

Caixa Econômica Federal

CAIXA

Técnico Bancário Novo

NV-002FV-24-CAIXA-TECNICO-BANC

Cód.: 7908428807528

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



CAIXA – Caixa Econômica Federal

Técnico Bancário Novo

Autores

LÍNGUA PORTUGUESA • Ana Cátia Collares, Giselli Neves, Isabella Ramiro, Melissa Fernandes e Monalisa Costa

REDAÇÃO DISCURSIVA E OFICIAL (ON-LINE) • Nelson Sartori e Renato Philippini

LÍNGUA INGLESA • Rebecca Soares

MATEMÁTICA FINANCEIRA • Kairton Batista (Prof. Kaká) e Luís Resende

NOÇÕES DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA • Kairton Batista (Prof. Kaká) e Sérgio Mendes

COMPORTAMENTOS ÉTICOS E COMPLIANCE (ON-LINE) • Ana Philippini, Caroline Matos, Fabiane Delpino, Felipe Pacheco, Leandro Campos, Renato Philippini e Sirlo Oliveira

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS • Juliana Ataídes, Kairton Batista, Leandro Campos, Márcio Ferreira Neves, Sirlo Oliveira e Thiago Kunert

CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ON-LINE) • Advair Carvalho, Fernando Nishimura, Fernando Paternostro Zantedeschi, Gabriel Borges, Gabriel Pacheco, Herbet Ferreira e Sirlo Oliveira

LEGISLAÇÕES (ON-LINE)

CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS • Gabriel Pacheco, Leonardo Vasconcelos, Márcio Ferreira Neves, Nágila Vilela, Renata Gonçalves, Ricardo Reis e Vinícius Bernardo

ATENDIMENTO BANCÁRIO • Ana Philippini, Luiz Rezende, Márcio Ferreira Neves e Ricardo Reis

ISBN: 978-65-5451-303-6

Edição: Fevereiro/2024

Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº 9.610/1998. É proibida a reprodução parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia expressa por escrito da editora Nova Concursos.

Esta obra é vendida sem a garantia de atualização futura. No caso de atualizações voluntárias e erratas, serão disponibilizadas no site www.novaconcursos.com.br. Para acessar, clique em “Erratas e Retificações”, no rodapé da página, e siga as orientações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Dúvidas

www.novaconcursos.com.br/contato 

sac@novaconcursos.com.br 

PIRATARIA É CRIME!

Todos os direitos autorais deste material são reservados e protegidos pela Lei nº 9.610/1998. É proibida a reprodução parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia expressa por escrito da **Nova Concursos**.

Pirataria é crime e está previsto no art. 184 do Código Penal, com pena de até quatro anos de prisão, além do pagamento de multa. Já para aquele que compra o produto pirateado sabendo desta qualidade, pratica o delito de receptação, punido com pena de até um ano de prisão, além de multa (art. 180 do CP).

**Não seja prejudicado com essa prática.
Denuncie aqui: sac@novaconcursos.com.br**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

Um bom planejamento é determinante para a sua preparação de sucesso na busca pela tão almejada aprovação. Por isso, pensando no máximo aproveitamento de seus estudos, este livro foi organizado de acordo com o *Edital nº 01/2024/NM para o cargo de Técnico Bancário Novo da Caixa Econômica Federal - CAIXA*.

O conteúdo programático foi sistematizado em um sumário, facilitando a busca pelos temas do edital, no entanto, nem sempre a banca organizadora do concurso dispõe os assuntos em uma sequência lógica. Por isso, elaboramos este livro abordando os principais itens do edital e reorganizando-os quando necessário, de uma maneira didática para que você realmente consiga aprender e otimizar os seus estudos.

Ao longo da teoria, você encontrará boxes – *Importante e Dica* – com orientações, macetes e conceitos fundamentais cobrados nas provas, e seção *Hora de Praticar*, trazendo exercícios *gabaritados da banca CESGRANRIO, organizadora do certame*.

A obra que você tem em suas mãos é resultado da competência de nosso time editorial e da vasta experiência de nossos professores e autores parceiros – muitos também responsáveis pelas aulas que você encontra em nossos *Cursos Online* – o que será um diferencial na sua preparação. Nosso time faz tudo pensando no seu sonho de ser aprovado em um concurso público.

Intensifique ainda mais a sua preparação acessando os conteúdos complementares disponíveis on-line para este livro em nossa plataforma: *Conteúdo de Redação Discursiva e Oficial, Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, Legislações e Comportamentos Éticos e Compliance disponíveis em PDF para download*.

Agora é com você!



CONTEÚDO ON-LINE

Para intensificar a sua preparação para concursos, oferecemos em nossa plataforma on-line materiais especiais e exclusivos, selecionados e planejados de acordo com a proposta deste livro. São conteúdos que tornam a sua preparação muito mais eficiente.

CONTEÚDO COMPLEMENTAR:

- Redação Discursiva e Oficial – disponível em PDF para download.
- Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – disponível em PDF para download.
- Legislações – disponível em PDF para download.
- Comportamentos Éticos e Compliance – disponível em PDF para download.

SUMÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA.....	13
■ COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS	13
■ ARGUMENTAÇÃO E PERSUASÃO.....	16
■ COMUNICAÇÃO ASSERTIVA	17
LINGUAGEM SIMPLES, CONCISA, OBJETIVA	17
■ ORGANIZAÇÃO TEXTUAL	17
■ COESÃO E COERÊNCIA.....	20
■ TIPOLOGIA TEXTUAL	26
■ ORTOGRAFIA OFICIAL.....	30
■ ACENTUAÇÃO GRÁFICA	31
■ EMPREGO DO SINAL INDICATIVO DE CRASE	33
■ SINTAXE DA ORAÇÃO E DO PERÍODO.....	35
REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL.....	47
CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL.....	49
■ PONTUAÇÃO.....	58
■ SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS	61
■ COLOCAÇÃO DO PRONOME ÁTONO.....	64
■ NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO.....	65
LÍNGUA INGLESA.....	77
■ CONHECIMENTO DE UM VOCABULÁRIO FUNDAMENTAL E DOS ASPECTOS GRAMATICAIS BÁSICOS PARA A COMPREENSÃO DE TEXTOS	77
MATEMÁTICA FINANCEIRA	139
■ CONCEITOS GERAIS	139
VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO	139
VALOR PRESENTE	140

VALOR FUTURO	140
JURO	140
TAXA DE JURO	141
■ JUROS SIMPLES	142
■ JUROS COMPOSTOS	143
■ SÉRIES UNIFORMES	146
■ EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS EM FLUXOS REGULARES OU IRREGULARES	147
VP E VF	147
PRAZOS E TAXAS DE RETORNO	148
■ SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO OS SISTEMAS COM AMORTIZAÇÕES CONSTANTES (SAC) E COM PRESTAÇÕES CONSTANTES (FRANCÊS OU PRICE)	150
PRAZO DA OPERAÇÃO	150
■ DESCONTOS	155
Desconto Comercial Simples	157
Desconto Racional Composto	161
■ SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS	164
LEIS DE FORMAÇÃO EXPRESSAS DE FORMA GERAL (EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO DO TERMO) OU DE FORMA RECURSIVA (EM FUNÇÃO DE UM OU MAIS TERMOS ANTERIORES)	164
PROGRESSÕES ARITMÉTICAS	164
PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS	168
NOÇÕES DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	177
■ CONCEITOS GERAIS	177
VARIÁVEL E TIPOS DE VARIÁVEIS	177
POPULAÇÃO E AMOSTRA	178
FREQUÊNCIAS: ABSOLUTA E RELATIVA, FREQUÊNCIAS ACUMULADAS, REPRESENTAÇÕES EM GRÁFICOS E TABELAS (LINHAS, COLUNAS, SETORES E HISTOGRAMAS)	178
■ MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (EM DADOS BRUTOS OU AGRUPADOS EM CLASSES)	180
MÉDIA ARITMÉTICA	180
MÉDIA PONDERADA	182

MÉDIA GEOMÉTRICA	184
MODA.....	187
MEDIANA.....	188
■ MEDIDAS DE POSIÇÃO	189
QUARTIS.....	189
PERCENTIS	189
■ MEDIDAS DE DISPERSÃO (EM DADOS BRUTOS OU AGRUPADOS EM CLASSES)	190
AMPLITUDE.....	190
VARIÂNCIA.....	190
DESVIO PADRÃO.....	191
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	191
■ PROBABILIDADE	191
EXPERIMENTO ALEATÓRIO	191
ESPAÇO AMOSTRAL E EVENTO	192
ESPAÇOS EQUIPROVÁVEIS.....	192
PROBABILIDADE DE LAPLACE	193
ESPAÇOS NÃO EQUIPROVÁVEIS.....	193
PROBABILIDADE CONDICIONAL E INDEPENDÊNCIA	194
TEOREMA DOS PRODUTOS	194
TEOREMA DO PRODUTO	194
DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL	195
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS.....	201
■ SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.....	201
ÓRGÃOS NORMATIVOS E INSTITUIÇÕES SUPERVISORAS, EXECUTORAS E OPERADORAS	203
■ MERCADO FINANCEIRO E SEUS DESDOBRAMENTOS	213
MERCADO MONETÁRIO, DE CRÉDITO, DE CAPITAIS E CAMBIAL	213
■ OS BANCOS NA ERA DIGITAL: ATUALIDADE, TENDÊNCIAS E DESAFIOS	215
INTERNET BANKING.....	215
STARTUPS.....	215

FINTECHS.....	217
MOBILE BANKING.....	218
OPEN BANKING	218
OPEN FINANCE	219
SISTEMA DE BANCOS-SOMBRA (SHADOW BANKING).....	220
■ MOEDAS E ATIVOS DIGITAIS: BLOCKCHAIN, BITCOIN E DEMAIS CRIPTOMOEDAS.....	222
MOEDAS DIGITAIS DOS BANCOS CENTRAIS: O REAL DIGITAL (DREX)	224
SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS - PIX	224
BIG TECHS.....	227
■ NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS.....	228
■ CORRESPONDENTES BANCÁRIOS	229
■ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SISTEMA FINANCEIRO	230
■ MOEDA E POLÍTICA MONETÁRIA: POLÍTICAS MONETÁRIAS CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS (QUANTITATIVE EASING)	231
TAXA SELIC E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS.....	232
■ O DEBATE SOBRE OS DEPÓSITOS REMUNERADOS DOS BANCOS COMERCIAIS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	233
■ ORÇAMENTO PÚBLICO, TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL E DÍVIDA PÚBLICA	233
■ NOÇÕES DE MERCADO DE CAPITAIS	235
■ NOÇÕES DE MERCADO DE CâMBIO: INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR E OPERAÇÕES BÁSICAS.....	249
TAXAS DE CâMBIO NOMINAIS E REAIS	252
REGIMES DE TAXAS DE CâMBIO FIXAS, FLUTUANTES E REGIMES INTERMEDIÁRIOS.....	256
IMPACTOS DAS TAXAS DE CâMBIO SOBRE AS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES	258
FLUXO DE CAPITAIS E SEUS IMPACTOS SOBRE AS TAXAS DE CâMBIO	259
■ DIFERENCIAL DE JUROS INTERNO E EXTERNO	259
■ PRÊMIOS DE RISCO	260
DINÂMICA DO MERCADO: OPERAÇÕES NO MERCADO INTERBANCÁRIO	260
■ PRODUTOS BANCÁRIOS E MERCADO BANCÁRIO.....	262
OPERAÇÕES DE TESOURARIA, VAREJO BANCÁRIO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	262
CONSÓRCIO	262

SEGUROS.....	263
CAPITALIZAÇÃO.....	263
PREVIDÊNCIA	265
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR.....	267
NOÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	270
CRÉDITO RURAL	274
INVESTIMENTOS	278
POUPANÇA.....	285
■ PROGRAMAS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DO TRABALHADOR	285
■ TAXAS DE JUROS DE CURTO PRAZO E A CURVA DE JUROS	287
■ TAXAS DE JUROS NOMINAIS E REAIS	288
■ GARANTIAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.....	289
FIANÇA	290
AVAL	291
HIPOTECA	292
PENHOR MERCANTIL.....	292
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.....	293
FIANÇAS BANCÁRIAS.....	294
■ AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA.....	294
■ LEI COMPLEMENTAR N° 7, DE 1970 (PIS)	295
■ LEI N° 8.036, DE 1990 (FGTS): POSSIBILIDADES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO/SAQUE	297
■ CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS.....	305
■ GUIA DE RECOLHIMENTO (GRF).....	307
■ LEI N° 14.601, DE 2023 (BOLSA FAMÍLIA)	307
■ PRODUTOS.....	315
ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS: DOCUMENTOS BÁSICOS	315
■ PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA: CAPACIDADE E INCAPACIDADE CIVIL, REPRESENTAÇÃO E DOMICÍLIO	318
■ SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO.....	320

■ LEI N° 7.998, DE 1990 (PROGRAMA DESEMPREGO E ABONO SALARIAL – BENEFICIÁRIOS E CRITÉRIOS PARA SAQUE).....	325
■ SAÚDE E BEM-ESTAR, ERGONOMIA	332
■ NEGOCIAÇÃO, ESCUTA EMPÁTICA	335
■ NOÇÕES DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL	337
FORÇAS COMPETITIVAS	337
ANÁLISE DE MERCADO	340
IMAGEM INSTITUCIONAL.....	342
IDENTIDADE E POSICIONAMENTO	342
■ SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	343
■ CRM	344
■ CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS.....	345
INTANGIBILIDADE	345
INSEPARABILIDADE	345
VARIABILIDADE	345
PERECIBILIDADE	345
■ GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS.....	345
■ ESTATUTO SOCIAL DA CAIXA	347
CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS.....	359
■ MINDSET DE CRESCIMENTO	359
■ PARADIGMA DA ABUNDÂNCIA	359
■ INTRAEMPREENDEDORISMO	359
■ DESIGN THINKING E DESIGN DE SERVIÇO	360
■ METODOLOGIAS ÁGEIS, LEAN MANUFACTURING, SCRUM	361
■ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS, VISÃO SISTÊMICA E ESTRATÉGICA	369
■ CIÊNCIA DE DADOS.....	370
■ SENSO COLABORATIVO E DISPOSIÇÃO PARA SOMAR PONTOS DE VISTA DIVERGENTES	373
PENSAMENTO COMPUTACIONAL	375

■ ANÁLISE DE NEGÓCIOS	375
■ LIDERANÇA, AUTOLIDERANÇA E LIDERANÇA DE EQUIPES	380
■ AUTODESENVOLVIMENTO	383
■ EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR (CUSTOMER EXPERIENCE)	384
■ INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	384
■ DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PACTO GLOBAL E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS)	387
■ OBJETIVOS-CHAVES PARA RESULTADOS (OKR)	395
■ GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE	396
■ TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS PARA O TRABALHO À DISTÂNCIA	402
■ APRENDER A APRENDER E APRENDIZAGEM CONTÍNUA (LIFE LONG LEARNING).....	403
ATENDIMENTO BANCÁRIO.....	409
■ AÇÕES PARA AUMENTAR O VALOR PERCEBIDO PELO CLIENTE	409
CLIENTECENTRISMO	409
■ GESTÃO DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE.....	410
■ TÉCNICAS DE VENDAS: DA PRÉ-ABORDAGEM AO PÓS-VENDAS	411
■ NOÇÕES DE MARKETING DIGITAL.....	413
GERAÇÃO DE LEADS	413
TÉCNICAS DE COPYWRITING	414
GATILHOS MENTAIS	414
INBOUND MARKETING.....	415
■ ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL EM VENDAS	416
■ PADRÕES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS CLIENTES, ESCUTA ATIVA E EMPÁTICA, CLAREZA, OBJETIVIDADE E CORTESIA NA COMUNICAÇÃO	416
■ ATENDIMENTO QUALIFICADO POR CANAIS REMOTOS	418
■ COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SUA RELAÇÃO COM VENDAS E NEGOCIAÇÃO	419
■ POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: RESOLUÇÃO N° 4.949, DE 2021	420
■ RESOLUÇÃO CMN N° 4.860, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020	423

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE
OUVIDORIA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS
A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL423

**DIVERSIDADE E INCLUSÃO: LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA427**

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: LEI Nº 13.146, DE 06 DE JULHO DE 2015.....427

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR: LEI Nº 8.078, DE 1990446

AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA.....479

NORMATIVO SARB Nº 27, DE 2023.....479

**LEI Nº 10.741, DE 2003 – ESTATUTO DA PESSOA IDOSA – E LEI Nº 13.466, DE 2017
(ACIMA DE 80 ANOS)496**

LEI Nº 14.364, DE 2022 (ACOMPANHANTES DE IDOSOS).....519

**LEI Nº 12.764, DE 2012 – SOBRE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A PESSOAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA520**

**DECRETO Nº 8.727, DE 2016 – DISPÕE SOBRE O USO DO NOME SOCIAL E O
RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS
E TRANSEXUAIS.....526**

**DECRETO Nº 5.296, DE 2004 – RELACIONADO À PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS QUE ESPECIFICA E PROMOVE A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA528**

**DECRETO Nº 5.904, DE 2006 – SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VISUAL DE INGRESSAR E PERMANECER EM AMBIENTES DE USO COLETIVO
ACOMPANHADA DE CÃO-GUIA541**

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

A interpretação e a compreensão textual são aspectos essenciais a serem dominados por aqueles candidatos que buscam a aprovação em seleções e concursos públicos. Trata-se de um assunto que abrange questões específicas e de conteúdo geral nas provas; conhecer e dominar estratégias que facilitem a apreensão desse assunto pode ser o grande diferencial entre o quase e a aprovação.

Além disso, seja a compreensão textual, seja a interpretação textual, ambas guardam uma relação de proximidade com um assunto pouco explorado pelos cursos de português: a semântica, que incide suas relações de estudo sobre as relações de sentido que a forma linguística pode assumir.

Portanto, neste material você encontrará recursos para solidificar seus conhecimentos em interpretação e compreensão textual, associando a essas temáticas as relações semânticas que permeiam o sentido de todo amontoado de palavras, tendo em vista que qualquer aglomeração textual é, atualmente, considerada texto e, dessa forma, deve ter um sentido que precisa ser reconhecido por quem o lê.

Assim, vamos começar nosso estudo fazendo uma breve diferença entre os termos **compreensão** e **interpretação** textual.

Para muitos, essas palavras expressam o mesmo sentido, mas, como pretendemos deixar claro neste material, ainda que existam relações de sinonímia entre palavras do nosso vocabulário, a opção do autor por um termo ao invés de outro reflete um sentido que deve ser interpretado no texto, uma vez que a **interpretação** realiza ligações com o texto a partir das ideias que o leitor pode concluir com a leitura.

Já a **compreensão** busca a análise de algo exposto no texto, e, geralmente, é marcada por uma palavra ou uma expressão, e apresenta mais relações semânticas e sintáticas. A compreensão textual estipula aspectos linguísticos essencialmente relacionados à significação das palavras e, por isso, envolve uma forte ligação com a semântica.

Sabendo disso, é importante separarmos os conteúdos que tenham mais apelo **interpretativo** ou **compreensivo**.

Esses assuntos completam o estudo basilar de semântica com foco em provas e concursos, sempre de olho na sua aprovação. Por isso, convidamos você a estudar com afinco e dedicação, sem esquecer de praticar seus conhecimentos realizando a seleção de exercícios finais, selecionados especialmente para que este material cumpra o propósito de alcançar sua aprovação.

INFERÊNCIA – ESTRATÉGIAS DE INTERPRETAÇÃO

A inferência é uma relação de sentido conhecida desde a Grécia Antiga e que embasa as teorias sobre interpretação de texto.

Dica

Interpretar é buscar ideias e pistas do autor do texto nas linhas apresentadas.

Apesar de parecer algo subjetivo, existem “regras” para se buscar essas pistas.

A primeira e mais importante delas é identificar a orientação do pensamento do autor do texto, que fica perceptível quando identificamos como o raciocínio dele foi exposto, se de maneira mais racional, a partir da análise de dados, informações com fontes confiáveis ou se de maneira mais empirista, partindo dos efeitos, das consequências, a fim de se identificar as causas.

Por isso, é preciso compreender como podemos interpretar um texto mediante estratégias de leitura. Muitos pesquisadores já se debruçaram sobre o tema, que é intrigante e de grande profundidade acadêmica; neste material, selecionamos as estratégias mais eficazes que podem contribuir para sua aprovação em seleções que avaliam a competência leitora dos candidatos.

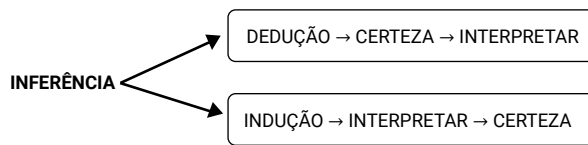
A partir disso, apresentamos estratégias de leitura que focam nas formas de inferência sobre um texto. Dessa forma, é **fundamental** identificar como ocorre o **processo de inferência, que se dá por dedução ou por indução**. Para entender melhor, veja este exemplo:

O marido da minha chefe parou de beber.

Observe que é possível inferir várias informações a partir dessa frase. A primeira é que a chefe do enunciador é casada (informação comprovada pela expressão “marido”), a segunda é que o enunciador está trabalhando (informação comprovada pela expressão “minha chefe”) e a terceira é que o marido da chefe do enunciador bebia (expressão comprovada pela expressão “parou de beber”). Note que há pistas contextuais do próprio texto que induzem o leitor a interpretar essas informações.

Tratando-se de interpretação textual, os processos de inferência, sejam por dedução ou por indução, partem de uma certeza prévia para a concepção de uma interpretação, construída pelas pistas oferecidas no texto junto da articulação com as informações acessadas pelo leitor do texto.

A seguir, apresentamos um fluxograma que representa como ocorre a relação desses processos:



A partir desse esquema, conseguimos visualizar melhor como o processo de interpretação ocorre. Agora, iremos detalhar esse processo, reconhecendo as estratégias que compõem cada maneira de inferir informações de um texto. Por isso, vamos apresentar nos tópicos seguintes como usar estratégias de cunho dedutivo, indutivo e, ainda, como articular a isso o nosso conhecimento de mundo na interpretação de textos.

A Indução

As estratégias de interpretação que observam métodos indutivos analisam as “pistas” que o texto oferece e, posteriormente, reconhecem alguma certeza na interpretação. Dessa forma, é fundamental buscar uma ordem de eventos ou processos ocorridos no texto e que variam conforme o tipo textual.

Sendo assim, no tipo textual narrativo, podemos identificar uma organização cronológica e espacial no desenvolvimento das ações marcadas, por exemplo, pelo uso do pretérito imperfeito; na descrição, podemos organizar as ideias do texto a partir da marcação de adjetivos e demais sintagmas nominais; na argumentação, esse encadeamento de ideias fica marcado pelo uso de conjunções e elementos que expõem uma ideia/ponto de vista.

No processo interpretativo indutivo, as ideias são organizadas a partir de uma especificação para uma generalização. Vejamos um exemplo:

*Eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São em geral de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, de receitas, **só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar**, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas, adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. (Barreto, 2010, p. 21)*

O trecho em destaque na citação do escritor Lima Barreto, em sua obra “Recordações do escrivo Isaiás Caminha” (1917), identifica bem como o pensamento indutivo compõe a interpretação e decodificação de um texto. Para deixar ainda mais evidentes as estratégias usadas para identificar essa forma de interpretar, deixamos a seguir dicas de como buscar a organização cronológica de um texto.

PROCURE SINÔNIMOS	A propriedade vocabular leva o cérebro a aproximar as palavras que têm maior associação com o tema do texto
ATENÇÃO AOS CONECTIVOS	Os conectivos (conjunções, preposições, pronomes) são marcadores claros de opiniões, espaços físicos e localizadores textuais

A Dedução

A leitura de um texto envolve a análise de diversos aspectos que o autor pode colocar explicitamente ou de maneira implícita no enunciado.

Em questões de concurso, as bancas costumam procurar nos enunciados implícitos do texto aspectos para abordar em suas provas.

No momento de ler um texto, o leitor articula seus conhecimentos prévios a partir de uma informação que julga certa, buscando uma interpretação; assim, ocorre o processo de interpretação por dedução. Conforme Kleiman (2016, p. 47):

Ao formular hipóteses o leitor estará predizendo temas, e ao testá-las ele estará depreendendo o tema; ele estará também postulando uma possível estrutura textual; na predição ele estará ativando seu conhecimento prévio, e na testagem ele estará enriquecendo, refinando, checando esse conhecimento.

Fique atento a essa informação, pois é uma das primeiras estratégias de leitura para uma boa interpretação textual: formular hipóteses, a partir da macroestrutura textual; ou seja, antes da leitura inicial, o leitor deve buscar identificar o gênero textual ao qual o texto pertence, a fonte da leitura, o ano, entre outras informações que podem vir como “acessórios” do texto e, então, formular hipóteses sobre a leitura que deverá se seguir. Uma outra dica importante é ler as questões da prova antes de ler o texto, pois, assim, suas hipóteses já estarão agindo conforme um objetivo mais definido.

O processo de interpretação por estratégias de dedução envolve a articulação de três tipos de conhecimento:

- **conhecimento linguístico;**
- **conhecimento textual;**
- **conhecimento de mundo.**

O conhecimento de mundo, por tratar-se de um assunto mais abrangente, será abordado mais adiante. Os demais, iremos abordar detalhadamente a seguir.

● Conhecimento Linguístico

Esse é o conhecimento basilar para compreensão e decodificação do texto, envolve o reconhecimento das formas linguísticas estabelecidas socialmente por uma comunidade linguística, ou seja, envolve o reconhecimento das regras de uma língua.

É importante salientar que as regras de reconhecimento sobre o funcionamento da língua não são, necessariamente, as regras gramaticais, mas as regras que estabelecem, por exemplo, no caso da língua portuguesa, que o feminino é marcado pela desinência -a, que a ordem de escrita respeita o sistema sujeito-verbo-objeto (SVO) etc.

Ângela Kleiman (2016) afirma que o conhecimento linguístico é aquele que *“abrange desde o conhecimento sobre como pronunciar português, passando pelo conhecimento de vocabulário e regras da língua, chegando até o conhecimento sobre o uso da língua”* (2016, p. 15).

Um exemplo em que a interpretação textual é prejudicada pelo conhecimento linguístico é o texto a seguir:



 ST GEORGE
INTERNATIONAL
THE LANGUAGE
SPECIALISTS
www.stgeorges.co.uk
English School in Central London

Fonte: <https://bit.ly/3kCyWol>. Acesso em: 22 set. 2020.

Como é possível notar, o texto é uma peça publicitária escrita em inglês, portanto, somente os leitores proficientes nessa língua serão capazes de decodificar e entender o que está escrito; assim, o conhecimento linguístico torna-se crucial para a interpretação. Essas são algumas estratégias de interpretação em que podemos usar métodos dedutivos.

● Conhecimento Textual

Esse tipo de conhecimento atrela-se ao conhecimento linguístico e se desenvolve pela experiência leitora. Quanto maior exposição a diferentes tipos de textos, melhor se dá a sua compreensão. Nesse conhecimento, o leitor desenvolve sua habilidade porque prepara sua leitura de acordo com o tipo de texto que está lendo. Não se lê uma bula de remédio como se lê uma receita de bolo ou um romance. Não se lê uma reportagem como se lê um poema.

Em outras palavras, esse conhecimento relaciona-se com a habilidade de reconhecer diferentes tipos de discursos, estruturas, tipos e gêneros textuais.

● Conhecimento de Mundo

O uso dos conhecimentos prévios é fundamental para a boa interpretação textual, por isso, é sempre importante que o candidato a cargos públicos reserve um tempo para ampliar sua biblioteca e buscar fontes de informações fidedignas, para, dessa forma, aumentar seu conhecimento de mundo.

Conforme Kleiman (2016), durante a leitura, nosso conhecimento de mundo que é relevante para a compreensão textual é ativado; por isso, é natural ao nosso cérebro associar informações, a fim de compreender o novo texto que está em processo de interpretação.

A esse respeito, a autora propõe o seguinte exercício para atestarmos a importância da ativação do conhecimento de mundo em um processo de interpretação. Leia o texto a seguir e faça o que se pede:

Como gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os risos desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. “Os olhos enganam” disse ele, “um ovo e não uma mesa tipificam corretamente esse planeta inexplorado.” Então as três irmãs fortes e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes através de imensidões tranquilas, mas amiúde através de picos e vales turbulentos. (Kleiman, 2016, p. 24)

Agora tente responder as seguintes perguntas sobre o texto:

Quem é o herói de que trata o texto?

Quem são as três irmãs?

Qual é o planeta inexplorado?

Certamente, você não conseguiu responder nenhuma dessas questões, porém, ao descobrir o título desse texto, sua compreensão sobre essas perguntas será afetada. O texto se chama “A descoberta da América por Colombo”. Agora, volte ao texto, releia-o e busque responder às questões; certamente você não terá mais as mesmas dificuldades.

Ainda que o texto não tenha sido alterado, ao voltar seus olhos por uma segunda vez a ele, já sabendo do que se trata, seu cérebro ativou um conhecimento prévio que é essencial para a interpretação de questões.

ARGUMENTAÇÃO E PERSUASÃO

A argumentação é um recurso importantíssimo em diversos gêneros textuais. É importante que antes de se conhecer os diferentes tipos de argumentos, entendamos a diferença de **argumentação** e **persuasão**.

A **argumentação** pretende convencer os leitores por meio de argumentos concretos sem recorrer para o lado emocional, ao passo que, a **persuasão** tem como característica principal a linguagem apelativa.

É muito comum que encontremos textos persuasivos em anúncios publicitários, como no exemplo abaixo:



A linguagem do anúncio publicitário acima é persuasiva porque não argumenta os motivos pelos quais as crianças precisam se vacinar, apenas persuade/convence os pais a levarem seus filhos a se vacinar caso estejam inseridos naquela faixa etária.

O texto persuasivo também pode estar presente no nosso dia a dia, como por exemplo nas relações familiares. Para convencer um filho de arrumar o quarto, muitos pais usam a persuasão dizendo que caso não faça o que pediram, não terá sobremesa, ou que os magoarão etc.

A persuasão, resumidamente, está ligada à sedução, por isso, para persuadir alguém por diferentes motivos, é necessário abrir mão da racionalidade e recorrer à emoção.

Agora que já entendemos a diferença de argumentação e persuasão, veremos que os argumentos são diversos e dividem-se basicamente em 4 tipos, os quais veremos a seguir.

- **Argumento de autoridade:** nesse tipo de argumento, o autor faz uso de opiniões de estudiosos da área a ser argumentada. Se, por exemplo, o texto argumentativo tiver como tema qual máscara de proteção da covid-19 é mais eficaz, certamente deve-se levar em consideração argumentos de infectologistas, médicos e outros profissionais da área da saúde. O argumento de autoridade, como o nome sugere, transmite segurança e poder de convencimento, já que se espera que argumentos científicos de estudiosos tenham embasamento suficiente para convencer os leitores;
- **Argumento de consenso:** no argumento de consenso, o autor recorre a informações de senso comum e sentimento geral para convencer o leitor. Por exemplo: “O Brasil carece de investimento nos esportes para incentivar os jovens”, essa é uma informação que, certamente, grande parte da população está de acordo, por isso não será difícil que a maioria dos leitores concorde com quem escreve. Note que nesse tipo de argumento o conhecimento científico, estatísticas e dados em geral não são levados em conta, mas sim os conhecimentos gerais;
- **Argumento de exemplificação/histórico:** esses argumentos se utilizam de fatos históricos para comprovar um fato específico. Imagine que para retomar ideias de industrialização e condições de trabalho, o autor busque argumentos históricos da Revolução Industrial, por exemplo. O argumento de exemplificação é próximo disso, mas ao contrário de comprovar teorias por meio de fatos históricos, as comprovações acontecem a partir de fatos cotidianos que sejam de conhecimento da maioria das pessoas ou que tenham sido noticiados em algum momento. A última hipótese poderia ser exemplificada com o número de casos confirmados de covid-19 em uma cidade, por exemplo, para se argumentar que ali o uso de máscaras não é mais necessário;

- **Argumento lógico:** o argumento lógico constrói-se pela construção de causa e efeito. Um ótimo exemplo desse argumento seria o seguinte: “No mundo todo, percebe-se que nas regiões onde há saneamento básico e tratamento de água, há menos doenças como a virose.” Aqui, vemos que as informações se constroem de forma lógica, o fato de haver saneamento básico e água tratada é a causa de haver menos doenças, o efeito é justamente esse.

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA

LINGUAGEM SIMPLES, CONCISA, OBJETIVA

A comunicação assertiva mostra-se atualmente como uma ferramenta fundamental para a construção de relações saudáveis e eficazes em diversos âmbitos da vida. Consiste em expressar pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, sem ser passivo ou agressivo.

Por meio da assertividade, indivíduos comunicam-se com confiança, defendendo seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, considerando as perspectivas dos outros. Essa comunicação equilibrada permite a resolução de conflitos de forma construtiva, a tomada de decisões assertivas e o estabelecimento de limites saudáveis.

Pensando especificamente nas relações de trabalho (tanto com os colegas quanto com o público), a comunicação assertiva promove mais efetividade nas tarefas por ir direto ao ponto e ser objetiva, sem abrir margem para ambiguidades e mal-entendidos.

Por exemplo, ao explicar uma situação para o cliente sem rodeios, com clareza e objetividade, o trabalhador contribui para uma transação com menos dúvidas e mais confiança, o que traz benefícios a todos os envolvidos.

ORGANIZAÇÃO TEXTUAL

INTENCIONALIDADE

Todo e qualquer texto é escrito com uma intenção, um objetivo. Não apenas os textos escritos, mas também os textos orais apresentam intencionalidade discursiva. Neste tópico, daremos maior enfoque aos textos escritos, já que, geralmente, os textos trabalhados em concursos públicos consistem em gêneros escritos.

A intencionalidade é o que o autor do texto deseja alcançar através da sua produção. As intenções de um texto podem ser diversas: convencer, educar, informar, contar uma história, levantar uma discussão.

Em suma, pode-se dizer que a intencionalidade é construída ao longo do texto. Para alcançar os objetivos pretendidos, os autores utilizam mecanismos de coesão e coerência, bem como estratégias argumentativas que facilitem o entendimento do leitor.

Recursos da Intencionalidade:

- “Argumentatividade”: o uso dos argumentos corretos é necessário para, de fato, convencer o leitor ao que é proposto pelo autor. Os tipos de argumento mais conhecidos são: citação de autoridade, dados científicos, fatos históricos, dentre outros;
- Verbos/pessoas do discurso: quando o autor do texto pretende se aproximar do leitor, ele, geralmente, opta pelo uso do pronome “você”, para que o leitor se sinta parte da situação comunicativa. Já quando sua intenção é convencer o leitor sobre algum fato, normalmente, opta pelo uso de verbos no modo imperativo;
- Vocabulário: a depender do objetivo comunicativo, o autor pode inserir vocabulário específico de um determinado grupo social, como as gírias, a fim de provocar o interesse e reter a atenção do leitor, alcançando, assim, sua intenção;
- Cores: além da linguagem verbal, o uso de cores e imagens (linguagem não verbal) colabora para o alcance dos objetivos da comunicação;
- Figuras de linguagem: são recursos utilizados, propositalmente, pelos autores, para causar determinada sensação no leitor.

As figuras de linguagem são divididas em: semânticas, de construção, de pensamento e sonoras. Cumpre destacar que, por trás da escolha entre uma ou outra, para ser utilizada no texto, existe uma intencionalidade por parte do emissor/produtor do texto.

A seguir, vejamos as principais figuras de linguagem:

- **Metáfora:** esta é a figura de linguagem mais utilizada no nosso cotidiano. Resumidamente, pode-se afirmar que a metáfora é uma comparação implícita, porque não há a presença de um elemento comparativo (uso das conjunções “como”, “assim como”, “bem como”, entre outras). Há, na verdade, uma afirmação que compara elementos diferentes, mas que apresentam características semelhantes, na visão do autor.

Exemplos:

Ele ficou uma **fera**.

Luciana é uma **flor**.

- **Símile ou Comparação:** consiste na comparação explícita entre elementos por meio do uso de conjunções comparativas (“assim como”, “como”, “bem como”, “igual a”). Enquanto a metáfora é mais subjetiva e deixa implícita essa comparação, a símile, claramente, a demonstra.

Exemplo:

A vida vem em ondas *como* um mar. (Como uma onda — Lulu Santos)

- **Analogia:** consiste na comparação estabelecida entre elementos distintos — usa-se um elemento para explicar o outro — por meio de uma aproximação, utilizando o sentido figurado das palavras.

Exemplo:

“Para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola: querem-na de todo jeito e, quando a possuem, dão-lhe um chute.” (Mário Glaab)

- **Metonímia:** consiste na substituição de uma palavra por outra. Trata-se de um recurso possível devido à relação de proximidade existente entre os termos em um determinado contexto de uso. Pode-se, por exemplo, mencionar a parte, para falar do todo; a marca, para designar um produto; o nome do autor, para tratar da obra por ele escrita, entre outros.

Exemplos:

Adoro ler **Paulo Coelho**.

Ele comeu três **pratos**.

Gosto muito de tomar leite com **nescau**.

- **Hipérbole:** consiste no emprego intencional de expressões exageradas, a fim de causar impacto no interlocutor. Vale dizer que tal exagero pode ocorrer pela intensidade, ou pela quantidade.

Exemplos:

Ela já gastou rios de dinheiro com o filho. /

Estou morrendo de sede.

- **Eufemismo:** recurso usado para minimizar ou suavizar a aceção de uma palavra ou expressão, que, em determinado contexto, possa soar desagradável. Ele funciona de modo oposto à hipérbole, já que busca causar efeitos mais suaves ou menos pesados.

Exemplo:

O acusado **faltou com a verdade**. (mentiu)

Aquele bom homem **foi morar com Deus**. (morreu)

- **Pleonasmo:** trata-se da repetição das ideias, utilizando palavras ou expressões que significam a mesma coisa.

Para a gramática normativa, o pleonasmo é um vício de linguagem, porque torna o texto redundante. No entanto, em algumas situações, o pleonasmo é usado intencionalmente, ou de forma irônica ou para dar ênfase a determinada expressão.

Exemplo:

Sorriu um sorriso de alívio.

- **Personificação ou Prosopopeia:** figura de linguagem na qual o autor atribui características e ações humanas a animais ou objetos inanimados. Pode ser expressa pela atribuição de sentimentos, ações, gestos, entre outros.

Exemplo:

Meu pente **perguntou** do seu cabelo.

- **Ironia:** nesta figura de linguagem, o autor enuncia um fato quando a sua intenção, na verdade, era outra. A **situacionalidade**, fator participante da organização do texto que será estudado mais adiante, é essencial para entender a ironia.

Exemplo:

Imagine que um adolescente tenha tirado nota baixa na escola e sua mãe, ao tomar conhecimento disso, exclama: “Que bonito, hein!”

Diante do exposto, pode-se afirmar que a intencionalidade constitui um fator presente em todos os tipos de texto e imprescindível ao processo de organização textual.

Importante!

Não há texto neutro. Sempre existe uma intenção por parte do autor, portanto, tudo o que está sendo citado no texto faz parte da argumentação deste, para chegar ao objetivo final da comunicação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Geralmente, nas provas de concurso público, trabalha-se bastante o texto publicitário, já que esse gênero pode apresentar diferentes intenções comunicativas, as quais são claramente evidenciadas pelo produtor/emissor do texto. A seguir, vamos explorar um pouco desse gênero.

Intencionalidade na Linguagem Publicitária

A natureza do texto publicitário é a persuasão, o convencimento. O interesse em “convencer” pode estar ligado à compra de bens e serviços ou ao engajamento do leitor em determinado evento/campanha. A intencionalidade presente nesse gênero é, portanto, envolver o leitor.

Pode-se encontrar muitos exemplos de textos que evidenciam a intencionalidade na linguagem publicitária. Os autores desse tipo de texto, geralmente profissionais da publicidade ou do jornalismo, utilizam-se, muitas vezes, de recursos estilísticos que não estão corretos, segundo a norma culta, mas que cabem para a intencionalidade desejada.

Vale destacar que outros tipos de textos, como letras de música e textos literários, também utilizam construções com erros gramaticais para atender à determinada intencionalidade.

A imagem a seguir mostra um anúncio publicitário e iremos analisar sua intencionalidade.



Fonte: <https://desperteamentemilionaria.com.br/anuncio-publicitario-o-que-e-e-como-fazer-em-2021/>

Além da questão das linguagens verbal e não verbal que, intencionalmente, são usadas para chamar a atenção do leitor, podemos citar o uso de palavras que “conversam” com o leitor (“você”, “seu” e “sua”), aproximando-se dele. Esse é um recurso claro da intencionalidade.

| ACEITABILIDADE

A aceitabilidade, resumidamente, é a oposição da intencionalidade. Enquanto a intencionalidade trata do objetivo comunicativo do autor, a aceitabilidade é o modo como o leitor compreende e entende o enunciado.

Antes mesmo do início da leitura, o leitor estabelece um juízo de valor e uma expectativa a respeito do que será lido. Muitas vezes, os textos são interpretados de forma diferente do que seria a intenção do autor e, geralmente, isso está ligado a uma má construção do texto, comprometendo a coesão e a coerência das ideias.

A aceitabilidade é, portanto, um fator fundamental, para que a intencionalidade seja atingida. No entanto, é importante compreender que, ainda que a aceitabilidade seja um “papel” do interlocutor, é o autor do texto o responsável por proporcioná-la.

| SITUACIONALIDADE

A situacionalidade diz respeito ao contexto no qual o ato comunicativo se situa. Um texto pode situar-se de duas formas: em relação ao próprio texto e onde ele será divulgado e em relação ao momento/contexto histórico de publicação.

Em síntese, o contexto constitui uma condição para que determinado texto possa produzir o sentido e o efeito desejados pelo autor. Um texto que apresenta muitas marcas de oralidade e coloquialidade, por exemplo, pode ser muito eficiente, se divulgado nas redes sociais com a intenção de informar ou entreter, mas muito ineficiente quando utilizado em situações formais.

Ideia Principal e Ideias Secundárias

Em se tratando da organização das ideias em um texto, podemos seguir por duas linhas de pensamento e estudo: a **primeira** refere-se ao produtor de um texto, a como o emissor deve organizar suas ideias, estabelecer uma hierarquia e uma conexão entre o que deseja emitir. A **segunda** diz respeito ao intérprete do texto, como interpretar, compreender e responder corretamente às questões de interpretação textual.

Para compreender bem um texto, é necessário conseguir interpretar a articulação entre as ideias dele. Uma leitura eficiente compreende a ideia geral que o texto deseja transmitir, e não somente decodifica os signos (letras) a fim de formar palavras e frases.

Cada texto apresenta uma intenção e, por trás dela, uma ideia principal — que pode estar implícita ou explícita — e algumas ideias secundárias, que dão suporte à ideia principal. Além disso, é necessário identificar a progressão das ideias ao longo do texto e como elas se conectam.

- **Ideias principais:** apresentam o núcleo do texto, a mensagem primordial que o remetente/emissor deseja transmitir. Não há nenhum texto sem uma ideia principal, ou seja, um núcleo que norteia todo o restante da mensagem. Sem uma ideia principal, o texto não terá sentido e será incoerente. A ideia principal não precisa estar explícita no texto, e necessariamente não é a primeira a ser exposta, mas ela é compreendida ao longo da leitura através de recursos linguísticos e dos sinais que o emissor coloca no texto. Ela dá lógica ao texto e permite a construção deste;
- **Ideias secundárias:** ao longo do discurso, o emissor utiliza recursos e argumentos para apresentar a ideia principal; esses recursos são as ideias secundárias. Elas são ligadas por **conectores**, como **advérbios e conjunções**, e seguem uma ideia lógica e sequencial ao longo do texto. Quanto mais ideias secundárias são apresentadas, mais fácil torna-se compreender a ideia principal e a intencionalidade do discurso, pois as ideias secundárias levam o leitor à ideia principal.

As ideias secundárias podem ser apresentadas por alguns meios. Entre eles, temos:

- **Apresentação de sinônimos ou ideias sinônimas:** por meio de ideias ou palavras correlacionadas, é possível reforçar a ideia principal;
- **Antônimos:** a apresentação de antônimos ou ideias contrárias reforça no entendimento do leitor o que não é a ideia principal e no que ela consiste;
- **Exemplificação:** por meio de exemplos, casos reais ou dados estatísticos, o leitor pode compreender melhor do que se trata a ideia principal.

COESÃO E COERÊNCIA

Ao elaborarmos um texto, devemos buscar organizar as ideias apresentadas de modo a torná-lo coeso e coerente. Porém, como fazer para que essa organização mantenha esse padrão? Para descobrir, primeiro é preciso esclarecer o que é coesão e o que é coerência e por que buscar esse padrão é importante.

Os textos não são somente um aglomerado de palavras e frases escritas. Suas partes devem ser articuladas e organizadas harmoniosamente de maneira que o texto faça sentido como um todo. A ligação, a relação, os nexos entre essas partes estabelecem o que se chama de coesão textual. Os articuladores responsáveis por essa “costura” do tecido (tessitura) do texto são conhecidos como recursos coesivos que devem ser articulados de forma que garanta uma relação lógica entre as ideias, fazendo com que o texto seja inteligível e faça sentido em determinado contexto. A respeito disso, temos a coerência textual, que está ligada diretamente à significação do texto, aos sentidos que ele produz para o leitor.

COESÃO	COERÊNCIA
Utiliza-se de elementos superficiais, dando-se ênfase na forma e na articulação entre as ideias	Subjacente ao texto, enfatiza-se o conteúdo e a produção de sentido/relação lógica

Podemos usar uma metáfora muito interessante quando se trata de compreender os processos de coesão e coerência.

Essa metáfora nos leva a comparar um texto com um prédio. Tal qual uma boa construção precisa de um bom alicerce para manter-se em pé, um texto bem construído depende da organização das nossas ideias, da forma como elas estão dispostas no texto. Isso significa que precisamos utilizar adequadamente os processos coesivos, a fim de defendermos nossas ideias adequadamente.

Por isso, neste capítulo, iremos apresentar as principais formas de marcação, em um texto, de processos que buscam organizar as ideias em um texto, principalmente, os processos de coesão que, como dissemos, apresentam um apelo mais forte às formas linguísticas que os processos envolvendo a coerência.

Antes, porém, faz-se mister indicar mais algumas características da coerência em um texto e como esse processo liga-se não apenas às formas gramaticais, mas, sobretudo, ao forte teor cognitivo. Tendo em vista que a

coerência é construída, tal qual o sentido, coletivamente, não por acaso, o grande linguista e estudioso da língua portuguesa, Luis Antônio Marcuschi (2007) afirmou que a coerência é “*algo dinâmico que se encontra mais na mente que no texto*”.

Dito isso, usamos as palavras de Cavalcante (2013) para esclarecer ainda mais o conceito de coerência e passarmos ao estudo detalhado dos processos de coesão. A autora afirma que a coerência:

[...] Não está no texto em si; não nos é possível apontá-la, destacá-la ou sublinhá-la.. Ela se constrói [...] numa dada situação comunicativa, na qual o leitor, com base em seus conhecimentos sociocognitivos e interacionais e na materialidade linguística, confere sentido ao que lê. (Cavalcante, 2013, p. 31)

A seguir iremos nos deter aos processos de coesão importantes para uma boa compreensão e elaboração textual. É importante destacar que esses processos de coesão não podem ser dissociados da construção de sentidos implícita no processo de organização da coerência. No entanto, como nossa finalidade é tornar seu aprendizado mais fácil, separamos esses conceitos com fins estritamente didáticos.

I COESÃO REFERENCIAL

A coesão é marcada por processos referenciais relacionados a ideias a partir de mecanismos que inserem ou retomam uma porção textual. Os processos marcados pela referenciação caracterizam-se pela construção de referentes em um texto, os quais se relacionam com as ideias defendidas no texto. Esse processo é marcado por vocábulos gramaticais e pode ser reconhecido pelo uso de algumas classes de palavras, das quais falaremos a seguir.

Antes, porém, faz-se mister reconhecer os processos referenciais que envolvem o uso de expressões anafóricas e catafóricas. Conforme Cavalcante (2013), “*as expressões que retomam referentes já apresentados no texto por outras expressões são chamadas de anáforas*”. Vejamos o exemplo a seguir:

O Rocky Balboa era um humilde lutador de bairro, que **vivia** de suas discretas lutas, no início de **sua** carreira. Segundo **seu** treinador Mickey, Rocky era um **jovem** promissor, mas nunca se **interessou** realmente em evoluir, **preferiu** trabalhar para um agiota italiano chamado Tony Gazzo, com quem **manteve** uma certa amizade. Gazzo gostava de Rocky por **ele** ser descendente de italiano e o ajudou dando US\$ 500,00 para o **seu** treinamento, na primeira luta que fez com Apollo Creed.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocky_Balboa. Acesso em: 30 set. 2020. Adaptado.

A partir da leitura, podemos perceber que todos os termos destacados fazem referência a um mesmo referente: Rocky Balboa. O processo de referenciação utilizado foi o uso de anáforas que assumem variadas formas gramaticais e buscam conectar as ideias do texto.

Já os processos referenciais catafóricos apontam para porções textuais que ainda não foram mencionadas anteriormente no texto, conforme o exemplo a seguir: “Os documentos requeridos para os candidatos são **estes**: Identidade, CPF, Título de eleitor e reservista”

Dica

Em provas de concursos e seleções, ainda se encontra a terminologia “expressões referenciais catafóricas”, remetendo ao uso já indicado no material. No entanto, é importante salientar que, para linguistas e estudiosos, as anáforas são os processos referenciais que recuperam e/ou apontam para porções textuais.

Uso de Pronomes ou Pronominalização

Utilizar pronomes para manter a coesão de um texto é essencial, evitando-se repetições desnecessárias que tornam o texto cansativo para o leitor. Como a classe de pronomes é vasta, vamos enfatizar neste estudo os principais pronomes utilizados em recursos textuais para manter a coesão.

A pronominalização é a base de recursos anafóricos que recuperam porções textuais ou ainda um nome específico a que o autor faz referência no texto. Vejamos dois exemplos:

O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden foi quente, com diversas interrupções e acusações pesadas. [...] O primeiro ponto discutido foi a indicação de Trump da juíza conservadora Amy Barrett para a Suprema Corte, depois da morte de Ruth Bader Ginsburg. O presidente defendeu que tem esse direito, pois os republicanos têm maioria no Senado [Casa que ratifica essa escolha] e criticou os democratas, dizendo “que **eles** ainda não aceitaram que perderam a eleição”. [...].

O segundo ponto discutido foi a covid-19. Os EUA são o país mais atingido pela pandemia - são 7 milhões de casos e mais de 200 mil mortos. O âncora Chris Wallace perguntou aos dois o que **eles** fariam até que uma vacina aparecesse. Biden atacou o republicano dizendo que Trump “não tem um plano para **essa tragédia**”. Já Trump começou sua resposta atacando a China - “deveriam ter fechado suas fronteiras no começo” -, colocou em dúvida as estatísticas da Rússia e da própria China e, com pouca modéstia, disse que fez um “excelente trabalho” nesse momento dos EUA.

Fonte: <https://br.noticias.yahoo.com/eleicoes-eua-debate-025314998.html>. Acesso em: 30 set. 2020. Adaptado.

Após a leitura do texto, é possível notar que a recuperação da informação apresentada é feita a partir de muitos processos de coesão, porém, o uso dos pronomes destacados recupera o assunto informado e ajuda o leitor a construir seu posicionamento. É importante buscar sempre o elemento a que o pronome faz referência; por exemplo, o primeiro pronome pessoal destacado no texto refere-se ao termo “democratas”, já o segundo, faz referência aos presidentiáveis que participavam do debate. Nota-se, com isso, que esses pronomes apontam para uma parcela objetiva do texto, diferente do pronome “essa”, associado ao substantivo “tragédia”, que recupera uma parcela textual maior, fazendo referência ao momento de pandemia pelo qual o mundo passa.

O uso de pronomes pode ser um aliado na construção da coesão, porém, o uso inadequado pode gerar ambiguidades, ocasionando o efeito oposto e prejudicando a coesão. Ex.: Encontrei Matheus, Pedro e **sua** mulher.

Não é possível saber qual dos homens estava acompanhado.

Por fim, destacamos que as classes de palavras relacionadas neste capítulo com os processos de coesão não podem ser vistas apenas sob a ótica descritiva-normativa, amplamente estudada nas gramáticas escolares. O interesse das principais bancas de concursos públicos é avaliar a capacidade interpretativa e racional dos candidatos, dessa feita, a análise de processos coesivos visa analisar a capacidade do candidato de reconhecer a que e qual elemento está construindo as referências textuais.

Uso de Numerais

Conforme mencionamos anteriormente, o uso de categorias gramaticais concorre para a progressão textual; uma das classes gramaticais que auxilia esse processo é o uso de numerais.

Neste subtópico, iremos focar no valor coesivo que essa classe promove, auxiliando na ligação de ideias em um texto. Dessa forma, as expressões quantitativas, em algumas circunstâncias, retomam dados anteriores numa relação de coesão.

Ex.: Foram deixados dois avisos sobre a mesa: o **primeiro** era para os professores, o **segundo** para os alunos.

As formas destacadas são numerais ordinais que recuperam informação no texto, evitando a repetição de termos e auxiliando no desenvolvimento textual.

Uso de Advérbios

Muitos advérbios auxiliam no processo de recuperação e instauração de ideias no texto, auxiliando o processo de coesão. As formas adverbiais que marcam tempo e espaço podem também ser denominadas de marcadores dêiticos, caso dos seguintes elementos:

Hoje, aqui, acolá, amanhã, ontem...

Perceba que esses advérbios só podem ser associados a um referente se forem instaurados no discurso, isto é, se mantiverem associação com as pessoas que produzem as falas. Assim, uma pessoa que lê “**hoje** não haverá aula” em um cartaz na porta de uma sala compreenderá que a marcação temporal refere-se ao momento em que a leitura foi realizada. Por isso, esses elementos são conhecidos como dêiticos.

Independentemente de como são chamados, esses elementos colaboram para a ligação de ideias no texto, auxiliando também a construção da coesão textual.

Uso de Nominalização

As expressões que retomam ideias e nomes, já apresentados no texto, mediante outras formas de expressão, podem ser analisadas como processos nominalizadores, incluindo substantivos, adjetivos e outras classes nominais.

Essas expressões recuperam informações mediante novos nomes inseridos no texto, ou ainda, com o uso de pronomes, conforme vimos anteriormente. Vejamos um exemplo:

Antonio Carlos Belchior, mais conhecido como **Belchior** foi um **cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor brasileiro**. Um dos membros do chamado *Pessoal do Ceará*, que inclui Fagner, Ednardo, Amelinha e outros. **Bel** foi um dos primeiros cantores de MPB do nordeste brasileiro a fazer sucesso internacional, em meados da década de 1970.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Belchior>. Acesso em: 30 set. 2020. Adaptado.

Todas as marcações em negrito fazem referência ao nome inicial Antônio Carlos Belchior; os termos que se referem a esse nome inicial são expressões nominalizadoras que servem para ligar ideias e construir o texto.

Uso de Adjetivos

Os adjetivos também são considerados expressões nominalizadoras que fazem referência a uma porção textual ou a uma ideia referida no texto. No exemplo acima, a oração “**Belchior foi um cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor**” apresenta seis nomes que funcionam como adjetivos de Belchior e, ao mesmo tempo, acrescentam informações sobre essa personalidade, referida anteriormente.

É importante recordar que não podemos identificar uma classe de palavra sem avaliar o contexto em que ela está inserida. No exemplo mencionado, as palavras cantor, compositor, músico, produtor, artista, professor são substantivos que funcionam como adjetivos e colaboram na construção textual.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Uso de Verbos Vicários

O vocábulo vicário é oriundo do latim *vicarius* e significa “fazer as vezes”; assim, os verbos vicários são verbos usados em substituição de outros que já foram muito utilizados no texto.

Ex.: A disputa aconteceu, mas não foi como nós esperávamos.

O verbo “acontecer” foi substituído na segunda oração pelo verbo “foi”.

ALGUNS VERBOS VICÁRIOS IMPORTANTES

Ser: “Ele trabalha, porém não **é** tanto assim”

Fazer: “Poderíamos concordar plenamente, mas não o **fizemos**”

Aceitar: “Se ele não acatar a promoção não **aceita** por falta de interesse”

Foi: “Se desistiu da vaga, **foi** por motivos pessoais”

Uso de Elipse

A elipse é uma forma de omissão de uma informação já mencionada no texto. Geralmente, estudamos a elipse mais detalhadamente na seção de figuras de linguagem de uma gramática. Neste material, iremos nos deter a maiores aspectos da elipse também nessa seção. Aqui é importante salientar as propriedades recategorizadoras e referenciais da elipse, com o propósito de manter a coesão textual.

Conforme Antunes (2005, p. 118), a elipse como recurso coesivo “*corresponde à estratégia de se omitir um termo, uma expressão ou até mesmo uma sequência maior (uma frase inteira, por exemplo) já introduzidos anteriormente em outro segmento do texto, mas recuperável por marcas do próprio contexto verbal*”. Vejamos como ocorre, a partir do segmento abaixo:

“O Brasil evoluiu bastante desde o início do século XXI. O país proporcionou a inclusão social de muitas pessoas. A nação obteve notoriedade internacional por causa disso. A pátria , porém, ainda enfrenta certas adversidades...”	Sem Elipse
“O Brasil evoluiu bastante desde o início do século XXI e proporcionou a inclusão social de muitas pessoas, por causa disso obteve notoriedade internacional, porém ainda enfrenta certas adversidades...”	Com Elipse

COESÃO SEQUENCIAL

A coesão sequencial é responsável por organizar a progressão temática do texto, isto é, garantir a manutenção do tema tratado pelo texto de maneira a promover a evolução do debate assumido pelo autor.

Essa coesão pode ser garantida, em um texto, a partir de locuções que marcam tempo, conjunções, desinências e modos verbais. Neste material, iremos nos deter, sobretudo, aos processos de conjunções que são utilizadas para garantir a progressão textual.

Conjunções Coordenativas

As conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações coordenadas, ou seja, orações de valor semântico independente. Na construção textual, elas são importantes, pois, com seus valores, adicionam informações relevantes ao texto.

Exemplos de conjunções coordenativas atuando na coesão:

ADITIVA	Não apenas conversava com os demais alunos como também atrapalhava o professor
ADVERSATIVA	Eram ideias interessantes, porém ninguém concordou com elas
ALTERNATIVAS	Superou o estigma que pregava “ ou estuda, ou trabalha ” e conseguiu ser aprovada
EXPLICATIVA	Ao final, faça os exercícios, pois é uma forma de praticar o que aprendeu
CONCLUSIVA	O candidato não cumpriu sua promessa. Ficamos, portanto , desapontados com ele

Perceba que as ideias ligadas pelas conjunções precisam manter uma relação contextual, estabelecida pela coerência e demonstrada pela coesão. Por isso, orações como esta: “Não gosto de festas de aniversário, mas não vou à sua” estão equivocadas, pois as ideias ligadas não estabelecem uma relação de adversidade, como demonstra a conjunção “mas”.

Conjunções Subordinativas

Tais quais as conjunções coordenativas, as subordinativas estabelecem uma ligação entre as ideias apresentadas num texto, porém, diferentemente daquelas, estas ligam ideias apresentadas em orações subordinadas, ou seja, orações que precisam de outra para terem o sentido apreendido.

Exemplos de conjunções subordinativas atuando na coesão:

CAUSAL	Como não havia estudado suficiente, resolvi não fazer essa prova
CONSECUTIVA	Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz
COMPARATIVA	Trabalhou como um escravo
CONFORMATIVA	Conforme o Ministro da Economia, os concursos não irão acabar
CONCESSIVA	Ainda que vivamos um período de poucos concursos, não podemos desanimar
CONDICIONAL	Se estudarmos, conseguiremos ser aprovados!
PROPORCIONAL	À proporção que aumentava seus horários de estudo, mais forte o candidato se tornava
FINAL	Estudava sempre com afinco, a fim de ser aprovado
TEMPORAL	Quando o edital for publicado, já estarei adiantado nos estudos

Importante!

Não confundir:

A fim de — relativo à afinidade, semelhança: “Física e Química são disciplinas afins”.

A fim de — relativo a ter finalidade, ter como objetivo, com desejo de: “Estou a fim de comer pastel”.

Conjunções Integrantes

As conjunções integrantes fazem parte das orações subordinadas, na realidade, elas apenas integram, ligam uma oração principal a outra, subordinada. Como podemos notar, o papel dessas conjunções é essencialmente coesivo, tendo em vista que elas são “peças” que unem as orações. Existem apenas dois tipos de conjunções integrantes: que e se.

Quando é possível substituir o que pelo pronome isso , estamos diante de uma conjunção integrante	Quero que a prova esteja fácil. Quero. O quê? Isso
Sempre haverá conjunção integrante em orações substantivas e, consequentemente, em períodos compostos	Perguntei se ele estava em casa. Perguntei. O quê? Isso

COESÃO RECORRENCIAL

Uso de Repetições

As recorrências de repetições em textos são comumente recusadas pelos mestres da língua portuguesa. Sobretudo, quando o assunto é redação, muitos professores recomendam em uníssono: evite repetir palavras e expressões!

No entanto, a repetição é um recurso coesivo essencial para manter a progressão temática do texto, isto é, para que o tema debatido no texto não seja perdido, levando o escritor a fugir da temática.

Embora também não recomendemos as repetições exageradas no texto, sabemos valorizar seu uso adequado em um texto; por isso, apresentamos, a seguir, alguns usos comuns dessa estratégia coesiva.

CONTEXTOS DE USO ADEQUADO DE REPETIÇÕES	
Marcar ênfase	O candidato foi encontrado com duzentos milhões de reais na mala, duzentos milhões!
Marcar contraste	Existem Políticos e políticos
Marcar a continuidade temática	“Agora que sentei na minha cadeira de madeira , junto à minha mesa de madeira , colocada em cima deste assoalho de madeira , olho minhas estantes de madeira e procuro um livro feito de polpa de madeira para escrever um artigo contra o desmatamento florestal” Millôr Fernandes

Uso de Paráfrase

A paráfrase é um recurso de reiteração que proporciona maior esclarecimento sobre o assunto tratado no texto. A paráfrase é utilizada para voltar a falar sobre algo utilizando-se de outras palavras. Conforme Antunes (2005, p. 63), “*alguma coisa é dita outra vez, em outro ponto do texto, embora com palavras diferentes*”.

Vejamos o seguinte exemplo:

Ceará goleia Fortaleza no Castelão.	Fortaleza é goleado pelo Ceará no Castelão.
-------------------------------------	---

Os textos acima poderiam ser manchetes de jornais da capital cearense. A forma como o texto se apresenta indica que a ênfase dada ao nome dos times, em posições diferentes, cumpre um papel importante na progressão temática do texto.

Além dessa função, a paráfrase pode ser marcada pelo uso de expressões textuais bem características, como: em outras palavras, em outros termos, isto é, quer dizer, em resumo, em suma, em síntese etc. Essas expressões indicam que algo foi dito e passará a ser ressignificado, garantindo a informatividade do texto.

Uso de Paralelismo

As ideias similares devem fazer a correspondência entre si; a essa organização de ideias no texto, dá-se o nome de paralelismo. Quando as construções de frases e orações são semelhantes, ocorre o **paralelismo sintático**.

Quando há sequência de expressões simétricas no plano das ideias e coerência entre as informações, ocorre o **paralelismo semântico** ou paralelismo de sentido.

ESTRUTURAS QUE SEMPRE DEVEM SER USADAS JUNTAS
Não só..., mas também; não apenas..., mas ainda; não tanto...quanto; ora...ora; seja...seja etc.

Além disso, é preciso respeitar a estrutura sintática a qual a frase está inserida; vejamos um exemplo em que houve quebra de paralelismo:

“É necessário estudar e que vocês se ajudem” — Errado.

“É necessário que vocês se ajudem e que estudem” — Correto.

Devemos manter a organização das orações, pois não podemos coordenar orações reduzidas com orações desenvolvidas, é preciso manter o paralelismo e deixá-las ou somente desenvolvida ou somente reduzidas.

No tocante ao paralelismo semântico, a ideia é a mesma, porém deixamos de analisar os pares no âmbito sintático e passamos ao plano das ideias. Vejamos o seguinte exemplo:

“Por um lado, os manifestantes agiram corretamente, por outro podem não ter agido errado” — Incorreto.

“Por um lado, os manifestantes agiram corretamente, por outro podem ter causado prejuízo à população” — Correto.

“Encontrei duas pessoas conhecidas na rua: uma foi sua irmã e a outra estava bem” — Incorreto.

“Encontrei duas pessoas conhecidas na rua: uma foi sua irmã e a outra foi minha prima” — Correto.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, M. **Os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2016.

KAUFMAN, A. M.; RODRIGUEZ, M. H. **Escola, leitura e produção de textos**. Tradução de Inajara Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1995.

OHUSCHI, M. C. G.; BARBOSA, F. de S. O gênero artigo de opinião: da teoria à prática em sala de aula. **Acta Scientiarum. Language and Culture**, 33(2), 2011, 303-314.

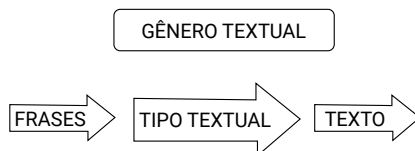
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TIPOLOGIA TEXTUAL

Tipos ou sequências textuais são unidades que estruturam o texto. Para Bronckart¹, “são unidades estruturais, relativamente autônomas, organizadas em frases”.

Os tipos textuais marcam uma forma de organização da estrutura do texto, que se molda a depender do gênero discursivo e da necessidade comunicativa. Por exemplo, há gêneros que apresentam a predominância de narrações (contos, fábulas, romances, história em quadrinhos etc.). Já em outros, predomina a argumentação (redação do Enem, teses, dissertações, artigos de opinião etc.).

No intuito de conceituar melhor os tipos textuais, inspiramo-nos em Cavalcante (2013) e apresentamos a seguinte figura, que demonstra como podemos identificar os tipos textuais e suas principais características, tendo em vista que cada sequência textual apresenta características próprias que pouco ou nada sofrem em alterações, mantendo uma estrutura linguística quase rígida que nos permite classificar os tipos textuais em cinco categorias (**narrativo, descritivo, expositivo, instrucional e argumentativo**).



A partir dessa imagem, podemos identificar que a orientação gramatical mantida pelas frases apresenta marcas linguísticas, assinalando o tipo textual predominante que o texto deve manter, organizado pelas marcas do gênero textual ao qual o texto pertence.

TIPO TEXTUAL
Classifica-se conforme as marcas linguísticas apresentadas no texto. Também é chamado de sequência textual
GÊNERO TEXTUAL
Classifica-se conforme a função do texto, atribuída socialmente

Uma última informação muito importante sobre tipos textuais que devemos considerar é que nenhum texto é composto **apenas** por um tipo textual; o que ocorre é a existência de predominância de algumas sequências em detrimento de outras, de acordo com o texto.

A seguir, aprenderemos a diferenciar cada classe de tipos textuais, reconhecendo suas principais características e marcas linguísticas.

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS TEXTUAIS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Narrativo

Os textos compostos predominantemente por sequências narrativas cumprem o objetivo de contar uma história, narrar um fato. Por isso, precisam manter a atenção do leitor/ouvinte e, para tal, lançam mão de algumas estratégias, como a organização dos fatos a partir de marcadores temporais e espaciais, a inclusão de um momento de tensão (chamado de clímax) e um desfecho que poderá ou não apresentar uma moral.

Conforme Cavalcante (2013), o tipo textual narrativo pode ser caracterizado por sete aspectos. São eles:

- **Situação inicial:** envolve a “quebra” de um equilíbrio, o que demanda uma situação conflituosa;
- **Complicação:** desenvolvimento da tensão apresentada inicialmente;
- **Ações** (para o clímax): acontecimentos que ampliam a tensão;
- **Resolução:** momento de solução da tensão;
- **Situação final:** retorno da situação equilibrada;
- **Avaliação:** apresentação de uma “opinião” sobre a resolução;
- **Moral:** apresentação de valores morais que a história possa ter apresentado.

Esses sete passos podem ser encontrados no seguinte exemplo, a canção “Era um garoto que como eu...” Vamos lê-la e identificar essas características, bem como aprender a identificar outros pontos do tipo textual narrativo.

Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane e Yesterday Cantava viva à liberdade	Situação inicial: predomínio de equilíbrio
--	---

Mas uma carta sem esperar Da sua guitarra, o separou Fora chamado na América Stop! Com Rolling Stones Stop! Com Beatles songs	Complicação: início da tensão
Mandado foi ao Vietnã Lutar com vietcongs	Clímax
Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra no Vietnã	Resolução
Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota, ra-tá-tá-tá Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã [...]	Situação final / Avaliação
No peito, um coração não há Mas duas medalhas sim	Moral

Disponível em: <https://www.letas.mus.br/engenheiros-do-hawaii/12886/>. Acesso em: 30 ago. 2021.

Essas sete marcas que definem o tipo textual narrativo podem ser resumidas em marcas de organização linguística que são caracterizadas por:

- **presença de marcadores temporais e espaciais;**
- **verbos**, predominantemente, utilizados no **passado**;
- **presença de narrador e personagens.**

Atenção! Os gêneros textuais que são predominantemente narrativos apresentam outras tipologias textuais em sua composição, tendo em vista que nenhum texto é composto exclusivamente por uma sequência textual. Por isso, devemos sempre identificar as marcas linguísticas que são predominantes em um texto, a fim de classificá-lo.

Para sua compreensão, também é necessário saber o que são **marcadores temporais e espaciais**. São formas linguísticas como advérbios, pronomes, locuções etc. utilizadas para demarcar um espaço físico ou temporal em textos. Nos tipos textuais narrativos, esses elementos são essenciais para marcar o equilíbrio e a tensão da história, além de garantirem a coesão do texto. Exemplos de marcadores temporais e espaciais: atualmente, naquele dia, nesse momento, aqui, ali, então...

Outro indicador do texto narrativo é a presença do **narrador** da história. Por isso, é importante aprendermos a identificar os principais tipos de narrador de um texto:

Narrador: também conhecido como foco narrativo, é o responsável por contar os fatos que compõem o texto
Narrador personagem: verbos flexionados em 1ª pessoa. O narrador participa dos fatos
Narrador observador: verbos flexionados em 3ª pessoa. O narrador tem propriedade dos fatos contados, porém, não participa das ações
Narrador onisciente: os fatos podem ser contados na 3ª ou 1ª pessoa verbal. O narrador conhece os fatos e não participa das ações, porém, o fluxo de consciência do narrador pode ser exposto, levando o texto para a 1ª pessoa

Alguns gêneros conhecidos por suas marcas predominantemente narrativas são notícia, diário, conto, fábula, entre outros. É importante reafirmar que o fato de esses gêneros serem essencialmente narrativos não significa que não possam apresentar outras sequências em sua composição.

Para diferenciar os tipos textuais e proceder na classificação correta, é sempre essencial atentar-se às **marcas que predominam no texto**.

Após demarcarmos as principais características do tipo textual narrativo, vamos agora conhecer as marcas mais importantes da sequência textual classificada como descritiva.

Descritivo

O tipo textual descritivo é marcado pelas formas nominais que dominam o texto. Os gêneros que utilizam esse tipo textual geralmente utilizam a sequência descritiva como suporte para um propósito maior. São exemplos de textos cujo tipo textual predominante é a descrição: relato de viagem, currículo, anúncio, classificados, lista de compras.

Veja um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que relata, no ano de 1500, suas impressões a respeito de alguns aspectos do território que viria a ser chamado de Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ali veréis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/carta-de-pero-vaz-de-caminha/>. Acesso em: 30 ago. 2021.

Note que apesar da presença pontual da sequência narrativa, há predominância da descrição do cenário e dos personagens, evidenciada pela presença de adjetivos (galantes, preto, vermelho, nuas, tingida, descobertas etc.). A carta de Pero Vaz constitui uma espécie de relato descritivo utilizado para manter a comunicação entre a Corte Portuguesa e os navegadores.

Considerando as emergências comunicativas do mundo moderno, a carta tornou-se um gênero menos usual e, aos poucos, substituído por outros gêneros, como, por exemplo, o *e-mail*.

A sequência descritiva também pode se apresentar de forma esquemática em alguns gêneros, como podemos ver no cardápio a seguir:



Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/07/12/filha-de-dono-de-cantina-faz-desenhos-para-divulgar-cardapio-e-ajudar-o-pai-a-vender-na-web.ghtml>. Acesso em: 30 ago. 2021.

Note que há a presença de muitos adjetivos, locuções, substantivos, que buscam levar o leitor a imaginar o objeto descrito. O gênero mostrado apresenta a descrição das refeições (pão, croissant, feijão, carne etc.) com uso de adjetivos ou locuções adjetivas (de queijo, doce, salgado, com calabresa, moída etc.). Ele está organizado de forma esquematizada em seções (salgados, lanches, caldos e panquecas) de maneira a facilitar a leitura (o pedido, no caso) do cliente.

Expositivo

O texto expositivo visa apresentar fatos e ideias a fim de deixar claro o tema principal do texto. Nesse tipo textual, é muito comum a presença de dados, informações científicas, citações diretas e indiretas, que servem para embasar o assunto do qual o texto trata. Para ilustrar essa explicação, veja o exemplo a seguir:



Fonte: <https://www.boavontade.com/pt/ecologia/infografico-dados-mostram-panorama-mundial-da-situacao-da-agua>

O infográfico acima apresenta as informações pertinentes sobre o panorama mundial da situação da água no ano de 2016. O gênero foi construído com o objetivo de deixar o leitor informado a respeito do tema tratado, e para isso, o autor dispõe, além da linguagem clara e objetiva, de recursos visuais para atingir esse objetivo.

Assim como os tipos textuais apresentados anteriormente, os textos expositivos também apresentam uma estrutura que mistura elementos tipológicos de outras sequências textuais, tendo em vista que, para apresentar fatos e ideias, utilizamos aspectos descritivos, narrativos e, por vezes, injuntivos.

É importante destacar que os textos expositivos podem, muitas vezes, serem confundidos com textos argumentativos, uma vez que existem textos argumentativos que são classificados como expositivos, pois utilizam exemplos e fatos para fundamentar uma argumentação.

Outra importante diferença entre a sequência expositiva e a argumentativa é que esta apresenta uma opinião pessoal, **enquanto aquela não abre margem para a argumentação, uma vez que o fato exposto é apresentado como dado, ou seja, o conhecimento sobre uma questão não é posto em debate.**

Apresenta-se um conceito e expõem-se as características desse conceito sem espaço para opiniões.

Marcas linguísticas do texto expositivo:

- apresenta informações sobre algo ou alguém, presença de verbos de estado;
- presença de adjetivos, locuções e substantivos que organizam a informação;
- desenvolve-se mediante uso de recursos enumerativos;
- presença de figuras de linguagem como metáfora e comparação;
- pode apresentar um pensamento contrastivo ao final do texto.

Os textos expositivos são comuns em gêneros científicos ou que desencadeiam algum aspecto de curiosidade nos leitores, como o exemplo a seguir:

VEJA 10 MULHERES INVENTORAS QUE REVOLUCIONARAM O MUNDO

08/03/2015 07h43 — Atualizado em 08/03/2015 07h43

Hedy Lamarr — Conexão Wireless

Além de atriz de Hollywood, famosa pelo longa “Ecstasy” (1933), a austríaca naturalizada norte-americana Hedy Lamarr foi a inventora de uma tecnologia que permitia controlar torpedos à distância, durante a Segunda Guerra Mundial, alterando rapidamente os canais de frequência de rádio para que não fossem interceptados pelo inimigo. Esse conceito de transmissão acabou, mais tarde, permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o Wi-Fi e o Bluetooth.

Fonte: <https://glo.bo/2Jgh4Cj>. Acesso em: 07 set. 2020. Adaptado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Instrucional ou Injuntivo

O tipo textual instrucional, ou injuntivo, é caracterizado por estabelecer um “propósito autônomo” (Cavalcante, 2013, p. 73) que busca convencer o leitor a realizar alguma tarefa. Esse tipo textual é predominante em gêneros como: bula de remédio, tutoriais na *internet*, horóscopos e também nos manuais de instrução.

A principal marca linguística dessa tipologia é a presença de verbos conjugados no modo **imperativo** e também em sua forma **infinitiva**. Isso se deve ao fato de essa tipologia buscar persuadir o leitor e levá-lo a realizar as ações mencionadas pelo gênero.

Para que possamos identificar corretamente essa tipologia textual, faz-se necessário observar um gênero textual que apresente esse tipo de texto, como o exemplo a seguir:

Como faço para criar uma conta do Instagram?

Para criar uma conta do Instagram pelo aplicativo:

1. Baixe o aplicativo do Instagram na App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android).
2. Depois de instalar o aplicativo, toque no ícone  para abri-lo.
3. Toque em **Cadastrar-se com e-mail ou número de telefone** (Android) ou **Criar nova conta** (iPhone) e insira seu endereço de e-mail ou número de telefone (que exigirá um código de confirmação), toque em **Avançar**. Também é possível tocar em **Entrar com o Facebook** para se cadastrar com sua conta do Facebook.
4. Se você se cadastrar com o e-mail ou número de telefone, crie um nome de usuário e uma senha, preencha as informações do perfil e toque em **Avançar**. Se você se cadastrar com o Facebook, será necessário entrar na conta do Facebook, caso tenha saído dela.

Fonte: <https://www.facebook.com/help/instagram/>. Acesso em: 07 set. 2020.

No exemplo acima, podemos destacar a presença de verbos conjugados no modo imperativo, como: **baixe**, **toque**, **crie**, além de muitos verbos no infinitivo, como: **instalar**, **cadastrar**, **avançar**. Outra característica dos textos injuntivos é a enumeração de passos a serem cumpridos para a realização correta da tarefa ensinada e também a fim de tornar a leitura mais didática.

É **importante** lembrar que a principal marca linguística dessa tipologia é a presença de verbos conjugados no modo **imperativo** e em sua forma **infinitiva**. Isso se deve ao fato de essa tipologia buscar persuadir o leitor e levá-lo a realizar as ações mencionadas pelo gênero.

Argumentativo

O tipo textual argumentativo é sem dúvidas o mais complexo e, por vezes, pode apresentar maior dificuldade na identificação, bem como em sua análise.

O texto argumentativo tem por objetivo a **defesa de um ponto de vista**, portanto, envolve a **defesa de uma tese** e a **apresentação de argumentos** que visam sustentar essa tese. Alguns exemplos de textos argumentativos são artigos, monografias, ensaios científicos e filosóficos, dentre outros.

Outro aspecto importante dos textos argumentativos é que eles são compostos por estruturas linguísticas conhecidas como **operadores argumentativos**, que organizam as **orações subordinadas**, estruturas mais comuns nesse tipo textual.

A seguir, apresentamos um quadro sintético com algumas estruturas linguísticas que funcionam como operadores argumentativos e que facilitam a escrita e a leitura de textos argumentativos:

OPERADORES ARGUMENTATIVOS

É incontestável que...
Tal atitude é louvável / repudiável / notável...
É mister / é fundamental / é essencial...

Observe o exemplo a seguir:

*“O governo gasta, todos os anos, bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo; os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. **Além disso**, as empresas têm grandes prejuízos por causa de afastamentos de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. **Portanto, é mister** que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarros em todos os meios de comunicação.”*

Disponível em: <http://educacao.globo.com/portugues/assunto/texto-argumentativo/argumentacao.html>. Acesso em: 30 ago. 2021. Adaptado.

Essas estruturas, quando utilizadas adequadamente no texto argumentativo, expõem a opinião do autor, ajudando na defesa de seu ponto de vista e construindo a estrutura argumentativa desse tipo textual.

ORTOGRAFIA OFICIAL

As regras de ortografia são muitas e, na maioria dos casos, contraproducentes, tendo em vista que a lógica da grafia e da acentuação das palavras, muitas vezes, é derivada de processos históricos de evolução da língua.

Por isso, vale lembrar a dica de ouro do aluno craque em ortografia: **leia sempre!** Somente a prática de leitura irá lhe garantir segurança no processo de grafia das palavras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em relação à acentuação, por outro lado, a maior parte das regras não são efêmeras, porém, são em grande número.

Ainda sobre aspectos ortográficos da língua portuguesa, é importante estarmos atentos ao uso de letras cujos sons são semelhantes e geram confusão quanto à escrita correta. Veja:

- **É com X ou CH?** Empregamos X após os ditongos. Ex.: ameixa, frouxo, trouxe.

USAMOS X:	USAMOS CH:
● Depois da sílaba en, se a palavra não for derivada de palavras iniciadas por CH: enxerido, enxada ● Depois de ditongo: caixa, faixa ● Depois da sílaba inicial me, se a palavra não for derivada de vocábulo iniciado por CH: mexer, mexilhão	● Depois da sílaba en, se a palavra for derivada de palavras iniciadas por CH: encher, encharcar ● Em palavras derivadas de vocábulos que são grafados com CH: recauchutar, fechadura

Fonte: instagram/academiadotexto. Acesso em: 10 out. 2020.

- **É com G ou com J?**

Usamos **G** em:

- Substantivos terminados em: -agem; -igem; -ugem. Ex.: viagem, ferrugem;
- Palavras terminadas em: -égio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio. Ex.: sacrilégio; pedágio;
- Verbos terminados em: -ger e -gir. Ex.: proteger; fugir.

Usamos **J** em:

- Formas verbais terminadas: em -jar ou -jer. Ex.: viajar; lisonjear;
- Termos derivados do latim escritos com j. Ex.: majestade; jejum.

- **É com Ç ou S?**

- Após ditongos, usamos, geralmente, **Ç** quando houver som de S. Ex.: eleição;
- Escrevemos **S** quando houver som de Z. Ex.: Neusa; coisa.

- **É com S ou com Z?**

- Palavras que designam nacionalidade ou títulos de nobreza e terminam em -ês e -esa devem ser grafadas com **S**. Ex.: norueguesa; inglês; marquesa; duquesa;
- Palavras que designam qualidade, cuja terminação seja -ez ou -eza, são grafadas com **Z**: embriaguez; lucidez; acidez.

Essas regras para correção ortográfica das palavras, em geral, apresentam muitas exceções; por isso é importante ficar atento e manter uma rotina de leitura, pois esse aprendizado é consolidado com a prática.

Sua capacidade ortográfica ficará melhor a partir da leitura e da escrita de textos, por isso, recomendamos que se mantenha atualizado e leia fontes confiáveis de informação, pois, além de contribuir para seu conhecimento geral, sua habilidade em língua portuguesa também aumentará.

ACENTUAÇÃO GRÁFICA

TONICIDADE SILÁBICA

Quanto à tonicidade, as sílabas são divididas em monossílabas (átonas e tônicas), oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para reconhecermos a sílaba tônica (forte) de uma palavra, basta pronunciar o vocábulo e notar qual sílaba é pronunciada com mais força.

Monossílabas Átonas

Os monossílabos átonos são designados assim pois não apresentam autonomia fonética, sendo, portanto, pronunciados de forma fraca em seus contextos de uso.

Ex.: Essa chance **nos** foi dada.

Monossílabas Tônicas

Os monossílabos tônicos apresentam autonomia fonética e, por isso, são proferidos fortemente nos contextos de uso em que aparecem. É importante frisar que nem todo monossílaboônico será acentuado. Ex.: “Essa chance foi dada a **nós**”.

Oxítonas

São chamadas assim as palavras que apresentam tonicidade na última sílaba, sendo esta, portanto, a sílaba mais forte.

Ex.: mo-co-tó; pa-ra-béns; vo-cê.

Paroxítonas

São chamadas assim as palavras que apresentam a sílaba tônica na penúltima sílaba.

Ex.: a-çú-car.

Proparoxítonas

São chamadas assim as palavras que apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba.

Ex.: rá-pi-do.

Notações Léxicas

São notações léxicas todos os sinais e símbolos acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Vejamos alguns exemplos:

- **Acento agudo (´)**: sinal com um traço oblíquo para direita que indica sílaba tônica em palavras que precisam ser sinalizadas;
- **Acento circunflexo (^)**: sinal que indica vogal tônica e fechada em palavras que precisam ser sinalizadas;
- **Acento grave (˘)**: sinal com traço oblíquo para esquerda que representa a junção de duas vogais A em funções sintáticas diferentes, fenômeno chamado de **crase**;
- **Diacrítico til (~)**: indica nasalização em som vocálico. Não é considerado um sinal.

| ACENTUAÇÃO

Muitas são as regras de acentuação das palavras da língua portuguesa; para compreender essas regras, faz-se necessário entender a tonicidade das sílabas e respeitar a sua divisão.

Regras de Acentuação

- **Palavras monossílabas**: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em: A, E, O. Ex.: pá, vá, chá; pé, fé, mês; nó, pó, só;
- **Palavras oxítonas**: acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em: A, E, O, EM/ENS. Ex.: cajá, guaraná; Pelé, você; cipó, mocotó; também, parabéns;
- **Palavras paroxítonas**: acentuam-se as paroxítonas que **não** terminam em: A, E, O, EM/ENS. Ex.: bíceps, fórceps; júri, táxis, lápis; vírus, úteis, lótus; abdômen, hímen.

Importante!

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em **ditongo**.

Ex.: imóveis, bromélia, história, cenário, Brasília, rádio etc.

- **Palavras proparoxítonas**: a regra mais simples e fácil de lembrar — **todas as proparoxítonas devem ser acentuadas!**

Porém, esse grupo de palavras divide uma polêmica com as palavras paroxítonas, pois, em alguns vocábulos, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) aceita a classificação em paroxítona ou proparoxítona.

São as chamadas **proparoxítonas aparentes**. Essas palavras apresentam um ditongo crescente no final de suas sílabas; esse ditongo pode ser aceito ou pode ser considerado hiato. É o que ocorre com as palavras:

- his-tó-ria/ his-tó-ri-a;
- vá-cuo/ vá-cu-o;
- pá-tio/ pá-ti-o.

Antes de concluir, é importante mencionar o uso do acento nas formas verbais **ter** e **vir**:

- Ele tem / Eles têm;
- Ele vem / Eles vêm.

Perceba que, no plural, essas formas admitem o uso de um acento (^); portanto, atente-se à concordância verbal quando usar esses verbos.

EMPREGO DO SINAL INDICATIVO DE CRASE

Um assunto que causa grande dúvida é o uso da crase, fenômeno gramatical que corresponde à junção da preposição **a** + artigo feminino definido **a**, ou da junção da preposição **a** + os pronomes relativos **aquele**, **aquela** ou **aquilo**. Representa-se graficamente pela marcação (') + (**a**) = (**à**).

Ex.: Entregue o relatório à diretoria.

Refiro-me àquele vestido que está na vitrine.

Regra geral: haverá crase sempre que o termo antecedente exija a preposição **a** e o termo conseqüente aceite o artigo **a**.

Ex.: Fui à cidade (a + a = preposição + artigo)

Conheço a cidade (verbo transitivo direto: não exige preposição).

Vou a Brasília (verbo que exige preposição **a** + palavra que **não** aceita artigo).

Essas dicas são facilitadoras quanto à orientação no uso da crase, mas existem especificidades que ajudam no momento de identificação:

CASOS CONVENCIONADOS

- **Locuções adverbiais formadas por palavras femininas:**

Ex.: Ela foi **às pressas** para o camarim.

Entregou o dinheiro **às ocultas** para o ministro.

Espero vocês **à noite** na estação de metrô.

Estou **à beira-mar** desde cedo;

- **Locuções prepositivas formadas por palavras femininas:**

Ex.: Ficaram **à frente** do projeto;

- **Locuções conjuntivas formadas por palavras femininas:**

Ex.: À medida que o prédio é erguido, os gastos vão aumentando;

- Quando indicar **marcação de horário, no plural**

Ex.: Pegaremos o ônibus **às oito horas**.

Fique atento ao seguinte: entre números teremos que **de** = **a** / **da** = **à**, portanto:

Ex.: De 7 **as** 16 h. De quinta **a** sexta. (sem crase)

Das 7 **às** 16 h. Da quinta **à** sexta. (com crase);

- Com os pronomes relativos **aquele**, **aquela** ou **aquilo**:

Ex.: A lembrança de boas-vindas foi reservada àquele **outono**.

Por favor, entregue as flores àquela moça que está sentada.

Dedique-se àquilo que lhe faz bem;

- Com o **pronome demonstrativo a** antes de **que** ou **de**:

Ex.: Referimo-nos à que está de preto.

Referimo-nos à de preto;

- Com o **pronome relativo a qual**, **as quais**:

Ex.: A secretária à qual entreguei o ofício acabou de sair.

As alunas às quais atribuí tais atividades estão de férias.

CASOS PROIBITIVOS

Em resumo, seguem-se as dicas abaixo para melhor orientação de quando não usar a crase.

- Antes de nomes masculinos

Ex.: “O mundo intelectual deleita **a** poucos, o material agrada **a** todos.” (MM)

O carro é movido **a** álcool.

Venda **a** prazo;

- Antes de palavras femininas que não aceitam artigos

Ex.: Iremos **a** Fortaleza.

Macete de crase:

Se vou **a**; Volto **da** = Crase há!

Se vou a; Volto de = Crase pra quê?

Ex.: Vou **à** escola / Volto da escola.

Vou a Fortaleza / Volto de Fortaleza;

- **Antes de forma verbal infinitiva**
Ex.: Os produtos começaram **a** chegar.
“Os homens, dizendo em certos casos que vão falar com franqueza, parecem dar **a** entender que o fazem por exceção de regra.” (MM);
- **Antes de expressão de tratamento**
Ex.: O requerimento foi direcionado **a** Vossa Excelência;
- **No a (singular) antes de palavra no plural, quando a regência do verbo exigir preposição**
Ex.: Durante o filme assistimos **a** cenas chocantes;
- **Antes dos pronomes relativos quem e cuja**
Ex.: Por favor, chame a pessoa **a** quem entregamos o pacote.
Falo de alguém **a** cuja filha foi entregue o prêmio;
- **Antes de pronomes indefinidos alguma, nenhuma, tanta, certa, qualquer, toda, tamanha e antes do pronome “uma”**
Ex.: Direcione o assunto **a** alguma cláusula do contrato.
Não disponibilizaremos verbas **a** nenhuma ação suspeita de fraude.
Eles estavam conservando **a** certa altura.
Faremos a obra **a** qualquer custo.
A campanha será disponibilizada **a** toda a comunidade.
Refiro-me a uma pessoa especial.
- **Antes de demonstrativos**
Ex.: Não te dirijas **a** essa pessoa;
- **Antes de nomes próprios, mesmo femininos, de personalidades históricas**
Ex.: O documentário referia-se **a** Janis Joplin;
- **Antes dos pronomes pessoais retos e oblíquos**
Ex.: Por favor, entregue as frutas **a** ela.
O pacote foi entregue **a** ti ontem;
- **Nas expressões tautológicas (face a face, lado a lado)**
Ex.: Pai e filho ficaram **frente a frente** no tribunal de justiça;
- **Antes das palavras casa, Terra ou terra, distância sem determinante**
Ex.: Precisa chegar **a casa** antes das 22h.
Astronauta volta **a Terra** em dois meses.
Os pesquisadores chegaram **a terra** depois da expedição marinha.
Vocês o observaram **a distância**.

I CRASE FACULTATIVA

Nestes casos, podemos escrever as palavras das duas formas: utilizando ou não a crase. Para entender detalhadamente, observe as seguintes dicas:

- Antes de nomes de mulheres comuns ou com quem se tem proximidade
Ex.: Ele fez homenagem **a/à** Bárbara;
- Antes de pronomes possessivos no singular
Ex.: Iremos **a/à** sua residência;
- Após preposição até, com ideia de limite
Ex.: Dirija-se até **a/à** portaria.
“Ouvindo isto, o desembargador comoveu-se **até às** (ou “as”) lágrimas, e disse com mui estranho afeto.” (CBr. 1, 67)

I CASOS ESPECIAIS

Veremos a seguir alguns casos que fogem à regra.

Quando se relacionar a instrumentos cujos nomes forem femininos, normalmente a crase não será utilizada. Porém, em alguns casos, utiliza-se a crase para evitar ambiguidades.

Ex.: Matar **a** fome. (Quando “fome” for objeto direto).
Matar **à** fome. (Quando “fome” for advérbio de instrumento).
Fechar **a** chave. (Quando “chave” for objeto direto).
Fechar **à** chave. (Quando “chave” for advérbio de instrumento).

Quando Usar ou Não a Crase em Sentenças com Nomes de Lugares

- Regidos por preposições **de, em, por**: não se usa crase
Ex.: Fui **a** Copacabana. (Venho de Copacabana, moro em Copacabana, passo por Copacabana);
- Regidos por preposições **da, na, pela**: usa-se crase
Ex.: Fui **à** Bahia. (Venho da Bahia, moro na Bahia, passo pela Bahia).

Macetes

- Haverá crase quando o “à” puder ser substituído por **ao, da na, pela, para a, sob a, sobre a, contra a, com a, à moda de, durante a**;
- Quando o **de** ocorre paralelo ao **a**, não há crase. Quando o **da** ocorre paralelo ao **à**, há crase;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Na indicação de horas, quando o “à uma” puder ser substituído por às duas, há crase. Quando o **a uma** equivaler a **a duas**, não ocorre crase;
- Usa-se a crase no “a” de àquele(s), àquela(s) e àquilo quando tais pronomes puderem ser substituídos por **a este**, **a esta** e **a isto**;
- Usa-se crase antes de **casa**, **distância**, **terra** e nomes de cidades quando esses termos estiverem acompanhados de determinantes. Ex.: Estou à distância de 200 metros do pico da montanha.

A compreensão da crase vai muito além da estética gramatical, pois serve também para evitar ambiguidades comuns, como o caso seguinte: **Lavando a mão**.

Nessa ocasião, usa-se a forma “Lavando a mão”, pois “a mão” é o objeto direto, e, portanto, não exige preposição. Usa-se a forma “à mão” em situações como “Pintura feita à mão”, já que “à mão” seria o advérbio de instrumento da ação de pintar.

SINTAXE DA ORAÇÃO E DO PERÍODO

Ao selecionar palavras, nós as escolhemos entre os grandes grupos de palavras existentes na língua, como verbos, substantivos ou adjetivos. Esses são grupos morfológicos. Ao combinar as palavras em frases, nós construímos um painel morfológico.

As palavras normalmente recebem uma dupla classificação: a morfológica, que está relacionada à classe gramatical a que pertence, e a sintática, relacionada à função específica que assumem em determinada frase.

Frase

Frase é todo enunciado com sentido completo. Pode ser formada por apenas uma palavra ou por um conjunto de palavras.

Ex.: Fogo!

Silêncio!

“A igreja, com este calor, é fornalha...” (Graciliano Ramos).

Oração

Enunciado que se estrutura em torno de um verbo (explícito, implícito ou subentendido) ou de uma locução verbal. Quanto ao sentido, a oração pode apresentá-lo completo ou incompleto.

Ex.: Você é um dos que se preocupam com a poluição.

“A roda de samba acabou” (Chico Buarque).

Período

Período é o enunciado constituído de uma ou mais orações.

Classifica-se em:

- **Simples:** possui apenas uma oração.
Ex.: O sol surgiu radiante.
Ninguém viu o acidente.
- **Composto:** possui duas ou mais orações.
Ex.: “Amou daquela vez como se fosse a última.” (Chico Buarque)
Chegou em casa e tomou banho.

PERÍODO SIMPLES – TERMOS DA ORAÇÃO

Os termos que formam o período simples são distribuídos em: essenciais (Sujeito e Predicado), integrantes (complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva) e acessórios (adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto).

TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO

São aqueles indispensáveis para a estrutura básica da oração. Costuma-se associar esses termos a situações analógicas, como um almoço tradicional brasileiro constituído basicamente de arroz e feijão, por exemplo. São eles: **sujeito** e **predicado**. Veremos a seguir cada um deles.

Sujeito

É o elemento que faz ou sofre a ação determinada pelo verbo.

O sujeito pode ser:

- o termo sobre o qual o restante da oração diz algo;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- o elemento que pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo;
- o termo que pode ser substituído por um pronome do caso reto;
- o termo com o qual o verbo concorda.

Ex.: A população implorou pela compra da vacina da covid-19.

No exemplo anterior **a população** é:

- o elemento sobre o qual se declarou algo (implorou pela compra da vacina);
- o elemento que pratica a ação de implorar;
- o termo com o qual o verbo concorda (o verbo implorar está flexionado na 3ª pessoa do singular);
- o termo que pode ser substituído por um pronome do caso reto.
(**Ela** implorou pela compra da vacina da covid-19.)

Núcleo do Sujeito

O núcleo é a palavra base do sujeito. É a principal porque é a respeito dela que o predicado diz algo. O núcleo indica a palavra que realmente está exercendo determinada função sintática, que atua ou sofre a ação. O núcleo do sujeito apresentará um substantivo, ou uma palavra com valor de substantivo, ou pronome.

- **O sujeito simples** contém apenas **um núcleo**.
Ex.: O **povo** pediu providências ao governador.
Sujeito: O povo
Núcleo do sujeito: povo
- **Já no sujeito composto**, o núcleo será constituído de **dois ou mais termos**.
As **luzes** e as **cores** são bem visíveis.
Sujeito: As luzes e as cores
Núcleo do sujeito: luzes/cores

Dica

Para determinar o sujeito da oração, colocam-se as expressões interrogativas **quem?** ou **o quê?** antes do verbo.

Ex.: A população pediu uma providência ao governador.

Quem pediu uma providência ao governador?

Resposta: A população (sujeito).

Ex.: O pêndulo do relógio iria de um lado para o outro.

O que iria de um lado para o outro?

Resposta: O pêndulo do relógio (sujeito).

Tipos de Sujeito

Quanto à função na oração, o sujeito classifica-se em:

DETERMINADO	Simple
	Composto
	Elíptico
INDETERMINADO	Com verbos flexionados na 3ª pessoa do plural
	Com verbos acompanhados do se (índice de indeterminação do sujeito)
INEXISTENTE	Usado para fenômenos da natureza ou com verbos impessoais

- **Determinado:** quando se identifica a pessoa, o lugar ou o objeto na oração. Classifica-se em:

- **Simple:** quando há apenas um núcleo.
Ex.: O **[aluguel]** da casa é caro.
Núcleo: aluguel
Sujeito simples: O aluguel da casa;
- **Composto:** quando há dois núcleos ou mais.
Ex.: Os **[sons]** e as **[cores]** ficaram perfeitos.
Núcleos: sons, cores.
Sujeito composto: Os sons e as cores;

- **Elíptico, oculto ou desinencial:** quando não aparece na oração, mas é possível de ser identificado devido à flexão do verbo ao qual se refere. Ex.: Vi o noticiário hoje de manhã. Sujeito: (Eu)
- **Indeterminado:** quando não é possível identificar o sujeito na oração, mas ainda sim está presente. Encontra-se na 3ª pessoa do plural ou representado por um índice de indeterminação do sujeito, a partícula “**se**”.
 - colocando-se o verbo na 3ª pessoa do plural, não se referindo a nenhuma palavra determinada no contexto. Ex.: **Passaram** cedo por aqui, hoje.
Entende-se que **alguém passou cedo**;
 - colocando-se verbos (intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação) sem complemento direto na 3ª pessoa do singular acompanhados do pronome se, pronome que atua como índice de indeterminação do sujeito. Ex.: Não **se vê** com a neblina.
Entende-se que **ninguém** consegue ver nessa condição.

Sujeito Inexistente ou Oração sem Sujeito

Esse tipo de situação ocorre quando uma oração não tem sujeito mas tem sentido completo. Os verbos são impessoais e normalmente representam fenômenos da natureza. Pode ocorrer também o verbo **fazer** ou **haver** no sentido de existir.

Geia no Paraná.

Fazia um mês que tinha sumido.

Basta de confusão.

Há dois anos esse restaurante abriu.

Classificação do Sujeito Quanto à Voz

- **Voz ativa (sujeito agente)**
Ex.: **Cláudia** corta cabelos de terça a sábado.
Nesse caso, o termo “Cláudia” é a pessoa que exerce a ação na frase;
- **Voz passiva sintética (sujeito paciente)**
Ex.: Corta-se **cabelo**.
Pode-se ler “Cabelo é cortado”, ou seja, o sujeito “cabelo” sofre uma ação, diferente do exemplo do item anterior. O “-se” é a partícula apassivadora da oração.

Importante notar que **não há preposição entre o verbo e o substantivo**. Se houvesse, por exemplo, “de” no meio da frase, o termo “cabelo” não seria mais sujeito, seria objeto indireto, um complemento verbal.

Precisa-se **de** cabelo.

Assim, “de cabelo” seria um complemento verbal, e não um sujeito da oração. Nesse caso, o sujeito é indeterminado, marcado pelo índice de indeterminação “-se”.

- **Voz passiva analítica (sujeito paciente)**
Ex.: **A minha saia azul** está rasgada.
O sujeito está sofrendo uma ação, e não há presença da partícula -se.

Predicado

É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Apesar de o sujeito e o predicado serem termos essenciais na oração, há casos em que a oração não possui sujeito. Mas, se a oração é estruturada em torno de um verbo e ele está contido no predicado, é impossível existir uma oração sem sujeito.

O predicado pode ser:

- Aquilo que se declara a respeito do sujeito.
Ex.: “A esposa e o amigo **seguem sua marcha**.” (José de Alencar);
Predicado: **seguem sua marcha**;
- Uma declaração que não se refere a nenhum sujeito (oração sem sujeito):
Ex.: **Chove pouco nesta época do ano**;
Predicado: **Chove pouco nesta época do ano**.

Para determinar o predicado, basta separar o sujeito. Ocorrendo uma oração sem sujeito, o predicado abrangerá toda a declaração. A presença do verbo é obrigatória, seja de forma explícita ou implícita:

Ex.: “Nossos bosques **têm mais vidas**.” (Gonçalves Dias)

Sujeito: Nossos bosques. Predicado: **têm mais vida**.

Ex.: “Nossa vida **mais amores**.” (Gonçalves Dias)

Sujeito: Nossa vida. Predicado: **mais amores**.

Classificação do Predicado

A classificação do predicado depende do significado e do tipo de verbo que apresenta.

- **Predicado nominal:** ocorre quando o núcleo significativo se concentra em um nome (corresponde a um predicativo do sujeito).
O verbo deste tipo de oração é sempre de ligação. O predicado nominal tem por núcleo um nome (substantivo, adjetivo ou pronome).
Ex.: “Nossas flores **são mais bonitas**.” (Murilo Mendes)
Predicado: são mais bonitas.
Ex.: “As estrelas **estão cheias de calafrios**.” (Olavo Bilac)
Predicado: estão cheias de calafrios.

É importante não confundir:

- **Verbo de ligação:** quando não exprime uma ação, mas um estado momentâneo ou permanente que relaciona o sujeito ao restante do predicado, que é o predicativo do sujeito;
- **Predicativo do sujeito:** função exercida por substantivo, adjetivo, pronomes e locuções que atribuem uma condição ou qualidade ao sujeito.
Ex.: O garoto **está** bastante feliz.
Verbo de ligação: **está**.
Predicativo do sujeito: bastante feliz.
Ex.: Seu batom é muito forte.
Verbo de ligação: é.
predicativo do sujeito: muito forte.

Predicado Verbal

Ocorre quando há dois núcleos significativos: **um verbo** (transitivo ou intransitivo) e **um nome** (predicativo do sujeito ou, em caso transitivo, predicativo do objeto). Da natureza desse verbo é que decorrem os demais termos do predicado.

O verbo do predicado pode ser classificado em **transitivo direto**, **transitivo indireto**, verbo **transitivo direto e indireto** ou verbo **intransitivo**.

- **Verbo transitivo direto (VTD):** é o verbo que exige um complemento não preposicionado, o objeto direto.
Ex.: “**Fazer** sambas lá na vila é um brinquedo.” Noel Rosa
Verbo Transitivo Direto: Fazer.
Ex.: Ele **trouxe** os livros ontem.
Verbo Transitivo Direto: trouxe;
- **Verbo transitivo indireto (VTI):** o verbo transitivo indireto tem como necessidade o complemento acompanhado de uma preposição para fazer sentido.
Ex.: Nós **acreditamos em** você.
Verbo transitivo indireto: acreditamos
Preposição: em
Ex.: Frida **obedeceu aos** seus pais.
Verbo transitivo indireto: obedeceu
Preposição: a (a + os)
Ex.: Os professores **concordaram com** isso.
Verbo transitivo indireto: concordaram
Preposição: com;
- **Verbo transitivo direto e indireto (VTDI):** é o verbo de sentido incompleto que exige dois complementos: objeto direto (sem preposição) e objeto indireto (com preposição).
Ex.: “Ela **contava-lhe** anedotas, e pedia-lhe outras.” (Machado de Assis)
Verbo transitivo direto e indireto 1: contava
Objeto direto 1: anedotas
Objeto indireto 1: lhe
Verbo transitivo direto e indireto 2: pedia
Objeto direto 2: outras
Objeto indireto 2: lhe;
- **Verbo intransitivo (VI):** é aquele capaz de construir sozinho o predicado, que não precisa de complementos verbais, sem prejudicar o sentido da oração.
Ex.: Escrevia tanto que os dedos **adormeciam**.
Verbo intransitivo: adormeciam.

Predicado Verbo-Nominal

Ocorre quando há dois núcleos significativos: um **verbo nocional** (intransitivo ou transitivo) e um **nome (predicativo do sujeito)** ou, em caso de verbo transitivo, **predicativo do objeto**.

Ex.: “O homem **parou atento**.” (Murilo Mendes)

Verbo intransitivo: parou

Predicativo do sujeito: atento

Repare que no primeiro exemplo o termo “atento” está caracterizando o sujeito “O homem” e, por isso, é considerado predicativo do sujeito.

Ex.: “Fabiano **marchou desorientado**.” (Olavo Bilac)

Verbo intransitivo: marchou

Predicativo do sujeito: desorientado

No segundo exemplo, o termo “desorientado” indica um estado do termo “Fabiano”, que também é sujeito. Temos mais um caso de predicativo do sujeito.

Ex.: “Ptolomeu achou o raciocínio exato.” (Machado de Assis)

Verbo transitivo direto: achou

Objeto direto: o raciocínio

Predicativo do objeto: exato

No terceiro exemplo, o termo “exato” caracteriza um julgamento relacionado ao termo “o raciocínio”, que é o objeto direto dessa oração. Com isso, podemos concluir que temos um caso de predicativo do objeto, visto que “exato” não se liga a “Ptolomeu”, que é o sujeito.

O que é o predicativo do objeto?

É o termo que confere uma característica, uma qualidade, ao que se refere.

A formação do predicativo do objeto se dá por um adjetivo ou por um substantivo.

Ex.: Consideramos o filme **proveitoso**.

Predicativo do objeto: proveitoso

Ex.: Chamavam-lhe **vitoriosa**, pelas conquistas.

Predicativo do objeto: vitoriosa

Para facilitar a identificação do predicativo do objeto, o recomendável é desdobrar a oração, acrescentando-lhe um verbo de ligação, cuja função específica é relacionar o predicativo ao nome.

O filme **foi proveitoso**.

Ela **era vitoriosa**.

Nessas duas últimas formas, os termos seriam predicativos do sujeito, pois são precedidos de verbos de ligação (**foi** e **era**, respectivamente).

I TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO

São vocábulos que se agregam a determinadas estruturas para torná-las completas. De acordo com a gramática da língua portuguesa, esses termos são divididos em:

Complementos Verbais

São termos que completam o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos.

- **Objeto direto:** revela o alvo da ação. Não é acompanhado de preposição.

Ex.: Examinei **o relógio de pulso**.

Gostaria de vê-**lo** no topo do mundo.

O técnico convocou somente **os do Brasil**. (os = aqueles).

Pronomes e sua Relação com o Objeto Direto

Além dos pronomes oblíquos **o(s)**, **a(s)** e suas variações **lo(s)**, **la(s)**, **no(s)**, **na(s)**, que quase sempre exercem função de objeto direto, os pronomes oblíquos **me**, **te**, **se**, **nos**, **vos** também podem exercer essa função sintática.

Ex.: Levou-**me** à sabedoria esta aula. (= “Levaram quem? A minha pessoa”)

Nunca **vos** tomeis como grandes personalidades. (= “Nunca tomeis quem? Vós”)

Convidaram-**na** para o almoço de despedida. (= “Convidaram quem? Ela”)

Depois de terem **nos** recebido, abriram a caixa. (= “Receberam quem? Nós”)

Os pronomes demonstrativos **o**, **a**, **os**, **as** podem ser objetos diretos. Normalmente, aparecem antes do pronome relativo **que**.

Ex.: Escuta **o** que eu tenho a dizer. (Escuta algo: esse algo é o objeto direto)

Observe bem **a** que ele mostrar. (a = pronome feminino definido)

- **Objeto direto preposicionado**

Mesmo que o verbo transitivo direto não exija preposição no seu complemento, algumas palavras requerem o uso da preposição para não perder o sentido de “alvo” do sujeito.

Além disso, há alguns casos obrigatórios e outros facultativos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

■ Exemplos com ocorrência obrigatória de preposição:

Não entendo nem **a** ele nem **a** ti.

Respeitava-se **aos** mais antigos.

Ali estava o artista **a** quem nosso amigo idolatrava.

Amavam-se um **ao** outro.

“Olho Gabriela como **a** uma criança, e não mulher feita.” (Ciro dos Anjos).

■ Exemplos com ocorrência facultativa de preposição:

Eles amam **a** Deus, assim diziam as pessoas daquele templo.

A escultura atrai **a** todos os visitantes.

Não admito que coloquem **a** Sua Excelência num pedestal.

Ao povo ninguém engana.

Eu detesto mais **a** estes filmes do que àqueles.

No caso “Você bebeu **dessa água?**”, a forma “dessa” (preposição **de** + pronome **essa**) precisa estar presente para indicar parte de um todo, quando assim for o contexto de uso. Logo, a pergunta é se a pessoa bebeu uma porção da água, e não ela toda.

- **Objeto direto pleonástico:** é a dupla ocorrência dessa função sintática na mesma oração, a fim de enfatizar um único significado.

Ex.: “Eu não **te** engano **a ti**”. (Carlos Drummond de Andrade)

- **Objeto direto interno:** representado por palavra que tem o mesmo radical do verbo ou apresenta mesmo significado.

Ex.: Riu **um riso aterrador**.

Dormiu **o sono dos justos**.

Como diferenciar objeto direto de sujeito?

Já começaram **os jogos da seleção**. (sujeito)

Ignoraram **os jogos da seleção**. (objeto direto)

O objeto direto pode ser passado para a voz passiva analítica e se transforma em sujeito.

Os jogos da seleção foram ignorados.

- **Objeto indireto:** é complemento verbal regido de preposição obrigatória, que se liga diretamente a verbos transitivos indiretos e diretos. Representa o ser beneficiado ou o alvo de uma ação.

Ex.: Por favor, entregue a carta **ao proprietário da casa 260**.

Gosto **de ti**, meu nobre.

Não troque o certo **pelo duvidoso**.

Vamos insistir **em promover o novo romance de ficção**.

- **Objeto indireto e o uso de pronomes pessoais**

Pode ser representado pelos seguintes pronomes oblíquos átonos: **me, te, se, no, vos, lhe, lhes**. Os pronomes **o, a, os, as** não exercerão essa função.

Ex.: Mostre-**lhe** onde fica o banheiro, por favor.

Todos os pronomes oblíquos tônicos (**me, mim, comigo, te, ti, contigo**) podem funcionar como objeto indireto, já que sempre ocorrem com preposição.

Ex.: Você escreveu esta carta **para mim?**

- **Objeto indireto pleonástico:** ocorrência repetida dessa função sintática com o objetivo de enfatizar uma mensagem.

Ex.: A ele, sem reservas, supliquei-lhe ajuda.

Complemento Nominal

Completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. É uma função sintática regida de preposição e com objetivo de completar o sentido de nomes. A presença de um complemento nominal nos contextos de uso é fundamental para o esclarecimento do sentido do nome.

Ex.: Tenho certeza de que tu serás aprovado.

Estou longe de casa e tão perto do paraíso.

Para melhor identificar um complemento nominal, siga a instrução:

Nome + preposição + **quem** ou **quê**

Como diferenciar complemento nominal de complemento verbal?

Ex.: Naquela época, só obedecia ao meu coração. (complemento verbal, pois “ao meu coração” liga-se diretamente ao verbo “obedecia”)

Naquela época, a obediência ao meu coração prevalecia. (complemento nominal, pois “ao meu coração” liga-se diretamente ao nome “obediência”).

Agente da Passiva

É o complemento de um verbo na voz passiva analítica. Sempre é precedido da preposição **por**, e, mais raramente, da preposição **de**.

Forma-se essencialmente pelos verbos auxiliares **ser**, **estar**, **viver**, **andar**, **ficar**.

I TERMOS ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO

Há termos que, apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, são importantes para compreensão do enunciado porque trazem informações novas. Esses termos são chamados acessórios da oração.

Adjunto Adnominal

São termos que acompanham o substantivo, núcleo de outra função, para qualificar, quantificar, especificar o elemento representado pelo substantivo.

Categorias morfológicas que podem funcionar como adjunto adnominal:

- artigos;
- adjetivos;
- numerais;
- pronomes;
- locuções adjetivas.

Ex.: **Aqueles dois antigos** soldadinhos **de chumbo** ficaram esquecidos no quarto.

Iam cheios **de si**.

Estava conquistando o respeito **dos seus**.

O novo regulamento originou a revolta **dos funcionários**.

O doutor possuía mil lembranças **de suas viagens**.

- **Pronomes oblíquos átonos e a função de adjunto adnominal:** os pronomes me, te, lhe, nos, vos, lhes exercem essa função sintática quando assumem valor de pronomes possessivos.

Ex.: Puxaram-me o cabelo (Puxam meu cabelo).

- **Como diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal?**

Quando o adjunto adnominal for representado por uma locução adjetiva, ele pode ser confundido com complemento nominal. Para diferenciá-los, siga a dica:

- **Será adjunto adnominal:** se o substantivo ao qual se liga for concreto.
Ex.: A casa da idosa desapareceu.
Se indicar posse ou o agente daquilo que expressa o substantivo abstrato.
Ex.: A preferência do grupo não foi respeitada;
- **Será complemento nominal:** se indicar o alvo daquilo que expressa o substantivo.
Ex.: A preferência pelos novos alojamentos não foi respeitada.
Notava-se o amor pelo seu trabalho.
Se vier ligado a um adjetivo ou a um advérbio:
Ex.: Manteve-se firme em seus objetivos.

Adjunto Adverbial

Termo representado por advérbios, locuções adverbiais ou adjetivos com valor adverbial. Relaciona-se ao verbo ou a toda oração para indicar variadas circunstâncias.

- **Tempo:** Quero que ele venha **logo**;
- **Lugar:** A dança alegre se espalhou **na avenida**;
- **Modo:** O dia começou **alegremente**;
- **Intensidade:** Almoçou **pouco**;
- **Causa:** Ela tremia **de frio**;
- **Companhia:** Venha jantar **comigo**;
- **Instrumento:** **Com a máquina**, conseguiu lavar as roupas;
- **Dúvida:** **Talvez** ele chegue mais cedo;
- **Finalidade:** Vivia **para o trabalho**;
- **Meio:** Viajou **de avião** devido à rapidez;
- **Assunto:** Falávamos **sobre o aluguel**;
- **Negação:** **Não** permitirei que permaneça aqui;
- **Afirmação:** Sairia **sim** naquela manhã;
- **Origem:** Descendia **de nobres**.

Não confunda!

Para conseguir distinguir **adjunto adverbial** de **adjunto adnominal**, basta saber se o termo relacionado ao adjunto é um verbo ou um nome, mesmo que o sentido seja parecido.

Ex.: Descendência **de nobres**. (O “de nobres” aqui é um adjunto adnominal)

Descendia **de nobres**. (O “de nobres” aqui é um adjunto adverbial)

Aposto

Estruturas relacionadas a substantivos, pronomes ou orações. O aposto tem como propósito explicar, identificar, esclarecer, especificar, comentar ou apontar algo, alguém ou um fato.

Ex.: Renata, **filha de D. Raimunda**, comprou uma bicicleta.

Aposto: filha de D. Raimunda

Ex.: O escritor **Machado de Assis** escreveu grandes obras.

Aposto: Machado de Assis.

Classifica-se nas seguintes categorias:

- **Explicativo:** usado para explicar o termo anterior. Separa-se do substantivo a que se refere por uma pausa, marcada na escrita por vírgulas, travessões ou dois-pontos.
Ex.: As filhas gêmeas de Ana, **que aniversariaram ontem**, acabaram de voltar de férias.
Jéssica, **uma ótima pessoa**, conseguiu apoio de todos;
- **Enumerativo:** usado para desenvolver ideias que foram resumidas ou abreviadas em um termo anterior. Mostra os elementos contidos em um só termo.
Ex.: Víamos somente isto: **vales, montanhas e riachos**.
Apenas três coisas me tiravam do sério, a saber, **preconceito, antipatia e arrogância**;
- **Recapitulativo ou resumidor:** é o termo usado para resumir termos anteriores. É expresso, normalmente, por um pronome indefinido.
Ex.: Os professores, coordenadores, alunos, **todos estavam empolgados com a feira**.
Irei a Moçambique, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau, **países africanos onde se fala português**;
- **Comparativo:** estabelece uma comparação implícita.
Ex.: Meu coração, **uma nau ao vento**, está sem rumo;
- **Circunstancial:** exprime uma característica circunstancial.
Ex.: **No inverno**, busquemos sair com roupas apropriadas;
- **Especificativo:** é o aposto que aparece junto a um substantivo de sentido genérico, sem pausa, para especificá-lo ou individualizá-lo. É constituído por substantivos próprios.
Exs.: O mês **de abril**.
O rio **Amazonas**.
Meu primo **José**;
- **Aposto da oração:** é um comentário sobre o fato expresso pela oração, ou uma palavra que condensa.
Ex.: Após a notícia, ficou calado, **signal de sua preocupação**.
O noticiário disse que amanhã fará muito calor — **ideia** que não me agrada;
- **Distributivo:** dispõe os elementos equitativamente.
Ex.: Separe duas folhas: **uma para o texto e outra para as perguntas**.
Sua presença era inesperada, **o** que causou surpresa.

Dica

- O aposto pode aparecer **antes** do termo a que se refere, normalmente antes do sujeito.
Ex.: **Maior piloto de todos os tempos**, Ayrton Senna marcou uma geração.
- Segundo o gramático Cegalla, quando o aposto se refere a um termo preposicionado, pode ele vir igualmente preposicionado.
Ex.: De cobras, (de) morcegos, (de) bichos, **de tudo** ele tinha medo.
- O aposto pode ter núcleo adjetivo ou adverbial.
Ex.: Tuas pestanas eram assim: **frias e curvas**. (adjetivos, apostos do predicativo do sujeito)
Falou comigo deste modo: **calma e maliciosamente**. (advérbios, aposto do adjunto adverbial de modo).
- **Diferença de aposto especificativo e adjunto adnominal:** normalmente, é possível retirar a preposição que precede o aposto. Caso seja um adjunto, se for retirada a preposição, a estrutura fica prejudicada.
Ex.: A cidade **Fortaleza** é quente.
(aposto especificativo / Fortaleza é uma cidade)
O clima **de Fortaleza** é quente.
(adjunto adnominal / Fortaleza é um clima?);
- **Diferença de aposto e predicativo do sujeito:** o aposto não pode ser um adjetivo nem ter núcleo adjetivo.
Ex.: **Muito desesperado**, João perdeu o controle.
(predicativo do sujeito; núcleo: desesperado — adjetivo)
Homem desesperado, João sempre perde o controle.
(aposto; núcleo: homem — substantivo).

Vocativo

O vocativo é um termo que não mantém relação sintática com outro termo dentro da oração. Não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. É usado para chamar ou interpelar a pessoa que o enunciador deseja se comunicar. **É um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração.**

Ex.: **Recepcionista**, por favor, agende minha consulta.

Ela te diz isso desde ontem, Fábio.

- **Para distinguir vocativo de aposto:** o vocativo não se relaciona sintaticamente com nenhum outro termo da oração.

Ex.: Lufe, faz um almoço gostoso para as crianças.

O aposto se relaciona sintaticamente com outro termo da oração.

A cozinha de Lufe, cozinheiro da família, é impecável.

Sujeito: a cozinha de Lufe.

Aposto: cozinheiro da família (relaciona-se ao sujeito).

PERÍODO COMPOSTO

Observe os exemplos a seguir:

A apostila de Português está completa.

Um verbo: uma oração = período simples

Português e Matemática são disciplinas essenciais para ser aprovado em concursos.

Dois verbos: duas orações = período composto

O período composto é formado por duas ou mais orações. Num parágrafo, podem aparecer misturados períodos simples e períodos.

PERÍODO SIMPLES	PERÍODO COMPOSTO
Era dia de eleição	O povo levantou-se cedo para evitar aglomeração

Para não esquecer:

Período simples é aquele formado por **uma** só oração.

Período composto é aquele formado por **duas** ou mais orações.

Classifica-se nas seguintes categorias:

- **Por coordenação:** orações coordenadas assindéticas;
 - **Orações coordenadas sindéticas:** aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas.
- **Por subordinação:**
 - **Orações subordinadas substantivas:** subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas, apositivas;
 - **Orações subordinadas adjetivas:** restritivas, explicativas;
 - **Orações subordinadas adverbiais:** causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais.
- **Por coordenação e subordinação:** orações formadas por períodos mistos;
- **Orações reduzidas:** de gerúndio e de infinitivo.

PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO

As orações são sintaticamente independentes. Isso significa que uma não possui relação sintática com verbos, nomes ou pronomes das demais orações no período.

Ex.: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.” (Fernando Pessoa)

Oração coordenada 1: Deus quer

Oração coordenada 2: o homem sonha

Oração coordenada 3: a obra nasce.

Ex.: “Subi devagarinho, coleí o ouvido à porta da sala de Damasceno, mas nada ouvi.” (M. de Assis)

Oração coordenada assindética: Subi devagarinho

Oração coordenada assindética: coleí o ouvido à porta da sala de Damasceno

Oração coordenada sindética: mas nada ouvi

Conjunção adversativa: mas nada

Orações Coordenadas Sindéticas

As orações coordenadas podem aparecer ligadas às outras através de um conectivo (elo), ou seja, através de um síndeto, de uma conjunção, por isso o nome **sindética**. Veremos agora cada uma delas:

- **Aditivas:** exprimem ideia de sucessibilidade ou simultaneidade.
Conjunções constitutivas: **e, nem, mas, mas também, mas ainda, bem como, como também, senão também, que (= e)**.
Ex.: Pedro casou-se **e** teve quatro filhos.
Os convidados não compareceram **nem** explicaram o motivo;
- **Adversativas:** exprimem ideia de oposição, contraste ou ressalva em relação ao fato anterior.
Conjunções constitutivas: **mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, não obstante, ao passo que, apesar disso, em todo caso**.
Ex.: Ele é rico, **mas** não paga as dívidas.
“A morte é dura, **porém** longe da pátria é dupla a morte.” (Laurindo Rabelo);
- **Alternativas:** exprimem fatos que se alternam ou se excluem.
Conjunções constitutivas: **(ou), (ou ... ou), (ora ... ora), (que ... quer), (seja ... seja), (já ... já), (talvez ... talvez)**.
Ex.: **Ora** responde, **ora** fica calado.
Você quer suco de laranja **ou** refrigerante?
- **Conclusivas:** exprimem uma conclusão lógica sobre um raciocínio.
Conjunções constitutivas: **logo, portanto, por conseguinte, pois isso, pois** (o “pois” sem ser no início de frase).
Ex.: Estou recuperada, **portanto** viajarei próxima semana.
“Era domingo; eu nada tinha, **pois**, a fazer.” (Paulo Mendes Campos);
- **Explicativas:** justificam uma opinião ou ordem expressa. Conjunções constitutivas: **que, porque, porquanto, pois**.
Ex.: Vamos dormir, **que** é tarde. (o “que” equivale a “pois”)
Vamos almoçar de novo **porque** ainda estamos com fome.

PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO

Formado por orações sintaticamente dependentes, considerando a função sintática em relação a um verbo, nome ou pronome de outra oração.

Tipos de orações subordinadas:

- substantivas;
- adjetivas;
- adverbiais.

Orações Subordinadas Substantivas

São classificadas nas seguintes categorias:

- **Orações subordinadas substantivas conectivas:** são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes **que** e **se**.
Ex.: Dizem **que** haverá novos aumentos de impostos.
Não sei **se** poderei sair hoje à noite;
- **Orações subordinadas substantivas justapostas:** introduzidas por advérbios ou pronomes interrogativos (**onde, como, quando, quanto, quem** etc.);
Ex.: Ignora-se **onde** eles esconderam as joias roubadas.
Não sei **quem** lhe disse tamanha mentira;
- **Orações subordinadas substantivas reduzidas:** não são introduzidas por conectivo, e o verbo fica no infinitivo.
Ex.: Ele afirmou **desconhecer** estas regras;
- **Orações subordinadas substantivas subjetivas:** exercem a função de **sujeito**. O verbo da oração principal deve vir na voz ativa, passiva analítica ou sintética. Em 3ª pessoa do singular, sem se referir a nenhum termo na oração.
Ex.: Foi importante **o seu regresso**. (sujeito)
Foi importante **que você regressasse**. (sujeito oracional) (or. sub. subst. subje.);
- **Orações subordinadas substantivas objetivas diretas:** exercem a função de **objeto direto** de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto da oração principal.
Ex.: Desejo **o seu regresso**. (OD)
Desejo **que você regresse**. (OD oracional) (or. sub. subst. obj. dir.);
- **Orações subordinadas substantivas completivas nominais:** exercem a função de **complemento nominal** de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal.
Ex.: Tenho necessidade **de seu apoio**. (complemento nominal)
Tenho necessidade **de que você me apoie**. (complemento nominal oracional) (or. sub. subst. compl. nom.);

- **Orações subordinadas substantivas predicativas:** funcionam como **predicativos do sujeito** da oração principal. Sempre figuram após o verbo de ligação **ser**.
Ex.: Meu desejo é **a sua felicidade**. (predicativo do sujeito)
Meu desejo é **que você seja feliz**. (predicativo do sujeito oracional) (or. sub. subst. predic.);
- **Orações subordinadas substantivas apositivas:** funcionam como aposto. Geralmente vêm depois de dois-pontos ou entre vírgulas.
Ex.: Só quero uma coisa: **a sua volta imediata**. (aposto)
Só quero uma coisa: **que você volte imediatamente**. (aposto oracional) (or. sub. aposi.);

Orações Subordinadas Adjetivas

Desempenham função de adjetivo (adjunto adnominal ou, mais raramente, aposto explicativo). São introduzidas por pronomes relativos (**que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas** etc.). As orações subordinadas adjetivas classificam-se em: explicativas e restritivas.

- **Orações subordinadas adjetivas explicativas:** não limitam o termo antecedente, e sim acrescentam uma explicação sobre o termo antecedente. São consideradas termo acessório no período, podendo ser suprimidas. Sempre aparecem isoladas por vírgulas.
Ex.: Minha mãe, **que é apaixonada por bichos**, cria trinta gatos;
- **Orações subordinadas adjetivas restritivas:** especificam ou limitam a significação do termo antecedente, acrescentando-lhe um elemento indispensável ao sentido. Não são isoladas por vírgulas.
Ex.: A doença **que surgiu recentemente** ainda é incurável;

Lembre-se: como diferenciar as **orações subordinadas adjetivas restritivas** das **orações subordinadas adjetivas explicativas**?

Ele visitará o irmão **que mora em Recife**.

(restritiva, pois ele tem mais de um irmão e vai visitar apenas o que mora em Recife)

Ele visitará o irmão, **que mora em Recife**.

(explicativa, pois ele tem apenas um irmão que mora em Recife)

Orações Subordinadas Adverbiais

Exprimem uma circunstância relativa a um fato expresso em outra oração. Têm função de **adjunto adverbial**. São introduzidas por conjunções subordinativas (exceto as integrantes) e se enquadram nos seguintes grupos:

- **Orações subordinadas adverbiais causais:** são introduzidas por: como, já que, uma vez que, porque, visto que etc.
Ex.: Caminhamos o restante do caminho a pé **porque ficamos sem gasolina**;
- **Orações subordinadas adverbiais comparativas:** são introduzidas por: **como, assim como, tal qual, como, mais** etc.
Ex.: A cerveja nacional é **menos concentrada (do) que a importada**;
- **Orações subordinadas adverbiais concessivas:** indica certo obstáculo em relação ao fato expresso na outra oração, sem, contudo, impedi-lo. São introduzidas por: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, se bem que etc.
Ex.: **Mesmo que chova**, iremos à praia amanhã;
- **Orações subordinadas adverbiais condicionais:** são introduzidas por: se, caso, desde que, salvo se, contanto que, a menos que etc.
Ex.: Você terá sucesso **desde que se esforce para tal**;
- **Orações subordinadas adverbiais conformativas:** são introduzidas por: como, conforme, segundo, consoante.
Ex.: Ele deverá agir conforme combinamos;
- **Orações subordinadas adverbiais consecutivas:** são introduzidas por: que (precedido na oração anterior de termos intensivos como tão, tanto, tamanho etc.) de sorte que, de modo que, de forma que, sem que.
Ex.: A garota riu **tanto, que se engasgou**;
"Achei as rosas mais belas do que nunca, e **tão perfumadas que me estontearam**." (Cecília Meireles);
- **Orações subordinadas adverbiais finais:** indicam um objetivo a ser alcançado. São introduzidas por: para que, a fim de que, porque e que (= para que)
Ex.: O pai sempre trabalhou **para que os filhos tivessem bom estudo**;
- **Orações subordinadas adverbiais proporcionais:** são introduzidas por: à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos etc.
Ex.: **Quanto mais ouço essa música**, mas a aprecio;
- **Orações subordinadas adverbiais temporais:** são introduzidas por: quando, enquanto, logo que, depois que, assim que, sempre que, cada vez que, agora que etc.
Ex.: **Assim que você sair**, feche a porta, por favor.

Para separar as orações de um período composto, é necessário atentar-se para dois elementos fundamentais: os **verbos** (ou **locuções verbais**) e os **conectivos** (**conjunções** ou **pronomes relativos**). Após assinalar esses elementos, deve-se contar quantas orações ele representa, a partir da quantidade de verbos ou locuções verbais.

Exs.:

[“A recordação de uns simples olhos **basta**] — 1ª oração

[para **fixar** outros] — 2ª oração

[que os **rodeiam**] — 3ª oração

[e se **deleitem** com a imaginação deles]. — 4ª oração (M. de Assis)

Nesse período, a 2ª oração subordina-se ao verbo **basta**, pertencente à 1ª (oração principal).

A 3ª e a 4ª são orações coordenadas entre si, porém ambas são dependentes do pronome **outros**, da 2ª oração.

Orações Reduzidas

- Apresentam o mesmo verbo em uma das formas nominais (gerúndio, particípio e infinitivo);
- As que são substantivas e adverbiais: nunca são iniciadas por conjunções;
- As que são adjetivas: nunca podem ser iniciadas por pronomes relativos;
- Podem ser reescritas (desenvolvidas) com esses conectivos;
- Podem ser iniciadas por preposição ou locução prepositiva.

Ex.: **Terminada a prova**, fomos ao restaurante.

O. S. Adv. reduzida de particípio: não começa com conjunção.

Ex.: **Quando terminou a prova**, fomos ao restaurante. (desenvolvida).

O. S. Adv. Desenvolvida: começa com conjunção.

Orações Reduzidas de Infinitivo

Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Se o infinitivo for pessoal, irá flexionar normalmente.

- **Substantivas**: Ex.: É preciso **trabalhar muito**. (O. S. substantiva subjetiva reduzida de infinitivo)
Deixe **o aluno pensar**. (O. S. substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo)
A melhor política é **ser honesto**. (O. S. substantiva predicativa reduzida de infinitivo)
Este é um difícil livro **de se ler**. (O. S. substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo)
Temos uma missão: **subir aquela escada**. (O. S. substantiva apositiva reduzida de infinitivo);
- **Adjetivas**: Ex.: João não é homem **de meter os pés pelas mãos**.
O meu manual **para fazer bolos** certamente vai agradar a todos;
- **Adverbiais**: Ex.: **Apesar de estar machucado**, continua jogando bola.
Sem estudar, não passarão.
Ele passou mal, **de tanto comer doces**.

Orações Reduzidas de Gerúndio

Podem ser coordenadas aditivas, substantivas apositivas, adjetivas, adverbiais.

- **Coordenada aditiva**: Ex.: Pagou a conta, **ficando livre dos juros**;
- **Substantiva apositiva**: Ex.: Não mais se vê **amigo ajudando um ao outro**. (subjetiva)
- Agora ouvimos **artistas cantando no shopping**. (objetiva direta);
- **Adjetiva**: Ex.: Criança **pedindo esmola** dói o coração;
- **Adverbial**: Ex.: **Temendo a reação do pai**, não contou a verdade.

Orações Reduzidas de Particípio

Podem ser adjetivas ou adverbiais.

- **Adjetiva**: Ex.: A notícia **divulgada pela mídia** era falsa.
Nosso planeta, **ameaçado constantemente por nós mesmos**, ainda resiste;
- **Adverbiais**: Ex.: **Aceitas as condições**, não haveria problemas. (condicional)
Dada a notícia da herança, as brigas começaram. (causal/temporal)
Comprada a casa, a família se mudou logo. (temporal).

O particípio concorda em gênero e número com os termos referentes.

Essas orações reduzidas adverbiais são bem frequentes em provas de concurso.

Períodos Mistos

São períodos que apresentam estruturas oracionais de coordenação e subordinação.

Assim, às vezes aparecem orações coordenadas dentro de um conjunto de orações que são subordinadas a uma oração principal.

1ª oração	2ª oração	3ª oração
O homem entrou na sala	e pediu	que todos calassem.
verbo	verbo	verbo

1ª oração: oração coordenada assindética.

2ª oração: oração coordenada sindética aditiva em relação à 1ª oração e principal em relação à 3ª oração.

3ª oração: coordenada substantiva objetiva direta em relação à 2ª oração.

Resumindo: período composto por coordenação e subordinação.

As orações subordinadas são coordenadas entre si, ligadas ou não por conjunção.

- **Orações subordinadas substantivas coordenadas entre si**

Ex.: **Espero** que você não me culpe, que não culpe meus pais, nem que culpe meus parentes.

Oração principal: Espero.

Oração coordenada 1: que você não me culpe.

Oração coordenada 2: que não culpe meus pais.

Oração coordenada 3: nem que culpe meus parentes.

Importante!

O segredo para classificar as orações é perceber os conectivos (conjunções e pronomes relativos).

- **Orações subordinadas adjetivas coordenadas entre si**

Ex.: A mulher **que é compreensiva, mas que é cautelosa**, não faz tudo sozinha.

Oração subordinada adjetiva 1: que é compreensiva

Oração subordinada adjetiva 2: mas que é cautelosa;

- **Orações subordinadas adverbiais coordenadas entre si**

Ex.: Não só **quando estou presente**, mas também **quando não estou**, sou discriminado.

Oração subordinada adverbial 1: quando estou presente

Oração subordinada adverbial 2: quando não estou;

- **Orações coordenadas ou subordinadas no mesmo período**

Ex.: Presume-se que as penitenciárias cumpram seu papel, no entanto a realidade não é assim.

Oração principal: Presume-se

Oração subordinada subjetiva da principal: as penitenciárias cumpram seu papel

Oração coordenada sindética adversativa da anterior: no entanto a realidade não é assim.

REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL

Regência é a maneira como o nome ou o verbo se relacionam com seus complementos, com ou sem preposição. Quando um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) exige complemento preposicionado, esse nome é um termo regente, e seu complemento é um termo regido, pois há uma relação de dependência entre o nome e seu complemento.

O nome exige um complemento nominal sempre iniciado por preposição, **exceto** se o complemento vier em forma de pronome oblíquo átono.

Ex.: Os discípulos daquele mestre sempre **lhe** foram leais.

Observação: complemento de “lhe”: predicativo do sujeito (desprovido de preposição)

Pronome oblíquo átono: lhe

Foram leais: complemento de “lhe”, predicativo do sujeito (desprovido de preposição).

Regência Verbal

Relação de dependência entre um verbo e seu complemento. As relações podem ser diretas ou indiretas, isto é, com ou sem preposição.

Há verbos que admitem mais de uma regência sem que o sentido seja alterado.

Ex.: Aquela moça não *esquecia* **os favores recebidos**.

V. T. D: esquecia

Objeto direto: os favores recebidos.

Aquela moça não *se esquecia* **dos favores recebidos**.

V. T. I.: se esquecia

Objeto indireto: dos favores recebidos.

No entanto, na Língua Portuguesa, há verbos que, mudando-se a regência, mudam de sentido, alterando seu significado.

Ex.: Neste país *aspiramos* **ar poluídos**.

(aspiramos = sorvemos)

V. T. D.: aspiramos

Objeto direto: ar poluídos.

Os funcionários *aspiram a um mês de férias*.

(aspiram = almejam)

V. T. I.: aspiram

Objeto indireto: a um mês de férias

A seguir, uma lista dos principais verbos que geram dúvidas quanto à regência:

- **Abraçar:** transitivo direto
Ex.: Abraçou **a** namorada com ternura.
O colar abraçava-lhe elegantemente **o** pescoço;
 - **Agradar:** transitivo direto; transitivo indireto
Ex.: A menina agradava **o** gatinho. (transitivo direto com sentido de “acariciar”)
A notícia agradou **aos** alunos. (transitivo indireto no sentido de “ser agradável a”);
 - **Agradecer:** transitivo direto; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: Agradeceu **a** joia. (transitivo direto: objeto não personificado)
Agradeceu **ao** noivo. (transitivo indireto: objeto personificado)
Agradeceu **a** joia ao noivo. (transitivo direto e indireto: refere-se a coisas e pessoas);
 - **Ajudar:** transitivo direto; transitivo indireto
Ex.: Seguido de infinitivo intransitivo precedido da preposição **a**, rege indiferentemente objeto direto e objeto indireto.
Ajudou **o** filho a fazer as atividades. (transitivo direto)
Ajudou **ao** filho a fazer as atividades. (transitivo indireto)
Se o infinitivo preposicionado for intransitivo, rege apenas objeto direto:
Ajudaram **o** ladrão a fugir.
Não seguido de infinitivo, geralmente rege objeto direto:
Ajudei-**o** muito à noite;
 - **Ansiar:** transitivo direto; transitivo indireto
Ex.: A falta de espaço ansiava **o** prisioneiro. (transitivo direto com sentido de “angustiar”)
Ansiamos **por** sua volta. (transitivo indireto com sentido de “desejar muito” — não admite “lhe” como complemento);
 - **Aspirar:** transitivo direto; transitivo indireto
Ex.: Aspiramos **o** ar puro das montanhas. (transitivo direto com sentido de “respirar”)
Sempre aspiraremos a dias melhores. (transitivo indireto no sentido de “desejar”);
 - **Assistir:** transitivo direto; transitivo indireto
Ex.: - Transitivo direto ou indireto no sentido de “prestar assistência”
O médico assistia **os** acidentados.
O médico assistia **aos** acidentados.
- Transitivo direto no sentido de “ver, presenciar”
Não assisti **ao** final da série;
- O verbo **assistir** não pode ser empregado no particípio.
É incorreta a forma “O jogo foi assistido por milhares de pessoas.”
- **Casar:** intransitivo; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: Eles casaram na Itália há anos. (intransitivo)
A jovem não queria casar **com** ninguém. (transitivo indireto)
O pai casou **a** filha **com** o vizinho. (transitivo direto e indireto);
 - **Chamar:** transitivo direto; transitivo seguido de predicativo do objeto
Ex.: Chamou **o** filho para o almoço. (transitivo direto com sentido de “convocar”);
Chamei-**lhe** inteligente. (transitivo seguido de predicativo do objeto com sentido de “denominar, qualificar”);
 - **Custar:** transitivo indireto; transitivo direto e indireto; intransitivo
Ex.: Custa-**lhe** crer na sua honestidade. (transitivo indireto com sentido de “ser difícil”)
A imprudência custou lágrimas **ao** rapaz. (transitivo direto e indireto: sentido de “acarretar”)
Este vinho custou trinta reais. (intransitivo);
 - **Esquecer:** admite três possibilidades
Ex.: Esqueci **os** acontecimentos.
Esqueci-**me dos** acontecimentos.
Esqueceram-**me os** acontecimentos;
 - **Implicar:** transitivo direto; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: A resolução do exercício implica nova teoria. (transitivo direto com sentido de “acarretar”)
Mamãe sempre implicou com meus hábitos. (transitivo indireto com sentido de “mostrar má disposição”)
Ele implicou-se em negócios ilícitos. (transitivo direto e indireto com sentido de envolver-se”);
 - **Informar:** transitivo direto e indireto
Ex.: Referente à pessoa: objeto direto; referente à coisa: objeto indireto, com as preposições **de** ou **sobre**
Informaram o réu **de** sua condenação.
Informaram o réu **sobre** sua condenação.
Referente à pessoa: objeto direto; referente à coisa: objeto indireto, com a preposição **a**
Informaram a condenação **ao** réu;

- **Interessar-se:** verbo pronominal transitivo indireto, com as preposições **em** e **por**
Ex.: Ela interessou-se **por** minha companhia;
- **Namorar:** intransitivo; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: Eles começaram a namorar faz tempo. (intransitivo com sentido de “cortejar”)
Ele vivia namorando **a** vitrine de doces. (transitivo indireto com sentido de “desejar muito”)
“Namorou-se **dela** extremamente.” (A. Garret) (transitivo direto e indireto com sentido de “encantar-se”);
- **Obedecer/desobedecer:** transitivos indiretos
Ex.: Obedeçam à sinalização de trânsito.
Não desobedeçam à sinalização de trânsito;
- **Pagar:** transitivo direto; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: Você já pagou **a** conta de luz? (transitivo direto)
Você pagou **ao** dono do armazém? (transitivo indireto).
Vou pagar **o** aluguel **ao** dono da pensão. (transitivo direto e indireto);
- **Perdoar:** transitivo direto; transitivo indireto; transitivo direto e indireto
Ex.: Perdoarei **as** suas ofensas. (transitivo direto)
A mãe perdoou à filha. (transitivo indireto)
Ela perdoou **os** erros **ao** filho. (transitivo direto e indireto);
- **Sucedor:** intransitivo; transitivo direto
Ex.: O caso sucedeu rapidamente. (intransitivo no sentido de “ocorrer”).
A noite sucede **ao** dia. (transitivo direto no sentido de “vir depois”).

Regência Nominal

Alguns nomes (substantivos, adjetivos e advérbios) exigem complementos preposicionados, exceto quando vêm em forma de pronome oblíquo átono.

Advérbios Terminados em “Mente”

Os advérbios derivados de adjetivos seguem a regência dos adjetivos:

análoga / analogicamente **a**
contrária / contrariamente **a**
compatível / compativelmente **com**
diferente / diferentemente **de**
favorável / favoravelmente **a**
paralela / paralelamente **a**
próxima / proximamente **a/de**
relativa / relativamente **a**

Proposições Semelhantes a Primeira Sílab dos Nomes a que se Referem

Alguns nomes regem preposições semelhantes a sua primeira sílaba. Vejamos:

dependente, dependência **de**
inclusão, inserção **em**
inerente **em/a**
descrente **de/em**
desiludido **de/com**
desesperançado **de**
desapego **de/a**
convívio **com**
convivência **com**
demissão, demitido **de**
encerrado **em**
enfiado **em**
imersão, imergido, imerso **em**
instalação, instalado **em**
interessado, interesse **em**
intercalação, intercalado **entre**
supremacia **sobre**

CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL

Na elaboração da frase, as palavras relacionam-se umas com as outras. Ao se relacionarem, elas obedecem a alguns princípios: um deles é a concordância.

Observe o exemplo:

A pequena garota andava sozinha pela cidade.

A: artigo, feminino, singular;

Pequena: adjetivo, feminino, singular;

Garota: substantivo, feminino, singular.

Tanto o artigo quanto o adjetivo (ambos adjuntos adnominais) concordam com o gênero (feminino) e o número (singular) do substantivo.

Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância: verbal e nominal.

Concordância Verbal

É a adaptação em número — singular ou plural — e pessoa que ocorre entre o verbo e seu respectivo sujeito.

Ex.: De todos os povos mais plurais culturalmente, **o Brasil**, mesmo diante de opiniões contrárias, as quais insistem em desmentir que nosso país é cheio de “brasis” — digamos assim —, **ganha** disparando dos outros, pois houve influências de todos os povos aqui: europeus, asiáticos e africanos.

Esse período, apesar de extenso, constitui-se de um sujeito simples “o Brasil”, portanto o verbo correspondente a esse sujeito, “ganha”, necessita ficar no singular.

Destrichando o período, temos que os termos essenciais da oração (sujeito e predicado) são apenas “[...] o Brasil [...]” — sujeito — e “[...] ganha [...]” — predicado verbal.

Veja um caso de uso de verbo bitransitivo:

Ex.: Prefiro natação a futebol.

Verbo bitransitivo: Prefiro

Objeto direto: natação

Objeto indireto: a futebol

Concordância Verbal com o Sujeito Simples

Em regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito.

Ex.: Os **jogadores** de futebol **ganham** um salário exorbitante.

Diferentes situações:

- Quando o núcleo do sujeito for uma palavra de sentido coletivo, o verbo fica no singular. Ex.: A **multidão** **gritou** entusiasmada.
- Quando o sujeito é o pronome relativo **que**, o verbo posterior ao pronome relativo concorda com o antecedente do relativo. Ex.: Quais os **limites** do Brasil **que** se **situam** mais próximos do Meridiano?
- Quando o sujeito é o pronome indefinido **quem**, o verbo fica na 3ª pessoa do singular. Ex.: Fomos nós **quem** **resolveu** a questão.

Por questão de ênfase, o verbo pode também concordar com o pronome reto antecedente. Ex.: Fomos **nós** quem **resolvemos** a questão.

- Quando o sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural + **de nós** / **de vós**, o verbo pode concordar com o pronome no plural ou com **nós** / **vós**. Ex.: **Alguns** de nós **resolviam** essa questão. / **Alguns** de **nós** **resolvíamos** essa questão.
- Quando o sujeito é formado por palavras pluralizadas, normalmente topônimos (Amazonas, férias, Minas Gerais, Estados Unidos, óculos etc.), se houver artigo definido antes de uma palavra pluralizada, o verbo fica no plural. Caso não haja esse artigo, o verbo fica no singular. Ex.: **Os Estados Unidos** **continuam** uma potência.
- **Estados Unidos** **continua** uma potência.
- **Santos** **fica** em São Paulo. (Corresponde a: “A cidade de Santos fica em São Paulo.”)

Importante!

Quando se aplica a nomes de obras artísticas, o verbo fica no singular ou no plural.
Os Lusíadas imortalizou / imortalizaram Camões.

- Quando o sujeito é formado pelas expressões **mais de um**, **cerca de**, **perto de**, **menos de**, **coisa de**, **obra de** etc., o verbo concorda com o numeral. Ex.: Mais de **um** aluno **compareceu** à aula.
Mais de **cinco** alunos **compareceram** à aula.

A expressão **mais de um** tem particularidades: se a frase indica reciprocidade (pronome reflexivo recíproco **se**), se houver coletivo especificado ou se a expressão vier repetida, o verbo fica no plural. Ex.: Mais de um irmão **se abraçaram**.

Mais de **um grupo de crianças** **veio/vieram** à festa.

Mais de um aluno, **mais de um professor** **estavam** presentes.

- Quando o sujeito é formado por um número percentual ou fracionário, o verbo concorda com o numerado ou com o número inteiro, mas pode concordar com o especificador dele. Se o numeral vier precedido de um determinante, o verbo concordará apenas com o numeral. Ex.: Apenas **1/3** das pessoas do mundo **sabe** o que é viver bem.

Apenas 1/3 das **pessoas** do mundo **sabem** o que é viver bem.

Apenas 30% do **povo sabe** o que é viver bem.

Apenas **30%** do povo **sabem** o que é viver bem.

Os 30% da população não **sabem** o que é viver mal.

- Os verbos **bater**, **dar** e **soar** concordam com o número de horas ou vezes, exceto se o sujeito for a palavra **relógio**. Ex.: **Deram duas horas**, e ela não chegou (Duas horas deram...).
- Bateu o sino** duas vezes (O sino bateu).
- Soaram dez badaladas** no relógio da sala (Dez badaladas soaram).
- Soou dez badaladas o relógio** da escola (O relógio da escola soou dez badaladas).
- Quando o sujeito está em voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito paciente. Ex.: **Vendem-se casas de veraneio** aqui.
- Nunca **se viu**, em parte alguma, **pessoa tão interessada**;
- Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na 3ª pessoa. Ex.: Por que Vossa Majestade está preocupada?
- Suas Excelências precisam de algo?
- Sujeito do verbo **viver** em orações optativas ou exclamativas. Ex.: **Vivam os campeões!**

Concordância Verbal com o Sujeito Composto

- Núcleos do sujeito constituídos de pessoas gramaticais diferentes
Ex.: Eu e ele **nos tornamos** bons amigos;
- Núcleos do sujeito ligados pela preposição **com**
Ex.: O ministro, com seus assessores, **chegou/chegaram** ontem;
- Núcleos do sujeito acompanhados da palavra **cada** ou **nenhum**
Ex.: Cada jogador, cada time, cada um **deve** manter o espírito esportivo;
- Núcleos do sujeito sendo sinônimos e estando no singular
Ex.: A angústia e a ansiedade não o **ajudava/ajudavam** (preferencialmente no singular);
- Gradação entre os núcleos do sujeito
Ex.: Seu cheiro, seu toque **bastou/bastaram** para me acalmar (preferencialmente no singular);
- Núcleos do sujeito no infinitivo
Ex.: Andar e nadar **faz** bem à saúde;
- Núcleos do sujeito resumidos por um aposto resumitivo (**nada, tudo, ninguém**)
Ex.: Os pedidos, as súplicas, nada disso o **comoveu**;
- Sujeito constituído pelas expressões **um e outro, nem um nem outro**
Ex.: Um e outro já **veio/vieram** aqui;
- Núcleos do sujeito ligados por **nem... nem**
Ex.: Nem a televisão nem a *internet* **desviarão** meu foco nos estudos;
- Entre os núcleos do sujeito, aparecem as palavras **como, menos, inclusive, exceto** ou as expressões **bem como, assim como, tanto quanto**
Ex.: O Vasco ou o Corinthians **ganhará** o jogo na final;
- Núcleos do sujeito ligados pelas séries correlativas aditivas enfáticas (**tanto... quanto / como / assim como; não só... mas também** etc.)
Ex.: Tanto ela quanto ele **mantém/mantêm sua popularidade em alta**;
- Quando dois ou mais adjuntos modificam um único núcleo, o verbo fica no singular concordando com o núcleo único. Mas, se houver determinante após a conjunção, o verbo fica no plural, pois aí o sujeito passa a ser composto.
Ex.: **O preço** dos alimentos e dos combustíveis **aumentou**. Ou: **O preço dos alimentos e o dos combustíveis aumentaram**.

Concordância Verbal do Verbo Ser

- Concorda com o sujeito
Ex.: Nós somos unha e carne;
- Concorda com o sujeito (pessoa)
Ex.: Os meninos foram ao supermercado;
- Em predicados nominais, quando o sujeito for representado por um dos pronomes **tudo, nada, isto, isso, aquilo** ou “coisas”, o verbo **ser** concordará com o predicativo (preferencialmente) ou com o sujeito
Ex.: No início, tudo **é/são** flores;
- Concorda com o predicativo quando o sujeito for **que** ou **quem**
Ex.: Quem foram os classificados?;
- Em indicações de horas, datas, tempo, distância (predicativo), o verbo concorda com o predicativo
Ex.: **São** nove horas.
É frio aqui.
Seria meio-dia e meia ou **seriam** doze horas?;
- O verbo fica no singular quando precede termos como **muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos** etc. junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância, e também quando seguido do pronome **o**
Ex.: Cem metros **é** muito para uma criança.

Divertimentos é o que não lhe falta.

Dez reais é nada diante do que foi gasto;

- Na expressão expletiva “é que”, se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo **ser** e o **que**, o **ser** ficará invariável. Se o **ser** vier separado do **que**, o verbo concordará com o termo não preposicionado entre eles.

Ex.: Eles é que sempre chegam cedo.

São eles que sempre chegam cedo.

É nessas horas que a gente precisa de ajuda. (construção adequada)

São nessas horas que a gente precisa de ajuda. (construção inadequada)

I CASOS ESPECIAIS DE CONCORDÂNCIA VERBAL

Concordância do Infinitivo

- **Exemplos com verbos no infinitivo pessoal:**

Nós lutaremos até vós **serdes** bem tratados. (sujeito esclarecido)

Está na hora de **começarmos** o trabalho. (sujeito implícito “nós”)

Falei sobre o desejo de **aprontarmos** logo o *site*. (dois pronomes implícitos: eu, nós)

Até me **encontrarem**, vocês terão de procurar muito. (preposição no início da oração)

Para nós **nos precavermos**, precisaremos de luz. (verbos pronominais)

Visto **serem** dez horas, deixei o local. (verbo *ser* indicando tempo)

Estudo para me **considerarem** capaz de aprovação. (pretensão de indeterminar o sujeito)

Para vocês **terem adquirido** esse conhecimento, foi muito tempo de estudo. (infinitivo pessoal composto: locução verbal de verbo auxiliar + verbo no particípio);

- **Exemplos com verbos no infinitivo impessoal:**

Devo **continuar** trabalhando nesse projeto. (locução verbal)

Deixei-os **brincar** aqui. (pronomes oblíquos átonos sendo sujeitos do infinitivo).

Quando o sujeito do infinitivo for um substantivo no plural, usa-se tanto o infinitivo pessoal quanto o impessoal. “Mandei os garotos **sair/sairem**”.

Navegar é preciso, **viver** não é preciso. (infinitivo com valor genérico)

São casos difíceis de **solucionar**. (infinitivo precedido de preposição **de** ou **para**)

Soldados, **recuar**! (infinitivo com valor de imperativo)

- Concordância do verbo **parecer**

Flexiona-se ou não o infinitivo.

Pareceu-me **estarem** os candidatos confiantes. (o equivalente a “Pareceu-me que os candidatos estavam confiantes”, portanto, o infinitivo é flexionado de acordo com o sujeito, no plural)

Eles parecem **estudar** bastante. (locução verbal, logo o infinitivo será impessoal);

- Concordância dos verbos impessoais

São os casos de oração sem sujeito. O verbo fica sempre na 3ª pessoa do singular.

Ex.: **Havia** sérios problemas na cidade.

Fazia quinze anos que ele havia se formado.

Deve haver sérios problemas na cidade. (verbo auxiliar fica no singular)

Trata-se de problemas psicológicos.

Geou muitas horas no sul;

- Concordância com sujeito oracional

Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na 3ª pessoa do singular.

Ex.: Ainda **vale** a pena investir nos estudos.

Sabe-se que dois alunos nossos foram aprovados.

Ficou combinado que sairíamos à tarde.

Urge que você estude.

Era preciso encontrar a verdade.

Casos mais Frequentes em Provas

Veja agora uma lista com os casos mais abordados em concursos:

- **Sujeito posposto distanciado**

Ex.: **Viviam** no meio de uma grande floresta tropical brasileira **seres estranhos**;

- **Verbos impessoais (haver e fazer)**

Ex.: **Faz** dois meses que não pratico esporte.

Havia problemas no setor.

Obs.: **Existiam** problemas no setor. (verbo *existir* vai ter sujeito “problemas”, e vai ser variável);

- **Verbo na voz passiva sintética**

Ex.: **Criaram-se** muitas expectativas para a luta;

- **Verbo concordando com o antecedente correto do pronome relativo ao qual se liga**

Ex.: Contratei duas pessoas para a empresa, que **tinham** experiência;

- **Sujeito coletivo com especificador plural**

Ex.: A multidão de torcedores **vibrou/vibraram**;

- **Sujeito oracional**

Ex.: **Convém** a eles alterar a voz. (verbo no singular);

- **Núcleo do sujeito no singular seguido de adjunto ou complemento no plural**

Ex.: Conversa breve nos corredores **pode** gerar atrito. (verbo no singular).

Casos Facultativos

- A multidão de pessoas **invadiu/invadiram** o estádio;
- Aquele comediante foi um dos que mais me **fez/fizeram** rir;
- Fui eu quem **faltou/faltei** à aula;
- Quais de vós me **ajudarão/ajudareis**?
- “Os Sertões” **marcou/marcaram** a literatura brasileira;
- Somente 1,5% das pessoas **domina/dominam** a ciência. (1,5% corresponde ao singular);
- **Chegaram/Chegou** João e Maria;
- **Um e outro / Nem um nem** outro já **veio/vieram** aqui;
- Eu, assim como você, **odeio/odiamos** a política brasileira;
- O problema do sistema **é/são** os impostos;
- Hoje **é/são** 22 de agosto;
- Devemos estudar muito para **atingir/atingirmos** a aprovação;
- Deixei os rapazes **falar/falarem** tudo.

Silepse de Número e de Pessoa

Conhecida também como “concordância irregular, ideológica ou figurada”. Vejamos os casos:

- **Silepse de número:** usa-se um termo discordando do número da palavra referente, para concordar com o sentido semântico que ela tem. Ex.: **Flor** tem vida muito curta, logo **murcham**. (ideia de pluralidade: todas as flores);
- **Silepse de pessoa:** o autor da frase participa do processo verbal. O verbo fica na 1ª pessoa do plural. Ex.: **Os brasileiros**, enquanto advindos de diversas etnias, **somos** multiculturais.

Concordância Nominal

Define-se como a adaptação em gênero e número que ocorre entre o substantivo (ou equivalente, como o adjetivo) e seus modificadores (artigos, pronomes, adjetivos, numerais).

O adjetivo e as palavras adjetivas concordam em gênero e número com o nome a que se referem.

Ex.: Parede alta. / Paredes altas.

Muro alto. / Muros altos.

Casos com Adjetivos

- **Com função de adjunto adnominal:** quando o adjetivo funcionar como adjunto adnominal e estiver **após** os substantivos, poderá concordar com as somas desses ou com o elemento mais próximo.
Ex.: Encontrei colégios e faculdades ótimas. / Encontrei colégios e faculdades ótimos.

Há casos em que o adjetivo concordará apenas com o nome mais próximo, quando a qualidade pertencer somente a este.

Ex.: Saudaram todo o povo e a gente **brasileira**.

Foi um olhar, uma piscadela, um gesto **estranho**

Quando o adjetivo funcionar como adjunto adnominal e estiver **antes** dos substantivos, poderá concordar apenas com o elemento mais próximo. Ex.: Existem **complicadas** regras e conceitos.

Quando houver apenas um substantivo qualificado por dois ou mais adjetivos pode-se:

Colocar o substantivo no plural e enumerar o adjetivo no singular. Ex.: Ele estuda as línguas inglesa, francesa e alemã.

Colocar o substantivo no singular e, ao enumerar os adjetivos (também no singular), antepor um artigo a cada um, menos no primeiro deles. Ex.: Ele estuda a língua inglesa, a francesa e a alemã.

- **Com função de predicativo do sujeito**

Com o verbo **após** o sujeito, o adjetivo concordará com a soma dos elementos.

Ex.: A casa e o quintal estavam **abandonados**.

Com o verbo **antes** do sujeito o predicativo do sujeito acompanhará a concordância do verbo, que por sua vez concordará tanto com a soma dos elementos quanto com o nome mais próximo.

Ex.: Estava **abandonada** a casa e o quintal. / Estavam **abandonados** a casa e o quintal.

Como saber quando o adjetivo tem valor de adjunto adnominal ou predicativo do sujeito? Substitua os substantivos por um pronome:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ex.: Existem **conceitos e regras** complicados. (substitui-se por “eles”)
Fazendo a troca, fica “Eles existem”, e **não** “Eles existem complicados”.
Como o adjetivo **desapareceu** com a substituição, então é um **adjunto adnominal**.

- **Com função de predicativo do objeto**

Recomenda-se concordar com a soma dos substantivos, embora alguns estudiosos admitam a concordância com o termo mais próximo.

Ex.: Considero os conceitos e as regras **complicados**.

Tenho como **irresponsáveis** o chefe do setor e seus subordinados.

Algumas Convenções

- **Obrigado / próprio / mesmo**

Ex.: A mulher disse: “Muito **obrigada**”.

A **própria** enfermeira virá para o debate.

Elas **mesmas** conversaram conosco.

Dica

O termo **mesmo** no sentido de “realmente” será invariável.

Ex.: Os alunos resolveram **mesmo** a situação.

- **Só / sós**

Variáveis quando significarem “sozinho” / “sozinhos”.

Invariáveis quando significarem “apenas, somente”.

Ex.: As garotas **só** queriam ficar **sós**. (As garotas apenas queriam ficar sozinhas.)

A locução “a sós” é **invariável**.

Ex.: Ela gostava de ficar **a sós**. / Eles gostavam de ficar **a sós**;

- **Quite / anexo / incluso**

Concordam com os elementos a que se referem.

Ex.: Estamos **quites** com o banco.

Seguem **anexas** as certidões negativas.

Inclusos, enviamos os documentos solicitados;

- **Meio**

Quando significar “metade”: concordará com o elemento referente.

Ex.: Ela estava **meio (um pouco)** nervosa.

Quando significar “um pouco”: será invariável.

Ex.: Já era meio-dia e **meia (metade da hora)**;

- **Gramas**

Quando significar “vegetação”, é feminino; quando significar unidade de medida, é masculino.

Ex.: Comprei **duzentos gramas** de farinha.

“A **grama** do vizinho sempre é mais verde.”;

- **É proibido entrada / É proibida a entrada**

Se o sujeito vier determinado, a concordância do verbo e do predicativo do sujeito será regular, ou seja, tanto o verbo quanto o predicativo concordarão com o determinante.

Ex.: Caminhada é **bom** para a saúde. / **Esta** caminhada está **boa**.

É **proibido** entrada de crianças. / É **proibida a** entrada de crianças.

Pimenta é **bom**? / A pimenta é **boa**?;

- **Menos / pseudo**

São invariáveis.

Ex.: Havia menos violência antigamente.

Aquelas garotas são pseudoatletas. / Seu argumento é pseudo-objetivo;

- **Muito / bastante**

Quando modificam o substantivo: concordam com ele.

Quando modificam o verbo: invariáveis.

Ex.: **Muitos** deles vieram. / Eles ficaram **muito** irritados.

Bastantes alunos vieram. / Os alunos ficaram **bastante** irritados.

Se ambos os termos puderem ser substituídos por “vários”, ficarão no plural. Se puderem ser substituídos por “bem”, ficarão invariáveis;

- **Tal qual**

Tal concorda com o substantivo **anterior**; **qual**, com o substantivo **posterior**.

Ex.: O **filho** é **tal qual** o **pai**. / O **filho** é **tal quais** os **pais**.

Os **filhos** são **tais qual** o **pai**. / Os **filhos** são **tais quais** os **pais**.

- **Silepse (também chamada concordância figurada)**

É a que se opera não com o termo expresso, mas o que está subentendido.

Ex.: São Paulo é **linda**! (A cidade de São Paulo é linda!)

Estaremos **aberto** no final de semana. (Estaremos com o estabelecimento aberto no final de semana.)
Os brasileiros estamos esperançosos. (Nós, brasileiros, estamos esperançosos.);

- **Possível**

Concordará com o artigo, em gênero e número, em frases enfáticas com o “mais”, o “menos”, o “pior”.
Ex.: Conheci crianças o mais belas possíveis. / Conheci crianças as mais belas possíveis.

I PLURAL DE COMPOSTOS

Substantivos

O adjetivo concorda com o substantivo referente em gênero e número. Se o termo que funciona como adjetivo for originalmente um substantivo fica invariável.

Ex.: Rosas vermelhas e jasmims **pérola**. (**pérola** também é um substantivo; mantém-se no singular)
Ternos **cinza** e camisas amarelas. (**cinza** também é um substantivo; mantém-se no singular)

Adjetivos

Quando houver adjetivo composto, apenas o último elemento concordará com o substantivo referente.
Os demais ficarão na forma masculina singular.

Se um dos elementos for originalmente um substantivo, todo o adjetivo composto ficará invariável.

Ex.: Violetas azul-**claras** com folhas verde-**musgo**.

No termo “azul-claras”, apenas “claras” segue o plural, pois ambos são adjetivos.

No termo “verde-musgo”, “musgo” permanece no singular, assim como “verde”, por ser substantivo. Nesse caso, o termo composto não concorda com o plural do substantivo referente, “folhas”.

Ex.: Calças rosa-**claro** e camisas verde-**mar**.

O termo “claro” fica invariável porque “rosa” também pode ser um substantivo.

O termo “mar” fica invariável por seguir a mesma lógica de “musgo” do exemplo anterior.

Lembre-se: azul-marinho, azul-celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto iniciado por “cor-de” são sempre invariáveis.

O adjetivo composto pele-vermelha tem os dois elementos flexionados no plural (peles-vermelhas).

Lista de Flexão dos Dois Elementos

- **Nos substantivos compostos formados por palavras variáveis, especialmente substantivos e adjetivos:**
segunda-feira — segundas-feiras;
matéria-prima — matérias-primas;
couve-flor — couves-flores;
guarda-noturno — guardas-noturnos;
primeira-dama — primeiras-damas;
- **Nos substantivos compostos formados por temas verbais repetidos:**
corre-corre — corres-corres;
pisca-pisca — piscas-piscas;
pula-pula — pulas-pulas.
Nestes substantivos também é possível a flexão apenas do segundo elemento: corre-corres, pisca-piscas, pula-pulas.

Flexão Apenas do Primeiro Elemento

- **Nos substantivos compostos formados por substantivo + substantivo em que o segundo termo limita o sentido do primeiro termo:**
decreto-lei — decretos-lei;
cidade-satélite — cidades-satélite;
público-alvo — públicos-alvo;
elemento-chave — elementos-chave.
Nestes substantivos também é possível a flexão dos dois elementos: decretos-leis, cidades-satélites, públicos-alvos, elementos-chaves;
- **Nos substantivos compostos preposicionados:**
cana-de-açúcar — canas-de-açúcar;
pôr do sol — pores do sol;
fim de semana — fins de semana;
pé de moleque — pés de moleque.

Flexão Apenas do Segundo Elemento

- **Nos substantivos compostos formados por tema verbal ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo:**
bate-papo — bate-papos;
quebra-cabeça — quebra-cabeças;
arranha-céu — arranha-céus;

ex-namorado — ex-namorados;
vice-presidente — vice-presidentes;

- **Nos substantivos compostos em que há repetição do primeiro elemento:**

zum-zum — zum-zuns;
tico-tico — tico-ticos;
lufa-lufa — lufa-lufas;
reco-reco — reco-recos;

- **Nos substantivos compostos grafados ligadamente, sem hífen:**

girassol — girassóis;
pontapé — pontapés;
mandachuva — mandachuvras;
fidalgo — fidalgos;

- **Nos substantivos compostos formados com grão, grã e bel:**

grão-duque — grão-duques;
grã-fino — grã-finos;
bel-prazer — bel-prazeres.

Não flexão dos elementos;

- **Em alguns casos, não ocorre a flexão dos elementos formadores, que se mantêm invariáveis. Isso ocorre em frases substantivadas e em substantivos compostos por um tema verbal e uma palavra invariável ou outro tema verbal oposto:**

o disse me disse — os disse me disse;
o leva e traz — os leva e traz;
o cola-tudo — os cola-tudo.

| FUNÇÕES DO SE

Embora já tenhamos abordado esse tema anteriormente, deixamos aqui uma síntese das funções mais cobradas desse vocábulo.

Funções Morfológicas

- Pronome;
- Conjunção.

Funções Sintáticas

- Pronome reflexivo com a função sintática de objeto direto
Ex.: Elas não **se** encontram na redação;
- Pronome reflexivo com a função sintática do objeto indireto
Ex.: Ele atribuía-**se** o direito de julgar;
- Pronome reflexivo recíproco com a função sintática do objeto direto
Ex.: Admiravam-**se** de longe;
- Pronome reflexivo recíproco com a função sintática do objeto indireto
Ex.: Eles retribuíram-**se** as respectivas malvadezas;
- Pronome reflexivo com a função de sujeito de um infinitivo
Ex.: Ela deixou-**se** ir;
- Pronome apassivador
Ex.: Compram-**se** jornais;
- Pronome de realce
Ex.: O mestre da outra escola sorriu-**se** da tradução;
- Índice de indeterminação do sujeito
Ex.: Assistiu-**se** a um belo espetáculo;
- Parte integrante dos verbos essencialmente pronominais
Ex.: Queixou-**se** muito da vida;
- Conjunção subordinativa integrante
Ex.: Ela queria ver **se** conseguiria;
- Conjunção subordinativa condicional
Ex.: **Se** eles vierem, serão bem-vindos.

| FUNÇÕES DO QUE

Funções Morfológicas

- Pronome;
- Substantivo;
- Preposição;

- Advérbio;
- Interjeição;
- Conjunção.

Funções Sintáticas

- Pronome relativo (igual a “o qual”, “a qual”)
Ex.: A curiosidade é um vício **que** desconhece termos;
- Pronome substantivo indefinido (igual a “que coisa”) ligado ao verbo
Ex.: Elas não sabiam o **que** fazer;
- Pronome adjetivo indefinido (igual a “quanto”, “quanta”) ligado ao substantivo
Ex.: **Que** alegria!
- Pronome interrogativo (no final de frase é acentuado)
Ex.: Por **que** não vai conosco?
Não vai conosco por **quê**?
- Substantivo (quando é antecedido de artigo) (é acentuado)
Ex.: Havia em seus olhos um **quê** de curiosidade;
- Preposição (a depender do contexto, pode ser substituído por “de”)
Ex.: A gente tem **que** explicar com franqueza certas coisas;
- Advérbio de intensidade (igual a “muito”, ligado ao adjetivo)
Ex.: **Que** bela tarde!
- Interjeição (sempre acentuado)
Ex.: **Quê!** Você tem coragem?
- Partícula expletiva
Ex.: **Que** esperto que é teu irmão!
- Faz parte da locução expletiva
Ex.: Ele é **que** sabe das coisas!
- Conjunção causal (igual a “porque”)
Ex.: Disse que não iria, **que** não tinha roupas adequadas;
- Conjunção integrante
Ex.: Suponhamos **que** elas viessem;
- Conjunção comparativa
Ex.: Uma era mais esperta **que** a outra;
- Conjunção concessiva (igual a “embora”)
Ex.: **Que** não seja rico, sempre me casarei com ele;
- Conjunção condicional (igual a “se”)
Ex.: **Que** você pague a promissória, hão de entregar a mercadoria;
- Conjunção conformativa (igual a “conforme”)
Ex.: Aos **que** dizem, os exames serão difíceis;
- Conjunção temporal
Ex.: Chegados **que** foram à cabana, reviraram tudo;
- Conjunção final
Ex.: Fiz-lhe sinal **que** se calasse;
- Conjunção consecutiva
Ex.: Falou tanto **que** ficou rouco;
- Conjunção aditiva
Ex.: Anda **que** anda e nada encontra;
- Conjunção explicativa
Ex.: Fique quieto, **que** eu quero dormir.

FUNÇÕES DO SEM QUE

Locução conjuntiva com valor de condição, concessão, consequência, negação de consequência, negação de causa, modo. Essa locução pode ser substituída para formar orações subordinadas reduzidas de infinitivo.

Ex.: “Empurrava a cadeira **sem que** a mãe corresse atrás.”

Poderia ser reescrita como “Empurrava a cadeira **sem a mãe correr atrás**”, e então teríamos uma oração reduzida de infinitivo.

Ex.: “A democracia não será efetiva sem liberdade de informação e não será exercida **sem que** esta esteja assegurada a todos os veículos de comunicação visual.”

Poderia ser reescrita como “A democracia não será efetiva sem liberdade de informação e não será exercida **sem esta estar** assegurada a todos os veículos de comunicação visual”, formando agora uma oração reduzida de infinitivo.

PONTUAÇÃO

Um tópico que gera dúvidas é a pontuação. Veremos a seguir as regras sobre seus usos.

USO DE VÍRGULA

A vírgula é um sinal de pontuação que exerce três funções básicas: marcar as pausas e as inflexões da voz na leitura; enfatizar e/ou separar expressões e orações; e esclarecer o significado da frase, afastando qualquer ambiguidade.

Quando se trata de separar termos de uma mesma oração, deve-se usar a vírgula nos seguintes casos:

- Para separar os termos de mesma função:
Ex.: Comprei livro, caderno, lápis, caneta;
- Usa-se a vírgula para separar os elementos de enumeração:
Ex.: Pontes, edifícios, caminhões, árvores... tudo foi arrastado pelo tsunami;
- Para indicar a elipse (omissão de uma palavra que já apareceu na frase) do verbo:
Ex.: Comprei melancia na feira; ele, abacate.
Ela prefere filmes de ficção científica; o namorado, filmes de terror;
- Para separar palavras ou locuções explicativas, retificativas:
Ex.: Ela completou quinze primaveras, ou seja, 15 anos;
- Para separar datas e nomes de lugar:
Ex.: Belo Horizonte, 15 de abril de 1985;
- Para separar as conjunções coordenativas, exceto e, nem, ou:
Ex.: Treinou muito, portanto se saiu bem.

A vírgula também é facultativa quando o termo que exprime ideia de tempo, modo e lugar não for uma locução adverbial, mas um advérbio. Exemplos:

Antes vamos conversar. / Antes, vamos conversar.

Geralmente almoço em casa. / Geralmente, almoço em casa.

Ontem choveu o esperado para o mês todo. / Ontem, choveu o esperado para o mês todo.

Não se Usa Vírgula nas Seguintes Situações

- Entre o sujeito e o verbo:
Ex.: Todos os alunos daquele professor, entenderam a explicação. (errado)
Muitas coisas que quebraram meu coração, consertaram minha visão. (errado);
- Entre o verbo e seu complemento, ou mesmo predicativo do sujeito:
Ex.: Os alunos ficaram, satisfeitos com a explicação. (errado)
Os alunos precisam de, que os professores os ajudem. (errado)
Os alunos entenderam, toda aquela explicação. (errado);
- Entre um substantivo e seu complemento nominal ou adjunto adnominal:
Ex.: A manutenção, daquele professor foi exigida pelos alunos. (errado);
- Entre locução verbal de voz passiva e agente da passiva:
Ex.: Todos os alunos foram convidados, por aquele professor para a feira. (errado);
- Entre o objeto e o predicativo do objeto:
Ex.: Considero suas aulas, interessantes. (errado)
Considero interessantes, as suas aulas. (errado).

USO DE PONTO E VÍRGULA

É empregado nos seguintes casos o sinal de ponto e vírgula (;):

- Nos contrastes, nas oposições, nas ressalvas:
Ex.: Ela, quando viu, ficou feliz; ele, quando a viu, ficou triste;
- No lugar das conjunções coordenativas deslocadas:
Ex.: O maratonista correu bastante; ficou, portanto, exausto;
- No lugar do e seguido de elipse do verbo (= zeugma):
Ex.: Na linguagem escrita é o leitor; na fala, o ouvinte.
Prefiro brigadeiros; minha mãe, pudim; meu pai, sorvete;
- Em enumerações, portarias, sequências:
Ex.: São órgãos do Ministério Público Federal:
O Procurador-Geral da República;
O Colégio de Procuradores da República;
O Conselho Superior do Ministério Público Federal.

DOIS-PONTOS

Marcam uma supressão de voz em frase que ainda não foi concluída. Servem para:

- Introduzir uma citação (discurso direto):
Ex.: Assim disse Voltaire: “Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas”;
- Introduzir um aposto explicativo, enumerativo, distributivo ou uma oração subordinada substantiva apositiva:
Ex.: Em nosso meio, há bons profissionais: professores, jornalistas, médicos;
- Introduzir uma explicação ou enumeração após expressões como por exemplo, isto é, ou seja, a saber, como:
Ex.: Adquirimos vários saberes, como: Linguagens, Filosofia, Ciências...;
- Marcar uma pausa entre orações coordenadas (relação semântica de oposição, explicação/causa ou consequência):
Ex.: Já leu muitos livros: pode-se dizer que é um homem culto.
Precisamos ousar na vida: devemos fazê-lo com cautela;
- Marcar invocação em correspondências:
Ex.: Prezados senhores:
Comunico, por meio deste, que...

TRAVERSÃO

- Usado em discursos diretos, indica a mudança de discurso de interlocutor: Ex.:
— Bom dia, Maria!
— Bom dia, Pedro!;
- Serve também para colocar em relevo certas expressões, orações ou termos. Pode ser substituído por vírgula, dois-pontos, parênteses ou colchetes:
Ex.: Os professores — amigos meus do curso carioca — vão fazer videoaulas. (aposto explicativo)
Meninos — pediu ela —, vão lavar as mãos, que vamos jantar. (oração intercalada)
Como disse o poeta: “Só não se inventou a máquina de fazer versos — já havia o poeta parnasiano”.

PARÊNTESES

Têm função semelhante a dos travessões e das vírgulas no sentido que colocam em relevo certos termos, expressões ou orações.

Ex.: Os professores (amigos meus do curso carioca) vão fazer videoaulas. (aposto explicativo)
Meninos (pediu ela), vão lavar as mãos, que vamos jantar. (oração intercalada)

PONTO-FINAL

É o sinal que denota maior pausa. Usa-se:

- Para indicar o fim de oração absoluta ou de período.
Ex.: “Itabira é apenas uma fotografia na parede.” Carlos Drummond de Andrade;
- Nas abreviaturas
Ex.: apart. ou apto. = apartamento.
sec. = secretário.
a.C. = antes de Cristo.

Dica

Símbolos do sistema métrico decimal e elementos químicos não vêm com ponto final:
Exemplos: km, m, cm, He, K, C.

PONTO DE INTERROGAÇÃO

Marca uma entonação ascendente (elevação da voz) em tom questionador. Usa-se:

- Em frase interrogativa direta:
Ex.: O que você faria se só lhe restasse um dia?;
- Entre parênteses para indicar incerteza:
Ex.: Eu disse a palavra peremptório (?), mas acho que havia palavra melhor no contexto;
- Junto com o ponto de exclamação, para denotar surpresa:
Ex.: Não conseguiu chegar ao local de prova?! (ou !?);
- E interrogações retóricas:
Ex.: Jogaremos comida fora à toa? (Ou seja: “Claro que não jogaremos comida fora à toa”).

| PONTO DE EXCLAMAÇÃO

- É empregado para marcar o fim de uma frase com entonação exclamativa:
Ex.: Que linda mulher!
Coitada dessa criança!;
- Aparece após uma interjeição:
Ex.: Nossa! Isso é fantástico;
- Usado para substituir vírgulas em vocativos enfáticos:
Ex.: “Fernando José! Onde estava até esta hora?”;
- É repetido duas ou mais vezes quando se quer marcar uma ênfase:
Ex.: Inacreditável!!! Atravessou a piscina de 50 metros em 20 segundos!!!

| RETICÊNCIAS

São usadas para:

- Assinalar interrupção do pensamento:
Ex.: — Estou ciente de que...
— Pode dizer...;
- Indicar partes suprimidas de um texto:
Ex.: Na hora em que entrou no quarto ... e depois desceu as escadas apressadamente. (Também pode ser usado: Na hora em que entrou no quarto [...] e depois desceu as escadas apressadamente.);
- Para sugerir prolongamento da fala:
Ex.: — O que vocês vão fazer nas férias?
— Ah, muitas coisas: dormir, nadar, pedalar...;
- Para indicar hesitação:
Ex.: — Eu não a beijava porque... porque... tinha vergonha;
- Para realçar uma palavra ou expressão, normalmente com outras intenções:
Ex.: — Ela é linda...! Você nem sabe como...!

| USO DAS ASPAS

São usadas em citações ou em algum termo que precisa ser destacado no texto. Podem ser substituídas por *italico* ou **negrito**, que têm a mesma função de destaque.

Usam-se nos seguintes casos:

- Antes e depois de citações:
Ex.: “A vírgula é um calo no pé de todo mundo”, afirma Dad Squarisi, 64;
- Para marcar estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares ou vulgares, conotativas:
Ex.: O homem, “ledo” de paixão, não teve a fortuna que desejava.
Não gosto de “pavonismos”.
Dê um “up” no seu visual;
- Para realçar uma palavra ou expressão imprópria, às vezes com ironia ou malícia:
Ex.: Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão.
Ele reagiu impulsivamente e lhe deu um “não” sonoro;
- Para citar nomes de mídias, livros etc.:
Ex.: Ouvi a notícia do “Jornal Nacional”.

| COLCHETES

Representam uma variante dos parênteses, porém têm uso mais restrito.

Usam-se nos seguintes casos:

- Para incluir num texto uma observação de natureza elucidativa:
Ex.: É de Stanislaw Ponte Preta [pseudônimo de Sérgio Porto] a obra “Rosamundo e os outros”;
- Para isolar o termo latino *sic* (que significa “assim”), a fim de indicar que, por mais estranho ou errado que pareça, o texto original é assim mesmo:
Ex.: “Era pior [sic] do que fazer-me esbirro alugado.” (Machado de Assis);
- Para indicar os sons da fala, quando se estuda Fonologia:
Ex.: mel: [mew]; bem: [bēy];
- Para suprimir parte de um texto (assim como parênteses):
Ex.: Na hora em que entrou no quarto [...] e depois desceu as escadas apressadamente.
ou
Na hora em que entrou no quarto (...) e depois desceu as escadas apressadamente (caso não preferível segundo as normas da ABNT).

| ASTERISCO

- É colocado à direita e no canto superior de uma palavra do trecho para se fazer uma citação ou comentário qualquer sobre o termo em uma nota de rodapé:
Ex.: A palavra **tristeza** é formada pelo adjetivo **triste** acrescido do sufixo **-eza**.
*-eza é um sufixo nominal justaposto a um adjetivo, o que origina um novo substantivo;
- Quando repetido três vezes, indica uma omissão ou lacuna em um texto, principalmente em substituição a um substantivo próprio:
Ex.: O menor *** foi apreendido e depois encaminhado aos responsáveis;
- Quando colocado antes e no alto da palavra, representa o vocábulo como uma forma hipotética, isto é, cuja existência é provável, mas não comprovada:
Ex.: Parecer, do latim **paescere*;
- Antes de uma frase para indicar que ela é agramatical, ou seja, uma frase que não respeita as regras da gramática.
* Edifício elaborou projeto o engenheiro.

| USO DA BARRA

A barra oblíqua [/] é um sinal gráfico usado:

- Para indicar disjunção e exclusão, podendo ser substituída pela conjunção “ou”:
Ex.: Poderemos optar por: carne/peixe/dieta.
Poderemos optar por: carne, peixe ou dieta;
- Para indicar inclusão, quando utilizada na separação das conjunções e/ou:
Ex.: Os alunos poderão apresentar trabalhos orais e/ou escritos;
- Para indicar itens que possuem algum tipo de relação entre si:
Ex.: A palavra será classificada quanto ao número (plural/singular).
O carro atingiu os 220 km/h;
- Para separar os versos de poesias, quando escritos seguidamente na mesma linha. São utilizadas duas barras para indicar a separação das estrofes:
Ex.: “[...] De tanto olhar para longe,/não vejo o que passa perto./meu peito é puro deserto./Subo monte, desço monte./Eu ando sozinha/ao longo da noite./Mas a estrela é minha.” Cecília Meireles;
- Na escrita abreviada, para indicar que a palavra não foi escrita na sua totalidade:
Ex.: a/c = aos cuidados de;
s/ = sem;
- Para separar o numerador do denominador nos números fracionários, substituindo a barra da fração:
Ex.: 1/3 = um terço;
- Nas datas:
Ex.: 31/03/1983
- Nos números de telefone:
Ex.: 225 03 50/51/52;
- Nos endereços:
Ex.: Rua do Limoeiro, 165/232;
- Na indicação de dois anos consecutivos:
Ex.: O evento de 2012/2013 foi um sucesso;
- Para indicar fonemas, ou seja, os sons da língua:
Ex.: /s/.

Embora não existam regras muito definidas sobre a existência de espaços antes e depois da barra oblíqua, privilegia-se o seu uso sem espaços: plural/singular, masculino/feminino, sinônimo/antônimo.

| SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS

| DENOTAÇÃO

O sentido denotativo da linguagem compreende o significado literal da palavra independente do seu contexto de uso. Preocupa-se com o significado mais objetivo e literal associado ao significado que aparece nos dicionários. A denotação tem como finalidade dar ênfase à informação que se quer passar para o receptor de forma mais objetiva, imparcial e prática. Por isso, é muito utilizada em textos informativos, como notícias, reportagens, jornais, artigos, manuais didáticos, entre outros.

Ex.: O fogo se alastrou por todo o prédio. (fogo: chamas)

O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo. (coração: parte do corpo)

CONOTAÇÃO

O sentido conotativo compreende o significado figurado e depende do contexto em que está inserido. A conotação põe em evidência os recursos estilísticos dos quais a língua dispõe para expressar diferentes sentidos ao texto de maneira subjetiva, afetiva e poética. A conotação tem como finalidade dar ênfase à expressividade da mensagem de maneira que ela possa provocar sentimentos ou diferentes sensações no leitor. Por esse motivo, é muito utilizada em poesias, conversas cotidianas, letras de músicas, anúncios publicitários e outros.

Ex.: “Amor é fogo que arde sem se ver”.

Você mora no meu coração.

O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS

Quando escolhemos determinadas palavras ou expressões dentro de um conjunto de possibilidades de uso, estamos levando em conta o contexto que influencia e permite o estabelecimento de diferentes relações de sentido. Essas relações podem se dar por meio de: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, hiponímia e hiperonímia.

Importante!

Léxico: conjunto de todas as palavras e expressões de um idioma.

Vocabulário: conjunto de palavras e expressões que cada falante seleciona do léxico para se comunicar.

Sinonímia

São palavras ou expressões que, empregadas em um determinado contexto, têm significados semelhantes. É importante entender que a identidade dos sinônimos é ocasional, ou seja, em alguns contextos uma palavra pode ser empregada no lugar de outra, o que pode não acontecer em outras situações. O uso das palavras “chamar”, “clamar” e “bradar”, por exemplo, pode ocorrer de maneira equivocada se utilizadas como sinônimos, uma vez que a intensidade de suas significações é diferente.

O emprego dos sinônimos é um importante recurso para a coesão textual, uma vez que essa estratégia revela, além do domínio do vocabulário do falante, a capacidade que ele tem de realizar retomadas coesivas, o que contribuiu para melhor fluidez na leitura do texto.

Antonímia

São palavras ou expressões que, empregadas em um determinado contexto, têm significados opostos. As relações de antonímia podem ser estabelecidas em gradações (grande/pequeno; velho/jovem); reciprocidade (comprar/vender) ou complementaridade (ele é casado/ele é solteiro). Vejamos o exemplo a seguir:



Fonte: <https://bit.ly/3kETkpl>. Acesso em: 16 out. 2020.

A relação de sentido estabelecida na tirinha é construída a partir dos sentidos opostos das palavras “prende” e “solta”, marcando o uso de antônimos, nesse contexto.

Homonímia

Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia ou grafia, porém apresentam significados diferentes. É importante estar atento a essas palavras e a seus dois significados. A seguir, listamos alguns homônimos importantes:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

acender (colocar fogo)	ascender (subir)
acento (sinal gráfico)	assento (local onde se senta)
acerto (ato de acertar)	asserto (afirmação)
apreçar (ajustar o preço)	apressar (tornar rápido)
bucheiro (tripeiro)	buxeiro (pequeno arbusto)
bucho (estômago)	buxo (arbusto)
caçar (perseguir animais)	cassar (tornar sem efeito)
cegar (deixar cego)	segar (cortar, ceifar)
cela (pequeno quarto)	sela (forma do verbo selar; arreio)
censo (recenseamento)	senso (entendimento, juízo)
céptico (descrente)	séptico (que causa infecção)
cerração (nevoeiro)	serração (ato de serrar)
cerrar (fechar)	serrar (cortar)
cervo (veado)	servo (criado)
chá (bebida)	xá (antigo soberano do Irã)
cheque (ordem de pagamento)	xeque (lance no jogo de xadrez)
círio (vela)	sírio (natural da Síria)
cito (forma do verbo citar)	sito (situado)
concertar (ajustar, combinar)	consertar (reparar, corrigir)
concerto (sessão musical)	conserto (reparo)
coser (costurar)	cozer (cozinhar)
esotérico (secreto)	exotérico (que se expõe em público)
espectador (aquele que assiste)	expectador (aquele que tem esperança, que espera)
esperto (perspicaz)	experto (experiente, perito)
espiar (observar)	expiar (pagar pena)
espirar (soprar, exalar)	expirar (terminar)
estático (imóvel)	extático (admirado)
esterno (osso do peito)	externo (exterior)
estrato (camada)	extrato (o que se extrai de algo)
estremar (demarcar)	extremar (exaltar, sublimar)
incerto (não certo, impreciso)	inserto (inserido, introduzido)
incipiente (princípio)	insipiente (ignorante)
laço (nó)	lasso (frouxo)
ruço (pardacento, grisalho)	russo (natural da Rússia)
tacha (prego pequeno)	taxa (imposto, tributo)
tachar (atribuir defeito a)	taxar (fixar taxa)

Fonte: <https://www.soportugues.com.br/secoes/seman/seman6.php>. Acesso em: 17 out. 2020.

Parônimos

Parônimos são palavras que apresentam sentido diferente e forma semelhante, conforme demonstramos nos exemplos a seguir:

- **Absorver/absolver**

- Tentaremos **absorver** toda esta água com esponjas (sorver).
- Após confissão, o padre **absolveu** todos os fiéis de seus pecados (inocentar).

- **Aferir/auferir**

- Realizaremos uma prova para **aferir** seus conhecimentos (avaliar, cotejar).
- O empresário consegue sempre **auferir** lucros em seus investimentos (obter).

- **Cavaleiro/cavalheiro**

- Todos os **cavaleiros** que integravam a cavalaria do rei participaram na batalha (homem que anda de cavalo).
- Meu marido é um verdadeiro **cavalheiro**, abre sempre as portas para eu passar (homem educado e cortês).

- **Cumprimento/comprimento**

- O **comprimento** do tecido que eu comprei é de 3,50 metros (tamanho, grandeza).
- Dê meus **cumprimentos** a seu avô (saudação).

- **Delatar/dilatar**

- Um dos alunos da turma **delatou** o colega que chutou a porta e partiu o vidro (denunciar).
- Comendo tanto assim, você vai acabar **dilatando** seu estômago (alargar, estender).

- **Dirigente/diligente**

- O **dirigente** da empresa não quis prestar declarações sobre o funcionamento da mesma (pessoa que dirige, gere).
- Minha funcionária é **diligente** na realização de suas funções (expedito, aplicado).

- **Discriminar/descriminar**

- Ela se sentiu **discriminada** por não poder entrar naquele clube (diferenciar, segregar).
- Em muitos países se discute sobre **descriminar** o uso de algumas drogas (descriminalizar, inocentar).

Fonte: <https://www.normaculta.com.br/palavras-paronimas/>. Acesso em: 17 out. 2020.

Polissemia (Plurissignificação)

Multiplicidade de sentidos encontrados em algumas palavras, dependendo do contexto. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, diferenciando-as das palavras homônimas. A polissemia é encontrada no exemplo a seguir:



Fonte: <https://bit.ly/3jynvgs>. Acesso em: 17 out. 2020.

Hipônimo e Hiperônimo

Relação estabelecida entre termos que guardam relação de sentido entre si e mantêm uma ordem gradativa. Exemplo: hiperônimo – veículo; hipônimos – carro, automóvel, moto, bicicleta, ônibus...

COLOCAÇÃO DO PRONOME ÁTONO

Estudo da posição dos pronomes na oração.

- **Próclise:** pronome posicionado **antes** do verbo. Casos que atraem o pronome para próclise:

- **Palavras negativas:** nunca, jamais, não. Ex.: **Não** me submeto a essas condições.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Pronomes indefinidos, demonstrativos, relativos.** Ex.: Foi **ela** que *me* colocou nesse papel.
 - **Conjunções subordinativas.** Ex.: **Embora** se apresente como um rico investidor, ele nada tem.
 - **Gerúndio, precedido da preposição em.** Ex.: **Em** se tratando de futebol, Maradona foi um ídolo.
 - **Infinitivo pessoal preposicionado.** Ex.: Na esperança de **sermos** ouvidos, muito *lhe* agradecemos.
 - **Orações interrogativas, exclamativas, optativas (exprimem desejo).** Ex.: Como *te* iludes!
- **Mesóclise:** pronome posicionado no meio do verbo. Casos que atraem o pronome para mesóclise:
 - os pronomes devem ficar no meio dos verbos que estejam conjugados no futuro, caso não haja nenhum motivo para uso da próclise. Ex.: Dar-**te**-ei meus beijos agora... / Orgulhar-**me**-ei dos nossos estudantes.
 - **Ênclise:** pronome posicionado após o verbo. Casos que atraem o pronome para ênclise:
 - **Início de frase ou período.** Ex.: Sinto-**me** muito honrada com esse título.
 - **Imperativo afirmativo.** Ex.: Sente-**se**, por favor.
 - **Advérbio virgulado.** Ex.: Talvez, diga-**me** o quanto sou importante.

Casos proibidos:

- Início de frase: **Me** dá esse caderno! (errado) / Dá-**me** esse caderno! (certo).
- Depois de ponto e vírgula: Falou pouco; **se** lembrou de nada (errado) / Falou pouco; lembrou-**se** de nada (correto).
- Depois de particípio: Tinha lembrado-**se** do fato (errado) / Tinha **se** lembrado do fato (correto).

NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO

O **novo acordo ortográfico** é um documento que normaliza diversas mudanças na língua portuguesa. Ele foi assinado em 1990, mas seu uso só passou a ser obrigatório a partir de 2016. Esse documento foi elaborado com base nas mudanças práticas da língua e nos estudos desenvolvidos por linguistas. Além disso, tem o objetivo de padronizar a ortografia em diversos países nos quais se fala e escreve a língua portuguesa.

É importante estudar essas mudanças na língua, pois a ortografia é um aspecto responsável por “tirar” pontos na avaliação da redação, logo, pode ser essencial para prejudicar sua nota.

Alfabeto

- Como era:

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z;

- Como está:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Antes do acordo, tínhamos 23 letras em nosso alfabeto; agora, contamos com o acréscimo das letras **K, W e Y**, totalizando 26 letras no alfabeto do português brasileiro. Essa mudança ocorreu com a intenção de oficializar letras que, na prática, já faziam parte de diversas palavras em português. Ou seja, as letras não estavam no alfabeto, mas já eram utilizadas no cotidiano em nomes de pessoas, marcas, ou abreviações como: km, Yago, Kamila, Wilson, Olympikus, entre outros.

Pensando nisso, o acordo procurou tornar oficial as letras que já eram utilizadas pelos falantes do português.

Atenção! Ter tornado essas letras oficiais não muda a escrita de palavras que já existem, ou seja, palavras como “quilo” e “quilômetro” não passarão a ser escritas como “kilo” e “kilômetro”. A oficialização significa, sim, que a partir de agora novas palavras podem usar essas letras.

Além do alfabeto, as principais mudanças trazidas pelo novo acordo ortográfico foram: o fim do uso do trema, mudanças na acentuação e mudanças no uso do hífen, que detalharemos a seguir:

Fim do Uso do Trema

O trema já estava caindo em desuso, visto que não é necessário ter o acento para identificar a pronúncia. Com o novo acordo ortográfico, de forma oficial, **o trema não é mais utilizado**, seja em palavras portuguesas ou aporportuguesadas.

Muitos não lembram, mas o trema era representado por dois pontinhos em cima do “u” que indicavam hiato.

- **Antes do acordo:** freqüência; cinqüenta; conseqüência; tranqüilo;
- **Depois do acordo:** frequência; cinquenta; consequência; tranquilo.

Atenção: o trema ainda é usado em nomes próprios estrangeiros como Bündchen e Müller, por exemplo.

Acentuação

O acento diferencial **não é mais usado** em palavras paroxítonas com **vogal tônica aberta** ou **fechada** que possuem a mesma escrita.

- **Antes do acordo:** pára (verbo); pólo (substantivo); pêlo (substantivo);
- **Depois do acordo:** para (verbo); polo (substantivo); pelo (substantivo).

Nos casos em que o acento marca a diferença entre verbos no singular e plural, como em vem (singular) e vêm (plural) e tem (singular) e têm (plural), o acento foi mantido.

O acento circunflexo não é mais usado com **e** e **o** aberto e fechado (**mêdo**: medo, **almôço**: almoço), nem em letras repetidas, como em palavras paroxítonas terminadas em **“êem”** nem em palavras com o hiato **“oo”**.

- **Antes do acordo:** lêem, vôo, abençôo;
- **Depois do acordo:** leem, voo, abençoo.

O acento **agudo** não é mais usado em palavras paroxítonas com ditongo aberto **ei** e **oi**.

- **Antes do acordo:** andróide, alcatéia, idéia, diarréia, estóico;
- **Depois do acordo:** androide, alcateia, ideia, diarreia, estoico.

É comum confundir com as paroxítonas com as oxítonas terminadas em ditongo aberto. As oxítonas com ditongos abertos continuam com acento: herói e dói.

O acento em palavras **paroxítonas** com **i** e **u** **tônico depois** de **ditongo** **não é mais utilizado**.

- **Antes do acordo:** feiúra, bocaiúva;
- **Depois do acordo:** feiura, bocaiuva.

PRINCIPAIS MUDANÇAS			
Assunto	Mudança	Como era	Como ficou
ACENTUAÇÃO			
Trema	Só aparece em palavras estrangeiras. Deixou de ser utilizado em palavras da língua portuguesa	Consequência Agüentar	Consequência Aguentar
Ditongo em palavras paroxítonas	Não recebem mais acento	Idéia Assembléia	Ideia Assembleia
Hiatos com paroxítonas com “i” ou “u”	Não recebem mais acento	Feiúra	Feiura
Letras repetidas: ee/oo	Não recebem mais acento	Enjôo Lêem	Enjoo Leem
Acento diferencial	Deixou de ser utilizado	Pára Pêlo	Para Pelo
Acento diferencial em conjugações verbais	Mantido	Ele tem. Eles têm.	Ele tem. Eles têm.

Hífen

- **Não se usa hífen** nos casos em que o primeiro termo acaba em vogal e o segundo termo começa com vogal inicial **diferente**.
Ex.: **semiárido, autoestima, contraindicação**;
- **Exceção:** em palavras com prefixo com o segundo elemento começando em **-h**, utiliza-se hífen.
Exemplos: **anti-herói, anti-higiênico, extra-humano**;
- **Usa-se hífen** nas palavras com o primeiro terminado em vogal e que o segundo elemento começa com vogal **igual**.
Ex.: **anti-inflamatório, micro-ondas, arqui-inimigo**;
- **Exceção:** nos prefixos **átomos** (sem acento) **co-**, **pre-**, **re-**, e **pro-**, o **hífen não é usado**.
Exemplos: **reenviar, preestabelecer, coordenação**;
- **Não se usa hífen** em palavras compostas, quando, pelo uso, se perde a noção de composição.
Exemplos: **paraquedas, paraquedista, mandachuva**;
- **Exceção:** o **hífen permanece** em palavras compostas que não têm um elemento de ligação e que formam uma unidade, como as que definem animais e plantas.
Exemplos: **erva-doce, quinta-feira, cavalo-marinho**.

A seguir, há um quadro comparativo com algumas palavras mais comuns em relação ao uso do hífen:

ANTES DO ACORDO	DEPOIS DO ACORDO
Microondas	Micro-ondas
Semi-analfabeto	Semianalfabeto
Co-autor	Coautor
Infra-estrutura	Infraestrutura
Extra-escolar	Extraescolar
Dia-a-dia	Dia a dia
Ultra-som	Ultrassom
Re-eleição	Reeleição

Uso das Letras Maiúsculas

De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as letras maiúsculas são usadas em:

- nomes próprios de pessoas, animais, lugares (cidades, países, continentes...), acidentes geográficos, rios, instituições e entidades;
- marcas;
- nomes de festas e festividades;
- nomes astronômicos;
- títulos de periódicos e em siglas;
- símbolos ou abreviaturas.

Exemplos: Luiza, IBGE, Espanha, Riachuelo, Alagoas, Jogos Olímpicos, Revista Veja.

As letras minúsculas são usadas em todas as outras situações, como: dias da semana, meses e estações do ano e pontos cardeais. Exemplo: terça-feira, janeiro, verão, sul, nordeste.

O uso da letra maiúscula ou minúscula é opcional para títulos de livros (totalmente em maiúsculas ou apenas com maiúscula inicial), palavras de categorizações (rio, rua, igreja...), nomes de áreas do saber (biologia), matérias e disciplinas (português, matemática), versos que não iniciam o período e palavras ligadas a uma religião.

Uso do Acento Grave

Apesar da dificuldade de muitos com as regras do uso de crase, o novo acordo prevê que o acento grave continue a ser utilizado apenas para marcar a ocorrência de crase, nos casos já previstos nas normas gramaticais. Não há alteração quanto a novas formas de uso ou proibição da crase.

Exemplos: à, às, àquele, àquela, àquilo.

Divisão Silábica

O novo acordo mantém as regras de divisão silábica já existentes; no entanto, faz uma especificação sobre a separação das palavras em linhas diferentes.

Quando é necessário separar as palavras que já têm hífen, a nova regra prevê que o hífen seja repetido em cima e em baixo.

Exemplo: Naquela cidade, a festa repetia-se todos os anos.

HORA DE PRATICAR!

1. (CESGRANRIO – 2019) A palavra **saíam** contém hiato acentuado. Deve também ser acentuado o hiato de

- a) juizes
- b) rainha
- c) coroo
- d) veem
- e) suada

2. (CESGRANRIO – 2023)

Floresta amazônica vai virar savana

Pesquisadores afirmam que mudança no ecossistema da Amazônia é iminente

Se a Amazônia perder mais de 20% de sua área para o desmatamento, ela pode se descaracterizar de tal forma que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em área de savana, alertam dois conceituados pesquisadores da área, em um artigo publicado recentemente. Hoje, o desmatamento acumulado está em 17%.

Os cientistas acreditam que as sinergias negativas entre desmatamento, mudanças climáticas e uso indiscriminado de incêndios florestais indicam um tipping point (ponto crítico), um ponto sem volta, para transformar as partes Sul, Leste e central da Amazônia em um ecossistema não florestal se o desmatamento chegar a entre 20% e 25%.

Os pesquisadores partiram do conceito da “savanização” da Amazônia, que surgiu após a descoberta de que as florestas interferem no regime de chuvas. Na Amazônia, por exemplo, estima-se que metade das chuvas na região é resultado da umidade produzida pela evapotranspiração (a transpiração das árvores), que “recicla” as correntes de ar úmido provenientes do Oceano Atlântico.

Caso perca uma quantidade grande de árvores, a floresta recicla menos chuva, ficando mais suscetível a incêndios. O fogo altera a vegetação, favorecendo o avanço de gramíneas onde antes havia espécies florestais. O resultado desse processo ecológico é que grandes fragmentos de florestas se transformam em savanas ou cerrados, descaracterizando a Amazônia como a conhecemos hoje.

A primeira estimativa de qual seria o tipping point para a Amazônia virar savana foi feita em um estudo em 2007, e chegou à conclusão de que esse valor era de 40% de florestas derrubadas. Só que esse estudo avaliou apenas uma variável, o desmatamento. Segundo um dos autores, quando se consideram outros fatores, como os incêndios florestais e o aquecimento global, essa margem diminui consideravelmente. Os focos de incêndio têm aumentado. O aquecimento global já está acontecendo, com um aumento de 1 grau Celsius na temperatura média da Amazônia.

De acordo com uma especialista em ciência e Amazônia, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência, ela consegue resistir a algum desmatamento. Mas essa possibilidade não é infinita, chega a um ponto que não tem retorno. Além disso, é preciso considerar a população da região, investindo na produção com sustentabilidade.

Uma das propostas para que se possa evitar o tipping point é o reflorestamento. Com esse objetivo, o Brasil se comprometeu, na Conferência da ONU sobre Clima em Paris, em 2015, a reflorestar 12 milhões de hectares até 2030.

CALIXTO, B. O Globo. Sociedade. Rio de Janeiro, 22 fev. 2018. Adaptado.

No trecho “metade das chuvas na região é resultado da umidade produzida pela evapotranspiração (a **transpiração** das árvores)” (parágrafo 3), a palavra destacada é derivada do verbo **transpirar**, com o acréscimo do sufixo “ção”.

O grupo em que todos os verbos também formam substantivos pelo acréscimo do sufixo “ção” é:

- a) ceder, conservar, repercutir
- b) conceder, transgredir, poluir
- c) evaporar, inserir, preservar
- d) renovar, devastar, admitir
- e) transmitir, permitir, introduzir

3. (CESGRANRIO – 2023) O pronome em destaque está colocado de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

- a) As transações bancárias, atualmente, podem ser feitas pelo celular, a qualquer hora, para que obtenha-se o ideal de maior eficiência e rapidez.
- b) O cadastramento do Pix pode ser realizado em mais de uma instituição bancária, o que considera-se benéfico para as pessoas que precisam diversificar suas operações financeiras.
- c) Os cidadãos que se recusam a utilizar os serviços bancários para efetuar movimentações financeiras, por preferirem o uso de cédulas, encontram muita dificuldade para realizá-las.
- d) Desde que implantou-se o Pix, as pessoas podem realizar até a compra de produtos extremamente baratos por transferência bancária instantânea, porque esse sistema atingiu um significativo grau de confiabilidade.
- e) Embora tenham sido ampliadas as medidas de segurança tecnológica para a movimentação bancária, não sentimo-nos confiantes para operar com grandes somas de dinheiro.

4. (CESGRANRIO – 2023)

Lixo nos mares

Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios, ou despejados diretamente ali. Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? A resposta vem de análises que constatam sérios danos aos ecossistemas oceânicos: o lixo marinho, portanto, já é um grave problema ambiental.

O lixo de origem humana que entra no mar está presente nas imagens, hoje comuns, de animais emaranhados em materiais de todo tipo ou que ingeriram ou sufocaram com diferentes itens. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula no chamado “giro” do oceano Pacífico Norte – os giros, existentes em todos os oceanos, são áreas em torno das quais se deslocam as correntes marinhas. Nas zonas centrais desses giros, as correntes têm baixa intensidade e quase não há ventos. Os resíduos que chegam ali ficam retidos e se acumulam, gerando enormes “lixões” oceânicos.

Detritos orgânicos (vegetais, animais, fezes e restos de alimento) não são considerados lixo marinho, porque em geral se decompõem rapidamente e se tornam nutrientes e alimentos para outros organismos. As fontes do lixo oceânico são comumente classificadas como “marinhas” (descartes por embarcações e plataformas de petróleo e gás) e “terrestres” (depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar, onde também chegam carregados pelo vento e até pelo gelo).

Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas e envolve, em todo o mundo, cada vez mais pesquisadores e tomadores de decisão. Todos engajados na luta pela diminuição desse problema social e ambiental.

Os impactos ligados à presença do lixo no mar começaram a ser observados a partir da década de 1950, mas somente em 1975 foi definido o termo “lixo marinho”, hoje consagrado. Essa definição, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, diz que é lixo marinho todo material sólido de origem humana descartado nos oceanos ou que os atinge por rios, córregos, esgotos e descargas domésticas e industriais.

O número de publicações mundiais, científicas e não científicas, sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 1980. Esse aumento se deve a três processos: 1) a contínua e crescente substituição, em vários tipos de utensílios, de materiais naturais pelos sintéticos – estes, como o plástico, resistem por mais tempo à degradação no ambiente marinho e tendem a se acumular; 2) o baixo custo dos materiais sintéticos, que não incentiva sua reciclagem e favorece o descarte no ambiente e 3) o aumento, na zona costeira, do número de habitantes e embarcações, que podem contribuir para o descarte de lixo no ambiente marinho.

Mas como evitar que o “lixo nosso de cada dia” chegue ao mar? E como retirar o que já está lá? É nesse ponto que a conservação marinha e a gestão de resíduos sólidos se encontram e se complementam.

Em 2013, realizou-se no Brasil a IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, que formalizou 60 propostas sobre o meio ambiente. Duas enfocam o lixo marinho: a primeira está ligada à redução de impactos ambientais e a segunda é ligada à educação ambiental, com campanhas educativas de sensibilização sobre as consequências da disposição incorreta do lixo, com ênfase no ambiente marinho e nos danos causados à população humana.

OLIVEIRA, A. et al. **Revista Ciência Hoje**, n. 313, v. 53. Rio de Janeiro: SBPC. Abril 2014. Adaptado.

No trecho “**Apesar** do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas”, a expressão destacada veicula a relação de

- a) causa
- b) concessão
- c) conclusão
- d) condição
- e) consequência

5. (CESGRANRIO – 2022) O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma-padrão da Língua Portuguesa em:

- a) Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, a substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica.
- b) Em todo o mundo há uma preocupação com a maneira de descartar o lixo por isso, é sempre preferível corrigir nossos hábitos.
- c) O aterro sanitário apresenta inúmeras vantagens, como a redução da poluição porém, há desvantagens, como o seu alto custo.
- d) O lixo eletrônico encontrado, em televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas compromete a saúde pública.
- e) O lixo hospitalar decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais, acarreta muitos problemas de saúde pública.

6. (CESGRANRIO – 2019) **Texto I**

Projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos

O Porto do Rio – Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro foi divulgado pela Prefeitura em 2001 e concentrou diferentes projetos, visando a incentivar o desenvolvimento habitacional, econômico e turístico dos bairros portuários da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Em meados de 2007, quando se iniciou esse estudo sobre o Plano e seus efeitos sociais, a Zona Portuária já passava por um rápido processo de resignificação perante a cidade: nos imaginários construídos pelas diferentes mídias, não era mais associada apenas à prostituição, ao tráfico de drogas e às habitações “favelizadas”, despontando narrativas que positivavam alguns de seus espaços, habitantes e “patrimônios culturais”.

Dentro do amplo território portuário, os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a avenida Rio Branco, via do Centro da cidade ocupada por estabelecimentos financeiros e comerciais.

GUIMARÃES, R. **A Utopia da Pequena África**. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 16-7. Adaptado.

No Texto I, no trecho “concentrou diferentes projetos”, o verbo **concentrar** apresenta a mesma regência do verbo destacado em:

- a) O cenário atual **mostra** um cenário bem diferente.
- b) Hoje, os bairros portuários do Rio **parecem** um cartão postal.
- c) Agora os comerciantes **confiam** nesse bairro.
- d) Nas lojas para turistas, **sobressaem** anéis e pulseiras.
- e) A Zona Portuária **necessitava** de muitas benfeitorias.

7. (CESGRANRIO – 2023) O uso do acento grave indicativo da crase atende às exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:

- a) A possibilidade de pagar, transferir e receber dinheiro por meio do Pix renovou o sistema bancário brasileiro porque facilitou o acesso à diversas funcionalidades.
- b) A implantação de uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada à dupla preocupação do governo com a agilidade das movimentações e o progressivo processo de redução da desbancarização da população.
- c) Com o crescimento da implantação da tecnologia nos serviços bancários, as empresas começaram a valorizar mais efetivamente os funcionários que possuem maior domínio desses meios.
- d) Os gerentes responsáveis por comandar o sistema bancário correspondem à uma categoria muito qualificada de funcionários, porque precisam ter uma formação atualizada na área tecnológica.
- e) Os limites de valores a serem estabelecidos para a abertura de contas bancárias foram ampliados, garantindo maior facilidade para as pessoas que têm menos recursos disponíveis.

8. (CESGRANRIO – 2023) A palavra destacada atende às exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:

- a) A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes **deve** seguir princípios éticos relacionados à missão da empresa.
- b) A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não **haja** acidentes graves.
- c) Fui eu que **levou** a maior punição do gerente de pessoal devido à descoberta de ocorrência de desfalque na instituição.
- d) Mais de uma empresa de tecnologia **têm** procurado implementar pesquisas sobre formas de evitar a disseminação de fake news nas redes sociais.
- e) O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, **foram** encarregados de fazer a seleção dos novos funcionários.

9. (CESGRANRIO – 2021) De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a concordância do termo em destaque está plenamente respeitada em:

- a) A capacitação dos técnicos e o atendimento aos trabalhadores da área da saúde precisam ser **desenvolvidos** em todo o país.
- b) As famílias dos alunos e os professores da rede pública das diferentes regiões brasileiras devem ser **acolhidas** pelas direções das escolas.
- c) O estudo das diferentes disciplinas e a realização de provas bimestrais, após a chegada da Covid-19, têm sido **planejadas** com muito cuidado.
- d) O tratamento das doenças respiratórias e a vacinação de toda a população devem ser **implementadas** pelos órgãos responsáveis.
- e) Os arquivos escolares e as notas dos estudantes necessitam ser **guardadas** com o maior sigilo para recuperação no futuro.

10. (CESGRANRIO – 2023)

Pix: é o fim do dinheiro em espécie?

O Pix muda a forma como realizamos transações financeiras. Representará realmente o fim do DOC e da TED? O boleto bancário está ainda mais ameaçado de extinção? E o velho cheque vai resistir a esses novos tempos?

Abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil. O fato é que o avanço das transações financeiras eletrônicas, em detrimento do uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico para o Brasil, em vários sentidos. O Pix tem tudo para ser o empurrãozinho que nos falta para chegarmos a esse cenário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

E por que o dinheiro em espécie resiste? Talvez você esteja entre aqueles que comprem no supermercado com cartão de crédito ou usam QR Code para pagar a farmácia. Mas a feira da semana e os churros na esquina você paga com “dinheiro vivo”, certo? Um dos fatores que escoram a circulação de papel-moeda no Brasil é a informalidade.

Arelada a isso está a situação dos desbancarizados. A dificuldade que muita gente teve para receber o auxílio emergencial, durante a pandemia, jogou luz sobre um problema notado há tempos: a enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. O pouco de dinheiro que entra no orçamento dessas pessoas precisa ser gasto rapidamente para subsistência.

Não há base financeira suficiente para justificar movimentações bancárias. Também pesa para o time dos “sem-banco” o baixo nível de educação ou a falta de familiaridade com a tecnologia.

O fator cultural também favorece a circulação do dinheiro em espécie. É provável que você conheça alguém que, mesmo tendo boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos com cédulas simplesmente por estar acostumado a elas.^(a) Para muita gente que faz parte dessa turma, dinheiro vivo é dinheiro recebido ou pago na hora. Não é preciso esperar a TED cair ou o dia virar para o boleto ser compensado. Isso pesa mais do que a conveniência de se livrar da fila da lotérica.

Embora o Brasil tenha um sistema bancário que suporta vários tipos de transações, o país estava ficando para trás no que diz respeito a pagamentos instantâneos. O Pix veio para preencher essa lacuna.

A modalidade permite transações em qualquer horário e dia, incluindo finais de semana e feriados.

Essa característica, por si só, já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro,^(b) pois implica envio ou recebimento imediato: as transações via Pix são concluídas rapidamente.

É o fim do papel-moeda? Não é tão simples assim. O Pix não foi idealizado com o propósito exclusivo de acabar com os meios de pagamento e transferência atuais, muito menos com o papel moeda, mas para fazer o sistema financeiro do Brasil evoluir e ficar mais competitivo.

Apesar disso, não é exagero esperar que, à medida que a população incorpore o sistema à sua rotina,^(c) o uso de DOC, TED, boletos e cartões caia. Eventualmente, algum desses meios poderá ser descontinuado, mas isso não acontecerá tão cedo^(d) — vide o exemplo do cheque, que não “morreu” com a chegada do cartão.

No caso das cédulas, especialistas do mercado financeiro apontam para uma diminuição de circulação, mas não para um futuro próximo em que o papel-moeda deixará de existir. Para que esse cenário se torne realidade, é necessário, sobretudo, atacar a desbancarização.^(e) O medo ou a pouca familiaridade com a tecnologia podem ser obstáculos, mas o Pix é tão interessante para o país que o próprio comércio incentiva o público mais resistente a aderir a ele.

ALECRIM, E. Disponível em: <https://tecnoblog.net/especiais/pix-fim-dinheiro-especie-brasil/>. Publicado em novembro de 2020. Acesso em: 2 dez. 2022. Adaptado.

No texto, o referente da palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitado, entre colchetes, no trecho do

- a) – “É provável que você conheça alguém que, mesmo tendo boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos com cédulas simplesmente por estar acostumado a **elas**.” [cédulas]
- b) – “**Essa** característica, por si só, já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro” [modalidade]
- c) – “Apesar disso, não é exagero esperar que, à medida que a população incorpore o sistema à **sua** rotina” [papel-moeda]
- d) – “Eventualmente, algum **desses** meios poderá ser descontinuado, mas isso não acontecerá tão cedo” [cheque]
- e) – “Para que **esse** cenário se torne realidade, é necessário, sobretudo, atacar a desbancarização.” [diminuição de circulação]

Leia o texto a seguir para responder às questões 11 e 12.

Lições após um ano de ensino remoto na pandemia

No momento em que se tornam ainda mais complexas as discussões sobre a volta às aulas presenciais, o ensino remoto continua a ser a rotina de muitas famílias, atualmente.

Mas um ano sem precedentes na história veio acompanhado de lições inéditas para professores, alunos e estudiosos. Diante do pouco acesso a planos de dados ou a dispositivos, a alternativa de muitas famílias e professores tem sido se conectar regularmente via aplicativos de mensagens.

Uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, mas é porque não temos outras ferramentas de massificação. A maior parte do ensino foi feita pelo celular e, geralmente, por um celular compartilhado (entre vários membros da família), o que é algo muito desafiador.

Outro aspecto a ser considerado é que, felizmente, mensagens direcionadas são uma forma relativamente barata de comunicação. A importância de cultivar interações entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente físico, também é uma forma de motivá-los e melhorar seus resultados. Recentemente, uma pesquisadora afirmou que “Aprendemos que precisamos dos demais: comparar estratégias, falar com alunos, com outros professores e dar mais oportunidades de trabalho coletivo, mesmo que seja cada um na sua casa. Além disso, a pandemia ressaltou a importância do vínculo anterior entre escolas e comunidades”.

Embora seja difícil prever exatamente como o fechamento das escolas vai afetar o desenvolvimento futuro dos alunos, educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados. É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura, com aulas ou encontros extras, com anos (letivos) de transição.

IDOETA, P.A. 8 lições após um ano de ensino remoto na pandemia. Disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/04/24/8-licoes-apos-um-ano-de-ensino-remoto-na-pandemia.htm>>. Acesso em: 21 jul. 2021. Adaptado.

11. (CESGRANRIO – 2021) A palavra ou a expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em:

- a) “83% dos professores mantinham contato com **seus** alunos por meio dos aplicativos” (parágrafo 3) – [pesquisadores]
- b) “**Esse uso** foi uma grande surpresa, mas é porque não temos outras ferramentas” (parágrafo 3) – [contato]
- c) “Aprendemos que precisamos dos **demais**” (parágrafo 4) – [resultados]
- d) “averiguar **os** que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir” (parágrafo 5) – [alunos]
- e) “decidir como enfrentar **essa** ruptura, com aulas ou encontros extras” (parágrafo 5) – [desenvolvimento]

12. (CESGRANRIO – 2021) Um argumento utilizado no texto para explicar o relativo sucesso do ensino remoto durante a pandemia é:

- a) O baixo custo relacionado ao uso de aplicativos de mensagens.
- b) O uso de plataformas de aprendizagem de alta tecnologia.
- c) A oportunidade de utilização de imagens e áudios disponíveis na rede.
- d) A possibilidade de aprofundamento dos conteúdos de várias disciplinas.
- e) A qualidade do acesso às atividades devido à alta conectividade.

Leia o texto a seguir para responder às questões 13 e 14.

Entulho eletrônico: risco iminente para a saúde e o ambiente

Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (lixo eletroeletrônico) são, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência (perspectiva ou programada) e impossibilidade de conserto, são descartados pelos consumidores. Os exemplos mais comuns são televisores e equipamentos de informática e telefonia, mas a lista inclui eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automação e controle.

Obsolescência programada é a decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto. Já a obsolescência perspectiva é uma forma de reduzir a vida útil de produtos ainda funcionais. Nesse caso, são lançadas novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças funcionais, dando à geração em uso aspecto de ultrapassada, o que induz o consumidor à troca.

O lixo eletroeletrônico é mais um desafio que se soma aos problemas ambientais da atualidade. O consumidor raramente reflete sobre as consequências do consumo crescente desses produtos, preocupando-se em satisfazer suas necessidades. Afinal, eletroeletrônicos são tidos como sinônimos de melhor qualidade de vida, e a explosão da indústria da informação é uma força motriz da sociedade, oferecendo ferramentas para rápidos avanços na economia e no desenvolvimento social. O mundo globalizado impõe uma constante busca de informações em tempo real, e a sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios, segundo estudo da Organização das Nações Unidas (ONU). Tudo isso exerce um fascínio irresistível para os jovens.

Dois aspectos justificam a inclusão dos eletroeletrônicos entre as preocupações da ONU: as vendas crescentes, em especial nos mercados emergentes (inclusive o Brasil), e a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes, trazendo risco à saúde e ao meio ambiente. Segundo a ONU, são gerados hoje 150 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico por ano, e esse tipo de resíduo cresce a uma velocidade três a cinco vezes maior que a do lixo urbano.

AFONSO, J. C. *Revista Ciência Hoje*, n. 314, maio 2014. São Paulo: SBPC. Disponível em: https://cienciahoje.periodicos.capes.gov.br/storage/acervo/ch/ch_314.pdf. Adaptado.

13. (CESGRANRIO – 2022) Em seu desenvolvimento temático, depois de se referir ao estudo da ONU sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado, o texto desenvolve a ideia de que

- a) a obsolescência programada é a fabricação intencional de um produto para que se torne obsoleto e force o consumidor a adquirir uma nova geração.
- b) a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes provoca riscos à saúde e ao meio ambiente.
- c) eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automação e controle são exemplos de aparelhos eletroeletrônicos.
- d) o lixo eletroeletrônico é formado por resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, como computadores e celulares.
- e) os consumidores preocupam-se em satisfazer suas necessidades sem refletir sobre os efeitos do consumo crescente dos eletroeletrônicos.

14. (CESGRANRIO – 2022) No texto, os dois primeiros parágrafos estabelecem entre si a seguinte relação:

- a) apresentação de problema / definição de conceitos
- b) definição de termos / exemplificação de casos
- c) proposição de tese / desenvolvimento de argumentos
- d) situação hipotética / comprovação por evidências
- e) relato de caso / explicitação de motivação

15. (CESGRANRIO – 2021)

O que é o QA e por que ele pode ser mais importante que o QI no mercado de trabalho

Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de QI, o quociente de inteligência, que mede indicadores como memória e habilidade matemática.

Mais recentemente, passaram a ser avaliadas outras letrinhas: o quociente de inteligência emocional (QE), uma combinação de habilidades interpessoais, autocontrole e comunicação. Não só no mundo do trabalho, o QE é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso em vários aspectos da vida.

Tanto o QI quanto o QE são considerados importantes para o sucesso na carreira. Hoje, porém, à medida que a tecnologia redefine como trabalhamos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. Entra em cena então um novo quociente, o de adaptabilidade (QA), que considera a capacidade de se posicionar e prosperar em um ambiente de mudanças rápidas e frequentes.

O QA não é apenas a capacidade de absorver novas informações, mas de descobrir o que é relevante, deixar para trás noções obsoletas, superar desafios e fazer um esforço consciente para mudar. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência.

Amy Edmondson, professora de Administração da Harvard Business School, diz que é a velocidade vertiginosa das mudanças no mercado de trabalho que fará o QA vencer o QI. Automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados (advogados revisando documentos legais ou médicos buscando o histórico de um paciente, por exemplo), diz Dave Coplin, diretor da The Envisioners, consultoria de tecnologia sediada no Reino Unido. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos, e a tendência continuará. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano.

Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem essas funções precisam desenvolver novas habilidades, como a criatividade para resolver novos problemas, empatia para se comunicar melhor e responsabilidade.

Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e flexibilidade, do setor bancário às artes. Digamos que você é um contador. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar; seu QE contribui na conexão com um recrutador e depois no relacionamento com colegas e clientes no emprego. Então, quando os sistemas mudam ou os aspectos do trabalho são automatizados, você precisa do QA para se acomodar a novos cenários.

Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. No mundo corporativo, o QA está sendo cada vez mais buscado na hora da contratação. Uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido.

Como diz Edmondson: “Aprender a aprender é uma missão crítica. A capacidade de aprender, mudar, crescer, experimentar se tornará muito mais importante do que o domínio de um assunto.”

Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-50429043>>. Acesso em: 9 jul. 2021. (Adaptado)

De acordo com o texto, hoje a valorização do QA tende a superar a do QI e a do QE no ambiente de trabalho porque

- a) as habilidades interpessoais são muito requeridas.
- b) o conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário.
- c) a memória e a habilidade matemática são indicadores exigidos.
- d) a capacidade de adaptação faz a diferença entre o homem e a máquina.
- e) a automatização requer colaboradores que superem a rapidez e a precisão do algoritmo.

16. (CESGRANRIO – 2019) Texto I

Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?

Obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria, motivando a compra de um novo modelo — eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis são exemplos evidentes dessa prática. Uma câmera com uma resolução melhor pode motivar a compra de um novo celular, ainda que o modelo anterior funcione perfeitamente bem. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. No entanto, traz benefícios, como o acesso às novidades.

Planejar inovação é extremamente importante para melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto num mercado altamente competitivo. Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 1970? O desafio é

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

buscar um equilíbrio entre a inovação e a durabilidade. Do ponto de vista técnico, quando as empresas planejam um produto, já tem equipes trabalhando na sucessão dele, pois se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado. Sintomas de obsolescência são facilmente percebidos quando um novo produto oferece características que os anteriores não tinham, como o uso de reconhecimento facial; ou a queda de desempenho do produto com relação ao atual padrão de mercado, como um smartphone que não roda bem os aplicativos atualizados. Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios, como carregadores compatíveis, ou mesmo novos padrões, como tipo de bateria, conector de carregamento ou tipos de cartão de um celular, por exemplo.

Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento: é possível adiar a substituição de um produto, por meio de upgrades de hardware, como inclusão de mais memória, baterias e acessórios de expansão, pelo menos até o momento em que essa troca não compense financeiramente. Quanto à legalidade, o que se deve garantir é que os produtos mais modernos mantenham a compatibilidade com os anteriores, a fim de que o antigo usuário não seja forçado constantemente à compra de um produto mais novo se não quiser. É importante diferenciá-la da obsolescência perceptiva, que ocorre quando atualizações cosméticas, como um novo design, fazem o produto parecer sem condições de uso, quando não está.

É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada tipo de equipamento. Um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alterações ou troca. Já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído em um ano ou dois, dependendo das necessidades do usuário, que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante.

Essa estratégia traz desafios, como geração do lixo eletrônico. Ao mesmo tempo, a obsolescência deve ser combatida na restrição que possa causar ao usuário, como, por exemplo, uma empresa não mais disponibilizar determinada função que era disponível pelo simples upgrade do sistema operacional, forçando a compra de um aparelho novo. O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade, como itens de segurança mais eficientes em carros e conectabilidade imediata e de alta qualidade entre pessoas. É por conta disso que membros de uma mesma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente, com um custo relativamente baixo, por voz ou vídeo. Além disso, funcionários podem trabalhar remotamente, com mais qualidade de vida, com ajuda de dispositivos móveis.

RAMALHO, N. Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor? Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/obsolescencia-programada-inimiga-ou-parceira-do-consumidor-5z4zm6km1pndkokxsbt4v6o96/>>. Acesso em: 23 jul. 2019. Adaptado.

No Texto I, a tese defendida pelo autor pode ser resumida no seguinte trecho:

- a) "Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?".
- b) "Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor".
- c) "Planejar inovação é extremamente importante para melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto".
- d) "Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento".
- e) "O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade".

17. (CESGRANRIO – 2023) Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, "conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras."

O parágrafo a seguir é dado por esse Manual como um exemplo de texto mal construído e prolixo.

Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662/2008. Não satisfeita, inconformada e indignada, com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando cinco horas a menos que em Greenwich.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos; coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República, 2018, pp.18-19.

Nesse texto, há vários detalhamentos desnecessários, EXCETO a seguinte expressão:

- a) "com impressionante agilidade"
- b) "esmagadora e ampla"
- c) "resultado da consulta à população"
- d) "efusiva e indubitável"
- e) "inconformada e indignada"

18. (CESGRANRIO – 2021) Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, a clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, não sendo nele admitidas ambiguidades.

Tal característica, necessária ao texto oficial, é encontrada na seguinte frase:

- a) A autoridade em exercício comunica aos servidores que as medidas mencionadas em sua carta aberta deverão ter prioridade.
- b) Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão encaminhar as informações sobre a área em estudo consideradas adequadas.

- c) Foi cancelada a fala oficial para a cerimônia de posse na qual investi muito trabalho.
- d) O gerente de produção comunicou a seu assessor direto que ele será exonerado.
- e) O advogado criticou o artigo do edital que foi cancelado

19. (CESGRANRIO – 2023) Nas correspondências oficiais, o cargo e a função ocupados pelo destinatário determinará o pronome de tratamento a ser empregado.

A adequada correlação entre o cargo e o pronome de tratamento está estabelecida em:

- a) Vossa Eminência – Reitor de Universidade
- b) Vossa Excelência – Ministro de Estado
- c) Vossa Magnificência – Embaixador
- d) Vossa Santidade – Cardeal
- e) Vossa Senhoria – Juiz

20. (CESGRANRIO – 2022) De acordo com as normas explicitadas no Manual de Redação da Presidência da República, as comunicações oficiais devem

- a) empregar o cabeçalho em todas as páginas do documento.
- b) escrever os pronomes de tratamento sempre por extenso.
- c) explicitar o significado de uma sigla todas as vezes em que ela for empregada.
- d) utilizar linguagem informal para transmitir informações relevantes.
- e) usar o título do cargo no gênero feminino para a identificação de signatárias do sexo feminino.

✓ GABARITO

1	A
2	C
3	C
4	B
5	A
6	A
7	B
8	A
9	A
10	A
11	D
12	A
13	B
14	A
15	D
16	E
17	C
18	B
19	B
20	E

ANOTAÇÕES

[illegible]

CONHECIMENTO DE UM VOCABULÁRIO FUNDAMENTAL E DOS ASPECTOS GRAMATICAIS BÁSICOS PARA A COMPREENSÃO DE TEXTOS

LEITURA DE TEXTOS: INTERPRETAÇÃO

Para realizar uma leitura bem-sucedida em outro idioma, é preciso estar atento a alguns métodos e recursos capazes de auxiliar a interpretação textual.

COMPREENSÃO

Compreender é a capacidade de assimilar, interpretar e perceber o significado de algo. Compreender um idioma significa entender a coerência das informações de sua comunicação. O objeto da compreensão da língua inglesa pode estar situado em diferentes formas de comunicação, para cada qual existem maneiras mais apropriadas e adequadas de identificar o sentido, o propósito, o contexto, o estilo, a técnica e as informações presentes na mensagem.

Ao buscar compreender o sentido e o propósito de um texto na língua inglesa, faz-se necessário identificar elementos chave capazes de sintetizar informações, decodificar signos linguísticos, entender a semântica, ou seja, o sentido do texto, bem como seu propósito. Estes elementos podem estar presentes nos aspectos gramaticais do texto, um dos tópicos essenciais para o estudo da interpretação textual, mas podem também ser percebidos no contexto, no recorte, no tipo de linguagem (formal, informal, técnica etc.), no vocabulário utilizado, entre outros elementos estratégicos para a interpretação correta do texto.

Para que o leitor compreenda o sentido do texto, antes de qualquer leitura direta, é primordial que se faça um processo de escaneamento do texto em busca de palavras-chave e informações que indiquem a quem o texto se direciona, quem é o autor e seu narrador, a qual categoria textual ele pertence (artigo, crônica, conto, carta, bilhete etc.) e qual o assunto tratado. A partir desta coleta de informações, é possível iniciar a leitura inicial, que irá buscar identificar o sentido do texto. O sentido indica o que o interlocutor quer dizer com que propôs escrever. A capacidade de identificar o sentido está intrinsecamente ligada ao conhecimento e à identificação de:

- palavras;
- expressões idiomáticas;
- verbos frasais;
- tempos verbais;
- contextos;
- aspectos culturais e sociais;
- adjetivos, advérbios e pronomes.

Entre outros elementos, os citados anteriormente podem auxiliar o leitor a identificar o sentido do texto com mais precisão, são estes conhecimentos exercitados a partir do estudo do idioma, seja ele de forma técnica e instrumental a fim de realizar uma prova ou em estudos mais aprofundados que têm como objetivo promover a fluência.

O objetivo, ou o propósito, do texto se encontra em meio à leitura e é possível de se identificar e compreender apenas a partir de uma leitura atenta que vai além do que está escrito. Bem como mencionado anteriormente, a identificação de quem é o autor e o narrador, a quem se destina o texto, o contexto nele presente, o assunto tratado e a linguagem empregada, são elementos cruciais para o entendimento do serviço a que se presta o texto.

O propósito pode ser relatar um fato, contar novidades, listar ou enumerar itens, reportar um crime, expor uma opinião, entre muitas outras possibilidades que deverão ser observadas no decorrer da leitura. Alguns marcadores como nomes, datas, locais, dados, estatísticas, números em geral, pronomes de tratamento, podem servir como indicativos do propósito do texto a partir da percepção do conteúdo presente e do teor da mensagem encontrada no texto.

Compreensão Escrita

Quando se trata de compreender o sentido lexical, semântico e gramatical de um texto na língua inglesa, utilizamos recursos que partem de princípios simples: identificação dos principais elementos do idioma, ainda que partindo de um panorama básico de compreensão e fluência no idioma. São eles:

- gramática básica (tempos verbais, adjetivos, advérbios e pronomes);
- vocabulário básico (substantivos);

- expressões idiomáticas (contexto cultural).

A partir de um breve conhecimento dos itens mencionados, de maneira geral e simplista, é possível partir para uma leitura geral do que está escrito e compreender a mensagem. É, no entanto, importante ler nas entrelinhas enquanto se decodifica uma mensagem escrita, isso significa ser capaz de identificar o gênero textual, o tipo do narrador, o objetivo da mensagem e o contexto em que ela está inserida.

Compreensão da Utilização de Mecanismos de Coesão e Coerência

Coesão e coerência são dois mecanismos fundamentais para a produção de textos, o que os torna igualmente importantes para a compreensão textual. Antes de conhecer alguns elementos presentes nestes dois mecanismos, é preciso entender do que se tratam. Coesão diz respeito à interligação de elementos entre palavras e frases em uma sentença de maneira correta e a coerência trata-se da ligação de sentido lógico destes elementos, para que a mensagem seja coerente. Confira alguns elementos utilizados para construir coesão e coerência no texto.

Em **coesão**:

- **Substituições:** algumas expressões e substantivos podem ser substituídos por outro termo para evitar repetições desnecessárias, como é o caso do uso de nomes próprios e dos pronomes.
Ex.: *Anna really wants to study abroad, she enjoys visiting different countries.* (Anna realmente quer estudar no exterior, ela gosta de visitar países diferentes);
- **Conjugação verbal adequada:** ainda que a conjugação verbal e seus respectivos pronomes sejam muito mais simples na língua inglesa do que no português, ainda existem alguns requisitos de correlação verbal que devem ser aplicados (principalmente no tempo presente).
Ex.: *She sleeps late every day.* (Ela dorme tarde todos os dias) — há um acréscimo da letra “s” em sujeitos na terceira pessoa do singular (he, she, it) quando no tempo presente;
- **Conectores e conjunções:** alguns conectores e conjunções ligam as sentenças de modo que elas se complementam, como é o caso das palavras *and, if, so, and, however, therefore, although, even though*, entre outros.
Ex.: *Even though they don't read much, John's kids are very smart.* (Apesar de eles não lerem muito, os filhos do John são muito espertos).

Em **coerência**:

- **Concordância de ideias:** quando há concordância entre duas ideias na mesma oração de acordo com o sentido proposto pela frase e não existem contradições.
Ex.: *She is a vegetarian, that's why she only eats meat.* (Ela é vegetariana, por isso ela apenas come carne). Nesta oração, há contradição, pois o fato de o sujeito ser vegetariano indicaria o não consumo de carne, o ideal seria *“She is a vegetarian, that's why she doesn't eat meat”* (Ela é vegetariana, por isso ela não come carne);
- **Ordem, relevância e progressão semântica:** em geral, ações possuem uma ordem para acontecerem e cada qual tem a sua importância na construção de uma oração, o que for relevante e coerente para com o contexto do que está expresso deve vir antes do menos importante ou daquilo que é resultado de uma ação, em uma sequência lógica que não altere o sentido da narrativa. Observe:
Ex.: *He woke up, brushed his teeth, had breakfast and got dressed for work.* (Ele acordou, escovou os dentes, tomou café da manhã e se vestiu para o trabalho).

Contextos, Aspectos Sociais e Culturais

Ainda diante do tema de compreensão, seja ela textual ou oral, na língua inglesa, alguns aspectos que vão além da língua se fazem muito importantes para o real entendimento de um texto. Dentre eles, o contexto e seus aspectos sociais e culturais se fazem presentes e devem ser bem analisados para que qualquer fragmento textual possa ser compreendido. Ter a habilidade de identificar o contexto histórico, a cultura da época e a forma como se davam as relações sociais em uma obra literária em inglês facilita a compreensão da obra como um todo, pois permite que o leitor amplie as noções do texto que irá ler.

As obras de William Shakespeare, grande escritor inglês, foram escritas sob o prisma de uma realidade diferente da que vivemos atualmente. Do século XVI ao século XVII, o dramaturgo escreveu romances em que se podiam observar reflexos dos costumes e usos da sociedade em que vivia à época; desde a própria linguagem do narrador até o curso da história, a trajetória dos personagens, a maneira como se comunicam, se vestem, suas configurações e relações familiares e sociais, entre outros aspectos, todos os elementos representados pelo autor em suas obras devem ser lidos pelo leitor a partir da ótica de uma realidade diferente da que vivemos no século XXI.

Ao entender o contexto social, cultural e até econômico de uma produção textual é fundamental para estabelecer as relações corretas na hora de decodificar o seu sentido, sendo capaz de identificar o vocabulário, os aspectos gramaticais, as influências do período histórico em todo o processo de construção da narrativa.

I PRODUÇÃO

Diferentemente da leitura e compreensão escrita e oral da língua inglesa, a produção escrita e oral do idioma requer mais do que apenas um conhecimento superficial do idioma. É preciso possuir repertório suficiente para produzir um texto em determinada língua, pois ele deve ter sentido para o leitor. Apesar de existirem distintos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

níveis de comunicação possíveis em qualquer tipo de produção no idioma (básico, intermediário e avançado), alguns requisitos devem ser seguidos a fim de realizar esta tarefa de maneira bem-sucedida.

Produção Escrita

Para realizar a atividade da produção escrita em qualquer idioma, uma série de regras e padrões devem ser seguidos, de acordo com a intenção do autor e o público a quem o texto se destina. Ela pode ser formal, na norma culta da língua inglesa ou informal, coloquial, a linguagem utilizada no cotidiano, segundo a vontade e intenção de quem escreve. Ainda assim, a produção escrita deve seguir regras gramaticais e ortográficas responsáveis por organizar o idioma de maneira que indivíduos alfabetizados neste idioma sejam capazes de decodificar os signos linguísticos e identificar a mensagem proposta.

A língua está em constante mudança e é uma ciência viva que se modifica em decorrência das transformações que ocorrem na sociedade. Como consequência, surgem novas palavras (neologismos), novos termos e expressões, novos verbos, novas formas de se comunicar. Antes do surgimento da escrita, surgiu a fala. O que significa que a escrita é fruto da necessidade humana de expressar-se de outra forma além da comunicação oral, de documentar a comunicação ou de representá-la visualmente.

Sendo assim, a partir da fala e de um idioma já existente oralmente, a escrita passou a existir. Deste modo, a fala é responsável pelas mudanças que ocorrem na escrita. Todo este processo de mudança e adaptação do idioma, indica que é preciso estar atento a alguns detalhes importantes antes de produzir um texto na língua inglesa. É preciso:

- estar consciente do público-leitor: toda mensagem possui um receptor, perguntar-se a quem ela se destina, ajudará o autor a entender o tipo de linguagem que deverá usar e de que maneira ele se comunicará melhor com seu público;
- ter conhecimento técnico do idioma: saber os diferentes tipos de tempos verbais da língua inglesa (*simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, future continuous, present perfect, past perfect, past perfect continuous, future perfect, future perfect continuous etc.*), além do uso correto dos pronomes pessoais, relativos e possessivos, de conjunções, conectivos, advérbios, adjetivos, artigos, enfim, de gramática em geral, além de conteúdo vocabular, auxiliará o autor na construção do texto no idioma.

Além disso, saber escrever em um idioma requer níveis de conhecimento elevados. É, no entanto, possível produzir em diferentes níveis. Um indivíduo com conhecimento básico do idioma será capaz de produzir textos mais curtos e objetivos, sem muito vocabulário ou expressões idiomáticas; alguém com conhecimento intermediário terá outro nível de complexidade em suas produções, menos infantil, mais completo, bem como alguém avançado ou fluente é capaz de se comunicar sem ou quase sem restrições seja de maneira oral ou escrita.

I ADEQUAÇÃO VOCABULAR

Em diversos momentos, na língua inglesa, será necessário adaptar o discurso, a fim de otimizar a forma de comunicar uma mensagem. A seleção correta de palavras e expressões que se encaixem melhor no contexto da mensagem é primordial e faz parte do processo de adequação vocabular.

As mesmas palavras podem expressar diferentes ideias diante do contexto em que são usadas. A escolha do vocabulário deve ser definida diante do contexto proposto, pois cada qual tem a capacidade de modificar o sentido original ou usual de uma palavra ou expressão. Observe alguns exemplos a seguir:

- “*She was not doing it the right way. She was supposed to cook the onions first*” (Ela não estava fazendo do jeito certo. Ela deveria cozinhar as cebolas primeiro);
- “*That was the right way, you just missed the roundabout!*” (Aquele era o caminho certo, você acabou de ultrapassar a rotatória);
- “*He had a way with kids, he loved baby-sitting*” (Ele era bom com crianças, ele amava ficar de babá).

Observe que a palavra *way*, encaixada em diferentes contextos, ganhou diferentes significados. No primeiro trecho sobre culinária, *way* significa “jeito” ou “maneira”; no segundo sobre direção e trânsito, *way* adquire o significado de “caminho”; já na terceira oração, sobre crianças, a expressão *to have a way with (something/someone)* significa “ser bom em algo”, “ter aptidão para fazer algo”.

O correto uso vocabular para cada contexto expressa o conhecimento do autor diante daquilo que se propõe tratar em seu texto. A interlocução pretendida na produção, por sua vez, trata-se da relação entre o interlocutor e receptor da mensagem. O público em questão, ou seja, a quem se destina a mensagem, deve ser capaz de entender o assunto recortado pelo autor. De nada adianta ter pleno conhecimento de um assunto e não saber adaptar o discurso em prol do público-alvo da mensagem.

Esta prática muito se assemelha ao trabalho dos jornalistas que, por vezes, coletam dados completos sobre economia e política e precisam adaptar a comunicação e a linguagem, modificando ou substituindo termos difíceis, a fim de transmitir uma notícia para uma população leiga no assunto. Este tipo de recurso, faz com que o autor ou emissor da mensagem seja sensato na escolha de palavras e obtenha sucesso na comunicação da mensagem que pretende passar.

Uma das maiores vantagens da comunicação é sua fluidez, ela se adapta, se transforma e é utilizada de diferentes maneiras em cada contexto a qual é inserida. Quando em ambientes mais formais, como no meio acadêmico, profissional ou literário, a etiqueta exige certo grau de formalidade para que a comunicação seja efetiva e as conversas devem seguir um padrão, o padrão da norma culta da língua. Na língua inglesa, alguns indicadores expressam formalidade com mais clareza ou evitam que a conversa seja caracterizada como informal, são eles:

- **Pronomes de tratamentos adequados:** no ambiente escolar nos EUA, por exemplo, os alunos se referem aos professores como Mr. (senhor), Mrs. (senhora) ou Ms. (senhorita) junto com os seus sobrenomes; diferentemente do Brasil, lá a relação entre alunos e professores exige certo grau de distanciamento que é estabelecido ao utilizar o pronome de tratamento adequado.
Ex.: *Is Mr. Jones in the principal's office?* (O senhor Jones está na sala do diretor?);
- **Não utilização de gírias ou expressões coloquiais:** algumas expressões indicam o grau de intimidade entre dois indivíduos; apelidos, gírias e expressões coloquiais podem atrapalhar a comunicação durante uma conversa cujo contexto é formal e requer um distanciamento. Confira a diferença:
Ex.: *Hey, Luke. What's up? How's it going?* (Ei, Luke. E aí? Como estão as coisas?) — **informal**.
Good morning, Mr Hudson. How are you? (Bom dia, senhor Hudson. Como vai você?) — **formal**.

Em conversas informais, a comunicação se torna mais próxima da fala, diferentemente da comunicação formal que se aproxima mais da escrita. O uso de expressões, gírias, contrações de palavras, entre outros elementos, podem tornar a conversa muito menos complexa e relaxada, pois não exige que as regras gramaticais sejam seguidas com tanto afincio, nem mesmo sejam prioridade. As conversas que temos com nossos amigos, família e pessoas próximas é sempre marcada por certo grau de intimidade e é permeada de simplicidade. Ela pode apresentar:

- **Gírias e expressões:** muitas delas são construções do grupo social em que o indivíduo vive e podem estar muito, moderadamente ou pouco presentes na forma de comunicar uma mensagem; elas surgem da oralidade e fazem parte de conversas cotidianas; a internet, hoje, também tem um papel importante no surgimento e propagação de novas gírias e expressões que são incorporadas no vocabulário, em especial da juventude.
Ex.: *She was all, like, nervous about it so I told her to chill and call me asap* (Ela estava toda, tipo assim, nervosa sobre isso então eu disse pra ela relaxar e me ligar assim que possível);
- **Apelidos:** os apelidos fazem parte da relação entre as pessoas e podem marcar a forma como um indivíduo se dirige ao outro, indicando o grau de proximidade entre eles; muito comum entre amigos e familiares, os apelidos são sempre informais.
Ex.: *Sis was telling me all about her trip.* (Minha irmã estava me contando tudo sobre sua viagem / *Sis* – abreviação ou gíria provinda da palavra *sister*);
- **Contrações:** as contrações de palavras e verbos são muito comumente utilizadas e tem até mesmo sido incorporadas na linguagem formal, por serem muito recorrentes na comunicação; mas é sugerido que elas sejam aplicadas apenas em ambientes informais.
Ex.: *They would've loved to meet you, I'd bet on it.* (Eles teriam amado te conhecer, eu aposto).

Atenção! Entender o ambiente em que se está inserido é fundamental para adequar aspectos da fala ligados à norma culta ou à informalidade, no entanto, é cada vez mais notável a mesclagem de ambas as formas de comunicação em determinados meios, como em igrejas contemporâneas, em reuniões de trabalho e em encontros parlamentares; é, porém, necessário aprender ambas as formas de comunicação, suas variações e ter bom senso para saber quando e como usar cada uma delas.

SINÔNIMOS EM INGLÊS

O estudo dos sinônimos na língua inglesa requer muita atenção e cuidado. Por vezes, como na língua portuguesa, os sinônimos podem ser diferentes palavras que realmente possuem exatamente o mesmo significado, em outros momentos, é possível identificar diferentes intenções em palavras que se apresentam como sinônimos. Alguns verbos ou *phrasal verbs* possuem sinônimos que, se utilizados em detrimento de outra palavra, são capazes de modificar a ideia geral de uma oração. É, portanto, primordial ter muita cautela e saber como e quando utilizar este recurso. Um dos recursos ideais para entender essas similaridades e diferenças é o tesouro (*thesaurus*), um dicionário desenvolvido para definir a tradução e conceito dos sinônimos de palavras.

Apesar de partilharem de um mesmo idioma principal, os EUA, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, entre outros falantes da língua inglesa, são países completamente diferentes, com sua própria cultura, história e costumes que moldam também sua língua, isso significa que o inglês de cada país possui suas peculiaridades, diferentes significados, expressões, pronúncias etc. Sendo assim, em cada um deles é possível identificar palavras que são sinônimos entre si, mas que no contexto de cada país possui outro significado. Confira alguns exemplos de sinônimos no diálogo a seguir:

— *Wow, I love your new pants! They are beautiful. Where did you get them?* — *said the American girl*

— *Excuse me???* — *the English man replied with a surprised expression on his face.*

— *Your new pants... Why? What's wrong?* — *She had her eyes wide open.*

— *Oh, you mean my trousers? Yeah, they great. I bought them at the shop downtown.* — *he finally understood what she meant.*

— *What did you think I was talking about first?* — *she, on the other hand, was still confused with the whole con-*

versation.

- Well... My pants, the ones that go under my trousers. — he explained
— Oh, you mean, your underwear? Gosh, that's embarrassing. — she flushed.

Tradução:

- Uau, eu amei suas cuecas novas! Elas são lindas. Onde você as comprou? — disse a garota americana.
— O quê???? — o homem inglês respondeu com uma expressão de surpresa em seu rosto.
— Suas cuecas... Por quê? O que há de errado? — ela estava de olhos arregalados.
— Ah, você quer dizer minhas calças? Sim, elas são ótimas. Eu as comprei na loja no centro da cidade. — ele finalmente entendeu o que ela quis dizer.
— Do que você achou que eu estava falando antes? — ela, por outro lado, ainda estava confusa com a conversa toda.
— Bem... minhas cuecas, aquelas que vão por debaixo de minhas calças. — ele explicou.
— Ah, você quer dizer sua roupa de baixo? Meu Deus, isso é tão constrangedor. — ela corou.

No diálogo anterior, há uma clara confusão e dificuldade de comunicação por causa de sinônimos que em outros países possuem diferentes significados para a palavra calças. No inglês britânico, calças é *trousers* e roupa íntima é *pants*; já no inglês americano calças é *pants*, e *underwear* é roupa íntima. A confusão reside na ideia de que os sinônimos dependem inteiramente do contexto em que a palavra se encontra, dependendo da cultura, do país, do contexto social, uma palavra será mais adequada para aquela situação ou não.

COGNATOS

Cognatos são palavras que possuem a mesma grafia (ou grafia semelhante) e o mesmo significado em dois idiomas. Algumas palavras no inglês são exatamente iguais no português e possuem o mesmo significado, ainda que a sua pronúncia seja diferente. Estas palavras podem facilitar a leitura e a interpretação de texto, pois são exatamente as mesmas.

Existem, porém, falsos cognatos, palavras que possuem a mesma grafia ou grafia semelhante a palavras de outro idioma, mas que possuem significados completamente diferentes. Sendo assim, é preciso ter muito cuidado durante a leitura e examinar o contexto em que a palavra está inserida para que se possa interpretar corretamente seu significado. Confira a seguir alguns exemplos de cognatos e falsos cognatos.

Palavras Cognatas

ENGLISH	PORTUGUÊS
<i>Chocolate</i>	Chocolate
<i>Different</i>	Diferente
<i>Constant</i>	Constante
<i>Music</i>	Música
<i>Interesting</i>	Interessante
<i>Present</i>	Presente
<i>Important</i>	Importante

Falsos Cognatos

ENGLISH	PORTUGUÊS
<i>Actual</i>	Verdadeiro
<i>Parents</i>	Pais
<i>Relatives</i>	Parentes
<i>Beef</i>	Carne bovina
<i>Fabric</i>	Tecido
<i>Pretend</i>	Fingir
<i>Order</i>	Pedir

Dica

Por via das dúvidas quanto ao uso de uma palavra e seu significado, alguns renomados dicionários como o Oxford Dictionary e o Merriam-Webster Dictionary possuem suas versões online hoje, o que pode auxiliar o estudante a conferir rapidamente em seu computador ou celular se uma palavra é cognata ou não.

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS

Todo idioma possui uma gama de expressões idiomáticas oriundas de sua cultura, do folclore, dos costumes e das interações entre grupos sociais em um país. As expressões idiomáticas no inglês são frases que não significam exatamente o que se esperaria traduzindo-as ao pé da letra. Em alguns casos, as expressões possuem equivalente na língua portuguesa, em outros são tão característicos daquela cultura que sequer possuem um equivalente direto e precisam ser explicadas com outras palavras.

Algumas expressões são utilizadas em conversas comuns do cotidiano, cada qual tem sua peculiaridade, sem regras que padronizam seu uso. Basta um conhecimento mais popular do idioma, através de músicas, filmes, séries e vídeos, para ser capaz de identificar quando uma expressão não quer dizer o que ela literalmente significaria ao ser traduzida. Confira uma lista de expressões idiomáticas comuns na língua inglesa:

<i>To make a long face</i>	Fazer cara de desgosto
<i>To make something up</i>	Inventar uma história
<i>To pull yourself together</i>	Recompor suas emoções, endireitar-se
<i>To fill in someone's shoes</i>	Assumir o lugar de alguém
<i>To run errands</i>	Resolver tarefas fora de casa
<i>To come up with</i>	Pensar e expor ideias, soluções
<i>To be fed up with</i>	Estar esgotado com algo ou alguém
<i>To cost an arm and a leg</i>	Custar muito caro
<i>Chicken feed</i>	Salário baixo
<i>Raining cats and dogs</i>	Chuva muito forte
<i>To give the cold shoulder</i>	Ignorar alguém
<i>A piece of cake</i>	Muito fácil, "mamão com açúcar"
<i>Two peas in a pod</i>	Pessoas iguais, "farinha do mesmo saco"
<i>The last straw</i>	O limite, "a gota d'água"
<i>As far as I know</i>	Até onde eu sei
<i>To be out of line</i>	Abusar de algo, "passar da conta"
<i>To hit the road</i>	Pegar a estrada
<i>To be saved by the bell</i>	Ser "salvo pelo gongo"
<i>To break the ice</i>	"Quebrar o gelo", descontração

Observe que na tabela acima, algumas expressões possuem equivalentes na língua portuguesa e outras não. Isso ocorre devido ao fato de que traduções não são suficientes para entender o contexto de um idioma, é preciso entender a cultura, a história, o humor e até a população de um país para realmente poder entender como este idioma foi construído e fundamentado. Este aprofundamento permitirá um conhecimento mais amplo do idioma, o que será benéfico sempre que se fizer necessário estudar aspectos linguísticos que estão intrinsecamente relacionados à cultura, aos costumes e à população de um país.

ESTRATÉGIAS PARA INTERPRETAR TEXTOS

Na hora de interpretar um texto em inglês, antes mesmo de se iniciar a leitura, deve-se responder a algumas perguntas que identificam pontos cruciais do texto, capazes de estabelecer critérios úteis para facilitar a interpretação no momento em que a leitura será realizada. Confira a seguir:

- identificar quem é o autor;
- identificar quem é o narrador (por vezes é o próprio autor);

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- identificar a quem o texto se dirige, seu público;
- identificar o gênero textual em questão.

Ao iniciar um breve escaneamento destas informações iniciais a leitura corrente será facilitada. Além disso, duas práticas distintas que se caracterizam como estratégias úteis para a interpretação de textos em inglês são o *scanning* e o *skimming*.

O *scanning* é a prática de escanear, passar os olhos pelo texto em busca de palavras-chave, dados, nomes, números, entre outros elementos que possam contextualizar o texto antes mesmo que a leitura seja realizada; trata-se de uma busca por informações específicas e pertinentes para compreender o texto.

O *skimming* refere-se a uma leitura de trechos do texto, talvez parágrafos isolados, sem a necessidade de ler o texto todo, para adquirir uma compreensão do sentido geral do texto de maneira rápida e eficiente, esta estratégia pode auxiliar aqueles que precisam ganhar tempo durante a leitura de textos técnicos e extensos.

Ambas as técnicas são mais poderosas e eficazes quando suas forças se unem, pois a leitura, ainda que rápida e sem muito aprofundamento, torna-se mais fácil quando guiada por esses recursos.

I SUBSTANTIVOS

Os substantivos são responsáveis por nomear seres, objetos, lugares, emoções, fenômenos da natureza etc. Quando vamos aprender outro idioma, os substantivos compõem uma classe de palavras crucial para a construção de um bom aprendizado, pois, a partir do conhecimento destes, pode-se constituir um vasto vocabulário.

Podemos classificar os **substantivos simples** em dois grupos: **proper nouns** (substantivos próprios) e **common nouns** (substantivos comuns).

I TIPOS DE SUBSTANTIVOS

Proper Nouns

Os *proper nouns* referem-se ao que conhecemos na língua portuguesa como “nomes próprios” ou “substantivos próprios”. Desse modo, nomeiam, de modo específico, pessoas, pontos turísticos, instituições, marcas e organizações. Entretanto, há uma diferença interessante entre os substantivos próprios das línguas inglesa e portuguesa: a primeira também considera nome de dias, meses, nacionalidades, idiomas e títulos como *proper nouns*.

EXEMPLOS:	SIGNIFICADOS:
<i>My friend's name is Caroline.</i>	O nome da minha amiga é Caroline.
<i>I was born in London.</i>	Eu nasci em Londres
<i>I have English exams on Mondays.</i>	Eu tenho provas de inglês às segundas-feiras.
<i>My boyfriend arrives in July.</i>	Meu namorado chega em julho.
<i>My dentist is Brazilian.</i>	Meu dentista é brasileiro.

Common Nouns

Os *common nouns*, como o próprio nome indica, nomeiam as coisas e os objetos em geral. Além disso, podem fazer referência a objetos físicos, subjetivos, abstratos, contáveis, incontáveis, compostos ou não. Observe os exemplos em suas diferentes categorias:

COMMON (COMUNS)	SIGNIFICADO
Tree	Árvore
Leaf	Folha
Flower	Flor
Grass	Gramma
Dirt	Terra
CONCRETE (CONCRETOS)	SIGNIFICADO
Chair	Cadeira
Fantasy	Fantasia
Armor	Armadura
Bee	Abelha
Dream	Sonho

COLLECTIVE (COLETIVOS)	SIGNIFICADO
Kennel People Shoal Herd Grove	Canil Pessoas Cardume Manada Arvoredo
ABSTRACT (ABSTRATOS)	SIGNIFICADO
Love Hate Encouragement Kindness Spirit	Amor Ódio Encorajamento Bondade Espírito
COUNTABLE (CONTÁVEIS)	SIGNIFICADO
Table Pencil Pillow Door Pen	Mesa Lápis Travesseiro Porta Caneta
UNCOUNTABLE (INCONTÁVEIS)	SIGNIFICADO
Bread Water Advice Information Rice	Pão Água Conselho Informação Arroz
COMPOUND (COMPOSTOS)	SIGNIFICADO
Scuba-diving Stepson Newsstand Train station Rollercoaster	Mergulho Enteado Banca de jornal Estação de trem Montanha Russa

Compound Nouns

Os *compound nouns*, por sua vez, são “*substantivos que se formam através da junção de duas ou mais palavras diferentes, envolvendo diferentes classes morfológicas ou não*” (Campos, 2010, p.33). Por exemplo:

- **Substantivo + Substantivo:** *bookseller* – livreiro;
- **Substantivo + Adjetivo:** *icecold* – frio como gelo; ou
 - **Adjetivo + Substantivo:** *nobleman* – cavalheiro;
- **Substantivo + Verbo:** *Godsend* – dádiva;
- **Substantivo + Particípio:** *ink-stained* – manchado de tinta.
- **Adjetivo + Adjetivo:** *red-hot iron* – ferro em brasa;
- **Adjetivo + Particípio:** *old-fashioned* – fora de moda;

E outros casos mais vistos:

- **Gerúndio + Substantivo:** *resting-place* – lugar de descanso;
- **Pronome + Substantivo:** *she-wolf* – loba;
- **Advérbio + Substantivo:** *outlaw* – fora da lei;
- **Advérbio + Particípio:** *wellformed* – bem formado.

Gênero dos Substantivos

Diferentemente da língua portuguesa, na qual as terminações dos substantivos podem indicar o gênero a que se referem na oração (rico/rica, estressado/estressada, ocupado/ocupada), em inglês, os substantivos não possuem gênero gramatical. Porém, vale ressaltar que, em alguns casos, existem algumas mudanças nos substantivos para indicar o gênero em. Confira:

MALE	MASCULINO	FEMALE	FEMININO
Actor	Ator	Actress	Atriz
Waiter	Garçon	Waitress	Garçonete
Host	Anfitrião	Hostess	Anfitriã
Lion	Leão	Lioness	Leoa
Heir	Herdeiro	Heirness	Herdeira

Há, também, substantivos diferentes que serão usados para representar uma pessoa do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino:

MALE	MASCULINO	FEMALE	FEMININO
Boy	Garoto	Girl	Garota
Father	Pai	Mother	Mãe
Rooster	Galo	Chicken	Galinha
Nephew	Sobrinho	Niece	Sobrinha

Os demais substantivos da língua inglesa são neutros, ou seja, podem representar qualquer sexo ou gênero:

MALE/FEMALE	MASCULINO/FEMININO
Lawyer	Advogado(a)
Doctor	Médico(a)
Employee	Funcionário(a)
Teacher	Professor(a)

Atenção! Note que, nem sempre, haverá substantivos com formas distintas para cada gênero. Portanto saiba que a língua inglesa age, muitas vezes, de forma neutra com relação à questões linguísticas de gênero, ou seja, não faz distinção entre gêneros (masculino, feminino etc.).

O PLURAL DOS SUBSTANTIVOS

Quanto ao plural dos substantivos em inglês, é preciso observar algumas regras e exceções com relação ao sufixo ou às terminações de cada palavra.

Como regra geral, da mesma forma que na Língua Portuguesa, deve-se acrescentar **-s** ao final da palavra:

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
Car	Cars	Carro/Carros
Sibling	Siblings	Irmão/Irmãos
Kid	Kids	Criança/crianças
Monkey	Monkeys	Macaco/Macacos

Acrescenta-se **-es** ao fim da palavra, no caso de palavras terminadas em **-s/ss**, **-ch**, **-sh**, **-x**, **-z** e **-o**, para que ela se torne plural.

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
Buzz	Buzzes	Zumbido/Zumbidos
Bus	Buses	Ônibus/ônibus
Wax	Waxes	Cera/Ceras
Wish	Wishes	Desejo/Desejos
Batch	Batches	Fornada/fornadas

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Hero</i>	<i>Heroes</i>	Herói/Heróis
<i>Mattress</i>	<i>Mattresses</i>	Colchão/colchões

Abaixo, apresenta-se um mnemônico feito para ajudar a guardar a regra do -es:

“O SHampoo aZul da Xuxa é CHeiroSo.”

No caso de substantivos terminados em -y precedido por uma **vogal**, basta acrescentar -s.

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Key</i>	<i>Keys</i>	Chave/chaves
<i>Guy</i>	<i>Guys</i>	Rapaz/rapazes
<i>Clay</i>	<i>Clays</i>	Argila/argilas
<i>Play</i>	<i>Plays</i>	Peça/peças de teatro

No entanto, no caso de substantivos terminados em -y precedido por uma **consoante**, é preciso retirar o -y e substituí-lo por -ies.

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Story</i>	<i>Stories</i>	História/histórias
<i>Baby</i>	<i>Babies</i>	Bebê/bebês
<i>City</i>	<i>Cities</i>	Cidade/cidades
<i>Butterfly</i>	<i>Butterflies</i>	Borboleta/borboletas

Quanto à palavras terminadas em -f ou -fe, é necessário tirar -f ou -fe e substituí-los por -ves.

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Leaf</i>	<i>Leaves</i>	Folha/folhas
<i>Wolf</i>	<i>Wolves</i>	Lobo/lobos
<i>Wife</i>	<i>Wives</i>	Esposa/esposas
<i>Knife</i>	<i>Knives</i>	Faca/facas
<i>Shelf</i>	<i>Shelves</i>	Prateleira/prateleiras

Importante!

Há exceções para essa regra!

As palavras *roof* (telhado), *chief* (chefe) e *handkerchief* (lenço) ganham somente -s no plural (Campos, 2010).

Em outros casos, os substantivos são **irregulares**, ou seja, tornam-se outra palavra ao serem passados para o plural. Veja alguns exemplos:

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Man</i>	<i>Men</i>	Homem/homens
<i>Woman</i>	<i>Women</i>	Mulher/Mulheres
<i>Child</i>	<i>Children</i>	Criança/crianças
<i>Mouse</i>	<i>Mice</i>	Camundongo/Camundongos
<i>Louse</i>	<i>Lice</i>	Piolho/piolhos

SINGULAR	PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Tooth</i>	<i>Teeth</i>	Dente/dentes
<i>Foot</i>	<i>Feet</i>	Pé/pés
<i>Goose</i>	<i>Geese</i>	Ganso/gansos
<i>Ox</i>	<i>Oxen</i>	Boi/bois

Também são considerados substantivos irregulares aqueles que se mantêm da mesma forma independentemente de sua colocação no singular ou plural. São alguns exemplos:

SINGULAR/PLURAL	TRADUÇÃO
<i>Sheep</i>	Ovelha/ovelhas
<i>Fish</i>	Peixe/peixes
<i>Species</i>	Espécie/espécies
<i>Deer</i>	Alce/alces
<i>Glasses</i>	Óculos
<i>News</i>	Notícia

Plural de Substantivos Compostos

O plural de substantivos compostos varia de acordo com o tipo de nome que os compõem. Se o segundo nome for contável, ele passa para o plural. Ex.: *health centers* (centros de saúde), *police stations* (postos policiais), *post offices* (agência de correios) (Collins, 2017).

No caso de substantivos compostos relativos a *phrasal verbs* (verbos frasais), deve-se acrescentar **-s** ao final. Ex.: *cover-ups* (encobrimentos) e *show-offs* (exibicionistas).

No caso de substantivos compostos por um nome contável e um advérbio, o nome contável passará ao plural. Ex.: *passers-by* (transeuntes) e *runners-up* (vice-campeões).

Por fim, no caso de compostos ligados por preposições **in**, **of** ou seguidos por **to-be**, o primeiro substantivo passa ao plural. Ex.: *birds of prey* (aves de rapina), *sons-in-law* (enteados), *mothers-to-be* (futuras mães) (Collins, 2017).

PRONOMES

Os pronomes são palavras que podem substituir o nome de um lugar, uma pessoa, um objeto, um animal etc. em orações. Na língua inglesa, temos algumas classificações específicas para cada grupo. Confira a seguir.

SUBJECT PRONOUNS (PRONOMES DO SUJEITO)

Os *subject pronouns* podem ser definidos como palavras que indicam pessoas, lugares, objetos, animais, entre outros. São pronomes que representam os sujeitos (que realizam a ação) nas orações.

Na tabela abaixo, observe seu uso e exemplos:

1ª PESSOA (SINGULAR)	I	Eu	<i>I would love to visit your family.</i> Eu adoraria visitar tua família.
2ª PESSOA (SINGULAR)	You	Você, tu	<i>You never call your relatives.</i> Você nunca liga para seus parentes.
3ª PESSOA (SINGULAR)	He	Ele	<i>He should be more careful.</i> Ele deve ser mais cuidadoso.
3ª PESSOA (SINGULAR)	She	Ela	<i>She goes scuba-diving every year.</i> Ela faz mergulho todo ano.
3ª PESSOA (SINGULAR)	It	Ele, ela (neutro)	<i>It's going to be an amazing year.</i> Vai ser um ano incrível.
1ª PESSOA (PLURAL)	We	Nós	<i>We were really tired after the game.</i> Nós estávamos muito cansados depois do jogo.

2ª PESSOA (PLURAL)	You	Vocês, vós	<i>You could come to NY one day.</i> Vocês poderiam vir a Nova Iorque um dia.
3ª PESSOA (PLURAL)	They	Eles, elas	<i>They decided to stay home for Christmas.</i> Eles decidiram ficar em casa no Natal.

É importante lembrar que:

- a primeira pessoa do singular “I” (eu) deve ser escrita **sempre** em letra maiúscula, seja no início de uma frase ou não (Campos, 2010);
- “You” (tu, você, vós, vocês) é o pronome que utilizamos na intenção de dirigir a palavra a alguém, formal ou informalmente, não há essa diferenciação (Campos, 2010);
- “He”(ele) e “she”(ela) podem ser utilizados para se dirigir a animais de estimação, porém, trata-se de um caso facultativo (Campos, 2010);
- “It” é um pronome neutro utilizado para se referir a objetos, animais, indivíduos de sexualidade não binária e bebês de sexo ainda indefinido na barriga da mãe. Não existe tabu na língua inglesa ao se referir a uma pessoa ou a um bebê como “it”.

I OBJECT PRONOUNS (PRONOMES DO OBJETO)

São pronomes que sofrem a ação expressa na oração, atuando como um objeto, de modo a evitar repetições desnecessárias. Geralmente são utilizados logo após o verbo ou uma preposição (Campos, 2010).

Observe a tabela abaixo.

ME	Me, mim	<i>This car belongs to me.</i> Este carro pertence a mim.
YOU	Lhe, o, a, te, ti, a você	<i>Would she go with you?</i> Ela iria com você?
HIM	Lhe, o, a ele	<i>We should call him tomorrow.</i> Nós deveríamos telefonar a ele amanhã.
HER	Lhe, a, a ela	<i>They decided to invite her.</i> Eles decidiram convidá-la.
IT	Lhe, o, a, a ele, a ela (neutro)	<i>He fed it with its food.</i> Eles o alimentaram com sua comida
US	Nos	<i>Would they fire us?</i> Eles nos demitiriam?
YOU	Vos, lhes, a vocês	<i>I'll give you a discount.</i> Eu lhes darei um desconto.
THEM	Lhes, os, as	<i>Please, let them now.</i> Por favor, avise-os.

I POSSESSIVE PRONOUNS (PRONOMES POSSESSIVOS)

Os pronomes possessivos expressam pertencimento de algo a alguém. No caso da língua inglesa, existem dois grupos de possessivos, os *possessive adjectives* e os *possessive pronouns*. Vejamos, por ora, o caso dos pronomes possessivos cuja função é substituir o nome próprio ao final da oração, como objeto da oração, sem qualquer flexão de número ou grau.

MINE	Meu, minha, meus, minhas	<i>These socks are mine.</i> Estas meias são minhas.
YOURS	Teu, tua, seu, sua	<i>Is this book yours?</i> Este livro é seu?
HIS	Dele	<i>That enormous mansion is his.</i> Aquela mansão enorme é dele.
HERS	Dela	<i>All those white clothes are hers.</i> Todas aquelas roupas brancas são dela.

ITS	Dele, dela (neutro)	<i>This rubber bone is its.</i> Este osso de borracha é dele.
OURS	Nosso, nossa	<i>Keep your hands off of it, it's ours!</i> Tire suas mãos daí, é nosso!
YOURS	Vosso, vossa, seu, sua	<i>Are these records yours?</i> Estes discos são seus?
THEIRS	Deles, delas	<i>None of the reports are theirs.</i> Nenhum dos relatórios são deles.

I REFLEXIVE PRONOUNS (PRONOMES REFLEXIVOS)

São pronomes empregados quando o próprio sujeito sofre ação da oração, a ação que ele produz “reflete” de volta ao sujeito.

MYSELF	A mim, a mim mesmo, -me	<i>I checked it myself.</i> Eu mesmo chequei.
YOURSELF	A ti, a você mesmo, -te, -se	<i>Don't blame yourself.</i> Não se culpe.
HIMSELF	A si, a si mesmo, -se	<i>He learned how to play the guitar by himself.</i> Ele aprendeu como tocar violão sozinho.
HERSELF	A si, a si mesma, -se	<i>She promised herself she wouldn't go.</i> Ela prometeu a si mesma que não iria.
ITSELF	A si, a si mesmo/a, -se	<i>The machine did it itself.</i> A máquina o fez por si mesma.
OURSELVES	A nós, a nós mesmos, -nos	<i>We can start the presentation ourselves.</i> Nós podemos começar a apresentação nós mesmos.
YOURSELVES	A vós, a vocês mesmos, -vos, -se	<i>You should take care of yourselves.</i> Vocês devem cuidar de si mesmos.
THEMSELVES	A si, a eles mesmos, a elas mesmas, - se	<i>They can help themselves.</i> Eles mesmos podem se servir.

Os pronomes reflexivos podem ser empregados nas seguintes ocasiões:

- para demonstrar que a ação executada pelo verbo reflete para o próprio sujeito;
- para **dar ênfase** a quem executou determinada ação, conforme vimos no exemplo da 1ª pessoa do singular: “*I checked it **myself**.*” (Eu mesmo chequei);
- para demonstrar que o sujeito executou uma ação sozinho, sem ajuda de terceiros, conforme o exemplo exposto na 3ª pessoa do singular masculino: “*He learned how to play the guitar **by himself**.*” (Ele aprendeu como tocar violão sozinho.).

Importante!

Note que para expressar a ação realizada “sozinho(a)”, empregamos a preposição “by” (por).
“*She did the homework all **by herself**.*” (Ela fez a tarefa de casa toda sozinha.)

I DEMONSTRATIVE PRONOUNS (PRONOMES DEMONSTRATIVOS)

Os **pronomes demonstrativos** são usados para localizar o objeto de uma oração no espaço ou tempo, esteja ele próximo ou não. São eles:

PRONOME DEMONSTRATIVO (SINGULAR)	SIGNIFICADO	PRONOME DEMONSTRATIVO (PLURAL)	SIGNIFICADO
<i>This</i>	Esse(a), este(a), isso, isto	These	Esses(as), estes(as)
<i>That</i>	Aquele(a), aquilo	Those	Aqueles(as)

Observe os seguintes exemplos:

- *We really need **this** money!* (Nós realmente precisamos deste dinheiro!);
- *They should see **these** flowers.* (Eles deveriam ver estas flores).

Note que, em ambos os casos, os pronomes mencionam objetos mais **próximos** ao locutor.

Observe mais alguns exemplos:

- *Helen will show us **that** beautiful painting.* (Helen vai nos mostrar aquela linda pintura);
- *How much for **those** pants?* (Quanto custam aquelas calças?).

Nesses casos, os pronomes mencionam objetos mais **distantes** ao locutor.

Por fim, observe os exemplos abaixo:

- ***This** party will be awesome!* (Essa festa vai ser incrível!);
- *I still remember **those** sweet moments.* (Eu ainda me lembro daqueles momentos doces).
- ambos mencionam momentos. Note que primeiro remete a um momento **próximo**, fazendo uso de *this*, enquanto o segundo remete a momentos mais **distantes**, fazendo uso de *those*.

RELATIVE PRONOUNS (PRONOMES RELATIVOS)

Os **pronomes relativos** são usados para indicar relação entre partes da oração.

Relativos a pessoas: *who* (quem – sujeito), *whom* (quem – objeto), *whose* (cujo(a), cujos(as)) e *that* (que) (Campos, 2010, p. 87). Veja exemplos:

- *He is the teacher **who** got arrested.* (Ele é o professor que foi preso);
- *The man **whom** you called is my husband.* (O homem a quem você ligou é meu marido);
- *Is **this** the girl **whose** house was robbed?* (Esta é a garota cuja casa foi roubada?);
- *I never knew **that** you sang.* (Eu nunca soube que você cantava).

Relativos a coisas e animais: *which* (que, qual, quais) e *whose* + substantivo (de quem) (Campos, 2010, p. 87). Veja exemplos:

- ***This** is the bus **which** takes me home.* (Este é o ônibus que me leva para a casa);
- *The image at **which** you are looking was photographed by a friend of mine.* (A imagem para a qual você está olhando foi fotografada por um amigo meu);
- ***Whose** coat is that?* (De quem é aquele casaco?).

- **Relativos a lugar:** *where* (onde). Veja um exemplo:
- *This is the place **where** I found my puppy.* (Este é o lugar que encontrei meu filhote).

INDEFINITE PRONOUNS (PRONOMES INDEFINIDOS)

Os **pronomes indefinidos**, por sua vez, são usados para identificar um substantivo em um sentido não específico. São frequentemente usados para descrever um substantivo com um elemento de incerteza, ou seja, sem, de fato, especificar a qualidade do pronome ou substantivo a que se refere. Observe a tabela com alguns exemplos:

	ANY	SOME	EVERY	NO
	Algum(a), qualquer, sequer	Algum(a), alguns, algumas	Todo(a), cada	Nenhum
Exemplos:	<i>Do you have any advice?</i> (Você tem algum conselho?)	<i>There should be some information here.</i> (Deve haver alguma informação aqui.)	<i>She knows every single room.</i> (Ela conhece todos os quartos.)	<i>I have no idea.</i> (Eu não tenho [nenhuma] ideia.)
Pessoas	Anybody/Anyone	Somebody/Someone	Everybody/Everyone	Nobody/No one
	Alguém, qualquer pessoa	Alguém, algum(a) pessoa	Todo mundo	Ninguém
Exemplos:	<i>Is there anybody home?</i> (Tem alguém em casa?)	<i>Somebody told me you are single.</i> (Alguém me disse que você está solteiro.)	<i>Everyone knows your address.</i> (Todo mundo sabe seu endereço.)	<i>No one should judge you.</i> (Ninguém deveria lhe julgar.)

	ANY	SOME	EVERY	NO
	Anything	Something	Everything	Nothing
Coisas	Qualquer coisa, nada	Alguma coisa	Tudo, todas as coisas	Nada, nenhuma coisa
Exemplos:	<i>Didn't you buy anything for dinner?</i> (Você não comprou nada para o jantar?)	<i>There is something wrong with my cell-phone.</i> (Há algo de errado com meu celular.)	<i>Everything is going to be alright.</i> (Tudo vai ficar bem.)	<i>I have nothing to talk with you.</i> (Eu não tenho nada para falar com você.)
	Anywhere	Somewhere	Everywhere	Nowhere
Lugares	Qualquer lugar, lugar algum	Algum lugar	Todo lugar	Lugar nenhum
Exemplos:	<i>I can't find my glasses anywhere!</i> (Eu não consigo encontrar meus óculos em lugar algum!)	<i>We will find groceries somewhere.</i> (Nós vamos encontrar suprimentos em algum lugar.)	<i>I see flowers everywhere I look.</i> (Eu vejo flores em todo lugar que olho.)	<i>I couldn't park my car nowhere.</i> (Eu não consegui estacionar meu carro em lugar nenhum.)
	Anytime	Sometime	Everytime	No time
Tempo	Qualquer hora, hora alguma	Alguma hora	Toda hora	Hora nenhuma, tempo nenhum
Exemplos:	<i>You can call me anytime.</i> (Você pode me ligar a qualquer hora.)	<i>Come and visit me sometime.</i> (Venha e me visite alguma hora.)	<i>Everytime I sleep, I dream about you.</i> (Toda hora que durmo, sonho com você.)	<i>I have no time for studies.</i> (Eu não tenho tempo nenhum para estudos.)

Abaixo, apresentam-se algumas informações importantes.

- **Any** é um prefixo utilizado em orações interrogativas quando se espera uma resposta **negativa**, orações **negativas** (na presença de outra estrutura negativa) e afirmativas com o significado de “qualquer”;
- **Some** é um prefixo utilizado somente em orações **afirmativas** e interrogativas, expressando convites e oferecimentos;
- **No** é um prefixo estritamente **negativo** e não deve NUNCA ser utilizado se já houver uma negação na frase.

Exemplo: “*I don't have no money to buy food.*” (Eu não tenho nenhum dinheiro para comprar comida.) O correto seria: “*I have no money to buy food.*” Ou “*I don't have any money to buy food.*”

I INTERROGATIVE PRONOUNS (PRONOMES INTERROGATIVOS)

Os pronomes interrogativos são elementos linguísticos usados em perguntas mais amplas, conhecidas como elementos de “*WH-questions*”, quando se espera por respostas que não se restrinjam a “sim” ou “não” e/ou respostas com substantivos. Observe a seguir:

PRONOME INTERROGATIVO	PERGUNTA	RESPOSTA
<i>What</i> (que, o que, a que, qual, quais)	<i>What city do you prefer to live?</i> (Que cidade você prefere morar?)	<i>I prefer to live in London.</i> (Eu prefiro morar em Londres.)
<i>Where</i> (onde, aonde)	<i>Where have you been?</i> (Onde você esteve?)	<i>I've been jogging at the park.</i> (Estive correndo no parque?)
<i>Who</i> (quem)	<i>Who is that boy?</i> (Quem é aquele garoto?)	<i>He is my son.</i> (Ele é meu filho)
<i>Whose</i> (de quem)	<i>Whose car is that?</i> (De quem é aquele carro?)	<i>That is John's car.</i> (Aquele carro é do John.)
<i>Whom</i> (a quem, para quem, de quem)	<i>To whom did you lend your costume?</i> (Para quem você emprestou sua fantasia?)	<i>I lent it to Marcela.</i> (Eu emprestei ela à Marcela.)
<i>When</i> (quando)	<i>When did you go there?</i> (Quando você foi lá?)	<i>I went there last week.</i> (Eu fui lá semana passada)

PRONOME INTERROGATIVO	PERGUNTA	RESPOSTA
<i>Which</i> (qual)	<i>Which ice cream flavour do you like?</i> (Qual sabor de sorvete você gosta?)	<i>I like vanilla ice cream!</i> (Eu gosto de sorvete de baunilha!)
<i>Why</i> (por que, por quê)	<i>Why did you arrive so late?</i> (Por que você chegou tão tarde?)	<i>Because I was working.</i> (Porque eu estava trabalhando.) ou <i>I was working, that's why</i> (Eu estava trabalhando, este é o porquê.)

Abaixo, apresentam-se algumas informações importantes, vejamos.

- ambos **what** e **which** podem ser utilizados para perguntar “qual”;
- **Who** nunca deve aparecer próximo a uma preposição. Quando necessário, deve-se utilizar **whom** ou colocar a preposição ao final da pergunta. Exemplo: **Who are you going to travel with?** (Com quem você está indo viajar?) ou **Who did you buy gifts for?** (Para quem você comprou presentes?);
- perguntas com **why** geralmente são respondidas com **because** logo no início da oração, mas também podem ser respondidas com **“that is why”** (este é o porquê).

A partir dos exemplos, é possível observar que, no caso dos pronomes interrogativos, a resposta sempre envolve um nome/substantivo, ainda que de modo oculto ou subentendido. Os pronomes interrogativos jamais referem-se às circunstâncias ou razões.

I TEMPOS VERBAIS

O estudo dos tempos verbais na língua inglesa é um dos mais importantes tópicos a se abordar, para uma maior compreensão técnica do idioma. Diferentemente da língua portuguesa, o inglês possui poucos tempos verbais que, em suma, possuem características e conjugações simples e semelhantes, o que facilita os estudos.

Cada tempo verbal possui usos específicos e características únicas que devem ser exploradas durante o aprofundamento no conhecimento sobre a língua.

Dica: quando se utiliza da palavra “simples” em um tempo verbal, é importante saber que essa conjugação envolverá somente **um** verbo principal.

I SIMPLE PRESENT (PRESENTE SIMPLES)

O presente simples é utilizado para expressar ações que acontecem no momento presente, tais como ações habituais, referência a eventos futuros, declarações e verdades universais (Campos, 2010, p. 143). Exemplos:

- *I study math* (Eu estudo matemática);
- *I wake up at 6 a.m. everyday* (Eu acordo às 6 da manhã todos os dias);
- *The show starts at 9 p.m. and ends at 11 p.m* (O show começa às 9 horas da noite e termina às 11 da noite);
- *I love you* (Eu amo você);
- *Summer follows spring* (O verão segue a primavera).

Affirmative Forms (Formas Afirmativas)

O presente simples em inglês possui uma divisão simples entre os pronomes: os pronomes da terceira pessoa do singular se enquadram em uma categoria e os demais, em outra.

No geral, o padrão de conjugação no presente simples se estabelece retirando o *to* do verbo no infinitivo em todos os casos. Exemplo:

- *To eat* (comer):
 - *I eat bread* (Eu como pão).

Observe que o *to* atua para colocar o verbo no infinitivo. Ou seja, ele remete aos sufixos **ar**, **er**, **ir** e **or** (andar, correr, sorrir, compor) e foi removido para realizar a conjugação de acordo com o pronome em questão. Se não removêssemos o *to*, nosso exemplo ficaria, em português: “Eu comer pão”. Agora observe o seguinte exemplo:

- *To love* (amar):
 - *I love to eat bread* (Eu amo comer pão).

Quando utilizarmos mais de um verbo na oração, o *to* aparecerá a partir do segundo verbo exposto, pois ele entrará no infinitivo. Sem ele, nossa frase ficaria “eu amo como pão”, o que não faz sentido algum em nenhum dos idiomas.

Esta regra se aplica a seguinte lista de pronomes (veja como exemplo a conjugação do verbo citado anteriormente):

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TO EAT		SIGNIFICADO
I (eu)	<i>I eat bread.</i>	Eu como pão.
You (tu, você)	<i>You eat bread.</i>	Você come pão.
He/She/It (ele, ela)	<i>He eats bread. She eats bread. It eats bread.</i>	Ele come pão; Ela come pão.
We (nós)	<i>We eat bread.</i>	Nós comemos pão.
You (vós, vocês)	<i>You eat bread.</i>	Vocês comem pão.
They (eles, elas)	<i>They eat bread.</i>	Eles(as) comem pão.

Observe que, no caso dos pronomes na terceira pessoa do singular — **he, she e it** —, a conjugação ocorrerá de modo diferenciado. Aos verbos que acompanham estes pronomes, acrescenta-se os sufixos **-s, -es** ou **-ies**.

Verbos terminados em consoantes, de forma geral, apresentam terminação padrão **s**, como é o caso do verbo *to drink* (beber), *to play* (jogar) e *to speak* (falar). Veja:

TO DRINK		SIGNIFICADO
He (ele)	<i>He drinks water.</i>	Ele bebe água.
She (ela)	<i>She drinks water.</i>	Ela bebe água.
It (ele, ela, neutro)	<i>It drinks water.</i>	Ele(a) bebe água.

No caso de verbos terminados em **x, ch, s, ss, sh, o** e **z**, acrescentamos **-es**, como no caso do verbo *to finish* (terminar). Considere *the homework* como “lição de casa”:

TO FINISH		SIGNIFICADO
He (ele)	<i>He finishes the homework.</i>	Ele termina a lição de casa.
She (ela)	<i>She finishes the homework.</i>	Ela termina a lição de casa.
It (ele, ela, neutro)	<i>It finishes the homework.</i>	Ele(a) termina a lição de casa.

Já no caso de verbos com terminados em **y e precedidos por uma consoante**, como em *to study* (estudar), *to fly* (voar) e *to cry* (chorar), removemos o **y** e acrescentamos o **-ies**. Veja o exemplo:

TO STUDY		SIGNIFICADO
He (ele)	<i>He studies math.</i>	Ele estuda matemática.
She (ela)	<i>She studies math.</i>	Ela estuda matemática.
It (ele, ela, neutro)	<i>It studies math.</i>	Ele(a) estuda matemática.

Há também uma regra determinada para o verbo *to have* (ter). Na terceira pessoa do singular, ele deixa de ser *have* e passa a ser conjugado como *has*. Exemplo:

TO HAVE		SIGNIFICADO
He (ele)	<i>He has to study math.</i>	Ele tem que estudar matemática.
She (ela)	<i>She has to study math.</i>	Ela tem que estudar matemática.
It (ele, ela, neutro)	<i>It has to study math.</i>	Ele(a) tem que estudar matemática.

Note, mais uma vez, que o *to* apareceu entre os verbos *has* e *study*, pois a intenção foi expressar o segundo no infinitivo: “Ela tem que estudar matemática”.

Negative Forms (Formas Negativas)

Observe a frase:

“I have to study math.” (Eu tenho que estudar matemática.).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Através da conceituação de forma verbal enfática, sabemos que, se o sujeito da oração precisasse enfatizar o quanto precisa estudar matemática, ele poderia fazer uso do verbo auxiliar *do*, derivado de *to do*, que significa “fazer, executar”. Ficaria então:

- “***I do have to study math.***” (Eu tenho que estudar matemática.).

Notou como nada mudou quando trouxemos o exemplo para o português?

Do é um verbo auxiliar que está presente, implicitamente, em todas as construções afirmativas. Nem sempre ele precisa aparecer, pois sua função de verbo auxiliar vai ser fundamental somente nos casos negativos e interrogativos.

Na construção de frases negativas, utilizaremos o auxiliar *do* e a negação *not* (não), da seguinte maneira:

- “***I do not have to study math.***” (Eu não tenho que estudar matemática.).

Contraindo essa soma ***do+not***, temos ***don't***. Portanto, “***I don't have to study math.***”.

Veja mais exemplos para os demais sujeitos:

<i>You</i> (você)	<i>You don't have to study math.</i>
<i>He, she, it</i> (ele, ela, neutro)	<i>He doesn't have to study math; She doesn't have to study math; It doesn't have to study math.</i>
<i>We</i> (nós)	<i>We don't have to study math.</i>
<i>You</i> (vocês)	<i>You don't have to study math.</i>
<i>They</i> (eles, elas)	<i>They don't have to study math.</i>

Conforme vimos anteriormente, verbos terminados em ***o***, na terceira pessoa do singular, ganham ***-es*** ao final, o que aconteceu com o verbo *do* no início da frase. Como esse verbo auxiliar apareceu primeiro na oração, que é negativa, e já sofreu a alteração que indica 3ª pessoa do singular, o verbo *to have* não precisa ser alterado novamente.

- ***Do + es + not = Does not = Doesn't.***

Interrogative Forms (Formas Interrogativas)

Quando há intenção de se fazer uma pergunta na língua inglesa — com exceção do verbo *to be*, que veremos logo mais —, o auxiliar ***sempre*** virá antes do sujeito e do verbo principal da frase. Além disso, a formulação de perguntas em inglês sem utilização de pronomes interrogativos (*what, when* etc.), culminam em respostas afirmativas ou negativas. Observe:

- **Interrogative** (Interrogativa):

- “*Do you have to study math?*” (Você tem que estudar matemática?);

- **Answer** (Resposta):

- “*Yes, I have to study math.*”; ou “*No, I don't have to study math.*” (Sim, eu tenho que estudar matemática.; Não, eu não tenho que estudar matemática.).

Veja mais exemplos:

<i>I</i> (eu)	<i>Do I have to study math?</i>	<i>Yes, I have to study math.</i>
		<i>No, I don't have to study math.</i>
<i>He, she, it</i> (ele, ela, neutro)	<i>Does he have to study math?</i>	<i>Yes, he has to study math.</i>
		<i>No, he doesn't have to study math.</i>
	<i>Does she have to study math?</i>	<i>Yes, she has to study math.</i>
		<i>No, she doesn't have to study math.</i>
	<i>Does it have to study math?</i>	<i>Yes, it has to study math.</i>
		<i>No, it doesn't have to study math.</i>

We (nós)	<i>Do we have to study math?</i>	Yes, we have to study math.
		No, we don't have to study math.
They (eles, elas)	<i>Do they have to study math?</i>	Yes, they have to study math.
		No, they don't have to study math.

Interrogative Negative Forms (Formas Interrogativas Negativas)

É quando há necessidade de conferir uma negação prévia ou quando já se sugere que virá uma resposta negativa para a pergunta. Veja alguns exemplos:

<i>Don't you eat bread?</i>	Yes, I eat bread. No, I don't eat bread.
<i>Doesn't it eat bread?</i>	Yes, it eats bread./No, it doesn't eat bread.
<i>Don't they eat bread?</i>	Yes, they eat bread. No, they don't eat bread.

Observe que, para concordar que a ação não é realizada, fazemos uso do *no* e do *don't/doesn't*. “Yes, I don't eat bread” configura **erro**.

I VERBO “TO BE” – PRESENT (PRESENTE)

O mais temido e conhecido verbo de todos que já se introduziram no aprendizado da língua inglesa: o verbo *to be*, que expressa em inglês “ser” e “estar”. Neste caso, abandonamos por completo o uso dos auxiliares *do* e *does*, pois o sentido de *to be* no **presente simples** não “executa” algo, apenas “é” ou “está” de algum modo.

Affirmative and Negative + Contractions (Afirmativos e Negativos + Contrações)

<i>I am – I'm</i>	Eu sou/estou	<i>I am not – I'm not</i>	Eu não sou/estou
<i>You are – You're</i>	Você é/está	<i>You are not – You aren't</i>	Você não é/está
<i>He is – He's</i>	Ele é/está	<i>He is not – He isn't</i>	Ele não é/está
<i>She is – She's</i>	Ela é/está	<i>She is not – She isn't</i>	Ela não é/está
<i>It is – It's</i>	Ele(a)/isso é/está	<i>It is not – It isn't</i>	Ele(a)/isso não é/está
<i>We are – We're</i>	Nós somos/estamos	<i>We are not – We aren't</i>	Nós não somos/estamos
<i>You are – You're</i>	Vocês são/estão	<i>You are not – You aren't</i>	Vocês não são/estão
<i>They are – They're</i>	Eles são/estão	<i>They are not – They aren't</i>	Eles não são/estão

Muitos já viram, na literatura, a conjugação negativa do verbo *to be* como, por exemplo, “*He's not*”, “*You're not*” ou “*They're not*”. Desta forma também está correto. Porém, esse *not* isolado acontece para enfatizar a negação daquele estado. Por exemplo:

“*She isn't hungry*” (ela não está com fome) transmite uma mensagem um sutilmente diferente de “*She's not hungry*” (ela **não** está com fome).

Interrogative and Interrogative Negative + Contractions (Interrogativas e Interrogativas Negativas + Contrações)

Agora, note como ocorre a inversão entre o sujeito e o verbo na conjugação interrogativa. Considere *a* como “um(a)” e *student* como “estudante”:

<i>Am I a student?</i>	Eu sou um(a) estudante?	<i>Am I not* a student?</i>	<i>Aren't I* a student?</i>	Eu não sou um(a) estudante?
<i>Are you a student?</i>	Você é um(a) estudante?	<i>Are not you a student?</i>	<i>Aren't you a student?</i>	Você não é um(a) estudante?
<i>Is he a student?</i>	Ele é um estudante?	<i>Is not he a student?</i>	<i>Isn't he a student?</i>	Ele não é um estudante?

Is she a student?	Ela é uma estudante?	Is not she a student?	Isn't she a student?	Ela não é uma estudante?
Is it a student?	Ele(a)/isso é um(a) estudante?	Is not it a student?	Isn't it a student?	Ele(a)/isso não é um(a) estudante?
Are we students?	Nós somos estudantes?	Are not we students?	Aren't we students?	Nós não somos estudantes?
Are you students?	Vocês são estudantes?	Are not you students?	Aren't you students?	Vocês não são estudantes?
Are they students?	Eles(as) são estudantes?	Are not they students?	Aren't they students?	Eles(as) não são estudantes?

*Note que a conjugação para a primeira pessoa do singular é diferente das demais quando se trata de uma interrogativa negativa. O segundo caso, “*aren't I*”, é usado em contextos mais informais ou como *question tags*.

I PRESENT CONTINUOUS (PRESENTE CONTÍNUO)

O uso do presente contínuo, também conhecido por presente progressivo (*present progressive*), é utilizado para expressar ações que se iniciam no presente e seguem continuamente, ações temporárias, ações planejadas e certas para o futuro e ações repetidas (Campos, 2010). Orações no presente contínuo normalmente contam com advérbios como *now* (agora), *at this moment* (neste momento), *today* (hoje), etc.

Sua estrutura, obrigatoriamente, necessita do conhecimento do verbo *to be*. Somado a ele, adiciona-se um verbo de ação no gerúndio, caracterizado na língua inglesa pelo sufixo **-ing**, a fim de expressar uma ação contínua. Observe:

SUJEITO	VERBO TO BE	VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
<i>He</i>	<i>is</i>	<i>working</i>

Veja alguns exemplos de usos do gerúndio:

- ações acontecendo no momento:
 - *Lucy **is playing** with the other kids* (Lucy está brincando com as outras crianças);
- ações temporárias:
 - *I'm **studying** in the evening **this month*** (Eu estou estudando à noite este mês);
- ações planejadas:
 - *We're **travelling** to Copacabana **next week*** (Estamos viajando para Copacabana na próxima semana);
- ações repetidas:
 - *They're **always working** late on Thursdays* (Eles estão sempre trabalhando até tarde nas quintas-feiras).

Acrescenta-se **-ing** ao verbo principal sem alterar sua grafia na maioria das vezes. Contudo, há exceções (Campos, 2010):

- verbos terminados em **e**, substitui-se a vogal por **-ing**: *to make* — *making* (fazer — fazendo); com exceção do verbo *to be*, ficando apenas *being*;
- verbos terminados em **consoante + vogal + consoante**, cuja última sílaba seja tônica, duplicamos a última consoante e acrescentamos **-ing**: *to travel* — *travelling* (viajar — viajando);
 - porém, verbos terminados em **w** ou **x**, somente recebem o **-ing**: *to snow* — *snowing* (nevar — nevando); *to relax* — *relaxing* (relaxar — relaxando);
 - e caso a sílaba tônica não seja a última, apenas acrescentamos **-ing**: *to open* — *opening* (abrir — abrindo);
- verbos terminados em **ie**, substitui-se por **-ying**: *to lie* — *lying* (mentir — mentindo).

PRESENT PERFECT (PRESENTE PERFEITO)

O presente perfeito é um tempo verbal da língua inglesa que não encontra equivalente em português, sendo assim um dos tempos verbais mais complexos de se entender do idioma. Porém, entender sua estrutura e propósito facilitam a compreensão de quem estuda inglês. Apesar de ser similar ao passado simples quando traduzido literalmente, o presente perfeito serve para expressar ações no tempo passado de modo indeterminado, ou seja, que não precisam necessariamente ter menção de tempo.

No passado simples, as ações ocorrem e terminam no passado e isto é comumente expresso com alguns advérbios de tempo e palavras e expressões de tempo como *last week* (semana passada), *yesterday* (ontem), *at 3 o'clock* (às 3 horas), *before lunch* (antes do almoço), *two months ago* (há dois meses), entre outros.

O presente perfeito, por outro lado, é utilizado quando a ação a ser reportada é mais importante do que quando ela ocorreu no passado, ou seja, sem indicação temporal. Além disso, para expressar acontecimentos passados por esse tempo verbal, devem haver consequências ou repercussões no tempo presente. Sua estrutura se baseia no verbo auxiliar *have*, seguido de um verbo no **particípio**. Confira:

SUJEITO	HAVE/HAS (AUXILIAR)	VERBO NO PARTICÍPIO	COMPLEMENTO
<i>I</i>	<i>have</i>	<i>been</i>	<i>to Brazil.</i>

Tradução: Eu estive no Brasil

No caso dos sujeitos *I*, *you*, *we* e *they* utilizamos o verbo auxiliar *have*, e, no caso dos sujeitos *he*, *she* e *it*, usamos *has*, que é sua conjugação base no presente. E é por este motivo que este tempo verbal leva o nome de presente perfeito.

Observe que o verbo no particípio no exemplo anterior é o verbo irregular *to be*. **Os verbos irregulares no passado, também serão irregulares no particípio.** Os verbos regulares mantêm a sua estrutura do passado simples mesmo quando conjugadas no particípio. Veja:

SUJEITO	HAVE/HAS (AUXILIAR)	VERBO NO PARTICÍPIO	COMPLEMENTO
<i>He</i>	<i>has</i>	<i>talked</i>	<i>to the principal.</i>

Tradução: Ele conversou com o diretor.

O verbo *to talk* (conversar) é um verbo regular e, portanto, assume sua forma no particípio de maneira idêntica à sua forma no passado simples: *talked*.

Em frases negativas no presente perfeito, é o verbo auxiliar que fica negativo. Soma-se o *not* ao **have** ou ao **has**, podendo vir contraído como **haven't** ou **hasn't**.

- *She **hasn't** called me to explain it* (Ela não me ligou para explicar);
- *They **haven't** started the monthly planning* (Eles não começaram o planejamento mensal);
- *It **hasn't** made any sense to me* (Isso não fez nenhum sentido para mim).

Em orações interrogativas e interrogativas negativas, inverte-se a posição do verbo auxiliar e do sujeito.

- ***Haven't** you considered joining the army?* (Você não considerou se juntar ao exército?);
- ***Has** he lost his mind?* (Ele perdeu a cabeça/ficou louco?);
- ***Has** Jenna commented anything?* (Jenna comentou alguma coisa?).

Alguns advérbios de frequência são utilizados juntamente ao presente perfeito para indicar ações que já ocorreram ou não em algum momento na vida, sem a necessidade da incidência de tempo. São eles: *ever* (já), *already* (já), *never* (nunca) e *yet* (ainda, já). Eles são colocados logo após o verbo auxiliar, salvo pelo *yet* que deve sempre estar ao fim da oração. Observe alguns exemplos:

- *She **has never** been to another country* (Ela nunca esteve em outro país);
- *I **have already** made many mistakes* (Eu já cometi muitos erros);
- ***Have you ever** had alcohol?* (Você já ingeriu álcool?);
- *They **haven't** decided anything **yet*** (Eles não decidiram nada ainda).

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (PRESENTE PERFEITO CONTÍNUO)

Quando nos referimos ao presente perfeito contínuo da língua inglesa, falamos de um tempo verbal usado para expressar ações que se iniciaram no tempo passado (sem incidência de tempo exata) que continuam e repercutem até o tempo presente, também podendo indicar mudanças de estado e comportamento. Observe a seguir:

SUJEITO	VERBO AUXILIAR	TO BE (PARTÍCPIO)	VERBO (GERÚNDIO)	COMPLEMENTO	TEMPO
She	has	been	working	in the company	for a long time.

Tradução: Ela trabalha na empresa há muito tempo.

Note que é necessário acrescentar o verbo *to be* no particípio e complementar com um verbo no gerúndio, que é o verbo responsável pela ideia de continuidade temporal na oração, marcado pelo sufixo **-ing** (work — working).

Como você pode observar, o presente perfeito contínuo não pode ser traduzido de forma literal pois não possuímos um equivalente a ele na língua portuguesa. Isso porque, quando queremos dizer que alguém ainda hoje realiza uma ação que realizava no passado, usamos o presente simples. Exemplo: ele joga tênis desde os 12 anos.

No inglês, isto se dá de forma diferente por conta da compreensão de que a ação de jogar o esporte se iniciou no passado, mas segue ocorrendo até o presente como uma ação contínua (ele ainda está jogando). Observe como esta mesma oração ficaria em inglês:

- *He has been playing tennis since he was 12.*

Apesar de não existir incidência de tempo de modo exato, como dia da semana ou a hora, no presente perfeito contínuo há, sim, incidência de tempo de modo mais amplo, como idade, ano, mês ou alguns advérbios de tempo e frequência (*recently* — recentemente; *lately* — atualmente; etc.).

Dica

Diferença entre **Present Perfect** e **Present Perfect Continuous**:

- **Present Perfect**: demonstra uma ação que se iniciou no passado, durou por algum tempo e se encerrou ainda no passado, mesmo que algumas consequências dessa ação ainda repercutam no presente;
- **Present Perfect Continuous**: demonstra uma ação que se iniciou no passado e continua acontecendo até o tempo presente.

SIMPLE PAST (PASSADO SIMPLES)

O passado simples da língua inglesa é utilizado para expressar ações e hábitos realizados e finalizados no tempo passado. Ao utilizarmos este tempo verbal, devemos ter em mente dois conceitos importantes: o uso do verbo auxiliar *did* (passado do verbo auxiliar *do*) e a existência de dois grupos de verbos no passado (regulares e irregulares).

Os verbos **regulares** no passado possuem uma terminação padrão, veja as regras e alterações:

- Verbos terminados em **e**, acrescenta-se **-d**: *to love* — *loved* (amor — amou);
- Aos demais verbos, acrescenta-se **-ed**: *to work* — *worked* (trabalhar — trabalhou);
- Verbos terminados em **consoante + vogal + consoante**, cuja última sílaba é tônica, dobra-se a última consoante acrescenta-se **-ed**: *to stop* — *stopped* (parar — parou);
- Verbos terminados em **y precedido por uma vogal**, acrescenta-se **-ed**: *to play* — *played* (jogar — jogou);
- Verbos terminados em **y precedido por uma consoante**, substitui-se o **y** por **-ied**: *to fly* — *flied* (voar — voou).

No entanto, existem muitas exceções e muitos verbos que não se comportam da mesma maneira quando conjugados no tempo passado, verbos que são chamados irregulares.

A mudança nos verbos para o tempo passado através de modificações na estrutura do próprio verbo ocorre apenas em frases afirmativas. Em frases negativas e interrogativas, utilizamos o verbo auxiliar *did* e o verbo retorna ao seu estado original (infinitivo sem o *to*).

Confira alguns exemplos com verbos regulares em casos afirmativos:

<i>I studied at a public school.</i>	Eu estudei em uma escola pública.
<i>You worked really hard!</i>	Você trabalhou duro!
<i>She finished high school in January.</i>	Ela terminou o ensino médio em janeiro.
<i>We started a new business course.</i>	Nós começamos um novo curso de negócios.
<i>You cried the whole movie.</i>	Vocês choraram durante o filme todo.
<i>They tried to convince her of the truth</i>	Eles tentaram convencê-la da verdade.

Observe agora as mesmas frases negativas, quando se faz necessário o uso do verbo auxiliar do passado *did* + *not*, costumeiramente contraído para *didn't*. Note que o verbo retorna ao seu estado original infinitivo.

<i>I didn't <u>study</u> at a public school!</i>	Eu não estudei em uma escola pública.
<i>You didn't <u>work</u> really hard!</i>	Você não trabalhou duro!
<i>She didn't <u>finish</u> high school in January.</i>	Ela não terminou o ensino médio em janeiro.
<i>We didn't <u>start</u> a new business course.</i>	Nós não começamos um novo curso de negócios.
<i>You didn't <u>cry</u> the whole movie.</i>	Vocês não choraram durante o filme todo.
<i>They didn't <u>try</u> to convince her of the truth.</i>	Eles não tentaram convencê-la da verdade

O mesmo ocorre quando as frases são interrogativas, pois iniciamos a pergunta com o uso do auxiliar *did*:

<i>Did I study at a public school?</i>	Eu estudei em uma escola pública?
<i>Did you work really hard?</i>	Você trabalhou duro?
<i>Did she finish high school in January?</i>	Ela terminou o ensino médio em janeiro?
<i>Did we start a new business course?</i>	Nós começamos um novo curso de negócios?
<i>Did you cry the whole movie?</i>	Vocês choraram durante o filme todo?
<i>Did they try to convince her of the truth?</i>	Eles tentaram convencê-la da verdade?

No caso das interrogativas negativas, portanto, temos:

<i>Didn't I study at a public school?</i>	Eu não estudei em uma escola pública?
<i>Didn't you work really hard?</i>	Você não trabalhou duro?
<i>Didn't she finish high school in January?</i>	Ela não terminou o ensino médio em janeiro?
<i>Didn't we start a new business course?</i>	Nós não começamos um novo curso de negócios?
<i>Didn't you cry the whole movie?</i>	Vocês não choraram durante o filme todo?
<i>Didn't they try to convince her of the truth?</i>	Eles não tentaram convencê-la da verdade?

Quando nos referimos aos **verbos irregulares** do passado, não podemos definir nenhuma regra específica para identificá-los, mas podemos memorizar as exceções para melhor nos comunicarmos em inglês. Confira a seguir uma tabela de verbos irregulares para exemplificar:

VERBO NO INFINITIVO	VERBO IRREGULAR NO PASSADO	TRADUÇÃO
<i>To eat</i>	<i>Ate</i>	Comer/comeu
<i>To come</i>	<i>Came</i>	Vir/veio
<i>To leave</i>	<i>Left</i>	Partir, sair, deixar/Partiu, saiu, deixou
<i>To understand</i>	<i>Understood</i>	Entender/entendeu
<i>To say</i>	<i>Said</i>	Dizer/disse
<i>To send</i>	<i>Sent</i>	Enviar/enviou
<i>To write</i>	<i>Wrote</i>	Escrever/escreveu
<i>To read</i>	<i>Read</i>	Ler/leu
<i>To run</i>	<i>Ran</i>	Correr/correu
<i>To lend</i>	<i>Lent</i>	Emprestar (a)/emprestou (a)
<i>To put</i>	<i>Put</i>	Colocar, pôr/Colocou, pôs
<i>To drive</i>	<i>Drove</i>	Dirigir/dirigiu
<i>To take</i>	<i>Took</i>	Levar/levou
<i>To keep</i>	<i>Kept</i>	Manter, guardar/Manteve, guardou

VERBO NO INFINITIVO	VERBO IRREGULAR NO PASSADO	TRADUÇÃO
<i>To wake up</i>	<i>Woke up</i>	Acordar/acordou
<i>To get</i>	<i>Got</i>	Pegar, conseguir/Pegou, conseguiu
<i>To bring</i>	<i>Brought</i>	Trazer/trouxe
<i>To buy</i>	<i>Bought</i>	Comprar/comprou
<i>To sell</i>	<i>Sold</i>	Vender/vendeu

Sendo assim, quando a intenção for trazer nosso exemplo do presente simples ao passado simples, temos:

- *I eat bread* (Eu como pão);
- *I ate bread* (Eu **comi** pão).

I VERBO "TO BE" – PAST (PASSADO)

Considere *sick* como “doente” para compreender nossos exemplos:

Affirmative, Negative, Interrogative and Interrogative Negative Forms (Formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Interrogativa Negativa)

<i>I was sick.</i> Eu estava doente.	<i>I was not sick. / I wasn't sick.</i> Eu não estava doente.	<i>Was I sick?</i> Eu estava doente?	<i>Wasn't I sick?</i> Eu não estava doente?
<i>You were sick.</i> Você estava doente.	<i>You were not sick. / You weren't sick.</i> Você não estava doente.	<i>Were you sick?</i> Você estava doente?	<i>Weren't you sick?</i> Você não estava doente?
<i>He was sick.</i> Ele estava doente.	<i>He was not sick. / He wasn't sick.</i> Ele não estava doente.	<i>Was he sick?</i> Ele estava doente?	<i>Wasn't he sick?</i> Ele não estava doente?
<i>She was sick.</i> Ela estava doente.	<i>She was not sick. / She wasn't sick.</i> Ela não estava doente.	<i>Was she sick?</i> Ela estava doente?	<i>Wasn't she sick?</i> Ela não estava doente?
<i>It was sick.</i> Ele(a)/isso estava doente.	<i>It was not sick. / It wasn't sick.</i> Ele(a)/isso não estava doente.	<i>Was it sick?</i> Ele(a)/isso estava doente?	<i>Wasn't it sick?</i> Ele(a)/isso não estava doente?
<i>We were sick.</i> Nós estávamos doentes.	<i>We were not sick. / We weren't sick.</i> Nós não estávamos doentes.	<i>Were we sick?</i> Nós estávamos doentes?	<i>Weren't we sick?</i> Nós não estávamos doentes?
<i>You were sick.</i> Vocês estavam doentes.	<i>You were not sick. / You weren't sick.</i> Vocês não estavam doentes.	<i>Were you sick?</i> Vocês estavam doentes?	<i>Weren't you sick?</i> Vocês não estavam doentes?
<i>They were sick.</i> Eles estavam doentes.	<i>They were not sick. / They weren't sick.</i> Eles(as) não estavam doentes.	<i>Were they sick?</i> Eles estavam doentes?	<i>Weren't they sick?</i> Eles(as) não estavam doentes?

PAST CONTINUOUS (PASSADO CONTÍNUO)

O uso do passado contínuo é utilizado para expressar ações que se iniciam no passado e seguíram continuamente nele ou que aconteceram enquanto outro fato ocorria, paralelamente no passado.

Para utilizar o passado contínuo é preciso utilizar o *to be*, também no tempo passado. Separaremos os sujeitos em dois grupos para conjugarmos o verbo *ser* e *estar* no tempo passado na afirmativa:

SUJEITO	VERBO <i>TO BE</i>	VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
<i>I</i>	<i>was</i>	<i>working</i>
<i>She</i>	<i>was</i>	<i>working</i>
<i>We</i>	<i>are</i>	<i>working</i>

Veja exemplos:

- *Luke **was** playing with Jimmy.* (Luke estava brincando com Jimmy);
- *You **weren't** doing it correctly.* (Você não estava fazendo corretamente);
- ***Were** they working abroad?* (Eles estavam trabalhando no exterior?);
- ***Wasn't** she travelling with you?* (Ela não estava viajando com você?).

PAST PERFECT (PASSADO PERFEITO)

O passado perfeito é utilizado para expressar a ordem cronológica de ações ocorridas no passado. Em uma linha do tempo, a frase expressa neste tempo verbal pode ser entendida como a primeira ação realizada no passado, ou seja, a mais antiga. A ação em questão é mais importante do que o tempo exato em que ela ocorreu no passado, ou seja, não há indicação temporal específica, apenas uma indicação de uma ordem cronológica de acontecimentos relevantes para a narrativa do interlocutor.

Sua estrutura se baseia no verbo auxiliar *had* seguido de um verbo no particípio e seu respectivo complemento. Confira:

SUJEITO	<i>HAD</i> (AUXILIAR)	VERBO NO PARTICÍPIO	COMPLEMENTO
<i>The students</i>	<i>had</i>	<i>left</i>	<i>the school.</i>

Tradução: Os alunos deixaram a escola.

É possível que a oração no passado perfeito venha seguida de uma oração complementar no passado simples, para indicar a ação que ocorreria a seguir, a partir da palavra *when* (quando). Por vezes, a oração no passado perfeito acompanha o advérbio *already* (já). Confira:

- *She **had** already eaten when we arrived home with pizza* (Ela já tinha comido quando nós chegamos em casa com pizza).

Observe que, na oração anterior, a primeira parte, identificada como passado perfeito, expressa uma ação que já havia acontecido antes da oração em passado simples.

Ainda que as ações na oração estejam invertidas, o tempo verbal marca a ordem cronológica dos acontecimentos e o *past perfect* sempre será a ação mais antiga:

- *When we arrived home with pizza, she **had** already eaten* (Quando nós chegamos em casa com pizza, ela já tinha comido).

Note que, assim como no presente perfeito, alguns advérbios de frequência são utilizados no passado perfeito para indicar ações que já ocorreram ou não em algum momento na vida. São eles: *ever*, *already*, *never* e *yet*. Eles são colocados logo após o verbo auxiliar, salvo pelo *yet* que, como já vimos, deve sempre estar ao fim da oração. Observe alguns exemplos:

- *She **had** **never** been to another country* (Ela nunca tinha estado em outro país);
- *I **had** **already** made that mistakes* (Eu já tinha cometido aquele erro);
- ***Had** you **ever** had Thai food before this?* (Você já tinha comido comida tailandesa antes disso?);
- *They **hadn't** decided anything **yet*** (Eles não tinham decidido nada ainda).

Importante!

O *Past Perfect* expressa ações no pretérito, que não são contínuas, ou seja, foram eventos únicos, que se iniciaram e se finalizaram, antes de um determinado momento ou de uma segunda ação também no passado. Veja uma linha do tempo:

When our grandpa decided to order pizza (2), we had already had dinner (1).
(Quando nosso avô decidiu pedir pizza, nós já tínhamos jantado).

Passado (1)

[...] we had already
had dinner.

(2)

Our grandpa had
decided to order pizza [...]

Presente

Observe que, ainda que a ordem da oração se altere e a oração no tempo do passado perfeito em inglês esteja posta após a oração no passado simples, ainda assim, a oração no *past perfect* sempre irá expressar a ação mais antiga.

PAST PERFECT CONTINUOUS (PASSADO PERFEITO CONTÍNUO)

O passado perfeito contínuo da língua inglesa é um tempo verbal usado para expressar ações que se iniciaram no tempo passado, antes de outra ação também no passado, e que continuaram ocorrendo dentro de um determinado tempo de forma contínua, repercutindo até um determinado momento ainda no pretérito. Esse tempo verbal também pode indicar mudanças de estado e de comportamento. Observe a seguir:

SUJEITO	VERBO AUXILIAR	TO BE (PARTICÍPIO)	VERBO GERÚNDIO	COMPLEMENTO	TEMPO
He	had	been	thinking	about the job offer	for weeks.

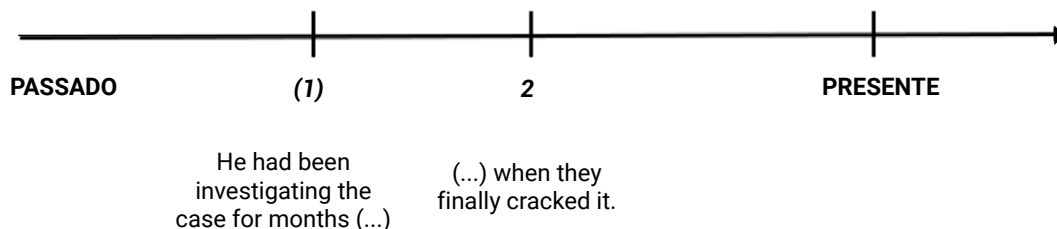
Tradução: Ele estava pensando na oferta de emprego há semanas.

Note que é necessário acrescentar o verbo *to be* no particípio e complementar com um verbo no gerúndio, que é o verbo responsável pela ideia de continuidade temporal na oração, marcado pelo sufixo **-ing** (*work — working*). Como você pode observar, o passado perfeito contínuo não pode ser traduzido de forma literal, pois não possuímos um equivalente a ele na língua portuguesa. Quando queremos dizer que alguém estava fazendo uma ação contínua no passado, usamos o passado simples. Exemplo: Ele estava investigando o caso há meses quando finalmente o resolveram.

No inglês, isto se dá de forma diferente, pela compreensão: a ação se inicia no passado e segue ocorrendo até outra ação interferir nela, também no passado, como em uma linha cronológica de ações. Observe como essa mesma oração ficaria em inglês:

- *He had been investigating the case for months when they finally cracked it.*

Considere as marcações apresentadas na oração em relação à linha do tempo a seguir: *He had been investigating the case for months (1) when they finally cracked it (2)* (Ele estava investigando o caso há meses quando eles finalmente o resolveram).



Observe que, ainda que ambas as ações estejam no passado, há uma ordem específica na oração sobre qual ação aconteceu primeiro devido ao uso do passado perfeito contínuo. Neste caso, “ele estava investigando” (**had been investigating**) refere-se à ação mais antiga no passado, por ser marcada pelo passado perfeito em sua estrutura; a oração “quando eles finalmente o resolveram” (*when they finally cracked it*), expressa outra ação no passado simples, que é a interferência na primeira oração, indicando que ela ocorreu após a mais antiga da linha cronológica de tempo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I SIMPLE FUTURE (FUTURO SIMPLES)

O futuro simples no inglês é o tempo verbal usado para expressar ações que poderão ou não acontecer em uma data futura, indicar previsões ou expressar desejos e esperanças (Campos, 2010. p. 172).

Considere *sleep* como “dormir”:

Affirmative, Negative, Interrogative and Interrogative Negative Forms (Formas Afirmativas, Negativas, Interrogativas e Interrogativas Negativas)

<i>I will sleep./I'll sleep.</i> Eu vou dormir.	<i>I will not sleep./I won't sleep.</i> Eu não vou dormir.	<i>Will I sleep?</i> Eu vou dormir?	<i>Won't I sleep?</i> Eu não vou dormir?
<i>You will sleep./You'll sleep.</i> Você vai dormir.	<i>You will not sleep./You won't sleep.</i> Você não vai dormir.	<i>Will you sleep?</i> Você vai dormir?	<i>Won't you sleep?</i> Você não vai dormir?
<i>He will sleep./He'll sleep.</i> Ele vai dormir.	<i>He will not sleep./He won't sleep.</i> Ele não vai dormir.	<i>Will he sleep?</i> Ele vai dormir?	<i>Won't he sleep?</i> Ele não vai dormir?
<i>She will sleep./She'll sleep.</i> Ela vai dormir.	<i>She will not sleep./She won't sleep.</i> Ela não vai dormir.	<i>Will she sleep?</i> Ela vai dormir?	<i>Won't she sleep?</i> Ela não vai dormir?
<i>It will sleep./It'll sleep.</i> Ele(a)/isso vai dormir.	<i>It will not sleep./It won't sleep.</i> Ele(a)/isso não vai dormir.	<i>Will it sleep?</i> Ele(a)/isso vai dormir?	<i>Won't it sleep?</i> Ele(a)/isso não vai dormir?
<i>We will sleep./We'll sleep.</i> Nós vamos dormir.	<i>We will not sleep./We won't sleep.</i> Nós não vamos dormir.	<i>Will we sleep?</i> Nós vamos dormir?	<i>Won't we sleep?</i> Nós não vamos dormir?
<i>You will sleep./You'll sleep.</i> Vocês vão dormir.	<i>You will not sleep./You won't sleep.</i> Vocês não vão dormir.	<i>Will you sleep?</i> Vocês vão dormir?	<i>Won't you sleep?</i> Vocês não vão dormir?
<i>They will sleep./They'll sleep.</i> Eles(as) vão dormir.	<i>They will not sleep./They won't sleep.</i> Eles(as) não vão dormir.	<i>Will they sleep?</i> Eles(as) vão dormir?	<i>Won't they sleep?</i> Eles(as) não vão dormir?

To Be + Going To

Outro desdobramento do tempo verbal futuro, é a junção do verbo *to be* com a estrutura *going to* que, grosso modo, significa “indo a”. É utilizado para expressar intenções e previsões. A conjugação das orações com *going to* no futuro simples se dá do mesmo modo que as orações com *verb to be* no presente simples.

A estrutura ficará da seguinte forma:

SUJEITO	VERBO TO BE	GOING TO	VERBO PRINCIPAL
<i>I</i>	am	going to	work
<i>She</i>	is	going to	work
<i>You</i>	are	going to	work

Confira a seguir alguns exemplos:

- **Intenção:**
 - *She is going to spend Christmas with her family* (Ela vai passar o Natal com a família dela);
 - *Aren't we going to travel next month?* (Nós não vamos viajar mês que vem?);
- **Previsão:**
 - *They aren't going to believe my story* (Eles não vão acreditar na minha história);
 - *Are you going to spend vacation in Bahamas?* (Você vai passar as férias nas Bahamas?).

Will x To Be Going To

Em orações cuja intenção é expressar um futuro incerto, uma decisão tomada repentinamente ou previsões sem embasamento, usamos o *will*.

Exemplos:

- *We are without bread! I'll buy more in the afternoon* (Nós estamos sem pão! Eu vou comprar mais à tarde);
- *Look how dark the sky is... It'll rain* (Olha como o céu está escuro... Vai chover);
- *They won't last together, look how much they fight* (Eles não vão durar juntos, olha o tanto que brigam).

Diferentemente, o *to be going to* expressa intenções consolidadas e previsões embasadas.

Exemplos:

- *I'm going to get married next month* (Eu vou me casar no mês que vem);
- *I saw on the news that is going to rain this weekend* (Eu vi no noticiário que irá chover neste fim de semana);
- *I'm not going to give you my password* (Eu não vou te dar minha senha).

FUTURE CONTINUOUS (FUTURO CONTÍNUO)

O *future continuous* é usado para expressar algumas situações como:

- para descrever uma ação futura que ocorrerá durante um período específico de tempo;
- para descrever ações futuras que ocorrerão em simultaneidade;
- para descrever uma ação que será interrompida por outra;
- para descrever ações que são prováveis de acontecer ou que o falante deseja que aconteçam (qualquer tempo verbal do futuro pode expressar essa ideia, no entanto).

A estrutura do futuro contínuo se dá da seguinte maneira:

SUJEITO	MODAL WILL	VERBO TO BE	VERBO PRINCIPAL + ING	COMPLEMENTO
He	will	be	talking	to you

É importante ter em mente que, em português, os falantes não estão acostumados a utilizar o gerúndio para expressar ideia de continuidade no futuro. Por exemplo, é considerado gerundismo falar “ele estará conversando com vocês”. O correto, na verdade, na língua portuguesa, seria “ele conversará com vocês”, na forma simples do tempo verbal. Portanto, talvez não seja interessante comparar ou tentar forçar a tradução desse tempo verbal nas duas línguas, uma vez que elas funcionam de formas diferentes.

Confira alguns exemplos de uso desse tempo verbal:

- *The cinema will be selling tickets for a special film exhibition today* (o cinema estará vendendo ingressos para uma exibição especial de filmes hoje);
- *My sister will be shopping while I'm at college* (minha irmã estará fazendo compras enquanto eu estarei na faculdade);
- *I will be driving to the party when the guests arrive* (eu estarei dirigindo para a festa quando os convidados chegarem);
- *We'll be living in greek any day now* (nós estaremos morando na Grécia a qualquer momento).

Veja, a seguir, mais exemplos em diferentes modos:

AFIRMATIVA	<i>The principal will be hosting the anual party.</i> (O diretor estará sendo o anfitrião da festa anual)
NEGATIVA	<i>She won't be calling any of the employees this week.</i> Ela não estará ligando para nenhum funcionário esta semana
INTERROGATIVA	<i>Will she be attending prom with her boyfriend?</i> Ela estará indo à festa de formatura com seu namorado?
INTERROGATIVA NEGATIVA	<i>Won't they be reading a new book by next class?</i> Ele não estará lendo um livro novo até a próxima aula?

FUTURE PERFECT (FUTURO PERFEITO)

Este tempo verbal pode ser um pouco diferente para falantes da língua portuguesa, mas, quando bem estudado, é passível de ser completamente compreendido e totalmente usual.

O futuro perfeito expressa ações que serão terminadas em algum tempo no futuro, ou seja, incluem uma ideia de passado dentro do tempo verbal futuro em sua estrutura.

SUJEITO	WILL	HAVE	PARTICÍPIO	COMPLEMENTO
<i>She</i>	<i>will</i>	<i>have</i>	<i>read</i>	<i>for 1 hour</i>

Tradução: ela terá lido durante uma hora.

Note que o complemento geralmente expressa um tempo específico no futuro através do uso de *by* (até), *for* (por, há) ou *since* (desde) + expressão de tempo (*next week, next month, next year, next holiday, noon, 5 o'clock, 2025, etc.*). Confira alguns exemplos a seguir:

By – utiliza-se quando nos referimos a prazos e tempo limite	<i>They will have delivered the project by noon.</i>	Eles terão entregado o projeto até o meio-dia.
For – refere-se ao tempo total, à duração de uma atividade	<i>John will have been home for a whole year.</i>	John estará em casa há um ano.
Since – expressa o tempo inicial de uma possível ação futura, marcando seu tempo	<i>They will have been together since the party.</i>	Eles estarão juntos desde a festa.

Quanto ao seu uso na negativa, apenas coloca-se o *not* depois do verbo auxiliar do futuro *will* (também apresentado com a contração — *won't*):

SUJEITO	WILL + NOT	HAVE (AUXILIAR)	TO BE (PARTICÍPIO)	COMPLEMENTO
<i>They</i>	<i>will not/won't</i>	<i>have</i>	<i>been</i>	<i>ready by noon.</i>

Tradução: Eles não estarão prontos ao meio-dia.

Já na interrogativa, basta inverter a posição do sujeito e do verbo auxiliar do futuro *will*:

WILL	SUJEITO	HAVE (AUXILIAR)	TO BE (PARTICÍPIO)	COMPLEMENTO
<i>Will</i>	<i>Anna</i>	<i>have</i>	<i>been there</i>	<i>since March?</i>

Tradução: Anna estará lá desde março?

FUTURE PERFECT CONTINUOUS (FUTURO PERFEITO CONTÍNUO)

Este tempo verbal nos lembra daqueles atendimentos do *telemarketing*, onde a vendedora coloca sua ação futura no gerúndio, expressando que “vai estar fazendo” algo por você. O futuro perfeito contínuo expressa ações que serão continuadas e terminadas em algum tempo no futuro, ou seja, incluem uma ideia de passado dentro do tempo verbal futuro em sua estrutura.

Confira a seguir sua estrutura na afirmativa:

SUJEITO	WILL	HAVE (AUX.)	TO BE (PARTÍCIPIO)	VERBO + ING	COMPLEMENTO
She	will	have	been	running	for 1 hour

Tradução: Ela estará correndo por 1 hora.

Aqui também contaremos com complementos que expressam tempo específico no futuro através do uso de *by* (até), *for* (por, há) ou *since* (desde) + expressão de tempo (*next week, next month, next year, next holiday, noon, 5 o'clock, 2025, etc.*).

Assim como no futuro perfeito, em seu uso na negativa, apenas coloca-se o *not* depois do verbo auxiliar do futuro *will* (também apresentado com a contração — *won't*):

SUJEITO	WILL + NOT	HAVE (AUXILIAR)	TO BE (PARTÍCIPIO)	VERBO + ING	COMPLEMENTO
They	will not/won't	have	been	packing	by noon.

Tradução: Eles não estarão fazendo as malas/empacotando as coisas até meio-dia.

Já na interrogativa, basta inverter a posição do sujeito e do verbo auxiliar do futuro *will*:

WILL	SUJEITO	HAVE (AUXILIAR)	TO BE (PARTÍCIPIO)	VERBO + ING	COMPLEMENTO
Will	Anna	have	been	traveling	since March?

Tradução: Anna estará viajando desde março?

I ADJETIVOS

Os adjetivos são palavras que atribuem qualidades e características aos substantivos que os acompanham. Podem se referir à cor, ao tamanho, à textura, ao sabor, ao material, à emoção, ao sentimento, entre muitas outras possíveis atribuições de qualidades.

Podem apresentar variação quanto ao grau, estabelecendo-se relações comparativas ou superlativas. Adjetivos, na língua inglesa, não possuem variação quanto ao gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural), como ocorre na língua portuguesa.

Sendo assim, um adjetivo é usado de maneira imutável para referir-se a qualquer substantivo, seja ele no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Veja a seguir alguns exemplos:

- *Those **lazy** boys don't help at home* (Aqueles meninos preguiçosos não ajudam em casa).

Veja que *lazy* atribui a característica de “preguiçosos” ao **nome** *boys* (meninos).

Observe, também, que os adjetivos em inglês são colocados antes do substantivo ao qual se refere.

Diferentemente da língua portuguesa, os adjetivos tomam uma **posição distinta na oração**, vindo antes do substantivo, como visto no exemplo anterior. Confira a diferença entre o uso de adjetivos em português e em inglês:

PORTUGUÊS	Eu gosto do meu vestido azul
INGLÊS	<i>I like my blue dress</i>

I TIPOS DE ADJETIVOS

Podemos classificar os diferentes tipos de adjetivos em alguns grupos específicos, conforme a ideia que expressam em uma oração. Observe alguns exemplos na tabela a seguir:

TIPOS	EXEMPLO
Adjetivos de tamanho	<i>big</i> (grande), <i>small</i> (pequeno), <i>huge</i> (enorme), <i>tiny</i> (minúsculo)
Adjetivos de cor	<i>green</i> (verde), <i>orange</i> (laranja), <i>blue</i> (azul), <i>silver</i> (prateado)
Adjetivos de material	<i>plastic</i> (plástico), <i>metal</i> (metal), <i>cotton</i> (algodão), <i>wood</i> (madeira)
Adjetivos de origem (sempre com iniciais em maiúsculo)	<i>Chinese</i> (chinês), <i>American</i> (americano), <i>Canadian</i> (canadense)

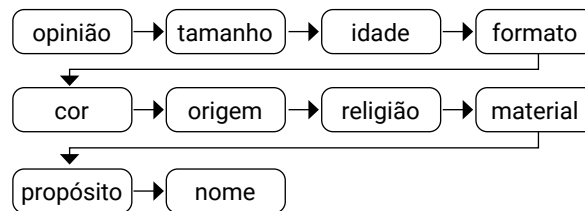
TIPOS	EXEMPLO
Adjetivos de opinião	<i>beautiful</i> (bonito), <i>weird</i> (estranho), <i>awful</i> (horrível), <i>good</i> (bom)
Adjetivos de religião	<i>atheist</i> (ateu), <i>catholic</i> (católico), <i>jewish</i> (judeu), <i>buddist</i> (budista)
Adjetivos de propósito	<i>soccer-field</i> (campo de futebol), <i>desk</i> (mesa), <i>flip-flops</i> (chinelos)
Adjetivos de idade	<i>old</i> (velho), <i>young</i> (jovem), <i>teenager</i> (adolescente), <i>adult</i> (adulto)
Adjetivos de formato	<i>square</i> (quadrado), <i>round</i> (redondo), <i>triangular</i> (triangular)

I ORDEM DOS ADJETIVOS

Antes de mais nada, deve-se ter bem claro que a posição e ordem dos adjetivos em inglês funciona de forma diferente do uso que fazemos em português. Os adjetivos em inglês devem vir antes do substantivo, como dito anteriormente, veja mais alguns exemplos:

- *She has a **blue** car* (Ela tem um carro azul);
- *The **red-haired** boy was running* (O menino ruivo estava correndo);
- *Would you give me that **round** pillow, please?* (Você me daria aquele travesseiro redondo, por favor?);
- *I like the **black and white** sneakers better* (Eu gosto mais do tênis preto e branco).

Além disso, quando a oração apresenta mais de um adjetivo, é preciso seguir uma ordem específica, veja:



Veja alguns exemplos:

- *That was a **pretty** (1) **little** (2) **Baptist** (3) **church** (4).*

Aquela era uma igreja batista pequena e bela.

(1 opinião > 2 tamanho > 3 religião > 4 nome);

- *Those were some really **ugly-looking** (1) **brown** (2) **leather** (3) **horseback-riding** (4) **pants** (5).*

Aquelas calças de couro marrons de cavalgar eram muito feias.

(1 opinião > 2 cor > 3 material > 4 propósito > 5 nome);

- *I lost my **heart-shaped** (1) **yellow** (2) **Indian** (3) **cotton** (4) **pillow** (5) on our trip to Bali!*

Eu perdi minha almofada amarela de formato de coração de algodão indiano na nossa viagem para Bali!

(1 formato > 2 cor > 3 origem > 4 material > 5 nome).

I POSSESSIVE ADJECTIVES (ADJETIVOS POSSESSIVOS)

Os adjetivos possessivos no inglês são parecidos com os pronomes possessivos e seus usos. Em uma oração, eles pedem que um substantivo os acompanhe logo em seguida. Observe os adjetivos possessivos junto ao pronome ao qual se referem:

PRONOME	ADJETIVO POSSESSIVO	EXEMPLO	TRADUÇÃO
I	My	<i>I love my family.</i>	Eu amo minha família.
You	Your	<i>Is this your brother?</i>	Este é seu irmão?
He	His	<i>He needs his wallet.</i>	Ele precisa de sua carteira.

PRONOME	ADJETIVO POSSESSIVO	EXEMPLO	TRADUÇÃO
She	<i>Her</i>	<i>Her mom is sick.</i>	A mãe dela está doente.
It	<i>Its</i>	<i>Where is its toy?</i>	Onde está o brinquedo dele/dela?
We	<i>Our</i>	<i>We love to spend our money!</i>	Nós amamos gastar nosso dinheiro!
You	<i>Your</i>	<i>Are these your kids?</i>	Estes são seus filhos?
They	<i>Their</i>	<i>Their car is very noisy.</i>	O carro deles é muito barulhento.

É comum ao falante da língua portuguesa se confundir e traduzir *his* and *her* para “seu, sua”, pois no português é possível a construção de uma frase como “ela ama **seus** pais”, considerando que “*seu*” é pronome possessivo referente ao sujeito *ela*. Também configura erro utilizar o adjetivo possessivo *your* (seu, sua) para caracterizar possessivamente qualquer sujeito da oração que não seja *you*.

Dica

Portanto, para não esquecer:

- **his**: dele;
- **her**: dela;
- **your**: seu, sua.

GRAU DOS ADJETIVOS

Quando falamos em grau de adjetivos em inglês, referimo-nos a dois tipos: aos adjetivos comparativos e aos adjetivos superlativos, se referindo aos adjetivos relativos da língua portuguesa.

Comparatives (Comparativos)

Usamos os adjetivos comparativos para estabelecer comparação entre dois ou mais seres (substantivos), podendo esta comparação ser de igualdade, superioridade ou inferioridade.

● *Comparative of Equality* (Comparativo de Igualdade)

Estabelece comparação sem qualificar um nome de maneira mais positiva ou negativa que outro, determinando igualdade entre eles. Quando a oração comparativa é **afirmativa**, utiliza-se as estruturas **as** (tão/tanto) + **adjetivo** + **as** (quanto)(Campos, 2010, p. 99). Observe os exemplos:

- *She is **as** intelligent **as** her sister* (Ela é tão inteligente quanto a irmã dela);
- *I study **as** much **as** my cousin* (Eu estudo tanto quanto minha prima).

Quando é **negativa**, utiliza-se **not so** (não tão) + **adjetivo** + **as** (quanto/como)(Campos, 2010, p. 99). Observe:

- *He is **not so** good **as** you think* (Ele não é tão bom quanto você pensa);
- *Life is **not so** difficult in the beach **as** in the city* (A vida não é tão difícil na praia como é na cidade).

● *Comparative of Superiority* (Comparativo de Superioridade)

É utilizado para expressar que um nome executa algo “a mais” que o outro. Para isso, podemos utilizar a estrutura **more** (mais) + **adjetivo** + **than** (do que) ou adicionar intensidade ao próprio adjetivo, de modo a dispensar o uso do *more*, o que implica em algumas regrinhas a serem seguidas. Veja o exemplo para compreender:

- *Jenna was **more** competitive **than** the rest of the group* (Jenna era mais competitiva que o resto do grupo).

Observe que a palavra *competitive* possui mais de duas sílabas, portanto, é indispensável o uso da estrutura *more [...] than*. Agora observe:

- *They run **faster** **than** their cousins* (Eles correm mais rápido que os primos deles).

Este segundo caso envolve um adjetivo com duas sílabas. Sempre que houver um adjetivo com duas ou menos sílabas, há regras gramaticais específicas a serem utilizadas (Campos, 2010):

- Adjetivos terminados em **e**, acrescenta-se **-r**, como em *wise* — *wiser* (sábio — mais sábio);
- Adjetivos, de modo geral, acrescenta-se **-er** ao final, como é o caso de *fast* — *faster* (veloz — mais veloz);

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Adjetivos terminados em **y precedido por consoante**, a última consoante é removida e é acrescentado **-ier**, como é o caso de *busy* — *busier* (ocupado — mais ocupado);
- Adjetivos terminados em **consoante + vogal + consoante**, dobra-se a última consoante antes da adição de **-er**, como é o caso de *hot* — *hotter* (quente — mais quente).

Também há comparação de superioridade na estrutura **comparative adjective + and + comparative adjective**, no sentido de expressar “cada vez mais” (Campos, 2010). Veja:

- It's getting **colder and colder** (Está ficando cada vez mais frio);
- She's becoming **more and more beautiful** everyday (Ela está ficando cada vez mais linda todos os dias).

Temos também a estrutura **the + comparative adjective + [...] + the + comparative adjective** equivalente a “quanto mais [...] mais” (Campos, 2010):

- **The more people they bring, the merrier** (Quanto mais pessoas eles trouxerem, melhor).

● **Comparative of Inferiority (Comparativo de Inferioridade)**

É utilizado para expressar que um nome executa algo “a menos” que o outro. Para isso, podemos utilizar a estrutura **less (menos) + adjetivo + than (do que)**, muito semelhante ao comparativo de superioridade, mas sem acarretar mudanças ao adjetivo em si. Veja:

- *My brother can read **less words than** I can* (Meu irmão consegue ler menos palavras que eu consigo);
- *He seems to be **less happy with his new girlfriend than** with the other one* (Ele parece estar menos feliz com a nova namorada dele do que com a outra).

Superlatives (Superlativos)

Usamos os adjetivos superlativos para intensificar o grau de superioridade ou inferioridade de um ser (substantivo) em detrimento de outros.

● **De inferioridade (o menos, o pior):**

- *He is my **least** favorite character in the movie* (Ele é o meu personagem **menos** favorito do filme);
- *Was it **the worst** party you've ever been to?* (Essa foi **a pior** festa a que você já foi?).

● **De superioridade (o(a) mais, o(a) melhor):**

Adjetivos com mais de duas sílabas, devemos colocar **the most** (o/a mais) antes dele, como o exemplo abaixo:

- *They have **the most profitable** business in Dubai* (Eles têm **o** negócio **mais** rentável de Dubai).

Observe que *profitable* tem mais que duas sílabas e, portanto, necessita do emprego de **the most** para intensificar a ideia.

- *This is **the busiest** avenue in the city* (Esta é a avenida mais movimentada da cidade).

As regras gramaticais importantes a serem estabelecidas quanto ao emprego de adjetivos superlativos **monosílabos** ou **dissílabos** são:

- adjetivos, de modo geral, acrescenta-se **-est**, como em *rich* — *richest* (rico — mais rico) e *tall* — *tallest* (alto — mais alto);
- adjetivos terminados em **y precedido por consoante**, substitui-se a consoante por **-iest**, como em *dry* — *driest* (seco — mais seco) e *crazy* — *craziest* (louco — mais louco);
- adjetivos terminados em **consoante + vogal + consoante**, dobra-se a última consoante antes de acrescentar **-est**, como em *fat* — *fattest* (gordo — mais gordo) e *sad* — *saddest* (triste — mais triste).

Contudo, há algumas exceções. Alguns adjetivos possuem formas irregulares nos modos comparativo e superlativo. São exemplos deles:

ADJETIVO	COMPARATIVO	SUPERLATIVO	TRADUÇÃO
<i>Bad</i>	<i>Worse than</i>	<i>The worst</i>	Pior que/O(a) pior
<i>Far</i>	<i>Farther than</i>	<i>The farthest</i>	Mais distante que/O(a) mais distante

ADJETIVO	COMPARATIVO	SUPERLATIVO	TRADUÇÃO
<i>Good</i>	<i>Better than</i>	<i>The best</i>	Melhor que/O(a) melhor
<i>Little</i>	<i>Less than</i>	<i>The least</i>	Menor/menos que/O(a) menor
<i>Well</i>	<i>Better than</i>	<i>The best</i>	Melhor que/O(a) melhor
<i>Much/Many</i>	<i>More than</i>	<i>The most</i>	Mais que/O(a) mais
<i>Old</i>	<i>Older/Elder than</i>	<i>The oldest/The eldest</i>	Mais velho(a) que/O(a) mais velho(a)
<i>Near</i>	<i>Nearer than</i>	<i>The next/The nearest</i>	Mais perto que/O(a)/Mais próximo(a)

Importante!

Um dos erros mais comuns do estudante de língua inglesa é confundir o superlativo com o comparativo. Para evitar este problema, lembre-se que o **comparativo** sempre expressa a ideia de adjetivos que **comparam** dois ou mais seres. Já o superlativo qualifica **superior** ou **inferior** apenas **um** ser em relação a todos os outros.

INTERROGATIVE ADJECTIVES (ADJETIVOS INTERROGATIVOS)

Os adjetivos interrogativos são também conhecidos na língua inglesa como *Wh- questions*. No entanto, não são todos que se qualificam como adjetivos. Os adjetivos interrogativos são utilizados em perguntas acompanhando os substantivos, ou seja, quantificando e qualificando-os de algum modo. Observe a tabela e seus respectivos exemplos:

WHAT	O quê, o que, que, qual, quais	<i>What route should we take?</i>	Que rota devemos tomar?
WHICH	Qual, quais, que	<i>Which one do you prefer?</i>	Qual deles você prefere?
WHOSE	De quem	<i>Whose book is this?</i>	De quem é este livro?
HOW MUCH	Quanta, quanto	<i>How much water did you drink today?</i>	Quanta água você bebeu hoje?
HOW MANY	Quantos, quantos	<i>How many years have you spent abroad?</i>	Quantos anos você passou no exterior?

DETERMINERS ADJECTIVES (ADJETIVOS DETERMINANTES)

Quando falamos em adjetivos determinantes, nos referimos aos adjetivos que usamos para determinar sobre qual substantivo estamos falando em uma oração. Confira na tabela a seguir os principais adjetivos determinantes e seus usos em exemplos.

This (este, esta, isto)	<i>This cake is huge.</i>	Este bolo é enorme.
These (estes, estas)	<i>These shoes are ugly.</i>	Estes sapatos são feios.
That (aquele, aquela)	<i>That book was old.</i>	Aquele livro era velho.
Those (aqueles, aquelas)	<i>Those kids can't swim.</i>	Aquelas crianças não sabem nadar.
All (todo, toda, todos, todas)	<i>All my classmates skipped class today.</i>	Todos os meus colegas faltaram a aula hoje.
Neither (nenhum, nenhuma)	<i>Neither car is for sale.</i>	Nenhum dos carros está à venda.
Every (cada, todo, toda)	<i>Every girl in town knows him.</i>	Toda garota da cidade o conhece.
Both (ambos, os dois)	<i>Both my parents love musicals.</i>	Ambos meus pais amam musicais.
Each (cada, cada um)	<i>Each one of you can learn.</i>	Cada um de vocês pode aprender.
Either (qualquer um, ambos, nenhum)	<i>We can chose either book.</i>	Podemos escolher qualquer livro.
Other (outro, outra, outros, outras)	<i>She has other problems.</i>	Ela tem outros problemas.
Another (um outro, uma outra)	<i>Can I have another slice of pie?</i>	Eu poderia comer uma outra fatia de torta?

I PARTICIPLE ADJECTIVES (ADJETIVOS PARTICÍPIOS)

É utilizado com a finalidade de adicionar uma informação a um objeto ou pessoa a que nos referimos utilizando verbos conjugados no particípio (Campos, 2010).

Quando tratamos de objeto, lugar ou pessoa que **provocam** o sentimento ao qual o adjetivo se refere, adicionamos o sufixo **-ing** (particípio presente/gerúndio). Para compreender melhor, veja os exemplos (Campos, 2010, p. 105):

- *It was such a **relaxing** trip!* (Foi uma viagem tão relaxante!);
- *She's so **boring**, I don't like her* (Ela é tão entediante, eu não gosto dela).

Quando tratamos de **pessoas** cujo sentimento ao qual o adjetivo se refere é **provocado**, adicionamos o sufixo **-ed** (particípio passado) (Campos, 2010). Veja:

- *She got **surprised** by the party we threw* (Ela ficou surpresa com a festa que promovemos);
- *I get **relaxed** when he gives me a massage* (Eu fico relaxada quando ele me faz uma massagem).

I NATIONALITY ADJECTIVES (ADJETIVOS DE NACIONALIDADE)

São adjetivos que caracterizam os habitantes de diferentes nações, podendo variar o sufixo quanto a **-an**, **-ish**, **-ese** entre outros irregulares. Lembrando que essa categoria de adjetivos deve sempre aparecer com a primeira letra maiúscula, independentemente de sua posição no texto. Veja alguns exemplos:

COUNTRY (PAÍS)	NATIONALITY (NACIONALIDADE)
<i>Australia</i> (Austrália)	<i>Australian</i>
<i>Brazil</i> (Brasil)	<i>Brazilian</i>
<i>England</i> (Inglaterra)	<i>English</i>
<i>Turkey</i> (Turquia)	<i>Turkish</i>
<i>China</i>	<i>Chinese</i>
<i>Japan</i> (Japão)	<i>Japanese</i>
<i>France</i> (França)	<i>French</i>
<i>Czech Republic</i> (República Tcheca)	<i>Czech</i>
<i>Greece</i> (Grécia)	<i>Greek</i>

I CONJUNÇÕES

Seja em inglês ou em português, as conjunções são responsáveis por conectar palavras e orações, completas ou não, estabelecendo relação entre elas, acrescentando informações, contrapondo ou explicando ideias.

Veja a seguir de que forma uma conjunção é capaz de unir ideias de orações separadas.

- *John was very frustrated. John got fired* (John estava muito frustrado. John foi demitido);
- *John was very frustrated **because** he got fired* (John estava muito frustrado porque ele foi demitido).

A conjunção *because* conectou as orações de maneira natural, organizando as ideias sem que houvesse quebra na narrativa da oração.

Confira, na tabela a seguir, algumas das conjunções mais usadas na língua inglesa seguidas de exemplo.

CONJUNÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	TRADUÇÃO
<i>And</i>	E: une ideias e acrescenta informações.	<i>She went to the store and bought some fruits.</i>	Ela foi ao mercado e comprou algumas frutas.
<i>But</i>	Mas, porém: indica contraste, contraponto.	<i>He loved talking but he felt shy.</i>	Ele amava conversar, mas se sentiu tímido.
<i>So</i>	Então, sendo assim: expressa consequência, conclusão ou efeito.	<i>Mark was thirsty, so he stopped to drink some water before running.</i>	Mark estava com sede, então ele parou para beber um pouco de água antes de correr.
<i>Although</i>	Embora, apesar de: indica contraposição, contraste.	<i>Although she was tired, she went for a walk.</i>	Embora ela estivesse cansada, ela foi caminhar.

CONJUNÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	TRADUÇÃO
<i>Or</i>	Ou: indica opção.	<i>Would you rather stay home or go to the mall?</i>	Você prefere ficar em casa ou ir ao shopping?
<i>Nor</i>	Nem: conecta ideias negativas.	<i>I don't like fish nor chicken meat.</i>	Eu não gosto de peixe nem carne de frango.
<i>For</i>	Porque, pois: expressa motivo, razão.	<i>I went home, for there was nothing to do at work anymore.</i>	Eu fui para casa, pois não havia mais o que fazer no trabalho.
<i>Yet</i>	Ainda assim, contudo: contraposição.	<i>He studied a lot, yet he didn't pass the exams.</i>	Ele estudou muito, ainda assim não passou nas provas.
<i>However</i>	Embora, porém: expressa contraste, contraponto (formal de <i>but</i>).	<i>They were willing to start, the rain, however, poured outside.</i>	Eles estavam dispostos a começar, a chuva, porém, caía lá fora.
<i>Therefore</i>	Sendo assim, portanto: expressa conclusão.	<i>Our class is over, therefore we can discuss it on Monday.</i>	Nossa aula acabou, sendo assim podemos discutir isso na segunda-feira.
<i>Because</i>	Porque: expressa motivo, razão.	<i>He didn't text me because his phone was broken.</i>	Ele não me mandou mensagem porque o celular dele estava quebrado.
<i>If</i>	Se: indica condição.	<i>I'll go only if you go with me.</i>	Eu vou só se você for comigo.
<i>Since</i>	Desde, já que: expressa a causa ou o início de uma ideia.	<i>Since you're going to the kitchen, could you fetch me some water?</i>	Já que você está indo à cozinha, você poderia me arranjar um pouco de água?
<i>As</i>	Como, enquanto: expressa razão, jeito e paralelismo de acontecimentos.	<i>He arrived early, as I expected.</i>	Ele chegou cedo, como eu esperava.
<i>While</i>	Enquanto: paralelismo de acontecimentos.	<i>They threw a party while I was outside the house.</i>	Eles deram uma festa enquanto eu estava fora de casa.
<i>Unless</i>	A menos que: expressa condição, exceção.	<i>Unless she apologizes, I'm not talking to her anymore.</i>	A menos que ela se desculpe, eu não falo com ela mais.
<i>Until</i>	Até: conecta a um ponto no tempo.	<i>I won't go out until the rain stops.</i>	Eu não vou sair até a chuva parar.
<i>In spite of</i>	Apesar de: contraposição, contraste.	<i>It's very hot in spite of the winter season.</i>	Está muito quente apesar da estação de inverno.

Coordinating Conjunctions (Conjunções Coordenativas)

As *coordinating conjunctions* são utilizadas para conectar itens da mesma classe gramatical, sejam frases, palavras ou cláusulas independentes, com sentido completo, mas que juntas se complementam em uma ideia objetiva e direta, sem a pausa de um ponto final (Campos, 2010). As mais comuns são *and* (e), *or* (ou) e *but* (mas). Exemplos:

- *The day was hot* (O dia estava quente) — uma frase que por si só expressa um sentido completo;
- *I wanted to have a cold drink* (Eu queria tomar uma bebida gelada) — outra frase que expressa um sentido completo;
- *The day was hot **and** I wanted to have a cold drink* (O dia estava quente **e** eu queria tomar uma bebida gelada);
- *The day was hot, **but** I wanted to have a hot drink* (O dia estava quente, **mas** eu queria tomar uma bebida quente). Observação: alteramos a temperatura da bebida para condizer com a contraposição trazida pelo *but*;
- *The day is hot. Do you want to have a cold **or** hot drink?* (O dia está quente. Você quer tomar uma bebida gelada **ou** quente?) — a conjunção *or* conecta opções dentro de uma sentença.

Subordinative Conjunctions (Conjunções Subordinativas)

Orações subordinadas são aquelas que não expressam sentido por si só. A conjunção subordinativa atuará justamente conectando esse tipo de oração a outra que a complementa. As mais utilizadas neste contexto são *after* (depois), *although* (embora), *as long as* (contanto que), *once* (uma vez que), entre outras. Veja os exemplos:

- **After** *she called me with the information, I put it all on paper* (Depois que ela me ligou com a informação, eu coloquei tudo no papel).
 - Cláusula principal: *I put it all on paper*. Cláusula subordinada: *After she called me with the information*;
 - “*She called me with the information*” não faz sentido sozinha. A conjunção *after* indicou que ela tem conexão com outra cláusula, que se apresentou por *I put it all on paper*.

Vejamos outro caso:

- **As long as** *the rain stops, we can go surfing* (Contanto que a chuva apareça, nós podemos ir surfar).
 - Cláusula principal: *We can go surfing*. Cláusula subordinada: *As long as the rain stops*.

Correlative Conjunctions (Conjunções Correlativas)

São conjunções que trabalham pares dentro das frases, conectando ideias que se complementam. São elas: *both [...] and* (ambos... e), *not only [...] but also* (não só..., mas também), *either [...] or* (ou... ou), *neither [...] nor* (nem... nem) (Campos, 2010).

Vejamos os seguintes exemplos.

- **Both** *my girlfriend and my sister are dancing in the living room* (Tanto minha namorada quanto minha irmã estão dançando na sala de estar);
- **Not only** *he's beautiful, but also he's polite* (Ele não só é bonito, mas também é educado);
- **Either** *I go or she goes. We are not going together* (Ou eu vou ou ela vai. Nós não iremos juntos).
- **Neither** *chocolate nor vanilla ice cream for you. You don't deserve it!* (Nem sorvete de chocolate nem de baunilha pra você. Você não merece!).

ADVÉRBIOS

Advérbios são uma classe de palavras cuja característica principal é a capacidade de alterar o sentido do **verbo**. Dependendo do sentido que conferem à oração, os advérbios podem ser classificados em advérbios de tempo, modo, lugar, grau, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos.

Em uma oração na língua inglesa, geralmente, os advérbios aparecem depois do verbo principal da frase. Caso este verbo tenha um complemento, o advérbio deve aparecer depois do complemento.

Exemplo:

- *She speaks Portuguese **well***. (Como *Portuguese* é um complemento do verbo *speak*, o advérbio deve ser posicionado depois deste termo).

Advérbios com mais de uma palavra formam o que chamamos de **locuções adverbiais**.

TIPOS DE ADVÉRBIOS

Adverbs of Time (Advérbios de Tempo)

Os advérbios de tempo são palavras que indicam o momento em que a ação ocorre. São palavras como *today* (hoje), *tonight* (hoje à noite), *yesterday* (ontem), *early* (cedo), *before* (antes), *now* (agora), entre outras. Além disso, estes são divididos entre **definidos** e **indefinidos** (Campos, 2010).

Os definidos (*definite*) são, em sua maioria, locuções adverbiais, e, geralmente, são posicionados após o verbo ou ao final da oração.

Vejamos a tabela abaixo.

AFTER TOMORROW	<i>My friends are coming after tomorrow.</i>	Meus amigos estão vindo depois de amanhã.
AT PRESENT	<i>I'm not feeling very well at present.</i>	Eu não estou me sentindo muito bem nesse momento.
SOME TIME AGO	<i>They got divorced some time ago.</i>	Eles se divorciaram há algum tempo.
EVER SINCE	<i>I haven't seen him ever since.</i>	Eu não o vejo desde então.
NO LONGER	<i>We no longer smoke cigarettes.</i>	Nós já não fumamos cigarros mais.
IN THE MORNING	<i>We ate pizza in the morning.</i>	Nós comemos pizza de manhã.
IN THE AFTERNOON	<i>They love to take a walk in the afternoon.</i>	Eles amam caminhar à tarde.

Os advérbios indefinidos (*indefinite*), por sua vez, costumam aparecer entre o sujeito e o verbo, mas também podem aparecer ao final da oração (Campos, 2010).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

LATE	The TV show started late .	O programa de TV começou tarde.
IMMEDIATELY	Put your coat on immediately .	Coloque seu casaco imediatamente.
SOON	She soon began to worry.	Ela rapidamente começou a se preocupar.
AFTER	We went to the movies after dinner.	Nós fomos ao cinema depois do jantar.
NOW	Let's go now .	Vamos agora.
ALREADY	He already knows the big news.	Ele já sabe da grande notícia.
TOMORROW	Walter isn't coming to the party tomorrow .	Walter não vem à festa amanhã.

Adverbs of Manner (Advérbios de Modo)

Essa categoria de advérbios é responsável por expressar o modo/a maneira como a ação é realizada.

Quando os *adverbs of manner* são utilizados após um verbo intransitivo (isto é, que não precisa de complemento para que seu sentido seja compreendido), devem ser posicionados logo após o verbo (Campos, 2010).

- Exemplo: *she writes **well***.

No caso de orações com verbos transitivos, por sua vez, os advérbios devem aparecer após o complemento.

- Exemplo: *she speaks Italian **well***.

Além disso, em inglês, os advérbios de modo são formados a partir de adjetivos, em sua maioria, acrescidos do sufixo **-ly** (correspondem, em português, às palavras terminadas em *-mente*).

Existem algumas regras que devem ser observadas:

- Quando o adjetivo termina em **y**, troca-se o **y** por **i** antes de adicionar o sufixo **-ly**. Exemplos: *easy/easily* (fácil/facilmente); *happy/happily* (feliz/felizmente);
- Quando o adjetivo termina em **le**, troca-se o **le** por **ly**. Exemplos: *simple/simply* (simples/simplesmente); *horrible/horribly* (horível/horivelmente);
- Quando o adjetivo termina em **e** (sem o **l** antes), mantém-se o **e** e acrescenta-se **ly**. Exemplo: *brave/bravely* (coragem/corajosamente). **Exceções:** *true/truly* (verdade/verdadeiramente); *due/duly* (devido/devidamente);
- Quando o adjetivo termina em **ic**, acrescenta-se **ally** depois de **ic**. Exemplos: *romantic/romantically* (romântico/romanticamente); *automatic/automatically* (automático/automaticamente);
- Quando o adjetivo termina em **ly**, não se acrescenta nada. Exemplos: *daily/daily* (diário/diariamente).

Vejamos a tabela abaixo.

SLOWLY	He walked slowly to the door.	Ele andou lentamente até a porta.
CAREFULLY	The doctor carefully examined the patient.	O médico examinou o paciente cuidadosamente.
GLADLY	They gladly received our gift.	Eles alegremente receberam nosso presente.
SINCERELY	She speaks sincerely about loving you.	Ela fala sinceramente sobre amar você.
QUICKLY	Gaby was getting nervous quickly .	Gaby estava ficando nervosa rapidamente.
KINDLY	He kindly led me into his room.	Ele gentilmente me guiou à sua sala.
EXTREMELY	We are extremely patient.	Nós somos extremamente pacientes.

Adverbs of Place (Advérbios de Lugar)

Os *adverbs of place* expressam o lugar em que a ação é realizada, mesmo que de maneira empírica.

Observemos a tabela abaixo.

THERE	We'll be there in half an hour.	Nós estaremos lá em meia hora.
WHEREVER	We can go wherever you want.	Nós podemos ir a qualquer lugar que você quiser.
BEHIND	The shoes were behind the door.	Os sapatos estavam atrás da porta
UNDER	He left the book under his desk.	Ele deixou o livro debaixo da mesa dele.

NEAR	<i>There's an excellent pizza place near here.</i>	Há uma ótima pizzaria perto daqui.
WITHIN	<i>Within my memories, she's always alive.</i>	Dentro de minhas memórias, ela está sempre viva.
ABROAD	<i>I want to live abroad someday.</i>	Eu quero morar no exterior algum dia.

Adverbs of Degree or Intensity (Advérbios de Grau ou Intensidade)

Os *adverbs of degree or intensity* expressam a intensidade da ação realizada. As medidas podem ser abstratas, como no caso de o “quanto” e “até que ponto” (Campos, 2010).

QUITE	<i>I'm not quite sure.</i>	Eu não tenho completa certeza.
EXACTLY	<i>He knew exactly what I wanted.</i>	Ele sabia exatamente o que eu queria.
STRONGLY	<i>She strongly agrees with them.</i>	Ela concorda veementemente com eles.
SO	<i>Your mom was so worried about you.</i>	Sua mãe estava tão preocupada com você.
ALMOST	<i>She almost got fired.</i>	Ela quase foi demitida.
ENOUGH	<i>We arrived early enough.</i>	Nós chegamos cedo o suficiente.
BARELY	<i>She barely looked at me.</i>	Ela mal olhou para mim.

Vale ressaltar que o termo *too* altera um adjetivo no sentido de “demasia”, sugerindo excesso. O termo *very*, por sua vez, não sugere excesso, apenas expressa a ideia de “bastante” (Campos, 2010).

Focusing Adverbs (Advérbios de Foco)

Expressam abrangência.

JUST	<i>They just think about themselves.</i>	Eles só pensam neles mesmos.
GENERALLY	<i>She talked generally about the task.</i>	Ela falou de maneira geral sobre a tarefa.
ESPECIALLY	<i>Daddy bought this gift especially for you!</i>	Papai comprou esse presente especialmente para você!
ONLY	<i>She only eats healthy food.</i>	Ela só come comidas saudáveis.
PARTICULARLY	<i>Particularly, I don't think this is a good idea.</i>	Particularmente, eu não acho que essa seja boa ideia.
MAINLY	<i>They're mainly worried about homeless people.</i>	Eles estão preocupados principalmente com pessoas sem teto.
SIMPLY	<i>You can't simply ask me to leave my house.</i>	Você não pode simplesmente pedir que eu deixe minha casa.

Adverbs of Affirmation (Advérbios de Afirmação)

Expressam certeza e assertividade em relação ao verbo.

SURELY	<i>She surely knows how to dance.</i>	Ela certamente sabe dançar.
INDEED	<i>They indeed hate you.</i>	Eles de fato te odeiam.
CERTAINLY	<i>John certainly didn't mean no harm.</i>	John certamente não quis fazer mal algum.
EVIDENTLY	<i>The kids evidently love their parents.</i>	As crianças evidentemente amam seus pais.
OBVIOUSLY	<i>He obviously loves you.</i>	Ele obviamente te ama.
DEFINITELY	<i>I definitely love to stay home on weekends.</i>	Eu definitivamente amo ficar em casa aos finais de semana.
BY ALL MEANS	<i>By all means, I'm going to your party.</i>	Sem dúvidas eu irei à sua festa.

Adverbs of Negation (Advérbios de Negação)

Expressam negação daquilo que é expresso na oração.

NO	No , we can't.	Não, nós não podemos.
NOT	He is not the guy for you.	Ele não é o cara para você.

Adverbs of Order (Advérbios de Ordem)

Expressam a sequência ou a ordem em que as ações, na oração, são realizadas.

FIRST	You said it first !	Você disse primeiro!
SECONDLY	And, secondly , I'm really bad at making friends.	E, em segundo lugar, eu sou ruim em fazer amigos.
THIRDLY	Thirdly , they didn't even understand what I said.	Em terceiro lugar, eles nem mesmo entenderam o que eu disse.
AT LAST	At last , they played my favorite song.	Por último, eles tocaram minha música favorita.
FIRST OF ALL	First of all , let's take a picture of the group.	Primeiro de tudo, vamos tirar uma foto do grupo.
INITIALLY	Initially , they delivered their best results.	Inicialmente, eles entregaram os melhores resultados deles.
FINALLY	Finally , she sat in the armchair to rest.	Finalmente, ela se sentou na poltrona para descansar.

Adverbs of Doubt (Advérbios de Dúvida)

Expressam incerteza ou questionamento da ação e, geralmente, precedem o verbo (Campos, 2010).

MAYBE	Maybe she doesn't like cats.	Talvez ela não goste de gatos.
POSSIBLY	Anna possibly speaks Chinese.	Anna possivelmente fala chinês.
PERHAPS	Perhaps I should be studying math.	Talvez eu deva estudar matemática.
PROBABLY	They probably had too much to drink.	Eles provavelmente beberam demais.
LIKELY	Lucas will likely get a good job, he's very qualified.	Lucas provavelmente conseguirá um bom emprego, ele é muito qualificado.

Adverbs of Frequency (Advérbios de Frequência)

Expressam a frequência que uma ação é realizada.

RARELY	He rarely calls.	Ele raramente liga.
NEVER	Mom never says how much she cares.	Mamãe nunca diz o quanto ela se importa.
USUALLY	I usually work out in the morning.	Eu geralmente malho de manhã.
OFTEN	Ian often visits his grandparents.	Ian frequentemente visita os avós dele.
ALWAYS	She's always so clever.	Ela é sempre tão esperta.
SOMETIMES	Hannah sometimes gives me a ride.	Hannah me dá carona às vezes.
HARDLY EVER	My baby hardly ever cries.	Meu bebê quase nunca chora.

Adverbs of Interrogation (Advérbios Interrogativos)

Mudam, de forma interrogativa, a maneira como a ação é realizada e, geralmente, aparecem ao início da oração, como na língua portuguesa.

WHEN	When is she coming?	Quando ela vem?
WHERE	Did you see <i>where</i> she went?	Você viu onde ela foi?
HOW	How much do you feed your dog?	Quanto você alimenta o seu cachorro?
WHY	Why didn't they come?	Por que eles não vieram?
HOW OFTEN	How often do you read a book?	Com que frequência você lê um livro?
WHAT	What did you buy at the supermarket?	O que você comprou no supermercado?

REFERÊNCIAS

CAMPOS, G. T. **Manual Compacto de Gramática da Língua Inglesa**. 1ª ed. São Paulo: Editora Rideel. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/unifalmg/9788533948815>. Acesso em: 1 set. 2022.

PREPOSIÇÕES

Assim como no português, as preposições na língua inglesa são elementos que funcionam como conectivos entre orações, ligando-as de acordo com a relação que se pretende estabelecer entre uma informação e outra, complementando o sentido de uma frase. Algumas preposições são recorrentes e aparecem em quase toda comunicação verbal na língua inglesa. Conheça, a seguir, algumas delas:

IN (DENTRO DE; EM; DE; NO; NA)

Usamos a preposição **in** para indicar tempo:

- *She was born **in** July* (Ela nasceu em julho).

Usamos a preposição **in** para indicar lugar:

- *Oliver lives **in** Romania* (Oliver mora na Romênia).

Usamos a preposição **in** para indicar que um objeto ou pessoa está dentro de um determinado local:

- *Her pencils are **in** her pencil case* (Os lápis dela estão no estojo dela);
- *Lucas is working **in** his bedroom*. (Lucas está trabalhando no quarto dele).

Usamos **in** para indicar um período do dia:

- *I like to eat pizza **in** the morning* (Eu gosto de comer pizza de manhã).

AT (À; ÀS; EM; NA; NO)

Usamos a preposição **at** para falar as horas:

- *Is this meeting **at** 5 pm?* (Esta reunião é às 17h?).

Usamos a preposição **at** para falar sobre endereços completos (com número, nome da rua, entre outros elementos):

- *They live **at** 97, Broadway Street, California*. (Eles moram na Rua Broadway, número 97, Califórnia).

Usamos a preposição **at** para indicar locais específicos:

*He works **at** the National Bank* (Ele trabalha no Banco Nacional);

- *Will you be waiting for us **at** the airport?* (Você esperará por nós no aeroporto?).

Usamos **at** para alocar uma ação em um dado período do dia, de maneira mais ampla:

- *I like to look **at** the stars **at** night* (Eu gosto de olhar para as estrelas à noite).

ON (SOBRE A; EM CIMA DE; ACIMA DE; EM; NO; NA)

Usamos a preposição **on** para indicar datas de maneira específica:

- *She was born **on** July 17th, 1992* (Ela nasceu em 17 de julho de 1992).

Usamos a preposição **on** antes dos dias da semana:

- *We have to work **on** the weekend* (Nós temos que trabalhar no fim de semana);
- *Ron never goes jogging **on** Sundays* (Ron nunca faz cooper aos domingos).

Usamos a preposição **on** para indicar que um objeto ou pessoa sobre determinada superfície:

- *Her pencils are **on** her desk* (Os lápis dela estão em sua escrivaninha);
- *Joseph is dancing **on** the stage* (Joseph está dançando no palco).

Usamos a preposição **on** para indicar endereços (apenas nomes):

- *The office is **on** Maple Avenue* (O escritório é na avenida Maple).

Usamos a preposição **on** para falar de meios de informação:

- *We watch the Oprah Winfrey show **on** TV* (Nós assistimos ao show da Oprah Winfrey na TV);
- *You can purchase our products **on** our website* (Você pode adquirir nossos produtos em nosso site).

Usamos **on** para situar um objeto ou pessoa dentro de um meio de transporte em movimento:

- *I'm **on** the bus, going to work*. (Estou no ônibus, indo trabalhar.).

FOR (PARA; DURANTE; POR; HÁ)

Usamos a preposição *for* para indicar a finalidade de algo:

- *My wife uses our porch area **for** painting* (Minha esposa usa nossa área da sacada para pintar).

Usamos a preposição *for* para expressar o motivo ou o propósito do objeto em questão:

- *This store is **for** women only* (Esta loja é apenas para mulheres).

Usamos a preposição *for* para indicar a duração de tempo de algum evento ou acontecimento:

- *He has been working in that company **for** eleven years* (Ele trabalha naquela empresa há onze anos);
- *You've been in the bathroom **for** half an hour* (Você está no banheiro há uma hora).

TO (PARA; A)

Usamos a preposição *to* para indicar deslocamento de um local ao outro, movimento ou destino:

- *His family is moving **to** Australia in a month* (A família dele vai se mudar para a Austrália em um mês);
- *Grandma is going **to** the store* (A vovó está indo à loja).

Usamos a preposição *to* para indicar a duração de tempo de um acontecimento entre seu início e seu fim:

- *We studied together from 2011 **to** 2016* (Nós estudamos juntos de 2011 a 2016).

Usamos a preposição *to* para estabelecer comparação:

- *We prefer drinking juice **to** drinking soda* (Nós preferimos beber suco a beber refrigerante).

Além destas preposições, existem diversas outras, com diferentes aplicações a depender do contexto. Você perceberá, por exemplo, que muitas delas você já conhece como advérbios ou conjunções.

Quando usamos uma preposição seguida por uma oração (sujeito + verbo + predicado), ela atua como conjunção. Exemplo:

- ***After** I saw him, I called you* (Depois que o vi, te liguei).

Quando ela é seguida de uma frase (conjunto de palavras que constituem uma ideia), somente, atua como preposição. Exemplo:

- *I'll wait for you **until** 9 o'clock* (Eu vou te esperar até às 9 horas).

Quando a preposição complementa a ação do verbo, como um predicado, ela atua como advérbio.

- *They're playing **outside*** (Eles estão brincando lá fora).

Confira mais exemplos de preposições a seguir:

PREPOSIÇÕES DE TEMPO	SIGNIFICADO
<i>About</i>	Aproximadamente
<i>After</i>	Depois
<i>Ago</i>	Atrás
<i>Around</i>	Em torno de
<i>At</i>	Às
<i>Before</i>	Antes
<i>By</i>	Até
<i>During</i>	Durante
<i>For</i>	Por
<i>From</i>	Desde, da, das
<i>Over</i>	Ao longo de, durante
<i>Past</i>	Antes (hora)
<i>Since</i>	Desde
<i>Until/till</i>	Até
<i>Up to</i>	Até agora

PREPOSIÇÕES DE LUGAR	SIGNIFICADO
<i>Above</i>	Acima
<i>Across</i>	Do outro lado
<i>Along</i>	Ao longo de
<i>Among</i>	Entre
<i>Around</i>	Ao redor de
<i>Behind</i>	Atrás
<i>Below</i>	Abaixo
<i>Beside</i>	Ao lado
<i>Between</i>	Entre (duas coisas)
<i>Beyond</i>	Além
<i>By</i>	Ao lado de
<i>Down</i>	Para baixo, abaixo
<i>Far from</i>	Longe de
<i>In</i>	Em
<i>In front</i>	Em frente à
<i>Inside</i>	Dentro
<i>Into</i>	Em
<i>Near</i>	Perto
<i>Next to</i>	Próximo a/ao
<i>On</i>	Sobre
<i>Onto</i>	Em, sobre
<i>Out</i>	Fora, para fora
<i>Outside</i>	Fora
<i>Over</i>	Sobre, mais de, acima de, demais
<i>Through</i>	Através
<i>Toward</i>	Em direção a
<i>Under</i>	Debaixo
<i>Underneath</i>	Sob, abaixo, debaixo de
<i>Upon</i>	Em, sobre

PREPOSIÇÕES COM OUTRAS APLICAÇÕES	SIGNIFICADO
<i>About</i>	Sobre
<i>Against</i>	Contra
<i>Along</i>	Adiante
<i>As</i>	Como, tão
<i>Despite</i>	Apesar de, a despeito de
<i>Except</i>	Salvo, exceto
<i>Like</i>	Como
<i>Of</i>	De

PREPOSIÇÕES COM OUTRAS APLICAÇÕES	SIGNIFICADO
<i>Off</i>	Fora de
<i>Onto</i>	Para
<i>Opposite</i>	Contrário, contra
<i>Than</i>	Do que
<i>Unlike</i>	Diferente de, ao contrário de
<i>Upon</i>	Após, depois de
<i>With</i>	Com
<i>Within</i>	Dentro de, no prazo de
<i>Without</i>	Sem

Há também preposições compostas por mais de uma palavra:

PREPOSIÇÕES	SIGNIFICADO
<i>According to</i>	De acordo com, segundo
<i>Ahead of</i>	Antes de
<i>Along with</i>	Junto de, junto com
<i>Apart from</i>	Separado de, para além de
<i>As far as</i>	Até, na medida que
<i>As well as</i>	Assim como, bem como, além de
<i>Because of</i>	Por causa de
<i>By means of</i>	Por meio de, mediante
<i>Due to</i>	Devido a, em virtude de
<i>For the sake</i>	Por amor de
<i>In addition to</i>	Além de, também
<i>Instead of</i>	Ao invés de, em vez de
<i>On behalf of</i>	Em nome de, em prol de
<i>On top of</i>	Acima de, por cima de
<i>Such as</i>	Tal como
<i>Thanks to</i>	Graças a
<i>Up to</i>	Até

I ARTIGOS

Os artigos, na língua inglesa, são palavras usadas para acompanhar o substantivo na oração e, assim como em português, podem ser classificados como definidos e indefinidos. Entretanto, não recebem tantas variações como na gramática da língua portuguesa, de modo que não existem artigos compostos, contáveis ou incontáveis, nem mesmo variação de gênero de acordo com o substantivo que acompanham.

Os artigos da língua inglesa podem ser classificados como definidos ou indefinidos segundo seu significado e propósito. Observe a tabela a seguir.

THE	O, a, os, as
A	Um, uma
AN	Um, uma

Esse artigo é utilizado para se referir exclusivamente ao substantivo na oração, ou seja, especifica-se, no discurso, o objeto. Em inglês, é marcado pelo uso de *the*, que pode acompanhar tanto um substantivo no singular quanto no plural. Observe:

- *The table is broken* (A mesa está quebrada);
- *The children are happy* (As crianças estão felizes);
- *He loved the book* (Ele amou o livro);
- *The classes start at 9 am* (As aulas começam às 9 da manhã).

Existem algumas regras para o uso do artigo *the*. Vejamos.

● Não se usa o *the* nos seguintes casos:

- Substantivos que integrem uma oração que expressa senso-comum ou generalização, salvo se é a intenção do interlocutor especificar o objeto do qual se fala. Exemplos:
The cats like milk (Os gatos gostam de leite) — gatos específicos;
Cats like milk (Gatos gostam de leite) — gatos em geral.
- Nomes próprios, salvo se o nome especificar um conjunto ou uma família, usando seu sobrenome. Exemplos:
São Paulo is a big city (São Paulo é uma cidade grande);
The United Kingdom is in lockdown (O Reino Unido está em lockdown);
The Kennedys are coming to dinner (Os Kennedys estão vindo para o jantar).
- Nomes de idiomas (mas pode ser usado para se referir a nacionalidades). Exemplos:
French is a difficult language. (francês é uma língua difícil);
The French invented the croissant (Os franceses inventaram o croissant).
- Quando houver a presença da forma possessiva na oração, diferentemente do português. Exemplos:
Our English book is here. (O nosso livro de inglês está aqui);
John is Lucy's brother. (John é o irmão da Lucy).

● O *the* deve ser utilizado nas seguintes situações:

- Substantivos únicos em sua espécie ou para referir-se a um único ser de modo específico. Exemplos:
The ocean is still a mystery (O oceano ainda é um mistério);
The moon shines for you (A lua brilha para você).
- Orações cujo substantivo já foi mencionado anteriormente pelo interlocutor, pressupondo-se que a pessoa a qual a mensagem se direciona já saiba do que se está falando. Exemplos:
The job is perfect for you! (O emprego é perfeito para você!);
They saw the damage and got worried. (Eles viram o estrago e ficaram preocupados).
- Para falar de pontos específicos do globo terrestre. Exemplos:
The Equator is a pointer for countries' weather. (O Equador é um indicador para o clima dos países);
They were discussing the Greenwich meridian scales. (Eles estavam discutindo sobre as escalas do meridiano de Greenwich).
- Nomes de acidentes geográficos, rios, arquipélagos, montanhas etc. Exemplos:
The Nile is the longest river on Earth (O Nilo é o rio mais longo do mundo);
The Alps are great places to practice sports (Os Alpes são ótimos lugares para se praticar esportes).
- Áreas geográficas do plano cartesiano (norte, sul, leste, oeste etc.). Exemplos:
The northeast of Brazil is a dry place (O nordeste do Brasil é um local árido);
They went to the south (Eles foram para o sul).
- Países com nomes compostos ou que expressam plural. Exemplos:
The USA fought against Germany. (Os Estados Unidos lutaram contra a Alemanha);
Have you ever been to the Netherlands? (Você já esteve nos Países Baixos).
- Adjetivos que tomam forma de substantivos no plural. Exemplos:
She is hanging out with the cool ones. (Ela está saindo com os legais);
They love playing with the youngs. (Eles amam jogar com os jovens).
- Nomes de jornais, bancos e instituições privadas, bem como ONGs e órgãos públicos. Exemplos:
The UNO decided to stop violence (A Organização das Nações Unidas decidiu parar a violência);
The New Yorker just tweeted about it (O New Yorker acabou de tuitar sobre isso).

- Nomes de instrumentos musicais, ritmos e dança. Exemplos:
She loves to play the piano (Ela ama tocar piano);
The tango is an Argentinian dance (O tango é uma dança argentina).
- Nomes de construções e obras famosas:
We just saw the Eiffel Tower (Acabamos de ver a Torre Eiffel);
The Coliseum is outstanding! (O Coliseu é incrível!).
- Para nos referirmos ao elemento gramatical de gradação comparativa (quanto mais..., quanto menos...). Exemplos:
The less we speak the better (Quanto menos falarmos, melhor);
The more we study the more tired we get (Quanto mais estudamos, mais cansadas ficamos).
- Antes de números ordinais. Exemplos:
She lives on the 1st floor (Ela mora no 1º andar);
The party is on the 23rd of June (A festa é no 23º dia de junho);
- Repete-se o *the* em casos que podem ocasionar ambiguidade. Exemplo:
I hired the best dentist and the best secretary (Eu contratei a melhor secretária).

Atenção: note que o *the* assegura a informação de que se trata de pessoas distintas e não de uma só que desempenhe a função de dois cargos (Campos, 2010).

I INDEFINITE ARTICLE (ARTIGO INDEFINIDO)

Esse tipo de artigo faz referência a um substantivo não específico, ou seja, não há a identificação do objeto de maneira exclusiva. Em inglês, é marcado pelo uso de **a** e **an**, palavras que possuem suas próprias regras gramaticais. É importante salientar a diferença de uso entre ambas as palavras:

- usa-se **a** quando o substantivo, que segue o artigo, inicia-se com uma consoante: *a table* (uma mesa);
- usa-se **an** quando o substantivo, que segue o artigo, inicia-se em uma vogal: *an elephant* (um elefante).

O mesmo acontece quando a palavra se inicia com o som de uma vogal, como é o caso de *an hour* (uma hora), *an homage* (uma homenagem), *an honest man* (um homem honesto). Nestes casos, o som da letra **h** é mudo.

Em contrapartida, há palavras que se iniciam com as vogais *u* e *eu*, e pronuncia-se o som de “you”. Neste caso, utilizamos o artigo *a*:

- *a European* (uma europeia);
- *a unit* (uma unidade);
- *a university* (uma universidade) (Campos, 2010).

Veja a seguir em quais situações os artigos indefinidos são empregados¹:

- Para referir-se a algo pela primeira vez:

You guys have a beautiful house! (Vocês têm uma casa linda!).

- Para se referir a profissões:

She's a singer (Ela é uma cantora).

- Para referir-se a nacionalidades e religiões:

He's an Irishman (Ele é um irlandês).

- Para referir-se a algo/alguém no singular, sem intenção de enfatizar a quantidade:

I lent her a dry t-shirt and an umbrella (Eu a emprestei uma camiseta seca e um guarda-chuva).

É diferente de:

I lent her one t-shirt and two umbrellas (Eu a emprestei uma blusa e dois guarda-chuvas).

- Para referir-se a frequências de tempo:

I workout at the gym four times a week (Eu treino na academia quatro vezes na semana).

¹ CAMPOS, G. T. **Manual Compacto de Gramática da Língua Inglesa**. 1ª ed. São Paulo: Editora Rideel. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/unifalmg/9788533948815>. Acesso em: 1 set. 2022

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Para referir-se a nomes de medidas:

It costs US\$30 a pound (Custa 30 dólares por libra).

Importante!

O uso de *a* e *an* serve apenas para o singular. Quando os substantivos se apresentam no plural, deve-se utilizar *the* ou elementos quantificadores como *many* (muitos), *much* (muito), *some* (alguns), *any* (algum, nenhum), *a few* (alguns) etc.

Casos que Dispensam o Uso de Artigos

A/an: quando tratamos de uma ideia abstrata (Campos, 2010). Ex.:

- **Incorreto:** *He has a great ability with kids* (Ele tem uma grande habilidade com crianças);
- **Correto:** *He has great ability with kids* (Ele tem grande habilidade com crianças).

The (Campos, 2010):

- Antes de substantivos precedidos por preposições: *I need to go to school*. (eu preciso ir à escola);
 - Há exceção para caso de ir ao edifício. No exemplo da escola, portanto, se quero me referir à materialidade do prédio, devo dizer: *I need to go to the school*. (eu preciso ir [ao prédio] da escola).
- Antes de substantivos plurais com sentido geral: *kids love to play* (crianças amam brincar);
- Antes de nomes de materiais, refeições, bebidas, comidas, matérias, esporte: *my son studies Biology* (meu filho estuda biologia);
- Antes de substantivos abstratos. Ex.: *Love is beautiful* (o amor é lindo);
- ntes de designação de espécies através do uso de *man* (homem) e *woman* (mulher): *man is dealing with consequences of their own behavior* (o homem está lidando com as consequências do próprio comportamento);
- ntes de substantivos incontáveis singulares: *water is a natural resource* (a água é um recurso natural);
- Antes de meses ou dias da semana. Ex.: *Mondays are the worse* (segundas-feiras são as piores).

Dica

A diferença de uso de *the* e *a/an* está na especificidade:

- *I met the boy at the police station* (eu encontrei o garoto na delegacia) – um garoto específico, já mencionado e/ou conhecido;
- *I met a boy at the police station* (eu encontrei um garoto na delegacia) – um garoto ainda não mencionado ou desconhecido.

NUMERAIS

Antes de começarmos este tópico, é importante mencionar que, em inglês, os numerais não formam uma classe de palavras à parte, como acontece em português. Neste material, apresentaremos brevemente os numerais, que podem ser divididos em ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos, trazendo alguns exemplos de aplicação em frases.

CARDINAL NUMBERS (NÚMEROS CARDINAIS)

Os numerais cardinais são aqueles que servem para contar unidades exatas, sejam pessoas, objetos, animais etc. Veja:

- *She had **two** beautiful dogs* (Ela tinha dois lindos cachorros).

Veja mais exemplos de números cardinais:

One	Um	Two	Dois	Three	Três	Four	Quatro
Five	Cinco	Six	Seis	Seven	Sete	Eight	Oito
Nine	Nove	Ten	Dez	Eleven	Onze	Twelve	Doze
Thirteen	Treze	Fourteen	Catorze	Fifteen	Quinze	Sixteen	Dezesseis
Seventeen	Dezessete	Eighteen	Dezoito	Nineteen	Dezenove	Twenty	Vinte

<i>Twenty-one</i>	Vinte e um	<i>Thirty</i>	Trinta	<i>Forty</i>	Quarenta	<i>Fifty</i>	Cinquenta
<i>Sixty</i>	Sessenta	<i>Seventy</i>	Setenta	<i>Eighty</i>	Oitenta	<i>Ninety</i>	Noventa
<i>One hundred</i>	Cem	<i>One thousand</i>	Mil	<i>One hundred thousand</i>	Cem mil	<i>One million</i>	Um milhão

- Só usamos a conjunção “e” após centenas, como *three hundred and seventy-four* — 3.074 (Campos, 2010);
- Six também é mencionado como *half a dozen* (meia dúzia) e, portanto, *dozen* e *twelve* são equivalentes (dúzia = doze);
- Anos são expressos por suas dezenas e não milhares, como em 1984 (*nineteen eighty-four*);
- “Zero” é expresso por *oh* (entre mais números), *zero* (zee-row) ou *nought*.

I ORDINAL NUMBERS (NÚMEROS ORDINAIS)

Os numerais ordinais são aqueles que ordenam coisas ou pessoas, estabelecendo série ou sequência. Veja um exemplo:

- *Kevin came in **third** in the competition* (Kevin chegou em terceiro lugar na competição).

Os ordinais como *first* (primeiro), *second* (segundo) e *third* (terceiro) mantêm a mesma terminação a partir da segunda dezena. Isto é, na primeira dezena (10 a 19), teremos como décimo primeiro o ordinal *eleventh*, décimo segundo o *twelfth* e o décimo terceiro, *thirteenth*. Da segunda dezena em diante, teremos: *twenty-first* (vigésimo primeiro), *twenty-second* (vigésimo segundo), *twenty-third* (vigésimo terceiro) e dessa forma seguirão as dezenas em diante. Da quarta unidade em diante, usamos a terminação *th*. Veja alguns exemplos:

<i>1st</i>	<i>First</i>	<i>2nd</i>	<i>Second</i>	<i>3rd</i>	<i>Third</i>
<i>4th</i>	<i>Fourth</i>	<i>5th</i>	<i>Fifth</i>	<i>6th</i>	<i>Sixth</i>
<i>11th</i>	<i>Eleventh</i>	<i>12th</i>	<i>Twelfth</i>	<i>13th</i>	<i>Thirteenth</i>
<i>14th</i>	<i>Fourteenth</i>	<i>15th</i>	<i>Fifteenth</i>	<i>20th</i>	<i>Twentieth</i>
<i>21st</i>	<i>Twenty-first</i>	<i>22nd</i>	<i>Twenty-second</i>	<i>23rd</i>	<i>Twenty-third</i>
<i>24th</i>	<i>Twenty-fourth</i>	<i>30th</i>	<i>Thirtieth</i>	<i>40th</i>	<i>Fortieth</i>
<i>100th</i>	<i>Hundredth</i>	<i>1.000th</i>	<i>Thousandth</i>	<i>1.000.000th</i>	<i>Millionth</i>

Assim como na língua portuguesa, também abreviamos os números ordinais na língua inglesa. Porém, diferentemente do emprego das simbologias ^a e ^o, no inglês abreviamos com st para *first*, nd para *second* e rd para *third*. A partir da quarta unidade, usamos th.

Também utilizamos os números ordinais para representar os denominadores de frações, alterando-se somente pela adição de *s* a frente da nomenclatura, quando a fração for plural (Campos, 2010). Exemplo: → *three fourths*. Caso a fração seja no singular, ela será escrita a partir do número ordinal, seguido do cardinal, conforme: → *one third*.

Conforme dito no início deste documento, numerais na língua inglesa não se restringem aos algarismos numéricos. Há estruturas que indicam posição ou sequência no tempo ou trechos escritos (Collins, 2017). Eis algumas estruturas neste sentido:

Following	<i>The following morning, he took his dog for a walk.</i>	Na manhã seguinte , ele levou o cachorro dele para passear.
Last	<i>That was my last candy.</i>	Aquele era meu último doce.
Next	<i>Who's next in line?</i>	Quem é o próximo na fila?
Previous	<i>The previous teacher was better.</i>	O professor anterior era melhor.
Preceding	<i>You preceding text got me worried!</i>	Sua mensagem anterior me deixou preocupada!
Subsequent	<i>Subsequent his illness, death came.</i>	Na sequência da doença dele, a morte veio.

I FRACTIONAL NUMBERS (NÚMEROS FRACIONÁRIOS)

Os números fracionários são utilizados quando há intenção de indicar quão grande é a parte de algo frente ao seu inteiro (Collins, 2017). Veja exemplos:

- *I want **half** a cake* (Eu quero metade de um bolo);

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- *The pool is only **three-quarters** full yet* (A piscina ainda está só com três quartos cheia).

Mais exemplos de números fracionários (Campos, 2010, p. 70):

- *1/2 a half, one half* (meio, metade);
- *2/3 two thirds* (dois terços);
- *3/4 three quarters* (três quartos);
- *4/5 four fifths* (quatro quintos);
- *5/6 five sixths* (cinco sextos);
- *7/8 seven eighths* (sete oitavos);
- *1/12 one twelfth* (um doze avos).

I MULTIPLICATIVE NUMBERS (NÚMEROS MULTIPLICATIVOS)

Finalmente, temos os numerais **multiplicativos**. Eles atendem ao propósito de se dizer quantas vezes algo aconteceu ou simplesmente multiplicar. Usualmente, por exemplo, usamos termos como *double* (dobro) ou citamos o número e adicionamos *times* à frente. Veja mais exemplos:

- *I received **doubled** charges!* (Eu recebi cobranças **dobradas**!);
- *This is a **triple** bonus* (Este é um bônus **triplo**);
- *I read it **once*** (Eu li isso **uma vez**);
- *The alarm fired **twice** last night* (O alarme disparou **duas vezes** noite passada);
- *I have to eat at least **three times** a day* (Eu preciso comer pelo menos **três vezes** ao dia).

Note o emprego de *a day* para se referir a ações praticadas “por dia/ao dia”.

I REFERÊNCIAS

CAMPOS, G. T. **Manual Compacto de Gramática da Língua Inglesa**. 1ª ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/unifalmg/9788533948815>. Acesso em: 1 set. 2022.

COBUILD, C. **English Grammar**. 4. ed. Glasgow: Harper Collins Publishers, 2017.

I WORDS FREQUENTLY USED (PALAVRAS FREQUENTEMENTE USADAS)

Confira a seguir um pequeno excerto da lista de 100 palavras que ocorrem com mais frequência na escrita em inglês, com base em uma análise do *Oxford English Corpus* (uma coleção de textos na língua inglesa, compreendendo mais de 2 bilhões de palavras).

Observação: uma classe gramatical é fornecida para a maioria das palavras, mas as classes gramaticais podem variar conforme o contexto de uso, por isso, nem todas as possibilidades são listadas. Observe:

PALAVRA	TRADUÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<i>The</i>	O, a, os, as	Artigo
<i>Be</i>	Ser, estar	Verbo
<i>To</i>	Para, por	Preposição
<i>Of</i>	De	Preposição
<i>And</i>	E	Conjunção
<i>A</i>	Um, uma	Artigo
<i>In</i>	Em, no na	Preposição
<i>That</i>	Aquele, aquela, aquilo	Conjunção
<i>Have</i>	Ter	Verbo
<i>I</i>	Eu	Pronome
<i>It</i>	Ele/ela (neutro)	Pronome
<i>For</i>	Por, para	Preposição
<i>Not</i>	Não	Advérbio
<i>On</i>	Sob, em, no, na	Preposição
<i>With</i>	Com	Preposição

PALAVRA	TRADUÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<i>He</i>	Ele	Pronome
<i>As</i>	Tão, tanto	Advérbio, conjunção
<i>You</i>	Você, tu	Pronome
<i>Do</i>	Fazer	Verbo, substantivo
<i>At</i>	Em, no, na	Preposição
<i>This</i>	Este, esta, esse, essa	Advérbio, determinante
<i>But</i>	Mas	Preposição, advérbio, conjunção

HORA DE PRATICAR!

1. (CESGRANRIO – 2023)

Fed's Jefferson says inflation is U.S. central bank's most worrisome problem

Inflation is the most serious problem facing the Federal Reserve and “may take some time” to address, Fed Governor Philip Jefferson said on Tuesday in his first public remarks since joining the U.S. central bank's governing body.

“Restoring price stability may take some time and will likely result in a period of below-trend growth,” Jefferson told a conference in Atlanta, joining the current Fed consensus for continued interest rate increases to battle price pressures. “I want to assure you that my colleagues and I are resolute that we will bring inflation back down to 2% ... We are committed to taking the further steps necessary.”

Monetary policy that stabilizes inflation “can produce long-term, noninflationary economic expansions ... that economic history suggests is an ideal framework or environment for inclusive growth,” Jefferson said. “So, it is important that we get back to that kind of economy. And that is what I think the intent of the Fed is.”

Fed Chair Jerome Powell has admitted that the central bank's intent to slow economic growth will cause economic “pain” and likely increased unemployment, but that **the worst outcome would be to let inflation take root**.

In his remarks, Jefferson said there are reasons to think rigid conditions in the labor market are already easing. Indeed new data on Tuesday showed a severe decrease in job openings in August that began to bring the number of workers sought by companies more in line with the numbers of unemployed.

That could help reduce salary growth, Jefferson said, and there were indications as well that “supply bottlenecks have, finally, begun to resolve,” and could also help slowdown price increases.

But it remains uncertain how that will work, and in the meantime “inflation remains elevated, and this is the problem that concerns me most,” Jefferson said. “Inflation creates economic burdens for households and businesses, and everyone feels its effects.”

Available at: <https://www.reuters.com/markets/us/feds-jefferson-first-remarks-calls-inflation-most-concerning-problem-2022-10-04/>. Retrieved on: Oct 4, 2022. Adapted.

In the segment of paragraph “the worst outcome would be to let inflation take root”, the words would be signal

- a) a certain future
- b) a definite past
- c) a hypothetical possibility
- d) an indefinite present
- e) an inevitable destiny

Leia o texto a seguir para responder às questões 2 a 4.

Forthcoming innovation & trends in shipping industry

The shipping trends play a vital role in global trade, transporting goods worth trillions of dollars yearly. Population growth and continued urbanization will also lead to an increase in demand for maritime shipping services. The maritime shipping industry must continue to innovate and adopt new technologies to meet this increased demand. The following are some of the most promising trends and innovations currently taking place in the maritime shipping industry:

Green Technology - One of the most critical trends in maritime shipping is the move toward green technology. With increasing public awareness of the need to protect the environment, it is becoming increasingly crucial for maritime companies to adopt green practices. Maritime companies invest in cleaner-burning fuels such as LNG (liquefied natural gas). LNG produces significantly lower emissions than traditional marine fuels such as heavy fuel oil (HFO) and diesel. Some maritime companies are also experimenting with battery-powered ships to reduce emissions further. While battery-powered ships are not yet commercially viable on long voyages, they show great promise for use on shorter routes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Electric Ships - Global maritime transport emits around 900 million tons of carbon dioxide annually, accounting for 2-3% of the world's total emissions. As the push for decarbonization gathers momentum, it is only a matter of time before electric ships become the norm.

Autonomous Ships - Another exciting trend in maritime shipping is the development of autonomous ships. Autonomous ships have the potential to revolutionize the industry. They offer many advantages over traditional vessels, including reduced operating costs, increased efficiency, and improved safety by reducing the need for manual labor onboard ships. In addition, automated systems are less susceptible to human error than their manual counterparts. While there are many regulatory hurdles to overcome before autonomous vessels can be deployed commercially, they are expected to eventually become a common sight in the world's oceans.

Blockchain - Blockchain technology is also beginning to make its way into the maritime shipping industry. Blockchain offers several potential benefits for maritime companies, including improved tracking of shipments and real-time visibility of their location- this would minimize delays caused by lost or misplaced cargo, reduce paperwork, and increase transparency throughout the supply chain. Moreover, blockchain-based smart contracts could automate many administrative tasks related to shipping, such as documentation and billing.

Big data and predictive analytics - Another major trend transforming maritime shipping is the increasing use of big data and predictive analytics. The shipping industry generates vast amounts of data that can be extremely valuable if analyzed correctly. Big data analytics can improve everything from route planning to fuel consumption. By harnessing the power of data, shipping companies can optimize their operations, reduce costs, and enhance safety and security. Predictive analytics is particularly valuable for identifying potential problems before they occur, such as equipment failures or weather hazards.

Cybersecurity - Cybersecurity is a growing concern for maritime companies due to the increased reliance on digital systems and networks. As the shipping industry becomes increasingly digitized, companies must implement robust cybersecurity measures to protect their vessels and cargo from attack. Ships are now equipped with everything from satellite communications to remote monitoring capabilities, all of which create potential cyber vulnerabilities.

Conclusion - The maritime shipping news is undergoing a period of significant change, with new technologies and trends emerging that have the potential to revolutionize the way that we ship goods around the world.

Available at: <https://maritimefairtrade.org/6-forthcoming-innovation-trends-in-the-shipping-industry/> Retrieved on April 22, 2023. Adapted.

2. (CESGRANRIO – 2023) From the second paragraph of the text, one can conclude that green technology can be achieved with
- a) HFO
 - b) LNG
 - c) diesel
 - d) greenhouse gas
 - e) CO2 emission increase
3. (CESGRANRIO – 2023) In the eighth paragraph of the text, the author states that new technology will
- a) contribute to world wars.
 - b) privilege a few companies.
 - c) keep operations as they are.
 - d) aggravate the oceans' pollution.
 - e) revolutionize shipping operations.
4. (CESGRANRIO – 2023) The vessel that is **NOT** adequate to the mentioned cargo transport is:
- a) cattle and horses - gas tankers
 - b) wheeled cargo - ro-ro vessels
 - c) perishable cargo - reefer ships
 - d) phenol cargoes - chemical tankers
 - e) unpacked goods - bulk carriers
5. (CESGRANRIO – 2023)

Technology And Innovation: The Gateway To Development For Guyanese?

We live in vulnerable energy times. The energy crisis, climate change and energy transition are all shaking and shaping the global future. "The energy realities of the world remind us that oil and gas will be here for decades to pivot a just, affordable and secure energy transition," as John Hess, CEO of Hess Corporation, mentioned during the International Energy Conference and Expo in Guyana in February 2023.

As someone said, vulnerability is the birthplace of innovation and technology is the driving force behind progressive changes. Nevertheless, how can Guyana play a vital role in reordering energy security? "By embedding innovation earlier in the process, Guyana can skip several steps and avoid what most economies went through" this idea was emphasized several times during the same conference. "If we integrate innovation into Guyana's process today, there might be some accelerated success."

Guyana can play an essential role in balancing the global energy supply and demand markets and address the energy crisis by becoming a top crude oil producer globally. The goal is to become competitive in the global oil and gas market and this can be achieved by attracting and establishing partnerships with companies that can bring in creased efficiency and productivity to the local oil and gas operations, from exploration and production to storage and transportation. For Guyana, this means that improvements in regulations, a transparent, secure and competitive environment for foreign investment, and incentives from the government can serve as catalysts for technology and innovation.

Collaborating with universities and creating a business innovation hub mentality for young entrepreneurs with government support, like loan guarantees, grants, and tax credits, will also spur the industry.

Innovative technology will play a critical role in climate change. The oil and gas sector must reduce its emissions by at least 3.4 gigatons of CO₂ equivalent a year by 2050 – a 90 % reduction in current emissions. Guyana today can become a world leader in setting a benchmark around flaring and it's possible for the country to achieve zero-flare objective, because "from day one the right solutions and the right technologies were properly planned and properly positioned in order to enable the extraction and the production with almost zero carbon footprint", as the Emissions Director at Schlumberger vocalized about a year ago.

Innovations and technologies are key to the energy transition, from floating wind farms to solar photovoltaic farm developments, waste-to-fuel projects and green hydrogen, shaping Guyana's energy transition and future. All this requires not only massive financial support but an innovation oriented and technology-friendly environment, with a strong emphasis on education, training and research. Nevertheless, the decision in Guyana on what technologies to adopt and how much to innovate will have a big impact on results over the long term and the government should base it on a clear vision and roadmap.

Available at: <https://www.newsamericasnow.com/guyana-oil-technology-and-innovation-the-gate-way-to-development -caribbean-news/>.
Retrieved on: April 26, 2023. Adapted.

The segment of paragraph 2 "technology is the driving force behind progressive changes" means that technology

- a) produces progressive changes.
- b) reduces progressive changes.
- c) prevents progressive changes.
- d) slows down progressive changes.
- e) complicates progressive changes.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

How space technology is bringing green wins for transport

Space technology is developing fast, and, with every advance, it is becoming more accessible to industry. Today, satellite communications (satcoms) and space-based data are underpinning new ways of operating that boost both sustainability and profitability. Some projects are still in the planning stages, offering great promise for the future. However, others are already delivering practical results.

The benefits of space technology broadly fall into two categories: connectivity that can reach into situations where terrestrial technologies struggle to deliver and the deep, unique insights delivered by Earth Observation (EO) data. Both depend on access to satellite networks, particularly medium earth orbit (MEO) and low earth orbit (LEO) satellites that offer low-latency connectivity and frequently updated data. Right now, the satellite supplier market is booming, driving down the cost of access to satellites. Suppliers are increasingly tailoring their services to emerging customer needs and the potential applications are incredible – as a look at the transportation sector shows.

Satellite technology is a critical part of revolutionizing connectivity on trains. The Satellites for Digitalization of Railways (SODOR) project will provide low latency, highly reliable connectivity that, combined with monitoring sensors, will mean near real time data guides operational decisions. This insight will help trains run more efficiently with fewer delays for passengers. Launching this year, SODOR will help operators reduce emissions by using the network more efficiently, allowing preventative maintenance and extending the lifetime of some existing trains. It will also make rail travel more attractive and help shift more passengers from road to rail (that typically emits even less CO₂ per passenger than electric cars do).

Satellite data and communications will also play a fundamental role in shaping a sustainable future for road vehicles. Right now, the transport sector contributes around 14% of the UK's greenhouse gas emissions, of which 91% is from road vehicles – and this needs to change.

A future where Electric Vehicles (EV) dominate will need a smart infrastructure to monitor and control the electricity network, managing highly variable supply and demand, as well as a large network of EV charging points. EO data will be critical in future forecasting models for wind and solar production, to help manage a consistent flow of green energy. Satellite communications will also be pivotal. As more wind and solar installations join the electricity network – often in remote locations – satcoms will step in to deliver highly reliable connectivity where 4G struggles to reach. It will underpin a growing network of EV charging points, connecting each point to the internet for operational management purposes, for billing and access app functionality and for the users' comfort, they may access the system wherever they are. Satellite technology will increasingly be a part of the vehicles themselves, particularly when automated driving becomes more mainstream. It will be essential for every vehicle to have continuous connectivity to support real-time software patches, map updates and inter-vehicle communications. Already, satellites provide regular software updates to vehicles and enhanced safety through an in-car emergency call service.

At our company, we have been deeply embedded in the space engineering for more than 40 years – and we continue to be involved with the state-of-the-art technologies and use cases. We have a strong track record of translating these advances into practical benefits for our customers that make sense on both a business and a sustainability level.

Available at: <https://www.cgi.com/uk/en-gb/blog/space/how-space-technology-is-bringing-green-wins-to-transport>. Retrieved on April 25, 2023. Adapted.

6. **(CESGRANRIO – 2023)** From the fifth paragraph of the text, one can infer that models for wind and solar production can provide sources of
- a) unreliable power
 - b) intermittent energy
 - c) constant power flow
 - d) scarce energy sources
 - e) dangerous power sources
7. **(CESGRANRIO – 2023)** From the seventh paragraph of the text, one can infer that automated driving will have the benefits of
- a) human drivers
 - b) space technology
 - c) terrestrial connectivity
 - d) traffic controlled by people
 - e) 20th century designed cars

Leia o texto a seguir para responder às questões 8 e 9.

The controversial future of nuclear power in the U.S.

Lois Parshley

President Joe Biden has set ambitious goals for fighting climate change: To cut U.S. carbon emissions in half by 2030 and to have a net-zero carbon economy by 2050. The plan requires electricity generation – the easiest economic sector to green, analysts say – to be carbon-free by 2035.

A few figures from the U.S. Energy Information Administration (EIA) illustrate the challenge. In 2020 the United States generated about four trillion kilowatt-hours of electricity. Some 60 percent of that came from burning fossil fuels, mostly natural gas, in some 10,000 generators, large and small, around the country. All of that electricity will need to be replaced – and more, because demand for electricity is expected to rise, especially if we power more cars with it.

Renewable energy sources like solar and wind have grown faster than expected; together with hydroelectric, they surpassed coal for the first time ever in 2019 and now produce 20 percent of U.S. electricity. In February the EIA projected that renewables were on track to produce more than 40 percent by 2050 – remarkable growth, perhaps, but still well short of what's needed to decarbonize the grid by 2035 and forestall the climate crisis.

This daunting challenge has recently led some environmentalists to reconsider an alternative they had long been wary of: nuclear power.

Nuclear power has a lot going for it. Its carbon footprint is equivalent to wind, less than solar, and orders of magnitude less than coal. Nuclear power plants take up far less space on the landscape than solar or wind farms, and they produce power even at night or on calm days. In 2020 they generated as much electricity in the U.S. as renewables did, a fifth of the total.

But debates rage over whether nuclear should be a big part of the climate solution in the U.S. The majority of American nuclear plants today are approaching the end of their design life, and only one has been built in the last 20 years. Nuclear proponents are now banking on next-generation designs, like small, modular versions of conventional light-water reactors, or advanced reactors designed to be safer, cheaper, and more flexible.

"We've innovated so little in the past half-century, there's a lot of ground to gain," says Ashley Finan, the director of the National Reactor Innovation Center at the Idaho National Laboratory. Yet an expansion of nuclear power faces some serious hurdles, and the perennial concerns about safety and long-lived radioactive waste may not be the biggest: Critics also say nuclear reactors are simply too expensive and take too long to build to be of much help with the climate crisis.

While environmental opposition may have been the primary force hindering nuclear development in the 1980s and 90s, now the biggest challenge may be costs. Few nuclear plants have been built in the U.S. recently because they are very expensive to build here, which makes the price of their energy high.

Jacopo Buongiorno, a professor of nuclear science and engineering at MIT, led a group of scientists who recently completed a two-year study examining the future of nuclear energy in the U.S. and western Europe. They found that "without cost reductions, nuclear energy will not play a significant role" in decarbonizing the power sector.

"In the West, the nuclear industry has substantially lost its ability to build large plants," Buongiorno says, pointing to Southern Company's effort to add two new reactors to Plant Vogtle in Waynesboro, Georgia. They have been under construction since 2013, are now billions of dollars over budget – the cost has more than doubled – and years behind schedule. In France, ranked second after the U.S. in nuclear generation, a new reactor in Flamanville is a decade late and more than three times overbudget.

"We have clearly lost the know-how to build traditional gigawatt-scale nuclear power plants," Buongiorno says. Because no new plants were built in the U.S. for decades, he and his colleagues found, the teams working on a project like Vogtle haven't had the learning experiences needed to do the job efficiently. That leads to construction delays that drive up costs.

Elsewhere, reactors are still being built at lower cost, "largely in places where they build projects on budget, and on schedule," Finan explains. China and South Korea are the leaders. (To be fair, several of China's recent large-scale reactors have also had cost overruns and delays.)

"The cost of nuclear power in Asia has been a quarter, or less, of new builds in the West," Finan says. Much lower labor costs are one reason, according to both Finan and the MIT report, but better project management is another.

Available at: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/nuclear-plants-are-closing-in-the-us-should-we-build-more>. Retrieved on: Feb. 3, 2022. Adapted.

8. (CESGRANRIO – 2022) "This daunting challenge", in paragraph 4, refers to the

- a) use of solar and wind power to produce 20% of the U.S. electricity.
- b) exclusive use of renewables to generate electricity in the U.S. by 2050.
- c) sudden rise of renewable energy sources in the U.S. in the last decade.
- d) insertion of nuclear power in the U.S. electricity grid in the next fifty years.
- e) goal of achieving a carbon-free electricity grid in the U.S. by 2035 to fight the climate crisis.

9. (CESGRANRIO – 2022) In paragraph 12, the author affirms "(To be fair, several of China's recent large-scale reactors have also had cost overruns and delays)", in order to

- a) clarify that China has also faced problems with the construction of large-scale nuclear reactors.
- b) praise China's capacity of building large-scale nuclear reactors fast and effectively.
- c) explain that China is more efficient than South Korea when building large-scale nuclear reactors.
- d) support the view that China and South Korea can build projects on budget and on schedule.
- e) discuss the reasons why China and South Korea can build nuclear reactors at a lower cost.

10. (CESGRANRIO – 2021)

U.S. Finds No Evidence of Alien Technology in Flying Objects, but can't rule it out, either

WASHINGTON — American intelligence officials have found no evidence that aerial phenomena observed by Navy pilots in recent years are alien spacecraft, but they still cannot explain the unusual movements that have mystified scientists and the military.

The report determines that a vast majority of more than 120 incidents over the past two decades did not originate from any American military or other advanced US government technology, the officials said. That determination would appear to eliminate the possibility that Navy pilots who reported seeing unexplained aircraft might have encountered programs the government meant to keep secret.

But that is about the only conclusive finding in the classified intelligence report, the officials said. And while a forthcoming unclassified version, expected to be released to Congress by June 25, will present few other firm conclusions, senior officials briefed on the intelligence conceded that the very ambiguity of the findings meant the government could not definitively rule out theories that the phenomena observed by military pilots might be alien spacecraft.

Americans' long-running fascination with UFOs has intensified in recent weeks in anticipation of the release of the government report. Former President Barack Obama encouraged the interest when he gave an interview last month about the incidents on "The Late Late Show with James Corden" on CBS.

"What is true, and I'm really being serious here," Mr. Obama said, "is that there is film and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are."

The report concedes that much about the observed phenomena remains difficult to explain, including their acceleration, as well as ability to change direction and submerge. One possible explanation — that the phenomena could be weather balloons or other research balloons — does not hold up in all cases, the officials said, because of changes in wind speed at the times of some of the interactions.

Many of the more than 120 incidents examined in the report are from Navy personnel, officials said. The report also examined incidents involving foreign militaries over the last two decades. Intelligence officials believe that at least some of the aerial phenomena could have been experimental technology from a rival power, most likely Russia or China.

One senior official said without hesitation that U.S. officials knew it was not American technology. He said there was worry among intelligence and military officials that China or Russia could be experimenting with hypersonic technology. He and other officials spoke about the classified findings in the report on the condition of anonymity.

Available at: <https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/politics/ufos-sighting-alien-spacecraft-pentagon.html>. Retrieved on: July 7, 2021.

In the 7th paragraph of the text, in the fragment "Intelligence officials believe that at least some of the aerial phenomena could have been experimental technology from a rival power, most likely Russia or China", the report's authors express

- a) strong desire
- b) irrefutable fact

- c) equivocal probability
- d) reasonable possibility
- e) unrealistic hypothesis

11. (CESGRANRIO – 2021)

COVID-19 Economy: Expert insights on what you need to know

As we practice social distancing and businesses struggle to adapt, it's no secret the unique challenges of Covid-19 are profoundly shaping our economic climate. U.S. Bank financial industry and regulatory affairs expert Robert Schell explains what you need to know in this uncertain time.

● Don't panic while things are "on pause"

Imagine clicking the pause button on your favorite TV show. Whether you stopped to make dinner or put kids to bed, hitting pause gives you time to tackle what matters most. Today's economy is similar. While we prioritize health and safety, typical activities like driving to work, eating at restaurants, traveling and attending sporting events are on hold. This widespread social distancing takes a toll on our economy, putting strain on businesses and individuals alike. Keep your financial habits as normal as possible during this time. Make online purchases, order takeout, pay bills and buy groceries. These everyday purchases put moneyback into the economy and prevent it from dipping further into a recession.

● Low interest rates could help make ends meet

In March, the Federal Reserve cut rates drastically to boost economic activity and make borrowing more affordable. For you, this means interest rates are low for credit cards, loans and lines of credit, and even fixed-rate mortgages. Consider taking advantage of these low rates if you need extra help paying your bills, keeping your business running or withstanding a period of unemployment.

● Spend on small businesses

Looking to make a positive impact? Supporting small businesses is an easy and powerful way to help. You can order takeout, tip generously or donate to your local brick-and-mortar retail store, if they provide that option. Your support makes a big impact for struggling business owners.

● Prior economic strength may help us bounce back

The thriving economy of 2019 isn't just a distant, bittersweet memory. When our health is no longer at risk and social distancing mandates begin to diminish, we'll slowly start to rebuild. The stability, low unemployment rate and upward-trending market we experienced prior to Covid-19 puts us in a good position to kick-start economic activity and rebound more quickly.

Available at <<https://www.usbank.com/financial/manage-your-household/personal-finance/covid-economy-expert-insights.html>>. Retrieved on: Jul. 20, 2021. Adapted.

The main purpose of the text is to

- a) share ideas on how people can cope with the challenges brought by the pandemic.
- b) teach people how to practice social distancing while shopping at local businesses.
- c) encourage people to take loans in order to make donations to brick-and-mortar retail stores.
- d) let people know that health concerns are not as important as taking care of one's finances.
- e) suggest that people should engage in diversified activities instead of watching too much TV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 12 e 13.

How to Take Care of Cargo on Container Ships at Sea?

On container ships, cargo is carried in standardized containers, which are placed one over the other and secured using lashing.

While at sea, the ship is subjected to heavy rolling and pitching, which can not only disturb the cargo but also upset the stability of the ship. Parametric rolling – a unique phenomenon on container ships, must be carefully dealt with in order to ensure safety of cargo containers at sea.

Keeping a watch on the loaded cargo containers when the container ship is sailing is as equally important as preparing a container ship for loading cargo. Also, officers must know all the important equipment tools which are used to handle cargo on container ships.

The following important points must be considered for taking care of cargo containers while at sea:

Check lashing

Proper container lashing is one of the most important aspects of securing cargo safely on the ships. Every officer in charge of cargo loading and unloading must know and understand the important points for safe container lashing. Moreover, when the ship is sailing, lashing must be checked at least once a day and tightened whenever necessary. If the ship is about to enter rough sea or in case of heavy weather, lashing should be frequently checked and additional lashing must be provided wherever required.

Checking containers with dangerous goods

Cargo containers carrying dangerous goods must be checked at regular intervals of time, especially in bad weather. Dangerous goods containers must be frequently checked for leakages or damages while the ship is sailing.

Checking reefer containers

Reefer containers (refrigerated containers) must also be checked and monitored at least twice daily for proper functioning. Frequent monitoring is required in case of special reefer cargo containers or containers which are suspected to malfunctioning.

Avoid wet damage of cargo

Adverse weather condition might result into damage of cargo because of leakages from water and oil systems. Such kind of damage to container ships is known as wet damage. Water from rains might also get accumulated inside the cargo hold and damage the cargo in lower tier containers in the cargo hold.

Regular sounding of cargo hold bilges is of utmost importance for early detection of problems related to water or oil ingress in cargo holds. Bilges, the bottom inside part of a ship where dirty water collects, must be checked once a day in normal weather condition and at regular intervals of time in rough weather. When the ship is at port, cargo hold bilges must be drained into holding tanks.

Regular rounds of the cargo deck compartment must be made to check the condition of lashing and cargo containers. Sometimes, it might so occur that in spite of taking all the necessary precautions, damage to cargo or the ship's hull would take place. In such cases, the master of the ship must take the necessary precautions to minimize the damage. He should also report the same to the company and make necessary entries in the ship's log book.

A master's report on the damages sustained must also be made along with a sea protest which is to be produced at the next port.

Available at: <<https://www.marineinsight.com/marine-safety/how-to-take-care-of-cargo-on-container-ships-at-sea/>>. Retrieved on: July 21, 2016.
Adapted.

12. (CESGRANRIO – 2018) The main purpose of the text is to

- a) discuss the duties of a ship master in case of cargo damage.
- b) criticize the dangerous goods transported in cargo containers.
- c) alert a ship's crew to the importance of proper container lashing.
- d) give instructions on how to watch over cargo on sailing container ships.
- e) reveal all the risks to cargo caused by leakages from water and oil systems.

13. (CESGRANRIO – 2018) According to highlighted section, lashing should be checked

- a) once a day in stormy seas.
- b) only in fine weather conditions.
- c) whenever required by the officers.
- d) all the time when the ship is ashore.
- e) regularly, if the ship faces adverse weather.

Leia o texto a seguir para responder às questões 14 e 15.

A world in transformation: World Energy Outlook 2017

The resurgence in oil and gas production from the United States, deep declines in the cost of renewables and growing electrification are changing the face of the global energy system and upending traditional ways of meeting energy demand, according to the World Energy Outlook 2017. A cleaner and more diversified energy mix in China is another major driver of this transformation.

Over the next 25 years, the world's growing energy needs are met first by renewables and natural gas, as fast-declining costs turn solar power into the cheapest source of new electricity generation. Global energy demand is 30% higher by 2040 – but still half as much as it would have been without efficiency improvements. The boom years for coal are over – in the absence of large-scale carbon capture, utilization and storage (CCUS) – and rising oil demand slows down but is not reversed before 2040 even as electric-car sales rise steeply.

WEO-2017, the International Energy Agency (IEA)'s flagship publication, finds that over the next two decades the global energy system is being reshaped by four major forces: the United States is set to become the undisputed global oil and gas leader; renewables are being deployed rapidly thanks to falling costs; the share of electricity in the energy mix is growing; and China's new economic strategy takes it on a cleaner growth mode, with implications for global energy markets.

Solar PV is set to lead capacity additions, pushed by deployment in China and India, meanwhile in the European Union, wind becomes the leading source of electricity soon after 2030.

"Solar is forging ahead in global power markets as it becomes the cheapest source of electricity generation in many places, including China and India," said Dr Fatih Birol, the IEA's executive director. "Electric vehicles (EVs) are in the fast lane as a result of government support and declining battery costs but it is far too early to write the obituary of oil, as growth for trucks, petrochemicals, shipping and aviation keep pushing demand higher. The US becomes the undisputed leader for oil and gas production for decades, which represents a major upheaval for international market dynamics."

These themes – as well as the future role of oil and gas in the energy mix, how clean-energy technologies are deploying, and the need for more investment in CCUS – were among the key topics discussed by the world's energy leaders at the IEA's 2017 Ministerial Meeting in Paris last week.

This year, WEO-2017 includes a special focus on China, where economic and energy policy changes underway will have a profound impact on the country's energy mix, and continue to shape global trends. A new phase in the country's development results in an economy that is less reliant on heavy industry and coal.

At the same time, a strong emphasis on cleaner energy technologies, in large part to address poor air quality, is catapulting China to a position as a world leader in wind, solar, nuclear and electric vehicles and the source of more than a quarter of projected growth in natural gas consumption. As demand growth in China slows, other countries continue to push overall global demand higher – with India accounting for almost one-third of global growth to 2040.

The shale oil and gas revolution in the United States continues thanks to the remarkable ability of producers to unlock new resources in a cost-effective way. By the mid-2020s, the United States is projected to become the world's largest LNG exporter and a net oil exporter by the end of that decade.

This is having a major impact on oil and gas markets, challenging incumbent suppliers and provoking a major reorientation of global trade flows, with consumers in Asia accounting for more than 70% of global oil and gas imports by 2040. LNG from the United States is also accelerating a major structural shift towards a more flexible and globalized gas market.

WEO-2017 finds it is too early to write the obituary of oil. Global oil demand continues to grow to 2040, although at a steadily decreasing pace – while fuel efficiency and rising electrification bring a peak in oil used for passenger cars, even with a doubling of the car fleet to two billion. But other sectors – namely petrochemicals, trucks, aviation, and shipping – drive up oil demand to 105 million barrels a day by 2040. While carbon emissions have flattened in recent years, the report finds that global energy-related CO2 emissions increase slightly by 2040, but at a slower pace than in last year's projections. Still, this is far from enough to avoid severe impacts of climate change.

Available at: <<https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/a-world-in-transformation-world-energy-outlook-2017.html>>. Retrieved on: 14 Nov. 2017. Adapted.

14. (CESGRANRIO – 2018) According to Text, WEO-2017 includes a special focus on China because this country has been

- a) suffering from severe problems derived from poor air quality.
- b) blamed for substituting heavy industry and coal for cleaner energy.
- c) responsible for the consumption of 20% of the world's natural gas.
- d) an undeniable world leader in the areas of wind, solar and nuclear energy.
- e) facing changes in the economic and energy policy that will deeply influence its energy mix.

15. (CESGRANRIO – 2018) All the **boldfaced** verb phrases express a future action, EXCEPT in

- a) "The resurgence in oil and gas production from the United States, deep declines in the cost of renewables and growing electrification **are changing** the face of the global energy system"
- b) "the world's growing energy needs **are met** first by renewables and natural gas as fast-declining costs turn solar power into the cheapest source of new electricity generation"
- c) "WEO-2017 (...) finds that over the next two decades the global energy system **is being reshaped** by four major forces"
- d) "meanwhile in the European Union, wind **becomes** the leading source of electricity soon after 2030"
- e) "the United States **is projected to become** the world's largest LNG exporter and a net oil exporter by the end of that decade."

16. (CESGRANRIO – 2018)

Why You Should Invest In Green Energy Right Now

It's no secret that the global energy demand continues to rise. Driven by emerging economies and non-OECD nations, total worldwide energy usage is expected to grow by nearly 40% over the next 20 years. That'll require a staggering amount of coal, oil and gas.

But it's not just fossil fuels that will get the nod. The demand for renewable energy sources is exploding, and according to new study, we haven't seen anything yet in terms of spending on solar, wind and other green energy projects. For investors, that spending could lead to some serious portfolio green as well.

Rising Market Share

The future is certainly looking pretty "green" for renewable energy bulls. A new study shows that the sector will receive nearly \$5.1 trillion worth of investment in new power plants by 2030. According to a new report by Bloomberg New Energy Finance, by 2030, renewable energy sources will account for over 60% of the 5,579 gigawatts of new generation capacity and 65% of the \$7.7 trillion in power investment. Overall, fossil fuels, such as coal and natural gas, will see their total share of power generation fall to 46%. That's a lot, but down from roughly from 64% today.

Large-scale hydropower facilities will command the lion's share of new capacity among green energy sources. However, the expansion by solar and wind energy will be mighty swift as well.

The Bloomberg report shows that solar and wind will increase their combined share of global generation capacity to 16% from 3% by 2030. The key driver will be utility-scale solar power plants, as well as the vast adoption of rooftop solar arrays in emerging markets lacking modern grid infrastructure. In places like Latin America and India, the lack of infrastructure will actually make rooftop solar a cheaper option for electricity generation. Analysts estimate that Latin America will add nearly 102 GW worth of rooftop solar arrays during the study's time period.

Bloomberg New Energy predicts that economics will have more to do with the additional generation capacity than subsidies. The same can be said for many Asian nations. Increased solar adoption will benefit from higher costs related to

rising liquid natural gas (LNG) imports in the region starting in 2024. Likewise, on- and offshore wind power facilities will see rising capacity as well.

In the developed world, Bloomberg New Energy Finance predicts that CO₂ and emission reductions will also help play a major role in adding additional renewable energy to the grid. While the U.S. will still focus much of its attention towards shale gas, developed Europe will spend roughly \$67 billion on new green energy capacity by 2030.

Available at: <<https://www.investopedia.com/articles/markets/070814/why-you-should-invest-green-energy-right-now.asp>>. Retrieved on: 12 Feb 2018. Adapted.

In Text, the author affirms that “The future is certainly looking pretty green for renewable energy bulls” because of the

- a) large share of electricity to be generated from renewable energy sources by 2030.
- b) expected growth in fossil fuels in the total share of power generation by 2030.
- c) dominant position of coal and natural gas for electricity generation nowadays.
- d) global boom in hydropower generation by the end of this decade.
- e) massive investment in solar and wind energy in the next decade

17. (CESGRANRIO – 2017)

Oil

Overview

The oil industry has a less-than-stellar environmental record in general, but it becomes even worse in tropical rainforest regions, which often contain rich deposits of petroleum. The most notorious examples of rainforest havoc caused by oil firms are Shell Oil in Nigeria and Texaco in Ecuador. The operations run by both companies degraded the environment and affected local and indigenous people by their activities. The Texaco operation in Ecuador was responsible for spilling some 17 million gallons of oil into the biologically rich tributaries of the upper Amazon, while in the 1980s and 1990s Shell Oil cooperated with the oppressive military dictatorship in Nigeria in the suppression and harassment of local people.

Action

The simplest and most reliable way to mitigate damage from oil operations would be to prohibit oil extraction in the tropical rainforest. But that is unlikely given the number of tropical countries that produce oil and the wealth of oil deposits located in forest areas. Thus the focus is on reducing pollution and avoiding spills through better pipeline management, reinjection techniques, and halting methane flaring. Limiting road development and restricting access can help avoid deforestation associated with settlement.

Biofuels

The energy and technology sectors are investing heavily in alternatives to conventional fossil fuels, but early efforts to use crop-based biofuels have had serious environmental consequences.

While some believed biofuels—fuels that are derived from biomass, including recently living organisms like plants or their metabolic byproducts like cow manure— would offer environmental benefits over conventional fossil fuels, the production and use of biofuels derived from palm oil, soy, corn, rapeseed, and sugar cane have in recent years driven up food prices, promoted large-scale deforestation, depleted water supplies, worsened soil erosion, and lead to increased air and water pollution. Still, there is hope that the next generation of biofuels, derived from farm waste, algae, and native grasses and weeds, could eliminate many of the worse effects seen during the current rush into biofuels.

Efficiency

Good old-fashioned oil conservation is effective in reducing demand for oil products. After the first OPEC embargo in 1973, the United States realized the importance of oil efficiency and initiated policies to do away with wasteful practices. By 1985, the U.S. was 25 percent more energy efficient and 32 percent more oil efficient than in 1973. Of course the U.S. was upstaged by the Japanese who in the same period improved their energy efficiency by 31 percent and their oil efficiency by 51 percent. Today the importance of oil to the economy is still diminishing. Despite the 51 percent growth in the American economy between 1990 and 2004, carbon emissions only increased 19% suggesting that those who insist that economic growth and carbon dioxide emissions move in tandem are wrong.

Develop new technology

The developed world can seek alternative methods to oil exploration, by developing new technologies that rely less on processes that are ecologically damaging. For example, compressed natural gas is a cleaner-burning fuel than gasoline, is already used in some cars, and is available in vast quantities. Electric cars are potentially even more environmentally sound.

To encourage investment in research and development of “greener” technologies, governments can help by eliminating subsidies for the oil and gas industry and imposing higher taxes on heavy polluters. While governments will play a role in cleaner-energy development, it is likely that the private sector will provide most of the funding and innovation for new energy projects. Venture capital firms and corporations have put billions into new technologies since the mid-2000s, while corporations are getting onboard as well.

As experiences with biofuels have shown, there are often downsides to alternative energy sources. For example, hydroelectric projects have destroyed river systems and flooded vast areas of forests. Thus when undertaking any large-scale energy project — whether it's wind, solar, tidal, geothermal, or something else — it is important to conduct a proper assessment of its impact.

Conclusion

Admittedly, there are many challenges facing sustainable use of tropical rainforests. In arriving at a solution many issues must be addressed, including the resolution of conflicting claims to land considered to be in the public domain; barriers to markets; the assurance of sustainable development without overexploitation in the face of growing demand for forest products; determination of the best way to use forests; and the consideration of many other factors. Almost none of these economic possibilities can become realities if the rainforests are completely stripped. Useful products cannot be harvested from species that no longer exist, just as eco-tourists will not visit the vast stretches of wasteland that were once lush forest. Thus some of the primary rainforests must be salvaged for sustainable development to be at all successful.

Available at: <<http://rainforests.mongabay.com/1013.htm>>. Retrieved on: Aug, 10th, 2017. Adapted.

The main objective of Text is to

- defend the idea that the preservation of rainforests should follow the same strategies used in the preservation of other ecosystems.
- highlight the fact that oil industry should not be responsible for the preservation of ecosystems, but the government should.
- state that investments in research and development of “greener” technologies are the only key to rainforest preservation.
- argue that biofuels are the best alternative to fossil fuels in terms of environmental impact.
- stress the necessity of the preservation of some primary rainforests for sustainable development.

18. (CESGRANRIO – 2016)

Low Oil Prices Could Be Good for Electricity and Renewables

By Robert Fares

Since I first wrote about the price of oil last December, the global oil price has fallen to levels not seen in over five years. For many, the recent price decline brings back memories of the 1980s oil price collapse, which followed the 70s oil price spike and drew attention away from renewable energy and other alternatives — famously prompting U.S. President Ronald Reagan to remove the White House solar panels that had been installed by the previous administration.

Thankfully, this time around, the outlook for renewable energy isn't so bleak. In fact, it is possible low oil prices could actually improve the economics of renewable energy. It all comes down to the relationship between oil and gas production and the price of electricity, which directly affects the bottom line of technologies like wind and solar.

In 1973, the year the Arab Oil Embargo caused a steep rise in oil prices, the United States produced 17 percent of its electricity using petroleum. When the oil price increased, the price of electricity increased too. This increase in price prompted greater interest in domestic sources of electricity, like coal, nuclear, and renewable energy.

Due in part to the turn away from oil in the 70s, today the United States produces just 0.7 percent of its electricity using petroleum. Therefore, the price of oil has no direct impact on the price of electricity. Most electricity comes from coal (39 percent) and natural gas (27 percent), with the remainder coming from nuclear, hydroelectric, wind, and other renewables. The fuel with the most direct impact on the price of electricity is natural gas, because natural gas generation often sets the price of electricity in the market. To gauge how low oil prices might affect the price of electricity, it's really important to think about how they might affect the price of natural gas.

Although oil and natural gas prices have decoupled in recent years, there is still an indirect link between the price of oil and the price of natural gas, because both oil and natural gas are often produced from the same well. While most U.S. natural gas is produced from wells drilled for the express purpose of extracting gas, a portion comes from wells that are drilled to extract oil, but produce natural gas as a byproduct. This “associated gas” or “casinghead gas” is often flared in regions like the Bakken in North Dakota, which has limited pipeline infrastructure. However, in regions like Texas's Eagle Ford and Permian Basin, this gas is often injected into the existing pipeline network. Because drillers are really after the more-valuable oil, associated natural gas is often simply dumped into the pipelines at little or no cost — depressing the overall price of natural gas. The Railroad Commission of Texas, which regulates the oil and gas industry, collects separate data on natural gas produced from gas wells and natural gas produced as a byproduct from oil wells.

These data show that, while overall Texas natural gas production has increased since 2008, the amount of gas produced from purpose-drilled gas wells has actually declined. On the other hand, natural gas associated with oil production has increased markedly since 2008.

Available at: <<http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/low-oil-prices-could-be-good-for-electricity-and-renewables/>>. Retrieved on: Nov. 10th, 2015. Adapted.

From the fragment of the text “Although oil and natural gas prices have decoupled in recent years, there is still an indirect link between the price of oil and the price of natural gas, because both oil and natural gas are often produced from the same well”, it can be inferred that

- oil and natural gas are seldom extracted from the same wells.
- oil and natural gas produced from the same well have their prices often determined by government decisions.
- oil and natural gas extracted from the same wells bring as an effect an indirect link between their prices.
- oil and natural gas prices have been increasingly independent in recent years because they are often produced from the same well.

- e) oil and natural gas prices have been increasingly dependent in recent years because they are often produced from the same well.

19. (CESGRANRIO – 2016)

Obama Rejects Keystone XL Pipeline Why Keystone XL Is Dead

President Obama announced Friday morning that he has denied TransCanada's permit application to build the Keystone XL oil pipeline in the U.S.

"The State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interest of the United States," Obama said. "I agree with that decision."

Obama said America is a global leader on taking action on climate change, and approving Keystone XL would have undercut that leadership. Some crude oil needs to be left in the ground to keep the climate from warming further, and rejecting Keystone XL will help meet that goal, he said.

Among the reasons for rejecting Keystone XL, Obama said the pipeline would not make a meaningful long-term contribution to the U.S. economy, nor would it increase U.S. energy security or help to lower gas prices, which have already declined dramatically over the last year.

TransCanada said in a statement that it "would review all of its options in light of a permit denial for Keystone XL," including the possibility of filing a new permit application for a pipeline.

"TransCanada and its shippers remain absolutely committed to building this important energy infrastructure project," TransCanada CEO Russ Girling said in a statement.

State Department officials said at a news conference Friday that TransCanada is free to apply for a new permit to build a cross-border pipeline and it is up to the company to do so.

The \$8 billion Keystone XL pipeline was slated to stretch 1,179 miles from east-central Alberta, Canada, to the Texas Gulf Coast. It would transport 830,000 barrels of crude oil per day from the Canadian tar sands to refineries near Houston. Proposed in 2008, the 875-mile section between the Canadian border and Steele City, Neb., needed State Department approval because it crossed an international border.

Other parts of TransCanada's Keystone Project between central Nebraska and Texas have already been built and are carrying tar sands oil to refineries along the Gulf Coast today. Environmental advocates have rallied against the unbuilt portion and urged the Obama administration to reject it, saying emissions from the production and burning of tar sands oil it would carry could worsen climate change.

The U.S. Environmental Protection Agency calculated that the tar sands oil the pipeline would carry is highly damaging to the climate, emitting about 1.3 billion more tons of greenhouse emissions over the pipeline's 50-year lifespan than if it were carrying conventional crude oil. The production of tar sands oil releases 17 percent more CO₂ into the atmosphere than the average barrel of crude oil produced elsewhere, according to the State Department.

"Construction of the Keystone XL pipeline would be inconsistent with stabilizing global warming below dangerous levels," Penn State University climate scientist Michael Mann said. "I am pleased that the administration has made good on their promise to take seriously the task of acting on climate by rejecting the construction of the pipeline."

Available at: <<http://www.scientificamerican.com/article/obamarejects-keystone-xl-pipeline/>>. Retrieved on: Nov. 10th, 2015. Adapted

From the fragment "Obama said America is a global leader on taking action on climate change, and approving Keystone XL would have undercut that leadership", one can infer that

- a) the United States is not concerned with the impact of the pipeline on climate change.
- b) the United States is trying to achieve leadership on taking action on climate change.
- c) according to the American government, the construction of the pipeline causes mild impact on the climate.
- d) the American government sees no relation between the construction of the Keystone XL and climate change.
- e) the approval of the Keystone XL would contradict American concerns with climate change.

20. (CESGRANRIO – 2016)

Transportation in Geography

The world is obviously not a place where features such as resources, people and economic activities are randomly distributed; there is a logic, or an order, to spatial distribution. Geography seeks to understand the spatial order of things as well as their interactions, particularly when the spatial order is less evident. Transportation is one element of this spatial order as it is at the same time influenced by geography as well as having an influence on it. For instance, the path followed by a road is influenced by regional economic and physical attributes, but once constructed the same road will shape future regional developments.

Transportation is of relevance to geography for two main reasons. First, transport infrastructures, terminals, modes and networks occupy an important place in space and constitute the basis of a complex spatial system. Second, since geography seeks to explain spatial relationships, transport networks are of specific interest because they are the main physical support of these interactions.

Transport geography, as a discipline, emerged as a branch of economic geography in the second half of the twentieth century. In earlier considerations, particularly in commercial geography (late 19th and early 20th century), transportation was an important factor behind the economic representations of the geographic space, namely in terms of the

location of economic activities and the monetary costs of distance. These cost considerations became the foundation of several geographical theories such as central places and location analysis. The growing mobility of passengers and freight justified the emergence of transport geography as a specialized field of investigation.

In the 1960s, transport had to be formalized as key factors in location theories and transport geography began to rely increasingly on quantitative methods, particularly over network and spatial interactions analysis. However, from the 1970s, technical, political and economic changes challenged the centrality of transportation in many geographical and regional development investigations. The strong spatial anchoring effect of high transportation costs receded and decentralization was a dominant paradigm that was observed within cities (suburbanization), but also within regions. The spatial theory foundations of transport geography, particularly the friction of distance, became less relevant, or less evident, in explaining socioeconomic processes. As a result, transportation became underrepresented in economic geography in the 1970s and 1980s, even if the mobility of people and freight and low transport costs were considered as important factors behind the globalization of trade and production.

Since the 1990s, transport geography has received renewed attention with new realms of investigation. The issues of mobility, production and distribution became interrelated in a complex geographical setting where the local, regional and global became increasingly blurred through the development of new passengers and freight transport systems (Hoyle and Knowles, 1998). For instance, suburbanization resulted in an array of challenges related to congestion and automobile dependency. Rapid urbanization in developing economies underlined the challenges of transport infrastructure investment for private as well as collective uses. Globalization supported the development of complex air and maritime transportation networks, many of which supporting global supply chains and trade relations across long distances. The role of information and communication technologies was also being felt, often as a support or as an alternative to mobility. All of the above were linked with new and expanded mobilities of passengers, freight and information.

Adapted from: <<https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/ch1c1en.html>>. Retrieved on: Jan. 9th, 2015.

The main purpose of the text is to

- a) show how transportation is economically relevant.
- b) deny the impact of transportation on the geographical space.
- c) support the idea that economic features are randomly distributed.
- d) establish a view of the presence of transportation in geographical studies.
- e) defend the idea that transportation has not changed much in the last century.

✓ GABARITO

1	C
2	B
3	E
4	A
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	D
11	A
12	D
13	E
14	E
15	A
16	A
17	E
18	C
19	E
20	D

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MATEMÁTICA FINANCEIRA

CONCEITOS GERAIS

VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

O conceito de valor do dinheiro no tempo é muito importante quando estamos estudando matemática financeira, pois não podemos, de maneira alguma, comparar o dinheiro trabalhado na matemática básica com o dinheiro trabalhado na matemática financeira, uma vez que, nesse último, o fator **tempo** será primordial.

Imagine a seguinte situação:

Seu primo pede que você o empreste uma quantia de R\$100,00, com a promessa de que, após 1 ano, ele irá devolver os mesmos R\$100,00 para você. Será que essa operação financeira vale a pena?

Você precisa analisar alguns pontos antes de tomar a decisão: o **risco**, o **valor do dinheiro** daqui a um ano e, também, o **retorno** do capital.

Aqui, precisamos salientar que o dinheiro tem diferentes valores conforme o tempo vai passando, pois os R\$ 100,00 de hoje não são os mesmos R\$ 100,00 de daqui a 5 anos. Diz-se isso, pois há fatores que modificam o valor do dinheiro no tempo, como, por exemplo, a inflação, o risco de um futuro incerto e as operações financeiras.

Resumindo: um produto que, hoje, custa R\$ 100,00, daqui cinco anos, muito provavelmente, terá um valor maior.

Em matemática financeira, sempre que quisermos comparar dois capitais, devemos transportá-los para uma mesma data (a uma mesma taxa de juros). Assim, podemos constatar se são iguais (equivalentes), ou não. Portanto, jamais faça soma, subtração, multiplicação, ou qualquer outra operação matemática, com o valor do dinheiro em datas diferentes.

Por fim, para entender melhor o valor do dinheiro no tempo, é preciso saber algumas definições importantes, como, por exemplo, que o **Capital** é sempre representado em dinheiro atual, ou seja, dinheiro que se tem hoje.

Dica

Vale lembrar que o **Capital** pode aparecer, na sua prova, como “Valor Presente”, “Presente Valor” ou “PV”.

Quando falamos de **Juros**, por sua vez, nos referimos ao aumento do capital ao longo do tempo, ou seja, ao dinheiro acumulado ao longo do tempo, a partir de um Capital.

O **Montante**, no que lhe diz respeito, é a soma do capital mais o juro, e pode ser entendido como resgate total do investimento, Valor Futuro, *Future Value* ou *FV*.

Por último, tem-se a **Taxa de Juros**, que é uma porcentagem fracionária do Juro sobre o Capital, gerada ao longo do tempo, ou seja, o quociente entre o Juro e Capital.

FATORES QUE AFETAM A VARIAÇÃO DO VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Consumo

Como existem preferências, no decorrer do tempo, para o de uso e consumo de determinados produtos, o fator “consumo” afeta o valor do dinheiro no tempo perante a nossa sociedade. Hoje, por exemplo, um smartphone é supervalorizado, pois tem um valor de mercado alto, já que possui uma grande demanda. Antigamente, entretanto, apesar de não existirem celulares, existiam outros utensílios que, na época, eram supervalorizados e, por isso, muito custosos.

Inflação e Deflação

Primeiro, devemos entender que a inflação é a perda do poder de compra, enquanto a deflação é o ganho do poder de compra. É muito difícil o dinheiro ganhar valor com o tempo, pois, geralmente, estamos em constante evolução da inflação. Mas, se conseguíssemos viver em uma época com deflação, na qual o poder de compra aumentasse, o dinheiro, com certeza, ganharia valor com o tempo.

Custo de Oportunidade

Aqui, temos um fator que está diretamente relacionado a algum investimento alternativo que gera resultado futuro. Por exemplo, se temos disponível o valor de R\$ 1000,00, hoje, qual o custo de oportunidade desse dinheiro? Caso eu o invista, eu vou ter um resultado no futuro. Agora, eu preciso ficar atento para saber se o custo de oportunidade é maior que a deflação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Numa situação hipotética, digamos que houve uma deflação de 1% no ano e eu tenho um custo de oportunidade de investir a 10% no ano. Perceba que o meu dinheiro vai perder o valor com o tempo se ficar guardado, pois o meu potencial de lucro é muito maior, com os 10%, do que com apenas os 1% da deflação. O risco nada mais é do que a possibilidade de perda do dinheiro no futuro.

Liquidez

Liquidez é a facilidade com que um investidor consegue se desfazer de um investimento qualquer, para voltar a ter dinheiro na mão, sem que, para isso, precise ter um prejuízo significativo. Por exemplo, se, dentro da empresa, eu tenho 20 mil reais e, com esse dinheiro, eu resolvo investir na compra de equipamentos sofisticados.

Diz-se isso pois esses equipamentos possuem baixa liquidez, assim, se eu precisar me desfazer, de forma urgente, para levantar um capital, provavelmente eu perderei uns 30 a 50% do valor investido. Por outro lado, se esse dinheiro estivesse na conta corrente, eu teria liquidez absoluta, pois bastaria retirar para capitalizar.

Precisa-se, dentro da organização, entender qual a liquidez de cada um dos ativos (estrutura da empresa, prédio, maquinário, valor a receber, caixa etc.) para assim trabalhar com o que é realmente líquido.

Podemos, então, perceber que a análise da liquidez é fundamental quando se fala do valor do dinheiro no tempo e de uma real possibilidade de ter que se fazer um resgate financeiro, por algum motivo, como honrar alguma dívida, por exemplo.

| VALOR PRESENTE

O Valor Atual (VA) é o valor no momento “0”, também chamado de Valor Presente (VP), que equivale à soma de todas as n rendas certas P descontadas pela mesma taxa de juros i .

Podemos calcular o Valor Atual usando a seguinte fórmula:

$$VA = P \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n} \right] \text{ ou } VA = P \cdot \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right]$$

Onde,

VA = Valor Atual de toda a série de rendas certas postecipadas;

P = Parcela;

n = número de parcelas iguais;

i = taxa de juros ou taxa de desconto.

| VALOR FUTURO

O Valor Futuro (VF) é o valor no momento “ n ” que equivale à soma de todas as n rendas certas P capitalizadas pela mesma taxa de juros i . Ou seja, é a soma de todos os pagamentos/recebimentos na mesma data do último pagamento/recebimento.

Podemos calcular o Valor Futuro usando a seguinte fórmula:

$$VF = P \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

Onde,

VF = Valor Futuro de toda a série de rendas certas postecipadas;

P = Parcela;

n = número de parcelas iguais;

i = taxa de juros ou taxa de desconto

| JURO

O Juro, conceito basilar da matemática financeira, é definido das seguintes formas: rendimento de determinado capital, ganho sobre o capital, remuneração do capital ou, ainda, aluguel do capital.

De maneira mais simples, se tenho uma certa quantia e permito que alguém use por determinado tempo, é justo que eu receba um “aluguel” dessa pessoa. A esse “aluguel”, dá-se o nome de Juro. Assim, o Juro é, portanto, a remuneração pertinente ao uso de um **capital** por determinado **tempo**.

Além disso, existem duas maneiras principais de cobrança de juros, chamadas de “**Juros simples**” e “**Juros compostos**”. O Juro simples, no que lhe diz respeito, restringe-se, com mais frequência, às transações de curto prazo, nas quais os valores resultantes da aplicação de juros simples, ou compostos, são muito próximos entre si.

Nominal ou Aparente

As Taxas Aparentes, também chamadas de taxas nominais, são aquelas divulgadas pelo mercado. Imagine uma propaganda sobre uma aplicação financeira a respeito de um CDB com prazo de aplicação de 2 (dois) anos e rendimento de 10% ao bimestre, capitalizados mensalmente. Esse período corresponde à taxa aparente ou nominal. Note que se trata de uma taxa de juros em que a unidade de tempo da taxa (ao bimestre) não é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).

Dica

Nas fórmulas matemáticas de Juros Compostos, não se pode utilizar a Taxa Nominal ou Aparente.

Real

A Taxa Real representa a remuneração do capital em unidades de poder aquisitivo, ou seja, ela representa as taxas que despontam após ser efetuado o desconto da inflação.

Para calcular a taxa real, usamos a fórmula:

$$(1 + i_a) = (1 + i_r) \times (1 + i_i)$$

Onde,

- i_a = taxa aparente
- i_r = taxa real
- i_i = inflação

Exemplo prático: após 12 (doze) meses, um investidor teve 25% de rendimento. Sabendo que, nesse período, a inflação foi de 7%, calcule a taxa real do investimento.

$$\begin{aligned}(1 + 0,25) &= (1 + i_r) \times (1 + 0,07) \\ (1 + i_r) &= 1,25/1,07 \\ i_r &= 1,17 - 1 \\ i_r &= 0,17 \\ i_r &= 17\%\end{aligned}$$

Perceba que a taxa real reflete, com maior precisão, o ganho real de um investimento, por considerar a perda com a desvalorização causada pela inflação do período.

Equivalentes

Taxas Equivalentes são as taxas de juros com unidades de tempo diferentes que, aplicadas sob o regime de juros compostos por um mesmo período e a um mesmo capital, produzem o mesmo montante e, por consequência, o mesmo juro.

Exemplo prático: qual seria a Taxa composta bimestral Equivalente a 6% ao mês? A Taxa mensal de 6% capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a que Taxa Equivalente bimestral?

$$\begin{aligned}(1 + i_{\text{mensal}})^2 &= (1 + i_{\text{bimestral}}) \\ (1 + 0,06)^2 &= (1 + i_{\text{bimestral}}) \\ 1,06^2 &= 1 + i_{\text{bimestral}} \\ 1,1236 &= 1 + i_{\text{bimestral}} \\ i_{\text{bimestral}} &= 1,1236 - 1 \rightarrow i_{\text{bimestral}} = 0,1236 \text{ ou } 12,36\%\end{aligned}$$

Logo, 6% ao mês é equivalente a 12,36% ao bimestre.

Diferentemente do que ocorre no Regime de Capitalização Simples, em Juros Compostos, as Taxas Equivalentes não são proporcionais.

Proporcionais

Taxas Proporcionais são taxas de juros que apresentam unidades diferentes de tempo que, quando aplicadas sobre o mesmo capital, produzirão igual montante em regime de juros simples.

Exemplo prático: Uma taxa bimestral de 6% terá sua Taxa de Juros mensal igual a:

Pode-se realizar esse cálculo por meio de uma regra de três simples. Vejamos:

$$\begin{array}{l} 2 \text{ meses} \text{ ----- } 6\% \\ 1 \text{ mês} \text{ ----- } x\% \end{array}$$

$$2x = 6$$

$$x = 6/2 = 3\% \text{ ao mês.}$$

A taxa de juros, em regime de capitalização simples, comporta-se de maneira linear em relação ao tempo. Sendo assim, para calcular a taxa proporcional, basta fazer uma simples regra de três. Perceba que, nesse regime, a Taxa Equivalente é igual à Taxa Proporcional.

JUROS SIMPLES

No campo dos Juros Simples, os rendimentos em J , em cada período T , sempre serão os mesmos, uma vez que os juros são calculados, sem exceção, sobre o capital inicial. Esse regime recebe o nome de capitalização simples. Segue a fórmula para realização desse cálculo:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Onde,

J: juros

C: capital

I: taxa de juros (deverá estar escrita na forma de número decimal. Para isso, basta dividir o valor dado por 100).

N: tempo (a taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo).

MONTANTE

Para calcularmos o Montante, ou seja, o Juros somado ao valor inicial, no final do período de tempo, devemos utilizar a seguinte fórmula:

$$M = C + J$$

$$M = C + C \cdot i \cdot n$$

Da equação acima, temos, portanto, a expressão:

$$M = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

Pela própria definição, o Montante é:

$$M = C + J$$

Contudo, vimos que:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Logo, temos que:

$$M = C + C \cdot i \cdot n$$

Assim, colocando-se C em evidência, obtemos a fórmula para cálculo do montante em Juros Simples:

$$M = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

Com a fórmula acima, pode-se resolver a maioria dos problemas de juros simples. Substitua corretamente os dados do problema, observando a compatibilidade das unidades e, depois, ache a incógnita.

O CÁLCULO DE MONTAGEM EM JUROS SIMPLES

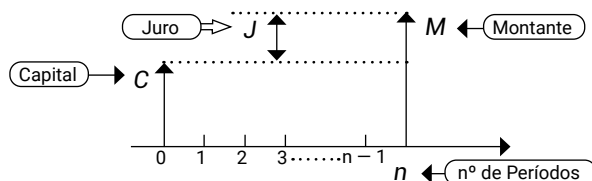


Figura 1: Matemática financeira para concurso. Penido, Eduardo. São Paulo: Atlas, 2007. Pág. 15.

Dica

Memorize as duas fórmulas de Juros Simples:

$$M = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

$$J = C \cdot i \cdot n$$

E, ainda, lembre-se de verificar, e/ou deixar, a taxa de juros **J** sempre na mesma medida de tempo **N**.

Realize o exercício abaixo para fixar seus conhecimentos:

1. (FGV — 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no ato da compra e R\$ 280,00 um mês após a compra.

A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de

- a) 40%.
- b) 30%.
- c) 25%.
- d) 20%.
- e) 15%.

A mercadoria que Maria comprou, custava R\$ 400,00. Como ela deu R\$ 200,00, no ato da compra, ela ficou com um saldo devedor de

$$400 - 200 = 200 \text{ reais}$$

Agora, como ela pagou R\$ 280,00, um mês depois, para liquidar a compra, ela arcou com um juro de

$$280 - 200 = 80 \text{ reais}$$

Então, utilizando a fórmula do valor dos juros para o regime simples (tanto faz ser simples ou composto, pois é apenas 1 período), a taxa mensal cobrada nessa compra foi:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Agora, substituindo os valores, teremos:

$$80 = 200 \cdot i \cdot 1$$

$$i = \frac{80}{200} = 0,4$$

Multiplicando-se um decimal por 100, teremos o seu valor em porcentagem! Então,

$$i = 0,4 \cdot 100$$

$$i = 40\% \text{ a.m.}$$

Resposta: Letra A.

JUROS COMPOSTOS

A diferença fundamental entre o regime de juros simples e o regime de juros compostos se refere à forma de capitalização dos juros:

- Em **juros simples**, os juros são sempre calculados sobre o capital inicial. Chama-se este regime de **capitalização simples**;
- Em **juros compostos**, os juros são somados ao capital para cálculo do período seguinte. Chama-se este regime de **capitalização composta**.

Contextualizando para você entender:

Suponhamos que você tenha pego um empréstimo de R\$ 1.000,00 no banco, o pagamento deste valor deverá ser realizado após 4 meses, sujeito à taxa de 10% de juros ao valor em cada mês. Ficou acordado que o cálculo de juros de cada mês será realizado sobre o total da dívida no mês anterior, logo, o valor inicialmente emprestado não será a única base para o cálculo. Neste caso, estamos diante da cobrança de juros compostos. Por fim, quanto você deverá pagar ao banco ao final dos 4 meses?

Perceba que neste momento você deverá calcular os juros sobre o total da dívida do mês anterior. Portanto, ao final do primeiro mês, você deve aplicar a taxa de juros de 10% sobre a dívida que você possuía um mês antes, ou seja, o capital inicial de R\$ 1.000. Como 10% de 1.000 é igual a 100, podemos dizer que ao final deste primeiro

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

mês a dívida subiu para o valor de R\$ 1.100, onde R\$ 1.000 corresponde ao capital inicial e R\$100 correspondem aos juros percebidos no período.

Até este momento temos os mesmos valores do regime de juros simples. Contudo, no cálculo dos juros do 2º mês, neste perceberemos uma diferença, pois agora você deve calcular 10% sobre o total da dívida no mês anterior, que agora soma R\$ 1.100, e não apenas R\$ 1.000, como no primeiro. Calculando 10% de R\$ 1.100, você tem R\$ 110, que são os juros do segundo mês. Portanto, esta dívida soma $1.100 + 110 = \text{R\$ } 1.210$.

Ao final do terceiro mês devemos calcular 10% de R\$ 1.210 — dívida do mês anterior —, que é 121 reais, de modo que a dívida soma $1.210 + 121 = \text{R\$ } 1.331$ reais. No final do 4º mês devemos obter 10% de R\$ 1.331, que é R\$ 133,10, de modo que a dívida soma $1.331 + 133,10 = \text{R\$ } 1.464,10$.

Veja de forma mais detalhada na tabela a seguir:

MÊS	CAPITAL INICIAL	JUROS DO PERÍODO	JUROS ACUMULADOS	VALOR. MONTANTE FINAL
0 (início)	R\$ 1.000	0,00	0,00	R\$ 1.000,00
1º	R\$ 1.000	$\text{R\$ } 1.000 \cdot 0,10 = \text{R\$ } 100,00$	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
2º	R\$ 1.000	$\text{R\$ } 1.100 \cdot 0,10 = \text{R\$ } 110,00$	R\$ 210,00	R\$ 1.210,00
3º	R\$ 1.000	$\text{R\$ } 1.210 \cdot 0,10 = \text{R\$ } 121,00$	R\$ 331,00	R\$ 1.331,00
4º	R\$ 1.000	$\text{R\$ } 1.331 \cdot 0,10 = \text{R\$ } 133,10$	R\$ 464,10	R\$ 1.464,10

Concluimos que, ao final dos 4 meses, você deverá ressarcir ao banco o valor de R\$ 1.464,10, que é a soma da dívida inicial (R\$ 1.000) e dos juros de R\$ 464,10.

No regime de **juros compostos**, os rendimentos em cada período são somados ao montante anterior para cálculo do período seguinte. Assim, os rendimentos crescem, a cada período, em progressão geométrica.

I MONTANTE

Para calcular diretamente o valor do montante final (M) devido em uma aplicação do capital inicial (C) por um determinado prazo (n) a uma determinada taxa de juros (i), basta usar a fórmula:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Na contextualização dada acima, teríamos $C = 1.000$ reais, $n = 4$ meses, e $i = 10\%$ ao mês. Novamente, observe que a unidade temporal do prazo (“meses”) é igual à unidade temporal da taxa de juros (“ao mês”), o que nos permite aplicar diretamente a fórmula:

$$M = 1.000 \cdot (1 + 10\%)^4$$

$$M = 1.000 \cdot (1 + 0,10)^4$$

$$M = 1.000 \cdot (1,10)^4$$

$$M = 1.000 \cdot 1,4641$$

$$M = 1.464,10 \text{ reais}$$

Muito mais prático. Note que a fórmula para se encontrar o capital a partir do montante é assim deduzida:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$C = \frac{M}{(1 + i)^n}$$

Ou ainda:

$$C = M \cdot \frac{1}{(1 + i)^n}$$

Vamos falar um pouquinho sobre o fator $(1 + i)^n$:

- Nós chamamos de $a_n = (1 + i)^n$ o **fator de acumulação de capital** ou de fator de **juros compostos** ou, ainda, de fator de **capitalização**.

Esse fator é importante, pois pode aparecer em sua prova; veja a tabela a seguir com os valores de alguns deles para facilitar o cálculo.

TABELA I FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL - $a_n(1+i)^n$

N/i	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%	15%	18%
1	1,010000	1,020000	1,030000	1,040000	1,050000	1,060000	1,070000	1,080000	1,090000	1,100000	1,120000	1,150000	1,180000
2	1,020100	1,040400	1,060900	1,081600	1,102500	1,123500	1,144900	1,166400	1,188100	1,210000	1,254400	1,322500	1,392400
3	1,030301	1,061208	1,092727	1,124864	1,157625	1,191000	1,225043	1,259712	1,295029	1,331000	1,404928	1,520875	1,643032
4	1,040604	1,082432	1,125508	1,169858	1,215506	1,262500	1,310796	1,360488	1,411581	1,464100	1,573519	1,749006	1,938777
5	1,051010	1,104081	1,159274	1,216652	1,276281	1,338250	1,402552	1,469329	1,538624	1,610510	1,762341	2,011357	2,287758
6	1,061520	1,126162	1,194052	1,265319	1,340095	1,419500	1,503730	1,586874	1,677100	1,771561	1,973822	2,313061	2,699554
7	1,072135	1,148685	1,229873	1,315931	1,407100	1,503500	1,605781	1,713824	1,828039	1,948717	2,210681	2,660020	3,185474
8	1,082856	1,171659	1,266770	1,368569	1,477455	1,593500	1,718186	1,850930	1,992562	2,143588	2,475963	3,059023	3,758859
9	1,093685	1,195092	1,304773	1,423311	1,551328	1,688500	1,838459	1,999004	2,171893	2,357947	2,773078	3,517876	4,435454
10	1,104622	1,218994	1,343916	1,480244	1,628894	1,789500	1,967151	2,158925	2,367363	2,593742	3,105848	4,045558	5,233835
11	1,115668	1,243374	1,384233	1,539454	1,710339	1,898500	2,104852	2,331639	2,580426	2,853116	3,478549	4,652391	6,175926
12	1,126825	1,268242	1,425760	1,601032	1,795856	2,009500	2,252191	2,518170	2,812665	3,138428	3,895975	5,350250	7,287592
13	1,138093	1,293606	1,468533	1,665073	1,885649	2,129500	2,409845	2,719623	3,065804	3,452271	4,363493	6,152787	8,599359
14	1,149474	1,319479	1,512589	1,731676	1,979931	2,259500	2,578534	2,937193	3,341727	3,797498	4,887112	7,075706	10,147244
15	1,160969	1,345868	1,557967	1,800943	2,078928	2,389500	2,759031	3,172169	3,642482	4,177248	5,473565	8,137061	11,973748
16	1,172578	1,372786	1,604706	1,872981	2,182874	2,519500	2,952164	3,425942	3,970306	4,594972	6,130393	9,354621	14,129022
17	1,184304	1,400241	1,652847	1,947900	2,292018	2,659500	3,158815	3,700018	4,327633	5,054470	6,866040	10,761264	16,672246
18	1,196147	1,428246	1,702433	2,025816	2,406619	2,809500	3,379932	3,996019	4,717120	5,559917	7,689966	12,375453	19,673251

Fonte: Aprenda Matemática

Temos como a função principal de uma tabela financeira disponibilizar valores numéricos complicados de serem calculados à mão, uma vez que contas em juros compostos envolvem sempre exponenciação¹. Saber ler uma tabela é fácil, basta procurarmos pela linha que corresponde ao prazo e que cruza a coluna da respectiva taxa de juros que queremos. Ali estará o número determinado, ou melhor, o fator.

Note que a primeira célula da tabela no canto superior esquerdo é: n/i.

Ou seja, na primeira coluna à esquerda (1, 2, 3, 4, ..., 18) temos os respectivos períodos n.

Já na primeira linha temos as respectivas taxas em percentual (1%, 2%, ..., 18%).

Observe a tabela abaixo, com ela podemos obter rapidamente o valor de $(1 + 10\%)^4$. Basta buscarmos na linha da taxa $i = 10\%$ (pois a taxa também é designada pela letra i) e a coluna de $n = 4$ períodos (que é a quarta linha, pois o prazo também é designado pela letra n). Com isso, encontramos o valor 1,464100:

TABELA I FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL - $a_n(1+i)^n$

N/i	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,010000	1,020000	1,030000	1,040000	1,050000	1,060000	1,070000	1,080000	1,090000	1,100000
2	1,020100	1,040400	1,060900	1,081600	1,102500	1,123500	1,144900	1,166400	1,188100	1,210000
3	1,030301	1,061208	1,092727	1,124864	1,157625	1,191000	1,225043	1,259712	1,295029	1,331000
4	1,040604	1,082432	1,125508	1,169858	1,215506	1,262500	1,310796	1,360488	1,411581	1,464100
5	1,051010	1,104081	1,159274	1,216652	1,276281	1,338250	1,402552	1,469329	1,538624	1,610510

Simplifica bastante, não é mesmo?

Mas, também, temos um outro fator que é uma derivação do fator anterior:

Nós chamamos de $\frac{1}{a_n(1+i)^n} = \frac{1}{(1+i)^n}$ o **fator de atualização de capital** ou de **fator de desconto composto**. Pode ser dado no enunciado alguns de seus valores ou apresentado em uma tabela. Adiante, veremos ainda mais detalhes de como calcular.

Mas, para que você seja mais ágil na resolução de questões no dia da sua prova, **esqueça a sua calculadora!** É recomendado que você memorize pelo menos os 4 primeiros fatores de acumulação de capital, que são os mais frequentes, eles irão te auxiliar para ter mais velocidade na resolução:

Dica

Memorize:

$$1,1^1 = (1 + 10\%)^1 = 1,10$$

$$1,1^2 = (1 + 10\%)^2 = 1,21$$

$$1,1^3 = (1 + 10\%)^3 = 1,331$$

$$1,1^4 = (1 + 10\%)^4 = 1,4641$$

Faça sempre os cálculos à mão, pois você precisa praticar bastante para obter velocidade e confiança. A seguir, pratique com a resolução das questões.

¹ Disponível em: <https://aprendamatematica.com/tabelas-financeiras>. Acesso em: 11 jul. 2022.

- 1 (FGV – 2018) Certa empresa financeira do mundo real cobra juros compostos de 10% ao mês para os empréstimos pessoais. Gustavo obteve nessa empresa um empréstimo de 6.000 reais para pagamento, incluindo os juros, três meses depois. O valor que Gustavo deverá pagar na data do vencimento é:

- a) 6.600 reais;
- b) 7.200 reais;
- c) 7.800 reais;
- d) 7.986 reais;
- e) 8.016 reais.

Aqui foram dados $C = 6000$ reais, $i = 10\%$ a.m. e $n = 3$ meses. Aplicando a fórmula, temos:

$$\begin{aligned}M &= C \cdot (1 + i)^n \\M &= 6.000 \cdot (1 + 10\%)^3 \\M &= 6.000 (1,1)^3 \\M &= 6.000 \cdot 1,331 \\M &= 7.986 \text{ reais}\end{aligned}$$

Resposta: Letra D.

2. (FGV – 2022) João contraiu um empréstimo de R\$10.000,00 a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R\$5.000,00 ao final do primeiro mês e quitar a dívida ao final do segundo mês.

Assim, ele terá de pagar, ao final do segundo mês, a quantia de

- a) R\$5.304,00.
- b) R\$5.352,00.
- c) R\$5.408,00.
- d) R\$5.422,00.
- e) R\$5.452,00.

O empréstimo contraído foi de R\$ 10 mil. Ao final do primeiro mês, calculamos 2% sobre o valor do empréstimo, e teremos o seguinte saldo devedor:

$$\begin{aligned}10.000 \cdot (1 + 2\%)^1 &= 10.000 \cdot (1,02)^1 \\10.000 \cdot 1,02 &= 10.200 \text{ reais}\end{aligned}$$

Perceba que primeiro calculamos o montante de juros sobre os R\$ 10.000,00 iniciais. Só depois é que vamos subtrair os 5 mil pagos ao final desse mês. Por isso, o saldo devedor é de R\$ 5.200.

Subtraindo o pagamento de R\$ 5 mil, restarão R\$ 5.200,00. Por fim, calculamos novamente 2% sobre essa quantia. O resultado será o saldo devedor ao final do segundo mês:

$5.200 \cdot 1,02^1 = 5.304$ reais. Resposta: Letra A.

Importante!

Memorize as principais fórmulas dos **Juros Compostos**:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$J = M - C$$

SÉRIES UNIFORMES

Séries uniformes são sequências de pagamentos ou recebimentos de **mesmo valor**, realizados em intervalos de tempo iguais e sujeitos a uma mesma taxa de juros. Elas são muito comuns em situações de financiamentos, investimentos, poupanças e amortização. O modelo matemático para esse tipo de série é:

$$PMT = PV \cdot \frac{(1 + i)^n \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

No modelo,

- **PMT**: valor das parcelas a serem pagas;
- **PV**: valor financiado;
- **i**: taxa de juros;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **n**: tempo.

Vejam os exemplos nos parágrafos que seguem.

Um empréstimo no valor de R\$ 20 mil deverá ser quitado em 12 meses. Determine o valor de cada prestação sabendo que a taxa de juros cobrada é de 1,5% ao mês.

Vamos à resolução.

Inicialmente, devemos identificar quais são os valores dados na questão:

- $PV = 20.000,00$;
- $i = 1,5\% = 0,015$;
- $n = 12$ meses;
- $PMT = ?$

Substituindo esses valores na fórmula, temos que:

$$PMT = PV \cdot \frac{(1 + i)^n \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

$$PMT = 20000 \cdot \frac{(1 + 0,015)^{12} \cdot 0,015}{(1 + 0,015)^{12} - 1}$$

$$PMT = 20000 \cdot \frac{(1,015)^{12} \cdot 0,015}{(1,015)^{12} - 1}$$

$$PMT = 20000 \cdot \frac{1,1956 \cdot 0,015}{1,1956 - 1}$$

$$PMT = 20000 \cdot \frac{0,01793}{0,1956}$$

$$PMT = \frac{358,6854}{0,1956}$$

$$PMT = 1833,77$$

Logo, o valor de cada prestação será de R\$ 1.833,77.

EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS EM FLUXOS REGULARES OU IRREGULARES

VP E VF

Começaremos com **Future Value** (Valor futuro), que chamaremos de VF. O VF de um número nada mais é que um montante de dinheiro hoje, avaliado em um dado ponto do futuro. Já o **Present Value** (Valor Presente), é o próprio montante avaliado hoje. Podemos usar uma fórmula para ambos os termos:

$$VF = VP \cdot (1 + R)^n$$

VF = Valor Futuro

VP = Valor Presente

R = Taxa de juros ou Custo de Capital

Assim, temos que o VF é o VP multiplicado por 1 mais o custo de capital do investimento, elevado ao número de anos da duração do investimento ou projeto. Para acharmos o VP quando tivermos o VF, basta reorganizar os termos da equação para isolar o VP.

Prazos e taxas de retorno são medidas que expressam a relação entre o fluxo de caixa de um investimento e o valor inicial investido.

Prazo de retorno é o tempo necessário para que um investimento se pague, ou seja, o tempo necessário para que os valores recebidos sejam iguais ao valor investido. Por exemplo, se foi investido R\$ 10 mil em um investimento que gera um fluxo de caixa positivo de R\$ 2 mil por ano, então o prazo de retorno é de cinco anos, porque $5 \cdot 2.000 = 10.000$.

A taxa de retorno é o lucro da empresa, expresso em taxa percentual. A taxa de retorno mais comum é a Taxa Interna de Retorno (TIR), que será explicada mais adiante.

Alternativas de Investimentos

Só podemos comparar as alternativas de investimentos se as consequências monetárias forem avaliadas em um mesmo ponto no tempo; como o espaçamento dos fluxos de caixa ao longo do tempo é uma característica das operações de investimento ou financiamento, os critérios de avaliação econômica devem sempre considerar sua atualização no tempo.

Temos que ficar atentos aos critérios de seleção que não atualizam fluxos de caixa, como, por exemplo, o Método do Retorno Sobre o Investimento (ROI). Tais critérios aplicam conceitos contábeis que, apesar da vantagem e da simplicidade de seu uso, não são apropriados para medir renda econômica e, por sua vez, uma alternativa de investimento.

Nossos focos principais de estudo serão o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e o *payback*. Vamos analisar cada um deles.

Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido (VPL) é o valor do fluxo de caixa no momento $t = 0$, ou seja, no tempo inicial do investimento. Sua finalidade é calcular, em termos de valor presente, o impacto dos eventos futuros associados a uma alternativa de investimento.

Para calcular o VPL, basta transpor todas as entradas e saídas de capital para a data $t = 0$ e verificar o valor resultante. No cálculo do VPL, todas as parcelas são submetidas à mesma taxa de juros, denominada Taxa Mínima de Atratividade (*ia*).

Dica

Taxa Mínima de Atratividade (*ia*) significa a rentabilidade mínima que interessa ao investidor, ou seja, representa o mínimo que se espera de retorno financeiro que o investimento possa gerar. Em algumas questões de matemática financeira, a Taxa Mínima de Atratividade poderá ser chamada, também, de Custo de Oportunidade ou Custo de Capital.

O Valor Presente Líquido busca identificar investimentos que tragam mais benefícios aos patrocinadores do que custos, ou seja, opções com VPL positivo. Podemos calcular o VPL com a seguinte fórmula:

$$VPL = -I + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + K)^t}$$

Onde:

FC_t : representa o fluxo de caixa no t -ésimo período;

I : é o investimento inicial;

K : é o custo do capital.

O símbolo Σ , somatório, indica que deve ser realizada a soma da data 1 até a data n dos fluxos de caixa descontados no período inicial.

O cálculo do VPL pode apresentar três resultados:

- **VPL > 0**: o investimento é viável, ou seja, é atrativo economicamente;
- **VPL = 0**: o investimento vai resultar exatamente na Taxa Interna de Retorno (TIR);
- **VPL < 0**: o investimento é inviável, isto é, não é atrativo economicamente.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa de desconto que é aplicada sobre o fluxo de caixa futuro, trazendo o valor presente para o investimento inicial, é o que chamamos de Taxa Interna de Retorno, ou seja, a TIR, é a taxa que iguala a **zero** o VPL.

Para saber se um projeto deve ser aceito ou não, é preciso avaliar a Taxa Interna de Retorno que foi utilizada no cálculo do valor presente líquido do projeto. Quando conhecemos a Taxa Interna de Retorno e a Taxa Mínima de Atratividade, podemos analisar os cenários econômicos do investimento:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **TIR > ia:** investimento é viável;
- **TIR = ia:** investimento é invariável;
- **TIR < ia:** investimento é inviável.

Pensemos no seguinte exemplo: uma empreiteira espera que seu projeto tenha um lucro mínimo de 7%. Perceba que esse valor é definido pela empreiteira (de forma subjetiva). Logo, podemos dizer que, para o interesse da empreiteira, a Taxa Mínima de Atratividade, o investimento, é de 7%.

Agora, supondo os três cenários para a Taxa Interna de Retorno (11%, 7% e 3%), precisamos avaliar o interesse em relação ao investimento, ou seja, se vale a pena ou não.

- **11% > 7%:** investimento é viável;
- **7% = 7%:** investimento é invariável;
- **3% < 7%:** investimento é inviável.

Note que, se o projeto retornar (TIR) mais do que o mínimo que se espera, o investimento será viável. Portanto, se o projeto rende à empreiteira 11% e a expectativa era de, no mínimo, uma taxa de atratividade de 7%, é evidente que o investimento será viável.

Já se o projeto retornar (TIR) menos do que o mínimo que se espera ganhar, o investimento será inviável. Observe que, no último cenário, a empreiteira espera ganhar no mínimo 7%, e a análise de retorno diz que ela ganhará 3%. Logo, o projeto será inviável.

Por último, se o projeto retornar o mesmo que o mínimo que se espera ganhar, o projeto será invariável. Logo, o investimento vai resultar na própria *ia*.

Desvantagens da TIR

Há duas desvantagens da TIR:

- o método da TIR pode apresentar mais de um resultado (ou, ainda, não apresentar resultado). Isso acontece quando há, ao menos, uma inversão de sinal no fluxo de caixa (fluxos não convencionais);
- o método da TIR pressupõe que o fluxo de caixa seja reinvestido com base na própria Taxa Interna de Retorno. Isso é uma desvantagem, visto que as taxas de mercado podem ser muito diferentes das definidas pelo VPL ou encontradas pela TIR.

Payback

Payback é o tempo de retorno do investimento. É o prazo no qual as entradas de caixa (receitas) se igualam ao desembolso inicial. Aqui, falamos do **Payback Simples**.

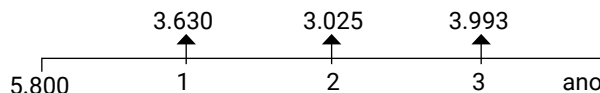
Imagine que possuímos um fluxo de caixa com um investimento inicial de R\$ 5 mil, além de cinco ganhos anuais de R\$ 1 mil, somados a um ganho de R\$ 800 mil no sexto ano.

Note que o investimento foi recuperado no prazo de cinco anos, pois as receitas ($1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 = 5.000$) já se igualam ao desembolso inicial. Logo, o *payback* desse investimento é de cinco anos.

Atenção! *Payback Simples* não mede a rentabilidade, apenas o tempo de retorno, ou seja, não leva em conta o valor do dinheiro no tempo.

Temos, ainda, **Payback Descontado**, uma modalidade que visa superar a restrição do *Payback Simples*, cujos valores são absolutos. Nesse caso, calcula-se o tempo de retorno do investimento descontando o fluxo de caixa para o valor presente.

Imagine um fluxo de caixa no qual foi realizado um investimento de R\$ 5.800 para uma taxa de desconto de 10% ao ano.



Devemos trazer todas as parcelas a Valor Presente para calcularmos o *Payback Descontado*. Vamos às contas!

ANO	PARCELA	PARCELA A VALOR PRESENTE	VALOR RECUPERADO
1	3.630	$\frac{3.630}{(1 + 0,1)^1} = 3.300$	3.300
2	3.025	$\frac{3.025}{(1 + 0,1)^2} = 2.500$	3.300 + 2.500 = 5.800
3	3.993	$\frac{3.993}{(1 + 0,1)^3} = 3.000$	5.800 + 3.000 = 8.800

Note que, no primeiro ano, recuperou-se R\$ 3.300. Já no segundo ano, R\$ 2.500, e, até então, o total recuperado será igual ao valor recuperado no primeiro ano mais o valor recuperado no segundo ano.

Então, no segundo ano, recuperou-se um total de R\$ 5.800. Esse é o valor do nosso investimento inicial. Logo, o *Payback* Descontado desse investimento é igual a dois anos.

Atenção! O *Payback* Descontado sempre será maior que o *Payback* Simples.

SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO OS SISTEMAS COM AMORTIZAÇÕES CONSTANTES (SAC) E COM PRESTAÇÕES CONSTANTES (FRANCÊS OU PRICE)

Um sistema de amortização é uma forma de pagarmos uma dívida. Cada sistema de amortização corresponde a uma forma de cálculo que determinará qual o valor (ou quais os valores) das prestações periódicas, que permitirão quitar a dívida ao final do prazo do empréstimo.

Em relação ao reembolso de um empréstimo ou de um financiamento, trata-se do pagamento de prestações em datas predeterminadas. Estas prestações são compostas de duas partes:

- **Amortizações:** devoluções do principal emprestado, isto é, a parte da prestação que está abatendo o valor inicial tomado sem o cômputo dos juros;
- **Juros:** parte da prestação que remunera o “dono do dinheiro” pelo empréstimo, ou seja, é o que se cobra pelo “aluguel” do dinheiro. São calculados sobre o saldo devedor do período anterior.

PRAZO DA OPERAÇÃO

Contratando-se um financiamento junto a uma instituição financeira, uma forma de quitação da dívida é estabelecida, isto é, para amortizar a sua dívida. Com a palavra “forma”, estamos nos referindo ao estabelecimento de prazos, taxas de juros e composição das prestações. Existem diversas formas, entre elas a que o pagamento pode ser realizado em parcelas iguais (como ocorre ao comprar uma geladeira em alguma loja específica), em prestações decrescentes (típico caso do financiamento de imóveis); ou até mesmo através de um pagamento só, ao final de um prazo estabelecido (comum em algumas aplicações financeiras, como o CDB).

Cada forma é um “sistema de amortização” diferente. Os principais são: o Sistema de Amortizações Constantes (SAC) e o Sistema Francês (Tabela Price). No decorrer dos próximos tópicos veremos cada um destes sistemas em detalhe, além do sistema misto (SAM), que une o francês e o SAC, bem como os sistemas de amortizações variáveis desses.

Atente-se, pois, seja qual for o sistema de financiamento, é necessário saber que cada prestação (P) a ser paga é composta de duas partes: os juros (J) incorridos no período, e a amortização (A) do saldo devedor, ou seja:

$$\text{Prestação (P)} = \text{Amortização (A)} + \text{Juros (J)}$$

A parcela da amortização (A) é a única que efetivamente reduz o valor da dívida, isto é, reduz o saldo devedor (SD).

Por exemplo: se temos um saldo devedor $SD = 100$ reais em um mês, e amortizamos 10 reais ($A = 10$), o saldo devedor do mês seguinte será $SD = 100 - 10 = 90$ reais.

Já quanto à parcela dos juros, ela serve simplesmente para remunerar a instituição que emprestou o dinheiro. É essencial lembrar que os juros de um período na parcela de juros são calculados sobre o saldo devedor do início daquele período.

Exemplo: se estamos devendo $SD = 100$ reais, e a taxa de juros é de 3% ao mês, então a parcela de juros incorrida naquele primeiro mês é de 3% multiplicado por 100, totalizando 3 reais. Se, no mês seguinte, o saldo devedor tiver se reduzido para $SD = 90$ reais (ou seja, foram amortizados 10 reais), a próxima parcela de juros será de $3\% \cdot 90 = 2,70$ reais, e não mais 3.

Analise, a seguir, uma questão de prova sobre este assunto.

1. **(CEBRASPE-CESPE – 2017)** Situação hipotética: Uma instituição financeira emprestou a uma empresa R\$ 100.000, quantia entregue no ato, sem prazo de carência, a ser paga em cinco prestações anuais iguais, consecutivas, pelo sistema francês de amortização. A taxa de juros contratada para o empréstimo foi de 10% ao ano, e a primeira prestação deverá ser paga um ano após a tomada do empréstimo.

Assertiva: Se o valor das prestações for de R\$ 26.380, a soma total dos juros que deverão ser pagos pela empresa, incluídos nas cinco parcelas do financiamento, é inferior a R\$ 31.500.

() CERTO () ERRADO

Da mesma forma que, para cada prestação, vale a relação: $P = A + J$, também podemos dizer que: soma das prestações $P =$ soma das amortizações $A +$ soma dos juros J .

Se cada uma das 5 prestações teve o valor de 26.380 reais, então o valor total pago foi de $5 \cdot 26.380 = 131.900$ reais. Esta é a soma das prestações.

O valor total amortizado é de 100.000 reais, afinal este era o valor da dívida. Assim:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

$131.900 = 100.000 + \text{soma dos juros } J$
 $\text{soma dos juros } J = 131.900 - 100.000$
 $\text{soma dos juros } J = 31.900 \text{ reais}$
 Portanto a assertiva está errada. Resposta: Errado.

Agora vamos destrinchar cada um dos sistemas de amortização, começando pelo mais cobrado: o Sistema Francês de Amortização.

| SISTEMA FRANCÊS (TABELA PRICE)

No Sistema Francês de Amortização, todas as parcelas possuem o mesmo valor e em sequência, efetuadas a intervalos de tempo iguais.

Segundo Penido (2007, p. 137), para o cálculo de dados baseados no Sistema Francês, temos a seguintes etapas a serem calculadas:

- **1ª etapa — Carência:** se houver o período de carência, efetuar os cálculos conforme dados do problema;
- **2ª etapa — Prestações (P):** pela própria definição do Sistema Francês, as prestações são iguais e calculadas pelo método das rendas certas;
- **3ª etapa — Juros (J) e Amortizações (A):** os juros são calculados, a cada prestação, sobre o saldo devedor do período anterior:

$$J = SD_a \cdot i$$

- As amortizações são o resultado da prestação menos os juros do período:

$$A = P - J$$

- **4ª etapa — Saldo Devedor (SD):** a cada período, é o resultado da seguinte operação:

$$SD = SD_a + J + P$$

Fórmula para o Cálculo da Prestação

Chamando de VP o preço à vista (ou valor presente) do seu produto, “j” a taxa de juros do financiamento, e “n” o número de parcelas, podemos calcular o valor de cada parcela P da seguinte forma:

$$P = VP \cdot \frac{j \cdot (1 + j)^n}{(1 + j)^n - 1}$$

A princípio, essa fórmula é difícil de memorizar, por isso é importante anotá-la em um post it para consultar várias vezes ao longo do seu estudo e treino de questões.

Apesar de o cálculo da fórmula: $P = VP \cdot \frac{j \cdot (1 + j)^n}{(1 + j)^n - 1}$ ser mais complicado de resolver, podemos nos valer de um fato que facilita muito os cálculos, chamando a parte fracionada $\frac{j \cdot (1 + j)^n}{(1 + j)^n - 1}$ da fórmula de **fator de recuperação de capital (FRC)**, podemos dizer que:

$$P = VP \cdot \text{FRC}$$

Isso é muito útil, pois, muitas vezes a banca fornece uma tabela com valores de FRC para diferentes valores da taxa de juros (j) e do número de parcelas (n).

Em outros casos, ao invés de ser fornecido o fator de recuperação de capital, é fornecido o “fator de valor atual de uma série de pagamentos iguais” (a_{n-j}), cuja fórmula é:

$$a_{n-j} = \frac{(1 + j)^n - 1}{j \cdot (1 + j)^n}$$

Perceba que este fator é o inverso de FRC. Portanto, temos que:

$$P = \frac{VP}{a_{n-j}}$$

Vejamos outra questão.

1. **(FGV — 2021)** Uma dívida de R\$100.000,00 é amortizada pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com pagamento postecipado, juros de 24% ao ano capitalizados mensalmente, em 40 meses. Após a quitação da 12ª parcela, a instituição credora procura o devedor e oferece financiar o restante da dívida, com juros compostos de 2,5% ao mês a partir da 13ª parcela, utilizando o Sistema Francês. O cliente fica em dúvida se a oferta seria vantajosa, mas o credor

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

explica que os valores das prestações iniciais do novo financiamento seriam inferiores às pactuadas no contrato vigente. Se o devedor aceitar a proposta de financiamento do restante da dívida, a penúltima parcela a ser paga pelo Sistema Francês será de, aproximadamente,

Obs.: utilize a aproximação $(1,025^{28} = 2)$.

- a) R\$ 3.700,00
- b) R\$ 3.500,00
- c) R\$ 2.600,00
- d) R\$ 2.500,00
- e) R\$ 1.800,00

Uma pessoa possui uma dívida de R\$ 100.000,00 que será amortizada pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, em 40 meses.

Após a quitação da 12ª parcela, a instituição credora oferece financiar o restante da dívida utilizando o Sistema Francês (Price) com juros compostos de 2,5% ao mês.

Agora, para calcularmos o valor da prestação no Sistema Francês, precisamos saber de quanto é esse “restante da dívida”. Como a dívida estava sendo paga pelo SAC, a amortização é constante e seu valor era:

$$A = \frac{100.000}{40}$$

$$A = 2.500$$

Mas, como já haviam sido pagas 12 parcelas, o valor amortizado era:

$$V = 12 \cdot 2.500$$

$$V = 30.000$$

E, o saldo devedor, ou seja, o “restante da dívida”, a partir da 13ª parcela era:

$$SD = 100.000 - 30.000$$

$$SD = 70.000$$

Como, no Sistema Francês, o valor da Prestação é constante, temos que:

$$P = VP \cdot \frac{j \cdot (1 + j)^n}{(1 + j)^n - 1}$$

onde:

j = Taxa de juros: $i = 2,5\% \text{ a.m.} = 2,5/100 = 0,025$;

n = Tempo $n = 40 - 12 = 28$ meses;

Substituindo os valores, teremos:

$$P = 70.000 \cdot \frac{0,025 \cdot (1 + 0,025)^{28}}{(1 + 0,025)^{28} - 1}$$

$$P = \frac{70.000 \cdot 0,025 \cdot (1 + 0,025)^{28}}{(1 + 0,025)^{28} - 1}$$

$$P = \frac{70.000 \cdot 0,025 \cdot 2}{2 - 1}$$

$$P = 70.000 \cdot 0,05$$

$$P = 3.500$$

Como a prestação é constante, independentemente da parcela (primeira ou última), logo, o valor da penúltima prestação é sempre o mesmo:

$$P_{39} = 3.500$$

I SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)

No **Sistema de Amortização Constante (SAC)**, conforme o próprio nome diz, as **amortizações** são todas iguais, ou seja, a amortização é uma constante fixa, não varia de acordo com o tempo nem a parcela de pagamento.

Segundo Penido (2007, p. 145), existem três modalidades do SAC, e em todas elas o cálculo é feito por etapas da seguinte forma:

- **1ª etapa — Carência:** se houver o período de carência, efetuar os cálculos conforme dados do problema;
- **2ª etapa — Amortizações (A):** o valor de cada amortização é o resultado da divisão do valor do empréstimo (E) pelo número de prestações (n_p):

$$A = \frac{E}{n_p}$$

- **3ª etapa — Juros (J) e Prestações (R):** os juros são calculados, a cada prestação, sobre o saldo devedor do período anterior:

$$J = SD_a \cdot i$$

- As prestações são o resultado da amortização mais os juros do período:

$$P = A + J$$

- Tanto as prestações quanto os juros são decrescentes;

- **4ª etapa — Saldo Devedor (SD):** a cada período, é o resultado da seguinte operação:

$$SD = SD_a + J - P$$

Vejamos outra questão de prova.

1. (VUNESP — 2021) O valor da 15ª prestação referente à quitação de uma dívida é igual a R\$ 1.740,00. Sabe-se que essa dívida é relativa a um empréstimo concedido para aquisição de um equipamento e que é para ser liquidado por meio de 30 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação 1 mês após a concessão do empréstimo. Considerando que foi utilizado o sistema de amortização constante (SAC) com uma taxa de 1% ao mês, é correto afirmar que a última prestação apresenta um valor igual a:

- a) R\$ 1.515,00.
- b) R\$ 1.530,00.
- c) R\$ 1.545,00.
- d) R\$ 1.560,00.
- e) R\$ 1.575,00.

Para sabermos qual é o valor da última prestação, precisamos encontrar o valor total do empréstimo. Então, vamos chamar o valor total do empréstimo: x reais. Agora, sabemos que o pagamento desse empréstimo será realizado pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) com uma taxa de 1% ao mês e será liquidado por meio de 30 prestações mensais.

Também sabemos que o valor da 15ª prestação foi de R\$ 1.740,00. Dessa forma, teremos:

Valor do empréstimo: x reais;

Valor da amortização: $x/30$ reais;

Saldo devedor no 15º mês: $x - \frac{14x}{30} = \frac{16x}{30}$;

Juros para o 15º mês: $\frac{16x}{30} \cdot 0,01 = \frac{0,16x}{30}$;

Agora, como o valor da prestação é a amortização mais os juros, então a prestação para o 15º mês é igual a:

$$P_{15} = A + J_{15}$$

Partindo do fato de que a 15ª prestação foi R\$ 1.740,00 e substituindo os valores, teremos:

$$1740 = \frac{x}{30} + \frac{0,16x}{30}$$

$$1740 = \frac{1,16x}{30}$$

$$1,16x = 52.200$$

$$x = \frac{52.200}{1,16}$$

$$x = 45.000$$

Agora substituiremos os valores que estavam em função de x :

Valor do empréstimo: $x = 45.000$ reais;

Valor da amortização: $45.000/30 = 1.500$ reais;

Saldo devedor para o 30º mês: $45.000 - \frac{29 \cdot 45.000}{30} = 1.500$ reais;

Juros para o 30º mês: $1.500 \cdot 0,01 = 15$ reais.

Portanto, a última prestação será igual a:

$$\begin{aligned} P_{30} &= A + J_{30} \\ P_{30} &= 1.500 + 15 \\ P_{30} &= 1.515,00 \end{aligned}$$

Resposta: Letra A.

I SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO MISTO (SAM)

No Sistema de Amortização Misto (SAM), as prestações correspondem à média aritmética das prestações calculadas pelos sistemas Francês e SAC, nas mesmas condições de financiamento.

Assim, as prestações no Sistema Misto seriam obtidas da seguinte forma:

$$P_{SAM} = \frac{P_{PRICE} + P_{SAC}}{2}$$

Desse modo, para obter a parcela no SAM, basta calcular o valor de cada parcela em cada um dos outros sistemas de amortização (Price e SAC) e depois calcular a média aritmética simples entre eles. Por essa razão, esse sistema é chamado de misto.

Assim como a prestação no sistema misto é um valor médio entre os sistemas SAC e Price, analogamente a amortização no sistema misto também é a média entre os dois outros sistemas.

Acompanhe a questão a seguir.

1. (VUNESP – 2018) Se um financiamento imobiliário no valor total de R\$ 24.000,00 for contratado para amortizações segundo o Sistema Francês ou Tabela Price em 60 prestações mensais, com taxa efetiva de juros compostos mensais de 1% ao mês, então a primeira prestação será de R\$ 534,00. Considere agora que esse mesmo financiamento seja contratado para ser amortizado segundo o Sistema de Amortização Misto – SAM (composição entre a Tabela Price e o Sistema de Amortização Constante). Nesse caso, o valor da amortização que compõe a primeira prestação calculada segundo o SAM será de

- a) R\$ 307,00.
- b) R\$ 347,00.
- c) R\$ 361,00.
- d) R\$ 390,00.
- e) R\$ 399,00

Primeiramente, vamos calcular a amortização da primeira parcela pelo sistema Price. Podemos obtê-la pela diferença entre a primeira prestação e os juros incidentes. Sabemos que a primeira prestação é de R\$ 534,00, que os juros são de 1% ao mês e que o valor total do financiamento é de R\$ 24.000,00. Assim, para a primeira prestação, haverá juros de 1% sobre o saldo devedor:

$$0,01 \cdot 24.000,00 = 240,00$$

Logo, a primeira amortização no sistema Price será dada por:

$$\begin{aligned} 534,00 - 240,00 &= 294,00 \\ P_{PRICE} &= 294,00 \end{aligned}$$

Para o sistema SAC, obtemos o valor da amortização dividindo o valor total do financiamento pelo número de meses:

$$\begin{aligned} \frac{24.000,00}{60} &= 400,00 \\ PSAC &= 400,00 \end{aligned}$$

Por fim, o valor da primeira amortização no sistema misto será dado pela média aritmética entre as primeiras amortizações do Price e do SAC:

$$P_{SAM} = \frac{P_{PRICE} + P_{SAC}}{2} = \frac{294,00 + 400,00}{2}$$

$$P_{SAM} = \frac{694}{2}$$

$$P_{SAM} = 347,00$$

Resposta: Letra B.

I REFERÊNCIAS

PENIDO, E. **Matemática financeira para concurso**. São Paulo: Atlas, 2007.

DESCONTOS

No mercado financeiro, a realização de negócios, baseada em um valor futuro predeterminado, é comum. Esse é o caso, por exemplo, das notas promissórias, dos cheques pré-datados, das letras de câmbio e de outros títulos.

Nesses casos, se o aplicador necessitar do capital antes do vencimento do prazo da aplicação, ou do título, o mesmo deve antecipar o prazo e analisar os efeitos dos juros. A essas operações, dá-se o nome de **descontos**.

Inicialmente, vejamos alguns conceitos fundamentais:

Valor Nominal – N ou VF

Por **Valor Nominal N**, também conhecido como **Valor Futuro**, entende-se o valor “de face” de um título, ou compromisso, cujo vencimento encontra-se numa data futura (valor futuro determinado).

Observação: o Valor Nominal é análogo ao Montante M.

Valor Atual – V, A ou VP

O **Valor Anual A**, análogo ao **Capital C**, por sua vez, é o valor, anterior à data do vencimento, de um título ou compromisso. De outra forma, é o valor nominal descontado. Ainda, pode-se dizer que é o valor do título na data de operação do desconto.

Lembre-se: o Valor Atual também é conhecido como Valor Presente, Valor Líquido ou Valor Descontado do Título.

Desconto – D

O **Desconto**, no que lhe concerne, é o valor deduzido do título, ou compromisso, a partir da antecipação do seu vencimento. Com outras palavras, o desconto é a diferença entre o **valor nominal N** e o **valor atual (descontado) A** de um título saldado antes do seu vencimento. Observe:

$$D = N - A$$

Ou seja:

$$D = VF - VP$$

Atenção: note que o **desconto** é análogo ao **juros simples**.

I DESCONTO SIMPLES

O **Desconto Simples**, também conhecido como desconto “por dentro”, corresponde ao regime de Juros Simples. Além disso, existem duas formas principais para o cálculo de um título de crédito do mesmo: o **desconto racional** e o **desconto comercial**. Vejamos a seguir:

Desconto Racional Simples (Por Dentro)

Tratando-se de operações de desconto racional simples, a relação entre o valor nominal (N), o valor atual (A), a taxa de desconto (D) e o prazo de antecipação do resgate do título (T) é dada por:

$$N = A \cdot (1 + d \cdot t)$$

Observe que essa fórmula é semelhante à do Montante em Juros Simples ($M = C \cdot (1 + in)$). Ora, basta substituir o montante pelo valor nominal (N), o capital pelo valor atual (A), a taxa de juros pela taxa de desconto (D) e tempo (N) pelo tempo (T).

Tradicionalmente, nos cálculos de desconto, partimos do valor nominal do título, já conhecido, para, então, chegarmos ao valor atual (descontado).

Logo, valem as duas formas:

$$N = A \cdot (1 + d \cdot t)$$

$$A = \frac{N}{1 + d \cdot t}$$

Vamos usar a letra t para designar o prazo de antecipação de resgate do título, no lugar de n, na fórmula, para não confundir com o valor N referente ao Valor Nominal.

Em questões de prova, se o problema pedir o **valor do desconto D**, basta aplicar a definição $D = N - A$ (válida para todos os descontos).

Substituindo o valor de A na definição de desconto, obtém-se o desconto racional simples em função de N:

Como $D_d = N - A \Rightarrow$

$$D_d = N - \frac{N}{1 + d \cdot t}$$

Deixando tudo com o denominador $1 + d \cdot t$, temos a fórmula do desconto comercial simples, ou desconto “por dentro”:

$$D_d = N - \frac{N \cdot d \cdot t}{1 + d \cdot t}$$

A taxa de juros no desconto racional simples é a taxa efetiva i_{ef} da operação, pois é aplicada sobre o valor atual para se chegar ao valor nominal.

Vejamos como essa questão aparece em provas:

1. (FGV – 2021) Um título de crédito cujo valor de face era R\$ 53.280,00 foi descontado 4 meses antes do seu vencimento, segundo as regras do desconto racional, à taxa simples de desconto de 2,75% ao mês.

O valor descontado desse título foi:

- a) R\$ 5.280,00;
- b) R\$ 5.860,80;
- c) R\$ 6.850,00;
- d) R\$ 47.419,20;
- e) R\$ 48.000,00.

Questão que trata do desconto racional simples (desconto por dentro). Ele é equivalente ao juro que um capital produziria se aplicado na mesma taxa e no mesmo tempo do desconto!

Logo, dizer que o valor de face do título ou valor nominal é igual a R\$ 53.280,00 é o mesmo que dizer que no dia do vencimento, esse título valerá $N = R\$ 53.280,00$. E, perguntar qual é o valor descontado, é o mesmo que perguntar o valor atual, ou seja, o valor do título no dia do desconto.

Agora, para sabermos qual é o valor descontado (A) desse título, devemos utilizar a seguinte fórmula:

$$A = \frac{N}{1 + d \cdot t}$$

Onde, d = taxa de desconto (sempre em decimais)

$$2,75 \% = \frac{2,75}{100} = 0,0275;$$

$t = 4$ é o período de antecipação

$$A = \frac{53.280}{1 + 0,0275 \cdot 4}$$

$$A = \frac{53.280}{1 + 0,11}$$

$$A = \frac{53.280}{1,11}$$

$$A = 48.000$$

Desconto Comercial Simples

O desconto comercial simples D_F , também conhecido como desconto simples “por fora”, é obtido multiplicando-se o valor nominal pela taxa de desconto e pelo prazo entre o vencimento do título e a data de antecipação, dentro do regime de juros simples.

Logo, a fórmula é, por definição:

$$D_F = N \cdot d \cdot t$$

A partir da definição $D = N - A$ (válida para todos os descontos), obtemos o valor atual ou descontado: $A = N - D_F$

Como:

$$A = N - D_F \rightarrow A = N - (N \cdot d \cdot t)$$

$$A = N \cdot (1 - d \cdot t)$$

Importante!

A taxa de juros d , no desconto comercial simples, não é a taxa efetiva da operação, pois é aplicada sobre o valor nominal.

Vejamos como isso pode aparecer nas provas.

1. (FCC— 2021) Uma empresa desconta uma duplicata em um banco 3 meses antes de seu vencimento, recebendo na data do desconto o valor total de R\$ 19.520,00. Sabendo-se que utilizou a operação de desconto comercial simples e que o valor nominal da duplicata é de R\$ 20.000,00, tem-se que a taxa anual de desconto foi, em porcentagem,
- a) 7,2
 - b) 6,0
 - c) 10,8
 - d) 9,6
 - e) 7,5

O valor do desconto comercial simples (por fora) é calculado da seguinte forma:

$$D_F = N \cdot d \cdot t$$

Agora, como o valor nominal (valor no vencimento) da duplicata era $N = R\$ 20.000,00$ e, pelo desconto antecipado, a empresa recebeu R\$ 19.520,00, então o valor do desconto foi $D_F = 20.000 - 19.520 = 480$.

Substituindo os valores, teremos:

$$480 = 20.000 \cdot d \cdot 3$$

$$d = \frac{480}{60.000}$$

$$d = 0,008$$

Multiplicando-se um decimal por 100%, teremos o seu valor em porcentagem! Então:

$$d = 0,008 \cdot 100\%$$

$$d = 0,8\% \text{ a.m.}$$

Como o desconto é simples, a taxa anual desse desconto será:

$$d_a = d_m \cdot 12$$

$$d_a = 0,8\% \cdot 12$$

$$d_a = 9,6\% \text{ a.a.}$$

Resposta: Letra D.

2. (VUNESP — 2019) Um empresário possui 4 duplicatas, vencíveis em 30, 60, 90 e 120 dias, nos valores de R\$ 10.000,00, R\$ 15.000,00, R\$ 20.000,00 e R\$ 20.000,00, respectivamente. Ele pretende receber antecipadamente esses quatro valores pagando a taxa de desconto comercial de 5% ao mês. O Banco propõe a troca desses quatro títulos por um único título no valor de R\$ 64.000,00 a vencer em certo prazo n . Então, para que seja indiferente ao empresário, ou seja, para que haja equivalência de capitais, à taxa de desconto comercial de 5% ao mês, este prazo n , deverá ser de, aproximadamente e arredondado para número inteiro:

- a) 55 dias.
- b) 50 dias.
- c) 65 dias.
- d) 75 dias.
- e) 35 dias.

Como a questão não mencionou o regime a ser abordado nos cálculos, vamos resolver sob o desconto comercial simples.

No desconto comercial simples, temos a relação:

$$A = N \cdot (1 - d \cdot t)$$

Para taxa de 5% ao mês e duplicatas vencíveis em 30, 60, 90 e 120 dias ($t = 1, 2, 3$ e 4 meses), nos valores respectivos de R\$ 10.000,00, R\$ 15.000,00, R\$ 20.000,00 e R\$ 20.000,00, teremos:

$$A1 = 10.000 (1 - 0,05 \times 1) = 9.500$$

$$A2 = 15.000 (1 - 0,05 \times 2) = 13.500$$

$$A3 = 20.000 (1 - 0,05 \times 3) = 17.000$$

$$A4 = 20.000 (1 - 0,05 \times 4) = 16.000$$

Somando os valores presentes dos quatro títulos, temos um total de R\$ 56.000,00. Logo, o valor do desconto foi de R\$ 8.000,00.

Para que houvesse equivalência de capitais entre esses valores e o título de R\$ 64.000,00 vencível após um prazo de t meses, teríamos que usar agora a relação de desconto racional por fora: $D_F = N \cdot d \cdot t$:

$$D_F = N \cdot d \cdot t$$

$$8.000 = 64.000 \cdot 0,05 \cdot t$$

$$t = \frac{8.000}{32.000} = 2,5 \text{ meses}$$

$$t = 75 \text{ dias}$$

Resposta: Letra D.

Considerações Adicionais

Para não esquecer:

- Em descontos **comerciais**, utiliza-se, como base de cálculo, o valor nominal, isto é, o valor que está por fora do título, o valor de face;
- O **desconto comercial** também é conhecido como **desconto bancário**, por ser típico de operações efetuadas pelos **bancos**;
- O desconto **racional** usa, como base de cálculo, o **valor atual**, que não se encontra explícito no documento, mas por dentro de seu **valor nominal**.

A fórmula a seguir, quando aplicada a mesma taxa de desconto (D), relaciona o desconto por fora com o por dentro, observe:

$$D_F = D_D \cdot (1 + d \cdot t)$$

Dica

Se, na questão da sua prova, não for mencionado que o desconto a ser aplicado é racional, utilize o **desconto comercial/bancário/por fora**.

Encontram-se, abaixo resumidas, as fórmulas de **Desconto Simples**:

- Desconto **Racional Simples** (por **dentro**): D_D :

$$N = A \cdot (1 + d \cdot t)$$

$$A = \frac{N}{1 + d \cdot t}$$

- Desconto Racional Simples **em função de N**:

$$D_D = \frac{N \cdot d \cdot t}{1 + d \cdot t}$$

Observação: A taxa de juros no desconto **racional** simples é a **taxa efetiva** da operação, pois é aplicada sobre o valor atual para se chegar ao valor nominal.

- **Valor Descontado** (vale para todos):

$$\begin{aligned} D &= N - A \\ D &= VF - VP \end{aligned}$$

- Desconto **Comercial Simples** (por **fora**): D_F :

$$\begin{aligned} D_F &= N \cdot d \cdot t \\ A &= N \cdot (1 - d \cdot t) \end{aligned}$$

Atenção: A taxa de juros d no desconto **comercial** simples **não** é a **taxa efetiva** da operação, pois é aplicada sobre o valor nominal.

- **Relação entre os descontos por dentro e por fora:**

$$D_F = D_D \cdot (1 + d \cdot t)$$

- **Na qual:**

- **N ou VF: Valor Nominal;**
- **V, A ou VP: Valor atual ou Valor Descontado;**
- **d:** taxa de desconto;
- **t:** prazo de antecipação de resgate do título;
- Desconto por dentro;
- Desconto por fora;
- **D:** valor do Desconto.

Considerações sobre as Taxas

- **Taxa Efetiva da Operação (Regime Simples)**

- corresponde à taxa de juros simples;
- corresponde também à taxa do desconto **racional** simples.

Quanto ao desconto **comercial**, a taxa nele presente **não** é igual à taxa **efetiva**. Desse modo, o que as questões de prova irão fazer? Elas darão uma operação de desconto comercial simples, e perguntarão a taxa efetiva da operação.

Ex.: um título no valor de R\$ 1.000,00 é descontado dois meses antes de seu vencimento, segundo uma taxa de desconto comercial simples de 10% ao mês. Calcule a taxa efetiva da operação.

Resolução: no desconto comercial simples, temos:

$$D_F = N \cdot d_F \cdot t$$

Onde D_F é o desconto comercial “por fora”, “N” é o valor nominal, d_F é a taxa de desconto comercial e “t” é o número de períodos.

$$D_F = 1.000 \cdot 0,1 \cdot 2 = 200$$

O valor atual (A) será igual a (partindo da fórmula do valor descontado):

$$\begin{aligned} D &= N - A \\ A &= N - D \\ A &= 1.000 - 200 = 800 \end{aligned}$$

Como a taxa aplicada no desconto comercial não corresponde à taxa efetiva, então precisamos calculá-la.

Assim, uma das formas de resolver é trabalhar com uma **operação de juros simples**. A taxa efetiva é aquela que incide sobre um capital igual ao valor atual (R\$ 800,00) e produz um montante igual ao valor nominal (R\$ 1.000,00).

Assim:

$$\begin{aligned} M &= C \cdot (1 + i_{ef} \cdot t) \\ 1.000 &= 800 \cdot (1 + 2 \cdot i_{ef}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1.000}{800} &= (1 + 2 \cdot i_{ef}) \\ 1,25 &= 1 + 2 \cdot i_{ef} \\ 2 \cdot i_{ef} &= 1,25 - 1 \\ 2 \cdot i_{ef} &= 0,25 \\ i_{ef} &= \frac{0,25}{2} \\ i_{ef} &= 0,125 \\ i_{ef} &= 12,5\% \text{ a.m.}\end{aligned}$$

Enfim, note que a taxa **efetiva** de desconto $i_{ef} = 12,5\%$ a.m. é **maior** que a taxa de desconto **comercial** simples de **10%** ao mês dada no enunciado do exemplo.

Importante!

A taxa **efetiva** é aquela praticada na operação de desconto **racional** simples. Também é aquela praticada na operação de **juros simples**

Revise seus conhecimentos com as questões a seguir.

1. (FGV – 2022) João contraiu um empréstimo de R\$10.000,00 a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R\$5.000,00 ao final do primeiro mês e quitar a dívida ao final do segundo mês.

Assim, ele terá de pagar, ao final do segundo mês, a quantia de

- a) R\$5.304,00.
- b) R\$5.352,00.
- c) R\$5.408,00.
- d) R\$5.422,00.
- e) R\$5.452,00.

O empréstimo contraído foi de R\$ 10 mil. Ao final do primeiro mês, calculamos 2% sobre o valor do empréstimo, e teremos o seguinte saldo devedor:

$$1,02 \cdot 10.000 = 10.200 \text{ reais}$$

Subtraindo o pagamento de R\$ 5 mil, restarão R\$ 5.200,00. Por fim, calculamos novamente 2% sobre essa quantia. O resultado será o saldo devedor ao final do segundo mês:

$$1,02 \cdot 5.200 = 5.304 \text{ reais. Resposta: Letra A.}$$

DESCONTO COMPOSTO

O autor Penido, em seu livro “Matemática financeira para concurso” (2007, pág. 104) discorre que:

Em descontos compostos, as convenções adotadas são exatamente as mesmas dos descontos simples. A diferença fundamental entre os descontos compostos e os descontos simples refere-se à forma de capitalização do desconto.

Vejamos uma figura, trazida pelo autor, em sua obra, que retrata bem as relações entre os descontos:

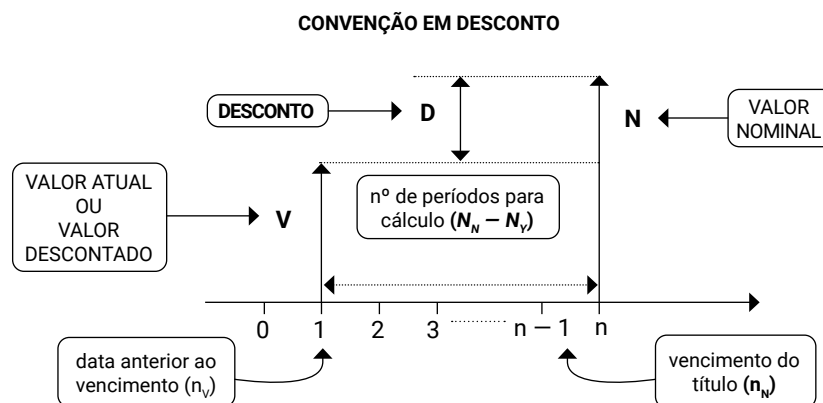


Figura 1: Matemática financeira para concurso. Penido, Eduardo. São Paulo: Atlas, 2007. Pág. 104.

- Nos Descontos Simples, não há capitalização do desconto para cálculo do período seguinte;
- Nos Descontos Compostos, conforme veremos a seguir, o desconto é capitalizado para cálculo do período seguinte.

Desconto Racional Composto

O Desconto Racional Composto, também conhecido como Desconto Composto “por dentro”, é obtido aplicando-se a **taxa de desconto ao valor atual** (descontado) do título. Desta forma, usamos a mesma fórmula para cálculo do montante em juros compostos, que é apenas adaptada para as convenções de desconto:

$$N = A \cdot (1 + d)^t$$

Novamente, se a questão pedir o valor do desconto, esse é dado por $D = N - A$.

Você se lembra da fórmula do Montante em Juros Compostos: Então, basta substituir o montante M pelo valor nominal (N), o capital C pelo valor atual (A), a taxa de juros i pela taxa de desconto (d) e o tempo n pelo tempo (t).

Assim, nos cálculos de desconto, normalmente partimos do valor nominal do título, que é conhecido, para se chegar ao valor atual (descontado).

Desta forma, temos as seguintes relações:

$$N = A \cdot (1 + d)^t$$

$$A = \frac{N}{(1 + d)^t}$$

Substituindo o valor de A na definição de desconto, obtém-se o **desconto racional composto em função de N**: Partindo do fato de que: $D = N - A$, e chamando o **desconto racional composto** de D_{RC} , temos:

$$D_{RC} = N - A$$

Substituindo o valor A, que acabamos de ver acima:

$$\begin{aligned} D_{RC} &= N - \frac{N}{(1 + d)^t} \\ D_{RC} &= \frac{N(1 + d)^t}{(1 + d)^t} - \frac{N}{(1 + d)^t} \\ D_{RC} &= \frac{N \cdot [(1 + d)^t - 1]}{(1 + d)^t} \text{ ou} \\ D_{RC} &= N \cdot \frac{[(1 + d)^t - 1]}{(1 + d)^t} \end{aligned}$$

Substituindo o valor de N na definição de desconto, obtém-se o desconto racional composto em função de A: Partindo, novamente de $D = N - A$, temos: $D_{RC} = N - A$

$$D_{RC} = \underbrace{A \cdot (1 + d)^t}_N - A$$

Deixando em função de A:

$$D_{RC} = A \cdot [(1 + d)^t - 1]$$

A **taxa de juros**, no desconto **racional composto**, é a **taxa efetiva** da operação, pois é aplicada sobre o valor atual para se chegar ao valor nominal.

Agora, vejamos uma questão de prova:

1. (FGV – 2021) Um título de valor nominal R\$ 5.305,00 é descontado 3 meses antes do seu vencimento. Sabendo-se que foi aplicado um desconto racional composto com taxa de desconto de 2% ao mês, o valor resgatado foi:

Dados: $1,02^3 = 1,061$
 $0,98^3 = 0,941$

- a) R\$ 4.800,00;
- b) R\$ 4.992,00;
- c) R\$ 5.000,00;
- d) R\$ 5.628,61;
- e) R\$ 5.637,62.

Quando diz que o valor nominal de um título é R\$ 5.305,00 quer dizer que na data do vencimento, ele vale, exatamente, R\$ 5.305,00. Caso ele seja resgatado antes do vencimento, ele sofre um desconto, ou seja, ele é resgatado por um valor menor que seu valor nominal! Nesse caso, o título foi resgatado 3 meses antes do vencimento e foi aplicado um desconto racional composto, no resgate. Então, utilizando a fórmula do desconto racional composto, teremos:

$$A = \frac{N}{(1 + d)^t}$$

Substituindo os valores, teremos:

$$A = \frac{5.305}{(1 + ,02)^3}$$

$$A = \frac{5.305}{(1,02)^3}$$

Ora, mas foi dado no enunciado que $1,02^3 = 1,061$, logo, é só substituir:

$$A = \frac{5.305}{1,061}$$

$$A = 5.000 \text{ reais}$$

Resposta: Letra C.

Desconto Comercial Composto (Por Fora)

O Desconto Comercial Composto D_{cc} , conhecido como **Desconto Composto por Fora**, é obtido a partir da aplicação da taxa de desconto ao valor nominal, levando em consideração o prazo entre o vencimento do título e a data de antecipação, dentro do regime de juros compostos.

Assim, a fórmula para obter o valor atual A no D_{cc} é:

$$A = N \cdot (1 - d)^t$$

Percebeu algo semelhante? Note que a fórmula do valor Nominal no Desconto **Comercial** Simples: $A = N \cdot (1 - d \cdot t)$ é bem parecida, certo? Veja que é fácil se lembrar de ambas: no **desconto comercial composto**, t é um **expoente**, e no desconto comercial **simples**, t é um multiplicador.

Novamente, partindo da definição $D = N - A$ (válida para todos os descontos) e substituindo o valor atual pela sua fórmula que acabamos de ver, obtemos o valor do D_{cc} em função do valor nominal:

$$D_{cc} = N \cdot [1 - (1 - d)^t]$$

A **taxa de juros**, no desconto **comercial composto**, **não é a taxa efetiva** da operação, pois é aplicada sobre o valor nominal.

Para se lembrar da relação entre os termos “por dentro” e “por fora” e dos descontos racional e comercial, respectivamente, observe:

- O desconto **comercial** usa o **valor nominal** como **base** de cálculo, ou seja, o **valor que está “por fora” do título**, também chamado de valor “de face”;
- O desconto **racional** usa o **valor atual** como **base** de cálculo, valor este que **não está explícito** no documento, mas sim **“por dentro” de seu valor nominal**.

1. (FGV – 2021) Um empréstimo, por dois meses, a juros compostos de 600% ao semestre capitalizados mensalmente, equivale à taxa de desconto efetuado por uma operação de desconto simples bancário, ou seja, por uma operação de desconto simples por fora, de

- 37,5% ao bimestre.
- 75% ao bimestre.
- 100% ao bimestre.
- 150% ao bimestre.
- 200% ao bimestre.

Perceba que uma taxa de juros compostos de 600% ao semestre, corresponde a uma taxa de 100% ao mês, capitalizada mensalmente!

Agora, utilizando a fórmula do montante para juros compostos vamos descobrir o valor do montante desse empréstimo após dois meses com essa taxa mensal. Então:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Partindo do fato de que a taxa dada de $i = 100\% \text{ a.m.} = 100/100 = 1$ e que o tempo do empréstimo é $t = 2$ meses, temos que:

$$M = C \cdot (1 + i)^2$$

$$M = C \cdot (2)^2$$

$$M = 4C$$

Agora, temos que aplicar um desconto que, pelo mesmo período (2 meses) reduza esse montante (4C) para o valor inicial emprestado (C). Então, como será aplicado um desconto simples bancário (por fora), teremos:

$$A = N \cdot (1 - d \cdot t)$$

Agora, note que, nas alternativas, a taxa foi dada ao bimestre. Como 2 meses = 1 bimestre, então $t = 1$. Dessa forma, substituindo, teremos:

$$C = 4C \cdot (1 - i \cdot 1)$$

$$\frac{C}{4C} = 1 - i$$

$$\frac{1}{4} = 1 - i$$

$$i = 1 - \frac{1}{4}$$

$$i = 0,75$$

Multiplicando-se um decimal por 100%, teremos o seu valor em porcentagem. Assim:

$$i = 0,75 \cdot 100\% = 75\% \text{ a.b.}$$

Portanto, a taxa desse empréstimo corresponde a uma taxa de desconto simples bancário (por fora) de 75% a.b. Resposta: Letra B.

Encontram-se, abaixo resumidas, as fórmulas de **Desconto Composto**:

- Desconto **Racional** Composto (por **dentro**):

$$N = A \cdot (1 + d)^t$$

$$A = \frac{N}{(1 + d)^t}$$

Atenção: A taxa de juros no desconto **racional composto** é a taxa efetiva da operação, pois é aplicada sobre o valor atual para se chegar ao valor nominal.

- Desconto Racional Composto **em função de N**:

$$D_{RC} = \frac{N \cdot [(1 + d)^t - 1]}{(1 + d)^t}$$

ou

$$D_{RC} = N \cdot \frac{[(1 + d)^t - 1]}{(1 + d)^t}$$

- **Valor Descontado** (vale para todos):

$$D = N - A$$

- Desconto **Comercial** Composto (por **fora**): D_F

$$D_{CC} = N \cdot [1 - (1 - d)^t]$$

Lembre-se: A taxa de juros no desconto **comercial composto** não é a taxa efetiva da operação, pois é aplicada sobre o valor nominal.

- **N ou VF: Valor Nominal;**
- **V, A ou VP: Valor atual ou Valor Descontado;**
- **d:** taxa de desconto;

- **t**: prazo de antecipação de resgate do título;
- **D_{RC}** : Desconto Racional Composto “por dentro”;
- **D_{CC}** : Desconto Comercial Composto “por fora”;
- **D**: Valor do Desconto.

REFERÊNCIAS

PENIDO, E. **Matemática Financeira para Concurso Público**. São Paulo: Atlas, 2007.

SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS

LEIS DE FORMAÇÃO EXPRESSAS DE FORMA GERAL (EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO DO TERMO) OU DE FORMA RECURSIVA (EM FUNÇÃO DE UM OU MAIS TERMOS ANTERIORES)

Esse tema é cobrado de uma maneira que pode parecer como também pode ser complicado. Descobrir a lei de formação ou padrão da sequência é o seu principal objetivo, pois nas questões sobre sequências/raciocínio sequencial, você será apresentado a um conjunto de dados dispostos de acordo com alguma “regra” implícita, alguma lógica de formação. O desafio é exatamente descobrir essa “regra” para, com isso, encontrar outros termos daquela mesma sequência.

Veja o exemplo abaixo:

2, 4, 6, 8, ...

A primeira pergunta que podemos fazer para achar a lei de formação é: os números estão aumentando ou diminuindo?

Caso eles estejam aumentando, devemos tentar as operações de soma ou multiplicação entre os termos. Veja no exemplo colocado acima: 2, 4, 6, 8, ... Do primeiro termo para o segundo, somamos o número dois e depois repetimos isso.

$$2 + 2 = 4$$

$$4 + 2 = 6$$

$$6 + 2 = 8$$

Logo, o nosso próximo termo será o número 10, pois $8 + 2 = 10$.

Caso os números estejam diminuindo, você pode buscar uma lógica envolvendo subtrações ou divisões entre os termos.

Agora, observe essa outra sequência:

2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Qual é o seu próximo termo? Vários alunos tendem a dizer que o próximo termo é o 15, mesmo tendo percebido que o 9 não está na sequência. A nossa tendência é relevar esse “probleminha” e marcar logo o valor 15. Muito cuidado!

Como já dissemos, o padrão encontrado deve ser capaz de explicar toda a sequência! Nesse caso, estamos diante dos números primos! Sim, aqueles números que só podem ser divididos por eles mesmos ou então pelo número 1. No caso, o próximo seria o 17, e não o 15. A propósito, os próximos números primos são: 17, 19, 23, 29, 31, 37...

SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS ALTERNADAS

É bem comum aparecerem questões que envolvem uma sequência que tem mais de uma lei de formação. Podemos ter 2 sequências que se alternam, como neste exemplo:

2, 5, 4, 10, 6, 15, 8, 20, ...

Se analisarmos mais minuciosamente, podemos dizer que temos uma sequência que, de um número para outro, devemos somar 2 unidades e também podemos notar que temos a sequência que, de um número para o outro, basta somar 5 unidades, elas estão em sequências numéricas alternadas. Veja:

1ª sequência: 2, 4, 6, 8, ...

2ª sequência: 5, 10, 15, 20, ...

PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

Uma progressão aritmética é aquela em que os termos crescem, sendo adicionados a uma razão constante, normalmente representada pela letra r .

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Termo inicial:** valor do primeiro número que compõe a sequência;
- **Razão:** regra que permite, a partir de um termo, obter o seguinte.

Observe o exemplo abaixo:

$$\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$$

Veja que $1 + 2 = 3$, $3 + 2 = 5$, $5 + 2 = 7$, $7 + 2 = 9$ e assim sucessivamente. Temos um exemplo nítido de uma Progressão Aritmética (PA) com uma razão 2, ou seja, $r = 2$ e termo inicial igual a 1. Em questões envolvendo progressões aritméticas, é importante você saber obter o termo geral e a soma dos termos, conforme veremos a seguir.

Termo Geral da PA

Trata-se de uma fórmula que, a partir do primeiro termo e da razão da PA, permite calcular qualquer outro termo. Temos a seguinte fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Nesta fórmula, a_n é o termo de posição n na PA (o “ n -ésimo” termo); a_1 é o termo inicial, r é a razão e n é a posição do termo na PA.

Usando o nosso exemplo acima, vamos descobrir o termo de posição 10. Já temos as informações que precisamos: $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$.

- O termo que buscamos é o da décima posição, isto é, a_{10} ;
- A razão da PA é 2, portanto $r = 2$;
- O termo inicial é 1, logo $a_1 = 1$;
- n , ou seja, a posição que queremos é a de número 10: $n = 10$.

Logo,

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 1 + (10 - 1) \cdot 2$$

$$a_{10} = 1 + 2 \cdot 9$$

$$a_{10} = 1 + 18$$

$$a_{10} = 19$$

Isto é, o termo da posição 10 é o 19. Volte na sequência e confira. Perceba que, com essa fórmula, podemos calcular qualquer termo da PA. O termo da posição 200 é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{200} = 1 + (200 - 1) \cdot 2$$

$$a_{200} = 1 + 2 \cdot 199$$

$$a_{200} = 1 + 398$$

$$a_{200} = 399$$

Soma do Primeiro ao N-ésimo Termo da PA

A fórmula a seguir nos permite calcular a soma dos “ n ” primeiros termos de uma progressão aritmética:

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

Para entendermos um pouco melhor, vamos calcular a soma dos 7 primeiros termos do nosso exemplo que já foi apresentado: $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$.

Já sabemos que $a_1 = 1$, e $n = 7$. O termo a_n será, neste caso, o termo a_7 , que observando na sequência é o número 13, ou seja, $a_7 = 13$. Substituindo na fórmula, temos:

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

$$S_7 = \frac{7 \cdot (1 + 13)}{2}$$

$$S_7 = \frac{7 \cdot 14}{2}$$

$$S_7 = \frac{98}{2} = 49$$

Dependendo do sinal da razão r , a PA pode ser:

- **PA crescente:** se $r > 0$, a PA terá termos em ordem crescente.

Ex.: $\{1, 4, 7, 10, 13, 16...\} \rightarrow r = 3$;

- **PA decrescente:** se $r < 0$, a PA terá termos em ordem decrescente.

Ex.: $\{20, 19, 18, 17 \dots\} \rightarrow r = -1$;

- **PA constante:** se $r = 0$, todos os termos da PA serão iguais.

Ex.: $\{7, 7, 7, 7, 7, 7, 7...\} \rightarrow r = 0$.

Dica

PA crescente: se $r > 0$;

PA decrescente: se $r < 0$;

PA constante: se $r = 0$.

Em uma progressão aritmética de 3 termos, o segundo termo ou o termo do meio é a média aritmética entre o primeiro e terceiro termo. Veja:

$$PA(a_1, a_2, a_3) \rightarrow a_2 = (a_1 + a_3) \div 2$$

$$PA(2, 4, 6) \rightarrow 4 = (2+6) \div 2 \rightarrow 4 = 4$$

Exercite seus conhecimentos com as questões comentadas a seguir.

1. (IBFC – 2015) O total de múltiplos de 4 existentes entre os números 23 e 125 é:

- a) 25.
- b) 26.
- c) 27.
- d) 28.
- e) 24.

O primeiro múltiplo de 4 neste intervalo é 24 e o último é 124. Veja que os múltiplos de 4 formam uma PA de razão igual a 4. Então, temos as seguintes informações:

$$a_1 = 24$$

$$a_n = 124$$

$r = 4$ (podemos ir somando de 4 em 4 unidades para obter os múltiplos).

Substituindo na fórmula do termo geral, vamos encontrar a quantidade de elementos (múltiplos):

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$124 = 24 + (n - 1)4$$

$$124 = 24 + 4n - 4$$

$$124 - 24 + 4 = 4n$$

$$104 = 4n$$

$$n = 26. \text{ Resposta: Letra B.}$$

2. (FCC – 2018) Rodrigo planejou fazer uma viagem em 4 dias. A quantidade de quilômetros que ele percorrerá em cada dia será diferente e formará uma progressão aritmética de razão igual a -24 . A média de quilômetros que Rodrigo percorrerá por dia é igual a 310 km. Desse modo, é correto concluir que o número de quilômetros que Rodrigo percorrerá em seu quarto e último dia de viagem será igual a

- a) 334.
- b) 280.
- c) 322.
- d) 274.
- e) 310.

Primeiro devemos achar o a_1 para depois acharmos o a_4 . Devemos colocar tudo em função de a_1 para podermos substituir na média. Usando a fórmula do termo geral:

$$r = -24$$

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Achando a_1 :

$$a_1 = a_1 + (1-1) \cdot r$$

$$a_1 = a_1$$

Colocando a_2 em função de a_1 :

$$a_2 = a_1 + (2 - 1) \cdot r$$

$$a_2 = a_1 + r$$

Colocando a_3 em função de a_1 :

$$a_3 = a_1 + (3 - 1) \cdot r$$

$$a_3 = a_1 + 2r$$

Colocando a_4 em função de a_1 :

$$a_4 = a_1 + (4 - 1) \cdot r$$

$$a_4 = a_1 + 3r$$

Substituindo na fórmula da média aritmética:

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \div 4 = 310$$

$$(a_1 + a_1 + r + a_1 + 2r + a_1 + 3r) \div 4 = 310$$

$$4a_1 + 6r = 310 \cdot 4$$

$$4a_1 + 6 \cdot (-24) = 1.240$$

$$4a_1 - 144 = 1.240$$

$$a_1 = 346$$

Encontrando a_4 :

$$a_4 = 346 + (4 - 1) \cdot r$$

$$a_4 = 346 + 3r$$

$$a_4 = 346 + 3 \cdot (-24)$$

$$a_4 = 274. \text{ Resposta: Letra D.}$$

3. (CEBRASPE-CESPE – 2017) Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente, considerado apto na avaliação médica das condições de saúde física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física, em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000 metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta profissional, ele planeja completar o percurso no tempo máximo exato, aumentando de uma quantidade constante, a cada minuto, a distância percorrida no minuto anterior.

Nesse caso, se Manoel, seguindo seu plano, correr 125 metros no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso no tempo regulamentar.

() CERTO () ERRADO

Veja que no primeiro minuto ele percorre 125 metros, no segundo $125 + 11 = 136$ metros, no terceiro $125 + 2 \cdot 11 = 147$ metros, e assim por diante. Estamos diante de uma progressão aritmética (PA) de termo inicial $a_1 = 125$ e razão $r = 11$. O décimo primeiro termo (correspondente ao 11º minuto) é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{11} = 125 + (11 - 1) \cdot 11$$

$$a_{11} = 125 + 110 = 235 \text{ metros}$$

A soma das distâncias percorridas nos 11 primeiros minutos é dada pela fórmula da soma dos termos da PA:

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

$$S_{11} = \frac{11 \cdot (125 + 235)}{2}$$

$$S_{11} = \frac{11 \cdot 360}{2}$$

$$S_{11} = 180 \cdot 11$$

$$S_{11} = 1.980$$

A distância total percorrida é menor do que 2.000 metros. Logo, Manoel não completará o percurso no tempo regulamentar de 11 minutos. Resposta: Errado.

4. (FCC – 2017) Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu

- a) 64 gotas.
- b) 49 gotas.
- c) 59 gotas.
- d) 44 gotas.
- e) 54 gotas.

Já sabemos que a razão é $r = 5$ e que o $a_{65} = 374$, então, o a_1 é dado por:

$$a_{65} = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$374 = a_1 + (65 - 1)5$$

$$374 = a_1 + 64 \cdot 5$$

$$374 = a_1 + 320$$

$a_1 = 54$ gotas. Resposta: Letra E.

5. (CEBRASPE-CESPE – 2014) Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula; no segundo dia letivo, 2 alunos faltaram; no terceiro dia, 4 alunos faltaram; no quarto dia, 6 alunos faltaram, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações, julgue os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo.

No vigésimo quinto dia de aula, faltaram 50 alunos.

() CERTO () ERRADO

P.A. (215, 213, 211, 209,..., a_{25})

Termo Geral da P.A.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{25} = 215 + (25 - 1) \cdot (-2)$$

$$a_{25} = 215 + (24 \cdot -2)$$

$$a_{25} = 215 - 48$$

$$a_{25} = 167 \text{ alunos}$$

Logo, $215 - 167 = 48$ alunos ausentes. Resposta: Errado.

I PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS

Observe a sequência a seguir:

$$\{2, 4, 8, 16, 32...\}$$

Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 2. Esse é um exemplo típico de Progressão Geométrica, ou simplesmente, PG. Em uma PG, cada termo é obtido a partir da multiplicação do anterior por um mesmo número, o que chamamos de razão da progressão geométrica. A razão é simbolizada pela letra q .

No exemplo acima, temos $q = 2$ e o termo inicial é $a_1 = 1$. Da mesma maneira que vimos para o caso de PA, normalmente, precisamos calcular o termo geral e a soma dos termos.

Termo Geral da PG

A fórmula a seguir nos permite obter qualquer termo (a_n) da progressão geométrica, partindo-se do primeiro termo (a_1) e da razão (q):

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

No nosso exemplo, o quinto termo, a_5 ($n = 5$), pode ser encontrado assim:

$$\{2, 4, 8, 16, 32...\}$$

$$a_5 = 2 \cdot 2^{5-1}$$

$$a_5 = 2 \cdot 2^4$$

$$a_5 = 2 \cdot 16$$

$$a_5 = 32$$

Soma do Primeiro ao N-ésimo Termo da PG

A fórmula abaixo permite calcular a soma dos “n” primeiros termos da progressão geométrica:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Usando novamente o nosso exemplo e fazendo a soma dos 4 primeiros termos ($n = 4$), temos: $\{2, 4, 8, 16, 32...\}$.

$$S_4 = \frac{2 \cdot (2^4 - 1)}{2 - 1}$$

$$S_4 = \frac{2 \cdot (16 - 1)}{1}$$

$$S_4 = \frac{2 \cdot 15}{1}$$

$$S_4 = 30$$

Soma dos Infinitos Termos de uma Progressão Geométrica

Suponha que você corra 1000 metros, depois, você corra 500 metros, depois, você corra 250 metros e, depois, 125 metros — sempre metade do que você correu anteriormente. Quanto você correrá no total? Observe que o que temos é exatamente uma progressão geométrica infinita, porém, essa PG é decrescente.

Quando temos uma PG infinita com razão $0 < q < 1$, teremos que $q^n = 0$. Entendemos, então, que quanto maior for o expoente, mais próximo de zero será. Portanto, substituindo, teremos:

$$S_{\infty} = \frac{a_1 \cdot (0 - 1)}{q - 1}$$
$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Dica

Em uma progressão geométrica, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos extremos. $\{a_1, a_2, a_3\} \rightarrow$

$$(a_2)^2 = a_1 \cdot a_3$$

Veja: $\{2, 4, 8, 16, 32, \dots\}$

$$8^2 = 4 \cdot 16$$

$$64 = 64.$$

Revise o conteúdo visto com alguns exercícios comentados.

1. (FUMARC – 2018) Se a sequência numérica representada por $(6, a_2, a_3, a_4, a_5, 192)$ é uma Progressão Geométrica crescente de razão igual a q , então, é CORRETO afirmar que o valor de q é igual a:

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 8.

Vamos substituir os valores que já temos na fórmula geral da PG para acharmos a razão:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_6 = a_1 \cdot q^{6-1}$$

$$192 = 6 \cdot q^5$$

$$192 \div 6 = q^5$$

$$32 = q^5$$

$$q = \sqrt[5]{32}$$

$$q = 2. \text{ Resposta: Letra A.}$$

2. (IBFC – 2016) Se a soma dos elementos de uma P.G. (progressão geométrica) de razão 3 e segundo termo 12 é igual a 484, então o quarto termo da P.G. é igual a:

- a) 324.
- b) 36.
- c) 108.
- d) 216.

Temos que $a_2 = 12$ e $q = 3$. Para calcularmos o quarto termo, devemos usar a fórmula do termo geral da PG. Veja:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_4 = 12 \cdot 3^2$$

$$a_4 = 12 \cdot 9$$

$$a_4 = 108. \text{ Resposta: Letra C.}$$

3. (IDECAN – 2014) Observe a progressão geométrica (P.G.) e assinale o valor de y .

$$P.G. = (y + 30; y; y - 60)$$

- a) +30.
- b) +60.
- c) -30.
- d) -60.
- e) -90.

Em uma progressão geométrica, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos extremos. Logo:

$$y^2 = (y + 30) \cdot (y - 60)$$

$$y^2 = y^2 - 60y + 30y - 1.800$$

$$y^2 - y^2 + 60y - 30y = -1.800$$

$$30y = -1.800$$

$$y = -1.800 \div 30$$

$$y = -60. \text{ Resposta: Letra D.}$$

4. (FUNDATEC – 2019) A sequência $(x-120; x; x+600)$ forma uma progressão geométrica. O valor de x é:

- a) 40.
- b) 120.
- c) 150.
- d) 200.
- e) 250.

Em uma progressão geométrica, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos extremos. Logo:

$$x^2 = (x - 120) \cdot (x + 600)$$

$$x^2 = x^2 + 600x - 120x - 72.000$$

$$x^2 - x^2 = 480x - 72.000$$

$$480x = 72.000$$

$$x = 72.000 \div 480$$

$$x = 150. \text{ Resposta: Letra C.}$$

5. (IESES – 2019) Em uma progressão geométrica de razão $r = 3$ a soma dos 5 primeiros termos é igual a 968. Então, o primeiro termo dessa progressão é:

- a) Maior que 18.
- b) Maior que 15 e menor que 18.
- c) Maior que 12 e menor que 15.
- d) Maior que 9 e menor que 12.
- e) Menor que 9.

Vamos usar a fórmula da soma da PG:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

$$968 = \frac{a_1 \cdot (3^5 - 1)}{3 - 1}$$

$$968 = \frac{a_1 \cdot (243 - 1)}{2}$$

$$1.936 = 242a_1$$

$$a_1 = 1.936 \div 242$$

$$a_1 = 8. \text{ Resposta: Letra E.}$$



HORA DE PRATICAR!

1. (CESGRANRIO – 2015) O conceito básico de juros, em matemática financeira, é a remuneração paga ou recebida pela utilização de dinheiro numa determinada unidade de tempo. Os juros tanto podem indicar o pagamento por um empréstimo contraído quanto o recebimento por uma aplicação financeira, mas representam sempre o custo de capital, recebido ou pago, considerado como o aluguel pago pelo uso do dinheiro de terceiros.

Nesse enfoque, a maneira de representar os juros para uma unidade de capital é pela taxa

- a) comercial
- b) efetiva
- c) nominal
- d) real
- e) unitária

2. (CESGRANRIO – 2018) Aldo aplicou R\$ 7.000,00 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R\$ 1.750,00 de juros. No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou, na mesma poupança, uma certa quantia que rendeu R\$ 1.375,00 de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Quanto, em reais, Baldo aplicou na poupança?

- a) 5.500
- b) 5.000
- c) 6.500
- d) 6.000
- e) 4.500

3. (CESGRANRIO – 2018) Um funcionário da Liquigás pretende fazer uma pequena reforma em sua casa daqui a 1 ano e gostaria de ter, em sua conta investimento, R\$ 3.000,00 no momento de iniciar a reforma. Considerando que suas economias rendem juros de 20% a.a., quanto ele deveria ter hoje, em sua conta investimento, para ter exatamente a quantia desejada daqui a 1 ano, sem que seja feito nenhum depósito?

- a) R\$ 2.800,00
- b) R\$ 2.600,00
- c) R\$ 2.500,00
- d) R\$ 2.400,00
- e) R\$ 2.333,33

4. (CESGRANRIO – 2023) O capital de um cliente do segmento ultra-especial ficou aplicado durante 50 dias a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse prazo, o cliente resgatou tudo e pagou R\$ 4.500,00, referentes a 22,5% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento. Considerando-se o mês com 30 dias, o valor aplicado nessa operação, em R\$, foi

- a) 450.000,00
- b) 700.000,00
- c) 750.000,00
- d) 800.000,00
- e) 950.000,00

5. (CESGRANRIO – 2018) Um cliente de uma loja de eletrodomésticos deseja antecipar duas parcelas iguais de R\$ 1.000,00 de seu financiamento, com vencimento para, respectivamente, 30 e 60 dias a partir de hoje. Considerando-se uma taxa de desconto de 2% a.m., desconto comercial simples e calendário comercial, quanto será exigido do cliente para quitar as duas parcelas?

- a) R\$ 1.940,00
- b) R\$ 1.940,40
- c) R\$ 1.941,93
- d) R\$ 1.960,00
- e) R\$ 2.000,00

6. (CESGRANRIO – 2015) Uma instituição financeira deseja cobrar uma taxa efetiva de 8% ao mês nas operações de desconto bancário para antecipação de 1 mês. Essa instituição precisa anunciar que a taxa de desconto mensal é de

- a) 7/108
- b) 8/108
- c) 8/100
- d) 9/108
- e) 9/100

7. (CESGRANRIO – 2023) O Microcrédito da AgeRio financia quantias que vão de R\$ 500,00 a R\$ 21.000,00, que podem ser destinadas para aquisição de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro. As condições do financiamento estão apresentadas na Figura a seguir.

Condições do Crédito		
Limite de Crédito		
Até R\$ 21 mil por financiamento		
Condições de Financiamento		
Prazo até	Carência até	Taxa de
24	12	0,25% ao mês
meses	meses	

Um empreendedor tomou um empréstimo de R\$ 21.000,00, em ago/22, financiados em prestações mensais e iguais, a juros compostos, com a primeira prestação para set/23, e a última para ago/25. Considere que a taxa de juro indicada seja aplicada ao saldo devedor, durante todo o período do financiamento, incluindo o período de carência.

A melhor aproximação para o saldo devedor desse cliente, em ago/23, logo após a aplicação da taxa desse mês, será

- a) R\$ 21.600,40
- b) R\$ 21.630,00
- c) R\$ 21.638,40
- d) R\$ 21.642,80
- e) R\$ 21.646,40

8. (CESGRANRIO – 2018) Um contrato de prestação de serviços prevê, em caso de atraso do pagamento do serviço realizado, a cobrança de juros de 1% ao mês, sobre o saldo devedor, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, há uma multa adicional de 2% sobre o valor do serviço previsto no contrato. Considere que o comprador pagou com atraso de 6 meses um contrato nesses moldes, cujo valor era de 100 milhões de reais, e que nenhum pagamento intermediário fora efetuado nesse período.

Dado

$$1,01^6 = 1,06152$$

Assim, o valor mais próximo do total pago nessa operação, incluindo multa e juros, foi de

- a) R\$ 106.152.000,00
- b) R\$ 106.200.000,00
- c) R\$ 108.000.000,00
- d) R\$ 108.152.000,00
- e) R\$ 108.275.000,00

9. (CESGRANRIO – 2015) Um investimento rende à taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral.

Para obter um rendimento de R\$ 609,00 daqui a 6 meses, deve-se investir, hoje, em reais,

- a) 6.460
- b) 10.000
- c) 3.138
- d) 4.852
- e) 7.271

10. (CESGRANRIO – 2018) Uma empresa avalia antecipar o pagamento das duas últimas parcelas de um financiamento, realizado a uma taxa de juro de 5% ao mês, para abril de 2018. As parcelas, no valor de R\$ 8.820,00 cada uma, têm data de vencimento para maio de 2018 e junho de 2018.

Considerando-se o desconto racional composto, o valor de quitação total das duas parcelas, se o pagamento das duas for realizado em abril de 2018, é igual a

- a) R\$ 15.876,00
- b) R\$ 16.000,00
- c) R\$ 16.400,00
- d) R\$ 16.800,00
- e) R\$ 17.640,00

11. (CESGRANRIO – 2018) Uma empresa deseja antecipar hoje as duas últimas prestações semestrais de um financiamento, no valor de R\$ 121.000,00 cada uma, contraído por meio de um sistema francês de amortização, a uma taxa de juro efetiva de 21% ao ano. Considere que as prestações vencem exatamente daqui a seis e doze meses, respectivamente.

Assim, considerando o desconto racional composto, o valor de quitação das duas prestações a ser realizado hoje, em reais, nas condições apresentadas, é igual a

- a) 182.000,00
- b) 200.000,00
- c) 210.000,00
- d) 221.000,00
- e) 242.000,00

- 12. (CESGRANRIO – 2015)** Considere que o valor do desconto por fora seja igual ao capital inicial de uma empresa (valor presente).
Supondo que a taxa de juros aplicada sobre o capital seja igual a 50% ao mês, qual o número de meses compatível com esse desconto pelo regime de juros compostos, arredondando-se esse número para o inteiro mais próximo?
- a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

- 13. (CESGRANRIO – 2015)** Um microempresário precisa aumentar seu capital de giro e resolve antecipar 5 cheques de 10.000 reais cada um, todos com data de vencimento para dali a 3 meses.

DADOS	
X	X3
1,042	1,131
1,045	1,141
1,047	1,148
1,049	1,154
1,052	1,164

O gerente do banco informa que ele terá exatamente dois custos para realizar a antecipação, conforme descritos a seguir.

Custo 1 – Um desconto sobre o valor dos cheques a uma taxa de 4% ao mês. Esse desconto será diretamente proporcional ao valor dos cheques, ao tempo de antecipação e à taxa de desconto anunciados.

Custo 2 – Custos operacionais fixos de 500 reais para antecipações de até 100 mil reais.

Assim, comparando o valor de fato recebido pelo microempresário e o valor a ser pago após 3 meses (valor total dos cheques), o valor mais próximo da taxa efetiva mensal cobrada pelo banco, no regime de juros compostos, é de

- a) 5,2%
b) 4,5%
c) 4,7%
d) 5,0%
e) 4,3%

- 14. (CESGRANRIO – 2015)** Uma instituição financeira efetua o desconto de um título de valor de face de R\$ 25.000,00 dois meses antes do vencimento, utilizando taxa de desconto simples bancário (por fora) de 9% ao mês. A instituição exige o pagamento de 2% do valor de face do título como taxa de administração no momento de desconto do título.

A taxa bimestral de juros realmente cobrada é de

- a) 20%
b) 25%
c) 11%
d) 16%
e) 22,5%

- 15. (CESGRANRIO – 2023)** Uma família deseja comprar um imóvel, cujo valor à vista é de R\$ 500.000,00. Para isso, fará um financiamento a uma taxa de juros de 1% ao mês, no sistema de amortização constante (SAC), em 360 parcelas mensais, com a primeira parcela a ser paga um mês após a assinatura do contrato. Visando reduzir a quantia a ser financiada, precisa-se determinar o valor mínimo da entrada, a ser paga na data da assinatura do contrato, de modo que a primeira prestação seja, no máximo, de R\$ 4.700,00. Cada prestação mensal será composta de três partes: amortização constante, juros sobre o saldo devedor do mês anterior e custos fixos mensais de R\$ 100,00 referentes a seguro e a taxas administrativas.
Considerando-se as informações e as condições apresentadas, o valor, em reais, que a família precisa dar como entrada, para atingir sua meta, é igual a

- a) 100.000,00
b) 125.000,00
c) 140.000,00

- d) 155.000,00
- e) 180.000,00

16. (CESGRANRIO – 2015) Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento, cujo valor à vista é de 200 mil reais, no Sistema de Amortização Constante (SAC), a uma taxa de juros de 1% ao mês, com um prazo de 20 anos. Para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada no valor de 50 mil reais na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, seguro especial no valor de 75 reais mensais fixos no primeiro ano e despesa administrativa mensal fixa no valor de 25 reais.

A partir dessas informações, o valor, em reais, da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no saldo devedor que não seja a taxa de juros do financiamento, é igual a

- a) 2.087,25
- b) 2.218,75
- c) 2.175,25
- d) 2.125,00
- e) 2.225,00

17. (CESGRANRIO – 2023) Um empresário pegou um empréstimo de 500 mil reais, a uma taxa de juro de 5% ao mês, no sistema de juros compostos. Após 6 meses, sem pagar absolutamente nada do empréstimo, resolveu renegociar a dívida com o banco, que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando os 90% restantes em 24 prestações mensais e iguais, com a primeira a ser paga um mês após a data da renegociação, a uma taxa de juro de 3% ao mês. O valor da prestação mensal, em milhares de reais, que o empresário devedor vai pagar, nessa nova negociação, é de, aproximadamente,

Dado:

$$1,05^6 = 1,34;$$

$$1,03^{24} = 2,03$$

- a) 35,6
- b) 37,8
- c) 39,6
- d) 40,8
- e) 42,8

18. (CESGRANRIO – 2018) Uma empresa deseja comprar um equipamento, cujo preço à vista foi cotado em 15 milhões de reais. Para isso, pretende pagar uma entrada (ato da compra) e financiar o valor restante em 12 parcelas mensais e iguais, a uma taxa de juro (composto) de 1% ao mês, com a primeira parcela sendo paga um mês após a compra. O departamento financeiro determinou que o valor da parcela seja de, no máximo, 1 milhão de reais.

Dado:

$$1,01^{12} = 1,127$$

Nessas condições, o valor mínimo, em milhões de reais, que a empresa precisará pagar de entrada nessa compra pertence ao intervalo

- a) 3,00 a 3,19
- b) 3,20 a 3,39
- c) 3,40 a 3,59
- d) 3,60 a 3,79
- e) 3,80 a 4,00

19. (CESGRANRIO – 2015) A empresa ALFA tomou um empréstimo no valor de 100 mil reais, em janeiro de 2015, a uma taxa de juros de 12% ao ano, no regime de juros compostos, a serem pagos em 3 parcelas anuais, consecutivas e postecipadas. A primeira parcela, a ser paga em janeiro de 2016, corresponderá a 20% do valor do empréstimo; a segunda parcela, um ano após a primeira, será igual a 30% do valor do empréstimo, e a terceira parcela a ser paga, em janeiro de 2018, liquidará a dívida.

A quantia, em milhares de reais, que mais se aproxima do valor da terceira parcela é igual a

- a) 72,0
- b) 90,5
- c) 56,0
- d) 64,2
- e) 81,8

20. (CESGRANRIO – 2015) As empresas, ao captarem recursos financeiros de terceiros, obrigam-se a respeitar o sistema de amortização financeiro contratado. Sob condições de prazo, taxa de juros e valor emprestado iguais, os sistemas Francês, SAC, Misto e Americano apresentam uma característica comum.

Essa característica é a seguinte:

- a) a amortização aumenta na mesma velocidade.
- b) a primeira parcela contém o mesmo valor de juros.
- c) as prestações são constantes.
- d) as prestações são decrescentes.
- e) o saldo devedor reduz na mesma velocidade.

✓ **GABARITO**

1	E
2	A
3	C
4	D
5	A
6	B
7	C
8	D
9	B
10	C
11	C
12	B
13	C
14	B
15	C
16	B
17	A
18	D
19	E
20	B

ANOTAÇÕES

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

NOÇÕES DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

CONCEITOS GERAIS

VARIÁVEL E TIPOS DE VARIÁVEIS

Antes de entendermos quais são os tipos de variáveis, devemos compreender o que é uma variável. Uma variável é um fator que pode ser observado, medido e analisado de acordo com as necessidades. As variáveis são essenciais para pesquisas científicas, pois permitem entender fenômenos através de sua análise. Existem diferentes tipos de variáveis, que serão explicados a seguir:

Variáveis Qualitativas

As variáveis qualitativas expressam qualidades ou características. Esta variável, então, não pode ser numérica. Elas são subdivididas em variáveis qualitativas **nominais** e variáveis qualitativas **ordinais**.

- **Variáveis Qualitativas Nominais**

Variáveis qualitativas nominais **não possuem** uma ordem ou hierarquia. Por exemplo, cor dos olhos e profissões são exemplos de variáveis que não possuem uma ordem, portanto, são variáveis qualitativas nominais.

- **Variáveis Qualitativas Ordinais**

Variáveis qualitativas ordinais **possuem** uma ordem entre seus termos. Por exemplo, o grau de escolaridade, que, apesar de ser qualitativo (não numérico), possui uma ordem implícita.

Variáveis Quantitativas

Variáveis quantitativas são aquelas que expressam quantidades ou medidas, sejam elas finitas ou infinitas, e são divididas em variáveis quantitativas **discretas** e variáveis quantitativas **contínuas**.

- **Variáveis Quantitativas Discretas**

As variáveis quantitativas discretas são aquelas que admitem valores inteiros. Por exemplo, o número de filhos ou a quantidade de acertos de uma prova.

- **Variáveis Quantitativas Contínuas**

As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que admitem infinitos valores, por exemplo, a temperatura e o tempo corrido.

Variáveis Independentes

As variáveis independentes são aquelas que podem ser controladas ou manipuladas, como, por exemplo, a dose de um medicamento ou o método de ensino. Esse tipo de variável pode ou não ser numérica.

Variáveis Dependentes

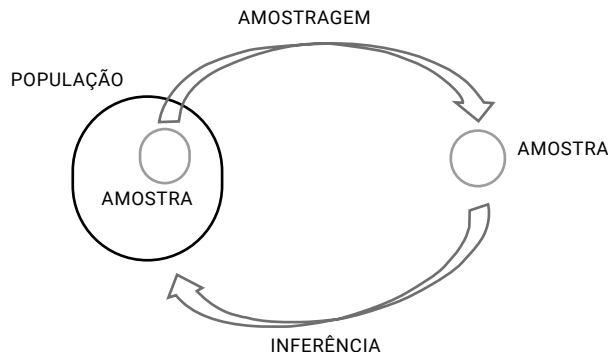
As variáveis dependentes são aquelas que estão relacionadas às variáveis independentes. Vejamos um exemplo: suponhamos que a variável dependente seja a quantidade de medicamento para pressão que um médico prescreve a um paciente. Nesse caso, a variável independente é a pressão desse paciente, que vai depender da quantidade de remédio prescrita.

Variáveis de Controle

As variáveis de controle são aquelas que estão sendo constantemente acompanhadas e controladas pelos pesquisadores, pois são, de alguma maneira, importantes de serem controladas. Por exemplo, a taxa de desemprego, que afeta diversos níveis econômicos do país.

É comum ouvirmos por aí pessoas que dizem não acreditar em pesquisas como Ibope, Datafolha entre outras, com o argumento de que nunca foi entrevistado por esses órgãos e que não conhecem nenhuma pessoa que tenha sido consultada também. Ora, consultar a população toda acerca de algum assunto é muito custoso e demandaria um tempo muito grande. Por isso, para se chegar a essa estimativa, esse tipo de pesquisa é realizado em parte da população.

Para analisar parâmetros estatísticos de uma população é necessário selecionar uma amostra a partir de técnicas de amostragem. Dessa amostra são extraídos dados estatísticos, que serão estudados e analisados, e então, generalizados para toda a população por meio da **Inferência Estatística**.



Quando vamos tratar de inferência estatística, o nosso conjunto de dados a ser analisado são os dados extraídos das amostras da população. Para isso, a amostra selecionada deve ser representativa da população.

Uma amostra **não representativa** é uma **amostra viciada**, que chamamos de **vício de amostragem**. Utilizando esse tipo de amostra chegaríamos a um resultado que não corresponde à realidade.

Ex.: queremos saber a quantidade de torcedores de cada time na cidade de São Paulo, portanto nossa população é o total de habitantes de São Paulo. Vamos supor que a amostra selecionada para responder fosse feita na porta do estádio do Palmeiras em dia de jogo. Nesse caso, praticamente 100% dos entrevistados se declarariam palmeirenses, o que, claramente, está incorreto, pois a escolha da amostra foi realizada de forma incorreta.

Conceitos importantes:

- **População objeto:** é a população total que temos o interesse de obter informações;
- **Unidade elementar (unidade amostral):** é a unidade (indivíduo) da população que será observada (analisada), pode ser uma pessoa, uma peça de uma produção etc.;
- **Amostra:** é o subconjunto da população;
- **Censo:** análise de todos os elementos da população;
- **Erro amostral:** é a diferença entre o resultado amostral para o resultado populacional.

Existem várias formas de se determinar uma amostra da população a ser estudada, que se dividem em dois grandes grupos:

PROBABILÍSTICAS	NÃO PROBABILÍSTICAS
Quando todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem selecionados. Só nas amostras probabilísticas podem ser utilizados os métodos de inferência. Alguns exemplos são a amostra aleatória simples, a sistemática, a estratificada e amostra por conglomerado	Quando os elementos da população não possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos, pois dependem do critério do pesquisador. Esse método tem uma desvantagem por não ser possível fazer inferências sobre a população. Apesar disso, ainda é um método muito utilizado. Alguns exemplos são a amostra por conveniência, intencional, amostra por cotas e voluntários

FREQUÊNCIAS: ABSOLUTA E RELATIVA, FREQUÊNCIAS ACUMULADAS, REPRESENTAÇÕES EM GRÁFICOS E TABELAS (LINHAS, COLUNAS, SETORES E HISTOGRAMAS)

Tabelas de Frequências

A tabela de frequência relativa simples apresenta a **frequência relativa de cada categoria ou valor em relação ao total de observações**. A frequência relativa é calculada dividindo a frequência absoluta de uma categoria pelo número total de observações e multiplicando por 100 (para obter a porcentagem correspondente). Essa tabela é útil para visualizar a distribuição percentual dos dados em diferentes categorias ou valores.

Por exemplo: se tivermos uma amostra de 100 estudantes e quisermos analisar a distribuição dos graus de aprovação, poderíamos construir uma tabela de frequências relativas simples para mostrar a porcentagem de alunos que obtiveram diferentes notas, como A, B, C etc.

A tabela de frequências relativas acumuladas, por sua vez, apresenta a **soma acumulada das frequências relativas até cada categoria**. Essa tabela é útil para analisar a distribuição cumulativa dos dados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Continuando com o exemplo anterior, a tabela de frequências relativas acumuladas forneceria a porcentagem acumulada de alunos com graus iguais ou inferiores a cada categoria. Isso nos permitiria, por exemplo, identificar o percentual de alunos que obteve uma nota igual ou inferior a B.

Vejamos outro exemplo para tabelas de frequências relativas simples e acumuladas. Para isso, vamos supor que temos uma amostra de 50 alunos e queremos analisar as alturas em centímetros.

A tabela de frequência relativa simples ficaria da seguinte forma:

ALTURA (CM)	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA (%)
150 – 160	10	20%
161 – 170	15	30%
171 – 180	20	40%
181 – 190	5	10%

Já a tabela de frequência relativa acumulada ficaria da seguinte maneira:

ALTURA (CM)	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA (%)	FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA (%)
150 – 160	10	20%	20%
161 – 170	15	30%	50%
171 – 180	20	40%	90%
181 – 190	5	10%	100%

Nesta tabela, além das **frequências absolutas e relativas simples**, adicionamos a coluna de frequência relativa acumulada. Calculamos a frequência relativa acumulada somando as frequências relativas anteriores ao valor atual. A última linha mostra que 100% dos alunos têm altura igual ou inferior a 190 cm.

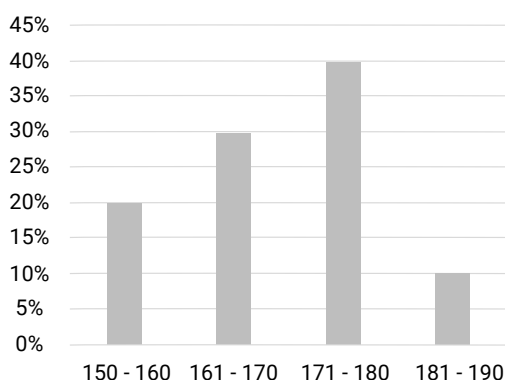
Gráficos de Frequência

Os gráficos de frequências relativas simples e acumuladas são representações visuais das informações apresentadas nas tabelas correspondentes. Eles ajudam a visualizar e compreender melhor a distribuição dos dados. Serão apresentados exemplos de gráficos para ambos os casos.

Primeiramente, vejamos um exemplo de gráfico de frequências relativas simples, supondo que tenhamos os dados da tabela de frequências relativas simples de alturas dos alunos:

ALTURA (CM)	FREQUÊNCIA RELATIVA (%)
150 – 160	20%
161 – 170	30%
171 – 180	40%
181 – 190	10%

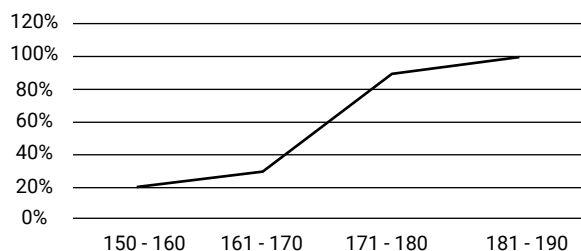
Neste caso, um gráfico adequado para representar essas frequências relativas é o gráfico de barras. Cada altura será representada por uma barra, cuja altura será proporcional à frequência relativa correspondente. A escala vertical indicará a porcentagem de ocorrência. O gráfico pode ser assim:



Vamos considerar os dados da tabela de frequências relativas acumuladas de alturas dos alunos para exemplificar um gráfico de frequências relativas acumuladas:

ALTURA (CM)	FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA (%)
150 – 160	20%
161 – 170	50%
171 – 180	90%
181 – 190	100%

Para representar essas frequências relativas acumuladas, podemos utilizar um gráfico de linha ou um gráfico de curva acumulativa. No gráfico de linha, as alturas são plotadas ao longo do eixo horizontal e a frequência relativa acumulada é plotada ao longo do eixo vertical. O gráfico pode ser representado da seguinte maneira:



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (EM DADOS BRUTOS OU AGRUPADOS EM CLASSES)

MÉDIA ARITMÉTICA

Existem 3 tipos de média: a mais cobrada é a **média aritmética (simples ou ponderada)**, mas temos também a **média geométrica** e a **média harmônica**.

Como veremos na parte de distribuição de probabilidade, a média é o **primeiro momento** de uma distribuição.

Temos duas formas de apresentação de dados para que seja calculada a média, a mais comum é a apresentação de vários **dados não agrupados**, onde são listados vários valores. Por exemplo, em uma prova a lista de notas de todos os alunos separadamente são dados não agrupados. A outra forma de apresentação é através de **dados agrupados**, nesse caso, vamos pensar no mesmo exemplo, mas, ao invés de termos todas as notas diretamente, receberemos uma lista dizendo que, 5 pessoas tiraram de 0 a 2, outras 7 tiraram de 2 a 4, mais 15 tiraram de 4 a 6, outras 10 de 6 a 8 e os 3 restantes tiraram de 8 a 10, normalmente isso é apresentado em uma tabela.

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS
0 – 2	5
2 – 4	7
4 – 6	15
6 – 8	10
8 – 10	3

Quando estamos tratando de **média** de dados de uma **população**, representamos pela letra grega μ (mi), já quando estamos tratando de **média** de dados de uma **amostra**, representamos por $\bar{x}$.

Média Aritmética Simples

A **média aritmética simples** é a que estamos mais acostumados no dia a dia, ela é dada pela soma dos valores dos dados que queremos saber, dividido pela quantidade desses dados.

$$\text{Média} = \frac{\text{Soma}}{\text{Quantidade}}$$

$$\text{Soma} = \text{Média} \cdot \text{Quantidade}$$

Em linguagem matemática isso é dado por:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} \text{ para dados de uma amostra.}$$

Ou:

$$\mu = \frac{\sum x_i}{N} \text{ para dados de uma população.}$$

Onde: $\sum x_i$ é o somatório dos dados $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$, e N é a quantidade de dados da amostra/população. Cada dado é representado por X_i .

Vamos supor que, na faculdade, teremos 4 provas da disciplina de Estatística. Para calcular a média final basta somar as 4 notas e dividir por 4.

Supondo que as notas tenham sido na ordem: 6,0; 7,0; 5,0; 8,0.

$$\text{Média} = \frac{\text{Soma}}{\text{Quantidade}}$$

$$\text{Média} = \frac{6 + 7 + 5 + 8}{4}$$

$$\text{Média} = \frac{26}{4}$$

$$\text{Média} = 6,5$$

Ex: em uma faculdade a quantidade de alunos matriculados em cada curso está apresentado na tabela a seguir:

CURSO	QUANTIDADE DE ALUNOS
Direito	55
Contabilidade	24
Estatística	35
Física	?

A média do número de alunos matriculados por curso é 38,5. Nesse caso, qual a quantidade de alunos matriculados em Física?

A média de alunos matriculados por curso é dada pela soma dos alunos de cada curso dividido pela quantidade de cursos, onde a média foi dada, e é 38,5, e o total de cursos é 4.

Sabemos que a fórmula da média é:

$$\text{Média} = \frac{\text{Soma}}{\text{Quantidade}}$$

$$38,5 = \frac{\text{Soma}}{4}$$

$$\text{Soma} = 38,5 \cdot 4$$

$$\text{Soma} = 154$$

A soma dos alunos matriculados é 154, e vamos chamar o número de alunos matriculados em Física de X .

$$55 + 24 + 35 + X = 154$$

$$114 + X = 154$$

$$X = 154 - 114$$

$$X = 40$$

Portanto, são 40 alunos matriculados em Física.

I MÉDIA PONDERADA

A **média ponderada** é muito parecida com a média simples, mas nela são colocados pesos diferentes para alguns dados. Essa média é muito utilizada em provas.

Vamos pensar no mesmo exemplo da média simples. Supondo que, na faculdade, teremos 4 provas de Estatística, mas a prova 3 tem peso 2 e a prova 4 tem peso 3. Para calcular a média ponderada temos que somar todas as notas, mas, as notas que têm pesos devem ser somadas conforme seu peso, ou seja, se for peso 2 temos que multiplicar essa nota por 2, se for peso 3 temos que multiplicar essa nota por 3. E na quantidade temos que considerar o peso também.

Supondo que as notas tenham sido na ordem: 6,0; 7,0; 5,0 (peso 2); 8,0 (peso 3). Nesse caso, a quantidade de notas que vamos considerar deve ser 7, pois as provas 1 e 2 têm peso 1, a prova 3 é peso 2, e a prova 4 é peso 3. Portanto: $1 + 1 + 2 + 3 = 7$.

$$\text{Média} = \frac{\text{Soma}}{\text{Quantidade}}$$

$$\text{Média} = \frac{6 + 7 + 2 \cdot 5 + 8 \cdot 3}{7}$$

$$\text{Média} = \frac{6 + 7 + 10 + 24}{7}$$

$$\text{Média} = \frac{47}{7}$$

$$\text{Média} = 6,71$$

Média Aritmética para Dados Agrupados

Podemos ter duas formas de apresentação de dados, uma que nos traz o dado e a frequência que esse dado ocorre, e outra que dá um intervalo (que chamamos de classe) e a frequência de dados dessa classe, ambas apresentadas no formato de tabela.

Vamos mostrar um exemplo para cada tipo de apresentação de dados:

- Ex: em um evento foram compradas 4 marcas diferentes de água, conforme a tabela.

TIPOS	QUANTIDADE DE GARRAFAS	PREÇO UNITÁRIO
A	5	R\$ 3,80
B	8	R\$ 6,00
C	15	?
D	6	R\$ 5,00

O preço médio do total de garrafas compradas foi de R\$ 5,50. Qual o valor unitário da garrafa da marca C?

Para achar a média, temos que somar o valor de todas as garrafas, sendo que para cada marca foram compradas uma quantidade diferente de garrafas. Para resolver esse tipo de questão vamos incluir mais uma coluna na tabela, que é a multiplicação do valor unitário com a quantidade de garrafas.

TIPOS	QUANTIDADE DE GARRAFAS	PREÇO UNITÁRIO	Q X P
A	5	R\$ 3,80	$5 \cdot 3,8 = 19$
B	8	R\$ 6,00	$8 \cdot 6 = 48$
C	15	?	$15 \cdot X$
D	6	R\$ 5,00	$6 \cdot 5 = 30$

$$\text{Média} = \frac{19 + 48 + 15 \cdot x + 30}{5 + 8 + 15 + 6}$$

Sabemos que a média dos valores foi R\$ 5,50, portanto:

$$5,5 = \frac{97 + 15 \cdot x}{34}$$

$$5,5 \cdot 34 = 97 + 15 \cdot X$$

$$187 = 97 + 15 \cdot X$$

$$15 \cdot X = 187 - 97$$

$$15 \cdot X = 90$$

$$X = \frac{90}{15}$$

$$X = 6$$

Logo, o **preço unitário** da **marca C** é R\$ 6,00.

Agora vamos ver um exemplo em que os dados são dados em classes. Vamos pensar no exemplo que demos lá em cima, das notas dos alunos, sendo que 5 pessoas tiraram de 0 a 2, outras 7 tiraram de 2 a 4, mais 15 tiraram de 4 a 6, outras 10 de 6 a 8 e os 3 restantes tiraram de 8 a 10.

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS
0 – 2	5
2 – 4	7
4 – 6	15
6 – 8	10
8 – 10	3

A barra (|) normalmente mostra que o dado limite entre as classes pertence àquela classe, ou seja, a nota 2, estaria no limite entre a 1ª e a 2ª classe, nesse caso por conta da barra vamos considerar que a nota 2 pertence à 2ª classe.

Para achar a média nesse caso vamos fazer praticamente a mesma coisa do exemplo acima, mas o valor da classe que iremos usar é o ponto médio de cada classe, ou seja, basta fazer a média da classe.

Cada classe tem uma variação de 2 pontos, portanto a média de cada classe será:

- Classe 1: $\frac{0 + 2}{2} = 1$

- Classe 2: $\frac{2 + 4}{2} = 3$

- Classe 3: $\frac{4 + 6}{2} = 5$

- Classe 4: $\frac{6 + 8}{2} = 7$

- Classe 5: $\frac{8 + 10}{2} = 9$

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS	PONTO MÉDIO DA CLASSE
0 – 2	5	1
2 – 4	7	3
4 – 6	15	5
6 – 8	10	7
8 – 10	3	9

Agora basta fazer a coluna da multiplicação da frequência (quantidade de alunos) pelo ponto médio da classe.

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS	PONTO MÉDIO DA CLASSE	QUANT. X PONTO MÉDIO
0 – 2	5	1	$5 \cdot 1 = 5$
2 – 4	7	3	$7 \cdot 3 = 21$
4 – 6	15	5	$15 \cdot 5 = 75$
6 – 8	10	7	$10 \cdot 7 = 70$
8 – 10	3	9	$3 \cdot 9 = 27$

Como temos toda a sala, estamos falando de população, e a média é dada por μ .

$$\mu = \frac{5 + 21 + 75 + 70 + 27}{5 + 7 + 15 + 10 + 3}$$

$$\mu = \frac{198}{40}$$

$$\mu = 4,95$$

Portanto, a nota média da classe foi 4,95.

A frequência apresentada em um exercício pode ser absoluta ou relativa. A **frequência absoluta** é a quantidade total, no nosso exemplo é a quantidade de alunos que tiraram tais notas. A **frequência relativa** é a razão ou percentual entre a quantidade daquele dado e o total, portanto a soma da frequência relativa de todas as classes resulta sempre em 1.

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS	FREQ. RELATIVA
0 – 2	5	$5 \div 40 = 0,125 = 12,5\%$
2 – 4	7	$7 \div 40 = 0,175 = 17,5\%$
4 – 6	15	$15 \div 40 = 0,375 = 37,5\%$
6 – 8	10	$10 \div 40 = 0,250 = 25\%$
8 – 10	3	$3 \div 40 = 0,075 = 7,5\%$
TOTAL	40	$1 = 100\%$

I MÉDIA GEOMÉTRICA

A média geométrica, μ_G , é dada por:

$$\mu_G = \sqrt[N]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot \dots \cdot X_N}$$

Fazendo um paralelo com a média aritmética, na média geométrica ao invés de somarmos os dados, vamos multiplicar, e ao invés de dividirmos pela quantidade de dados observados (N) vamos fazer a raiz enésima dessa quantidade.

Média Harmônica

A média harmônica, μ_H , é dada por:

$$\mu_H = \frac{N}{\sum \frac{1}{X_i}}, \text{ ou seja:}$$

$$\mu_H = \frac{N}{\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \frac{1}{X_3} + \dots + \frac{1}{X_N}}$$

Fazendo um paralelo com a média aritmética, na média harmônica vamos inverter os termos, a quantidade de dados observados (N) fica no numerador (em cima) e a soma fica no denominador (embaixo). A diferença é que a soma não é dos dados propriamente, e sim, do inverso dos dados, ou seja, um sobre o valor observado.

Difícilmente vemos uma questão cobrar o cálculo das médias geométrica e harmônica, mas, uma propriedade que é mais cobrada, é a comparação das médias aritmética, geométrica e harmônica. Precisamos saber que a média aritmética é a maior, depois a média geométrica e, por fim, a média harmônica que é a menor.

$$\mu_A > \mu_G > \mu_H$$

A seguir, revise seus conhecimentos com algumas questões comentadas.

1. (CEBRASPE-CESPE – 2018-ADAPTADA) A tabela a seguir mostra a distribuição das idades dos 30 alunos de uma sala de aula.

Idade (em anos)	10	11	12	13	14
Número de alunos	14	8	3	4	1

Nesse caso, a média de idade dos alunos dessa sala é igual a 11 anos.

() CERTO () ERRADO

Na primeira linha temos a idade e na segunda temos a quantidade de alunos com cada idade (frequência). Veja que normalmente fazemos esse tipo de questão com os dados dispostos em colunas, e aqui estão em linhas, portanto basta acrescentar uma linha da frequência · idade.

IDADE (EM ANOS)	NÚMERO DE ALUNOS	IDADE X FREQ
10	14	10·14=140
11	8	11·8=88
12	3	12·3=36
13	4	13·4=52
14	1	14·1=14

$$\text{Média} = \frac{140 + 88 + 36 + 52 + 14}{14 + 8 + 3 + 4 + 1}$$

$$\text{Média} = \frac{330}{30}$$

Média = 11 anos

Resposta: Certo.

Texto para Questões 02 e 03

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela a seguir, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue os itens 02 e 03.

X (QUANTIDADE DIÁRIA DE DROGAS APREENDIDAS, EM KG)	DIA				
	1	2	3	4	5
	10	22	18	22	28

2. (CEBRASPE-CESPE – 2018) A mediana das quantidades X observadas na amostra em questão foi igual a 18 kg.

() CERTO () ERRADO

A é a medida central da nossa amostra, entretanto, para achar esse valor os dados precisam estar em ordem crescente. Vamos ordenar nossos dados para poder achar a mediana, sendo que o total de dados são 5.

10, 18, 22, 22, 28

A mediana será o 3º elemento, ou seja, 22. Resposta: Errado.

3. (CEBRASPE-CESPE – 2018) A moda da distribuição dos valores X registrados na amostra foi igual a 22 kg.

() CERTO () ERRADO

A moda é o valor que mais se repete, que nesse caso é o 22 que se repete duas vezes, o restante aparece apenas uma vez (10, 18 e 28). Resposta: Certo.

4. (CEBRASPE-CESPE – 2018) No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, divisão proporcional, média e porcentagem.

Em uma faculdade, para avaliar o aprendizado dos alunos em determinada disciplina, o professor aplica as provas A, B e C e a nota final do aluno é a média ponderada das notas obtidas em cada prova. Na prova A, o peso é 1; na prova B, o peso é 10% maior que o peso na prova A; na prova C, o peso é 20% maior que o peso na prova B.

Nesse caso, se P_A , P_B e P_C forem as notas obtidas por um aluno nas provas A, B e C, respectivamente, então a nota final desse aluno é expressa por:

$$\frac{P_A + 1,2P_B + 1,21P_C}{3,52}$$

() CERTO () ERRADO

Como temos uma média ponderada, iremos colocar no denominador a soma dos pesos das provas, ou seja, diferentemente da média aritmética, onde todas as provas possuem o mesmo peso.

Já no numerador, vamos colocar a nota de cada prova multiplicada pelo seu peso, ou seja, peso 1 para a prova A, e os pesos que iremos calcular nas provas B e C.

Prova B o peso é 10% maior que na prova A, ou seja, vamos multiplicar o peso da prova A por 1,10, que seria o peso da prova A, mais 10% (0,1).

Peso(P_B) = $1 \cdot 1,10 = 1,10$

A prova C tem peso 20% maior que a prova B (que tem peso 1,1), portanto vamos multiplicar o peso da prova B por 1,2, que é o peso da prova A, mais 20% (0,2).

Peso (P_C) = $1,1 \cdot 1,2 = 1,32$

$$\text{Média} = \frac{P_A + 1,1P_B + 1,32P_C}{1 + 1,1 + 1,32}$$

$$\text{Média} = \frac{P_A + 1,1P_B + 1,32P_C}{3,42}$$

Resposta: Errado.

5. (CEBRASPE-CESPE – 2018) Considerando que a análise de uma amostra de minério de chumbo tenha apresentado os seguintes resultados percentuais (%): 8,10; 8,32; 8,12; 8,22; 7,99; 8,31, julgue o item a seguir, relativo a esses dados. O valor médio do teor de chumbo presente na amostra foi superior a 8%.

() CERTO () ERRADO

Essa questão nem precisávamos fazer conta, olhando os números vemos que dos 6 números 5 são maiores que 8, chegando até a 8,32. O único número menor que 8 é o 7,99, ou seja, muito próximo de 8, logo a média com certeza será maior que 8 sem fazer a conta.

A média sempre será maior que o menor dos números, e menor que o maior dos números (considerando que tenhamos números diversos na nossa amostra, pois se todos os números forem iguais, a média será o próprio número).

Podemos perceber isso, tirando 0,02 do maior número 8,32 (resultando 8,30), e passando para o 7,99 (resultando 8,01). Agora todos os números são maiores que 8, portanto a média com certeza será maior que 8.

Caso alguém tenha feito a conta:

$$\text{Média} = \frac{8,10 + 8,32 + 8,12 + 8,22 + 7,99 + 8,31}{6}$$

$$\text{Média} = \frac{49,06}{6}$$

MODA

Quando dizemos que uma roupa está na moda, isso quer dizer que muita gente está usando esse tipo de roupa. A **moda** (Mo) na estatística é exatamente isso, é aquele dado que mais se repete na população ou na amostra, ou seja, o dado com **maior frequência**.

Ex: dado os valores observados: 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 10. A moda é o 8 pois aparece 3 vezes.

Para dados não agrupados é tranquilo de achar a moda, mas quando temos dados agrupados com intervalos de classes não sabemos exatamente qual valor dentro daquela classe mais se repete, para isso temos 3 métodos para achar a moda: moda bruta, moda de Pearson e moda de Czuber.

A moda bruta, nada mais é que o valor médio da classe modal.

Ex:

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS
0 – 2	5
2 – 4	7
4 – 6	15
6 – 8	10
8 – 10	3

A classe modal é a que tem a maior frequência, ou seja, a que possui 15 alunos, que é a classe que vai de 4 a 6. Assim, pelo método da moda bruta, a moda será a média da classe, ou seja, a média entre os limites da classe (4 e 6):

$$Mo = \frac{4 + 6}{2}$$

$$Mo = \frac{10}{2}$$

$$Mo = 5$$

A **moda de Pearson** é dada pela fórmula:

$$Mo = 3 \cdot Md - 2 \cdot \bar{x}$$

Portanto, para achar a moda pelo método de Pearson, é preciso achar a mediana (Md) e a média aritmética ($\bar{x}$).

A **moda de Czuber** é dada pela Fórmula de Czuber:

$$Mo = L + h \cdot \frac{d_1}{d_1 + d_2}$$

Onde: L é o limite inferior da classe modal (classe com maior frequência);

h é a amplitude da classe (diferença entre os extremos da classe);

d1 é a diferença entre a frequência da classe modal com a classe anterior;

d2 é a diferença entre a frequência da classe modal com a classe posterior.

Veja que na fórmula de Czuber a classe anterior é mais importante que a classe posterior à classe modal, pois d1 aparece em baixo e em cima, e o L é o limite inferior da classe modal. Vamos entender com um exemplo:

Dada a distribuição de frequência.

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS
0 – 2	5
2 – 4	7
4 – 6	15
6 – 8	10
8 – 10	3

Para achar a moda vamos usar a Fórmula de Czuber. A classe modal é a classe com maior frequência, portanto das notas entre 4 e 6, que tem 15 alunos.

Portanto:

$L = 4$ (limite inferior)

$h = 2$ (intervalo da classe: $6 - 4 = 2$)

$d_1 = 8$ (diferença de frequência entre a classe modal e a classe anterior: $15 - 7 = 8$)

$d_2 = 5$ (diferença de frequência entre a classe modal e a classe posterior: $15 - 10 = 5$)

$$Mo = L + h \cdot \frac{d_1}{d_1 + d_2}$$

$$Mo = 4 + 2 \cdot \frac{8}{8 + 5}$$

$$Mo = 4 + 2 \cdot \frac{8}{13}$$

$$Mo = 4 + \frac{16}{13}$$

$$Mo = 4 + 1,23$$

$$Mo = 5,23$$

I MEDIANA

A **mediana** (Md) é o valor que divide os dados em duas partes iguais, ou seja, ao relacionar os dados em ordem crescente é o dado que fica na posição central.

Ex: dado os valores observados: 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 14.

Temos 11 dados nessa amostra, portanto o 6º valor é o valor central, pois, temos 5 valores antes dele e 5 depois, portanto a mediana é 8.

3, 4, 5, 6, 6, **8**, 8, 8, 9, 10, 14

Quando temos número ímpar de observações, a mediana será o próprio valor, mas quando tivermos uma quantidade **par** de dados, não teremos um valor central, nesse caso vamos fazer a média entre os dois valores centrais.

Vamos pensar nos seguintes dados: 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 10.

Aqui temos 10 dados, e para dividirmos nossa amostra em duas partes iguais vamos separar entre o 6 e o 8, restando 5 dados para cada lado. Portanto, a mediana será a média entre 6 e 8.

3, 4, 5, 6, 6, **6/8**, 8, 8, 9, 10

$$Md = \frac{6 + 8}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

Para dados não agrupados é tranquilo de achar a mediana, mas quando temos dados agrupados com intervalos de classes não sabemos exatamente qual valor dentro daquela classe será o central, para isso vamos fazer uma regra de três para achar esse valor, esse método é chamado de **interpolação linear**.

Dada a distribuição de frequência:

NOTA	QUANTIDADE DE ALUNOS
0 – 2	5
2 – 4	7
4 – 6	15
6 – 8	10
8 – 10	3

O total de observações nessa população é 40. Portanto, a mediana estará entre o 20 e o 21, mas para fazer a conta vamos usar o termo inferior, portanto o 20º.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A mediana estará na terceira classe, pois até a segunda temos 12 alunos (5 + 7), e ao final da terceira já teremos 27 alunos, portanto o 20º termo estará dentro da 3ª classe (4 a 6).

Como disse acima, até a classe anterior temos 12 alunos, para chegar a nossa mediana, que é o 20º termo, faltam 8 alunos. Portanto, vamos fazer uma regra de 3, onde a classe mediana tem 15 alunos em uma variação de 2 pontos, portanto para 8 alunos a variação de pontos será X.

FREQUÊNCIA (ALUNOS)	VARIAÇÃO DENTRO DA CLASSE
15	2
8	X

$$15 \cdot X = 2 \cdot 8$$

$$15 \cdot X = 16$$

$$X = \frac{16}{15}$$

$$X = 1,06$$

Portanto o 8º termo da 3ª classe (que é a nossa mediana) está 1,06 acima do limite inferior da classe mediana, que é 4.

$$Md = 4 + 1,06 = 5,06$$

MEDIDAS DE POSIÇÃO

QUARTIS

Assim como a mediana divide os dados em duas partes iguais, os quartis dividem em 4 partes iguais. Portanto, teremos 3 quartis (Q1, Q2 e Q3).

O primeiro quartil (Q1) divide 25% dos dados antes dele e 75% dos dados depois, o segundo quartil (Q2) divide 50% dos dados de um lado e 50% de outro, e o terceiro quartil (Q3) divide 75% dos dados antes dele e 25% depois. Entre cada quartil temos 25% dos dados.

Alguém mais atento pode me falar, “mas se o Q2 divide os dados restando 50% para cada lado ele é a mediana!”. Exatamente isso, o Q2 é a própria mediana.

Vamos supor uma amostra com 20 dados:

(5)	(5)	(5)	(5)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20			
Q1	Q2	Q3	
5,5	10,5	15,5	

PERCENTIS

Percentis dividem a população amostra em 100 partes iguais. Assim, teremos 99 percentis, ficando 1% da amostra em cada parte.

Algumas nomenclaturas importantes são:

- **k**: posição do percentil na escala de 0 a 100;
- **P(k)**: designação do k-ésimo percentil;
- **Valor do percentil**: valor que divide a distribuição em k% e (100-k)%.

Para ficar claro, vejamos alguns exemplos:

O P(50) equivale à mediana, que divide a distribuição em duas partes: 50% e 50%.

O P(75) equivale ao terceiro quartil, que divide a distribuição em 75% e 25%.

Já o P(99) equivale ao 99º percentil, em que apenas 1% dos valores é superior a esse ponto.

MEDIDAS DE DISPERSÃO (EM DADOS BRUTOS OU AGRUPADOS EM CLASSES)

AMPLITUDE

A **amplitude** é a diferença entre o maior valor e o menor valor da lista de dados, vamos supor a lista: 3, 6, 10, 12, 14, 20. A amplitude será:

$$\text{Ampl} = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}}$$

$$\text{Ampl} = 20 - 3 = 17$$

VARIÂNCIA

Falamos que a média é o primeiro momento de uma distribuição, já a variância é chamada do segundo momento de uma distribuição.

A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está da média.

Na variância teremos pela primeira vez uma diferença na fórmula quando consideramos uma população e uma amostra. Até agora, as fórmulas eram sempre iguais, mudávamos apenas a representação da média (de μ para $\bar{x}$).

Em uma população a variância é representada por σ^2 (sigma ao quadrado), já para uma amostra a variância é representada por S^2 .

Para uma amostra:

$$S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Para uma população:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{n}$$

Podemos perceber que para uma amostra vamos dividir por “n-1” e para uma população vamos dividir por N. Usamos N (maiúsculo e minúsculo) para ilustrar que em uma população a quantidade de dados é maior que na amostra, mas os dois “enes” querem dizer a mesma coisa, ou seja, a quantidade de dados.

Quando temos a variância populacional, podemos calcular a variância amostral aplicando um fator de correção, que é:

$$\frac{n}{n-1}$$

$$S^2 = \sigma^2 \cdot \frac{n}{n-1}$$

Quando tivermos dados agrupados, basta multiplicar cada parênteses pela frequência da classe.

$$S^2 = \frac{\sum f(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Ou

$$\sigma^2 = \frac{\sum f(X_i - \mu)^2}{n-1}$$

Existe uma outra forma de calcular a variância, que em boas partes dos casos é mais rápida, que é **a diferença entre a média dos quadrados e o quadrado da média**.

$$\sigma^2 = \bar{X}^2 - (\bar{X})^2$$

Ou seja, basta elevar todos os dados ao quadrado e calcular a média desses valores, e subtrair disso a média dos dados ao quadrado.

I DESVIO PADRÃO

O desvio padrão nos dá a noção de quão dispersos são os dados da amostra, quanto menor o desvio padrão, mais concentrado em torno da média aritmética estão os dados, quanto maior o desvio padrão, mais dispersos esses dados.

O desvio padrão é a raiz da variância, portanto a fórmula e as considerações sobre população e amostra são as mesmas, apenas vamos fazer a raiz do resultado.

$$\text{Desvio padrão} = \sqrt{\text{Variância}}$$

Em uma população, o desvio padrão é representado por σ (sigma), já para uma amostra o desvio padrão é representado por S .

Para uma amostra:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Para uma população:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{n}}$$

Quando tivermos dados agrupados, basta multiplicar cada parênteses pela frequência da classe.

$$s = \sqrt{\frac{\sum f(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Ou

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f(X_i - \mu)^2}{n}}$$

I COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O coeficiente de variação (ou coeficiente de variação de Pearson) é a divisão do desvio padrão pela média.

Pra uma amostra:

$$CV = \frac{S}{\bar{X}}$$

Para uma população:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

PROBABILIDADE

I EXPERIMENTO ALEATÓRIO

Nos estudos da probabilidade, há um experimento aleatório relacionado aos possíveis resultados obtidos, chamados de espaço amostral.

Por exemplo, se considerarmos uma urna com 30 bolas numeradas do 1 ao 30, ao retirarmos uma bola, não saberemos dizer qual foi o número sorteado. O resultado é muito difícil de ser previsto.

Pode-se relacionar esse tipo de experimento às situações cotidianas. Não há como, por exemplo, prever a vida útil de todos os celulares de um lote fechado, uma vez que isso dependerá das condições de uso impostas pelas pessoas que adquiriram o produto. Essas previsões de tempo são exemplos que demonstram a característica de um experimento aleatório.

Os experimentos aleatórios produzem possíveis resultados denominados **espaços amostrais** (nos quais temos nossos experimentos amostrais). Assim, chamamos de **espaço amostral** o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Imagine que você possui um dado e vai lançá-lo uma vez. Os resultados possíveis são: **1, 2, 3, 4, 5 ou 6**. Isso é o que chamamos de **espaço amostral**, ou seja, o conjunto dos resultados possíveis de um determinado experimento aleatório (não se pode prever o resultado que será obtido, apenas podemos tentar achar algum padrão).

Agora, pense: você só tem interesse nos números ímpares, isto é, **1, 3 e 5**. Esse subconjunto do espaço amostral é chamado **evento** — composto apenas pelos resultados que são favoráveis. Conhecendo esses dois conceitos, chegamos à fórmula para calcular a probabilidade de um evento de um determinado experimento aleatório. É o que chamamos de **probabilidade de um evento qualquer**.

Guarde o seguinte: o **espaço amostral** é igual a todas as possibilidades possíveis e o **evento** é um subconjunto do espaço amostral.

Probabilidade de um Evento Qualquer

$$\text{Probabilidade do Evento} = \frac{n(\text{evento})}{n(\text{espaço amostral})}$$

Na fórmula anterior, **n (evento)** é o número de elementos do subconjunto **evento**, isto é, o número de resultados favoráveis, e **n (espaço amostral)** é o número total de resultados possíveis no experimento aleatório.

Por isso, costumamos dizer também que:

$$\text{Probabilidade do Evento} = \frac{\text{Números de resultados favoráveis}}{\text{Número total de resultados}}$$

Voltando ao exemplo no qual apenas os números ímpares nos interessam, temos:

n (evento) = 3 possibilidades

n (espaço amostral) = 6 possibilidades

Logo:

$$\text{Probabilidade do Evento} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad 0,50 = 50\%$$

Importante!

Se A é um evento qualquer, então $0 \leq P(A) \leq 1$.

Se A é um evento qualquer, então $0\% \leq P(A) \leq 100\%$.

I ESPAÇO AMOSTRAL E EVENTO

Chamamos de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento.

Imagine que você possui um dado e vai lançá-lo uma vez. Os resultados possíveis são: **1, 2, 3, 4, 5 ou 6**, isso é o que chamamos de **espaço amostral**, ou seja, o conjunto dos resultados possíveis de um determinado experimento aleatório (não se pode prever o resultado que será obtido, apenas podemos tentar achar algum padrão).

Agora, pense que você só tem interesse nos números ímpares, isto é, **1, 3 e 5**. Esse subconjunto do espaço amostral é o que chamamos de **Evento** — composto apenas pelos resultados que são favoráveis. Conhecendo esses dois conceitos, podemos chegar na fórmula para calcular a probabilidade de um evento de um determinado experimento aleatório, é o que podemos chamar de **probabilidade de um evento qualquer**.

I ESPAÇOS EQUIPROVÁVEIS

Seja um processo aleatório com um espaço amostral definido e conhecido, todos seus eventos ou resultados possíveis, podemos definir a probabilidade de um evento de interesse de duas formas: **definição frequentista** e **definição clássica**.

Definição Frequentista

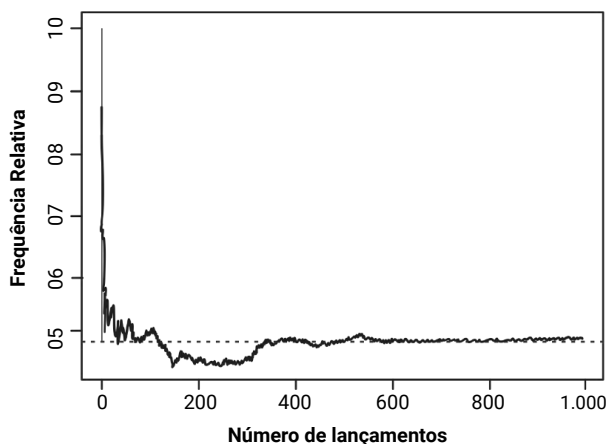
De acordo com a **definição frequentista**, se um evento de probabilidade **p** for observado repetidamente ao longo de realizações independentes, a relação da frequência observada desse evento ao número total das repetições converge para **p** enquanto o número das repetições se torna arbitrariamente grande. Dizendo com outras palavras e colocando no contexto da construção de histogramas, pode-se entender que quando $n \rightarrow \infty$, as frequências das classes tendem a se estabilizar.

Para exemplificar essa definição frequentista, se tomarmos uma moeda honesta e realizarmos o experimento de lançar essa moeda, qual seria a probabilidade de sair cara?

Todos irão responder intuitivamente que é 50%. Isto é intuitivo devido à lei dos grandes números. Mas, pela definição frequentista, faríamos o lançamento dessa moeda, por exemplo, 1.000 vezes, e plotaríamos em um gráfico o número de lançamentos versus a frequência relativa de caras (número de caras/números de lançamentos).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Note que (figura 1) quanto maior o n (número de lançamentos), mais a frequência relativa tende a se estabilizar em 50%, que seria a resposta da probabilidade de sair cara, feita anteriormente e respondida intuitivamente. Ou seja, a probabilidade de o evento A ocorrer na definição frequentista é $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{rA} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n}$ sendo m o número de eventos favoráveis e n o número de resultados possíveis.



Simulação do lançamento de uma moeda honesta 1.000 vezes em relação a suas respectivas frequências relativas.

Definição Clássica

Já na **definição clássica**, definido o processo aleatório e seu espaço amostral, temos a relação entre o número de eventos favoráveis e o número de resultados possíveis. Assim, a probabilidade do evento de interesse é definida como o número de eventos (pontos ou elementos) favoráveis divididos pelo número de elementos do espaço amostral:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

em que $n(A)$ é o número de eventos ou resultados favoráveis, e $n(\Omega)$ é o número de eventos ou resultados do espaço amostral.

Neste caso, qual seria a probabilidade de se retirar uma carta de ouros de um baralho honesto? Fazemos isso usando a definição clássica de probabilidade; se um baralho honesto tem 13 cartas do naipe ouros (evento A) e o total de cartas do baralho é 52 (espaço amostral), então a chance de uma carta de ouros ser tirada ao acaso é $P(A)$

$$= \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4} \text{ ou } 25\%.$$

PROBABILIDADE DE LAPLACE

A probabilidade de Laplace diz que a probabilidade de um evento A ocorrer em um espaço amostral finito é a razão entre os números de casos favoráveis a A e o número total de casos possíveis.

Ou seja, o Teorema de Laplace diz que $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$, sendo:

- $n(A)$: número de casos favoráveis a A;
- $n(\Omega)$: número total de casos possíveis.

Vejamos um exemplo clássico de sorteio de dados: qual a probabilidade de sair um número par ao lançar um dado honesto?

Para resolver questões como essa seguindo a probabilidade de Laplace, devemos primeiramente identificar quem são $n(A)$ e $n(\Omega)$. O número total de casos possíveis ($n(\Omega)$), neste exemplo, é 6, devido à quantidade de faces de um dado.

Em seguida, devemos identificar qual é o valor do número de casos favoráveis a A, ou seja, $n(A)$. Neste exemplo, será a quantidade de número pares de um dado, {2, 4, 6}, ou seja, 3. Assim, devemos realizar a divisão:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Logo, a probabilidade de sair um número par ao lançar um dado honesto é de $\frac{1}{2}$, ou 0,5 ou 50%.

ESPAÇOS NÃO EQUIPROVÁVEIS

Contrariamente aos espaços amostrais equiprováveis, a probabilidade em espaços amostrais não equiprováveis ocorre quando seus elementos não têm a mesma probabilidade de ocorrência. Um exemplo clássico é a probabilidade de sair determinada face em uma moeda viciada.

PROBABILIDADE CONDICIONAL E INDEPENDÊNCIA

Nem sempre estamos falando de espaço amostral em que os eventos são independentes; logo, para trabalharmos em situações em que um evento interfere na probabilidade de ocorrência de outro evento, usamos a teoria de probabilidade condicional. Assim, pelo teorema da probabilidade condicional, temos que a probabilidade do evento **A** em relação ao evento **B** é dada por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(B) > 0$$

Caso haja interesse na probabilidade condicional do evento **B** em relação ao evento **A**, então teremos:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(A) > 0$$

A probabilidade condicional do evento **B** em relação ao evento **A** também pode ser dada por:

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

Se os eventos são independentes, então a probabilidade de o evento **A** acontecer — sabendo que o evento **B** já ocorreu — não altera; teremos, então:

$$P(A|B) = P(A)$$

Desse modo, temos que a independência entre dois eventos pode ser verificada a partir da igualdade:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

A prova é feita simplesmente substituindo **P(A)** no teorema da probabilidade condicional.

Vejamos o exemplo a seguir para compreender melhor.

Uma caixa contém as seguintes quantidades de figuras descritas na tabela:

	TRIÂNGULO	QUADRADO
Vermelho	3	10
Amarelo	4	15

Uma pessoa, retirando ao acaso uma figura da caixa, quer saber a probabilidade de essa figura ser vermelha sabendo que a figura é quadrada. Dessa maneira, temos que:

- **B** → figura é quadrada → $10 + 15 \rightarrow n(B) = 25$;
- **A** → figura é vermelha → $3 + 10 \rightarrow n(A) = 13$;
- **A ∩ B** → a figura sorteada é quadrada e é vermelha → $n(A \cap B) = 10$.

Assim, aplicando na fórmula, temos:

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{10}{25} = 0,4 \text{ ou } 40\%$$

TEOREMA DOS PRODUTOS

Pela probabilidade condicional, sabemos que $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{P(B)}$, $P(B) > 0$ e que $P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{P(A)}$ $P(A) > 0$.

Assim, sabemos que $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ e que $P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$.

Logo, temos o teorema dos produtos:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(A|B) \cdot P(B)$$

TEOREMA DO PRODUTO

Pela probabilidade condicional, sabemos que $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{P(B)}$, $P(B) > 0$ e que $P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{P(A)}$ $P(A) > 0$.

Assim, sabemos que $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ e que $P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$.

Logo, temos o teorema dos produtos:

$$P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A) = P(A | B) \cdot P(B)$$

I DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

A distribuição binomial é uma sucessão de *Bernoullis*, ou seja, vários eventos independentes que tenha como resultados possíveis o sucesso ou o fracasso. Em suma, a binomial é caracterizada por 3 fatores:

- todas as **n** tentativas do experimento são independentes;
- cada tentativa possui apenas dois resultados possíveis: sucesso ou fracasso;
- a probabilidade de sucesso em cada tentativa é **p**.

Portanto, os parâmetros em que se baseiam a distribuição binomial são: a quantidade de tentativas (**n**), a probabilidade de sucesso em uma tentativa (**p**) e a quantidade de sucessos que queremos nas **n** tentativas (**k**).

A fórmula da distribuição binomial é:

$$P(X=k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Onde: $C_{n,k}$ é a combinação de **n** em **k** (análise combinatória):

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Importante!

As questões normalmente pedem para calcular a probabilidade de ocorrer **k** sucessos em uma sucessão de **n** tentativas. Ex.: probabilidade de tirar 3 vezes (**k** = 3) o número 5 no lançamento de dados, após lançar esse dado por 10 vezes (**n** = 10). Nesse caso, sabemos que a probabilidade de sucesso (tirar 5 no dado) é $\frac{1}{6}$ (**p** = $\frac{1}{6}$), logo a probabilidade de fracasso é $\frac{5}{6}$ (**q** = $\frac{5}{6}$), pois temos 6 opções de resultado no dado.

Para os valores da média e da variância da distribuição binomial basta multiplicar a Bernoulli por “**n**”.

A média na distribuição binomial é dada por: $E(x) = n \cdot p$

A variância é dada por: $Var(x) = n \cdot p \cdot q$



HORA DE PRATICAR!

1. (CESGRANRIO – 2016) Os faturamentos de uma empresa nos três primeiros trimestres de 2015 foram confirmados e são dados a seguir.

1º Trimestre: R\$ 1.000.000,00 2º Trimestre: R\$ 3.000.000,00 3º Trimestre: R\$ 5.000.000,00

O faturamento da empresa previsto para o 4º Trimestre é de R\$ 6.000.000,00. A média aritmética dos quatro faturamentos foi calculada e considerada como uma previsão em um relatório de final de ano, sendo representada por M_{prov} .

A média aritmética dos quatro faturamentos trimestrais confirmados será 20% maior do que M_{prov} se o faturamento do 4º Trimestre for maior do que o previsto em

- 20%
- 25%
- 40%
- 50%
- 80%

2. (CESGRANRIO – 2014) O enunciado a seguir deve ser usado para responder à questão.

Abaixo são apresentadas estatísticas das notas brutas obtidas pelos candidatos em um concurso público:

Média aritmética: 78

Variância: 100

A nota de cada candidato foi transformada em nota padronizada, calculada considerando-se a seguinte fórmula:

$$\text{Nota padronizada} = 50 + 5 \cdot \frac{\text{Nota bruta do candidato} - \text{média aritmética das notas brutas}}{\text{Desvio padrão das notas brutas}}$$

A média das notas padronizadas é

- a) 0
- b) 28
- c) 50
- d) 55
- e) 78

3. (CESGRANRIO — 2015) Uma empresa de transporte de cargas possui os seguintes dados sobre panes ocorridas em seus caminhões, nos últimos dois anos:

Nº DE PANES	0	1	2	3
Nº DE MESES EM QUE ISSO OCORREU	6	6	8	4

Cada pane custa à empresa, em média, R\$ 3.000,00 em reparações e transbordo de cargas. Por isso, a gerência está cogitando contratar, por R\$ 3.000,00/mês, uma firma especializada para realizar a manutenção preventiva em seus veículos. Contratualmente, as panes devem ficar limitadas a, no máximo, uma por mês, sendo que a firma contratada arcaria com os custos de reparação das panes excedentes que porventura ocorressem.

Assim sendo, verifica-se que a contratação da firma de manutenção preventiva

- a) não é compensadora, visto que importaria em despender R\$ 72.000,00 nos dois últimos anos, enquanto as reparações importaram em apenas R\$ 18.000,00 no mesmo período.
- b) não é compensadora, visto que o custo mensal médio da contratação da manutenção preventiva (R\$ 6.000/mês) é maior do que o custo mensal de reparação (R\$ 4.260,00/ mês).
- c) é indiferente, visto que os custos mensais tanto para a contratação da manutenção preventiva quanto para a execução da reparação das panes é igual (R\$ 3.000,00).
- d) é compensadora, visto que importaria em despender R\$ 72.000,00 nos dois últimos anos, enquanto as reparações importaram R\$ 102.000,00 no mesmo período.
- e) é compensadora, visto que o custo mensal médio da contratação da manutenção preventiva (R\$ 3.000/mês) é menor do que o custo mensal de reparação (R\$ 4.260,00/mês).

4. (CESGRANRIO — 2015) O proprietário de uma firma de higienização de automóveis pretende expandir as instalações para fazer face ao aumento de sua produção. Ele contratou uma consultoria que verificou o seguinte perfil de demanda diária por seus serviços:

NÚMERO DE CARROS	PROBABILIDADE (%)	CUMULATIVO (%)
0 < 30	10	10
30 < 60	50	60
60 < 90	40	100

A consultoria recomendou-lhe expandir as instalações visando a atender 120% da demanda média mais 25%, de modo a enfrentar sazonalidades.

Sabendo que cada box de higienização processa 7 veículos por dia, qual a capacidade exigida para a empresa, em termos de número de boxes instalados?

- a) 7
- b) 10
- c) 12
- d) 15
- e) 17

5. (CESGRANRIO — 2023) Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido, na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana, 1.350 clientes.

O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,

- a) 5min 50s
- b) 6min 30s
- c) 6min 50s
- d) 7min 30s
- e) 7min 50s

6. (CESGRANRIO – 2014) Em análises bioestatísticas, quando se solicita a mediana, faz-se referência ao

- a) dado que ocorre com maior frequência dentre um conjunto de dados.
- b) resultado da relação entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados.
- c) valor resultante da subtração entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados.
- d) valor resultante da soma dos valores de todos os dados com o número de dados analisados.
- e) valor central de conjunto ordenado de dados, em que o número de dados acima e abaixo dele sejam iguais.

7. (CESGRANRIO – 2021) Designado para relatar a qualidade das atividades desenvolvidas em um determinado banco, um funcionário recebeu a seguinte Tabela, com a quantidade de notas relativas à avaliação dos correntistas sobre o atendimento no caixa, sendo 1 a pior nota, e 5, a melhor nota.

NOTA	QUANTIDADE
1	3.000
2	9.500
3	12.000
4	15.000
5	8.000

Qual é a moda das notas dessa avaliação?

- a) 2
- b) 3
- c) 3,33
- d) 4
- e) 5

8. (CESGRANRIO – 2018) Para montar uma fração, deve-se escolher, aleatoriamente, o numerador no conjunto $N = \{1,3,7,10\}$ e o denominador no conjunto $D = \{2,5,6,35\}$.

Qual a probabilidade de que essa fração represente um número menor do que 1(um)?

- a) 50%
- b) 56,25%
- c) 25%
- d) 75%
- e) 87,5%

9. (CESGRANRIO – 2018) Define-se como chance a razão entre a probabilidade de sucesso, p , e a probabilidade de fracasso de um evento, $1 - p$. Um experimento duplamente cego foi conduzido para avaliar a eficácia de um novo medicamento na prevenção do sintoma de uma doença. Uma amostra de 280 voluntários foi alocada ao acaso a cada um dos Tratamentos: placebo e medicamento. Ao final de um mês, as condições dos voluntários foram observadas e resumidas no quadro abaixo:

	NÃO PREVENIU	PREVENIU	TOTAL
PLACEBO	35	105	140
MEDICAMENTO	14	126	140
TOTAL	49	231	280

Com base no quadro acima, pode-se concluir que uma pessoa que tenha

- a) sido submetida ao medicamento tem chances de não prevenir os sintomas da doença de 10%.
- b) sido submetida ao medicamento tem probabilidade de não prevenir os sintomas da doença de $1/3$.
- c) recebido doses de Placebo tem chance de prevenir os sintomas da doença de 75%.
- d) recebido doses de Placebo tem probabilidade 250% maior de não prevenir os sintomas da doença do que a que tenha recebido doses do Medicamento.
- e) recebido doses do Medicamento tem três vezes mais chance de prevenir os sintomas da doença do que a que tenha recebido doses de Placebo.

10. (CESGRANRIO – 2023) Após uma festa de casamento, a anfitriã percebeu que foram esquecidos quatro telefones celulares. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem para o grupo de convidados pelo WhatsApp sobre o esquecimento, e apenas quatro pessoas não responderam, fazendo com que ela presumisse, corretamente, que estas quatro

pessoas seriam os proprietários dos telefones. Para devolvê-los, a anfitriã preparou quatro envelopes, cada um contendo um dos endereços desses quatro proprietários. Ato contínuo, colocou aleatoriamente cada celular em um envelope e os despachou para uma entrega expressa.

A probabilidade de que apenas um desses quatro convidados tenha recebido o seu próprio celular é de

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{3}{8}$
- e) $\frac{1}{3}$

11. (CESGRANRIO – 2015) Na estante do almoxarifado de uma fábrica estão presentes catorze tarugos de aço inoxidável, todos indistinguíveis visualmente. Dois dos tarugos são de aço martensítico, cinco são de aço ferrítico e sete são de aço austenítico. Um desses tarugos será escolhido aleatoriamente.

Qual a probabilidade de o tarugo escolhido ser de aço martensítico ou de aço austenítico?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{7}$
- c) $\frac{5}{14}$
- d) $\frac{9}{14}$
- e) $\frac{5}{9}$

12. (CESGRANRIO – 2016) Sejam dois eventos A e B mutuamente exclusivos definidos num mesmo espaço de probabilidade, tais que $P(A) = p > 0$ e $P(B) = q > 0$.

Então garante-se que

- a) $p + q = 1$
- b) $P(A \cap B) = p \cdot q$
- c) $P(B|A) = 0$
- d) $P(A|B) = p$
- e) $P(A \cap B|B) = 1$

13. (CESGRANRIO – 2018) Uma empresa de transporte marítimo transporta cargas classificadas como “Químico”, “Combustíveis” e “Alimentos”, e cada um de seus navios transporta apenas um tipo de carga. Essa empresa informa que, dos 350 navios, 180 transportam combustíveis, e 120 transportam alimentos.

Ao chegar ao porto, a probabilidade de um navio dessa empresa estar transportando carga “Químico” ou “Alimentos” é, aproximadamente, de

- a) 0,14
- b) 0,34
- c) 0,49
- d) 0,62
- e) 0,75

14. (CESGRANRIO – 2018) Sabe-se por estudos estatísticos que a eficiência de uma certa vacina para uma dada doença é de 80%.

Vacinando-se três indivíduos, qual a probabilidade de que apenas um deles não fique imunizado à doença?

- a) 12,8%
- b) 16%
- c) 32%
- d) 36%
- e) 38,4%

15. (CESGRANRIO – 2014) Para ingressar em um curso de pós-graduação, os candidatos são avaliados por uma prova tradicional, com conteúdo técnico e específico, e os 25% melhores são classificados. Esse processo está sendo reavaliado e pensa-se em substituí-lo por uma prova de raciocínio lógico. Para testar esse processo, sessenta candidatos foram submetidos à prova de raciocínio lógico e à avaliação tradicional. A probabilidade de um aluno ter sido aprovado na prova de raciocínio lógico, dado que ele foi classificado como um dos 25% melhores, foi 80%, e a probabilidade de um aluno ter sido aprovado na prova de raciocínio lógico e não ter sido classificado foi de 50%. A probabilidade de um candidato não ter ficado entre os 25% melhores, dado que foi aprovado na prova de raciocínio lógico é de

- a) $\frac{2}{7}$
- b) $\frac{3}{10}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{7}{10}$
- e) $\frac{5}{7}$

16. (CESGRANRIO – 2018) Os analistas de uma seguradora estimam corretamente que a probabilidade de um concorrente entrar no mercado de seguro de fiança locatícia é de 30%. É certo que se, de fato, o concorrente entrar no mercado, precisará aumentar seu quadro de funcionários. Sabe-se que, caso o concorrente não pretenda entrar no mercado desse segmento, existem 50% de probabilidade de que ele aumente o quadro de funcionários. Se o concorrente aumentou o quadro de funcionários, a probabilidade de que ele entre no mercado de seguro de fiança locatícia é de:

- a) $\frac{13}{20}$
- b) $\frac{7}{13}$
- c) $\frac{3}{10}$
- d) $\frac{7}{20}$
- e) $\frac{6}{13}$

17. (CESGRANRIO – 2022) Para cada usuário que ingressa em um determinado aplicativo, um número PIN de quatro dígitos diferentes é gerado aleatoriamente pelo sistema.

Tomados dois números PIN criados independentemente e de forma aleatória, qual a probabilidade de que eles tenham exatamente dois dígitos em comum?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{3}{7}$
- c) $\frac{1}{168}$
- d) $\frac{9}{400}$
- e) $\frac{27}{200}$

18. (CESGRANRIO – 2014) Considere o universo de doze signos zodiacais.

Em um grupo de quatro pessoas, a probabilidade de elas serem regidas por exatamente dois signos é

- a) $\frac{77}{1.728}$
- b) $\frac{88}{1.728}$
- c) $\frac{154}{1.728}$
- d) $\frac{172}{1.728}$
- e) $\frac{176}{1.728}$

19. (CESGRANRIO – 2016) Se duas variáveis aleatórias, X e Y, têm correlação linear negativa, então:

- a) Quanto menor for o valor de X, menor será o valor de Y.
- b) A soma dos valores esperados de X e Y é menor do que o valor esperado de $X + Y$.
- c) O produto dos valores esperados de X e Y é menor do que o valor esperado do produto $X \cdot Y$.
- d) A soma das variâncias de X e Y é igual ou menor do que a variância de $X + Y$.
- e) A soma das variâncias de X e Y é estritamente maior do que a variância de $X + Y$.

20. (CESGRANRIO – 2014) Foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar se o tempo que o café moído fica estocado afeta seu aroma. Em cada uma das sessões de avaliação sensorial, duas amostras foram obtidas ao acaso e os avaliadores atribuíram uma pontuação à amostra.

Sejam as variáveis: X = Tempo de Estocagem, Y 1 = Pontuação Média da Amostra 1 e Y 2 = Pontuação Média da Amostra 2. A matriz de variância e covariância está representada abaixo.

	X	Y ₁	Y ₂
X	140	-7,4	-8,6
Y ₁	-7,4	0,5	0,4
Y ₂	-8,6	0,4	0,6

Sendo assim, qual é o coeficiente de correlação, aproximado, entre o X e o Y 1?

- a) -0,5
- b) -0,88
- c) -1
- d) 0,5
- e) 0,88

✓ **GABARITO**

1	D
2	C
3	B
4	C
5	D
6	E
7	D
8	B
9	E
10	E
11	D
12	C
13	C
14	E
15	E
16	E
17	B
18	A
19	E
20	B

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O dinheiro é uma das engrenagens mais importantes no contexto de funcionamento do mundo. É por meio dele que podemos construir patrimônio, como ao comprar veículos, moradias, títulos, artigos de vestuário etc. Portanto, o dinheiro é munido de grande importância.

Cada localidade tem sua própria maneira de “fazer dinheiro”, organizando-se de forma que, quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro pode ser produzido. Já tem muito tempo que o mundo opera dessa forma, portanto essas localidades detêm caminhos e atalhos que atuam em seu próprio benefício.

Para produzir mais dinheiro, cada localidade possui órgãos especializados em gerir a produção e guarda de riquezas; no Brasil, o órgão que fica encarregado disso é o **Sistema Financeiro Nacional (SFN)**. Ele tem por finalidade principal gerir todas as instituições atreladas às atividades econômicas da nação, entre outras finalidades.

Dentro do sistema, existem outros subgrupos; o mais importante dentre eles é o **Conselho Monetário Nacional (CMN)**. Ele fica encarregado de tomar decisões essenciais para o funcionamento eficiente da controladoria financeira da nação. Sob sua jurisdição, há membros importantíssimos, cada qual com sua função, e o mais importante deles é o **Banco Central do Brasil (Bacen)**.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, é responsável por emitir papel-moeda e moeda metálica, ou seja, o dinheiro físico que circula no mercado nacional. Além disso, juntamente ao CMN, opera na função de fiscalizar as demais instituições financeiras (bancos). Considerado o banco mais importante do Brasil, o “banco dos bancos”, também atua no empréstimo e cobrança de recursos às demais instituições.

Dessa forma, o SFN é a organização de várias entidades que trabalham lado a lado em prol do correto funcionamento da economia federal. É responsável por acompanhar, coordenar e gerir as atividades financeiras; acompanha na forma de fiscalização e coordena e gere por meio da atribuição de responsabilidades aos funcionários do Bacen no mercado financeiro.

O SFN mudou bastante ao longo do tempo, bem como o próprio Bacen, que já teve outro nome no passado: Superintendência da Moeda e do Crédito (art. 8º, da Lei nº 4.595, de 1964). Até mesmo as moedas que utilizamos no país já mudaram de nome ao longo da história. Mudar a moeda de um país é algo bastante complicado por si só; no caso da moeda que utilizamos hoje, o real, essa mudança foi ainda mais grandiosa.

Antes da implementação do real, a inflação era um problema muito sério que assolava a economia do Brasil. Com a mudança proposta pelo Plano Real, a inflação foi freada e os preços no comércio interno normalizaram. Somado à valorização da moeda nacional, o plano culminou com a reanimação da economia brasileira.

As pessoas que movimentam dinheiro no dia a dia para efetuar pagamentos corriqueiros recebem salários e muitas vezes nem se dão conta da abrangência e importância do Sistema Financeiro Nacional por trás disso tudo. Aliás, dos juros até o câmbio, os salários são como são para que a circulação da moeda no país ocorra da maneira necessária. O SFN está por trás de decisões importantíssimas todos os dias — e elas refletem diretamente no cenário da economia.

Sua importância é explicitada na CF, de 1988, conforme o artigo a seguir.

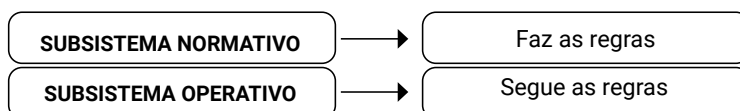
Art. 192 *O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.*

O SFN atua por meio de duas partes distintas:

- **Subsistema normativo:** responsável por estabelecer regras e definir parâmetros para a transferência de recursos entre as partes, bem como por fiscalizar as instituições que operam na intermediação monetária. Constitui-se dos seguintes órgãos:

- **Conselho Monetário Nacional;**
- **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;**
- **Banco Central do Brasil;**
- **Comissão de Valores Mobiliários;**
- **Conselho Nacional de Seguros Privados;**

- Superintendência de Seguros Privados;
 - Conselho Nacional da Previdência Complementar; e
 - Superintendência da Previdência Complementar.
- **Subsistema operativo:** responsável por tornar possível o cumprimento das normas criadas pelo subsistema normativo. Constitui-se de:
 - instituições financeiras bancárias;
 - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo;
 - sistema de pagamentos;
 - instituições financeiras não bancárias;
 - agentes especiais;
 - sistema de distribuição de TVM.



São grupos que detêm grande parte das instituições financeiras com as quais operamos no dia a dia.

As **instituições financeiras bancárias**, como um exemplo, abrangem Caixas Econômicas, bancos comerciais, cooperativas de crédito e bancos cooperativos.

As **instituições financeiras não bancárias**, por sua vez, abrangem sociedades de crédito ao microempreendedor, companhias hipotecárias e bancos de desenvolvimento.

No que concerne às autoridades do Sistema Financeiro Nacional, também podemos dividi-las em dois grupos:

- **Autoridades monetárias:** responsáveis por regulamentar e executar operações de produção da moeda, funções inerentes ao Banco Central do Brasil e ao Conselho Monetário Nacional;
- **Autoridades de apoio:** auxiliam as autoridades monetárias na execução das políticas monetárias, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Também entram nessa categoria as instituições de poderes de normatização limitadas a setores específicos, como é o caso da **Comissão de Valores Mobiliários (CVM)**.

As instituições financeiras abarcam empresas, bancos e pessoas jurídicas (públicas e privadas) que detenham o papel — principal ou secundário — de intermediação ou aplicação dos recursos financeiros. Esses recursos podem ser próprios dessas instituições ou de terceiros; em moeda nacional ou estrangeira; ou custódias de propriedades de outrem.

Pessoas físicas que desempenham tarefas semelhantes às das instituições financeiras supracitadas, de maneira permanente ou não, também são consideradas parte do SFN. Contudo, é um exercício que só pode ser feito mediante prévia autorização do Estado, podendo resultar em ações contra essa pessoa. Trata-se de uma autorização emitida pelo Bacen.

Em caso de a pessoa física ou instituição financeira ser estrangeira, houve a promulgação do Decreto nº 10.029, de 26 de setembro de 2019, que promulga:

Art. 1º O Banco Central do Brasil fica autorizado a reconhecer como de interesse do Governo brasileiro:

I - a instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior; e

II - o aumento do percentual de participação, no capital de instituições financeiras com sede no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.

§ 1º O reconhecimento de interesse de que trata o caput dependerá do atendimento aos requisitos estabelecidos em regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º A regulamentação a que se refere o § 1º adotará, quando cabível, as mesmas condições aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País.

As decisões deferidas pelo CMN afetam diretamente a economia do país, pois determinam a forma como o mercado deve operar. O mercado financeiro, também denominado **bolsa de valores**, é o local em que as pessoas compram e vendem ações, bem como títulos públicos de empresas.

Como se trata de um local que movimenta grandes quantias monetárias, a bolsa de valores reflete como as decisões do CMN afetam diretamente o estado da economia do país e a vida da sociedade como um todo.

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL			
Órgãos normativos	Entidades supervisoras	Operadores	
Conselho Nacional Monetário (CMN)	Banco Central do Brasil (Bacen)	Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista	Bolsa de mercadorias e futuros
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPc)	Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)	Resseguradores	Demais instituições financeiras
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)	Superintendência Nacional de Seguro Complementar (PREVIC)	Bancos de câmbio	Bolsa de valores
	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Sociedades de capitalização	Sociedades seguradoras
		Intermediários e administradores de recursos de terceiros	Entidades abertas de previdência complementar
			Fundos de pensão

I O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO

O governo federal dispõe de diversos recursos em busca de servir seu povo e desenvolver o Estado da melhor forma, conforme disposto no art. 192, da constituição federal, no início desse documento. Já as autoridades monetárias atuam na aplicação desses recursos, garantindo sua executabilidade de maneira sólida e segura para com as agências e seus clientes.

A Lei nº 4.595, de 1964, dispõe acerca do sistema vigente no Brasil, designando aos agentes que operam rumo aos mesmos objetivos do governo. Veja a seguir.

Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:

I - do Conselho Monetário Nacional;

II - do Banco Central do Brasil;

III - do Banco do Brasil S. A.;

IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

Além dos órgãos anteriormente mencionados, também é composto pela Comissão de Valores Mobiliários, por meio da promulgação da Lei nº 6.385, de 1976, que “Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários”.

I ÓRGÃOS NORMATIVOS E INSTITUIÇÕES SUPERVISORAS, EXECUTORAS E OPERADORAS

Conselho Monetário Nacional (CMN)

Constitui o **maior** dentre os **órgãos normativos** do SFN; dita as normas a serem executadas pelas instituições financeiras e se encarrega da formulação de políticas de moeda e crédito no país. Basicamente, coordena todas as políticas econômicas do país, especialmente a política monetária.

Para tanto, dispõe de **reuniões ordinárias**, ou comuns, mensalmente, com a finalidade de emitir resoluções. Ao término da reunião, é lavrada uma ata, cujos resultados (salvo informações confidenciais) são publicados no Diário Oficial da União (DOU) e no Sistema de Informação do Banco Central (SISBACEN), conforme dispõe o art. 30, do Decreto nº 1.307, de 9 de novembro de 1994.

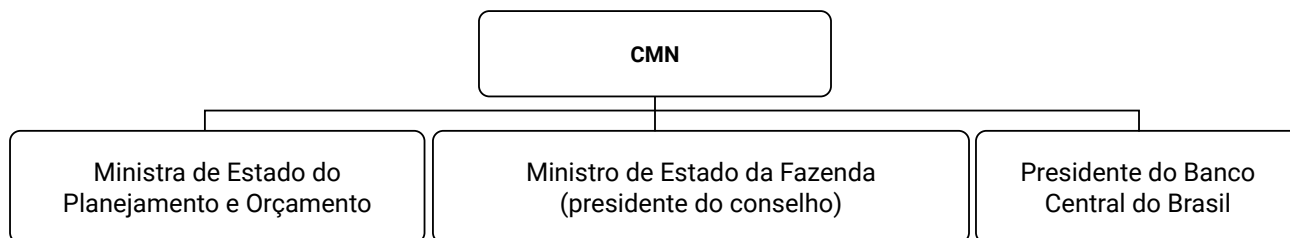
Art. 30 As decisões de natureza normativa serão divulgadas mediante **resoluções assinadas pelo Presidente do Banco Central do Brasil**, veiculadas pelo Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) e publicadas no Diário Oficial da União.

Art. 31 [...]

Parágrafo único. As decisões de caráter confidencial serão comunicadas somente aos interessados.

O CMN é um órgão colegiado cujo conselho se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu presidente. O Banco Central funciona como secretaria-executiva do CMN e, devido a essa atribuição, fica sob sua responsabilidade a elaboração de atas das reuniões, assim como qualquer outra atribuição administrativa.

É constituído atualmente pelos seguintes membros:



Importante!

A Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021, define mandatos de quatro anos para a diretoria e presidência do Bacen. São contratos fixos, estáveis e renováveis, decorrido o prazo. Só poderão ser demitidos mediante processo administrativo disciplinar aberto diante de condenação criminal ou improbidade (ou, ainda, a pedido).

Também é importante saber, acerca do presidente, que, de acordo com o Decreto nº 1.307, de 9 de outubro de 1994:

Art. 8º São atribuições do Presidente do CMN:

[...]

VII - convidar para participar das reuniões do conselho sem direito a voto, outros Ministros de Estado, assim como representantes de entidades públicas ou privadas,

Art. 16 [...]

§ 1º Poderão assistir às reuniões do CMN:

a) assessores credenciados individualmente pelos conselheiros;

b) convidados do presidente do conselho, conforme previsto no inciso VII do art. 8º deste regimento;

c) funcionários da secretaria-executiva do conselho, credenciados pelo Presidente do Banco Central do Brasil.

Contudo, o § 2º institui que apenas conselheiros detêm direito de voto nas pautas levantadas.

Ao presidente do CMN, compete deliberar ad referendum por parte do colegiado os casos de maior relevância e urgência, ou seja, ele não detém o chamado “voto de Minerva” para desempatar ou tomar decisões por conta própria, afinal o conselho é um órgão colegiado.

Portanto, por mais que ele decida algo sozinho, só haverá efeito posterior à votação em reunião ordinária — ou extraordinária — junto aos demais colaboradores.

A política do CMN detém objetivos estabelecidos pelos documentos a seguir.

Lei nº 4.595, de 31 de Dezembro de 1964

Art. 3º A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:

[...]¹

IV - Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional;

V - Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;

VI - Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;

VII - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa.

Lei nº 6.385, de 7 de Dezembro de 1976

Art. 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional:

I - definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários;

II - regular a utilização do crédito nesse mercado;

III - fixar, a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de suas atribuições;

IV - definir as atividades da Comissão de Valores Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central do Brasil.

V - aprovar o quadro e o regulamento de pessoal da Comissão de Valores Mobiliários, bem como **fixar** a retribuição do presidente, diretores, ocupantes de funções de confiança e demais servidores.

VI - estabelecer, para fins da política monetária e cambial, condições específicas para negociação de contratos derivativos, independentemente da natureza do investidor, podendo, inclusive:

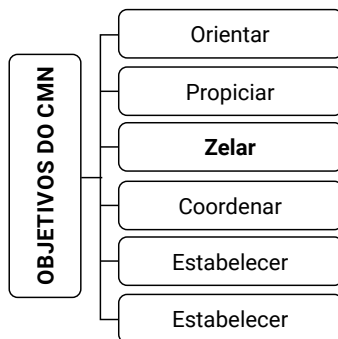
a) determinar depósitos sobre os valores nominais dos contratos; e

b) fixar limites, prazos e outras condições sobre as negociações dos contratos derivativos.

[...]

¹ Incisos I, II e III revogados pela Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

Conforme disposto, existem diversos **objetivos** por trás da existência do CMN. Os mais importantes a serem discutidos aqui, porém, veremos discriminadamente a seguir. A ordem foi alterada em conformidade com a relevância em provas.

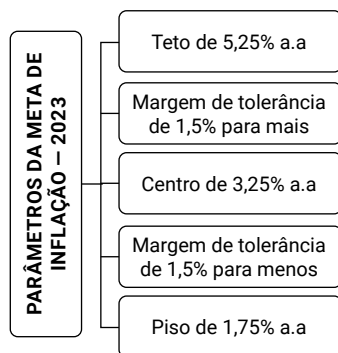


- **Orientar** é imprescindível para que as instituições aloquem seus recursos da maneira correta, uma vez que as más escolhas dentro do mercado financeiro repercutem em muita perda de dinheiro e, por vezes, na falência de empresas. O CMN orienta **todas** as instituições, tanto públicas quanto privadas;
- **Zelar** é um dos objetivos que aparecem em provas, uma vez que atribui ao conselho uma preocupação para com as instituições, viabilizando recursos em caixa, provendo liquidez, de modo a assegurar que honrem seus compromissos para com seus clientes, mantendo a solvência. Solvência, em termos econômicos, nada mais é que a capacidade que uma empresa ou pessoa tem de quitar suas dívidas e obrigações financeiras, sendo diretamente relacionada com o nível de confiança de uma empresa no mercado;
- **Propiciar** é um dos objetivos, até então, menos cobrados em provas. Relaciona-se com a função de viabilizar que as instituições busquem sempre por maior eficiência e mobilização de recursos no mercado;
- **Coordenar** as políticas é uma responsabilidade do CMN para além da simples formulação. Mas note que ele formula, coordena e delega; aquele que executa, de fato, é o Banco Central;
- **Estabelecer**, conforme está na lei, também é um objetivo com baixa incidência em prova — ainda assim, vale a memorização de como ele se apresenta no dispositivo anterior. Contudo, é importantíssimo esclarecer que, apesar de não constar nos artigos citados anteriormente, há outro objetivo com o intuito de “estabelecer” que aparece em provas.

Atenção! Estabelecer a meta de inflação é um dos **mais importantes** propósitos do CMN. Ele se responsabiliza por definir o parâmetro para a inflação no país com base em uma série de estudos e levantamentos em torno do cenário econômico; estabelecida a meta, esta deverá ser cumprida pelo Bacen dentro do ano vigente.

Meta de Inflação Definida pelo CMN

Recentemente, o Brasil detinha uma meta de inflação dividida da forma que se vê a seguir, até dezembro de 2022:



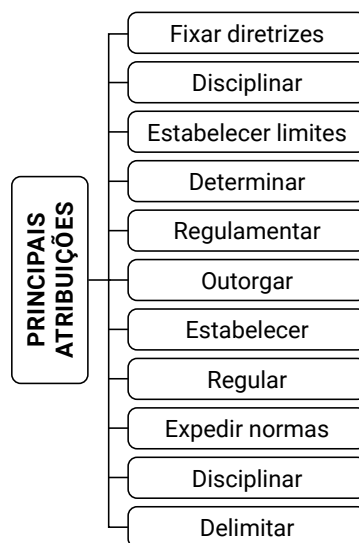
Chamamos de **centro** a meta supostamente ideal para o cenário da economia nacional, contudo não deve ser tomado como um número rígido. Por se tratar de um índice que varia em função dos preços do mercado, o CMN prevê pequenas variações, para mais ou para menos, que são as **margens de tolerância**.

Piso é o nome dado à menor taxa de inflação possível de ser atingida, o extremo oposto do **teto**, que faz menção ao valor máximo que a meta poderá atingir.

Quando o índice de inflação (IPCA) se mantém dentro da margem estabelecida, pode-se dizer que o Bacen atendeu à meta de inflação estabelecida pelo CMN.

Em função dos propósitos estabelecidos, o CMN foi incumbido, por meio do art. 4º, da Lei nº 4.595, de 1964, de diversas responsabilidades, ou seja, de instrumentos por meio dos quais pretende atingir seus objetivos. Veremos, a seguir, os que são frequentemente abordados em provas:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



OBJETIVOS	ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES
Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras	Delimitar, com periodicidade não inferior a dois anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais
Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas ou privadas, de forma a garantir condições favoráveis ao desenvolvimento equilibrado da economia nacional	Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país
Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa	- Disciplinar o crédito e suas modalidades e as formas das operações creditícias - Estabelecer limites para a remuneração das operações e serviços bancários ou financeiros

Importante ressaltar que há, também, atribuições que, muito embora não sejam vinculadas aos objetivos, são muito cobradas nos certames, como é o caso das listadas a seguir:

- **formular** diretrizes e demais normas gerais que possam abranger **estatística e contabilidade** para posterior avaliação pelas instituições financeiras;
- **regulamentar** as atividades das **bolsas de valores**, definindo o seu conceito e funcionamento, além de suas respectivas competências e atribuições;
- **definir** as principais diretrizes e normas da **política cambial**, incluindo a compra e venda de ouro e demais operações em direitos especiais de saque, inclusive em moedas estrangeiras;
- **conceder** ao Banco Central do Brasil a **exclusividade nas operações de câmbio** tanto nos casos em que ocorrerem quaisquer instabilidades nos balanços de pagamentos como nos casos em que existirem motivos significativos para que seja antecipada a iminência da situação;
- **definir** diretrizes para que sejam **controladas todas as operações de câmbio**, incluindo as swaps, estipulando tanto os limites, taxas e prazos como outras condições a serem fixadas.

Atenção! É muito importante o candidato se atentar às “pegadinhas” acerca do Conselho Monetário Nacional que possam vir a aparecer nas provas das bancas mais exigentes.

Nesse sentido, uma das “pegadinhas” mais comuns dos certames se refere à vinculação do CMN ao Congresso Nacional, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.

Como o CMN é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, é comum aparecer nas provas que o CMN se relaciona com a Câmara dos Deputados, o que, em regra, **não é verdade**, haja vista que o CMN somente se relacionará com o Congresso Nacional em um único caso, conforme elencado no art. 4º, da Lei nº 4.595, de 1964. Vejamos:

Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: [...]

§ 6º O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao **Congresso Nacional, até 31 de março de cada ano, relatório da evolução da situação monetária e creditícia do País no ano anterior**, no qual descreverá, minudentemente as providências adotadas para cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei, justificando destacadamente os montantes das emissões de papel-moeda que tenham sido feitas para atendimento das atividades produtivas.

Nesse sentido, a relação entre CMN e Congresso Nacional e Senado Federal será em razão da competência do Congresso de definir as metas de inflação e demais diretrizes para o Sistema Financeiro Nacional.

I BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN)

O Banco Central do Brasil, mais conhecido simplesmente pela sigla Bacen, é uma **autarquia autônoma** composta por um **colegiado** de nove diretorias, incluindo o **presidente**.

Importante ressaltar que, muito embora todos os membros que compõem tais diretorias sejam profissionais de livre indicação pelo presidente da República, com a devida aprovação do Senado Federal, **não existe** qualquer tipo de vinculação ou subordinação do Bacen em relação a nenhum ministério.

Nessa esteira, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 179, serão nomeados pelo Presidente da República oito diretores do Banco Central do Brasil, cujos mandatos serão alternados, conforme disposto no art. 4º da referida lei. Vejamos:

Art. 4º O Presidente e os Diretores do Banco Central do Brasil serão indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação de seus nomes pelo Senado Federal.

[...]

§ 2º Os mandatos dos Diretores do Banco Central do Brasil terão duração de 4 (quatro) anos, observando-se a seguinte escala:

I - 2 (dois) Diretores terão mandatos com início no dia 1º de março do **primeiro ano de mandato do Presidente da República**;

II - 2 (dois) Diretores terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do **segundo ano de mandato do Presidente da República**;

III - 2 (dois) Diretores terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do **terceiro ano de mandato do Presidente da República**; e

IV - 2 (dois) Diretores terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do **quarto ano de mandato do Presidente da República**.

§ 3º O Presidente e os Diretores do Banco Central do Brasil poderão ser **reconduzidos 1 (uma) vez, por decisão do Presidente da República**, observando-se o disposto no caput deste artigo na hipótese de novas indicações para mandatos não consecutivos.

[...]

Dessa forma, o dispositivo busca assegurar o equilíbrio entre a estabilidade e a possibilidade de renovação do cargo de presidência no Bacen, como também garantir a renovação gradual da diretoria.

Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 179, o mandato do presidente e dos diretores do Bacen são cargos permanentes, ou seja, uma vez investidos nos referidos cargos, somente poderão ser destituídos nas hipóteses definidas no art. 5º da referida lei. Vejamos:

Art. 5º O Presidente e os Diretores do Banco Central do Brasil **serão exonerados pelo Presidente da República**:

I - a pedido;

II - no caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo;

III - quando sofrerem condenação, mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos;

IV - quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso IV do caput deste artigo, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao Presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação, por maioria absoluta, do Senado Federal.

[...]

De todas as hipóteses acima elencadas, merece destaque a situação que ensejará a exoneração, definida no inciso IV, quando o desempenho do presidente ou diretores não se mostrar suficiente para alcançar os objetivos almejados pelo Bacen.

Nessa situação, caberá ao Conselho Monetário Nacional apresentar a sugestão de exoneração do presidente da República, sendo que tal exoneração somente acontecerá de fato se a referida sugestão for aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

Na hipótese citada, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação, por maioria absoluta, do Senado Federal.

Assim, o ato de submeter ao Senado Federal a sugestão do CMN tem como objetivo assegurar uma decisão justa e participativa nos casos de eventuais exonerações.

Ato contínuo, o Bacen, além de apresentar uma função de supervisão, também pode ser considerado como autarquia executiva central do Sistema Financeiro Nacional.

Nessa esteira, o Bacen apresenta duas missões principais. São elas:

- **Missão primária:** garantir a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, a qual ocorrerá por meio da política monetária. Em outras palavras, a missão primária se refere à capacidade do Bacen de controlar o valor da moeda brasileira com a taxa de juros;
- **Missão secundária:** a missão secundária se divide em três competências, sendo elas:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **garantir a estabilidade e eficiência do SFN**, ou seja, proteger os interesses dos investidores e consumidores de forma a fomentar o crescimento econômico do país;
- **reduzir os impactos negativos das crises econômicas** do país, de um lado evitando que seja diminuído o poder de compra dos consumidores e, de outro, evitando o desemprego em massa da população;
- promover as demais condições para que seja assegurada a **oportunidade de emprego para a população**.

No que se refere à forma de gestão, para que possam ser cumpridas todas as competências anteriormente elencadas, o Bacen realizará **reuniões ordinárias**, que ocorrerão de forma semanal. Nelas, serão discutidos e votados os principais pontos da política monetária nacional e das instituições financeiras.

Após a realização das referidas reuniões ordinárias, poderão ser lavradas duas espécies de atos normativos baseadas em decisões: as chamadas **circulares**, as quais se referem aos atos normativos que irão orientar as instituições financeiras, e as resoluções, que serão responsáveis por estabelecer regras para o sistema financeiro.

Importante ressaltar que serão emitidas resoluções sempre que o Bacen atuar como regulador das atividades do Conselho Monetário Nacional.

A **sede do Banco Central** é fixada na cidade de Brasília, capital do país, sendo que possui, também, nove representações nas demais capitais dos seguintes estados brasileiros:

- Rio Grande do Sul;
- Paraná;
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Minas Gerais;
- Bahia;
- Pernambuco;
- Ceará; e
- Pará.

Vejamos a seguir os principais objetivos do Bacen:

- **zelar** pela adequada liquidez da economia;
- **zelar** pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro;
- **manter** as reservas internacionais em nível adequado;
- **estimular** a formação de poupança.

Importante!

Não confundir as **competências do Bacen** (zelar pela adequada liquidez da economia e zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro) com a **competência do CMN**, que é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras.

No que se refere às **competências do Bacen**, vejamos o rol que segue:

- **emitir** papel-moeda e moeda metálica, em conformidade com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
- **executar** os serviços do meio circulante;
- **regulamentar e receber** recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias e remunerar quando for conveniente;
- **realizar e regulamentar** operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, com o objetivo de evitar o endividamento dos bancos;
- **regular** a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis;
- **regulamentar e efetuar** operações de compra e venda de títulos públicos federais;
- **exercer** o controle do crédito sobre todas as suas formas;
- **exercer** a fiscalização das instituições financeiras;
- **vigiar** a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais;
- **controlar** o fluxo de capitais estrangeiros no país.

É importante o aluno se atentar, principalmente, a uma das competências do BACEN, que é objeto de muita cobrança nos certames, qual seja: **autorizar** o funcionamento de instituições financeiras estrangeiras no país.

Vemos que, diferentemente das competências anteriores, a competência que se refere à autorização do funcionamento de instituições estrangeiras no país poderá se dar também mediante decreto emitido pelo Poder Executivo, conforme estabelecido na Lei nº 4.595, de 1964. Vejamos o dispositivo na íntegra:

Art. 18 As instituições financeiras **somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo**, quando forem estrangeiras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Além disso, em setembro de 2019 foi publicado um decreto que delegou ao BACEN a competência para deliberar se determinado funcionamento de uma instituição financeira estrangeira será ou não de interesse nacional.

Contudo, cumpre ressaltar que tal competência é autorizada mediante um decreto, que, embora ainda esteja em vigor, poderá ser também revogado, sendo importante o aluno se atentar a essa condição no certame.

É importante não confundir os verbos relacionados ao CMN e ao BACEN, uma vez que há verbos empregados para o BACEN que podem causar confusão no momento da prova.

Em regra, os verbos referentes ao CMN são, em geral, os que indicam **autoridade** e poder, como, por exemplo:

- regular;
- autorizar;
- estabelecer;
- coordenar;
- fixar normas;
- disciplinar;
- orientar.

Já os verbos empregados em referência ao BACEN são os que correspondem a uma **ação**, como, por exemplo:

- executar;
- exercer;
- realizar;
- controlar;
- fiscalizar;
- aplicar.

Embora, em regra, os verbos relacionados ao BACEN indiquem ação, ao passo que os referentes ao CMN sejam de autoridade, há sete exceções em que a competência do BACEN estará ligada diretamente aos verbos de autoridade. São elas:

- quatro “**regular**”;
 - um “**estabelecer**”;
 - um “**determinar**”; e
 - um “**autorizar**”;
- **regular** a compensação de cheques e outros papéis;
 - **regular** o mercado de câmbio e suas operações e flutuações;
 - **regular** a concorrência entre as instituições financeiras;
 - **regular** os instrumentos de política monetária clássicos — mercado aberto, redesconto e recolhimento compulsório;
 - **estabelecer** as condições para o exercício de cargos de administração/direção das instituições financeiras privadas;
 - **autorizar** o funcionamento de instituições financeiras no país, bem como o das estrangeiras;
 - **determinar** a taxa do recolhimento compulsório.

Além disso, o BACEN pode receber vários apelidos, de acordo com as diversas atividades que realiza. São eles:

- **Banco dos bancos:** quando recebe os depósitos das instituições financeiras, sejam eles compulsórios ou voluntários. Importante ressaltar que o Banco Central poderá remunerar os depósitos somente quando estes tiverem origem remunerada ou quando for conveniente, sendo que tal remuneração deverá ser firmada entre o **BACEN e a instituição financeira** de acordo com a Lei nº 14.185, de 2021;
- **Banqueiro do governo:** quando é responsável por administrar o dinheiro do governo, ouro e dólares do país, ou seja, quando centraliza o caixa do governo e administra as reservas internacionais e de ouro;
- **Banco emissor:** quando é responsável pela emissão do papel-moeda, o qual é produzido pela Casa da Moeda do Brasil, uma empresa do tipo sociedade anônima, com sede na capital do estado do Rio de Janeiro;
- **Emprestador de última instância:** quando é responsável por fornecer empréstimo de liquidez ou redesconto para as instituições financeiras.

Atenção! A Constituição Federal veda a possibilidade de o BACEN realizar empréstimo de dinheiro para quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que não sejam definidas como instituições financeiras.

I O COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA – COPOM

O Copom (Comitê de Política Monetária) foi criado em 20 de junho de 1996 com as seguintes finalidades:

- definir as diretrizes da política monetária; e
- definir a taxa de juros básica da economia, também conhecida como taxa Selic.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A reunião do Copom será composta pelos membros da diretoria colegiada do Banco Central do Brasil: o presidente e os demais diretores do BACEN, sendo que apenas o presidente é que terá o voto de qualidade.

Os diretores do BACEN incluídos nos membros do Copom são os diretores de Administração, Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Fiscalização, Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural, Política Econômica, Política Monetária, Regulação do Sistema Financeiro e Relacionamento Institucional e Cidadania.

Além dos diretores listados anteriormente, também podem participar no primeiro dia da reunião os chefes dos seguintes departamentos do Banco Central:

- Deban: Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos;
- Demab: Departamento de Operações do Mercado Aberto;
- Depec: Departamento Econômico;
- Depep: Departamento de Estudos e Pesquisas;
- Depin: Departamento das Reservas Internacionais; e
- Derin: Departamento de Assuntos Internacionais.

Além dos diretores e dos chefes dos departamentos listados anteriormente, na primeira seção também poderão participar, desde que autorizados pelo presidente, o chefe de gabinete do presidente, o assessor de imprensa e outros servidores do Banco Central.

Ato contínuo, as decisões do Copom que tiverem como objetivo cumprir as metas da inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional terão como diretriz de política monetária o Decreto nº 3.088, de 1999.

De acordo com o aludido decreto, caso as metas de inflação não sejam atingidas, deverá o presidente do Banco Central divulgar uma carta aberta para o ministro da Fazenda, elencando os motivos pelos quais as metas não foram atingidas e também quais as providências a serem tomadas, bem como o prazo que será necessário para que a inflação volte aos limites inicialmente estabelecidos.

Assim, pode-se dizer que o Copom possui dois principais objetivos, sendo eles:

- implementar a política monetária;
- analisar o relatório de inflação divulgado pelo Banco Central ao final de cada trimestre civil.

Nesse sentido, é importante o aluno se atentar para o fato de que a taxa de juros definida na reunião do Copom será a meta, ou seja, servirá como valor de referência para as demais taxas de juros da economia brasileira (taxa Selic) até a próxima reunião.

A taxa Selic pode ser definida como a taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurada pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (**Selic**).

Importante ressaltar que, além da taxa Selic definida pelo Copom, a qual será utilizada como meta, existe também a chamada Selic Over, que é a taxa Selic efetivamente praticada no dia específico, ou seja, a taxa cobrada pelo mercado a cada dia.

O monitoramento diário da taxa aplicada pelo mercado (Selic Over) se dá em razão de que os títulos públicos, utilizados como base para a taxa Selic, são, também, ativos financeiros, os quais, a depender da oferta e demanda do mercado, podem variar diariamente no que se refere ao preço.

Também é importante atenção no momento do exame tendo em vista que, em meados de dezembro de 2017, a meta da taxa Selic podia ser divulgada com um viés, ou seja, indicando possíveis tendências de alta ou de baixa.

Portanto, o viés era utilizado somente nos casos extremos da economia, quando a inflação estava muito alta ou muito baixa, possibilitando ao Copom aumentar ou diminuir a taxa sem que precisasse convocar uma reunião extraordinária.

Das Reuniões Ordinárias do Copom

O Copom reúne-se a cada 45 dias nas chamadas **reuniões ordinárias** do comitê, as quais **são divididas em dois dias ou sessões**, sendo que a primeira sessão ocorre geralmente às terças-feiras, ao passo que a segunda sessão, às quartas-feiras.

A partir de 2006, o número de reuniões ordinárias foi reduzido para **oito reuniões por ano**, sendo que o calendário anual é divulgado até o final do mês de junho do ano anterior. São permitidas modificações até o último dia do ano em que o calendário é divulgado.

Vejam, a seguir, as principais disposições tratadas nos dois dias das reuniões:

- **Primeiro dia:** no primeiro dia das reuniões, caberá aos chefes dos departamentos apresentarem um panorama geral da situação econômica do país, considerando:
 - fatores da inflação;
 - nível de atividade;
 - evolução da oferta monetária;
 - finanças públicas;
 - balanço de pagamentos;
 - economia internacional;
 - mercado de câmbio;
 - reservas internacionais;

- mercado monetário;
 - operações de mercado aberto;
 - avaliação das perspectivas da inflação; e
 - expectativas gerais para variáveis macroeconômicas.
- **Segundo dia:** participarão do segundo dia da reunião apenas os membros do Copom e o chefe do Depep (o qual não terá direito ao voto). Os diretores de política monetária e de política econômica serão responsáveis por analisar as projeções da inflação e propostas para a fixação da taxa de juros de curto prazo, além de apresentarem recomendações para a política monetária.

Após isso, os demais membros do Copom apresentarão suas ponderações e alternativas. Ao final, as propostas apresentadas serão votadas, sendo objetivado, sempre, o consenso.

A decisão final será divulgada imediatamente para a imprensa, acompanhada de um comunicado expedido pelo Sisbacen (Sistema de Informações do Banco Central).

Após as decisões e finalização das reuniões do Copom, serão lavradas as respectivas atas, em português, as quais serão divulgadas na semana seguinte de cada reunião no prazo de até quatro dias úteis após o encerramento da segunda sessão.

As atas das reuniões deverão ser publicadas na internet, na página do Banco Central — em “atas do Copom” —, e também divulgadas para a imprensa após as 18h30 do dia da segunda sessão.

Importante!

As atas lavradas em inglês deverão ser publicadas no quinto dia útil, conforme resolução do BACEN nº 61, de 2020.

Disposições Finais do Copom

Ao final de cada trimestre, será divulgado pelo Copom, por meio do BACEN, o documento denominado “relatório de inflação”, o qual será responsável por emitir uma análise detalhada da situação econômica e financeira do país, bem como apresentar as respectivas projeções para a taxa de inflação.

Assim, será de responsabilidade do CMN e do Bacen a definição da política monetária do país, sendo utilizados os aglomerados monetários e os meios de pagamento para monitorar a evolução da inflação.

Nesse sentido, temos que aglomerados monetários são grupos de ativos financeiros; já os meios de pagamento são os ativos financeiros que podem ser utilizados para transações — dinheiro em espécie, cheques, cartões de crédito ou débito, dentre outros.

I COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – LEI Nº 6.385, DE 1976, E ALTERAÇÕES POSTERIORES

A Comissão de Valores Mobiliários, também conhecida pela sigla CVM, foi criada somente em 1976, 12 anos após a criação do Sistema Financeiro Nacional. Assim, a CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com regime especial, colegiada e independente.

A CVM é composta por **cinco diretores**, incluindo o seu presidente, sendo que todos os diretores da CVM são indicados pelo **presidente da República** e, posteriormente, aprovados pelo **Senado Federal**.

É muito importante o candidato se atentar a um detalhe muito cobrado nos exames: todos os diretores da CVM possuem estabilidade e um mandato fixo de cinco anos, sendo que não será permitida a reeleição (ou recondução).

Contudo, é importante ressaltar que, a cada ano, haverá renovação em 1/5 dos diretores da CVM, ou seja, a cada ano um dos cinco diretores será substituído por um novo.

Atenção! Lembre-se de que o número 5 é importante para a CVM. Entenda (e tenha atenção às informações a seguir para não ser induzido ao erro):

- 5 diretores;
- mandato de 5 anos;
- renovados a cada ano em 1/5.

Ato contínuo, as reuniões ordinárias da CVM acontecerão de forma semanal. Serão emitidas instruções normativas de vinculação nacional.

Nesse sentido, a Comissão de Valores Mobiliários será responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país, garantindo o seu funcionamento regular e transparente.

Em razão disso, a CVM sempre terá suas atribuições ligadas diretamente aos valores mobiliários, tendo como objetivo proteger tanto os investidores como o mercado de capitais do país.

De acordo com o art. 3º, da Lei nº 6.385, de 1976, são competências do Conselho Monetário Nacional:

Art. 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional:

I - definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários;

II - regular a utilização do crédito nesse mercado;

III - fixar, a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de suas atribuições;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

IV - definir as atividades da Comissão de Valores Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central do Brasil.

V - aprovar o quadro e o regulamento de pessoal da Comissão de Valores Mobiliários, bem como fixar a retribuição do presidente, diretores, ocupantes de funções de confiança e demais servidores.

VI - estabelecer, para fins da política monetária e cambial, condições específicas para negociação de contratos derivativos, independentemente da natureza do investidor, podendo, inclusive:

a) determinar depósitos sobre os valores nocionais dos contratos; e

b) fixar limites, prazos e outras condições sobre as negociações dos contratos derivativos.

§ 1º *Ressalvado o disposto nesta Lei, a fiscalização do mercado financeiro e de capitais continuará a ser exercida, nos termos da legislação em vigor, pelo Banco Central do Brasil.*

§ 2º *As condições específicas de que trata o inciso VI do caput deste artigo não poderão ser exigidas para as operações em aberto na data de publicação do ato que as estabelecer.*

Vemos que, de acordo com o art. 3º, da Lei nº 6.385, de 1976, são atribuídas competências para o CMN diretamente relacionadas à regulação e supervisão do mercado de valores mobiliários.

Assim, exceto no que se refere às demais disposições elencadas na própria lei, a fiscalização do mercado financeiro e de capitais será exercida pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, a referida lei também elenca as atribuições em conjunto para a CVM e para o CMN. Vejamos:

Lei nº 6.385, de 1976

Art. 4º *O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:*

I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;

II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais;

III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão;

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra:

a) emissões irregulares de valores mobiliários;

b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários.

c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários.

V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado;

VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido;

VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;

VIII - assegurar a observância no mercado, das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

No que se refere às funções exercidas pela CVM e pelo CMN, é importante ressaltar que a função de estimular a formação de poupança é do BACEN. No entanto, estimular a formação de poupança para aplicação em valores mobiliários é função da CVM.

Além disso, o art. 2º da lei em comento também traz quais são os valores mobiliários que estão sujeitos à lei, os quais devem ser fiscalizados pela CVM. Vejamos:

Lei nº 6.385, de 1976

Art. 2º *São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:*

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;

III - os certificados de depósito de valores mobiliários;

IV - as cédulas de debêntures;

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos;

VI - as notas comerciais;

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

§ 1º *Excluem-se do regime desta Lei:*

I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal;

II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures.

[...]

Nesse sentido, conforme elencado pela lei em comento, não serão de responsabilidade da CVM os títulos de competência do Banco Central, quais sejam: títulos públicos (federais, estaduais ou municipais) e títulos cambiais.

Ademais, embora seja de competência da CVM fiscalizar os seguintes mercados de valores mobiliários: mercado de balcão e bolsa de valores, caberá ao CMN disciplinar as atividades da bolsa de valores, sendo importante o candidato se atentar a essa questão no momento do exame.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por fim, de forma resumida, pode-se afirmar que, ao Bacen, caberá a fiscalização do que se refere ao mercado de capitais quando corresponder a títulos de valores mobiliários que não estejam contemplados pela Lei nº 6.385, de 1976, como também dos demais títulos que não forem fiscalizados pela CVM no mercado de capitais.

I CONSELHO DE RECURSOS DO SFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, também conhecido pela sigla CRSFN, é um órgão colegiado, o qual integra a estrutura do Ministério da Fazenda.

O CRSFN é responsável por julgar em última instância administrativa os recursos contra as sanções aplicadas pelo Bacen e pela CVM e, nos processos de lavagem de dinheiro, o que se refere às sanções aplicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e demais autoridades competentes.

O CRSFN é composto por 16 conselheiros no total, sendo que a metade desses conselheiros deve ser indicada pelo governo, ao passo que a outra metade, por entidades representativas do mercado financeiro e de capitais.

Os conselheiros do CRSFN, tanto os titulares quanto os suplentes, são indicados pelo ministro da Fazenda para um mandato de três anos, podendo este ser renovado até duas vezes por igual período.

Assim, para que sejam indicados, é imprescindível que os candidatos a conselheiros do CRSFN possuam competência reconhecida e conhecimentos especializados nas matérias de competência do referido conselho.

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 246, de 2 de maio de 2011, alterada pela Portaria nº 423, de 29 de agosto de 2011, estabelece as entidades do setor privado que podem indicar tanto os conselheiros titulares como os suplentes.

Nesse sentido, vejamos, nas tabelas a seguir, a composição do CRSFN e suas respectivas indicações.

GOVERNO	
Indicação de membro titular	Número de conselheiros
Ministério da Fazenda	Quatro (sendo dois titulares e dois suplentes)
Comissão de Valores Mobiliários	Dois (sendo um titular e um suplente)
Banco Central do Brasil	Dois (sendo um titular e um suplente)

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS	
Indicação de membro titular	Indicação de membro suplente
Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN)	Conselho Consultivo do Ramo de Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/CECO)
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA)	Associação Brasileira de Administradores de Consórcio (ABAC)
Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)	Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC)
Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto (ABRASCA)	Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON)

Por fim, a presidência do CRSFN será exercida por um dos conselheiros indicados pelo ministério da Fazenda, enquanto a vice-presidência será exercida pelo conselheiro designado pelo ministro de Estado da Fazenda dentre os indicados pelas entidades privadas representativas dos mercados financeiro e de capitais.

MERCADO FINANCEIRO E SEUS DESDOBRAMENTOS

I MERCADO MONETÁRIO, DE CRÉDITO, DE CAPITALIS E CAMBIAL

Em uma economia de mercado, há diversos agentes econômicos — governos, empresas e famílias — tomando a todo momento decisões relacionadas à produção e ao consumo.

Enquanto alguns consomem menos do que produzem, e conseguem formar uma poupança disponível para a utilização de terceiros, outros consomem mais do que conseguem produzir em determinado período, e precisam utilizar os recursos daqueles que pouparam.

Independentemente das razões que motivam cada uma dessas decisões individuais, de alguma maneira essa transferência de recursos dos poupadores para os tomadores precisa ser viabilizada.

Se cada poupador tivesse que encontrar um tomador de recursos com as mesmas necessidades de volume e prazo, para a realização de um empréstimo, muito provavelmente nenhum negócio se concretizaria, já que as demandas dos agentes podem ser bem distintas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Com o tempo, e para suprir essa demanda do mercado, foram nascendo **instituições** para **intermediar essas operações**, ou seja, pegar emprestado daqueles que poupam e emprestar para os demais, atendendo, ao mesmo tempo, às necessidades de volume financeiro e prazo de cada um.

Da mesma forma, desenvolveram-se instrumentos e também sistemas, regras e procedimentos para organizar, controlar e desenvolver esse mercado. A todo esse sistema, chamamos de Sistema Financeiro.

Assim, o Sistema Financeiro pode ser caracterizado como o conjunto de instituições e instrumentos que possibilitam e facilitam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores de recursos na economia.

Não é difícil perceber a importância desse sistema para o correto funcionamento e crescimento econômico de um país. Se, por exemplo, determinada empresa, que necessita de recursos para a realização de investimentos para a produção, não conseguir captá-los de forma eficiente, provavelmente ela não realizará o investimento, deixando de empregar e gerar renda.

Esse fluxo, todavia, não ocorre sempre entre os mesmos tipos de agentes e com as mesmas características operacionais. Ele pode diferir em razão do prazo, do tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, da assunção de riscos, entre outros aspectos que, com o passar do tempo, foram delimitando o que se convencionou chamar de **mercados financeiros**.

A classificação dos mercados (**mercados monetário, de crédito, de câmbio e de capitais**) ajuda a compreender um pouco mais cada um desses mercados e suas peculiaridades, seus riscos e suas vantagens.

As transferências de recursos a curtíssimo prazo, em geral de apenas um dia, como, por exemplo, as realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central, são realizadas no chamado **mercado monetário**. Trata-se de um mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para condução da Política Monetária.

Já o **mercado de câmbio** opera em um nicho específico, em que agentes têm a necessidade de contratar operações que envolvem moedas estrangeiras, ou porque compram ou vendem de/para outros países, ou porque procuram proteção.

Há também as operações em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e, por sua conta e risco, emprestam esses recursos para os agentes deficitários, característica do chamado **mercado de crédito**.

Esse mercado é o mais tradicional, e é utilizado pelas **pessoas físicas e empresas**, quando utilizam os bancos para realizar empréstimos e financiamentos diversos. Quando uma pessoa (física ou jurídica) utiliza recursos do cheque especial, financia um carro, uma máquina ou um imóvel, ela está operando no mercado de crédito.

Nele, as instituições financeiras participantes têm como atividade principal a **intermediação financeira** propriamente dita. Essas operações caracterizam-se, em geral, por **operações de curto e médio prazo**, formalizadas por contratos e nas quais as instituições financeiras assumem os riscos de inadimplência da operação. São exemplos de instituições participantes desse mercado os bancos comerciais e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as conhecidas “financeiras”.

O mercado de crédito é fundamental para o bom funcionamento da economia, na medida em que as instituições financeiras assumem dois papéis decisivos. De um lado, atuam como centralizadoras de riscos, reduzindo a exposição dos aplicadores a perdas e otimizando as análises de crédito. De outro, funcionam como um elo entre milhões de agentes com expectativas muito distintas em relação a prazos e volumes de recursos. Um agente pode, por exemplo, querer aplicar R\$ 1.000,00 por um ano. Entretanto, pode não encontrar uma contraparte (um agente deficitário) que deseje obter um empréstimo com as mesmas condições.

Com o papel desempenhado pela instituição financeira, esse problema se reduz. Se o sistema financeiro inexistente ou existe de forma ineficiente, muitas das necessidades de aplicações e empréstimos de recursos ficam sem atendimento, ou seja, não são atendidas pelo mercado, o que inevitavelmente causa uma freada brusca na economia. Quantas vezes você já viu reportagens com empreendedores reclamando da dificuldade no acesso ao crédito?

Entretanto, em alguns casos, o **mercado de crédito não é capaz de suprir as necessidades de financiamento dos agentes**. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando um determinado agente, em geral uma empresa, deseja um volume de recursos muito superior ao que uma instituição poderia, sozinha, emprestar.

Além disso, pode acontecer de os custos dos empréstimos no mercado de crédito (juros) serem demasiadamente altos, de forma a inviabilizar os investimentos pretendidos. Surgiu, com isso, o que é conhecido como **Mercado de Capitais**, ou **Mercado de Valores Mobiliários**.

No Mercado de Valores Mobiliários, em geral, os **investidores emprestam recursos diretamente aos agentes deficitários**, quase sempre empresas. Caracteriza-se por negócios de médio e longo prazo, nos quais são negociados títulos chamados de Valores Mobiliários.

Como exemplo, podemos citar as **ações**, que representam parcela do capital social de Sociedades Anônimas, e as **debêntures**, que representam títulos de dívida dessas mesmas sociedades.

Nesse mercado, as instituições financeiras atuam, basicamente, como **prestadoras de serviços**, assessorando as empresas no planejamento das emissões de valores mobiliários, ajudando na colocação deles para o público investidor, facilitando o processo de formação de preços e a liquidez, assim como criando condições adequadas para as negociações secundárias.

As instituições financeiras não assumem a obrigação pelo cumprimento das obrigações estabelecidas e formalizadas nesse mercado. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos juros e principal de uma debênture, por exemplo, é da empresa emissora, e não da instituição financeira que a tenha assessorado ou participado do processo de colocação dos títulos no mercado.

São participantes desse mercado, por exemplo, os Bancos de Investimento, as Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, as entidades administradoras de mercado de bolsa e balcão, além de diversos outros prestadores de serviços.

No que diz respeito ao Mercado de Valores Mobiliários, com o passar do tempo, foi sendo criada toda uma estrutura normativa e operacional para permitir que as operações fossem realizadas cada vez mais com segurança, transparência e eficiência. Nesse sentido, foram editadas, em 1976, a Lei nº 6.385, que disciplina o mercado de capitais e cria a Comissão de Valores Mobiliários, e a Lei nº 6.404, que disciplina as Sociedades Anônimas, conhecida como Lei das S.A.

Evidentemente, essas leis foram sofrendo alterações no decorrer dos anos, de forma que o arcabouço jurídico do mercado fosse se adaptando à nova realidade em que ele se inseria. Da mesma forma, foram sendo criados outros mecanismos que acabaram por contribuir com o desenvolvimento, como o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Ainda, algumas instituições privadas, em um esforço de autorregulação, também criaram regras que colaboraram fundamentalmente para o que hoje é o Mercado de Valores Mobiliários.

OS BANCOS NA ERA DIGITAL: ATUALIDADE, TENDÊNCIAS E DESAFIOS

INTERNET BANKING

A conexão entre o computador do cliente e o sistema do banco é ao que damos o nome de *home banking*. Já com o intuito de reduzir custos de intermediação financeira, as instituições identificaram a necessidade de diminuir o fluxo e as filas de clientes nas agências.

Essa é a razão por trás dos avanços por trás dos bancos 24 horas, que oferecem atendimento remoto (fora das agências) aos clientes. Esse tipo de serviço utiliza a rede do banco 24 horas para promover serviços básicos e essenciais para a conveniência dos clientes.

Muitos questionam se são procedimentos seguros de serem operados fora de uma agência propriamente dita, contudo, atualmente a segurança na transmissão de dados é garantida pelas agências.

BANCO DIGITAL

Para além de disponibilizar serviços através de *internet banking* ou aplicativos que facilitam as transações financeiras dos clientes, o banco digital destaca-se por oferecer uma proposta na qual a maioria de seus produtos e serviços são entregues de maneira digital.

Esse modelo operacional possui uma infraestrutura que permite responder às demandas dos clientes em tempo real e adotar uma cultura que se adapte rapidamente às inovações tecnológicas.

Conforme indicado pela pesquisa FEBRABAN de tecnologia bancária de 2014, o banco digital adota um processo de abertura de contas não presencial, utilizando a captura digital de documentos e informações, além da coleta eletrônica de assinaturas. Para consultas e solução de problemas, o banco digital oferece acesso a canais eletrônicos para todas as burocracias e contratação de produtos.

A resolução de problemas é realizada através de múltiplos canais, sem que seja necessário o deslocamento até uma agência.

STARTUPS

Lei Complementar nº 182, de 1º de Junho de 2021

Startup refere-se ao processo de iniciar algo novo, geralmente associado a empresas e negócios que estão nos estágios iniciais de suas operações e que buscam explorar atividades de inovação no mercado. Geralmente são empresas jovens e buscam inovar em diversos setores ou áreas de atuação, visando desenvolver um modelo de negócio escalável e replicável.

Art. 4º São enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.

Um **modelo de negócio** representa a maneira como uma empresa oferece valor aos seus clientes. Um modelo escalável e replicável implica que, com o mesmo formato econômico, a empresa poderá alcançar uma grande base de clientes e gerar lucros em um curto período, sem aumentar significativamente os custos.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei Complementar, são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao fomento de startup o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples:

I - com receita bruta de até R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no ano-calendário anterior ou de R\$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro reais) multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, independentemente da forma societária adotada;

II - com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; e

III - que atendam a um dos seguintes **requisitos**, no mínimo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização de modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou
- b) enquadramento no regime especial Inova Simples

Os requisitos mínimos exigem, portanto, que uma startup seja desenvolvida com o intuito de introduzir algo novo, uma melhoria aos ambientes de produção e social. Pode incluir novas funcionalidades ou características a um produto, serviço ou processo existente, levando a melhorias significativas na qualidade ou desempenho.

Quanto ao regime especial Inova Simples, consiste em uma iniciativa governamental de prover benefícios fiscais e simplificações administrativas tais empresas inovadoras. Por meio do incentivo ao empreendedorismo, visa proporcionar condições mais favoráveis para o desenvolvimento e crescimento dessas empresas, facilitando seu acesso ao mercado e reduzindo sua carga tributária.

Tipos de Startups

● **Small Business Startup**

“Startup de pequeno porte” consiste em uma empresa iniciante, geralmente de tamanho reduzido e muitas vezes de natureza familiar. Seus proprietários não têm ambições de grandeza, mas buscam proporcionar um meio de vida confortável para suas famílias e fortalecer os laços com amigos.

Embora pequenas, essas empresas desempenham um papel importante na economia local, podendo gerar empregos, administrar sites e redes sociais e crescer de forma sustentável. Normalmente, seu capital inicial provém de economias próprias, sem grandes planos de expansão, e podem incluir negócios como lojas virtuais, pequenos comércios, agências de viagens ou salões de beleza.

● **Scalable Startup**

É aquela que possui potencial para crescimento exponencial, escalável. Empresas como Facebook, Skype e Google encaixam-se nesta categoria. Elas dependem de capital de risco e têm como objetivo não apenas sustentar seus proprietários, mas também atrair grandes investidores em busca de **retornos substanciais**.

O foco está na expansão rápida, com investimentos significativos para suportar esse crescimento. Essas startups priorizam a **contratação** dos melhores talentos, a **qualidade** dos produtos ou serviços e a **geração** de receita com custos baixos. Exemplos recentes incluem empresas como Uber e Airbnb.

● **Large Company Startup**

Certamente, entre os variados tipos de startups, há aquelas que englobam grandes empresas com uma longa trajetória no mercado — startups de grande porte. O foco delas é a **inovação**, buscando não apenas aprimorar-se, mas criar verdadeiras rupturas no modelo de negócio, tornando-o superior ou único.

Empresas nesta categoria geralmente começam com produtos revolucionários, ganham reconhecimento rápido e precisam acompanhar constantemente as mudanças para manterem-se relevantes no mercado.

Por serem autossuficientes, têm a capacidade de adaptar-se e crescer conforme surgem novas demandas, tendências e transformações. Um exemplo emblemático é a Apple, que desde o lançamento de seu primeiro computador, em 1976, tem sido uma força motriz na inovação tecnológica, não apenas acompanhando as mudanças, mas também criando.

● **Lifestyle Startup**

Os proprietários de uma startup de estilo de vida são apaixonados pelo que fazem e encontram motivação diária em seu empreendimento. Esse tipo é impulsionado por sonhos e seu sucesso geralmente surge do estilo de vida de seu idealizador. Prioriza **talentos e paixões**, em busca não somente do lucro, mas também de realização pessoal.

Um exemplo é Matthew Jones, ex-surfista australiano que se tornou instrutor de surfe em tempo integral. Transformando sua paixão pelo esporte em inúmeros aplicativos úteis para surfistas, como o “iSurfer”, Jones atraiu outros entusiastas para colaborar com ele no desenvolvimento de aplicativos.

Todos os membros de uma *lifestyle startup* desempenham papéis essenciais no negócio, compartilhando os mesmos propósitos e vocações.

● **Buyable Startup**

Esta surge da implementação de uma ideia promissora, mas que carece de investimento para desenvolver-se e expandir; é uma startup comprável. Em essência, essas startups são concebidas com o propósito de serem compradas por empresas maiores no mesmo segmento, como é o caso daquelas que desenvolvem aplicativos móveis.

Grandes conglomerados da internet, como Google e Facebook, são exemplos de empresas que adquirem soluções tecnológicas advindas desse tipo de startup. Embora os investimentos desses compradores sejam geralmente de alto risco, eles desempenham um papel fundamental na concretização dos projetos das *buyable startups*.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

● Social Startup

Por fim, mas não menos importante, temos a *social startup*, de enorme relevância para muitos empreendedores. Ela é concebida por indivíduos “socialmente ambiciosos” e que aspiram a causar um **impacto positivo no mundo** de alguma maneira.

Os fundadores não buscam enriquecimento pessoal — a verdadeira riqueza reside nos benefícios proporcionados às comunidades, trabalhadores ou regiões em que operam. Ela pode ou não ter fins lucrativos, ou até mesmo adotar um modelo híbrido, mas seu foco sempre recai sobre o aspecto **social e humano**.

O objetivo primordial é contribuir de maneira positiva para a sociedade, seja por meio de instituições de caridade, projetos de combate à pobreza, iniciativas de acesso à água limpa ou conscientização sobre questões relevantes.

Também existem as startups denominadas “unicórnios”, que são aquelas cujo valor de mercado ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares americanos antes mesmo de abrir capital junto à bolsa de valores. O termo foi cunhado em 2013, por Aileen Lee, devido ao fato de serem raras e inovadoras. Alguns exemplos de “unicórnios” incluem Loggi, Nubank e 99.

I FINTECHS

São empresas que trazem inovações para os mercados financeiros e detêm potencial de desenvolver novos modelos de negócios, atuando por meio do uso intensivo da tecnologia. Em outras palavras, são empresas que utilizam a tecnologia com o intuito de prover serviços financeiros. Operam através de plataformas online e disponibilizam serviços digitais inovadores relacionados ao setor financeiro.

No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. (Banco Central do Brasil, [s.d.])

No país, há dois tipos de fintechs de crédito autorizados a operar — de modo a facilitar a comunicação entre credores e devedores ao longo de negociações realizadas eletronicamente: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas atividades serão registradas no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP)

A SEP viabiliza transações de crédito entre pessoas, conhecidas no mercado como *peer-to-peer lending*, ou empréstimo entre pares. Nessas operações online, a fintech intermedia o contato entre o credor e devedor, atuando como uma operação tradicional de intermediação financeira, com possibilidade de cobranças de tarifas.

Ao contrário das SCD, ela detém o poder de captar recursos do público, uma vez que estejam total e exclusivamente atrelados à operação de empréstimo. A fintech, então, age apenas como intermediária dos contratos fechados entre os credores e tomadores de crédito. Tudo isso é feito por meio de uma plataforma eletrônica.

Elas atuam nos segmentos de crédito, pagamentos, investimentos e infraestrutura bancária. Atualmente, impactam o setor financeiro por meio do aumento da concorrência — pois ofertam produtos inovadores que forçam os bancos tradicionais a adaptarem-se —, da eficiência (automatização de processos) e inclusão.

Os **recursos** provêm de **terceiros** que utilizam a infraestrutura oferecida pela SEP para conectar credor e tomador. Nessas operações, o risco de exposição para um credor, por meio da SEP, deve ser no máximo de R\$ 15 mil. Além disso, a SEP também oferece serviços como análise e cobrança de crédito para clientes e terceiros, e emissão de moeda eletrônica.

Os potenciais beneficiários dos empréstimos são selecionados por meio de critérios, tais como status econômico-financeiro, nível de endividamento, setor de atividade econômica, histórico de pagamentos, entre outros.

SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS (SEP) – CRÉDITO

↓
O investidor procura a fintech para e disponibiliza seu capital para empréstimo

↓
A fintech conecta quem tem capital disponível com quem precisa

↓
O cliente busca a fintech para solicitar crédito

Dica: é possível realizar mais de um empréstimo ao mesmo tempo, contudo, limitado a R\$ 15 mil por operação.

Sociedade de Crédito Direto (SCD)

É um modelo de negócio caracterizado por realizar transações de crédito, financiamento e aquisição de direitos creditórios por meio de uma plataforma eletrônica, utilizando **recursos próprios**; não está autorizada a captar recursos do público.

Seus potenciais clientes são escolhidos por meio de critérios sólidos, aferíveis e transparentes, levando em consideração aspectos importantes para a avaliação do risco de crédito — como a situação econômica e financeira, nível de endividamento, capacidade de gerar receitas ou fluxos de caixa, históricos de pagamento, setor de atuação e limite de crédito.

Além das operações supracitadas, também podem oferecer serviços de:

[...] análise de crédito para terceiros; cobrança de crédito de terceiros; distribuição de seguro relacionado com as operações por ela concedidas por meio de plataforma eletrônica e emissão de moeda eletrônica. (Banco Central do Brasil, [s.d.])

Dica

A principal diferença entre SEP e SCD é a origem dos recursos utilizados para realizar as operações de crédito: na SEP, os recursos são provenientes de terceiros, enquanto na SCD, os recursos são exclusivamente provenientes da própria instituição. Além disso, a SEP atua apenas como **intermediária** dos contratos realizados, enquanto a SCD é a **credora final**, assumindo todo o risco da operação.

Autorização

Para iniciar suas atividades, as fintechs interessadas em atuar como SCD ou SEP carecem de aprovação do Banco Central (BC). Além de fornecer informações detalhadas sobre os proprietários, o BC deve:

- verificar a origem e o histórico financeiro dos recursos investidos no empreendimento por parte dos controladores; e
- analisar se a capacidade econômico-financeira está alinhada com o porte, a natureza e o propósito do empreendimento.

Relação entre Fintechs, Bancos e Mercado Financeiro

As instituições financeiras beneficiam-se da colaboração com essas empresas disruptivas devido à facilidade e rapidez na criação e no aprimoramento dos produtos e serviços. Enquanto isso, as fintechs enxergam nessa parceria uma forma de validar seus negócios, receber investimentos e adquirir experiência.

Não obstante, os bancos possuem uma base de clientes ampla, crescente e consolidada, o que confere estabilidade, confiança e expertise na conformidade com a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional.

No Brasil, várias instituições financeiras têm apostado na interação com as fintechs, como, por exemplo, o Bradesco. O banco, em 2014, desenhou o programa **InovaBra**, que facilita a colaboração entre a instituição e as startups que têm potencial para desenvolver negócios e produtos relacionados aos serviços financeiros.

Ainda nesse ecossistema, surgiu em 2017 o **InovaBra habitat**, do qual a empresa Simply é uma das participantes. Trata-se de um ambiente que propicia a geração de novos negócios e a busca por soluções inovadoras por meio de networking e colaboração.

Mais um exemplo dessa integração é o Cubo, um espaço inaugurado pelo Itaú em parceria com a Redpoint voltado para o coworking, situado na zona sul de São Paulo. Ele abriga e apoia até 50 startups, incluindo seis delas que são fintechs.

O banco digital apresenta-se como uma evolução na forma de relação junto ao cliente, como um vestígio sólido da inovação tecnológica. Isso implica a busca por uma abordagem personalizada e mais próxima à realidade do consumidor, visando atender às demandas de uma geração mais nova de clientes cada vez mais exigentes e conectados.

MOBILE BANKING

Os *mobile bankings*, bancos móveis, são instrumentos que permitem acesso a diversos serviços bancários por meio de dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. Esse termo remete à disponibilidade e conveniência dos serviços bancários e financeiros utilizando-se desses dispositivos de telecomunicação.

Esses serviços abrangem uma variedade de funcionalidades, como realizar operações bancárias, transações no mercado de ações, gerenciar contas e acessar informações personalizadas. Por outro lado, os serviços de informação podem ser oferecidos como um módulo independente.

OPEN BANKING

Em sua literalidade, *open banking* remete a banco aberto. Contudo, esse termo refere-se aos métodos de inovação aberta especificamente pensados para o setor bancário. Dentro do conceito de *open banking* encontra-se também a colaboração das instituições bancárias tradicionais, startups, fintechs e empresas de tecnologia. Ou seja, não se restringe mais aos bancos. Essas parcerias resultam, inclusive, em soluções e aplicativos inovadores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Isso é possível graças às Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), criações que permitem o acesso de terceiros a informações financeiras de forma eficiente, promovendo o desenvolvimento de novos aplicativos e serviços. Elas também auxiliam a coleta de grandes volumes de dados para análises mais sofisticadas.

As APIs abertas representam excelentes oportunidades para a criação de modelos de negócios bancários, abrindo alas para o crucial processo de transformação digital — que tira as instituições financeiras da zona de conforto e orienta-as para execução de estratégias centradas no usuário (*user-centric*).

O *open banking* visa ao desenvolvimento de produtos e serviços online totalmente digitais que promovam vantagens para o usuário final. O objetivo não é **resolver** os **problemas** do banco e de seus desenvolvedores, mas sim os do **consumidor**.

De uma forma ideal, a estratégia do *open banking* busca estabelecer uma experiência aprimorada para os consumidores. Difere-se de outras estratégias comuns no mercado pelo novo cenário que ele cria, no qual os correntistas acessam serviços e funcionalidades bancárias a partir de sites e aplicativos de terceiros.

A instituição financeira não se limita mais aos seus próprios domínios, passando a ter contato com seus clientes por meio de outros espaços digitais, expandindo sua atuação, público, gama de serviços e tempo de interação. Como exemplo, pense que um cliente pode autorizar uma fintech a acessar seus dados bancários para que ela possa oferecer um serviço de planejamento financeiro personalizado.

A plataforma de API aberta do banco deve ser capaz de conectar o correntista, ou seja, seus dados, a outras plataformas de sua escolha. O poder de escolha pertence ao usuário, enquanto o de conexão de dados cabe à instituição financeira.

I OPEN FINANCE

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução Conjunta nº 4, de 24 de março de 2022, que oficializa o projeto *open finance*. Essa medida marca o desenvolvimento do modelo brasileiro do Sistema Financeiro Aberto, que está evoluindo de uma abordagem convencional de *open banking* — focada exclusivamente em dados e serviços bancários tradicionais — para uma estratégia mais abrangente.

Agora, o *open finance* engloba informações sobre uma variedade de serviços financeiros, como credenciamento, câmbio, investimentos, seguros e previdência.

Dica: *open banking* difere-se de *open finance* porque aquele restringe-se ao compartilhamento de dados bancários entre as instituições. O *open finance*, por sua vez, compartilha todas as informações financeiras do cliente (pessoa física ou jurídica). O *open finance* é uma ampliação do *open banking*.

Essa progressão está ocorrendo em paralelo às discussões com o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep), com o objetivo de estabelecer no futuro uma interoperabilidade entre os participantes do *open finance* e do *open insurance*.

Art. 3º *Constituem objetivos do Open Finance:*

I - incentivar a inovação;

II - promover a concorrência;

III - aumentar a eficiência do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; e

IV - promover a cidadania financeira.

Uma alteração a ser realizada com o intuito de melhorar o processo de implementação do *open finance* diz respeito à estrutura definitiva de governança.

O projeto ficou de ser submetido à aprovação do Banco Central em 2022. Contudo, não foi encontrado nada referente ao *open finance*, em si; até então, continua vigente a Estrutura Responsável pela Governança do Open Banking (Instrução Normativa BCB nº 133, de 22 de julho de 2021, e Circular nº 4.032, de 23 de junho de 2020).

Circular nº 4.032, de 23 de junho de 2020

Art. 2º *A estrutura inicial responsável pela governança será composta por três níveis, a saber:*

I - estratégico, integrado por um Conselho Deliberativo;

II - administrativo, integrado por um Secretariado; e

III - técnico, composto por Grupos Técnicos.

GOVERNANÇA		
Nível estratégico	Nível administrativo	Nível técnico
Conselho Deliberativo	Secretariado	Grupos Técnicos
Aprovar o estatuto da estrutura e deliberar sobre a convenção dos participantes	Coordenar os trabalhos, gerenciar o orçamento e exercer outras atribuições administrativas	Elaborar estudos e propostas técnicas, conforme os planos de trabalho aprovados pelo Conselho Deliberativo e observados os temas estabelecidos na regulação

Com base na experiência acumulada até o momento, foi notada a necessidade de esclarecer algumas atribuições e responsabilidades dessa estrutura para monitorar e resolver problemas resultantes de descumprimentos de obrigações pelas instituições dentro do ecossistema do *open finance*.

Considerando também o papel crucial que essa estrutura desempenha na adequada implantação e gestão do *open finance*, foram incluídos na regulamentação o que tange às boas práticas de governança, como políticas de controle interno, gerenciamento de riscos, auditoria, transparência e comunicação.

É importante salientar que os integrantes do *open finance* devem obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, bem como às obrigações determinadas no âmbito do acordo entre os participantes. Estas últimas são formalizadas por meio de contratos, resumos, guias e outros documentos que explicam detalhes técnicos e operacionais dos assuntos regulamentados, além de outros documentos internos relacionados à governança do acordo.

Também é imprescindível observar que a adesão ao *open finance* é uma escolha **voluntária** do cliente e, ao aderir, o cliente seleciona quais dados deseja compartilhar e para quais instituições. Além disso, o usuário terá a opção de revogar essas permissões a hora que quiser.

O principal intuito dessa ferramenta é permitir que as instituições autorizadas pelo cliente acessem os produtos e serviços que ele possui em outras instituições e, dessa forma, ofereçam produtos e serviços mais alinhados ao perfil do usuário.

Perfil do Consumidor

O perfil dos usuários dos serviços bancários tem passado por mudanças nos últimos anos. Os bancos tradicionais não conseguem mais atender às suas necessidades — que cresceram na era digital. Diante disso, é fundamental compreender os interesses e necessidades dessa nova geração de consumidores, visando proporcionar um **relacionamento personalizado**, bem como suas expectativas em relação aos serviços financeiros.

A geração da era digital busca uma abordagem mais direcionada, com o intuito de ter reconhecidos seus interesses específicos e características únicas, e não apenas ser tratada como mais um número em dados demográficos amplos. Esses clientes participam de maneira ativa e esperam ser consultados sobre os produtos e serviços oferecidos pelo banco.

Eles também esperam que o banco possua visões abrangentes desse relacionamento, antecipando-se a possíveis problemas e oferecendo soluções. Esperam também ser surpreendidos com serviços especiais em momentos imprevistos e contar com o apoio da instituição financeira ao longo prazo, em diferentes fases de suas vidas.

Ademais, esses usuários valorizam que o banco provenha informações e orientações relevantes: além do enfoque nos assuntos financeiros, desejam receber conteúdo educativo concernente ao setor, por meio de dicas e canais online.

Também expressam o desejo de estarem bem-informados sobre o cenário econômico atual, alertados sobre mudanças financeiras; querem sentir-se seguros e protegidos, com a liberdade de escolha entre os melhores canais de interação com a instituição.

| SISTEMA DE BANCOS-SOMBRA (SHADOW BANKING)

Do português “sistema bancário sombra”, *shadow banking* refere-se a um conjunto de operações e intermediários financeiros que disponibilizam crédito de uma maneira “informal” em todo o sistema financeiro global. Isso significa que algumas instituições e agentes realizam financiamentos de forma indireta, contornando a supervisão e regulação bancária tradicional, por meio de atividades que ocorrem em paralelo ao sistema bancário convencional.

Entre os intermediários não regulamentados que podem estar envolvidos no *shadow banking*, destacam-se:

- Bancos de investimento;
- Fundos de hedge;
- Operações com derivativos e títulos securitizados;
- Fundos do mercado monetário;
- Companhias de seguros;
- Fundos de capital privado;
- Fundos de direitos creditórios;
- Factorings e fomentadoras mercantis;
- Empréstimos descentralizados (*peer-to-peer lending*). (Reis, 2023)

O *shadow banking* surgiu como uma alternativa ao sistema bancário tradicional, que era visto como burocrático e lento, e oferece taxas de juros mais competitivas e prazos de pagamento mais flexíveis. Trata-se de um fenômeno global e que cresceu significativamente nos últimos anos, contudo, no Brasil ainda é pouco difundido.

No entanto, essa alternativa também apresenta riscos, como o risco de crédito e liquidez. O risco de crédito é o risco de que os devedores não consigam cumprir suas obrigações financeiras; já o de liquidez é a possibilidade de que os investidores não consigam resgatar seus investimentos quando precisarem.

Em decorrência da crise de 2008, os órgãos reguladores de todo o mundo esforçaram-se para que fossem estabelecidas medidas que regulassem e restringissem essas atividades. Entretanto, apesar das reformas implementadas — especialmente pelo Congresso americano — essas entidades ainda não são regulamentadas da mesma forma que os bancos tradicionais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por isso, o *shadow banking* segue operante, mantendo níveis elevados de alavancagem e uma proporção significativa de dívida em relação aos ativos de garantia. Muitos especialistas acreditam que esse sistema representa um risco sistêmico considerável para os mercados financeiros globais.

I ARRANJOS DE PAGAMENTO

Consiste em um conjunto de normas e diretrizes que regulam a prestação de um determinado serviço de pagamento para o público. Essas normas viabilizam as transações financeiras que envolvem dinheiro eletrônico, conectando todas as partes envolvidas no processo.

Por exemplo, quando um cliente utiliza um cartão de crédito com uma determinada bandeira para efetuar uma compra, isso só ocorre porque o vendedor aceita receber pagamentos daquela bandeira, o que ilustra o funcionamento de um arranjo de pagamento.

Esses arranjos podem abranger diversos procedimentos relacionados a compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos, tanto em moeda nacional quanto estrangeira. Além disso, serviços de transferência e remessa de recursos também se enquadram em arranjos de pagamento.

As entidades não financeiras responsáveis por executar os serviços de pagamento dentro de um arranjo são denominadas **instituições de pagamento**, e elas mantêm o relacionamento direto com o usuário final do serviço. Por sua vez, instituições financeiras também podem operar dentro desses arranjos de pagamento.

Existem arranjos de pagamentos que **não** dependem de regulamentação do Banco Central do Brasil (BCB). Estes incluem os cartões *private label*, aqueles emitidos pelos grandes varejos, restritos ao uso no estabelecimento emissor ou em redes afiliadas.

Além disso, os arranjos utilizados para pagar serviços públicos, como água, energia elétrica e gás, ou para carregar cartões pré-pagos de transporte, não estão sujeitos à supervisão do BC. Também se enquadram nessa categoria os cartões de vale-refeição e vale-alimentação.

É um processo que atua conectando seus clientes; sem o arranjo, as transações financeiras sequer aconteciam. Ocorre sob a supervisão do Banco Central e traz às negociações maior praticidade, confiança e acessibilidade do público geral às diferentes formas de pagamento existentes no mercado.

Instituição Financeira ou de Pagamento

É a pessoa jurídica responsável pela criação do arranjo de pagamento e pela manutenção do seu funcionamento. A ele cabe o papel de organizar e criar regras para o funcionamento do arranjo, observada a regulamentação do Banco Central, e de monitorar se os participantes dos arranjos estão seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos. As bandeiras de cartão de crédito são exemplo de instituidor de arranjo. O Banco Central é o instituidor dos arranjos TED, DOC, boleto e Pix. (Banco Central do Brasil, 2023a)

Possuem papéis variados, como gestão de contas bancárias e emissão de instrumentos de pagamento (cartões de débito ou crédito).

Instituidoras do Arranjo

São as instituições que definem as regras do arranjo, tais como as bandeiras dos cartões (ex.: Visa, MasterCard) e conectam os usuários a nível global de modo que o dinheiro do consumidor sempre chegue ao vendedor.

Importante!

A legislação não admite que instituições de pagamento ofereçam serviços exclusivos de instituições financeiras, tais como empréstimos, financiamentos ou abertura de contas bancárias e poupanças.

Não são regulados e supervisionados pelo BC os seguintes arranjos de pagamento:

- 1. que apresentem, nos últimos 12 meses, volumetria inferior a:*
 - R\$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) de valor total das transações; e
 - 100.000.000 (cem milhões) de transações.
- 2. cujos cartões sejam emitidos para uso exclusivo em uma rede de estabelecimento de um grande comerciante, como lojas de departamento, ou em estabelecimentos pertencentes a uma rede de franquia ou de licenciados;*
- 3. exclusivos para pagamento de serviços públicos, como água, luz e transporte;*
- 4. baseados em moedas virtuais, como programas de benefícios, como de milhagem aérea e outros programas que tenham como objetivo incentivar uso e a fidelidade do cliente por meio de prêmios;*
- 5. decorrentes de programas governamentais de benefícios em função de relações de trabalho, a exemplo de vale-alimentação, vale-refeição e vale-cultura;*
- 6. destinados à utilização do auxílio-alimentação para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais;*
- 7. de saque e aporte, nos quais as condições de prestação desses serviços são estabelecidas por meio de contratos comerciais entre as operadoras de caixas eletrônicos e as instituições financeiras e de pagamento, e que, atualmente, não são submetidos à aprovação do BC; e*
- 8. destinados ao recebimento de doações eleitorais. (Banco Central do Brasil, 2023b)*

Todos os demais arranjos de pagamentos passam por supervisão do Banco Central do Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os arranjos de pagamentos são regulados pela Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Nela são observados os princípios que deverão ser seguidos. Veja como consta no dispositivo.

Art. 7º Os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento observarão os seguintes princípios, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional:

I - interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento distintos;

II - solidez e eficiência dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, promoção da competição e previsão de transferência de saldos em moeda eletrônica, quando couber, para outros arranjos ou instituições de pagamento;

III - acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas necessários ao funcionamento dos arranjos de pagamento;

IV - atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de escolha, segurança, proteção de seus interesses econômicos, tratamento não discriminatório, privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e acesso a informações claras e completas sobre as condições de prestação de serviços;

V - confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento; e

VI - inclusão financeira, observados os padrões de qualidade, segurança e transparência equivalentes em todos os arranjos de pagamento.

A interoperabilidade aqui dispõe da possibilidade de o usuário realizar transações de pagamento entre diferentes arranjos, como, por exemplo, deter o cartão de crédito de uma determinada bandeira e poder pagar em um estabelecimento que opera em bandeira diferente.

A promoção da competição, neste ponto, relaciona-se à inovação, diversificação e acessibilidade na criação de novos produtos de diferentes arranjos, estimulando o mercado sempre a crescer.

MOEDAS E ATIVOS DIGITAIS: BLOCKCHAIN, BITCOIN E DEMAIS CRIPTOMOEDAS

CRIPTOMOEDAS

As criptomoedas, também conhecidas como moedas virtuais ou criptográficas, constituem representações digitais de valor, e não são emitidas por autoridades monetárias tradicionais, como o Banco Central.

Seu valor é baseado na confiança das regras de funcionamento da *blockchain*² e sua rede de participantes.

Como dito, elas não são emitidas, garantidas ou reguladas por uma autoridade central, como o Banco Central, e têm características próprias (forma, nome, valor), diferentes das moedas fiduciárias, como o real brasileiro.

As empresas que negociam criptomoedas ou guardam informações dos usuários, conhecidas como *exchanges*, não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central. No Brasil, não há legislação específica para esse mercado, o que significa que os usuários desses serviços devem estar cientes dos riscos, como fraudes e condutas comerciais inadequadas, que podem resultar em perdas financeiras.

A compra e a venda de bens ou serviços envolvendo criptomoedas dependem de acordo entre as partes, e os usuários assumem todos os riscos associados, incluindo possíveis investigações por autoridades públicas se as criptomoedas forem usadas em atividades ilícitas. Os investidores também devem estar cientes da volatilidade e dos riscos de fraudes associados a elas.

Embora as transferências internacionais devam ser feitas por instituições autorizadas pelo Banco Central, as criptomoedas podem facilitar essas transações, reduzindo custos e intermediários, desde que haja confiança entre as partes. Elas também oferecem maior privacidade e segurança devido à criptografia e à descentralização.

BLOCKCHAIN

A *blockchain*, inglês para “cadeia de blocos”, atua no sistema financeiro como um banco de dados no qual são registradas todas as informações relativas às transações envolvendo criptomoedas.

Esse extenso arquivo está disponível para todos os usuários, o que é muito importante. É possível, então, acessá-lo por meio de um computador e acompanhar uma transação realizada entre duas partes, como, por exemplo, uma na China e outra na Alemanha.

Atenção! Não é possível acessar os detalhes sobre os participantes das negociações, pois tudo é protegido por criptografia. No entanto, fica registrado que a transação ocorreu e que foi registrada na *blockchain* permanentemente. E quando dizemos **permanentemente**, é literalmente assim. Afinal, uma vez que uma transação é registrada no sistema, **não** há como desfazê-la ou modificá-la. Em outras palavras, não há como reverter uma decisão de vender suas criptomoedas.

Logo, *blockchain* nada mais é que uma sequência de blocos que compõem um sistema de registro compartilhado. Isso significa que as informações não são armazenadas em um único local, pois, em vez disso, estão distribuídas entre diversos computadores conectados a uma rede.

A criação da *blockchain* direcionada à negociação de criptomoedas teve um impacto importante sobre a **bitcoin**: tornou-se um sistema de dinheiro digital que não pode ser copiado nem gasto duas vezes, isso sem depender de um banco, de um governo ou de uma empresa para verificar e validar as transações.

Atenção! A *blockchain* elimina a capacidade de reprodução infinita de um ativo digital, ou seja, torna o dinheiro digital escasso e valioso, pois cada unidade de criptomoeda é única e só pode ser usada uma vez, e não pode ser manipulada ou inflacionada por nenhuma entidade.

I MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

O conceito de “minerar” criptomoedas advém da ideia de serem “ouros digitais” — finitas tais quais um metal precioso — e de depender de um trabalho computacional que assegure sua emissão (Nascimento, 2021). É o conceito por trás do processo que coloca as criptomoedas em circulação, como quando o Banco Central emite novas cédulas (InfoMoney, 2022).

Para conferir maior agilidade e segurança nas transações que envolvem criptomoedas, todas as negociações são registradas na *blockchain*.

A mineração, propriamente dita, ocorre em computadores que solucionam problemas matemáticos complexos, como vários quebra-cabeças. Quando ocorre a descoberta/resolução de um desses quebra-cabeças, a informação é difundida na *blockchain* em intervalos de 10 minutos (Nascimento, 2021).

Esses problemas matemáticos são chamados de **Proof of Work** (prova de trabalho): projetados para serem difíceis de solucionar, porém, fáceis de verificar. Quando um minerador soluciona uma PoW, ele recebe a recompensa por meio de uma moeda digital.

Atenção! Conforme o tempo passa e aumenta o número de mineradores de criptomoedas, a quantidade da recompensa diminui.

Esse algoritmo PoW é utilizado em consenso na mineração dos sistemas bitcoin, bitcoin cash, monero, entre outras. De 2020 em diante, o sistema Ethereum entrou em transição para o algoritmo **Proof of Stake** (prova de participação).

O PoS, por sua vez, não opera solucionando um quebra-cabeça matemático. Os nós (participantes da rede) validam as transações e difundem novos blocos na *blockchain* baseando-se na quantidade de criptoativos que eles têm “bloqueados” ou “aplicados” na rede, o que é conhecido como *staking*³.

Quando um nó é escolhido para validar um bloco com sucesso, ele é recompensado com tokens da própria rede. No entanto, se um nó se envolver em comportamento prejudicial ou malicioso, uma parte dos seus criptoativos em *staking* pode ser confiscada ou “queimada” como punição.

Dica: entre os dois algoritmos citados, o *Proof of Stake* mostra-se **mais sustentável** que o *Proof of Work*, uma vez que o primeiro não depende de alto poder computacional, consequentemente, demanda menos energia elétrica. O PoW, por outro lado, carece de milhares de máquinas ligadas ao mesmo tempo, o que demanda muita energia elétrica, especialmente pela competição tecnológica que é estimulada.

I CRIPTOMOEDAS MAIS POPULARES

As principais criptomoedas existentes no mercado atualmente são:

● Bitcoin (BTC)

Primeira criptomoeda concebida como uma resposta à crise financeira de 2008, que culminou na falência de grandes instituições financeiras. Surgiu com o propósito de ser uma alternativa ao sistema bancário convencional; é descentralizada, isto é, não é controlada por governo ou instituição financeira. Atualmente, é a criptomoeda dominante em circulação e em valor de mercado.

● Ether (Ethereum — ETH)

O Ethereum atua como uma plataforma para a execução de contratos inteligentes e outras aplicações por meio de *blockchain*. Seu criptoativo, o Ether, diferentemente do Bitcoin, foi concebido para recompensar os desenvolvedores que utilizam essa plataforma, não sendo destinado a ser uma criptomoeda de circulação livre, além de ser usado para pagar as taxas de transações na rede.

● Binance Coin (BNB)

Foi lançada em 2017 pela Binance, uma das maiores *exchanges* de criptomoedas globalmente. Sua finalidade era servir como um criptoativo de uso exclusivo dentro da plataforma Binance, sendo utilizado para pagar taxas relacionadas a cotações, câmbio, negociação e outras cobranças aos usuários.

● Tether (USDT)

É uma criptomoeda estável, ou seja, seu valor é vinculado a uma moeda fiduciária, como o dólar americano. Foi criada em 2014 e é uma das criptomoedas mais populares para negociação.

³ *Staking* é o processo de manter e bloquear criptoativos em uma carteira digital para apoiar as operações e a segurança de uma *blockchain*, em troca de recompensas.

● USD Coin (USDC)

É outra criptomoeda estável, também vinculada ao dólar americano. Foi criada em 2018 e é uma das criptomoedas mais seguras do mercado.

Outras criptomoedas promissoras no mercado são: Solana (SOL), ChainLink (LINK), Oasis Network (ROSE), MakerDAO (MKR), Celestia (TIA), Avalanche (AVAX), Arbitrum (ARB), Render (RNDR), Cardano (ADA), Ripple (XRP), DogeCoin (DOGE), entre outras.

I MOEDAS DIGITAIS DOS BANCOS CENTRAIS: O REAL DIGITAL (DREX)

Vale ressaltar, também, que o Banco Central do Brasil está acompanhando o desenvolvimento das criptomoedas e estudando a possibilidade de emitir sua própria moeda digital, chamada de Drex, que seria uma representação digital do real — com as mesmas garantias da moeda física, mas com maior agilidade. O Drex está em fase de pesquisa e desenvolvimento e deve ser lançado até o final de 2024.

As características fundamentais das criptomoedas são:

1. *Digitais: diferente do dinheiro tradicional, as criptomoedas não existem fisicamente. Elas são digitais e protegidas por criptografia.*
2. *Descentralizadas: não são emitidas por governos ou instituições bancárias.*
3. *Coletivas: novas unidades são produzidas coletivamente por registros de transações pelos mineradores, aqueles que disponibilizam seus processadores para realizar e conferir transações, sendo remunerados por isso.*
4. *Segurança: cabe aos mineradores garantir a integridade e o balanço dos registros. (Toro, 2021)*

I SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS - PIX

O Pix é um sistema instaurado pelo Banco Central do Brasil em 2020 que permite que seus usuários transfiram recursos entre contas bancárias instantaneamente, 24 horas por dia, nos sete dias da semana. É regulado pela Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020.

Em seu art. 3º, institui o seguinte:

Art. 3º *A participação no Pix é obrigatória para as instituições financeiras e para as instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com mais de quinhentas mil contas de clientes ativas, consideradas as contas de depósito à vista, as contas de depósito de poupança e as contas de pagamento pré-pagas. § 1º Para os fins desta Resolução, consideram-se contas de clientes ativas as contas de depósito à vista, as contas de depósito de poupança e as contas de pagamento pré-pagas não encerradas.*

Logo em seu § 3º, lista a quais instituições a participação no Pix é facultativa.

§ 3º Além das instituições mencionadas no caput, fica facultada a adesão ao Pix:

I - das demais instituições financeiras e instituições de pagamento que ofereçam as contas de que trata o § 1º;

II - da Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de ente governamental;

III - das instituições de pagamento iniciadoras de transação de pagamento, nos termos da Resolução BCB nº 80, de 25 de março de 2021;

IV - das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que possam prestar serviço de iniciação de transação de pagamento.

Já no § 4º, o dispositivo traz que as instituições de pagamento que escolherem aderir ao Pix mas não atenderem aos requisitos definidos na regulamentação atual para operar serão automaticamente consideradas parte do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) assim que solicitarem a adesão.

No que tange à estrutura de governança do Pix, o art. 4º dispõe:

Art. 4º *Os processos e estruturas de governança do Pix devem garantir:*

I - a representatividade e a pluralidade de instituições e de segmentos participantes;

II - o acesso não discriminatório; e

III - a mitigação de conflitos de interesse.

O coordenador do Fórum Pix — coordenado pelo BC — pode convidar órgãos reguladores de serviços de pagamento, órgãos de defesa da concorrência e consumidor nacional, bem como outros agentes econômicos com interesse legítimo nas operações do Pix, para participarem de reuniões ou grupos de trabalho temáticos criados no âmbito do Fórum Pix (§ 2º, art. 6º).

Também no art. 6º, é definida a composição do Fórum supracitado. Veja como ele traz:

Art. 6º *O Fórum Pix é integrado por:*

I - participantes do arranjo, individualmente ou por meio de associações representativas de âmbito nacional;

II - provedores e potenciais provedores de serviços de tecnologia da informação [...];

III - usuários pagadores e recebedores, por meio de associações representativas de âmbito nacional; e

IV - câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação que ofertem mecanismos de provimento de liquidez no âmbito do Pix.

Chave Pix

Aos clientes que optarem por receber dinheiro por meio do sistema Pix, será necessário o cadastro de uma chave que direcione a transação a uma conta específica atrelada a sua respectiva instituição financeira. Veja como consta na própria legislação:

Art. 3º [...]

I - chave Pix: informação relacionada ao titular de uma conta transacional que permite obter as informações armazenadas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) sobre o usuário recebedor e a correspondente conta transacional, com a finalidade de facilitar o processo de iniciação de transações de pagamento pelos usuários pagadores e de mitigar o risco de fraude em transações no âmbito do Pix;

Atualmente, existem as seguintes opções de chave:

- CPF (pessoas físicas);
- CNPJ (pessoas jurídicas);
- número de telefone;
- endereço de correio eletrônico (e-mail);
- gerar uma chave aleatória específica para cada transação (por ela, não é necessário compartilhar nenhum tipo de informação pessoal com quem realizará a transferência);
- QR code (*quick response code*) — código de resposta rápido. Este pode se dividir entre os tipos dinâmico (gerado para cada transação) e estático (fixo, como aqueles adesivos que ficam em estabelecimentos que aceitam pagamento por meio desse sistema);
- Pix “copia e cola”, que converte um QR code em código ou link para pagamento.

Atenção! Pode-se cadastrar várias chaves em uma única conta, porém não é possível vincular várias contas a uma mesma chave. Traçando um paralelo com as chaves que utilizamos para abrir portas, visualize o seguinte: uma porta pode ter várias chaves capazes de abri-la, mas a chave destinada a abri-la não deve ser utilizada para abrir outras portas, pois isso comprometeria a lógica da segurança.

MARKETING DIGITAL NO SEGMENTO BANCÁRIO

O marketing digital desempenha um papel crucial na comunicação das atividades de uma marca, uma vez que torna oportuno o alcance e posicionamento de uma audiência qualificada. Quando direcionado para instituições financeiras, é uma estratégia desenvolvida especificamente para atender às demandas do setor, visando tanto à aquisição de novos clientes quanto à melhoria do atendimento ao público existente.

Por meio de iniciativas eficazes, é viável estabelecer canais de comunicação que facilitem a interação entre os bancos e seus clientes, fortalecendo a confiança e agilizando o atendimento de suas necessidades.

O marketing digital para bancos, portanto, desempenha um papel ativo na compreensão das demandas dos clientes, e também na proatividade ao oferecer soluções, resolver intercorrências e antecipar suas necessidades e desejos.

A transformação digital dos serviços bancários tem influenciado significativamente o comportamento dos clientes, sendo que a ascensão das empresas financeiras digitais também tem impulsionado as instituições tradicionais a adaptarem-se e investirem em tecnologias e marketing digital para permanecerem competitivas em um mercado cada vez mais desafiador.

Geração de Leads

Geração de leads é o processo de atrair e captar clientes em potencial para um negócio, oferecendo conteúdo ou soluções relevantes em troca de informações de contato. O objetivo é criar oportunidades de venda e relacionamento com o público-alvo.

O marketing digital direcionado para bancos engloba campanhas realizadas no ambiente virtual, envolvendo redes sociais, blogs e e-mails publicitários, por exemplo. Independentemente do formato e dos meios selecionados, as estratégias são elaboradas com foco na persona da instituição financeira, isto é, no perfil que representa o cliente ideal, visando compreender suas preferências de consumo e suas necessidades.

Gerar leads para instituições financeiras não se resume a adaptar estratégias antigas para um novo cenário, e sim estar antenado às novas linguagens e formas de interação com um público cada vez mais exigente e conectado. Os consumidores esperam que as empresas com as quais se relacionam estejam dispostas a atualizar-se constantemente, acompanhando as rápidas transformações do mundo contemporâneo.

Técnica de Copywriting

Trata-se de uma técnica de escrita com o intuito de convencer o usuário a tomar uma ação, seja comprar um produto, contratar um serviço ou simplesmente informar-se. Trabalha por meio de uma linguagem clara, concisa e persuasiva, visando despertar o interesse de um leitor e convencê-lo a determinada tomada de ação.

O copywriting pode ser utilizado para criar anúncios, *landing pages* e outros materiais publicitários que atraiam a atenção de potenciais clientes, incentivando que conheçam mais sobre o banco ou instituição financeira.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Também pode ser empregado como uma ferramenta de fidelização de clientes, criando campanhas que se alinhem ao perfil de clientes antigos, buscando mantê-los satisfeitos quanto aos novos produtos da instituição.

Dentre as diversas técnicas de copywriting empregadas no marketing, é importante que a instituição trace um esboço do perfil que ela quer apresentar ao cliente. Algumas, por exemplo, optam por abordagens mais emocionais, unindo a realidade do produto que elas ofertam às necessidades reais do cliente que procuram. Veja um exemplo a seguir.

Anúncio: o seu desejo de sair do aluguel nunca esteve tão perto de ser realizado! Conheça nosso empréstimo pessoal com taxa de juros a partir de 0,99% ao mês.

Corpo: a família está crescendo e, com ela, a necessidade de um espaço maior e, mais importante, um cantinho para chamar de seu? Solicite seu empréstimo pessoal com taxa de juros a partir de 0,99% ao mês. Você pode parcelar seu empréstimo em até 36 vezes e ter a certeza de que está fazendo uma boa negociação.

Você e sua família merecem!

Call to action: solicite seu empréstimo agora mesmo e tenha o dinheiro que você precisa na hora que você precisa.

Gatilhos Mentais

São utilizados de maneira incisiva na influência do comportamento do público; são baseados em princípios psicológicos que levam uma pessoa a tomar decisões de forma automática, sem pensar muito racionalmente. No contexto estudado, atuam como catalisadores nas campanhas de marketing e comunicação.

Alguns gatilhos mentais, por exemplo, atuam no senso de **urgência** para que o consumidor efetue determinada aquisição. São empregados na criação de ofertas, descontos ou contratações com prazo limitado. Exemplo:

- **Anúncio:** cartão de crédito Platinum com anuidade grátis somente essa semana.
- **Corpo:** aproveite esta oportunidade única e solicite seu cartão de crédito Platinum com anuidade grátis até o final dessa semana. Você terá acesso a uma série de benefícios exclusivos, como: limite de crédito de até R\$ 10 mil; parcelamento de compras em até 12 vezes sem juros; e seguro viagem internacional.
- **Call to action:** solicite seu cartão agora mesmo e aproveite esta oferta imperdível e por tempo limitado!

Outros exemplos de gatilhos mentais muito utilizados são:

- apelos de escassez, para definir um produto como esgotável e exclusivo;
- princípios de reciprocidade, nos quais o cliente adere a um serviço ou compra um produto em troca de um brinde ou maiores descontos futuros;
- destaque de autoridade, incitando maior expertise ou experiência de um profissional ou instituição;
- provas sociais, utilizando de exemplos de sucesso de outras pessoas que adquiriram aquele serviço ou produto.

Inbound Marketing

Inbound marketing, por sua vez, é uma estratégia que não procura seus clientes; ela foca na atração de leads qualificados para um determinado negócio. Pauta-se na criação de conteúdo de qualidade e relevante, que atenda às necessidades e expectativas do público-alvo.

Uma das estratégias mais difundidas do inbound marketing no setor financeiro, atualmente, é feita pela criação de conteúdos educativos. Por meio de newsletters, e-mails e PDF, algumas instituições financeiras — majoritariamente corretoras de investimentos — fornecem conteúdo educacional relacionado a finanças, economias, investimentos, educação financeira etc.

Além disso, partindo da oferta do conteúdo mencionado no parágrafo anterior, ofertam conteúdo premium (e-books, webinários etc.) em troca desde um simples cadastro do visitante a uma assinatura premium.

REFERÊNCIAS

ARRANJO de pagamentos — O que é o instituidor de arranjo de pagamento? **Banco Central do Brasil**, 2023a. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-o-instituidor-de-arranjo-de-pagamento>. Acesso em: 6 fev. 2024.

ARRANJO de pagamentos — Quais tipos de arranjos de pagamento não são supervisionados pelo BC? **Banco Central do Brasil**, 2023b. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/quais-tipos-de-arranjos-de-pagamento-nao-sao-supervisionados-pelo-bc>. Acesso em: 6 fev. 2024.

ARRANJOS de Pagamento. **Banco Central do Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidade-financeira/arranjos-pagamento>. Acesso em: 6 fev. 2024.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BARROS, T. Top 8 estratégias de marketing digital para bancos em 2023. **Prosperidade Conteúdos**, 2023. Disponível em: <https://blog.prosperidadeconteudos.com/marketing-digital-bancos>. Acesso em: 6 fev. 2024.

BC e CVM divulgam orientações para operações com moedas virtuais. **O Globo**, 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/bc-cvm-divulgam-orientacoes-para-operacoes-com-moedas-virtuais-22074373>. Acesso em: 6 fev. 2024.

BLOCKCHAIN: o que é a tecnologia por trás dos Bitcoins? **Toro**, 2018. Disponível em: <https://blog.toroinvestimentos.com.br/cripto/bitcoin-blockchain-o-que-e/>. Acesso em: 6 fev. 2024.

CONHEÇA as principais criptomoedas do mercado. **Toro**, 2021. Disponível em: <https://blog.toroinvestimentos.com.br/cripto/principais-criptomoedas/>. Acesso em: 6 fev. 2024.

FINTECHS. **Banco Central do Brasil**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs>. Acesso em: 6 fev. 2024.

NASCIMENTO, D. P. O que é mineração de criptomoedas? **MoneyTimes**, 2021. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/be-a-ba-cripto-mineracao/>. Acesso em: 6 fev. 2024.

O que é mineração de criptomoedas? Entenda como funciona. **InfoMoney**, 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/mineracao-de-criptomoedas/>. Acesso em: 6 fev. 2024.

QUAL a Estrutura de Governança do Open Finance? **Banco Central do Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/qual-a-estrutura-de-governanca-do-open-finance>. Acesso em: 6 fev. 2024.

REIS, T. Shadow banking: entenda como o sistema financeiro paralelo atua na economia. **Suno**, 2023. Disponível em: <https://www.suno.com.br/artigos/shadow-banking/>. Acesso em: 6 fev. 2024.

I BIG TECHS

O sistema financeiro é um setor que está em constante transformação, especialmente com o avanço da tecnologia e da inovação.

Nesse contexto, surgem novos modelos de negócios que desafiam as instituições tradicionais e oferecem soluções mais ágeis, acessíveis para os diferentes tipos de consumidores.

Um desses modelos é o das **big techs**, grandes empresas de tecnologia que atuam em diversos segmentos, inclusive no mercado financeiro.

Essas empresas se caracterizam por terem iniciado suas atividades como pequenas startups e expandido suas operações com a oferta de serviços inovadores, disruptivos, escaláveis e, em grande parte, gratuitos ou de baixo custo para o público.

Além disso, as **big techs** fazem uso intensivo de dados, inteligência artificial, algoritmos e plataformas digitais para criar e entregar soluções que atendam às necessidades e expectativas dos consumidores.

Como exemplo, podemos citar as principais empresas de tecnologia que dominam o mercado global, como Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft.

I RELAÇÃO DAS BIG TECHS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E PAGAMENTOS DIGITAIS

As **big techs** estão inovando o sistema financeiro com soluções digitais que facilitam a vida dos clientes e otimizam as operações bancárias. Entre as principais características, podemos destacar:

- **Pagamentos digitais:** realizados através de carteiras digitais e plataformas de pagamento on-line, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, tornam os pagamentos mais rápidos, convenientes e seguros;
- **Open banking:** permite que as instituições financeiras compartilhem dados de seus clientes com outras empresas, com o consentimento do cliente.

Tais características elencadas abrem portas para novos serviços financeiros personalizados e competitivos, como comparação de taxas e serviços, gestão de finanças pessoais e acesso a crédito mais fácil.

Nesse sentido, as **big techs** podem trazer diversos benefícios para o mercado financeiro, tanto para os consumidores quanto para as instituições. Dentre eles, podemos elencar:

- **Inclusão financeira:** refere-se à facilitação do acesso a serviços financeiros para pessoas que não possuem conta bancária ou que são mal atendidas pelo sistema tradicional. Isso é feito por meio de soluções digitais e simples, como, por exemplo, o WhatsApp Pay, que permite fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo de mensagens, sem a necessidade de um banco intermediário;
- **Diversificação de produtos e serviços:** trata-se da variedade de produtos e serviços financeiros que atendam às diferentes demandas dos consumidores, como, por exemplo, o sistema de armazenamento de cartões de crédito pelo Google Pay;
- **Redução de custos:** refere-se à redução dos custos operacionais e administrativos das instituições financeiras, bem como dos custos para os consumidores, por meio do uso de tecnologias que otimizem os processos, eliminem intermediários, aumentem a eficiência e diminuam as taxas e tarifas;
- **Satisfação do cliente:** as **big techs** podem melhorar a experiência do cliente com os serviços financeiros por meio de soluções que sejam mais convenientes, personalizadas, seguras, transparentes e integradas;
- **Ampliação da concorrência:** as **big techs** podem, também, ampliar a concorrência no mercado financeiro, o que, por consequência, estimulará a melhoria da qualidade, da eficiência e da inovação dos produtos e serviços oferecidos, bem como a redução dos preços e das barreiras de entrada.

Nesse sentido, além de melhorias, as **big techs** também podem enfrentar diversos desafios no mercado financeiro, tanto internos quanto externos. Vejamos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Concentração de mercado:** as *big techs* podem concentrar o mercado financeiro ao usarem o seu poder econômico, tecnológico e de dados para dominar os segmentos nos quais atuam, criando barreiras à entrada e à saída de concorrentes;
- **Vulnerabilidade cibernética:** tais empresas podem ser alvo de ataques cibernéticos, os quais podem comprometer a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados das operações, dos sistemas das redes das instituições financeiras e, até mesmo, dos consumidores;
- **Evasão fiscal:** as *big techs* podem fugir do pagamento de impostos ao usarem estratégias de planejamento tributário, como a transferência de lucros para países com baixa carga tributária, a exploração de brechas legais, a falta de transparência e a dificuldade de fiscalização;
- **Falta de regulação:** por operarem em diferentes jurisdições, com diferentes regras e normas, podem ocorrer conflitos, lacunas ou sobreposições regulatórias, além de dificuldade de monitoramento e de fiscalização das autoridades competentes.

Portanto, vemos que as *big techs* transformam o sistema financeiro, trazendo tanto melhorias e modernidade para as operações financeiras como criando desafios para os demais bancos.

I REFERÊNCIAS

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Relatório de Estabilidade Financeira**. Brasília, v. 22, n. 2, nov. 2023.

DOERR, S. et al. Big techs in finance. **BIS Working Paper**, out. 2023.

O QUE é Big Tech e qual o impacto no mercado de serviços financeiros? **Zoop**, 2023. Disponível em: <https://zoop.com.br/blog/mercado/o-que-e-big-tech/>. Acesso em: 8 fev. 2024.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS

Já há algum tempo, com o surgimento de bancos digitais e *fintechs*, o sistema financeiro vem passando por uma revolução, com uso intenso de tecnologia, e inovando no oferecimento de produtos e serviços e na forma de se relacionar com os clientes.

A atuação do Banco Central tem se pautado em criar condições propícias para a evolução do mercado de pagamentos e o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Isso envolve considerar os impactos tanto sobre as instituições que já estão no mercado quanto sobre o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro, demandando a adequação do ambiente regulatório e da supervisão.

Uma pluralidade de modelos de negócio de Instituições de Pagamento já se encontra no mercado e, dentre eles, destacam-se os que atuam como centralizadores financeiros, os focados em nichos e os que agregam valor ao serviço financeiro.

No modelo de negócio que atua como **centralizador financeiro**, busca-se agregar produtos ao serviço original de acordo com as necessidades de seus clientes. Entre as soluções oferecidas, estão a **conta digital**, a **automa-tização** de operações financeiras, a **conciliação** de pagamentos, a **verificação** de recebimentos e os serviços de **transferência**.

O objetivo principal da instituição com esse modelo é estabelecer-se como uma **prestadora de serviços, soluções e plataformas**, de maneira que ela possa se manter como gestora financeira central de seus clientes. A rentabilidade dessas instituições está atrelada à capacidade de diferenciação dos produtos e serviços complementares aos de pagamento, fidelizando e obtendo receitas adicionais correspondentes aos serviços prestados.

Por sua vez, as instituições que usam os modelos de negócio focados em **nichos** buscam direcionar seus produtos e serviços de acordo com delineamentos demográficos específicos. A viabilidade desses modelos baseia-se no desenvolvimento de novas tecnologias e de configurações regulamentares favoráveis ao oferecimento de serviços em menor escala, tais como a interoperabilidade.

Por fim, os modelos que utilizam os serviços financeiros como agregação de **valor** permitem a adição de serviços **tipicamente bancários** — como serviços de pagamento, cartões de crédito e aplicativos de gestão financeira — à prestação dos serviços principais de um determinado ramo econômico **não financeiro**, como aplicativos de transporte, comércio ou serviços de entrega.

Dessa forma, ramos que operavam necessariamente com a contratação de uma instituição financeira atualmente já começam a oferecer meios de pagamento fornecidos por instituições de pagamento. Consta-se que, para atingir esse objetivo, as instituições de pagamento geralmente optam por realizar parcerias com instituições financeiras ou, alternativamente, constituem instituições financeiras, que podem realizar operações de crédito, formando um conglomerado prudencial liderado pela instituição de pagamento.

Além disso, nos últimos meses, com a implementação do PIX, em novembro de 2020, e com o início do processo de implantação do *Open Banking*, a partir de fevereiro de 2021, essas mudanças vêm se tornando cada vez mais profundas.

De acordo com o Banco Central, o *Open Banking* incentivará a inovação e o surgimento de novos modelos de negócio que ofereçam aos clientes uma experiência mais fácil, ágil, segura e conveniente, processo que deverá favorecer a inclusão e educação financeiras da população.

Espera-se que o fluxo mais transparente de informações entre as instituições favoreça a definição de melhores políticas de crédito e a oferta de serviços mais adequados aos diferentes perfis de clientes e de segmentos da sociedade. Também é esperado que as inovações que vão surgir facilitem a comparação de produtos e serviços ofertados pelas diferentes instituições participantes e a programação financeira das pessoas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em paralelo a todas essas transformações, o Banco Central também instituiu o **Sandbox Regulatório**, que é um ambiente no qual entidades são autorizadas pelo BC a **testar, por período determinado, projetos e soluções** inovadoras na área financeira ou de pagamento, observando um conjunto específico de disposições regulamentares que amparam a realização controlada e delimitada de suas atividades.

Os objetivos do *Sandbox* Regulatório são estimular a inovação e a diversidade de modelos de negócio, incentivar a concorrência entre os fornecedores de produtos e serviços financeiros e atender às diversas necessidades dos usuários, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro, assegurando a higidez (segurança) desses sistemas.

Além do *Sandbox*, na área de fomento à inovação o Banco Central também possui outro projeto de extrema importância: o **Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT)**. Observe as diferenças entre o *Sandbox* e o LIFT na tabela a seguir:

Diferenças entre o Sandbox Regulatório e o LIFT

SANDBOX	LIFT
Acompanha projetos inovadores já amadurecidos, mas nos quais há a necessidade de validar o modelo de negócio por meio de sua implementação efetiva	Acompanha o desenvolvimento da aplicação da tecnologia ou do modelo de negócio de projetos em maturação
Possibilita aos participantes fornecer produtos e serviços a clientes reais	Não permite que os participantes forneçam produtos ou serviços a clientes reais no ambiente do laboratório
O projeto deve ser apresentado por pessoa jurídica formalmente constituída	O projeto pode ser apresentado também por pessoas físicas

CORRESPONDENTES BANCÁRIOS

Primeiramente, é muito importante conhecermos a definição de correspondente bancário. Vejamos:

*De acordo com o Banco Central do Brasil (Bacen), **correspondentes bancários** são empresas (Pessoas Jurídica) que prestam serviço para instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Bacen⁴.*

De outro modo, podemos dizer que se tratam de empresas não bancárias responsáveis por intermediar transações e operações financeiras entre as instituições e os clientes finais. As lotéricas e o Banco postal (justamente uma parceria entre os Correios e uma instituição financeira) são exemplos de correspondentes bancários.

Além disso, dentre os propósitos de um agente bancário, seus objetivos principais são:

- levar os produtos e serviços para mais pessoas;
- facilitar a concessão de crédito;
- estender o atendimento para áreas ainda não atendidas pela instituição principal.

Como essas empresas podem atuar com mais de uma instituição financeira ao mesmo tempo, permitem que os serviços bancários atinjam regiões mais ermas e distantes. Assim, podemos dizer que:

[...] o representante bancário facilita, e muito, a vida do consumidor. Isso, porque ter esses serviços em seus próprios bairros evita que os consumidores se desloquem para os centros urbanos, desafiando agências e economizando tempo⁵.

A **Resolução CMN nº 4.935**, por sua vez, dispõe sobre a contratação de correspondentes no País pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, além de determinar algumas limitações para essa atividade. Vejamos algumas das informações de seus dispositivos.

De acordo com § 1º, art. 2º, da **Resolução CMN nº 4.935**, a prestação de serviços retratada nesta Resolução, de forma pessoal ou por meio de plataforma eletrônica, só pode ser contratada com correspondente no País.

O § 2º, do mesmo artigo, por sua vez, determina, como “plataforma eletrônica”, qualquer sistema eletrônico que, operado pelo correspondente no país, permite a realização das atividades via online, isto é, através de sites, aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

Determina-se, no art. 3º, da resolução supracitada, que:

Art. 3º O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado

4 BANCO BARI. Como ser correspondente bancário: tudo que você deve saber sobre a profissão, 2021. Disponível em: <https://bancobari.com.br/blog/correspondente-bancario>. Acesso em: 24 nov. 2022.

5 Ibid.

Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.

O art. 4º informa quem/quais indivíduos e/ou organizações podem ser contratados. Vejamos.

Art. 4º Podem ser contratados, na qualidade de correspondente:

I - as sociedades, os empresários e as associações

II - os prestadores de serviços notariais e de registro

III - as empresas públicas.

O art. 5º, ao contrário, determina vedações às contratações.

Nos termos da lei:

Art. 5º É vedada a celebração de contrato de correspondente no País com:

I - entidade cuja atividade principal seja a prestação de serviços de correspondente

II - entidade cujo controle seja exercido por administrador da instituição contratante ou por administrador de entidade controladora da instituição contratante.

Segundo o art. 6º, qualquer celebração de contrato de correspondente que configure contrato de franquia não é admitida.

Ademais, em conformidade com o art. 8º, da presente resolução:

Art. 8º depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil a celebração de contrato de correspondente com entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN) cuja denominação ou nome fantasia empregue termos característicos das denominações das instituições do SFN, ou de expressões similares em vernáculo ou em idioma estrangeiro.

De acordo com o art. 11, por seu turno:

Art. 11 É vedada à instituição contratante:

I - a cobrança de clientes atendidos pelo correspondente de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a regulamentação em vigor; e

II - a prestação de serviços por correspondente no recinto de suas dependências.

Por fim, consoante ao art. 12, são serviços prestados pelos correspondentes:

I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos e de pagamento mantidas pela instituição contratante;

II - realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando à movimentação de contas de depósitos e de pagamento de titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante;

III - recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros;

IV - execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários;

V - recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento da operação;

VI - recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de aceite da instituição contratante; e

VII - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 13.

Parágrafo único. Pode ser incluída no contrato a prestação de serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem como controle e processamento de dados.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SISTEMA FINANCEIRO

Os bancos tradicionais têm utilizado tecnologia para oferecer serviços e conveniências aos clientes há algum tempo, seja através de internet banking ou mobile banking. No entanto, esses bancos precisam inovar tecnologicamente rapidamente, caso contrário, serão superados pelos bancos digitais.

Para atrair mais clientes, os bancos digitais estão cada vez mais inovando em tecnologia e solucionando problemas de forma rápida e simplificada, proporcionando um valor e utilidade aos seus usuários. Essas instituições têm identificado oportunidades para incluir produtos e serviços financeiros para aqueles que não têm vínculo com os bancos tradicionais, como o cartão de crédito pré-pago.

O segmento de clientes dos bancos digitais é muito variado, embora os mais jovens sejam os mais atraídos pelos serviços virtuais, que oferecem rapidez, inovação e linguagem mais fácil de entender. Para além da qualidade dos serviços oferecidos, os bancos digitais atraem seus clientes com tarifas mais baixas em comparação aos bancos tradicionais, bem como a simplicidade e conveniência de ter um banco acessível a qualquer momento e lugar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Conforme o Banco Central do Brasil, o enquadramento inicial de cada instituição em funcionamento obedece aos termos do art. 10, da Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017.

Art. 10 O Banco Central do Brasil deve divulgar na data de publicação desta Resolução o enquadramento inicial de cada instituição em funcionamento, considerando:

I - para o S1, S2, S3 ou S4, os valores dos parâmetros de apuração relativos à database de 30 de junho de 2016 para definição do porte e da relevância da atividade internacional;

II - para o S5, a utilização de metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal ou a não obrigatoriedade de apuração de PR, ambos na data de publicação desta Resolução

O Banco Central (BC) tem um projeto em andamento para digitalizar o real, possibilitando aos clientes a escolha entre manter o dinheiro no formato convencional ou digital. Essa proposta visa trazer mais liberdade de decisão aos usuários em relação às instituições financeiras.

A moeda digital teria uma jornada semelhante ao dinheiro em papel, com a emissão pelo Banco Central e transferência pelos membros do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) para os usuários finais. Em uma entrevista para a Valor, Alexandre Chaia, economista e professor do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), afirmou que a moeda digital teria mais liquidez e poderia impulsionar a economia.

Dentre as principais vantagens da digitalização do real, estão:

- a inclusão financeira dos usuários;
- facilidade de pagamentos para o exterior;
- redução de gastos com a confecção do dinheiro físico;
- maior eficiência nos sistemas financeiros e de pagamento do país.

MOEDA E POLÍTICA MONETÁRIA: POLÍTICAS MONETÁRIAS CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS (QUANTITATIVE EASING)

A política monetária relaciona-se à **moeda**, mais especificamente a sua circulação. O Comitê de Política Monetária (Copom) e o Banco Central (Bacen) têm o poder de influenciar na oferta e demanda de moeda, criando condições para diminuir ou aumentar a moeda em circulação.

Vale lembrar que, quanto mais moeda circula na economia, mais ela se desvaloriza, o que gera o fenômeno da **inflação**. Ou seja, uma política monetária **expansiva** tem o objetivo de aumentar a moeda em circulação na economia, o que, sem dúvida, acaba por aumentar a renda em geral, mas, como consequência, aumenta a inflação.

OBJETIVOS DA POLÍTICA MONETÁRIA

Pode-se dizer que a política monetária tem três objetivos diretos, sendo eles:

- controle da quantidade de moeda em circulação;
- determinação da taxa de juros;
- variação da renda da economia (PIB).

POLÍTICA MONETÁRIA EXPANSIVA

Para uma política expansiva podem ser utilizados os seguintes métodos:

- **Bacen diminuir a exigência de reservas compulsórias:** quando o Banco Central diminui essa exigência, sobra mais dinheiro depositado em conta nos bancos, aumentando o poder de multiplicador monetário;
- **Copom diminuir a taxa de juros da economia:** diminuindo a taxa de juros básica, menos moeda será usada com fins de especulação, o que acaba por aumentar a moeda em circulação;
- **Governo comprar títulos bancários ou títulos privados (open market):** o governo está pegando um título do banco e entregando valores monetários, o que aumenta a capacidade financeira do banco e, consequentemente, sua capacidade de multiplicar a moeda;
- **Bacen diminuir a taxa de redesconto:** taxa de redesconto é a “taxa de empréstimo” do Bacen para os bancos em geral. Quando essa taxa é menor, os bancos pegam mais dinheiro junto ao Bacen, o que deixa mais moeda disponível no mercado.

POLÍTICA MONETÁRIA RESTRITIVA

Um dos principais objetivos de uma política monetária restritiva é conter a inflação. Para isso, o governo usa instrumentos para diminuir a oferta de moeda, ou seja, tirar moeda de circulação e deixar com o próprio governo.

O pensamento aqui é **inverso** ao da política expansiva. Assim, são exemplos de políticas restritivas:

- cupom aumentar a taxa Selic;

- venda de títulos públicos no mercado;
- aumento da exigência de reservas pelo Bacen;
- aumento das taxas de redesconto.

I QUANTITATIVE EASING

Quantitative easing (QE) pode ser definido como transações de compra de ativos, tanto **públicos** quanto **privados, em larga escala**, executadas pelo Banco Central com o objetivo de estimular a demanda agregada, seja por meio da ampliação das reservas bancárias, seja por meio da injeção de liquidez direta no setor privado.

Após a crise de 2008, o QE ganhou grande espaço na política monetária mundial.

O *quantitative easing* tem o objetivo de atuar sobre a **taxa de juros de longo prazo**. Assim, tecnicamente, o QE é a compra de títulos de longo prazo pelo Banco Central com o objetivo de atuar diretamente sobre a taxa de juros de longo prazo.

Isso acontece quando o Banco Central perde a capacidade de atuar sobre as taxas de curto prazo a fim de afetar as de longo prazo com o objetivo de, assim, gerar algum estímulo na economia.

I TAXA SELIC E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

As operações compromissadas podem ser entendidas como uma dinâmica de compra e recompra de ativos. Isso porque elas são um empréstimo que tem como garantia um título de renda fixa e possuem prazo determinado para a devolução.

As operações compromissadas possuem como **garantia** um título de renda fixa. Um dos agentes mais comuns nas operações compromissadas é o Banco Central.

I RELAÇÃO DA TAXA SELIC COM AS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

A taxa Selic, que indica a taxa de juros básica no Brasil, é calculada diariamente e utilizada como **referência** para as ações de política monetária.

Para seu cálculo, é feita a **média ponderada** do **volume financeiro das taxas de juros de operações compromissadas** com títulos públicos, no prazo de um dia útil.

Assim, lembre-se de que a taxa Selic tem relação direta com as operações compromissadas.

I DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

Depósitos compulsórios são recolhimentos que as instituições financeiras fazem ao Banco Central, relativos aos recursos captados com suas atividades. Esses depósitos têm como finalidade fornecer ao Banco Central uma forma de controlar, mesmo que indiretamente, a oferta de moeda na economia.

Desse modo, caso o Bacen deseje **aumentar** a quantidade de moeda na economia, pode **reduzir** as taxas de depósito compulsório. De maneira inversa, caso o Bacen deseje **reduzir** a quantidade de moeda, pode **aumentar** as taxas de depósito compulsório.

I REDESCONTO

Redescontos são os empréstimos concedidos pelo Bacen às instituições financeiras. O Bacen funciona como o “banco dos bancos”, “socorrendo” estes com liquidez nos momentos necessários. O objetivo do Bacen nessas operações, em suma, é não deixar que os bancos quebrem, preservando os depósitos da sociedade.

I OPERACIONALIZAÇÃO DO REDESCONTO

A operação de redesconto estabelece-se através da compra com compromisso de revenda, de títulos e valores mobiliários, de créditos e de direitos dos bancos em geral. Ou seja, o Banco Central empresta os recursos às instituições financeiras mediante a **compra** de títulos de sua posse com o compromisso de revendê-los às mesmas instituições no encerramento da operação.

Importante!

O Bacen compra os títulos e os revende aos próprios detentores desses títulos.

É importante salientar que quando a instituição financeira não exerce a opção de recompra do título no prazo (que pode ser no mesmo dia, ou não), a operação será considerada inadimplida e o título colocado como garantia da operação fará parte da carteira do Banco Central e vendido em leilão.

Caso o Bacen apresente um resultado negativo nesse leilão, a instituição financeira deverá **ressarcir** essa diferença. Sendo assim, o Banco Central **nunca** fica com o risco da operação de redesconto.

O DEBATE SOBRE OS DEPÓSITOS REMUNERADOS DOS BANCOS COMERCIAIS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL

No último mês de julho, foi sancionada a Lei nº 14.185, de 2021, que **autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários remunerados das instituições financeiras**. Objetiva dar ao Bacen uma nova ferramenta para o controle da moeda, que tenha impacto **menor** sobre o montante da dívida pública.

A operação com **depósitos voluntários a prazo** é realizada para enxugar a liquidez de moeda na economia, e assim não permitir que as taxas de juros cobradas nos empréstimos interbancários sejam menores do que a taxa básica de referência da economia, a Taxa Selic. O depósito voluntário a prazo, portanto, pode ser considerado um **novo** instrumento de execução da política monetária.

Primeiramente, vamos entender o motivo da criação dos depósitos remunerados.

Quando há excesso de liquidez (dinheiro em circulação) no mercado, e essa liquidez se mostra superior à demanda por recursos existentes, o BC tem que operar sobre esse excesso de oferta de moeda. Não atuar nesse manejo da liquidez permitiria que as taxas das operações interbancárias caíssem abaixo do patamar da Selic, o que levaria o Banco Central a perder seu poder de determinar a taxa real de juros.

Para que, cotidianamente, as taxas de juros convirjam para o patamar estipulado na Taxa Selic, o Banco Central “enxuga” essa liquidez, vendendo títulos da dívida pública do Tesouro Nacional e recolhendo, como pagamento desse recurso excedente dos bancos. Lembre-se: como o Banco Central não pode emitir títulos, ele utiliza títulos do Tesouro Nacional para isso. São as chamadas “operações compromissadas”.

No entanto, ao fazer isso, o estoque da dívida pública brasileira eleva-se. Isso porque nosso indicador de dívida é incapaz de separar o que são títulos públicos lançados para o Estado financiar suas despesas correntes e o que são lançamentos de títulos públicos para o exercício da política monetária.

Até o advento dos depósitos voluntários a prazo, o Banco Central administrava a quantidade de dinheiro no sistema bancário exclusivamente por meio da venda com compromisso de recompra dos títulos públicos de sua carteira, as operações compromissadas. Com os depósitos voluntários, o BC ganha maior autonomia, uma vez que deixa de depender exclusivamente dessas operações, para regular a liquidez bancária e, conseqüentemente, manter a taxa básica de juros (Selic) próxima da meta fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Não se trata de uma inovação brasileira. Bancos Centrais de reconhecida reputação técnica, como o *Federal Reserve Bank* dos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, contam com depósitos remunerados entre seus instrumentos de administração da liquidez.

Os depósitos voluntários têm diversas características favoráveis, como efetividade na absorção de recursos livres no sistema bancário, simplicidade, baixo custo operacional e fácil entendimento pelos agentes financeiros. No entanto, as facilidades dos depósitos voluntários não significam o abandono das operações compromissadas com títulos de emissão do Tesouro Nacional. Elas continuarão a ser o principal instrumento utilizado pelo Banco Central na gestão da liquidez.

No entanto, alguns analistas criticam a criação dos depósitos voluntários a prazo argumentando que eles permitiriam uma redução artificial, puramente contábil, na dívida bruta do governo. Isso porque, conforme a metodologia de cálculo da dívida adotada pelo Bacen, a chamada “carteira livre de títulos”, ou seja, os títulos da dívida pública que não estão sendo utilizados pelo Banco Central nas operações compromissadas, não são contabilizados como parte da dívida.

Quando o BC precisa enxugar liquidez do mercado interbancário, ou seja, absorver as reservas em excesso dos bancos comerciais, ele vende os títulos da carteira livre para os bancos comerciais por intermédio das operações compromissadas, que nada mais são do que uma venda de títulos de sua própria carteira com compromisso de recomprar os mesmos títulos ao final de um determinado período de tempo. Sendo assim, ao vender os títulos por intermédio de operações compromissadas, o Banco Central está aumentando a quantidade de títulos da dívida pública nas mãos do mercado financeiro e, dessa forma, aumentando a dívida bruta do governo.

Com o Banco Central podendo substituir as operações compromissadas pelos depósitos voluntários, então as reservas (recursos) excedentes dos bancos comerciais poderão ser depositadas diretamente no próprio Bacen sem que seja necessária a venda de títulos da dívida pública para arrecadá-las, ou seja, sem que ocorra um aumento da Dívida bruta do governo.

Desta forma, as operações de regulação de liquidez do Banco Central não terão nenhum impacto na dívida pública, cuja dinâmica passará a depender exclusivamente do déficit do Tesouro Nacional.

ORÇAMENTO PÚBLICO, TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL E DÍVIDA PÚBLICA

Segundo o portal do Ministério do Planejamento e Orçamento, o orçamento público recebe a seguinte classificação:

O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados (impostos e outras receitas estimadas) e a destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados) a cada ano. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento é peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica as prioridades do Governo para a sociedade.

A Constituição Federal apresenta dois importantes documentos estabelecidos por lei: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Desta forma, vejamos que no orçamento do Brasil não é diferente do que acontece em uma família, é necessário definir o orçamento e planejar os gastos de acordo com suas prioridades.

I DÍVIDA PÚBLICA

Para entendermos corretamente o conceito de Dívida Pública, temos que entender o conceito de Déficit Público, sendo:

Déficit Público

O governo, como toda família, possui receitas e despesas, e, como toda família, geralmente o governo apresenta **mais Despesas do que Receitas**, dessa maneira tem-se:

$$\text{DÉFICIT} = \text{GASTOS} - \text{RECEITAS}$$

Quanto maior o gasto em relação às receitas, maior o **Déficit**, de maneira contrária, quanto maior as **Receitas** em relação aos gastos, tem-se **Superávit**.

O Déficit Público tem relação **direta** com a **Dívida Pública**, sendo assim:

Quanto MAIS ELEVADO o déficit público, MAIOR o aumento da dívida

I MANEIRAS DE MENSURAÇÃO DO DÉFICIT PÚBLICO

De maneira geral, existem três maneiras de se medir o déficit público. Vamos analisar as 3 de forma resumida:

Déficit Nominal

Todas as despesas e receitas incorridas pelo governo em determinado período. Como o próprio nome diz, o cálculo é feito pelo valor nominal, ou seja, **não há o cálculo da inflação**. Lembre-se, o Déficit Nominal não considera a inflação do período.

Déficit Primário

Para se medir o Déficit Primário, os pagamentos e recebimentos de juros são excluídos da Medida. Lembre-se, no cálculo do Déficit Primário não se consideram as despesas com juros, amortizações da dívida pública, entre outras despesas e receitas financeiras.

O principal motivo de retirar as despesas financeiras é evidenciar de forma concreta a fonte primária de aumento da dívida pública. É necessário saber que o Déficit Primário é a fonte primária da dívida pública.

Déficit Operacional

É o “Déficit Real” por assim dizer, neste cálculo, é deduzido do déficit efeitos da inflação e do pagamento de juros da dívida. Lembre-se que o Déficit Operacional deduz a Inflação e o Pagamento de Juros de seu cálculo.

I NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

Como uma família, o Brasil também necessita de financiamento para suas atividades, a maneira mais usual de País financiar suas atividades é por meio da Emissão de Títulos Públicos, em resumo:

- a maneira mais óbvia de financiar este déficit é tomando recursos emprestados do setor privado, por meio da venda de títulos públicos;
- os títulos públicos não podem ser adquiridos diretamente pelo BACEN;
- os Títulos Públicos são referenciados pela taxa SELIC;
- quando o governo precisa de financiamento, normalmente sobe a taxa SELIC, o que causa um maior interesse por títulos públicos;
- um aumento da Taxa SELIC, tira moeda da Economia, já que os investidores tendem a preferir comprar títulos.

Lembre-se que um aumento da taxa Selic tende a diminuir a inflação e vice-versa.

I CRESCIMENTO DAS DESPESAS PÚBLICAS

De maneira geral, os gastos públicos podem ser subdivididos em quatro categorias, sendo elas:

- **Consumo do Governo:** salários do funcionalismo, consumo corrente etc.;
- investimento do Governo;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Transferências ao Setor Privado: como subsídios às empresas;
- juros da dívida.

De forma geral, a Dívida Pública consiste no estoque total de recursos de terceiros utilizados para financiar o déficit público.

I TÍTULOS PÚBLICOS

São títulos emitidos pelo próprio governo para angariar recursos, na prática é a forma do governo “te pedir dinheiro emprestado”. Para que você empreste esse recurso ao governo é necessário que o mesmo te garanta alguma vantagem financeira na forma de juros.

Os títulos públicos não possuem garantia do FGC, porém são considerados muito seguros, pois o governo brasileiro costuma honrar sua dívida atualmente. Lembre-se que os Títulos Públicos não contam com a Garantia do FGC.

Entre os títulos públicos existem duas modalidades: os títulos **sem cupom** e os títulos **com cupom**.

Títulos sem cupom pagam seus juros apenas no vencimento dos títulos; enquanto títulos com cupom pagam no vencimento e juros periódicos (trimestrais, semestrais etc.).

Importante!

Títulos **Sem Cupom** pagam juros **Apenas** no vencimento dos títulos.
Títulos **Com Cupom** pagam juros **Periódicos**.

A rentabilidade de títulos com o sem cupom costumam ser bem parecidas, mudando apenas a frequência de pagamento.

Títulos sem Cupom

São títulos públicos sem cupom:

- **LFT— Letra Financeira do Tesouro (Tesouro Direto Selic):** pós-fixado, atrelado à SELIC. Por ser pós-fixado é recomendado em cenários de alta de SELIC;
- **LTN — Letra do Tesouro Nacional:** pré-fixado, o investidor já sabe no momento da contratação a rentabilidade do papel;
- **NTN-B (Principal):** Notas do Tesouro Nacional Série B. Título atrelado à inflação (IGPM ou IPCA) bom para o investidor que quer proteger seu ganho real.

Títulos com Cupom

São títulos públicos com cupom:

- **NTN-B:** Atrelada à Inflação (IPCA ou IGPM);
- **NTN F:** Pré-Fixado.

I REFERÊNCIA

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. **Orçamento Público**. Disponível em: <https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamento>. Acesso em: 19 fev. 2024.

NOÇÕES DE MERCADO DE CAPITAIS

Entende-se por mercado de capitais o ambiente em que empresas e investidores utilizam para negociar valores mobiliários, com o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos e viabilizar o processo de capitalização.

O mercado de capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras distribuidoras e outras instituições financeiras autorizadas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a principal responsável por supervisionar e regular o mercado de valores mobiliários, sendo que para operação de qualquer companhia que deseja atuar neste mercado, deverá obter autorização da CVM antes mesmo de iniciar suas atividades.

Afinal, para que serve o mercado de valores mobiliários? Em determinadas situações, o mercado de crédito não é suficiente para atender às necessidades de financiamentos de agentes ou empresas.

Isso pode ocorrer em razão de uma empresa precisar de um volume de recursos superior ao que uma única instituição financeira tem capacidade para emprestar sozinha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Também é comum acontecer de os empréstimos no mercado de crédito apresentarem um valor demasiadamente alto, em razão das instituições financeiras assumirem, também, altos riscos para concedê-los, o que acaba acarretando a inviabilidade dos investimentos.

Neste sentido, surgiu o mercado de capitais, também chamado de mercado de valores mobiliários, que trouxe a possibilidade de empresas e investidores se conectarem diretamente, sem intermediários.

Assim, através do mercado de capitais, é possível que os investidores emprestem dinheiro diretamente para as empresas em troca de títulos, chamados de valores mobiliários.

Tais títulos podem representar tanto uma participação no capital social das empresas (ações) ou também um título de dívidas dessas empresas (debêntures).

Geralmente, as negociações no mercado de capitais são de médio e longo prazo, sendo importante destacar que as instituições financeiras atuam como intermediárias entre empresas e investidores.

Em outras palavras, as instituições financeiras atuam também como prestadoras de serviços, assessorando empresas na emissão de valores mobiliários, auxiliando na venda desses valores para os investidores.

Facilitam, assim, o processo de formação de preços e liquidez do mercado, criando condições adequadas para que os investidores possam negociar os valores mobiliários entre si, ou, também, conhecidas como negociações secundárias.

Contudo, as instituições financeiras não são responsáveis pelo cumprimento das obrigações contraídas pelas empresas no mercado de capitais.

Vejamos o seguinte exemplo: caso uma empresa emita uma debênture, a responsabilidade pelo pagamento dos juros e do principal é tão somente da empresa, e não da instituição financeira que auxiliou no processo de assessoramento ou colocação desses títulos no mercado.

Também podem participar deste mercado de capitais os bancos de investimentos, as corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, entidades administradoras de mercado de bolsa e balcão, além de outras instituições financeiras que intermediam as negociações.

No mercado de capitais, os principais títulos negociados são:

- **Ações:** representam uma participação no capital social de uma empresa, sendo que a partir do momento que os investidores compram essas ações, tornam-se sócios desta empresa, tendo, portanto, direito a uma parte de seus lucros;
- **Debêntures:** são títulos de dívidas de uma empresa, podendo ser convertidos ou não em ações. Assim, os investidores que comprem debêntures conversíveis em ações, têm a possibilidade de convertê-las em ações da referida empresa;
- **Commercial papers** ou notas promissórias comerciais: são títulos de dívidas de curto prazo, que possibilitam a circulação do capital para eventuais custeios do desenvolvimento econômico.

Além dos principais títulos elencados acima, o mercado de capitais abrange também as negociações com direitos e recibos de subscrição de valores mobiliários, certificados de depósitos de ações e demais derivados autorizados à negociação pela CVM.

Vejamos que os referidos títulos são uma espécie de instrumentos financeiros que representam uma promessa de pagamento de um determinado valor, os quais são emitidos por empresas ou companhias para arrecadar dinheiro, por meio da aquisição de novos sócios ou credores.

Importante ressaltar que em relação às empresas que precisam dos recursos financeiros, a emissão destes títulos é mais barata do que a contratação de empréstimos em instituições financeiras, uma vez que as empresas que emitem os títulos não necessitam pagar juros, como ocorre nos empréstimos, por exemplo.

I EMPRESAS OU COMPANHIAS

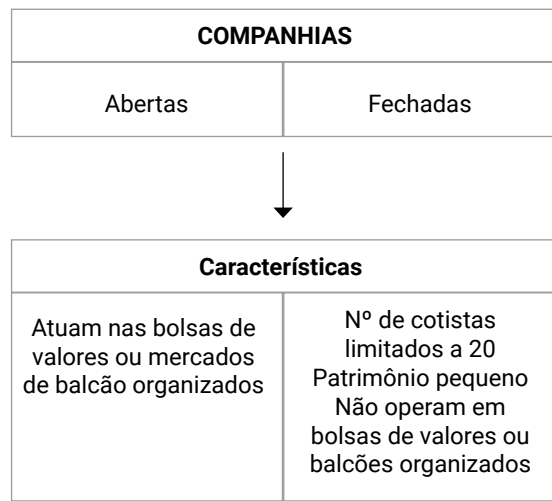
As empresas que emitem títulos ou papéis a serem negociados no mercado de capitais recebem o nome de companhias, tendo um objetivo em comum: captar recursos financeiros de forma mais ampla e lucrativa.

Para tanto, é imprescindível a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que tais empresas possam emitir e comercializar seus títulos.

Neste sentido, essas empresas são chamadas de sociedades anônimas ou simplesmente S/A, podendo ter uma quantidade de sócios superior às empresas de responsabilidade limitada.

As sociedades anônimas podem ser constituídas de duas formas, vejamos:

- **Sociedades anônimas abertas:** qualquer pessoa pode comprar ou vender os títulos, sendo permitida a negociação de títulos em mercado aberto, como bolsa e balcão organizado;
- **Sociedades anônimas fechadas:** é vedada a negociação de títulos em mercado aberto, sendo restrita a um grupo de pessoas, que geralmente são os próprios sócios da empresa ou pessoas próximas a esta.



I NEGOCIAÇÕES DE PAPÉIS

As companhias abertas admitem a negociação de seus papéis no mercado público, podendo haver a distribuição dos seus títulos em dois tipos de mercados, são eles:

- **Mercado primário:** o objetivo deste mercado é captar recursos para a empresa, pois é nele que a companhia venderá os títulos aos investidores pela primeira vez, seja de forma direta ou por intermédio de agentes financeiros;
- **Mercado secundário:** o objetivo deste mercado é permitir que os investidores possam comprar ou vender os títulos de acordo com as suas necessidades ou objetivos, possibilitando a negociação dos títulos entre os investidores.

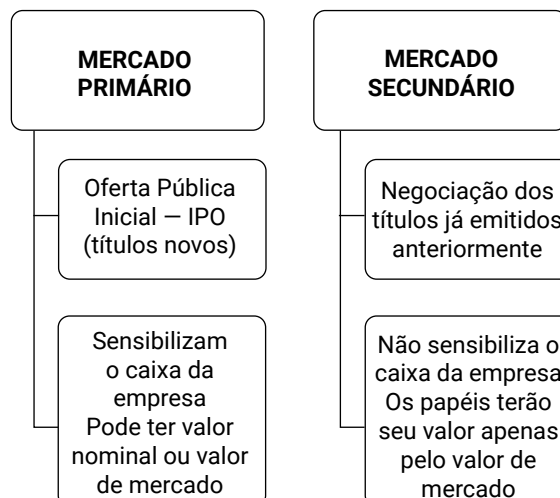
Ato contínuo, a oferta pública de distribuição, também chamada de OPD, é o processo de colocação de valores mobiliários para venda ao público. O processo envolve diversas etapas, desde o levantamento das intenções do mercado até a efetiva colocação junto ao público, além da divulgação de informações, período de subscrição, liquidação financeira, dentre outras.

As ofertas podem se dar de duas formas:

- **Ofertas primárias:** a empresa vende os novos títulos para o público, sendo que os recursos obtidos com a operação vão para o caixa da empresa;
- **Ofertas secundárias:** também pode ser chamada de *block trade*, em que a empresa não vende novos títulos, apenas as ações já existentes. Geralmente essas ações a serem vendidas pertencem a acionistas que desejam sair da empresa ou reduzir sua participação. Os recursos obtidos com a venda não vão para a empresa, e sim para os vendedores.

Além disso, quando uma empresa vende suas ações pela primeira vez para o público em geral — ou seja, através de uma oferta pública, tornando-se uma empresa de capital aberto —, tal oferta recebe o nome de oferta pública inicial ou IPO (*Initial Public Offering*).

Após a empresa realizar a primeira oferta e abrir o seu capital, esta poderá realizar, também, novas ofertas de ações para o público. Tais ofertas posteriores são conhecidas como ofertas subsequentes, ou, pelo termo em inglês, *follow on*.



Ato contínuo, a Lei nº 6.385, de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, determina que toda oferta pública, em regra, deverá ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além disso, a referida lei também elenca as situações que caracterizam a oferta como pública, vejamos:

Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976

Art. 19 Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

[...]

§ 3º Caracterizam a emissão pública:

I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público;

II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores;

III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.

[...]

Conforme visto, em regra, toda oferta pública deverá ser registrada na CVM. Porém, há casos em que esse registro poderá ser dispensado, de acordo com as características específicas da oferta em questão.

Como exemplos de dispensa de registro na CVM, podemos citar a oferta pública de valores mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e, também, microempresas.

Para tanto, as ofertas públicas devem ser realizadas por intermédio das instituições autorizadas pela CVM. Por exemplo, bancos de investimento, corretoras ou distribuidoras, poderão unir-se em consórcios para distribuírem os valores mobiliários no mercado, como também garantir a subscrição da emissão — sendo que o consórcio deverá ser organizado por uma instituição responsável por coordenar as atividades e assumir responsabilidades específicas.

Ademais, para que o investidor possa participar de uma oferta pública, é imprescindível que este seja cadastrado em uma das instituições intermediadoras da CVM.

As instituições que integram o Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários também recebem o nome de agentes subscritores ou **agentes underwriters**, que são responsáveis por realizar a subscrição dos títulos, ou seja, garantem a procedência dos papéis.

Tal ato poderá ser dividido em três tipos:

- **Underwriting firme:** trata da modalidade de lançamento de valores mobiliários, no qual a instituição financeira ou consórcio de instituições se comprometem, por sua conta e risco, a adquirir a totalidade da emissão e assumem o risco de colocá-las no mercado aos investidores. Neste caso, o risco assumido é inteiramente do intermediário financeiro que executa a operação, nos casos de eventuais fracassos. Cumpre ressaltar que a emissão de valores mobiliários, através de *underwriting firme*, propõe uma garantia adicional aos investidores, haja vista que as instituições financeiras acreditam que a operação será bem-sucedida, estando dispostas a assumirem os riscos;
- **Underwriting best effort** (melhores esforços): nesta modalidade de lançamento, as instituições financeiras assumem o compromisso tão somente de fazer o máximo possível para que as ações sejam vendidas, porém não assumem quaisquer compromissos em relação à aquisição dessas ações. Neste caso, se a instituição financeira não conseguir vender as ações, a empresa emissora não receberá o valor total da emissão, sendo que caberá aos investidores fazerem uma avaliação mais cuidadosa das instituições financeiras que realizarão os referidos lançamentos;
- **Underwriting residual ou stand-by:** trata-se de uma forma de subscrição pública em que a instituição financeira se compromete em negociar as ações que não foram vendidas no mercado por um certo tempo. Assim, caso as ações sejam vendidas, a instituição financeira as adquire; caso a venda não seja concretizada, as ações são devolvidas para a empresa emissora. No que se refere aos aspectos operacionais do *underwriting*, pode-se concluir que, antes de ser realizada uma oferta pública de ações, é necessário que a empresa emissora avalie cuidadosamente as condições econômicas atuais, para que se possa alcançar sucesso na operação.

Neste sentido, é necessário que a empresa emissora avalie, ao menos, os seguintes fatores: clima de confiança na economia, estudo setorial, estabilidade política, inflação controlada, mercado secundário e motivações para oferta dos novos títulos.

I MERCADOS DE ATUAÇÃO DAS COMPANHIAS

O mercado organizado de valores mobiliários cria mecanismos, sistemas e regulamentos que asseguram para os investidores um ambiente seguro, de forma que possam negociar seus recursos com confiança e movimentar a economia do país.

Atualmente, no Brasil, existem dois tipos de mercados organizados: as bolsas de valores e os balcões organizados de negociação. No que se refere à bolsa de valores, vejamos os principais apontamentos:

- trata-se de um ambiente em que as empresas de capital aberto negociam suas ações;
- as bolsas de valores podem ser sociedades civis sem fins lucrativos ou sociedades anônimas (S/A) com fins lucrativos;

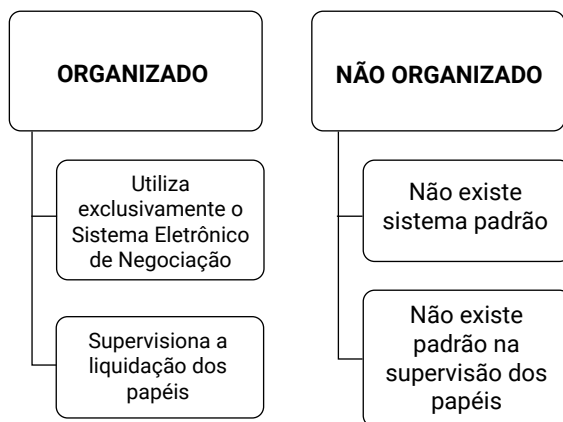
- as bolsas de valores operam através de um pregão eletrônico, em que as negociações são realizadas de forma virtual. Uma curiosidade é que não existem mais os pregões por viva voz, que eram realizados presencialmente no prédio da bolsa. Atualmente, as transações são realizadas por telefone ou através dos escritórios das instituições financeiras autorizadas;
- também são responsáveis por registrar, supervisionar e divulgar as negociações realizadas no mercado de valores mobiliários.

Em síntese, pode-se dizer que as bolsas de valores são um local onde investidores e empresas negociam os seus ativos financeiros, podendo este ambiente ser físico ou eletrônico.

Ocorre que, geralmente, as empresas que operam na bolsa de valores são maiores e bem estabelecidas, o que faz com que empresas menores ou que estão iniciando tenham mais dificuldade para atrair investidores.

Assim, para resolver esse impasse, a CVM autorizou a criação de mercados de balcão, que são ambientes virtuais para que empresas menores possam negociar seus títulos com mais facilidade.

Neste sentido, o mercado de balcão poderá ser organizado ou não organizado. Vejamos as principais características comuns à referida classificação:



De forma resumida, tem-se que o **mercado de balcão organizado**, como o próprio nome indica, é mais regulamentado e oferece uma segurança maior para os investidores, enquanto o **mercado de balcão não organizado** é menos regulamentado, acarretando maiores riscos.

Em geral, o mercado de balcão nada mais é do que um mercado de títulos, que não possui um local físico definido para realização de suas transações, uma vez que são realizadas por telefone entre as instituições financeiras.

Assim, o mercado de balcão organizado é estruturado como um sistema eletrônico de negociação, que interliga as instituições credenciadas em todo o território brasileiro, processando ordens de compra e venda e fechando negócios de forma eletrônica.

Cumpra ressaltar que o mercado de balcão organizado é administrado por instituições autorreguladoras (supervisionadas pela CVM), responsáveis por criar e implementar regras para a negociação de títulos e valores mobiliários, além de fornecer sistemas informatizados para auxiliar nas negociações.

A maior administradora de balcão organizado do país era a CETIP, que foi comprada pela BM & F Bovespa, sendo que, atualmente, compõe a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

I TÍTULOS NEGOCIADOS NO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO

No mercado de balcão organizado, somente podem ser admitidas as negociações de ações de companhias abertas com registro para negociação neste mercado.

Em relação às debêntures de emissão de companhias abertas, estas podem ser negociadas tanto na bolsa de valores quanto no mercado de balcão organizado, desde que atendam aos requisitos de ambos os mercados.

Assim, para que os títulos possam ser negociados no mercado primário, é imprescindível que as companhias abertas primeiro efetuem o registro junto à CVM, sendo que, nesta oportunidade, devem especificar onde os títulos serão negociados no mercado secundário: se na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado.

Tal decisão é de extrema importância, já que não poderá ser alterada facilmente, sendo que uma vez optado pela negociação no mercado de balcão organizado, a decisão somente poderá ser alterada mediante um requerimento junto à CVM.

A companhia aberta é responsável por divulgar todas as informações financeiras ou fatos relevantes sobre suas operações para a entidade administradora do mercado de balcão, que, por sua vez, será responsável por disseminar tais informações para o público, seja através de sistemas eletrônicos ou impressos.

Desta forma, no mercado de balcão organizado, a companhia aberta ou o seu intermediário financeiro podem solicitar a listagem dos títulos da companhia, independentemente da vontade desta.

Assim, se um intermediário financeiro possuir uma grande quantidade de ações de uma determinada companhia, poderá solicitar a listagem dessas ações no mercado de balcão organizado.

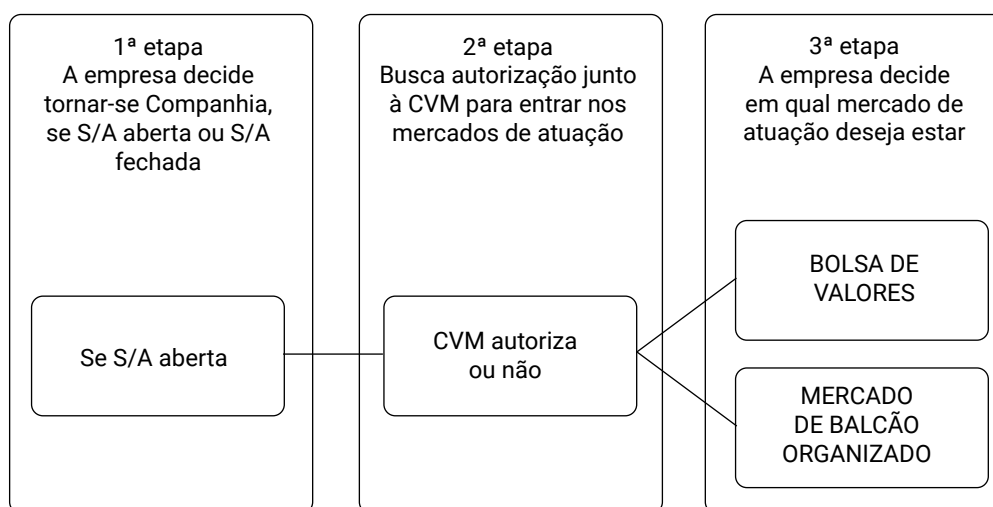
Nesta situação, a entidade administradora do mercado de balcão organizado será a responsável por divulgar as informações fornecidas pela companhia de capital aberto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O mercado de balcão organizado também oferece a negociação de diversos títulos, além de ações e debêntures; vejamos, a seguir, os outros títulos que seguem:

- bônus de subscrição;
- índices que representam carteira de ações;
- opções de compra e venda de valores mobiliários;
- direitos e recibos de subscrição;
- quotas de fundos de investimento fechados, incluindo os fundos imobiliários e os fundos de investimento em direitos creditórios;
- certificados de investimento audiovisual; e
- certificados de recebíveis imobiliários.

Sistemática do Mercado Organizado



Importante destacar que a companhia aberta poderá trocar de mercado de negociação. Contudo, por se tratar de um processo burocrático — o qual envolve a recompra de todos os papéis em circulação no mercado de origem — a Resolução nº 160, de 2022, revogou a antiga Instrução Normativa, nº 400, passando a disciplinar as regras para a mudança no mercado de atuação.

Atenção! As ações não podem ser negociadas em dois mercados ao mesmo tempo, ou seja, a mesma ação não pode ser negociada na bolsa de valores e no mercado de balcão, enquanto as debêntures podem.

DIFERENÇA ENTRE A BOLSA DE VALORES E AS ENTIDADES QUE ADMINISTRAM O MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que as bolsas de valores também são responsáveis por gerir não só o mercado secundário de ações, mas também debêntures e outros títulos e valores mobiliários.

Muito embora não haja qualquer restrição acerca do porte das empresas para que sejam listadas nas negociações da bolsa de valores, em geral, as empresas listadas geralmente são as de grande porte e bem estabelecidas.

Conforme visto anteriormente, essa situação dificulta que as empresas de pequeno porte sejam mais atrativas e que seus ativos sejam negociados com mais facilidade.

Em razão disso, em muitos países há mercados especializados para negociar ações e outros títulos emitidos por empresas de pequeno porte. Já no Brasil, o mercado de balcão organizado permite uma atuação em conjunto mais amplo de intermediários do que as bolsas de valores.

Portanto, o objetivo principal do mercado de balcão organizado é justamente facilitar o acesso de novas companhias ao mercado, criando um ambiente específico para negociação de valores emitidos por empresas que não teriam na bolsa de valores a mesma visibilidade e exposição.

No que se refere aos investidores, a principal diferença entre as operações realizadas no mercado de balcão organizado e bolsa de valores é que no primeiro não existe qualquer fundo de garantia para respaldar suas operações.

Esses fundos de garantia são mantidos pelas bolsas de valores para assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos ocasionados por eventuais erros ou fraudes das corretoras de valores.

Outra diferença importante quanto às bolsas de valores e o mercado de balcão organizado são os procedimentos especiais para lidar com as variações significativas. Nestes casos, as bolsas de valores devem interromper as negociações no ativo.

Portanto, quanto às companhias, independentemente de optarem por listar suas ações na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, devem cumprir os mesmos requisitos para se tornarem abertas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pode-se dizer que dentro do mercado de capitais encontra-se o mercado de ações, que é o mais utilizado e popularmente procurado. Neste mercado, são negociados os papéis mais conhecidos no mundo dos negócios, conferindo ao proprietário a condição de sócio da companhia que o emitiu.

O mercado de ações é um ambiente em que as empresas vendem suas ações para captar recursos de forma mais barata, seja pela primeira vez (mercado primário) ou para aumentar o capital já disponível (mercado secundário).

Importante ressaltar que uma ação representa uma pequena parte do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Portanto, as ações são um título de propriedade que confere ao seu titular (acionista) os direitos e obrigações de sócio de uma empresa, limitando ao número das ações possuídas.

De acordo com a Lei nº 6.385, de 1976, as ações são valores mobiliários, sendo que apesar de todas as companhias ou sociedades anônimas terem o seu capital dividido em ações, somente as que forem emitidas por companhias registradas na CVM é que podem ser negociadas publicamente no mercado de capitais.

Atualmente, grande parte das ações são escriturais, mantidas em contas de depósito, em nome dos titulares. Assim, não é mais necessário emitir certificados de ações, sendo que a propriedade é comprovada por um extrato emitido pela instituição contratada pela companhia para prestação do serviço, chamado de “extrato de posição acionária”.

Com objetivo de assegurar transparência nas operações, as ações devem ser nominativas, isto é, registradas em nome de um titular, não sendo permitido emitir ou negociar ações que não tenham um proprietário identificado.

Conforme visto anteriormente, as ações correspondem à menor fração do capital social de uma empresa, sendo que quando os investidores adquirem estas ações, estão adquirindo uma parte do lucro da empresa e, ao mesmo tempo, assumindo o risco de perder seus investimentos caso seja decretada a falência da empresa.

Nesta esteira, as sociedades anônimas são as únicas que podem emitir ações, haja vista que não há qualquer distinção entre os sócios, pois ambos possuem os mesmos direitos e deveres.

Cumpra ressaltar que, conforme visto anteriormente, é imprescindível que as ações sejam nominativas, em razão disso, se utiliza mais a expressão sociedade por ações do que sociedade anônima (S/A).

Espécies de Ações

Vejam, a seguir, as diferentes espécies de ações e suas respectivas características, definidas pelo estatuto social das companhias, que nada mais é do que o conjunto de regras que devem ser cumpridas pelos administradores e acionistas.

- **Ação ordinária** (sigla ON — Ordinária Nominativa): a principal característica dessa ação é conferir ao seu titular o direito de participar das decisões da empresa, através do voto nas assembleias de acionistas;
- **Ação preferencial** (sigla PN — Preferencial Nominativa): geralmente, o próprio estatuto exclui o direito de voto dessas ações, porém, em compensação, proporciona outros benefícios, como, por exemplo, preferência na distribuição de dividendos ou reembolso de capital, podendo possuir, ainda, prioridades específicas, se permitidas as negociações do mercado.

No que se refere às ações preferenciais, estas podem ser divididas em diferentes classes, sendo que os direitos correspondentes serão definidos no estatuto social da empresa.

As ações preferenciais também possuem o direito de receber dividendos em até 10% a mais do que as ordinárias, em contrapartida, não possuem direito ao voto, sendo que, quando possuem, este direito é limitado.

Neste sentido, vejamos, a seguir, duas situações em que as ações preferenciais podem adquirir o direito ao voto temporário:

- caso a empresa não consiga distribuir os lucros por mais de três anos consecutivos; e
- quando não houve eleição dos membros do conselho administrativo da companhia por meio de votação.

ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	FUIÇÃO OU GOZO
Voto 51% controlador	Lucro ● Pelo menos 10% maior que as ordinárias ● Se a empresa passar mais de três anos sem dar lucro, essas ações adquirem o direito ao voto	Ex.: Ações Ações que foram compradas de volta pelo emitente, mas que o titular recebeu um novo título representativo do valor que é negociável e endossável

Características das Ações

- **Quanto ao valor:**
 - **Nominais:** as ações nominais possuem um valor fixo, o qual geralmente é definido na escritura de emissão, no momento do lançamento;

- **Não nominais:** diferentemente das ações nominais, as ações não nominais têm o valor da ação definido pelo mercado, sendo que não podem ser vendidas por valor inferior ao de emissão — embora a manobra seja mais arriscada, poderá gerar mais retorno.

- **Quanto à forma:**

- **Nominativas:** as ações são registradas em nome do proprietário no cartório de valores mobiliários, sendo que, geralmente, são emitidas em formato físico, com o nome do proprietário impresso no certificado;
- **Nominativas escriturais:** as ações não são emitidas em formato físico, apenas são registradas no livro de registro de acionistas, as quais são representadas por um saldo na conta.

Importante!

Desde 1999, as ações ao portador não são mais permitidas no Brasil, pois eram utilizadas para o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro.

Também pode ser cobrado em prova o termo “*blue chips*”, que se refere às ações de primeira linha de empresas de grande porte. Tais ações são consideradas seguras e confiáveis, sendo que, geralmente, são utilizadas como referência para índices econômicos.

Quanto à **remuneração das ações**, estas podem ser remuneradas de quatro formas, vejamos:

- **Dividendos**

Refere-se a uma parte do lucro líquido de uma empresa, o qual deverá ser aprovado pela assembleia geral ordinária e, posteriormente, distribuído aos seus acionistas, determinando o valor devido a cada um, de acordo com a quantidade de ações que possuem.

Assim, para assegurar mais proteção aos acionistas, a Lei nº 6.404, de 1976, obriga que as empresas dividam parte do seu lucro, a título de dividendos, permitindo, também, que a empresa defina em seu estatuto quanto do lucro líquido deseja distribuir para os acionistas.

Para tanto, a definição da quantidade do lucro líquido que será distribuída aos acionistas deverá ser clara e detalhada, não podendo ser deixada a cargo dos administradores ou acionistas controladores.

Caso o valor do percentual líquido a ser distribuído aos acionistas não seja definido pelo estatuto, estes terão direito a receber, a título de dividendo obrigatório, o equivalente a 50% do lucro líquido ajustado.

- **Ganhos de Capital**

Referem-se aos lucros que um investidor obtém ao vender uma ação por um preço maior do que foi pago.

- **Bônus de Subscrição**

Refere-se ao direito que os acionistas possuem de comprar novas ações que a empresa está emitindo. Em outras palavras, refere-se ao direito conferido aos acionistas para não perderem sua participação no capital social da empresa, quando este é aumentado.

Assim, para assegurar que os acionistas não percam sua participação no capital social da empresa, quando este é aumentado, a lei confere aos acionistas o direito de preferência na compra de novas ações que serão emitidas, sendo que tal preferência de subscrição deverá ser proporcional à participação do acionista no capital social antes do aumento ocorrido.

Também é conferido aos acionistas o direito de preferência na compra de títulos conversíveis em ações, como, por exemplo, as ações conversíveis e bônus de subscrição, antes mesmo de qualquer outra pessoa.

Assim, durante este período, o acionista deverá manifestar seu desejo em adquirir novas ações emitidas no aumento de capital ou os títulos conversíveis em ações, sendo que, caso não o faça, perderá o direito de preferência.

Por fim, também é conferido ao acionista ceder o seu direito de preferência, caso não deseje participar do aumento. Da mesma forma que as ações, o direito de preferência poderá ser negociado livremente, inclusive na bolsa de valores.

- **Bonificação**

Durante as atividades da empresa, poderá ser reservada uma parte dos lucros para constituir um fundo de reserva, o qual poderá ser usado como bonificação para os acionistas.

Assim, caso a empresa deseje distribuir aos acionistas o valor acumulado no fundo de reserva, poderá fazer na forma de bonificação, a qual poderá ser paga em dinheiro ou com a distribuição de novas ações.

Por fim, cumpre ressaltar que, atualmente, as empresas preferem optar por distribuir bonificação na forma de ações, uma vez que tal atitude fideliza os acionistas, acarretando o aumento do capital da empresa.

Ações Preferenciais e Distribuição de Dividendos

A Lei nº 6.404, de 1976, também conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, autoriza a emissão de ações preferenciais, as quais podem ter seu direito de voto reduzido ou eliminado.

Em contrapartida, é necessário que tais ações ofereçam vantagens econômicas para os acionistas, como, por exemplo, dividendos prioritários ou prioridade de reembolso do capital no caso de liquidação da empresa.

Também é permitido pela referida lei que as empresas abertas possuam diferentes classes de ações preferenciais, sendo que cada uma possui suas próprias vantagens.

Assim, os acionistas titulares de ações preferenciais, embora possam participar das assembleias gerais da empresa, não possuem o direito ao voto.

Vejamos, a seguir, que as ações preferenciais podem oferecer vantagens econômicas aos seus titulares de três tipos:

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976

Art. 17 *As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir:*

I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;

II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou

III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.

[...]

No que se refere aos dividendos, há duas modalidades.

● **Dividendos Fixos**

São aqueles em que o valor é determinado no estatuto da empresa, podendo ser um montante fixo em dinheiro, um percentual do capital social, do valor nominal da ação ou até mesmo do valor do patrimônio líquido da ação.

Assim, o acionista terá direito apenas ao valor que fora determinado no estatuto, ou seja, uma vez atingido o montante, as ações preferenciais com direito a dividendo fixo não participam da distribuição dos lucros remanescentes, já que serão partilhados entre as ações ordinárias e as preferenciais de outras classes, se houver.

● **Dividendo Mínimo**

Também é determinado no estatuto da empresa, porém, o que difere das ações com dividendo fixo é que, nesta classe, os acionistas participam dos lucros remanescentes, após assegurado às ordinárias um dividendo igual ao mínimo.

Desta forma, após pagar o dividendo mínimo às ações preferenciais, as ordinárias receberão o mesmo valor, sendo que o restante do lucro será dividido de forma igual entre as duas classes de ações.

Portanto, para as companhias abertas que negociam suas ações no mercado, é imprescindível que as ações preferenciais ofereçam aos titulares ao menos uma das seguintes vantagens previstas no § 1º, art. 17, da Lei nº 6.404, de 1964, vejamos:

Art. 17 [...]

§ 1º Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens:

I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério:

II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou

III - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.

[...]

É importante que o aluno atente-se aos direitos dos acionistas elencados no artigo anterior, uma vez que são cobrados com frequência nos exames.

Ato contínuo, quando uma empresa apresenta lucro, poderá adquirir ações de acionistas que não são controladores (minoritários), concentrando, assim, o valor das ações. Tal operação é chamada de amortização de ações.

Neste sentido, a amortização é vantajosa para o controlador, pois aumenta a sua participação no capital social da empresa. Contudo, a CVM tem buscado limitar o aumento do poder do controlador, de forma a evitar que acionistas minoritários percam sua participação na administração da empresa.

Desdobramento ou Split

O mercado de capitais pode realizar manobras capazes de interferir tanto no valor das ações no mercado como também na sua capacidade de comercialização.

Assim, o desdobramento ou *split* se refere a uma estratégia utilizada pelas empresas quando as ações estão com preços altos, dificultando a compra por novos investidores. Desta forma, as empresas lançam novas ações no mercado, melhorando a liquidez das ações já existentes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Imaginemos que uma ação vale R\$ 150,00. Para que o investidor possa adquirir um lote padrão de 100 ações, é necessário um investimento de R\$ 15.000, que seria um alto valor para pessoa física.

Contudo, se a empresa dividir suas ações na proporção de um para três, de um lado haveria a multiplicação dessas ações, ou seja, quem tiver 100 ações passaria a ter 300 ações, e por outro lado, o valor da cotação seria dividido por três, que passaria de R\$ 150,00 para R\$ 50,00.

Portanto, após o desdobramento, o valor total do lote de 100 ações diminuiu de R\$ 15.000,00 para R\$ 5.000,00, devido ao número de ações ter se multiplicado por três, sendo que o valor total da empresa permanece o mesmo (R\$ 15.000,00), porém calculados em 300 ações cotadas a R\$ 50,00.

Importante ressaltar que os desdobramentos podem acontecer em qualquer razão, mas as mais comuns são de um para dois, um para três e um para quatro ações.

De forma prática, pode-se afirmar que o desdobramento de ações não muda o valor do investimento ou da empresa, referindo-se apenas à forma de multiplicação dos números de ações e, posteriormente, divisão do seu preço, para tornar mais acessível aos investidores.

Assim, com a redução no preço das ações, novos investidores podem ser atraídos, já que as cotações subirão em um curto prazo, devido à entrada de novos investidores no mercado.

Contudo, não há, ao certo, uma garantia de que este evento aconteça, uma vez que os desdobramentos poderão fazer parte de uma estratégia de governança corporativa, buscando chamar a atenção e facilitar a entrada de novos acionistas minoritários.

Grupamento ou Inplit

Enquanto o desdobramento divide ações em mais unidades, o grupamento, ao contrário, reúne várias ações em uma única unidade, tendo como objetivo melhorar a liquidez e o preço das ações quando estas forem negociadas por valores muito baixos.

Imaginemos que as ações de uma determinada empresa estejam sendo negociadas pelo valor de R\$ 10,00 cada. A empresa acredita que a negociação está muito abaixo e busca aumentar o valor através do grupamento na proporção de cinco para um.

Assim, a cada cinco ações, estas serão agrupadas em uma única, sendo que o preço de cada ação será multiplicado por cinco. Desta forma, assim como o desdobramento, o grupamento não altera o valor do investimento.

Em outras palavras, o investidor que inicialmente possui 100 ações, no valor de R\$ 10,00 cada, após o grupamento, passaria a possuir 20 ações no valor de R\$ 50,00 cada.

Um dos objetivos principais do grupamento de ações é reduzir a volatilidade dos ativos, como, por exemplo: uma variação de um real em um ativo cotado a 10 reais poderia equivaler a uma variação de 10%, enquanto um ativo cotado em 50 reais representaria uma variação de apenas 2%.

Cumpramos ressaltar que não há qualquer garantia de que a redução da volatilidade de fato acontecerá, sendo que o grupamento de ações também poderá ser uma forma de estratégia de governança corporativa, já que as ações da empresa podem refletir na percepção de valor que os investidores possuem desta.

Vejamos a tabela a seguir para facilitar a compreensão e distinção entre o desdobramento e grupamento:

DESDOBRAMENTO OU SPLIT	GRUPAMENTO OU INPLIT
Estratégia para tornar as ações mais acessíveis e atraentes para novos investidores	Estratégia feita para tornar as ações mais caras e, aparentemente, elevar seu valor
Reduz o valor das ações, mas mantém o valor aplicado pelo investidor	O valor das ações aumenta, mas o valor aplicado pelo investidor permanece o mesmo
Aumenta a quantidade de ações	Diminui a quantidade de ações
Não altera o capital do investidor	Não altera o capital do investidor
Aumenta a liquidez das ações, pois ficam mais baratas e fáceis de serem comercializadas	

MERCADO À VISTA DE AÇÕES

O mercado à vista de ações é o local em que as ações são negociadas de forma imediata, ou seja, os compradores pagam pelas ações no mesmo dia e os vendedores as entregam no dia seguinte (D+2).

Assim, os preços das ações serão determinados pela oferta e demanda em um sistema de negociação eletrônica. Desta forma, no mercado à vista, temos as seguintes características:

- transações imediatas ou de curto prazo;
- operações realizadas na bolsa de valores;
- plataforma eletrônica de negociação;
- câmara de liquidação de ações — anteriormente conhecida como CBLC.

Importante!

Atualmente, as negociações de ações no mercado à vista são realizadas pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), também conhecida como bolsa de valores brasileira.

Conforme visto anteriormente, no mercado à vista, as ações são compradas e vendidas no mesmo dia, sendo o local em que ocorrem as negociações diárias do mercado de capitais.

Assim, durante o dia, as negociações de ações são realizadas através do pregão eletrônico, ou seja, um sistema eletrônico no qual a compra e venda dessas ações é coordenada pela B3 e seu funcionamento se dá das 10 às 18 horas, sendo que, após o seu fechamento, às 18 horas, em regra, não poderá mais realizar nenhuma transação no ambiente.

Uma curiosidade é que até o ano de 2019, o *after market* era o horário extra em que os investidores podiam negociar suas ações. Ocorre que, em 2020, o horário de fechamento da bolsa foi alterado para às 18 horas, para se adequar ao horário da bolsa de Nova York.

Com o resultado, até o início do ano de 2021, o *after market* foi suspenso, sendo que foi retomado em abril de 2021. Assim, quando funciona, o *after market* é uma espécie de reabertura, um horário extra para negociação das ações em que os investidores não podem negociar no horário regular.

Assim, o *after market* assegura que todos os investidores possam ter as mesmas oportunidades de negociação. Cumpre ressaltar que apenas os papéis que já foram negociados no dia é que podem ser negociados durante este período, não podendo lançar novos títulos no *after market*.

Vejam os a seguir uma tabela para ilustrar a operação:

MERCADO	CANCELAMENTO DE OFERTAS		PRÉ-ABERTURA		NEGOCIAÇÃO CANCELAMENTO DE OFERTAS		CALL DE FECHAMENTO NEGOCIAÇÃO		AFTER-MARKET					
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
Mercado à vista	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:00	18:25	18:45	–	–	–	–
Fracionário	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:00	18:25	18:45	–	–	–	–
Mercado a termo	–	–	–	–	10:00	18:25	–	–	–	–	–	–	–	–
Mercado de opções	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:15	18:25	18:45	–	–	–	–
BOVESPA Mais – Todos os ativos	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:00	18:25	18:45	–	–	–	–
BDRs Não Patrocinados	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:05	18:25	18:45	–	–	–	–
BDRs Patrocinados	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:05	18:25	18:45	–	–	–	–
Fundos de investimentos	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:00	18:25	18:45	–	–	–	–
EFTs de renda variável	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:55	18:15	18:25	18:45	–	–	–	–
EFTs de renda fixa	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	16:55	16:55	17:00	18:25	17:30	17:30	18:00	18:15	18:45
Mercado de balcão organizado – Todos os ativos	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:55	17:50	18:00	18:25	18:45	–	–	–	–
Opções sobre índice de ações	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	17:50	18:15	–	18:25	18:45	–	–	–	–

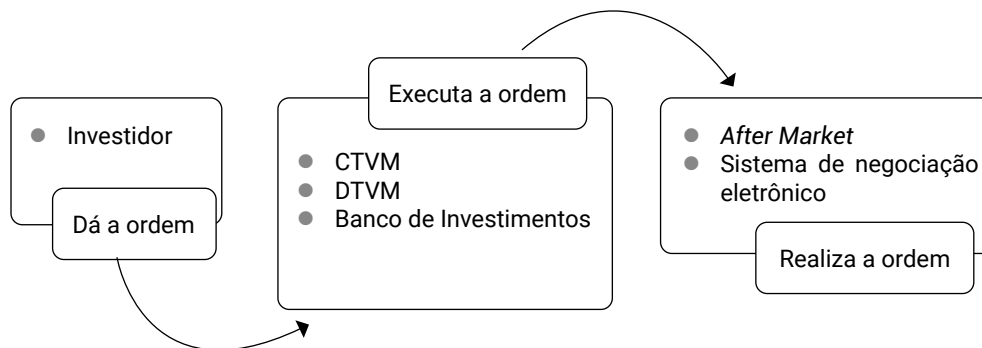
Além do limite máximo, há, também, um limite mínimo de variação de preço para as operações, o qual gira em torno de 2% para mais ou para menos.

Desta forma, são **executadas ordens simples**, como, por exemplo, executar ou cancelar uma compra e venda, proferindo as seguintes “ordens”, vejamos:

- **Ao mercado:** refere-se apenas à quantidade e características do que será comprado ou vendido, sendo executada a transação de forma imediata. Quando você vende/compra a mercado, o valor da transação é o vigente no mercado naquele dado momento;
- **Limitada:** a operação somente poderá ser executada se o preço do ativo for melhor ou igual ao preço especificado pelo investidor;
- **Administrada:** é muito semelhante à ordem de mercado, porém nesta caberá à intermediadora decidir o melhor momento para executá-la;
- **On-stop:** a ordem será executada quando o preço do ativo atingir um determinado nível;
- **Casada:** consiste na ordem executada simultaneamente à venda de um ativo e compra de outro.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vejamos o fluxograma a seguir quanto às ordens emitidas.



Vejamos, a seguir, alguns pontos importantes a serem observados:

- as operações realizadas na **B3** devem ser **divulgadas** no dia seguinte à realização (**D+1**);
- a **liquidação física** das ações compradas e vendidas deve ser feita em até dois dias úteis após a negociação (**D+2**), que ocorre quando o vendedor entrega as ações à câmara de liquidação de ações;
- a **liquidação financeira** das ações compradas ou vendidas também ocorre em dois dias úteis após a negociação (**D+2**). Desta forma, ocorre quando é feito o débito na conta do comprador, e, ao mesmo tempo, é entregue a ação fisicamente ao comprador.

DEBÊNTURES

Debêntures Conforme Aplicação da Lei nº 6.404, de 1976

Debêntures referem-se a valores mobiliários, emitidos por empresas ou instituições financeiras, que representam uma dívida de médio e longo prazo da emissora com o investidor.

Assim, o investidor que adquire uma debênture empresta dinheiro para a companhia emissora, recebendo, em troca, um rendimento, que pode ser fixo ou variável.

Importante ressaltar que a companhia emissora pode ser uma sociedade anônima aberta ou fechada, sendo que apenas as abertas poderão negociar as debêntures na bolsa de valores ou mercado de balcão. Em relação às sociedades anônimas fechadas, estas não precisam registrar suas debêntures na comissão de valores mobiliários (CVM).

Para que uma empresa possa operar na bolsa de valores ou mercado de balcão é preciso que sejam públicas, ou seja, suas informações precisam ser divulgadas ao público. Desta forma, as empresas fechadas que não tiverem interesse em divulgar suas informações ao público não poderão operar na bolsa de valores ou mercado de balcão.

Ato contínuo, a Lei nº 13.506, de 2017, dispõe que é vedada a emissão de debêntures pelas instituições financeiras ou equiparadas, sendo, portanto, vedado às instituições financeiras emitirem debêntures de sua titularidade para captação de recursos, conforme elencado no § 2º, art. 3º, da referida lei.

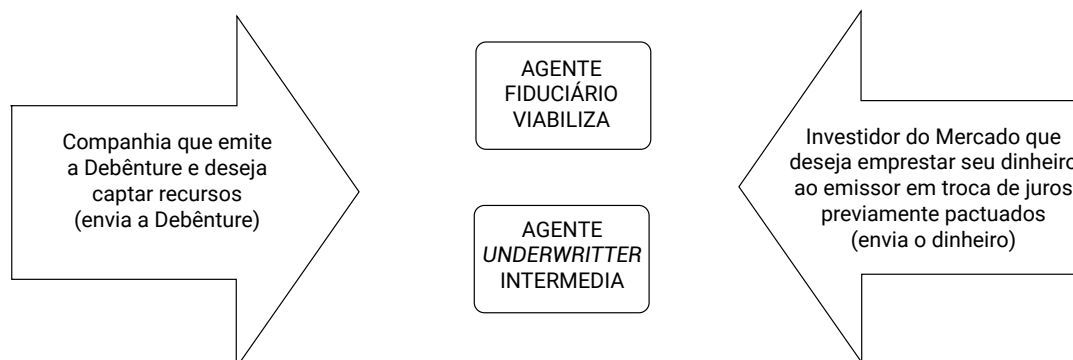
Cumpramos ressaltar que as companhias hipotecárias eram uma exceção à regra anterior em relação à emissão de debêntures, sendo que, atualmente, não são mais uma exceção, haja vista que a resolução que possibilitava tal permissão foi revogada, não havendo, atualmente, nenhuma permissão de emissão de debêntures para as companhias hipotecárias.

No que se refere às sociedades de arrendamento mercantil (SAM), é importante esclarecer que não se tratam de instituições financeiras, mas, sim, de auxiliares.

Em razão disso, as sociedades de arrendamento mercantil não são afetadas pela resolução que fora revogada, conforme explicado anteriormente. Assim, as SAM podem emitir debêntures normalmente, assim como o BNDES-Par, que também não se trata de uma instituição financeira.

Portanto, quanto à emissão de debêntures, pode-se dizer que além de envolver principalmente a figura da emissora e do investidor, existem outros agentes que também fazem parte deste processo, como, por exemplo, os *underwriters*, ou subscritores e, também, os fiduciários, os quais veremos mais adiante.

Vejamos o fluxograma a seguir:



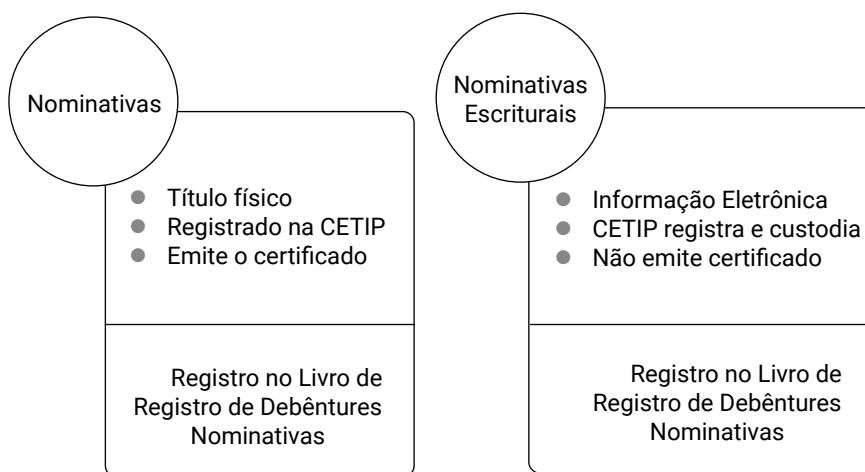
Neste sentido, para que uma debênture seja válida, é imprescindível que atenda alguns requisitos legais, já que se trata de um contrato, e, como tal, deverá obedecer a algumas especificações, são elas:

- deverá constar o termo “debênture” com especificação da categoria e suas garantias;
- deverá constar, também, o número da emissão, série e ordem, bem como a data que fora emitida;
- prazo de vencimento (especificar se é determinado ou indeterminado), bem como a possibilidade de antecipação;
- especificação do índice que será utilizado para correção do valor da debênture, como, por exemplo, CDI, IPCA, IGP-M;
- quantidade de debêntures que serão emitidas de acordo com o capital próprio da empresa;
- valor nominal da debênture, ou também chamado de valor de face;
- condições para conversão ou permuta, juntamente com seus respectivos prazos.

Além dos tópicos elencados anteriormente, também deverá ser especificado se a debênture terá ou não garantias. Assim, no que se refere às **garantias**, poderão ser especificadas de **quatro formas**, vejamos:

- **Garantia real:** trata-se de uma garantia muito valiosa, pois existe fisicamente, são bens determinados, como, por exemplo, a hipoteca, penhor, caução, dentre outras;
- **Garantia fluante:** diferentemente das garantias reais, a garantia fluante não existe fisicamente, pois se trata de uma parte do patrimônio de uma empresa, como, por exemplo, marcas, direitos de propriedade intelectual. Contudo, esta garantia está limitada ao valor de 70% do capital social da empresa;
- **Garantia quirografária:** trata-se de uma garantia menos valiosa, pois, na realidade, não oferece nenhuma garantia ao investidor, uma vez que em caso de falência o investidor terá o mesmo direito que os demais credores da empresa. Desta forma, será conferido aos investidores apenas o montante que sobrar após o pagamento de todos os demais credores;
- **Garantia subordinada:** trata-se de uma forma de preferência, apenas, sobre o crédito dos acionistas em caso de falência. Desta forma, Primeiro receberão o valor devido os credores com garantia real, em seguida os credores com garantia fluante, e, por último, os credores quirografários e subordinados.

Portanto, após estudar sobre as debêntures, quem tem poderes para emití-las e quais as garantias que poderão ser utilizadas, vejamos, no fluxograma a seguir, as duas formas de materialização das debêntures:



Por fim, vale ressaltar que a escritura de uma debênture é obrigatória, mas a emissão do certificado é facultativa. Desta forma, embora não seja comum que o debenturista solicite o certificado, caso o fizer, a empresa emissora será obrigada a emití-lo.

No que se refere ao prazo das debêntures que devem constar na escritura de emissão, vejamos as respectivas classificações.

- **Prazo determinado:** quando o prazo é fixado no ato de emissão da debênture;
- **Prazo indeterminado:** também conhecido como prazo perpétuo, pois não possui um prazo de vencimento definido. Contudo, o agente fiduciário poderá decretar o vencimento das debêntures nas seguintes situações: quando ocorrer alguma inadimplência no pagamento dos juros ou quando houver dissolução da empresa emitente;
- **Prazo antecipado:** para que uma debênture seja amortizada antecipadamente, ou seja, antes do vencimento, é necessário que conste na escritura de emissão tal possibilidade. Assim, o resgate antecipado poderá ocorrer em duas situações: quando houver um colapso no mercado ou quando o agente fiduciário considerar que o debenturista esteja correndo algum risco.

Classificação das Debêntures

As debêntures podem ser classificadas da seguinte forma:

- **Simples:** trata-se de um direito de crédito, em que confere ao titular o direito de receber um valor da empresa emissora;
- **Conversíveis:** refere-se às debêntures que podem ser convertidas em ações da empresa emissora. Para tanto, o debenturista terá um prazo máximo para decidir se deseja ou não convertê-la, sendo que neste prazo a empresa emissora não poderá realizar nenhuma alteração em seus papéis;
- **Permutáveis ou não conversíveis:** são aquelas que possibilitam que o debenturista troque-as por ações de outra empresa, após decurso de um prazo mínimo.

No que se refere à remuneração, as debêntures poderão ser remuneradas da seguinte forma:

- por **juros**, sejam eles fixos ou variáveis;
- por **participação nos lucros**;
- por **prêmio de reembolso**, o qual não poderá ser atrelado, indexado a TR, TBF ou TJLP.

Atenção! As sociedades de arrendamento mercantil (SAM) e as companhias hipotecárias só podem remunerar as debêntures com base na taxa básica financeira (TBF).

Agente Fiduciário

A Lei nº 6.404, de 1976, também conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas, estabelece que a escritura de emissão de debêntures, seja pública ou particular, deverá ser intermediada por um agente fiduciário.

Assim, o agente fiduciário é quem tem o papel de defender os direitos e interesses dos debenturistas perante a companhia emissora, possuindo poderes específicos definidos na Lei nº 6.404, de 1976.

Em caso de inadimplência da empresa emissora, o agente fiduciário poderá declarar a antecipação do vencimento das debêntures, além de cobrar o valor principal e juros, executar as garantias reais ou requerer a falência da companhia.

Desta forma, os agentes fiduciários têm como objetivo tanto facilitar a operação de compra das debêntures pelo debenturista como também a venda pela empresa emissora, atuando, assim, como intermediário entre as duas partes.

Por ter como objetivo principal a proteção dos interesses dos debenturistas, o agente fiduciário atua como representante legal destes, defendendo seus direitos e interesses em todas as situações, inclusive nos casos de eventuais colapsos no mercado.

Além de atuar na proteção dos debenturistas, os agentes fiduciários podem executar as garantias reais da emissora e, também, requerer a falência desta, com a finalidade de garantir ao debenturista o recebimento dos créditos.

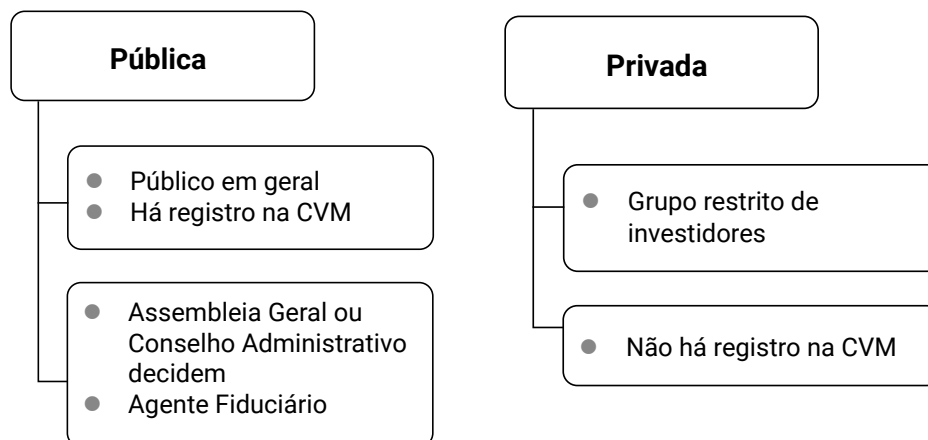
Portanto, são exemplos de agentes fiduciários os bancos múltiplos, bancos de investimento, CTVM e DTVM.

Dos Riscos, Mercado e Ofertas das Debêntures

Os riscos das debêntures poderão ser medidos pela **alta qualidade** (quando há uma baixa taxa de retorno) ou, também, pela **baixa qualidade** (quando há uma alta na taxa de retorno).

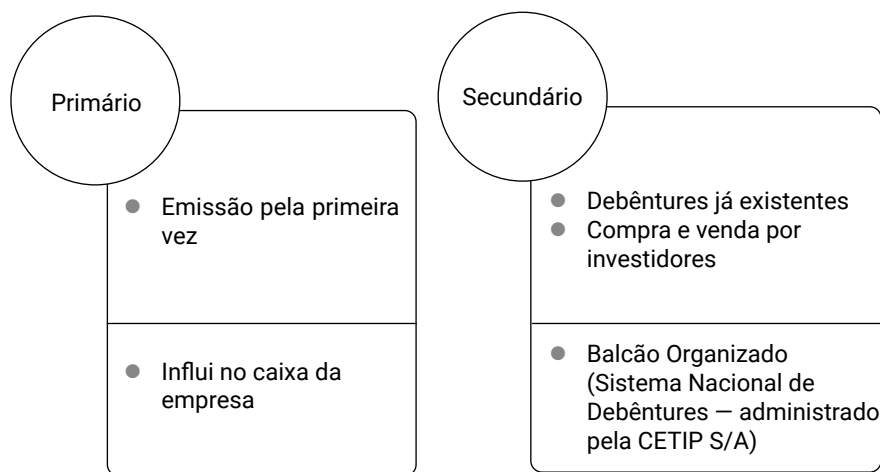
Desta forma, quanto maior for o risco, maior será o montante do dinheiro auferido; por sua vez, quanto menor for o risco, menor será o equivalente em dinheiro.

Quanto às ofertas das debêntures, poderão se dar de forma pública ou privada. Neste sentido, vejamos o fluxograma abaixo para compreender tal classificação:



Para finalizar os estudos de debêntures, no que se refere ao mercado das debêntures, poderá se dar de forma primária ou secundária, vejamos o fluxograma que segue.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



COMMERCIAL PAPERS

Temos aqui uma outra forma das empresas captarem os recursos sem depender diretamente das instituições financeiras: por meio da emissão pelo devedor de valores mobiliários que são títulos, ou seja, papéis com valor monetário.

Assim, os *commercial papers*, ou notas comerciais, são um tipo de investimento em que o investidor empresta recursos para uma empresa em troca desta empresa se comprometer em devolver o valor emprestado acrescido de juros.

Em português, o termo *commercial papers* é conhecido como nota promissória comercial, que não há nada relacionado com as notas promissórias “amarelinhas”, que se pode comprar em papelarias.

Enquanto as notas comerciais são regulamentadas pela Lei nº 14.195, de 2021, as notas promissórias “amarelinhas” são uma espécie de título de crédito, regulamentadas pela convenção de Genebra.

As notas comerciais são títulos de dívida de curto prazo, sendo, no máximo, 360 dias, podendo ser emitidas tanto por sociedades anônimas como também sociedades limitadas.

Importante ressaltar que antes da promulgação da Lei nº 14.195, de 2021, as instituições financeiras não podiam emitir notas comerciais, sendo que após a publicação da referida lei, não mais é proibida a emissão de notas comerciais pelas instituições financeiras, inclusive as cooperativas de crédito, uma vez que não há qualquer forma de vedação.

Portanto, as notas comerciais — ou também conhecidas como *commercial paper* — são um instrumento para captar recursos no mercado interno.

Assim, não se faz necessária a intermediação de instituições financeiras, pois as notas comerciais representam uma promessa de pagamento ao investidor, que receberá o valor principal acrescido de juros previamente acordados.

Atenção! Enquanto as debêntures podem ser emitidas para investidores estrangeiros, mediante garantia de bens no Brasil (ou chamada garantia real), as notas comerciais (*commercial paper*) só poderão ser emitidas para investidores brasileiros.

NOÇÕES DE MERCADO DE CÂMBIO: INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR E OPERAÇÕES BÁSICAS

Entende-se por câmbio, a troca de moeda de um país pela moeda de outro país. Como exemplo, podemos citar um turista brasileiro que vai viajar para o exterior e precisa de moeda estrangeira.

Nesse caso, o turista brasileiro precisará comprar de um agente autorizado pelo banco central moeda estrangeira, com a moeda nacional, assim, podemos dizer que o turista brasileiro é um **demandante de divisas**, pois está levando recursos para fora do país.

Ao contrário, quando um turista estrangeiro deseja trocar a moeda estrangeira por reais em um agente autorizado a operar no mercado de câmbio, este turista estará trazendo recursos para o Brasil e receberá o nome de provedor ou **ofertante de divisas**.

Nesse sentido, o mercado de câmbio no Brasil é o ambiente onde bancos, corretoras e outras instituições autorizadas pelo Banco Central (BACEN) realizam suas operações de câmbio, seja diretamente ou através de correspondentes.

Importante ressaltar que é assegurada às pessoas físicas a possibilidade de negociar moedas estrangeiras até o limite de 500 dólares entre si, sem a necessidade da intervenção de um agente autorizado pelo BACEN.

Dessa forma, o mercado de câmbio é **regulamentado** e **fiscalizado** pelo **Banco Central**, que estabelece as regras pertinentes para a suas operações, as quais podem se dar diretamente ou por meio de seus correspondentes.

Assim, podem ser incluídas no mercado de câmbio brasileiro as operações como pagamentos, recebimentos e transferências realizadas com cartões de uso internacional, inclusive as transferências financeiras e reembolsos postais internacionais.

Atualmente, o mercado de câmbio no Brasil e a atuação dos órgãos envolvidos na operação, é regulamentado pela Lei nº 14.286, de 2021, e também pela Resolução do BACEN nº 277, de 2022.

Cumpramos ressaltar que as operações realizadas no mercado paralelo, também conhecido como mercado negro, são ilegais, assim como a posse de moedas estrangeiras advindas de atividades ilícitas.

Ademais, de acordo com a Resolução do Banco Central nº 277, de 2022, são listadas as instituições autorizadas para operar no mercado de câmbio. Vejamos:

Resolução BCB nº 277, de 31 de dezembro de 2022

Art. 29º As autorizações para operar no mercado de câmbio podem ser concedidas para as instituições abaixo indicadas realizarem as seguintes operações:

I - bancos e a Caixa Econômica Federal: todas as operações do mercado de câmbio;

II - sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento e agências de fomento:

a) operações de câmbio com clientes para liquidação pronta de até US\$300.000,00 (trezentos mil dólares dos Estados Unidos) ou o seu equivalente em outras moedas, não sendo permitidas transferências referentes a negociação de instrumentos financeiros derivativos no exterior; e

b) operações para liquidação pronta no mercado interbancário, arbitragens no País e arbitragens com o exterior;

III - instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que prestem serviço como emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago ou credenciador, vedadas a condução de operações com correspondentes e operações envolvendo moedas em espécie, nacional ou estrangeira:

a) operações de câmbio com clientes para liquidação pronta de até US\$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos) ou o seu equivalente em outras moedas, não sendo permitidas transferências referentes a negociação de instrumentos financeiros derivativos no exterior; e

b) operações para liquidação pronta no mercado interbancário, arbitragens no País e arbitragens com o exterior.

[...]

Cumpramos esclarecer que, anteriormente, o Banco Central concedia autorização para operarem no mercado de câmbio, as agências de turismo e meios de hospedagem de turismo. Ocorre que essa autorização não é mais concedida. Assim, em relação às agências de turismo que já foram autorizadas antes da realização das operações, podem continuar operando enquanto o BACEN decide sobre essa questão. Já em relação aos meios de hospedagem, estes não podem mais atuar no mercado de câmbio de forma alguma.

Também é assegurado às instituições financeiras a contratação das chamadas correspondentes, que são pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a realizar operações de câmbio.

Para tanto, as operações de câmbio realizadas pelos correspondentes serão de total responsabilidade da instituição contratante, cabendo a esta estabelecer as diretrizes a serem seguida, como, por exemplo:

- Limite da execução ativa ou passiva de ordem de pagamento, ou seja, envio ou recebimento de dinheiro do exterior, sem a participação de um intermediário financeiro, os quais deve se dar da seguinte forma:
 - limite de UR\$ 3 mil para operações que não envolvam dinheiro em espécie; e
 - limite de UR\$ 1 mil para operações que envolvam dinheiros em espécie.
- Limite de UR\$ 3 mil para operações de compra e venda de moeda estrangeira, que envolvam dinheiro em espécie, cheque, cheque de viagem, ou cartão pré-pago; e
- Recebimento e envio de propostas de operações de câmbio.

Ato contínuo, a ECT (Empresa de Correios e Telégrafos do Brasil) também possui autorização do Banco Central para realizar operações envolvendo vales postais internacionais.

Dentre as operações autorizadas à ECT, estão incluídas as emissões e recebimentos com objetivo de atender diversas necessidades, como, por exemplo, a manutenção de pessoas físicas, o pagamento de contribuições previdenciárias, o recebimento de aposentadorias e pensões, a compra de medicamentos para uso pessoal, a quitação de aluguel de veículos, o pagamento de multas e a realização de doações.

Dessa forma, por meio dos vales postais, a ECT possui permissão para seguir com recebimentos ou pagamentos, referentes ao processo simplificado de câmbio de importação ou exportação, desde que não ultrapassem o limite de UR\$ 50 mil, ou o seu equivalente em outras moedas, por operação.

Vejamos os limites elencados de forma resumida a seguir.

- CTVM, DTVM e corretoras de câmbio = UR\$ 300 mil por operação;
- Empresa de Correios e Telégrafos = UR\$ 50 mil por operação;
- Correspondentes bancários e agências de turismo ainda em operação = UR\$ 1 mil por operação em espécie e UR\$ 3 mil em operações escriturais.

Nessa esteira, buscando assegurar transparência nas operações, é necessário que as instituições financeiras informem aos clientes o valor total que pagarão por suas operações, chamado de VET (valor efetivo total), sendo incluído nesse valor, além do IOF, os seguintes tributos, elencados no art. 18, da Resolução nº 277, de 2022. Vejamos:

Resolução BCB nº 277, de 31 de dezembro de 2022

Art. 18 O Valor Efetivo Total (VET), expresso em reais por unidade de moeda estrangeira, é calculado considerando a taxa de câmbio, os tributos que incidem sobre a operação de câmbio e as tarifas eventualmente cobradas.

Parágrafo único. Para as operações de câmbio com clientes para liquidação pronta de até US\$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou o seu equivalente em outras moedas, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem:

I - informar o VET a seu cliente ou usuário previamente à realização da operação de câmbio;

II - incluir o VET entre as informações constantes do Anexo I a esta Resolução que devem ser conhecidas pelas partes.

Além disso, a resolução em comento, estabelece também o limite de até **UR\$ 10 mil em espécie**, para que uma pessoa possa entrar ou sair do país sem a necessidade de declarar ou passar por uma instituição financeira, sendo que acima desse valor será necessária a declaração da quantia por uma instituição autorizada.

Nos casos em que a operação for intermediada por instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio, será autorizado a pessoas físicas e jurídicas realizarem a compra e venda de moedas estrangeiras ou mesmo realizar a transferência de dinheiro para o exterior sem qualquer limite na referida operação, desde que a transação seja legal e justificada.

Nesse sentido, é possível afirmar que qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar e vender moeda estrangeira, desde que essa operação seja realizada por uma instituição financeira autorizada pelo banco central a operar, além de ser imprescindível a identificação do cliente.

I OPERAÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIO

Vejamos a seguir as operações mais comuns no mercado de câmbio:

- **Compra e venda de moeda estrangeira:** nas transações de compra e venda de moeda estrangeira, o valor equivalente em reais deverá ser entregue ou recebido por meio de débito ou crédito na conta depósito ou pagamento do cliente, a ser mantida em instituições financeiras autorizadas pelo BACEN ou em instituições que devido sua adesão ao Pix, integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Importante destacar que para as operações de até R\$ 10 mil, será permitido o recebimento do valor através de qualquer forma de pagamento aceita no mercado financeiro, incluindo pagamento de dinheiro em espécie;
- **Arbitragem:** refere-se à a operação de aquisição da moeda estrangeira através de outra moeda estrangeira, ou, até mesmo, à compra de uma moeda estrangeira e, posteriormente, a sua venda em outro local dentro do território brasileiro;
- **Exportação:** trata-se da venda de bens e serviços produzidos no Brasil, cujo respectivo pagamento se dá em moeda estrangeira, proveniente do exterior. Nesse caso, os **exportadores são chamados de provedores de divisas**;
- **Importação:** refere-se à compra de bens e serviços produzidos no exterior, juntamente com o envio de moeda estrangeira para fora do país. Nesse caso, os **importadores são chamados de demandantes de divisas**.

I LIQUIDAÇÃO, ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO, CANCELAMENTO OU BAIXA DE OPERAÇÃO DE CÂMBIO

No que se refere à liquidação da operação cambial, de acordo com a Resolução nº 277, de 2022, poderá ser:

Resolução BCB nº 277, de 31 de dezembro de 2022

Art. 38 A liquidação da operação de câmbio ocorre **quando da entrega de ambas as moedas, nacional e estrangeira, objeto da contratação ou de títulos que as representem e pode ser:**

I - **pronta**, ou seja, em **até dois dias úteis da data da contratação**, excluídos os dias não úteis em pelo menos uma das praças das moedas envolvidas;

II - **futura**, com prazo de **até mil e quinhentos dias**; ou

III - **a termo para operações interbancárias, com prazo de até mil e quinhentos dias**.

§ 1º **Caso as partes estejam de acordo**, é admitida liquidação em data anterior à data originalmente acordada, salvo em caso de vedação estabelecida nesta Resolução.

§ 2º **A liquidação no mesmo dia da contratação de câmbio é obrigatória** para a compra ou venda de moeda estrangeira em espécie, em cheques de viagem e para o aporte e a retirada de recursos em moeda estrangeira em cartão ou outro meio de pagamento eletrônico de uso internacional.

§ 3º **O prazo mínimo para liquidação de operação de venda de moeda estrangeira a título de doação de valor igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais) é de um dia útil**.

§ 4º **Se a liquidação de operação de câmbio de exportação ocorrer após a data do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço**, o prazo máximo entre tais eventos é de mil e quinhentos dias.

[...]

Nesse sentido, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, deverá demonstrar a concordância do cliente com qualquer modificação das condições acordadas em determinada operação cambial.

Importante ressaltar que será vedada a alteração do comprador, vendedor, do valor, seja este em moeda estrangeira ou em moeda nacional, o tipo de moeda estrangeira e a taxa de câmbio.

No caso de cancelamento da operação de câmbio, esta deverá ser efetuada mediante o acordo entre as partes envolvidas, mediante declaração do desfazimento do acordo jurídico anterior, observados os princípios legais e regulamentares aplicáveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Contudo, nos casos em que não houver acordo para o cancelamento, poderá a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio promover a baixa do registro da operação em sua posição cambial.

A referida baixa do registro possui natureza cambial, a qual não implica rescisão do contrato, nem tampouco alteração na relação contratual entre as partes. Diante disso, o valor em moeda nacional registrado na referida baixa, será calculado mediante a mesma taxa de câmbio aplicada na operação que fora aplicada na operação baixada. Assim, as trocas das moedas ocorrem das seguintes formas:

- **Manuais:** por meio de dinheiro em espécie;
- **Sacadas:** por meio de papéis que possuem valor monetário, os quais serão convertidos em dinheiro nos países em que serão utilizados. Como exemplo podemos citar os cheques de viagens ou remessas financeiras.

Taxas de Câmbio

Quando se fala em câmbio, também é importante considerar as taxas cambiais, que indicam o valor de uma moeda em relação às outras. A forma de cálculo dessas taxas de conversão se dará mediante a utilização das chamadas bandas cambiais. A banda cambial é a forma pela qual o país estabelece suas taxas de câmbio, podendo ser fixas, livres ou flutuantes. Importante ressaltar que até o ano de 2005 existiam apenas as bandas cambiais livres e flutuantes.

Diante desse cenário passado, a taxa de câmbio livre era aplicada em operações envolvendo empréstimos e envio de dinheiro do Brasil para o exterior, ou vice-versa. Já a taxa flutuante era calculada com base na oferta e demanda da moeda estrangeira no território brasileiro.

Uma breve curiosidade é que durante a implementação do plano real no Brasil, houve um breve período de banda fixa, em que o governo estabeleceu que R\$ 1 no Brasil, correspondia a UR\$ 1 nos Estados Unidos. Ocorre que lidar apenas com a banda cambial livre e flutuante era muito burocrático, já que cada uma possuía especificações individuais. Sendo assim, no ano de 2005 o Brasil adotou a junção da banda cambial livre e da flutuante.

Assim, embora tenha recebido o nome de banda cambial, de forma prática recebeu o nome de flutuante, já que é capaz de determinar o valor do real em relação às outras moedas, de acordo com a lei da oferta e demandas das moedas estrangeiras no Brasil.

Portanto, devido à intervenção indireta do governo no mercado através da compra e venda de moeda estrangeira para suavizar oscilações abruptas nas cotações, a flutuação que, teoricamente, deveria ser livre, é chamada de **flutuação suja**.

Vejamos a seguir as taxas de câmbio mais comuns:

- **Taxa de repasse ou de cobertura:** refere-se à taxa imposta pelo BACEN, toda vez que é realizada a venda de moeda estrangeira para uma instituição financeira que se encontra em posição de venda de câmbio. Tal situação ocorre toda vez que uma instituição operadora vende mais moeda estrangeira do que detém, mediante as operações conhecidas como câmbio pronto, que veremos a seguir;
- **Câmbio pronto:** refere-se às transações com a entrega da moeda estrangeira dentro de dois dias úteis após a realização da operação, ou seja, em até 48 horas (D+2 úteis);
- **PTAX:** refere-se à média das transações de compra e venda de moedas estrangeiras entre instituições financeiras no país, a qual sempre será expressa em dólar americano. Essa taxa é divulgada diariamente pelo BACEN, sendo também utilizada como referência para diversas operações no mercado cambial;
- **Comercial:** refere-se à modalidade de compra e venda de moeda, de forma eletrônica, envolvendo transações de compra e venda de produtos ou serviços dentro e fora do Brasil, como por exemplo a utilização de cartão de crédito para realizar compras no exterior;
- **Turismo:** trata-se da operação de compra e venda de moeda em espécie, em que a taxa geralmente costuma ser mais alta, devido aos riscos e custos associados à transação do dinheiro físico, acarretando a elevação do valor final da moeda em comercialização.

| TAXAS DE CÂMBIO NOMINAIS E REAIS

A taxa de câmbio nominal se refere ao valor monetário de um determinado ativo financeiro, ao passo que a taxa de câmbio real representa o valor relativo entre duas moedas, o que possibilita avaliar a competitividade relativa entre os dois países envolvidos.

Em síntese, pode-se dizer que a **taxa nominal** representa o valor de um ativo sem qualquer influência adicional, enquanto a **taxa real** é responsável por comprar o valor de um ativo entre duas moedas diferentes, permitindo saber o quanto vale um determinado ativo em diferentes países.

Assim, diversos índices econômicos buscam avaliar a paridade do poder de compra (PPC) entre as moedas, a qual compara as moedas de diferentes países utilizando um índice para o poder de compra.

Tal abordagem considera a quantidade de moeda necessária para adquirir um conjunto de produtos e serviços de um país, permitindo comparações com medidas de outros países.

Um exemplo de PPC é o **Big Mac Index**, o qual avalia o preço do Big Mac, em dólares, vendido pelo McDonald's em diferentes países, o qual tem como objetivo ilustrar o conceito econômico de paridade do poder de compra de cada moeda em vários países com base no preço do sanduíche.

Taxa de Câmbio Cruzada

A taxa de câmbio cruzada é utilizada para transações entre duas moedas, sendo determinada a partir da data de liquidação das operações. Em síntese, o cálculo da cotação cruzada permite obter a taxa de câmbio de uma moeda, para a qual não há cotações disponíveis.

Dessa forma, sempre que há duas taxas de câmbio diferentes com uma mesma moeda, é possível calcular a taxa de câmbio cruzada.

Vejam os seguintes exemplos: $1 \text{ EUR} = 1,5326 \cdot 105,33 \text{ JPY}$ ou seja, 161,42 JPY. Para compreender, se cada euro equivale a 1,5326 dólares, multiplicado pelo valor de cada JPY, teremos, portanto, que cada euro equivale a 161,42 JPY.

Taxa de Paridade de Moedas

Pode-se dizer que a taxa de paridade representa a relação de preço entre duas moedas. Ocorre que, em determinadas situações (casos raros), a proporção entre duas moedas poderá ser de um para um, significando que duas moedas podem ter o mesmo valor de mercado, sendo equivalentes em termos monetários.

Para exemplificar a taxa de paridade, podemos citar que um dólar equivale a R\$ 5,36, da mesma forma que um euro equivale a US\$ 1,03.

Assim, a taxa de câmbio representa o valor de uma moeda estrangeira, o qual será expresso em unidades ou frações, o que corresponde a centavos, a qual indica o custo de uma determinada moeda em relação a outra, independentemente de ser taxa de venda ou de compra.

Cumpramos ressaltar que o cálculo da taxa de paridade, deverá considerar o elemento da inflação residual entre os países. Dessa forma, quanto maior for a diferença da inflação entre os países, maior deverá ser o fator de paridade para que seja estabelecido um denominador comum entre as duas moedas, com a finalidade de igualar os poderes de compra.

Dessa forma, existem duas formas para ser calculado o fator de paridade. Vejamos:

- **1ª forma:** $CR = (CN \times IE) / II$ onde:

- CR: câmbio real;
- CN: câmbio nominal;
- IE: inflação externa;
- II: inflação interna.

- **2ª forma:** seguindo o passo a passo a seguir (o qual não considera juros compostos):

- Passo 1: inflação interna – inflação externa = inflação residual;
- Passo 2: taxa de câmbio estimada x valor residual da inflação entre os dois países; e
- Passo 3: taxa de câmbio localizada + taxa de câmbio estimada.

Vemos que, na segunda forma de ser calculado o fator de paridade, o resultado representará o valor que deve ser acrescentado à moeda mais desvalorizada para que seja mantida a paridade de compra.

Efeito Fisher Open

Como curiosidade, cumpre-nos trazer também ao estudo o chamado efeito *fisher open*, o qual, traduzido para o português, significa “pescador aberto”. Desse modo, tal efeito é responsável por indicar que a taxa nominal de juros é composta pela taxa de juros real acrescida da inflação esperada.

Assim, o efeito de *fisher* aduz que a relação entre os juros nominais e a inflação esperada é unitária, sendo que as interações entre essas variantes apresentam um impacto significativo nos modelos macroeconômicos.

CONTRATO DE CÂMBIO COMO FORMA DE MATERIALIZAR AS OPERAÇÕES DE CÂMBIO

O contrato de câmbio é o instrumento que formaliza a transação de compra ou venda de moeda estrangeira, sendo estabelecidas todas as especificações e circunstâncias sob as quais ocorrerá a operação de câmbio.

Dessa forma, são incluídas no contrato de câmbio todas as informações a respeito da moeda estrangeira que o cliente está adquirindo ou vendendo, bem como a taxa a ser cobrada, o valor que corresponde à moeda nacional, além dos nomes do comprador e vendedor.

Importante ressaltar que os contratos de câmbio dependem de registro no sistema câmbio pela instituição autorizada a operar no mercado cambial.

Assim, nas operações de compra e venda de moeda estrangeira de até UR\$ 10 mil, ou o seu equivalente em moedas estrangeiras, não será obrigatória a formalização do contrato de câmbio, sendo necessário apenas a identificação do cliente e o respectivo registro da operação no sistema de câmbio.

Em resumo, além do registro no Sistema de Informações Banco Central (SISBACEN), é necessário também constar as seguintes informações, consideradas como **requisitos legais** para **validade** do **contrato de câmbio**:

- descrição da moeda, objeto da operação;
- valor da taxa a ser cobrada;
- valor correspondente em moeda nacional;
- nome do comprador e vendedor.

Atualmente, existem cerca de 10 tipos de contratos de câmbio, sendo que os mais comuns de serem cobrados nos certames são: ACC (adiantamento sobre contrato de câmbio) e ACE (adiantamento sobre cambiais entregues).

ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio

O ACC é um dos mais conhecidos e utilizados mecanismos de financiamento à exportação, o qual consiste no financiamento durante a fase de produção ou pré embarque.

Assim, para que seja efetuado um ACC, o exportador precisa contratar um banco comercial autorizado para operar em câmbio. Dessa forma, após firmar um limite de crédito junto ao banco, o exportador firma um contrato de câmbio com o banco, correspondendo o valor das exportações que deseja financiar.

O contrato de câmbio será celebrado antes mesmo do exportador receber o pagamento de sua venda pelo importador, sendo que caberá ao exportador solicitar junto ao banco o adiantamento do montante em reais, o qual será correspondente ao contrato de câmbio.

Em resumo, além de garantir um financiamento competitivo para a produção da mercadoria a ser destinada para a exportação, o exportador também estabelecerá a taxa de câmbio para a sua operação.

Importante ressaltar que o ACC também poderá ser utilizado em algumas exportações de serviços. Nesse caso, o ACC poderá ser utilizado em até 360 dias antes da data de embarque da mercadoria.

Por fim, a liquidação da operação acontecerá quando o exportador receber o pagamento do importador, juntamente com os juros devidos, que poderá ser realizada por meio de um financiamento pós-embarque.

ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues

O ACE é um mecanismo semelhante ao ACC, porém é firmado durante a fase de comercialização ou após embarque das mercadorias.

Após o embarque das mercadorias, o exportador deverá apresentar os documentos da exportação e os saques da operação ao banco e celebrar um contrato de câmbio para liquidação futura.

Portanto, o exportador solicita ao banco o adiantamento do montante em reais correspondente ao contrato de câmbio. Assim, além de garantir um financiamento competitivo para oferecer o prazo de pagamento ao importador, o exportador também estabelece a taxa de câmbio para sua operação.

Dessa forma, o ACE poderá ser firmado com prazo de até 390 dias após o embarque da mercadoria. A liquidação da operação se dará com o recebimento do pagamento do importador ao exportador, acrescido dos juros devidos.

Para facilitar a compreensão, vejamos o quadro a seguir:

ACC (ADIANTAMENTO SOB CONTRATO DE CÂMBIO)	ACE (ADIANTAMENTO SOB CONTRATO DE EXPORTAÇÃO)
Pré-embarque	Pós-embarque
● Financia a mercadoria a ser exportada ● Deve ser contratado até 360 dias antes do embarque da mercadoria ● O pagamento é feito quando no embarque da mercadoria ou no ingresso do dinheiro pago pelo importador	● Antecipa os recursos a serem recebidos do comprador ● Deve ser feito até 390 dias posteriores ao embarque da mercadoria ● O pagamento da operação deverá ser feito quando o importador enviar os recursos

Nesse viés, para ambos, os limites de financiamento podem chegar até 100% do valor das mercadorias, sendo que as referidas operações não estarão sujeitas à incidência de IOF, uma vez que são consideradas como incentivos para a exportação.

Assim, é imprescindível que as operações, sejam elas de exportação ou importação, sejam registradas no Sistema de Comércio Exterior, também conhecido como SISCOMEEX, o qual é utilizado em conjunto com a SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) e com a Secretaria da Receita Federal, bem como pelo Bacen, para fiscalizar a entrada e saída de recursos do Brasil para o exterior e vice-versa.

O SISCOMEEX trouxe, também, vários benefícios aos processos de exportação e importação. Vejamos a seguir alguns exemplos:

- harmonia de conceitos e padronização de códigos dos processos;
- expansão dos locais de atendimento;
- abolição da coexistência de controles e sistemas alternativos de coleta de dados;
- redução, simplificação e uniformização de documentos; e

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- agilidade nos processos e redução de gastos administrativos.

Além disso, por ser um sistema, o SISCOMEX requer que os usuários se inscrevam nele para realizarem operações. Vejamos a seguir os quatro tipos de cadastros existentes no sistema em comento.

- **Habilitação ordinária:** trata-se de uma habilitação comum, a qual é direcionada para as empresas que operam regularmente no comércio exterior. Nessa modalidade, a empresa estará sujeita à supervisão da receita federal, a qual será responsável pela análise prévia da capacidade econômica e financeira. Quanto à habilitação ordinária, é importante elencar que se trata da forma mais abrangente de registro, o qual permite que os operadores realizem uma variedade de operações. Caso o volume das transações seja incompatível com a capacidade econômica e financeira declarada, a empresa estará sujeita ao procedimento especial de fiscalização;
- **Habilitação simplificada:** tanto para as pessoas físicas como também para as empresas públicas, sociedades de economia mista ou entidades sem fins lucrativos;
- **Habilitação especial:** é destinada aos órgãos da administração pública direta, autarquia, fundação pública, órgão público autônomo e organismos internacionais;
- **Habilitação limitada:** é destinada para pessoas físicas ou jurídicas que tenham realizado operações anteriormente no comércio exterior com o objetivo exclusivo de realizar consultas ou retificação de declaração.

Ato contínuo, temos também no mercado de câmbio as chamadas operações de remessas, que se referem ao envio de recursos para o exterior, através de ordens de pagamento, seja por meio de cheque, ordem por conta, internet, cartões de crédito, dentre outros.

Existem também as remessas do exterior para o Brasil e vice-versa, e elas podem ser tanto em espécie, através de instituição financeira ou ECT, como também por meio de cartão de crédito, que seguirá a mesma lógica da remessa em espécie, sendo que a única diferença é que o pagamento será por meio de cartão de crédito.

I POSIÇÃO DE CÂMBIO

O termo “posição de câmbio” representa o saldo das transações cambiais imediatas ou para liquidação futura, as quais são conduzidas pelas instituições autorizadas pelo Bacen a operar no mercado cambial.

Tais transações podem ser a compra e venda de moedas estrangeiras, de títulos e documentos representativos, como também o ouro como instrumento cambial.

Vejamos a seguir as duas formas de posição de câmbio que merecem atenção.

Posição de Câmbio Comprada

Refere-se ao montante em moeda estrangeira, o qual é registrado por uma instituição autorizada que realizou compras, sejam elas imediatas ou para liquidação futura, de moeda estrangeira, títulos e documentos representativos, como também o de ouro-instrumento cambial em valores maiores do que as vendas efetuadas.

Posição de Câmbio Vendida

Diferentemente de posição de câmbio comprada, esta refere ao saldo em moeda estrangeira, registrado por uma instituição autorizada que realizou vendas, sejam elas para liquidação futura, de moeda estrangeira, títulos e documentos representativos, assim como ouro como instrumento cambial, em montantes superiores do que as compras efetuadas.

I PRÊMIO DE RISCO

Antes de adentrarmos a este tópico em específico, cumpre voltar a alguns conceitos que já foram tratados anteriormente.

Sabe-se que a taxa de câmbio poderá ser determinada livremente entre os agentes autorizados a atuar no mercado cambial ou entre eles e seus clientes. Assim, é certo que tais operações de câmbio poderão ser acordadas para liquidação imediata ou futura.

Nessa esteira, é possível que sejam realizadas operações com vencimento futuro, ou seja, a transação será concluída em uma data previamente combinada entre as partes.

Nos casos de transações interbancárias quando realizadas através de contrato ou termo, é importante observar que, tanto nas operações para liquidação imediata como para liquidação futura, a taxa de câmbio deverá representar exclusivamente o valor da moeda negociada na data em que o contrato de câmbio é firmado.

Cumpre ressaltar que, quanto ao prêmio ou bonificação, será possível a livre pactuação, desde que se trate de operações para liquidação futura.

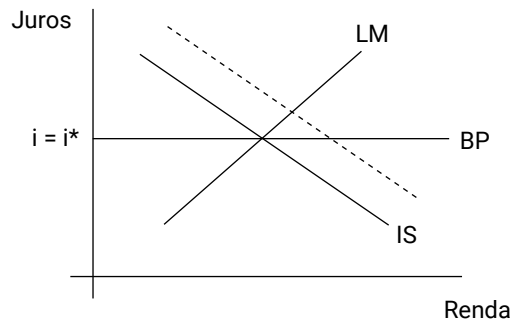
Nesse sentido, o prêmio que poderá ser pactuado é também conhecido como prêmio de risco, pois representa uma inclinação da taxa de câmbio no mercado futuro e a expectativa da taxa de câmbio no futuro.

Dessa forma, ao analisar o prêmio de risco, será possível comparar a paridade coberta dos juros com a paridade descoberta destes.

Regime de Câmbio Fixo

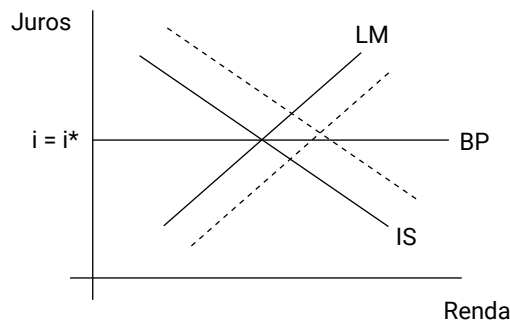
Sob o regime de câmbio fixo, o governo não permitirá que o câmbio tenha o seu valor alterado. Isso significa dizer que o governo também não permitirá que a taxa de câmbio doméstica seja diferente da taxa de câmbio internacional, já que isso incentivaria movimentos de capitais para a economia local, o que força alterações no câmbio.

Assim, sob o regime de câmbio fixo, se o governo desejar fazer uma política fiscal expansionista, temos o seguinte efeito:



Veja que, no caso anterior, haverá um deslocamento da curva IS para a direita, exatamente como visto anteriormente. Nesse caso, como podemos observar, a nossa taxa de juros doméstica descola da taxa de juros internacional.

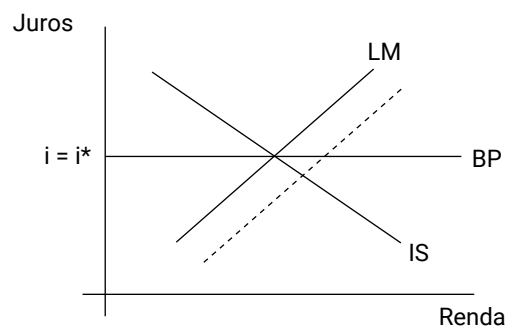
Mas, como estamos em um regime de câmbio fixo, isso não pode ter um caráter perene. Observando esse descolamento, o governo prontamente faz uma política “corretiva” com o objetivo de reverter essa situação. Para tanto, ele desloca a curva LM para a direita (como se houvesse uma política monetária expansionista). De forma gráfica:



Ou seja, o governo só **estabilizará** o mercado monetário quando a taxa de juros doméstica voltar à igualdade com a taxa de juros internacional. Nesse caso, dizemos que a política fiscal é plenamente eficaz sob o regime de **câmbio fixo**.

Um ponto importante antes de darmos continuidade ao assunto é o que acontece assim que a curva IS é deslocada (ou seja, antes do deslocamento da LM). É notável que há um *superávit* no balanço de pagamentos. Isso acontece porque, como a taxa de juros está temporariamente maior que a taxa internacional, há a entrada de capitais autônomos, o que gera um *superávit* do BP.

No que diz respeito à política monetária, se o governo desejar fazer uma política expansionista, por exemplo, isso levará a um deslocamento da curva LM para a direita, como visto a seguir.



Nesse caso, como a taxa de juros doméstica está abaixo da taxa de juros internacional, haverá um *déficit* no Balanço de Pagamentos (via saída de capital da conta de capital do BP). Para controlar a saída de capital, que pressiona a taxa de câmbio da economia, o governo deverá, sistematicamente, fazer movimentos contrários na curva LM.

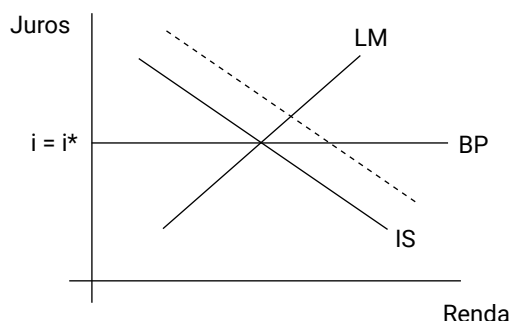
Assim, o governo adotará ferramentas como se o objetivo fosse fazer uma política monetária retracionista e se manterá fazendo isso até que a taxa de juros volte ao patamar de igualdade, o que acontecerá quando a LM estiver de volta a sua posição inicial.

Assim, podemos dizer que sob o regime de **câmbio fixo**, a política monetária é completamente **ineficiente**.

Regime de Câmbio Flutuante

Aqui, é preciso desconfiar, pois se no regime de câmbio fixo a política fiscal é plenamente eficaz, a mesma coisa não é válida quando falamos do regime de câmbio flutuante. Aliás, veremos, o resultado é exatamente o inverso.

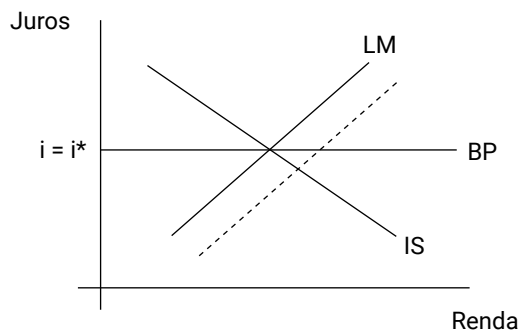
Primeiramente, analisemos o caso em que o governo decide fazer uma política fiscal expansionista. Nessa situação, como visto, haverá um deslocamento para a direita da curva IS.



A primeira coisa que devemos observar é que com o aumento dos gastos do governo, haverá um aumento da taxa de juros doméstica, fazendo com que haja uma apreciação cambial (lembre-se de que haverá um movimento de capitais para o nosso país, fazendo com que a taxa de câmbio reduza). Nesse caso, como não há a intervenção do governo para ajustar a taxa de câmbio, as importações acabam tornando-se mais interessantes (o produto estrangeiro fica relativamente mais barato) e as exportações ficam menos interessantes.

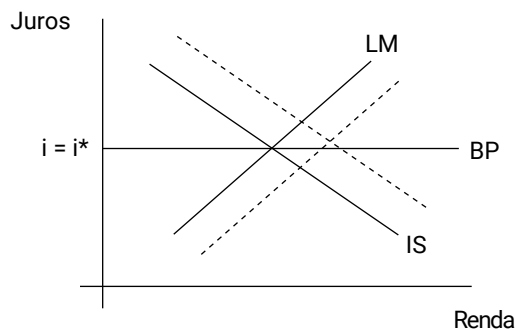
Nessa situação, com o aumento das importações e redução das exportações, haverá um deslocamento da curva IS para a esquerda (já que com a redução das exportações, haverá, também, uma redução do emprego, do consumo, da renda...). Isso continuará até que a IS volte à sua posição inicial. Logo, sob o regime de **câmbio flutuante**, a política fiscal passa a ser **pouco eficaz**.

Finalmente, analisemos o caso da política monetária sob o regime de câmbio flutuante. Nesse caso, se o governo adotar uma política monetária expansionista, isso levará a um deslocamento da curva LM para a direita. Graficamente:



Nessa situação, como observamos, há um *déficit* no BP proveniente da saída de capitais da conta de capitais. Com isso, haverá uma depreciação da moeda local.

Com a depreciação, haverá, também, um aumento das exportações e redução das importações, fazendo com que a curva IS (a única que se movimenta quando há alterações do saldo da balança comercial) se desloque para a direita, à medida que as exportações aumentam. O gráfico a seguir mostra isso.



Assim, com base no gráfico, podemos observar que, sob o regime de **câmbio flutuante**, a política monetária é **plenamente eficaz**.

Regimes Intermediários

São regimes que combinam elementos dos regimes fixo e flutuante, buscando equilibrar segurança e flexibilidade. O regime intermediário busca obter os benefícios e evitar os custos de cada um.

Os regimes intermediários, por sua vez, podem ser classificados em dois grupos principais: os regimes de flutuação suja e os regimes de bandas cambiais.

Os regimes de **flutuação suja** são aqueles em que a taxa de câmbio é determinada predominantemente pela oferta e demanda de moedas no mercado cambial, mas a autoridade monetária pode intervir ocasionalmente, comprando ou vendendo moeda estrangeira, para evitar variações bruscas ou indesejadas da taxa de câmbio.

Nesse regime, a autoridade monetária não tem um compromisso formal de manter a taxa de câmbio em um determinado nível, mas pode usar a intervenção cambial como um instrumento de política monetária ou de estabilização econômica.

Neste sentido, o regime de flutuação suja pode apresentar algumas vantagens, como, por exemplo, manter a autonomia da política monetária, proteger a economia de choques externos, além de suavizar as flutuações excessivas e especulativas das taxas de câmbio.

Em contrapartida, dentre as desvantagens do regime de flutuação suja, podemos elencar a instabilidade e incerteza nas relações comerciais e financeiras internacionais, aumentando os riscos e os custos de transação, além de também dificultar a coordenação e a cooperação entre os países, podendo acarretar desalinhamentos cambiais.

Já os **regimes de bandas cambiais** são aqueles em que a taxa de câmbio é fixada em um valor determinado pela autoridade monetária, mas pode variar dentro de uma faixa ou banda preestabelecida, em relação à uma moeda estrangeira de referência, como o dólar ou o euro, ou a um bem, como o ouro.

Nesse regime, a autoridade monetária compromete-se a manter a taxa de câmbio dentro da banda, intervindo no mercado cambial sempre que necessário, comprando ou vendendo moeda estrangeira, para equilibrar a oferta e demanda de moedas.

Assim como a taxa de flutuação suja, as bandas cambiais apresentam algumas vantagens. Dentre elas, podemos citar a promoção da estabilidade e a previsibilidade das relações comerciais e financeiras internacionais. Também permitem certa flexibilidade da taxa de câmbio para ajustar-se às mudanças nas condições econômicas internacionais, como variações nos preços das commodities, taxas de juro, dentre outras.

As bandas cambiais também apresentam algumas desvantagens, como por exemplo a redução da autonomia da política monetária e exposição da economia a choques externos.

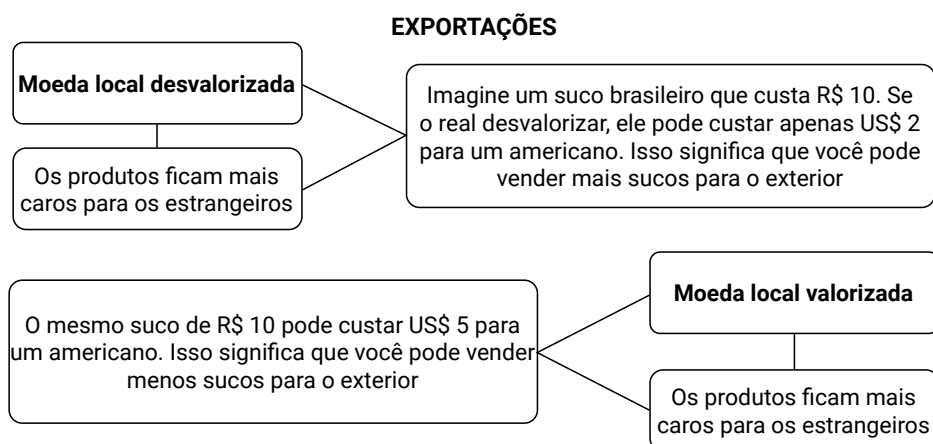
Entre os regimes de taxa de câmbio intermediários, existe, também, o **sistema de crawling peg**, que é uma forma de taxa fixa ajustável na qual a moeda é vinculada a uma moeda estrangeira, mas permite ajustes periódicos na taxa de câmbio para refletir mudanças na economia.

Por fim, cumpre ressaltar que o regime de taxa de câmbio intermediário é o sistema utilizado atualmente pelo Brasil.

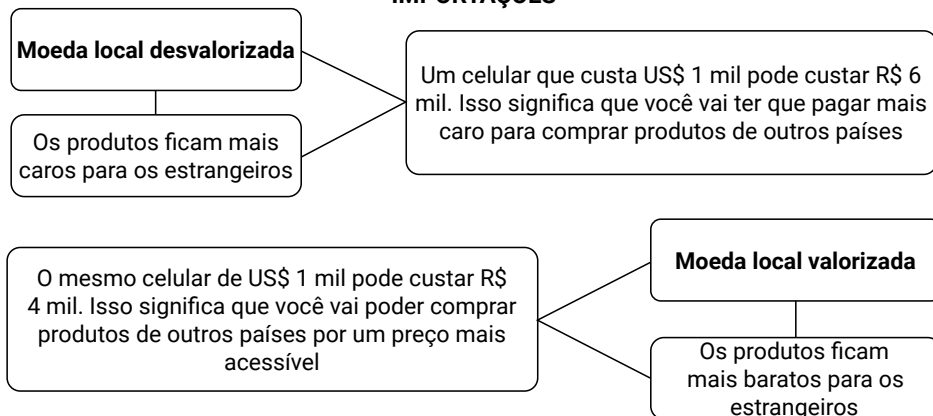
IMPACTOS DAS TAXAS DE CÂMBIO SOBRE AS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

As taxas de câmbio influenciam diretamente as exportações e importações de um país, seja por meio da competitividade de preços ou pelo custo de importação. Uma taxa de câmbio desvalorizada pode tornar os produtos mais baratos e, conseqüentemente, competitivos no mercado internacional, estimulando as exportações. Por outro lado, uma moeda forte pode encarecer os produtos nacionais no exterior, desestimulando as exportações.

Para as importações, o efeito é inverso: uma moeda forte torna os produtos estrangeiros mais baratos, incentivando sua aquisição, enquanto uma moeda fraca encarece esses produtos, reduzindo as importações.



IMPORTAÇÕES



Algumas empresas podem usar instrumentos de *hedge* para se proteger contra o risco cambial, a incerteza sobre o futuro das taxas de câmbio. Os instrumentos de *hedge* atuam como escudos que protegem as empresas diante das possíveis oscilações. Alguns exemplos de instrumentos são:

- **Contratos a termo:** a empresa fixa a taxa de câmbio para uma data futura, o que garante que ela vai receber um valor conhecido em reais por cada dólar que vender, mesmo que o real se desvalorize;
- **Opções de câmbio:** a empresa compra o direito, mas não a obrigação, de trocar uma moeda por outra a uma taxa de câmbio predeterminada, o que permite que a empresa se proteja contra a desvalorização da moeda local. No entanto, ela também pode perder dinheiro se a moeda local se valorizar;
- **Swaps de moedas:** a empresa troca uma moeda por outra e concorda em trocar de volta em uma data futura. Isso permite que a empresa se proteja contra o risco cambial. Também podem ser usados para especular sobre as taxas de câmbio.

FLUXO DE CAPITAIS E SEUS IMPACTOS SOBRE AS TAXAS DE CÂMBIO

O mercado de capitais é o movimento de dinheiro para investimentos, produção ou outros propósitos econômicos através das fronteiras. Ele impacta na taxa de câmbio de um país, fortalecendo-a ou enfraquecendo-a. Quando o capital entra num país, ocorre o que chamamos de fluxo positivo, no qual a demanda pela moeda local aumenta, agregando valor a ela.

Inversamente, saídas de capital são chamadas de fluxo negativo e aumentam a oferta da moeda no mercado global, depreciando seu valor. Assim, investimentos estrangeiros diretos, empréstimos internacionais e investimentos em bolsa de valores podem influenciar significativamente as taxas de câmbio, refletindo na economia global.

Atente-se: o mercado, ou fluxo de capital, é apenas um dos fatores que influenciam o câmbio, que também sofre influência da política monetária, do crescimento econômico e do risco político nacionais.

ENTRADA DE CAPITAL	SAÍDA DE CAPITAL
Aumenta a demanda pela moeda local, aumentando seu valor	Diminui a demanda pela moeda local, diminuindo seu valor
Exportações ficam mais caras	Exportações ficam mais baratas
Importações ficam mais baratas	Importações ficam mais caras

DIFERENCIAL DE JUROS INTERNO E EXTERNO

O diferencial de juros interno e externo reflete a discrepância entre as taxas de juros praticadas dentro de um país e as disponíveis no mercado internacional, geralmente referenciada pela taxa de juros dos Estados Unidos. Assim, esse segmento é crucial para os investidores decidirem onde alocar seus recursos, pois influencia os fluxos de capital transfronteiriços, as taxas de câmbio, a inflação, o crescimento econômico e a política monetária.

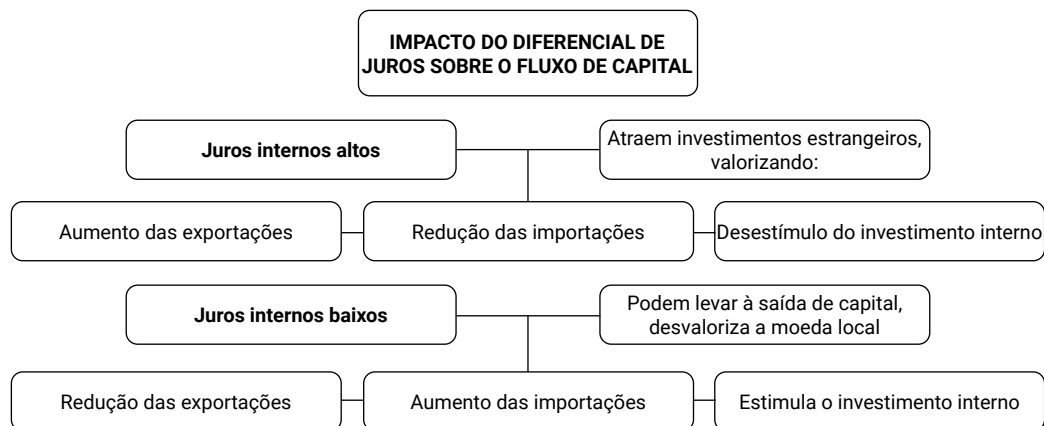
Dentro de conhecimentos bancários, esse conceito é importante para entender os fatores que determinam o custo e a disponibilidade do crédito, bem como os riscos e as oportunidades de investimento. Por exemplo, taxas mais altas no exterior podem atrair investimentos para fora, afetando a moeda local pela demanda aumentada por divisas estrangeiras — o que também reverbera em alterações nas taxas de câmbio e impacta a economia a nível global.

Uma vez que ocorre uma taxa de juros interna maior do que a taxa de juros externa, há um incentivo para que os investidores estrangeiros apliquem seus recursos no país, buscando obter uma rentabilidade maior. Isso gera uma entrada de dólares no país, aumentando a oferta de moeda estrangeira e reduzindo a taxa de câmbio. Ou seja, o real se valoriza em relação ao dólar, tornando as importações mais baratas e as exportações mais caras. Esse movimento pode reduzir a inflação, mas também prejudicar a competitividade da indústria nacional e o saldo da balança comercial.

Dica

O diferencial de juros pode ser usado como instrumento de política cambial.

Quando ocorre uma taxa de juros interna menor do que a taxa de juros externa, há um incentivo para que os investidores nacionais apliquem seus recursos no exterior, buscando obter uma rentabilidade maior. Isso resulta em saída de dólares do país, reduzindo a oferta de moeda estrangeira e elevando a taxa de câmbio. Como consequência, o real se desvaloriza frente ao dólar, encarecendo as importações e barateando as exportações. Essa dinâmica pode gerar aumento da inflação, porém também pode beneficiar a competitividade da indústria nacional e o saldo da balança comercial.



Portanto, o diferencial de juros interno e externo tem implicações sobre a política monetária e cambial do país, que deve buscar um equilíbrio entre os objetivos de estabilidade de preços, crescimento econômico e desenvolvimento social. O Banco Central do Brasil é o órgão responsável por definir a taxa básica de juros (Selic), que influencia as demais taxas de juros do mercado, e por intervir no mercado de câmbio, por meio de operações de compra e venda de dólares, quando necessário.

PRÊMIOS DE RISCO

Antes de adentrarmos a este tópico em específico, cumpre voltar a alguns conceitos que já foram tratados anteriormente.

Sabe-se que a taxa de câmbio poderá ser determinada livremente entre os agentes autorizados a atuar no mercado cambial ou entre eles e seus clientes. Assim, é certo que tais operações de câmbio poderão ser acordadas para liquidação imediata ou futura.

Nessa esteira, é possível que sejam realizadas operações com vencimento futuro, ou seja, a transação será concluída em uma data previamente combinada entre as partes.

Nos casos de transações interbancárias quando realizadas através de contrato ou termo, é importante observar que, tanto nas operações para liquidação imediata como para liquidação futura, a taxa de câmbio deverá representar exclusivamente o valor da moeda negociada na data em que o contrato de câmbio é firmado.

Cumpre ressaltar que, quanto ao prêmio ou bonificação, será possível a livre pactuação, desde que se trate de operações para liquidação futura.

Nesse sentido, o prêmio que poderá ser pactuado é também conhecido como prêmio de risco, pois representa uma inclinação da taxa de câmbio no mercado futuro e a expectativa da taxa de câmbio no futuro.

Dessa forma, ao analisar o prêmio de risco, será possível comparar a paridade coberta dos juros com a paridade descoberta destes.

DINÂMICA DO MERCADO: OPERAÇÕES NO MERCADO INTERBANCÁRIO

Transferência Automática de Fundos

Há um tipo bastante comum de prestação de serviços bancários que é o de realizar transferências eletrônicas de fundos. Estas transferências podem ocorrer entre contas da própria instituição financeira ou entre contas de diferentes instituições.

Quando a transferência ocorre entre contas da mesma instituição financeira, ou banco, chamamos de Transferência Eletrônica de Valores (TEV), pois os recursos não saem da instituição, apenas saem de uma conta para outra, não fazendo uso do sistema de pagamentos brasileiro.

Se a transferência envolve contas de diferentes bancos, neste caso há a necessidade de utilizar o sistema de pagamentos brasileiro. Este é um sistema eletrônico criado e administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme consta na Lei nº 10.214, de 2001, para que haja uma interligação mais segura para os clientes, entre as diferentes instituições financeiras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

É através desta segurança que os clientes conseguem transitar seus recursos de um banco para outro sem correr grandes riscos, como por exemplo, de não ter seu dinheiro enviado pelo banco de origem por falta de recursos.

Existem, hoje, quatro formas de se transferir recursos entre bancos utilizando o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Veremos um pouco sobre cada um deles a seguir.

| DOC

O Documento de Ordem de Crédito (DOC), é um método de envio de recursos entre bancos que leva 24 horas para ser compensado, ou seja, para ser processado e creditado na conta do destinatário.

Este método de transferência tem sido desencorajado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), pelo fato de acarretar o risco de o banco emissor do DOC não possuir recursos no fim do dia para honrar o compromisso, pois para haver liquidação dessa operação no fim do dia, depende que o banco emissor possua recursos disponíveis para tanto.

| TED

A Transferência Eletrônica Disponível (TED) é a forma mais segura e moderna de fazer transferência de recursos entre bancos, pois a TED é operada através de um sistema que liquida as operações em tempo real, ou seja, a TED é a conhecida transferência que “cai na hora”.

Vale destacar que esse “cai na hora” não é exatamente na mesma hora, pois uma TED pode demorar até 1 hora e 30 minutos para ser creditada na conta do destinatário no outro banco, e caso não aconteça neste intervalo de tempo, o banco central notifica o banco emissor da TED, que fica na responsabilidade de devolver o recurso para a conta do cliente emitente.

Importante!

Nenhum banco é obrigado a oferecer o serviço de TED, mas caso haja essa oferta, deve garantir ao cliente emissor da TED que o valor chegará na conta do destinatário em até 1 hora e 30 minutos, caso contrário, o emissor receberá uma notificação de impossibilidade e o valor será devolvido em sua conta.

Transferências TED são mais seguras, pois como o sistema de liquidação é em tempo real (LBTR – Liquidação Bruta em Tempo Real), o banco emissor somente poderá emitir a TED para o destinatário caso possua fundos disponíveis para enviar.

| TEC

A Transferência Eletrônica de Créditos (TEC) foi criada e aperfeiçoada para ser a forma como os bancos fazem transferências de compromissos agendados entre si, como por exemplo, pagamento de folha de salário dos empregados de uma empresa.

Quando a empresa tem convênio com um banco e o empregado faz a portabilidade de seu salário para uma conta em outra instituição, ficaria oneroso para o empregado fazer o pagamento mensal de uma tarifa realizando um DOC e ou uma TED. Para evitar este tipo de morosidade e gastos a mais, os bancos utilizam-se da TEC, pois com ela, o custo das transferências de crédito é diluído, de forma a possibilitar a portabilidade do salário sem ônus para o empregado da empresa.

Atualmente a principal forma de transferências entre contas do mesmo banco ou de diferentes bancos é através do PIX (pagamento instantâneo), que será visto posteriormente.

| ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TARIFAS

Um serviço encontrado com bastante frequência nas instituições financeiras é o serviço de arrecadações de tributos e tarifas públicas, ele é composto de convênios criados entre uma ou várias instituições e um ou vários órgãos públicos a fim de que os boletos gerados por estes órgãos sejam recebidos por uma ou mais dessas instituições financeiras.

Alguns impostos e tributos podem ter sua arrecadação restringida a uma instituição se, por conveniência do poder público, um acordo para exclusividade de arrecadação for fechado.

Temos como exemplo de arrecadação centralizada, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que é arrecadado exclusivamente pela Caixa Econômica ou os DARF (Documentos de Arrecadação Fiscal) que são centralizados pelo Banco do Brasil.

É importante compreender que arrecadar e centralizar podem ter significados diferentes, pois a centralização do FGTS na Caixa está prevista na Lei nº 8.036, de 1990, que regulamenta o FGTS, já quanto ao Banco do Brasil, centraliza os DARF porque é o centralizador do caixa do Governo Federal e o documento é para arrecadação de tributos federais.

Negociado exclusivamente entre instituições financeiras, o Depósito Interfinanceiro (DI) é um título privado de Renda Fixa que auxilia no fechamento de caixa dos bancos, como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes. Não é permitida a venda de Depósito Interfinanceiro a outros investidores, assim como não há incidência de impostos sobre a rentabilidade. Os títulos têm elevada liquidez e embutem um baixíssimo risco, normalmente associado à solidez dos bancos que participam do mercado.

Essas negociações geram uma Taxa TI, sobre isso veja:

As negociações entre os bancos geram a Taxa DI, referência para a maior parte dos títulos de renda fixa ofertados ao investidor. É hoje o principal benchmark do mercado. A Taxa DI é obtida ao se calcular a média ponderada das taxas das transações prefixadas, extragrupo e com prazo de um dia efetuadas na B3 entre instituições financeiras. Como a taxa para o prazo de um dia é muito pequena, convencionou-se divulgá-la de forma anualizada. Essas transações são fechadas por meio eletrônico e registradas na B3.⁶

Além do DI tradicional, fontes registram diversas modalidades do ativo, como Depósito Interfinanceiro vinculado a Microfinanças — DIM, Depósito Interfinanceiro Rural — DIR, e Depósito Interfinanceiro Imobiliário — DII.

PRODUTOS BANCÁRIOS E MERCADO BANCÁRIO

OPERAÇÕES DE TESOUREIRIA, VAREJO BANCÁRIO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Temos, por varejo bancário, um conjunto de operação e serviços que os bancos prestam à maioria de seu público. Os segmentos mais específicos de mercado chamamos de PRIVATE ou Alta Renda, que costumam ter seus produtos e serviços customizados. Para o segmento de varejo, temos produtos padronizados e amplos, como explicitaremos mais à frente.

As operações de tesouraria são nada mais nada menos que as operações administrativas de manutenção de numerário (dinheiro físico) nas agências, e a guarda ou custódia de garantias das operações de crédito ou de valores de terceiros, como penhores de joias e metais preciosos.

Confira alguns produtos de varejo bancário abaixo.

CONSÓRCIO

O Sistema de Consórcios se destina a propiciar o acesso de integrantes de grupos de consórcio ao consumo de bens e serviços. O sistema é constituído por administradoras de consórcio e por grupos de consórcio e é regulamentado pela Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008.

Consórcio são pessoas naturais e jurídicas que se reúnem, com prazo definido e número de cotas previamente determinado, por meio de uma administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, através de autofinanciamento.

A administradora de consórcios é a pessoa jurídica que presta serviços e tem objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima.

No sistema de consórcios, os grupos têm patrimônio próprio e são independentes entre si, de modo que os recursos de um grupo não podem ser transferidos para outro nem se confundem com o patrimônio das administradoras. Além disso, o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.

A adesão de um consorciado a um grupo de consórcio se dá mediante assinatura de contrato de participação. Nesse contrato, devem estar previstos os direitos e os deveres das partes, tais como a descrição do bem a que o contrato está referenciado e seu respectivo preço (que será adotado como referência para o valor do crédito e para o cálculo das parcelas mensais do consorciado).

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderá ter como referência um bem móvel, um bem imóvel ou um serviço de qualquer natureza.

Os bens móveis podem ser dos seguintes subsegmentos:

- veículos pesados e outros;
- automóveis (incluindo utilitários e caminhonetes);
- motocicletas (incluindo motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos);
- outros bens móveis duráveis (eletroeletrônicos e eletrodomésticos, incluindo móveis e mobílias) (Banco Central do Brasil, 2020).

Outros serviços, como estéticos e de saúde, por exemplo, também podem ser considerados nessa lista.

O contrato deve prever as condições para concorrer à contemplação por sorteio, bem como as regras da contemplação por lance.

O BCB é o responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios, com foco na eficiência e solidez das administradoras e cumprimento da regulamentação específica.

6 B3. Captação Bancária. **Depósito Interfinanceiro**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/renda-fixa-e-valores-mobiliarios/deposito-interfinanceiro.htm. Acesso em: 24 nov. 2022.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O Subsistema Normativo

Dentro do sistema de seguros privados, nós temos, assim como no sistema financeiro que vimos anteriormente, uma estrutura composta por órgão normativo, entidade supervisora e operadores.

Nesse sistema, nós temos como órgão normativo o **Conselho Nacional de Seguros Privados**, o CNSP, responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados.

Ele é composto pelo Ministro da Fazenda (presidente), representantes do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência Social, da Superintendência de Seguros Privados, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.

São algumas atribuições do CNSP, de acordo com o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966:

- fixar diretrizes e normas da política de seguros privados;
- regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas;
- fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro;
- estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;
- conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do IRB;
- prescrever os critérios de constituição das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações;
- disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor.

Para auxiliar o CNSP, foi criada a **SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)**, que é a autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

A autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e sua missão é desenvolver os mercados supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do consumidor.

Portanto, são atribuições da SUSEP:

- fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP;
- atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro;
- zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados;
- promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização;
- promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem;
- zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado;
- disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas;
- cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem delegadas;
- prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.

O Subsistema Operador do Sistema de Seguros Privados

As instituições a seguir são subordinadas ao CNSP e à SUSEP, que regulamentam seu funcionamento e fiscalizam suas atuações neste mercado.

CAPITALIZAÇÃO

Sociedades de Capitalização

Constituídas sob a forma de **sociedades anônimas** que negociam contratos (títulos de capitalização), têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, o direito de resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente. Pode conferir, ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro.

Título de Capitalização (Circular SUSEP nº 656, de 2022)

É um produto em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor(adquirente) é usada para formar um capital mínimo, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título (Condições Gerais do Título), que será pago em moeda corrente nacional em um prazo máximo estabelecido no contrato, dando também ao adquirente/subscritor o direito de participação em sorteios.

Os **prazos** dos títulos de capitalização são:

- **Prazo de Pagamento:** é o período durante o qual o subscritor se compromete a **efetuar** os pagamentos que, em geral, são mensais e sucessivos. Outra possibilidade, como colocada acima, é a de o título ser de Pagamento Periódico (PP) ou de Pagamento Único (PU);
- **Prazo de Vigência:** é o período durante o qual o Título de Capitalização está sendo administrado pela Sociedade de Capitalização, sendo o capital relativo ao título, em geral, atualizado monetariamente pela TR e capitalizado pela taxa de juros informada nas Condições Gerais. É o prazo que compreende o início e o fim do título, ou seja, o prazo em que o cliente ou subscritor concorre aos **sorteios**;
- **Prazo de Carência:** é o período em que o subscritor não pode solicitar o resgate da capitalização, mesmo com perdas. Esse prazo é **máximo de 24 meses** em qualquer modalidade.

Quanto à forma de **pagamento**, ela pode ser **por mês (PM)** — é um título que prevê um pagamento a cada **mês de vigência** do título; **por período (PP)** — é um título em que não há correspondência entre o número de pagamentos e o número de meses de **vigência** do título; ou por **pagamento único (PU)** — é um título em que o pagamento é realizado uma única vez, tendo sua vigência estipulada na proposta (no mínimo 12 meses).

Atente-se: note que nem sempre os prazos de vigência e pagamento vão coincidir, mas o prazo de pagamento jamais será **maior** que o prazo de vigência; no máximo, pode ser igual ao de vigência, mas nunca maior!

Já as **modalidades** são:

- **Modalidade tradicional:** define-se como Modalidade Tradicional o Título de Capitalização que tem por objetivo restituir ao titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos pagamentos efetuados pelo subscritor, desde que todos os pagamentos previstos tenham sido realizados nas datas programadas. Deve possuir prazo de vigência mínimo de **12 meses** e remuneração mínima de 0,35% AM;
- **Modalidade Compra-Programada:** define-se como Modalidade Compra-Programada o Título de Capitalização em que a sociedade de capitalização garante ao titular, ao final da vigência, o recebimento do valor de resgate em moeda corrente nacional, sendo disponibilizada ao titular a faculdade de optar, se este assim desejar e sem qualquer outro custo, pelo recebimento do bem ou serviço referenciado na ficha de cadastro, subsidiado por acordos comerciais celebrados com indústrias, atacadistas ou empresas comerciais. Devem ser estruturados na forma **PM (Por Mês)** ou **PP (Por Período)**, possuir prazo de vigência mínimo de **6 meses** e remuneração mínima de 0,35% AM;
- **Modalidade Popular:** define-se como Modalidade Popular o Título de Capitalização que tem por objetivo propiciar a participação do titular em sorteios, sem que haja devolução integral dos valores pagos. Tem vigência mínima de 12 meses e remuneração mínima de 0,16% AM. A Tele Sena é um ótimo exemplo desta modalidade;
- **Modalidade Incentivo:** entende-se por Modalidade Incentivo o Título de Capitalização que está vinculado a um evento promocional de caráter comercial instituído pelo Subscritor para alavancar as vendas de seus produtos ou serviços ou para fidelizar seus clientes. O subscritor, nesse caso, é a empresa que compra o título e o cede total ou parcialmente (somente o direito ao sorteio) aos clientes consumidores do produto utilizado no evento promocional. Tem prazo de vigência mínimo de 60 dias e remuneração mínima de 0,16% AM;
- **Modalidade de Instrumento de Garantia:** permite que o título de capitalização seja utilizado como uma garantia ou caução. Com isso, o título de capitalização passa a ser uma alternativa ao seguro garantia e à fiança em locação ou obrigação com terceiros. O título só poderá ser resgatado pelo terceiro, caso o contrato seja quebrado pelo subscritor/adquirente do título, dessa forma não se fala de carência para resgate. A vigência mínima é de 6 meses e remuneração mínima, de 0,35% AM;
- **Modalidade de Filantropia Premiável:** é um instrumento para que entidades beneficentes de assistência social angariem recursos. Nessa modalidade, o direito de resgate do valor do título de capitalização é cedido para a entidade beneficente, permanecendo o cliente apenas com o direito de participar de sorteios. Só pode ser estruturada na forma PU (pagamento único), com vigência mínima de 60 dias e remuneração mínima de 0,16% AM.

Vale destacar, ainda, a **Categoria Instantânea**, que **não é modalidade**: a famosa raspadinha agora pode ser atrelada a título de capitalização. Este procedimento já era feito há anos no Brasil, mas não era regulamentado pela SUSEP, o que mudou após a publicação da Circular Susep nº 569, de 2018, a qual posteriormente fora revogada pela Circular Susep nº 607, de 2020.

Como é Estruturado um Título de Capitalização?

Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 12 meses e em séries cujo tamanho deve ser informado no próprio título, sendo, no mínimo, de 10.000 títulos. Por exemplo, uma série de 100.000 títulos poderá ser adquirida por até 100.000 clientes diferentes, que são regidos pelas mesmas condições gerais e, se for o caso, concorrerão ao mesmo tipo de sorteio.

O título prevê pagamentos a serem realizados pelo subscritor. Cada pagamento apresenta, em geral, três componentes:

- **Cota de Capitalização:** parte que é destinada a acumulação do capital, corrigida monetariamente por um índice fixado no contrato. Deve ser maior que as demais cotas. Na modalidade PU, a cota de capitalização mínima varia de 50% a 70% do valor do título. Nas modalidades PP e PM, a cota de capitalização mínima vai de 10%, nos três primeiros meses, a 70% a partir do 4º mês;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Cota de Sorteio:** parte destinada ao pagamento dos prêmios aos sorteados;
- **Cota de Carregamento:** parte destinada às despesas administrativas da sociedade de capitalização com a administração do título.

Os valores dos pagamentos são **fixos**? Nos títulos com vigência igual a 12 meses, os pagamentos são obrigatoriamente fixos. Já nos títulos com vigência superior, é facultada a atualização dos pagamentos, a cada período de 12 meses, por aplicação de um índice oficial estabelecido no próprio título.

O resgate é sempre **inferior** ao valor total que foi pago? Não. Alguns títulos possuem, ao final do prazo de vigência, um percentual de resgate igual ou até mesmo superior a 100%. Isto é, se fosse, por exemplo, 100%, significaria que o titular receberia ao final do prazo de vigência, tudo o que pagou, além da atualização monetária, que é o caso do produto Tradicional.

I PREVIDÊNCIA

Entidades Abertas de Previdência Complementar

Entidades Abertas de Previdência Complementar são entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, que têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada, pagamentos por períodos determinados ou pagamentos únicos, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.

Os Planos de Previdência Complementar Abertos

Os planos são comercializados por bancos e seguradoras, e podem ser adquiridos por qualquer pessoa física ou jurídica. O órgão do governo que fiscaliza e dita as regras dos planos de Previdência Privada é a SUSEP, que é ligada ao Ministério da Fazenda.

Os dois planos mais comuns são PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São planos previdenciários que permitem que você acumule recursos por um prazo contratado. Durante esse período, o dinheiro depositado vai sendo investido e rentabilizado pela seguradora ou banco escolhido.

Tanto no PGBL como no VGBL, o contratante passa por duas fases: o período de investimento e o período de benefício. O primeiro normalmente ocorre quando estamos trabalhando e/ou gerando renda. Esta é a fase de formação de patrimônio.

Já o período de benefício começa a partir da idade que você escolhe para começar a desfrutar do dinheiro acumulado durante anos de trabalho. A maneira de recebimento dos recursos é você quem escolhe.

Desta forma, é possível resgatar o patrimônio acumulado e/ou contratar um tipo de benefício (renda) para passar a receber, mensalmente, da empresa seguradora.

É importante lembrar que tanto o período de investimento quanto o período de benefício não precisam ser contratados com a mesma seguradora. Desta forma, uma vez encerrado o período de investimento, o participante fica livre para contratar uma renda na instituição que escolher.

Diferença Entre PGBL e VGBL

A principal distinção entre eles está na tributação. No PGBL, você pode deduzir o valor das contribuições da sua base de cálculo do Imposto de Renda, com limite de 12% da sua renda bruta anual.

Assim, poderá reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar sua restituição de IR. Vamos supor que um contribuinte tenha um rendimento bruto anual de R\$ 100 mil.

Com o PGBL, ele poderá declarar ao Leão R\$ 88 mil. O IR sobre os R\$ 12 mil restantes, aplicados em **PGBL**, só será pago no resgate desse dinheiro. Mas atenção: esse benefício fiscal só é vantajoso para aqueles que fazem a declaração do **Imposto de Renda** pelo **formulário completo** e são tributados na **fonte**.

Para quem faz declaração simplificada ou não é tributado na **fonte**, como autônomos, o **VGBL** é ideal. Ele é indicado também para quem deseja diversificar seus investimentos ou para quem deseja aplicar mais de 12% de sua renda bruta em previdência. Isto porque, em um VGBL, a tributação acontece apenas sobre o ganho de capital.

Dica

É possível realizar a portabilidade entre os planos VGBL e PGBL? A resposta é não! A portabilidade só é permitida entre planos do mesmo segmento, isto é, entre planos de previdência complementar aberta (PGBL para PGBL), ou entre planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL para VGBL).⁷

Os planos denominados **PGBL e VGBL**, durante o período de diferimento, terão como critério de remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder, a rentabilidade da carteira de investimentos do Fundo de Investimentos Exclusivo (FIE), instituído para o plano, ou seja, durante o período de diferimento **não** há garantia de remuneração mínima, ou seja, pode render negativo.

⁷ Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/previdencia-complementar-aberta#duvidasfaq>. Acesso em: 24 nov. 2022.

PGBL OU VGBL COMO AVALIAR OS DOIS TIPOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA		
PGBL	X	VGBL
Abatimento das contribuições no Imposto de renda (até o limite de 12% da Renda Bruta anual) durante o período de acumulação. Sobre os valores de resgate e rendas haverá a incidência de tributação	Tratamento Fiscal	Durante o período de acumulação, os recursos aplicados estão isentos de tributação sobre os rendimentos. Somente no momento do recebimento da renda ou resgate haverá a incidência de Imposto de Renda
Mais atraente para quem declara Imposto de Renda completo, podendo aproveitar o abatimento da Renda Bruta anual na fase de contribuição	Para Quem É Indicado	Para quem é isento, declara Imposto de Renda simplificado ou tem previdência complementar e/ou já abate o limite máximo de 12% da renda bruta anual
Fonte: Conde Consultoria Atuarial		

Os planos de Previdência Privada cobram dois tipos de taxa que devem ser observados na hora da contratação: a taxa de administração financeira e a taxa de carregamento.

A **taxa de administração financeira** é cobrada pela tarefa de administrar o dinheiro do fundo de investimento exclusivo, criado para o seu plano, e pode variar de acordo com as condições comerciais do plano contratado. Os que têm fundos com investimentos em ações, por serem mais complexos, normalmente têm taxas um pouco maiores do que aqueles que investem apenas em renda fixa.

Importante: a taxa de administração financeira é cobrada diariamente sobre o valor total da reserva e a rentabilidade informada é líquida, ou seja, com o valor da taxa de administração já debitado.

A **taxa de carregamento** incide sobre cada depósito que é feito no plano. Ela serve para cobrir despesas de corretagem e administração. Na maioria dos casos, a cobrança dessa taxa não ultrapassa 5%, sendo o máximo autorizado pela SUSEP de 10%, sobre o valor de cada contribuição que você fizer. No mercado, há três formas de taxa de carregamento, dependendo do plano contratado. São elas:

- **Antecipada:** incide no momento do aporte. Esta taxa é decrescente em função do valor do aporte e do montante acumulado. Ou seja, quanto maior o valor do aporte ou quanto maior o montante acumulado, menor será a taxa de carregamento antecipada;
- **Postecipada:** incide somente em caso de portabilidade ou de resgates. É decrescente em função do tempo de permanência no plano, podendo chegar a zero. Ou seja, quanto maior o tempo de permanência, menor será a taxa;
- **Híbrida:** a cobrança ocorre tanto na entrada (no ingresso de aportes ao plano) quanto na saída (na ocorrência de resgates ou portabilidades). Como você pode ver, existem produtos que extinguem a cobrança dessa taxa após certo tempo de aplicação. Outros atrelam esse percentual ao saldo investido: quanto maior o volume aplicado, menor a taxa. Nos dois casos, não deixe de pesquisar antes de escolher seu plano de previdência.

Alíquotas do Imposto de Renda (IR)

A alíquota do imposto de renda serve para tributar a renda que você receberá ao final do plano quando for gozar o benefício de forma parcelada ou de uma única vez. Isso porque a receita federal também fiscaliza essa parcela do seu dinheiro. Logo, essa alíquota pode ser cobrada de duas formas de acordo com a escolha do cliente.

● A Alíquota Progressiva

Esta forma de tributação é ideal para quem não declara imposto de renda ou se declara como isento, pois o **imposto cobrado** na previdência no momento do resgate será de **15%, independentemente do prazo**. Entretanto, caso sua renda passe a ser tributável, ou seja, você passe a ganhar o suficiente para pagar imposto de renda, a tributação que era 15% passa a acompanhar a tributação do seu salário, e, quando você efetuar o resgate, terá de fazer um ajuste no seu IR para mais ou para menos, a depender o valor do seu salário e da alíquota cobrada. Por isso, o nome Progressiva, pois aumenta conforme seu salário progride. Veja um exemplo:

- Ganho 10 mil reais por ano, portanto não preciso declarar imposto de renda. Se eu declarar que não preciso pagar imposto, logo, minha previdência está sujeita ao imposto de 15%. Quando eu efetuar o resgate e for cobrado o imposto, como não devo pagar o IR, posso receber o valor cobrado de volta como restituição. No entanto, se ganho 70 mil reais por ano, logo, devo declarar IR e devo pagar imposto, ou este pode ser retido no meu salário pelo meu empregador, se eu for assalariado. Para quem ganha 70 mil reais por ano, o imposto devido é de 27,5%, ou seja, minha previdência sairá de uma porcentagem de 15% para uma de 27,5%. Dessa forma, o imposto pago será a mais e não haverá nenhum ganho a título de restituição.

Por isso, essa forma de tributação deve ser escolhida com cuidado e considerando que, se sua renda subir demais, você pagará mais imposto.

A Alíquota Regressiva

Essa alíquota indica que o imposto será cobrado na forma inversa da Progressiva, ou seja, começará **alto, em 35%**, e **terminará em 10%** ao final de dez anos. Ou seja, a alíquota reduz com o tempo.

Logo, esta modalidade é mais indicada para aqueles que desejam ficar no plano de previdência por **muito tempo**, e que queiram utilizar a aplicação como benefício futuro de aposentadoria.

Assim, é indicada para aqueles clientes que estão pensando a longo prazo. Deve, também, ser escolhida com atenção, pois esta escolha entre progressiva ou regressiva é **irretratável**, ou seja, você não pode mudar.

Atenção! Existe a possibilidade de troca de regime tributário de Progressivo para Regressivo, e isto encontra amparo na Lei nº 11.053. Embora a lei não seja muito clara, ela faz menção ao fato de que o cliente que tenha uma previdência na modalidade tributária **progressiva possa migrar** para a **alíquota regressiva**, mas isso só pode ser feito uma única vez e é irreversível.

Da mesma forma, em 2015 a SUSEP e a PREVIC assinaram um acordo para que fosse possível a migração entre previdência complementar aberta para fechada e vice-versa, entretanto o acordo não especifica como e em que termo essa migração é feita, ficando clara apenas a autorização para migração.

I PRINCIPAIS MODALIDADES DE CRÉDITO

Para a prova, considere mercado de crédito **tudo** o que for relacionado a crédito. Entretanto, vamos salientar os tipos que a banca organizadora mais gosta de cobrar.

Lembrando que, quando uma instituição financeira está liberando recursos, ela se encontra na **posição ativa**, ou seja, está liberando dinheiro para um deficitário e este deficitário deverá devolver o recurso ao banco, acrescentando uma taxa de juros pactuada entre as partes.

Veja quais são as principais operações **ativas**.

I CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR

Essa modalidade de crédito é a mais comum, pois é direcionada para diversas áreas, como: **automático, turismo, salário/consignação** (30% da renda, debitado do contracheque) e o CDC para bens **de consumo duráveis**: carros, motos etc.

Admite garantias reais ou fidejussórias, ou até mesmo pode ocorrer sem garantias.

Importante dizer que existe, ainda, o **CDC-I** (Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência), que é realizado quando o vendedor é o fiador ou avalista do cliente na operação, ou seja, o banco fornece crédito ao cliente, pois o vendedor está assumindo o risco da operação junto ao banco, para que este libere o recurso parcelado ao cliente.

Hot Money

Inicialmente, é uma **aplicação financeira de curto prazo**, com alta rentabilidade, onde investidores estrangeiros trazem recursos para o Brasil para se beneficiar de taxas de juros altas e de curtos prazos.

Quando já obtiveram ganhos ou quando a condição das taxas começa a ficar desfavorável, esses investidores retiram seu capital rapidamente do país, causando uma turbulência econômica, que estudaremos mais à frente no mercado de câmbio. Trazido para o Brasil, ganhou fama por ser uma **linha de crédito** destinada a **Pessoas Jurídicas**.

O prazo é de 1 até 29 dias, mas normalmente se contrata por até **10 dias** e o objetivo é sanar problemas momentâneos de fluxo de caixa. É adaptável às mudanças bruscas nas taxas de juros por ter como principal característica o curto prazo.

Vendor Finance

É uma operação de financiamento de vendas baseadas no princípio da cessão de crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista.

A operação de *Vendor* supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois será esta que irá assumir o risco do negócio junto ao banco.

A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco e este, em troca de uma taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador.

A principal vantagem para a empresa vendedora é a de que, como a venda não é financiada diretamente por ela, a base de cálculo para a cobrança de impostos, comissões de vendas e *royalties*, no caso de licença de fabricação, torna-se menor.

É uma modalidade de financiamento de vendas para empresas na qual quem **contrata o crédito é o vendedor**, mas quem **paga é o comprador**. Assim, as empresas vendedoras deixam de financiar os clientes, elas próprias, e, dessa forma, param de recorrer aos empréstimos de capital de giro nos bancos ou aos seus recursos próprios para não se descapitalizarem e/ou pressionarem seu caixa.

Como em todas as operações de crédito, ocorre a incidência do IOF, sobre o valor do financiamento, que é calculado proporcionalmente ao período do financiamento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A operação é formalizada com a assinatura de um convênio, com direito de regresso entre o banco e a empresa vendedora (fornecedora), e de um Contrato de Abertura de Crédito entre as três partes (empresa vendedora, banco e empresa compradora).

Compror Finance

Existe uma operação inversa ao *Vendor*, denominada *Compror*, que ocorre quando pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais.

Neste caso, em vez de o vendedor (indústria) ser o fiador do contrato, o próprio comprador é que funciona como tal.

Trata-se, na verdade, de um instrumento que dilata o prazo de pagamento de compra sem envolver o vendedor (fornecedor).

O título a pagar funciona como “lastro” para o banco financiar o cliente, que irá lhe pagar em data futura pré-combinada, acrescido de juros e IOF, sem incidência imediata da CPMF no empréstimo.

Como o *Vendor*, este produto também exige um contrato-mãe definindo as condições básicas da operação que será efetivada a partir do envio ao banco dos contratos-filhos, com as planilhas dos dados dos pagamentos que serão financiados.

Adiantamentos ou Descontos

Consistem, basicamente, em adiantar, ao cliente ou credor, um valor referente a um crédito que este receberá somente em uma data futura. Logo, aquele crédito já contará no caixa do cliente ou da empresa. O banco cobra uma taxa de juros, que **diminui** do valor de face do título, ou valor nominal.

- **Exemplo:** um cliente possui um título, que tem valor de face, valor escrito, de R\$ 1.000,00. De posse desse título, o cliente vai até o banco e solicita um adiantamento no valor referente àquele título. O banco cobra uma taxa de juros que diminui do valor de face do título um determinado valor, exemplo: o banco irá cobrar R\$ 200,00 pela antecipação. Logo, o banco faz o crédito na conta do cliente no valor de R\$ 800,00. O banco fica com a custódia do papel, e quando o devedor pagar o título, o banco ficará com o valor de R\$ 1.000,00. Lucrando, assim, R\$ 200,00 na operação.

Esses títulos podem ser boletos, cartões de crédito, cheques pré-datados, duplicatas e notas promissórias.

Quando falamos de desconto de duplicatas, cheques ou notas promissórias, temos alguns detalhes: caso os títulos não sejam pagos pelo devedor, o banco tem direito de regresso contra o credor, ou cedente. Ou seja, se o devedor não pagar, o banco vai atrás do cliente (credor) para que este efetue o pagamento.

Leasing ou Arrendamento Mercantil

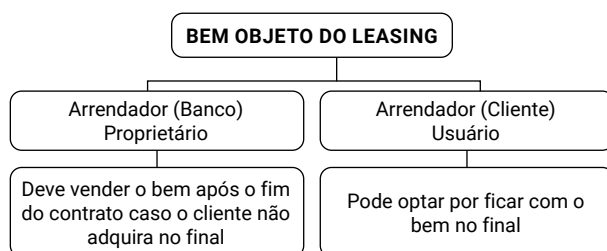
Principal produto das Sociedades de Arrendamento Mercantil (S.A.M.) e Bancos múltiplos com a carteira de arrendamento mercantil, o *leasing* é um contrato denominado na legislação brasileira como “arrendamento mercantil”.

As partes desse contrato são denominadas “arrendador” e “arrendatário”, conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil (o arrendador) e, de outro, o cliente (o arrendatário).

O objeto do contrato é a **aquisição, por parte do arrendador, de um bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização**. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário.

Reside, aí, a principal vantagem do *leasing*, pois o arrendatário que irá usar o bem, o utilizará sem necessariamente ter sua propriedade. Isso, em um financiamento comum, não seria possível, pois o cliente estaria comprando o bem e não apenas alugando.

Desta forma o *leasing* é um serviço e por isso não incide sobre suas operações o IOF, mas, sim, sobre o Imposto Sobre Serviço (ISS).



O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador. Esta opção deve ser indicada no momento da contratação.

Caso o cliente deseje ficar com o bem no final, deverá pagar ao Arrendador o Valor Residual Garantido (VRG), que nada mais é do que um valor de mercado do bem. Este VRG pode ser diluído nas parcelas do aluguel durante todo o contrato, se assim for pactuado. No entanto, em determinadas modalidades não existe a cobrança do VRG, como veremos mais à frente.

Duas das principais vantagens do **leasing** são:

- a **não incidência de IOF, e sim de ISS**, o que torna a operação mais barata;
- a possibilidade, para as Pessoas Jurídicas, de **deduzir do Imposto de Renda** como despesa operacional as parcelas do **leasing**.

Como nos empréstimos normais, é possível quitar o **leasing** **antes** do prazo definido no contrato. Caso a quitação seja realizada após os prazos mínimos previstos na legislação e na regulamentação, o contrato não perde as características de arrendamento mercantil.

Entretanto, caso realizada antes dos prazos mínimos estipulados, o contrato perde sua caracterização legal de arrendamento mercantil e a operação passa a ser classificada como de compra e venda a prazo.

Nesse caso, as partes devem arcar com as consequências legais e contratuais que essa descaracterização pode acarretar.

As operações de arrendamento mercantil podem ser divididas em duas modalidades: **leasing financeiro e leasing operacional**.

A diferença básica é que no **leasing** financeiro, o prazo é usualmente maior e o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor preestabelecido (VRG, que só será pago ao final do contrato).

QUADRO RESUMO		
–	Leasing Financeiro	Leasing Operacional
Prazo mínimo de duração do leasing	2 anos para bens com vida útil < 5 anos 3 anos para bens com vida útil > 5 anos	90 dias
Valor residual garantido – VRG*	Permitido	Não permitido
Opção de compra	Pactuada no início do contrato, normalmente igual ao VRG	Conforme valor de mercado
Manutenção do bem	Por conta do arrendatário (cliente)	Por conta do arrendatário ou da arrendadora
Pagamentos	Total dos pagamentos, incluindo VRG, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro da aplicação, incluindo juros sobre o recurso empregado para a aquisição do bem	O somatório de todos os pagamentos devidos no contrato não poderá exceder 90% do valor do bem arrendado
* Valor pré-fixado no contrato para exercer a opção de compra (Fonte: Banco Central) ⁸		

Observação: os bens que podem ser arrendados são móveis ou imóveis, nacionais ou estrangeiros. Para os estrangeiros, é necessário que estejam em uma lista elaborada pelo CMN.

● Características das Modalidades de Leasing

- **Leasing financeiro:** as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, devem ser suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado ficam por responsabilidade da arrendatária; o preço para o exercício da opção de compra deve ser livremente pactuado, podendo, inclusive, ter o valor de mercado do bem arrendado;
- **Leasing operacional:** as contraprestações a serem pagas pela arrendatária devem contemplar o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% do “custo do bem”; o prazo contratual deve ser inferior a 75% do prazo de vida útil econômica do bem; o preço para o exercício da opção de compra deve ser o **valor de mercado do bem** arrendado; não deve haver previsão de pagamento de valor residual garantido (VRG).

● Sale and Leaseback (Apenas Para Bens Imóveis)

Tipo de **leasing** em que o dono de um imóvel o vende para uma Sociedade de Arrendamento e, no mesmo contrato, a Sociedade arrenda o bem para o vendedor, entretanto esta modalidade só é possível no **leasing** financeiro e só para Pessoas Jurídicas.

Os bancos múltiplos com carteira de investimentos, de desenvolvimento ou crédito imobiliário, bancos de desenvolvimento, caixa econômica e sociedades de crédito imobiliário também podem contratar para si esta modalidade.

⁸ Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/soc_arrend_merc.asp?frame=1. Acesso em: 25 nov. 2022.

Importante!

Os bens objetos de arrendamento mercantil (*leasing*) não podem ser arrendados ao próprio fabricante do bem, ou seja, a EMBRAER, que fabrica aviões no Brasil, não pode arrendar seus aviões para si própria.

CRÉDITOS ROTATIVOS

Os créditos rotativos nada mais são do que operações em que o devedor pode reutilizar o valor liberado pelo banco sempre que liquidar a operação anterior.

Conta Garantida

Caracteriza-se por um valor disponibilizado pelo banco em uma conta que não tem livre movimentação, a qual o cliente só poderá movimentar por cheque ou transferência. Resumindo, caso o cliente não tenha fundos na sua conta corrente de livre movimentação, a conta garantida cobre a emissão de cheques e outros compromissos, desde que haja aviso prévio do pedido de movimentação, além da provável exigência de garantias para a liberação do recurso solicitado.

Cheque Especial

Crédito de caráter rotativo que se destina a cobrir emissão de cheques de clientes PF ou PJ que não tenham saldo disponível em sua conta. Estes valores ficam disponíveis para o cliente movimentá-los com seus cheques, cartões, TED e DOC. Os juros são mensais e não há necessidade de amortização mensal do saldo devedor, bastando o cliente pagar os juros e IOF do período utilizado.

Dica

Para conta de depósitos à vista, tituladas por **pessoas naturais**, ou seja, pessoas físicas e por **microempreendedores individuais** (MEI), as taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial estão limitadas a, **no máximo, 8%** ao mês.

É vedado à instituição financeira impor limite superior a R\$ 500,00, se o cliente optar pela contratação de limite mais baixo. Ou seja, se o cliente disser que quer o menor limite possível, o banco não pode exigir que sejam 500 reais, pode ser menor.

A alteração de limites, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve ser feita da seguinte forma:

- no caso de **redução**, deve ser precedida de comunicação ao cliente, com, no mínimo, trinta dias de antecedência;
- no caso de **majoração**, ser condicionada à prévia autorização do cliente, obtida a cada oferta de aumento de limite.

Os limites podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia, desde que verificada **deterioração do perfil** de risco de crédito do cliente, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

NOÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

Cartão de Crédito

Essencialmente, consiste em uma linha de crédito rotativa, na qual o cliente realiza compras com o cartão, podendo optar pelo pagamento integral ou parcelado. À medida que liquida as faturas, o crédito é restabelecido e fica disponível para reutilização.

As atividades relacionadas à **emissão** de cartões de crédito por instituições financeiras estão sujeitas à regulamentação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil, conforme os arts. 4º e 10, da Lei nº 4.595, de 1964.

Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

[...]

VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;

[...]

Art. 10 Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:

VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;

Atenção! Quando a emissão do cartão de crédito não envolve a participação de uma instituição financeira, as normativas do CMN e do Banco Central **não se aplicam**.

É importante salientar a existência das **instituições de pagamento**, que são entidades não financeiras responsáveis por receber e processar os pagamentos realizados pelos clientes por meio de cartões. Essas instituições também seguem a regulamentação estabelecida pelo CMN e pelo Banco Central.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Atualmente, no Brasil, a Circular 3.885/2018 prevalece, exigindo que instituições de pagamento funcionem mediante solicitação de autorização, como as administradoras de cartões de crédito, apenas se for ultrapassado o limite de 500 milhões de reais via transações comuns ou 50 milhões via transações pré-pagas (art. 6º).

Não há, portanto, uma regra que obrigue a autorização do Bacen para o funcionamento das administradoras de cartões, sendo obrigatória apenas para aquelas que ultrapassarem os parâmetros mencionados.

TIPOS DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		EXEMPLO
Emissor de moeda eletrônica	Encarrega-se da administração de contas de pagamento pré-pagas , nas quais os fundos devem ser previamente depositados	Emissores de cartões de vale-refeição e cartões pré-pagos em moeda nacional
Emissor de instrumento de pagamento pós-pago	Encarregado da gestão de contas de pagamento pós-pagas , nas quais os recursos são depositados para quitar compromissos já assumidos	Instituições não financeiras emissoras de cartões de crédito (sendo o cartão de crédito o instrumento de pagamento)
Credenciador	Não administra contas de pagamento, mas capacita estabelecimentos comerciais para aceitar instrumentos de pagamento	Instituições que celebram contratos com estabelecimentos comerciais para a aceitação de cartões de pagamento

Atenção! Uma mesma instituição de pagamento pode atuar em mais de uma modalidade.

● Tipos de Cartão de Crédito

Existem duas modalidades de cartão de crédito: o básico e o diferenciado. O cartão **básico** é destinado apenas a pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos credenciados. Já o cartão **diferenciado**, além de possibilitar o uso convencional para pagamentos, está associado a programas de benefícios e/ou recompensas, como programas de milhagem, seguro de viagem, descontos em compras, serviços de atendimento personalizado no exterior, entre outros.

O cartão de crédito básico é obrigatoriamente fornecido pelas instituições emissoras de cartão de crédito que possuem esse produto em seu portfólio. Pode ser nacional ou internacional, e sua **anuidade** deve ser **inferior** à do cartão diferenciado. Devido a essa característica, o cartão básico não tem direito a participar de programas de recompensas disponibilizados pela instituição emissora.

Há, também, os **Retailer Cards**, que são cartões de loja restritos à rede específica, como, por exemplo, Pernambucanas e Magazine Luiza. Esses cartões não estão sob o controle do Banco Central, pois são cadastrados diretamente com a loja e são de uso limitado à sua rede.

Os **Co-Branded Cards** são cartões de crédito que estabelecem parcerias com empresas renomadas, como o LATAM Pass Itaucard (associação entre o banco Itaú e a companhia aérea LATAM) e Cartão Gol Smiles (associação entre a companhia aérea Gol com os bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil). O objetivo dessas associações é **agregar valor ao cartão**, promovendo descontos e benefícios por meio da parceria com os lojistas.

Além dessas categorias, o Banco Central introduziu uma classificação adicional quanto ao pagamento das faturas: cartão com rotativo regular e cartão com rotativo não regular.

- **Rotativo regular:** pagamento do **mínimo sem parcelamento** adicional, sujeitando o titular do cartão ao crédito rotativo regular, com pagamento dos juros e encargos financeiros previstos em contrato, sem cobrança de juros adicionais punitivos (comissão de permanência);
- **Rotativo não regular:** pagamento de valor **inferior** ao **mínimo**, sem parcelamento; o cliente fica inadimplente, sujeito à aplicação de procedimentos previstos no contrato para situações de inadimplência, incluindo juros do crédito rotativo (juros **diários** incidentes sobre a parcela **vencida** ou sobre o **saldo devedor não quitado**), multa de 2% sobre o principal e juros de mora de 1% ao mês.

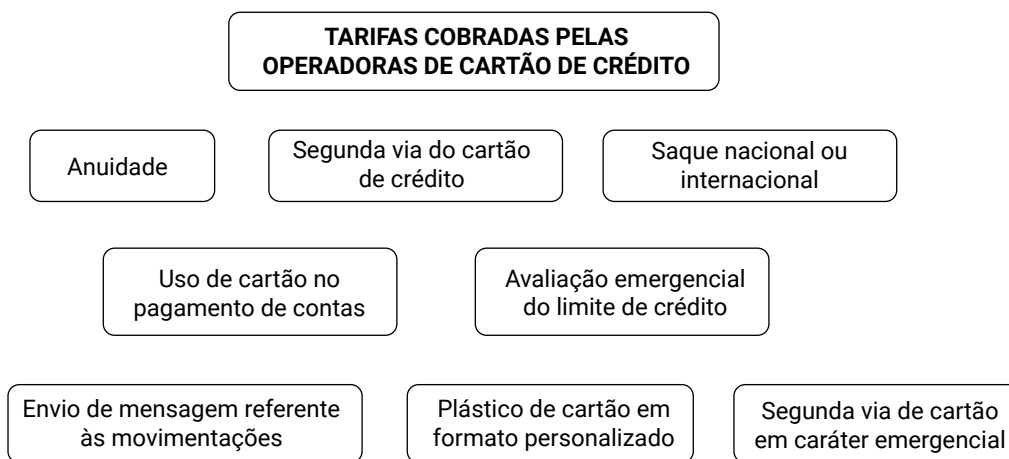
Atenção! O prazo máximo para que seja utilizado o crédito rotativo é de 30 dias **até** o vencimento da fatura subsequente. Decorrido esse período, as instituições financeiras devem oferecer ao cliente condições de parcelamento do saldo remanescente mais vantajosas em relação aos juros cobrados no rotativo regular.

● Tarifas Cobradas

Por meio das operadoras de cartões, os bancos detêm autorização para cobrar cinco tarifas prioritárias referentes aos serviços de cartão de crédito: anuidade, emissão de segunda via do cartão, tarifa para saque (nacional ou internacional), uso do cartão no pagamento de contas e pedido de avaliação emergencial do limite de crédito.

Além disso, podem ser aplicadas tarifas pela contratação de serviços de envio de mensagem automática relacionada à movimentação ou lançamento na conta de pagamento vinculada ao cartão de crédito, fornecimento de plástico de cartão de crédito em formato personalizado e fornecimento emergencial de segunda via do cartão — serviços considerados “diferenciados” pela regulamentação. Todas essas tarifas devem ser explicitadas em contrato e são de responsabilidade exclusiva da operadora do cartão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Atenção! Atualmente, não há um valor mínimo estabelecido para o pagamento da fatura do cartão de crédito. As instituições financeiras ficam livres para determinar o valor mínimo para os pagamentos dos clientes.

Ressalta-se que, caso o cliente não quite a fatura integralmente, o financiamento do saldo devedor será efetuado pelo banco, e não pela operadora do cartão. Cabe ao banco oferecer opções de parcelamento alternativas ao cliente, propondo custos mais baixos do que os juros aplicados no rotativo do cartão.

Dessa maneira, se o cliente optar por parcelar uma fatura devido à incapacidade de efetuar o pagamento total, o parcelamento será realizado pelo banco, não pela operadora do cartão, pois estas estão proibidas pelo Banco Central de realizar tal operação.

Na verdade, os financiamentos são feitos por bancos, pois administradoras de cartão de crédito são proibidas de financiar seus clientes. Nesses casos, o detentor do cartão de crédito aparecerá no SCR como cliente do banco, que é o real financiador da operação intermediada pela administradora de cartão de crédito. (Burégio, 2019)

É relevante compreender que o funcionamento do cartão depende de uma estrutura abrangente envolvendo instituições financeiras, credenciadores, bandeiras e estabelecimentos. Veja a seguir sobre cada um.

- **Instituição financeira ou emissor:** trata-se de um banco ou uma entidade não bancária responsável por disponibilizar o cartão de crédito e/ou débito ao cliente (titular do cartão). Mantém relação com o titular do cartão, estabelece limites de crédito, envia o cartão para utilização, emite faturas e aprova as compras realizadas nas lojas;
- **Credenciador:** encarrega-se de filiar os estabelecimentos comerciais para utilização de cartões em transações de venda. Assume a responsabilidade pelo fornecimento e manutenção dos equipamentos de captura, transmissão de dados das transações eletrônicas e os créditos na conta corrente do estabelecimento comercial;
- **Estabelecimento credenciado:** refere-se a empresas de diversos portes, incluindo empreendedores individuais ou profissionais autônomos, que aceitam o sistema de cartões com suas respectivas bandeiras nas transações de venda de bens ou serviços;
- **Bandeira:** encarrega-se do licenciamento da marca para o emissor e o credenciador, coordenando o sistema de aprovação, compensação e liquidação dos créditos. Exemplos de bandeiras internacionais incluem Visa, Mastercard, Diners Club e American Express, enquanto Hipercard, Elo, Sorocred e Sicredi são bandeiras nacionais ou regionais.

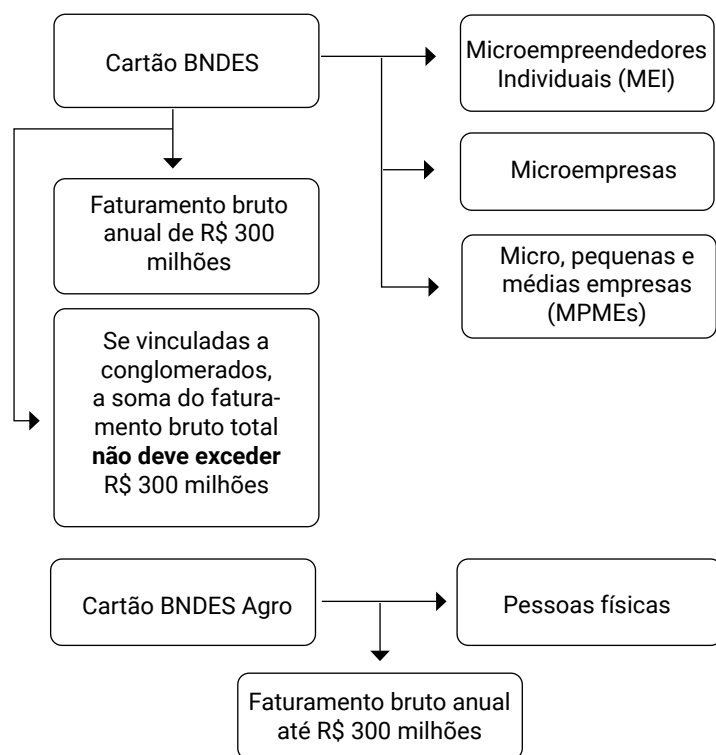
● **Cartão BNDES e BNDES Agro**

O Cartão BNDES representa um produto concebido com base no modelo de cartão de crédito, destinado a financiar os investimentos de microempreendedores individuais (MEI), microempresas, bem como de micro, pequenas e médias empresas de controle nacional.

Por outro lado, o cartão BNDES Agro — também inspirado no conceito de cartão de crédito —, direciona-se **exclusivamente** a pessoas físicas e tem o propósito de financiar investimentos em produtos rurais para suas atividades comerciais.

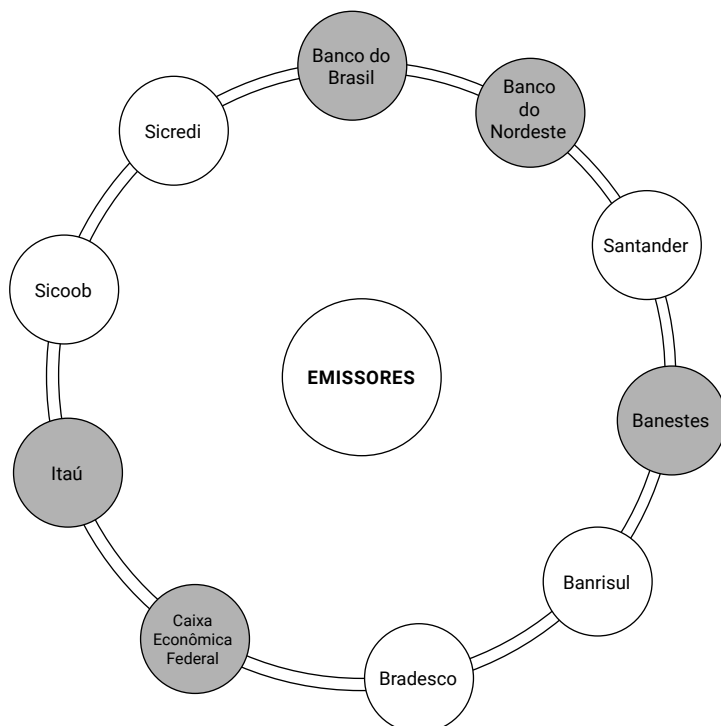
O acesso ao Cartão BNDES está disponível para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) com faturamento bruto anual de **até R\$ 300 milhões**. No caso de empresas vinculadas a grupos ou conglomerados, o faturamento bruto total de todas as participantes deve ser somado, não devendo ultrapassar o limite de R\$ 300 milhões. Essas empresas devem estar sediadas no país, sob controle nacional, exercer atividades econômicas alinhadas às Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES, e manter regularidade junto ao INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.

Para obter o Cartão BNDES Agro é necessário que os produtores rurais pessoas físicas apresentem um faturamento bruto anual de até R\$ 300 milhões, residam e tenham domicílio no país, e estejam em dia com os tributos federais.



Os titulares do Cartão BNDES podem realizar compras de forma exclusiva dos itens disponíveis no Portal de Operações do Cartão BNDES, fornecidos por credenciados previamente autorizados.

As Instituições Financeiras Emissoras do Cartão BNDES⁹



As condições financeiras em vigor são:

- Limite de crédito de até R\$ 2 milhões para cada cliente, por banco emissor*.
- Prazo de parcelamento de 3 a 48 meses.
- Taxa de juros pré-fixada (informada na página inicial do site www.cartaobndes.gov.br).

⁹ Em cinza estão as instituições que suspenderam temporariamente suas emissões do Cartão BNDES.

**Obs.: São de responsabilidade do banco emissor a definição do limite, a concessão do crédito e a cobrança. O cliente pode obter um Cartão BNDES em quantos bancos emissores ele desejar. Caso um banco emissor trabalhe com mais de uma bandeira de cartão de crédito, o cliente poderá ter, nesse banco, um Cartão BNDES de cada bandeira, desde que a soma dos limites não ultrapasse R\$ 2 milhões. (Cartão BNDES, [s.d.])*

- O cliente tem a liberdade de obter um Cartão BNDES em quantos bancos emissores quiser. Se um banco emissor opera com **múltiplas bandeiras de cartão de crédito**, o cliente pode possuir um Cartão BNDES de **cada bandeira** nesse banco, respeitando o teto de R\$ 2 milhões no limite total;
- Os bancos detêm autorização de cobrar uma Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde o valor não ultrapasse 2% do limite de crédito concedido;
- O cartão BNDES agora poderá cobrar imposto sobre operações financeiras (IOF) sobre as operações, conforme estabelecido pelo Decreto nº 8.511, de agosto de 2015.

Cartão de Débito

O cartão de débito permite o acesso a **terminais de autoatendimento** (caixas eletrônicos) para a realização de **saques**, depósitos, transferências, pagamentos de contas, consultas a extratos, entre outras funções.

Além disso, o uso do cartão de débito permite a realização de **pagamentos** de compras de produtos e serviços em estabelecimentos **credenciados**, debitando o dinheiro diretamente da conta corrente do proprietário do cartão, mediante a digitação de uma senha pessoal.

A transação é feita através de **terminais eletrônicos**, que podem ser do tipo POS (*Point of Sale* — as maquininhas de cartão) ou TEF (Transferência Eletrônica de Fundos — aqueles terminais que ficam fixados nos caixas dos supermercados, em que inserimos o cartão e digitamos a senha), instalados no estabelecimento comercial e conectados diretamente à rede bancária. Um comprovante é emitido ao final da transação, e a transação é lançada no extrato da conta do cliente.

Além das funções mais comuns, como compra e saque, alguns cartões de débito também podem ser utilizados em funções de débito pré-datado e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

A função débito pré-datado depende de negociação com o estabelecimento comercial, sujeito aos limites definidos pelo banco emissor do cartão.

Já a função CDC é uma linha de crédito, com limites e prazos pré-aprovados e cobrança de taxas de juros.

Os cartões de débito possuem aparência semelhante à dos cartões de crédito. Alguns cartões podem ser emitidos tanto com a função débito quanto com a função crédito. Nesse caso, são denominados cartões múltiplos.

Atente-se: o fornecimento de cartão com a função débito é considerado um serviço essencial e, como tal, é vedada a cobrança de tarifas:

- em seu fornecimento; e
- no fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

I | CRÉDITO RURAL

Trata-se de uma linha de crédito mais acessível, cujas taxas são definidas por legislação, visando apoiar produtores rurais e suas cooperativas em suas atividades.

Potenciais beneficiários incluem:

- produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas);
- cooperativas de produtores rurais;
- indivíduos ou entidades dedicados a atividades específicas, tais como:
 - análise/produção de mudas, ou sementes fiscalizadas/certificadas;
 - produção ou pesquisa de sêmen com o objetivo de inseminação artificial e embriões;
 - fornecimento de serviços mecanizados do tipo agropecuário em imóveis rurais, incluindo a proteção do solo;
 - fornecimento de serviços de inseminação artificial em propriedades rurais;
 - atividades ambientais.

Importante!

- Sindicatos rurais não se enquadram nos requisitos para ser beneficiários do crédito rural;
- O tomador do crédito está sujeito à fiscalização por parte da instituição financeira.

● Da Origem dos Recursos

De acordo com o Manual do Crédito Rural, os recursos podem ser dispostos em controlados (obrigatórios) e não controlados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Controlados/Obrigatórios:** são recursos que estão sujeitos à regulamentação legal, e devem ser necessariamente direcionados para o crédito rural. O descumprimento dessa obrigação pelas instituições financeiras resulta em multa, sendo que o montante dessa penalidade é destinado aos recursos do crédito rural. Esses recursos incluem:

a) os **obrigatórios**;

b) os das **Operações Oficiais de Crédito**;

c) os de **qualquer fonte** destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da **poupança rural**, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios;

e) os dos **fundos constitucionais de financiamento regional**;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeteira (**Funcafé**).

Atenção! Um novo recurso obrigatório não listado acima, porém de grande relevância, é a Letra de Crédito do Agronegócio — LCA.

- **Não controlados:** referem-se aos demais recursos, que os bancos podem captar e emprestar de acordo com sua vontade, sem as restrições específicas impostas aos recursos controlados.

● Modalidades da Operação

3 - Os créditos concedidos com recursos livres podem ter por objeto operações de custeio, de investimento, de comercialização ou de industrialização, envolvendo quaisquer produtos de origem vegetal ou animal, inclusive os obtidos em atividades extrativistas.

- **Custeio:** modalidade destinada a cobrir as **despesas normais** dos ciclos produtivos. Dentre eles: aquisição de bens e insumos; suprimento de capital de trabalho; atendimento às necessidades das pessoas dedicadas à extração de produtos vegetais (como a compra de matéria prima para o plantio de grãos e vegetais, por exemplo);
- **Investimentos:** voltada para aplicações em bens ou serviços cujo benefício se estenda por vários períodos de produção, incluindo a modernização de atividades;
- **Comercialização:** orientada para assegurar recursos necessários aos produtores e cooperativas para a **inserção** de seus **produtos** no **mercado**. Engloba: pré-comercialização; descontos de Nota Promissória Rural e Duplicatas Rurais; e o Empréstimo do Governo Federal (EGF);
- **Crédito de Industrialização:** destinado ao produtor rural que pretende industrializar produtos agropecuários oriundos de sua propriedade rural. Nesse caso, é exigido que, no mínimo, 50% da produção a ser beneficiada ou processada seja proveniente de produção própria. Para cooperativas, as regras estão definidas no Manual do Crédito Rural, sendo necessário que, no mínimo, 50% da produção beneficiada ou processada seja de produção própria ou de associados.

● Taxa de Juros (Resolução CMN nº 5025, de 29 de junho de 2022)

A taxa de juros **máxima** permitida no crédito rural nas operações ordinárias supracitadas é de **12% ao ano**; pode ser reduzida somente a critério da instituição financeira e escalonada até 12,50% ao ano, conforme a origem dos recursos dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO).

Quanto aos limites de financiamento, tem-se que:

FINALIDADE/ BENEFICIÁRIO	VALOR	CONDIÇÕES ADICIONAIS
Créditos de Custeio (MCR 3-2)		
1 - todos os beneficiários	R\$ 3.000.000,00	a) limite com recursos controlados, por beneficiário, em cada ano agrícola e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR); b) não são incluídos na apuração do limite referido na alínea "a" os créditos de custeio rural concedidos com recursos: I - dos fundos constitucionais de financiamento regional II - captados mediante emissão de Letra de Crédito do Agronegócio (MCR 6-7)

Art. 2º "Tabela 2: Limites de Crédito para Financiamentos sem Vinculação a Programa Específico"

O limite de crédito para **custeio rural**, por beneficiário e por safra — em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) — é de R\$ 3 milhões. Na apuração desse limite, os créditos de custeio devem ser considerados como recursos controlados, excluindo aqueles obtidos no âmbito dos fundos constitucionais de financiamento regional ou cuja origem do recurso seja proveniente das Letras de Crédito do Agronegócio.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nas operações de **investimento**, o limite de crédito irá depender do objeto que será adquirido e da disponibilidade da instituição financeira. É vedado utilizar recursos controlados/obrigatórios para operações de investimentos, exceto se previsto em norma específica, que abrange linhas de crédito da Poupança Rural e do BNDES. Além disso, os seguintes prazos devem ser considerados:

- **Investimento fixo:** 12 anos;
- **Investimento semifixo:** seis anos, exceto quando relacionados à aquisição de animais para reprodução ou cria, cujo prazo será de até cinco anos, incluindo até 12 meses de carência.

2 - São financiáveis os seguintes investimentos fixos:

- a) construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes;
- b) aquisição de máquinas e equipamentos de provável duração útil superior a 5 (cinco) anos;
- c) obras de irrigação, açudagem, drenagem;
- d) florestamento, reflorestamento, desmatamento e destoca;
- e) formação de lavouras permanentes;
- f) formação ou recuperação de pastagens;
- g) **eletrificação**, inclusive a implantação de sistemas para geração e distribuição de energia produzida a partir de fontes renováveis, para consumo próprio, observado que o projeto deve ser compatível com a necessidade de demanda energética da atividade produtiva instalada na propriedade rural;
- h) **telefonia rural**, e equipamentos e demais itens relacionados a sistemas de conectividade no campo;
- i) adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e **proteção** do sistema solo-água-plantas, incluindo **correção** de acidez e fertilidade do solo, e **aquisição**, transporte, aplicação e incorporação de insumos (calcário, remi-neralizadores com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e outros) para essas finalidades.

3 - São financiáveis os seguintes investimentos semifixos:

- a) aquisição de animais para reprodução ou cria;
- b) instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil não superior a 5 (cinco) anos;
- c) aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações e aeronaves;
- d) aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras;
- e) softwares e licenças para gestão, monitoramento ou automação das atividades produtivas;
- f) certificação da produção agropecuária.

Na **comercialização**, o valor máximo a ser liberado está vinculado à garantia oferecida, podendo atingir **até 4,5 milhões**, caso as garantias incluam Nota Promissória Rural ou uma Duplicata Rural. Para financiamento especial de estocagem (FEE) de sementes, com recursos controlados, o limite pode chegar a 25 milhões.

- **Nota Promissória Rural** consiste em um título de crédito concedido para vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando realizadas de forma direta pelos produtores rurais ou suas cooperativas. Emitida pelo comprador, em favor do vendedor, também é empregada nos recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues pelos cooperados, e nas entregas de bens de produção ou consumo feitas pelas cooperativas aos associados. Normalmente, o devedor é uma pessoa física;
- **Duplicata Rural** é um título de crédito utilizado em vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando realizadas de forma direta pelos produtores rurais ou suas cooperativas. Emitida pelo próprio vendedor, em favor do comprador, assegurando que este se compromete a entregá-la ou enviá-la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la. Geralmente, o devedor é uma pessoa jurídica.

Dica

- Nota Promissória Rural (**NPR**): crédito causal¹⁰, emitida pelo **comprador** (pessoa física) em operação de crédito rural.
- Duplicata Rural (**DR**): crédito cambial, emitida pelo **vendedor**, comprador é pessoa jurídica, independente da operação de crédito rural.

No que se refere ao **crédito de industrialização**, o limite para operações de industrialização, com recursos controlados, é de R\$ 1,5 milhões por tomador, em cada ano agrícola e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Nesse cenário, no **mínimo 50%** da produção a ser beneficiada ou processada deve ser de produção própria do produtor rural, da cooperativa de produção ou de seus associados. Esse limite pode chegar a 400 milhões, se tomado por cooperativas de produção agropecuárias, com recursos dos fundos constitucionais.

● Liberação do Crédito Rural

É realizada de forma integral ou parcelada, seja em espécie ou por meio de depósito em conta bancária, conforme as exigências do empreendimento e obedecendo a um cronograma de aquisições e serviços.

Para a concessão do crédito, a instituição financeira pode requerer um projeto. Contudo, tal exigência pode ser dispensada mediante a apresentação de garantias, seja por Notas Promissórias Rurais ou Duplicatas Rurais.

Dentre os propósitos do crédito rural, temos:

¹⁰ Decorre de uma relação jurídica preexistente, no caso, a operação de crédito rural, que tem origem em um contrato.

- incentivo aos investimentos rurais realizados pelos produtores ou suas cooperativas;
- facilitação do custeio oportuno e adequado da produção e comercialização de produtos agropecuários;
- fortalecimento do segmento rural;
- promoção da adoção de métodos racionais na produção, visando à maior produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à utilização sustentável dos recursos naturais;
- facilitação, por meio do crédito fundiário, da aquisição e regularização de terras por pequenos produtores, posseiros, arrendatários e trabalhadores rurais;
- estímulos às atividades florestais e pesqueiras;
- fomentação da geração de renda e aprimoramento da mão de obra na agricultura familiar.

Dentre as garantias da operação de crédito rural, temos:

- Penhor de bens agrícolas, pecuários, mercantis, florestais ou cedulares: garantia mais comum nas operações de crédito rural. O devedor entrega ao credor um bem como garantia do pagamento da dívida. Se o devedor não pagar a dívida, o credor pode ficar com o bem;
- Alienação fiduciária de bens: garantia semelhante ao penhor, mas com algumas diferenças; na alienação fiduciária, o devedor não entrega o bem ao credor, mas lhe transfere a propriedade. O credor fica com a posse do bem, mas o devedor pode continuar a usá-lo. Se o devedor não pagar a dívida, o credor pode ficar com o bem;
- Hipoteca de bens, comum ou cedular: é uma garantia que dá ao credor o direito de receber o valor da dívida de um imóvel ou outro bem dado em garantia. Se o devedor não pagar a dívida, o credor pode vender o bem para receber o devido valor;
- Aval ou garantia fidejussória (fiança): é uma garantia pessoal, dada por um terceiro. O terceiro se compromete a pagar a dívida do devedor, caso o devedor não pague;
- Seguro rural ou respaldo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) (não sujeito a IOF): é uma garantia que protege o credor em caso de perdas ou danos causados a bens ou atividades rurais. O seguro pode ser contratado pelo devedor ou pelo credor;
- Proteção de preços futuros de commodities agropecuárias: garantia que protege o credor em caso de variação de preços de commodities agropecuárias. O devedor se compromete a pagar um valor adicional ao credor, caso o preço da commodity suba. Pode incluir penhor de direitos, acordos contratuais ou cedulares.

Despesas a que o crédito rural está sujeito:

- encargos financeiros (taxa de **juros**);
- imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários (IOF);
- **custo** de prestação de serviços;
- encargos previstos no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro¹¹);
- prêmio de **seguridade rural**, conforme normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados;
- **sanções pecuniárias**, multas por violação de normas que contribuem para o crédito rural;
- prêmios nos contratos de opção de venda de um mesmo produto agropecuário financiado para custeio ou comercialização, em bolsas de mercadorias e futuros nacionais, e as taxas e emolumentos associados a essas operações de contratos de opção.

Nenhuma outra despesa além do montante exato de despesas realizadas em nome do mutuário pela instituição financeira, ou decorrente de disposições legais específicas, pode ser exigida.

Quanto à fiscalização do crédito rural, ela deve ser feita diante de:

- Crédito de custeio agrícola: antes da colheita;
- Empréstimo fornecido pelo Governo Federal (EGF): durante a operação;
- Crédito de custeio pecuário: ao menos uma vez no decorrer da operação, em momento passível de verificar sua correta utilização;
- Crédito para investimento em construções, reformas ou ampliações de benfeitorias: até concluir o cronograma de execução estipulado no projeto;
- Outros empréstimos: até 60 dias após cada utilização, para validar a realização das obras, serviços ou aquisições.

Cabe ao responsável pela fiscalização verificar a apropriada utilização dos recursos orçamentários, o progresso das atividades financiadas e a condição das garantias, se existirem.

¹¹ Iniciativa do governo federal que assegura a quitação de financiamentos rurais em caso de danos causados por eventos climáticos adversos ou doenças e pragas incontroláveis.

Fundos de Investimentos

Um fundo de investimento constitui uma reunião de recursos provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, visando alcançar **ganhos financeiros** por meio da aplicação em **títulos e valores mobiliários**.

Organizado como um condomínio, o fundo tem seu patrimônio dividido em **cotas**, cujo valor é diariamente calculado pela **divisão** do patrimônio líquido pelo número de cotas em circulação.

Em outras palavras, assemelha-se a um condomínio que agrega recursos de diversos investidores (cotistas), com o propósito de obter ganhos financeiros por meio da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Se a gestão do fundo for eficiente, o patrimônio do fundo crescerá, refletindo no aumento do valor das cotas.

Quando o fundo alcança um bom desempenho, ou seja, gera lucro, esse valor é distribuído de maneira proporcional ao número de cotas de cada participante.

A estrutura do fundo promove a comunhão de recursos sob a forma de condomínio, em que os cotistas compartilham os mesmos interesses e objetivos ao investir no mercado financeiro e de capitais, garantindo que todos detenham iguais direitos e que o valor das cotas seja uniforme para todos.

Visualize o funcionamento de um condomínio de apartamentos, em que cada condômino é proprietário de uma cota (um apartamento) e paga um terceiro para que administre e coordene as atividades do edifício (o síndico).

Assim, são estabelecidas normas de operação, como horários da piscina e do salão de festas e restrições de ruídos nos espaços residenciais, as quais todos os moradores devem seguir, sem exceção.

Um fundo de investimento opera de maneira análoga. Ao aplicar capital em um fundo, os cotistas (equivalentes aos moradores) adquirem cotas e remuneram um terceiro (o gestor, comparável ao síndico) para administrar as atividades do fundo e gerir seus recursos no mercado.

A aquisição de cotas implica a aceitação das regras do fundo, incluindo procedimentos de aplicação, resgate, horários, custos, entre outros, conferindo aos cotistas os mesmos direitos, independentemente da quantidade de cotas detidas por cada um.

Visualizando, agora, fora de um sistema de condomínio, sem a estrutura compartilhada: nesse cenário, o morador (cotista) é responsável por designar quem fará a manutenção da piscina ou do jardim ou quem será contratado como segurança.

Provavelmente, essa busca por prestadores de serviço seria mais trabalhosa e onerosa. Se estivesse em um condomínio, o síndico lidaria com essas questões, facilitando a distribuição dos custos entre os condôminos.

Uma situação análoga pode ocorrer no mercado financeiro se o investidor optar por agir de forma independente. Nesse caso, a responsabilidade de selecionar os ativos para compor uma carteira de investimentos é totalmente dele.

Isso envolve uma análise frequente dos riscos, endividamento e perspectivas de resultados de cada empresa da qual foram adquiridas ações ou de cada banco do qual foi adquirido um CDB (certificado de depósito bancário).

Esse processo demanda considerável esforço; contudo, ao ingressar em um grupo, o gestor designado assumirá essa responsabilidade em seu lugar.

Ao ingressar em um fundo, ou condomínio de investimento, o investidor deve formalizar sua adesão por meio de um termo apropriado, confirmando o recebimento do regulamento e sua compreensão acerca da **política** de investimentos e dos **riscos** associados ao produto. Além disso, o formulário de informações complementares deve ser disponibilizado eletronicamente.

A possibilidade de revenda de um fundo de investimento por parte do investidor, entretanto, irá depender do tipo do produto em questão, pois eles se dividem em fundos abertos e fundos fechados. Veja as diferenças a seguir.

Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022

Art. 4º O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos, de acordo com a regra específica aplicável à categoria do fundo.

Fundos de investimento **abertos** possibilitam ao investidor resgatar o montante aplicado a qualquer momento, caracterizando-se, assim, por uma **alta liquidez**. O resgate é efetuado com base no valor da cota no mercado no dia da venda.

Mesmo que alguns fundos imponham prazos de carência, como, por exemplo, 30 ou 60 dias após a aplicação, eles ainda são considerados de alta liquidez.

Essas operações são efetuadas diretamente com o fundo ou com distribuidores autorizados, que podem ser bancos, corretoras ou plataformas de investimento. Os investidores podem comprar e resgatar cotas a qualquer momento, de acordo com o valor da cota no dia da operação.

Por outro lado, os fundos de investimento **fechados** não permitem resgate antecipado. Em outras palavras, se um investidor adquire cotas, é necessário mantê-las até o término do prazo estabelecido.

Contudo, é possível realizar a venda das cotas para outra pessoa. Nesse caso, como as cotas já foram inicialmente comercializadas com o investidor, a transação deve ocorrer no **mercado secundário**, como a bolsa de valores ou o mercado de balcão.

Regulamento do Fundo de Investimento

O regulamento é o instrumento que estabelece a constituição do fundo, suas regras de funcionamento, com especificação de normas fundamentais associadas, política de investimento, taxas, riscos, direitos e deveres dos cotistas, entre outras informações.

Trata-se, portanto, de um documento elaborado pelo administrador do fundo e registrado junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Desta forma, é um documento muito importante para o investidor, pois define suas características e condições de investimento. De acordo com a Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022:

Art. 48 [...]

§ 1º A parte geral do regulamento, comum a todas as classes de cotas, deve dispor sobre:

*I - identificação e **qualificação** dos prestadores de serviços [...];*

[...]

§ 2º Os anexos descritivos de classes, cada qual relativo a uma classe em específico, devem dispor sobre:

I - o público-alvo;

II - a responsabilidade dos cotistas, determinando se está limitada ao valor por eles subscrito ou se é ilimitada;

*III - o regime da classe, se **aberta** ou **fechada**;*

*IV - o **prazo de duração**, que pode ser indeterminado e deve ser compatível com o prazo de duração do fundo;*

V - a categoria, nos termos do inciso VIII do art. 3º desta Resolução;

*VI - a **política de investimentos**, aderente à categoria;*

VII - a possibilidade ou não de futuras emissões de cotas de classe fechada e, se for o caso, autorização e eventuais condições para a emissão de novas cotas a critério do gestor, inclusive quanto à existência ou não de direito de preferência para os cotistas, sem necessidade de aprovação em assembleia de cotistas;

VIII - as condições para a aplicação e o resgate de cotas nas classes abertas, inclusive no que se refere a feriados estaduais e municipais;

IX - condições para a utilização de barreiras aos resgates, contendo no mínimo os parâmetros de liquidez que autorizam o gestor a utilizar a medida;

X - os procedimentos aplicáveis à amortização e resgate compulsórios de cotas;

XI - a taxa máxima de distribuição;

*XII - taxas de **ingresso** e de **saída**, se houver;*

*XIII - a distribuição de **resultados**, se for o caso, compreendendo os prazos e condições de pagamento;*

XIV - o intervalo para a atualização do valor da cota da classe aberta, que deve ser compatível com o prazo de resgate;

XV - a forma de comunicação que deve ser utilizada pelo administrador, em conformidade com o disposto no art. 12;

XVI - os procedimentos aplicáveis às manifestações de vontade dos cotistas por meio eletrônico [...];

[...]

*XIX - **taxas de administração** e de gestão, que devem ser expressas em:*

a) um percentual anual fixo do patrimônio líquido (base 252 dias); ou

b) um valor nominal em moeda corrente nacional, que pode variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido.

Qualquer modificação no regulamento requer aprovação **prévia** da assembleia geral de cotistas e deve ser comunicada à CVM. É crucial compreender que as mudanças realizadas no regulamento do Fundo de Investimento afetam suas condições de operação. Portanto, o cotista deve examinar as alterações propostas considerando seus próprios interesses como investidor.

Atente-se: com a revogação da Instrução CVM nº 555, de 2014, o **formulário de informações complementares** — documento on-line disponibilizado obrigatoriamente nos sites do administrador e do distribuidor do fundo — foi descontinuado.

Art. 10 *Em acréscimo ao regulamento, quando do ingresso do cotista na classe de cotas, o administrador e o distribuidor devem disponibilizar uma versão atualizada da lâmina, se aplicável.*

Lâmina de Informações Essenciais¹²

A lâmina é um documento que reúne todas as principais características e riscos de um fundo de investimento, bem como seus objetivos, política de investimento, perfil de risco, histórico de rentabilidade etc. É elaborada com o intuito de facilitar a comparação entre diferentes fundos e auxiliar na tomada de decisão do investidor.

É um documento de uso difundido no mercado para comercialização de fundos de investimento financeiro para investidores de varejo com o objetivo de uniformizar o material utilizado, facilitando a comparação entre os diferentes fundos.

Anexo Normativo I da Resolução CVM nº 175, de 23 de Dezembro de 2022.

Art. 14 *O administrador de classe aberta que seja destinada ao público em geral deve elaborar lâmina de informações básicas e mantê-la atualizada.*

§ 1º É facultado ao administrador formatar a lâmina livremente desde que:

I - a ordem das informações seja mantida;

[...]

¹² Conforme as Instruções CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, nº 522, de 8 de maio de 2012, e nº 555, de 17 de dezembro de 2014.

III - os logotipos e formatação não dificultem o entendimento das informações; e

IV - quaisquer informações adicionais:

a) sejam acrescentadas ao final do documento;

b) não dificultem o entendimento das informações contidas na lâmina; e

c) sejam consistentes com o conteúdo da própria lâmina e do regulamento.

Entre as mudanças instituídas, a lâmina agora apresenta informações mais importantes em um formato mais simples e seguindo uma ordem padrão.

Além das informações sobre **taxas e despesas**, a lâmina inclui uma **tabela** com os **retornos** dos últimos cinco anos, destacando os anos com rentabilidade negativa, quando aplicável, juntamente com outras alterações determinadas na instrução.

Ademais, a instrução frisa o seguinte:

Resolução CVM nº 175, de 23 de Dezembro de 2022

Art. 24 O administrador deve encaminhar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores, ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim, os seguintes documentos da classe de cotas:

[...]

II - mensalmente, até 10 (dez) dias úteis após o encerramento do mês a que se referirem:

a) balancete;

b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e

c) perfil mensal [...]; e

d) lâmina de informações básicas, se aplicável;

III - anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis do fundo e, caso existentes, de suas classes de cotas, acompanhadas dos pareceres de auditoria independente; e

IV - formulário padronizado com as informações básicas da classe de cotas, sempre que houver alteração do regulamento, na data do início da vigência das alterações deliberadas em assembleia.

A lâmina deve passar por atualização mensal, sem extrapolar o dia 10 de cada mês, com dados referentes ao mês anterior, e deve ser enviada imediatamente à CVM.

O administrador é responsável por fornecer a lâmina ao futuro cotista antes da sua participação no fundo e por divulgá-la de forma destacada em sua página na internet, sem proteção de senha, sempre atualizada.

Atenção! Ao ingressar no fundo, todo cotista deve declarar, por meio de um termo específico, que recebeu o regulamento e o prospecto — estes são documentos um tanto mais complexos para a leitura, e que podem afetar o entendimento do investidor comum.

Também ficou instituída a obrigatoriedade de disponibilização da lâmina que, por sua vez, complementa o rol de documentos do fundo (mas que não os substitui).

Também nessa declaração, o cliente confirma que está ciente dos riscos envolvidos e da política de investimentos, bem como da possibilidade de ocorrência de patrimônio negativo e de sua responsabilidade por contribuições adicionais de recursos, quando necessário. Portanto, é crucial prestar atenção ao ler esses documentos, pois eles contêm informações de grande importância para o investidor.

Tipos de Investidores

Investidor é o indivíduo que detém recursos disponíveis para investir em fundos de investimento, muitas vezes interessado em obter retornos superiores aos oferecidos por investimentos tradicionais, como poupança, CDBs e RDBs, e que evita riscos elevados associados aos investimentos diretos em ações.

Importante!

A Instrução CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014, foi integralmente revogada pela Resolução CVM nº 175, de 2022. Ocorre que a atual resolução não abrange em seus dispositivos a classificação dos investidores, contudo, as classificações a seguir ainda são utilizadas no mercado financeiro, merecendo total destaque dos candidatos para a realização do certame.

Nesta esteira, será considerado investidor **profissional** aquele que exerce atividade profissional de administrar os recursos financeiros de outrem, atuando como consultor de investimentos, analista de investimentos ou gestor de recursos.

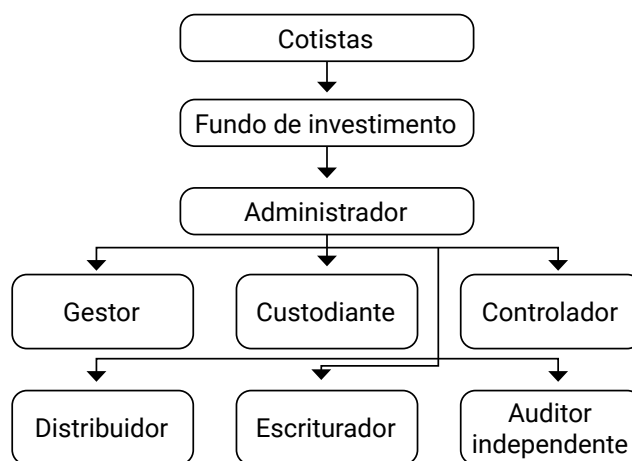
O investidor **estrangeiro**, por sua vez, é um tipo residente ou domiciliado fora do Brasil. Pode investir em fundos de investimento brasileiros, estando sujeito a regras específicas, como o pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos, por exemplo.

Já o investidor **qualificado** é caracterizado por pessoa física ou jurídica que já detém amplo conhecimento sobre investimentos ou que possui volumes substanciais investidos, estando disposto a realizar aplicações de maneira diferenciada e mais arriscada.

Também é importante saber que:

- os **administradores dos fundos** são entidades financeiras devidamente autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários a atuar como **responsáveis legais** pelo fundo, podendo, também, desempenhar o papel de distribuidoras das cotas do fundo;
- o **gestor** é o profissional encarregado de gerir ativamente os recursos do fundo, monitorando o mercado financeiro, avaliando o risco do fundo em uma base diária, analisando o cenário econômico e **tomando decisões** sobre a compra e venda de ativos de acordo com as diretrizes legais e a política de investimentos do fundo;
- os **distribuidores** são responsáveis pela **comercialização** das cotas do fundo. Como mencionado anteriormente, essa função pode ser desempenhada pelo próprio administrador ou por outra instituição que faça parte do sistema de distribuição de valores mobiliários;
- o **custodiante** é a entidade responsável pela **guarda** dos ativos do fundo, garantindo que eles estejam disponíveis quando necessários. É uma função que pode ser executada pelo próprio administrador ou, caso não tenha a autorização da CVM para essa função, por uma instituição terceirizada contratada para esse fim.

A seguir, observemos um fluxograma ilustrando a estrutura e as responsabilidades dos fundos de investimento no Brasil:



Os cotistas nada mais são que investidores e proprietários das cotas do fundo de investimento. Cotas, por sua vez, correspondem a frações do patrimônio líquido desse fundo. São os agentes que “confiam” seus recursos aos prestadores de serviço.

Ao administrador cabe o papel de representante legal dos fundos de investimento financeiros, bem como as funções de contratação dos prestadores de serviço e relacionadas à documentação pertinente (regulamentos e prospectos), ao controle de enquadramento e a *compliance*. Quanto aos prestadores de serviços designados pelo administrador, veremos a seguir.

GESTOR	ESCOLHA DOS INVESTIMENTOS COMPRA E VENDA DE ATIVOS DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS AJUSTE DO PORTFÓLIO, EM CASO DE DESENQUADRAMENTO
Custodiante	Recepção de instruções de investimentos Guarda e liquidação física e financeira dos ativos que compõem a carteira do fundo Reconciliação Controle de eventos corporativos Abertura de contas em <i>clearings</i> e agentes depositários
Controlador	Cálculo do valor da cota do fundo Precificação e marcação a mercado dos ativos do fundo Contabilidade Geração de relatórios de posição para gestores
Distribuidor	Marketing e vendas das cotas do fundo <i>Suitability</i> de cotistas KYC ¹³ e PLD ¹⁴ de cotistas Serviço de atendimento a cotistas

13 Know Your Client, para prevenir e combater crimes de lavagem de dinheiro.

14 Prevenção à lavagem de dinheiro: normas e medidas estabelecidas com o mesmo propósito citado anteriormente.

GESTOR	ESCOLHA DOS INVESTIMENTOS COMPRA E VENDA DE ATIVOS
	DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS AJUSTE DO PORTFÓLIO, EM CASO DE DESENQUADRAMENTO
Escriturador	Receber ordens de aplicação e resgate de cotistas ou distribuidores Controlar e manter a posição de cotas detidas por cada um dos cotistas Envio de relatórios e extratos mensais a cotistas Cálculo e retenção de impostos
Auditor independente	Realizar auditoria anual do fundo

Política de Investimentos

Trata-se do cerne do fundo, ou seja, é por meio dela que o investidor compreenderá como o administrador conduzirá o fundo, se busca retorno de curto ou longo prazo, em quais ativos irá investir e qual tipo de risco está disposto a assumir na aquisição dos papéis. Essa política pode ser ativa ou passiva:

- **Ativa:** quando o fundo estabelece um índice de **referência**, como o CDI (certificado de depósito interbancário), e busca **superá-lo**;
- **Passiva:** quando o fundo estabelece um índice de **referência**, como o CDI, e busca apenas **acompanhá-lo**.

Quando falamos de fundos de investimento financeiros, eis alguns termos que devemos conhecer:

- **Benchmark:** indicador de referência de mercado utilizado para avaliar o desempenho — a performance — dos fundos. Serve de parâmetro para avaliar se o fundo está rendendo bem ou não. Para os fundos de renda fixa, o indexador mais comum é o CDI, enquanto para os de renda variável são o Ibovespa e o IBRX — Índice Brasil; o indexador escolhido para o fundo deve estar alinhado à sua estratégia de investimento;
- **Taxa de administração:** é a taxa referente aos serviços de administração e gestão do fundo. Geralmente, é um percentual fixo calculado sobre o patrimônio líquido e cobrado diariamente. Esses recursos se destinam ao salário do administrador;
- **Taxa de performance:** é a taxa cobrada por alguns fundos quando ultrapassam seu *benchmark*, ou seja, quando apresentam um rendimento superior ao esperado. Ocorre quando o administrador desempenha suas funções de forma excepcional e, como resultado, recebe uma recompensa; é cobrada semestralmente e em percentual sobre o **rendimento acima do benchmark**.
- **Taxa de entrada ou de saída:** taxas que podem ser cobradas do investidor no momento em que ele adquire cotas do fundo (também chamada de taxa de carregamento) ou quando o investidor solicita o resgate de suas cotas (saída). Nesse caso, elas não estão incluídas no patrimônio do fundo, isto é, o valor da cota do fundo divulgado pelo administrador não inclui essa taxa. Como todas as demais taxas, essa também deve estar definida no regulamento e no prospecto do fundo;
- **Chinese Wall:** apesar de cada fundo de investimento possuir seu próprio CNPJ, existe a possibilidade de os recursos do administrador se misturarem com os recursos dos investidores. Por isso, o termo que remete à Muralha da China, como uma barreira de separação, foi criado para evitar essa situação, garantindo que o dinheiro do administrador não seja misturado ao dinheiro do investidor. Isso é feito para impedir que os recursos dos investidores sejam utilizados pelo administrador em benefício próprio.

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos

Os fundos são constituídos de ativos que possuem valor monetário; podem ser de renda fixa ou de renda variável.

- **Renda fixa:** refere-se a rendimentos acordados no momento da emissão do título. Esses títulos são subdivididos em **pré** ou **pós-fixados**. Os prefixados são aqueles com uma taxa de retorno estabelecida no momento da contratação, enquanto os pós-fixados estão vinculados a um índice predeterminado (TR¹⁵, IPCA¹⁶, IGP-M¹⁷ etc.);
- **Renda variável:** mercado de ativos cuja taxa de retorno não pode ser determinada na emissão, podendo resultar em ganhos ou perdas ao final do período, ou seja, o valor será determinado pelo mercado no futuro. Um exemplo comum são as ações.

Prazos do Fundo de Investimento

- **Investimentos de curto prazo:** visam acompanhar as flutuações das taxas de juros e das taxas pós-fixadas. Eles direcionam seus recursos para títulos públicos federais ou privados de baixo risco de crédito, com cada ativo mantendo um prazo médio de até 365 dias;

¹⁵ Taxa Referencial: taxa de juros calculada em cima da média das taxas médias de CDBs e RDBs dos maiores bancos do Brasil feita pelo Banco Central.

¹⁶ Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo: o principal indexador da inflação.

¹⁷ Índice Geral de Preços — Mercado: indexador mais complexo da inflação; detecta variações desde a matéria-prima até o consumidor final.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Investimentos a longo prazo:** possuem uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias.

Classificação dos Fundos de Investimentos

- **Fundos de renda fixa:** têm cerca de 80% de sua carteira de investimentos constituída por títulos de renda fixa, sejam pré ou pós-fixados. Eles incluem principalmente títulos públicos e privados de bancos com baixo risco de crédito. Exceto se for um fundo exclusivo para investidores qualificados, **não** é permitida a cobrança de **taxa de performance** para esse tipo de fundo.
 - **Tributação:** se o resgate for feito antes de 30 dias da aplicação, incide IOF; sujeito a come-cotas¹⁸; alíquotas de IR de acordo com uma tabela regressiva, que varia de 22,5% a 15%, conforme o prazo de aplicação (quanto maior o prazo, menor a alíquota).
- **Fundos simples** (antigamente, **referenciados**): têm como objetivo prover rentabilidade vinculada a um **índice financeiro**, e sua carteira de investimento deve ser composta por, no mínimo, 95% de títulos públicos e de títulos de bancos com risco equivalente ou superior ao do governo. Além disso, a comunicação com os investidores é realizada exclusivamente de forma eletrônica, não sendo permitida a cobrança de taxas de performance, o que **reduz os custos e aumenta o potencial de retorno**;
- **Fundos cambiais:** possuem aproximadamente 80% de sua carteira de investimentos em títulos de renda fixa, cujo objetivo é proporcionar retorno vinculado à variação de preços de uma **moeda estrangeira**. Tributação de IR segue a tabela regressiva dos fundos de renda fixa, de 22,5% a 15%, conforme o prazo de aplicação; também estão sujeitos ao come-cotas e ao IOF;
- **Fundos multimercados:** buscam sua rentabilidade principalmente por meio de diversas **operações de risco**. Os derivativos financeiros são contratos que simulam um conjunto de operações, permitindo ao gestor do fundo alavancar o patrimônio em uma **estratégia** de investimento específica. A alavancagem¹⁹ possibilita ao gestor investir em ativos mais arriscados, como ações de empresas alavancadas, derivativos e títulos com variação de preços elevada;
 - **Tributação:** IR de acordo com a composição da carteira — se tiverem **mais de 67%** em renda variável, seguem as mesmas regras dos fundos de **renda variável**; se tiverem **menos de 67%** em renda variável, seguem as mesmas regras dos fundos de **renda fixa**. Eles também podem pagar o come-cotas e o IOF, dependendo do caso.
- **Derivativos**

Derivativos são contratos que derivam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice. O ativo subjacente pode ser físico (café, ouro etc.) ou financeiro (ações, taxas de juro, inflação etc.). Em um contrato derivativo se estabelecem pagamentos futuros, cujo montante é calculado com base no valor assumido por uma variável, tal como o preço do ativo subjacente, a inflação acumulada no período, a taxa de câmbio, a taxa básica de juro ou qualquer outra variável dotada de significado econômico.

Os derivativos, em geral, são negociados sob a forma de contratos padronizados, isto é, previamente especificados (quantidade, prazo de liquidação e forma de cotação do ativo-objeto sobre os quais se efetuam as negociações), em mercados organizados, com o fim de proporcionar, aos agentes econômicos, oportunidades para a realização de operações que viabilizem a transferência de risco das flutuações de preços de ativos e de variáveis macroeconômicas. (Associação BM&F, 2017)

- **Fundos de ações:** têm, **no mínimo**, 67% de sua carteira de investimentos em ações de empresas negociadas na bolsa de valores. Tributação de IR em uma alíquota única de 15%, independentemente do prazo de aplicação, cobrado somente no momento do resgate das cotas. Não estão sujeitos ao come-cotas nem ao IOF.

Dica

Os fundos de renda fixa, ações e multimercados cujas carteiras possuam mais de 40% dos ativos investidos em papéis internacionais são categorizados como fundos de investimento no exterior.

FRAME DA CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS

Regulação	Regulação	
Nível 1	Nível 2	Nível 3

¹⁸ Adiantamento semestral do IR, que reduz o número de cotas do fundo.

¹⁹ Alavancagem de fundos de investimentos é o uso de recursos emprestados para aumentar a exposição financeira do fundo a determinados ativos, buscando ampliar a rentabilidade, mas também assumindo maiores riscos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

FRAME DA CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS		
Renda fixa	Simple	Simple
	Indexados	Índices
	Ativos ● Duração baixa ● Duração média ● Duração alta ● Duração livre	Soberano Grau de investimento Crédito livre
	Investimento no exterior	Investimento no exterior Dívida externa
Multimercados	Alocação Por estratégia Investimento no exterior	Balanceados Flexível Macro Trading Long and short – direcional Long and short – neutro Juros e moedas Livre Capital protegido Estratégia específica Investimento no exterior
Ações	Indexados	Índices
	Ativos	Valor/crescimento Setoriais Dividendos Small cap Sustentabilidade/governança Índice ativo Livre
	Investimento no exterior	Investimento no exterior
	Específicos	Fundos fechados de ações
		Fundos de ações FMP-FGTS
Cambial	Cambial	Fundos de mono ação
		Cambial

Adaptado de: AMBIMA *apud* Medeiros, 2017.

Outros Tipos de Fundos de Investimentos

- **Fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs):** a carteira de investimento desses fundos é inteiramente composta por títulos que representam transações nos setores financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de leasing e de serviços, conhecidos como recebíveis. São fundos que compram os recebíveis de empresas, como duplicatas, cheques, cartões, aluguéis etc. Eles pagam aos investidores com base no recebimento desses créditos, que podem ter taxas fixas, variáveis ou indexadas. Eles são fundos de renda fixa, mas com mais risco de crédito, e só podem ser acessados por investidores qualificados ou profissionais;
- **Fundos de previdência:** fundos de investimento criados para receber os recursos captados pelo plano gerador de benefícios livres (PGBL e VGBL);
- **Fundos imobiliários:** são fundos de investimento **fechados** que direcionam seus recursos para empreendimentos imobiliários, com isenção do imposto de renda. Eles permitem que os investidores ganhem com aluguéis, vendas ou juros dos imóveis, sem precisar comprar ou administrar as propriedades. São negociados na bolsa de valores.

Riscos em Fundos de Investimentos

Refere-se à possibilidade de os resultados esperados não serem alcançados. Quando se trata de fundos de investimento, há duas dimensões de risco a se considerar:

- **Risco de crédito:** probabilidade de o emissor dos títulos na carteira do fundo não honrar o pagamento do título no vencimento. Por exemplo, se uma empresa emissora de debêntures não conseguir pagar os juros e o principal das debêntures, o valor das cotas do fundo de investimento que investe nessas debêntures também cairá;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Risco de estratégia ou de mercado:** relacionado às variações nos preços dos ativos que compõem a carteira do fundo, consiste na probabilidade de a estratégia de investimento do gestor do fundo não gerar os resultados previstos. Esse tipo de risco pode resultar em um patrimônio negativo, caso ocorra, e os cotistas podem ser obrigados a aportar mais recursos para zerar o saldo negativo. O risco de mercado é mais elevado para os fundos de investimento de renda variável, que investem em ativos como ações, cotas de fundos de ações e outros ativos de alto risco. Os fundos de investimento de renda fixa, por outro lado, apresentam um risco de mercado menor, pois investem em ativos de baixo risco, como títulos públicos e títulos de dívida privados;
- **Risco de liquidez:** surge quando os fundos enfrentam dificuldades para vender as cotas dos cotistas devido à falta de interesse do mercado ou à falta de recursos do próprio fundo. Por exemplo, se um investidor precisar vender suas cotas de um fundo de investimento de renda variável rapidamente, ele pode ter que aceitar um preço menor do que o valor de mercado das cotas.
- **Risco operacional:** risco de perdas decorrentes de falhas nos processos internos da instituição financeira gestora do fundo. Por exemplo, se um erro de sistema levar à venda acidental de cotas de um fundo de investimento, o investidor pode sofrer perdas. Pode afetar todos os tipos de fundos de investimento, independentemente da categoria;
- **Risco de concentração:** possibilidade de um fundo investir uma parcela significativa de seu patrimônio em um único ativo ou grupo de ativos. Esse risco pode aumentar a volatilidade do fundo e, conseqüentemente, o risco de perdas;
- **Risco de descasamento:** probabilidade de um fundo investir em ativos que não estão alinhados com sua estratégia de investimento. Esse risco pode levar a perdas de capital, pois o fundo pode não ser capaz de atingir seus objetivos de rentabilidade;
- **Risco de alavancagem:** caso o fundo utilize recursos de terceiros para aumentar seu patrimônio, pode ter o potencial de ganhos aumentado, mas também o potencial de perdas.

Portanto, é fundamental que os investidores em fundos de investimento compreendam claramente os riscos envolvidos ao decidir investir em um determinado fundo.

I POUPANÇA

Temos também a famosa “poupança”, que muitos não chegam nem a considerar como poupança. Entretanto, a própria Comissão de Valores Mobiliários — CVM — diz que a poupança é considerada o tipo de **investimento** mais tradicional e seguro. Costuma ser o tipo mais indicado para o investidor conservador, que tem baixa tolerância aos riscos.

É um tipo bem popular nos bancos e não há, sequer, a necessidade de ter uma conta corrente.

Basta comparecer a uma agência bancária portando os seguintes documentos e suas respectivas cópias:

- CPF;
- documento de identidade;
- comprovante de residência.

“Tradicionalmente, o rendimento da poupança sempre foi determinado pela variação da TR – taxa referencial – mais juros de 0,5% ao mês.” Contudo, as regras passaram por alteração em maio de 2012.²⁰ Segundo a própria CVM,

Com as novas regras, os depósitos feitos em poupança até o dia 04 de maio de 2012, continuam rendendo a mesma coisa. Entretanto, a partir daí, o rendimento dependerá da meta da taxa Selic²¹ determinada pelo Banco Central do Brasil. Se a meta para taxa básica de juros da economia for superior a 8,5%, nada muda. Entretanto, se o valor for igual ou menor a 8,5%, os juros passam a ser 70% da Selic.”²²

PROGRAMAS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DO TRABALHADOR

PROGRAMAS SOCIAIS

Os programas sociais são políticas públicas que visam promover o desenvolvimento social, a redução da pobreza, a inclusão produtiva e a melhoria da qualidade de vida da população. Alguns dos principais programas sociais do governo federal são o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Programa de Integração Social (PIS).

O programa **Bolsa Família** é um programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Assim, paga um valor mensal às famílias que varia de acordo com o número e a idade dos membros, e também concede benefícios extras para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Dessa forma, o pagamento do Bolsa Família é feito pela Caixa Econômica Federal, por meio de cartão magnético, conta poupança ou conta Caixa Fácil. Ainda, o calendário de pagamento segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

20 Poupança. Portal do Investidor, [s.d.]. Disponível em: https://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Tipos_Investimento/conta_poupanca.html. Acesso em: 25 abr. 2022.

21 (taxa básica de juros)

22 Ibid.

O **Minha Casa Minha Vida** é um programa habitacional que facilita o acesso à moradia para famílias de baixa renda, por meio de financiamento, subsídio, desconto, isenção e regularização fundiária. Também é operado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. Portanto, para participar, as famílias devem enquadrar-se nos critérios de renda, não possuírem imóvel próprio ou financiado; a pessoa não deve ter sido beneficiada por outro programa habitacional e deve ter mais de 18 anos ou ser emancipada.

Por fim, o **Programa de Integração Social (PIS)** visa integrar o empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa, por meio de contribuições sociais pagas pelas empresas. O PIS é destinado aos trabalhadores que possuem carteira assinada e que recebem até dois salários mínimos por mês. O programa concede dois benefícios aos trabalhadores: o Abono Salarial e o Rendimento do PIS.

O Abono Salarial é um valor anual equivalente a um salário mínimo pago aos trabalhadores que estão cadastrados no PIS há pelo menos cinco anos, que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e que tiveram seus dados informados corretamente pela empresa na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O Rendimento do PIS é um valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base pago aos trabalhadores que possuem saldo de quotas do PIS decorrentes de depósitos feitos pelas empresas entre 1971 e 1988.

O pagamento do Abono Salarial e do Rendimento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal, seguindo um calendário que leva em conta o mês de nascimento do trabalhador. Para receber os benefícios, o trabalhador deve ter em mãos o cartão do PIS e um documento de identificação.

BENEFÍCIOS DO TRABALHADOR

O direito, em suas diversas ramificações, possui uma gama extremamente extensa a respeito dos direitos e deveres que cada indivíduo integrante de nossa sociedade deve observar e cumprir.

Nessa linha, entre os chamados “direitos acessórios” se encontra o vale-transporte, o qual nada mais é do que a importância paga ao empregador para seus funcionários a fim de que estes se desloquem entre sua residência e o local de trabalho.

Assim, o legislador disciplinou a questão por meio da Lei nº 7.418, de 1985, a qual, em seus dois primeiros artigos, assim dispõe:

Art. 1º Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.

Art. 2º O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador:

a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;

b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.

Percebe-se, dessa maneira, que a contraprestação pecuniária em questão, além de se destinar ao custeio do transporte do funcionário, não possui natureza salarial, ou seja, não se incorpora à remuneração para qualquer finalidade.

Noutro giro, há de se destacar, ainda, a parcela acessória de natureza previdenciária: o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que é uma espécie de “poupança forçada”, em que se recolhe compulsoriamente uma parte dos vencimentos obreiros para que o indivíduo tenha uma quantia razoável ao final de sua vida profissional.

Ademais, sob a perspectiva legal, esclarecemos ao leitor que a temática é regulamentada pela Lei nº 8.036, de 1990, trazendo o conceito, requisitos de validade e demais providências vinculadas.

Ato contínuo, destacamos também como elementos e direitos “acessórios” do trabalhador o benefício alusivo ao seguro-desemprego, o qual encontra guarida na Lei nº 7.998, de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dá outras providências.

Por fim, ressalta-se a existência do abono salarial, igualmente previsto na legislação anteriormente apontada, estando disciplinado no art. 9º. Vejamos:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

§ 1º No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais.

§ 2º O valor do abono salarial anual de que trata o **caput** será calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente.

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será contada como mês integral para os efeitos do § 2º deste artigo.

§ 4º O valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira imediatamente superior.

Assim, a parcela em questão se destina ao trabalhador “carente” que receba até dois salários mínimos e que preencha os demais requisitos legais, tais como cadastro no PIS-PASEP²³, entre outros.

TAXAS DE JUROS DE CURTO PRAZO E A CURVA DE JUROS

TAXA DE JUROS DE CURTO PRAZO

As **Taxas de Juros de Curto Prazo** são aquelas operações financeiras que maturam (prazo para o pagamento) rapidamente.

Dito isso, podemos pensar: mas qual é o prazo definido para uma Taxa de Juros de Curto Prazo? Não há como defini-lo com precisão, pois este depende do investimento que se pretende fazer.

Observe o seguinte exemplo:

- Imagine que você foi ao banco pedir orientações sobre qual é a melhor maneira de investir R\$ 10.000,00 em títulos públicos. Nessa situação, seu gerente te orientou da seguinte forma: “você pode investir o seu capital agora, no início de 2023, em um título com vencimento de 10 anos para recuperar o capital investido em 2033, com juros. Outra alternativa é investir o seu capital de R\$ 10.000,00 em títulos de curto prazo. Nesse caso, você aplicará o capital em um título com vencimento de um ano em 2023 e receberá o pagamento com juros em 2024. Você repetirá o mesmo processo até chegar no ano de 2033. Na segunda situação, você se exporá a menos riscos”.

Percebe-se, a partir do exemplo, que as duas opções fazem o dinheiro ser transferido de 2023 para 2033 – e suas rentabilidades não são muito diferentes. Entretanto, precisamos ficar atentos com relação ao risco sob o qual o cliente ficará exposto, pois, conforme o exemplo, na taxa longa, há mais riscos do que na taxa curta. Observação: a taxa longa também depende de todas as taxas curtas anuais ao longo dos dez anos.

CURVA DE JUROS

Também conhecida como *Yield Curve*, Curva de Rendimentos ou Curva a Termo, a Curva de Juros é a disposição das **taxas negociadas** pelo seu vencimento ao longo de um **gráfico**. Ela representa a projeção de como os juros poderão se comportar até uma data estipulada levando em consideração as condições do mercado atual.

Podemos dizer, ainda, que, no Brasil, a curva de juros é a **expectativa da Taxa SELIC** (que é a taxa básica de juros da economia) para os próximos anos.

E qual a relação da curva de juros com as taxas de juros de curto e longo prazo?

Primeiramente, é importante salientar que os juros estão ligados ao custo do empréstimo do dinheiro e que isso é uma maneira de remunerar o risco de inadimplência/calote. Então, fica claro que o fornecedor de crédito vai sempre elevar os juros quando o prazo de empréstimo for muito longo. Isso precisa acontecer, pois é difícil saber como estará a situação do devedor no longo prazo.

Quando se trata de um empréstimo a curto prazo, entretanto, os juros tendem a diminuir, uma vez que o risco de inadimplência é menor. Dentro desse contexto, entra a curva de juros, pois é possível, ao analisar o gráfico, tomar certa decisão de investimento olhando para a projeção da curva na relação entre os juros de curto prazo e os juros de longo prazo.

Sobre a curva de juros, é importante sabermos que:

- a inclinação da curva de juros nos dá ideia das mudanças futuras nas taxas de juros;
- geralmente, a curva de rendimento cresce em função do tempo;
- os juros são maiores quando os prazos são maiores, pois você está mais exposto ao risco.

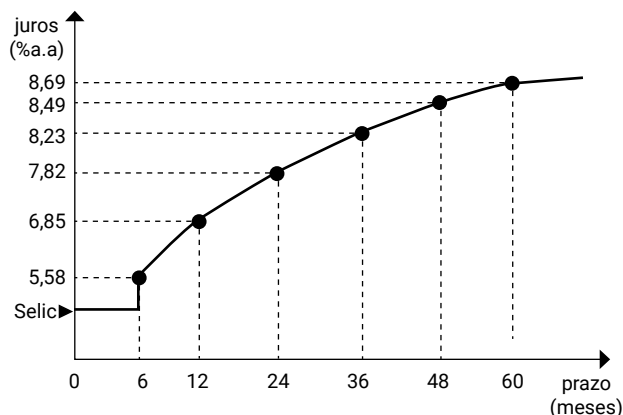
Ademais, quando falamos de Curva de Juros, lembre-se de que, ao comprar títulos públicos, você vai empregar dinheiro para o governo. Vejamos um exemplo:

- Imagine que você pretende fazer um investimento comprando títulos públicos e, ao analisar as opções de títulos disponíveis, percebe que tem várias opções de vencimentos:
 - 6 meses, pagando o equivalente a 5,88% ao ano;
 - 12 meses, pagando o equivalente a 6,85% ao ano;
 - 24 meses, pagando o equivalente a 7,82% ao ano;
 - 36 meses, pagando o equivalente a 8,23% ao ano;
 - 48 meses, pagando o equivalente a 8,49% ao ano;
 - 60 meses, pagando o equivalente a 8,69% ao ano.

23 PIS: Programa de Integração Social; PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Agora você consegue entender o motivo pelo qual os juros são maiores quando os prazos são maiores? O risco é maior, a inflação, em 60 meses, muito provavelmente será bem maior do que em 6 meses.

Se colocarmos os prazos do nosso exemplo em um gráfico, teremos a seguinte curva de juros:



Dica

A linha traça os rendimentos de títulos com qualidade de crédito igual, mas com datas de vencimentos diferentes (como no exemplo do tópico acima). Esta é uma característica fundamental do gráfico da Curva de Juros.

Atenção: a taxa **SELIC** determina o piso dos juros de curtíssimo prazo e, com isso, é capaz de influenciar os juros de longo prazo. Vale lembrar que ela é determinada a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, é importante sabermos que a taxa SELIC:

- é a principal ferramenta para controlar a inflação, seguindo seu objetivo;
- é a base para todas as demais taxas de juros da economia brasileira e para os rendimentos dos principais investimentos, como diversos ativos de renda fixa.

Lembre-se, ainda, de que taxa SELIC alta reflete um cenário de inflação alta, uma vez que o objetivo das taxas altas é desacelerar a economia. Além disso, impacta no valor da nossa taxa de câmbio, o que atrai mais investimentos internacionais em busca de retorno.

Por outro lado, quando há queda na Taxa SELIC, o objetivo principal é aquecer a economia barateando créditos e reduzindo a cultura de investimentos (os retornos serão menores). O consumo e a produção acabam sendo incentivados quando a SELIC está em baixa.

De forma resumida, qualquer empréstimo ou financiamento que você fizer será impactado pela taxa SELIC, seja com taxa de juros de curto prazo ou juros de longo prazo.

TAXAS DE JUROS NOMINAIS E REAIS

NOMINAL OU APARENTE

As **Taxas Aparentes**, também chamadas de **taxas nominais**, são aquelas divulgadas pelo mercado. Imagine uma propaganda sobre uma aplicação financeira a respeito de um CDB com prazo de aplicação de 2 anos e rendimento de 10% ao bimestre, capitalizados mensalmente. Esse período corresponde à taxa aparente ou nominal. Note que se trata de uma taxa de juros na qual a unidade de tempo da taxa (ao bimestre) **não** coincide com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).

Atenção! Nas fórmulas matemáticas de Juros Compostos, não se pode utilizar a Taxa Nominal ou Aparente. Matematicamente falando:

$$\text{Taxa de Juros Nominal} = \text{Juros Reais} + \text{Inflação}.$$

Observação: é por isso que, quando a inflação está muito alta, a Taxa de Juros Nominal fica mais alta e vice-versa.

REAL

A Taxa Real representa a remuneração do capital em unidades de poder aquisitivo, isto é, ela representa as taxas que despontam **após** ser efetuado o desconto da inflação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Para calcular a Taxa Real, pegamos a Taxa Nominal e descontamos a inflação. Ora, se a taxa de inflação for positiva e descontarmos esse valor da Taxa Nominal, certamente, iremos encontrar um valor menor que esta última. Este valor menor é a **Taxa Real**.

Para calcular a taxa real, usamos a fórmula:

$$(1 + i_a) = (1 + i_r) + (1 + i_i)$$

Na qual:

- i_a = taxa aparente;
- i_r = taxa real;
- i_i = inflação.

Exemplo prático: após 12 meses, um investidor teve 25% de rendimento. Sabendo que, nesse período, a inflação foi de 7%, calcule a Taxa Real do investimento.

Assim:

$$(1 + 0,25) = (1 + i_r) \cdot (1 + 0,07)$$

$$(1 + i_r) = 1,25/1,07$$

$$i_r = 1,17 - 1$$

$$i_r = 0,17$$

$$i_r = 17\%$$

Perceba que a **Taxa Real** reflete, com maior precisão, o ganho real de um investimento, pois considera a perda com a desvalorização causada pela inflação do período.

Lembre-se: a Taxa Real, em uma economia **inflacionária**, é **menor** que a Taxa Aparente. Já em uma economia **deflacionária**, isto é, com inflação negativa (< 0), a Taxa Real de Juros é sempre **maior** que a Taxa Aparente.

GARANTIAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O Papel das Garantias

Pode-se dizer, de maneira direta, que as garantias têm por objetivo dar maior segurança, maior proteção, às operações de crédito. A garantia é, portanto, algo acessório à obrigação principal, que é a obrigação de pagar do devedor.

Em regra, como toda garantia é acessória a uma obrigação **principal**, com a extinção da obrigação principal (ou seja, com o pagamento da dívida), a garantia também se extingue, deixa de existir.

Aparentemente, pode parecer que essa “segurança” dada pela garantia, na realidade, só é vantajosa para quem empresta. Para os tomadores de recursos, a exigência de garantia muitas vezes soa como uma dificuldade a mais na obtenção de crédito. Entretanto, observando atentamente, você perceberá que a existência de uma garantia é vantajosa para ambos os lados da operação.

Não há dúvidas de que para o credor (aquele que empresta recursos), a garantia significa uma maior probabilidade de receber aquilo que lhe é devido. Afinal, a garantia ofertada pelo cliente em uma operação reduz o chamado **risco de crédito**.

De acordo a Resolução CMN nº 4.557, de 2017, define-se o **risco de crédito** como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas a:

Art. 21 [...]

I - não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados;

II - desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador;

III - reestruturação de instrumentos financeiros; ou

IV - custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos.

Em resumo, o risco de crédito é o risco que a instituição financeira tem de não receber, de que seu cliente fique inadimplente.

As perdas com a inadimplência são um dos principais elementos na formação do custo do crédito. Quanto maior a inadimplência de uma determinada linha de crédito, maior será a taxa de juros cobrada pela instituição financeira de seus clientes.

Porém, diversos fatores podem potencializar ou mitigar o efeito da inadimplência sobre o custo do crédito; entre eles, a existência de garantias oferecidas pelo tomador de crédito. As garantias estão diretamente relacionadas à capacidade das instituições financeiras de recuperar a dívida não paga.

Entretanto, para o **devedor** (aquele que toma recursos emprestados) também há **vantagens**. Oferecer uma garantia facilita o acesso ao crédito e torna esse crédito mais barato.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Quantas vezes você já viu reportagens sobre as absurdas taxas de juros cobradas pelos bancos? Diversas, com certeza. E quais são sempre os exemplos citados? Certamente, os juros do cartão de crédito e os juros do cheque especial. Eis que o motivo principal é o fato de que nessas operações **não há garantias**.

Por mais que também sejam altos, os juros do financiamento da casa própria ou do financiamento de veículos, por exemplo, são muito menores.

O Banco Central lança regularmente um documento chamado “Relatório de Economia Bancária”. No relatório lançado em meados de 2019, relativo ao ano de 2018, o Bacen analisou, dentre outros assuntos, a relação entre garantias e taxas de juros das operações de crédito a pessoas físicas.

Foram encontradas evidências de que operações de crédito com garantias têm taxas de juros significativamente menores. Adicionalmente, observou-se que, quanto maior a qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito, menor a taxa de juros cobrada.

Fonte: site do Banco Central.

Para melhor compreensão do tema, é interessante **diferenciar** as garantias pessoais ou fidejussórias das garantias reais.

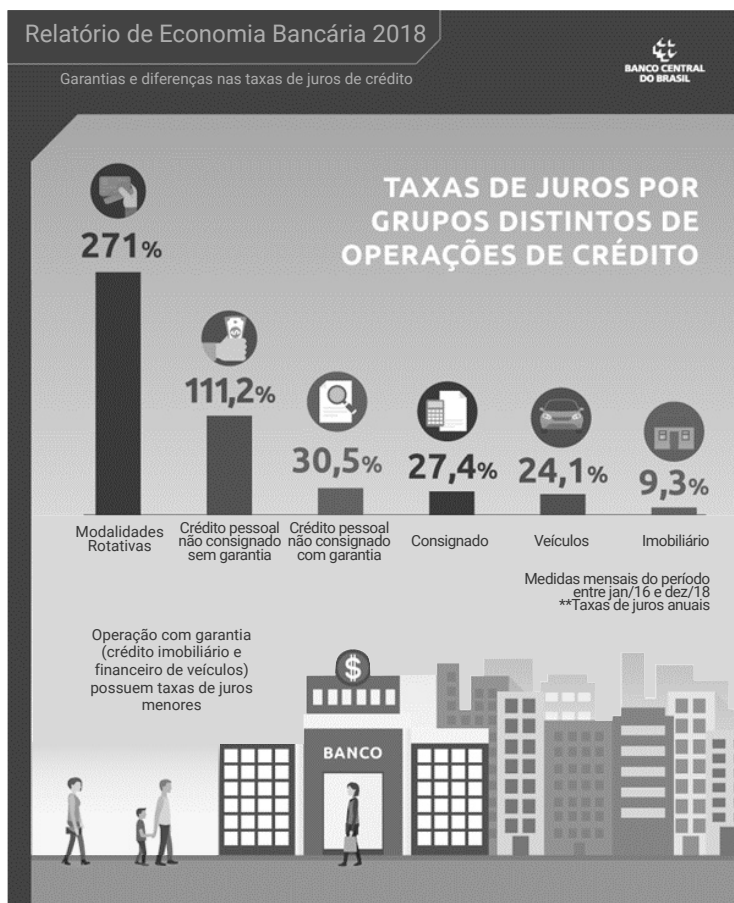
Garantias Pessoais ou Fidejussórias X Garantias Reais

A garantia **pessoal** (ou fidejussória) é a garantia dada por uma **terceira pessoa**, que se responsabiliza pela obrigação de honrar o compromisso estabelecido caso o devedor deixe de cumpri-lo. Ou seja, **um terceiro** — que não está na relação principal entre credor e devedor — **assume** a responsabilidade pelo pagamento da dívida caso o devedor principal fique inadimplente.

É uma garantia baseada na confiança que merece o garantidor — em seu caráter, sua honradez, sua “boa fama”, e, logicamente, na sua capacidade de honrar o compromisso caso o devedor não honre. O Direito prevê dois tipos de garantias pessoais: a **fiança** e o **aval**.

Por sua vez, uma garantia **real** dá ao credor o direito de se fazer pagar pelo valor ou pelos rendimentos de certos e determinados bens, móveis ou imóveis, do próprio devedor ou de terceiros.

Nosso edital cobra três modalidades de garantia real: a **hipoteca**, o **penhor mercantil** e a **alienação fiduciária**. A seguir, detalharemos cada um deles.



I FIANÇA

A fiança é uma garantia fidejussória firmada por contrato em que uma ou mais pessoas se obrigam, perante o credor, a satisfazer uma obrigação, caso o devedor não a cumpra. Ela representa uma forma de garantia que poderá efetivar-se mediante a entrega de bens móveis ou imóveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Há dois contratos: o **principal**, entre o devedor e o credor, e um **acessório**, entre o fiador e o devedor (afiançado).

A fiança é formal, e deve sempre ser dada **por escrito**, não admitindo interpretação extensiva (além do estabelecido expressamente no contrato). O contrato definirá claramente as condições da fiança. Isso quer dizer que **não** se admite a fiança verbal, e que a fiança deverá ser interpretada restritivamente. Surgindo alguma dúvida, deve-se interpretar a questão favoravelmente ao fiador, parte vulnerável em regra, presumindo-se a sua boa-fé objetiva.

Porém, em contratos bancários com renovação periódica e automática, a fiança também é **prorrogada**, mesmo **sem** autorização expressa do fiador, desde que a prorrogação esteja prevista em cláusula contratual.

São três os personagens na fiança:

- **Fiador**: aquele que presta a fiança, que se obriga a satisfazer a obrigação caso o devedor não o faça;
- **Afiandado**: o devedor principal;
- **Credor (beneficiário)**: aquele que detém o direito de crédito.

A fiança é uma garantia acessória e subsidiária, ou seja, o fiador só está obrigado no caso do afiançado (devedor principal) não cumprir a obrigação. É uma garantia que somente pode ser estipulada em contratos. Não há fiança em títulos de crédito.

Vejamos os principais artigos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 2002) a respeito da fiança:

Art. 818 *Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.*

Art. 819 *A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.*

Art. 820 *Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade.*

Art. 821 *As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor.*

Art. 822 *Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador.*

Art. 823 *A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada.*

Art. 824 *As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.*

Parágrafo único. *A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor.*

Art. 825 *Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação.*

Art. 826 *Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. [...]*

Art. 838 *O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:*

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. [...]

Art. 1.647 *Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...]*

III - prestar fiança ou aval.

I AVAL

O aval é uma garantia pessoal de pagamento, formal e solidária, dada por um terceiro, o avalista.

Consiste, pois, na assinatura desse terceiro em um título de crédito, responsabilizando-se pelo seu pagamento, solidariamente com o devedor ou com qualquer outro coobrigado (endossante ou até mesmo outro avalista). Ou seja, o avalista, pessoa física ou jurídica, garante o pagamento de um título de crédito que foi emitido ou endossado pelo avalizado.

Um título pode ter mais de um avalista. Nesse caso, todos são solidários com o avalizado no cumprimento da obrigação. Mesmo havendo mais de um avalista, o pagamento da obrigação por um deles libera os demais da obrigação.

O aval é uma garantia específica dos títulos cambiais (aqueles passíveis de transferência para outras pessoas), que se aplica exclusivamente a títulos de crédito.

Estamos falando, basicamente, de cheques, letras de câmbio, notas promissórias e duplicatas.

Dica

Duplicata: título de crédito em que o comprador se obriga a pagar dentro do prazo estipulado o valor contido na fatura.

Tem-se, portanto, três personagens na relação de aval:

- **Avalista**: aquele que presta o aval;
- **Avalizado**: aquele que recebe o aval, o devedor principal;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Credor (beneficiário):** aquele que detém o direito de crédito.

O aval pode ser lançado no próprio título ou em folha de alongamento (pedaço de papel anexado ao título de crédito). A simples assinatura no título é suficiente para configurar o aval.

O aval é uma garantia **solidária**, ou seja, o avalista é coobrigado. De acordo com o art. 899, do Código Civil, o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, ou seja, o avalista se obriga no mesmo nível do avalizado.

A responsabilidade do avalista é tamanha que ele responde pela obrigação que garantiu em pé de igualdade com o devedor principal, sendo facultado ao credor exigir, simultaneamente, do devedor e do avalista o pagamento da obrigação vencida. O avalista pode, inclusive, ser acionado para pagar antes do avalizado, o devedor principal.

A obrigação do avalista é independente da obrigação do avalizado. Diz-se que o aval é **autônomo**. A obrigação do avalista é mantida, ainda que a obrigação que ele garantiu seja nula.

O aval em **branco** ocorre quando há a simples assinatura do avalista no título, **sem especificar quem é o avalizado**. O aval em **preto** ocorre quando feito, **declarando o nome do avalizado**. No caso de aval prestado por pessoas **físicas casadas**, é necessária a autorização do cônjuge, exceto no regime de separação absoluta de bens.

O avalista possui o chamado **direito de regresso**. Deste modo, caso ele pague a obrigação, poderá, posteriormente, cobrá-la do avalizado.

Por fim, cabe destacar que o aval pode ser dado mesmo após o vencimento do título de crédito, pois, desde que seja antes do protesto do título, ainda assim, será válido.

Vejamos os artigos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 2002) sobre o aval:

Art. 897 O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Art. 898 O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.

§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

§ 2º Considera-se não escrito o aval cancelado.

Art. 899 O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1º Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Art. 900 O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. [...]

Art. 1.647 Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...]

III - prestar fiança ou aval.

I HIPOTECA

A hipoteca é uma garantia real que recai, geralmente, sobre imóveis de propriedade do devedor ou de terceiros. No entanto, bens móveis de grande valor também podem ser objeto de hipoteca, como máquinas agrícolas, aeronaves, navios etc.

Assim como na alienação fiduciária, que será vista mais adiante, a posse do bem móvel ou imóvel hipotecado permanece com o devedor. Por outro lado, na hipoteca, não há a transferência da propriedade do bem ao credor. O devedor retém o bem, apenas gravando-o para garantia de uma obrigação, permanecendo, portanto, com o direito de aliená-lo (vendê-lo), ou mesmo de ofertá-lo como garantia ao pagamento de outra dívida sua ou de terceiros.

Trata-se de uma garantia que abrange todas as acessões (os aumentos), melhoramentos ou construções do imóvel. O credor não a perde, caso o bem seja alienado. Para o credor, a hipoteca consiste em um **direito real em coisa alheia**.

A hipoteca deve ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis do município em que se localiza o imóvel hipotecado. No caso de bens móveis, o registro deve ser feito nos órgãos competentes (Registro Aeronáutico, Registro de Propriedade Marítima etc.)

O credor é chamado de **credor hipotecário** e o devedor, de **devedor hipotecário**. A hipoteca é feita mediante contrato acessório e formal.

É nula a cláusula que proíbe o proprietário de vender imóvel hipotecado. No entanto, o contrato pode definir que vencerá o crédito hipotecário, caso o imóvel seja vendido.

O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor.

Salvo no caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira.

I PENHOR MERCANTIL

O penhor mercantil, também chamado de penhor **industrial**, é a entrega de um **bem móvel** para garantia de uma dívida. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura; animais destinados à industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas.

O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor.

O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão sub-rogados no penhor.

Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar.

As coisas empenhadas continuam em poder do **devedor**, que as deve guardar e conservar.

No penhor mercantil, temos dois personagens:

- **Devedor**;
- **Credor pignoratício**, beneficiário da garantia.

Art. 1.433 O credor pignoratício tem direito:

I - à posse da coisa empenhada;

II - à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua;

III - ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada;

IV - a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração;

V - a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder;

VI - a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea.

O credor não pode ser constrangido (obrigado) a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor, conforme o art. 1.434.

Art. 1.436 Extingue-se o penhor:

I - extinguindo-se a obrigação;

II - perecendo a coisa;

III - renunciando o credor;

IV - confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa;

V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada.

Art. 1.437 Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.

I ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

A alienação fiduciária em garantia é o contrato pelo qual o devedor (**fiduciante**), como garantia de uma dívida, pactua a transferência da propriedade fiduciária de bem móvel ou imóvel ao credor (**fiduciário**) de acordo com cláusula resolutiva.

A cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita (não consta no contrato e, para se fazer valer, é necessária interpelação judicial). Tem previsão no art. 475, do Código Civil.

Art. 475 A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução (fim) do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Para o credor, a propriedade fiduciária é um direito real em coisa própria. O devedor, no entanto, permanece com a posse do bem. Ou seja, continua utilizando e usufruindo do bem.

Cumprindo a obrigação, o devedor retoma a propriedade do bem. Caso o devedor não honre a obrigação, a posse do bem é transferida para o credor.

A alienação fiduciária é comumente utilizada como garantia em financiamentos para aquisição de **bens móveis**, como veículos, por exemplo. No entanto, ela também pode ser utilizada em financiamentos imobiliários (bens imóveis).

Os dois personagens da alienação fiduciária, portanto, são:

- **Fiduciante** (devedor);
- **Fiduciário** (credor).

A alienação fiduciária em garantia não tem por finalidade a transmissão da propriedade ou da posse do bem ao credor, mas sim a constituição de uma garantia contra a inadimplência do devedor. Por isso, é um **contrato acessório**.

O credor, portanto, é o proprietário e possuidor indireto ou mediato do bem, enquanto o devedor fica com a posse direta ou imediata, sendo seu usuário e depositário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A propriedade por parte do credor é limitada, somente sendo exercida para os fins previstos na lei, e é resoluível, pois retorna automaticamente para o devedor fiduciante no momento em que for cumprida integralmente a obrigação.

I FIANÇAS BANCÁRIAS

A fiança bancária é um **produto bancário** disponibilizado a clientes que necessitam oferecer garantia para obrigações assumidas perante terceiros.

Através da fiança bancária, o banco emissor da **carta de fiança** garante as obrigações de seu cliente. O **banco** é, portanto, o **fiador**, e o **cliente**, o **afiançado**.

A fiança bancária pode ser usada para:

- obtenção de empréstimos e financiamentos;
- habilitação em concorrência pública;
- locações;
- adiantamento por encomenda de bens.

A grande vantagem da fiança bancária é a de não comprometer o caixa ou os bens do cliente.

AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA

Preliminarmente, é importante abordar a respeito do Sistema Brasileiro de Autorregulação Bancária, o qual constitui um conjunto de regras estabelecidas pelo setor bancário.

O objetivo principal do Sistema Brasileiro de Autorregulação Bancária é promover um ambiente mais favorável para a aplicação de quatro princípios fundamentais. São eles:

- **Ética e legalidade:** preferência por condutas que sejam benéficas tanto para a sociedade quanto para a operação do mercado financeiro e para o meio ambiente. Para tanto, deverá também ser respeitada a competição justa e equilibrada, além da necessidade de atuação de acordo com a legislação em vigor e com as normas de autorregulação bancária;
- **Respeito ao consumidor:** refere-se a um importante princípio, que busca proporcionar um tratamento justo, digno, respeitoso e transparente aos consumidores, de forma a ajudá-los na avaliação dos produtos e serviços que melhor possam atender às suas necessidades. Assim, por meio da observância do princípio em comento, poderão ser garantidas a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais dos clientes. Além disso, também poderá haver a concessão de crédito de maneira responsável e a promoção de seu uso consciente;
- **Comunicação eficiente:** as instituições financeiras devem oferecer aos clientes informações precisas, transparentes e oportunas, assegurando que os consumidores façam suas escolhas de forma consciente e bem informada. Dessa forma, a comunicação com o consumidor, seja por meio pessoal ou por intermédio de anúncios publicitários, deverá ser realizada de forma a esclarecer aspectos importantes do relacionamento do cliente com a instituição financeira;
- **Melhoria contínua:** melhorar os padrões de conduta, de forma a elevar a qualidade dos produtos, níveis de segurança e eficiência dos serviços.

Assim, por meio dos princípios elencados e das disposições de autorregulação bancária, as instituições financeiras assumem uma série de compromissos éticos que, aliados às diversas normas que regem suas operações, promoverão um funcionamento do mercado ainda mais eficiente e transparente.

Tais compromissos beneficiarão não apenas o setor bancário, mas também todos os participantes desse processo, incluindo os consumidores e a sociedade como um todo.

Sistema de Autorregulação Bancária e Relacionamento com as Instituições Financeiras e com os Consumidores

O principal objetivo do Sistema de Autorregulação Bancária é impulsionar a constante melhoria na qualidade do relacionamento entre as instituições financeiras signatárias do sistema e os consumidores individuais.

Portanto, ao fomentar uma melhoria contínua para o funcionamento do setor como um todo, os consumidores deverão ser os beneficiários diretos desse processo.

No que se refere ao monitoramento e avaliação das condutas das instituições financeiras: para se tomar conhecimento de quem de fato está cumprindo com as normas do sistema de autorregulação, esse controle será feito pela Diretoria de Autorregulação.

A Diretoria de Autorregulação é um órgão executivo do Sistema de Autorregulação Bancária, criado pelo próprio Código de Autorregulação Bancária, na estrutura da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), para tal finalidade específica.

Para cumprir seu objetivo, a Diretoria de Autorregulação seguirá os seguintes procedimentos:

- **Relatórios de conformidade:** documentos a serem preenchidos a cada semestre por cada banco signatário do Sistema de Autorregulação Bancária. Tais relatórios deverão indicar tanto os pontos de conformidade como as ações que estejam tomando ou pretendem tomar para a adequação de quaisquer condutas que não estejam em conformidade com as normas do sistema;

- **Relatório de ouvidoria:** as instituições financeiras que aderiram ao Sistema de Autorregulação Bancária deverão enviar à Diretoria de Autorregulação os mesmos relatórios de ouvidoria que enviarem para o BACEN;
- **Central de atendimento:** trata-se de um sistema disponível para o público, em que os consumidores podem registrar quaisquer ocorrências que identifiquem as instituições financeiras como não conformes às normas da autorregulação bancária. Para tanto, a central de atendimento funcionará dentro do próprio portal do Sistema de Autorregulação Bancária. Cumpre ressaltar que a central de atendimento não tem como objetivo resolver problemas individuais, mas, sim, a finalidade específica de monitorar e avaliar o cumprimento efetivo das normas do sistema sob a ótica dos consumidores em geral.

De outro modo, o Sistema de Autorregulação Bancária poderá auxiliar o consumidor a resolver algum problema pessoal em relação com alguma instituição bancária.

Nessa esteira, o Sistema de Autorregulação Bancária encaminhará a ocorrência ao canal de atendimento responsável para a própria instituição financeira reclamada por meio do registro efetuado no portal “Conte Aqui”, sendo que a referida instituição reclamada deverá responder diretamente o caso no prazo de até **15 dias**.

Dessa forma, ao identificar que alguma instituição não está cumprindo com as normas vigentes, o consumidor **deverá** reportar a ocorrência ao Sistema de Autorregulação Bancária.

O registro de tais ocorrências não resultarão em respostas individuais, tampouco implicarão necessariamente em sanções para as instituições demandadas. O objetivo principal do registro de ocorrência pelo consumidor é monitorar a conduta de cada instituição participante do Sistema de Autorregulação Bancária, permitindo uma verificação mais precisa do cumprimento das normas de autorregulação.

Por fim, dentre os diversos normativos editados pela Febraban a respeito da autorregulação bancária, é importante ressaltar dois aspectos principais que merecem atenção para o certame:

- as diretrizes elencadas na autorregulação bancária não têm como objetivo substituir, e sim harmonizar, com as demais legislações em vigor, especialmente com o Código de Defesa do Consumidor, as regulamentações bancárias específicas e as responsabilidades delegadas pelo setor público às instituições financeiras;
- as normas elencadas na autorregulação bancária englobam todos os produtos e serviços disponibilizados pelas instituições signatárias a qualquer consumidor, seja este cliente ou não.

LEI COMPLEMENTAR Nº 7, DE 1970 (PIS)

O texto de lei inicia-se trazendo o seu objeto, que é a criação/instituição do Programa de Integração Social — PIS.

Art. 1º *É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.*

§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.

§ 2º A participação dos trabalhadores avulsos, assim definidos os que prestam serviços a diversas empresas, sem relação empregatícia, no Programa de Integração Social, far-se-á nos termos do Regulamento a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta Lei.

No § 1º, do art. 1º, nota-se as definições de empresa e empregado para os fins trazidos na lei. Vejamos:

- **Empresa:** “[...] pessoa jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda [...]”.
- **Empregado:** “[...] todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.”

Cabe mencionar, ainda, que a legislação trabalhista (CLT) define empregado como “*toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.*”

A participação dos trabalhadores avulsos — assim definidos os que prestam serviços a diversas empresas, sem relação empregatícia — no Programa de Integração Social, far-se-á nos termos do regulamento a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta lei, conforme o § 2º, art. 1º, da lei em estudo.

Em seu art. 2º, a lei estabelece a forma como funcionará o PIS:

Art. 2º *O Programa de que trata o artigo anterior será executado mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal.*

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal poderá celebrar convênios com estabelecimentos da rede bancária nacional, para o fim de receber os depósitos a que se refere este artigo.

O dispositivo traz, em seu parágrafo único, que a Caixa Econômica Federal — daqui em diante CEF — poderá, também, celebrar convênios com estabelecimentos da rede bancária nacional, para o fim de receber tais depósitos.

Art. 3º *O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:*

a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no § 1º deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;

b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como segue:

1) no exercício de 1971, 0,15%;

2) no exercício de 1972, 0,25%;

- 3) no exercício de 1973, 0,40%;
4) no exercício de 1974 e subsequentes, 0,50%.

CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	
Primeira	Segunda
- Mediante dedução do Imposto de Renda devido - Processando-se o seu recolhimento ao fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda	Com recursos próprios da empresa calculados com base no faturamento: - no exercício de 1971 — 0,15% - no exercício de 1972 — 0,25% - no exercício de 1973 — 0,40% - no exercício de 1974 — 0,50% - subsequentes — 0,50%

A dedução em questão será feita sem prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções (alíneas “a”, “b” e “c”, § 1º, do art. 3º):

- No **exercício** de 1971 — 2%
- No **exercício** de 1972 — 3%
- No **exercício** de 1973 — 5%
- Nos **subsequentes** — 5%

Art. 3º [...]

§ 2º As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior.

Segundo a lei em questão, o Conselho Nacional poderá alterar até 50%, para mais ou para menos, os percentuais de contribuição de que trata o § 2º, do art. 3º, tendo em vista a proporcionalidade das contribuições.

O art. 3º ainda dispõe sobre outras circunstâncias pontuais em relação à contribuição, como se pode observar:

Art. 3º [...]

§ 3º As empresas a título de incentivos fiscais estejam isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento do Imposto de Renda, contribuirão para o Fundo de Participação, na base de cálculo como se aquele tributo fosse devido, obedecendo as percentagens previstas neste artigo.

§ 4º As entidades de fins não lucrativos, que tenham empregados assim definidos pela legislação trabalhista, contribuirão para o Fundo na forma da lei.

§ 5º A Caixa Econômica Federal resolverá os casos omissos, de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

No art. 5º percebe-se a competência da CEF para a emissão da caderneta de participação para cada empregado com movimentação referente aos arts. 8º e 9º, os quais foram revogados.

Art. 5º A Caixa Econômica Federal emitirá, em nome de cada empregado, uma Caderneta de Participação - Programa de Integração Social - movimentável na forma dos arts. 8º e 9º desta Lei.

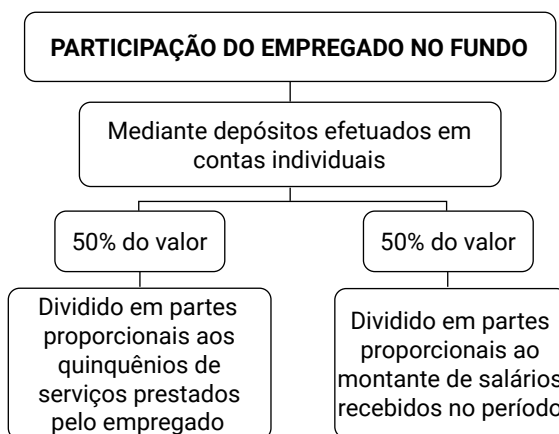
- A efetivação dos depósitos no fundo correspondente à contribuição com recursos da empresa e será processada **mensalmente** a partir de 1º de julho de 1971 (art. 6º);
- A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente (parágrafo único, do art. 6º).

A participação dos empregados é definida no art. 7º:

Art. 7º A participação do empregado no Fundo far-se-á mediante depósitos efetuados em contas individuais abertas em nome de cada empregado, obedecendo os seguintes critérios:

- 50% (cinquenta por cento) do valor destinado ao Fundo será dividido em partes proporcionais ao montante de salários recebidos no período;
- os 50% (cinquenta por cento) restantes serão divididos em partes proporcionais aos quinquênios de serviços prestados pelo empregado.

[...]



Art. 7º [...]

§ 1º Para os fins deste artigo, a Caixa Econômica Federal, com base nas Informações fornecidas pelas empresas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Lei, organizará um Cadastro-Geral dos participantes do Fundo, na forma que for estabelecida em regulamento.

O dispositivo estabelece, ainda, condições de penalidades, como pode-se observar:

Art. 7º [...]

§ 2º A omissão dolosa de nome de empregado entre os participantes do Fundo sujeitará a empresa a multa, em benefício do Fundo, no valor de 10 (dez) meses de salários, devidos ao empregado cujo nome houver sido omitido.

§ 3º Igual penalidade será aplicada em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo de serviço do empregado na empresa.

Avançando nosso estudo, o art. 10 dispõe sobre a natureza das obrigações decorrentes da presente legislação.

Art. 10 As obrigações das empresas, decorrentes desta Lei, são de caráter **exclusivamente fiscal, não gerando direitos de natureza trabalhista nem incidência de qualquer contribuição previdenciária em relação a quaisquer prestações devidas**, por lei ou por sentença judicial, ao empregado.

Parágrafo único. As importâncias incorporadas ao Fundo não se classificam como rendimento do trabalho, para qualquer efeito da legislação trabalhista, de Previdência Social ou Fiscal e não se incorporam aos salários ou gratificações, nem estão sujeitas ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

A lei estabelece, ainda, prazos e regras de transição:

Art. 11 Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência desta Lei, a Caixa Econômica Federal submeterá à aprovação do Conselho Monetário Nacional o regulamento do Fundo, fixando as normas para o recolhimento e a distribuição dos recursos, assim como as diretrizes e os critérios para a sua aplicação.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional pronunciar-se-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, sobre o projeto de regulamento do Fundo.

Por fim, elenca os casos de não aplicabilidade desta, quais sejam:

- Entidades da Administração Pública:

- direta e indireta;
- federal, estadual, municipal ou do DF.

Art. 12 As disposições desta Lei não se aplicam a quaisquer entidades integrantes da Administração Pública federal, estadual ou municipal, dos Territórios e do Distrito Federal, Direta ou Indireta adotando-se, em todos os níveis, para efeito de conceituação, como entidades da Administração Indireta, os critérios constantes dos Decretos - Leis nºs 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 900, de 29 de setembro de 1969.

LEI Nº 8.036, DE 1990 (FGTS): POSSIBILIDADES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO/SAQUE

A Constituição Federal, de 1988, no inciso III, do art. 7º, prevê que são direitos dos trabalhadores **urbanos e rurais** o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros que visem à melhoria de sua condição social.

A Lei nº 8.036, de 1990, é responsável por dispor e instituir o FGTS. Vejamos pelo que o FGTS é constituído:

Art. 2º O FGTS é **constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados**, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.

§ 1º Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo:

- a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4º;
- b) dotações orçamentárias específicas;
- c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
- d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
- e) demais receitas patrimoniais e financeiras.

§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.

Conforme prevê o § 1º, do art. 2º, o FGTS será composto pelos seguintes recursos incorporados:

RECURSOS INCORPORADOS AO FGTS
Eventuais saldos apurados dos resultados financeiros auferidos pela Caixa Econômica Federal no período entre o repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores
Dotações orçamentárias específicas
Resultados das aplicações dos recursos do FGTS
Multas, correção monetária e juros moratórios devidos
Demais receitas patrimoniais e financeiras

A responsabilidade por reger o FGTS será de um conselho curador composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais.

A presidência caberá a um representante do Ministério do Trabalho e Previdência. Vejamos:

Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

§ 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo Ministro de Estado do Trabalho e Previdência ou representante por ele indicado.

§ 2º Revogado pela medida provisória nº 2.216, de 2001.

Quanto aos representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes, quem os nomeia é o próprio Poder Executivo; o mandato será de dois anos e poderá ser reconduzido apenas uma vez.

Art. 3º [...]

§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão **mandato de 2 (dois) anos e poderão ser reconduzidos uma única vez**, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por **período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho**.

Uma vez por bimestre, o conselho curador fará reuniões ordinárias, sendo possível a convocação de reunião extraordinária por qualquer membro. As reuniões serão **públicas**, bem como gravadas e transmitidas ao vivo por meio do sítio do FGTS na internet.

Art. 3º [...]

§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.

§ 4º-A As reuniões do Conselho Curador serão públicas, bem como gravadas e transmitidas ao vivo por meio do sítio do FGTS na internet, o qual também possibilitará acesso a todas as gravações que tiverem sido efetuadas dessas reuniões, resguardada a possibilidade de tratamento sigiloso de matérias assim classificadas na forma da lei.

As decisões que forem tomadas durante as reuniões serão públicas, e o presidente terá voto de qualidade. O voto de qualidade é aquele empregado como critério de desempate nas decisões que ocorrem nos colegiados. Caso haja despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do conselho, o **ônus** será das respectivas entidades representadas. Vejamos:

§ 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

§ 6º As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.

§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

§ 8º O Poder Executivo designará, entre os órgãos governamentais com representação no Conselho Curador do FGTS, aquele que lhe proporcionará estrutura administrativa de suporte para o exercício de sua competência e que atuará na função de Secretaria Executiva do colegiado, não permitido ao Presidente do Conselho Curador acumular a titularidade dessa Secretaria Executiva.

De acordo com o § 7º, do art. 3º, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no conselho curador — decorrentes das atividades desse órgão — serão **abonadas**, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

Um questionamento interessante: aos membros do conselho curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, será assegurada a estabilidade no emprego? A resposta é **sim**. Veja o que orienta o § 9º, do art. 3º:

Art. 3º [...]

§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é **assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação**, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.

Para ser membro do Conselho Curador do FGTS, alguns requisitos serão obedecidos:

§ 10 Os membros do Conselho Curador do FGTS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, e deverão ser atendidos os **seguintes requisitos**:

I - ter formação acadêmica superior; e

II - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas “a” a “q” do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Vamos esquematizar em tópicos. Os requisitos são:

- reputação ilibada;
- notório conhecimento;
- formação acadêmica superior;
- não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas “a” a “q”, inciso I, do caput, do art. 1º, da Lei Complementar (LC) nº 64, de 1990.

Quanto aos recursos do FGTS, o gestor da aplicação será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador, nos termos do art. 4º:

Art. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

GESTOR DA APLICAÇÃO	AGENTE OPERADOR
Órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação	Caixa Econômica Federal

O art. 5º apresenta as **competências do conselho curador**. Veja:

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:

I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta Lei, em conformidade com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico, microcrédito e infraestrutura urbana estabelecidas pelo governo federal;

II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados;

III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;

IV - aprovar as demonstrações financeiras do FGTS, com base em parecer de auditoria externa independente, antes de sua publicação e encaminhamento aos órgãos de controle, bem como da distribuição de resultados;

V - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do gestor da aplicação e da CEF que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos do FGTS;

VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua competência;

VII - aprovar seu regimento interno;

VIII - fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros;

IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;

X - fixar critério e valor de remuneração para o exercício da fiscalização;

XI - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos.

XII - fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de composição de dívida com o FGTS.

XIII - em relação ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS:

- a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS por proposta do Comitê de Investimento;
- b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em cada exercício;
- c) definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento;
- d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa Econômica Federal pela administração e gestão do FI-FGTS, inclusive a taxa de risco;
- e) definir a exposição máxima de risco dos investimentos do FI-FGTS;
- f) estabelecer o limite máximo de participação dos recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis;
- g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada, observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei;
- h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado pela Caixa Econômica Federal; e
- i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os limites globais e individuais, parâmetros e condições de aplicação e resgate.

XIV - (revogado);

XV - autorizar a aplicação de recursos do FGTS em outros fundos de investimento, no mercado de capitais e em títulos públicos e privados, com base em proposta elaborada pelo agente operador, devendo o Conselho Curador regulamentar as formas e condições do investimento, vedado o aporte em fundos nos quais o FGTS seja o único cotista;

XVI - estipular limites às tarifas cobradas pelo agente operador ou pelos agentes financeiros na intermediação da movimentação dos recursos da conta vinculada do FGTS, inclusive nas hipóteses de que tratam os incisos V, VI e VII do caput do art. 20 desta Lei.

XVII - estabelecer, em relação à autorização de aplicação de recursos do FGTS em fundos garantidores de crédito e sua regulamentação quanto às formas e condições:

a) o valor da aplicação com fundamento em proposta elaborada pelo gestor da aplicação; e

b) a cada 3 (três) anos, percentual mínimo do valor proposto para aplicação na política setorial do microcrédito, respeitado o piso de 30% (trinta por cento).

O conselho curador **será assistido** por um comitê de auditoria e riscos e **poderá ser assistido** regularmente por pessoas naturais ou jurídicas especializadas em planejamento, em gestão de investimentos, em avaliação de programas e políticas, em tecnologia da informação ou em qualquer outra área julgada necessária para subsidiá-lo no exercício de suas atribuições.

A Lei nº 14.438, de 2022, incluiu, ao rol do art. 5º da referida lei, o inciso XVII, que buscou estabelecer a aplicação dos recursos do FGTS em fundos garantidores de crédito, procurando assegurar os investidores em caso de inadimplência ou falência das instituições financeiras.

As despesas decorrentes ficarão a cargo do FGTS, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 5º:

Art. 5º [...]

§ 1º O Conselho Curador será assistido por um Comitê de Auditoria e Riscos, constituído na forma do Regimento Interno, cujas atribuições e condições abrangerão, no mínimo, aquelas estipuladas nos arts. 24 e 25, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Comitê de Auditoria Estatutário das empresas públicas e sociedades de economia mista que forem aplicáveis, ainda que por similaridade, ao FGTS, e cujas despesas serão custeadas pelo Fundo, por meio de sua Secretaria Executiva, observado o disposto no § 3º deste artigo.

§ 2º O Conselho Curador poderá ser assistido regularmente por pessoas naturais ou jurídicas especializadas em planejamento, em gestão de investimentos, em avaliação de programas e políticas, em tecnologia da informação ou em qualquer outra especialização julgada necessária para subsidiá-lo no exercício de suas atribuições, e as despesas decorrentes ficarão a cargo do FGTS, observado o disposto no § 3º deste artigo.

Os custos e as despesas incorridos pelo FGTS **não** poderão superar limite a ser estabelecido pelo conselho curador. Vejamos a disposição legal:

Art. 5º [...]

§ 3º Os custos e despesas incorridos pelo FGTS não poderão superar limite a ser estabelecido pelo Conselho Curador, o qual observará, no mínimo, os custos por atividades, os ganhos de escala e produtividade, os avanços tecnológicos e a remuneração praticada por outros fundos no mercado de capitais, excluídos da base de cálculo aqueles cuja administradora receba remuneração específica, e incluirão:

I - os serviços de fiscalização, as atividades de arrecadação, de cobrança administrativa e de emissão de certidões;

II - os serviços de cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa;

III - os serviços contratados pela Secretaria Executiva para suporte às ações e decisões do Conselho Curador e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como os valores despendidos com terceiros;

IV - a capacitação dos gestores.

§ 4º O Conselho Curador especificará os serviços de suporte à gestão e à operação que poderão ser contratados pela Secretaria Executiva com recursos do FGTS, cabendo-lhe aprovar o montante destinado a tal finalidade no orçamento anual.

§ 5º As auditorias externas contratadas pelo Comitê a que se refere o § 1º deste artigo não poderão prestar serviços ao agente operador durante a execução dos contratos de auditoria com o FGTS.

§ 6º O limite de custos e despesas a que se refere o § 3º deste artigo não inclui taxas de risco de crédito e demais custos e despesas devidos ao agente operador e aos agentes financeiros.

§ 7º O limite de que trata o § 3º deste artigo será, em cada exercício, de até 0,06% (seis centésimos por cento) do valor dos ativos do FGTS ao final do exercício anterior e, até a publicação das demonstrações financeiras, esse limite será calculado a partir de estimativas divulgadas pelo Conselho Curador para o valor dos ativos do FGTS ao final daquele exercício.

Além disso, o limite de custos e despesas não incluirá taxas de risco de crédito e demais custos e despesas devidos ao agente operador e aos agentes financeiros. Será, em cada exercício, de **até 0,04%** do valor dos ativos do FGTS ao final do exercício anterior, nos termos do § 6º, do art. 5º.

Quanto à taxa de administração do FGTS devida ao agente operador, dispõem os §§ 8º e 9º, do art. 5º:

Art. 5º [...]

§ 8º A taxa de administração do FGTS devida ao agente operador não será superior a 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano do valor total dos ativos do Fundo.

§ 9º A taxa de administração de que trata a alínea “d” do inciso XIII (Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS) do caput deste artigo não será superior a 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano do valor total dos ativos do FI-FGTS.

§ 10 O piso de que trata a alínea “b” do inciso XVII do caput deste artigo poderá ser revisto pelo Conselho Curador a cada 3 (três) anos.

O gestor de aplicação do FGTS terá competências específicas, inseridas pelo art. 6º, da Lei nº 8.036, de 1990. Veja:

Art. 6º Ao gestor da aplicação compete:

I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;

II - expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;

III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminados por região geográfica, e submetê-los até 31 de julho ao Conselho Curador do FGTS;

IV - acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana previstos no orçamento do FGTS e implementados pela CEF, no papel de agente operador;

V - submeter à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS;

VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao aprimoramento operacional dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;

VII - definir as metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana.

É importante ressaltar o que caberá ao Ministério da Saúde, segundo o art. 6º-A:

Art. 6º-A Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar, acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento operacional e definir as metas a serem alcançadas nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuem no campo para pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).

O agente operador do FGTS é a Caixa Econômica Federal, que deverá dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo conselho curador; eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado. Terá como atribuições as previstas no art. 7º:

Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe:

I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;

II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;

III - definir procedimentos operacionais necessários à execução dos programas estabelecidos pelo Conselho Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo gestor da aplicação;

IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

VI - elaborar as demonstrações financeiras do FGTS, incluídos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração de Fluxo de Caixa, em conformidade com as Normas Contábeis Brasileiras, e encaminhá-las, até 30 de junho do exercício subsequente, ao gestor de aplicação;

VII - implementar atos emanados do gestor da aplicação relativos à alocação e à aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador;

VIII - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)

IX - garantir aos recursos alocados ao FI-FGTS, em cotas de titularidade do FGTS, a remuneração aplicável às contas vinculadas, na forma do caput do art. 13 desta Lei.

X - realizar todas as aplicações com recursos do FGTS por meio de sistemas informatizados e auditáveis;

XI - colocar à disposição do Conselho Curador, em formato digital, as informações gerenciais que estejam sob gestão do agente operador e que sejam necessárias ao desempenho das atribuições daquele colegiado.

Parágrafo único. O gestor da aplicação e o agente operador deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, e eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado.

Para aplicação dos recursos do FGTS, deverão ser obedecidos critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS serão realizadas exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS e em operações que preencham os seguintes requisitos:

I - Garantias:

- a) hipotecária;
 - b) caução de Créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
 - c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis objeto de financiamento;
 - d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
 - e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por penhor ou hipoteca;
 - f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
 - g) seguro de crédito;
 - h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito público ou de direito privado a ela vinculada;
 - i) aval em nota promissória;
 - j) fiança pessoal;
 - l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
 - m) fiança bancária;
 - n) consignação de recebíveis, exclusivamente para operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), em percentual máximo a ser definido pelo Ministério da Saúde; e
 - o) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;
- II - correção monetária igual à das contas vinculadas;**
- III - taxa de juros média mínima, por projeto, de 3 (três) por cento ao ano;**
- IV - prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos.**

Acompanhe também os parágrafos, do art. 9º, com atenção especial para o disposto no § 2º:

Art. 9º [...]

§ 1º A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos eventuais não previstos, e caberá ao agente operador o risco de crédito.

§ 2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em **habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito** destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, às instituições que atuem com pessoas com deficiência e às entidades sem fins lucrativos que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda.

§ 3º O programa de aplicações deverá destinar:

- I - no mínimo, 60% (sessenta por cento) para investimentos em habitação popular; e,
- II - 5% (cinco por cento) para operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS.

Dentre as aplicações do FGTS, é obrigatório o seguinte destino:

- **Mínimo de 60%:** investimentos em habitação popular;
- **5%:** operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas.

Em 2018, a Lei nº 13.778, de 2018, determinou que algumas condições específicas precisarão ser observadas nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja o disposto no § 10, do art. 9º:

Art. 9º [...]

§ 10 Nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS, serão observadas as seguintes condições:

- I - a taxa de juros efetiva não será superior àquela cobrada para o financiamento habitacional na modalidade pró-cotista ou a outra que venha a substituí-la;
 - II - a tarifa operacional única não será superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da operação; e
 - III - o risco das operações de crédito ficará a cargo dos agentes financeiros de que trata o § 9º deste artigo.
- [...]

É responsabilidade do conselho curador fixar diretrizes e estabelecer critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS com os objetivos de:

- exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;
- assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos;

- evitar distorções na aplicação entre as regiões do país, considerando, para tanto, a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais.

Vejamos:

Art. 10 O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS, visando:

I - exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;

II - assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos;

III - evitar distorções na aplicação entre as regiões do País, considerando para tanto a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais.

Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão **corrigidos monetariamente** com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização com juros de **3% ao ano**. O saldo das contas vinculadas é garantido pelo governo federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim, nos termos do *caput*, do art. 13:

Art. 13 Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Atente-se ao fato de que é possível a distribuição, entre os trabalhadores, do lucro promovido pelo FGTS. Conforme o § 5º, do art. 13, temos que:

Art. 13 [...]

§ 5º O Conselho Curador autorizará a **distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores**, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério:

I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei;

II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; e

Uma das perguntas mais relevantes sobre o FGTS é: qual o percentual descontado da remuneração dos trabalhadores?

Segundo o art. 15, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, **até o dia 7** de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a **8% da remuneração** paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador. Vejamos a disposição da lei:

Art. 15 Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

[...]

Os parágrafos, do art. 15, e o art. 16 conceituam empregador, trabalhador e diretor. Reunimos as informações na tabela a seguir, de modo a facilitar seu estudo. Acompanhe:

EMPREGADOR	A pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem como aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independentemente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se (§ 1º, art. 15)
TRABALHADOR	Toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou a tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio (§ 2º, art. 15)
DIRETOR	Aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independentemente da denominação do cargo (art. 16)

É importante mencionar que os contratos de aprendizagem terão a alíquota reduzida para **2%**.

De acordo com o art. 20, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada mediante as situações previstas nos incisos do artigo. Vejamos:

Art. 20 A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I-A - extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 11.977, de 2009)

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;

VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos fora do regime do FGTS; (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº 8.922, de 1994)

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50 % (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº 2.430, 1997)

XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.

XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção. (Redação dada pela Lei nº 12.087, de 2009)

XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

XIX - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o art. 4º da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, e o art. 16-A da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, respectivamente, observadas as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como agente financeiro dos contratos de parcelamento; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

c) sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS.

XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do Anexo desta Lei, observado o disposto no art. 20-D desta Lei;

XXI - a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R\$ 80,00 (oitenta reais) e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 (um) ano, exceto na hipótese prevista no inciso I do § 5º do art. 13 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) (Vigência)

XXII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará, em seu sítio na internet, a relação atualizada dessas doenças. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito somente às seguintes sistemáticas de saque: saque-rescisão ou saque-aniversário. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque-rescisão e poderá optar por alterá-la, sendo que a primeira opção pela sistemática de saque-aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. Vejamos os dispositivos:

Art. 20-A O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque:

I - saque-rescisão; ou

II - saque-aniversário.

[...]

Art. 20-B O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque-rescisão e poderá optar por alterá-la, observado o disposto no art. 20-C desta Lei. [...]

Se o empregador não realizar os depósitos previstos no prazo fixado, responderá pela incidência da taxa referencial (TR) sobre a importância correspondente, que será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.

A multa referida será cobrada nas condições que se seguem:

- 5% no mês de vencimento da obrigação;
- 10% a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

Art. 22 O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968.

§ 2º A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.

§ 2º-A A multa referida no § 1º deste artigo **será cobrada nas condições que se seguem:**

I - 5% (cinco por cento) no mês de vencimento da obrigação;

II - 10% (dez por cento) a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

§ 3º Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS, o percentual de 8% (oito por cento) incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação.

Os seguintes pontos são considerados **infrações** pela Lei nº 8.036, de 1990:

Art. 23 Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que serão notificados para efetuar e comprovar os depósitos correspondentes e cumprir as demais determinações legais.

§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:

I - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no art. 18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

II - Revogado pela Medida Provisória nº 1.107, de 2022

III - Revogado pela Medida Provisória nº 1.107, de 2022

IV - deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;

V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais do FGTS constituído em notificação de débito, no prazo concedido pelo ato de notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo;

VI - deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que trata o art. 17-A desta Lei e as demais informações legalmente exigíveis; e

VII - deixar de apresentar ou de promover a retificação das informações de que trata o art. 17-A desta Lei no prazo concedido na notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo que reconheceu a procedência da notificação de débito decorrente de omissão, de erro, de fraude ou de sonegação constatados.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

O Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) é documento redigido pela Caixa Econômica Federal e visa certificar que o empregador se encontra em dia com as obrigações relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

A consulta pode ser feita de forma on-line, no site da Caixa Econômica Federal, o que facilita às empresas acompanharem a situação obrigacional em face do FGTS. Para estar regular com o FGTS o empregador deve estar em dia com:

Estar em situação de regularidade para com o FGTS, ou seja, estar em dia com as obrigações para com esse Fundo, considerando os aspectos financeiro (pagamento das contribuições devidas), cadastral (consistência das informações do empregador e de seus empregados) e operacional (procedimentos no pagamento de contribuições em conformidade com as regras vigentes para o recolhimento), bem como estar em dia com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS, se for o caso. (Brasil, s.d.)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O documento só será emitido se a empresa não possuir pendências com o FGTS, dentre as obrigações listadas nos itens anteriores, de modo que, havendo pendências, o empregador só conseguirá emitir a certidão após saná-las completamente.

Importante!

A certidão possui validade de **30 dias**, informação típica de prova de concursos, merecendo atenção especial pelo aluno. Destaca-se que a emissão é gratuita, não havendo qualquer ônus ao requerente.

O tema FGTS também é extremamente amplo e abarca diversas searas do ordenamento jurídico. Outra informação de extrema importância se encontra no art. 27, da Lei nº 8.036, de 1990, o qual será observado a seguir:

Art. 27 A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido na forma do regulamento, é obrigatória nas seguintes situações:

- a) **habilitação e licitação** promovida por órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União, Estado e Município;
- b) **obtenção**, por parte da União, dos Estados ou dos Municípios, ou por órgãos da Administração federal, estadual ou municipal, direta, indireta ou fundacional, ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, **de empréstimos ou financiamentos realizados com lastro em recursos públicos ou oriundos do FGTS perante quaisquer instituições de crédito;**
- c) **obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios** concedidos por órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, **salvo quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;**
- d) **transferência de domicílio para o exterior;**
- e) **registro ou arquivamento**, nos órgãos competentes, de **alteração ou distrato de contrato social, de estatuto**, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na sua extinção.

O art. 27 elenca situações em que será obrigatória a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS, conteúdo que possui maior probabilidade de cobrança em prova no que diz respeito ao tema.

Portanto, para se habilitar em licitações; obter empréstimos ou financiamentos com recursos do FGTS; obter favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios; transferir domicílio para o exterior; registrar ou arquivar alteração de contrato social ou estatuto, o empregador deve estar em dia com suas obrigações relativas ao FGTS.

As bancas tendem a explorar o conteúdo anterior indagando as situações em que a CRF atua como requisito. Por exemplo, “em quais situações abaixo a CRF é obrigatória”, ou “em quais situações a CRF é requisito para a concessão”. São formas distintas de explorar a mesma informação.

A Lei nº 9.012, de 1995, também possui situação em que a regularidade com o FGTS será requisito para benefícios, conforme se vê a seguir:

Art. 1º É vedado às instituições de crédito realizar operações de financiamento ou conceder dispensa de juros, de multa ou de correção monetária ou qualquer outro benefício, com lastro em recursos públicos ou oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a pessoas jurídicas em débito com o FGTS.

§ 1º A comprovação da quitação com o FGTS dar-se-á mediante apresentação de certidão expedida pela Caixa Econômica Federal.

§ 2º (Revogado).

§ 3º A vedação estabelecida no caput deste artigo não se aplica a operação de crédito destinada a saldar débitos com o FGTS.

Art. 2º As pessoas jurídicas em débito com o FGTS não poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de compra e venda com qualquer órgão da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, bem como participar de concorrência pública.

O art. 1º traz situação bem semelhante à disposta na Lei nº 8.036, de 1990, mas é importante que o aluno saiba as formas distintas de a lei expor o texto. Em suma, trazem a mesma proibição, contudo de forma distinta da escrita do dispositivo.

Veda-se a concessão de empréstimos ou benefícios a empresas que estejam em débitos com o FGTS, quando esses empréstimos ou benefícios se originem de recursos públicos ou do próprio FGTS, nos mesmos moldes do art. 27, da Lei nº 8.063, de 1990.

Perceba que até a exceção é a mesma. Ainda que estejam em débito com o FGTS, as empresas poderão ser beneficiadas nas situações em que o empréstimo ocorra para fins de regularizar a situação junto ao FGTS.

O § 1º expressa, na lei, a função essencial da Certidão de Regularidade do FGTS, qual seja: comprovar que o empregador está em dia com as obrigações relacionadas ao FGTS, não somente em relação aos recolhimentos em si, mas aos demais itens destacados no início do material.

Pela redação do § 2º, assim como do art. 27 (anteriormente analisado), é possível concluir que a empresa em débito com o FGTS não poderá participar de licitações ou contratar com o poder público.

Embora o edital mencione apenas a CRF, a informação é significativa porque a comprovação de regularidade e, por conseguinte, a capacidade de contratar com o poder público serão determinadas pela Certidão de Regularidade do FGTS. Portanto, a banca pode mesclar os tópicos, questionando se uma empresa precisa apresentar a CRF para concorrer a uma licitação, por exemplo, e a resposta será “sim”.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BRASIL. Caixa Econômica Federal. **FGTS, Programas e Serviços Sociais: dúvidas mais frequentes**. [On-line]: Caixa Econômica Federal, [s. d.]. Disponível em: https://webp.caixa.gov.br/fge/Crf/Fge_CfSDuvidasMaisFrequentes.ASP#PER001. Acesso em: 27 fev. 2024.

GUIA DE RECOLHIMENTO (GRF)

A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (GRF) é o documento pelo qual o empregador recolhe os valores referentes ao FGTS do empregado, os quais serão destinados à conta vinculada ao FGTS.

A geração da guia é realizada pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), aplicativo fornecido pela Caixa Econômica Federal, de fácil utilização, no qual o empregador preenche os dados do contrato, com o sistema gerando, automaticamente, a guia no valor correto.

O valor da GRF é de 8% do salário dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nos contratos de menores aprendizes, o valor é de 2%. A obrigação de recolhimento da GRF é do empregador, seja pessoa física ou jurídica.

Destaca-se que o valor recolhido não é descontado do trabalhador, como ocorre na previdência social. No que diz respeito ao recolhimento da previdência, há um valor descontado do salário do empregado e uma parte paga pelo empregador. Mas, quanto ao recolhimento do FGTS, mediante a GRF, o valor é pago pelo empregador, sem qualquer desconto no salário do empregado.

O correto recolhimento das GRFs é de suma importância para o empregador, pois é um dos requisitos para que consiga a certidão de regularidade do FGTS, sem a qual fica vedado de concorrer a licitações ou receber benefícios e empréstimos cujos valores sejam oriundos do poder público — entre outras situações previstas no art. 27, da Lei nº 8.036, de 1990, e nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 9.012, de 1995.

Os valores correspondentes ao FGTS pagos diretamente ao empregador não são considerados para fins de quitação, pois é obrigatório que o recolhimento ocorra pelo sistema da Caixa Econômica Federal, por meio das GRFs. Ao gerar a guia, é necessário identificar os valores relativos ao FGTS e o período de trabalho correspondente.

A vedação e pagamento direto ao empregado acontecem pela própria finalidade do FGTS: a de garantir ao empregado sem estabilidade uma reserva, um seguro, em caso de demissão. Visa evitar que o empregador negocie com o empregado valores abaixo dos 8% mediante pagamento direto.

Essa vedação é extremamente útil para cobrança em provas, já que a inclinação da banca será sugerir ao candidato que a GRF não será necessária em pagamentos diretos ao empregado, o que estará incorreto, conforme detalhado anteriormente.

A obrigação de recolher as guias é do empregador, devendo adotar as exigências estabelecidas na lei e nos regulamentos, motivo pelo qual, ainda que pague diretamente ao empregado, estará em débitos com o FGTS e não poderá emitir a certidão de regularidade.

LEI Nº 14.601, DE 2023 (BOLSA FAMÍLIA)

Caro(a) estudante,

É necessário ressaltar que o presente edital solicitou algumas leis que se encontram revogadas em nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, a Lei nº 10.836, de 2004, foi revogada pela presente Lei nº 14.601, de 2023, que se encontra vigente. No entanto, apesar de o certame não ter sido retificado, informamos a você, estudante, que o conteúdo solicitado pelo edital ficará disponível na área do aluno, como conteúdo complementar em PDF para você se inteirar do que se tratava a legislação revogada. Nesse sentido, para sua melhor preparação é que recomendamos a leitura do conteúdo na íntegra. Bons estudos!

Preliminarmente, antes de adentrarmos aos dispositivos da lei em comento, cumpre destacar que a referida legislação impactou diretamente os seguintes dispositivos legais:

- **Altera os seguintes dispositivos:**

- Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social);
- Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento; e
- Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego.

- **Revoga os seguintes dispositivos:**

- Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021;
- Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022; e
- Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023.

Art. 1º Fica instituído o Programa Bolsa Família, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em substituição ao Programa Auxílio Brasil, instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021.

§ 1º O Programa Bolsa Família constitui etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 6º da Constituição Federal e no caput e no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004.

§ 2º Os critérios, os parâmetros, os mecanismos e os procedimentos para adequação dos benefícios do Programa Auxílio Brasil ao Programa Bolsa Família serão estabelecidos nesta Lei e em seus regulamentos.

§ 3º Ato do Poder Executivo federal regulamentará o disposto nesta Lei.

O programa Bolsa Família é uma política pública de transferência de rendas. Ele foi relançado em 2023 em substituição ao programa Auxílio Brasil, que fora instituído em 2021, na intenção de aumentar a proteção dada às famílias.

É vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, sendo este um órgão integrante do Poder Executivo federal.

Os principais detalhes do referido programa são estabelecidos por essa lei, porém sua regulamentação dependerá de atos do Poder Executivo, de acordo com o próprio § 3º, anteriormente apontado.

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Disposições Gerais

Art. 2º O Programa Bolsa Família, destinado à transferência direta e condicionada de renda, será implementado na forma estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos.

O art. 2º apenas repete o que já foi estabelecido no art. 1º, mas com outras palavras, razão pela qual outra explicação não se faz necessária. No entanto, leia-o com atenção.

Art. 3º São **objetivos** do Programa Bolsa Família:

I - combater a fome, por meio da transferência direta de renda às famílias beneficiárias;

II - contribuir para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações; e

III - promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de pobreza.

Parágrafo único. Os objetivos do Programa Bolsa Família serão obtidos por meio de:

I - articulação entre o Programa e as ações de saúde, de educação, de assistência social e de outras áreas que atendam o público beneficiário, executadas pelos governos federal, estaduais, municipais e distrital;

II - vinculação ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), permitida a utilização de sua rede de serviços socioassistenciais;

III - coordenação e compartilhamento da gestão e da execução com os entes federativos que venham a aderir ao Programa, na forma estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos;

IV - participação social, por meio dos procedimentos estabelecidos nesta Lei e em seus regulamentos;

V - utilização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), instituído pelo art. 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), e sua promoção como plataforma de integração do Programa a ações executadas pelos governos federal, estaduais, municipais e distrital; e

VI - respeito à privacidade das famílias beneficiárias, na forma estabelecida nas Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Temos que **objetivo** é tudo aquilo que se pretende alcançar. No caso do Bolsa Família, seus objetivos básicos são combater a fome e interromper a reprodução da pobreza entre gerações, além de desenvolver e proteger as famílias, conforme estabelecido nos incisos do caput, do art. 3º.

Já o seu respectivo parágrafo único prevê os meios por intermédio dos quais esses citados objetivos serão alcançados, trabalhando em conjunto, principalmente, com a Lei nº 8.742, de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e com a Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), entre outras.

Art. 4º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - **família**: núcleo composto de uma ou mais pessoas que formem um grupo doméstico, com residência no mesmo domicílio, e que contribuam para o rendimento ou que dele dependam para atendimento de suas despesas;

II - **renda familiar mensal**: soma dos rendimentos auferidos por todos os integrantes da família, excluídos aqueles rendimentos indicados no § 1º deste artigo e em regulamento;

III - **renda familiar per capita mensal**: razão entre a renda familiar mensal e o total de integrantes da família; e

IV - **domicílio**: local que serve de moradia à família.

§ 1º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, não serão computados na renda familiar mensal, sem prejuízo de outros rendimentos indicados em regulamento:

I - benefícios financeiros de caráter eventual, temporário ou sazonal instituídos pelo poder público federal, estadual, municipal e distrital;

II - recursos financeiros de natureza indenizatória, recebidos de entes públicos ou privados, para recomposição de danos materiais ou morais; e

III - recursos financeiros recebidos de ações de transferência de renda de natureza assistencial instituídas pelo poder público federal, estadual, municipal e distrital.

§ 2º O benefício de prestação continuada, de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), recebido por quaisquer dos integrantes da família, compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal.

§ 3º O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de faixas percentuais do valor do benefício de prestação continuada recebido por pessoa com deficiência no cálculo da renda familiar per capita mensal de que trata o inciso II do caput deste artigo, observado, no que couber, o critério de que trata o inciso I do caput do art. 20-B da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), na forma do regulamento.

Importante!

O art. 4 estabelece alguns conceitos essenciais para a compreensão e aplicação do programa, além de ser muito cobrado em concursos.

O § 1º dispõe sobre os recursos financeiros e benefícios que não compõem o conceito de renda familiar mensal (inciso II).

Por sua vez, se algum integrante da família recebe benefício de prestação continuada (LOAS), seu valor irá compor o cálculo da renda familiar per capita mensal (inciso III).

Da Elegibilidade

Art. 5º São elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias:

I - inscritas no CadÚnico; e

II - cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).

Os requisitos previstos nos incisos, do art. 5º, são cumulativos, ou seja, as famílias elegíveis deverão estar enquadradas em ambos os incisos, e não apenas em um deles.

CadÚnico significa Cadastro Único, sendo instrumento de coleta de dados do governo federal que visa identificar as famílias de baixa renda.

Art. 6º As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja renda per capita mensal seja superior ao valor estabelecido no inciso II do caput do art. 5º desta Lei serão mantidas no Programa pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, observados os parâmetros estabelecidos neste artigo e em regulamento.

§ 1º Na hipótese de a renda familiar per capita mensal superar o valor de meio salário mínimo, excluído de seu cálculo o valor dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família e observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei, a família será desligada do Programa.

§ 2º Durante o período de 24 (vinte e quatro) meses a que se refere o caput deste artigo, a família beneficiária receberá 50% (cinquenta por cento) do valor dos benefícios financeiros a que for elegível, nos termos do art. 7º desta Lei.

§ 3º Terão prioridade para reingressar no Programa Bolsa Família:

I - as famílias que voluntariamente se desligarem do Programa; e

II - as famílias que forem desligadas do Programa em decorrência do término do período de 24 (vinte e quatro) meses previsto no caput deste artigo.

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, a família deverá cumprir os requisitos para ingresso no Programa Bolsa Família estabelecidos nesta Lei e em regulamento.

Dessa forma, a ideia principal é a de que as famílias atendidas pelo programa aumentem gradativamente a sua renda.

Nesse sentido, caso a renda per capita mensal de uma determinada família ultrapasse R\$ 218, ela ainda será mantida no programa por até 24 meses, porém recebendo 50% do valor dos benefícios a que for elegível.

Caso o valor da renda per capita mensal da família ultrapasse meio salário mínimo, excluído o valor percebido pelo programa Bolsa Família, ela será desligada do citado programa.

Por outro lado, é possível o reingresso ao programa, caso preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º, além de outros previstos em regulamento, conforme evidenciado no § 4º.

Dos Benefícios Financeiros

Art. 7º A transferência de renda do Programa Bolsa Família é composta de benefícios financeiros disponibilizados às famílias e calculados na forma estabelecida neste artigo e em regulamento.

§ 1º Constituem benefícios financeiros do Programa Bolsa Família:

I - **Benefício de Renda de Cidadania**, no valor de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) por integrante, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;

II - **Benefício Complementar**, destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja soma dos valores relativos aos benefícios financeiros de que trata o inciso I deste parágrafo seja inferior a R\$ 600,00 (seiscentos reais), calculado pela diferença entre este valor e a referida soma;

III - **Benefício Primeira Infância**, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 (zero) e 7 (sete) anos incompletos;

IV - **Benefício Variável Familiar**, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição:

a) gestantes;

b) nutrízes;

c) crianças com idade entre 7 (sete) anos e 12 (doze) anos incompletos; ou

d) adolescentes, com idade entre 12 (doze) anos e 18 (dezoito) anos incompletos;

V - Benefício Extraordinário de Transição, destinado exclusivamente às famílias que constarem como beneficiárias do Programa Auxílio Brasil na data de entrada em vigor deste inciso, que será calculado pela diferença entre o valor recebido pela família em maio de 2023 e o que vier a receber em junho de 2023.

§ 2º Os benefícios financeiros de que trata o § 1º deste artigo:

I - serão calculados na ordem estabelecida no § 1º deste artigo, observada a elegibilidade da família a cada um deles, na forma estabelecida em regulamento; e

II - poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, na forma estabelecida em regulamento.

§ 3º Ato do Poder Executivo federal poderá alterar:

I - os valores dos benefícios financeiros de que tratam os incisos I, III e IV do § 1º deste artigo;

II - o valor de referência de R\$ 600,00 (seiscentos reais) de que trata o inciso II do § 1º deste artigo; e

III - o valor de referência para caracterização da situação de pobreza de que trata o inciso II do caput do art. 5º desta Lei.

§ 4º Os valores de que trata o § 3º deste artigo poderão ser corrigidos a cada intervalo de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida em regulamento, vedada sua redução.

§ 5º O Benefício Variável Familiar será calculado por integrante familiar que se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso IV do § 1º deste artigo.

§ 6º Os benefícios financeiros de que tratam os incisos I, II, III e IV do § 1º deste artigo serão pagos enquanto as famílias beneficiárias estiverem enquadradas nos critérios de elegibilidade ao Programa Bolsa Família e de manutenção dos benefícios, sem prejuízo do disposto no art. 6º desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.

§ 7º O Benefício Extraordinário de Transição:

I - terá duração limitada, na forma estabelecida em regulamento; e

II - terá o seu pagamento encerrado, sem prejuízo do disposto no art. 6º desta Lei, quando:

a) a redução no valor do benefício transferido à família decorrer de alteração da estrutura familiar ou da renda familiar per capita mensal, na forma estabelecida em regulamento; ou

b) a soma dos benefícios financeiros de que tratam os incisos I, II, III e IV do § 1º deste artigo devidos à família beneficiária for igual ou superior ao valor que a família recebia como beneficiária do Programa Auxílio Brasil.

§ 8º Os benefícios financeiros de que trata o § 1º deste artigo constituem direito das famílias elegíveis ao Programa Bolsa Família, na forma estabelecida nesta Lei e em regulamento, observado o disposto no § 1º do art. 11 desta Lei.

Os benefícios financeiros que compõem o programa Bolsa Família são os previstos nos incisos dos parágrafos do art. 7º, com seus respectivos valores, que poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiadas.

Os valores poderão ser alterados por ato do Poder Executivo, não havendo necessidade de lei.

Por sua vez, a correção será feita a cada 24 meses, não sendo possível a redução dos valores.

Lembre-se: alterar o valor é diferente de fazer sua correção. A correção é fazer o cálculo de acordo com as perdas inflacionárias no período, para que o benefício mantenha seu poder de compra. Já a alteração é o aumento do valor e a consequente subida do poder de compra, independentemente da correção.

Por sua vez, o § 7º do artigo em comento estabelece regras para o benefício extraordinário de transição, sendo aquele destinado às famílias inseridas no programa Auxílio Brasil quando da entrada em vigor da presente lei, com a finalidade de, agora, ingressarem no programa Bolsa Família.

Art. 8º Os benefícios financeiros de que trata o § 1º do art. 7º desta Lei serão pagos mensalmente pelo agente pagador do Programa Bolsa Família, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º O pagamento dos benefícios financeiros de que trata o caput deste artigo será feito:

I - ao responsável familiar, de acordo com os dados constantes da inscrição da família no CadÚnico; e

II - preferencialmente, à mulher.

§ 2º Os benefícios financeiros de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, na forma estabelecida em resoluções do Banco Central do Brasil:

I - conta do tipo poupança social digital, de que trata a Lei nº 14.075, de 22 de outubro de 2020;

II - conta poupança digital;

III - conta contábil;

IV - conta de depósitos; ou

V - outras espécies de contas que venham a ser criadas, desde que autorizadas por ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

§ 3º Reverterão à Conta Única do Tesouro Nacional os créditos:

I - de benefícios disponibilizados indevidamente;

II - das contas a que se referem os incisos I, II, IV e V do § 2º deste artigo não movimentadas, na forma estabelecida em regulamento; e

III - de recursos não sacados da conta a que se refere o inciso III do § 2º deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.

§ 4º A abertura da conta do tipo poupança social digital para os pagamentos dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família:

I - poderá ocorrer de forma automática, em nome do responsável familiar inscrito no CadÚnico; e

II - ocorrerá na forma estabelecida em contrato firmado entre a União e o agente pagador do Programa Bolsa Família.

O art. 8º estabelece o pagamento mensal dos benefícios do Bolsa Família, realizado ao responsável familiar, **preferencialmente** mulher, nas modalidades de contas previstas no § 2º.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Atenção! Cuidado com a expressão “preferencialmente” em questões de prova, uma vez que as bancas costumam trocá-la pela palavra “obrigatoriamente”, o que contraria o sentido do dispositivo legal. Sendo preferencial, significa que o pagamento poderá ser realizado tanto para o homem quanto para a mulher, sendo a preferência, no entanto, para esta última. Por outro lado, sendo obrigatório, significa que será sempre pago à mulher, não sendo este o sentido literal do artigo citado.

Os benefícios pagos indevidamente, aqueles em que as contas não forem movimentadas ou aqueles que não forem sacados conforme dispõe o regulamento, serão revertidos à conta única do Tesouro Nacional, o que significa dizer que retornarão para os cofres da União Federal.

Da Identificação dos Integrantes das Famílias

Art. 9º A identificação dos integrantes das famílias que se inscreverem no CadÚnico será realizada, preferencialmente, por meio do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo federal disporá sobre a utilização de documentos alternativos ao CPF, como o Número de Identificação Social (NIS) e o Registro Administrativo de Nascimento do Indígena (Rani), para fins de identificação dos integrantes das famílias registradas no CadÚnico.

A identificação no CadÚnico será feita pelo CPF dos integrantes. Não obstante, será possível a utilização de documentos alternativos, conforme estabelecido em ato do Poder Executivo: dentre outros, o NIS (Número de Identificação Social) ou o RANI (Registro Administrativo de Nascimento de Indígena) poderão ser usados para a mesma finalidade, de acordo com a previsão contida no parágrafo único, do art. 9º.

Das Condicionalidades

Art. 10 A manutenção da família como beneficiária no Programa Bolsa Família dependerá, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nesta Lei e em regulamento, do cumprimento, pelos integrantes das famílias, de **condicionalidades** relativas:

I - à realização de pré-natal;

II - ao cumprimento do calendário nacional de vacinação;

III - ao acompanhamento do estado nutricional, para os beneficiários que tenham até 7 (sete) anos de idade incompletos; e

IV - à frequência escolar mínima de:

a) 60% (sessenta por cento), para os beneficiários de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos de idade incompletos; e

b) 75% (setenta e cinco por cento), para os beneficiários de 6 (seis) anos a 18 (dezoito) anos de idade incompletos que não tenham concluído a educação básica.

§ 1º Ato do Poder Executivo federal disporá sobre:

I - os critérios para o cumprimento das condicionalidades;

II - as informações a serem coletadas e disponibilizadas;

III - as atribuições dos órgãos responsáveis pela gestão e pela execução das políticas destinadas à provisão dos serviços relacionados com as condicionalidades;

IV - os efeitos do descumprimento das condicionalidades pelas famílias, vedada a adoção de procedimentos de caráter punitivo e de exposição vexatória;

V - as alterações nos percentuais de frequência escolar estabelecidos no inciso IV do caput deste artigo; e

VI - os procedimentos e os mecanismos para a verificação da situação da família e o seu atendimento, com estabelecimento de prazo razoável para que possa cumprir as exigências antes de ser desligada do Programa Bolsa Família.

§ 2º A rede de serviços do Suas poderá atender ou acompanhar as famílias beneficiárias em situação de descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, com vistas à superação gradativa de suas vulnerabilidades, na forma estabelecida em regulamento.

Os incisos do *caput*, do art. 10, estabelecem as condições para que a família beneficiada com o Bolsa Família possa continuar recebendo seu benefício regularmente.

Os critérios, as informações coletadas, as atribuições dos órgãos responsáveis, os efeitos do descumprimento, as alterações dos percentuais de frequência escolar e demais procedimentos deverão ser previstos em ato do Poder Executivo.

Da Operacionalização e da Gestão

Art. 11 As despesas do Programa Bolsa Família serão custeadas pelos seguintes recursos, a serem aplicados na forma prevista na legislação específica e em conformidade com as dotações e as disponibilidades orçamentárias e financeiras:

I - dotações orçamentárias da União alocadas ao Programa Auxílio Brasil;

II - dotações orçamentárias da União alocadas ao Programa Bolsa Família; e

III - outros recursos financeiros de fontes nacionais e internacionais destinados à implementação do Programa Bolsa Família.

§ 1º O Poder Executivo federal compatibilizará a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros de que trata o § 1º do art. 7º desta Lei com as dotações orçamentárias disponíveis.

§ 2º Enquanto não houver a transposição dos saldos orçamentários entre o Programa Auxílio Brasil e o Programa Bolsa Família, fica autorizada a utilização das dotações disponíveis no Programa Auxílio Brasil para custear o Programa Bolsa Família.

O art. 11 trata do custeio do programa Bolsa Família, oriundo de dotações orçamentárias da União (programa Auxílio Brasil e programa Bolsa Família) e de outras fontes nacionais e internacionais de recursos financeiros.

Dotação orçamentária é a verba prevista como despesa no orçamento público.

Além disso, o § 2º do aludido artigo prevê que as verbas previstas como despesa orçamentária destinadas ao pagamento do programa Auxílio Brasil poderão custear o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família até que ocorra a transposição (transferência) dos saldos orçamentários.

Art. 12 *A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e ocorrerão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federativos, observados a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.*

§ 1º A execução e a gestão descentralizadas a que se refere o caput deste artigo serão implementadas por meio de adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Bolsa Família, realizada na forma estabelecida em regulamento.

§ 2º Até que as adesões de que trata o § 1º deste artigo sejam formalizadas, ficam convalidados os termos de adesão ao Programa Auxílio Brasil firmados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Descentralização do programa Bolsa Família: significa que a sua execução ocorrerá por meio do esforço entre a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal.

Além disso, tem caráter de intersetorialidade, que é o compartilhamento de decisões por intermédio dos vários setores dos referidos governos, bem como a participação comunitária e o controle realizado pela sociedade.

Art. 13 *Fica criada a Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do CadÚnico, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na forma estabelecida em regulamento.*

Cumprе destacar, também, que houve a criação da Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, buscando o acompanhamento do Bolsa Família.

Assim, a supervisão do Bolsa Família se tornou tarefa de todo o governo federal, mas coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Art. 14 *Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do CadÚnico (IGD), a ser utilizado em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.*

§ 1º O índice de que trata o caput deste artigo destina-se a:

I - aferir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação da gestão estadual, distrital ou municipal, na execução dos procedimentos de:

a) cadastramento e atualização cadastral;

b) aprimoramento da qualidade cadastral;

c) gestão do Programa Bolsa Família;

d) acompanhamento de condicionalidades;

e) articulação intersetorial; e

f) implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias;

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal do Programa Bolsa Família e do CadÚnico; e

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federativos a título de apoio financeiro.

§ 2º A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federativos que aderirem ao Programa Bolsa Família, recursos para apoio financeiro às ações de execução e de gestão descentralizadas do Programa e do CadÚnico, desde que obtenham índices mínimos no IGD, na forma estabelecida em regulamento.

§ 3º Para a execução do disposto neste artigo, ato do Poder Executivo federal disporá sobre:

I - os procedimentos e as condições necessários à adesão ao Programa Bolsa Família e ao CadÚnico, incluídas as obrigações dos entes federativos;

II - os instrumentos, os parâmetros e os procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e

III - os procedimentos e os instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa Bolsa Família e de utilização do CadÚnico pelos entes federativos.

§ 4º Os resultados obtidos pelo ente federativo na gestão do Programa Bolsa Família e do CadÚnico, aferidos na forma prevista no inciso I do § 1º deste artigo, serão considerados como prestação de contas dos recursos transferidos.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de contas aos respectivos conselhos de assistência social e, na hipótese de não aprovação, os recursos transferidos na forma prevista no § 2º deste artigo serão restituídos pelo ente federativo ao respectivo fundo de assistência social, na forma estabelecida em regulamento.

§ 6º O montante dos recursos de que trata o § 2º deste artigo não excederá a 1% (um por cento) da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família.

§ 7º Na hipótese prevista no § 6º deste artigo, ato do Poder Executivo federal estabelecerá os limites e os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada ente federativo.

O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do CadÚnico (IGD) é indicador que mede a gestão do referido programa nas esferas estadual, distrital e municipal. Seus objetivos estão previstos no § 1º, do art. 14.

Os parâmetros a serem utilizados pelo índice e o seu procedimento deverão estar previstos em ato do Poder Executivo.

O repasse de verba pública da União Federal para os demais entes federativos que aderirem ao programa dependerá da obtenção de índices mínimos no IGD, conforme estabelecido em regulamento.

Do Agente Operador e Pagador

Art. 15 Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de agente operador e pagador do Programa Bolsa Família, dispensada a licitação para sua contratação, mediante condições a serem pactuadas com o governo federal, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º É vedado ao agente operador e pagador efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família ou de qualquer programa de transferência condicionada de renda, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário.

§ 2º A Caixa Econômica Federal, com a anuência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, poderá subcontratar instituição financeira, para efetuar o pagamento dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família.

§ 3º Poderão ser contratadas instituições públicas e privadas para apoiar a operacionalização e o pagamento dos benefícios do Programa Bolsa Família.

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, fica dispensada a licitação, caso se trate de instituição pública que tenha, entre suas competências, as atividades contratadas para a operacionalização do Programa Bolsa Família.

§ 5º O governo federal poderá firmar apenas um instrumento contratual com a Caixa Econômica Federal para a execução das atividades de:

I - agente operador e pagador do Programa Bolsa Família;

II - fornecimento da infraestrutura necessária à organização e à manutenção do CadÚnico; e

III - desenvolvimento dos sistemas de processamento de dados.

§ 6º O disposto no § 1º deste artigo:

I - aplica-se às instituições subcontratadas pela Caixa Econômica Federal, na forma do § 2º deste artigo; e

II - não se aplica ao pagamento, pelos beneficiários, dos empréstimos pessoais já contratados com base no art. 6º-B da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003.

§ 7º A autorização prevista no § 2º deste artigo alcança as instituições de que trata o art. 6º da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013.

A operação e o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família serão realizados pela Caixa Econômica Federal (CEF), conforme estabelecido no art. 15, que dispensou licitação para sua escolha.

A CEF, por sua vez, poderá subcontratar instituições financeiras, públicas ou privadas, para efetuar o pagamento dos citados benefícios.

No caso de instituição pública, a licitação estará dispensada para sua contratação caso tal entidade tenha como competência a operacionalização do programa Bolsa Família.

Além disso, fica proibida ao agente operador e pagador a concessão de descontos, compensações ou qualquer outro meio que ocasione a redução do valor do benefício.

Do Controle e da Participação Social

Art. 16 O controle e a participação social no Programa Bolsa Família serão realizados, em âmbito local, pelo conselho de assistência social.

O Conselho de Assistência Social (CNAS) é competente para efetuar o controle da política de assistência social, além de possuir outras funções especificadas na Lei nº 8.742, de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).

Art. 17 Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos benefícios do Programa Bolsa Família, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º As informações a que se refere o caput deste artigo serão divulgadas em meio eletrônico de acesso público e em outros meios.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às informações relativas aos benefícios financeiros do Programa Auxílio Brasil e do Programa Alimenta Brasil, instituídos pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021.

§ 3º Poderão ser adotadas ações que ampliem o diálogo da gestão do Programa Bolsa Família com as famílias beneficiárias e com a rede que lhes presta atendimento, facilitando o acesso a informações, orientações e normas aplicáveis, na forma do regulamento.

§ 4º Serão disponibilizados sistemas de informação on-line, canais nas redes sociais, páginas governamentais na internet, entre outros meios, sobre as ações de gestão do Programa Bolsa Família, incluídas as informações de que trata o § 3º deste artigo.

O art. 17 trata da transparência aplicada aos beneficiários e respectivos benefícios do programa Bolsa Família e do programa Alimenta Brasil, inclusive prestando informações por meio eletrônico, além de por outros meios de acesso público.

Do Ressarcimento de Recursos Financeiros

Art. 18 Sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis, e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o responsável familiar que dolosamente prestar informação falsa no CadÚnico, ao registrar seus dados ou os dos integrantes de sua família, que resulte no ingresso ou na permanência como beneficiário do Programa Bolsa Família, deverá ressarcir ao erário os valores recebidos a título de benefícios financeiros do Programa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 1º A notificação para o ressarcimento de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada pelos seguintes meios, sem prejuízo de outros que possam ser estabelecidos em regulamento:

I - meio eletrônico;

II - serviço de mensagens curtas (short message service - SMS);

III - rede bancária;

IV - via postal, considerado o endereço do beneficiário constante do CadÚnico, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente de notificação;

V - pessoalmente, quando entregue ao beneficiário em mão, desde que haja registro da notificação; ou

VI - edital, quando o beneficiário não for localizado, após a notificação realizada pelos meios previstos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste parágrafo.

§ 2º Ato do Poder Executivo federal disporá sobre:

I - as condições e os valores mínimos para a cobrança de ressarcimento a que se refere o caput deste artigo;

II - as formas de notificação previstas nos incisos I, II e III do § 1º deste artigo; e

III - os prazos, as etapas e os procedimentos necessários ao processo de ressarcimento.

§ 3º Para fins de ressarcimento, será considerado o valor original do débito atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

§ 4º Nas hipóteses de denúncia ou de constatação de indício de fraude cometida por agente público durante a inscrição da família no CadÚnico, as informações serão enviadas para apuração da autoridade policial competente.

Dessa forma, quem utilizar informação falsa para se tornar beneficiário do Bolsa Família deverá restituir aos cofres públicos todo o valor recebido a título de benefícios.

Além disso, também responderá por suposto crime praticado e terá o dever de indenizar eventuais prejuízos causados.

Uma vez apurada a irregularidade, o responsável será notificado para efetuar a devolução dos valores, nas formas previstas no § 1º.

Mais detalhes sobre o ressarcimento, formas de notificação, prazos e procedimentos deverão ser tratados em ato do Poder Executivo.

Art. 19 *Os valores não restituídos, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, serão inscritos em dívida ativa da União, na forma prevista na legislação aplicável.*

Caso não ocorra o ressarcimento devido, o nome do responsável será inscrito em dívida ativa da União, sendo este um cadastro do governo dos seus devedores.

A inscrição em dívida ativa possibilita a instauração de processo judicial, promovida pela União Federal em face do responsável.

I DO ADICIONAL COMPLEMENTAR PARA O PROGRAMA AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS

Art. 20 *Fica instituído o Adicional Complementar para Famílias Beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.*

§ 1º O adicional complementar consiste no pagamento bimestral do valor monetário correspondente a um adicional de 50% (cinquenta por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de gás liquefeito de petróleo, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos 6 (seis) meses anteriores, às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, instituído pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021.

§ 2º Terão direito ao adicional complementar as famílias beneficiárias cujo benefício esteja liberado ou temporariamente bloqueado na data da geração da folha de pagamentos da competência do benefício.

§ 3º O adicional complementar será limitado a um benefício por família.

§ 4º O adicional complementar terá caráter temporário e será pago até que novo programa venha a substituir o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

§ 5º As despesas para o pagamento e a operacionalização do adicional complementar destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao referido Programa.

O dispositivo em comento trata da criação do adicional complementar para o programa Auxílio Gás, o qual propõe que a família beneficiada receberá o correspondente a 50% do valor do botijão de gás a cada dois meses.

Cumpramos ressaltar que esse adicional complementar é de caráter temporário, permanecendo até que novo programa venha a substituir o programa Auxílio Gás, conforme previsto no § 4º.

Art. 21 *Compete ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome a implementação do adicional complementar de que trata o art. 20 desta Lei.*

§ 1º Para o pagamento do adicional complementar será utilizada a estrutura de gestão e operação de benefícios e de pagamentos do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

§ 2º O pagamento do adicional complementar será feito na data prevista no calendário de pagamentos do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, pelos mesmos meios de pagamento.

Caberá ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome executar o referido adicional complementar, que utilizará a mesma estrutura de gestão e operação do programa Auxílio Gás.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 22 *Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e nos seus regulamentos ao adicional complementar de que trata o art. 20 desta Lei.*

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome poderá definir procedimentos para a gestão e a operacionalização do adicional complementar de que trata o art. 20 desta Lei.

Nessa esteira, cumpre ressaltar que a Lei nº 14.237, de 2021, institui o Auxílio Gás dos Brasileiros, que terá aplicação subsidiária para o pagamento do adicional complementar em referência.

I DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23 *Os atos normativos infralegais que dispõem sobre o Programa Auxílio Brasil, no que forem compatíveis com o disposto nesta Lei, permanecem em vigor até que sejam reeditados.*

Assim, os atos administrativos produzidos pelo Poder Executivo para regulamentar o programa Auxílio Brasil poderão ser aplicados ao programa Bolsa Família naquilo que couber.

Desse modo, são aproveitados ao máximo os atos infralegais, mesmo criados anteriormente à implementação do Bolsa Família.

Art. 24 *As famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil deixarão de receber os benefícios financeiros do referido Programa quando passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, sem prejuízo das regras de elegibilidade e de manutenção de benefícios do Programa Bolsa Família.*

Assim que as famílias receberem os benefícios do programa Bolsa Família, deixarão de perceber os valores referentes ao programa Auxílio Brasil, caso sejam beneficiárias deste último.

Art. 25 *Com a finalidade de garantir a continuidade do atendimento às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, os contratos vigentes para a sua operacionalização poderão ser aditados no âmbito do Programa Bolsa Família.*

Aditar um contrato significa que, nele, serão acrescidas algumas cláusulas. Nesse sentido, o art. 25 define que os contratos em vigor poderão ser aditados, caso isso seja necessário para que as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil continuem recebendo seus respectivos benefícios.

Art. 26 *Ficam extintos os benefícios instituídos pelo art. 5º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021.*

§ 1º Serão realizados os pagamentos mensais, relativos aos benefícios concedidos em dezembro de 2022, até que se complete o total das 12 (doze) parcelas mensais previstas, dos seguintes benefícios instituídos pelo art. 5º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021:

I - Auxílio Esporte Escolar;

II - Bolsa de Iniciação Científica Júnior; e

III - Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

§ 2º Ato do Poder Executivo federal estabelecerá os critérios e os procedimentos para a execução dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo durante o ano de 2023.

Importante destacar que a Lei nº 14.284, de 2021, que instituía o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil, foi revogada pela lei objeto do presente estudo.

O § 1º, por sua vez, estabelece regras de transição para os beneficiários dos incentivos ao esforço individual e à emancipação produtiva, criados pelo art. 5º, da Lei nº 14.284, de 2021, agora revogada.

Art. 27 *O disposto nos arts. 18 e 19 desta Lei aplica-se aos benefícios instituídos no âmbito:*

I - do Programa Auxílio Brasil, incluídos os processos não concluídos na data de publicação desta Lei; e

II - do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, incluídos os processos não concluídos na data de publicação desta Lei.

§ 1º As cobranças de ressarcimentos relativas à vigência da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, nos termos do inciso II do caput deste artigo, ficam condicionadas à possibilidade de obtenção do histórico de movimentação cadastral da família beneficiária na base de dados do CadÚnico.

§ 2º Ato do Poder Executivo federal regulamentará os procedimentos aplicáveis às hipóteses previstas no caput do art. 28 da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021.

Por fim, o art. 27 dispõe acerca do ressarcimento dos benefícios recebidos indevidamente, que deverá incluir os valores referentes ao programa Auxílio Brasil e ao anterior programa Bolsa Família instituído em 2004, caso ocorra.

PRODUTOS

I ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS: DOCUMENTOS BÁSICOS

As contas de depósitos são contas bancárias que permitem ao cliente realizar operações financeiras, como depósitos, saques, transferências e pagamentos de contas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

§ 1º *Considera-se qualificação* as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira.

Dessa forma, o CMN delega à instituição financeira a responsabilidade de solicitar os documentos considerados necessários para uma identificação correta e segura de seus clientes.

§ 3º No caso de conta de depósitos de titularidade de pessoa incapaz, nos termos da legislação vigente, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar.

Atenção! Para conta de depósitos pertencente a pessoa incapaz, é necessário identificar e qualificar o responsável que a assiste ou representa. Tais informações concernentes aos titulares de conta ou a seus representantes, quando aplicável, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.

Art. 9º As instituições devem indicar ao Banco Central do Brasil diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nesta Resolução.

Nesse sentido, a resolução destaca a designação de um diretor na instituição, encarregado de garantir o cumprimento das diretrizes relacionadas à abertura e movimentação de contas.

Essa medida passou a ser essencial com o advento das operações bancárias digitais, tornando impraticável a abordagem convencional que envolvia a assinatura de formulários impressos e a manutenção de arquivos físicos de fichas autografadas.

Art. 10 Observada a regulamentação específica, o disposto nesta Resolução aplica-se também às contas de depósitos em moeda nacional de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, bem como às contas de depósitos em moeda estrangeira no País.

Com isso, o Banco Central teve a oportunidade de flexibilizar os requisitos documentais. A Resolução nº 4.753, de 2019, abrange contas de brasileiros em moeda nacional, contas de brasileiros residentes no exterior e contas com valores em moeda estrangeira no território nacional.

É importante ressaltar, no entanto, que a Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que aborda os procedimentos destinados à prevenção de lavagem de dinheiro nas instituições financeiras, determina a obrigatoriedade de documentação contendo, no mínimo, o CPF e documentos de comprovação de endereço, no caso de pessoa física; e o CNPJ, documento constitutivo e documentos do representante legal, para caso de pessoa jurídica. Vejamos detalhes a seguir.

Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020

Art. 2º As instituições [...] devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

Retornando à resolução, vale destacar que seu art. 3º dispõe que a solicitação para abrir ou encerrar uma conta de depósitos pode ser feita pelo cliente por meio de canais de atendimento fornecidos pela instituição financeira para esse fim, inclusive por meios eletrônicos. No entanto, o uso de telefonia por voz é **expressamente proibido**.

Contrato de Prestação de Serviço de Contas

É um contrato celebrado entre um banco ou instituição financeira (prestador de serviço) e um cliente (contratante), tendo por objetivo prestar serviços relacionados à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos. É o instrumento que formaliza a relação do contratante com o prestador de serviço.

Art. 4º O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I - os procedimentos para **identificação e qualificação** dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

II - as características da conta e as **regras básicas** de seu funcionamento, inclusive com relação às formas disponíveis de movimentação, aos procedimentos para cobrança de **tarifas** e aos prazos para fornecimento de comprovantes e de outros documentos;

III - as **medidas de segurança** para fins de movimentação da conta;

IV - os **direitos** e os **deveres** dos titulares da conta;

V - os eventuais **limites** de **saldo** mantido em conta e de aportes de recursos, de que trata o art. 2º, § 2º;

VI - os procedimentos para atualização das informações dos titulares, inclusive para fins de atendimento ao disposto no art. 2º, § 5º;

VII - a previsão de **inclusão do nome do titular** no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), nos termos da regulamentação em vigor, no caso de emissão de cheque sem fundos, com a devolução dos cheques em poder do titular à instituição, quando a conta for movimentável por meio de cheque; e

VIII - as hipóteses, condições e procedimentos para o encerramento da conta, em observância ao disposto nos arts. 5º e 6º desta Resolução.

Importante!

Vale salientar que incluir o nome do contratante no relatório de cheques sem fundos (CCF) também pode resultar no encerramento da conta ou na impossibilidade de se abrir uma nova, a menos que seja uma conta simplificada, voltada para o recebimento de salário.

Resolução nº 3.919, de 25 de Novembro de 2010

Art. 1º *A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.*

Essa resolução foi instituída no intuito de coordenar as cobranças de tarifas que são pertinentes ao funcionamento das instituições, mas também à manutenção das despesas dos clientes. Em seu art. 2º, articula a obrigatoriedade das instituições fornecerem o pacote de serviços essenciais:

Art. 2º *É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de **serviços bancários essenciais** a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:*

- emissão do primeiro cartão de débito — reemissões, exceto nos casos de perda, roubo, furto, danificação e outras circunstâncias não atribuíveis à instituição emitente (alíneas “a” e “b”, inciso I);
- emissão de cartão com função de movimentação da poupança (alíneas “a” e “b”, inciso II);
- limite de quatro saques por mês (alínea “c”, inciso I), sendo que, na poupança, o limite é de dois saques por mês (alínea “c”, inciso II);
- fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês (alínea “i”, inciso I);
- disponibilização de dois extratos mensais (alínea “e”, incisos I e II);
- até o dia 28 de fevereiro de cada ano, o banco deve enviar ao cliente um extrato consolidado, apresentando seus rendimentos do ano anterior, geralmente para fins de imposto de renda (art. 19);
- realização de até duas transferências entre contas da mesma instituição por mês (na poupança, até duas transferências entre contas de mesma titularidade) (alínea “d”, incisos I e II);
- acesso a consultas via internet;
- compensação de cheques (alínea “h”, inciso I);
- prestação de qualquer serviço por meio eletrônico, nos casos em que os contratos de contas estipulem o uso exclusivo desses meios (alínea “j”, incisos I e II).

Haverá cobrança de tarifas no caso de **serviços especiais**, como se depreende da leitura do art. 4º:

Art. 4º *Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços especiais a pessoas naturais, assim considerados aqueles cuja legislação e regulamentação específicas definem as tarifas e as condições em que aplicáveis, a exemplo dos serviços referentes ao crédito rural, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Fundo PIS/PASEP, ao penhor civil [...], às contas especiais [...], às contas de registro e controle [...], bem como às operações de microcrédito [...].*

Também serão cobradas tarifas em caso de **serviços diferenciados**. Vale destacar que eles podem ser cobrados, desde que as condições de uso e pagamento sejam claramente informadas ao cliente ou usuário (vide art. 5º).

Fornecimento de Cheque

Resolução CMN nº 5.071, de 26 de abril de 2023

Art. 23 *As instituições financeiras mantenedoras de contas de depósitos à vista devem explicitar a disciplina adotada para o uso do cheque por parte dos titulares das contas, estabelecendo critérios objetivos e transparentes, de natureza operacional, para o fornecimento de folhas de cheque, que contemple as disposições legais e regulamentares sobre a matéria.*

§ 1º *As regras para o fornecimento de folhas de cheque ao titular da conta de depósitos à vista devem ser estabelecidas com base, entre outros, nos seguintes critérios:*

- I - saldo suficiente para o pagamento de cheques;
- II - restrições cadastrais;
- III - histórico de práticas e ocorrências na utilização de cheques;
- IV - estoque de folhas de cheque em poder do titular da conta;
- V - registro no cadastro de emitentes de cheques sem fundos; e
- VI - regularidade dos dados e dos documentos de identificação do titular da conta.

Para o fornecimento de serviços de cheque, é sempre importante que os bancos tenham essas regras bem explicitadas e pautadas nos critérios operacionais de cada instituição. Isso serve para mitigar ocorrências de fraudes e assegurar que seus clientes utilizem o recurso com responsabilidade e consciência.

Encerramento de Conta

As instituições financeiras devem encerrar contas de depósito caso identifiquem irregularidades graves nas informações fornecidas pelo cliente.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

*I - **comunicação entre as partes** da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, [...];*

*II - **indicação** pelo cliente da **destinação** do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;*

*III - **devolução** pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu **cancelamento** pela instituição;*

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

*a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a **trinta dias** corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;*

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

*V - **comunicação ao titular** sobre a data de **encerramento** da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea “a” do inciso IV.*

Importantíssimo saber, também:

§ 1º O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sus-tados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2º Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.

O encerramento da conta pode, portanto, ser efetuado a pedido do cliente, mediante inatividade ou irregularidades da conta, bem como em hipóteses de infração à legislação. Uma vez solicitado, o banco deve contatar o cliente e aguardar 30 dias para efetivar a rescisão do contrato.

Ademais, vejamos os **princípios assegurados**:

Art. 7º As instituições, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizados na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos, devem assegurar:

I - a integridade, a autenticidade e a confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados; e

II - a proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição não autorizados das informações e de documentos eletrônicos.

O artigo estabelece que as instituições bancárias devem assegurar a segurança e confiabilidade das informações e documentos eletrônicos utilizados nas transações, tanto por parte dos clientes quanto das próprias instituições.

Isso visa aprimorar e simplificar os procedimentos de abertura, movimentação e encerramento de contas, proporcionando maior flexibilidade para diversos modelos e regulamentos de funcionamento de contas e promovendo o uso de tecnologias mais avançadas.

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA: CAPACIDADE E INCAPACIDADE CIVIL, REPRESENTAÇÃO E DOMICÍLIO

Neste tópico, iremos abordar alguns aspectos do direito civil.

PESSOA FÍSICA

Capacidade Civil e Representação

De acordo com o art. 1º, do Código Civil, “*toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil*”. Portanto, **todos** possuem capacidade de direito.

No entanto, a capacidade de **fato** é a aptidão de um indivíduo de executar e atuar plenamente em sua vida civil, isto é, de exercer pessoalmente seus atos.

Quando se fala em **incapacidade**, portanto, esta se refere à **ausência** da capacidade de fato.

Aos **18** anos completos, a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, adquirindo, assim, a capacidade de **fato**.

Já a **incapacidade** pode ser **absoluta** ou **relativa**.

Importante!

Desde 2015, em função da alteração no Código Civil, “são **absolutamente** incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil **apenas os menores de 16** (dezesesseis) **anos**” (art. 3º). Os absolutamente incapazes devem ser **representados** por um responsável legal.

Quanto à **incapacidade relativa**, são considerados relativamente incapazes (art. 4º):

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

*I - os **maiores de dezesseis e menores de dezoito anos**;*

*II - os **ébrio**s habituais e os **viciados** em tóxico;*

*III - **aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade**; e*

*IV - os **pródigos**.*

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

Os relativamente incapazes devem ser **assistidos** pelos representantes legais.

Em relação aos menores de 18 anos, é possível que ocorra a emancipação, que é a antecipação da capacidade de fato.

De acordo com o Código Civil, a incapacidade **cessará**, para os **menores** (parágrafo único, art. 5º):

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

*I - **pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro**, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, **ou por sentença do juiz**, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;*

*II - pelo **casamento**;*

*III - pelo exercício de **emprego público efetivo**;*

*IV - pela colação de grau em curso de **ensino superior**;*

*V - pelo **estabelecimento civil ou comercial**, ou pela **existência de relação de emprego**, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos **tenha economia própria**.*

Domicílio

O domicílio da pessoa natural (pessoa física) é o lugar onde ela estabelece a sua **residência com ânimo definitivo** (art. 70, do Código Civil).

Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considera-se seu domicílio **qualquer** delas (art. 71).

É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é **exercida** (art. 72). Ou seja, o local de trabalho:

Art. 72 [...]

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem

No caso da pessoa que **não** tenha residência habitual, seu domicílio será o lugar onde ela for **encontrada** (art. 73).

I PESSOA JURÍDICA

Capacidade Civil e Representação

A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a **inscrição do ato constitutivo** no respectivo registro, “*precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo*” (art. 45, do Código Civil).

No momento em que a pessoa jurídica registra seu contrato constitutivo, adquire personalidade, isto é, capacidade para ser titular de direito. Naturalmente, ela só pode ser titular daqueles direitos **compatíveis** com a sua condição de pessoa fictícia, ou seja, os **patrimônios**. Nesse viés, não se lhe admitem os direitos personalísticos.

Além do mais, para exercer tais direitos, a pessoa **jurídica** recorre às pessoas **físicas** que a representam, ou seja, quem os respectivos estatutos designarem ou, não os designando, pelos seus diretores.

Domicílio

É o lugar onde funcionam as respectivas **diretorias e administrações**, isto quando, nos seus estatutos, não constar eleição de domicílio especial.

Art. 75 Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

I - da União, o Distrito Federal;

II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

Tendo a pessoa jurídica de direito privado diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um será considerado domicílio para os atos nele praticados (§ 1º, art. 75, do Código Civil).

SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

O **Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)** compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados ao processamento e à liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários, chamados, coletivamente, de entidades operadoras de Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF). Além das IME, alguns **arranjos e instituições de pagamento** também integram o SPB.

Zelar pelo funcionamento normal, seguro e eficiente do sistema de pagamentos é função essencial de um banco central. Tal função tem como objetivo primordial garantir a eficiência e a segurança no uso de instrumentos de pagamento por meio dos quais a moeda é movimentada.

Como forma de atingir esses objetivos, o BC tem as competências de regulamentar e exercer a vigilância e a supervisão sobre os sistemas de compensação e de liquidação, os arranjos e as instituições de pagamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse universo?

HISTÓRICO

Inicialmente, é importante compreender como operava o Sistema Financeiro Nacional antes do surgimento do novo **Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)**.

Os bancos têm no Banco Central (Bacen) uma conta denominada **Reservas Bancárias**, que funciona de forma similar a uma conta corrente. Nessa conta é processada toda a movimentação financeira diária entre os bancos, decorrente de operações próprias ou de seus clientes.

Antes do surgimento do novo SPB, às 7 horas da manhã de cada dia útil, eram lançados nas contas Reservas Bancárias das instituições financeiras, os resultados financeiros (positivos ou negativos) apurados nos diversos mercados de títulos e valores mobiliários nas negociações dos dias anteriores.

Estamos falando dos resultados de operações com ações, derivativos, títulos privados etc., além do resultado da compensação, entre os bancos, dos valores pagos pelas pessoas físicas e jurídicas por intermédio de cheques e DOC (Documentos de Crédito).

O único resultado que era lançado no mesmo dia das operações era aquele informado pelo Selic, relativo às negociações com títulos públicos federais. Mesmo assim, esse lançamento era realizado às 23h, após o encerramento dos mercados.

O que ocorria era que, ainda que o banco não dispusesse de saldo suficiente em sua conta para satisfazer os pagamentos previstos para as 7h, o **Banco Central honrava a liquidação das obrigações**, e o banco passava a apresentar saldo negativo na conta Reservas Bancárias. Perceba: é como se os bancos possuíssem um **“cheque especial” com limite infinito** junto ao Banco Central. Ainda que não tivessem recursos disponíveis em sua conta Reservas Bancárias, seus compromissos eram liquidados.

Esse saldo negativo normalmente era regularizado às 23h, pois os bancos mantinham títulos públicos federais em volume suficiente para o adequado gerenciamento de seu caixa. Ou seja, se a conta Reservas Bancárias ficasse negativa, o banco vendia títulos públicos federais ao longo do dia e, às 23h, regularizava sua situação, deixando de apresentar saldo devedor.

A soma dos saldos negativos nas contas Reservas Bancárias, entre as 7h e às 23h de cada dia, era um risco privado (dos bancos) **assumido diariamente pelo Banco Central**. Ou seja, indiretamente, era assumido por toda a sociedade.

Por outro lado, se o Banco Central rejeitasse os lançamentos de um banco para evitar a existência de saldo negativo em sua conta Reservas Bancárias, estaria transferindo a falta de liquidez (dinheiro) desse banco para o resto do sistema financeiro e para a clientela do sistema bancário. Sim, porque se um banco não honrasse seus débitos, outros bancos deixariam de receber os recursos que tinham a receber desse banco.

Isso poderia gerar o que se costuma chamar de **“crise sistêmica”**, com a quebra sucessiva de instituições financeiras — um **“efeito dominó”** — e a interrupção da cadeia de pagamentos do setor real da economia, seguida, invariavelmente, de recessão econômica. O risco de crise sistêmica era algo que o Banco Central precisava evitar a qualquer custo.

Dessa forma, era comum que, quando o problema de liquidez de um determinado banco fosse grave, o Banco Central sustentasse esse banco por meio de empréstimos, a fim de evitar o **risco sistêmico**.

Dica

Há uma expressão comum no mercado financeiro sobre isso: “*too big to fail*” (“grande demais para quebrar”, em português). Esse é também o nome de um filme de 2011 que aborda a crise do sistema financeiro norte-americano de 2008. Fica a sugestão para assisti-lo, pois irá te ajudar a compreender um pouco mais como funciona o sistema financeiro.

Essa situação propiciava o chamado risco moral (*moral hazard*), que surge quando um agente econômico muda seu comportamento de acordo com o contexto da transação econômica. Nesse caso, os bancos podiam agir de forma menos prudente, acreditando que, caso necessitassem, seriam “socorridos” pelo Banco Central.

Grandes bancos, como o Nacional, o Bamerindus e o Econômico, que eram bancos expressivos, concorrentes de grandes nomes que continuam na ativa hoje, foram liquidados (quebraram) na segunda metade da década de 1990.

Em **junho de 2001**, o balanço do Banco Central indicava **saldo devedor** nas contas Reservas Bancárias de **R\$ 12,3 bilhões** decorrentes de lançamentos não rejeitados, embora as instituições não dispusessem de liquidez suficiente ou de garantias para oferecer em um empréstimo.

Com esse percurso histórico, conseguimos compreender qual era o cenário antes do surgimento do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Veja a seguir quais foram as mudanças implementadas em sua reestruturação.

I MEDIDAS ADOTADAS NA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS

A reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) compreendeu um conjunto de medidas para solucionar os graves problemas existentes que foram expostos aqui.

Os principais riscos assumidos pelo Banco Central no antigo Sistema de Pagamentos eram o **risco de crédito** e o **risco de liquidez**. As instituições detentoras de contas Reservas Bancárias no Banco Central comandavam as ordens de transferências de recursos sem que houvesse checagem automática da suficiência dos saldos na conta, ficando tal conferência para o final do dia e pelo valor líquido (compensação multilateral dos saldos comandados ao longo do dia).

Assim, se uma contraparte na operação não honrasse o compromisso de transferência do fundo por motivo de falta de liquidez momentânea (risco de liquidez) ou insolvência (risco de crédito), o Banco Central, desempenhando a função de mantenedor do equilíbrio do sistema financeiro, assumia o papel de fornecedor de liquidez e crédito do sistema. O Banco Central, portanto, assumia o papel, involuntário, de **garantidor** das operações cursadas no âmbito do Sistema de Pagamentos.

As **câmaras de compensação** (sistemas de liquidação de operações com títulos públicos, títulos privados, cheques, operações de câmbio etc.) liquidavam diretamente na conta Reservas Bancárias no Banco Central. Também não havia críticas quanto à insuficiência de saldo. Nesse caso, o Banco Central assumia os **riscos decorrentes da operação**, dado que as câmaras não possuíam mecanismos de gerenciamento de riscos capazes de suprir a insolvência de seus participantes.

Portanto, havia um cenário complexo, com o **Banco Central** atuando principalmente como **fornecedor de liquidez** caso as instituições bancárias detentoras de conta Reservas Bancárias não honrassem as suas ordens de transferências de recursos ao final do dia, fosse devido à falta de liquidez, à insolvência, a fraudes ou mesmo por problemas operacionais.

Diante disso, na construção do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, que passou a operar em **22 de abril de 2002**, diversas medidas passaram a ser adotadas:

- **revisão da base legal do Sistema de Pagamentos Brasileiro**, com a edição da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, que disciplinou a atuação das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro. Dentre os pontos disciplinados pela Lei, pode-se destacar a previsão da compensação multilateral e a criação de proteção jurídica para a execução segura das garantias aportadas nas câmaras de compensação;
- **monitoramento, em tempo real, do saldo de cada conta Reservas Bancárias**, não sendo admitido, a partir do dia 24 de junho de 2002, **saldo devedor em qualquer momento do dia**;
- **oferta de empréstimo ponte diário (redesconto intradia)**, mediante operações de compra, pelo Banco Central, de títulos públicos federais dos bancos, que são recomprados do Banco Central no próprio dia, registrando-se em tempo real o resultado financeiro na conta Reservas Bancárias. Isso garante a **oferta da liquidez necessária** para o fluxo normal dos pagamentos ao longo do dia, **sem riscos para o Banco Central**;
- implantação de **sistema de troca de fundos com liquidação bruta em tempo real**, que processa ordens de transferência eletrônica de fundos entre bancos, inclusive as por conta de clientes. Essas ordens, uma vez processadas pelo sistema, passaram a gozar dos atributos de **irrevogabilidade** e **incondicionalidade**, isto é, uma vez processadas, não podem ser desfeitas (não há estorno). Assim, passou a existir alternativa segura aos cheques e documentos de crédito para a realização de pagamentos de grande valor (é o surgimento da Transferência Eletrônica Disponível — TED);

- **criação**, pelo setor privado, de **rede de telecomunicações dedicada exclusivamente ao sistema financeiro** e operada sob rígidos padrões de segurança e confiabilidade definidos pelo Banco Central;
- **assunção do risco privado pelo setor privado**, com a definição de regras mais rígidas para as câmaras de compensação privadas, que adotaram adequados mecanismos de gerenciamento de riscos, como o estabelecimento de limites para os bancos com base no recebimento prévio de garantias. Se o Banco Central rejeita lançamento na conta Reservas Bancárias de um banco que não disponha de liquidez suficiente, a câmara executa as garantias que lhe tenham sido entregues pelo banco inadimplente e honrará os pagamentos correspondentes, com fundamento na Lei 10.214, de 2001. Outra consequência foi que os participantes tiveram que conhecer e gerenciar melhor os riscos a que estavam expostos nessas câmaras;
- adoção de **mecanismo indutor à oferta, pelos bancos, de novos produtos à clientela**, que permitiram a migração dos pagamentos de maior valor, à época realizados por cheques e documentos de crédito, para instrumentos de pagamento eletrônico adequadamente estruturados.

Podemos dizer que as medidas mencionadas, entre outros aspectos positivos:

- retiraram riscos privados do setor público;
- fortaleceram o sistema financeiro;
- dotaram o país de um sistema de pagamentos moderno;
- reduziram a percepção de risco do país;
- permitiram maior atratividade para o capital externo;
- geraram ganhos de eficiência à economia.

Além disso, surgiu para o cidadão comum a possibilidade de transferir recursos de sua conta corrente para conta de outra pessoa em banco diferente do seu, em agência de qualquer localidade do país, sendo o recurso imediatamente disponível para o destinatário, através da Transferência Eletrônica Disponível (TED).

I ESTRUTURA DO NOVO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB)

O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos e de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários, chamados, coletivamente, de entidades operadoras de Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF).

Além das IMF, alguns **arranjos e instituições de pagamento** também integram o SPB.

O Banco Central exerce a função de zelar pelo funcionamento normal, seguro e eficiente do sistema de pagamentos. Tal função tem como objetivo primordial garantir a eficiência e a segurança no uso de instrumentos de pagamento por meio dos quais nossa moeda é movimentada.

Assim, o **Banco Central** tem as competências de **regulamentar** e exercer a **vigilância** e a supervisão sobre os sistemas de compensação e de liquidação, os arranjos e as instituições de pagamento.

As IMF desempenham um papel fundamental para o sistema financeiro e para a economia de uma forma geral. É importante que os mercados financeiros confiem na qualidade e na continuidade dos serviços prestados pelas IMF. Seu funcionamento adequado é essencial para a estabilidade financeira e condição necessária para proteger os canais de execução da política monetária.

Cabe ao Banco Central atuar no sentido de promover sua solidez, seu normal funcionamento e seu contínuo aperfeiçoamento.

No caso dos pagamentos de varejo, o Banco Central direciona suas ações no sentido de promover a interoperabilidade, a inovação, a solidez, a eficiência, a competição e o acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas. Além disso, o Bacen zela pelo atendimento às necessidades dos usuários finais e pela inclusão financeira.

I INFRAESTRUTURAS DO MERCADO FINANCEIRO (IMF)

São integrantes do SPB os seguintes serviços:

- serviço de **compensação de cheques**;
- serviços de compensação e liquidação de **ordens eletrônicas de débito** e de **crédito**, de **transferência de fundos** e de outros ativos financeiros;
- serviços de compensação e de liquidação de operações com **títulos e valores mobiliários**;
- serviços de compensação e de liquidação de operações realizadas em **bolsas de mercadorias** e de **futuros**;
- serviços de **depósito centralizado** e de **registro de ativos financeiros** e de **valores mobiliários**.

Todas as entidades que prestam esses serviços são denominadas **Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF)**.

O tráfego de informações entre as IMF ocorre através da **Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN)**.

A RSFN, portanto, é a estrutura de comunicação de dados que tem por finalidade amparar o tráfego de informações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.



LEGENDA: LBTR - Liquidação Bruta em Tempo Real; LDL - Liquidação Líquida Diferida; Híbrido - LBTR com otimização

Fonte: site do Banco Central.

AUTORIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REGULAÇÃO

No Brasil, qualquer IMF, para funcionar, está sujeita à **autorização** e à **supervisão** do **Banco Central**.

Na função de **supervisão**, cabe ao Banco Central assegurar que as IMF em operação no Brasil sejam administradas consistentemente com os objetivos de **interesse público**, mantendo a **estabilidade financeira** e reduzindo o **risco sistêmico**.

Cabe, ainda, ao Bacen, seguindo diretrizes dadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), o papel de **regulador**, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas esferas de competência. Como regulador, portanto, o Banco Central atua no sentido de converter as políticas estabelecidas em regras a serem aplicadas pelas IMF.

Além disso, ele busca adequar as normas brasileiras, quando relevante, ao que recomendam os organismos internacionais, como é o caso do Comitê de Pagamentos e Infraestruturas do Mercado do Banco de Compensações Internacionais (CPMI/BIS) e do Comitê Técnico da Organização Internacional de Comissões de Valores (TC/IOSCO).

GESTÃO E OPERAÇÃO

Além da supervisão e da regulação, o Banco Central também atua como provedor de serviços de liquidação. Nesse papel, o Banco Central é o **responsável pela gestão e operação** das seguintes IMF:

- Sistema de Transferência de Reservas (**STR**);
- Sistema de Pagamentos Instantâneos (**SPI**);
- Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (**Selic**).

O STR e o SPI são sistemas de pagamento (transferências de fundos). O Selic é um sistema de liquidação de ativos e um depositário central que opera a maioria dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, além de ser o responsável pelo eventual registro de ônus e gravames sobre tais títulos.

Neste momento, vamos falar sobre o STR e o SPI.

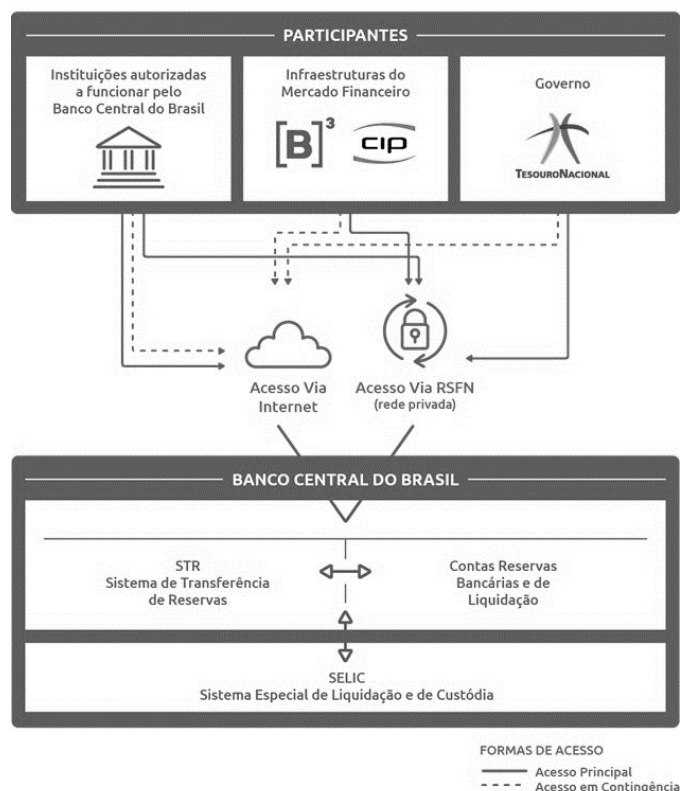
SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS (STR)

O Sistema de Transferência de Reservas (STR) é o coração do Sistema de Pagamentos Brasileiro, pois é onde ocorre a **liquidação final** de **todas as obrigações financeiras** no Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A **transferência de fundos** no STR é **irrevogável**, isto é, só é possível “desfazer” uma transação por meio de outra transação no sentido contrário. Além disso, para garantir a solidez do sistema, no STR **não** há possibilidade de lançamentos a **descoberto**. Ou seja, não se admite saldo negativo.

O STR é um sistema que faz **Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR)**, ou seja, as operações são **liquidadas uma a uma** por seus **valores brutos em tempo real**.



Estrutura do STR

Fonte: site do Banco Central.

SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (SPI)

O Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) é a infraestrutura centralizada e única para **liquidação de pagamentos instantâneos** entre instituições distintas no Brasil.

“Pagamentos instantâneos” te lembra alguma coisa? Sim! O SPI é a infraestrutura de liquidação financeira do **Pix**.

A operação do SPI, gerida pelo Banco Central, teve início em novembro de 2020.

O SPI é um sistema que faz **Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR)**, ou seja, que processa e liquida transação por transação. Uma vez liquidadas, as **transações** são **irrevogáveis**.

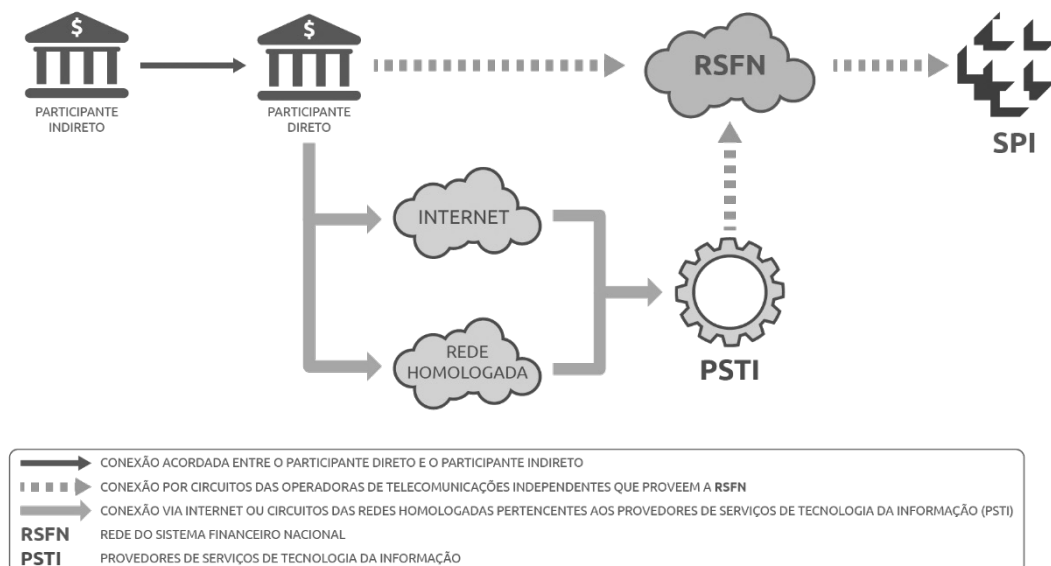
Os pagamentos instantâneos são liquidados com lançamentos nas contas de propósito específico que as instituições que são participantes diretos do sistema mantêm no Bacen, denominadas Contas Pagamento Instantâneo (**Contas PI**). Para garantir a solidez do sistema, não há possibilidade de lançamentos a descoberto, isto é, não se admite saldo negativo nas Contas PI.

Existem duas modalidades de participação na infraestrutura de liquidação do SPI:

- **participantes diretos**, aqueles que farão a liquidação das transações diretamente no SPI;
- **participantes indiretos**, cujas transações serão liquidadas por intermédio de um participante direto ou liquidante especial.

Bancos **comerciais**, bancos **múltiplos com carteira comercial** e **caixas econômicas** que sejam participantes do **Pix** deverão, **obrigatoriamente**, ser **participantes diretos do SPI**. As demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central que sejam participantes do Pix podem optar por serem participantes diretos ou indiretos do SPI.

As instituições de pagamento sem autorização de funcionamento do Banco Central (aquelas para as quais não há essa exigência) e que sejam participantes do Pix devem, necessariamente, ser participantes **indiretos** do SPI.



Formas de acesso ao SPI

Fonte: site do Banco Central.

LEI Nº 7.998, DE 1990 (PROGRAMA DESEMPREGO E ABONO SALARIAL – BENEFICIÁRIOS E CRITÉRIOS PARA SAQUE)

OBJETIVO DA LEI

A Constituição Federal, de 1988, no inciso II, do art. 7º, enumera como direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, além de prever o salário-família e o auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda (inciso IV, do art. 201, da CF).

O objetivo da Lei nº 7.998, de 1990, é regular o programa do **seguro-desemprego** e o **abono salarial** e, também, **instituir** o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO

O seguro-desemprego é um benefício previdenciário que possui previsão no inciso II, do art. 7º, e no inciso III, do art. 201, ambos da CF. É pago por alguns meses em dinheiro e destina-se aos trabalhadores urbanos e rurais que foram dispensados sem justa causa (sem motivo).

O seguro-desemprego tem natureza jurídica de benefício previdenciário, haja vista que uma das finalidades precípua da Previdência Social é a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. O benefício em questão objetiva assegurar o sustento do desempregado, bem como almeja a recolocação do trabalhador no mercado de trabalho.

O seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do **sétimo dia** subsequente à **rescisão** do contrato de trabalho, conforme prevê o art. 6º, da Lei nº 7.998, de 1990.

Para avançarmos nos estudos, é importante conhecer os conceitos de direito pessoal e de direito intransferível:

- **Direito pessoal:** garantia que é devida ao trabalhador (pessoa física) e que, via de regra, somente pode ser paga a ele;
- **Direito intransferível:** garantia devida ao trabalhador e que não pode ser transferida a outrem.

O art. 2º, da Lei nº 7.998, de 1990, traz a **finalidade** do programa de seguro-desemprego. Vejamos:

Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade:

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo;

II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

[...]

Art. 2º B Revogado pela Lei nº 13.134, de 2015

Art. 2º-C O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme o disposto no § 2º deste artigo.

§ 1º O trabalhador resgatado nos termos do **caput** deste artigo será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

§ 2º Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos necessários ao recebimento do benefício previsto no **caput** deste artigo, observados os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em circunstâncias similares, nos doze meses seguintes à percepção da última parcela.

A Lei nº 7.998, de 1990, protege, de forma especial, os trabalhadores que foram submetidos a regime de **trabalho forçado** ou reduzidos a **condição análoga à de escravo**.

Tais trabalhadores serão resgatados e terão direito à percepção de **três parcelas** de seguro-desemprego no valor de **um salário mínimo cada** (art. 2º-C, da Lei nº 7.998, de 1990).

Além disso, terão qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) (§ 1º, do art. 2º-C, da Lei nº 7.998, de 1990).

Um dos pontos mais relevantes da lei sobre o seguro-desemprego é saber **quem tem direito à percepção**. Nesse sentido, é necessário que o trabalhador tenha sido dispensado sem justa causa (imotivadamente), ou seja, sem motivo, pelo empregador, que pode ser pessoa jurídica ou física equiparada à pessoa jurídica.

Como contraprestação pela atividade prestada, deve ter percebido como salário (art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990) de acordo com o apontado nos tópicos a seguir.

- No caso de primeira solicitação ao seguro-desemprego: o trabalhador deve ter recebido pelo menos **12** meses de salário nos últimos 18 meses antes da dispensa sem justa causa;
- No caso de segunda solicitação ao seguro-desemprego: o trabalhador deve ter recebido pelo menos **nove** meses de salário nos últimos 12 meses antes da dispensa sem justa causa;
- No caso de terceira solicitação ao seguro-desemprego: a cada seis meses de contrato, imediatamente anteriores à data da dispensa sem justa causa, o trabalhador fará jus ao benefício. Essa regra aplica-se às solicitações posteriores de seguro-desemprego, se houver.

Veja o que dispõe o art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990:

Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a:

a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação;

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações;

[...]

Esquematizando, pode-se organizar o direito ao seguro-desemprego na seguinte tabela:

	QUANTIDADE DE SALÁRIOS	MESES ANTES DA DISPENSA
Primeira vez	12	18 meses
Segunda vez	Nove	12 meses
Terceira e demais vezes	Seis	Seis meses

Em 24 de agosto de 2001, foi editada pelo presidente da República a Medida Provisória nº 2.164-41, que alterou e incluiu diversos dispositivos na Lei nº 7.998, de 1990. Entre eles, está o art. 8º-C, que estabelece uma regra distinta no tocante à habilitação para se receber o seguro-desemprego.

Dica

Medida provisória (MP): ato normativo emanado pelo presidente da República nos casos de relevância e urgência. Apesar de a medida provisória não ser uma lei propriamente dita, ela entra em vigor (produz efeitos) imediatamente. Contudo, ela deve ser submetida a um controle posterior, que é realizado pelo Congresso Nacional. Caso não seja convertida em lei dentro do prazo legal, a medida provisória perderá a sua eficácia, ou seja, os seus efeitos jurídicos.

Essa medida provisória traz uma característica muito peculiar, pois continua vigente mesmo sem ter sido convertida em lei. Isso se deve ao fato de que a Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, no seu art. 2º, dispôs expressamente que as medidas provisórias que foram editadas antes da publicação dessa emenda continuam em vigor até que outra medida provisória as revogue de forma expressa.

Como não sobreveio outra medida provisória revogando a MP nº 2.164-41, tem-se que esta continua vigente. Nesse sentido, veja o que dispõe o art. 8º-C, da Lei nº 7.998, de 1990, e o art. 2º, da Emenda Constitucional nº 32, respectivamente:

Art. 8º-C (Lei nº 7.998, de 1990) *Para efeito de habilitação ao Seguro-Desemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão contratual de que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos períodos de que tratam os incisos I e II do art. 3º desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)*

Art. 2º (Medida Provisória nº 32) *As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.*

Veja que o art. 8º-C, da Lei nº 7.998, de 1990, remete ao art. 476-A, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que trata da suspensão do contrato de trabalho para participação em curso ou programa de qualificação profissional. Nos termos do art. 8º-C, para fins de apuração do direito ao seguro-desemprego, será **desconsiderado o período** que durou a **suspensão** (art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990).

Veja o que dispõe o art. 476-A, da CLT:

Art. 476-A *O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.*

Além disso, é preciso preencher os requisitos dos incisos III a VI, do art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990:

Art. 3º [...]

[...]

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.

VI - matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional habilitado pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, ofertado por meio da Bolsa-Formação Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica.

§ 1º A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará os critérios e requisitos para a concessão da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no § 1º, considerando a disponibilidade de bolsas-formação no âmbito do Pronatec ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica para o cumprimento da condicionalidade pelos respectivos beneficiários.

§ 3º A oferta de bolsa para formação dos trabalhadores de que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o nível de escolaridade e a faixa etária do trabalhador.

§ 4º O registro como Microempreendedor Individual - MEI, de que trata o art. 18ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não comprovará renda própria suficiente à manutenção da família, exceto se demonstrado na declaração anual simplificada da microempresa individual.

Atenção! Na apuração dos requisitos para se habilitar ao seguro-desemprego, não se considera a suspensão do contrato de trabalho realizada com o fim de aperfeiçoamento do trabalhador em curso ou programa de qualificação profissional, conforme os arts. 3º e 8º-C, da Lei nº 7.998, de 1990, combinados com o 476-A, da CLT.

Vale mencionar que, de acordo com o § 1º, do art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990:

Art. 3º [...]

§ 1º A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da **matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas.**

É do próprio Poder Executivo a responsabilidade pela definição dos critérios e requisitos para a concessão da assistência financeira (§ 1º, do art. 3º) do Programa de Seguro-Desemprego, conforme prevê o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990.

Agora que já estudamos quem possui o direito de receber o seguro-desemprego, atente-se ao próximo parágrafo, pois ele será essencial para compreender o número de parcelas às quais o trabalhador fará jus.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador variando **entre três e cinco parcelas (meses)**, de forma contínua ou alternada. Contudo, a Lei nº 7.998, de 1990, estabeleceu critérios para a determinação do número de parcelas, que, no caso do máximo de parcelas, deverá observar os 36 meses anteriores à dispensa.

Por meio disso, conclui-se que, para estabelecer o número de parcelas às quais o trabalhador tem direito, deve-se, necessariamente, analisar os últimos 36 meses de tempo de serviço antes da dispensa sem justa causa.

Salienta-se, ainda, que é vedado computar o tempo de serviço de vínculo empregatício anterior que já tenha ensejado o recebimento do seguro-desemprego pelo trabalhador. Vejamos:

Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por período **máximo** variável de 3 (três) a 5 (**cinco**) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, **contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação**, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

§ 1º O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas nos incisos I, III, IV e V do **caput** do art. 3º.

§ 2º A determinação do **período máximo** mencionado no caput observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o **tempo de serviço do trabalhador nos 36 (trinta e seis) meses que antecederem a data de dispensa** que originou o requerimento do seguro-desemprego, **vedado o cômputo de vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores**:

[...]

Feitos esses apontamentos, é importante mencionar que o número de parcelas às quais o trabalhador faz jus está estritamente ligado à quantidade de requerimentos de seguro-desemprego, uma vez que os incisos I, II, e III, do § 2º, do art. 4º, estabelecem critérios distintos para a primeira, a segunda e terceira solicitações.

É importante observar, também, a regra contida no § 2º, do art. 4º, da Lei nº 7.998, de 1990, que estabelece a observância obrigatória do tempo de serviço do trabalhador, qual seja, os 36 meses, para fins dos requerimentos elencados a seguir:

Primeiro Requerimento (Primeira Vez que Solicita o Seguro-Desemprego)

Se for a primeira vez que o trabalhador faz o requerimento do seguro-desemprego, existem **duas** possibilidades:

- o trabalhador receberá quatro parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 12 meses e por, no máximo, 23 meses nos últimos 36 meses anteriores à data da sua dispensa;
- o trabalhador receberá cinco parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 24 meses nos últimos 36 meses anteriores à data da sua dispensa.

Art. 4º [...]

§ 2º [...]

I - para a primeira solicitação

a) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência;

b) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de referência;

[...]

Segundo Requerimento

Se for a segunda vez que o trabalhador faz o requerimento de seguro-desemprego, existem **três** possibilidades:

- o trabalhador receberá três parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, nove meses e por, no máximo, 11 meses nos últimos 36 meses anteriores à data da sua dispensa;
- o trabalhador receberá quatro parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 12 meses e por, no máximo, 23 meses nos últimos 36 meses anteriores à data da sua dispensa;
- o trabalhador receberá cinco parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 24 meses nos últimos 36 meses anteriores à data da sua dispensa.

Art. 4º [...]

§ 2º [...]

II - para a segunda solicitação:

a) 3 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 9 (nove) meses e, no máximo, 11 (onze) meses, no período de referência;

b) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência;

c) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de referência;

[...]

Terceiro Requerimento e Posteriores

Se for a terceira vez, ou posterior, que o trabalhador faz o requerimento do seguro-desemprego, existem **três** possibilidades:

- o trabalhador receberá três parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, seis meses e por, no máximo, 11 meses no período de 36 meses anteriores à data da sua dispensa;
- o trabalhador receberá quatro parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 12 meses e por, no máximo, 23 meses no período de 36 meses anteriores à data da sua dispensa;
- o trabalhador receberá cinco parcelas caso tenha trabalhado por, no mínimo, 24 meses no período de 36 meses anteriores à data da sua dispensa.

Art. 4º [...]

§ 2º [...]

III - a partir da terceira solicitação:

a) 3 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 6 (seis) meses e, no máximo, 11 (onze) meses, no período de referência;

b) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência; ou

c) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de referência.

[...]

Para fins de fixação do número de parcelas, especificamente no tocante à contagem dos meses, é importante esclarecer que a fração **igual** ou **superior a 15 dias** será considerada como um mês integral.

Analisemos o seguinte exemplo: Maria trabalhava na empresa X e foi dispensada imotivadamente com **11 meses e 15 dias** de serviço. Sabe-se que essa é a quinta vez que ela solicita o seguro-desemprego. Nesse caso, Maria teria direito a quantas parcelas? Considerando que, para fins de fixação da quantidade de parcelas do seguro-desemprego, a fração de 15 dias é tida como um mês inteiro, então, hipoteticamente, Maria trabalhou por **12 meses**, e, por isso, tem direito a **quatro parcelas**, conforme a alínea “b”, do inciso III, do § 2º, do art. 4º, assim como o seu § 3º.

Vejam os:

Art. 4º [...]

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do § 2º.

[...]

Acompanhe a tabela a seguir, que compila algumas informações importantes:

	PARCELAS	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA
Primeira vez	Quatro	12 a 23 meses	36 MESES ● O período de referência é fixado pela data da dispensa. Assim, conta-se os 36 meses, de maneira retroativa, da data da dispensa ● O período de vínculo empregatício é contado, de forma retroativa, a partir da data do período de referência, que coincide com a data da dispensa ● Para fins de fixação do número de parcelas às quais o trabalhador faz jus, a fração igual ou superior a 15 dias é considerada como um mês inteiro ● Atenção! Para fins de fixação do número de parcelas a que o trabalhador tem direito, é vedado computar vínculo empregatício anterior que já foi objeto de requerimento de desemprego
	Cinco	24 meses ou mais	
Segunda vez	Três	Nove a 11 meses	
	Quatro	12 a 23 meses	
	Cinco	24 meses ou mais	
Terceira e demais vezes	Três	Seis a 11 meses	
	Quatro	12 a 23 meses	
	Cinco	24 meses ou mais	

Sobre a fixação do valor do benefício, o art. 3º, da Lei nº 7.998, de 1990, estabelece que ela se dará por Bônus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser **calculado** segundo **três faixas salariais**. Vejamos:

Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas salariais, observados os seguintes critérios:

I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salário médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito décimos);

II - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);

III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do benefício será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 1º Para fins de apuração do benefício, será considerada a média dos salários dos últimos 3 (três) meses anteriores à dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados.

§ 2º O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

§ 3º No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:

I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;

II - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês, para benefícios colocados à disposição do beneficiário após o dia 10 (dez) do mês.

Sobre o Bônus do Tesouro Nacional, é imperioso esclarecer que ele foi criado pela Lei nº 7.777, de 19 de junho de 1989, tendo previsão no art. 5º dessa mesma lei. Vejamos:

Art. 5º O Ministro da Fazenda poderá autorizar a emissão de Bônus do Tesouro Nacional - BTN, destinados a prover o Tesouro Nacional de recursos necessários à manutenção do equilíbrio orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites legalmente fixados.

§ 1º Os BTN terão as seguintes características:

a) prazo: até vinte e cinco anos;

b) remuneração: juros máximos de doze por cento ao ano, calculados sobre o valor nominal, atualizado monetariamente e pagos semestralmente;

7c) valor nominal: NCz\$ 1,00 (um cruzado novo), em fevereiro de 1989;

d) forma de colocação: oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio;

e) modalidade: nominativa-transferível.

§ 2º O valor nominal dos BTN será atualizado mensalmente pelo IPC.

§ 3º O Ministro da Fazenda poderá autorizar a emissão de BTN contendo cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização cambial com base na variação da cotação do dólar norte-americano, fixada pelo Banco Central do Brasil.

§ 4º Os BTN, a partir de seu vencimento, terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, de responsabilidade de seu detentor ou de terceiros, pelo valor atualizado de acordo com os §§ 2º e 3º.

§ 5º Os BTN serão emitidos preferencialmente sob a forma escritural, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, dos direitos creditórios, das cessões desses direitos, bem assim dos resgates do principal e dos juros.

§ 6º A negociação dos BTN far-se-á fora das Bolsas de Valores, no mercado aberto, por intermédio de instituições autorizadas a operar nos mercados financeiros e de capitais, na forma das Leis nºs 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 4.728, de 14 de julho de 1965.

§ 7º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a celebrar convênios e contratos para a emissão, colocação e resgate dos BTN.

No entanto, apesar de a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ainda prever expressamente, no art. 5º, que o valor do benefício do seguro-desemprego será fixado em Bônus do Tesouro Nacional, tem-se que tal disposição se encontra parcialmente revogada no tocante ao BTN, porque ele foi extinto pela Lei nº 8.177, de 1991. Vejamos:

Art. 3º Ficam extintos a partir de 1º de fevereiro de 1991:

I - o BTN Fiscal instituído pela Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989;

II - o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata o art. 5º da Lei nº 7.777, de 19 de junho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos vencimentos;

Sabendo da extinção do BTN, surge, então, uma dúvida acerca de como será fixado o valor do benefício de seguro-desemprego. Para entender melhor, é importante observar a redação do inciso V, do art. 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Vejamos:

Art. 19 Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias:

[...]

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de sua competência;

[...]

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, atualmente, conforme a Medida Provisória nº 1.058, de 27 de julho de 2021, integra a estrutura básica do Ministério do Trabalho e Previdência, ficou incumbido de propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial, assim como de regulamentá-la. Logo, tem-se que a concessão do seguro-desemprego poderá ser **suspensa** (paralisada) nas seguintes hipóteses (art. 7º, da Lei nº 7.998, de 1990):

Art. 7º O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:

I - admissão do trabalhador em novo emprego;

II - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço;

III - início de percepção de auxílio-desemprego.

IV - recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do Codefat.

Além das hipóteses de suspensão, há hipóteses que farão com que o benefício do seguro-desemprego seja **cancelado**, conforme estabelece o art. 8º, da Lei nº 7.998, de 1990:

Art. 8º O benefício do **seguro-desemprego** será cancelado:

I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior;

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;

III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego;

IV - por morte do segurado.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será suspenso por um período de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência.

§ 2º O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata o § 1º do art. 3º desta Lei, na forma do regulamento.

Visto sobre o seguro-desemprego, passemos, agora, para o estudo do Programa de Qualificação Profissional.

I PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Com o objetivo de contribuir com os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, instituiu-se a **bolsa de qualificação profissional**. Segundo os arts. 2º e 2º-A, temos:

Art. 2º [...]

II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Art. 2º-A Para efeito do disposto no inciso II do art. 2º, fica instituída a **bolsa de qualificação profissional**, a ser custeada pelo **Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o **contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional** oferecido pelo empregador, em conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim.

No tocante ao programa de qualificação profissional, é importante levantar as hipóteses de **suspensão** e de **impedimento**. Nesse sentido, vejamos:

Art. 7º-A O pagamento da bolsa de qualificação profissional será **suspenso** se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho.

[...]

Art. 8º-A O benefício da bolsa de qualificação profissional será **cancelado** nas seguintes situações:

I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;

III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;

IV - por morte do beneficiário.

Por fim, encerrando os assuntos acerca do Programa de Qualificação Profissional, o art. 8º-B, da Lei nº 7.998, de 1990, estabelece uma regra especial que é aplicável ao trabalhador que, durante a percepção da bolsa de qualificação profissional, estiver com o seu contrato suspenso. Nesse caso, se o trabalhador for dispensado no decorrer do período da suspensão ou, ainda, nos três meses seguintes ao término da suspensão, o empregador deverá indenizá-lo na forma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e, além disso, precisará arcar com uma multa no valor integral do último salário recebido pelo trabalhador.

Veja o que dispõem o art. 8º-B, da Lei nº 7.998, de 1990, e o art. 476, da Consolidação das Leis do Trabalho, respectivamente:

Art. 8º-B (Lei nº 7.998, de 1990) Na hipótese prevista no § 5º do art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as parcelas da bolsa de qualificação profissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefício do Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do Seguro-Desemprego.

Art. 476-A (CLT) O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.

[...]

§ 5º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Suspensão	Cancelamento
Conceito: trata-se do intervalo de tempo em que o trabalhador não trabalha e não recebe salário A bolsa de qualificação será suspensa, por exemplo, se houver a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador Atenção! Se, durante o período de suspensão ou nos três meses seguintes do retorno às suas atividades, o trabalhador for dispensado, o empregador arcará com todas as verbas rescisórias do trabalhador e, além disso, será multado	● Pelo decurso do tempo, ou seja, pelo fim da suspensão do contrato, com o consequente retorno do trabalhador ao trabalho ● Se, durante o decurso da bolsa, ficar comprovado que as informações prestadas quando da habilitação são falsas ● Se for comprovada fraude visando ao recebimento indevido da bolsa ● Pela morte do trabalhador beneficiário

SAÚDE E BEM-ESTAR, ERGONOMIA

A ergonomia é a ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem, buscando melhorar as condições de saúde, segurança, conforto e eficiência dos trabalhadores. Dessa forma, é baseada em conhecimentos de diversas áreas, como anatomia, fisiologia, psicologia, sociologia, engenharia, entre outras, para analisar e intervir nos aspectos físicos, mentais e organizacionais do trabalho.

Ela pode ser dividida em três domínios de especialização, de acordo com o foco de sua atuação: a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. Cada um desses domínios possui conceitos, métodos e aplicações específicas, que serão apresentados a seguir.

ERGONOMIA FÍSICA

É o domínio da ergonomia que se dedica ao estudo das características físicas do homem e sua relação com o ambiente de trabalho, considerando os aspectos da anatomia, da antropometria, da biomecânica e da fisiologia.

Portanto, visa prevenir e reduzir os riscos de lesões musculoesqueléticas, fadiga, desconforto e doenças ocupacionais decorrentes de posturas inadequadas, movimentos repetitivos, esforços excessivos, vibrações, ruídos, iluminação, temperatura, entre outros fatores.

Assim, utiliza técnicas e instrumentos para avaliar e melhorar o design de equipamentos, ferramentas, mobiliários, máquinas e ambientes de trabalho, de acordo com as capacidades e limitações físicas dos trabalhadores.

ERGONOMIA COGNITIVA

É o domínio da ergonomia que se dedica ao estudo dos processos mentais do homem e sua relação com o trabalho, considerando os aspectos da percepção, da memória, do raciocínio, da atenção, da motivação e da emoção. Assim, visa prevenir e reduzir os riscos de erros, estresse, sobrecarga mental, insatisfação e baixo desempenho decorrentes de demandas cognitivas excessivas, complexas ou ambíguas, falta de feedback, conflitos, pressão, entre outros fatores.

A ergonomia cognitiva utiliza técnicas e instrumentos para avaliar e melhorar a interface homem-máquina, a comunicação, a tomada de decisão, o treinamento e a gestão do trabalho, de acordo com as capacidades e limitações mentais dos trabalhadores.

ERGONOMIA ORGANIZACIONAL

É o domínio da ergonomia que se dedica ao estudo dos aspectos organizacionais do trabalho e sua relação com o homem, considerando os aspectos da cultura, da estrutura, dos processos, das políticas e das normas da organização.

Também, visa prevenir e reduzir os riscos de acidentes, absenteísmo, *turnover*, conflitos, insubordinação e baixa produtividade decorrentes de falhas na organização do trabalho, falta de participação, liderança inadequada, desequilíbrio entre demanda e controle, entre outros fatores.

A ergonomia organizacional utiliza técnicas e instrumentos para avaliar e melhorar o planejamento, a distribuição, a coordenação, a cooperação e a avaliação do trabalho, de acordo com as necessidades e expectativas dos trabalhadores.

Dessa forma, a ergonomia física, cognitiva e organizacional são domínios complementares e interdependentes, que devem ser considerados de forma integrada na análise e na intervenção ergonômica, buscando promover a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos trabalhadores, bem como a eficiência, a eficácia e a competitividade das organizações.

BIOMECÂNICA E FISILOGIA DO TRABALHO

A biomecânica e a fisiologia do trabalho são áreas do conhecimento que estudam as relações entre o homem e o trabalho, considerando os aspectos físicos e funcionais do corpo humano e as exigências e condições do ambiente de trabalho. O objetivo dessas áreas é compreender, avaliar e melhorar a saúde, a segurança, o conforto e o desempenho dos trabalhadores, bem como prevenir e reduzir os riscos de lesões, doenças e fadiga ocupacionais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A biomecânica do trabalho é a ciência que aplica os princípios da mecânica aos sistemas biológicos, analisando as forças, os movimentos, as posturas e as cargas que atuam sobre o corpo humano durante o trabalho. Assim, utiliza técnicas e instrumentos para medir e quantificar as variáveis biomecânicas, tais como: força, torque, pressão, aceleração, velocidade, ângulo etc. Visa, portanto, otimizar o design de equipamentos, ferramentas, mobiliários, máquinas e ambientes de trabalho conforme as capacidades e limitações físicas dos trabalhadores.

A fisiologia do trabalho é a ciência que estuda as funções e os processos vitais do corpo humano em resposta ao trabalho, considerando os aspectos da respiração, da circulação, da digestão, da excreção, da termorregulação, da nutrição, do metabolismo, da endocrinologia, da imunologia etc.

Ainda, utiliza técnicas e instrumentos para avaliar e monitorar as variáveis fisiológicas, tais como: consumo de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal, glicemia, lactato, hormônios etc. Também, objetiva adequar a demanda e o controle do trabalho conforme as necessidades e expectativas dos trabalhadores.

Dessa maneira, a biomecânica e a fisiologia do trabalho são áreas complementares e interdisciplinares, que devem ser integradas na análise e na intervenção ergonômica, buscando promover a adaptação do trabalho ao homem, e não o contrário. Sendo assim, contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, bem como para a eficiência, a eficácia e a competitividade das organizações, conforme destacamos anteriormente.

I ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

A análise ergonômica do trabalho (AET) é um método de avaliação das condições de trabalho que visa adaptar o trabalho ao homem, considerando os aspectos físicos, mentais e organizacionais envolvidos. A AET é uma exigência da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), que estabelece os critérios para a ergonomia no trabalho, visando garantir a saúde, a segurança, o conforto e a eficiência dos trabalhadores.

Assim, é realizada por meio de um estudo detalhado e sistemático do trabalho, que envolve as seguintes etapas:

- **Definição do objeto e dos objetivos da AET:** consiste em delimitar o escopo, a finalidade e os resultados esperados da análise, bem como os recursos e os prazos necessários para a sua realização;
- **Coleta de dados:** consiste em obter informações sobre o trabalho, por meio de diferentes fontes e técnicas, tais como: observação direta, entrevistas, questionários, registros, medições, fotografias, vídeos etc. Os dados devem abranger os aspectos técnicos, organizacionais, ambientais e humanos do trabalho, tais como: tarefas, processos, equipamentos, ferramentas, mobiliário, iluminação, ruído, temperatura, ventilação, posturas, movimentos, forças, cargas, ritmo, tempo, pausas, demandas, controle, feedback, comunicação, cooperação, conflitos etc.;
- **Análise dos dados:** consiste em interpretar, comparar, classificar e sintetizar os dados coletados, de acordo com os princípios e os critérios da ergonomia, bem como com as normas e as legislações pertinentes. A análise deve identificar os pontos fortes e os pontos fracos do trabalho, bem como os fatores de risco e de proteção para a saúde e a segurança dos trabalhadores;
- **Elaboração do diagnóstico e das recomendações:** consiste em elaborar um relatório que apresente os resultados da análise, as conclusões, as sugestões de melhoria e as prioridades de intervenção. O relatório deve ser claro, objetivo, fundamentado e ilustrado, e deve conter as referências bibliográficas utilizadas. Além disso, tem de ser validado pelos trabalhadores e pelos gestores envolvidos no trabalho e divulgado para os demais interessados;
- **Implementação e avaliação das intervenções:** consiste em executar as ações propostas pela AET de forma participativa, planejada, monitorada e avaliada, visando verificar a eficácia, a eficiência e a efetividade das mudanças realizadas. As intervenções devem ser acompanhadas de treinamento, capacitação, orientação e feedback aos trabalhadores, bem como de ajustes e correções, se necessário.

A AET é, portanto, um instrumento importante para a promoção da ergonomia no trabalho, que contribui para a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais, para a melhoria das condições de trabalho, para a satisfação e para a motivação dos trabalhadores, assim como para a qualidade e a produtividade das organizações.

I ASPECTOS COGNITIVOS E PSICOSSOCIAIS

Os aspectos cognitivos e psicossociais são dimensões do desenvolvimento humano que se referem, respectivamente, às capacidades mentais e às relações sociais dos indivíduos. Essas dimensões são influenciadas por fatores biológicos, ambientais, culturais e históricos e afetam o comportamento, a aprendizagem, a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.

Assim, envolvem processos como a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, a linguagem, a inteligência, a criatividade, a resolução de problemas, a tomada de decisão, entre outros. Esses processos permitem ao indivíduo adquirir, armazenar, recuperar, transformar e comunicar informações, bem como que se adaptem às demandas e aos desafios do ambiente. Os aspectos cognitivos são estudados por diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, a pedagogia, a neurociência, a informática, entre outras.

Os aspectos psicossociais envolvem processos como a emoção, a motivação, a personalidade, a identidade, a autoestima, a autoeficácia, a socialização, a comunicação, a cooperação, o conflito, a liderança e a influência.

Esses processos possibilitam que o indivíduo expresse, regule, reconheça e compartilhe sentimentos, valores, crenças, atitudes e comportamentos. Além disso, também permitem com que interajam, pertençam e contribuam para os grupos e instituições sociais. Os aspectos psicossociais são estudados por diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a antropologia e a política.

Desse modo, ambos estão intimamente relacionados e se influenciam mutuamente. Por exemplo, a cognição pode afetar as emoções e as relações sociais, e vice-versa. Além disso, a cognição e a psicossocialidade podem ser afetadas por fatores como o desenvolvimento físico, o estado de saúde, o nível de estresse, o contexto cultural, o momento histórico etc.

Por isso, é importante considerar os aspectos cognitivos e psicossociais de forma integrada e multidimensional, buscando compreender a complexidade e a diversidade do ser humano.

I ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A organização do trabalho é o conjunto de formas, métodos e processos que definem como o trabalho é realizado, distribuído, coordenado e controlado em uma determinada atividade, empresa ou setor. Além disso, objetiva otimizar o uso dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como garantir a qualidade, a produtividade, a eficiência e a eficácia dos resultados.

Sendo assim, depende de diversos fatores, tais como: o tipo de trabalho, o objetivo, o produto ou serviço, o mercado, o cliente, o ambiente, a cultura, a estrutura, a tecnologia, a legislação, a concorrência etc. Ademais, deve ser flexível e adaptável às mudanças e às demandas internas e externas, bem como às necessidades e expectativas dos trabalhadores.

A organização do trabalho envolve aspectos como:

- **A divisão do trabalho:** consiste na separação das tarefas em partes menores e mais simples, podendo ser realizadas por diferentes pessoas ou grupos, de acordo com as suas competências, habilidades e responsabilidades;
- **A especialização do trabalho:** consiste na atribuição de tarefas específicas e diferenciadas a cada pessoa ou grupo de acordo com o seu grau de conhecimento, experiência e qualificação;
- **A padronização do trabalho:** consiste na definição de normas, procedimentos, rotinas e instruções que orientam a execução das tarefas, de forma a garantir a uniformidade, a qualidade e a segurança do trabalho;
- **A integração do trabalho:** consiste na articulação e na coordenação das tarefas e das pessoas, garantindo a harmonia, a cooperação e a comunicação entre as partes envolvidas no trabalho;
- **A participação no trabalho:** consiste na inclusão e na valorização dos trabalhadores nas decisões, nos planos, nos processos e nos resultados do trabalho, de modo a garantir sua motivação, satisfação e comprometimento.

A organização do trabalho é, portanto, uma ferramenta importante para sua gestão. Ela contribui para a melhoria das condições de trabalho, para a promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores, para a redução dos custos e dos desperdícios, para a inovação e para a competitividade das organizações.

I ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL

O assédio moral organizacional é uma forma de violência psicológica que ocorre no ambiente de trabalho, sendo caracterizada por condutas abusivas, repetitivas e sistemáticas que visam atingir determinados objetivos empresariais, como o aumento da produtividade, a redução de custos, a eliminação de concorrentes etc. Essas condutas podem ser praticadas por superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou subordinados, sendo capaz de afetar um ou mais trabalhadores, individual ou coletivamente.

Pode manifestar-se de diversas formas, tais como:

- cobranças excessivas de metas, prazos e resultados;
- imposição de ritmo de trabalho acelerado e estressante;
- controle e vigilância excessivos das atividades e da comunicação dos trabalhadores;
- isolamento;
- discriminação;
- humilhação;
- ironia;
- deboche;
- desqualificação;
- ridicularização;
- ameaça;
- intimidação.

O assédio moral organizacional causa danos à saúde física e mental dos trabalhadores, podendo provocar doenças como depressão, ansiedade, estresse, síndrome de *burnout*, hipertensão, gastrite, úlcera, entre outras. Além disso, o assédio moral organizacional prejudica o clima organizacional, a motivação, a satisfação, o comprometimento, a cooperação, a criatividade, a qualidade e a produtividade dos trabalhadores.

Além disso, é uma violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, como a dignidade, a integridade, a liberdade, a igualdade, a segurança e a saúde no trabalho. Por isso, é considerado um ato ilícito, que pode gerar responsabilidade civil, trabalhista, administrativa e penal para os agressores e para as empresas que toleram ou incentivam essa prática.

Para prevenir e combater o assédio moral organizacional, é necessário adotar medidas como:

- conscientizar e capacitar os trabalhadores e os gestores sobre o tema;
- criar e divulgar códigos de ética e de conduta que proíbam e punam o assédio moral organizacional;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- implantar canais de denúncia, de acolhimento e de apoio às vítimas;
- realizar diagnósticos, auditorias e intervenções ergonômicas na organização do trabalho;
- promover a participação, a valorização, o respeito e a solidariedade entre os trabalhadores;
- buscar o equilíbrio entre a demanda e o controle do trabalho;
- recorrer ao Poder Judiciário, quando necessário, para reparar os danos causados pelo assédio moral organizacional.

I REFERÊNCIAS

- A ERGONOMIA física, cognitiva e organizacional. **Labore Saúde Ocupacional**, 2018. Disponível em: <https://laboreweb.com.br/ergonomia-fisica-cognitiva-e-organizacional/>. Acesso em: 3 fev. 2024.
- BARRETO, M. **Uma jornada de humilhações**. São Paulo: Fapesp, 2000.
- CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- COLL, C.; MARCHESI, A.; PALACIOS, J. **Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação**. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- DAVIDOFF, L. L. **Introdução à psicologia**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.
- ERGONOMIA física, Cognitiva e Organizacional: Qual a Diferença? **Blog Segurança do Trabalho**, 2016. Disponível em: <https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/ergonomia-fisica-cognitiva-e-organizacional-qual-diferenca/>. Acesso em: 3 fev. 2024.
- FALKENBACH, M. C. Assédio moral organizacional. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 12, n. 1.492, jul. 2007. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24980/assedio-moral-organizacional>. Acesso em: 3 fev. 2024.
- FERNANDES, B. C.; ASSUNÇÃO, A. A. Análise de acidentes do trabalho: uma revisão da literatura. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 35, n. 121, p. 74-87, 2010.
- FREITAS, M. E.; HELOANI, R.; BARRETO, M. **Assédio moral no trabalho**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
- HIRIGOYEN, M. **Assédio moral: a violência perversa no cotidiano**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
- IIDA, I. **Ergonomia: projeto e produção**. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
- MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. São Paulo: Saraiva, 2005.
- MORAES, A.; MONTALVÃO, C. **Ergonomia: conceitos e aplicações**. Rio de Janeiro: 2AB, 2000.
- O QUE é ergonomia? **ABERGO — Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.abergo.org.br/o-que-%C3%A9-ergonomia>. Acesso em: 2 fev. 2024.
- PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. **Desenvolvimento humano**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- SILVA, F. C. T. A crise da dívida externa e a redemocratização do Brasil. In: REIS FILHO, D. A.; RIDENTI, M.; MOTTA, R. P. S. (Org.). **O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964–2004)**. Bauru: EDUSC, 2004.

NEGOCIAÇÃO, ESCUTA EMPÁTICA

Negociar é a arte de discutir posições divergentes entre duas partes (ou mais) de modo a acordar uma resolução satisfatória para ambas. Na negociação, é fundamental que sejam apresentadas propostas, ofertas, contraofertas e concessões de todas as partes envolvidas, objetivando soluções nas quais os interesses sejam atendidos da forma mais congruente possível.

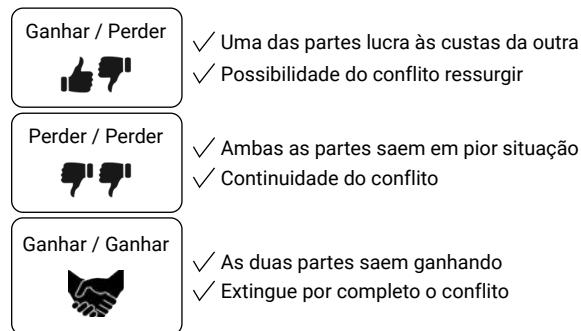
Uma negociação bem-sucedida culmina na percepção de que todos os envolvidos foram suficientemente ouvidos e tiveram as mesmas chances para argumentarem. Tudo isso deve ser feito em prol de resultados benéficos ao coletivo, não às posições individuais inicialmente apresentadas.

Todo processo de negociação inicia-se com lados opostos e interesses conflitantes. É importante que, através de proposições feitas por uma das partes, haja avaliação pela outra parte, levantando concessões e contrapropostas, com a finalidade de chegarem a um denominador comum que beneficie todos os envolvidos.

O ideal é que os resultados das negociações entre colaboradores satisfaçam toda equipe. Contudo, sabemos que essa situação nem sempre é alcançada. Assim, podemos encontrar, na literatura especializada, três tipos de resoluções de conflitos. Vejamos:

- **Situação Ganhar — Perder:** quando uma das partes sai vencedora e a outra se sente perdedora, a possibilidade de continuidade do conflito no futuro é imensa. Na grande maioria das vezes, a parte perdedora não aceita a solução e já se prepara para a próxima “batalha”;
- **Situação Perder — Perder:** quando ambas as partes saem em pior situação (perdedoras), o conflito não foi solucionado, foi somente postergado. Dessa forma, a possibilidade da continuidade do conflito no futuro também é imensa;
- **Situação Ganhar — Ganhar:** é a situação ideal e, por isso, deve ser pretendida. Os envolvidos atuam juntos na busca pela resolução do conflito. Dessa maneira, ambas as partes saem satisfeitas com a solução encontrada, uma vez que participaram ativamente da resolução e, conseqüentemente, o problema se resolve. Essa é a única situação em que não se espera a continuidade do conflito.

Observemos o fluxograma a seguir a fim de compreendermos melhor o conteúdo.



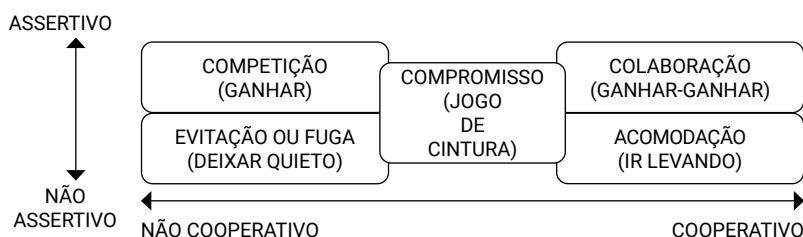
Alcançar a situação **Ganhar** — **Ganhar** requer que o administrador tenha certas habilidades de negociação, especialmente empáticas, ou seja, que tenha a habilidade de se ver na mesma situação que o outro. Porém, deve-se cuidar para manter a imparcialidade. É, também, fundamental saber apresentar propostas com clareza e objetividade, procurando entender o que a outra parte está ofertando, argumentar racionalmente e, mais importante, saber ouvir.

Técnicas de Resolução de Conflitos nas Relações Interpessoais

Cada conflito tem suas particularidades, portanto, é necessário examinar e adotar estilos condizentes com o problema. Essa percepção do melhor estilo a ser adotado nas relações interpessoais dependerá da experiência e habilidades do administrador.

Dito isso, existem diversos artifícios para lidar com problemas oriundos das relações interpessoais. Normalmente, os estilos aliam uma parcela de assertividade (tentativa de satisfazer seus próprios interesses e necessidades) à cooperação (vontade de satisfazer os interesses e necessidades dos outros).

No gráfico a seguir, temos os cinco estilos de administração de conflitos:



- **Estilo Competitivo:** a utilização da autoridade para impor seu próprio interesse. Em regra, é utilizado quando uma ação importante deve ser rapidamente imposta em razão da urgência ou emergência. O negócio é ganhar a qualquer custo, é isso e somente isso;
- **Estilo de Colaboração:** também denominado como solução integrativa, reflete um alto grau de assertividade e cooperação. Nesse estilo, a proposta é que todos os lados envolvidos se beneficiem, mas que todos os beneficiados se comprometam com a resolução. Utiliza-se da negociação e do intercâmbio para suprimir as diferenças e chegar a um consenso. É normalmente utilizado quando os interesses estão alinhados, com igual importância, ou quando os pontos de vistas podem ser convertidos a um denominador comum;
- **Estilo de Compromisso:** combinação entre assertividade e cooperação para, assim, negociar ganhos e perdas para cada uma das partes. Ocorre quando uma parte apresenta soluções razoáveis uma à outra e, em conjunto, alcançam uma solução intermediária (razoável). Para isso, é necessário ter o que chamamos de “jogo de cintura”;
- **Estilo de Evitação:** reflete uma postura não assertiva nem cooperativa, ou seja, é a total fuga do conflito. Normalmente, é utilizado quando o problema é trivial e sem importância, ou, então, quando os esforços a serem empreendidos são maiores do que a possibilidade de resolução ou, ainda, quando o custo da derrota pode ser alto. Portanto, procura-se evitá-lo;
- **Estilo de Acomodação:** tem-se um alto grau de cooperação, mas sem a assertividade. Consiste na busca pela harmonia, tentando resolver de forma superficial, ou até mesmo ignorando a existência do conflito. Muitas vezes se resolve os pontos menores de discordância e deixam os problemas maiores para depois.

Frequentemente, as relações interpessoais atingem uma situação tão crítica de impasse que as partes são incapazes de resolver suas diferenças através de uma negociação direta. Nestes casos, para facilitar o encontro de uma solução, utiliza-se o apoio de uma terceira pessoa, responsável por ajudar a encontrar a solução.

De acordo com o mestre Robbins²⁴ (2005), frequentemente citado pelas bancas de concurso, a terceira pessoa pode assumir os seguintes papéis:

24 ROBBINS, Stephen P. **Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. Tradução de Reynaldo Cavalheiro Marcondes.

- **Mediador:** trata-se de uma terceira pessoa neutra, que facilita uma solução negociada por meio do emprego da razão, sugerindo alternativas até o alcance de um consenso mínimo. O uso da mediação é aconselhado em situações de conflito moderado, ou seja, nos quais a intensidade do embate não é alta. Portanto, o mediador funciona como um **facilitador na negociação**.

Importante!

Para um mediador ser eficaz, ele precisa ser visto como um **agente neutro e não coercitivo**.

- **Árbitro:** o árbitro é uma terceira pessoa com autoridade para decidir o conflito. Nesse caso, o indivíduo ouve as argumentações de ambas as partes e decide unilateralmente, alinhado aos seus próprios princípios e consciência. A principal vantagem da arbitragem é que ela sempre culmina em uma solução;
- **Conciliador:** é uma terceira pessoa confiável, cuja responsabilidade é estabelecer uma comunicação informal entre as partes com o intuito de chegarem a um acordo. Na conciliação, diferente da mediação, a terceira pessoa envolvida busca persuadir os oponentes de modo que cheguem a uma solução, muitas vezes, levantando os fatos e interpretando as mensagens;
- **Consultor:** é a terceira pessoa imparcial, que busca facilitar a resolução do conflito através da comunicação/ análise e pautada em sua própria competência. O papel do consultor não é o de buscar o acordo de qualquer maneira, mas, sim, o de melhorar as relações entre as partes conflitantes de maneira que elas mesmas cheguem ao acordo. O consultor busca fazer com que as partes consigam se compreender e trabalhar juntas.

Atenção: o trabalho do consultor é de longo prazo, pois este busca a construção de percepções e atitudes, novas e positivas, entre as partes conflitantes.

COMPORTAMENTO RECEPTIVO E DEFENSIVO, EMPATIA E COMPREENSÃO MÚTUA

As mudanças e/ou novidades são eventos que modificam o relacionamento interpessoal no cotidiano da organização. Esses eventos encadeiam 2 tipos de comportamentos nos colaboradores da empresa, são eles:

- **Comportamento defensivo:** o comportamento defensivo é frequente em situações de mudanças, no qual a pessoa se sente ameaçada com a nova situação. Consiste em um mecanismo de defesa que, inconscientemente, a pessoa aplica para se proteger do que é desconhecido. Atualmente, existem técnicas para que esse comportamento não atrapalhe a formação de equipes e com isso acelere a integração;
- **Comportamento receptivo:** diferentemente do comportamento defensivo, uma pessoa receptiva, além de ser aberta a novas situações, percebe oportunidades de melhoria com a mudança. Uma característica inerente ao comportamento receptivo é a curiosidade, abrindo espaços para a implantação mais eficaz da nova situação.

Outro fator importante para o sucesso dos relacionamentos interpessoais nas equipes de trabalho é o nível de empatia e compreensão mútua entre os participantes.

A empatia é a capacidade da pessoa em ouvir cuidadosamente as opiniões de seus colegas e de perceber o que as outras pessoas sentem. É considerada uma importante dimensão da inteligência emocional, permitindo assim identificar e administrar referências e informações emocionais.

Um ponto a se atentar é que as equipes virtuais frequentemente possuem menor empatia e interação direta entre seus membros.

Já a compreensão mútua consiste na busca do consenso entre diversas opiniões e é uma importante característica de equipe de alto desempenho. Atualmente, as organizações procuram formar as equipes com a máxima diversidade, permitindo assim diferentes opiniões e um enriquecimento das decisões.

Em regra, o atrito e as hostilidades interpessoais, inerentes aos conflitos de relacionamento, reduzem a compreensão mútua, o que impede a realização das tarefas organizacionais.

Desse modo, é crucial ao gestor conhecer as melhores práticas de gerenciamento de conflitos e liderar a equipe para a total sinergia, e consequentemente ao alto desempenho.

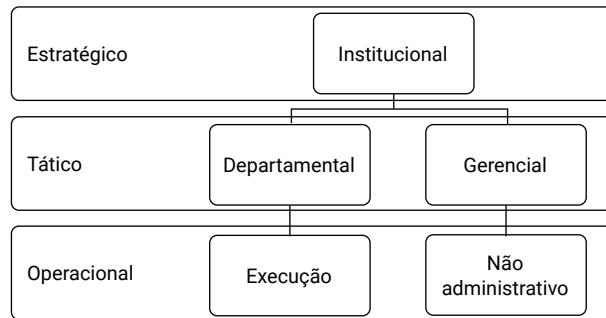
NOÇÕES DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

FORÇAS COMPETITIVAS

Este é um assunto que merece destaque em nosso estudo e requer atenção por parte do candidato que almeja a aprovação no concurso, pois consiste no planejamento estratégico das organizações. Primeiramente, explicaremos alguns conceitos relacionados ao tema. Iniciaremos tratando a respeito dos níveis organizacionais.

NÍVEIS ORGANIZACIONAIS

Observe, no fluxograma a seguir, os níveis organizacionais.



Agora, precisamos entender cada um deles:

- **Nível estratégico:** é o nível institucional, pois engloba toda a organização, e, conseqüentemente, terá uma abordagem ampla no intuito de analisar a organização como um todo. O nível estratégico também pode ser chamado de alto ou global; neste nível, estão os altos executivos, diretores da organização. O tipo de planejamento é o estratégico, que veremos adiante;

Dica

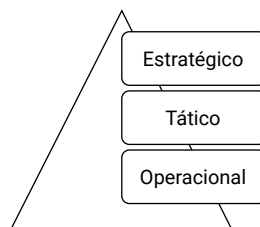
Algumas palavras-chave para ter em mente quando uma questão se referir ao **nível estratégico**: global, geral, todo, amplo, ambientes, interno e externo, diretores, executivos, alto escalão, cúpula.

- **Nível tático:** é o nível departamental ou setorial que se preocupa com o planejamento a médio prazo e busca enfatizar as situações ocorridas na unidade gerencial. A figura visualizada nesse nível é o gerente, e o destaque é fazer com que as pessoas sejam bem lideradas, com o propósito de fazer funcionar o departamento da organização;
- **Nível operacional:** nível de execução da organização no intuito de realizar tarefas do dia a dia. A figura encontrada é a do executor; procure guardar a ideia da execução das tarefas nesse nível: assim, ficará mais fácil resolver as questões relacionadas ao tema.

Agora que já expusemos os níveis organizacionais, podemos avançar no tema e compreender os tipos de planejamento.

TIPOS DE PLANEJAMENTO

Primeiramente, observemos a pirâmide a seguir para, depois, nos aprofundarmos em cada um dos conceitos:



- **Planejamento estratégico:** o mais importante para seu estudo. O planejamento estratégico tem como escopo a análise da organização como um “todo”, pois visa compreender os ambientes interno e externo, o que significa fazer análises para alcance dos objetivos organizacionais. O planejamento é a longo prazo e sua abordagem é geral/global. É realizado no nível institucional e pelos executivos/diretores da organização;

Atenção! Apesar de ser realizado pelo nível institucional, todos da organização estarão envolvidos. Reflita sobre o seguinte: como ele é um planejamento que se inicia lá no “topo”, ele vai descendo para os demais níveis; por isso, há o envolvimento de todos. É interessante, pois é aqui que tudo acontece: as decisões gerais da organização, as escolhas das estratégias e a definição da missão, da visão e dos valores institucionais. Perceba como todos, de certa forma, acabam se envolvendo.

- **Planejamento tático:** visa criar plano a médio prazo. Sua abordagem é setorial ou departamental. Como verificamos anteriormente, o nível intermediário se preocupa com o planejamento tático. Aqui, sempre será avaliado da seguinte forma: o planejamento é feito por gerentes e coordenadores procurando objetivos de médio prazo, pois a abordagem é por unidade setorial ou departamental;

- **Planejamento operacional:** já aqui, a abordagem é de execução, pois visa realizar as tarefas que ocorrem na organização. Nesse caso, teremos a figura dos supervisores/executores estabelecendo os objetivos e metas operacionais; vale lembrar que elas são mais minuciosas e detalhadas porque estão voltadas para uma tarefa específica.

TIPO DE PLANEJAMENTO	TEMPO	CONTEÚDO DO PLANO	ESCOPO E ABRANGÊNCIA	FOCO
Estratégico	Longo prazo	Amplio e genérico	Toda a organização	Efetividade
Tático	Médio prazo	Pouco detalhado	Setor ou área	Eficácia
Operacional	Curto prazo	Detalhado	Atividades/tarefas	Eficiência

Adaptado de: Paludo e Procopiuck (2014, p. 23) *apud* Ferreirinha (2016, p. 21).

Agora que já temos uma noção dos tipos de planejamento, precisamos compreender as funções administrativas. Se estamos tratando de noções de estratégia empresarial, devemos compreender como ocorre o processo organizacional.

Atenção! Processo organizacional e processo administrativo (administração) são o mesmo que **funções administrativas**.

I FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

As funções da administração são quatro: planejamento, organização, direção e controle. Vejamos cada uma delas em detalhes a seguir.

Planejamento

Visa definir os objetivos, metas e estratégias. Tem como foco reduzir as incertezas, pois trata de previsão do futuro. Cuidado! Ele não elimina as incertezas, mas as reduz. O futuro é incerto e, portanto, nem sempre é possível ter todas as informações e dados. Lembre-se de que, quando tratamos de planejamento, é preciso coletar dados e informações, pois são eles que dão sustentação para um bom planejamento.

Para compreender melhor o planejamento, vamos aproveitar e verificar quais conceitos temos a respeito de objetivo, meta e estratégia.

- **Objetivo:** tudo aquilo que se pretende alcançar ou onde se deseja chegar. Um bom exemplo de objetivo é “ser aprovado no concurso público”. O objetivo deve ser claro e concreto e necessita de prazo, não importando se esse período será curto, médio ou longo;
- **Meta:** também pode ser entendida como algo que se pretende alcançar, mas é mais minuciosa e detalhada em comparação ao objetivo. Exemplo de meta: ser aprovado em primeiro lugar no concurso. Reparou em uma mudança aí? O termo “primeiro lugar” qualificou nosso objetivo. Essa é a ideia da meta, ser mais minuciosa ou detalhada, trazer quantificação e qualificação ao objetivo;
- **Estratégias:** são os caminhos, meios e métodos para se chegar ao objetivo ou à meta. Para isso, a organização necessita fazer uma análise antes para, depois, escolher a melhor estratégia.

Agora que compreendemos alguns conceitos a respeito do planejamento, continuemos com outras funções administrativas.

Organização

Essa função visa implementar, implantar e alocar os recursos da organização. Portanto, aquilo que foi planejado precisa ser implantado; para isso, a função organização tem como foco a distribuição e divisão do trabalho.

Direção

É a parte da coordenação da organização no intuito de harmonizar o planejamento com a execução, o que levará, muitas vezes, à realização de ajustes necessários para que as coisas realmente sejam levadas a cabo. Aqui, também serão empregadas a liderança e a motivação, afinal as pessoas precisam ser treinadas e capacitadas, bem como motivadas a cumprir o planejamento. A figura do líder é importante nesse momento.

Controle

Pode-se dizer que o controle é cíclico e necessita de **quatro** etapas, conforme acompanharemos nos tópicos a seguir.

- **Definir um padrão de desempenho:** para seguir e alcançar um determinado objetivo, é preciso estar no rumo, e é aí que entra o padrão de desempenho;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Acompanhar o desempenho:** essa etapa conta com o monitoramento, ou seja, acompanha se tudo está sendo feito conforme foi definido;
- **Avaliação de desempenho:** essa é uma etapa voltada a um processo “*posteriori*”, pois leva em consideração avaliar os resultados obtidos;
- **Ação corretiva:** etapa necessária quando se verifica que há certos desvios, *gaps* ou lacunas no processo.

I ANÁLISE DE MERCADO

É chegado o momento de nos envolvermos de vez nos conceitos ligados às estratégias empresariais. Destacamos novamente que o planejamento estratégico é o mais abrangente; consequentemente, tudo o que for decidido será relevante para toda a organização.

Estamos retornando a esse assunto para compreender que é no planejamento estratégico que ocorre a análise de mercado. Interessante perceber o seguinte: para a escolha do melhor caminho, é necessária, primeiro, a realização de uma análise, com o plano sendo definido apenas posteriormente.

Tudo começa com o diagnóstico estratégico (de fato, é importante observar o uso do termo “diagnóstico” nessa situação, pois nos faz lembrar de uma visita ao médico, em que, antes de qualquer prescrição de medicações, serão solicitados exames/diagnósticos).

Assim, o intuito do diagnóstico é compreender as potencialidades e deficiências da organização, ou seja, identificar quais são os pontos fortes e fracos da organização e analisar as oportunidades e ameaças. Pontos fortes e fracos fazem parte das variáveis internas, ao passo que oportunidades e ameaças, das variáveis externas.

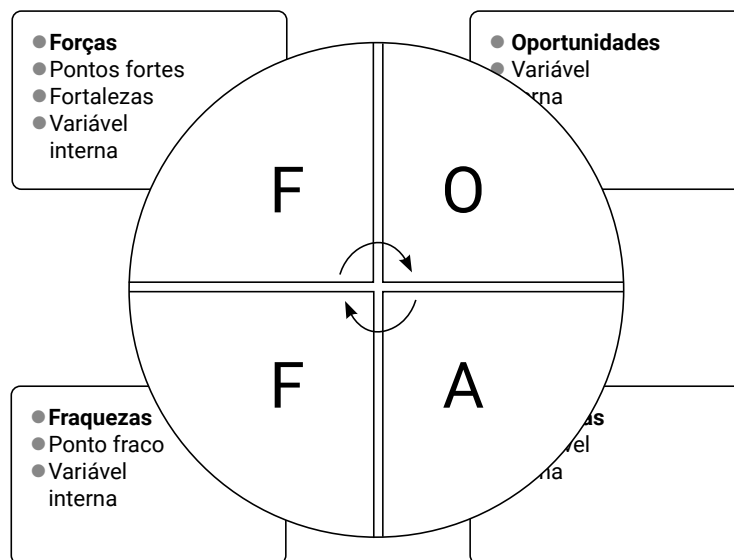
Para isso, a organização utilizará uma ferramenta chamada SWOT. O termo SWOT é um acrônimo/associação vindo da língua inglesa, significando *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* e *Threats*.

Vamos traduzir — **SWOT = FOFA**: Forças (*Strengths*), Fraquezas (*Weaknesses*), Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).

Dividimos a análise em duas partes:

- **Análise interna:** forças e fraquezas (são controláveis);
- **Análise externa:** oportunidades e ameaças (não são controláveis).

Atenção! Variáveis **internas** são controláveis por fazerem parte do escopo da organização: estão próximas, e, por isso, é mais fácil fazer alterações ou mudanças. Variáveis **externas** não são controláveis, pois estão “fora” da organização, não havendo como a instituição fazer alterações, podendo somente monitorar para se aproveitar das oportunidades e minimizar os problemas advindos das ameaças.

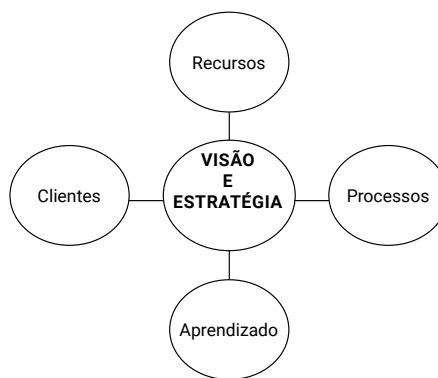


Pense em situações que ocorrem dentro de uma organização. Exemplo: a empresa X comprou um novo equipamento (ponto forte), porém os colaboradores não foram treinados para usufruir da nova tecnologia (ponto fraco). A organização percebe que o momento é complicado, pois os clientes não têm poder de compra (ameaça), mas o mercado está reagindo com o anúncio do governo de redução das taxas de impostos (oportunidade).

O exemplo que trouxemos pode aparecer em uma questão, por isso a necessidade de se analisar a situação para marcar a alternativa correta.

Outra ferramenta que pode ser utilizada para fazer uma análise é a *balanced scorecard* (BSC), metodologia desenvolvida para medição do desempenho de aspectos financeiros e não financeiros.

A ideia é utilizar indicadores e, assim, aferir resultados de maneira equilibrada do ponto de vista de várias perspectivas ou dimensões. A organização conseguirá fazer análises de seus aspectos financeiros, processos internos, aprendizado e crescimento e clientes.



Partimos do princípio de que não adianta somente medir o aspecto financeiro: é preciso, também, analisar outras perspectivas. Por isso, a organização deve compreender como andam seus processos internos (conjunto de ações/atividades) e o quanto está aprendendo com o mercado (inclusive concorrentes) e com seus clientes.

Após a organização examinar seus pontos fortes e fracos e suas oportunidades e ameaças, o passo seguinte é fazer o prognóstico, ou seja, escolher a estratégia.

Estratégias Genéricas de Porter (Michael Eugene Porter)

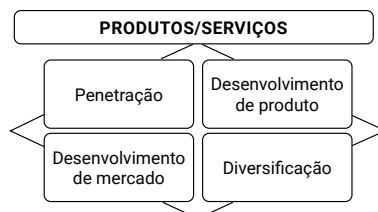
As estratégias genéricas de Porter visam à escolha da estratégia dentro de três possibilidades.

- **Estratégia de custo:** a organização escolhe ter um baixo custo e repassa para o cliente a um valor acessível;
- **Estratégia de diferenciação:** a ideia é agregar valor ao cliente, aquilo que se torna um diferencial competitivo para os clientes. Como exemplos: status, conveniência e outros;
- **Estratégia do enfoque:** a organização dará enfoque a um nicho de mercado mais segmentado, ofertando produtos ou serviços para um determinado tipo de cliente específico. Como exemplo: loja de roupas tamanho EXGG.

Matriz de Ansoff

Outra estratégia que pode ser utilizada pelas organizações visa escolher a estratégia conforme o produto/serviço e mercado.

- **Produto tradicional e mercado tradicional:** estratégia de penetração;
- **Produto novo e mercado tradicional:** estratégia de desenvolvimento de produto;
- **Produto tradicional e mercado novo:** estratégia de desenvolvimento de mercado;
- **Produto novo e mercado novo:** estratégia de diversificação.

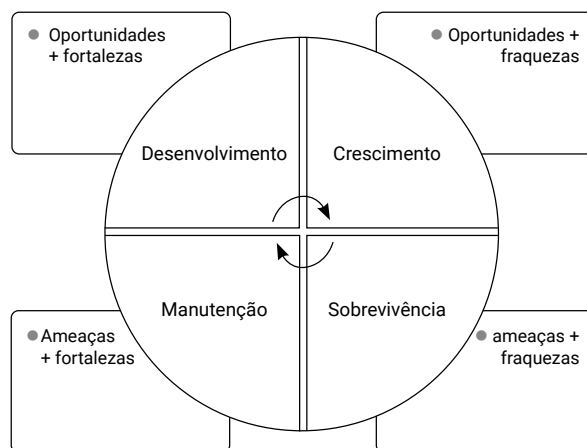


Estratégias de Acordo com as Variáveis

A organização escolherá as suas estratégias conforme as variáveis internas e externas. Em algum momento, podemos ter mais oportunidades em relação às ameaças ou mais ameaças que oportunidades; também poderá acontecer de termos mais pontos fortes que fracos ou mais pontos fracos que fortes.

A junção das variáveis será determinante para a escolha das estratégias. Vejamos a predominância das variáveis nos tópicos a seguir.

- **Oportunidades e pontos fortes:** estratégia de desenvolvimento;
- **Oportunidades e pontos fracos:** estratégia de crescimento;
- **Ameaças e pontos fortes:** estratégia de manutenção;
- **Ameaças e pontos fracos:** estratégia de sobrevivência.



I IMAGEM INSTITUCIONAL

Criar uma imagem institucional e fazer com que os *stakeholders* ao seu redor entendam o seu propósito é fundamental para uma organização. *Stakeholder* significa **partes interessadas**, ou seja, todos que de alguma forma estão ligados ou relacionados com a organização. Como exemplos: colaboradores, gestores, acionistas, gerentes, consumidores, fornecedores, governo e outros.

Atenção! Provavelmente, um sinônimo para *stakeholder* em uma prova de concurso seja **atores** ou **clientes**. Vale ressaltar o seguinte: o termo “cliente” é abrangente, pois entende-se como cliente os públicos externo e interno.

- **Cliente interno:** colaboradores, gerentes;
- **Cliente externo:** consumidores, fornecedores.

Talvez seja estranho pensar colaborador e fornecedor como clientes, mas veja que a ideia é satisfazer as necessidades de todos, por isso a concepção de que todos são clientes. Aliás, quando uma organização compreende isso, sem sombra de dúvidas está conquistando a excelência.

Voltemos, agora, ao assunto imagem institucional. A organização, por meio do seu planejamento estratégico, definirá sua **missão, visão e valores**.

- **Missão:** razão de existência, razão de ser da organização, o seu propósito. A missão institucional é atemporal, logo, não está atrelada ao futuro, e sim ao presente. Todos os dias a organização deve cumprir a sua missão;
- **Visão:** onde a organização deseja chegar, o que deseja alcançar, ser ou estar. Diferentemente da missão, a visão é temporal. Estipula-se um prazo para que seja alcançado o desejável. Não confunda visão com objetivo, apesar de fazerem menção ao que se espera alcançar. A visão tem como parâmetro o reconhecimento — ser reconhecida pelo seu público. Já o objetivo é voltado para si;
- **Valores:** princípios norteadores da organização, aquilo que tem importância ou significado e se visa demonstrar para os *stakeholders*.

Como exemplo, vejamos a missão, a visão e os valores da Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo (SECONT, s.d.):

Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Promover o aperfeiçoamento da gestão pública e contribuir para a evolução da qualidade na aplicação dos recursos em benefício da sociedade.

VISÃO

Ser uma instituição reconhecida pela qualidade no controle interno da Administração Pública.

VALORES

O respeito ao interesse público, que compreende o zelo na preservação dos bens e interesses da sociedade. A moralidade, que representa normas de conduta como a justiça, o respeito e a responsabilidade funcional a serem seguidas pelos servidores. A integridade, que representa a conduta coerente, leal, baseada na moralidade, na virtude e na ética.

O comprometimento profissional, que é agir com responsabilidade funcional na salvaguarda do erário. E a competência, que consiste em desempenhar as atividades com a técnica necessária a um eficiente e efetivo resultado.

I IDENTIDADE E POSICIONAMENTO

A identidade tem como propósito dar uma personalidade que seja única à organização, e isso passa também pela sua missão, visão e valores. No entanto, vai além, pois requer que o público seja capaz de guardar facilmente as suas características, como logomarca, cores, produtos e serviços oferecidos.

Por exemplo: se te perguntarem qual é a cor predominante da Coca-Cola, temos certeza de que você saberá responder e até terá se lembrado da marca. Essa é a ideia de identidade e posicionamento. A organização visa, com isso, ter características marcantes e personalizadas — assim, as pessoas lembrarão facilmente quando precisarem de um produto ou serviço.

Quando uma organização investe na sua identidade e no seu posicionamento, a tendência é que, em determinado momento, as pessoas a consigam identificar facilmente (e isso a levará a outros patamares de desempenho). Para tanto, é preciso ter um diferencial competitivo; aliás, competitividade é a alma do negócio bem-sucedido. Para que uma organização seja competitiva no mercado, é preciso ter um diferencial.

Em se tratando de produtos, podemos observar a crescente no mercado da área digital; portanto, as instituições percebem a necessidade de cada vez mais melhorar seu posicionamento nesse sentido.

Devemos mencionar, também, que o tema passa pela **cultura organizacional**. Cultura é um conjunto de hábitos e costumes que são compartilhados pelos membros da organização. A cultura também pode ser entendida como conjunto de crenças e valores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Governo do Estado do Espírito Santo. Secretaria de Controle e Transparência (SECONT). Missão, Visão e Valores. **SECONT**, [s.d.]. Disponível em: <https://secont.es.gov.br/missao-visao-e-valores>. Acesso em: 16 fev. 2024.

FERREIRINHA, I. M. N. **Planejamento Governamental**. Indaial: UNIASSELVI, 2016.

PALUDO, A. V.; PROCOPIUCK, M. **Planejamento governamental**: referencial teórico, conceitual e prático. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

A meta da segmentação de mercado é escolher um determinado grupo de consumidores que possuam necessidades iguais ou, pelo menos, parecidas. A organização fará uma oferta para o público segmentado, visando a uma melhor assertividade.

Nesse sentido, o intuito é dividir em grupos potenciais clientes com desejos e comportamento de compras semelhantes. É por meio da segmentação que uma companhia poderá realizar trabalhos mais efetivos se em comparação com seus concorrentes, já que ficará atrelada ao atendimento de fatias de mercado às quais melhor se adapta.

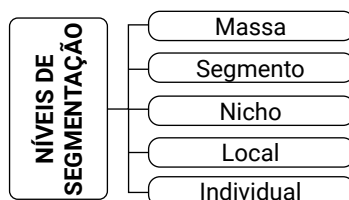
Para isso, é preciso estudar a participação que a organização tem no mercado e entender os seus concorrentes. A prática do “*benchmarking*” pode ser uma excelente ferramenta para esse processo.

O *benchmarking* competitivo é amplamente empregado para compreender as estratégias dos concorrentes, permitindo a comparação de resultados e a adoção das melhores práticas visando à melhoria contínua.

Depois de compreender o mercado, é preciso separar os clientes por grupos. Dessa maneira, a organização saberá como atuar e obter resultados satisfatórios.

NÍVEIS DE SEGMENTAÇÃO

- **Marketing de massa**: o objetivo desse tipo de segmentação é ofertar algo que seja possível para um grande público. Os produtos estarão em todos os lugares, desde em uma conveniência, em um bairro de classe alta, até em uma mercearia ou ponto de vendas na periferia. Exemplo: produtos de higiene, refrigerantes e outros;
- **Marketing de segmento**: visa ter um grupo ainda grande de consumidores, porém um pouco mais específico se compararmos com o marketing de massa. Vale lembrar que as pessoas/clientes são diferentes, pois suas necessidades e desejos dizem respeito aos seus hábitos;
- **Marketing de nicho**: ainda mais restrito ao ser comparado aos dois tipos anteriores. Nele, os segmentos são divididos em subsegmentos. A organização se torna especialista em uma determinada necessidade do cliente;
- **Marketing local**: a preocupação está voltada às necessidades regionais, as quais, por sua vez, são diferentes das de outros locais. Consequentemente, a organização precisará rever seus produtos e serviços para oferecer melhores produtos aos seus possíveis clientes. Como exemplo, imagine uma rede de lanches atuando em um mercado no qual as pessoas não consomem carne bovina. Será necessário, então, que a organização se adapte para oferecer o produto certo;
- **Marketing individual**: é o tipo de marketing direcionado aos consumidores de maneira individual. A ideia é trabalhar de modo personalizado para cada cliente. Pode ser chamado de “*marketing one by one*” ou “marketing um a um”.



- **Geográfica:** o mercado é segmentado por região. Cada localidade tem a sua cultura e seus valores, fazendo-se importante verificar como será feito o marketing a fim de que tais valores não sejam afetados. Nesse sentido, a organização buscará uma forma de trabalhar com o marketing, estudando o acesso para se chegar ao local, bem como o transporte. O intuito é descobrir a acessibilidade. Outra situação que podemos elencar é o centro de compras. Imagine, por exemplo, você montar um negócio em um local ao qual as pessoas não têm acesso. Normalmente, as pessoas vão para um “centro de compras”, e, mesmo que os custos sejam altos, ainda vale a pena;
- **Demográfica:** são situações ligadas à idade e, neste sentido, o marketing verifica o público. Leva-se em consideração o ciclo de vida, o domicílio e o gênero;
- **Comportamental:** leva-se em consideração a frequência de compra, quando as pessoas compram e onde compram. Também se verifica a lealdade do consumidor e o que ele costuma comprar com mais frequência. Uma outra análise feita é a expectativa de vida das pessoas e o estilo de vida (psicográfica). Lembre-se de que expectativa de vida é diferente de ciclo de vida. No comportamento, também se estuda o interesse, o uso do dinheiro, as amizades e os relacionamentos;
- **Socioeconômica:** o critério utilizado é a renda. Um ótimo exemplo é o marketing digital. Uma organização que fará uma campanha no Facebook, Instagram ou Google com certeza descobrirá a faixa salarial de seu público e, assim, encontrará o cliente certo para o seu produto. Vale destacar que o grau de instrução das pessoas também é verificado nesta modalidade, assim como o seu status, nível de ocupação e migração;
- **Benefícios:** é aquilo que os clientes procuram. Um exemplo é quando o cliente está preocupado com a qualidade do produto ou serviço. A preocupação do cliente com relação ao produto ou serviço proporcionarem prestígio e acerca de um bom atendimento, refletindo seu nível de satisfação, também são bons exemplos;
- **Personalidade:** aqui, são verificadas as suas bases culturais, atitudes e valores. Podemos dizer que, nesta modalidade, é verificado o conjunto de crenças do cliente;
- **Caracterização econômica:** a variação de mercado, o tamanho da empresa, o tamanho do mercado e a demanda são fatores importantes para se levar em consideração no momento da segmentação.

GEOGRÁFICA	DEMOGRÁFICA	COMPORTAMENTAL	SOCIOECONÔMICA	BENEFÍCIOS
Local	Idade	Frequência	Renda	Qualidade
Região	Gênero	Lealdade	Instrução	Satisfação
Transporte	Domicílio	Expectativa	Status	Atendimento
Concentração	Ciclo de vida	Estilo de vida	Ocupação	Serviço

CRM

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (CRM)

Conforme visto anteriormente, a segmentação de mercado é o processo de dividir um mercado em grupos de consumidores com características, necessidades, preferências e comportamentos semelhantes, que possam responder de forma diferente a estratégias de marketing e vendas.

Desse modo, CRM é a sigla para *customer relationship management*, que significa gestão de relacionamento com o cliente, ferramenta essencial nesse processo.

Assim, o CRM busca entender, antecipar e atender às necessidades dos clientes de forma personalizada. Trata-se de um conjunto de estratégias, processos e tecnologias que visa melhorar o relacionamento entre a empresa e seus clientes, desde a prospecção até o pós-venda.

O objetivo do CRM é aumentar a satisfação, a fidelização e a rentabilidade dos clientes por meio do conhecimento de suas necessidades, desejos, comportamentos e histórico de interações com a empresa.

Existem diferentes critérios de segmentação que podem ser aplicados no CRM, tais como os já apontadas anteriormente: demográfico (idade, gênero, renda, escolaridade), geográfico (localização dos clientes), psicográfico (estilo de vida, valores, personalidade) e comportamental (padrões de compra, frequência de compra, lealdade à marca).

Entre as vantagens da segmentação de mercado com CRM, podemos elencar:

- **Mensagens personalizadas:** maior engajamento e conversão;
- **Ofertas direcionadas:** aumento do ROI²⁵ em campanhas de marketing;
- **Melhoria na experiência do cliente:** fidelização e retenção de clientes.

Um exemplo prático de segmentação de mercado utilizando CRM seria uma empresa de moda que segmenta seus clientes com base em seu comportamento de compra. Clientes que comprem regularmente roupas de alta moda podem receber ofertas exclusivas e conteúdo personalizado sobre novas coleções, enquanto clientes que preferem produtos básicos podem receber comunicações diferentes.

O CRM permite não apenas segmentar os clientes, mas também acompanhar e analisar o relacionamento com eles ao longo do tempo. Isso inclui o registro de interações, histórico de compras, feedbacks e preferências, possibilitando um atendimento mais personalizado e eficiente.

Em suma, a segmentação de mercado por meio do CRM possibilita às empresas conhecerem melhor seus clientes, oferecendo produtos e serviços mais relevantes e fortalecendo o relacionamento, o que pode resultar em maior fidelidade e satisfação do cliente.

REFERÊNCIAS

CHAFFEY, D.; SMITH, P. R. **E-marketing**: estratégia, planejamento e implementação. 5ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 14ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. SEGMENTAÇÃO de clientes no CRM: o que é e como fazer. **Ploomes**, 2021. Disponível em: <https://blog.ploomes.com/segmentacao-de-clientes-no-crm/>. Acesso em: 23 de fev. 2024.

TURCATO, A. Segmentação de mercado: o que é e como implementar? **Piperun**, [s.d.]. Disponível em: <https://crmpiperun.com/blog/segmentacao-de-mercado/>. Acesso em: 23 fev. 2024.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Inicialmente, faz-se necessário pontuar que, em comparação, os termos produto e serviço constituem coisas diferentes.

Produto é algo material, tangível, estocável, duradouro. Algo que apresenta aspectos de tangibilidade, isto é, o cliente pode pegar, sentir, apalpar. Imaginemos o cliente com desejo de trocar de celular. Este vai à loja e solicita o modelo ao atendente. Com certeza, revirá o produto. Fará alguns testes, verificará o layout, as cores, o painel e assim por diante. Isso tudo é uma **experimentação**. Com esse exemplo, buscamos mostrar que os produtos são mais facilmente experimentados, diferentemente dos serviços.

INTANGIBILIDADE

Não são vistos ou provados antes de serem adquiridos, pois a experimentação é difícil de ocorrer. Aliás, usamos outras maneiras de experimentar, como o visual do local ou a decoração, mas, ainda assim, é complicado experimentar antes. Vamos pensar, como exemplo, em um corte de cabelo. Uma pessoa nunca cortou o cabelo na “Barbearia do Manuel” e foi até lá pela primeira vez. Esta pessoa só vai ter certeza de que o corte de cabelo é bom depois de cortar. O que provavelmente ele faria é ficar atento ao redor, buscando a sensação de experimentação.

Os serviços podem ser ideias ou conceitos e, por isso, são intangíveis. Por muitas vezes, compramos ou adquirimos algo pela reputação da organização. Veja a importância de um atendimento personalizado.

INSEPARABILIDADE

Serviços, diferentemente de produtos, são consumidos no momento em que são criados, portanto de maneira simultânea e não são separados no instante em que são oferecidos. Podemos dizer que é indissociável. Tomemos, como exemplo, uma aula presencial. Caso você acabe perdendo a aula, não terá como voltar. Mesmo que você combine com o professor de repetir essa aula, ela nunca será a mesma, pois são muitas variáveis que influenciam o momento de realização de uma aula.

VARIABILIDADE

Diferentemente dos produtos, que são homogêneos, os serviços são heterogêneos, pois não têm uma certa uniformidade. O serviço é único e, cada vez que é feito, a entrega será diferente. Aqui, serve o exemplo da aula também: por mais que a organização se esforce para entregar um serviço igual, nunca será. A variabilidade ocorre da combinação tanto de quem está entregando o serviço quanto do cliente. É um resultado da interação das partes.

PERECIBILIDADE

Os serviços devem ser consumidos assim que são criados/produzidos, simplesmente pelo fato de não ser mais possível a sua utilização. Não é estocável/armazenável e não será feito de maneira antecipada.

GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS

Quando se fala sobre qualidade em serviços, precisamos pensar primeiramente no **cliente**. Ele é o foco de tudo, e as organizações devem identificar o que o satisfaz e também o que possa ser capaz de gerar insatisfação.

Partindo desse pressuposto, fica mais fácil imaginar como as organizações procuram agir no seu dia a dia para continuar se relacionando com os já clientes e atrair novos.

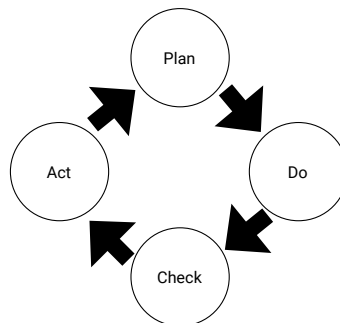
Nessa situação, algumas ferramentas voltadas à qualidade podem ser usadas no intuito de melhorar a qualidade em serviços. Acompanhe algumas delas a seguir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

| CICLO PDCA

Ferramenta de gestão também conhecida como Ciclo de Deming, pois faz alusão ao teórico William Edwards Deming, estatístico que fez muito sucesso após a Segunda Guerra Mundial no Japão, por ter contribuído com a retomada daquele país em vários sentidos. Deming frisava a necessidade de produção de alta qualidade. Esse pensamento estava em consonância com a filosofia japonesa; aliás, faz jus à filosofia *Kaizen*, que busca a melhoria constante — sendo o PDCA um ciclo, logo, ele também é contínuo/constante. **PDCA** é a sigla para: **Plan, Do, Check e Act**.

- **Plan (planejar)**: primeira fase do ciclo e visa estabelecer objetivos e metas. É preciso também escolher os métodos adequados para o alcance dos resultados;
- **Do (executar)**: a ideia é colocar em prática os planos traçados. A implementação ou implantação do plano necessita oferecer treinamento aos funcionários nas atividades que deverão executar;
- **Check (avaliação)**: checagem dos resultados ou processo de avaliar resultados tendo em vista a melhoria relacionada à eficiência, eficácia e efetividade;
- **Act (ação)**: depois do processo de avaliação, é hora de tomar uma decisão. Se estiver tudo funcionando conforme o planejado, pode-se padronizar o processo; caso contrário, haverá ações corretivas.



| OS SEIS “E” DO DESEMPENHO

Esta ferramenta significa: eficiência, eficácia, efetividade, execução, economicidade e excelência.

- **Eficiência**: utilização dos recursos da maneira certa. É fazer mais com menos. Está ligado aos meios e métodos utilizados pela organização;
- **Eficácia**: alcance de resultados, objetivos da organização. Imagine que o banco tem como objetivo conquistar 1.000 novos clientes no próximo mês. No final do processo, verificará se o resultado foi alcançado;
- **Efetividade**: ações que causam impacto; também podem ser entendidas como alcance de resultados, mas é outra concepção ao compararmos com a eficácia. Os resultados, nesse caso, são os dos clientes. A ação da organização conseguiu satisfazer o seu público e os objetivos do cliente foram alcançados;
- **Execução**: realização de uma tarefa. Assume papel importante medir o índice de execução de um determinado processo da organização;
- **Economicidade**: refere-se ao fato de se alcançar a economia. Exemplo: adquirir matéria-prima ou determinado produto pelo menor ônus possível dentro do padrão de qualidade esperado;
- **Excelência**: um dos pontos-chaves, pois a excelência está atrelada à qualidade. Entregar algo que, do ponto de vista do cliente, consiga satisfazer às suas necessidades e expectativas.

Definir se o produto ou serviço é de qualidade, no final das contas, é tarefa do cliente. Algo será entendido como qualidade, do ponto de vista do cliente, quando satisfaz à necessidade de quem está adquirindo.

A **vantagem competitiva** diz respeito ao fato de as organizações estarem em constante competitividade, e a tendência é que essa só aumente com o passar do tempo. Para ser competitivo no mercado, é preciso entregar algo, sempre do ponto de vista do cliente, de valor.

Dessa maneira, a organização se diferenciará dos seus concorrentes e, assim, conseguirá destaque no mercado que atua. Logo, ser competitivo é visar ser “único”, ter um diferencial, algo que seja difícil de copiar e sustentável ao longo do tempo. Se a organização faz algo que é de fácil imitação, deixa de ser um diferencial.

| OS CINCO “R” DA GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS

- **Relevância**: o quanto o produto ou serviço é importante para o cliente. O agente comercial entra no conceito crucial de ser um consultor para o cliente ao demonstrar o quanto determinado produto ou serviço será benéfico e vantajoso;
- **Reconhecimento**: tem como critério ser estimado, único, diferente. Imagine um atendimento diferenciado, personalizado. O cliente se sentirá valorizado e único;
- **Receptividade**: nada como uma boa recepção, receber o cliente da melhor maneira possível, com educação, cortesia, gentileza e ofertando o melhor atendimento possível;

- **Responsividade:** repassar informações de todas as fases do processo gerando, assim, confiabilidade. Os clientes esperam isso, pois querem manter-se informados de todas as etapas;
- **Relacionamento:** interação contínua e duradoura. A ideia crucial é não vender produtos ou prestar serviço “somente uma vez”, e sim obter a fidelidade do cliente para que consiga fazer negócios sucessivas vezes.

ESTATUTO SOCIAL DA CAIXA

Caro(a) estudante,

Em se tratando do Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, é necessário avisá-lo(a) que será disponibilizado na área do aluno um conteúdo em PDF, referente ao documento na íntegra para a sua leitura, bem como também, como um bônus, adicionaremos um resumo ilustrado com esquemas didáticos para que você tenha acesso e se prepare para questões acerca da temática arguida. Dessa forma, visando a sua melhor preparação é que recomendamos a leitura do conteúdo.

Bons estudos!



HORA DE PRATICAR!

- (CESGRANRIO – 2018)** Atua como operador do Sistema Financeiro Nacional a(o)
 - Bolsa de Mercadorias e Futuros
 - CMN
 - Susep
 - Previc
 - Banco Central do Brasil
- (CESGRANRIO – 2018)** Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a instância máxima de decisão é da alçada do(a)
 - Banco Central do Brasil
 - Comissão de Valores Mobiliários
 - Conselho Monetário Nacional
 - Banco do Brasil
 - Ministério da Fazenda
- (CESGRANRIO – 2022)** Na composição do Sistema Financeiro Nacional no Brasil, o órgão normativo responsável pela fixação das metas para a inflação, pelas diretrizes da política cambial e pelas normas inerentes ao funcionamento das instituições financeiras é o(a)
 - Banco Central do Brasil
 - Banco do Brasil
 - Conselho Monetário Nacional
 - Caixa Econômica Federal
 - Comissão de Valores Mobiliários
- (CESGRANRIO – 2022)** Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, esse correntista recebe diversos depósitos decorrentes de atividades negociais privadas. Em determinado período, a conta-corrente passou a receber saques desproporcionais ao movimento normal. Nos termos da Carta-Circular Bacen nº 4001/2020, tais operações passam a ser consideradas suspeitas, tendo em vista sua
 - atipicidade
 - conveniência
 - imprevisibilidade
 - organicidade
 - solvência
- (CESGRANRIO – 2015)** O Banco Central do Brasil é um órgão do Subsistema Normativo do Sistema Financeiro Nacional.
Ele determina, periodicamente, a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos, via atuação de seu(sua)
 - Comitê de Estabilidade Financeira (COMEF)
 - Comitê de Política Monetária (COPOM)
 - Conselho Monetário Nacional (CMN)

- d) Conselho de Administração
e) Câmara de Compensação de cheques e outros papéis
6. **(CESGRANRIO – 2022)** Um servidor público federal deseja mudar os rumos de sua carreira para integrar instituição financeira pública. Sabedor dos rígidos critérios de seleção, inicia seu preparo estudando as características das instituições.
Nos termos das normas em vigor, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de
- a) sociedade de economia mista com capital público
b) empresa pública, de natureza jurídica de direito privado
c) autarquia sob regime de sociedade anônima
d) fundação especial para prestação de serviços financeiros
e) organização social para implementação de políticas públicas
7. **(CESGRANRIO – 2021)** Se o planejamento estratégico do Banco do Brasil fixar, como meta prioritária, a expansão de suas operações no varejo bancário, o público-alvo serão as(os)
- a) companhias de grande porte
b) governos nas esferas federal, estadual e municipal
c) exportadores
d) importadores
e) clientes individuais
8. **(CESGRANRIO – 2022)** Uma vez que o banco identificou seu segmento de mercado e desenvolveu serviços de qualidade, o gerente criou um programa de fidelidade que estimula os clientes a contratarem mais serviços do banco. A cada serviço contratado, uma quantidade de pontos é creditada ao cliente, que pode trocar esses pontos por descontos em tarifas ou compras em um site de vendas.
Essa estratégia de retenção de clientes é denominada estratégia de laços
- a) sociais
b) afetivos
c) financeiros
d) interpessoais
e) de Customização
9. **(CESGRANRIO – 2018)** Os bancos de investimento são caracterizados por
- a) captar recursos por depósitos à vista.
b) ser especializados em operações de curto prazo.
c) poder captar recursos através dos Certificados de Depósito Bancário.
d) poder aplicar livremente no setor público.
e) não ser regulados pelo Banco Central do Brasil.
10. **(CESGRANRIO – 2023)** De acordo com a legislação brasileira, uma instituição financeira pode ser enquadrada na categoria de banco múltiplo se
- a) for organizada sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada.
b) for organizada exclusivamente como instituição financeira privada.
c) suas operações envolverem quaisquer tipos de carteiras, exceto a de desenvolvimento.
d) possuir, pelo menos, três carteiras, sendo duas delas, obrigatoriamente, as carteiras comercial e de crédito.
e) possuir, pelo menos, duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, a carteira comercial ou a carteira de investimento.
11. **(CESGRANRIO – 2018)** A principal característica que distingue um banco de investimento de um banco de desenvolvimento é que, diferentemente do primeiro, um banco de desenvolvimento
- a) é, geralmente, de capital privado, constituído sob a forma de sociedade anônima, e se especializa em operações de participação societária de caráter temporário e de financiamento de investimentos.
b) é especializado na administração de recursos de terceiros.
c) é, geralmente, de capital público e objetiva financiar projetos de investimento orientados para o desenvolvimento econômico e social de uma região ou país.
d) capta recursos por meio de depósitos à vista e repasse de recursos externos.
e) não está sujeito aos mecanismos legais de regulação bancária.
12. **(CESGRANRIO – 2022)** O presidente de associação de funcionários da Universidade V pretende fornecer serviços financeiros aos associados. Nos termos das normas de regência, as cooperativas de crédito estão submetidas à autorização do

- a) Banco Central
- b) Banco Cooperativo
- c) Congresso Nacional
- d) Conselho Monetário
- e) Mercado financeiro

13. (CESGRANRIO – 2018) No contrato internacional de factoring, existe a necessidade de realização de

- a) dois contratos
- b) três contratos
- c) quatro contratos
- d) cinco contratos
- e) seis contratos

14. (CESGRANRIO – 2015) A completa administração de um fundo de investimento é segmentada por responsabilidades atribuídas a algumas instituições.

A instituição responsável pelas políticas e decisões de investimento é a instituição

- a) distribuidora
- b) cotista
- c) gestora
- d) custodiante
- e) investidora

15. (CESGRANRIO – 2018) Considere o texto a seguir.

Em um dia ruim para as bolsas emergentes, o Ibovespa foi o destaque negativo. E boa parte das perdas veio das ações da Petrobras, responsáveis por cerca de 30% da queda do índice (...). O Ibovespa caiu 1,3%, a 84.928 pontos, depois de tocar a mínima de 84.720 pontos. O giro financeiro foi forte, de R\$ 9,6 bilhões (...). A queda da bolsa refletiu, em grande medida, o ambiente externo mais incerto. A preocupação crescente com a política protecionista do governo americano e com os efeitos potenciais sobre economias emergentes tem afetado os mercados de ações de modo geral.

Aguiar, V.; Pinto, L. Petrobras derruba Ibovespa em dia de perdas para emergentes. Valor Econômico, edição impressa de 16 mar. 2018.

De acordo com a matéria jornalística, a queda das bolsas dos países emergentes, no momento descrito, está relacionada fundamentalmente ao(à):

- a) resultado negativo divulgado pela Petrobrás
- b) resultado aquém do esperado das empresas desses países
- c) peso da Petrobras na mensuração do índice das bolsas desses países
- d) recessão em curso na economia brasileira
- e) cenário de incerteza com respeito ao ambiente econômico internacional

16. (CESGRANRIO – 2021) O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), gerido pelo Banco Central do Brasil, tem como principal objetivo

- a) registrar os débitos e créditos do sistema bancário.
- b) registrar as transações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.
- c) realizar a compensação de cheques no âmbito do sistema bancário.
- d) regular as taxas de juros dos títulos emitidos pelo setor privado.
- e) definir as taxas de longo prazo (TLP) dos empréstimos do BNDES.

17. (CESGRANRIO – 2018) Os diversos Acordos de Basilea (I, II, III), que começaram a ocorrer desde o estabelecimento do Comitê de Basilea para a Supervisão dos Bancos, visam à segurança do sistema bancário no mundo.

Esses acordos determinam

- a) tetos de taxas de juros para alguns tipos de empréstimos bancários
- b) tetos de taxas de juros para os empréstimos interbancários
- c) tamanho máximo para o total de operações de captação dos bancos
- d) requisitos mínimos de reserva compulsória dos bancos recolhida aos respectivos bancos centrais
- e) requisitos mínimos de capital próprio e de liquidez dos bancos, relativamente ao total e aos tipos de operações bancárias

18. (CESGRANRIO – 2021) Na reunião do dia 09/12/2020, o Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 2% a.a. Considere que, no período subsequente, a autoridade monetária observasse que as taxas de juros médias praticadas no mercado interbancário eram bem inferiores à meta da taxa Selic, definida na reunião retromencionada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nesse contexto, para que as taxas de juros médias no mercado interbancário venham a convergir para a taxa Selic de 2% a.a., fixada pelo Copom, o Banco Central do Brasil deverá

- a) vender títulos públicos no overnight.
- b) comprar títulos públicos no overnight.
- c) comprar títulos de longo prazo do setor privado.
- d) emitir maior quantidade de papel moeda.
- e) aumentar a liquidez do sistema bancário.

19. (CESGRANRIO – 2018) As empresas nacionais e estrangeiras que avaliam os riscos de entidades governamentais e privadas, e de seus projetos de investimento, são importantes porque alteram, com as suas classificações de risco, diversas variáveis da economia.

Dentre as variáveis listadas abaixo, aquela que NÃO sofre alteração é(são) o(s)

- a) volume de fundos disponíveis para as empresas e para os governos.
- b) balanço de pagamentos e o crescimento econômico dos países.
- c) fluxos de capitais internacionais.
- d) recursos naturais da economia.
- e) prêmios de risco cobrados pelos empréstimos.

20. (CESGRANRIO – 2022) O Sistema Financeiro Nacional abarca diferentes tipos de mercado, definidos pelos objetivos e características de cada um deles. O tipo de mercado que permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e compartilhar os ganhos e riscos envolvidos nos negócios é denominado mercado

- a) de capitais
- b) de trabalho
- c) de crédito
- d) de câmbio
- e) monetário

21. (CESGRANRIO – 2018) Por conta de suas prováveis implicações para o funcionamento do mercado de capitais brasileiro, a medida governamental mais importante, introduzida no sistema financeiro nacional, a partir de 2018, foi a

- a) transferência do Banco do Brasil para os bancos comerciais privados de todos os programas de financiamento subsidiados ao produtor rural.
- b) transferência de recursos do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinados a subsidiar as linhas de financiamento do Programa de Sustentação do Investimento (PSI).
- c) delegação exclusiva ao Banco Central do Brasil do poder de firmar acordos de leniência com instituições que tenham cometido infrações no mercado de capitais brasileiro.
- d) substituição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada arbitrariamente pelo governo, pela Taxa de Longo Prazo (TLP), que, determinada por mecanismos de mercado, se tornará a referência na remuneração das principais linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
- e) eliminação da chamada taxa básica de juros SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC.) para títulos federais.

22. (CESGRANRIO – 2022) Uma advogada resolveu realizar mestrado em Mercado de Capitais. Em uma das disciplinas cursadas, ela estuda o funcionamento das bolsas de valores. Segundo a interpretação adequada, as ações negociadas em bolsa são consideradas títulos de renda

- a) especial
- b) fixa
- c) privada
- d) tabulada
- e) variável

23. (CESGRANRIO – 2023) Para realizar suas operações internacionais de compra e venda de bens e serviços, as empresas importadoras e exportadoras fecham contratos de câmbio junto às instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central.

A equipe de atendimento de um banco, tendo como clientes duas empresas, uma exportadora e outra importadora, avaliaria que uma desvalorização do real frente ao dólar, tudo o mais constante, seria vantajosa para

- a) a empresa exportadora
- b) a empresa importadora
- c) os concorrentes estrangeiros da empresa exportadora
- d) os fornecedores da empresa importadora
- e) ambas as empresas

24. (CESGRANRIO – 2018) As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a Selic, impactam a decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança tem-se que

- a) têm a remuneração composta pela Taxa Referencial e por uma remuneração adicional de 0,5% ao mês, se a Selic for maior que 8,5%.
- b) têm a remuneração creditada no último dia útil de cada mês.
- c) têm incidência do Imposto de Renda.
- d) são passíveis de cobrança de taxas administrativas.
- e) não são garantidas pelo FGC.

25. (CESGRANRIO – 2021) Poucos clientes conhecem suficientemente o mercado financeiro, de modo a avaliar se o seu analista de investimentos conseguiu os melhores retornos para os seus fundos investidos. Sendo assim, verifica-se que este serviço é rico em atributos de

- a) procura e resiliência
- b) tangibilidade e variabilidade
- c) confiança e experiência
- d) risco sensorial e psicológico
- e) risco social e temporal

26. (CESGRANRIO – 2023) O crédito rural atende a diversas finalidades do setor rural. A modalidade de crédito rural, destinado ao financiamento das despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita, é denominada crédito de

- a) investimento
- b) industrialização
- c) custeio
- d) comercialização
- e) estoque regulador

27. (CESGRANRIO – 2021) X, que é amigo de Y, necessitava realizar uma operação de financiamento, com emissão de títulos de crédito. Por força da relação afetiva, Y foi avalista dos títulos dessa operação de financiamento para X. A maior parte das operações financeiras foi quitada pelo devedor. No entanto, duas operações não foram cumpridas regularmente, resultando no pagamento delas pelo avalista. Considerando-se as normas previstas no atual Código Civil, pagando o título, tem o avalista Y contra o seu avalizado X ação de

- a) caução
- b) regresso
- c) sub-rogação
- d) necessidade
- e) financiamento

28. (CESGRANRIO – 2022) N negocia determinado bem através de contrato de leasing. Nos termos dessa espécie contratual, é possível a aquisição do referido bem no final do contrato pelo

- a) custo médio calculado pelo credor
- b) percentual de prestações previsto
- c) preço residual avençado
- d) prêmio acordado pelas partes
- e) valor total do bem

29. (CESGRANRIO – 2022) Uma pessoa realiza operação mercantil que redunde na emissão de título de crédito que, além do emitente, possui avalista. Nos termos do Código Civil, para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente a simples

- a) assinatura do avalista
- b) emissão pelo avalista
- c) comunicação pelo avalista
- d) confirmação do avalista
- e) referência pelo avalista

30. (CESGRANRIO – 2015) O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) é uma aplicação que tem como objetivo a complementação da aposentadoria do seu investidor. Pode-se dizer que o PGBL é bom para o empregado que possui renda tributável e declara o imposto de renda no modelo completo, pois ao investir num PGBL, tem-se restituído o Imposto de Renda (IR) retido na fonte pelo empregador sobre o valor da aplicação. Como a tributação do PGBL ocorre no resgate sobre o(s) seu(s)

- a) rendimentos, o IR é postergado, mas não há a sua isenção.
- b) rendimentos, o IR é diferido, mas não há a sua isenção.
- c) rendimentos, há isenção do IR.
- d) valor integral, o IR é adiado, mas não há a sua isenção.
- e) valor integral, há isenção do IR.

31. (CESGRANRIO – 2023) A Letra do Tesouro Nacional (LTN) é um título público federal, emitido com determinado valor nominal ou de face, que será pago ao seu detentor quando ocorrer o seu vencimento.

A LTN, portanto,

- a) mantém a remuneração real de seu comprador, se ocorrer uma inflação maior do que a inflação esperada na ocasião da emissão do título.
- b) figura comumente no passivo dos bancos comerciais.
- c) aumenta de valor, no mercado secundário de títulos, se houver uma queda na taxa de juros básica da economia.
- d) é um título de longo prazo, em geral superior a 20 anos.
- e) é inegociável no mercado secundário de títulos.

32. (CESGRANRIO – 2018) Um investidor analisou cinco cenários macroeconômicos possíveis para dois investimentos X e Y e obteve as seguintes taxas de retorno:

Investimento	X	Y
Cenário	Retorno (%)	Retorno (%)
1	67	66
2	44	54
3	21	23
4	26	18
5	30	30

O cálculo do risco pela amplitude aponta que o(s) investimento(s)

- a) X apresenta menor risco, 188%.
- b) X apresenta maior risco, 4%.
- c) Y apresenta menor risco, 84%.
- d) Y apresenta maior risco, 48%.
- e) X e Y apresentam riscos iguais, 30%.

33. (CESGRANRIO – 2022) O Valor em Risco (VAR) de R\$ 100.000,00, calculado para certo projeto de investimento, em um horizonte de tempo de 5 anos, com 95% de confiança, significa que

- a) é 5% provável que o projeto em questão acarrete uma perda de R\$ 100.000,00 ou mais, nos próximos 5 anos.
- b) é 95% provável que o projeto em questão gere um Valor Presente Líquido negativo de R\$ 100.000,00, nos próximos 5 anos.
- c) é 95% provável que seja necessário aportar, para o projeto em questão, R\$ 100.000,00 de investimento adicional, nos próximos 5 anos.
- d) é 95% provável que o Valor Presente Líquido, do projeto em questão, nos próximos 5 anos, seja R\$ 100.000,00 menor do que o Valor Presente Líquido estimado inicialmente.
- e) vale a pena realizar o projeto em questão, se o seu Valor Presente Líquido estimado, nos próximos 5 anos, for maior que R\$ 100.000,00, com 5% de probabilidade.

34. (CESGRANRIO – 2018) A análise de um projeto de investimento implica previsões a respeito de gastos e recebimentos futuros, os quais são incertos. Um método para lidar com a incerteza é efetuar uma análise de sensibilidade.

Essa análise envolve realizar diversos estudos e tarefas listados abaixo, EXCETO o descrito em:

- a) identificar os parâmetros em relação aos quais o resultado do projeto é mais sensível.
- b) aperfeiçoar as estimativas dos parâmetros com maior influência no resultado do projeto.
- c) identificar correlações positivas e negativas entre os parâmetros influentes, de modo a revelar possíveis compensações ou acumulações na mesma direção, as quais afetam bastante o resultado do projeto.
- d) calcular as ordens de grandeza dos possíveis desvios, em relação a um cenário básico, considerando casos alternativos dos parâmetros influentes e outros cenários.
- e) estabelecer um percentual de prêmio de risco, a ser subtraído à taxa de desconto usada para avaliar o valor presente líquido de investimento.

35. (CESGRANRIO – 2018) Para financiar novos projetos, uma empresa precisa planejar seu nível de endividamento de longo prazo. Considere que o custo do capital próprio dessa empresa seja de 14,1% ao ano, e o custo da dívida antes dos impostos igual a 8% a.a. Considere que a alíquota tributária é de 30%.

Para que o seu custo médio ponderado de capital seja de 9% ao ano, o índice dívida/capital próprio deverá ser de

- a) 0,5
- b) 0,8
- c) 1,2
- d) 1,3
- e) 1,5

36. (CESGRANRIO – 2023) Considere as informações financeiras de uma empresa, apresentadas a seguir.

Lucro Operacional	R\$ 300.000
Impostos	30%
Capital investido	R\$ 2.500.000
Custo médio da empresa	8%

Com base nessas informações, verifica-se que o EVA dessa empresa, em reais, é de

- a) -110.000
- b) -10.000
- c) 10.000
- d) 100.000
- e) 450.000

37. (CESGRANRIO – 2018) O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model). Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risco

- a) não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.
- b) não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.
- c) diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.
- d) diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.
- e) total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis.

38. (CESGRANRIO – 2021) A revista inglesa The Economist publica periodicamente o famoso Índice do Big Mac, que consiste em avaliar os preços, em dólares, do conhecido sanduíche em diferentes países na economia global. Os resultados são frequentemente replicados pela imprensa internacional, incluindo a brasileira. A metodologia de apuração é simples: com base nas taxas de câmbio nominais das moedas nacionais em relação ao dólar, cotadas num mesmo dia, converte-se o preço do Big Mac avaliado nessas moedas para o seu respectivo valor em dólares.

Considerando-se que na edição de 12 de janeiro de 2021, os cálculos da The Economist mostravam que o preço, em dólares, do Big Mac no Brasil estava cerca de 30% mais barato do que o sanduíche similar vendido e cotado, também em dólares, nos Estados Unidos, o resultado indicava que o real brasileiro estava

- a) valorizado em relação ao dólar
- b) sobrevalorizado em relação ao dólar
- c) subvalorizado em relação ao dólar
- d) com alinhamento nominal em relação ao dólar
- e) na paridade real do poder de compra em relação ao dólar

39. (CESGRANRIO – 2023) J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de sua atividade como bancário, realizou diversos treinamentos em legislação e obteve valiosos conselhos dos funcionários mais experientes. Um dos temas mais debatidos internamente relacionava-se à prevenção no concernente à lavagem de dinheiro.

De acordo com os termos da Circular BACEN no 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil

- a) social
- b) financeiro
- c) societário
- d) econômico
- e) de risco

40. (CESGRANRIO – 2015) Senhor B procura uma agência bancária postulando a abertura de conta-corrente em nome de sua mãe e apresenta procuração. Aberta a conta-corrente, ocorre movimentação mensal em torno de dois salários-mínimos decorrentes de pagamentos previdenciários. A partir de determinado momento do segundo ano de atividade da referida conta, passam a ser constatados depósitos avulsos, por transferência bancária, de quantias vultosas, com saques ocorridos quase de imediato pelo procurador. A gerente da conta da mãe do Senhor B é alertada pela auditoria interna e postula ao Senhor B a atualização dos seus dados e da procuração. Senhor B mantém-se inerte, não atendendo aos chamados da gerente. Quando contactado, informa que não realizará qualquer ato de atualização de dados. Nos termos da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, a conduta do Senhor B caracteriza uma situação relacionada com

- a) cartão de pagamento
- b) operação de crédito
- c) investimento interno
- d) dados cadastrais do cliente
- e) regularidade civil

41. (CESGRANRIO – 2023) No trecho seguinte, o Banco Central do Brasil (BCB) faz um comentário a respeito dos bancos, na era digital:

Apesar de não haver ainda uma licença específica para os bancos digitais, o acompanhamento dessas instituições pelo BCB se torna importante devido ao modelo de negócio digital, que possui uma dinâmica diferente dos modelos tradicionais.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Fintechs de crédito e bancos digitais. Estudo Especial no 89/2020 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE089_Fintechs_de_credito_e_bancos_digitais.pdf. Acesso em: 19 dez. 2022

Uma característica comum aos modelos de negócio dos bancos digitais e dos bancos tradicionais é o(a)

- a) atendimento ao cliente de forma presencial
- b) facilitação de saques em dinheiro nas agências bancárias
- c) utilização de cheques como meio de pagamento
- d) baixa utilização de tecnologias intensivas em inteligência artificial
- e) pagamento por meio de cartões eletrônicos

42. (CESGRANRIO – 2023) As instituições participantes envolvidas no compartilhamento de dados ou serviços do Open Finance, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, devem assegurar a possibilidade da revogação do respectivo consentimento, a qualquer tempo, mediante solicitação do cliente, por meio de procedimento seguro, ágil, preciso e conveniente, observado o disposto na legislação e regulamentação em vigor. Essa revogação deve ser efetuada com observância dos seguintes prazos:

- a) em até um dia, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e de forma imediata, para os demais casos.
- b) em até um dia, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e em até sete dias, para os demais casos.
- c) em até dois dias, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e de forma imediata, para os demais casos.
- d) em até dois dias, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e em até sete dias, para os demais casos.
- e) em até três dias, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e em até trinta dias, para os demais casos.

43. (CESGRANRIO – 2021) O vendedor de equipamentos de informática sai de uma agência bancária contrariado. Um colega de trabalho, que o esperava para almoçar, nota o seu desconforto e lhe pergunta o que houve. Ele diz que o gerente do banco havia-lhe proposto que virasse cliente da agência e contratasse um seguro, para que, então, esse gerente sugerisse à direção a compra dos equipamentos oferecidos pelo vendedor. O conflito ético de vendas observado nesse caso é denominado

- a) propina
- b) suborno
- c) reciprocidade
- d) falsidade ideológica
- e) conflito de interesses

44. (CESGRANRIO – 2021) Fintechs são empresas que

- a) funcionam com o principal objetivo de compartilhar dados cadastrais entre diferentes instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).
- b) prestam serviços ao BCB, notadamente a preparação de Relatórios contendo dados e informações sobre as operações de crédito e de câmbio de todas as instituições financeiras.

- c) prestam serviços ao BCB, notadamente a criação de sistemas de informações on-line que permitem o compartilhamento de dados entre diversos órgãos reguladores, como o próprio BCB, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep).
- d) empregam tecnologias digitais de última geração e oferecem serviços financeiros à margem do sistema bancário tradicional, estando, portanto, livres da regulação do BCB.
- e) atuam por meio de plataformas on-line, lançando inovações no mercado financeiro, mediante uso intenso de tecnologias digitais com elevado potencial de criação de novos modelos de negócios.

45. (CESGRANRIO – 2023) No Sistema Financeiro Nacional, identificam-se os bancos- sombra (shadow banks) como bancos que

- a) possuem diversos tipos de carteiras em suas operações ativas.
- b) se especializam em transações financeiras como bancos estrangeiros.
- c) se concentram em transações financeiras no mercado local.
- d) realizam operações financeiras à margem do sistema de regulação e supervisão do Banco Central do Brasil.
- e) se originam a partir de indivíduos que se associam para prestar serviços financeiros a seus associados.

46. (CESGRANRIO – 2021) Leia as considerações seguintes sobre o expressivo crescimento das criptomoedas nas movimentações financeiras internacionais.

Criptomoeda, ou moeda criptografada, é um ativo digital denominado na própria unidade de conta que é emitido e transacionado de modo descentralizado, independentemente de registro ou validação por parte de intermediários centrais, com validade e integridade de dados assegurada por tecnologia criptográfica e de consenso em rede. Trata-se de instrumentos desenhados para viabilizar transferências de valores em rede de maneira segura e independente de um sistema de intermediação financeira (...). Outro aspecto econômico que merece destaque é o lado político-econômico da atribuição de valor a uma moeda. As moedas estatais de curso forçado contam não apenas com reservas legais, mas também com uma infraestrutura estatal ou privada (fortemente regulada) e com as políticas monetária e cambial oficiais (...). Muitas criptomoedas, mesmo que funcionem como instrumentos descentralizados, têm grande parte de sua base monetária em poder da organização que a desenvolveu.

Stella, J.C. Moedas virtuais no Brasil: como enquadrar as criptomoedas. Revista da PGBC, v. 11, n. 2, dez. 2017, p. 151, 156. Disponível em: <<https://revistapgbc.bcb.gov.br/index.php/revista/issue/download/26/A9%20V.11%20-%20N.2>>. Acesso em: 24 jul. 21.

O texto sugere que o mercado de criptomoedas é fonte de enorme instabilidade e preocupação dos bancos centrais, porque as empresas emissoras desses ativos monetários

- a) são reguladas pelos bancos centrais.
- b) têm enorme capacidade de manipulação da taxa de câmbio entre a criptomoeda emitida e os demais ativos digitais.
- c) conseguiram transformá-los no principal meio de troca utilizado nas transações financeiras internacionais.
- d) vinculam a unidade de conta da criptomoeda às principais moedas conversíveis, como o dólar norte-americano e o euro.
- e) forçam o enquadramento das criptomoedas emitidas na mesma categoria das demais moedas eletrônicas já existentes.

47. (CESGRANRIO – 2023) A economia digital propiciou a criação de um modelo de negócios em que uma empresa gerencia uma plataforma digital por meio da qual diversas empresas, concorrentes ou não, ofertam e vendem produtos e serviços on-line num ambiente que se assemelha a um shopping virtual.

A plataforma digital descrita acima é denominada

- a) startup
- b) marketplace
- c) fintech
- d) mobile banking
- e) internet banking

48. (CESGRANRIO – 2023) O Internet banking facilita a realização de transações bancárias, mas também oferece risco para usuários finais que são pessoas naturais. Para minimizar os riscos, o Banco Central do Brasil determina que os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para iniciação de um Pix com finalidade de compra ou de transferência, por conta transacional, e possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno.

Os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidade para que o usuário final possa solicitar que o período noturno compreenda o período entre

- a) 21 horas e 6 horas
- b) 22 horas e 6 horas
- c) 23 horas e 6 horas
- d) 0 hora e 7 horas
- e) 1 hora e 7 horas

49. (CESGRANRIO – 2021) Em 26 de março de 2021, o Banco do Brasil informou a seus clientes que, a partir dessa data, suas agências passariam a operar das 10h às 14h, seguindo determinação da Febraban, para proteger seus funcionários, clientes e a sociedade, diante do avanço da pandemia do novo coronavírus. O Banco do Brasil informou também, que, em algumas praças, o atendimento começaria mais cedo, às 9h, exclusivamente para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e para pagamento de benefícios do INSS.
Essa decisão de atender mais cedo alguns clientes está embasada na noção de

- a) cenário de serviço
- b) recuperação do serviço
- c) promoção de vendas
- d) segmentação de mercado
- e) mapa de percepções

50. (CESGRANRIO – 2023) Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro.
Considerando-se apenas os efeitos da transformação digital do sistema financeiro sobre a liquidez dos ativos financeiros, espera-se que todos os ativos abaixo possam apresentar ganhos de liquidez, EXCETO

- a) Cédulas e moedas
- b) Certificados de Depósito Bancário e de Depósito Interbancário (CDB e CDI)
- c) Depósitos em caderneta de poupança
- d) Títulos privados, como letras hipotecárias e letras de câmbio
- e) Títulos Públicos

✓ **GABARITO**

1	A
2	C
3	C
4	A
5	B
6	B
7	E
8	C
9	C
10	E
11	C
12	A
13	A
14	C
15	E
16	B
17	E
18	A
19	D
20	A
21	D
22	E
23	A
24	A
25	C

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS

MINDSET DE CRESCIMENTO

Para compreender a mentalidade de crescimento, é crucial reconhecer a existência de sua contraparte, a mentalidade fixa. A mentalidade fixa é caracterizada por uma visão das habilidades e competências como inatas ou estáticas, ou seja, a crença de que uma pessoa é essencialmente boa ou ruim em algo. As pessoas com o *mindset* fixo sentem que é necessário que suas competências e habilidades sejam vistas, como forma de autoafirmação; isso pode gerar um afastamento das tarefas de longo prazo que geram desafios e mudanças (Alves, 2021).

As emoções humanas frequentemente impulsionam as pessoas na direção da mentalidade fixa. No entanto, para que haja melhorias significativas no desempenho, é fundamental abandonar tal mentalidade e adotar uma mentalidade de crescimento (Alves, 2021).

Em contrapartida, a mentalidade de crescimento abraça a ideia de que alguém pode se tornar habilidoso em qualquer área, pois as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de ações e esforços contínuos. O indivíduo com a mentalidade de crescimento vê o desafio como uma mola propulsora para o autodesenvolvimento. Tal mentalidade gera uma paixão pela aprendizagem e vai na contramão do esforço com fins na aprovação de terceiros (Alves, 2021).

O crescimento é possível em áreas mais diversas, como inteligência, criatividade e capacidades de relacionamento. O marco dessa mentalidade é a persistência no caminho do desenvolvimento mesmo em situações que aparentam ser negativas (Alves, 2021).

REFERÊNCIAS

ALVES, I. R. A importância da mentalidade de crescimento para o alcance de objetivos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades**, Ciências e Educação, [S. l.], v. 7, n. 12, p. 386–391, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i12.3391. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3391>. Acesso em: 23 fev. 2024.

PARADIGMA DA ABUNDÂNCIA

O paradigma da abundância é um termo criado para representar uma mentalidade que enxerga a existência de recursos, oportunidades e soluções em quantidade suficiente para todos, desde que gerenciados de uma forma adequada. Essa visão contrasta com o paradigma da escassez, que vê tais recursos como limitados (Mance, 2002).

A sugestão da abundância ao invés da escassez — que gera competição — dá lugar ao reconhecimento de que a natureza é capaz de fornecer uma quantidade tão abundante de recursos que seria possível atender a todos. Por isso, tal perspectiva gera uma postura mais criativa e colaborativa para a distribuição dos recursos.

Quando aplicado ao contexto de empresas, o paradigma da abundância incentiva a busca por soluções que atendam a todos, e não apenas a uma parte do corpo empresarial. O pensamento está ligado à mentalidade “ganha-ganha”.

O paradigma da abundância se relaciona com a noção de rede de colaboração solidária, uma estratégia que conecta empreendimentos solidários em busca de realimentação e crescimento conjunto. A redistribuição da riqueza por meio da remuneração do trabalho, que, por sua vez, gera mais riqueza, é vista como um ciclo virtuoso que contribui para o aumento da riqueza geral, a qual pode ser reinvestida e repartida (Mance, 2002).

REFERÊNCIAS

MANCE, E. A. **Redes de colaboração solidária**. Curitiba: Ufil, 2002. Disponível em: <https://www.solidarius.net/mance/biblioteca/redecolaboracao-pt.pdf>. Acesso em: 23 de fev. 2024.

INTRAEMPREENDEDORISMO

O intraempreendedorismo é um conceito que se refere ao empreendedorismo dentro de uma empresa já existente, caracterizando-se como um comportamento que pode levar ao desenvolvimento de novas ideias e iniciativas na organização na qual é aplicado. Trata-se de uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento e crescimento de uma empresa, uma vez que permite a identificação e exploração de oportunidades de negócio (Nassif; Andreassi; Simões, 2011).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O perfil intraempreendedor é identificado em profissionais com características empreendedoras, que possuem capacidades de identificar e desenvolver oportunidades de negócio. O intraempreendedor identifica imperfeições ou desequilíbrios na organização e age para buscar oportunidades nesses pontos, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da empresa (Nassif; Andreassi; Simões, 2011).

O intraempreendedorismo pode ocorrer das seguintes formas:

- desenvolvimentos de novos produtos ou serviços;
- melhorias de processos internos;
- criação de novos modelos de negócio;
- colaboração com outras áreas da organização.

Dentre os benefícios de sua aplicação, destacam-se:

- a inovação;
- o engajamento dos funcionários;
- desenvolvimento de novos talentos;
- adaptação ao mercado.

I REFERÊNCIAS

NASSIF, V. M. J.; ANDREASSI, T.; SIMÕES, F. Competências empreendedoras: há diferenças entre empreendedores e intraempreendedores?. **RAI Revista de Administração e Inovação**, v. 8, n. 3, p. 33-54, 2011.

DESIGN THINKING E DESIGN DE SERVIÇO

I DESIGN THINKING

O *design thinking* tem como foco as pessoas e o grande objetivo é inovar para criar uma solução eficiente e criativa para resolução de um problema complexo. Apesar de habitualmente estar ligado à criação de um produto tangível, é possível trabalhar essa metodologia sem essa criação concreta.

O trabalho com essa metodologia não conta como um modelo preestabelecido de atividades, mas procura passar por etapas que são necessárias para a resolução de um problema.

O *design thinking* possui cinco etapas:

- descoberta;
- interpretação;
- ideação;
- experimentação;
- evolução.

As etapas da descoberta e da interpretação são compostas por desafios a serem enfrentados pelos estudantes. O principal objetivo, ao propor tais desafios, é aguçar a curiosidade.

Na fase de criação, o professor deve abrir espaço para uma “chuva de ideias” (*brainstorm*), em que os estudantes fiquem completamente livres para criar conjecturas ou hipóteses para a resolução dos desafios apresentados anteriormente.

Depois, partimos para a etapa da experimentação, em que essas ideias serão testadas e os estudantes poderão verificar se suas hipóteses estavam ou não corretas.

Por fim, temos a etapa da evolução, que é o desenvolvimento do trabalho em si. Essa fase exige o planejamento dos próximos passos e o compartilhamento dos resultados obtidos.

I DESIGN DE SERVIÇO

O design de serviço é uma estratégia que visa aprimorar e inovar os serviços ou produtos oferecidos por empresas. Essa abordagem busca a criação de experiências eficazes e agradáveis para os consumidores, com o objetivo final de aumentar a lucratividade por meio da captação e retenção de clientes. No entanto, o design de serviço difere de outras estratégias, pois é desenvolvido com **foco no usuário**, e não no corporativo. Isso significa que o usuário está no centro do processo e que a busca é por compreender e atender às suas necessidades, comportamentos e motivações (Secomandi, 2014).

Devido à variedade de disciplinas que envolvem o design de serviço, tal paradigma é uma abordagem multidisciplinar, que integra estudos sobre a experiência do usuário, design de interface do usuário, design gráfico e design de produto. Esse processo é aprimorado pelas devolutivas dos clientes e envolve a colaboração de designers, desenvolvedores e usuários (Secomandi, 2014).

I REFERÊNCIAS

SECOMANDI, F. Design e as interfaces de serviço. **Blucher Design Proceedings**, v. 1, n. 4, p. 2.803-2.814, 2014. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/12867>. Acesso em: 24 fev. 2024.

METODOLOGIAS ÁGEIS, LEAN MANUFACTURING, SCRUM

I DEFINIÇÃO

As metodologias ágeis são um conjunto de abordagens para a gestão de projetos que se baseiam na flexibilidade e na capacidade de adaptação às mudanças. São frequentemente utilizadas em projetos de desenvolvimento de software, mas também podem ser aplicadas em outros tipos de projetos, como marketing, design e engenharia.

I CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

As metodologias ágeis possuem como características principais o rol demonstrativo a seguir:

- **Foco no cliente:** enfatiza a importância de concentrar-se nas necessidades do cliente e de entregar valor de forma rápida e contínua;
- **Iteratividade e incrementalidade:** são divididos em ciclos curtos, chamados de *sprints*, que permitem que o produto, ou serviço, seja desenvolvido e entregue de forma incremental;
- **Autonomia das equipes:** são autogerenciadas e têm autonomia para tomar decisões e resolver problemas;
- **Comunicação e colaboração:** são essenciais para o sucesso dos projetos ágeis.

Nesse sentido, existem várias metodologias ágeis, sendo algumas consideradas mais conhecidas. Observemos a disposição que será demonstrada ao decorrer do material.

I LEAN MANUFACTURING

Lean manufacturing, também conhecido como “pensamento enxuto”, é uma abordagem ligada às práticas de gerenciamento que tem como objetivo a eliminação gradual de fontes de desperdício, a busca pela perfeição nos processos e a melhoria contínua. Tal filosofia teve origem em 1996, com a publicação de James Womack e Daniel Jones, e suas influências remontam à indústria automotiva, mais especificamente ao modelo produtivo do toyotismo (Pereira, 2010).

O sistema de gestão *lean manufacturing*, ao buscar eliminar desperdícios, tem como consequência a diminuição dos custos e a criação de valor no produto ou serviço. Segundo Pereira (2010), existem cinco princípios originais, além de dois desenvolvidos posteriormente, sendo eles:

- a **criação de valor** é um ponto de partida crucial para a gestão empresarial. A necessidade do cliente é o que gera valor, e é papel da empresa identificar essas necessidades e atendê-las de maneira eficaz;
- **definir a cadeia de valor** envolve a identificação e a separação dos processos em três categorias distintas:
 - **Processos que geram valor:** são aqueles que contribuem diretamente para a criação do produto ou serviço final e que são percebidos como valiosos pelo cliente;
 - **Processos que não geram valor, mas são necessários:** processos de apoio que não estão diretamente relacionados à criação do produto ou serviço, mas que são essenciais para o funcionamento dos processos que geram valor;
 - **Processos que não acrescentam valor:** são os processos que não contribuem de forma significativa para a criação do produto ou serviço final e que podem ser eliminados ou otimizados para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência;
- a **otimização do fluxo produtivo** requer que o fluxo seja tornado fluido. Para isso, é essencial que a mentalidade e a cultura da empresa passem por uma transformação completa. Isso inclui a necessidade de abandonar a noção de uma empresa dividida por departamentos e adotar uma abordagem mais integrada e colaborativa, na qual os processos são vistos como parte de um todo interconectado;
- o **pull system**, ou **sistema puxado**, é um conceito que permite que o fluxo produtivo seja invertido. Em vez de empurrar produtos através do processo produtivo com base em previsões de demanda, o *pull system* permite que os processos sejam “puxados” pela demanda real do cliente final. Isso significa que o escoamento dos estoques não serve se as necessidades do cliente não forem atendidas. Em vez disso, o sistema puxado garante que os produtos sejam produzidos somente quando há uma demanda real, evitando, assim, a produção excessiva

e o desperdício. Essa abordagem também permite uma maior flexibilidade na produção, pois os produtos podem ser facilmente ajustados para atender às necessidades específicas dos clientes;

- o quinto e último passo do procedimento inicial é a busca pela **perfeição**, que envolve um esforço contínuo e constante pelo aperfeiçoamento dos processos e produtos. Este estágio é caracterizado por uma busca incessante por melhorias, com a finalidade de alcançar a excelência em todos os aspectos do negócio.

Os dois processos incrementados posteriormente começam da seguinte forma:

- **Conhecendo bem os stakeholders:** o olhar para o cliente é fundamental, mas não deve ser o único olhar. O futuro da empresa não pode ser negligenciado;
- E, por fim, **definindo-se os valores:** como apontado pelo 6º passo do procedimento, o cliente não pode ser satisfeito negligenciando os outros *stakeholders*, ou seja, todas as outras partes de uma organização. Para que isso não ocorra, é necessário que os valores das empresas sejam bem definidos, impedindo também que saiam do mercado à custa do objetivo com lucros rápidos. É conhecido que empresas que enriquecem à custa de destruição ambiental ou degradação dos funcionários saem do mercado por não atenderem ao conjunto organizacional.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, C. A. S. **Lean manufacturing:** aplicação do conceito a células de trabalho. 2010. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior. Disponível em: <https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/1921>. Acesso em: 24 fev. 2024.

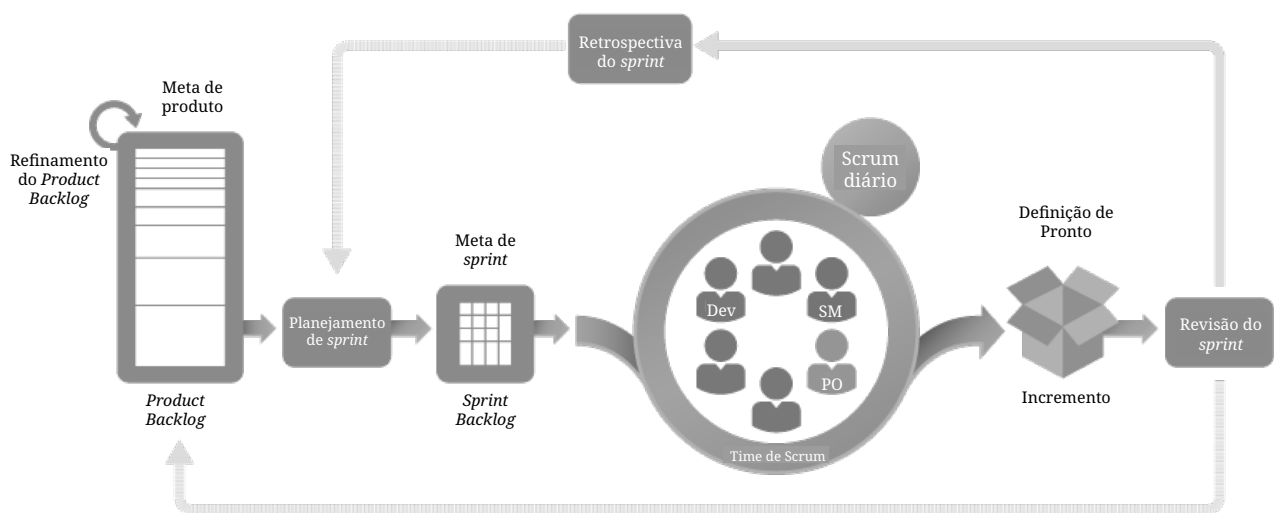
SCRUM

O Scrum é uma estrutura (*framework*) usada para gerenciar projetos complexos, baseada em princípios ágeis, que busca entregar valor ao cliente de forma rápida e contínua, por meio de ciclos curtos de trabalho chamados de *sprints*. Busca adaptar o produto às mudanças do mercado e às necessidades do usuário, por meio de feedbacks frequentes e melhoria contínua.

Também se baseia em valores como a transparência, inspeção, adaptação, colaboração e entrega de valor, e propõe uma estrutura simples e flexível para organizar e executar o trabalho em equipe.

O contexto histórico do Scrum é de 1995, quando foi criado pelos desenvolvedores Ken Schwaber e Jeff Sutherland, inspirados em um artigo da Harvard Business Review chamado “*The New New Product Development Game*” (1986). O artigo comparava o desenvolvimento de produtos a um jogo de rugby, em que os jogadores se organizam em equipes autogerenciadas e multidisciplinares, que trabalham de forma colaborativa e iterativa para alcançar um objetivo comum.

Para tanto, o Scrum não é uma metodologia prescritiva, ou seja, ele não define **como** as coisas devem ser feitas, mas sim **o que** deve ser feito. Assim, há o oferecimento de um conjunto de papéis, eventos, artefatos e regras, que servem como um guia para as equipes se auto-organizarem e gerenciarem o seu trabalho. Cabe às equipes definirem as melhores práticas, ferramentas e técnicas para aplicar o Scrum em seus contextos específicos.



Fonte: Scrum.org, [s.d.].

Como Funciona o Scrum na Prática

O Scrum funciona na prática por meio de um ciclo iterativo e incremental, que se repete a cada *sprint* — período fixo, geralmente entre uma e quatro semanas, em que a equipe se compromete a entregar um incremento de produto potencialmente entregável, ou seja, um tipo de produto que agrega valor ao cliente e que está pronto para ser usado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Cada *sprint* é composto por quatro eventos principais: planejamento do *sprint*, reunião diária, revisão do *sprint* e retrospectiva do *sprint*. Esses eventos servem para planejar, executar, revisar e melhorar o trabalho da equipe, respectivamente.

Além dos eventos, o Scrum também define três papéis principais: *product owner*, *scrum master* e time de desenvolvimento. Esses papéis representam as responsabilidades e as funções de cada membro da equipe, que devem trabalhar de forma colaborativa e complementar.

Ademais, nesta metodologia também se utiliza três artefatos principais: *product backlog*, *sprint backlog* e incremento. Esses artefatos representam as listas de requisitos, as tarefas e os resultados do trabalho da equipe, respectivamente.

A seguir, vamos detalhar cada um desses elementos do Scrum e ver como eles se relacionam entre si.

Eventos do Scrum

Os eventos do Scrum são reuniões que ocorrem dentro de cada *sprint*, com o objetivo de organizar e gerenciar o trabalho da equipe. Os eventos do Scrum são:

- **Planejamento do *sprint*:** evento que marca o início de cada *sprint*, em que a equipe define o objetivo, o escopo e o plano de trabalho para o *sprint*. O planejamento envolve duas partes: na primeira, o *product owner* apresenta as prioridades do *product backlog* e a visão do produto, e a equipe seleciona as funcionalidades que serão desenvolvidas no *sprint*; já a segunda, por sua vez, é o momento em que a equipe detalha as tarefas necessárias para realizar as funcionalidades escolhidas, e estima o tempo e os recursos necessários para cada tarefa. O resultado do planejamento do *sprint* é o *sprint backlog*, que é a lista de tarefas que a equipe se compromete a entregar no final do *sprint*;
- **Reunião diária:** deve ocorrer todos os dias, uma vez que a equipe se reúne por cerca de 15 minutos para sincronizar o trabalho e resolver os problemas. É conduzida pelo *scrum master*, que facilita a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe. A reunião diária segue um formato simples, em que cada membro da equipe responde a três perguntas: “o que fiz ontem?”; “o que vou fazer hoje?”; e “quais são os impedimentos que eu estou enfrentando?”. A reunião diária serve para monitorar o progresso do trabalho, identificar os riscos e as dependências e alinhar as expectativas e as prioridades da equipe;
- **Revisão do *sprint*:** marca o fim de cada *sprint*, haja vista que a equipe apresenta o incremento de produto que foi desenvolvido no *sprint* e recebe o feedback do cliente e dos demais *stakeholders*. A revisão do *sprint* é conduzida pelo *product owner*, que valida o incremento de produto e verifica se ele atende aos critérios de aceitação e aos objetivos do *sprint*. Serve para avaliar a qualidade do produto, medir o valor entregue ao cliente e coletar as sugestões de melhoria e as novas demandas para o próximo *sprint*;
- **Retrospectiva do *sprint*:** ocorre após a revisão do *sprint*, em que a equipe reflete sobre o processo de trabalho e identifica os pontos fortes e os pontos fracos do *sprint*. A retrospectiva do *sprint* é conduzida pelo *scrum master*, que estimula a equipe a compartilhar as suas opiniões, experiências e sentimentos sobre o *sprint*. Segue um formato simples, em que a equipe responde a três perguntas: “o que funcionou bem?”; “o que não funcionou bem?” e “o que podemos fazer para melhorar no próximo?”. Serve para promover a melhoria contínua do trabalho da equipe e definir as ações de melhoria para o próximo *sprint*.

Papéis do Scrum

Os papéis do Scrum são as funções que cada membro da equipe desempenha dentro do projeto, de acordo com as suas responsabilidades e competências. Os papéis dentro do Scrum são:

- ***Product owner*:** é o responsável por definir a visão, o escopo e as prioridades do produto, representando a voz do cliente e dos demais *stakeholders*. O *product owner* é o dono do *product backlog*, que é a lista de requisitos e funcionalidades que devem ser desenvolvidas no produto. Assim, deve garantir que o *product backlog* esteja claro, ordenado e atualizado, e que a equipe entenda o que deve ser feito em cada *sprint*. Também deverá validar o incremento de produto entregue pela equipe em cada *sprint* e fornecer o feedback necessário para a melhoria do produto;
- ***Scrum master*:** responsável por facilitar e orientar a aplicação do Scrum pela equipe, removendo os obstáculos e os impedimentos que possam atrapalhar o trabalho. O *scrum master* é o guardião do Scrum e deve assegurar que a equipe siga os valores, princípios e práticas do Scrum, respeitando os papéis, eventos e artefatos definidos. Ademais, também deverá apoiar o *product owner* na gestão do *product backlog* e promover a melhoria contínua do processo de trabalho da equipe;
- **Time de desenvolvimento:** são os responsáveis por planejar, executar, testar e entregar o incremento de produto em cada *sprint*, de forma auto-organizada e multidisciplinar. O time de desenvolvimento é composto por profissionais com as habilidades e as competências necessárias para desenvolver o produto, como programadores, analistas, testadores, designers etc. Assim, o time deve estimar e priorizar as tarefas do *sprint backlog* e comprometer-se a entregar o incremento de produto com qualidade e no prazo definido.

Artefatos do Scrum

Os artefatos do Scrum são as listas que representam o que deve ser feito, o que está sendo feito e o que foi feito pela equipe, em relação ao produto. Os artefatos do Scrum são:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Product backlog:** lista de requisitos e funcionalidades que devem ser desenvolvidas no produto, ordenada por prioridade e valor. Por sua vez, o artefato é dinâmico e pode ser alterado a qualquer momento, de acordo com as mudanças do mercado e as necessidades do usuário. Além disso, o *product backlog* é a fonte de onde a equipe seleciona as funcionalidades que serão desenvolvidas em cada *sprint*;
- **Sprint backlog:** lista de tarefas que a equipe se compromete a entregar no final do *sprint*, derivada das funcionalidades escolhidas do *product backlog*. Nesses moldes, o *sprint backlog* é definido pela equipe no planejamento do *sprint*, e deve conter as tarefas necessárias para realizar as funcionalidades, bem como o tempo e os recursos estimados para cada tarefa. Este artefato, para tanto, é gerenciado pela equipe, que deve mantê-lo atualizado e transparente e que pode adicionar, remover ou modificar as tarefas durante o *sprint*, desde que não altere o objetivo e o escopo inicial;
- **Incremento:** resultado do trabalho da equipe em cada *sprint*, que consiste em um pedaço de produto que agrega valor ao cliente e está pronto para ser usado. O incremento deve atender aos critérios de aceitação definidos pelo *product owner* e aos padrões de qualidade definidos pela equipe. Ademais, apresenta-se pela equipe na revisão do *sprint*, e recebe o feedback do cliente e dos demais *stakeholders*. O incremento é acumulativo, ou seja, a cada *sprint* a equipe entrega um incremento que contém todas as funcionalidades desenvolvidas até o momento.

Exemplos de Aplicação do Scrum em Diferentes Contextos

O Scrum é uma estrutura versátil e adaptável, que pode ser aplicada em diferentes contextos e tipos de projetos, desde que sejam complexos e incertos e que demandem criatividade e inovação. A seguir, vamos ver alguns exemplos de como o Scrum pode ser aplicado em diferentes contextos:

- **Desenvolvimento de software:** contexto mais comum e tradicional de aplicação do Scrum, em que a equipe desenvolve um software ou um aplicativo, seguindo as funcionalidades e os requisitos definidos pelo *product owner*, e entregando um incremento de produto a cada *sprint*. Nesse contexto, a equipe pode usar ferramentas e técnicas específicas para o desenvolvimento de software, como linguagens de programação, *frameworks*, testes automatizados, integração contínua etc.;
- **Desenvolvimento de produto:** a equipe desenvolve um produto físico ou digital, seguindo as necessidades e as expectativas do cliente e do mercado, e entregando um protótipo ou um modelo de produto a cada *sprint*. Nesse contexto, a equipe pode usar ferramentas e técnicas específicas para o desenvolvimento de produto, como *design thinking*, Lean Startup, canvas etc.;
- **Gestão de projetos:** a equipe gerencia um projeto de qualquer natureza, seguindo os objetivos e os escopos definidos pelo cliente e pelos demais *stakeholders*, e entregando um resultado ou um benefício a cada *sprint*. Nesse contexto, a equipe pode usar ferramentas e técnicas específicas para a gestão de projetos, como PMBOK, PRINCE2, EVM etc.;
- **Educação:** há o desenvolvimento, por parte da equipe, de um curso ou um programa educacional, seguindo as necessidades e os interesses dos alunos e dos educadores, e entregando um conteúdo ou uma atividade a cada *sprint*. Nesse contexto, a equipe pode usar ferramentas e técnicas específicas para a educação, como pedagogia, andragogia, heutagogia etc.

Vantagens e Desafios do Scrum

O Scrum é uma estrutura que oferece diversas vantagens para equipes que trabalham com projetos complexos, mas também apresenta alguns desafios que devem ser superados. Entre as vantagens e os desafios do Scrum, podemos citar:

- **Vantagens:**
 - aumenta a satisfação do cliente, pois entrega valor de forma rápida e contínua, e adapta-se às suas necessidades e expectativas;
 - aumenta a qualidade do produto, pois utiliza feedbacks frequentes e melhoria contínua, e segue padrões de qualidade definidos pela equipe;
 - maximiza a produtividade da equipe, pois utiliza ciclos curtos de trabalho, focados em um objetivo e um escopo claros, e elimina os desperdícios e as burocracias;
 - aumenta a motivação da equipe, pois promove a auto-organização, a colaboração, a autonomia e a responsabilidade dos membros da equipe, e reconhece os seus esforços e resultados;
 - aumenta a inovação, pois estimula a criatividade, a experimentação e a aprendizagem da equipe, e permite a incorporação de novas ideias e soluções ao produto.
- **Desafios:**
 - exige uma mudança de cultura e de mentalidade, tanto da equipe quanto do cliente e dos demais *stakeholders*, que devem adotar os valores, os princípios e as práticas do Scrum, e adaptar-se às mudanças e às incertezas do projeto;
 - demanda um comprometimento e uma comunicação efetiva da equipe, do cliente e dos demais *stakeholders*, que devem estar envolvidos e alinhados com o projeto, e comunicar-se de forma clara, frequente e transparente;

- exige uma capacitação e uma qualificação constante de todos os envolvidos, que devem estar preparados e atualizados para aplicar e utilizar o Scrum, e para desenvolver e entregar o produto;
- demanda uma gestão e uma liderança adequada, tanto da equipe quanto do cliente e dos demais *stakeholders*, que precisam gerenciar e liderar o projeto de forma ágil, flexível e colaborativa, e resolver os conflitos e os problemas que possam surgir.

O Scrum, portanto, é uma estrutura para gerenciar projetos complexos, baseada em princípios ágeis, que busca entregar valor ao cliente de forma rápida e contínua, por meio de ciclos curtos de trabalho chamados de *sprints*. O Scrum também busca adaptar o produto às mudanças do mercado e às necessidades do usuário, por meio de feedbacks frequentes e melhoria contínua.

I KANBAN

O Kanban é outra metodologia ágil, mais simples e mais utilizada atualmente para gerenciar o fluxo de trabalho de equipes que lidam com projetos completos e dinâmicos. Assim, baseia-se em princípios como a visualização, limitação, colaboração e melhoria contínua, e propõe uma forma de organizar e executar o trabalho em equipe de forma eficiente e adaptável.



Fonte: Wikipedia, 2023.

Nesse mesmo viés, o Kanban é uma palavra japonesa que possui significado de “cartão” ou “sinalização”, e foi originalmente usada para descrever um sistema de controle de produção criado pela Toyota na década de 1950, inspirado no modelo de abastecimento dos supermercados.

O sistema Kanban consistia em usar cartões coloridos para sinalizar a demanda e a capacidade de cada etapa do processo produtivo, de forma a evitar o excesso ou a falta de estoque, e a otimizar o fluxo de trabalho. Posto isso, a metodologia foi adaptada para o contexto de desenvolvimento de software na década de 2000, por David J. Anderson, que criou o próprio método Kanban, configurando como uma estrutura para gerenciar projetos complexos, baseada em princípios ágeis, que busca entregar valor ao cliente de forma rápida e contínua, por meio de ciclos curtos de trabalho chamados de fluxos. Ademais, ainda se busca por adaptar o produto às mudanças do mercado e às necessidades do usuário, por meio de feedbacks frequentes e melhoria contínua.

No entanto, o Kanban não é uma metodologia prescritiva, ou seja, ele não define como as coisas devem ser feitas, mas sim o que deve ser feito. Nesses moldes, é capaz de oferecer um conjunto de práticas, ferramentas e técnicas, que servem como um guia para as equipes se auto-organizarem e gerenciarem o seu trabalho. Cabe às equipes, para tanto, definirem as melhores práticas, ferramentas e técnicas para aplicar o Kanban em seus contextos específicos.

Benefícios do Kanban

O método criado para o toyotismo oferece diversos benefícios para as equipes que trabalham com projetos complexos, mas também apresenta alguns desafios que devem ser superados. Entre os benefícios do Kanban, podemos citar:

- aumento da **transparência** do trabalho, pois permite que todos os envolvidos no projeto tenham acesso às informações relevantes sobre o andamento do trabalho, o estado do produto, os requisitos, os riscos, as dependências, os problemas, as soluções etc. A transparência permite que todos tenham uma visão compartilhada do projeto e possam tomar decisões informadas e alinhadas com os objetivos;
- aumento da **eficiência** do trabalho, porque a equipe se concentra nas tarefas mais importantes e urgentes, e evita o desperdício de tempo e recursos com tarefas desnecessárias ou de baixo valor. A eficiência permite entregar mais valor ao cliente em menos tempo, e aumenta a sua produtividade e qualidade;
- possibilita a **flexibilidade** do trabalho, pois permite que a equipe se adapte às mudanças do mercado e às necessidades do usuário, e altere o plano, o escopo, o cronograma, o orçamento, o produto etc., sempre que necessário, com base nos resultados e nos feedbacks. A flexibilidade permite que a equipe responda às mudanças de forma rápida e eficaz, e entregue um produto que atenda às expectativas do cliente;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- expande o nível de **colaboração** do trabalho, pois permite que a equipe trabalhe de forma auto-organizada e multidisciplinar, e se comunique de forma clara, frequente e transparente. A colaboração faz com que os membros compartilhem conhecimentos, experiências e ideias, e resolvam os problemas de forma conjunta e criativa.

Funcionamento na Prática

O Kanban funciona na prática por meio de um ciclo iterativo e incremental, que se repete a cada fluxo. Um fluxo é um período variável em que a equipe se compromete a entregar um incremento de produto potencialmente entregável, ou seja, um pedaço de produto que agrega valor ao cliente e que está pronto para ser usado.

Ademais, o Kanban é composto por quatro elementos principais: quadro, cartões, colunas e limites. Esses elementos servem para visualizar, organizar e gerenciar o trabalho da equipe, respectivamente. Vejamos:

- **Quadro:** ferramenta física ou digital que representa o fluxo de trabalho da equipe e contém os cartões, as colunas e os limites. O quadro pode ser personalizado de acordo com as necessidades e as preferências da equipe, mas geralmente segue um formato simples, com três ou mais colunas que representam as etapas do processo de trabalho, como “a fazer”, “fazendo” e “feito”;
- **Cartões:** elementos que representam as tarefas ou as funcionalidades que devem ser desenvolvidas pela equipe, e que se deslocam pelo quadro, de acordo com o seu status. Os cartões podem conter informações como o título, a descrição, a prioridade, o responsável, o prazo etc. Podem ser coloridos ou etiquetados para facilitar a identificação e a categorização das tarefas;
- **Colunas:** representam as etapas ou os estados do processo de trabalho da equipe e contém os cartões. As colunas podem variar de acordo com o tipo e a complexidade do projeto, mas geralmente seguem uma sequência lógica, como “a fazer”, “fazendo” e “feito”. As colunas podem ser subdivididas em outras colunas, para representar subetapas ou subprocessos, como “análise”, “desenvolvimento”, “teste” etc.;
- **Limites:** explicam a capacidade máxima de trabalho que a equipe pode realizar em cada etapa ou estado do processo de trabalho e limitam a quantidade de cartões que podem estar em cada coluna. Os limites podem ser definidos de acordo com o tempo, o recurso, o esforço etc. Servem para evitar o acúmulo ou a escassez de trabalho e para otimizar o fluxo de trabalho.

Exemplos de Aplicação do Kanban em Diferentes Contextos

O Kanban, por ser uma metodologia ágil que pode ser aplicada em diferentes contextos e tipos de projetos, presume que haja a aplicação sobre projetos complexos e incertos, de modo que sua função será viabilizar a agilidade e a flexibilidade.

Vejamos a seguir alguns exemplos de como o Kanban pode ser aplicado em diferentes contextos:

- **Desenvolvimento de software:** é o contexto mais comum de aplicação do Kanban, em que a equipe desenvolve um software ou um aplicativo, seguindo as demandas e os requisitos de cada cliente, entregando um incremento ao produto a cada ciclo. Nesse contexto, a equipe pode usar ferramentas e técnicas específicas para o desenvolvimento de software;
- **Desenvolvimento de produto:** a equipe desenvolve um produto físico ou digital, seguindo as necessidades e as expectativas do mercado e do usuário, e entregando um protótipo ou um modelo de produto a cada ciclo. Pode-se usar ferramentas e técnicas específicas para o desenvolvimento de produto;
- **Gestão de projetos:** os encarregados da equipe gerenciam um projeto de qualquer natureza, seguindo os objetivos e os escopos definidos pelo cliente e pelos demais *stakeholders*, e entregam um resultado ou um benefício a cada ciclo. É possível usar ferramentas e técnicas específicas para a gestão de projetos;
- **Educação:** a equipe fica incumbida de desenvolver um curso ou um programa educacional, seguindo as necessidades e os interesses dos alunos e dos educadores, e entregando um conteúdo ou uma atividade a cada ciclo. Aqui, pode-se usar ferramentas e técnicas específicas para a educação.

Para tanto, conclui-se que a dada metodologia ágil permite a melhor gestão de tarefas e a otimização do fluxo de trabalho, de forma que se baseará no controle visual para o acompanhamento dos processos, utilizando um quadro com cartões que representam as tarefas em diferentes estágios.

Ademais, o Kanban oferece benefícios para as equipes que trabalham com projetos complexos e incertos que demandam agilidade e flexibilidade; assim, pode ser implementado na equipe de forma mais simples e rápida, seguindo alguns passos básicos.

I LEAN STARTUP

O Lean Startup é uma abordagem para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores baseada nos princípios da mentalidade enxuta (*lean*) e das metodologias ágeis.

O objetivo é validar as hipóteses sobre o problema, o cliente e o mercado, por meio de experimentos rápidos e baratos, que geram aprendizado e feedback. Assim, é possível reduzir os riscos, os desperdícios e o tempo de lançamento de um produto ou serviço.

A historicidade da metodologia é de 2011, quando foi proposta por Eric Ries, em seu livro *The Lean Startup*. Ries, por sua vez, inspirou-se em sua experiência como empreendedor e consultor de startups, bem como nas ideias de Steve Blank, autor do livro *The Four Steps to the Epiphany*, que introduziu o conceito de *customer development*, e de Taiichi Ohno, criador do Sistema Toyota de Produção, que originou a filosofia *lean*.

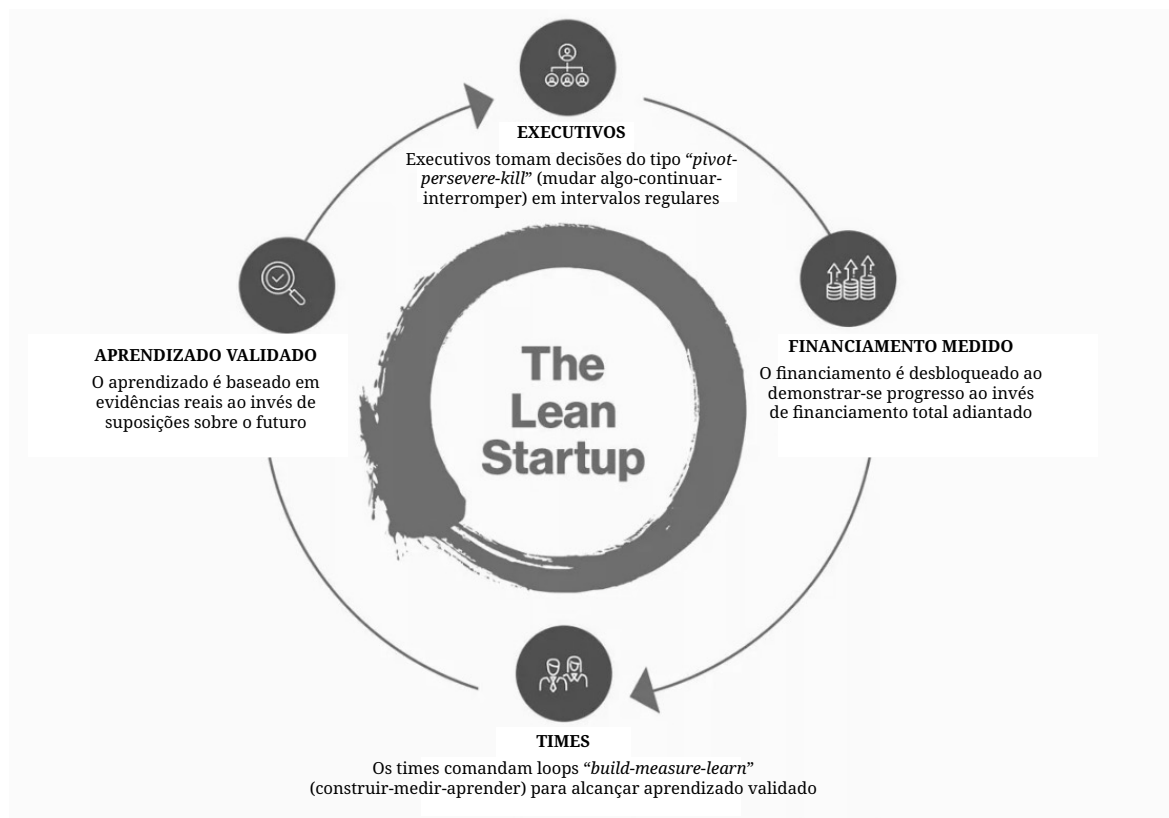
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Assim, o Lean Startup aplica-se a qualquer tipo de organização, desde pequenas empresas até grandes corporações, que buscam criar algo novo sob condições de incerteza. Ademais, não se trata de uma fórmula ou um conjunto de regras, mas sim de uma forma de pensar e agir que pode ser adaptada a diferentes contextos e situações.

Princípios do Lean Startup

A metodologia baseia-se em cinco princípios fundamentais que orientam as decisões e ações dos empreendedores e inovadores. Vejamos:

- **Empreendedores:** o conceito de empreendedorismo não se limita aos fundadores de startups, mas se estende a qualquer pessoa que trabalha em um ambiente de incerteza, buscando criar algo inovador e de valor;
- **Inovação gerenciada:** o processo de inovação pode ser sistematizado e gerenciado por meio de ferramentas e métodos que permitem testar as hipóteses, medir os resultados e aprender com os erros;
- **Aprendizado validado:** o verdadeiro progresso não é medido pelo volume de produção ou pela receita, mas sim pelo aprendizado validado, que é a evidência empírica de que se está criando valor para os clientes e para o negócio;
- **Construir — medir — aprender:** o ciclo fundamental do Lean é construir um produto ou serviço mínimo viável (MVP), que se trata da versão mais simples e rápida de testar uma hipótese, medir as reações e o comportamento dos clientes, bem como aprender com os dados e os feedbacks, para somente então decidir se deve perseverar ou pivotar, ou seja, mudar de direção ou estratégia;
- **Contabilidade da inovação:** é proposta uma forma de contabilidade específica para a inovação, uma vez que consiste em definir as métricas que importam (aquelas que refletem o valor para o cliente e para o negócio), assim como acompanhar os indicadores de desempenho, que são os números que mostram se as hipóteses estão sendo validadas ou não.



Fonte: Lean Startup Co, [s.d.].

Relação com as Metodologias Ágeis

As metodologias ágeis são abordagens para o desenvolvimento de software e outros tipos de trabalho, que se baseiam nos princípios do Manifesto Ágil, publicado em 2001.

Diante disso, há a afirmação de que elas valorizam os indivíduos e interações mais que os processos e ferramentas, os softwares em funcionamento mais que a documentação abrangente, bem como a colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e resposta a mudanças mais que seguir a um plano.

Algumas das metodologias ágeis mais conhecidas já foram, por ora, apresentadas, porém existem outras, tais como a XP, FDD, DSDM, entre outras. Cada uma delas tem suas próprias características, práticas e artefatos, mas todas compartilham da mesma filosofia de entregar valor de forma rápida, frequente e adaptativa, envolvendo o cliente e a equipe em um processo colaborativo e iterativo.

Ademais, o Lean Startup tem uma forte relação com as metodologias ágeis, pois ambos buscam reduzir os desperdícios, aumentar a eficiência e a qualidade e responder às mudanças e às necessidades dos clientes. Nesse espectro, dada metodologia pode ser vista como uma extensão das metodologias ágeis que foca não apenas no desenvolvimento, mas também na validação do produto ou serviço, por meio de experimentos e aprendizado.

Portanto, o Lean Startup e as metodologias ágeis complementam-se e reforçam-se, pois ambos seguem um ciclo de feedback contínuo que permite aprimorar o produto ou serviço de acordo com os resultados obtidos. Além disso, ambos utilizam ferramentas e técnicas similares, como MVP, testes A/B, prototipação, retrospectivas, entre outras.

Exemplos de Aplicação do Lean Startup

O Lean Startup já foi aplicado com sucesso por diversas organizações, de diferentes setores e tamanhos, que conseguiram criar produtos e serviços inovadores, com menos riscos e mais agilidade. Alguns exemplos são:

- **Dropbox:** a startup de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem utilizou o Lean Startup para validar sua ideia antes de desenvolver seu produto. Em vez de criar um MVP funcional, a empresa criou um vídeo simples, que mostrava como o serviço funcionaria, e divulgou-o em um fórum de tecnologia. O vídeo gerou milhares de inscrições e feedbacks positivos, o que confirmou a demanda pelo serviço e incentivou a empresa a continuar o desenvolvimento;
- **GE:** a gigante da indústria utilizou o Lean Startup para inovar em seus negócios, por meio de um programa chamado FastWorks, que capacitou mais de 40 mil funcionários em todo o mundo para aplicar os princípios e as práticas do Lean Startup em seus projetos. Um dos resultados foi o desenvolvimento de uma nova turbina a gás, que levou apenas dois anos, em vez de 10, e custou 40% menos do que o previsto;
- **Governo brasileiro:** o governo federal utilizou o Lean Startup para criar o Portal de Serviços, que reúne informações e acesso aos serviços públicos oferecidos aos cidadãos. O projeto seguiu o ciclo construir-medir-aprender, e lançou um MVP em apenas quatro meses, com 50 serviços disponíveis. O MVP foi testado com usuários reais que deram feedbacks e sugestões de melhoria. O projeto continuou evoluindo, e hoje o portal conta com mais de 4 mil serviços e atende mais de 100 milhões de pessoas.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

As metodologias ágeis oferecem uma série de vantagens, incluindo:

- **Maior flexibilidade e adaptabilidade:** as metodologias ágeis permitem que os projetos sejam adaptados às mudanças de requisitos ou de contexto;
- **Maior foco no cliente:** enfatizam a importância de se concentrar nas necessidades do cliente;
- **Maior probabilidade de sucesso:** estudos mostram que os projetos ágeis têm maior probabilidade de sucesso do que os projetos tradicionais.

No entanto, as metodologias ágeis também apresentam algumas desvantagens, incluindo:

- **Requerem uma mudança de cultura:** as metodologias ágeis requerem uma mudança de cultura nas organizações, pois exigem que as equipes sejam autogerenciadas e colaborativas;
- **Podem ser mais complexas do que as metodologias tradicionais:** as metodologias ágeis podem ser mais complexas do que as metodologias tradicionais, pois requerem um maior nível de coordenação e comunicação.

APLICAÇÕES DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

As metodologias ágeis podem ser aplicadas em uma ampla variedade de projetos, incluindo:

- **Desenvolvimento de software:** as metodologias ágeis são amplamente utilizadas no desenvolvimento de software, pois permitem que os produtos sejam entregues de forma mais rápida e com maior qualidade;
- **Marketing:** podem ser usadas para desenvolver campanhas de marketing mais eficazes, pois permitem que as campanhas sejam adaptadas às mudanças de comportamento dos clientes;
- **Design:** podem ser usadas para desenvolver produtos e serviços mais inovadores, pois permitem que os designers experimentem e iterem rapidamente;
- **Engenharia:** podem ser usadas para desenvolver projetos de engenharia mais eficientes, pois permitem que os engenheiros se concentrem nas tarefas mais importantes.

Portanto, as metodologias ágeis são uma abordagem eficaz para a gestão de projetos que pode ajudar as organizações a entregar valor de forma mais rápida e com maior qualidade.

REFERÊNCIAS

BECK, K. *et al.* Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. **Agile Manifesto**, 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 28 jan. 2024.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BLANK, S. **The four Steps to the Epiphany**: successful strategies for products that win. 2ª ed. Pescadero: K&S Ranch, 2013.

COHN, M. **Desenvolvimento de software com Scrum**: aplicando métodos ágeis com sucesso. São Paulo: Bookman, 2011.

KANBAN: conceito, vantagens e como implementar o método ágil. **Brain Blog**, 2022. Disponível em: <https://inovacaobrain.com.br/kanban/>. Acesso em: 28 jan. 2024.

KANBAN: a metodologia ágil mais simples e mais utilizada atualmente. **Inovação Sebrae**, 2021. Disponível em: <https://inovacaosebraeaminas.com.br/artigo/kanban-a-metodologia-agil-mais-simples-e-mais-utilizada-atualmente>. Acesso em: 28 jan. 2024.

KNIBERG, H. **Scrum e XP direto das trincheiras**. Porto Alegre: Casa do Código, 2014. Disponível em: 2. Acesso em: 30 nov. 2021.

LEAN STARTUP CO, [s.d.]. Disponível em: <https://leanstartup.co/>. Acesso em: 28 jan. 2024.

LEFFINGWELL, D. **SAFe**: Guia de referência do Scaled Agile Framework para Lean Enterprises. 5. ed. Boulder: Scaled Agile, 2020.

MAURYA, A. **Running lean**: iterate from plan A to a plan that works. 2ª ed. Sebastopol: O'Reilly, 2012.

OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção**: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.

OUR story. **Dropbox**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.dropbox.com/about>. Acesso em: 28 jan. 2024.

RADIGAN, D. Kanban. Como a metodologia Kanban é aplicada ao desenvolvimento de software. **Atlassian**, 2024. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/agile/kanban>. Acesso em: 28 jan. 2024.

RIES, E. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Leya, 2012.

SABINO, R. Kanban: o que é, o Método Kanban, principais conceitos e como funciona no dia a dia. **Alura**, 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/metodo-kanban>. Acesso em: 28 jan. 2024.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do Scrum**: Um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. 2020.

SUTHERLAND, J. **Scrum**: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2016.

WHAT is Scrum? **Scrum.org**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/what-scrum-module>. Acesso em: 28 jan. 2024.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS, VISÃO SISTÊMICA E ESTRATÉGICA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS E VISÃO ESTRATÉGICA

Resolver problemas complexos e ter uma visão estratégica são habilidades de suma importância no mundo corporativo. Para que problemas complexos sejam resolvidos, é necessária a capacidade de encontrar soluções, o que envolve algumas etapas, como (Bahia, 2016):

- identificação do problema;
- análise do problema, ou seja, identificar sua profundidade e implicações;
- gerar soluções em suas variedades de opções;
- avaliar as possíveis soluções em termos de viabilidade; e
- implementar a solução escolhida.

A visão estratégica é uma habilidade relacionada à capacidade de análise de um quadro geral, ou seja, reconhecer a existência de diversas partes e entender como essas partes se relacionam. Para Elias e Ruiz (2016, p. 17), planejamento estratégico é:

É toda aquela que resulta numa nova maneira de distribuir ou utilizar os recursos básicos da empresa; nem toda decisão estratégica é de longo prazo, embora seja, necessariamente, de longo alcance. Envolve, portanto, os escalões superiores da organização.

Para uma visão estratégica efetiva, é necessário seguir quatro etapas fundamentais. A primeira etapa é o **diagnóstico estratégico**, que consiste em uma análise abrangente do ambiente interno e externo da empresa. Isso inclui a identificação de forças e fraquezas internas, bem como oportunidades e ameaças externas. Essa etapa é crucial para entender a situação atual da empresa e identificar os desafios e oportunidades que ela enfrenta (Elias; Ruiz, 2016).

A segunda etapa é a definição da **missão** da empresa. Aqui, a empresa define sua razão de ser, ou seja, sua missão. A missão é a declaração que define o propósito da empresa e o que ela busca alcançar a longo prazo.

A terceira etapa envolve a **análise de alternativas**. Isso inclui a identificação de estratégias e planos de ação que podem ser implementados para atingir os objetivos estabelecidos. Essa etapa é fundamental para garantir que a empresa explore todas as opções disponíveis para alcançar seus objetivos (Elias; Ruiz, 2016).

A última etapa é o **controle** e a **avaliação**. Nesta etapa, a empresa monitora e avalia o desempenho de suas estratégias. Isso é feito por meio de comparação do antes e depois da aplicação da estratégia estipulada. Se os resultados não forem satisfatórios, as estratégias devem ser reformuladas (Elias; Ruiz, 2016).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ter visão sistêmica é ser capaz de analisar uma situação ou problema como um todo a partir do conjunto de suas partes. Destaca-se, portanto, a importância de tratar de situações a partir de uma visão abrangente e não limitada.

A falta de uma visão sistêmica pode prejudicar as atividades das organizações, pois as decisões podem ser tomadas com base em informações insuficientes. Por outro lado, o profissional que possui essa competência é capaz, por exemplo, de identificar um problema, as situações que contribuíram para o seu surgimento e as consequências que esse problema causa à organização.

No setor público, a visão sistêmica pode ser relevante para que seja possível adequar (e inovar) práticas e procedimentos utilizados. Por exemplo, um servidor pode ser mais eficiente em seu atendimento quando sabe como os processos se integram e funcionam. Isso porque o servidor saberá indicar com precisão qual setor o cidadão deverá procurar para resolver sua demanda.

REFERÊNCIAS

BAHIA, I. P.; CAMPOS, M. P. Metodologia de design: ganhos da engenharia para a solução de problemas complexos. **Blucher Design Proceedings**, v. 2, n. 9, p. 1429-1439, 2016. Disponível em: <https://pdf.blucher.com.br/designproceedings/ped2016/0121.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2024

ELIAS, S. M.; RUIZ, T. R. **O planejamento estratégico dentro do conceito de administração estratégica**, 2016. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/1521>. Acesso em: 24 fev. 2024.

CIÊNCIA DE DADOS

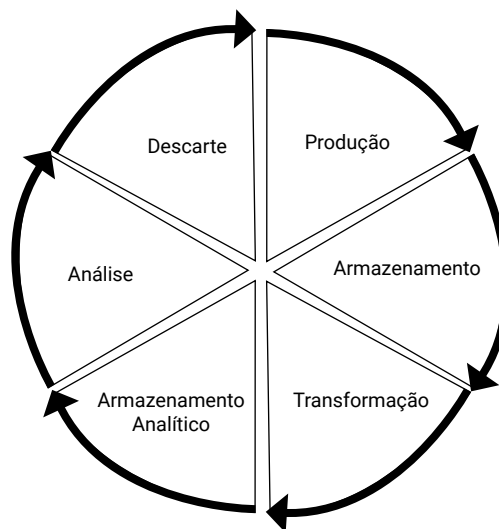
Antes de tudo, é preciso que conheçamos o conceito de Ciência de Dados. Caso contrário, futuramente, poderemos ter dificuldade na compreensão do conteúdo.

Os primórdios da **Ciência de Dados** datam da década de 60, ou seja, assim como a própria Tecnologia da Informação, pode ser considerada uma ciência nova que, por diversas vezes, ainda não se apresenta madura no que diz respeito aos conceitos e ferramentas a serem utilizadas (nova em relação à medicina e à engenharia, por exemplo).

Podemos definir Ciência de Dados como “*os processos, modelos e tecnologias que estudam os dados durante todo o seu ciclo de vida: da produção ao descarte*” (Amaral, 2016, p. 24).

Ou seja, a ideia de que a Ciência de Dados é utilizada apenas para analisar esses dados a partir de ferramentas e tecnologias específicas de filtragem é errada, pois se trata de uma área que lida com seu ciclo completo.

Observe o fluxograma abaixo.



Em sua forma digital, um dado é comumente **produzido** por algum tipo de dispositivo eletrônico. Logo que sua produção ocorrer, este deverá ser armazenado em algum local, ou seja, deverá ser preservado em um algum meio de armazenamento eletrônico (pen drive, HD, SSD) para que possa, assim, ser utilizado futuramente. Isso, em situações normais. Dizemos, então, que, quando foi efetivamente **armazenado** em algum lugar, esse dado foi persistido, o que significa que poderá ter uma estrutura específica, tal como:

- uma tabela;
- um arquivo textual;
- um arquivo CSV;
- um arquivo XML;
- um arquivo Json;

- uma imagem;
- um vídeo;
- um áudio.

Após seu armazenamento/persistência, para que possa ser analisado, o dado pode sofrer transformações. Além disso, devemos considerar que, inicialmente, ele pode se encontrar em uma infinidade de formatos diferentes. Para realizar essas transformações, podemos utilizar, por exemplo, a ferramenta *Extract, Transform and Load* (extração, transformação e carga) e construir *Data Warehouses* ou algum tipo de depósito de dados que apoie a organização na tomada de decisões.

Nesse ponto, chega a hora de **analisarmos** os dados, isto é, de executarmos operações para extrair informação e conhecimento dos mesmos. Aqui, podemos citar a execução de pesquisas em SQL, utilização de modelos de *Deep Learning* e até mesmo de *Machine Learning*.

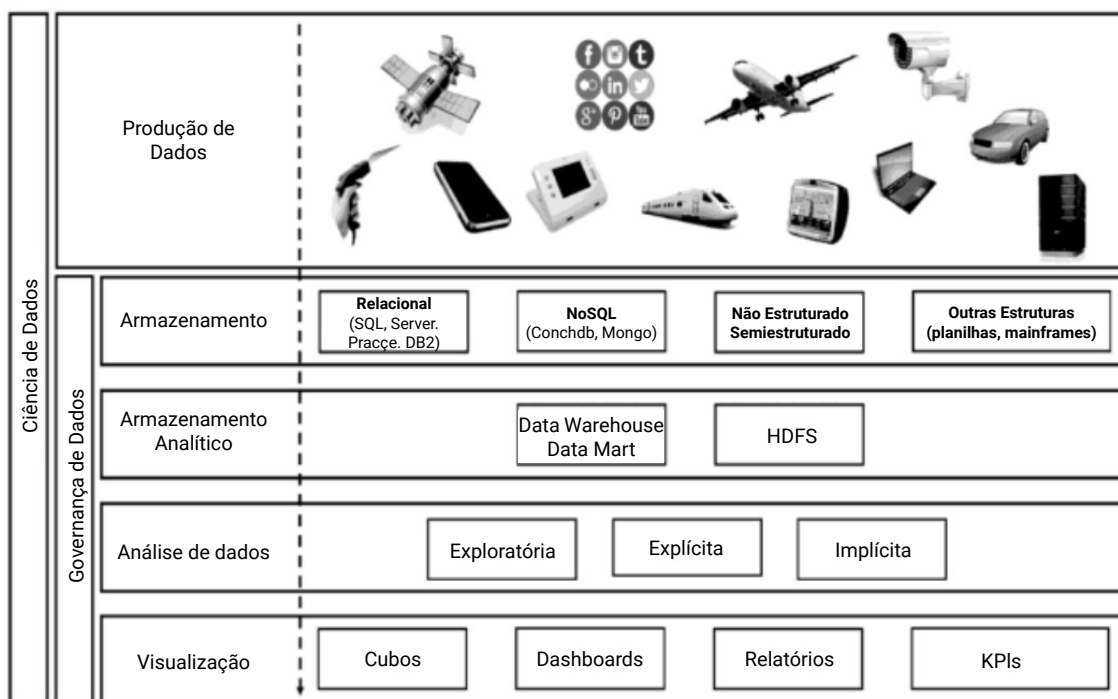
Uma etapa não informada especificamente, mas que gera bastante curiosidade dos usuários de bases de dados do gênero, é a visualização ou apresentação dos dados, que buscará mostrar aos clientes dos dados, em um momento posterior à análise, o que este está dizendo. Para isso, ele deverá estar armazenado em uma **base de dados analítica** e já pronta para mostrar tais modelos.

No final de tudo, o dado vai ser objeto de **descarte**.

Atenção: existem regras e padrões específicos para um descarte seguro de dados.

Veja que, no decorrer do ciclo de vida de um dado, ele passará por quesitos específicos de segurança, visto que se trata de um ativo organizacional que, como tal, será, também, governado por políticas e procedimentos formais e informais.

Observe a figura a seguir, que apresenta um panorama da Ciência de Dados.



Fonte: (Amaral, 2016, p. 26)

I O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Já vimos previamente que, para termos informação na organização, é necessário que tenhamos dados sendo processados com base em conhecimento prévio, dando, assim, origem à informação.

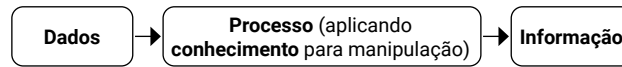
Uma informação deverá, obrigatoriamente, apresentar valor para a organização, ou seja, o que se pede minimamente é que a informação seja valorosa, apresentando insumos para que a empresa possa atuar na tomada de decisões com o uso da informação obtida e que, posteriormente, possa internalizar essa informação em formato de conhecimento.

Para lembrarmos dos termos já utilizados previamente:

- **Dados:** fatos não trabalhados, como o nome de um empregado, a quantidade de horas semanais trabalhadas por ele, o número de peças em estoque ou de pedidos de vendas.
- **Informação:** trata-se de um conjunto de fatos organizados de forma que passam a ter um valor adicional, que ultrapassa o valor próprio dos fatos.
- **Processo:** transformação de dados em informação. Para tal feito, a definição dos relacionamentos entre os dados existentes exige conhecimento daquele que os manipula (pessoa, grupo de pessoas, o cérebro, as mãos ou software de computador) para que possam gerar informações úteis para alguma tarefa específica.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Observe o esquema abaixo.



Veremos, agora, algumas novidades, pois precisamos aprofundar o conceito de conhecimento a fim de que seja compreensível a importância da informação nas organizações.

- **Conhecimento (capital intelectual):** relaciona-se à assimilação/intelecção de um grupo de informações e, ainda, à compreensão de como essas informações podem (ou não) ser convenientes para uma tarefa específica. De outro modo, podemos dizer que o capital intelectual é capaz de colocar as informações em ações, de manipulá-las, transformá-las e utilizá-las para algo útil. O conhecimento poderá ser:
 - **Explícito:** relacionado à linguagem codificada. Trata-se do conhecimento formal, claro, regrado, de fácil comunicação;
 - **Tácito:** relacionado ao contexto específico pessoal e não formalizado. Trata-se daquele que foi adquirido ao longo da vida.

Por fim, a inteligência trata-se do produto aplicado em ambientes organizacionais a fim de reduzir os danos e descobrir novas oportunidades. De outro modo, podemos dizer que esta, obtida a partir da utilização do conhecimento, uma vez que se relaciona aos ambientes interno e externo da organização, se bem manuseada, é capaz de estabelecer estratégias de ação a curto, médio e longo prazo.

Agora, veremos que a qualidade do conhecimento para a organização depende integralmente da qualidade da informação, de sua precisão e completeza, que poderá fazer com que as organizações acabem tomando decisões erradas ou até mesmo equivocadas com o seu uso.

Caso uma informação não seja pertinente ao uso na organização, se chegar aos tomadores de decisão fora do período necessário ou com um nível de complexidade do seu entendimento extremo, acabará sendo de pouco valor para a tomada de decisão.

Veja que a importância da informação não tem sua garantia somente no momento que estamos utilizando ferramentas modernas para lidar com ela, sua importância vem desde o momento da sua geração, desde o momento em que ela ainda é um dado. Ademais, seu valor como ativo poderá variar de organização para organização, a depender da sua natureza e até mesmo do seu foco de utilização.

Vejam algumas características da **informação valiosa** para uma organização (Stair; Reynolds, 1999, p. 6):

- **Precisão:** A informação não contém erro. Uma informação imprecisa normalmente é originada por dados imprecisos que alimentam o processo;
- **Completa:** A informação contém todos os fatos importantes;
- **Econômica:** A informação também deve ser relativamente econômica para ser viabilizada. Os tomadores de decisão sempre precisam equilibrar o valor da informação com o custo de produzi-la;
- **Flexível:** a informação flexível pode ser usada para uma variedade de propósitos;
- **Confiável:** A informação confiável pode ser dependente de algum outro fator. Em muitos casos, a confiabilidade da informação depende do método de coleta dos dados;
- **Relevante:** Uma informação relevante é essencial para o tomador de decisões;
- **Simples:** a informação também deve ser simples, não excessivamente complexa. Informação sofisticada e detalhada pode sobrecarregar o conjunto de informações. Quando um tomador de decisões dispõe de muita informação, há dificuldade em determinar qual delas é realmente importante.
- **Pontual:** informação pontual é aquela obtida quando necessária.
- **Verificável:** A informação deve ser verificável. Isso significa que você pode conferi-la a se assegurar de que está correta, talvez confrontando muitas fontes para uma mesma informação.
- **Acessível:** A informação deve ser facilmente acessível aos usuários autorizados. Obtê-la na forma correta e no tempo certo atenderá, certamente, a suas necessidades;
- **Segura:** A informação deve ser segura para possibilitar o seu acesso apenas pelos usuários autorizados.

A partir da leitura dos itens acima, podemos concluir que a importância de uma informação para a organização está diretamente relacionada ao seu valor, à sua capacidade de auxiliar os tomadores de decisão no alcance de metas dentro de uma organização.

Por fim, sua importância ultrapassou até mesmo o limite atual do que podemos ter de tecnologias a serem utilizadas, o que acabou nos gerando novos conceitos e tipos de tecnologias, tais como:

- Sistemas de Suporte à Decisão;
- *Business Intelligence*;
- *Big Data*.

SENSE COLABORATIVO E DISPOSIÇÃO PARA SOMAR PONTOS DE VISTA DIVERGENTES

O senso colaborativo é a habilidade de trabalhar em equipe, compartilhar conhecimentos, ideias e recursos, visando um objetivo comum. Nesse espectro, há o envolvimento de valores como respeito, confiança, cooperação, comunicação e feedback, de modo que há a permissibilidade de que haja a criação de redes de aprendizagem, troca de experiências, ampliação de perspectivas e a geração de soluções criativas para a divergência dos pontos.

Ainda, a disposição para somar pontos de vista divergentes é a atitude de reconhecer, valorizar e integrar as diferenças de opinião, pensamento, cultura, comportamento e de estilo de trabalho. Sendo assim, para somar pontos de vista divergentes é necessário o envolvimento de habilidades como escuta ativa, empatia, negociação, mediação e resolução de conflitos, fazendo com que haja o enriquecimento do debate, a construção de consensos, promoção da diversidade e melhoria da qualidade das decisões.

Para falarmos sobre gerenciamento de conflitos é necessário antes conceituar a palavra “conflito”. Robbins (2005) considera que o conflito envolve duas partes e ocorre quando uma parte percebe que a outra o afeta ou pode afetar de forma negativa em algo que a primeira considera importante. Trata-se, portanto, de perceber que existe algum grau de divergência entre as partes.

O conflito possui três características principais, de acordo com McIntyre (2007):

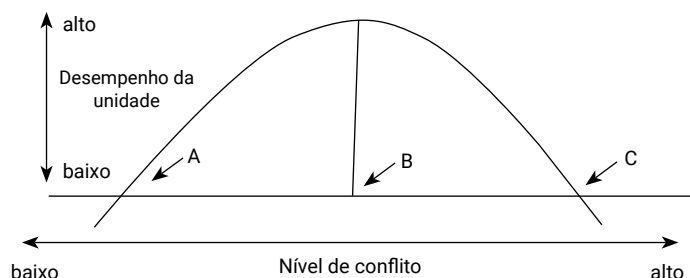
- deve ser percebido pelas partes envolvidas, caso contrário, não há conflito;
- tem que existir uma interação. Por exemplo: o simples fato de André ter uma opinião sobre um assunto e Jorge ter uma opinião contrária, não indica um conflito. O conflito só ocorrerá se André e Jorge interagirem. Se cada um deles mora em uma parte do país e não se conhecem, não há que se falar em conflito;
- tem que haver uma incompatibilidade entre as partes. Só existe conflito se tiver oposição ou incompatibilidade de objetivos/ideias das partes.

Dica

O conflito pode ser de três tipos (Robbins, 2005):

- Conflito de tarefa: está associado ao conteúdo e aos objetivos do trabalho;
- Conflito de relacionamento: está associado com as relações entre as pessoas no trabalho;
- Conflito de processo: está associado com a forma que o trabalho é realizado.

De acordo com Robbins (2005) o conflito pode ser funcional ou disfuncional. Os conflitos funcionais são construtivos porque ajudam a resolver o problema ou a chegar em uma solução comum para o grupo. Esse tipo de conflito contribui para um clima de trabalho autocrítico e inovador. Já os conflitos disfuncionais são destrutivos, pois em nada contribuem para o desenvolvimento do grupo. Nesse caso, quando existem poucos conflitos, o clima de trabalho pode ser estagnado e avesso a mudanças e novas ideias. Quando há um alto nível de conflitos, o ambiente de trabalho tende a ser caótico e pouco cooperativo. Os conflitos funcional e disfuncional impactam no desempenho das organizações. A figura abaixo ilustra esses impactos.



SITUAÇÃO	NÍVEL DE CONFLITO	TIPO DE CONFLITO	CLIMA DE TRABALHO	DESEMPENHO
A	Baixo ou nenhum	Disfuncional	Estagnado, insensível a mudanças, ausência de novas ideias	Baixo
B	Ótimo/apropriado	Funcional	Viável, autocrítico, inovador	Alto
C	Alto	Disfuncional	Caótico, não cooperativo	Baixo

Fonte: Adaptado de Robbins (2005, p. 343).

McIntyre (2007) aponta cinco formas de gerir os conflitos:

Evitamento

Nesse caso, há uma baixa preocupação consigo mesmo e com os outros. Busca-se evitar ou adiar o conflito a todo custo. O evitamento ocorre principalmente quando:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- O problema não tem importância: por exemplo, apesar de torcer para o Time X, não me importo se o time perdeu a partida de futebol no jogo de ontem;
- Não há uma possibilidade de ganhar: por exemplo, sei que apesar de gostar de peixe, as outras cinco pessoas que estão comigo no restaurante preferem carne, portanto, vão pedir carne para o almoço;
- É necessário mais tempo para obter informações: por exemplo, apesar de ter preferência pelo candidato Y, preciso colher mais informações sobre as propostas políticas dele e dos demais candidatos antes de defendê-lo na roda de amigos;
- A incompatibilidade pode ser perigosa ou gerar algum tipo de custo: por exemplo, nas vésperas das eleições, pode ser perigoso defender um candidato, pois as pessoas estão com as emoções à flor da pele.

Acomodação

Nesse caso, há uma baixa preocupação consigo mesmo e uma alta preocupação com os outros. Para acabar com o conflito, é mais importante satisfazer as ideias da outra parte. A acomodação ocorre quando:

- O assunto é de extrema relevância para a outra pessoa: por exemplo, mesmo considerando que o Whatsapp é a melhor forma de divulgar os produtos de uma loja de roupas, concordo com o colega profissional da área de marketing que diz que o Instagram é mais adequado para isso;
- Busca-se “acumular créditos” com a outra parte: por exemplo, ainda que eu discorde das ideias do meu chefe, não demonstro, pois espero que futuramente ele me ofereça uma promoção;
- Manter a harmonia é o mais importante: por exemplo, pode ser melhor acomodar-se e não gerar discussão no ambiente de trabalho para manter um clima de respeito e amizade.

Dominação

Nesse caso, há uma alta preocupação consigo mesmo e uma baixa preocupação com os outros. Caracteriza-se pela imposição dos próprios objetivos e ideais sem levar em consideração as necessidades da outra parte. A dominação ocorre quando:

- Uma ação decisiva deve ser imposta o mais rápido possível: por exemplo, um sócio pode tomar a decisão de vender algumas ações da empresa sem consultar os colegas ao perceber que os preços das ações estão caindo rapidamente.

Concessão Mútua

Nesse caso, há uma média preocupação consigo mesmo e com os outros. As partes cedem em alguns aspectos e “ganham” em outros. Por isso, nenhuma parte fica completamente satisfeita e novos conflitos podem surgir. A concessão mútua ocorre quando:

- Ambas as partes têm o mesmo poder: por exemplo, o gestor de GP quer que a arte de divulgação do recrutamento esteja pronta em 14 dias e que o gestor de marketing faça de acordo com as especificações impostas. O gestor de marketing, por outro lado, consegue fazer a arte solicitada em 21 dias ou pode fazer uma arte mais simples em 14 dias. Ambos concordam com uma arte mais simples que deverá ficar pronta em 14 dias;
- ambas as partes buscam minimizar as diferenças;
- é necessária uma solução temporária.

Integração

Nesse caso, há uma alta preocupação consigo mesmo e com os outros. As informações são discutidas de forma aberta e as partes colaboram entre si. Como o foco da integração é resolver os problemas, as partes entram em um acordo que seja bom para ambas, ou seja, é um ganha-ganha. A integração ocorre quando:

- os interesses de ambas as partes são relevantes;
- os interesses de ambas as partes podem ser combinados para chegar em uma melhor solução;
- a decisão requer consenso.

Por último, Chiavenato (2014) indica três abordagens para o gerenciamento de conflitos: abordagem estrutural, abordagem mista e abordagem de processo. Essas abordagens são apresentadas de acordo com as ideias do autor.

Abordagem Estrutural

Nessa abordagem, considera-se que o conflito surge em razão das condições de diferenciação, escassez de recursos e interdependência. Caso seja possível atuar sobre essas três fontes, os conflitos podem ser controlados. A abordagem estrutural, portanto, atua antes da ocorrência do conflito e busca enfrentar as condições que pre-dispõem ao conflito:

- Reduzir a diferenciação dos grupos: é possível minimizar a diferença entre os grupos ao identificar objetivos que podem ser compartilhados pelos grupos. Quando os grupos percebem que possuem interesses em comum, a incompatibilidade de objetivos pode ser reduzida. Outra forma de reduzir a diferenciação é reagrupando os grupos conflitantes para que participem de uma unidade maior e com objetivos comuns;
- Interferir nos recursos compartilhados: uma forma de reduzir os conflitos é alterando os mecanismos de remuneração e recompensa dos grupos conflitantes. Uma opção é criar objetivos compartilhados e remunerar o desempenho conjunto. Assim, ambos os grupos percebem a vantagem do trabalho em equipe e eliminação das desavenças;
- Reduzir a interdependência: se os grupos são separados, tanto fisicamente quanto estruturalmente, é possível que a pouca interdependência em suas atividades torne a interferência mais difícil e, conseqüentemente, reduza o conflito.

Abordagem de Processo

Nessa abordagem, busca-se reduzir o conflito ao modificar os processos que interferem no conflito. Diferentemente da abordagem estrutural, a abordagem de processo atua em um conflito já existente. Pode ser utilizada por uma das partes conflitante ou por terceiros. A modificação do processo pode ocorrer de três formas:

- Desativação do conflito: ocorre quando uma das partes age de forma cooperativa, desencorajando o conflito ou eliminando-o;
- Reunião de confrontação entre as partes: ocorre quando a desativação do conflito já foi ultrapassada. É uma forma de os grupos conflitantes se encararem frente a frente e apresentar seus pontos de vista. Nesse momento, podem ser propostas soluções do tipo ganha-ganha para as partes;
- Colaboração: ocorre quando a desativação do conflito e a reunião de confrontação já foram ultrapassadas. Na colaboração, os grupos trabalham em conjunto para obter soluções que atendem aos objetivos de ambas as partes.

Abordagem Mista

Consiste na administração do conflito em termos estruturais e de processo. Pode ocorrer de duas formas:

- Adoção de regras para resolução de conflitos: regras e regulamentos são prefixados com vistas a definir os procedimentos e os limites para trabalhar o conflito. Assim, o conflito pode ser controlado e ambas as partes podem contribuir para a resolução do problema;
- Criação de papéis integradores: incluem os papéis daqueles que buscam coordenar os grupos conflitantes a fim de que possam atingir os objetivos da organização. Os gestores, por exemplo, podem assumir papéis integradores quando houver necessidade de intervir no conflito.

I PENSAMENTO COMPUTACIONAL

É um conceito que relaciona a capacidade analítica à abstração, lógica e resolução de problemas e que permite que os estudantes exerçam protagonismo por meio da relação entre suas vivências e sua aprendizagem.

Contudo, estudos confirmam a existência de uma certa dificuldade de se trazer o aprendizado do pensamento computacional para outras áreas do conhecimento. Para evitar que isso aconteça, é importante abordar essa vertente de forma prática e alinhada aos interesses dos estudantes, desmistificando o uso dessas tecnologias. Vejamos o pensamento computacional como ferramenta de alavancagem do aprendizado em diversas modalidades:

1. *Linguagem de programação: de maneira “desplugada” e plugada ao usar a linguagem de programação em atividades práticas e com programas educacionais interativos relacionados a blocos lógicos.*
2. *Robótica: de maneira que o trabalho pode ser desenvolvido com material reciclável e componentes eletromecânicos e/ou eletrônicos.*
3. *Narrativas digitais: contar histórias por intermédio da tecnologia*
4. *Maker: que utiliza materiais não estruturados e materiais diversos, podendo ser combinados com a programação e/ou robótica.*
5. *Pensamento Científico: que está diretamente correlacionado ao pensamento computacional.* (São Paulo, 2019, p. 25)

ANÁLISE DE NEGÓCIOS

A análise de negócios é uma atividade que visa entender as necessidades, problemas e oportunidades de uma organização, de modo que também haja a proposição de soluções baseadas em tecnologia, inovação e estratégia. Dentro desse contexto, ela se torna ainda mais relevante, pois permite que as empresas se adaptem às mudanças do mercado, aos novos hábitos dos consumidores e às tendências emergentes.

Além do mais, a análise de negócios se relaciona diretamente ao planejamento estratégico, uma vez que as etapas e métodos desse processo envolvem a identificação das necessidades e dos requisitos necessários para melhorias, bem como se faz a análise do ambiente interno e externo da organização, a proposição de soluções viáveis e alinhadas à estratégia da empresa, avaliação dos riscos e benefícios das soluções, implementação e o acompanhamento das soluções, tal como a mensuração dos resultados e do valor entregue.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O planejamento estratégico é uma ferramenta da ciência da Administração, o qual permite antecipar os problemas e identificar necessidades de mudanças, através de decisões tomadas no presente e que procederão em resultados futuros.

Dessa maneira, o planejamento estratégico envolve a organização de modo global e tem como foco o longo prazo. Assim, os objetivos nesse nível são mais gerais e abstratos, preparando a organização para os desafios do futuro.

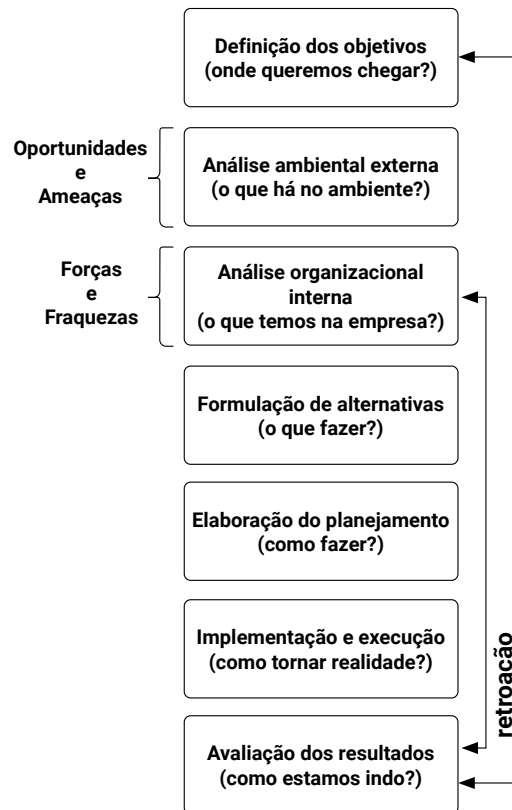
Lembre-se: o planejamento estratégico funciona como uma verdadeira bússola para a empresa, indicando o caminho para o sucesso.

Devido ao seu caráter global, podemos elencar algumas características inerentes ao planejamento estratégico, vejamos:

- **É orientado para o futuro:** seu foco é no longo prazo, e em como as decisões atuais impactarão a organização nesse futuro;
- **É global:** afeta a organização como um todo, e assim todos os recursos e pessoas devem estar envolvidos nesse processo;
- **Construção de consenso:** deve aglutinar diferentes pensamentos na busca pelo melhor resultado para todos, tendo o envolvimento e o comprometimento de todas as pessoas para que seja bem executado;
- **Forma de aprendizagem organizacional:** a organização passa a conhecer melhor tanto seus recursos internos, quanto seu ambiente externo;
- **É adaptativo:** o ambiente externo é recheado de incertezas, assim o planejamento deve ser dinâmico e flexível, sendo constantemente reavaliado e monitorado.

Não há consenso entre os principais autores sobre a ordem (e fases) do planejamento estratégico, dependendo do autor podemos encontrar diferentes sequências ou até mesmo diferentes nomenclaturas. Outro ponto importante, é que o planejamento é um instrumento complexo e dinâmico, assim a sua elaboração dependerá das características de cada organização, haja vista que as empresas diferem de tamanho, estilos e tipos de operação. Dessa maneira, os processos associados ao planejamento estratégico podem variar a depender da linha metodológica adotada.

Utilizaremos como base no nosso estudo a sequência proposta pelo mestre Chiavenato (visto como muito importante pelas bancas examinadoras), tendo-o como base, dividi o planejamento estratégico em 7 etapas (fases):



1º Etapa: Definição dos Objetivos Organizacionais

Os objetivos organizacionais são definidos baseados na missão e visão organizacional, os quais explicitam os propósitos ou pretensões, que tomados em conjunto, definem a razão de ser ou existir a organização.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em regra, são conceitos amplos e abstratos que afetam a organização como um todo, permitindo o seu desdobramento em objetivos departamentais para poderem ser detalhados em termos operacionais.

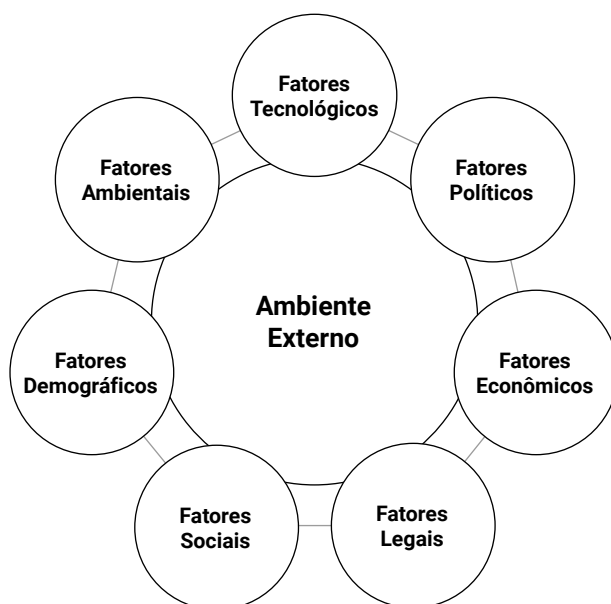
2º Etapa: Análise Ambiental Externa

A análise ambiental externa é um dos pontos cruciais do planejamento estratégico, quanto mais competitivo, instável e complexo for o ambiente, maior a necessidade dessa análise.

Conhecer o ambiente em que a organização está inserida, possibilita melhor aproveitamento das vantagens competitivas, maximizando as oportunidades e diminuindo as ameaças.

Do que se trata propriamente esse ambiente externo? O ambiente externo envolve fatores que influenciam todas as organizações sem qualquer distinção, tais como:

- **Fatores Tecnológicos:** são os custos e disponibilidades de todos os fatores produtivos utilizados pela organização, especialmente as mudanças tecnológicas que podem afetar o futuro da empresa. Por exemplo: a descoberta de uma nova tecnologia disruptiva;
- **Fatores Políticos:** são as decisões governamentais em todos os níveis capazes de afetar as atividades e operações da organização. Por exemplo: aumento de imposto, nova regulação;
- **Fatores Econômicos:** são as políticas econômicas adotadas pelo país, as quais afetam a situação econômica do país, naquele momento (recessão, depressão, recuperação ou prosperidade). Por exemplo: o país está em recessão, o câmbio está super valorizado;
- **Fatores Legais:** são as legislações em todas as esferas que podem afetar as operações e atividades das organizações. Por exemplo: uma nova lei trabalhista, criação de um tributo;
- **Fatores Sociais:** são os valores sociais e as atitudes da sociedade que podem interferir nos negócios da empresa. Por exemplo: com a pandemia, em tese, as pessoas simplificaram seu hábito de compra;
- **Fatores Demográficos:** refere-se à densidade populacional e à distribuição geográfica da população (por idade, sexo, classe social). Por exemplo: o envelhecimento da população;
- **Fatores Ambientais:** envolvem aspectos da sustentabilidade do meio-ambiente, bem como políticas governamentais. Por exemplo: importância da sustentabilidade nos processos organizacionais.



Dessa maneira, todos esses fatores externos (macroambiente) devem ser analisados e levados em conta na elaboração do planejamento estratégico.

3º Etapa: Análise Organizacional Interna

Como o próprio nome indica, refere-se à análise das condições internas da organização, pelo qual se examinam os recursos disponíveis — financeiros, produtivos e humanos — da empresa, e assim verificar suas forças e fraquezas.

Tão importante quanto conhecer os fatores externos, é necessário também conhecer suas próprias características e condições, possibilitando o mapeamento dos pontos fortes e fracos da organização.

Dica

No ambiente interno (pontos fortes e pontos fracos) as variáveis são controláveis, ou seja, permitem ações por parte dos gestores com o intuito de melhorar o ambiente da organização.

Entende-se por pontos fracos aqueles fatores internos que, de alguma forma, deixam a empresa em desvantagem em relação aos seus concorrentes. Por exemplo: uma equipe desmotivada, falta de caixa para investimento, produtos não competitivos etc.

Por outro lado, os pontos fortes são aqueles fatores internos que promovem vantagem à empresa perante seus concorrentes. Por exemplo: logística eficiente, equipe motivada e com alto nível de competência, fluxo de caixa abundante para investimentos etc.

AMBIENTE INTERNO	
+ Pontos Fortes	- Pontos Fracos
Fatores internos que favorecem a organização perante seus concorrentes Por exemplo: ● equipe motivada ● gestão eficaz ● tecnologia exclusiva	Fatores internos que prejudicam a organização perante seus concorrentes Por exemplo: ● equipe sem capacitação ● gestão deficiente ● tecnologia ultrapassada

Normalmente as organizações utilizam da ferramenta denominada **Matriz SWOT** para otimizar a análise dos ambientes externo e interno conjuntamente em um só processo.

Assim, a Matriz SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities e Threats*, ou em português, Análise FOFA — Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma ferramenta importante para a realização eficaz do diagnóstico estratégico, na qual analisa-se os ambientes da organização para que possa mensurar a real situação em que se encontra a empresa e assim definir quais são as estratégias mais adequadas para aquele momento.

	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS
FATORES INTERNOS	S <i>Strengths</i> (Forças)	W <i>Weaknesses</i> (Fraquezas)
FATORES EXTERNOS	O <i>Opportunities</i> (Oportunidades)	T <i>Threats</i> (Ameaças)

4º Etapa: Formulação das Alternativas

Após definir os objetivos organizacionais e analisar as oportunidades e ameaças ambientais de um lado e os pontos fortes e pontos fracos internos de outro, é o momento de formular as possíveis alternativas estratégicas quanto à ação futura da organização.

Essas estratégias formuladas precisam necessariamente se assentar na estrutura organizacional e ainda se ajustar na cultura corporativa da empresa. Diante disso, inferimos, que as estratégias devem coadunar com a realidade da organização e a partir daí, servir como base para a definição dos processos e os objetivos a serem alcançados.

Essas estratégias podem evoluir e mudar com o tempo e devem servir para solucionar problemas ou propor novas alternativas, quando as oportunidades e problemas aparecem.

Portanto, a estratégia passa a ser o melhor caminho para alcançar os objetivos propostos pela alta direção.

Dependendo da posição da organização no mercado, estas alternativas podem ser formuladas com o objetivo de buscar a manutenção e a defesa do mercado, o aumento na participação de mercado ou, até mesmo, novos mercados. Neste sentido, as empresas podem desenvolver estratégias ofensivas (ativas) em relação aos seus produtos e serviços ou então estratégias defensivas (passivas).

● Estratégia Defensiva (passiva)

São estratégias adotadas por organizações que já possuem domínios definidos de produtos e mercados que pretendem manter ou defender da ação dos concorrentes.

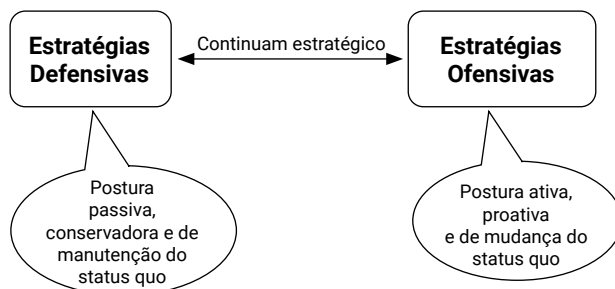
Esse tipo de estratégia é considerada conservadora e com perspectiva estreita, pois normalmente não implica grandes modificações em tecnologia, estrutura organizacional ou métodos de operações, ou seja, concentram suas ações em manter toda a atenção na manutenção do status quo e/ou no aumento da eficiência atual das operações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Estratégia Ofensiva (ativa)**

São estratégias adotadas por organizações que buscam novas oportunidades de mercado de forma constante, investindo em inovações e novas tendências.

Esse tipo de estratégia é considerada agressiva, fazendo com que essas empresas sempre busquem a inovação. Neste sentido, essas empresas consideram todos os produtos e/ou serviços como se fossem transitórios e substituíveis pela nova inovação que estiver a caminho.



Em regra, as grandes organizações desenvolvem estratégias ofensivas em seus principais mercados, devido ao seu caráter dominante e poder financeiro. Por outro lado, as pequenas empresas preferem adotar estratégias defensivas com o objetivo de sobreviver em mercados dominados pelas grandes empresas.

5º Etapa: Elaboração do Planejamento

A elaboração do planejamento estratégico deve ser orientada para o longo prazo, sua preocupação está no “como fazer”, levando em conta o que há no ambiente externo e o que temos na organização (ambiente interno).

Neste sentido, quanto maior o nível de incerteza no ambiente externo, mais importante se torna o planejamento, proporcionando assim “um norte” a ser trilhado.

O ponto de partida da elaboração do planejamento estratégico está relacionado aos objetivos organizacionais propostos, e sua fundamentação (alicerce) deve estar pautada na análise dos ambientes externos e internos.

Um fator crucial para o sucesso do planejamento é a possibilidade de todos os integrantes da empresa participarem de sua elaboração, através de canais de comunicação abertos em todos os níveis. Pois, geralmente, os funcionários da ponta da execução conhecem com mais afinco os problemas que devem ser resolvidos.

Embora o planejamento estratégico seja uma responsabilidade da alta direção, isso não significa que deva ser altamente centralizado, pelo contrário, deve estar aberto a críticas e soluções.

Desse modo, finaliza-se a parte abstrata (teórica) do planejamento. Inicia-se então a implementação e execução do que foi planejado, ou seja, a fase mais complexa!

6º Etapa: Implementação (Execução)

Implementar consiste em colocar os planos em ação por meio das pessoas. É a fase de execução de tudo aquilo que foi planejado, ou seja, sair do mundo das ideias e fazer acontecer (tornar realidade).

A implementação e execução requerem organização apropriada, coordenação intensa, incentivo às pessoas, acompanhamento meticuloso e, principalmente, liderança estratégica pela alta cúpula da organização. É crucial envolver todos os membros da organização na busca pelo sucesso do planejamento, gerando um sentimento de pertencimento e comprometimento de todos os envolvidos.

Lembre-se: sem a participação e o comprometimento de todas as pessoas, a estratégia fica somente no papel.

Para transformar o planejamento estratégico em realidade concreta, é fundamental a atenção da organização aos seguintes pontos:

- **Participação das pessoas**

É importante que todos os funcionários da organização se sintam como atores e protagonistas da ação estratégica. Todos, sem exceção, devem estar envolvidos e comprometidos com a execução do planejamento estratégico.

- **Comunicação intensiva**

A comunicação deve chegar a todos os participantes, explicando, esclarecendo e orientando as pessoas naquilo que devem fazer para contribuir com o resultado proposto.

- **Preparação prévia do pessoal**

Para alcançar o resultado esperado, a organização deve se preocupar com o treinamento e desenvolvimento de todos os colaboradores da organização, além de frequentemente proporcionar reuniões com o intuito de acompanhar e apresentar os resultados.

- **Reforço contínuo**

A estratégia deve ser assunto presente no cotidiano da organização. Reforçando as metas a serem batidas e os resultados esperados.

- **Avaliação sistêmica**

A mensuração dos indicadores de desempenho e de resultados é fundamental para reforçar os aspectos positivos da estratégia.

- **Recompensa por resultados**

A estratégia só será alcançada através de esforços, portanto, é válido investir na criação de programas de recompensas, e dessa forma, premiar aqueles que contribuem para alcançar os resultados.

Portanto, inferimos que, a implementação da estratégia ocorre através do desdobramento em outros planos, como planejamentos táticos, planos operacionais, projetos e estruturas, mas sempre conduzido por pessoas.

7º Etapa: Avaliação dos Resultados

Neste ponto, temos a máxima da Administração: “Só se gerencia o que se mede”.

O planejamento estratégico requer acompanhamento, avaliação e progresso dos resultados alcançados de forma contínua e ininterrupta. O objetivo é incentivar as ações positivas e corrigir aquelas que não apresentarem o resultado esperado.

- **Sintetizando:** a avaliação deve ser contínua e a retroação (*feedback* para correção) intensiva.

LIDERANÇA, AUTOLIDERANÇA E LIDERANÇA DE EQUIPES

CONCEITO DE LIDERANÇA

A liderança, conforme apresentada por Robbins (2005), indica traçar metas, comunicar e engajar os trabalhadores de forma que os objetivos sejam alcançados. Os líderes inspiram os empregados e os auxiliam na superação dos obstáculos e dificuldades. Posto de uma forma bastante direta, a liderança é a capacidade de um indivíduo influenciar um grupo no alcance de objetivos preestabelecidos.

De acordo com Sobral (2013):

[...] no contexto da administração, a liderança pode ser definida como o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando-os à realização de determinados objetivos.

Nessa definição, três elementos ganham destaque: pessoas, poder e influência. Para tanto:

- a liderança envolve a presença de pessoas que estão dispostas a seguir aquilo que é indicado pelo líder. Se não existem liderados, isto é, pessoas propensas a aceitar as orientações do líder, não existe também o papel do líder;
- a liderança também envolve poder. O líder utiliza de seu poder junto aos liderados. O poder na relação de liderança é desigual, já que uma ou poucas pessoas detêm a maior parte do poder de influência, ainda que outros membros tenham alguma forma de poder;
- por último, a liderança diz respeito à utilização do poder por parte do líder para influenciar o desempenho dos liderados.

PERSPECTIVAS DAS TEORIAS DE LIDERANÇA

Sobral (2013) destaca três principais perspectivas das teorias de liderança: baseada nos traços, comportamental e contingencial.

As primeiras teorias de liderança, assim como as teorias clássicas de administração (Administração Científica de Taylor e Teoria Clássica da Administração de Fayol), estavam preocupadas especialmente com os aspectos internos à organização. Assim, o foco dessas teorias estava nos traços internos dos líderes e suas características que os diferenciavam daqueles que não eram considerados líderes. Essas teorias são incluídas na perspectiva de liderança baseada nos traços.

Com o tempo, foi percebido que deveria ser analisado o comportamento dos líderes, e não seus traços e características intrínsecas. Nesse momento, também foi notado que o comportamento do líder não necessariamente era inato, mas poderia ser aprendido por meio de treinamento e desenvolvimento. A partir de então, na perspectiva comportamental da liderança as teorias buscaram tratar dos estilos de liderança. Esses estilos descrevem o que se espera do comportamento dos líderes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por último, acompanhando a tendência das mais recentes teorias administrativas, especialmente a teoria da contingência, as teorias da liderança na perspectiva contingencial da liderança buscaram compreender de que forma os fatores situacionais influenciavam na ação dos líderes.

I LIDERANÇA FORMAL E INFORMAL

A liderança pode ser formal ou informal. A liderança formal é mais facilmente percebida nas organizações. Nesse tipo de liderança, a influência sobre um grupo é exercida por alguém que tem um cargo mais alto na hierarquia da organização, tal como gestor de projetos, administrador de recursos humanos, gerente de compras etc. Visto que cargos mais elevados indicam certo grau de autoridade, o líder consegue a adesão dos subordinados por conta do cargo que ocupa. Por outro lado, a liderança informal surge na organização informal, isto é, nos grupos que são criados na organização pelos próprios membros (não necessariamente as equipes de trabalho definidas pela organização formal). Robbins (2005) afirma que a liderança não sancionada, isto é, aquela que surge fora da organização formal, é tão ou até mais importante que a liderança formal.

I ESTILOS DE LIDERANÇA E ÉTICA

Independentemente do tipo de liderança (formal ou informal), é importante destacar que os indivíduos não devem exercer seus papéis de líderes sem considerar os aspectos éticos. Enquanto líderes éticos incentivam os trabalhadores e cobram resultados, líderes antiéticos podem praticar agressões verbais/morais com os subordinados. Quatro estilos de liderança que correspondem a quatro sistemas éticos distintos são apresentados no quadro a seguir.

TIPO DE LÍDER	CARACTERÍSTICAS
Manipulador	Os meios justificam os fins
	Preocupa-se meramente com os resultados
	A autoridade está baseada no poder
	Seus subordinados devem ser passivos, dependentes e submissos
Administrador Burocrático	Principal função: comunicar e fazer cumprir regras
	Preocupação com a eficiência
	Racionalização das funções de liderança e da administração (Max Weber)
	As regras são a autoridade, e não os líderes — estabilidade para a organização independentemente do líder
Administrador Profissional	Procura conseguir que as coisas sejam feitas com o propósito de atingir os objetivos organizacionais
	Seu papel é: planejar, organizar, comunicar, motivar e mensurar os resultados
	Enxerga seu trabalho como uma carreira e profissão
Transformador	Por meio da motivação, procura retirar o melhor de cada pessoa
	A liderança é menos um atributo/função e mais uma relação entre líderes e colaboradores
	Enxerga o potencial das pessoas e tem prazer no seu crescimento
	É um bom treinador e ajuda os outros a se tornarem líderes

I TEORIA DA LIDERANÇA SITUACIONAL – PAUL HERSEY E KEN BLANCHARD

A teoria da liderança situacional foi desenvolvida por Paul Hersey e Ken Blanchard em 1969. Como o próprio nome indica, o líder situacional é aquele capaz de modificar e adaptar seu comportamento de acordo com a situação. Camargo (2018) afirma que:

[...] a eficácia do líder está na sua capacidade de adaptar seu comportamento gerencial ao nível da maturidade ou sofisticação de seus subordinados, ou seja, à situação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

De acordo com Camargo (2018), na teoria situacional não há tipos melhores e piores de líderes. Pelo contrário, o líder deve identificar as características do grupo e da situação e assim determinar as melhores estratégias de ação. Portanto, a flexibilidade é imprescindível.

A autora comenta ainda que os líderes bem-sucedidos ajustam a forma como lideram suas equipes de acordo com (i) a maturidade dos subordinados, ou seja, o grau de competência para realização das tarefas, e (ii) os detalhes da tarefa. Como resultado, quatro modelos de liderança podem ser percebidos:

- **Direção:** o líder deve comunicar aos subordinados o que fazer e de que forma fazer, acompanhando desde o início do desenvolvimento das atividades até a sua conclusão;
- **Orientação:** o líder supervisiona e oferece *feedbacks* constantes aos liderados, além de aceitar que esses últimos façam contribuições e sugestões de melhorias para o trabalho. Apesar de a decisão final ser do líder, toda a equipe é envolvida, o que contribui para o aumento da motivação;
- **Apoio:** o líder assume o papel de apoiar a equipe de liderados. Os subordinados têm grande autonomia no desenvolvimento de suas tarefas, o que contribui para um processo colaborativo mais próspero;
- **Autonomia:** nesse modelo de liderança, os liderados tomam grande parte das decisões e assumem responsabilidades. A maturidade dos liderados é tão grande que o líder delega tarefas para cada um deles, ciente de que sabem o que se espera deles.

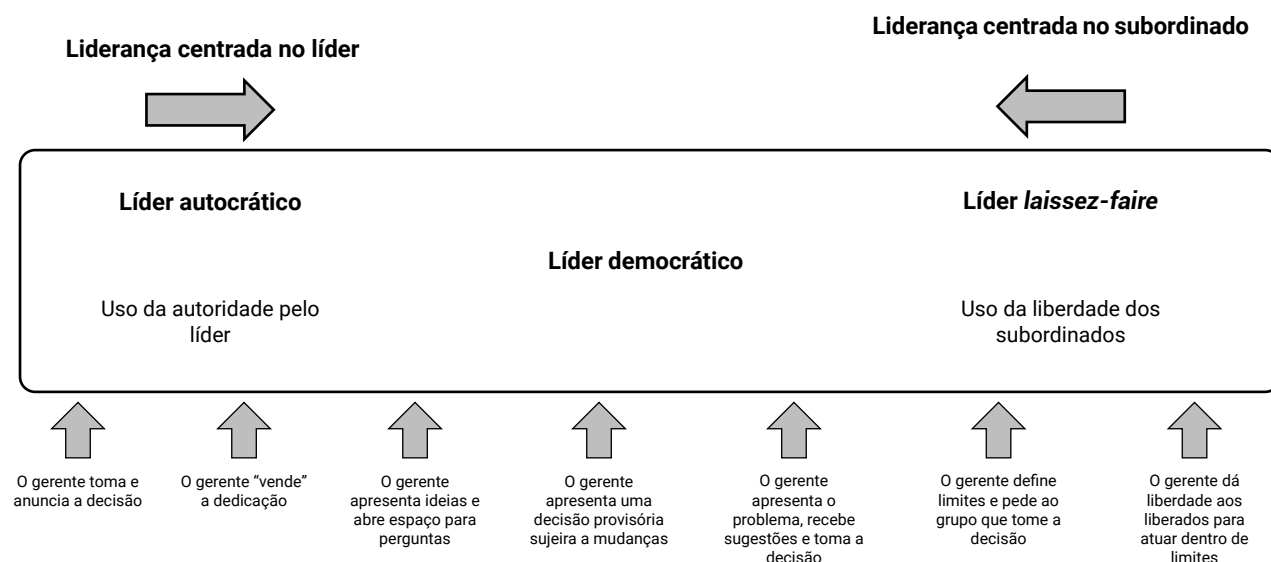
I ESTILOS DE LIDERANÇA

Conforme apresentado anteriormente, na perspectiva comportamental de liderança, busca-se identificar o que os líderes fazem com o intuito de definir características comportamentais de líderes eficazes. Com base nisso, diversos estudos foram realizados, conforme apontado por Sobral (2013).

Na Universidade de Iowa, Kurt Lewin e outros estudiosos identificaram três estilos de liderança dos administradores:

- **Estilo autocrático:** nesse estilo, o líder centraliza a autoridade e o poder de decisão sobre a realização do trabalho. Consequentemente, a participação dos trabalhadores é baixa;
- **Estilo democrático:** nesse estilo, líderes e liderados se envolvem nas decisões e há uma delegação da autoridade no que diz respeito às deliberações associadas ao conteúdo do trabalho. Esse estilo pode ser consultivo ou participativo. O líder consultivo, apesar de ouvir as sugestões e opiniões dos membros da organização, toma a decisão sozinho. Já o líder participativo permite que os subordinados participem da tomada de decisão;
- **Estilo *laissez-faire*:** nesse estilo, os liderados têm total autonomia para decidirem sobre o seu trabalho. O papel do líder consiste em atender as dúvidas e proporcionar recursos.

Os três estilos de liderança podem ser visualizados em um *continuum* de comportamento de liderança, conforme figura a seguir.



Outros tipos de estilos de liderança são apresentados por meio da grade gerencial de Robert Blake e Jane Mouton. De acordo com Sobral (2013), a grande gerencial é uma ferramenta que busca posicionar o líder em duas dimensões comportamentais: preocupação com as pessoas e preocupação com a produção. Como resultado, cinco estilos de liderança são identificados:

- **Líder de pessoas:** busca criar um ambiente de trabalho leve e amigável, além de focar na necessidade dos liderados;
- **Líder de tarefa:** é orientado para a produtividade e eficiência das tarefas, além de considerar que o elemento humano deve interferir o mínimo possível na organização;

- **Líder negligente:** não se preocupa com as atividades relacionadas ao seu papel de líder. Trabalha empregando o mínimo esforço possível e apenas o faz para justificar sua permanência na organização;
- **Líder meio-termo:** busca um equilíbrio entre a satisfação dos liderados e as necessidades associadas à produção, já que se preocupa de forma moderada com cada uma das partes;
- **Líder de equipe:** orientado para as pessoas e para produção, o líder de equipe busca o comprometimento dos liderados com os objetivos organizacionais e possui relações amistosas com os liderados.

Blake e Mouton concluíram que o estilo de liderança mais eficaz é o líder de equipe, já que esses líderes possuem desempenho mais elevado, maior satisfação e menores índices de rotatividade e absenteísmo.

Nesse cenário, **lembre-se:**

- **Rotatividade:** indica a quantidade de colaboradores que saem e entram na empresa, em um determinado período. Altas taxas de rotatividade indicam que a organização não possui um bom clima de trabalho e capacidade de reter os colaboradores;
- **Absenteísmo:** indica um padrão de ausências do funcionário ao trabalho associado com diversas causas. O alto índice de absenteísmo pode prejudicar o alcance dos objetivos da empresa, já que as tarefas sob responsabilidade dos trabalhadores faltantes ficarão atrasadas ou pendentes.

Por último, pesquisa realizada pelo Hay Group com executivos brasileiros demonstrou os estilos de liderança predominantes na visão dos subordinados e do próprio líder. Seis estilos foram medidos¹:

- **Coercitivo:** exige submissão dos trabalhadores;
- **Dirigente:** é capaz de mobilizar os esforços dos trabalhadores em direção aos objetivos da organização;
- **Afetivo:** cria um ambiente de trabalho harmonioso e possui bons relacionamentos com os subordinados;
- **Democrático:** aceita a participação de todos no processo de tomada de decisão, buscando o consenso;
- **Modelador:** determina altos padrões de desempenho;
- **Treinador:** treina e desenvolve os trabalhadores para o futuro.

Apesar de todos os estilos terem sido citados na pesquisa, prevaleceu o estilo democrático, considerado por 75% dos executivos e 71% das equipes de trabalho.

I REFERÊNCIAS

CAMARGO, R. F. **Você conhece a Teoria da Liderança Situacional? Conheça esse estilo de liderança que torna você um líder melhor** (2018). Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/lideranca-situacional/>. Acesso em: 03 nov. 2022.

PERIARD, G. (2011). **Teoria X e Y de Mc Gregor**. Disponível em: <http://www.sobreadministracao.com/tudo-sobre-as-teorias-x-e-y-de-douglas-mcgregor/>. Acesso em: jun. 2017.

ROBBINS, S. P. **Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson, 2005.

SOBRAL, F. PECCI, A. **Administração: teoria e prática no contexto brasileiro**. São Paulo: Pearson, 2013.

AUTODESENVOLVIMENTO

Um dos processos fundamentais para o crescimento pessoal e profissional de um indivíduo é o autodesenvolvimento. Esse processo envolve uma busca contínua por novos conhecimentos e habilidades. Para tanto, entre os seus benefícios, destacam-se a motivação, o direcionamento e a satisfação com a carreira. Isso é importante, pois estar satisfeito com o trabalho oferece a oportunidade necessária para o alcance dos objetivos, além de proporcionar uma produção mais eficiente e de qualidade (Marconatto, 2019).

O autodesenvolvimento passa pela elaboração de um plano de desenvolvimento individual (PDI). Algumas características devem ser conhecidas nesse processo:

- é necessária uma visão do passado e planos para o futuro;
- necessita ser elaborado por um funcionário, mas deve haver consulta ao gerente;
- é importante receber feedback; e
- deve servir como uma ferramenta de tomada de decisão.

Em geral, o PDI deve responder à pergunta “onde se está e para onde se quer ir?” (Marconatto, 2019).

I REFERÊNCIAS

MARCONATTO, C. C. **Processo de autodesenvolvimento profissional**. 2019. Tese (MBA Executivo em Desenvolvimento Humano de Gestores) — Fundação Getúlio Vargas, Londrina, 2019.

¹ Sobral (2013)

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR (CUSTOMER EXPERIENCE)

Experiência do consumidor, ou *customer experience* (CX), refere-se à percepção que o consumidor tem de uma empresa ao longo de todo o processo de interação entre consumidor e empresa. O ponto de contato pode ser na loja, no *call center*, nas redes sociais e em outros canais, ou seja, todo e qualquer contato físico ou não entre a empresa e o cliente. Essa experiência pode ser gerenciada ou não, ou seja, orgânica. Desse modo, o grande propósito da *customer experience* é garantir que o cliente tenha a experiência desenhada pela empresa com o objetivo de captá-lo ou mantê-lo (Silveira *et al.*, 2021).

A customização da experiência do consumidor é importante por alguns motivos (Silveira *et al.*, 2021):

- **Diferencial competitivo:** a capacidade de personalizar a experiência do cliente pode ser um diferencial entre as empresas concorrentes, pois demonstra atenção e cuidado ao cliente, aspectos que podem fazer com que ele prefira fazer negócios com uma empresa em detrimento de outra;
- **Efeito multiplicador:** um cliente satisfeito tende a compartilhar sua experiência positiva com cerca de nove pessoas, enquanto um cliente insatisfeito compartilha uma experiência negativa com cerca de 16 pessoas, o famoso “boca a boca”;
- **Aumento do tíquete médio:** boas experiências tendem a levar os clientes a gastar até 140% a mais em comparação com experiências negativas;
- **Fidelização do cliente:** a probabilidade de um cliente com uma boa experiência continuar fazendo negócios com uma marca é 2,7 vezes maior do que a de um cliente com uma experiência negativa.

Para uma experiência do cliente (CX) efetiva, devem ser considerados todos os tipos de contato com o consumidor, incluindo (Silveira *et al.*, 2021):

- **Serviço ao consumidor:** a qualidade do atendimento ao cliente é fundamental para a satisfação do cliente;
- **Loja física/e-commerce:** a experiência de compra em uma loja física ou em um *e-commerce* deve ser fácil, intuitiva e agradável para o cliente;
- **Preço justo;**
- **Entrega do produto:** a entrega do produto deve ser rápida e eficiente, e o produto deve chegar ao cliente em perfeitas condições;
- **Experiência do usuário;**
- **Propósito da marca:** o propósito da marca deve ser claro e alinhado com os valores do cliente;
- **Reputação da marca;**
- **Propaganda:** deve ser honesta, transparente e relevante para o cliente; e
- **Processo de vendas:** deve ser fácil e atender às necessidades do consumidor.

REFERÊNCIAS

SILVEIRA, A. L. *et al.* **Experiências que deixam marcas:** Conceitos fundamentais sobre Customer Experience. Editora Rebecca & Company, 2021.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Esta unidade de estudo apresenta como objetivo desenvolver o aprendizado acerca da inteligência emocional e dos pilares constitutivos dela, relacionando-a ao desenvolvimento do bem-estar e qualidade de vida na sociedade atual.

Antes de apresentar o conceito de inteligência emocional, gostaríamos que você se lembrasse de que, todos os dias, você vivencia situações em que pode perceber a integração entre diferentes aspectos de qualquer ser humano. As dimensões física, intelectual e emocional funcionam de modo indissociável uma da outra. Por isso é que a inteligência emocional é um elemento fundamental para a saúde mental e para o pleno desenvolvimento das atividades humanas nas diferentes instâncias da sociedade.

A inteligência emocional é um conceito que foi amplamente popularizado pelo psicólogo e autor Daniel Goleman. Sua definição abrange a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, assim como as emoções dos outros, de maneira eficaz. Isso inclui habilidades como a autoconsciência emocional, a autorregulação emocional, a empatia e as habilidades sociais.

Para Goleman (1995), inteligência emocional pode ser tão importante, se não mais, do que o QI tradicional no que diz respeito ao sucesso e ao bem-estar geral das pessoas. Ele argumenta que a capacidade de compreender e administrar emoções, tanto as suas próprias quanto as dos outros, é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, tomar decisões informadas e lidar com situações desafiadoras de forma eficaz.

A inteligência emocional destaca-se em áreas que ultrapassam o campo da psicologia e é discutida e valorizada em áreas como a gestão de pessoas, educação, liderança e desenvolvimento pessoal individual e coletivo; isso ocorre porque as habilidades que a perpassam apresentam acentuada relevância para o desenvolvimento de habilidades emocionais essenciais para o sucesso global e a qualidade de vida dos indivíduos.

Desse modo, quando uma pessoa é capaz de identificar, nomear, compreender e gerir bem suas próprias emoções, ela consegue também entender as diferentes emoções das outras pessoas e compreender como essas emoções influenciam o cotidiano de cada um. Essa compreensão de como funcionam as emoções é um elemento facilitador da qualidade de vida e da felicidade pessoal.

O conceito de inteligência emocional passou por alterações ao longo do tempo; inicialmente, foi compreendida como uma faculdade privilegiada de ciências exatas, pensamento cartesiano, sendo atrelada ao raciocínio matemático como o principal objeto de descrição da inteligência humana até chegar ao conceito atual. No início do século XX, quando foram criados os testes de quociente de inteligência (QI), que eram majoritariamente matemáticos, não havia a preocupação com outras áreas do conhecimento. Só na década de 1990 — com o surgimento da teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995), com a extensão da compreensão humana oferecida pela teoria geral dos sistemas, com ideias envolvendo o holismo e a própria teoria da complexidade — é que a inteligência ligada a diferentes áreas e ao desenvolvimento de diferentes habilidades começa a ganhar força.

O **holismo**, proposto pelo estadista sul-africano Jan Smuts (1870-1950) e desenvolvido pelo psicólogo francês Pierre Weil (1924-2008), reconhece que os componentes de algo devem ser vistos como um todo, todos em sua relação sinérgica, na chamada **visão holística**.

Já a **teoria da complexidade**, por sua vez, inspira-se nessas ideias e promove uma compreensão mais ampla da relação do homem com o planeta e seus fenômenos, trazendo aleatoriedade, desordem e caos para o universo científico, quebrando a fragmentação do pensamento cartesiano.

É nesse contexto, apresentado pelo holismo e pela teoria da complexidade, que Gardner propôs, em meados da década de 1980, que as inteligências manifestadas nas pessoas são do tipo interpessoal e intrapessoal. Assim, inteligência **interpessoal** seria baseada na capacidade de conseguir perceber diferenças entre os outros, especialmente em situações que envolvem o humor e o temperamento humano, bem como em questões ligadas a motivações e intenções pessoais (Gardner, 1995, p. 27). Inteligência **intrapessoal**, por sua vez, é o conhecimento de si mesmo.

Dessa forma, compreende-se que a inteligência interpessoal proposta por Gardner apontou para o reconhecimento e identificação de um estado emocional daqueles que fazem parte da nossa comunidade. Neste sentido, o autor enfatiza:

[...] os aspectos internos de uma pessoa: abordagem ao próprio senso de vida, a gama de emoções, a capacidade de distinguir e, finalmente, nomear essas emoções e usá-las como uma forma de compreender e direcionar o próprio comportamento. (Gardner, 1995, p. 28)

Isso caracteriza muito bem as tendências da pesquisa psicológica na década de 1980. Assim, a força motriz por trás dessas novas teorias é a suposição de que as pessoas não têm apenas uma inteligência, mas várias, e que suas funções, além de serem complementares, expressam aspectos racionais e emocionais.

Hoje, devido ao desenvolvimento da neurociência e da própria psicologia, sabemos que existe uma deficiência psicofisiológica significativa naquilo que fazemos. Portanto, quando pensamos e agimos, criamos reações físicas, muitas vezes hormonais, em nossos corpos, que, em muitos casos, estão relacionadas a aspectos emocionais. Na década de 1990, as pesquisas acadêmicas passaram a refletir ainda mais sobre os problemas causados pela vida das pessoas, tanto na vida pessoal quanto profissional, que estão principalmente relacionados às mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais causadas pela globalização, com foco na inteligência emocional.

Assim, o foco passou a ser o estudo das emoções, o seu conhecimento, gestão e educação, que vão produzir o conceito de inteligência emocional que conhecemos hoje, difundido internacionalmente a partir do livro de 1995 de Daniel Goleman, *Inteligência emocional*.

No entanto, o conceito de inteligência emocional já foi definido no artigo de Salovey e Mayer (1990) como inteligência social, que está relacionada ao conhecimento que o sujeito tem de suas emoções e à sua capacidade de gerenciá-las, incluindo a percepção de suas emoções e sentimentos. Esses mesmos autores definiram posteriormente a inteligência emocional da seguinte forma:

A capacidade de reconhecer o significado das emoções e suas relações e de justificar e resolver problemas com base nelas. A inteligência emocional refere-se à capacidade de perceber, adotar, avaliar e gerenciar emoções com base nas emoções. (Mayer; Caruso; Salovey, 2000)

Desta forma, a inteligência emocional expande, amplia, a definição de inteligência, combinando-a com as habilidades sociais necessárias para equilibrar a vida humana. Com base nesses conceitos iniciais sobre inteligência emocional, entendemos que ela envolve os seguintes aspectos:

- não se trata de algo nato;
- é uma habilidade e, por isso, pode ser desenvolvida;
- envolve competência social;
- demanda sentir emoções;
- perpassa o controle de confiança e controle emocional;
- requer ver os sentimentos de outras pessoas.

A inteligência emocional, como todas as outras inteligências, não é, portanto, inata, ou seja, não nasce como um dom pronto e imutável; ela pode ser entendida como uma habilidade e, assim, ser sempre desenvolvida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Para isso, basta estar pronto para participar do processo de autoanálise e autocrítica, abraçando as circunstâncias que perpassam nossos estados emocionais e aprendendo a lidar com eles no dia a dia. O mesmo vale para desenvolver empatia, entendendo os sentimentos dos outros e a forma como estamos envolvidos nesse processo.

Um importante aspecto definidor da inteligência emocional é sua competência social, pois, em nossos relacionamentos e interações, ou mesmo sozinhos, sempre somos desafiados por diferentes emoções. Esses sentimentos nos fazem viver completamente a nossa experiência, o que traz significado às menores atividades diárias.

A inteligência emocional pode, ainda, ser compreendida como uma competência social em nossas interações familiares, nas quais, em muitos momentos, uma palavra de apoio expressa amor, e o amor cria sentimentos em nós de conforto e bem-estar. O contrário também acontece quando vivemos episódios repetidos de agressão ou violência que podem ferir, perturbar e causar uma imagem negativa de quem causou tais sentimentos.

Dica

A inteligência emocional exige que conheçamos intimamente as emoções que costumamos expressar para encaminhá-las a um comportamento mais apropriado e socialmente aceitável.

Mesmo que tentemos evitar os sentimentos, isto é, não expressar ou não sentir algo, desenvolvemos respostas emocionais a diferentes situações. Conseguir elaborar essas respostas emocionais de modo mais efetivo e alinhado ao ambiente e ao contexto de nossa experiência é um dos objetivos da inteligência emocional.

Então, se você sentir uma raiva profunda por alguém, mas tiver desenvolvido habilidades ligadas à inteligência emocional, será capaz de apresentar respostas a essa situação que trarão benefícios à sua vida sem que haja prejuízos advindos dessa situação.

Daniel Goleman (1995), no final do século XX, antecipava o contexto das primeiras décadas do século XXI, em que o emprego tradicional declinaria, e formas autônomas, como trabalho em plataformas digitais, surgiriam. O autor enfatizava a inteligência emocional como uma habilidade aprendível capaz de permitir às pessoas o fortalecimento de suas competências para enfrentar um mercado de trabalho em transformação.

Com base nos modelos de Salovey e Mayer (1990), Goleman propõe, então, cinco dimensões fundamentais que compõem a inteligência emocional, bem como as habilidades concernentes a cada uma delas.

Autopercepção

Habilidade e competência para reconhecer emoções pessoais em momentos específicos, usando preferências emocionais para orientar decisões, avaliar habilidades realistas e ter autoconfiança bem fundamentada.

Autorregulação

Habilidade e competência para gerenciar emoções de forma a facilitar tarefas em vez de interferir nelas, demonstrar consciência e adiar gratificações para alcançar metas, além de se recuperar de adversidades emocionais.

Motivação

Habilidade e competência para utilizar motivações profundas para impulsionar ações em direção a metas, demonstrando iniciativa, alta eficácia e resiliência diante de obstáculos.

Empatia

Habilidade e competência para compreender as emoções alheias, adotar a perspectiva dos outros e desenvolver empatia e conexão com uma diversidade de pessoas.

Habilidades Sociais

Habilidades e competências para gerenciar emoções em relacionamentos, interpretar com precisão situações sociais e redes, interagir facilmente, utilizar essas habilidades para liderar, negociar, resolver conflitos e promover cooperação e trabalho em equipe.

Essas dimensões constituem a base da inteligência emocional, e é esta base que capacita os indivíduos a lidarem com suas próprias emoções e interações sociais de maneira eficaz, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. A compreensão e o cultivo dessas competências são essenciais para o bem-estar emocional, sucesso interpessoal e adaptação em um mundo em constante evolução.

REFERÊNCIAS

GARDNER, H. **Inteligências múltiplas: a teoria na prática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011a.

_____. **Trabalhando com a inteligência emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011b.

MAYER, J. D.; CARUSO, D. R.; SALOVEY, P. Emotional Intelligence meets traditional standards for an intelligence. **Intelligence**, v. 27, n. 4, p. 267-298, 2000. Disponível em: <https://tinyurl.com/n4x7vrfx>. Acesso em: 14 ago. 2023.

SALOVEY, P.; MAYER, J. D. Emotional intelligence. **Imagination, Cognition and Personality**, v. 9, n. 3, p. 185-211, 1990.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PACTO GLOBAL E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS)

O Pacto Global da ONU foi elaborado em 2000, com o propósito de chamar as empresas de todo o mundo para os 10 princípios previstos no pacto, visando a um desenvolvimento sustentável.

A ideia foi trazer o debate acerca do desenvolvimento sustentável, para que governos, sociedade e empresas debatessem sobre o tema e conseguissem um alinhamento que garantisse o desenvolvimento sustentável e a garantia à cidadania.

Em seguida, serão também abordados no material os objetivos do desenvolvimento sustentável. É muito importante o aluno realizar uma leitura atenta, devido à incidência de cobrança nos certames.

I PACTO GLOBAL

O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de mobilizar empresas e organizações na adoção de princípios universais dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Não se trata, portanto, de tratado ou convenção da ONU, apenas princípios elaborados pela organização, sem qualquer caráter de vinculação. São 10 princípios universais, estruturados em quatro pilares:

- direitos humanos;
- trabalho;
- meio ambiente;
- anticorrupção.

A seguir, listar-se-ão os princípios universais previstos no Pacto Global da ONU, os quais devem ser observados pelas empresas e organizações no dia a dia:

Direitos Humanos

1. *As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.*
2. *Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.*

Trabalho

3. *As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.*
4. *A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.*
5. *A abolição efetiva do trabalho infantil.*
6. *Eliminar a discriminação no emprego.*

O objetivo do pacto global da ONU é assegurar que as empresas se comprometam a trabalhar em direção a uma economia global mais justa, inclusiva e sustentável, evitando práticas como trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação e outras formas de abuso ou negação de direitos fundamentais.

Meio Ambiente

7. *As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.*
8. *Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.*
9. *Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.*

Anticorrupção

10. *As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.*

Para fins de prova, deve-se conhecer os 10 princípios previstos no Pacto Global, assim como os quatro temas em que são relacionados. É muito difícil a questão exigir a associação do princípio com o seu tema respectivo, ficando as questões mais restritas aos princípios e temas em si.

Portanto, o referido pacto busca encorajar as empresas a abordar e atender os desafios das questões ambientais, além de ser um importante aliado ao combate à corrupção em todas as suas formas (Giniger, 2017).

I OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Os objetivos do desenvolvimento sustentável foram elaborados em 2015, também pela ONU, na denominada Agenda 2030, estabelecida pela Assembleia Geral da ONU, em que os 193 países, de forma voluntária, aderiram ao texto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem implementados até 2030, visando à implementação de um desenvolvimento sustentável para garantir às futuras gerações os recursos necessários para sobrevivência.

O estudo dos ODS é um pouco complicado pelo fato de não se encontrar um documento único com o texto, como ocorre com os tratados de direitos humanos; entretanto, serão compilados a seguir todos os ODS e suas respectivas metas, facilitando a visualização pelo aluno.

Destaca-se que é importante ler as metas de cada uma das ODS, mas o foco das cobranças em prova é conhecer os ODS em si; saber os 17 objetivos da Agenda 2030 (estarão em negrito) já permite ao aluno responder grande maioria das questões de concurso.

Erradicar a Pobreza

Objetivo 1: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US\$ 1,90 por dia.

1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões

1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza.

Fome Zero e Agricultura Sustentável

Objetivo 2: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente

2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos

2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha

2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos.

Objetivo 3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

- 3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos
- 3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos
- 3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis
- 3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
- 3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool
- 3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas
- 3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais
- 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
- 3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo
- 3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado
- 3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos
- 3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento
- 3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde

Educação de Qualidade

Objetivo 4: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos

- 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
- 4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário
- 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
- 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
- 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade
- 4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática
- 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
- 4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
- 4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento
- 4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

Objetivo 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

Água Potável e Saneamento

Objetivo 6: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.

Energia Limpa e Acessível

Objetivo 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio.

Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Objetivo 8: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto (PIB) nos países menos desenvolvidos

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra

- 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
- 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança
- 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor
- 8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação
- 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas
- 8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários
- 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais
- 8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos
- 8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos
- 8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT].

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Objetivo 9: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

- 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
- 9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos
- 9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados
- 9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades
- 9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento
- 9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento
- 9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities
- 9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020.

Redução das Desigualdades

Objetivo 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

- 10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional
- 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra
- 10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito
- 10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade
- 10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações
- 10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas
- 10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas

- 10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os acordos da OMC
- 10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais
- 10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%.

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

- 11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
- 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
- 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países
- 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
- 11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
- 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
- 11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
- 11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento
- 11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis
- 11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais.

Consumo e Produção Responsáveis

Objetivo 12: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

- 12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento
- 12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais
- 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
- 12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente
- 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
- 12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios
- 12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais
- 12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza
- 12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo
- 12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais
- 12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas.

Ação Contra a Mudança Global do Clima

Objetivo 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

- 13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

- 13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais
- 13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima
- 13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US\$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível
- 13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

Vida na Água

Objetivo 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

- 14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes
- 14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos
- 14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis
- 14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas
- 14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível
- 14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobre capacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio
- 14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo
- 14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos
- 14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados
- 14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”.

Vida Terrestre

Objetivo 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

- 15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais
- 15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente
- 15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo
- 15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável
- 15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas
- 15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos
- 15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem
- 15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias
- 15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

- 15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas
- 15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento
- 15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável.

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

- 16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares
- 16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças
- 16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos
- 16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado
- 16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas
- 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
- 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
- 16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global
- 16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento
- 16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais
- 16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime
- 16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.

Parcerias e Meios de Implementação

Objetivo 17: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

- 17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas
- 17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos desenvolvidos
- 17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes
- 17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres altamente endividados para reduzir o superendividamento
- 17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos

Tecnologia

- 17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação de tecnologia global
- 17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado
- 17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação

Capacitação

- 17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular

Comércio

- 17.10 Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha
- 17.11 Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020
- 17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de

que as regras de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes de países menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado

Questões sistêmicas

Coerência de políticas e institucional

17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da coerência de políticas

17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável

As parcerias multissetoriais

17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Dados, monitoramento e prestação de contas

17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto [PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em desenvolvimento.

Esses são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Assembleia Geral da ONU no que se denomina Agenda 2030.

Cumprir ressaltar que muito embora a grande maioria dos objetivos preveja metas para 2030, há algumas exceções em que o ano previsto era o de 2020.

É bem verdade que os países estão cada vez mais distantes dos objetivos, mas para fins de provas o aluno deve levar o que está estabelecido nas normas.

Frisa-se que o objetivo maior do aluno é saber que são 17 Objetivos (ODS), memorizando os objetivos em si (destacados em negrito e com a nomenclatura “**objetivo**”) e sucessivamente.

Acrescenta-se que os ODS se desenvolvem em tópicos: Social, Ambiental, Econômico e Institucional, exigindo atenção para não confundir com as áreas dos princípios universais do Pacto Global: Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

Por fim, para melhor compreensão da matéria abordada, vejamos a tabela a seguir com os tópicos principais do Pacto Global e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que merecem destaque:

PACTO GLOBAL DA ONU	OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (AGENDA 2030)
10 princípios universais	17 objetivos
4 áreas: Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção	4 temas: Social, Ambiental, Econômico e Institucional
Não vinculante	Não vinculante

REFERÊNCIAS

GINIGER, N. I. El Pacto Global como respuesta a la crisis. **Relaciones internacionales**, v. 26, n. 53, p. 87-107, 2017. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2314-27662017000200006&script=sci_abstract&tlng=en. Acesso em: 25 fev. 2024.

OBJETIVOS-CHAVES PARA RESULTADOS (OKR)

Os objetivos e resultados-chave (OKR — *objectives and key results*) são uma metodologia de gestão que se concentra na definição de objetivos ambiciosos, porém alcançáveis, acompanhados de resultados-chave que medem o progresso em direção aos objetivos.

Assim, os OKR oferecem uma série de vantagens, incluindo o foco, uma vez que ajudam a concentrar a atenção nos objetivos mais importantes; a transparência, que ajuda a garantir que todos estejam alinhados com os objetivos da organização; e a responsabilidade, que auxilia na responsabilização das pessoas pelo progresso em direção aos objetivos.

Destarte, a aplicação dos mencionados OKRs dá-se em diferentes níveis de uma organização, desde o nível estratégico até o nível operacional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Assim, no nível estratégico, os OKRs são usados para definir os objetivos de médio prazo de uma organização, os quais devem estar alinhados com a sua missão e visão.

Em nível tático, os OKRs são usados para definir os objetivos de médio prazo, uma vez que devem se alinhar aos objetivos estratégicos da organização. E, de modo final, em nível operacional, usam-se os OKRs para definir os objetivos de curto prazo, os quais devem estar alinhados com os objetivos táticos da organização.

GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE

ORGANIZAÇÃO E SEUS RESULTADOS²

A importância de **se organizar bem tem extrema relação com a produtividade**. Muitas vezes, os projetos não saem do lugar ou não se realizam justamente pela falta de ordem e, conseqüentemente, de clareza para entender o que é prioridade, quanto tempo investir em cada tarefa e até evitar conflitos de compromissos e interesses.

A criação de um plano de ação com foco em alcançar um objetivo desejado é o que melhor configura o processo de planejamento. Combinado com previsão, preparação e ação, o planejamento é uma das ferramentas, adotadas por grandes e pequenas empresas, mais importantes para o gerenciamento de projetos e a viabilidade deles. A empresa que planeja bem, ganha também no tempo, e tempo hoje é dinheiro!

Se o planejamento envolve uma sequência de etapas, de ações para atingir o objetivo desejado, se uma pessoa ou empresa seguir o passo a passo conforme planejou, é fato que reduzirá, e muito, seu tempo e esforço para isso. Um plano bem traçado dá condições de visualizar melhor o quanto progrediu em relação ao início do projeto e precisar com mais eficiência quando chegará ao seu destino.

Não existe previsão sem planejamento, pessoal ou organizacional. Para uma empresa manter-se saudável, é salutar e imprescindível que haja previsões.

Papel do Planejamento Organizacional Dentro de uma Gestão

O planejamento organizacional é um contínuo e sistemático processo de planejar o futuro, organizando as atividades necessárias para a execução dos planos e monitorando os resultados dos planos, através do que chamamos em *marketing* de *feedback*. Esse processo deve ser contínuo, pois permitirá a qualquer organização a visão para qual direção ela está indo, de que forma ela caminha para essa direção e o que fazer se houver qualquer mudança de planos durante o caminho, que estratégia tomar.

Através do planejamento organizacional, a empresa fará um melhor uso de seus capitais e, assim, será capaz de alcançar os resultados que deseja.

A sociedade como um todo é organizada e funciona a partir de um planejamento. Da mesma forma, uma empresa também precisa ser regida a partir de tal ótica; quando isso não ocorre, ela não possui metas e objetivos definidos e, assim, acaba perdendo o foco, a produtividade, e os resultados não são alcançados.

Nesse sentido, é fundamental que a empresa desenvolva um Planejamento Organizacional eficaz. Para que isso ocorra, ela deve conhecer bem o seu negócio e mercado de atuação, ter **missão**, visão e valores bem definidos, além de ter metas e objetivos congruentes. Com tais informações em mãos, a organização fará um melhor uso de seus capitais e, assim, será capaz de alcançar os resultados que deseja.

Tipos de Planejamento e suas Características

- **Planejamento Estratégico:** com base na análise dos fatores internos e externos da empresa, bem como sua missão, visão e seus valores, os profissionais de nível hierárquico mais elevado definem objetivos e ações a longo prazo, auxiliando a empresa a reagir positivamente às alterações internas e externas explorando melhor o mercado. Contempla também implantações de novas técnicas dentro da empresa;
- **Planejamento Tático:** transforma os objetivos definidos em ações mais específicas, por área da empresa. O propósito aqui é o de otimizar as tarefas e promover melhorias nos diferentes setores da organização;
- **Planejamento Operacional:** a partir das ações definidas do planejamento anterior, são implementadas estratégias de menor abrangência junto aos colaboradores da empresa. Nesse momento, são estipulados os recursos necessários para a realização das atividades, prazos e entregas, qualidade esperada do produto e/ou serviço oferecido etc.;
- **Planejamento Organizacional:** ele é integrado, envolve hierarquia e facilita e unifica as tomadas de decisão da empresa;
- **Planejamento de Marketing:** propõe geração de resultados, de coordenação de pessoas, recursos financeiros, comunicação, *marketing* com o objetivo de observar e atender com satisfação os desejos dos consumidores. Seu objetivo é captar *leads* e transformá-los em clientes satisfeitos, gerando resultados positivos para a empresa;
- **Planejamento de Campanha:** organizar as estratégias com criatividade, detectar e solucionar dores e problemas. Neste planejamento é onde se define o público-alvo e qual a estratégia para alcançá-lo, quais os meios de comunicação serão usados para transmitir a mensagem e quais as métricas serão usadas para os resultados;
- **Planejamento de produtos e Serviços:** o objetivo é criar um mix de produtos ou serviços mais atraente em relação ao da concorrência. Esta função é do departamento de *marketing*, finanças e operações.

² Disponível em: <https://www.ibccoaching.com.br/portal/empreendedorismo/planejamento-organizacional-o-que-e-seu-papel-dentro-de-uma-gestao/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como desenvolver um Planejamento Organizacional

A seguir, acompanhe as etapas para o desenvolvimento do Planejamento Organizacional:

- **Análise de mercado:** a empresa analisa a sua atuação no mercado, ou seja, os fatores internos e externos que impactam no negócio, a trajetória da organização até o momento, sua gestão, estrutura, o que ela alcançou desde então etc. Com esses dados, a empresa é capaz de identificar seus pontos fortes a serem explorados e os pontos de melhoria a serem trabalhados;
- **Definição das metas e objetivos:** de acordo com as informações adquiridas na etapa anterior, a organização define metas e objetivos desafiadores, mas que condizem com a sua realidade e suas limitações;
- **Definição das estratégias:** com base na análise de mercado e nas metas e nos objetivos que foram definidos, a empresa estabelece estratégias de acordo com a sua necessidade. Para que elas ocorram de forma eficaz, todos os departamentos devem trabalhar de forma holística;
- **Plano de ações:** com as estratégias traçadas, essa fase diz respeito à definição de quem será responsável por determinada ação, do recurso financeiro necessário para que elas aconteçam, quais serão os equipamentos e tecnologias necessárias, quais serão os prazos de entrega etc.;
- **Monitoramento e controle:** por meio de mecanismos de controle, a empresa deve monitorar a execução e a viabilidade do Planejamento Organizacional. Através dessa análise, ela consegue verificar o desempenho dos colaboradores para que as ações sejam concretizadas e se o cronograma está funcionando de forma eficaz. Caso algo não esteja acontecendo como planejado, a organização pode mudar de estratégia caso necessário.

Benefícios do Planejamento Organizacional

O Planejamento Organizacional, quando desenvolvido e implementado da maneira correta, traz benefícios para a organização e seus profissionais:

- estabelece metas e objetivos condizentes com a realidade da empresa;
- utiliza de forma correta os recursos;
- reduz os custos operacionais;
- identifica fatores internos e externos que impactam na organização;
- define as responsabilidades de cada colaborador;
- desenvolve a comunicação entre os departamentos;
- promove rapidez nos processos;
- aumenta o foco, a motivação e o comprometimento dos profissionais;
- gera flexibilidade quanto à realização das ações;
- evidencia oportunidades e riscos;
- estipula prazos de entrega;
- gera otimização do tempo;
- reduz discrepâncias na estrutura da empresa;
- maximiza os lucros da organização.

As organizações operam em ambientes distintos, com produtos e estratégias diferentes. Por isso, em uma estrutura organizacional, vários fatores são levados em consideração.

Dicas Úteis para um Planejamento Organizacional Eficaz

- Analise os pontos fortes e fracos da sua empresa;
- Estabeleça metas e objetivos desejados;
- Analise os relatórios em vigor constantemente;
- Atente-se aos padrões de crescimento da sua empresa;
- Faça uma análise do ambiente interno e externo;
- Conceda autonomia adequada aos seus colaboradores, em vários níveis da empresa;
- Avalie os resultados finais de sua empresa;
- Leia tudo sobre formas e estruturas organizacionais.

O mercado passa por inúmeras mudanças, como surgimento de novas empresas, criação de produtos e serviços inéditos, alterações no perfil de consumo dos clientes, chegada de novas tecnologias, entre outras mudanças. Nesse sentido, é fundamental que a organização desenvolva um Planejamento Organizacional coerente e, assim, trace metas e objetivos examinados e combinados em uma estrutura organizacional eficaz, utilize de forma correta seus recursos, mantenha-se atuante no mercado e alcance resultados extraordinários com uma probabilidade muito maior de sucesso.

ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS

De acordo com Magalhães e Souza (2001), é chamado de “técnicas secretariais” o conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados. As atividades cotidianas dos Secretários Executivos requerem amplos conhecimentos técnicos, administrativos e emocionais,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

que são de extrema importância no desempenho de suas funções, pois são mais aplicados em soluções de problemas, que são o grande desafio na atribuição do secretário do novo milênio.

Dentro desse contexto, adotar métodos que facilitem a organização das tarefas faz-se extremamente necessário. Assim, seguem alguns métodos eficazes para facilitar essa organização³:

● *Getting Things Done*

O primeiro da lista de métodos de organização de tarefas que apresentaremos aqui é o *Getting Things Done*, ou “A arte de fazer acontecer”, criado por David Allen. Por ser bastante completo e abrangente, esse método é recomendado principalmente para pessoas que precisam desempenhar uma grande variedade de tarefas.

Isso quer dizer que o *Getting Things Done* pode ser usado na busca de maior eficiência, seja nas tarefas de casa, no trabalho, nos estudos, nas demandas pessoais, entre outras atividades. Dessa forma, colabora para que a organização de obrigações e projetos não se torne motivo de ansiedade ou estresse.

Como aplicá-lo:

- **Coleta:** sabe aquela lista extensa de tarefas que costuma sondar seus pensamentos diariamente? Anote absolutamente tudo no papel. Você vai ver que só de registrar o que precisa fazer já é possível sentir um alívio. Assim, a chance de você se esquecer de alguma tarefa diminui;
- **Processamento:** depois de anotar tudo, é hora de separar todas as tarefas em categorias, definindo prazos, quais são suas prioridades e o que deve ser feito a longo prazo;
- **Organização:** nessa etapa, é preciso pensar em um sistema para colocar as tarefas em prática. Elas podem ser organizadas por contexto, ou seja, separadas de acordo com quais devem ser feitas em casa, no trabalho ou em outras situações;
- **Revisão:** embora não pareça tão relevante em um primeiro momento, revisar como anda o sistema de organização de tarefas é fundamental, porque só assim você consegue verificar se o seu planejamento está correndo bem.
- **Execução:** por fim, basta seguir o que foi definido até aqui, colocando em prática as tarefas planejadas, de acordo com a situação e momentos escolhidos.

O *Getting Things Done* é um dos métodos de organização de tarefas mais adequados para quem está em busca de mais produtividade nas diferentes áreas da vida. Porém, fique sabendo que para que a metodologia funcione, todas as etapas devem ser seguidas. Afinal, o sucesso de uma etapa depende da anterior.

● *KonMari*

O método *KonMari* foi criado pela japonesa Marie Kondo, que defende a ideia de que um ambiente organizado é capaz de revolucionar nosso estilo de vida e até nossa mente devido ao seu potencial libertador. Para ela, limpar a casa, por exemplo, é um ato que faz bem para o nosso físico e a nossa alma.

Além disso, o *KonMari* também faz as pessoas refletirem sobre a relação que possuem com os objetos. O objetivo é manter coisas realmente úteis, deixando o excesso de lado e mantendo apenas o que é importante.

Mandamentos do *KonMari*:

- **Arrume tudo de uma vez:** diferentemente de outros métodos de organização de tarefas, o *KonMari* trabalha com a ideia de que tudo deve ser arrumado de uma só vez. Sua criadora acredita que realizar tarefas por etapas acaba levando as pessoas a procrastinar. Portanto, a organização deve ser total, começando com a revisão do estilo de vida;
- **Não tenha dó de jogar coisas fora:** sabe aqueles objetos que não têm utilidade ou aquelas roupas que você nunca usou? Descarte tudo sem pensar duas vezes. Guarde apenas os itens que te trazem alguma sensação positiva e que são usados no dia a dia. De resto, jogue no lixo o que não presta ou doe o que estiver em bom estado;
- **Organize as coisas por categoria:** você costuma guardar coisas diferentes em um mesmo espaço? O método *KonMari* aconselha a fazer a ordenação das coisas seguindo categorias que ajudem as pessoas a saber tudo o que possuem. Assim, fica muito mais fácil identificar também o que pode ser descartado;
- **Deixe os objetos visíveis:** para não acabar se esquecendo de objetos que têm utilidade, tente deixar suas coisas visíveis e acessíveis. Dessa maneira, evita-se que alguma coisa seja deixada sabe-se lá por quanto tempo no fundo da gaveta, por exemplo;
- **Crie um ritual cotidiano:** evite gerar mais bagunça no dia a dia. O bom é que não é preciso muito esforço para isso. Ao invés de chegar em casa e largar a bolsa em qualquer lugar ou jogar as roupas pelo quarto, mantenha cada coisa em seu devido lugar. Com tudo em ordem, você pode relaxar.

O método *KonMari* é diferente da maioria dos métodos de organização de tarefas, pois leva as pessoas a repensarem seus hábitos, relacionamentos, utilidade de objetos que possuem, sempre avaliando se eles estão alinhados às suas metas de vida. Trata-se de evitar excesso, itens desnecessários e concentrar-se no que realmente importa.

● Lista de Tarefas

Algumas pessoas lidam melhor com os métodos de organização de tarefas considerados mais simples, como é o caso da tradicional lista de tarefas. Afinal, só de conseguir visualizar todas as atividades que é preciso cumprir no dia, a ansiedade diminui e você pode organizar da sua maneira como realizá-las.

O melhor de tudo é que a lista é um dos métodos de organização de tarefas com o maior número de recursos tecnológicos disponíveis, o que é ótimo para facilitar a nossa vida. A seguir, separamos alguns aplicativos que podem ser utilizados no computador, tablet e/ou no smartphone:

- **Google Keep:** mais um dos recursos oferecidos gratuitamente para quem tem conta no *Google*. É um aplicativo excelente não apenas para a criação de listas que podem ser compartilhadas com outras pessoas, mas também para rápidas anotações e até gravação de áudios;
- **Todoist:** pode ser utilizado para gerenciar listas de tarefas e projetos tanto individuais quanto em grupo. A principal vantagem dessa ferramenta é o controle de produtividade, que te permite acompanhar a quantidade de tarefas cumpridas por dia, assim como a média semanal;
- **Trello:** talvez uma das ferramentas mais conhecidas para a organização de tarefas, pode ser aplicado para um projeto no trabalho, planejamento de viagem ou qualquer tarefa pessoal. O visual ajuda a manter tudo em ordem e a acompanhar se as metas estão sendo cumpridas.

I ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO⁴

Administrar o tempo não é realizar as tarefas de forma cronometrada e, sim, saber definir a prioridade de realizá-las. É impossível conseguirmos fazer tudo o que queremos, mas falar em administrar o tempo é pensar em conseguir realizar nossas prioridades; sendo assim, devemos saber com clareza o que nos é prioridade.

Quem não administra seu tempo é por ele dominado, pois acaba fazendo as coisas com pressão, nervosismo, impaciência, nunca na ordem e muito menos no momento em que desejam. Dizer que as pessoas trabalham melhor sob pressão é talvez um dos mais absurdos mitos.

Pela lógica, devemos listar as coisas que nos são importantes e aquelas que temos urgência em responder. Com certeza, na nossa lista também haverá coisas que não são importantes nem urgentes, porém são coisas que queremos, e também não estarão em nossas listas coisas que são importantes e urgentes, pois somos nós que não damos a devida importância a elas.

Vamos dizer que você considera importante ficar mais tempo com a sua família, porém você trabalha 9 horas por dia. Se seu trabalho é mais importante do que ficar com a sua família tudo bem, o problema está resolvido, você trabalha e deixa sua família sem você; porém, se você acha que sua família é mais importante, então podemos classificar seu trabalho como urgência, no sentido de que é algo que deve ser feito, pois senão você poderá ser demitido, perderá clientes, deixará de cumprir com suas tarefas etc., e sem trabalho você terá problemas em manter sua família. É neste exato ponto que as pessoas se perdem, entre o que é importante e o que é urgente.

Quando trabalhamos, não estamos ocupando o nosso tempo com isso. Quando somos contratados, estamos cedendo nosso tempo a outros, então quer dizer que esse tempo não é mais nosso, não nos pertence mais. Temos “n” coisas para fazer com esse tempo. Não mandamos em boa parte do nosso tempo, isso é algo real; sendo assim, nosso tempo também é dinheiro, pois devemos lembrar que existem empresas pagando pelo nosso tempo. Não é à toa que os ingleses dizem que “*time is money*” (tempo é dinheiro). A questão é que o tempo tem um valor monetário para quem tem objetivos. Na verdade, o trabalho é uma troca de tempo por dinheiro: eu cedo meu tempo produtivo e alguém me paga por ele.

O maior problema é quando administramos mal nosso tempo no trabalho, porque isso interfere no pequeno tempo que temos para nós, pois teremos que fazer horas extras e levar trabalho para casa para compensar esse tempo perdido. Usar mal significa que usamos de forma incorreta o tempo, sem classificar o que é importante ou urgente. Administrar o tempo não é ficar escravo do relógio, mas ganhar a autonomia de sua vida. Ser eficaz é fazer as coisas certas, porém, ser eficiente é fazer as coisas certas com o menor recurso possível.

Perdemos a maior parte do nosso tempo produtivo com interrupções, tanto dos chefes quanto dos colegas e o excesso de telefonemas também é um grande problema. No Brasil, o excesso de tempo das reuniões é algo mais problemático ainda, pois existem pessoas que não precisariam estar lá, assuntos que não precisariam ser discutidos, traduzindo, uma perda significativa no seu precioso tempo.

Todos os dias, cada um de nós recebe exatamente 24 horas. Mesmo com esse igualitarismo, uns conseguem realizar mais tarefas do que outros. Nos dias em que vivemos, a maior escassez do homem não é apenas dinheiro ou matéria-prima, mas, sim, tempo.

Quem tem tempo não é aquela pessoa que não faz nada, e sim aquela pessoa que sabe o que fazer com o tempo que tem, administrando todas as suas tarefas e as classificando de acordo com suas necessidades. Da mesma maneira, estar sempre ocupado e sem tempo também não é necessariamente que a pessoa seja produtiva, pelo contrário, podem estar gastando todo o tempo que dispõe com total improdutividade, fazendo coisinhas daqui e dali, sem finalizar nada ou sem conseguir fazer absolutamente nada.

4 Disponível em: <http://secretariassublime.blogspot.com/2014/04/administracao-do-tempo.html>. Acesso em: 20 mai. 2021.

É por essas questões que, para conseguirmos administrar nosso tempo, devemos, além de definir nossas prioridades, ter visão de futuro, saber onde queremos chegar, seja daqui a dois dias, ou daqui a cinco, dez ou vinte anos. Devemos traçar metas, objetivos, planos para nossa vida. Em segundo passo, temos que transformar nossos objetivos em metas e especificar como são essas metas e em quanto tempo elas deverão ser alcançadas. O terceiro passo é criar planos e estratégias para poder alcançarmos tais metas, se for necessário dinheiro, como consegui-lo etc. Em quarto lugar, colocar em prática e fazer o que deve ser feito para que alcancemos as metas e objetivos por nós propostos.

Devemos lembrar que tempo é muito mais que tudo isso que discutimos: tempo é vida. Se desperdiçarmos tempo, desperdiçamos nossas vidas. Podemos chegar à conclusão de que quem administra seu tempo, ganha tempo e acaba ganhando vida, mesmo vivendo a mesma quantidade de tempo. Ganhar tempo dentro do tempo que temos em nossa vida é algo que está ao alcance de todos nós.

Dica

Nesse sentido, lembre-se da Regra de Pareto, que diz que 20% do que fazemos traz 80% dos resultados, enquanto os outros 80% de atividades produzem 20% de resultados.

A GESTÃO DO TEMPO NO CAMPO ORGANIZACIONAL⁵

A gestão ou administração do tempo é o processo de organização e planejamento de como utilizar o tempo produtivo para a execução de suas atividades organizacionais. Essa prática permite trabalhar de forma mais proveitosa, tranquila e inteligente, ajudando a aumentar sua produtividade e a qualidade de suas entregas.

Para fazer a administração do tempo assertivamente, é preciso mudar o foco do cumprimento de tarefas para o de resultados, uma vez que a gestão do tempo ajuda o profissional a melhorar a qualidade de seu trabalho e a estabelecer e manter padrões de entrega das tarefas que serão executadas.

Benefícios da Administração do Tempo nas Empresas

Entre os benefícios gerados por essa prática, destacam-se:

- aumento na produtividade e na eficácia;
- conquista de melhor reputação e reconhecimento profissional;
- redução de erros e imprevistos;
- melhor utilização de recursos;
- conquista de melhores oportunidades profissionais;
- maior confiabilidade operacional;
- redução do estresse e melhora na qualidade de vida do funcionário;
- melhor ambiente de trabalho e clima organizacional.

O que a Ausência da Gestão do Tempo Pode Gerar

Em contrapartida, o profissional e as organizações que não investem na administração inteligente de seu tempo podem deparar-se com problemas como:

- perda de prazos;
- esquecimento de tarefas;
- fluxo de trabalho ineficiente;
- baixa qualidade de entrega do trabalho;
- reputação profissional negativa e estagnação de carreira;
- alta incidência de retrabalho;
- maior ocorrência de doenças ocupacionais, como a Síndrome de *Burnout*;
- desperdício de recursos;
- maiores níveis de estresse organizacional;
- perda de oportunidades de carreira e de negócios.

Como Administrar o Tempo nas Organizações

Se você não quer correr o risco de ter que lidar com as consequências listadas acima e quer conquistar os benefícios que a gestão do tempo pode trazer, veja dicas simples e essenciais para a organização de seu tempo e trabalho:

● Crie uma Agenda de Compromissos

Sabemos que, diariamente, nossa rotina é suscetível a imprevistos. Entretanto, boa parte das atividades no trabalho pode ser prevista e agendada. Avalie quanto tempo cada tarefa demandará e quando elas deverão ser realizadas.

⁵ Disponível em: <https://blog.ambra.education/administracao-do-tempo-nas-empresas-produza-mais-com-mais-organizacao/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Esse planejamento ajudará a obter foco e a não perder tempo durante a execução de suas tarefas, tentando encontrar qual a sequência de ações a ser realizada a cada momento, além de também ajudar a evitar o esquecimento de ações importantes.

Lembre-se de periodicamente avaliar as atividades de sua agenda, verificando se elas ainda são necessárias, se sua classificação está adequada (importante, prioritária) e se o modo como elas estão sendo executadas é o mais eficaz. Veja, também, se não fazem parte de sua rotina atividades que “roubem o seu tempo”, como o envio de e-mails dispensáveis, esperas desnecessárias, conversas paralelas, atualização de relatórios sem utilidade prática etc.;

● **Sinalize suas Atividades em Nível de Prioridade**

Se alguém nos questionar, a tendência que temos é afirmar que todas as atividades são urgentes e importantes. Entretanto, há diferença entre essas duas classificações. As tarefas urgentes exigem sua atenção e execução imediata. O ideal é que a quantidade de ações urgentes seja reduzida, caso contrário, você passará boa parte de seu tempo produtivo apenas “apagando incêndios”.

Por outro lado, as atividades importantes devem ser executadas em prazo a ser estipulado, e a sua não realização pode trazer consequências graves para o trabalho e para o desempenho da empresa. Vale lembrar que, se não executadas no prazo ou proteladas, atividades que eram importantes passam, também, a ser urgentes. Por exemplo, uma atualização tecnológica pode ser importante, mas não urgente assim que é lançada. Todavia, se a empresa demora a adotá-la e seus concorrentes já estão ofertando a melhoria para a experiência de seus clientes, essa ação passa, também, a ser urgente.

A priorização ajuda você a ser mais eficaz. Eficiência e eficácia não são sinônimos. O funcionário que trabalha além de sua jornada para entregar seu trabalho, em função de não conseguir organizar-se, pode até ser eficiente, mas não é eficaz. Quem é eficaz consegue realizar seu trabalho no período estipulado e com a qualidade requerida.

Converse com o seu gestor e determine quais são suas atividades prioritárias por período (dia, semana, mês, semestre). Respeite essas prioridades, não deixando nada para depois e entregando resultados no momento em que forem demandados;

● **Delegue Atividades**

Avalie quais atividades não dependem fundamentalmente de você, como as rotinas e procedimentos mais operacionais, e que podem ser delegadas para membros de sua equipe. Além de lhe abrir espaço na sua agenda, essa prática ajuda a descentralizar tarefas e oferece a seus subordinados novos desafios e aprendizados;

● **Utilize a Tecnologia a seu Favor**

Muitos recursos tecnológicos podem ser “ladrões de tempo”. Entretanto, é possível utilizá-los como aliados na hora de fazer a gestão de seu tempo. Pense se há atividades em sua rotina que possam ser automatizadas ou finalizadas com mais precisão e rapidez com a utilização de ferramentas tecnológicas.

Por exemplo, há muitas empresas que ainda realizam uma série de controles manuais. Fazer esses controles em planilhas ou outros softwares pode ajudar a reduzir os riscos de erro e, ainda, otimizar o seu tempo;

● **Seja Organizado**

Esta é uma qualidade bastante valorizada e útil para quem quer melhorar a administração do tempo nas empresas. A organização possibilita que as pessoas sejam mais eficazes em sua rotina de trabalho.

A desorganização, no entanto, é responsável por um elevado desperdício de tempo autogerado pelos profissionais. Imagine, por exemplo, quanto tempo um funcionário desorganizado perde procurando documentos que estão espalhados ou armazenados em local incorreto. A organização melhora a sua imagem perante seus gestores e garante maior produtividade e eficácia;

● **Não Protele Atividades Importantes**

Não deixe para depois atividades difíceis ou que não lhe pareçam tão agradáveis, priorizando as mais simples e as que você tem preferência em executar. Se foi estipulado que uma ação é prioritária e deve ser realizada em determinado momento, siga o planejado; resolva os problemas enquanto eles ainda são pequenos e gerenciáveis e não deixe que a postergação crie uma série de atividades urgentes;

● **Não Utilize Redes Sociais no Horário de Trabalho**

Apenas dar uma olhada nas novas atualizações e postagens pode parecer algo inofensivo, mas essa pode ser uma prática que roubará um tempo precioso de sua jornada. Conforme pesquisa, somente no Facebook as pessoas utilizam mais de 6% de seu tempo útil diário. Agora, multiplique isso entre todas as demais redes e veja quanto tempo pode estar sendo empregado nessa tarefa. Outro estudo aponta que o acesso às redes sociais reduz em 25% a produtividade no trabalho.

Dessa forma, bloqueie distrações e atividades improdutivas, como o uso de redes sociais no horário de trabalho, a menos que esses recursos sejam requeridos profissionalmente para gerar negócios. Pense, também, em quanto tempo você gasta checando as notificações em seu celular ou respondendo mensagens instantâneas de

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

cunho pessoal. Experimente reduzir ou desativar notificações de aplicativos e redes sociais que não sejam fundamentais para o seu trabalho. Outra dica é: quando estiver executando atividades que demandem concentração e atenção, marque seus *status* como “ocupado”, “ausente” ou “não perturbe”;

- **Estipule Prazos para Tudo**

Toda a atividade que constar em sua agenda de compromissos deve possuir um prazo estipulado para sua conclusão. Tarefas com prazo em aberto são fortes candidatas ao esquecimento ou à procrastinação, até o momento em que o atraso poderá prejudicar o seu desempenho e os resultados da empresa;

- **Se Começar, Termine**

Muitas pessoas, na ânsia de mostrarem-se produtivas, acabam iniciando diversas atividades ao mesmo tempo, sem concluí-las. Essa é uma prática contraproducente e que deve ser evitada. Se você iniciar uma tarefa, execute-a até o fim. O fato de você iniciá-la e depois delegá-la a alguém faz com que todos os envolvidos percam tempo: você, explicando qual é o trabalho e em que estágio ele se encontra; o outro funcionário, inteirando-se e dando sequência a sua execução;

- **Não Queira Fazer Tudo de uma Vez**

Ser multitarefa não quer dizer que se deva iniciar todas as atividades do dia ao mesmo tempo. Essa é uma habilidade válida em alguns contextos, desde que não interfira negativamente em seu desempenho — conforme estudo, tentar realizar diversas tarefas ao mesmo tempo pode fazer com que se seja 40% menos produtivo.

Inicie sua rotina sempre executando suas atividades prioritárias. A tentação de fazer concomitantemente outras tarefas ao mesmo tempo pode ser grande, mas seu resultado normalmente é o atraso na entrega e a perda de qualidade do trabalho.

Para finalizar, ressaltamos que a administração do tempo nas empresas é uma prática fundamental para aumentar a competitividade das organizações, maximizar seus resultados e melhorar a produtividade de seus profissionais e, sendo assim, precisa de fato ser adotada como uma ferramenta de gestão dentro da organização.

Ela ajuda a criar um clima interno mais saudável, a reduzir os níveis de estresse e desgaste dos funcionários, melhorando sua qualidade de vida e criando um ambiente mais propício à inovação e à conquista de melhores oportunidades de carreiras para quem demonstrar eficácia e bons resultados na utilização de seu tempo produtivo.

I REFERÊNCIAS

AMBRA EDUCATION. **Administração do tempo nas empresas produza mais com mais organização**. Disponível em: <https://blog.ambra.education/administracao-do-tempo-nas-empresas-produza-mais-com-mais-organizacao/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

IBC COACHING. **Empreendedorismo — Planejamento organizacional**. Disponível em: <https://www.ibccoaching.com.br/portal/empreendedorismo/planejamento-organizacional-o-que-e-seu-papel-dentro-de-uma-gestao/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

PROEDU. **Técnicas secretariais**. Disponível em: http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/370/TECNICAS_SECRETARIAIS_L.PDF?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 20 mai. 2021.

SECRETARIA SUBLIME. **Administração do tempo**. Disponível em: <http://secretariasublime.blogspot.com/2014/04/administracao-do-tempo.html>. Acesso em: 20 mai. 2021.

SÉCULO XXI MINAS. **Métodos de organização de tarefas como identificar o melhor**. Disponível em: <https://seculoxximinimas.com.br/fgv/metodos-de-organizacao-de-tarefas-como-identificar-o-melhor/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS PARA O TRABALHO À DISTÂNCIA

A produtividade é a capacidade de produzir ou condição do que é produtivo. Em outras palavras, trata-se do quanto se produz em um determinado período de tempo, considerando os recursos e ferramentas disponíveis. Atualmente, a produtividade é um dos objetivos mais buscados pelos órgãos públicos e privados, especialmente na era digital, na qual os meios de comunicação e as ferramentas de trabalho estão cada vez mais céleres, rápidos e efetivos.

Tornar as atividades mais produtivas, no sentido de poupar tempo, é uma busca constante de empresas, sobretudo porque possibilitam o trabalho otimizado, além de permitir que ele seja realizado de maneira remota e com equipes reduzidas.

Na contemporaneidade, nota-se que está cada vez mais frequente o investimento em capital tecnológico por empresas que buscam ferramentas para alavancar os seus lucros, acelerar a mão de obra e diminuir custos. As ferramentas possibilitam ainda:

- diluição dos processos;
- prevenção de retrabalhos;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- planejamento;
- treinamento e capacitação da equipe;
- trabalho a distância.

Um dos grandes avanços das ferramentas de produtividade é possibilitar o trabalho remoto. Partiremos, então, ao estudo de algumas delas:

- **Microsoft Teams:** esta ferramenta consiste em uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que permite aos seus usuários a realização de videoconferências e o armazenamento de arquivos. Além disso, a plataforma integra e permite o uso das ferramentas de escritório do Pacote Microsoft Office;
- **Cisco Webex:** esta plataforma, também conhecida por WebEx Meetings ou Cisco Web Teams, destina-se ao corporativismo e possibilita aos seus usuários a realização de reuniões, tanto por meio de áudio quanto por videoconferência. Pode ser acessada pelos seguintes terminais: computadores, smartphones (Android ou IOS), através do download do seu aplicativo ou direto pelo navegador;
- **Google Hangout:** plataforma de comunicação desenvolvida pela Google que possibilita o envio e compartilhamento de mensagens, ligações por videoconferência e também integra alguns serviços da Google. Contudo, desde meados de 2020 a empresa vem migrando as suas funcionalidades para Google Chat;
- **Google Drive:** serviço de armazenamento e sincronização de documentos em nuvem disponível tanto na modalidade gratuita (15 GB) quanto remunerada, por meio de assinatura, modalidade esta que oferece mais opções de armazenamento. A plataforma encontra-se disponível para acesso nos seguintes terminais: computadores, smartphones (Android e IOS), tablets e Ipad. Além disso, ela integra diversos serviços da Google, tais como o Google Docs, Planilhas, Apresentações, entre outros;
- **Skype:** plataforma que permite a comunicação através de videoconferência e voz, assim como o envio e compartilhamento de mensagem. Foi desenvolvido por Janus Friis e Niklas Zennstrom e vendido para empresa E-bay. Contudo, atualmente o software pertence à Microsoft. O serviço pode ser acessado por meio do download do aplicativo ou até mesmo diretamente pelo navegador.

APRENDER A APRENDER E APRENDIZAGEM CONTÍNUA (LIFE LONG LEARNING)

Aprender a aprender é uma competência que se refere à capacidade de buscar, adquirir, atualizar e aplicar novos conhecimentos de maneira autônoma, crítica e criativa, ao longo da vida.

Dada competência é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos, especialmente na era digital, em que as informações e as tecnologias estão em constante mudança e evolução.

Nesse sentido, a importância de aprender a aprender para o enfrentamento dos desafios e oportunidades do mundo digital, exige dos indivíduos uma adaptação contínua às novas demandas, ferramentas e linguagens, bem como uma postura proativa, curiosa e inovadora diante dos problemas e das soluções.

Além disso, as características e habilidades de um aprendiz contínuo incluem possuir uma mentalidade de crescimento, que acredita no potencial de aprendizagem e melhoria; ter autonomia, responsabilidade e motivação para gerenciar o próprio processo de aprendizagem; ter flexibilidade, resiliência e persistência para superar as dificuldades e obstáculos; ter senso crítico, ético e reflexivo para avaliar a qualidade, relevância e confiabilidade das fontes e das informações; e ter criatividade, originalidade e colaboração para produzir e compartilhar conhecimentos.

Para tanto, aprender a aprender na era digital envolve benefícios e desafios, de maneira que podem ser ilustrados por casos de sucesso de indivíduos que se destacaram por sua capacidade, tal como Bill Gates, Elon Musk, Malala Yousafzai, entre outros, que se utilizaram de tecnologias digitais para ampliar seus horizontes, desenvolver suas competências, realizar seus projetos.

Ainda nesse viés, porém, por outro lado, também devem ser mencionados os riscos e dificuldades que podem comprometer a aprendizagem contínua, como a sobrecarga de informações, desinformação, distração, procrastinação, falta de orientação, resistência à mudança, entre outros.

LIFE LONG LEARNING

O conceito de *life long learning*, ou **aprendizado ao longo da vida**, tem base na ideia de que o aprendizado não deve ser limitado por períodos específicos, mas tem de ser estimulado como uma atividade contínua ao longo de toda a vida do indivíduo. Tal aprendizado pode abranger questões como novas habilidades, conhecimentos e atualização, e ser adquirido por meio do ensino formal ou informal, do autodidatismo ou do aprendizado por experiência.

A perspectiva em questão é importante porque o aprendizado contínuo gera atualizações, ou seja, o aprendiz torna-se capaz de se adaptar às mudanças, considerando o avanço das novas tecnologias. Essa capacidade é fundamental em um mundo em constante evolução, tendo em vista que a rapidez das mudanças pode ser desafiadora.

Essa abordagem está de acordo com um *mindset* de crescimento, que promove a crença de que as habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo. Além disso, o aprendizado contínuo promove maior desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo que o indivíduo se mantenha atualizado e competitivo no mercado de trabalho.



HORA DE PRATICAR!

1. **(CESGRANRIO – 2019)** Estudos recentes mostram que, nos modelos de organização mais horizontalizados, a importância da figura do líder formal diminuiu significativamente.
Isso está relacionado ao fato de que
 - a) a autonomia dos membros das equipes não é mais muito valorizada nessas organizações.
 - b) a liderança formal tem perdido credibilidade em função do crescimento das organizações.
 - c) o crescimento acelerado impede, nos modelos hierárquicos horizontais, a contratação em tempo hábil de funcionários com o perfil adequado.
 - d) o contexto altamente complexo das organizações contemporâneas exige que sejam concedidos maior autonomia e poder decisório às equipes de trabalho.
 - e) os líderes não são mais necessários nas organizações modernas, independentemente do grau de maturidade dos liderados.
2. **(CESGRANRIO – 2018)** Ao avaliar as características da nova liderança da companhia, um administrador afirmou que naquele momento havia ali líderes tipicamente
 - a) transformacionais, que negociam a troca de recompensas por esforço, prometem recompensas pelo bom desempenho e reconhecem conquistas.
 - b) visionários, que procuram e observam desvios de regras e padrões, tomando as atitudes corretivas necessárias e intervindo apenas quando os padrões não são alcançados.
 - c) transacionais, que conduzem e motivam seus seguidores para o alcance das metas estabelecidas, esclarecendo os papéis a serem desempenhados por cada um e deixando claro o nível de exigência das tarefas a serem cumpridas.
 - d) situacionais, com comportamentos encorajadores, caracterizados por estabelecimento de regras e instruções detalhadas, monitoramento direto e centralização decisória, independentemente das qualificações e competências do subordinado.
 - e) autênticos, que têm capacidade de criar e articular uma visão realista, crível e atraente do futuro para a organização que cresce e melhora a partir do presente.
3. **(CESGRANRIO – 2018)** A liderança demanda um poder que deve ser exercido com justiça, sempre visando a objetivos lícitos dentro da cultura organizacional. Esse poder provavelmente acarretará reações conforme o modo como for exercido.
Sobre as reações ao poder interpessoal, verifica-se que (o)
 - a) obediência só é conseguida pelo poder de competência e pelo poder coercitivo.
 - b) internalização só é conseguida pelo poder legítimo e pelo poder coercitivo.
 - c) identificação só é obtida pelo poder de especialização.
 - d) poder de recompensa e poder de referência levam ao nível de reação de obediência.
 - e) poder de referência leva ao nível de reação de identificação.
4. **(CESGRANRIO – 2015)** Uma jovem, recém-contratada para o cargo de supervisão, demonstrou ser uma líder que trabalha principalmente voltada para satisfazer as necessidades e metas dos subordinados, assim como para cumprir a missão maior da organização.
No caso descrito, a jovem é uma líder
 - a) moral
 - b) cultural
 - c) servidora
 - d) carismática
 - e) transformacional
5. **(CESGRANRIO – 2014)** Um indivíduo é chefe e é consciente do ambiente onde atua. É confiante, esperançoso, otimista, resiliente e com elevado caráter. Ele age de acordo com seus profundos valores e convicções, com transparência e integridade moral. Encoraja diversos pontos de vista e cria uma relação de colaboração, credibilidade, respeito e confiança entre seus subordinados.
Ele é uma liderança
 - a) transacional
 - b) transformacional
 - c) autêntica
 - d) visionária
 - e) carismática

6. (CESGRANRIO – 2013) A confiança é um atributo primário associado à liderança porque

- a) a confiança dificulta o compartilhamento de informações, favorecendo o sigilo, a ausência de espionagem e o respeito na organização.
- b) o tom confiável estabelecido por um líder dentro de um grupo favorece a comunicação entre seus membros, mas eles se sentem menos motivados a ajudar uns aos outros.
- c) os liderados que confiam em seu líder não estão dispostos a se colocar em vulnerabilidade em virtude das ações do líder, já que correriam o risco de ter seus direitos e interesses desfavorecidos.
- d) uma pessoa de princípios, imbuída das melhores intenções, é confiável para proporcionar um resultado positivo, mesmo que não tenha a capacidade para realizar determinado trabalho.
- e) os contratos psicológicos dos líderes com seus colaboradores, cada vez mais, têm de ser embasados na expectativa positiva de que o outro não agirá de maneira oportunista.

7. (CESGRANRIO – 2012) Na cultura das organizações atuais, poder e liderança são temas relevantes, principalmente quando se define um líder e um gestor para determinada atribuição de confiança na organização.

Liderar é a arte de

- a) colocar pessoas para trabalhar.
- b) conectar pessoas da organização.
- c) manter pessoas na organização.
- d) mobilizar pessoas para o trabalho.
- e) obter resultados desejados, acordados e esperados por meio de pessoas engajadas.

8. (CESGRANRIO – 2023) Um gerente tem tido dificuldade para estimular a inovação na sua organização

Para desenvolver uma estratégia de inovação, ele atua em três conjuntos de variáveis – estrutura, cultura e prática de Recursos Humanos – e toma, acertadamente, as seguintes decisões:

- a) Favorece a adaptação e a flexibilidade estrutural; desencoraja a aceitação da ambiguidade; oferece aos seus funcionários alta segurança no trabalho.
- b) Favorece a disponibilidade da plenitude de recursos; desencoraja a tolerância a conflitos e ao risco; promove o treinamento de seus funcionários.
- c) Desencoraja a comunicação frequente entre as unidades; favorece o foco no objetivo final e não nos meios de alcançá-lo; inspira os funcionários com sua forte convicção pessoal sobre sua visão.
- d) Favorece a fecundação cruzada, a tolerância do não prático, os controles externos baixos, o foco nos sistemas abertos e, quando uma nova ideia é desenvolvida, constrói uma sustentação que supere a resistência.
- e) Desencoraja equipes de risco; busca o foco interno e a orientação consistente para um ambiente estável; apoia a abordagem metódica de fazer negócios.

9. (CESGRANRIO – 2023) Um gestor de uma agência de fomento, após analisar pedidos de financiamento de projetos por um longo período, percebeu que há uma relação negativa entre o otimismo dos empreendedores e o desempenho de suas novas empresas: quanto mais otimistas, menos sucesso. Esses resultados estão associados a erros e a vieses comuns que atrapalham os julgamentos e a tomada de decisão.

Nesse caso, observa-se um(a)

- a) viés de compreensão tardia
- b) excesso de confiança
- c) aversão ao risco
- d) escalada do comprometimento
- e) evidência confirmadora

10. (CESGRANRIO – 2014) Pretendendo realizar estudo em sua empresa sobre inovação, após realizar rápida pesquisa, um funcionário verifica que duas famílias básicas de indicadores de Ciência e Tecnologia (C&T) são diretamente relevantes para a mensuração da inovação, sendo uma delas, nos termos do Manual de Oslo, as

- a) projeções inovadoras
- b) pesquisas abertas
- c) pesquisas de mercado
- d) referências científicas
- e) estatísticas de patentes

11. (CESGRANRIO – 2014) O Manual de Frascati define algumas atividades que o termo pesquisa e o desenvolvimento experimental (P&D) abrangem. Entre as atividades definidas, há uma que consiste em trabalhos experimentais ou teóricos desenvolvidos, principalmente, com a finalidade de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis, sem considerar uma aplicação ou uso particular.

Tal atividade é a(o)

- a) pesquisa básica
- b) pesquisa estratégica

- c) pesquisa de desenvolvimento
- d) educação e formação
- e) desenvolvimento básico

12. (CESGRANRIO – 2018) Uma marca pode ser representada de diversas formas. Embora a forma mais evidente seja a visual, é também possível representar a identidade de uma marca por intermédio de

- a) gráficos, como os usados nos balanços anuais
- b) imagens, como nas matérias jornalísticas
- c) letras, como nos manuais de treinamento
- d) luzes, como as usadas nos letreiros
- e) sons, como nas melodias dos jingles

13. (CESGRANRIO – 2015) Entre as atividades de planejamento, organização e execução de projetos de relações públicas, a produção de material informativo e promocional é de grande importância para o sucesso da empreitada. Em relação à identidade visual, é necessário idealizar e colocar em prática um símbolo constituído por palavra(s) ou grupo de letras, que será a marca do projeto. Tal símbolo é denominado

- a) fotolito
- b) logotipo
- c) conceito
- d) imagem
- e) pentaprisma

14. (CESGRANRIO – 2013) A sustentabilidade do desenvolvimento exige, quase por definição, a democratização do Estado e não o seu abandono. Parece-me oportuno, sob esta lógica, delinear algumas dimensões e critérios operacionais de sustentabilidade. Uma dessas dimensões vincula-se estreitamente ao processo de construção da cidadania e busca garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento. Esta resume-se, em seus aspectos micro, na democratização da sociedade, e macro, na democratização do Estado.

GUIMARÃES, R. Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas. In: Becker, B. e Miranda, M. (Org.) A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UFRJ, 1987, p. 39. Adaptado.

No texto acima, o desenvolvimento sustentável é abordado descrevendo-se a sua dimensão

- a) ambiental, ao enfatizar a manutenção da capacidade de carga dos ecossistemas para absorver as agressões antrópicas.
- b) ecológica, ao tratar da base física do processo de crescimento com o objetivo de conservação e uso racional dos recursos naturais.
- c) demográfica, ao comparar tendências econômicas com base nas variáveis do crescimento e distribuição das populações humanas.
- d) cultural, ao reconhecer a base do desenvolvimento na manutenção da diversidade de sistemas simbólicos inerentes à sociedade.
- e) política, ao assumir que o desenvolvimento exige a contribuição de um aparato jurídico-institucional para a sua plena realização.

15. (CESGRANRIO – 2013) Nas reuniões de cúpula sobre os rumos ambientais globais da humanidade, de Founex a Estocolmo, até o Relatório Brundtland, a ênfase tem sido em mais crescimento econômico, com formas, conteúdos e usos sociais completamente modificados, orientação no sentido das necessidades das pessoas, da distribuição equitativa de renda e de técnicas de produção adequadas à preservação dos recursos.

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI. In: Bursztyn, M. (Org.). Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993. Adaptado.

Do exame das reuniões de cúpula referidas no texto, identifica-se que, na conferência das Nações Unidas realizada em 1972, em Estocolmo,

- a) buscaram-se soluções técnicas para os problemas de contaminação, com o lema “Uma só Terra”.
- b) implementou-se a noção de desenvolvimento sustentável, com o lema “Outro mundo é possível”.
- c) definiu-se o acordo sobre as mudanças climáticas para limitar as emissões de CO₂, com o lema “Nosso futuro comum”.
- d) criou-se o termo antropoceno para definir um novo período geológico, com o lema “Um planeta para todos”.
- e) renovou-se o compromisso político com o desenvolvimento sustentável, com o lema “Por uma economia verde”.

16. (CESGRANRIO – 2015) A divisão de sistemas de software de uma empresa resolveu adotar um método ágil, tal como o Scrum ou o XP, para gerenciar um projeto de desenvolvimento para um importante cliente. Isso gerou certa apreensão entre seus líderes de projeto, pois há muitos anos a empresa usa um processo prescritivo, baseado no Processo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Unificado (UP), e a falta de experiência com métodos ágeis pode comprometer o prazo de entrega e a qualidade final do produto.

O cenário acima apresenta um fator, o uso de um método ágil, que pode inibir o sucesso do projeto em questão.

Esse fator é de natureza

- a) cultural
- b) ambiental
- c) interpessoal
- d) política
- e) tecnológica

17. (CESGRANRIO – 2012) O Manifesto Ágil é um documento que, entre outras propostas, inicia com afirmações que valorizam

- a) colaboração com o cliente, mais do que seguir um plano.
- b) indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas.
- c) respostas a mudanças, mais do que documentações abrangentes.
- d) reuniões face a face, mais do que comunicação eletrônica.
- e) softwares em funcionamento, mais do que negociações de contratos.

18. (CESGRANRIO – 2023) O Scrum é um Ciclo de Vida Ágil, proposto para o desenvolvimento de software, baseado nos princípios da transparência, inspeção e adaptação, que emprega uma abordagem para que o desenvolvimento dos entregáveis aconteça de forma

- a) incremental e interativa
- b) incremental e iterativa
- c) interativa e iterativa
- d) linear e incremental
- e) linear e interativa

19. (CESGRANRIO – 2019) Uma equipe de desenvolvimento adota o método SCRUM para gerenciar seu projeto. Para iniciar a reunião de planejamento da Sprint, deve(m)-se definir e atualizar

- a) o Backlog do Produto
- b) o plano de revisão da Sprint
- c) o plano de retrospectiva da Sprint
- d) a função de cada membro da equipe de desenvolvimento
- e) as tarefas necessárias para cada história do usuário

20. (CESGRANRIO – 2018) No SCRUM, o Backlog da Sprint é “um conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para Sprint, juntamente com o plano para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da Sprint” (Schwaber e Sutherland, 2017).

Durante a Sprint, quem pode alterar o Backlog da Sprint?

- a) Product Owner, apenas
- b) Scrum Master, apenas
- c) Time de Desenvolvimento, apenas
- d) Time de Desenvolvimento e o Product Owner, apenas
- e) Time de Desenvolvimento e o Scrum Master, apenas

✓ GABARITO

1	D
2	C
3	E
4	C
5	C
6	E
7	E
8	D
9	B

10	E
11	A
12	E
13	B
14	E
15	A
16	A
17	B
18	B
19	A
20	C

ANOTAÇÕES

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

ATENDIMENTO BANCÁRIO

AÇÕES PARA AUMENTAR O VALOR PERCEBIDO PELO CLIENTE

CLIENTECENTRISMO

Inicialmente, é preciso entender a respeito do significado de valor percebido pelo cliente, o que, talvez, para muitos, não seja tão evidente assim. O valor é a expectativa do cliente quanto aos benefícios do produto ou serviço em comparação aos custos ou quantia real paga. Neste sentido, pode-se compreender que a quantia real paga não corresponde somente ao custo em termos de dinheiro, mas, sim, à soma dos custos de tempo, energia psíquica e física despendidos para adquirir um produto ou serviço.

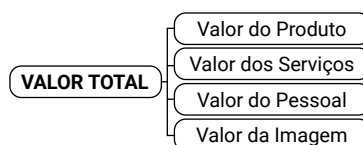
Importante!

O valor entregue ao cliente constitui a seguinte equação: $VEC = VT - CT$.

Em que **VEC** corresponde ao valor entregue ao cliente:

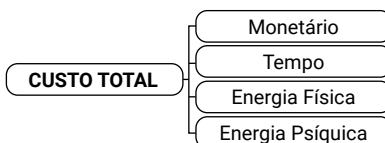
- **VT** corresponde ao valor total;
- **CT** corresponde ao custo total.

O valor entregue ao cliente é igual ao valor total para o cliente menos o custo total para o cliente. O valor total para o cliente pode ser entendido como o conjunto de benefícios esperados pelo cliente, ou seja, a imagem, o valor pessoal, o valor dos serviços, o próprio valor do produto e quaisquer outros benefícios que agreguem valor sob a ótica do cliente.



Já o custo total vai além do monetário, como é o caso do custo de tempo. Quando precisamos adquirir um bem ou serviço, calculamos o tempo que será gasto para isso. Um bom exemplo a ser citado é quando você fica na fila do caixa do banco para pagar uma conta — situação na qual cinco minutos parecem uma eternidade. Agora, se você tiver que aguardar duas horas ou mais para que o gerente do banco atenda para que consiga um financiamento imobiliário, provavelmente você nem perceberá o tempo passar.

Outros custos levados em consideração são as energias psíquica e física. A primeira diz respeito ao gasto psicológico para a tomada de decisão numa situação conflitante de escolhas e a segunda diz respeito ao gasto físico para encontrar o produto/marca ideal, para suprir a sua necessidade.



Aqui, cabe-nos um questionamento: como é possível aumentar o valor percebido pelo cliente? Pode-se, por exemplo:

- melhorar os benefícios do produto ou serviço: dessa maneira, aumentará o valor total;
- reduzir os custos não monetários (tempo, energias psíquica e física);
- reduzir os custos monetários.

É fato que a organização deve obter a satisfação do cliente. Para Bateson e Hoffman, tal satisfação

É alcançada quando suas percepções satisfazem ou excedem suas expectativas. A satisfação, propiciada por um produto, serviço ou sentimento é função direta do desempenho percebido e das expectativas. Se o desempenho ficar distante das expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se atender às suas expectativas, ficará satisfeito. Se exceder às expectativas ficará altamente satisfeito ou encantado. (2001, p. 28)

Conforme se vê, não é tão simples conseguir tal feito. No entanto, é algo necessário no mundo dos negócios. As organizações precisam concentrar-se nos clientes, em suas reais necessidades, sendo o seu foco total. Somente assim conseguirão alcançar a satisfação do cliente.

GESTÃO DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

O cliente avaliará a todo momento a experiência para com a organização que lhe presta o serviço ou oferece o produto e muito provavelmente as duas situações de maneira simultânea, pois quando se adquire um produto você também terá um serviço, nem que seja somente no momento da compra, como é o caso do atendimento.

E então inicia-se uma gestão voltada à melhoria da experiência do cliente perante a empresa. Para melhor entendimento, é necessário conceituar o atendimento.

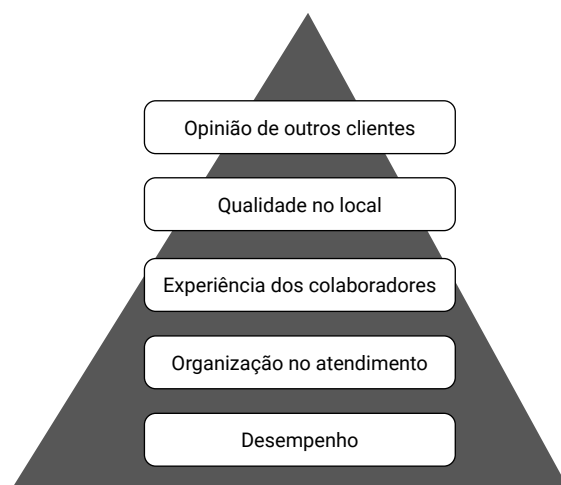
O **atendimento** é um serviço oferecido com ou sem produto. Por exemplo, ao adquirir um curso preparatório você recebe os dados de acesso e se por algum motivo ficar com alguma dúvida, poderá entrar em contato com o setor de suporte para resolução do problema. O que o cliente espera? Espera que o seu problema seja resolvido e, quando isso ocorre, acontece o atendimento com excelência/qualidade.

É de suma importância fazer o que estiver ao alcance, visando solucionar problemas, sejam corriqueiros ou inusitados.

O atendimento também procura ajudar o cliente nos mais variados momentos de maneira sempre respeitosa com educação e cortesia. É preciso ter uma escuta ativa, pois o cliente deseja, entre outras coisas, atenção.

Existem certos **fatores** que influenciam tanto na expectativa do cliente como na experiência com a organização. Vejamos:

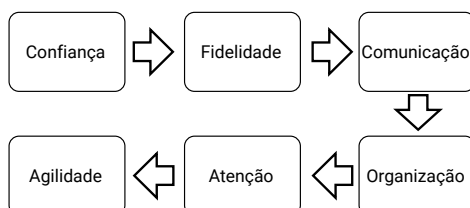
- **Qualidade no local:** percebemos como o item é importante quando chegamos no local de atendimento e reparamos como todas as coisas estão no seu devido lugar. A organização é um fator determinante, assim como a limpeza e o ambiente arejado. É um fator tão importante que podemos pegar como exemplo as agências bancárias, normalmente bem-organizadas, arejadas e limpas. Isso fará com que o cliente se sinta bem no ambiente;
- **Experiência dos colaboradores:** é outro fator importante dentro dos aspectos que influenciam os clientes, é muito reparável e perceptível também;
- **Desempenho:** nem sempre o colaborador terá a experiência, mas será perceptível se ele está procurando ter o melhor desempenho possível e assim entregar um atendimento de qualidade;
- **Organização no atendimento:** o atendimento desorganizado é um mal que permeia a relação vendedor e cliente. Imagine a situação de o cliente chegar a um estabelecimento comercial e não saber ao certo quando será atendido ou simplesmente perceber situações de pessoas sendo atendidas primeiro, mesmo que tenham chegado ao estabelecimento depois;
- **Opinião de outros clientes:** este é o item mais relevante sobre a experiência que o cliente terá com a organização. Normalmente, compramos ou deixamos de comprar pelo simples fato de ouvir o que os outros têm a dizer sobre a organização.



Além dos fatores, algumas **competências** são necessárias quando se trata de atendimento ao público para que a experiência do cliente melhore.

- **Confiança:** é preciso criar um laço de confiança, o estreitamento ocorre à medida que a organização soluciona os problemas do cliente, sejam corriqueiros ou inusitados;
- **Fidelidade:** como consequência, o cliente torna-se fiel e sempre procurará fazer negócios com a organização. Um bom exemplo disso é quando você vai ao shopping e normalmente acaba escolhendo o mesmo local para almoçar;

- **Comunicação:** deve ser clara e precisa, utilizar termos que sejam entendidos por todos. A empatia (colocar-se no lugar do outro) contribuirá para o sucesso no momento de se comunicar com o cliente;
- **Organização:** destaque importante, pois a ordem levará à organização e consequentemente melhorará a experiência do cliente;
- **Atenção:** imagine chegar a um local para ser atendido e simplesmente ser ignorado pelo pessoal da linha de frente; sem sombra de dúvidas deixará o cliente insatisfeito e irritado. Dar atenção é primordial para melhorar a experiência do cliente e requer uma escuta ativa, ou seja, saber ouvir. A atenção no ouvir é de suma significância;
- **Agilidade:** ninguém gosta de passar minutos ou horas, dependendo do que está sendo entregue, aguardando ser atendido ou esperando uma solução para o problema. Pense em quando o cliente vai até uma agência bancária e pega uma fila na intenção de pagar uma conta — a demora na fila afeta consideravelmente sua rotina. Por isso o atendimento deve ser ágil, perfeito e eficaz.



Portanto, para melhoria da experiência do cliente é preciso desenvolver a confiança dele, criar meios para ele se sentir seguro na hora de fechar negócios; para isso, a organização ou a pessoa que está atendendo ao cliente deverá atender às suas expectativas/necessidades. Saber se comunicar, ser articulado e ter comunicabilidade. Comunicabilidade é se fazer entender; tome cuidado para não confundir com ser comunicativo, pois nem sempre ser comunicativo fará você se fazer entender. Uma pessoa poder ser tímida e falar pouco, mas toda vez que repassar uma informação conseguir ser clara e objetiva.

Dica

Para não confundir:

- **Comunicabilidade** = fazer com que as pessoas entendam a mensagem de forma clara e precisa;
- **Comunicativo** = gostar de conversar, de se comunicar com as pessoas.

É preciso estar sempre em alerta em relação às demandas dos clientes, saber lidar com todas as informações que chegam e por muitas vezes dominar a tensão dos problemas que inevitavelmente acontecerão, ou seja, ter paciência e tolerância para domar as emoções.

Hoje em dia, precisamos não só ter conhecimento do trabalho que exercemos, mas também resolver uma gama variada de problemas. Por isso é necessário participar de eventos como treinamentos e palestras, e assim aumentar o nível de conhecimento para melhorar as habilidades ou desenvolver novas.

Imaginemos que conhece o trabalho dos outros departamentos e inicia no seu setor. Ao conhecer as outras etapas ou estágios, poderá repassar as informações ao cliente, informando-o como será daqui para frente; o cliente ficará satisfeito e não será “pego de surpresa”.

Outro requisito importante é se apresentar de forma adequada, inclusive no quesito de se vestir de acordo com a função. As organizações vêm se modernizando de maneira muito rápida no uso da tecnologia e seus colaboradores necessitam também ter conhecimento das novas tecnologias para uma melhor fluidez de dados e informações.

TÉCNICAS DE VENDAS: DA PRÉ-ABORDAGEM AO PÓS-VENDAS

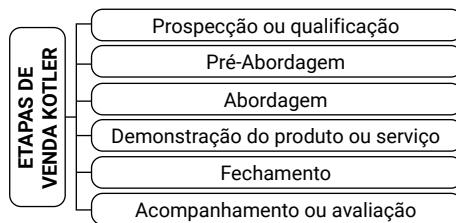
Tratar sobre vendas é pensar em como oferecer um produto ou serviço para o cliente; portanto, haverá necessidade de negociação. Aliás, a ideia de negociar passa pela situação de ganha-ganha, pois as partes (cliente e empresa) devem se beneficiar. No caso da negociação, observamos um conjunto de ações (etapas) que vão desde o planejamento até o controle, auxiliando no processo geral de vendas.

Vejamos então as etapas:

- **Planejamento:** preparação para o processo de vendas. Estabelecer objetivos e metas;
- **Organização:** compreende a abertura do processo da venda, a apresentação do produto/serviço (demonstração), o tratamento das objeções e o fechamento da venda;
- **Controle:** avaliação dos resultados e pós-vendas.

Dentro do contexto de técnicas de vendas, encontramos os elementos que as compõem, que são: **pré-venda, venda e pós-vendas**. Pode-se dizer que são três grandes fases, pois dentro delas existem certas etapas que, de acordo com Kotler, são: **prospecção, pré-abordagem, abordagem, demonstração, fechamento e acompanhamento**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



É hora de nos aprofundarmos no assunto e entendermos melhor as três grandes fases:

PRÉ-VENDA

Nessa fase, teremos uma série de ações voltadas à direção da venda, que pode ser compreendida como uma maneira de preparação, como observamos anteriormente na etapa de planejamento.

Aqui, verifica-se quais são os clientes de maior potencial, suas necessidades e motivações, estuda-se o comportamento de compra, a melhor forma de chegar até ele (abordagem) e quais são os concorrentes que atuam.

Olhando para as etapas, de acordo com Kotler, chegamos à conclusão de que, nessa fase, trata-se das três primeiras.

Prospecção

A prospecção visa identificar possíveis clientes e, para isso, a organização precisará “ir atrás” deles, encontrá-los. É bom salientar que nem toda pessoa (lead) é um cliente potencial. Para ser entendido como cliente potencial, é preciso ter certos requisitos, como: necessidade de comprar, autoridade de comprar e poder aquisitivo.

Dica

Lead: termo utilizado no mundo do marketing digital que indica um possível cliente. É alguém que forneceu informações de contato — pode ser nome e telefone, nome e e-mail ou até mesmo as três informações. Normalmente, as pessoas deixam seu contato em troca de algo.

Pré-Abordagem

Esta é a etapa da busca de informações possíveis: quem são as pessoas que tomam decisões e quais as suas características, e dos estudos focados em compreender a melhor maneira de abordagem.

Abordagem

Indica como será feita a abordagem ao cliente: de maneira pessoal (visita), por telefonema, contato pela internet ou via redes sociais (Messenger, WhatsApp e outros). Ainda podemos pensar em outra hipótese — mala direta — encaminhar uma mensagem persuasiva para o cliente, podendo ser por e-mail (mais usual na atualidade) ou via correio (cada vez mais raro).

VENDA

Fase em que haverá a apresentação, propriamente dita, do produto ou serviço ao cliente. É aqui que ocorre a necessidade de descobrir os aspectos e fatores determinantes que podem levar o cliente a fechar negócio.

Existem certos pontos que visam estimular o cliente a comprar. É o caso do custo, dos serviços que serão prestados, do resultado esperado, da tecnologia, segurança e até mesmo responsabilidade social e ambiental.

Demonstração

Ferramenta utilizada na apresentação de vendas. Prepara-se a apresentação, a participação e quanto de impacto ela vai causar. Entretanto, deve-se tomar muito cuidado para não colocar tudo a perder —fazendo comparações com concorrentes de maneira depreciativa, por exemplo.

Lembre-se de que a apresentação é o momento de valorizar o que o produto ou o serviço tem de melhor, levando o cliente a um estágio de **atenção, interesse, desejo e ação**. Esses são entendidos como os estágios mentais do comprador, e quem tem a tarefa de conduzir a esses estágios é o negociador (vendedor).

- **Atenção:** saber, conhecer ou ter noção de que o produto ou serviço existe;
- **Interesse:** importante passo no qual se faz com que o possível cliente se concentre nos benefícios do produto/serviço;
- **Desejo:** despertar a vontade de obter os benefícios agora já conhecidos;
- **Ação:** atitude de comprar o bem ou serviço.

Tratamento das Objeções

Para lidar com as objeções, é preciso manter a tranquilidade e jamais encará-las como uma reação de cunho pessoal. As objeções fazem parte do processo de vendas e contribuem para o próprio fechamento.

Fechamento

O negociador deve conduzir o cliente a fechar negócio e uma das melhores formas para fazer isso é ser direto e claro. Alguns negociadores/vendedores pecam na hora crucial da venda, pois fazem muito “rodeio” e não levam o cliente a fechar. É preciso encorajar o cliente a fechar o negócio.

PÓS-VENDAS

É chegado o momento de cumprir aquilo que foi prometido na apresentação do produto ou serviço. O acompanhamento faz-se importante e inclui fazer pesquisas de satisfação para obter feedback e, assim, melhorar todo o processo. Lembre-se de que este é um processo cíclico, contínuo e dinâmico.

NOÇÕES DE MARKETING DIGITAL

Hoje em dia, as instituições bancárias têm suas atividades majoritariamente vinculadas aos meios digitais — seja por intermédio do *mobile bank*, seja via *internet banking*. Diante destes recursos, é possível afirmar que as operações remotas fornecem, além de maior celeridade nas relações bancárias, maior acessibilidade para os clientes.

Portanto, nada mais natural que as ações de marketing dos bancos estejam voltadas para os meios digitais. No entanto, essa situação gera novos desafios para as instituições bancárias, uma vez que o ambiente tecnológico não oferece o apoio físico das agências e de correspondentes bancários para a criação de espaços publicitários (por meio de banners, folhetos, cartazes etc.).

Diante disto, neste cenário se destaca o marketing digital, caracterizado por ser 100% intangível, trazendo a necessidade de utilização de estratégias diferenciadas, como **geração de leads**, **técnicas de copywriting**, **gatilhos mentais** e **inbound marketing**.

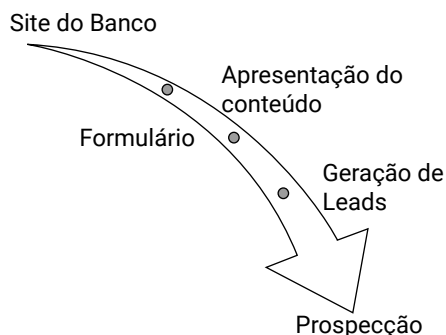
Dentre os principais meios utilizados pelas instituições para execução do **marketing digital**, podemos destacar os seguintes:

- sites das instituições bancárias;
- sites de terceiros;
- e-mail marketing;
- formulários;
- vídeos institucionais;
- *mobile banking*;
- *internet banking*;
- *pop-ups* em sites.

Tanto os bancos comerciais, tradicionais instituições que possuem agências e estruturas físicas, quanto os novos bancos digitais, que nasceram intangíveis e 100% on-line, quando estabelecem relações de *e-commerce* (instituições que possuem praça de atendimento, como agências bancárias, mas que também são intangíveis) e *e-business* (instituições que têm todas as atividades voltadas ao meio digital e que não existem fisicamente), utilizam no marketing digital os mesmos canais, apresentados acima.

GERAÇÃO DE LEADS

Considerando as ações de pré-vendas no marketing digital, aquelas que têm como objetivo a prospecção e a qualificação de novo clientes, a geração de leads representa uma das principais práticas para tal relação, pois demonstra o interesse inicial do futuro cliente no produto ou serviço oferecido pela instituição bancária, por meio do contato realizado pela internet.



Ao longo do desenvolvimento da internet, foram criadas várias formas de geração de leads, desde apresentação de conteúdo multimídia, como disponibilização de vídeos na internet (no YouTube), em que se oferecem conteúdos auxiliares, tendo como exemplo um texto ou disponibilização de planilha de controle de gastos pessoais, onde esse conteúdo é oferecido mediante o cadastro do interessado e seus dados são enviados para a instituição que apresenta o conteúdo.

Porém, existem outras formas de desenvolvimento de geração de leads, como as que seguem abaixo:

- formulários presentes nos e-mails marketing;
- captação de interesse do cliente como em oferta por e-mail de análise para aquisição de cartão de crédito;
- aumento da relevância do site da instituição bancária nos motores de busca, como o Google;
- oferta de produtos ou serviços gratuitos, agregados à atividade bancária, como controle de gastos pessoais ou planejamento de investimentos;
- cursos on-line de educação financeira por meio de cadastro prévio.

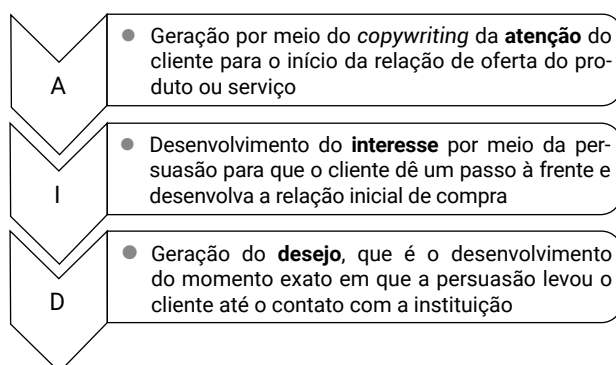
I TÉCNICAS DE COPYWRITING

O desenvolvimento de técnicas de *copywriting* representa aspectos para persuadir o cliente na geração do desejo da compra, por meio de palavras-chave e de gatilhos mentais, em que tal necessidade é apresentada ao comprador.

A utilização de tais termos e palavras-chave são fundamentais para que o cliente seja persuadido — palavras utilizadas nos momentos adequados, para o público correto, por meio de canais de comunicação específicos, com palavras-chave diferenciadas, em mídias diferenciadas, para que o mesmo produto ou serviço seja apresentado de forma direcionada, são essenciais.

Por exemplo, o mesmo produto ou serviço bancário que é apresentado no Instagram, uma rede social de imagens massiva e generalizada, pode utilizar técnicas de *copywriting* diferenciadas daquelas que são utilizadas para um site de uma *fintech* do sistema financeiro, local em que o público é diferenciado e voltado, em geral, para as relações mais avançadas de produtos e serviços bancários.

Etapas de Vendas em que Copywriting Pode Gerar a Ação da Compra



Canais digitais em que as instituições bancárias se utilizam de técnicas de *copywriting*:

- *pop-ups*;
- grupos de discussão;
- anúncios;
- e-mails;
- blogs;
- notícias em sites.

I GATILHOS MENTAIS

Os gatilhos mentais representam os elementos ocultos ou subjetivos que são apresentados para os consumidores, tanto nos espaços digitais das instituições bancárias como em sites de produtos ou serviços que não tenham relação direta com os bancos, para que o consumidor saia da zona de conforto e apresente desejo real de concretizar a sua compra.

Os gatilhos mentais podem ser frases em locais estratégicos, exemplos de experiências bem-sucedidas ou, até mesmo, imagens que estimulem o desejo de compra.

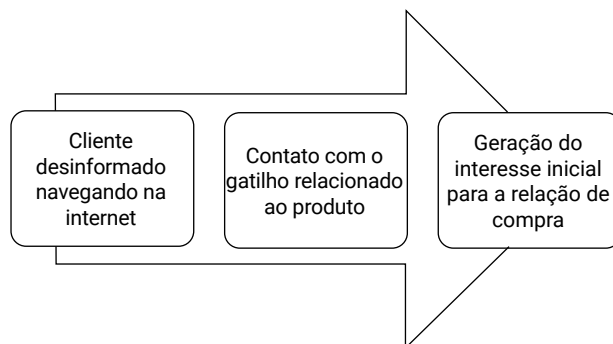
Principais formas de geração de gatilhos mentais:

- novidade;
- autoridade;
- prova social;
- escassez;
- urgência.

Dica

Os gatilhos mentais não apresentam nenhuma relação com propaganda subliminar ou outros métodos de persuasão que tenham a intenção de gerar a compra por meio de métodos que hoje são condenáveis pelas boas práticas do mercado.

Processo do Gatilho Mental



INBOUND MARKETING

O *inbound* marketing ou marketing de atração representa uma técnica diferenciada de apresentação do produto ou serviço, não utilizando propaganda direta e espaços adquiridos em sites comerciais, mas, sim, fazendo uso da oferta de conteúdo de qualidade disponibilizado gratuitamente, em que o contato do cliente com a instituição bancária é estabelecido inicialmente.

A intenção do método de marketing de atração é que o cliente, a princípio, perceba a qualidade da instituição bancária, por meio da produção de tal conteúdo autoral e de acesso massivo para todos que tenham interesse.

Após a relação inicial do cliente com a instituição, devido ao método do *inbound* marketing, é gerada a apresentação de outro produto ou serviço vinculado ao que é apresentado qualitativamente de forma gratuita.

Vejamos **métodos de inbound marketing**:

- cursos gratuitos por meio de plataformas como o YouTube;
- seminários exclusivos por meio de programas de videoconferência como o Google Meet.

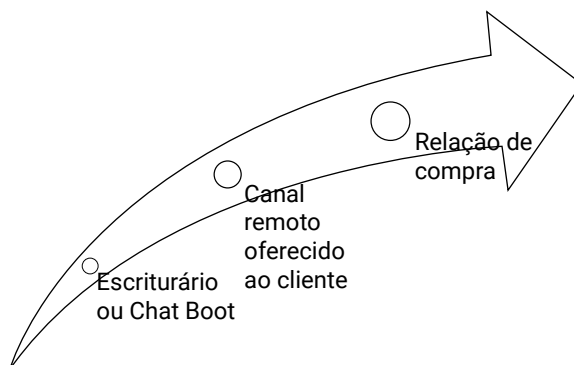
UTILIZAÇÃO DE CANAIS REMOTOS PARA VENDAS

Como hoje em dia as vendas, tanto em bancos digitais quanto em bancos comerciais, são baseadas, majoritariamente, em canais on-line, a utilização de recursos como o *internet banking* e o *mobile banking*, ou mesmo de canais de atendimento em outros sites, dos quais as instituições bancárias se utilizam para oferecer soluções remotas, representa grande parte da lucratividade do setor bancário.

Nesse sentido, métodos como a geração de leads, os chamados gatilhos mentais, a computação cognitiva, a inteligência artificial aplicada ao setor bancário e a vendas, além do aprendizado de máquina, são elementos fundamentais para que os recursos *mobile*, digitais e remotos de atendimento sejam eficientes na venda.

Pode-se considerar como canais remotos os próprios aplicativos das instituições bancárias, nos quais ocorre a chamada relação entre interface e venda com o cliente. Inclusive, muitas vezes, essa relação é estabelecida de forma mecanizada, seja por meio de robôs, seja por meio de chats previamente estabelecidos. É evidente que a venda é feita não da interação cognitiva através do aplicativo, e, sim, do relacionamento direto do comprador com o escritório, o que é muito mais eficiente e tem um percentual muito maior de finalização de vendas, afinal o vendedor tem capacidade maior de persuasão para superar as objeções apresentadas pelo cliente no relacionamento — situação que, muitas vezes, um robô não consegue solucionar.

Canais Remotos de Vendas



ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL EM VENDAS

Para adentrarmos no assunto, em primeiro lugar, é necessário compreendermos o termo ética. A ética é uma ciência oriunda da filosofia; vem do termo “*ethos*”, que significa usos ou costumes, compreendendo, também, conduta, caráter e atitude. Não se confunde, portanto, com a moral, a qual está mais relacionada à prática, que, por sua vez, é influenciada pelo meio. Ética, pois, é adquirida pelo estudo.

ÉTICA	MORAL
+ ampla e abrangente	+ restrita
Universal Princípios e valores	Cultural e costumes
Teórica Duradoura Adquirida pelo estudo	Prática Mutável Influenciada pelo meio

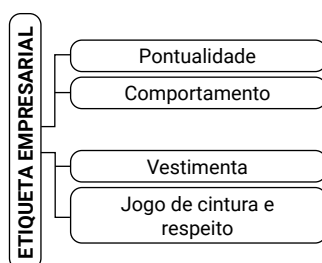
O indivíduo é um ser muito complexo. Cada um de nós tem uma forma de pensar e agir que, em algum momento, pode ser certa ou errada. Essa complexidade passa a ser crucial para que tenhamos um conjunto de regras (escritas ou não escritas) no intuito de mantermo-nos no caminho.

Neste sentido, pode-se dizer que necessitamos de normas e imperativos morais para que nossas decisões sejam pautadas de maneira mais sólida. Ainda, o que é certo para uma pessoa pode ser errado para você. Cada um de nós possui uma linha de pensamento, a qual pode ser convergente ou divergente em algum momento. Portanto, as regras são importantes para criar uma linha de padrão na conduta tida como ideal.

As organizações tendem a possuir um conjunto de regras, a fim de nortear o colaborador no dia a dia. Na Administração Pública, temos leis e códigos capazes de orientar o agente público. Por exemplo, o Código de Ética da Administração Pública Federal — Decreto nº 1.171, de 1994 — trata de regras, deveres e vedações, com o intuito de demonstrar ao agente público como deve ser a sua conduta, tanto no exercício da função como também fora dela.

A boa conduta passa pela importância da etiqueta empresarial, definindo qual deve ser a postura adequada mediante tantas situações que podem ocorrer. Por sua vez, etiqueta empresarial passa pelo bom comportamento e educação, cerimoniais importantes no trato entre as pessoas. A pontualidade, o comportamento, a forma de vestir, o “jogo de cintura” e o respeito são instrumentos que devem ser levados em consideração pelos profissionais de vendas.

Não podemos esquecer que, como um negociador, é importante não se deixar levar por condutas contrárias à ética, como corrupção, propinas, benesses ou favores imorais. Ainda, há que se levar em consideração o **compliance** da organização — termo em inglês que pode ser traduzido como “estar em conformidade com as regras e diretrizes da organização”, o qual visa dar segurança, minimizando riscos inerentes. A busca é pela garantia do cumprimento das regras estabelecidas, seja de normas internas ou de leis que regem a conduta das organizações.



PADRÕES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS CLIENTES, ESCUTA ATIVA E EMPÁTICA, CLAREZA, OBJETIVIDADE E CORTESIA NA COMUNICAÇÃO

Uma empresa pode ser definida como um sistema de pessoas e recursos que procura alcançar objetivos. Os recursos estão disponíveis para qualquer organização que tenha capital para investir, diferentemente das pessoas, que representam o elemento humano da organização, dotado de uma maior complexidade na sua gestão.

Neste sentido, as pessoas (recursos humanos, capital humano, talentos) levam suas características pessoais, inteligência, expertise, percepções, atitude e habilidades até a empresa que, em contrapartida, precisa gerenciar tais recursos para a promoção do desenvolvimento e aquisição de vantagens para a organização.

Dessa maneira, especialmente nas atividades de serviços, a qualidade no atendimento ao público torna-se crucial para satisfação das necessidades do consumidor final. Atualmente, o atendimento com a máxima qualidade é considerado como um grande diferencial, o qual proporciona a tão sonhada vantagem competitiva.

E como podemos definir essa qualidade tão valorizada no atendimento?

Atender com qualidade é saber entender as necessidades e exigências dos clientes e, assim, utilizar os recursos disponíveis de maneira mais eficiente para satisfazer (ou até superar) o desejo do cliente.

Neste sentido, para alcançar a qualidade total e garantir a fidelização, é de suma importância atentar-se para os seguintes pontos:

I COMUNICAÇÃO

A comunicação deve ser clara e compreensível, objetivando a transmissão integral da mensagem e a eliminação máxima de ruídos.

Além do mais, deve-se evitar a utilização de termos técnicos e científicos que possam dificultar a compreensão por parte dos clientes, e, ainda, estar atento às suas solicitações, demonstrando interesse e atenção.

Por fim, cordialidade e educação são fatores essenciais para uma boa comunicação. Vejamos um exemplo prático: o consumidor vai até a uma concessionária de veículos para realizar a revisão do seu carro e é atendido com um sorriso e um sonoro bom dia, além de uma explicação de todo o serviço de revisão de forma clara e compreensível, com total transparência nos preços cobrados (evitando “surpresas” na hora do pagamento).

I APRESENTAÇÃO

Como sabemos, a primeira impressão é a que fica! Desse modo, o primeiro atendimento irá formar a imagem da organização perante a percepção do cliente.

Assim, é fundamental transmitir confiabilidade e segurança em todos os aspectos ligados à apresentação inicial, tais como: vestimenta adequada, ambiente de trabalho limpo e organizado, tom de voz agradável, empatia e receptividade.

Para facilitar o entendimento, imagine a seguinte situação: você está sendo atendido em um hotel cinco estrelas em seu primeiro dia de férias como servidor público. Logicamente, até pelo preço pago, você espera que tudo esteja impecável no atendimento para realização do *check-in* (*lobby* agradável e limpo, atendente educado e receptivo, champanhe gelada e borbulhando, receptividade).

I ATENÇÃO, CORTESIA E INTERESSE

O responsável pelo atendimento deve prestar atenção única e exclusiva ao cliente, mostrando interesse total em entender e resolver o problema exposto.

O atendimento deve ser prestado de forma profissional e cortês, evitando invadir a intimidade da pessoa. No momento do atendimento, é importante que o cliente se sinta o centro das atenções.

I PRESTEZA E EFICIÊNCIA

Presteza é oferecer um serviço de maneira ágil (rápido, célere) e com foco na resolução do problema, sem deixar de lado a qualidade, pois nada adianta ser célere e falhar na qualidade oferecida.

A palavra-chave é o foco no cliente, não medindo esforços para que se chegue a uma solução satisfatória e rápida para o problema apresentado.

Desse modo, a eficiência caminha junto com a presteza, ou seja, ao se ofertar um serviço com eficiência máxima, consequentemente, ele será célere. É importante o cliente perceber que todos os esforços possíveis serão empenhados para satisfazer a sua necessidade.

I TOLERÂNCIA

No atendimento ao público, são frequentes as situações que podem gerar conflitos. Neste caso, é fundamental que o atendente se mantenha calmo e receptivo, sabendo controlar a situação para que não acabe ocorrendo uma discussão. Portanto, é responsabilidade do atendente demonstrar profissionalismo e tolerância para contornar a situação e, assim, chegar em um denominador comum que satisfaça os desejos do cliente.

I DISCRIÇÃO

A discrição é um fator essencial no bom atendimento, por isso, deve-se evitar comentários e ações que possam ofender os clientes e com isso gerar situações constrangedoras. Para tanto, não é aconselhável se intrometer em assuntos particulares da pessoa atendida, deixando claro que o papel da organização é ajudar a solucionar o problema.

I CONDUTA

Para um bom atendimento é necessário mostrar interesse ao problema apresentado pelo cliente, a partir de uma conduta proativa que passe confiança e credibilidade. Ao fim, o cliente precisa sentir-se importante e ter a certeza de que o seu problema vai ser atendido com o máximo esforço.

Ser objetivo é focar na resolução das necessidades do cliente, evitando ações ou assuntos que protelam desnecessariamente a conclusão do pleito. Aliás, o cliente está ali para ter seu problema solucionado e nada mais que isso.

Desse modo, inferimos que o atendimento ao público se torna peça principal na estratégia da organização na fidelização dos clientes atuais e na conquista de novos consumidores. Em exemplo, tem-se que a rede McDonald's estabelece, em seu manual de boas práticas, que os colaboradores responsáveis pelo atendimento no balcão principal devem mostrar traços como sinceridade, entusiasmo, confiança e senso de humor.

Para garantir que o atendimento presencial ao público seja o mais prestativo e eficiente, é importante internalizar as ações e planejar o ambiente de modo mais propício para atender as boas práticas do processo de atendimento. Neste sentido, podemos dividir as estratégias em três tipos. São elas:

Estratégias Verbais

Consistem em ações da comunicação ativa.

Exemplificando: identificar e tratar, quando possível, o cliente pelo seu nome.

Estratégias Não Verbais

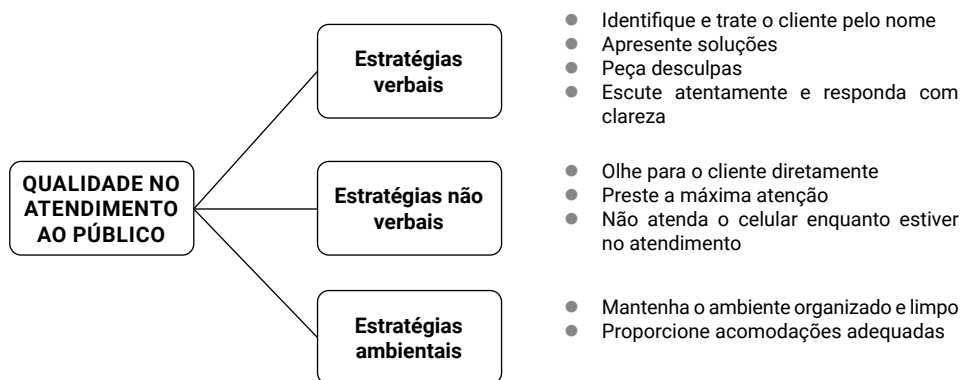
Consistem na postura e nas ações do corpo.

Exemplificando: sempre prestar a máxima atenção ao cliente, olhando-o diretamente.

Estratégias Ambientais

Consiste no preparo mais adequado do ambiente do atendimento.

Exemplificando: manter sempre organizado e limpo o ambiente de trabalho.



Seguindo este raciocínio, o quadro a seguir lista as posturas desejadas para um atendimento de qualidade:

CARACTERÍSTICAS DE UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE
Acolhimento com atenção e escuta atenta Proatividade Foco nas necessidades do cliente Atenção, cortesia e interesse Comunicação clara e compreensível Postura amigável Empatia Objetividade Cumprimento dos prazos estipulados Paciência e respeito às diversidades

ATENDIMENTO QUALIFICADO POR CANAIS REMOTOS

O atendimento qualificado por canais remotos é uma forma de prestar serviços aos clientes sem a necessidade de contato presencial, utilizando recursos tecnológicos como telefone, e-mail, chat, WhatsApp, videochamada, entre outros.

Assim, esse tipo de atendimento tem se tornado cada vez mais comum e necessário, especialmente em tempos de pandemia, onde a circulação de pessoas deve ser evitada. Além disso, o atendimento remoto traz benefícios tanto para as empresas quanto para os clientes, como agilidade, eficiência, redução de custos, comodidade e satisfação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

No entanto, para que o atendimento remoto seja qualificado, é preciso seguir algumas boas práticas e cuidados, que garantam a qualidade do serviço e a fidelização dos clientes.

Veja, a seguir, algumas dicas e orientações para a realização de um atendimento remoto de excelência:

- **Realize uma triagem das solicitações:** antes de iniciar o atendimento remoto, é importante identificar qual é a demanda do cliente, qual é o canal mais adequado para atendê-lo, qual é o nível de urgência e complexidade do problema e qual é o perfil do cliente. Essas informações podem ser obtidas por meio de formulários, questionários, *chatbots* ou atendentes humanos, que devem fazer perguntas objetivas e claras ao cliente. A triagem das solicitações ajuda a direcionar o cliente para o atendente mais capacitado, a priorizar os casos mais críticos e a evitar desperdício de tempo e recursos;
- **Estabeleça uma cultura de serviço:** para que o atendimento remoto seja qualificado, é fundamental que os atendentes tenham uma postura profissional, cordial, empática e solícita para com os clientes. Isso significa que eles devem se apresentar, se identificar, ouvir atentamente o cliente, demonstrar interesse e compreensão pelo seu problema, oferecer soluções adequadas, confirmar se o cliente ficou satisfeito e agradecer pelo contato. Além disso, os atendentes têm de estar bem treinados, atualizados e preparados para lidar com diferentes situações e perfis de clientes. A cultura de serviço deve ser incentivada e monitorada pela empresa, que tem de fornecer feedback, reconhecimento e suporte aos atendentes;
- **Comunique-se com clareza:** a comunicação é um aspecto essencial para o sucesso do atendimento remoto, pois é por meio dela que o atendente transmite confiança, credibilidade e segurança ao cliente. Por isso, é importante que o atendente utilize uma linguagem simples, objetiva, respeitosa e adequada ao canal e ao público-alvo. O atendente deve evitar termos técnicos, jargões, abreviações, erros gramaticais e ambiguidades, que podem gerar confusão e mal-entendidos. O atendente também deve se expressar de forma assertiva, coerente e consistente, evitando contradições e informações falsas ou incompletas. Além disso, o atendente deve se comunicar de forma ativa, mantendo o cliente informado sobre o andamento do atendimento, o tempo estimado de espera e o resultado final;
- **Desenvolva indicadores de desempenho:** para avaliar e melhorar a qualidade do atendimento remoto, é fundamental que a empresa defina e acompanhe indicadores de desempenho, que mensuram aspectos como tempo de resposta, taxa de resolução, satisfação do cliente, produtividade do atendente, entre outros aspectos. Esses indicadores devem ser baseados em dados confiáveis, coletados por meio de ferramentas de monitoramento, pesquisa de satisfação e feedback dos clientes e dos atendentes. Além disso, os indicadores devem ser analisados periodicamente, de forma a se identificar pontos fortes e fracos, oportunidades de melhoria e ações corretivas;
- **Adote um bom sistema de CRM:** CRM (*customer relationship management*) é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente que permite armazenar, organizar e gerenciar as informações e interações dos clientes com a empresa. Um bom sistema de CRM é uma ferramenta indispensável para o atendimento remoto, pois facilita o acesso aos dados dos clientes, o registro e o acompanhamento dos atendimentos, a integração dos diferentes canais de comunicação, a personalização e a segmentação dos serviços, a automação de processos, a geração de relatórios e a tomada de decisões. Uma boa esquematização de CRM também contribui para aumentar a eficiência, a produtividade, a fidelização e a satisfação dos fregueses.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SUA RELAÇÃO COM VENDAS E NEGOCIAÇÃO

O comportamento do consumidor pode ser compreendido como um estudo que tem como objetivo analisar os **sentimentos** e as **percepções** que direcionam o possível cliente a comprar. As decisões tomadas pelo cliente baseiam-se nessas duas situações (sentimentos e percepções). Portanto, é crucial que a organização seja efetiva e saiba lidar com as dificuldades do dia a dia. Podemos entender esse processo como uma jornada, avançando um passo de cada vez para fazer com que o cliente tome a decisão de adquirir o produto ou o serviço.

Os gestores devem, por meio da gestão estratégica e do marketing, estudar o comportamento dos clientes ou potenciais clientes. O propósito é compreender possíveis mudanças e, conseqüentemente, nivelar as ações de vendas para que o cliente continue comprando da organização.

O comportamento de compra complexo envolve um processo de três etapas. Primeiro, o comprador desenvolve crenças sobre o produto. Segundo, ele desenvolve atitudes sobre o produto. Terceiro, ele faz uma escolha refletida. (Kotler, 2000, p. 199)

Há todo um processo envolvido e, para garantir o sucesso, é preciso usar certas etapas para fazer com que o cliente crie uma relação com o processo de vendas e negociação.

Deve-se, primeiramente, fazer com que o cliente perceba a existência de um problema (às vezes, o cliente desconhece o seu próprio problema). Após o reconhecimento, é preciso que a área de vendas e negociação desenvolva um trabalho capaz de mostrar que a organização solucionará o problema. Quando já se tem a consideração da solução, entra-se na fase de ativar gatilhos mentais, como urgência e exclusividade. Por fim, vem a decisão de compra, pois o cliente já compreende o seu próprio problema e, também, que existe uma solução; agora, cabe às vendas e à negociação oferecer o produto ou serviço que atenda a essa necessidade.

O que fará um cliente fechar com uma organização ou outra é a **diferenciação**, ou seja, entregar algo que realmente agregue valor, buscando sempre o dinamismo nas ações e enfatizando o relacionamento interpessoal entre vendedores e clientes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vínculos sociais e a amizade recíproca entre compradores e vendedores têm um resultado favorável para as empresas de venda, tanto no lado financeiro, quanto na confiança com cliente, no compromisso e na cooperação nos negócios, sendo importante um bom atendimento ao cliente. (Duzert, 2007, p. 98)

Podemos perceber que a venda vai depender do relacionamento que ocorre entre os dois (cliente e vendedor); por isso, o vendedor deve demonstrar empatia, saber ouvir, ter boa capacidade de se relacionar com as pessoas, aparentar-se bem e possuir excelente capacidade de negociação. Além disso, precisa conhecer bem o produto ou serviço que negocia e saber lidar com todos os tipos de emoções.



POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: RESOLUÇÃO Nº 4.949, DE 2021

O material a seguir aborda a Resolução nº 4.949, de 2021, a qual dispõe sobre princípios e procedimentos a serem adotados nos relacionamentos com clientes e usuários de produtos e serviços.

CMN é a sigla para Conselho Monetário Nacional, órgão superior do Sistema Financeiro Nacional que tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país.

A Resolução nº 4.949, de 2021, revogou as Resoluções nº 3.694, de 2009, e nº 4.539, de 2016, ambas constantes no edital. Acredita-se que a banca tenha incorrido em erro ao citar dispositivos revogados; todavia, diante da possibilidade de serem objetos de questão na prova, por constarem no edital, também serão analisadas neste material.

Diante da situação, o estudo da Resolução nº 4.949, de 2021, será mais completo, por ser o dispositivo com vigência, devendo o aluno realizar o estudo comparado das resoluções citadas, com a atenção de que somente a Resolução nº 4.949, de 2021, encontra-se em vigor. Vamos começar por ela:

CAPÍTULO I – DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre princípios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O disposto nesta Resolução não se aplica às administradoras de consórcio e às instituições de pagamento, que devem seguir as normas editadas pelo Banco Central do Brasil no exercício de sua competência legal.

§ 2º Para efeito desta Resolução, o relacionamento com clientes e usuários abrange as fases de pré-contratação, de contratação e de pós-contratação de produtos e de serviços.

O art. 1º repete a ementa da resolução, não expressando nenhuma novidade ao aluno. Todavia, os parágrafos acima trazem duas informações extremamente importantes.

O § 1º elenca que as normas da resolução em estudo não se aplicam às administradoras de consórcio e às instituições de pagamentos, pois são espécies que possuem normas específicas editadas pelo Banco Central. Portanto, as normas analisadas nessa resolução aplicam-se às instituições financeiras, mas não se enquadram nesse conceito as administradoras de consórcio e as instituições de pagamento.

A presente resolução visa estabelecer princípios e normas para relacionamento com clientes, mas o que seria o “relacionamento com os clientes”? A resposta encontra-se no § 2º. O relacionamento com os clientes abarca a fase de pré-contratação, contratação e pós-contratação.

Em questões de prova, as bancas tendem a afirmar que o relacionamento ocorrerá apenas na contratação, ou na contratação e em mais uma das situações do § 2º, excluindo a outra. Por exemplo, afirmarão que se enquadra na contratação e pós-contratação, apenas, ou na pré-contratação e na contratação, apenas. Ambas as hipóteses estarão incorretas, pois abarca as três fases.

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º As instituições de que trata o art. 1º, no relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços, devem conduzir suas atividades com observância de princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência, propiciando a convergência de interesses e a consolidação de imagem institucional de credibilidade, segurança e competência.

Art. 3º A observância do disposto no art. 2º requer, entre outras, as seguintes ações:

I - promover cultura organizacional que incentive relacionamento cooperativo e equilibrado com clientes e usuários;

II - dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários, considerando seus perfis de relacionamento e vulnerabilidades associadas.

Conforme exposto, o objetivo da resolução é expor os princípios e procedimentos no relacionamento com os clientes, o que demonstra a importância do art. 2º, pois elenca quais são esses princípios.

O relacionamento deve pautar-se nos princípios da **ética, responsabilidade, transparência e diligência**, devendo o aluno memorizar a informação, por ser a de maior probabilidade de ser explorada no certame.

A observância dos princípios gera uma imagem institucional de credibilidade, segurança e competência. Note que “segurança” e “credibilidade” não são princípios propriamente ditos, mas a observância dos princípios gera a credibilidade e segurança institucional. Muita atenção com “pegadinhas” que misturem os princípios com os seus resultados.

I CAPÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS

O Capítulo III é dividido em duas subseções:

- Da Contratação e Da Prestação de Serviços;
- Do Atendimento Presencial a Clientes ou Usuários.

Será um capítulo um pouco mais cansativo, pois são dois róis extensos que listam as obrigações e situações em que se aplicam. Deve-se lê-los com atenção e tentar memorizá-los de modo a não confundir o rol da seção 1 com o rol da seção 2.

Adianta-se que não são artigos com alta probabilidade de serem explorados em provas, mas por listarem os procedimentos a serem observados, que são o objetivo da resolução, é temerário o aluno não ter, ao menos, um contato com os dispositivos.

Art. 4º *As instituições de que trata o art. 1º, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar:*
I - adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, aos interesses e aos objetivos dos clientes e usuários;

II - integridade, conformidade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas, bem como legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados;

III - prestação, de forma clara e precisa, das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços;

IV - utilização de redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, locais e demais condições;

V - identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou transferência em demonstrativos e extratos de contas de depósitos e contas de pagamento pré-paga, inclusive nas situações em que o serviço de pagamento envolver instituições participantes de diferentes arranjos de pagamento;

VI - encaminhamento de instrumento de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e

VII - tempestividade e inexistência de barreiras, critérios ou procedimentos desarrazoados para:

a) o atendimento a demandas de clientes e usuários, incluindo o fornecimento de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos e informações relativos a operações e a serviços;

b) a extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços, incluindo o cancelamento de contratos; e

c) a transferência de relacionamento para outra instituição, se aplicável.

O art. 4º lista as obrigações a serem observadas na contratação e prestação de serviços, seção 1. Não há muito o que se debater, tratando-se de estudo realizado por leitura repetitiva para melhor associação, mas sem despende muito esforço, pelos motivos já explicitados.

Art. 5º *É vedado às instituições referidas no art. 1º impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa, a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando disponível o atendimento em outros canais.*

§ 1º *O disposto no caput não se aplica:*

I - aos serviços de arrecadação ou de cobrança prestados a terceiros, quando:

a) não houver contrato ou convênio para a sua prestação celebrado entre a instituição financeira e o ente beneficiário; ou

b) o respectivo contrato ou convênio celebrado não contemple o recebimento em guichê de caixa das dependências da instituição;

II - ao recebimento de boletos de pagamento padronizado pela regulamentação do Banco Central do Brasil emitidos fora do padrão, das especificações ou dos requisitos vigentes para o instrumento;

III - ao recebimento de documentos mediante pagamento por meio de cheque;

IV - às instituições que não possuam dependências ou às dependências de instituições sem guichês de caixa;

V - aos postos de atendimento instalados em recinto de órgão ou de entidade da Administração Pública ou de empresa privada com guichês de caixa, nos quais sejam prestados serviços do exclusivo interesse do respectivo órgão ou entidade e de seus servidores ou da respectiva empresa e de seus empregados e administradores, conforme a regulamentação específica sobre dependências; e

VI - às situações excepcionais previstas na legislação ou na regulamentação específica.

§ 2º Para fins do disposto no caput, é vedada a imposição de restrições quanto à quantidade de documentos, de transações ou de operações por pessoa, bem como em relação a montante máximo ou mínimo a ser pago ou recebido ou ainda quanto à faculdade de o cliente ou o usuário optar por pagamentos em espécie, salvo as exceções previstas na legislação ou na regulamentação específica.
[...]

Em que pese um movimento social para resolução de situações por meio de atendimentos virtuais e aplicativos, não pode a instituição financeira recusar, impedir ou dificultar o atendimento presencial em suas agências, mesmo que forneça o serviço por aplicativos, sites ou outros canais.

Trata-se de norma importante, pois as instituições financeiras, muitas vezes, forçam para que o cliente resolva o problema ou contrate serviços por meio dos canais de autoatendimento, o que ocasiona uma certa discriminação, haja vista que nem todas as pessoas possuem acesso ou facilidade de utilizar os meios virtuais.

O § 1º lista as situações em que a vedação elencada não se aplicará; portanto, o aluno deve ter em mente a vedação já explicitada, assim como deve memorizar o rol que elenca as situações em que não se aplica a vedação, ou seja, as situações em que as instituições poderão negar o atendimento presencial.

Perceba que não se pode afirmar que as instituições financeiras estão proibidas de negar atendimento presencial, pois a resolução lista exceções em que será permitida a recusa.

CAPÍTULO IV – DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E USUÁRIOS

Art. 6º *As instituições de que trata o art. 1º devem manter política institucional de relacionamento com clientes e usuários que consolide diretrizes, objetivos estratégicos e valores organizacionais, de forma a nortear a condução de suas atividades em conformidade com o disposto no art. 2º.*

§ 1º *A política de que trata o caput deve:*

I - ser aprovada pelo conselho de administração ou, caso inexistente, pela diretoria da instituição;

II - ser objeto de avaliação periódica;

III - definir papéis e responsabilidades no âmbito da instituição;

IV - ser compatível com a natureza da instituição e com o perfil de clientes e usuários, bem como com as demais políticas instituídas;

V - prever programa de treinamento de empregados e prestadores de serviços que desempenhem atividades afetas ao relacionamento com clientes e usuários;

VI - prever a disseminação interna de suas disposições; e

VII - ser formalizada em documento específico.

§ 2º *Admite-se que a política de que trata o caput seja unificada por:*

I - conglomerado; ou

II - sistema cooperativo de crédito.

As instituições abarcadas por essa resolução devem realizar uma política institucional de relacionamento com clientes, a qual deve observar e implementar as disposições das normas da resolução ora estudada.

Importante o aluno ler atentamente as regras impostas à política de relacionamento com os clientes, assim como atentar-se para a possibilidade de a política de relacionamento ser unificada, ou seja, ser a mesma para várias instituições; a unificação é possibilitada por conglomerado ou por sistema cooperativo de crédito.

Não basta, por óbvio, implementar a política de relacionamento, devendo as instituições promover mecanismos de fiscalização e de correção de desvios. Impõe-se que haja equilíbrio entre o estabelecimento de metas e resultados com as disposições da resolução, evitando que a busca por resultados culmine no desrespeito às normas desta.

RESOLUÇÃO Nº 3.694, DE 2009	RESOLUÇÃO Nº 4.539, DE 2016	RESOLUÇÃO Nº 4.949, DE 2021
Inseriu o tema no ordenamento	Inseriu a Política de Relacionamento com o Cliente	Manteve e atualizou a Política de Relacionamento com o Cliente
Não sistematizava em princípios e procedimento	Apresentava rol de princípios para relacionamento com os clientes	Manteve o rol de princípios no relacionamento com o cliente
Já previa a vedação em recusar/dificultar o atendimento presencial	Atualizou a recusa do atendimento presencial	Inseriu o rol de procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras
—	—	Atualizou a recusa ao atendimento presencial
—	—	Revogou as Resoluções nº 3.697, de 2009, e nº 4.539, de 2016

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.860, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

A presente Resolução CMN nº 4.860, de 2020, dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

CAPÍTULO I – DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A intenção da resolução é explicitada no art. 1º:

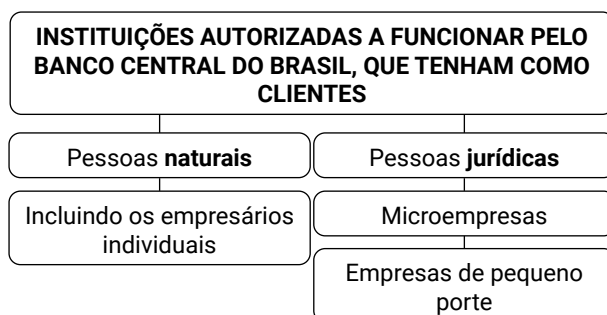
Art. 1º Esta Resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica.

O art. 2º aponta quais instituições devem constituir as ouvidorias:

Art. 2º O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas naturais, inclusive empresários individuais, ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. Ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias e futuros ou de bolsas de valores e de mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente funções de liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas.

De acordo com o *caput*, do art. 2º, a ouvidoria deverá ser constituída pelas instituições esquematizadas a seguir:



CAPÍTULO II – DA FINALIDADE

Logo em seguida, temos o importantíssimo Capítulo II dessa resolução, que aponta as finalidades que deverão ser alcançadas pela ouvidoria. Vejamos:

Art. 3º A ouvidoria tem por finalidade:

I - atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição; e

II - atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no País e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de que trata o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008.

Perceba que o inciso I, do art. 3º, aponta que as ouvidorias somente irão atender as demandas em **última instância**, o que quer dizer que estas deverão passar primeiramente por outros meios e canais de atendimento primário da instituição e, somente caso não puderem ser solucionadas, serão destinadas às ouvidorias.

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO

Já o Capítulo III da referida resolução trata da organização e estrutura da ouvidoria:

Art. 4º A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Parágrafo único. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços, gestão de riscos, auditoria interna e conformidade (compliance).

Art. 5º *É admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições, observadas as seguintes situações e regras: I - a instituição integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar;*

II - a instituição não enquadrada no disposto no inciso I do caput pode compartilhar a ouvidoria constituída:

a) em empresa ligada, conforme definição de que trata o § 1º; ou

b) na associação de classe a que seja filiada ou na bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros ou bolsa de valores e de mercadorias e futuros nas quais realize operações;

III - a cooperativa singular de crédito filiada a cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo; e

IV - a cooperativa singular de crédito não filiada a cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso II, alínea «a», do caput, consideram-se ligadas entre si as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil:

I - as quais uma participe com 10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente; e

II - as quais acionistas com 10% (dez por cento) ou mais do capital de uma participem com 10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente.

§ 2º O disposto no inciso II, alínea «b», do caput, não se aplica a bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro.

§ 3º O disposto nos incisos II, alínea «b», e IV, do caput, somente se aplica a associação de classe ou bolsa que possuir código de ética ou de autorregulação efetivamente implantado, ao qual a instituição tenha aderido.

I CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO

O Capítulo IV da resolução trata especificamente do funcionamento das ouvidorias, incluindo suas atribuições, formas de funcionamento, seus deveres, entre outras atribuições.

Inicialmente, de acordo com o disposto no art. 6º, a ouvidoria deverá abranger as seguintes atividades:

Art. 6º *As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades:*

I - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;

II - prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;

III - encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; e

IV - manter o conselho de administração, ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los.

Dentre as atividades realizadas pela ouvidoria, está o atendimento adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Esse atendimento deverá atender aos critérios expostos a seguir:

Art. 6º [...]

§ 1º O atendimento prestado pela ouvidoria:

I - deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;

II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e

III - pode abranger:

a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e

b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

§ 2º O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Já o art. 7º refere-se às outras instituições que devem atender aos critérios elencados. São essas instituições aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham como clientes **pessoas naturais**, inclusive empresários individuais, ou **pessoas jurídicas** classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, vide art. 2º da resolução.

Art. 7º *As instituições referidas no art. 2º devem:*

I - manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a:

a) registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas na análise e as providências adotadas; e

b) controlar o prazo de resposta;

II - dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições e formas de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços;

III - garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser:

a) divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no País, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial;

b) informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários; e

c) inserido e mantido permanentemente atualizado em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria devem permanecer registradas no sistema mencionado no inciso I pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data da protocolização da ocorrência.

I CAPÍTULO V – DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS

O Capítulo V trata das exigências formais que versam sobre as ouvidorias e engloba pontos específicos, como formulação do estatuto ou contrato social, designação de responsáveis, designação de nomes do ouvidor, entre outras disposições.

Neste momento, é importante o contato com a legislação pura, vez que, usualmente, as bancas cobram a literalidade da lei. Realizamos destaques na legislação para que tornem a leitura mais fluida e de fácil memorização:

Art. 8º O estatuto ou o contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor, de forma expressa, sobre os seguintes aspectos:

I - a finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria;

II - os critérios de designação e de destituição do ouvidor;

III - o tempo de duração do mandato do ouvidor, fixado em meses; e

IV - o compromisso formal no sentido de:

a) criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e

b) assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

§ 1º Os aspectos mencionados no caput devem ser incluídos no estatuto ou no contrato social na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria.

§ 2º As alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta Resolução relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista no art. 5º, incisos I e III, podem ser promovidas somente pela instituição que constituir a ouvidoria.

§ 3º As instituições que não constituírem ouvidoria própria em decorrência da faculdade prevista no art. 5º, incisos II e IV, devem ratificar a decisão na primeira assembleia geral ou na primeira reunião de diretoria realizada após tal decisão.

Retomando o conceito e as instituições referidas no art. 2º (instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes **pessoas naturais**, inclusive empresários individuais, ou **pessoas jurídicas** classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte), o art. 9º dita que essas instituições deverão designar os nomes do ouvidor e do direito responsável pela ouvidoria:

Art. 9º As instituições referidas no art. 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria.

§ 1º O diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros.

§ 2º Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da regulamentação, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria.

§ 3º Nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesses ou de atribuições.

Art. 10 Nas hipóteses previstas no art. 5º, incisos I, III e IV, o ouvidor deve:

I - responder por todas as instituições que compartilharem a ouvidoria; e

II - integrar os quadros da instituição que constituir a ouvidoria.

Para auxiliar seu entendimento, vejamos esquematicamente o disposto no art. 10, incluindo os incisos do art. 5º mencionados:

Ouvidor deve:

Art. 5º [...]

I - a instituição integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições a funcionar; [...]

III - a cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou branco do sistema cooperativo;
IV - a cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria.

Art. 10 [...]

I - responder por todas as instituições que compartilharem a ouvidoria;
II - integrar os quadros da instituição que constituir a ouvidoria.

Art. 11 *Para cumprimento do disposto no caput do art. 9º, nas hipóteses previstas no art. 5º, inciso II, as instituições referidas no art. 2º devem:*

I - designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do respectivo diretor responsável pela ouvidoria; e
II - informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, da bolsa de valores, da bolsa de mercadorias e futuros ou da bolsa de valores e de mercadorias e futuros, ou da entidade ou empresa que constituir a ouvidoria.

I CAPÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

O Capítulo VI trata da prestação de informações e formas de divulgação das atividades desenvolvidas:

Art. 12 *O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro.*

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição.

Art. 13 *As instituições referidas no art. 2º devem divulgar semestralmente, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o art. 16.*

Art. 14 *O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades da ouvidoria.*

A avaliação direta da qualidade do atendimento mencionada no art. 13 é uma ferramenta de satisfação dos usuários e clientes, que avaliam o atendimento prestado pela ouvidoria.

I CAPÍTULO VII – DA CERTIFICAÇÃO

O Capítulo VII trata da certificação. Ocorrerá um exame de certificação para que os integrantes da ouvidoria que realizam as atividades do art. 6º dessa resolução sejam considerados aptos. Acompanhe a seguir:

Art. 15 *As instituições referidas no art. 2º devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no art. 6º sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.*

§ 1º O exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relativos à ética, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos.

§ 2º A designação de integrantes da ouvidoria referidos no caput fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação, além do atendimento às demais exigências desta Resolução.

§ 3º As instituições referidas no caput devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria em relação aos temas mencionados no § 1º.

§ 4º O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor.

§ 5º Nas hipóteses previstas no art. 5º, incisos II e IV, aplica-se o disposto neste artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade ou empresa que realize as atividades mencionadas no art. 6º.

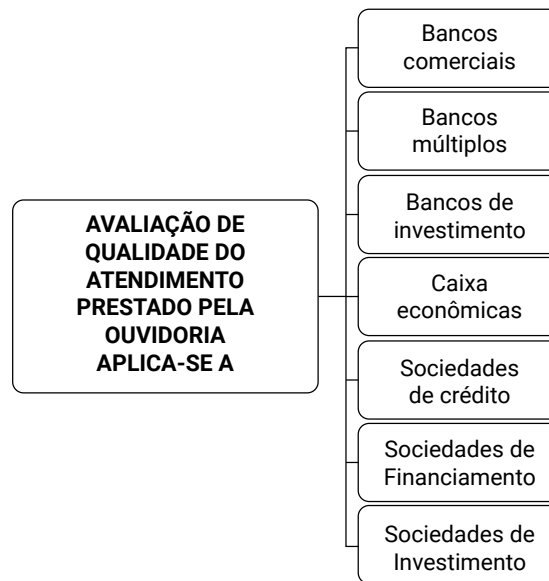
I CAPÍTULO VIII – DA AVALIAÇÃO DIRETA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO

O Capítulo VIII, por sua vez, traz a necessidade de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria. Esse assunto já foi brevemente abordado quando tratamos do art. 13.

Observe como será realizada a avaliação direta de qualidade:

Art. 16 *As instituições referidas no art. 2º devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários.*

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento.



Art. 17 A avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o art. 16 deve ser:

I - estruturada de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto;

II - disponibilizada ao cliente ou usuário em até um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva de que trata o art. 6º, inciso III, e § 2º; e

III - concluída em até cinco dias úteis após o prazo de que trata o inciso II.

Art. 18 Os dados relativos à avaliação mencionada no art. 16 devem ser:

I - armazenados de forma eletrônica, em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de cinco anos, contados da data da avaliação realizada pelo cliente ou usuário; e

II - remetidos ao Banco Central do Brasil, na forma por ele definida.

I CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS

Por fim, as disposições finais da Resolução CMN nº 4.860, de 2020, estão inseridas no Capítulo IX. Podemos destacar as seguintes informações:

Art. 19 O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, de que tratam os arts. 6º, § 1º, 7º e 12, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos.

Art. 20 O número do telefone para acesso gratuito à ouvidoria e os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser observado, inclusive, pela instituição que não constituir componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no art. 5º.

Art. 21 O Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO: LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

I ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: LEI Nº 13.146, DE 06 DE JULHO DE 2015

A proteção dos direitos das pessoas com deficiência, tanto no Brasil quanto no mundo, é algo bem recente. Na realidade, a preocupação da sociedade com essa parcela da população faz parte de um discurso atual, resultado da forma como essas pessoas passaram a ser percebidas.

É possível visualizar, ao longo da história, que as pessoas com deficiência foram encaradas de quatro modos diferentes, conforme cada período temporal. A primeira fase foi a de intolerância em relação às pessoas com deficiência, pois, segundo acreditava-se, simbolizavam a impureza, o pecado, ou, até mesmo, o castigo divino. A segunda foi a fase marcada pela invisibilidade das pessoas com deficiência. Dela, decorreu a terceira fase, marcada pelo assistencialismo e pautada na perspectiva médica e biológica de que a deficiência era uma patologia e, como tal, deveria ser curada. Por fim, a quarta fase voltou-se para os direitos humanos, promovendo a inclusão social, com ênfase na relação da pessoa com deficiência e do meio em que ela está inserida.

Até mesmo a forma de referir-se a essas pessoas é fruto de uma construção histórica. A partir de 1993, a nomenclatura mudou para “portadores de necessidades especiais”, “pessoas com necessidades especiais”, “pessoas especiais”, “portadores de direitos especiais”. Atualmente, utiliza-se “**pessoa com deficiência**”.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como consequência dessas mudanças no modo de ver/encarar a pessoa com deficiência, surgiu o dever de eliminar os obstáculos que pudessem impedir o pleno exercício de seus direitos, de modo a possibilitar o desenvolvimento de suas potencialidades, com autonomia e participação.

Nesse contexto, iniciou-se um sistema de proteção internacional, exigindo dos Estados um tratamento especializado para a proteção aos direitos das pessoas com deficiência. Entre os instrumentos de proteção realizados, encontra-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006. O texto dessa convenção foi assinado no ano de 2007 e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2009 pelo Decreto nº 6.949.

A importância do Decreto nº 6.949, de 2009, é imensa, uma vez que ele foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos a adotar a norma do § 3º, art. 5º, da Constituição Federal, ou seja, a seguir o mesmo rito de aprovação cabível para as emendas constitucionais (aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros).

Como resultado, tal decreto passou a ter status de norma constitucional (mesmo valor normativo das leis dispostas na Constituição Federal, mesmo sem fazer parte dela). Por essa razão, o Brasil precisou promover alterações legislativas para “assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência”, em conformidade com o item 1 da Convenção.

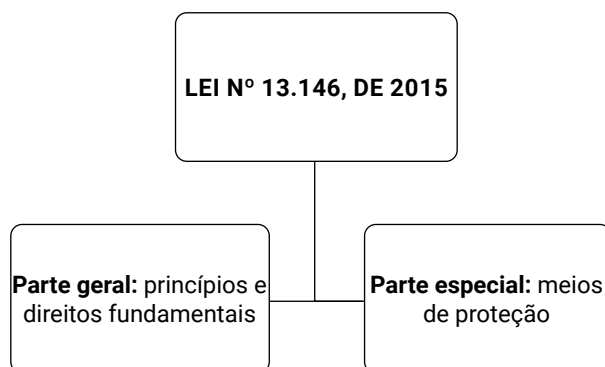
Assim, foi editada, em 6 de julho de 2015, a Lei nº 13.146, com o objetivo de dar cumprimento à Convenção.

Antes de iniciar nosso estudo, é preciso ter em mente que, para melhor compreender a Lei nº 13.146, de 2015, é primordial entender sua estrutura e identificar as ideias mais importantes da legislação, uma vez que as bancas tendem a cobrar o que se denomina “literalidade das ideias”, ou seja, os pontos principais de cada artigo com base em sua estrutura, não havendo, para tanto, a necessidade de decorá-los. O estudo deve ter atenção especial à parte relativa aos crimes e infrações administrativas, por ser esse o ponto mais cobrado pelas bancas examinadoras.

Feitas essas considerações iniciais, bons estudos!

NOÇÕES SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Lei nº 13.146, de 2015, é dividida em duas partes: geral e especial. A **parte geral** tem, como base, os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, disciplinando, além desses, os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Já a **parte especial** é composta pelos meios de proteção, quais sejam: o acesso à justiça e reconhecimento igual perante a lei e aos crimes e infrações administrativas.



Iniciando pela parte geral, os arts. 1º a 3º da mencionada lei introduzem o tema, estabelecendo suas disposições gerais.

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

De acordo com o art. 1º, o objetivo da legislação é assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência em iguais condições com os demais, de modo a garantir sua inclusão social e cidadania. Seu parágrafo único deixa claro que a Lei nº 13.146, de 2015, decorre da Convenção (juntamente com seus protocolos), sendo incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, conforme explanado.

O art. 2º preocupou-se em dar o conceito de pessoa com deficiência. Em termos gerais, considera-se pessoa com deficiência aquela que possui **impedimento de longo prazo**, sendo este de natureza **física, mental, intelectual ou sensorial**, que pode, de alguma forma, causar **barreiras** ou **obstruir** sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Pessoa com deficiência:**

- impedimento de longo prazo;
- natureza física, mental, intelectual ou sensorial;
- causar barreiras ou obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Além de conceituar pessoas com deficiência, o art. 2º trouxe, em seus parágrafos, a maneira como deve ser procedida a **avaliação** para caracterizar essas pessoas. O § 1º estabelece que a avaliação será realizada por uma equipe **multiprofissional e interdisciplinar**, de modo a considerar os aspectos que permeiam o indivíduo (todo o contexto social). Para determinar ou não a deficiência, a equipe analisará três enfoques: **biológico, psicológico e social**. Vejamos:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades;

IV - a restrição de participação.

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

O § 2º, por sua vez, estabelece que compete ao Poder Executivo a criação dos instrumentos normativos para a verificação da deficiência.

Importante!

A competência é do Poder Executivo, e **não** do Poder **Legislativo**.

Art. 2º [...]

§ 3º O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

Conforme visto, foi incluído pela Lei nº 14.724, de 2023, o § 3º ao art. 2º, da Lei nº 13.146, de 2015, que tem como principal objetivo a redução de gastos e a celeridade no processo de avaliação e diagnóstico de pessoas com deficiência.

Portanto, a Lei nº 14.724, de 2023, buscou facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos seus direitos e garantias, razão pela qual ela não precisará mais se deslocar até um local específico para fazer o exame médico-pericial, podendo fazê-lo pela internet ou por meio de documentos que comprovem a sua condição.

O art. 2º-A trata da instituição do cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Essas deficiências são aquelas que não são percebidas de imediato, como é o caso da surdez e do autismo.

O § 1º ressalta que o uso do símbolo é opcional e que a sua ausência não prejudica o exercício de leis e direitos já previstos.

Por fim, o § 2º dispõe que a utilização do símbolo não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso ele venha a ser solicitado por atendente ou autoridade competente.

Art. 2º-A É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas.

§ 1º O uso do símbolo de que trata o caput deste artigo é opcional, e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei.

§ 2º A utilização do símbolo de que trata o caput deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente.

O art. 3º apresenta outros conceitos para aplicação e entendimento da legislação. São eles:

- acessibilidade;
- desenho universal;
- tecnologia assistiva ou ajuda técnica;
- barreiras;
- comunicação;
- adaptações razoáveis;
- elemento de urbanização;
- mobiliário urbano;

- pessoa com mobilidade reduzida;
- residências inclusivas;
- moradia para a vida independente da pessoa com deficiência;
- atendente pessoal;
- profissional de apoio escolar;
- acompanhante.

Art. 3º [...]

*I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com **segurança e autonomia**, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.*

Observe que a palavra-chave para entender o conceito de acessibilidade é **autonomia** (direito de circular com autonomia em espaços públicos e privados de uso coletivo, bem como o direito de ter autonomia para utilizar a tecnologia).

Art. 3º [...]

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.

Refere-se ao fato de que o produto ou serviço deve ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de elas terem ou não alguma deficiência.

Art. 3º [...]

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Trata-se, aqui, da possibilidade de adaptar determinado produto ou serviço às necessidades da pessoa com deficiência, para que ela possa utilizá-lo de forma autônoma.

Art. 3º [...]

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

- a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;*
- b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;*
- c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;*
- d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;*
- e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;*
- f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.*

Por barreiras, entende-se qualquer obstáculo que impeça ou limite a participação social da pessoa com deficiência. As barreiras podem estar nos espaços públicos e privados de uso coletivo (urbanísticas), nas edificações (arquitetônicas), nos transportes, nas comunicações, nas atitudes (atitudinais) e na dificuldade de acesso às tecnologias (tecnológicas).

Art. 3º [...]

*V - **comunicação**: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;*

*VI - **adaptações razoáveis**: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;*

*VII - **elemento de urbanização**: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;*

*VIII - **mobiliário urbano**: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos*

de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

As residências inclusivas têm caráter de assistência para aquelas pessoas com deficiência que são dependentes, porém não possuem vínculos familiares capazes de lhes dar suporte.

Art. 3º [...]

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência.

Diferentemente da residência inclusiva, a moradia proporciona serviços de apoio à pessoa com deficiência, os quais ampliarão o seu grau de autonomia.

Art. 3º [...]

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.

I DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO

Os arts. 4º a 9º tratam do tema **igualdade e não discriminação**, consubstanciados no princípio da promoção da igualdade presente na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Para tanto, o § 1º, do art. 4º, preocupou-se em definir a **discriminação em razão da deficiência** como:

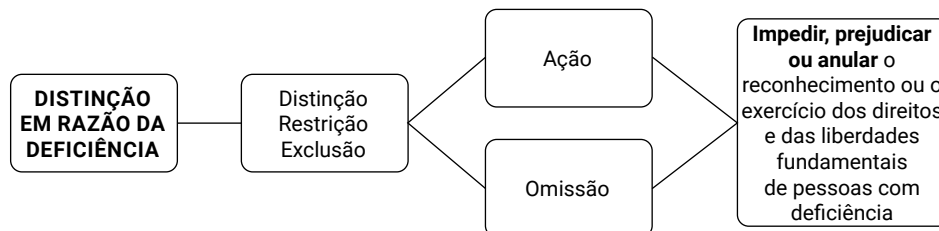
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.

Inclui-se, ainda, como forma de discriminação a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas, tanto pelo próprio Estado como pelo particular.

Para facilitar na fixação desse conceito, vamos esquematizá-lo:



É importante esclarecer que a igualdade trazida pela Lei nº 13.146, de 2015, **não é impositiva**, ou seja, as ações afirmativas constantes da lei não são obrigatórias às pessoas com deficiência, pois, se elas não quiserem se beneficiar dos direitos elencados, não serão obrigadas a isso. Por exemplo: a pessoa com deficiência não é obrigada a inscrever-se para vagas reservadas, podendo concorrer às vagas de ampla concorrência se assim desejar.

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O art. 5º, por sua vez, trata da proteção da pessoa com deficiência, de modo a afastar toda forma de tortura ou outro mecanismo de redução da dignidade da pessoa humana ao assegurar a proteção contra negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Seu parágrafo único traz um conceito importante: **especialmente vulneráveis**. Considerando que a pessoa com deficiência já é vulnerável e, por essa razão, merece a proteção especial, maior deve ser a proteção de **crianças, adolescentes, mulheres e idosos** quando estes possuem deficiência.

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Vale considerar, também, o art. 6º da lei, que concedeu às pessoas com deficiência a plena capacidade para o exercício de seus direitos, inclusive para:

- casar ou constituir união estável;
- exercer direitos sexuais e reprodutivos;
- exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
- conservar sua fertilidade, sendo proibida a esterilização compulsória;
- exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária;
- exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Dica

Até a entrada em vigor da Lei nº 13.146, de 2015, as pessoas com deficiência eram tidas, em regra, de forma absoluta ou relativamente incapazes pelo Código Civil. Atualmente, a regra é que elas são plenamente capazes, só sendo consideradas relativamente incapazes se, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

O art. 7º trouxe o dever de vigilância geral aplicável a todas as pessoas. Em decorrência dele, todos podem comunicar às autoridades qualquer tipo de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Ressalta-se: seu parágrafo único dispõe que, uma vez verificada ofensa à lei pelos juízes e tribunais, o Ministério Público deve ser informado para que as providências para o devido cumprimento da lei sejam adotadas, inclusive na forma penal.

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

O art. 8º estabelece que é dever do **Estado, da sociedade e da família** assegurar a efetivação dos **direitos** das pessoas com deficiência.

Do Atendimento Prioritário

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

VI - recebimento de restituição de imposto de renda;

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.

Encerrando a parte relativa à igualdade, o art. 9º dispõe sobre o **atendimento prioritário**, com as finalidades de:

- proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
- disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
- disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;
- acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
- recebimento de restituição de imposto de renda;
- tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

Com exceção da restituição de imposto de renda e da tramitação processual prioritária, todos os demais itens relativos ao atendimento prioritário são **extensivos ao acompanhante** da pessoa com deficiência ou ao seu **atendente pessoal**. Como consequência, o acompanhante tem direito à preferência de atendimento, ao socorro, entre outros.

I DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os arts. 10 ao 78 traçam os direitos das pessoas com deficiência. São eles os que estudaremos neste momento. Veja-os a seguir:

- vida;
- habitação e reabilitação;
- saúde;
- educação;
- moradia;
- trabalho;
- assistente social;
- previdência social;
- cultura, esporte, turismo e lazer;
- transporte;
- mobilidade;
- acessibilidade.

Do Direito à Vida

O direito à vida encontra-se previsto nos arts. 10 ao 13, da Lei nº 13.146, de 2015, e dele decorrem os demais direitos, pois sem a vida não existiria nenhum outro. Vejamos separadamente cada dispositivo:

Art. 10 *Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.*

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.

O direito à vida é **inviolável**, sendo, inclusive, garantido constitucionalmente a todas as pessoas. Por conseguinte, a pessoa com deficiência tem o direito de lutar pela sua vida, competindo ao Estado o dever de adotar toda e qualquer medida para assegurar seu pleno exercício.

Art. 11 *A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.*

Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.

Ademais, a pessoa com deficiência poderá exercer os atos da vida civil, sem discriminação de qualquer natureza; nos casos em que a pessoa com deficiência tiver um curador, este deverá respeitar sua autonomia, vontade e preferências.

Art. 12 *O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.*

§ 1º *Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.*

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.

Art. 13 *A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.*

Importante assinalar que a pessoa com deficiência não é obrigada a ser submetida a qualquer espécie de tratamento ou intervenção forçada, haja vista que é indispensável seu livre consentimento para a realização de qualquer procedimento, exceto nos casos de atendimento de emergência em saúde e risco de morte, e nos casos em que ela se encontra impossibilitada de manifestar a sua vontade. Se possuir curador, este supre o seu consentimento (aplica-se apenas às pessoas submetidas ao instituto da curatela).

Verifica-se, ainda, que compete ao poder público a proteção das pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade, em especial aquelas em situações de risco, como nos casos de estado de emergência ou calamidade pública; somente nos casos de risco de morte a pessoa com deficiência será atendida sem seu prévio consentimento.

Do Direito à Habilitação e à Reabilitação

O direito à habilitação e reabilitação está disciplinado nos arts. 14 ao 17, que dizem respeito à garantia de adotar-se medidas que promovam a recuperação física, cognitiva e psicológica, bem como a proteção, a reabilitação e a reinserção social das pessoas com deficiência.

Art. 14 *O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.*

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Art. 15 *O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:*

I - diagnóstico e intervenção precoces;

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 16 *Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:*

I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;

II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;

III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;

IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.

Art. 17 *Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.*

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania.

Esse direito relaciona-se, diretamente, com a questão da saúde, de modo a envolver a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ambos responsáveis por prestar informações e orientações adequadas com relação às políticas públicas disponíveis, de modo a favorecer a plena participação das pessoas com deficiência.

Do Direito à Saúde

O direito à saúde encontra-se estabelecido nos arts. 18 a 26. Trata-se de um direito universal, pois estabelece garantias às pessoas de modo geral, estando, também, arrolado na Constituição Federal como um direito social.

Salienta-se que o direito à saúde da pessoa com deficiência contempla o acesso a um atendimento integral. Isso significa atendimento em todos os níveis de complexidade, seja de caráter preventivo ou para fins de tratamento, sem qualquer discriminação ou custos adicionais, com direito ao acompanhante em ambientes acessíveis, sem se submeter a qualquer tipo de discriminação ou violência, estabelecendo, portanto, o acesso igualitário.

Art. 18 *É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.*

§ 1º É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.

§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.

§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;

III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;

IV - campanhas de vacinação;

V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;

VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência;

VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;

VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde;

IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais;

X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;

XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.

Art. 19 Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro;

II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança;

III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;

IV - identificação e controle da gestante de alto risco;

V - aprimoramento do atendimento neonatal, com a oferta de ações e serviços de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive por tele saúde. (Incluído pela Lei nº 14.510, de 2022).

Art. 20 As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.

Art. 21 Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Art. 22 À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.

Art. 23 São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.

Art. 24 É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3º desta Lei.

Art. 25 Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.

Art. 26 Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.

Do Direito à Educação

O direito à educação está previsto nos arts. 27 ao 30, além de fazer parte do rol dos direitos sociais previstos no art. 6º, da Constituição Federal, de 1988. Na Lei nº 13.146, de 2015, o direito à educação deve ser garantido por meio de um **sistema educacional inclusivo**, que deve atender, com qualidade e de modo satisfatório, as pessoas com deficiência. O objetivo desse sistema inclusivo é evitar a segregação dessas pessoas, a fim de superar as dificuldades que advenham dessa condição e favorecer a sua integração na comunidade.

Dica

É a escola que deve adaptar-se ao aluno, buscando compreender suas necessidades e características, e não o contrário.

Art. 27 *A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.*

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Assim, o dispositivo assegura que será direito de todas as pessoas com deficiência o acesso ao ensino de qualidade e que respeite suas necessidades. Deve-se garantir não somente o conhecimento e igualdade, mas também que o ensino promova o desenvolvimento psicológico, mental e físico, sendo importante ressaltar que o acesso à educação inclusiva é um direito humano fundamental do indivíduo.

Art. 28 *Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:*

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

Como exemplo desse dispositivo, podemos citar as rampas em lugares de escadas nas escolas, bem como a capacitação de profissionais que possam auxiliar no acolhimento e desenvolvimento dos alunos com deficiência.

Art. 28 [...]

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

Assim, devem ser promovidas obrigatoriamente em todos os níveis de ensino atividades que busquem promover o desenvolvimento dos alunos, estimulando sua criatividade, de acordo com suas necessidades; além disso, assegura-se também à família do aluno a participação efetiva nos projetos escolares.

Art. 28 [...]

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

Deve-se ressaltar que em disciplinas como educação física, por exemplo, é imprescindível que sejam desenvolvidas atividades que buscam consolidar a participação de todos os alunos, assegurando que nenhum aluno se sinta excluído ou discriminado por não conseguir participar em conjunto com seus colegas.

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1º *As instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.*

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência)

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência)

Art. 29 (VETADO).

Além da garantia ao acesso, permanência e desenvolvimento na rede básica de ensino, será também assegurado a todas as pessoas com deficiência atendimento e medidas que atendam às suas necessidades no ensino superior. Vejamos:

Art. 30 *Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:*

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.

Do Direito à Moradia

O direito à moradia, cuja previsão encontra-se nos arts. 31 ao 33, tem como objetivo garantir o máximo de autonomia e dignidade à pessoa com deficiência. Trata-se de um direito contemplado na Declaração Universal de Direitos Humanos, competindo ao poder público sua promoção e efetiva concretização.

Art. 31 *A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.*

§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Art. 32 *Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:*

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência;

II - (VETADO);

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.

§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.

§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.

§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas.

Art. 33 *Ao poder público compete:*

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e

II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.

Do Direito ao Trabalho

O direito ao trabalho, disciplinado nos arts. 34 e 35, tem como característica o fato de ser **incluso**. Como consequência, permite-se que a pessoa com deficiência tenha efetiva liberdade de escolha quanto à profissão ou ao trabalho que deseja desempenhar.

Disposições Gerais

Art. 34 *A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.*

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.

Portanto, trata-se de um dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência o de exercer o seu trabalho em ambiente inclusivo e acessível, com oportunidades iguais às das demais pessoas, livre de qualquer preconceito no ambiente de trabalho. Assim, o trabalho a ser desempenhado pela pessoa com deficiência será de sua livre escolha, desde que se garanta sua segurança e possa auxiliar no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Ademais, caberá também às empresas garantir locais de trabalho com acessibilidade para pessoas com deficiência, com total respeito ao direito de inclusão, fazendo para tanto as adaptações que forem necessárias para assegurar o ambiente de trabalho seguro e respeitoso a todos.

Art. 35 *É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.*

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.

Assim, a função principal das políticas públicas elencadas no artigo supracitado é garantir tanto a isonomia do acesso ao trabalho como também a sua permanência pelas pessoas com deficiência, visando, portanto, facilitar sua entrada e adaptação para permanência no ambiente de trabalho, com a finalidade de contribuir para sua inclusão social, dignidade e melhoria da qualidade de vida.

Art. 36 *O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse.*

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho.

§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho.

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.

§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.

§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador.

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento.

§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência.

Assim, a preocupação do legislador não se limita somente à entrada da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, mas também busca garantir a sua adaptação, continuidade e reabilitação, assegurando à pessoa com deficiência o direito ao trabalho que possa ser compatível com suas habilidades, contribuindo para seu desenvolvimento profissional.

Art. 37 *Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.*

Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:

- I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;*
- II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;*
- III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;*
- IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;*
- V - realização de avaliações periódicas;*
- VI - articulação intersetorial das políticas públicas;*
- VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.*

Art. 38 A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes.

Neste sentido, as pessoas com deficiência possuem o direito de concorrer às vagas de trabalho em iguais condições com as demais pessoas, sendo dever da empresa organizadora do processo seletivo garantir que as pessoas com deficiência não sofram preconceitos de qualquer natureza.

Do Direito à Assistência Social

O direito à assistência social encontra-se contemplado nos arts. 39 e 40, além de fazer parte do rol dos direitos sociais previstos no art. 6º, da Constituição Federal, de 1988.

A assistência social faz parte do subsistema da seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência social. Por assistência social entende-se o conjunto de medidas institucionalizadas de assistência gratuita a ser prestada a quem dela necessitar.

São seus objetivos:

- habilitar e reabilitar as pessoas com deficiência;
- reintegrá-las à vida comunitária;
- garantir um benefício mensal àquelas que não têm meios de prover a sua manutenção (hipossuficientes).

Veja os artigos em sua literalidade:

Art. 39 Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.

§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.

§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais.

Art. 40 É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Do Direito à Previdência Social

O direito à previdência social, também integrante do subsistema da seguridade social, encontra-se previsto no art. 41. Trata de garantir à pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) o direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 — redução de até 10 anos de contribuição, conforme o grau da deficiência aferido em avaliação médica e social.

Art. 41 A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

Do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer

O direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer está estabelecido nos arts. 42 ao 45, tendo, como um de seus principais objetivos, a promoção isonômica à inclusão e participação da pessoa com deficiência na vida em sociedade em todos os seus aspectos.

Ressalta-se que é proibida a cobrança de valor maior pelo ingresso de pessoas com deficiência.

Art. 42 A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:

- I - a bens culturais em formato acessível;*
- II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e*
- III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.*

§ 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Art. 43 O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo:

I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e

III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 44 Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.

§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento.

§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximoamente a grupo familiar e comunitário.

§ 4º Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.

§ 5º Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor.

§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência.

§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas.

Art. 45 Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor.

§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.

§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis.

Do Direito ao Transporte e à Mobilidade

O direito ao transporte e à mobilidade está disciplinado nos arts. 46 ao 52. Tal direito objetiva combater, de modo concreto, a manifestação de barreiras na vida da pessoa com deficiência.

Art. 46 O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

Art. 47 Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.

§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso.

§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

§ 4º A credencial a que se refere o § 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional.

Art. 48 Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o **caput** deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

Art. 49 As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei. (Vigência)

Art. 50 O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

Art. 51 As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. (Vide Decreto nº 9.762, de 2019) (Vigência)

§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.

§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 52 As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. (Vide Decreto nº 9.762, de 2019) (Vigência)

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem.

Da Acessibilidade

O direito à acessibilidade encontra-se previsto nos arts. 53 ao 62. Seu objetivo é conceder igualdade de condições e acesso, liberdade, autonomia e independência às pessoas com deficiência. Compete ao poder público amoldar e adaptar todas as suas esferas com o objetivo de garantir tratamento igualitário a todas as pessoas, de modo a eliminar as possíveis barreiras impostas a elas.

Art. 53 A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Art. 54 São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada:

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva;

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;

III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congêneres; e

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados.

Art. 55 A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade.

§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.

§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.

§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado.

§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal.

§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal.

Art. 56 A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes.

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.

§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas.

Art. 57 As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.

Art. 58 O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar.

§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar.

§ 2º É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 59 Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.

Art. 60 Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012:

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário;

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.

§ 1º A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade.

§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade.

Art. 61 A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações; e

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

Art. 62 É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.

Do Acesso à Informação e à Comunicação

O direito ao acesso à informação e à comunicação está disposto nos arts. 63 ao 73 da lei. Trata-se de dispositivos cujo escopo é ampliar a ideia de acessibilidade à informação, de maneira a contemplar qualquer serviço ou produto.

Art. 63 É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.

§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação e **lan houses** devem possuir equipamentos e instalações acessíveis.

§ 3º Os telecentros e as **lan houses** de que trata o § 2º deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um).

Art. 64 A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei.

Art. 65 As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.

Art. 66 Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis.

Art. 67 Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:

I - subtítuloção por meio de legenda oculta;

II - janela com intérprete da Libras;

III - audiodescrição.

Art. 68 O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis.

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por **softwares** leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras.

Art. 69 O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.

Art. 70 As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei.

Art. 71 Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva.

Art. 72 Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva.

Art. 73 Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.

Da Tecnologia Assistiva

Os arts. 74 e 75 referem-se à tecnologia assistiva, conceituando-a como qualquer forma de apoio necessário à promoção da autonomia e independência da pessoa com deficiência. Cabe ao poder público a responsabilidade de desenvolver um plano específico de medidas, a ser renovado no período de quatro anos, para facilitar a criação e promoção dessas tecnologias. Além disso, tais procedimentos deverão ser avaliados, pelo menos, a cada dois anos.

Art. 74 É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.

Art. 75 O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de: (Regulamento)

I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva;

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários;

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva;

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais.

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) anos.

Do Direito à Participação na Vida Pública e Política

O direito à participação na vida pública e política, previsto no art. 76, guarda relação com o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. A elas são garantidos os direitos inerentes às suas capacidades eleitorais ativa e passiva. Para a promoção de tais medidas de acessibilidade, a competência cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 76 O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.

§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte:

I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do País e em atividades e administração de partidos políticos;

II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis;

III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem.

Da Ciência e Tecnologia

Por último, também é estabelecido, na Lei nº 13.146, de 2015, o direito à ciência e tecnologia. Ele está previsto nos arts. 77 e 78 e tem como escopo estimular a criação de cursos de pós-graduação na área de tecnologia assistiva, bem como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos humanos qualificados e estruturar as diretrizes dessa área de conhecimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A partir do art. 78, inicia-se a parte especial. Nela, constam disposições acerca do direito de acesso à justiça, o reconhecimento igualitário perante a lei e a tipificação de determinadas condutas, como crimes ou infrações. No que tange ao acesso à justiça, compete ao poder público realizar as adaptações e proporcionar os recursos de tecnologia assistiva necessários para a plena participação da pessoa com deficiência no âmbito do Poder Judiciário.

Quanto ao reconhecimento igualitário perante a lei, é reflexo do que já se encontra disciplinado na Constituição Federal. Por conseguinte, a Lei nº 13.146, de 2015, visa garantir à pessoa com deficiência o pleno exercício de suas capacidades.

I CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Os crimes e as infrações administrativas estão dispostos nos art. 88 a 91. Dos crimes elencados, apenas o do art. 91 tem a detenção como pena. Todos os demais apresentam pena de reclusão.

- **Detenção e reclusão:** são modalidades de penas privativas de liberdade;
- **Pena de reclusão:** é aplicada a condenações mais severas, por ser a única a admitir o regime inicial de cumprimento fechado. Essa modalidade admite os três regimes de cumprimento:

- fechado;
- semiaberto;
- aberto.

- **Pena de detenção:** é aplicada a condenações mais leves, uma vez que o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. A detenção admite os regimes de cumprimento semiaberto e aberto, não admitindo o fechado.

Vamos ao estudo dos crimes:

Art. 88 *Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:*
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O crime do art. 88 pode ser praticado de três modos:

- Participação **direta** do agente na conduta delituosa: aqui, o agente age de modo a discriminar a pessoa em razão de sua deficiência. A conduta está no verbo **praticar**;
- Participação **indireta** do agente na conduta delituosa ao **criar “na cabeça de outra pessoa”** a ideia de que ela pratique a discriminação: aqui, temos dois agentes, um que desperta a atenção de outro para a prática do crime e outro que, efetivamente, pratica o crime. A conduta está no verbo **induzir**;
- Participação **indireta** do agente na conduta delituosa ao **reforçar** ou **encorajar** uma pessoa a praticar a discriminação: diferentemente da conduta de induzir, aqui, a pessoa instigada já tinha a intenção de discriminar, havendo apenas um reforço/encorajamento. Temos, também, dois agentes, um que reforça e outro que pratica. A conduta está no verbo **instigar**.



Outro ponto importante neste dispositivo é relativo ao conceito de discriminar. Entende-se como **discriminação** toda distinção, exclusão ou restrição baseada na deficiência, objetivando impedir ou obstar o exercício pleno de direitos.

Art. 88 [...]

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob *cuidado e responsabilidade do agente*.

O § 1º traz uma hipótese de causa de aumento de pena. Trata-se do fato de o agente que praticou uma das condutas elencadas ser o responsável (legal ou não) por aquele que sofreu a discriminação. O aumento de 1/3 da pena decorre da proximidade e do dever de cuidado para com a pessoa com deficiência. São exemplos: pais, tutores, curadores, guardiões, professores, médicos, cuidadores, entre outros.

Art. 88 [...]

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O § 2º é uma qualificadora do crime. Ele diz respeito ao meio utilizado para a prática da conduta, pois, ao ser cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, a conduta atinge mais visibilidade, chegando ao conhecimento de um número maior de pessoas.

Atenção! A qualificadora altera o patamar da pena (penas mínimas e máximas constantes do tipo penal — preceito secundário) em razão de novas elementares acrescentadas, o que faz com que ele seja um tipo derivado autônomo ou independente. Por outro lado, a causa de aumento (majorante) é apenas uma hipótese para que a pena possa ser aumentada.

Art. 88 [...]

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I – recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;

II – interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.

O § 3º dispõe a consequência do crime cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Trata-se de medida para evitar a propagação da discriminação, uma vez que, verificada a ocorrência de discriminação da pessoa com deficiência por esses meios, é possível, ao juiz, após ter ouvido o Ministério Público, ou a pedido deste, determinar o recolhimento de todo o material em que está descrita a discriminação. No caso de divulgação em site de internet, pode-se determinar a retirada do ar da página ou do conteúdo.

Art. 88 [...]

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Por fim, o § 4º refere-se ao que irá acontecer com o material apreendido ou bloqueado. Após o trânsito em julgado da decisão (quando se esgotaram todos os meios de defesa e não há mais recurso cabível), todo o material apreendido será destruído.

Art. 89 Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

O crime tipificado no art. 89 pode ser praticado de dois modos: por apropriação ou por desvio.

Entende-se por **apropriação** quando o agente faz da coisa alheia como se fosse sua, ou seja, apodera-se de bem, proventos, pensões, benefícios ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência.

Já no **desvio**, o agente dá um destino diferente ao bem, proventos, pensões, benefícios ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência.

As duas condutas são punidas com pena de reclusão de um a quatro anos.

Art. 89 [...]

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial; ou

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.

O parágrafo único apresenta uma hipótese de causa de aumento de pena de 1/3 no caso de o agente que praticou a conduta ser o responsável (legal) da pessoa com deficiência ou ter-se aproveitado de ofício ou profissão para o cometimento do crime.

Art. 90 Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.

O art. 90 tipifica o crime de **abandono** de pessoa com deficiência, de modo a dar amparo e proteção a essas pessoas, por vezes incapazes de zelar por suas vidas. Refere-se ao fato de o agente deixar de prestar assistência, ainda quando possui o dever de cuidado e proteção.

Art. 91 Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.

O crime do art. 91 pode ser praticado por duas condutas: **retenção** ou **utilização**. Ocorre quando o agente fica na posse ou utiliza-se de cartão magnético ou meio eletrônico ou documento pessoal, com a finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Exemplo: utilização de carteira de passe livre em transporte coletivo com a intenção de não pagar a passagem. Trata-se de crime mais brando do que o do art. 89, pois, aqui, o objetivo não é prejudicar a pessoa com deficiência, mas aferir vantagem com a sua situação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Cumpra mencionar, por necessário, que a Lei nº 13.146, de 2015, alterou o crime previsto no art. 8º, da Lei nº 7.853, de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência. Vejamos:

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência;

II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência;

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência;

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados.

§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço).

§ 2º A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados.

§ 3º Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados.

§ 4º Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3 (um terço).

A nova redação dada ao artigo acrescentou ao inciso I a conduta de cobrar valores adicionais por parte da instituição de ensino. Exemplos clássicos são as mensalidades diferenciadas para alunos com transtorno do espectro autista (com valores a mais). O inciso II refere-se à discriminação com relação a emprego, trabalho ou promoção. O inciso III, ao atendimento médico e ambulatorial. O inciso IV, à omissão de dados quando estes são essenciais à propositura de ação civil pública ou quando houver requisição.

A Lei nº 13.146, de 2015, acrescentou parágrafos ao art. 8º, da Lei nº 7.853, de 1989, estabelecendo causas de aumento de pena ao crime.

Por fim, é importante mencionar que todos os crimes disciplinados pela mencionada lei são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, compete ao Ministério Público promover a ação independentemente da vontade da vítima.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR: LEI Nº 8.078, DE 1990

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabeleceu as regras de proteção ao consumidor.

Sua edição foi necessária porque, até a promulgação da Constituição Federal, de 1988 (CF, de 1988), os adquirentes de produtos e serviços não possuíam normas próprias, tendo que fundamentar a defesa de seus direitos no antigo Código Civil (CC), de 1916, e nas seguintes legislações:

- Decreto nº 869, de 1938 (Lei de Crimes Contra a Economia Popular);
- Decreto-Lei nº 22.626, de 1943 (Lei da Usura);

Com a CF, de 1988, a defesa do consumidor adquiriu um novo patamar. Ao mesmo tempo em que a defesa do consumidor passou a ser tida como um direito fundamental, tornou-se, também, um princípio da ordem econômica.

Para tanto, foi o próprio legislador constituinte que determinou a elaboração de um código para a defesa do consumidor.

Assim, o Congresso Nacional elaborou a Lei nº 8.078, de 1990, e deu efetividade ao comando constitucional para inaugurar um novo microsistema de proteção.

Dica

A Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às **instituições financeiras**”.

O CDC é uma norma relativamente enxuta, composta por 119 artigos estruturados em seis títulos. Em concursos públicos, a cobrança do CDC envolve, basicamente, os tópicos conceituais, as hipóteses de aplicabilidade e a própria letra da lei (legislação “seca”).

Antes de iniciar o estudo, no entanto, é preciso ter em mente que, para melhor compreender a legislação, é primordial entender sua estrutura e identificar as suas ideias mais importantes.

Por essa razão, é extremamente importante ler o texto de lei e tentar compreender os pontos mais importantes dos artigos, sem precisar, contudo, decorá-los.

Feitas essas considerações iniciais, bons estudos!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os direitos do consumidor compreendem o primeiro título do CDC. Eles se encontram disciplinados do art. 1º ao art. 60. Vejamos cada um deles:

Art. 1º *O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.*

O art. 1º, do CDC, reporta-se a **três dispositivos constitucionais**.

A primeira proteção pode ser encontrada no inciso XXXII, art. 5º, da CF, de 1988¹, isto é, no Título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Assim sendo, a proteção ao consumidor constitui um dos direitos e deveres individuais e coletivos.

Como consequência, a defesa do consumidor promovida por meio do Estado é uma das denominadas cláusulas pétreas. Trata-se, portanto, de matéria que não pode ser objeto de modificação por meio de qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir ou esvaziar a defesa dos direitos do consumidor.

A segunda proteção encontra-se no art. 170, da CF, de 1988², de modo que a defesa do consumidor constituiu um dos princípios pelo qual a ordem econômica brasileira é estabelecida.

Assim, a defesa do consumidor é princípio de ação política do Estado brasileiro, uma vez que legitima a adoção de políticas protetivas para o consumidor.

Como consequência, o Estado poderá intervir na ordem econômica fundamentado na defesa e interesses dos consumidores.

Por fim, o art. 48, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu o prazo de 120 dias da promulgação da CF, de 1988, para que o Congresso Nacional elaborasse o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, portanto, de uma resposta legal protetiva.

Embora a CF, de 1988, tenha estabelecido o prazo para a elaboração do CDC, observa-se que o prazo temporal estabelecido pelo legislador constituinte não foi observado, uma vez que o código foi promulgado em 11 de setembro de 1990 e sua entrada em vigor ocorreu em 11 de março de 1991.

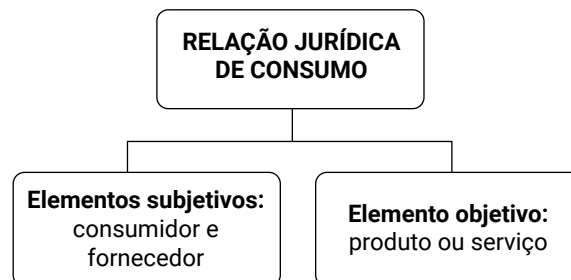
Além de se reportar a esses dispositivos constitucionais, o art. 1º, do CDC, estabelece que as normas de proteção ao consumidor são de **ordem pública e interesse social**.

Assim, são normas cogentes (obrigatórias), que não podem ser afastadas ou modificadas pela vontade das partes e que, ao mesmo tempo em que buscam trazer equilíbrio na relação jurídica, equalizam a diferença entre consumidor e fornecedor.

Em síntese, o CDC estabelece normas que vão regular os contratos de consumo e limitar a autonomia da vontade, além de impossibilitar a renúncia do consumidor quanto aos direitos estabelecidos na lei, salvo os casos de expressa disposição em sentido contrário.

Vale lembrar que **normas de ordem pública** são aquelas que revestem valores importantes para toda a coletividade, isto é, que transcendem aos interesses particulares.

Observa-se, no entanto, que, para que exista a relação de consumo, é preciso o requisito **subjetivo**, ou seja, a presença de um consumidor e de um fornecedor, além do requisito **objetivo**, isto é, uma relação que diga respeito ao fornecimento de um produto ou serviço.



Para tanto, o CDC traz os seguintes conceitos nos arts. 2º e 3º: consumidor, fornecedor, produto e serviço. Vejamos tais conceitos:

Art. 2º Consumidor *é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.*

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor *é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*

§ 1º Produto *é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*

¹ **Art. 5º** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

² **Art. 170** A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 2º **Serviço** é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O *caput*, do art. 2º, traz o conceito de **consumidor em sentido estrito**, que comporta três elementos:

- **Elemento subjetivo:** pessoa física ou jurídica;
- **Elemento objetivo:** que adquire ou utiliza produto ou serviço;
- **Elemento teleológico:** como destinatário final.

Portanto, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, independentemente se brasileira ou não, que adquire ou utiliza um produto ou serviço na qualidade de destinatário final.

Atenção!

O conceito de consumidor abrange não só o **adquirente**, como também o **usuário** de produtos ou serviços colocados no mercado de consumo.

Cumpra mencionar, ainda, que o ponto central do conceito envolve compreender e delimitar o âmbito de incidência da expressão **destinatário final**, ou seja, distinguir a relação de consumo e a relação empresarial. Nesse sentido, três correntes dominam os debates.

A primeira é a corrente **objetiva ou marxista**, que dá à expressão “destinatário final” a maior amplitude possível ao considerar o adquirente como destinatário fático do produto ou serviço por ter retirado este do mercado.

Cumpra ressaltar que é indiferente se o destinatário adquiriu o produto ou serviço com finalidades lucrativas ou não, como, por exemplo, a empresa que compra couro para produzir sapatos.

A segunda corrente é a corrente **subjetiva ou finalista**, que considera consumidor somente aquele não profissional que adquire produto ou contrata serviço, de modo a esgotar em si mesmo o consumo, sem qualquer finalidade lucrativa, como, por exemplo, a pessoa que adquire o sapato.

Por fim, a terceira corrente é a **finalista mitigada ou mista**, que opta por analisar o caso concreto para enquadrar como destinatário final, como, por exemplo, o motorista de caminhão quando adquire o veículo ou a costureira quando adquire a máquina de costura.

Cabe destacar, por fim, que a teoria finalista mitigada leva em consideração a vulnerabilidade, conceito que será estudado posteriormente.

Se o *caput* traz o conceito de consumidor em sentido estrito, o parágrafo único estabelece o conceito de **consumidor em sentido coletivo**, de modo a equiparar ao consumidor a coletividade de pessoas, mesmo que indetermináveis, que esteja intervindo nas relações de consumo.

Por exemplo: o caso da compra de um alimento por uma pessoa para ser consumido por várias outras em sua residência. Nesse caso, se todos sofrem lesões em decorrência do produto, todos serão considerados consumidores por equiparação, por terem intervindo na relação de consumo, mesmo que não tenham firmado o contrato de consumo.

A finalidade do conceito é garantir a proteção coletiva do consumidor, de modo a ampliar a abrangência do CDC para além do consumidor individualmente considerado na sua relação com o fornecedor, uma vez que se trata de interesse que transcende ao indivíduo, ou seja, interesse difuso, coletivo e individual homogêneo dos consumidores, conforme veremos pela leitura do texto do art. 81, do CDC.

Atente-se ao fato de que o art. 17 traz o conceito de consumidor **bystander**, ao passo que o art. 29, o conceito de consumidor em **sentido amplo, exposto ou virtual**. Portanto, são mais dois dispositivos que ampliam o conceito de consumidor; serão tratados posteriormente.

Por outro lado, o *caput*, do art. 3º, conceitua **fornecedor** como aquele que desenvolve a atividade profissional no mercado de consumo com habitualidade, especialização e finalidade econômica.

Trata-se, portanto, de um conceito amplo que engloba as seguintes espécies:

- produtor;
- montador;
- criador;
- fabricante;
- construtor;
- transformador;
- importador;
- exportador;
- distribuidor;
- comerciante; e
- o prestador de serviços.

O núcleo do conceito de fornecedor é a atividade desempenhada, ou seja, somente é considerado fornecedor aquele que exerce a atividade de forma profissional, com habitualidade e com finalidade econômica. Os §§ 1º e 2º, do art. 3º, trazem os conceitos dos objetos da relação de consumo, ou seja, de produto e serviço.

Por **produto** entende-se qualquer bem, seja móvel ou imóvel, material ou imaterial, podendo ser fornecido de forma remunerada ou não (ex.: amostra grátis). Importante ressaltar que as normas sobre as **classificações dos bens** não estão no CDC, mas no Código Civil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por **serviço** entende-se qualquer atividade fornecida no mercado de consumo por meio de remuneração, seja ela direta ou indireta. A remuneração indireta ocorre quando o custo do serviço já está embutido no preço de outro produto ou serviço ofertado pelo estabelecimento.

Como exemplo, podemos citar o caso de serviços de estacionamento em supermercados e shoppings ou o oferecimento de lavagem de veículos em estacionamentos ou postos de combustível. Portanto, há a incidência do CDC mesmo em caso de prestação de serviços aparentemente gratuitos.

Sobre serviço, cumpre mencionar, ainda, que, quando a prestação de serviços se dá com pessoalidade e subordinação, aplica-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não o CDC, por se tratar de relação de trabalho.

Já no caso dos profissionais liberais, em regra, eles podem ser enquadrados como fornecedores de serviços, ressalvando-se sua responsabilização mediante aferição de culpa nos termos do § 4º, art. 14, do CDC, que será explicado à frente.

Política Nacional das Relações de Consumo

A Política Nacional das Relações de Consumo é tratada nos arts. 4º e 5º, do CDC. Vejamos os dispositivos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

IX - fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

O art. 4º estabelece os objetivos da política nacional e enumera os princípios aplicáveis à sua elaboração e planejamento. Em síntese, os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo são cinco:

- atendimento das necessidades dos consumidores;
- respeito à sua dignidade, saúde e segurança;
- proteção de seus interesses econômicos;
- melhoria da sua qualidade de vida;
- transparência e harmonia das relações de consumo.

Com relação aos princípios elencados no dispositivo, o primeiro deles é o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade e da proteção do consumidor.

Explicando melhor: o **consumidor** é a parte mais frágil da relação de consumo, pois, em regra, o fornecedor possui situação econômica superior, além de deter conhecimentos científicos, técnicas de elaboração do produto e execução do serviço, entre outros fatores.

Por essa razão, o consumidor ocupa posição de vulnerabilidade, de modo que, para equilibrar a relação jurídica de consumo, o CDC trata de forma desigual fornecedor e consumidor.

A vulnerabilidade pode ocorrer por fatores fáticos, técnicos ou jurídicos.

A vulnerabilidade **fática** faz referência à própria situação socioeconômica do consumidor face ao fornecedor, ou seja, em razão do poder econômico do fornecedor ou do monopólio ou essencialidade do produto oferecido.

A vulnerabilidade **técnica** está relacionada ao processo de elaboração, fabricação ou prestação, uma vez que o consumidor, por não fazer parte desse processo, não detém conhecimento pleno sobre o produto ou serviço.

Por fim, a vulnerabilidade **jurídica** está ligada ao desconhecimento do consumidor com relação aos efeitos da obrigação que contrai junto ao fornecedor ou aos casos de contratos de adesão, em que, por serem produzidos unilateralmente pelo fornecedor, não há possibilidade de discussão de suas cláusulas pelo consumidor.

O segundo princípio é o princípio da intervenção estatal ou princípio do dever governamental, que impõe a atuação do Estado no sentido de proteger o consumidor. Tal proteção pode ser feita:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- por iniciativa direta, como, por exemplo, no caso de criação dos Serviços de Proteção ao Consumidor (Procons);
- por incentivos à criação e ao desenvolvimento de associações representativas, de modo a oportunizar a organização dos consumidores;
- por meio da presença do Estado no mercado de consumo, como nos casos das atividades essenciais ou que digam respeito ao interesse público;
- pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, de maneira a atender não só às necessidades dos consumidores, mas à própria viabilidade de inserção de produtos e serviços no mercado em razão dos padrões de exigência.

O terceiro princípio tratado no art. 4º, do CDC, é o princípio da harmonização dos interesses e do equilíbrio nas relações de consumo.

Tal princípio busca equacionar os interesses dos participantes das relações de consumo, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico do fornecedor.

Em síntese, busca viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica com o equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor.

O quarto princípio é o princípio da conscientização, ou seja, o CDC impõe, como diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo, a educação e a informação tanto do fornecedor como do consumidor.

Por conscientização entende-se a busca tanto pela educação formal, como, por exemplo, com a inclusão do tema nas grades curriculares das escolas, quanto pela educação informal, como nas ações dos Procons ou das associações civis.

O quinto princípio estabelecido no art. 4º, do CDC, é o princípio do incentivo à autoiniciativa. Trata-se do incentivo à criação de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços pelos fornecedores, por exemplo.

Além disso, há o incentivo aos mecanismos alternativos de solução de conflitos, tais como os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, como a arbitragem, mediação e conciliação.

O sexto princípio é o princípio da coibição do abuso, que se refere à obrigação do Estado de coibir e reprimir os abusos praticados no mercado de consumo. Por exemplo: a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos, criações industriais, marcas, nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores.

O sétimo princípio previsto é o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos, ou seja, os serviços devem ser prestados de modo adequado e racional.

Esse princípio será retomado quando for analisado o art. 22, do CDC, que trata da obrigatoriedade de os serviços serem fornecidos de forma adequada, eficiente, segura e, no caso de serviço essencial, de modo contínuo por parte dos órgãos públicos ou por intermédio de suas concessionárias.

O oitavo princípio disposto no art. 4º, do CDC, é o princípio do estudo constante das modificações do mercado de consumo, ou seja, a necessidade de constante averiguação da evolução de oferta de produtos e serviços no mercado de consumo em decorrência do desenvolvimento de novas tecnologias ou de novos hábitos.

O nono princípio é o princípio da educação e informação, que reflete o dever do Estado de educar os consumidores para que estes, cientes de seus direitos e deveres, possam atuar de forma consciente.

Por fim, o décimo princípio é o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento. Tal princípio tem como alicerce a reeducação financeira do consumidor por meio de concessão de crédito responsável, sendo estruturado pelos deveres de informação previstos expressamente no art. 54, do CDC, que será analisado posteriormente.

Por outro lado, o art. 5º, do CDC, estabelece os instrumentos a serem utilizados na sua execução da Política Nacional das Relações de Consumo. São eles:

Art. 5º [...]

I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;

II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

VI - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural;

VII - instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Pode-se dizer que se trata de um rol meramente exemplificativo.

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Os arts. 6º e 7º, do CDC, trazem os direitos fundamentais do consumidor. Trata-se, portanto, dos princípios que regem as relações de consumo, tais como proteção à vida, saúde e segurança, educação e informação, não abusividade, equilíbrio contratual, prevenção e reparação integral, entre outros.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

O inciso I, do art. 6º, do CDC, estabelece o direito de **proteção à vida, saúde e segurança** como direito fundamental contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.

Conforme será visto a seguir, os arts. 8º a 11 são destinados à proteção à saúde e à segurança do consumidor e à responsabilização do fornecedor pelos acidentes de consumo.

O inciso II, do art. 6º, do CDC, trata do direito à **educação e divulgação** sobre consumo adequado, uma vez que são direitos do consumidor a educação e a divulgação sobre consumo adequado dos produtos e serviços, visando que as escolhas sejam realizadas de modo correto e sem artimanhas.

O dispositivo engloba, ainda, o dever de assegurar a liberdade de decidir e o acesso em igualdade de condições a outros consumidores.

O inciso III estabelece o direito à **informação**, de modo a garantir ao consumidor que sejam prestadas as informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, sendo dever do fornecedor a sua prestação.

O dever de informação diz respeito à especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, além dos riscos que podem apresentar o produto ou serviço.

Importante!

São desdobramentos do direito à informação a garantia da cognoscibilidade prevista no art. 46, do CDC, e as regras de redação dos contratos de adesão trazidas nos §§ 3º e 4º, art. 54, do CDC.

O inciso IV trata do direito à **não abusividade**, ou seja, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, assim como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Os conceitos de publicidade enganosa e abusiva, inclusive por omissão, estão previstos no art. 37, do CDC. O elenco das práticas abusivas foi exemplificado no art. 39.

Por fim, a garantia de não exposição a qualquer tipo de situação vexatória, constrangimento ou ameaça no caso de inadimplência está disciplinada no art. 42, e o rol das cláusulas contratuais consideradas abusivas, no art. 51, do CDC.

O inciso V, do art. 6º, do CDC, estabelece o direito ao **equilíbrio contratual**. Por equilíbrio contratual entende-se a garantia de modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Esse direito também é denominado princípio da modificação das prestações desproporcionais ou princípio da preservação.

O inciso VI, do art. 6º, do CDC, trata do direito à **prevenção e reparação integral**, de modo a impor a completa reparação de danos patrimoniais e morais, quer individuais, coletivos ou difusos.

Por esse direito, depreende-se que o CDC veda o tarifamento de indenização por dano moral nos contratos de consumo, ou seja, cabe ao juiz, no caso concreto, estabelecer os valores indenizatórios com base nas características.

O inciso VII estabelece o direito ao **acesso à Justiça**. Portanto, ao consumidor é assegurado o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos.

Esse princípio deve ser conjugado com o art. 5º, do CDC, que prevê, como instrumentos de execução da Política Nacional das Relações de Consumo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- a instituição ou a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita, para o consumidor carente;
- a instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor; e
- a criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo.

O inciso VIII, do art. 6º, do CDC, dispõe sobre o direito à **facilitação da defesa dos direitos**, manifestada por diversos mecanismos, tais como a solidariedade passiva na reparação de danos (art. 7º), a responsabilização objetiva por fato do produto ou serviço (arts. 12 e 14), a vedação à denúncia da lide (art. 88), a prerrogativa da propositura da ação no domicílio do consumidor-autor (inciso I, art. 101, do CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

O inciso X estabelece o direito à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos.

Os incisos XI a XIII foram incluídos pela Lei nº 14.181, de 2021 (Lei do Superendividamento). O objetivo desses dispositivos é estabelecer um conjunto de regras voltadas à proteção do consumidor por meio do crédito responsável. O superendividamento é um problema social que deve ter a atenção por parte do Estado.

Já nos termos do art. 7º, do CDC, os direitos estabelecidos pela norma não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

***Art. 7º** Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.*

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos

Com relação à qualidade do produto e serviço, à prevenção e à reparação dos danos, os arts. 8º a 11 tratam da proteção à saúde e segurança, estabelecendo as regras preventivas.

***Art. 8º** Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.*

§ 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

§ 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

Observa-se que o art. 8º traz a regra de que o produto ou o serviço da relação de consumo não devem acarretar risco à saúde ou à segurança dos consumidores.

No entanto, existem riscos considerados normais e previsíveis, que são da própria natureza de determinados produtos ou serviços, como, por exemplo, uma serra ou um processador de alimentos, que podem trazer determinado risco em seu manuseio.

Existe, também, produto ou serviço cujo grau de periculosidade ou de nocividade é mais acentuado, tais como no caso dos agrotóxicos ou dos serviços de dedetização.

Nesses casos, face à utilidade gerada com sua colocação no mercado, é necessário que o produto ou serviço seja acompanhado de informações ostensivas e adequadas sobre sua nocividade e periculosidade, sem prejuízo de outras medidas no caso concreto, nos termos do art. 9º.

***Art. 9º** O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.*

A Lei nº 13.486, de 2017, inseriu os dois parágrafos constantes do art. 8º, do CDC. O primeiro trata da obrigação do fabricante de produto industrial de prestar as informações relativas à segurança por meio de impressos apropriados que o acompanhem.

Já o segundo trata da exigência de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, informando ostensiva e adequadamente sobre eventual risco de contaminação.

O art. 10 trata da hipótese de a periculosidade ou nocividade do produto ou serviço extrapolar o razoável. Nesse caso, o CDC veda expressamente a sua colocação no mercado, como, por exemplo, nos casos de medicamentos proibidos em que os efeitos colaterais superam os benefícios trazidos.

No entanto, existem casos em que esse risco só é detectado após a colocação do produto ou serviço no mercado. Nessa hipótese, o fornecedor é obrigado a comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários, veiculados na imprensa, rádio e televisão, às suas expensas.

***Art. 10** O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.*

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o § anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

Trata-se do chamado *recall*. Se, por um lado, o CDC busca privilegiar a prevenção, por outro, sabe-se que danos podem ocorrer.

Por esse motivo, um dos direitos fundamentais do consumidor é a reparação integral, sendo que a responsabilidade é solidária, conforme estudado no inciso VI, do art. 6º, e parágrafo único, do art. 7º, respectivamente.

Assim sendo, o CDC dedicou seção própria para disciplinar a **responsabilidade civil** do fornecedor/prestador.

Atenção! A responsabilidade pode ser apurada em três esferas: civil, penal e administrativa. O CDC trata, nos arts. 12 a 25, da responsabilidade civil, ou seja, da responsabilidade de indenizar caso a conduta gere um dano ao consumidor.

Antes de iniciar o estudo sobre a responsabilidade civil do fornecedor, é preciso distinguir o vício e o fato do produto ou serviço.

Vício faz referência a uma impropriedade ou inadequação do objeto de consumo quanto à sua **qualidade ou quantidade**, atingindo a esfera econômica do consumidor. Por exemplo: um aparelho eletrônico que não liga ou não funciona adequadamente ou um alimento embalado como 1 kg, mas que contém somente 900 g.

Fato diz respeito ao denominado **acidente de consumo**, ou seja, um defeito no produto ou serviço que vai atingir a saúde ou a segurança do consumidor, como, por exemplo, um aparelho eletrônico montado de forma errada e que pode explodir ou um alimento contaminado.

Os arts. 12, 13, 14 e 17 tratam da **responsabilidade civil pelo fato** do produto ou serviço:

Art. 12 O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Vejamos os **tipos de responsabilidade civil** no CDC:

- **Responsabilidade objetiva** (três elementos): conduta (ação ou omissão) + dano (resultado) + nexo de causalidade (a conduta gerou o resultado);
- **Responsabilidade subjetiva** (quatro elementos): conduta (ação ou omissão) + dano (resultado) + nexo de causalidade (a conduta gerou o resultado) + culpa em sentido amplo (dolo ou culpa).

O art. 12, do CDC, trata do fato do produto ao atribuir a responsabilidade objetiva do fabricante, produtor, construtor (nacional ou estrangeiro) ou importador pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos.

Também podemos elencar as informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e seus riscos. Trata-se, portanto, de produto defeituoso, cuja responsabilidade independe da existência de culpa.

Observa-se que o art. 12 é bem abrangente, uma vez que busca atingir toda a cadeia produtiva, isto é, desde a concepção do produto até a sua divulgação. Assim, trata-se de rol meramente exemplificativo.

Complementando o *caput*, do art. 12, o § 1º conceitua como produto defeituoso aquele cujo risco excede ao esperado. Portanto, são aqueles que extrapolam os riscos normais do produto em si, ou seja, os riscos decorrentes da própria natureza do produto.

São levados em consideração, na sua apresentação, uso e riscos razoáveis e a época em que foi colocado em circulação, como, por exemplo, triturador de alimentos com a hélice solta, bateria de celular com sobrecarga ou automóvel cujo airbag não funciona adequadamente.

Em contrapartida, o § 2º exclui do conceito de defeito o produto ou serviço que é colocado no mercado quando existe outro de melhor qualidade. Explicando melhor: o fato de existirem computadores ou telefones celulares com novas tecnologias não torna os produtos anteriores defeituosos.

O § 3º, por sua vez, trata das hipóteses de excludente de responsabilidade. Assim, para afastar sua obrigação de indenizar, deve o fornecedor provar que:

- **não colocou o produto no mercado**, como, por exemplo, nos casos decorrentes de falsificação do produto;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- embora tenha colocado o produto no mercado, **o defeito inexistente**, ou seja, o produto foi devidamente fabricado ou o serviço foi regularmente prestado;
- **a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro**, como, por exemplo, o aparelho quando é utilizado em voltagem incorreta e pega fogo.

O art. 13 trata da responsabilidade objetiva do comerciante. Como regra, o acidente de consumo ocorre por um defeito no processo de fabricação do produto.

Desse modo, quando se trata de fato do produto, diferentemente do que ocorre com o vício, a responsabilidade principal é sempre do fabricante, construtor, produtor ou importador, respondendo o comerciante apenas quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, ou, podendo, não o são de fato.

Geralmente, é o caso dos produtos “*in natura*”, isto é, aqueles colocados no mercado sem processos industriais ou de transformação, como uma refeição servida em restaurante ou a venda de cereais a granel no varejo.

Também há responsabilidade do comerciante no caso de produto fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Por fim, há a responsabilidade no caso de má conservação do produto, como nas hipóteses de produto com lacre violado ou mal acondicionado.

Art. 13 O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Importante!

Em decorrência da dificuldade de prova, o parágrafo único, do art. 13, estabelece a possibilidade de o consumidor ingressar com a demanda em face de todos os integrantes da cadeia de produção/fornecimento por meio de ação regressiva, de modo a resolver entre si a questão em conformidade com sua participação no evento danoso.

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistente;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O art. 14, do CDC, trata da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Assim como ocorre com o produto, o acidente de consumo decorrente de fato ou vício do serviço impõe, também, a responsabilização do fornecedor.

Importante ressaltar que a responsabilidade irá se configurar independentemente da existência de culpa — pela reparação dos danos causados aos consumidores pela existência de defeito ou informações insuficientes ou inadequadas.

Como exemplo, podemos elencar o serviço de dedetização com aplicação de veneno em dosagem acima do recomendado, de modo a causar intoxicação ao consumidor.

O § 1º, do art. 14, traz o conceito de serviço defeituoso, ou seja, aquele que não fornece a segurança esperada ao consumidor, tendo em vista as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e risco que dele são esperados e a época em que foi fornecido.

Como exemplo, podemos citar a ausência de informação adequada sobre a profundidade de uma piscina em um hotel, causando lesão ao hóspede que mergulhou no local.

O § 2º, do art. 14, é semelhante ao do art. 13. Enquanto este se refere ao produto, aquele trata da evolução das técnicas de execução de um serviço. Assim, não se pode considerar defeituoso o serviço somente pelo fato de existirem técnicas mais modernas para sua execução.

Já o § 3º, do art. 14, trata das hipóteses de **excludentes de responsabilidade**. De acordo com o dispositivo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O § 4º traz uma exceção à responsabilidade objetiva do prestador de serviço, ou seja, a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, deve ser apurada a culpa dos profissionais liberais para imputar a responsabilidade.

Temos como exemplo o serviço prestado por um médico em seu consultório; a responsabilidade é subjetiva, devendo verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia.

Por fim, o art. 17 traz a noção de consumidor para proteger todas as vítimas do evento. Trata-se do denominado consumidor *bystander*, ou seja, aquela vítima que não participou diretamente do negócio, mas sofreu as consequências do evento danoso. São exemplos:

- aparelho celular que explode com terceiro que não aquele que comprou o aparelho;
- avião que cai em uma residência e mata, além de seus passageiros, os moradores do local.

Art. 17 *Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.*

Os arts. 18 a 25 tratam da responsabilidade civil pelo vício do produto ou serviço. Vejamos:

Art. 18 *Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.*

§ 1º *Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:*

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2º *Poderão as partes convenionar a redução ou ampliação do prazo previsto no § anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convenionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.*

§ 3º *O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.*

§ 4º *Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.*

§ 5º *No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.*

§ 6º *São impróprios ao uso e consumo:*

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 19 *Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:*

I - o abatimento proporcional do preço;

II - complementação do peso ou medida;

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1º *Aplica-se a este artigo o disposto no § 4º do artigo anterior.*

§ 2º *O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.*

Observa-se que os dois primeiros artigos (arts. 18 e 19) tratam dos **vícios do produto**, ou seja, produtos que, em razão da qualidade ou quantidade, se tornam impróprios ou inadequados ao consumo ou que tenham seu valor diminuído, assim como aqueles decorrentes de disparidade.

Como exemplo, temos o computador cuja memória ou processador são inferiores ao informado nas suas especificações técnicas ou produto com quantidade inferior ao especificado na embalagem.

Semelhantemente ao fato do produto, a responsabilidade civil por vício do produto também é objetiva, recaindo tanto sobre produtos duráveis como não duráveis.

A durabilidade do produto ou serviço está relacionada à expectativa de sua utilidade para com o consumidor. Assim, considera-se **produto durável** aquele que não se consuma imediatamente, possuindo vida útil com duração razoável, tais como automóveis, celulares e computadores.

Já os **serviços duráveis** são aqueles cujos efeitos são por prazo também razoável, tais como reforma ou pintura de imóvel ou assistência técnica de eletrodoméstico, entre outros.

Em contrapartida, **produtos não duráveis** são aqueles cujo consumo importa em destruição imediata da substância ou em lapso temporal muito pequeno, tais como os gêneros alimentícios e os produtos de higiene pessoal.

Serviços não duráveis são aqueles que perduram por um prazo bem curto, tais como serviços de transporte, lavagem de automóvel, manicure, entre outros.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

De acordo com o *caput*, do art. 18, complementado por seu § 6º, são considerados **impróprios ao uso e consumo**:

- os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
- os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
- os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

São exemplos: os produtos perecíveis, tais como alimentos cujo prazo se encontra fora da validade ou brinquedo falsificado ou que não atenda às normas técnicas de fabricação ou segurança.

No caso de vício de qualidade do produto, o § 1º estabelece ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício. Já ao consumidor cabe optar por uma destas possibilidades:

- pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou por produto diverso mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço;
- pedir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- pedir o abatimento proporcional do preço.

Portanto, deve-se pedir a troca do produto, o ressarcimento do valor pago ou a diminuição do seu preço.

O consumidor não precisa aguardar o prazo legal para fazer uso dessas alternativas se, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto ou diminuir-lhe o valor — ou, ainda, se constituir produto essencial.

O art. 19, do CDC, trata do **vício de quantidade** do produto, ou seja, aquele decorrente de variação não tolerável de conteúdo em relação às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou de mensagem publicitária. Exemplo: produto alimentício cujo peso não atinja o informado na embalagem.

Ao consumidor cabe optar por uma destas alternativas:

- abatimento proporcional do preço;
- complementação do peso ou medida;
- substituição do produto por outro da mesma espécie, ou por produto diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço;
- restituição imediata da quantia paga.

O art. 20, do CDC, disciplina a responsabilidade pelos serviços com **vício de qualidade**, ou seja, aquele vício que o torne impróprio ao consumo ou que lhe diminua o valor, como, por exemplo, aqueles decorrentes de disparidade com relação à oferta publicitária.

Disciplina, ainda, a responsabilidade pelos **serviços impróprios**, isto é, aqueles que se mostram inadequados para o fim que deles se espera, assim como aquele que não atende às normas regulamentares de prestabilidade.

Pode-se citar como exemplos o serviço de funilaria de automóvel que descasca na semana seguinte à realização, planos de prestadoras de telefonia móvel com serviço indisponível, planos de saúde sem cobertura prevista, entre outros ofícios.

Nesses casos, pode o consumidor optar pelas seguintes alternativas:

- reexecução dos serviços sem custo adicional ou realização deste por terceiro capacitado, por conta e risco do fornecedor;
- restituição imediata da quantia paga;
- abatimento proporcional do preço.

Art. 20 O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Dica

Não há, no CDC, previsão expressa de vício de **quantidade do serviço**. No entanto, aplica-se, por analogia, o artigo do CDC que trata do vício de quantidade do produto.

O art. 22 trata dos serviços públicos, sejam estes prestados pelos órgãos públicos diretamente ou indiretamente pelas empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A responsabilidade pelos serviços públicos é objetiva. Deve o serviço ser fornecido de modo adequado, eficiente, seguro e, no caso de serviço essencial, como serviço de água, iluminação e segurança pública, por exemplo, de forma contínua.

Art. 22 *Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.*

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nos termos do art. 23, do CDC, o fato de o fornecedor desconhecer o vício de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de sua responsabilidade.

Art. 23 *A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.*

O art. 24 trata da garantia legal de adequação do produto ou serviço. Explicando melhor, a garantia decorre de lei e independe de termo expresso, ou seja, ela é assegurada ao consumidor independentemente de o fornecedor estipular que não se responsabiliza por vício no serviço ou produto.

Art. 24 *A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.*

São modalidades de garantia:

- **Garantia legal:**

- é obrigatória;
- independe de termo expresso;
- vedada exoneração do fornecedor;
- 30 dias para produtos e serviços não duráveis;
- 90 dias para produtos e serviços duráveis.

- **Garantia contratual:**

- não é obrigatória;
- depende de termo expresso;
- é complementar à garantia legal.

Portanto, quem fixa a garantia legal é o CDC. Já as partes podem fixar a garantia contratual, que é complementar à legal. Desse modo, esse prazo começa a valer após expirado o prazo da garantia legal.

Exemplo: se, para determinado produto, a garantia legal é de 30 dias, com o fornecedor concedendo, no entanto, sete dias de garantia contratual, na realidade serão 37 dias no total.

Atenção! O prazo de garantia legal não está no art. 24. Ele é expresso no art. 26.

Complementando o art. 24, o art. 25, do CDC, veda a exoneração ou atenuação da garantia legal por meio de contrato, ou seja, o fato de não estar previsto em contrato não retira a garantia do produto. Exemplo: o fato de um estacionamento fixar placas dizendo que não se responsabiliza pelo veículo não o exime de sua responsabilidade.

Art. 25 *É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.*

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2º Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Os arts. 26 e 27, do CDC, estabelecem as regras sobre **decadência e prescrição**. Assim:

Art. 26 *O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:*

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstat a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 27 Prescreve em **cinco anos** a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. (Vetado).

Inicialmente, cumpre mencionar que o CDC traz a responsabilidade do fornecedor para os casos de **vícios aparentes ou de fácil constatação**, e não somente para os vícios ocultos.

Para tanto, o prazo decadencial é de 30 dias para bens não duráveis ou 90 dias para bens duráveis. Assim, o consumidor tem 30 dias para reclamar de um alimento ou medicamento e 90 dias para reclamar de um eletrodoméstico ou eletrônico.

Nos termos do § 1º, art. 26, o **prazo decadencial** tem início com a entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Isso significa dizer que, se um objeto, por exemplo, é comprado como presente, o prazo só começa a fluir com a entrega ao presenteado, e não com a data da compra.

Importante!

Esse dispositivo é aplicado no caso de vício aparente ou de fácil constatação, ou seja, aquele que pode ser facilmente detectado. Caso se trate de **vício oculto**, o prazo decadencial terá início no **momento em que ficar evidenciado o defeito**, em conformidade com o § 3º.

O § 2º, do art. 26, traz as hipóteses de obstaculização da decadência. São elas: reclamação formulada pelo consumidor até a resposta negativa do fornecedor e instauração de inquérito civil a cargo do ministério público, até seu encerramento. Portanto, nessas hipóteses não se computa o prazo.

Se a decadência tem por efeito extinguir o direito, a prescrição visa extinguir a ação. A **prescrição para o fato do produto ou serviço** está disciplinada no art. 27, do CDC. Assim, o prazo para que o consumidor ingresse com a ação para reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO – INADEQUAÇÃO COM OS FINS ESPERADOS	
Decadência	30 dias produtos e serviços não duráveis
	90 dias para produtos e serviços duráveis
FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO – ACIDENTE DE CONSUMO	
Prescrição	Cinco anos

O art. 28, do CDC, trata da **desconsideração da personalidade jurídica**:

Art. 28 O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1º (Vetado).

§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Trata-se da possibilidade de atingir o patrimônio particular das pessoas que compõem o quadro societário de determinada empresa sempre que houver desvio de finalidade ou abuso de direito em relação à autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica.

Assim, o art. 28 busca resguardar a situação do consumidor frente aos atos dolosos do fornecedor, quer abusivos, quer fraudulentos, quer ilícitos.

Além disso, resguarda o consumidor no caso de atos culposos graves, tais como a má administração, que levem à falência, insolvência ou extinção da pessoa jurídica, permitindo também a desconsideração da pessoa jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica prevista no CDC é diferente da disposta no Código Civil. A do CDC é chamada teoria menor; sua amplitude é maior que a do CC, tendo em vista que ao consumidor não é necessário fazer prova quanto ao abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial.

Das Práticas Comerciais

As práticas comerciais estão disciplinadas nos arts. 29 a 45, de modo a envolver a oferta, a publicidade, as práticas abusivas, as regras para cobrança de dívidas e o tratamento dos dados dos consumidores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O art. 29 trata das disposições gerais e traz o conceito de consumidor em sentido amplo, exposto ou virtual. Assim:

Art. 29 *Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.*

Observa-se, portanto, que o art. 29 é mais uma das hipóteses que ampliam o conceito de consumidor. Trata-se de equiparar ao consumidor do art. 2º todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas previstas no CDC.

Assim, os consumidores em potencial que, embora não tenham concretizado a relação de consumo, encontram-se expostos às práticas do mercado, tais como oferta e publicidade.

As regras acerca da **oferta** são tratadas nos arts. 30 a 35, do CDC. Vejamos os dispositivos:

Art. 30 *Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.*

O **princípio da vinculação da oferta** está previsto no art. 30, do CDC. Por oferta entende-se toda e qualquer manifestação de vontade do fornecedor com o objetivo de externar sua intenção de contratar e as condições desse negócio jurídico. Em síntese, é uma espécie de informação pré-contratual.

A oferta possui as seguintes características:

- deve abranger toda informação ou publicidade, desde que suficientemente precisas, de modo a identificar o produto ou serviço ofertado pelo fornecedor, e veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação, como, por exemplo, jornal, televisão, folheto, cartaz, entre outros;
- obriga o fornecedor a cumprir integralmente a oferta veiculada. Exemplo: um indivíduo ofertou produto a R\$ 100; mesmo alegando que o valor correto seria R\$ 130, é obrigado a cumprir integralmente a oferta, pouco importando a alegação de que o anúncio saiu com erro. Outro exemplo: fornecedor fez a oferta e vinculou: sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa/dolo na oferta errada, salvo no caso de a oferta possuir erro grosseiro, patente e identificável, como, por exemplo, a vinculação de produto por R\$ 100 quando, na realidade, custa R\$ 1 mil;
- integra o contrato que vier a ser celebrado, mesmo que não constante expressamente do teor das cláusulas contratuais. Exemplo: no momento da oferta, o vendedor afirma ao consumidor que, na aquisição do veículo, terá tanque cheio, ou seja, a concessionária se compromete a entregá-lo com o tanque de combustível completo, mesmo que isso não conste do contrato a ser celebrado.

Art. 31 *A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.*

Parágrafo único. *As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.*

O art. 31, por sua vez, trata das características da oferta e do modo de apresentação dos produtos e serviços. São característica da oferta:

- informação correta, ou seja, verdadeira, não podendo ser enganosa. *Puffing* é uma técnica admitida no ordenamento jurídico em que há um exagero publicitário, denominado *dolus bonus*. Exemplo: “melhor hambúrguer do mundo!” ou “melhor sorvete que existe”. No entanto, esta técnica só é permitida se a informação que consta na mensagem for um dado subjetivo, isto é, aquele que varia de pessoa para pessoa. Portanto, pode ser o melhor hambúrguer do mundo para Fulano, mas não para Beltrano;
- informação clara e de entendimento imediato;
- informação precisa e exata. Exemplo: pacote com 20 kg;
- informação ostensiva, sendo de fácil percepção e captação;
- informação em língua portuguesa;

Atenção! É possível a utilização de língua estrangeira para produtos e serviços importados, porém de forma excepcional.

- informação indelével, ou seja, que não se apaga com o tempo;
- informação legível (visível).

Quanto ao modo de apresentação, os produtos ou serviços devem conter as características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, tais como sobre os riscos que apresentam à saúde ou à segurança do consumidor.

O art. 32 estabelece que os fabricantes e importadores deverão assegurar peças para reposição. Exemplo: o fabricante disponibiliza um determinado equipamento elétrico no mercado; mesmo que modernize tal equipamento, deverá continuar a disponibilizar as peças para a reposição na versão antiga.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 32 Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

O CDC não estabelece um prazo para que o fornecedor e/ou importador continuem com o dever de reposição das peças. No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que o critério a ser utilizado é o da vida útil do bem. Portanto, se a durabilidade média desse equipamento é de cinco anos, ele é obrigado a ofertar ao mercado peças de reposição por esse prazo.

O art. 33 trata da oferta ou venda por telefone ou reembolso postal. Seu objetivo é garantir a transparência nas relações de consumo, de modo que haja a correta identificação do fabricante e do seu domicílio empresarial na embalagem, na publicidade ou em todos os seus impressos.

Já o seu parágrafo único proíbe a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Exemplo: operadora de celular que liga para oferecer um determinado produto ao cliente quando este se encontra fora da área de cobertura gratuita, de modo a pagar pela chamada realizada pela própria operadora.

Art. 33 Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial.

Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

O art. 34, do CDC, trata da responsabilidade pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos. Assim, o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus agentes.

Art. 34 O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Por fim, o art. 35 estabelece as opções que tem o consumidor diante da recusa do fornecedor em cumprir a oferta veiculada. Nesse caso, pode o consumidor, alternativamente e à sua livre escolha:

- optar por exigir o cumprimento forçado da oferta;
- aceitar outro produto/serviço equivalente;
- rescindir o contrato.

Art. 35 Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Uma das espécies de oferta é a publicidade. **Oferta** é gênero o qual comporta toda e qualquer declaração de vontade voltada à celebração da relação de consumo, ao passo que **publicidade** é a informação que promove comercialmente o produto ou serviço.

As normas que disciplinam a publicidade são tratadas nos arts. 36 a 38, do CDC. Vejamos os dispositivos:

Art. 36 A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37 É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

§ 4º (Vetado).

Art. 38 O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

Assim, a publicidade é a prática utilizada para a promoção de bens e serviços colocados no mercado, com o objetivo de dar conhecimento ao consumidor da sua existência e convencê-lo a adquiri-los.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nos termos do art. 37, a publicidade deve pautar-se pelo princípio da boa-fé, sendo proibida publicidade enganosa ou abusiva. Por conseguinte, o consumidor deve ter consciência acerca do que se trata a publicidade ao ser exposto a ela, sendo vedada a publicidade subliminar, isto é, oculta.

Importante!

A publicidade subliminar ou oculta fere o princípio da identificação da publicidade.

O § 1º, do art. 37, traz o conceito de **publicidade enganosa**. Por publicidade enganosa entende-se aquela que induz o consumidor a erro, independentemente de ter sido a intenção do fornecedor enganar ou não o consumidor. Portanto, a responsabilidade do fornecedor por uma publicidade enganosa é objetiva.

Exemplares de propaganda enganosa incluem:

- um pacote turístico que assegura incluir passagens aéreas e acomodação; no entanto, durante a estadia, o cliente é confrontado com a revelação de que a acomodação não está inclusa;
- um fornecedor que omite na embalagem a presença de glúten e lactose em seu produto, resultando em danos para o consumidor alérgico que o adquiriu.

Já o § 2º, do art. 37, traz um rol exemplificativo do que considera como publicidade abusiva, tais como:

- a discriminatória;
- a exploradora do medo ou superstição;
- a incitadora de violência;
- a antiambiental;
- a indutora de insegurança;
- a dirigida a crianças.

Por fim, o art. 38 estabelece o princípio da inversão do ônus da prova. Assim, em caso de dúvida acerca da publicidade, cabe ao fornecedor provar que a publicidade não é enganosa ou abusiva.

Das Práticas Abusivas

As regras sobre as práticas abusivas estão nos arts. 39 a 41, do CDC. Vejamos os dispositivos:

Art. 39 É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

XI - Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

O art. 39, do CDC, traz, em seus incisos, rol exemplificativo das práticas abusivas na relação de consumo.

O inciso I trata do condicionamento no fornecimento do produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, ou seja, a denominada **venda casada**.

Temos como exemplo a concessão de empréstimo bancário condicionado à aquisição de seguro de vida, consulta oftalmológica condicionada à compra dos óculos, entre outros.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ato contínuo, o inciso I, do art. 39, também impede o fornecedor de obrigar o consumidor a adquirir uma quantidade mínima ou máxima de um determinado produto.

Por essa razão, as promoções de aquisição de mais de um produto, como, por exemplo, as promoções “leve dois pelo preço de um” são de caráter facultativo, e não obrigatório, pois é permitida ao consumidor a alternativa de efetuar a aquisição de apenas um produto da espécie, abrindo mão do desconto oferecido, se for o caso.

Quanto à limitação máxima de quantidade de produtos, esta só é possível em situações justificáveis, como, por exemplo, nos casos de adversidades climáticas ou em hipótese de racionamento de determinado produto.

O inciso II, do art. 39, trata da **recusa imotivada** ao atendimento de demanda do consumidor, ou seja, recusar o fornecimento de um determinado produto/serviço, quer em relação aos consumidores de um modo geral, quer em relação a um consumidor específico.

Pode-se exemplificar com o caso de determinado vendedor possuir um produto em estoque, porém negar sua venda a um consumidor devido a questões pessoais que o envolvam.

O inciso III trata do **fornecimento não solicitado** do produto ou serviço, como, por exemplo, banco que disponibiliza crédito em conta do correntista como forma de ofertar empréstimo ou produto que é enviado ou entregue ao consumidor, sem solicitação prévia.

O fornecimento não solicitado não se confunde com amostras grátis, uma vez que, neste caso, o consumidor não tem a obrigação de pagar pelo produto ou serviço.

O inciso IV trata do **abuso da condição de especial vulnerabilidade**, de modo a proibir que o fornecedor se utilize da vulnerabilidade ou ignorância do consumidor para forçar a aquisição do produto ou serviço.

Atenção: trata-se de condição de vulnerabilidade para o mercado de consumo, como nos casos de idade, conhecimento, condição social, entre outros fatores.

O inciso V dispõe acerca da **exigência de vantagem excessiva**. Desse modo, é proibido ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Exemplo: plano de saúde que exige troca de categoria para manter paciente em UTI. Basta a mera exigência, não sendo, portanto, necessária a concretização da vantagem pleiteada.

O inciso VI faz referência à **execução de serviço sem orçamento e autorização**. Assim sendo, não é possível a execução de serviços pelo fornecedor sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor.

O inciso VI é complementado pelo art. 40, do CDC, que trata do conteúdo, validade e efeitos do orçamento prévio elaborado pelo fornecedor.

O inciso VII trata do **repasse de informações depreciativas** referente ao consumidor ou a ato praticado por ele no exercício de seus direitos, com o objetivo de garantir a devida utilização dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Exemplo: criar uma lista de “maus pagadores”.

O inciso VIII estabelece as regras acerca da **observação das normas técnicas**, ou seja, se há norma técnica expedida pelos órgãos oficiais competentes regulamentando o fornecimento de produto/serviço, compete ao fornecedor respeitá-la, sob pena de caracterização de prática abusiva.

O inciso IX trata do **intermediário obrigatório**, isto é, sobre a recusa à venda de bens/serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos em que a intermediação é regulamentada por lei. Portanto, o dispositivo afasta a figura do intermediário obrigatório em casos em que a lei não faz tal exigência.

O inciso X trata da **elevação de preço sem justa causa**, isto é, a elevação de preços sem justificativa, como, por exemplo, no caso do álcool em gel no início da pandemia da covid-19.

O inciso XII trata do **prazo para cumprimento de obrigação**, de modo a vedar que o fornecedor deixe de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou fixe tal prazo a seu critério exclusivo. Exemplo: construtoras que deixam de fixar prazo para conclusão das obras.

O inciso XIII dispõe sobre o **reajuste**, de forma a proibir o reajuste contratual por meio da aplicação de fórmula ou índice diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Exemplo: reajuste de planos de saúde fora do pactuado ou do permitido pela lei.

Por fim, o inciso XIV trata do **ingresso em estabelecimentos comerciais**. De acordo com o dispositivo, constitui prática abusiva permitir o ingresso de um número maior ao máximo permitido de consumidores em estabelecimentos comerciais ou de serviços. Portanto, a fixação de lotação máxima fixada pela autoridade está relacionada à segurança.

Art. 40 O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

O art. 40, do CDC, estabelece as regras acerca do **orçamento prévio** que deve ser entregue pelo fornecedor. Nele, devem estar discriminados: valor da mão de obra, valor dos materiais e equipamentos a serem utilizados, as condições para pagamento e as datas de início e término.

O § 1º trata da validade, ou seja, o orçamento é válido pelo prazo de 10 dias, contados do recebimento pelo consumidor, sendo, no entanto, possível a estipulação de forma diversa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O § 2º, do art. 40, estabelece que, no caso de aprovação do orçamento prévio pelo consumidor, este vinculará fornecedor e consumidor, podendo ser alterado apenas pela vontade das partes.

O § 3º trata do ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Este é de responsabilidade do fornecedor, e não do consumidor.

Finalizando a parte atinente às práticas abusivas, o art. 41 trata do **tabelamento de preços** para o fornecimento de produtos ou serviços. Portanto, é dever do fornecedor respeitar os limites oficiais sob pena de responder pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, ou de ter o negócio desfeito pelo consumidor.

***Art. 41** No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.*

As normas acerca da **cobrança de dívida** estão disciplinadas nos arts. 42 e 42-A, do CDC. Vejamos os dispositivos:

***Art. 42** Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.*

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

***Art. 42-A** Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.*

O art. 42 disciplina a cobrança de dívidas. De acordo com o dispositivo, o consumidor não poderá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como no caso de cobrança vexatória ou invasiva efetuadas em local indevido ou por meio que possibilite o conhecimento de terceiros.

Como exemplos, podemos citar o carro de som anunciando o nome dos inadimplentes de uma empresa e a cobrança por meio de publicação em rede social.

Semelhantemente ao art. 940, do Código Civil, o parágrafo único, do art. 42, impõe a restituição em dobro daquilo que o consumidor pagou em excesso em razão da cobrança indevida, sendo acrescida de correção monetária e juros legais, exceto nos casos de engano justificável.

Por fim, o art. 42-A traz as regras acerca de como deve ser procedida a cobrança.

Com relação aos **bancos de dados e cadastro de consumidores**, suas regras estão dispostas nos arts. 43 a 44, do CDC. Vejamos os dispositivos:

***Art. 43** O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.*

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

O art. 43 traz os **direitos básicos dos consumidores**, que são:

- **direito ao acesso**, ou seja, a saber quais são as informações existentes em cadastros, fichas e registro de dados pessoais e de consumo, além de acesso às fontes que originaram tais informações;
- **direito à exclusão**, isto é, de a informação negativa não perdurar por período superior a cinco anos;
- **direito à retificação**, ou seja, de ter retificado dado incorreto constante dos arquivos de consumo;
- **direito à comunicação**, isto é, de ser comunicado quando seus dados forem inseridos nos arquivos de consumo.

O art. 44, do CDC, disciplina acerca do chamado cadastro de reclamações fundamentadas, que é uma espécie de banco de dados de **maus fornecedores**.

***Art. 44** Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.*

§ 1º É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Da Proteção Contratual

Na sequência, os arts. 46 a 54 estabelecem as regras sobre a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de um rol com cláusulas consideradas abusivas, além de estabelecer o conceito e os requisitos para a validade e eficácia dos contratos de adesão.

Vejamos os dispositivos gerais:

Art. 46 *Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.*

As normas gerais de proteção contratual têm início no art. 46, do CDC, que traz a denominada **garantia de cognoscibilidade**. Trata-se do desdobramento do direito à informação disciplinado no inciso III, do art. 6º, do CDC.

Como consequência, o contrato não obrigará o consumidor se, ao emitir sua declaração de vontade, não possuir conhecimento prévio do clausulado, como nos casos em que a falta de clareza impede a exata compreensão do conteúdo. O contrato obrigará apenas o fornecedor.

O art. 47 trata da **interpretação mais favorável ao consumidor**. Isso ocorre devido ao fato de ele ser a parte vulnerável da relação de consumo.

Art. 47 *As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.*

O art. 48, do CDC, disciplina as **declarações de vontade** constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos. Nesses casos, toda proposta ou declaração constante desses escritos particulares obrigará os fornecedores.

Assim sendo, caso o fornecedor entregue um orçamento prévio ao consumidor, ele estará obrigado a prestar o serviço pelo modo e pelo preço orçado.

Art. 48 *As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.*

Art. 49 *O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.*

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

O art. 49 estabelece o instituto do **direito ao arrependimento**, ou seja, o prazo de reflexão para compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Seus requisitos são:

- exercício do direito potestativo³ dentro do prazo legal;
- contratação ocorrida fora do estabelecimento comercial. Exemplo: por telefone, internet, catálogos, entre outros meios.

O prazo legal para arrependimento é de sete dias, contados da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Dica

Não se trata de qualquer inadequação por vício do produto ou serviço, mas do direito do consumidor de desistir da relação contratual. Não se demanda motivos ou explicações, desde que obedecido o prazo legal e com a condição de ter sido a aquisição realizada fora do estabelecimento comercial.

Art. 50 *A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.*

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

O art. 50, do CDC, trata da **garantia contratual**, ou seja, aquela que complementa a garantia legal disciplinada no art. 26, sendo facultativa e conferida mediante termo escrito, observados os seguintes requisitos:

- ser padronizada;
- esclarecer em que consiste a garantia, a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor;
- ser entregue ao consumidor devidamente preenchida pelo fornecedor, no ato do fornecimento;

- estar acompanhada de manual de instrução, de instalação e de uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Ainda com relação à proteção contratual, os arts. 51 a 53 estabelecem as regras acerca das **cláusulas abusivas**. Vejamos os dispositivos:

Art. 51 São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

- I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
- II - subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;
- III - transfiram responsabilidades a terceiros;
- IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
- V - (Vetado);
- VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
- VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
- VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
- IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
- X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
- XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
- XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
- XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
- XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
- XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
- XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
- XVII - condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário;
- XVIII - estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;
- XIX - (VETADO).

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

- I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
- II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
- III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 3º (Vetado).

§ 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Art. 52 No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

- I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
- II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
- III - acréscimos legalmente previstos;
- IV - número e periodicidade das prestações;
- V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado).

Art. 53 Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

Em síntese, as **cláusulas abusivas** são todas aquelas que vão de encontro à proteção do CDC. Por essa razão, o rol trazido pelo art. 51 é meramente exemplificativo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A consequência para uma cláusula abusiva é a sua nulidade, de modo a conservar o negócio jurídico, mas declarar nula a cláusula, retirando-a da relação contratual e garantindo a manutenção dos demais termos, salvo impossibilidade.

A nulidade da cláusula abusiva, por ser de pleno direito, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, salvo em casos de contratos bancários. Nesses casos, aplica-se a Súmula nº 381, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula nº 381 (STJ) *Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.*

A Lei do Superendividamento acrescentou os incisos XVII e XVIII ao art. 51. O inciso XVII estabelece a nulidade da cláusula que condicione ou crie limites ao acesso aos órgãos do Poder Judiciário.

Neste ponto, é importante lembrar que o inciso XXXV, art. 5º, da CF, de 1988, dispõe sobre a inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário.

Desse modo, o dispositivo busca dar efetividade ao mandamento constitucional e garantir ao consumidor o acesso tanto aos órgãos judiciais como aos administrativos, buscando a prevenção e a reparação de eventuais danos. Tal inciso deve ser analisado em conjunto com o art. 54-C, do CDC.

Por fim, o inciso XVIII trata da nulidade das cláusulas que criem prazos de carência em caso de impontualidade de prestações mensais ou que impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor.

Trata-se, portanto, de impor limites às consequências da mora do consumidor, uma vez que o próprio ordenamento jurídico já estabelece as consequências no caso de inadimplemento, tais como multa, juros legais, correção monetária, cláusula penal, arras, perdas e danos.

O art. 54, por sua vez, disciplina os **contratos de adesão**:

Art. 54 *Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.*

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressaltando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5º (Vetado).

O contrato de adesão é uma das modalidades de comercialização e comunicação em massa. Trata-se do instrumento colocado à disposição pelo fornecedor para conferir agilidade às transações comerciais.

Ou seja, é o caso dos negócios jurídicos em larga escala, por meio de estipulações uniformes e sem a possibilidade de negociação por parte do consumidor, como, por exemplo, nos contratos bancários, de seguro e de planos de saúde. O conceito de contrato de adesão é trazido no art. 54, do CDC.

Vejam as características do contrato de adesão:

- **Predeterminação:** o consumidor não participa da composição das cláusulas do contrato, pois são previamente estabelecidas pelo fornecedor ou pela autoridade competente;
- **Uniformidade:** não possui variação significativa de um contrato para outro;
- **Rigidez contratual:** é estável.

Cumpra salientar que, nos termos do § 1º, do art. 54, a mera inserção de cláusula não tem o condão de descaracterizar o contrato de adesão. Assim sendo, pequenas modificações não são capazes de retirar seu caráter de adesão.

O § 2º, por sua vez, estabelece a possibilidade de cláusula resolutória no contrato de adesão, desde que alternativa e a escolha sejam do consumidor.

O § 3º trata das regras aplicadas aos contratos de adesão, que são redação em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis e tamanho da fonte não inferior ao corpo 12.

Por fim, é possível, nos contratos de adesão, a previsão de cláusulas restritivas de direitos do consumidor. No entanto, elas devem constar de maneira compreensível e de fácil percepção ao consumidor.

Da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento

O Capítulo VI-A, que engloba os arts. 54-A ao 54-G, foi incluído pela Lei do Superendividamento como forma de estabelecer regras a respeito da oferta de créditos, com o objetivo de prevenir que o uso desmedido do crédito gere tanto o superendividamento como a marginalização do consumidor.

De início, a Lei nº 14.181, de 2021, acrescentou um novo princípio ao CDC, o da prevenção ao superendividamento (inciso X, art. 4º), bem como incluiu dois novos instrumentos de atuação do poder público (incisos VI e VII, art. 5º).

Além disso, acrescentou três novos direitos básicos do consumidor (incisos XI, XII e XIII, art. 6º) e duas novas cláusulas abusivas (incisos XVII e XVIII, art. 51). No entanto, era preciso disciplinar o conceito e a abrangência desse fenômeno advindo com a expansão do crédito. Assim, vejamos os dispositivos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 54-A Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do **superendividamento** da **pessoa natural**, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por **superendividamento** a **impossibilidade manifesta** de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, **pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial**, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam **quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo**, inclusive **operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada**.

§ 3º O disposto neste Capítulo **não se aplica** ao consumidor cujas dívidas tenham sido **contraídas mediante fraude ou má-fé**, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Um ponto importante acerca do art. 54-A é a abrangência da norma. Observe que as disposições se referem a todo e qualquer crédito contraído no mercado de consumo por pessoas físicas, e não apenas pelos celebrados quando o consumidor já se encontra na condição de endividamento.

Portanto, a abrangência é muito mais ampla do que se depreende do nome pelo qual a legislação é conhecida (Lei do Superendividamento), uma vez que se aplica a todos os contratos de crédito celebrados por pessoas naturais.

Importante!

Essas regras não se aplicam às pessoas jurídicas.

O § 1º, por sua vez, traz o conceito de **superendividamento**. Nele, encontram-se alguns dos elementos que caracterizam a situação. O primeiro é a **impossibilidade** evidente e de fácil detecção de que o consumidor não possui recursos financeiros para realizar o pagamento da dívida. Essa impossibilidade decorre tanto dos aspectos patrimoniais do consumidor, como de sua renda, gastos, situação financeira, como de situação circunstancial, como, por exemplo, desemprego.

Há de se mencionar os dois **elementos objetivos** do dispositivo, que são:

- que a dívida seja **exigível**, ou seja, dívida que pode ser imediatamente cobrada pelo credor;
- que a dívida seja **vincenda**, isto é, aquelas que ainda estão para vencer.

Atenção! De acordo como o § 2º, essas regras só se aplicam às dívidas relativas à relação de consumo. Portanto, as dívidas tributárias (fiscais e para fiscais) e as relacionadas a alimentos e atividades profissionais não estão incluídas. Salienta-se que o STJ já se posicionou. Para ele, não são dívidas decorrentes da relação de consumo as oriundas do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), de crédito rural e do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O elemento **finalístico** ou **teleológico** do dispositivo é a garantia de preservação da dignidade do devedor pelo mínimo existencial.

Dica

A questão do mínimo existencial está prevista nas discussões jurisprudenciais acerca da interrupção dos serviços de luz e água, por exemplo.

Por fim, o § 3º exclui da aplicação dessas regras os contratos celebrados mediante fraude ou má-fé. Cumpre mencionar que, na fase pré-contratual, as partes devem atuar em consonância com o princípio do crédito responsável e da boa-fé por meio de informações, cooperação e cuidados.

Além disso, nos termos do Código Civil, a boa-fé é sempre presumida, de modo que a má-fé deve ser provada.

Art. 54-B No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o **fornecedor ou o intermediário** deverá **informar o consumidor, prévia e adequadamente**, no momento da oferta, sobre:

I - o **custo efetivo total** e a descrição dos **elementos que o compõem**;

II - a **taxa efetiva mensal de juros**, bem como a taxa dos juros de mora e o **total de encargos**, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento;

III - o **montante das prestações e o prazo de validade da oferta**, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

IV - o **nome e o endereço**, inclusive o eletrônico, do **fornecedor**;

V - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor.

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de **forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado**, de fácil acesso ao consumidor.

§ 2º Para efeitos deste Código, o **custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual** e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o **custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento**.

O art. 54-B elenca diversos deveres que devem ser cumpridos pelo fornecedor ou intermediário. Trata-se de direitos e deveres ligados à informação e educação do consumidor.

Como exemplo, temos o fato da ciência, por parte do consumidor, do valor total que irá ser pago pelo bem no caso de parcelamento, pois, muitas vezes, o consumidor se preocupa apenas com o valor das parcelas, não se dando conta de que, ao final, irá pagar algumas vezes a mais pelo valor do bem que adquiriu.

Art. 54-C É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não:

I - (VETADO);

II - indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

III - ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo;

IV - assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio;

V - condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 54-D Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

Art. 54-E (VETADO).

O art. 54-C complementa o inciso VII, art. 6º, que limita o acesso ao Poder Judiciário. Assim, o dispositivo traz um rol de proibições, que podem estar expressas ou não, na oferta do crédito. Já o art. 54-D decorre da necessidade de transparência na relação de consumo, que se traduz na perspectiva de lealdade e dever de informação.

Art. 54-F São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

O art. 54-F trata da relação entre o contrato principal e os contratos acessórios de crédito. Entende-se por contrato conexo aqueles que possuem vínculos entre si, de modo que a inexistência, invalidade ou ineficácia de um interfere no outro. Exemplos de contratos conexos incluem os acessórios, o subcontrato, o normativo, o reacional e o coligado.

O dispositivo trata especificamente de dois desses contratos: o contrato coligado ou independente e o contrato acessório.

O contrato **coligado** é aquele em que existe uma dependência causal entre um contrato e o outro, ou seja, um é a causa do outro. Exemplo: aquisição de um automóvel por meio de um financiamento bancário.

Já o contrato **acessório** é aquele que pressupõe um principal, como, por exemplo, um contrato de fiança decorrente de um contrato de locação.

Atenção! A doutrina entende que os contratos de financiamento possuem conexão causal, e não de acessoriedade, existindo apenas uma atecnia legislativa que não causa prejuízo de interpretação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 54-G Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é **vedado** ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

§ 1º Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável.

§ 2º Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o art. 52 e o caput do art. 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão.

Por fim, o art. 54-G traz as vedações do fornecedor no que tange às operações que envolvam crédito. Trata-se de um complemento ao art. 39, que disciplina as práticas abusivas.

Das Sanções Administrativas

Os arts. 55 a 60 tratam do poder de polícia, ou seja, da função administrativa para promover o interesse comum por meio da atividade estatal de disciplinar e restringir determinadas ações. Vejamos os dispositivos:

Art. 55 A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º (Vetado).

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

O art. 55 trata do **poder de regulamentação e fiscalização**. De acordo com o caput do dispositivo, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, de modo concorrente, elaborar as normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Por se tratar de competência “conjunta”, a União deve cuidar das normas de caráter geral, isto é, aplicadas a todo o país, reservando aos estados e ao Distrito Federal as normas de interesse regional.

O Brasil é uma federação, o que significa dizer que existe uma divisão interna do poder. A CF, de 1988, estabeleceu como seus entes federativos a União Federal, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, cada qual com autonomia e discricionariedade, além de possibilidade de se organizarem e legislar.

Desse modo, compete à União estabelecer as regras do Estado brasileiro como um todo, tendo como parâmetro a CF, de 1988. Se à União cabem as diretrizes de âmbito nacional, aos estados compete traçar as normas regionais; ao Distrito Federal, regras distritais, e aos municípios, as regras locais.

Já o § 1º, do art. 55, estabelece que os entes da Federação, além de criarem **normas** sobre as **relações de consumo**, exercerão seu poder de polícia para fiscalização e controle da produção, industrialização, distribuição, publicidade de produtos e serviços e mercado de consumo.

O objetivo da atividade estatal é preservar os direitos básicos do consumidor, ou seja, sua vida, saúde, segurança, informação e bem-estar.

O § 3º trata da atribuição de fiscalização e controle do mercado de consumo. Por essa razão, o dispositivo estabelece que os entes da Federação deverão manter **comissões permanentes** para elaboração, revisão e atualização das normas regulatórias.

No entanto, para que essa atividade seja efetiva, estabelece, ainda, a composição de tais comissões. Assim, será obrigatória a participação tanto dos consumidores quanto dos fornecedores, para que os dois lados da relação de consumo possam tratar de seus interesses.

Por fim, o § 4º, do art. 55, dispõe acerca da possibilidade de **notificação dos fornecedores** para que estes prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 56 As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

O art. 56, por sua vez, trata das **sanções administrativas**. Observa-se que são três as espécies de sanções:

- **Sanções pecuniárias:** multas que decorrem do não adimplemento dos deveres relativos ao consumo;
- **Sanções objetivas ou reais** (incidem no produto ou serviço): apreensão, inutilização do produto, cassação do registro do produto, proibição de fabricação e suspensão de fornecimento de produtos/serviços;
- **Sanções subjetivas** (vinculadas à atividade): interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou atividade; suspensão temporária da atividade; revogação de concessão ou permissão de uso; cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; intervenção administrativa; imposição de contrapropaganda, entre outras.

O parágrafo único, do art. 56, trata da **responsabilidade administrativa do fornecedor**. Ele estabelece que tais sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa em conformidade com sua atribuição.

Essas sanções podem ser aplicadas cumulativamente ou não. Podem, também, ser aplicadas de maneira antecedente ou incidente no procedimento administrativo.

Além da responsabilidade administrativa, o fornecedor poderá responder tanto civilmente como penalmente por seus atos.

Quanto aos arts. 57 a 60, eles estabelecem a forma de aplicação de cada uma das sanções administrativas:

Art. 57 A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 58 As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

Art. 59 As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Art. 60 A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus §, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Das Infrações Penais

No que se refere às infrações penais, o Código de Defesa do Consumidor prevê punições para condutas que violem os direitos e garantias dos consumidores.

Art. 61 Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

Art. 62 (Vetado).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nesse sentido, as infrações penais no âmbito do CDC estão relacionadas a práticas abusivas e enganosas e que desrespeitam os direitos do consumidor.

Vejamos os dispositivos que seguem.

Art. 63 *Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:*

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º Incurrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é culposo:

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Os fornecedores de produtos e serviços devem informar de maneira clara e ostensiva os consumidores sobre possíveis riscos à saúde e segurança dos consumidores.

Dessa forma, a infração consiste na omissão de dizeres ou sinais que possam alertar os consumidores sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, seja nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade.

Assim, o dispositivo tem como objetivo principal garantir que os consumidores tenham acesso a informações relevantes que lhes permitam fazer escolhas conscientes sobre os produtos e serviços que consomem.

Art. 64 *Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:*

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único. Incurrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Vemos que os fornecedores possuem o dever legal de comunicar tanto à autoridade competente quanto aos consumidores sobre qualquer informação relativa à nocividade ou periculosidade dos produtos que se tornem conhecidas após a sua colocação no mercado.

Isso significa que, se houver descobertas de efeitos prejudiciais à saúde ou segurança dos consumidores após o produto ter sido lançado, o fornecedor deve informar tanto às autoridades como aos consumidores o mais rápido possível.

O fornecedor também incorrerá nas mesmas penalidades se deixar de retirar imediatamente do mercado os produtos nocivos ou perigosos quando determinado pela autoridade competente, uma vez que essa retirada rápida é essencial para proteger os consumidores de possíveis danos decorrentes do uso ou consumo dos produtos.

Quanto à responsabilidade dos prestadores de serviços em relação à segurança e à obediência às determinações das autoridades competentes, vejamos:

Art. 65 *Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:*

Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo.

Os prestadores de serviços têm o dever de obedecer às determinações das autoridades competentes, como, por exemplo, os órgãos reguladores e fiscalizadores, especialmente no que se refere à adoção de medidas de segurança e prevenção de acidentes.

Cumpramos ressaltar que, caso ocorram acidentes ou danos à saúde dos consumidores devido à negligência na execução do serviço, as penalidades previstas nesse artigo poderão ser aplicadas juntamente com outras penas previstas na legislação penal.

Art. 66 *Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:*

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incurrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é culposos;

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Os fornecedores são proibidos de fazer declarações falsas ou enganosas sobre produtos ou serviços, inclusive de proferir informações que possam induzir o consumidor ao erro sobre a natureza, características, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia dos produtos ou serviços oferecidos.

Além de proibir afirmações falsas ou enganosas, o artigo também proíbe a omissão de informações relevantes sobre os produtos ou serviços. Nesse sentido, o fornecedor deverá oferecer todas as informações necessárias para que o consumidor possa fazer uma escolha informada.

No que se refere às práticas proibidas relacionadas à publicidade enganosa ou abusiva, vejamos os dispositivos que seguem:

Art. 67 *Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:*

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 68 *Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:*

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa:

Parágrafo único. (Vetado)

Art. 69 *Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:*

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Vemos que a lei define como crime qualquer forma de publicidade que contenha informações falsas, ambíguas, exageradas ou que possam induzir o consumidor a erro, além de assegurar, também, que a publicidade seja transparente e verídica.

Dessa forma, tanto quem faz a publicidade quanto quem a promove são responsáveis por garantir a veracidade e a honestidade das informações veiculadas. Isso significa que, se uma empresa contrata uma agência de publicidade para criar uma campanha enganosa, ambas as partes podem ser responsabilizadas.

Portanto, ao apresentar dados fáticos, técnicos e científicos, os responsáveis pela publicidade fornecem aos consumidores informações necessárias para que possam tomar decisões informadas sobre os produtos ou serviços anunciados.

Em relação à reparação de produtos, peças ou componentes de reposição, vejamos:

Art. 70 *Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:*

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.

O artigo visa garantir que os consumidores tenham controle sobre as peças ou componentes utilizados na reparação de produtos que adquiriram. Assim, os fornecedores não podem substituir partes danificadas por peças usadas sem a autorização expressa do consumidor.

Ademais, a legislação busca proteger a integridade física e psicológica dos consumidores, garantindo que não sejam submetidos a práticas abusivas e humilhantes durante o processo de cobrança de dívidas. Vejamos:

Art. 71 *Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:*

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.

Assim, o artigo estabelece que é proibido utilizar ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo ou interfira em suas atividades normais, como trabalho, descanso ou lazer, na cobrança de dívidas.

Art. 72 *Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:*

Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.

O dispositivo tem como objetivo principal proteger a privacidade do consumidor e promover a transparência nas relações de consumo, garantindo que os consumidores tenham o controle sobre as informações que são armazenadas e utilizadas por empresas e instituições.

Art. 73 *Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:*

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Assim, a lei em comento visa proteger os consumidores contra danos decorrentes de informações incorretas que constem em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros mantidos por fornecedores, reforçando a importância da precisão e da veracidade das informações nas relações de consumo.

Os fornecedores também são obrigados por lei a fornecer um termo de garantia junto com o produto vendido ao consumidor, o qual garante a este o exercício de seus direitos em caso de defeitos ou problemas com o produto durante o período de garantia. Vejamos o dispositivo que segue:

Art. 74 *Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;*

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Dessa forma, o termo de garantia deverá ser claro e compreensível para o consumidor, de modo que seja possível saber exatamente quais são seus direitos e obrigações em relação à garantia do produto.

Art. 75 *Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.*

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vemos que o dispositivo tem como objetivo garantir que tanto os indivíduos quanto as empresas sejam responsáveis por suas ações e omissões no que diz respeito à proteção dos direitos do consumidor, promovendo uma cultura de respeito aos direitos e à segurança dos consumidores.

Em relação às circunstâncias agravantes, vejamos as disposições que seguem:

Art. 76 São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

IV - quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditas ou não;

V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77 A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, § 1º do Código Penal.

Ao prever as circunstâncias agravantes, o legislador buscou proteger os consumidores de práticas abusivas e fraudulentas, especialmente em situações em que a vulnerabilidade dos consumidores é agravada.

Tem como objetivo, também, promover a responsabilização daqueles que violam os direitos dos consumidores e causam danos à sociedade como um todo, pois são considerados mais graves devido ao potencial impacto negativo sobre a saúde e bem-estar dos consumidores.

Além disso, o art. 77 estabelece um método para determinar a multa a ser imposta nos casos de crimes contra o consumidor, vinculando-a à gravidade da infração e à pena privativa de liberdade correspondente.

Para tanto, o juiz orienta considerar diversos fatores na individualização da pena, buscando uma punição proporcional e justa de acordo com as circunstâncias do caso.

Art. 78 Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

I - a interdição temporária de direitos;

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;

III - a prestação de serviços à comunidade.

Assim, as medidas alternativas ou cumulativas visam diversificar as formas de punição e possibilitar a aplicação de sanções proporcionais e adequadas à gravidade da infração cometida, bem como às circunstâncias do caso em questão.

Além disso, buscam, também, promover a responsabilização do infrator, contribuindo para a conscientização e a prevenção de práticas lesivas aos consumidores e à sociedade em geral.

Art. 79 O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

O valor da fiança deverá ser proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do indiciado ou réu, assegurando, assim, que a sua aplicação seja feita de maneira justa e equitativa.

Assim, pessoas em situação econômica mais favorável podem arcar com uma fiança mais alta, enquanto aqueles em situação de maior fragilidade financeira podem ter sua fiança reduzida para evitar um ônus excessivo.

Por fim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece disposições relacionadas ao processo penal referente aos crimes previstos na própria legislação. Vejamos:

Art. 80 No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

Dessa forma, as disposições visam fortalecer a proteção dos direitos dos consumidores no âmbito do processo penal, permitindo a participação ativa do ministério público e dos legitimados indicados no CDC na busca por justiça e responsabilização dos infratores.

Assim, caso o ministério público não ofereça denúncia dentro do prazo legal, os legitimados podem tomar a iniciativa de propor ação penal em defesa dos interesses dos consumidores.

A defesa do consumidor em juízo está prevista nos arts. 81 a 104-C, do CDC. De início, os 10 primeiros artigos trazem as regras gerais. Vejamos os dispositivos:

Art. 81 *A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.*

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82 *Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:*

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

Art. 83 *Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.*

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 84 *Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.*

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Art. 85 *(Vetado).*

Art. 86 *(Vetado).*

Art. 87 *Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.*

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

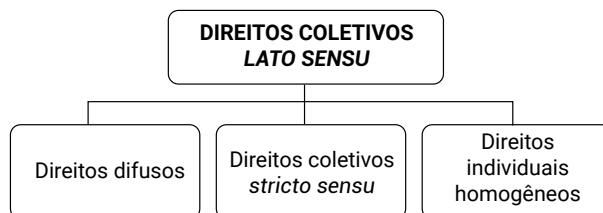
Art. 88 *Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.*

Art. 89 *(Vetado)*

Art. 90 *Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.*

Além da proteção no âmbito do direito material, o CDC estabelece instrumentos e técnicas processuais específicas em favor do consumidor, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, a competência do domicílio do consumidor e a proibição de denunciação à lide.

O art. 81 faz alusão à defesa dos interesses do consumidor como algo que pode ser exercido individualmente ou coletivamente para os casos de interesses coletivos em sentido amplo. Neste ponto, cumpre mencionar que os direitos coletivos se dividem em três categorias:



Em síntese, os direitos **difusos** são os direitos constituídos por interesses indivisíveis, que podem abranger um número indeterminado de pessoas com sujeitos indeterminados e indetermináveis.

São exemplos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à comunicação, a vedação à propaganda enganosa, entre outros.

Em contrapartida, os direitos **coletivos** (em sentido estrito) são aqueles interesses indivisíveis que abrangem um grupo ou categoria determinada de pessoas unidas pelo mesmo interesse jurídico.

Como exemplos, podemos citar a proteção de determinados grupos sociais tidos como vulneráveis e os direitos à prestação de serviços públicos de qualidade, tais como o de energia elétrica, água e saneamento básico.

Por fim, os direitos **individuais homogêneos** são os interesses divisíveis que têm como titulares pessoas determinadas. Trata-se dos direitos que, embora individuais, ou seja, a título pessoal, são conduzidos coletivamente perante a Justiça em função de sua origem comum (proteção coletiva), como, por exemplo, os reajustes dos contratos de adesão que vinculam diversas pessoas.

O art. 82 traz a legitimidade concorrente para proposição da ação (coletiva ou civil pública) no caso dos interesses coletivos (*lato sensu*) para o ministério público, entes federativos, entidades e órgãos da Administração Pública e associações.

Cumpra mencionar que, embora a legitimidade da defensoria pública não conste do dispositivo, ela também é legitimada expressamente por outro dispositivo a promover a ação, em conformidade com o art. 5º, da Lei nº 7.347, de 1985 (Lei da Ação Civil Pública).

Ressalta-se, por necessário, que a competência é autônoma, ou seja, qualquer dos legitimados pode propor a ação sem a necessidade de litisconsórcio.

Dica

Para as associações: é necessário que elas estejam constituídas há, pelo menos, um ano e que a defesa dos interesses de seus associados seja um dos seus fins institucionais.

Atenção à diferenciação de substituição processual e representação processual. No caso do inciso IV, art. 82, as associações atuam como substitutos processuais, sendo, portanto, dispensada a autorização assemblear.

Assim, a decisão beneficiará a todos, independentemente de serem filiados ou não à associação — porém, desde que estejam na mesma situação fática.

Em contrapartida, na representação processual, é necessária autorização expressa dos associados, e somente eles se beneficiarão com a decisão (inciso XXI, art. 5º, da CF, de 1988).

O art. 83 estabelece que todas as modalidades de ações são cabíveis para a proteção efetiva e adequada do consumidor.

O art. 84 decorre do princípio da instrumentalidade do processo, de modo que o juiz pode se valer das tutelas processuais existentes no ordenamento jurídico e das medidas necessárias à sua efetivação, como, por exemplo, busca e apreensão de coisa e multa diária.

O art. 87 cuida do benefício processual da gratuidade processual para as ações coletivas. O benefício é aplicado à parte autora, desde que esta atue como substituta processual de interesse transindividual.

Salienta-se que, no caso de litigância de má-fé, a parte autora e os responsáveis pela propositura da ação serão condenados em honorários advocatícios e ao décuplo (10x) das custas processuais, sem prejuízo de eventual responsabilidade por perdas e danos.

Por fim, o art. 88 cuida da ação de regresso, e o art. 90, da aplicação subsidiária das regras previstas no CPC e na Lei nº 7.347, de 1985.

Os arts. 91 ao 100 estabelecem as regras atinentes às ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Vejamos os dispositivos:

Art. 91 Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 92 O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 93 Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Art. 94 Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 95 Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 96 (Vetado).

Art. 97 A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 98 A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Art. 99 Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n.º 7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Art. 100 Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

O art. 91 cuida da substituição processual, ou seja, da possibilidade dos legitimados do art. 82 proporem a ação em nome próprio e no interesse das vítimas ou de seus sucessores.

O art. 92 estabelece a intervenção obrigatória do ministério público no feito. Assim, caso não seja o autor da demanda, o ministério público deve necessariamente atuar no feito, independentemente da categoria de interesse coletivo tutelado.

O art. 93 praticamente repete o art. 2º, da Lei n.º 7.347, de 1985, ao estabelecer a competência nas ações coletivas de forma absoluta em razão do local do dano. Trata-se de competência territorial, que, por ser de índole funcional, é inderrogável e improrrogável por vontade das partes.

Cumpra esclarecer, no entanto, que, antes de se estabelecer o foro competente, é preciso verificar a natureza jurídica do consumidor para definir se a competência é da Justiça federal ou da Justiça estadual.

Importante!

A competência da Justiça Federal está estabelecida no inciso I, art. 109, da CF, de 1988.

O art. 95 estabelece que a condenação para os casos de procedência da demanda deve ser genérica. Assim, será na liquidação e na execução da sentença que serão estabelecidos, conforme o caso concreto, os valores da condenação.

A competência para a promoção dessas ações está no art. 97, podendo ser proposta pela própria vítima ou por seus sucessores.

O art. 98 cuida da possibilidade de a execução ser proposta pelos legitimados do art. 82, no caso de existir sentença de liquidação fixando o montante para cada vítima.

O art. 99 cuida do caso de concursos de créditos decorrentes da condenação e de indenização pelos prejuízos individuais.

Por fim, o art. 100 trata da denominada execução *fluid recovery*, ou seja, da execução subsidiária promovida no caso de não existirem habilitados em número compatível com a gravidade do dano no prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença. O produto da arrecadação será destinado a um fundo criado pela Lei n.º 7.347, de 1985.

Os arts. 101 e 102 cuidam das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Vejamos os dispositivos:

Art. 101 Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador; vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 102 Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

Como consequência da proteção do consumidor vulnerável (inciso I, art. 4º) e do direito à facilitação da defesa dos direitos (inciso VIII, art. 6º), tem-se o art. 101, do CDC.

O inciso I desse dispositivo possibilita que o consumidor lesado proponha a ação no foro do seu domicílio, excepcionando a regra do Código de Processo Civil que estabelece a propositura da ação no foro de domicílio do réu. O objetivo é facilitar a defesa dos interesses do consumidor sem impor custos a ele.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Exemplo: imagine um bem fabricado no Rio Grande do Sul que apresente vício para um consumidor residente no Amapá. Assim, a responsabilidade de arcar com os custos é do fornecedor, uma vez que foi ele quem inseriu o produto com vício no mercado.

Atenção! Trata-se de competência relativa, visto que o consumidor pode optar por propor a ação no foro de domicílio do fornecedor.

O inciso II, do art. 101, traz a possibilidade de o fornecedor chamar ao processo a seguradora, nos casos de existir contrato de seguro.

O art. 102, por sua vez, busca a prevenção dos danos.

Já os arts. 103 e 104 dispõem sobre a coisa julgada nos seguintes termos:

Art. 103 Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará **coisa julgada**:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104 As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Por coisa julgada entende-se a imutabilidade dos efeitos da sentença. Esse efeito é adquirido por meio do **trânsito em julgado da sentença**. Importante esclarecer que os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas são distintos dos das ações individuais.

O que ocorre é que, nas ações individuais, a sentença opera tanto para beneficiar como para prejudicar as partes da demanda. Já nas ações coletivas, a coisa julgada se projeta para a coletividade substituída apenas para beneficiar os consumidores, e não para prejudicá-los.

Nesse ponto, o art. 104 estabelece a separação entre os interesses e a relação entre a demanda coletiva e a individual, ou seja, se irá induzir a litispendência.

Em síntese — arts. 103 e 104, do CDC:

● Interesse Difuso

No caso de interesse difuso, a sentença terá efeito *erga omnes* se for julgada procedente. No caso de improcedência, é preciso dividir as situações. Se houver exame de provas e a ação for julgada improcedente, o efeito é *erga omnes* para impedir a propositura de nova ação coletiva, porém o lesado poderá propor ação individual, pois não induz a litispendência.

Já no caso de improcedência por falta de provas, não haverá coisa julgada *erga omnes*, e qualquer interessado pode propor novamente a demanda (não gera litispendência).

● Interesse Coletivo *Stricto Sensu*

No caso de interesse coletivo, a procedência da sentença gera efeitos *ultra partes*, portanto limitados ao grupo, categoria ou classe. No caso de improcedência com exame das provas, também haverá coisa julgada *ultra partes*, de modo a impedir nova propositura de ação coletiva, mas sem impedir que o lesado proponha a ação individual (não induz litispendência).

No caso de ter sido julgada improcedente por falta de provas, não haverá coisa julgada *erga omnes*, e qualquer interessado pode propor novamente a demanda (não gera litispendência).

● Interesse Individual Homogêneo

No caso de interesse coletivo, a procedência da sentença gera efeitos *erga omnes* para beneficiar todos os lesados e seus sucessores. No caso de improcedência com ou sem exame das provas, o efeito gerado é impedir a propositura de nova ação coletiva, porém o lesado poderá propor a individual desde que não tenha participado da ação coletiva.

Os arts. 104-A, 104-B e 104-C foram incluídos pela Lei nº 14.181, de 2021, e tratam da conciliação no superendividamento. Esses dispositivos trazem as regras processuais referentes ao dever geral de renegociação. Vejamos os dispositivos:

Art. 104-A *A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.*

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Art. 104-B *Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.*

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Art. 104-C *Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações.*

§ 1º Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis.

§ 2º O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.

O art. 104-A traz a possibilidade de o juiz designar audiência de conciliação entre consumidor endividado e todos os seus credores, desde que o consumidor a requeira e apresente proposta de pagamento dos débitos, de modo a lhe garantir o mínimo existencial, no prazo máximo para quitação de cinco anos.

Não serão computadas no processo de repactuação as dívidas decorrentes de contrato de consumo quando o consumidor celebrou o contrato sem intenção de quitar o débito (agiu com dolo) e as dívidas decorrentes de contratos de crédito com garantias reais, como, por exemplo, penhor, bem como as dívidas oriundas de financiamento imobiliário e de crédito rural.

Caso um dos credores não compareça à audiência designada sem justificativa, ocorrerá a suspensão da exigência do débito e a interrupção dos encargos decorrentes da mora, bem como a sua sujeição ao plano de pagamento da dívida de forma compulsória.

Caso a audiência seja frutífera, o juiz homologará o acordo, que terá efeito de título executivo judicial por força da coisa julgada.

Há de se mencionar, ainda, que o pedido de repactuação não constituirá declaração de insolvência. O consumidor endividado somente poderá pedir novamente instauração de processo de repactuação após decorridos dois anos da quitação do plano pactuado.

O art. 104-B cuida do caso de a conciliação não ser frutífera. Não havendo acordo entre consumidor endividado e seus credores, o juiz instaurará processo para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas e apresentará plano judicial compulsório, mandando citar todos os credores que não integraram o acordo.

O prazo para que os credores apresentem as razões da negativa de aderir ao plano voluntário ou de renegociar as dívidas é de 15 dias.

Quanto ao plano judicial compulsório, este deve assegurar, no mínimo, o valor principal devido pelo consumidor e sua correção monetária. Além disso, o prazo máximo para quitação também será de cinco anos e a primeira parcela terá como prazo máximo 180 dias contados da homologação judicial. Salienta-se que todas as demais parcelas devem ser mensais, iguais e sucessivas.

Além disso, o juiz poderá nomear, no prazo de 30 dias, administrador para que apresente plano de pagamento, desde que tal nomeação não gere mais ônus econômico para as partes.

Por fim, o art. 104-C estabelece a competência concorrente e facultativa dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para realizar a fase conciliatória e preventiva ao processo de repactuação da dívida.

Portanto, trata-se da possibilidade de conciliação administrativa antes de ser iniciado o processo judicial de repactuação.

AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA

NORMATIVO SARB Nº 27, DE 2023

O Normativo SARB nº 27, de 2023, estabelece a Consolidação dos Normativos de Autorregulação do eixo relacionamento com o consumidor.

Antes de iniciarmos o estudo, é importante frisar que os artigos desse normativo são autoexplicativos, não sendo necessária, portanto, uma explicação aprofundada para cada um deles. Assim, é interessante que o aluno leia com atenção os dispositivos selecionados e guarde suas respectivas informações.

DO RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR

O art. 4º trata dos objetivos das diretrizes e dos procedimentos previstos nesse normativo:

Art. 4º As diretrizes e procedimentos previstos nesta Consolidação têm por objetivo promover o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade e serviços das Instituições Financeiras Signatárias no relacionamento com seus consumidores pessoas físicas, em especial:

I - em todos os canais de atendimento, no que couber, tais como agências, terminais de autoatendimento, canais digitais, dispositivos móveis de comunicação, central de atendimento e Ouvidoria;

II - na concepção, apresentação, oferta e publicidade de seus produtos e serviços;

III - na contratação e pós-contratação com seus consumidores; e

IV - na garantia da privacidade, proteção de dados pessoais, sigilo e segurança dos serviços prestados.

Importante!

Os procedimentos da relação com cliente somente abrangem as pessoas físicas.

Dos Princípios do Relacionamento com o Consumidor

O art. 5º, da consolidação, constitui princípios que sintetizam os compromissos. São eles:

- ética e legalidade;
- respeito ao consumidor;
- comunicação eficiente;
- melhoria contínua.

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I - ética e legalidade, que compreende agir de modo ético, razoável e justo em relação ao funcionamento do mercado, aos consumidores, à sociedade e ao meio-ambiente; respeitar a livre concorrência e a liberdade de iniciativa; atuar em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes e com as normas da Autorregulação;

II - respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais; conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito;

III - comunicação eficiente, que significa fornecer informações úteis de forma responsável, em linguagem simples, acessível e no tempo oportuno para permitir ao consumidor tomar decisões melhores, informadas, conscientes e embasadas; e

IV - melhoria contínua, que estabelece o compromisso de aperfeiçoar padrões de conduta, elevar a qualidade dos produtos, níveis de segurança e eficiência dos serviços.

Das Diretrizes Gerais Sobre o Relacionamento do Consumidor e Sistemas de Inteligência Artificial

Art. 6º As Instituições Financeiras Signatárias devem fazer o uso responsável de sistemas de inteligência artificial (IA), atendendo, entre outros e sem prejuízo das normas aplicáveis, os seguintes princípios:

I - prevenção, precaução e mitigação de riscos sistêmicos derivados de usos não previstos, intencionais ou não intencionais, de sistemas de inteligência artificial;

II - não maleficência e proteção dos direitos dos consumidores com a implementação de sistemas seguros e confiáveis; e

III - proteção contra a discriminação digital e a correção de vieses discriminatórios diretos, indiretos, ilegais ou abusivos.

Parágrafo único. Os sistemas de inteligência artificial (IA) devem respeitar a legislação vigente relativa aos consumidores.

O art. 6º traz uma novidade que envolve a área da tecnologia, estabelecendo que as instituições financeiras signatárias devem fazer o uso **responsável** de sistemas de inteligência artificial (**IA**), devendo observar os princípios estabelecidos nos incisos.

Disposições Gerais do Atendimento

Segundo o art. 7º, no momento do atendimento ao consumidor deve-se observar as seguintes regras:

- tratamento igualitário;
- receptividade às reclamações;
- capacitação de colaboradores;
- informações e operações simples;
- facilitação da portabilidade;
- uso do nome pessoal.

Art. 7º Nos atendimentos realizados aos consumidores, serão observadas as seguintes regras:

I - em qualquer canal de atendimento, observadas as normas aplicáveis, todos os consumidores deverão ser tratados sem discriminação por sexo, orientação sexual, gênero, idade, cor, religião, estado civil ou condição física;

II - as Instituições Financeiras Signatárias serão receptivas a quaisquer reclamações, considerando-as para a melhoria contínua de seus serviços e provendo resposta às demandas que a exigirem;

III - seus colaboradores e prepostos, em qualquer dos canais de atendimento, estarão aptos a receber e encaminhar as demandas, ou, conforme o caso, a orientar o consumidor quanto aos canais de atendimento adequados;

IV - adoção de meios eficientes de comunicação e relacionamento com os consumidores, inclusive o eletrônico, na medida da disponibilidade e possibilidade de cada Instituição Financeira Signatária;

V - assegurar informações úteis e operações eficientes e simples, observadas a regulação vigente e as normas de proteção ao consumidor; e

VI - simplificação, informação, transparência, segurança e eficiência dos procedimentos para portabilidade previstos nas normas em vigor.

[...]

Do Atendimento nos Terminais de Autoatendimento

Os atendimentos nos terminais, sejam eles de autoatendimento compartilhados ou de terceiros, conforme previsto no art. 8º, observarão as seguintes regras:

Art. 8º Os serviços prestados nos terminais de autoatendimento das Instituições Financeiras Signatárias, bem como em terminais de autoatendimento compartilhados ou de terceiros, observarão, entre outras, as seguintes regras:

I - os terminais de autoatendimento deverão possuir dispositivos de segurança apropriados ao local de instalação, ser abastecidos de numerário e aptos a executar operações rotineiras, tais como consulta e saque; e

II - sempre que for identificado que um terminal de autoatendimento não está funcionando adequadamente, será providenciada a sua reparação, bem como disponibilizadas informações sobre o mais próximo em funcionamento, por meio de seus canais de atendimento.

Do Atendimento e Acessibilidade na Internet

Cada vez mais a internet vem sendo utilizada como meio para realizar o atendimento aos consumidores, facilitando o dia a dia e melhorando a eficácia e rapidez nos atendimentos.

Desse modo, a prestação de serviços ao consumidor realizada por meio da internet e aplicativos nos sistemas de comunicação móvel atenderá aos preceitos estabelecidos pelo art. 9º:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 9º O atendimento e a prestação de serviços ao consumidor realizados por meio da internet e aplicativos nos sistemas de comunicação móvel atenderão aos seguintes preceitos, entre outros:

I - as Instituições Financeiras Signatárias disponibilizarão sistemas com adequado nível de segurança para navegação, troca de informações e realização de transações; e

II - caso o consumidor seja vítima de fraude eletrônica, a Instituição Financeira Signatária iniciará o procedimento para averiguar a procedência da denúncia e adotar as medidas cabíveis.

Da Central de Atendimento

O art. 10, da consolidação, determina que as instituições financeiras signatárias que oferecerem serviço de atendimento telefônico devem disponibilizá-lo por meio de menu de opções que **facilite** o acesso aos serviços desejados, com o objetivo de atender ao consumidor de forma eficiente e minimizar o tempo de espera.

Art. 10 As Instituições Financeiras Signatárias que oferecerem serviço de atendimento telefônico devem disponibilizá-lo por meio de menu de opções que facilite o acesso aos serviços desejados, visando atender o consumidor de modo eficiente e de forma a minimizar o tempo de espera.

§ 1º Caso o atendimento seja efetuado por profissionais, eles deverão estar preparados para prestar informações de forma pronta e cordial, explicar os serviços detalhadamente ou direcionar a demanda para o canal de atendimento adequado.

§ 2º Caso não seja possível resolver a solicitação do consumidor imediatamente, as Instituições Financeira Signatárias deverão fazer o acompanhamento necessário através de qualquer meio eficaz de comunicação, garantindo ao consumidor acesso a informações sobre o andamento e a solução da demanda.

Deve sempre prevalecer a cordialidade nos atendimentos, e devem ser realizados os direcionamentos adequados.

Da Oferta e Publicidade

Os arts. 13 ao 19 estabelecem normas referentes à publicidade, aos anúncios publicitários e aos materiais promocionais realizados pelas instituições financeiras signatárias.

Art. 13 A comunicação com o consumidor sobre os termos e condições dos serviços bancários prestados pelas Instituições Financeiras Signatárias será distinta do material de marketing ou publicidade.

O dispositivo estabelece que as informações sobre os serviços bancários prestados e o material de marketing e publicidade serão diferentes.

O art. 14 trata das informações prestadas nas ofertas, ações e materiais publicitários, estabelecendo que:

Art. 14 As informações prestadas nas ofertas, ações e materiais publicitários serão leais, corretas, claras e precisas, sobre todos os aspectos essenciais ao produto ou serviço ofertado, devendo, ainda, sem prejuízo de outras normas aplicáveis:

I - permitir fácil leitura, especialmente pelos meios eletrônicos, e ser audível nas contratações por voz;

II - identificar a Instituição Financeira que realiza a oferta;

III - ser direcionada aos consumidores que se enquadrem no público-alvo para oferta do produto ou serviço, considerando seus procedimentos de adequação à oferta, de acordo com o previsto na Seção III, do Título IV, desta Consolidação; e

IV - nos casos de ofertas conjuntas de operações de crédito ou serviços, as Instituições Financeiras Signatárias deixarão claro ao consumidor que lhe é assegurado o direito à contratação de cada operação ou serviço de forma individualizada.

Parágrafo único. Nas situações deste artigo, a linguagem adotada na comunicação com o consumidor será simples e clara, sendo termos jurídicos, técnicos, siglas e abreviaturas usados apenas quando estritamente necessário e esclarecidos por meio adequado.

Segundo o art. 15:

Art. 15 Os anúncios não conterão informação de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, leve o consumidor a erro.

Ademais, o art. 15 traz, em seu § 1º, as situações que são consideradas indução em erro:

Art. 15 [...]

§ 1º Para fins desta Consolidação, considera-se indução em erro:

I - a utilização de chamadas publicitárias que sejam desproporcionais entre o que é anunciado e o que efetivamente é o produto ou o serviço ofertado;

II - não disponibilizar, de forma adequada e respeitada as características de cada canal de comunicação, informações essenciais do serviço ou do produto; e

III - não prestar informações relevantes sobre os riscos do produto ou serviço de forma adequada aos consumidores.

§ 2º São informações essenciais aquelas relativas às características do serviço ou produto contratado e aos prazos, valores, tarifas e consequências de seu inadimplemento.

Os arts. 17 ao 19 tratam dos deveres dos canais de atendimento em relação à oferta e à publicidade.

Art. 17 Os canais de atendimento estarão aptos a prestar esclarecimento sobre os produtos ou serviços anunciados.

Art. 18 Nas ações de telemarketing, respeitadas as legislações que tratam do cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing (“Não Perturbe”), seja por forma direta ou por meio de empresa terceirizada, as Instituições Financeiras Signatárias poderão contatar o consumidor em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, dentro do horário compreendido entre 09h e 21h e aos sábados, entre 10h e 16h.

Art. 19 As mensagens por e-mail devem conter informações sobre como o destinatário pode solicitar a retirada de seus dados do cadastro existente para não receber futuras mensagens.

Parágrafo único. Nos casos de oferta por mensagem em dispositivos móveis de comunicação, as Instituições Financeiras Signatárias deverão disponibilizar canal ao consumidor para solicitar o cancelamento do envio de ofertas (ou desse tipo de mensagem).

Dos Procedimentos para a Contratação do Consumidor

O art. 20 prevê que as instituições financeiras signatárias deverão oferecer informações e esclarecimento prévios ao contrato e explicações adequadas às necessidades do consumidor, incluindo informações sobre tarifas, juros e impostos.

Art. 20 O dever de informação e esclarecimento é prévio ao contrato da operação e as Instituições Financeiras Signatárias oferecerão explicações adequadas às necessidades do consumidor, incluindo informações sobre tarifas, juros e impostos, bem como sobre canais de atendimento, respeitadas as características de cada canal.

Parágrafo único. As Instituições Financeiras Signatárias disponibilizarão informações sobre eventuais produtos ou serviços alternativos para o consumidor fazer uma escolha consciente e informada.

Caso ocorra eventuais mudanças significativas no produto ou serviço, através de meio eficaz de comunicação, elas informarão no **mínimo 30 dias** antes da entrada em vigor de tais mudanças, conforme art. 21:

Art. 21 Respeitadas as condições contratuais, as Instituições Financeiras Signatárias informarão eventuais mudanças significativas no produto ou serviço, através de meio eficaz de comunicação, no mínimo 30 (trinta) dias antes da entrada em vigor de tais mudanças.

Parágrafo único. Caso o consumidor considere que tais mudanças impliquem desvantagem, ele poderá demandar o cancelamento do contrato, que será efetivado de forma célere.

Visando atender ao consumidor de modo eficiente e de forma a minimizar o tempo de espera, o art. 10 estabelece em seus §§ 1º e 2º que:

Art. 10 [...]

§ 1º Caso o atendimento seja efetuado por profissionais, eles deverão estar preparados para prestar informações de forma pronta e cordial, explicar os serviços detalhadamente ou direcionar a demanda para o canal de atendimento adequado.

§ 2º Caso não seja possível resolver a solicitação do consumidor imediatamente, as Instituições Financeiras Signatárias deverão fazer o acompanhamento necessário através de qualquer meio eficaz de comunicação, garantindo ao consumidor acesso a informações sobre o andamento e a solução da demanda.

De acordo com o art. 22, as instituições signatárias podem realizar cobranças pelos serviços prestados aos consumidores.

Art. 22 Os serviços prestados ou colocados à disposição dos consumidores podem ser remunerados mediante tarifas.

§ 1º As Instituições Financeiras Signatárias informarão as tarifas aplicáveis a seus produtos e serviços, sua periodicidade e progressividade, conforme o caso, bem como a forma pela qual serão cobradas.

§ 2º As tarifas serão disponibilizadas em local visível nas agências e na internet, em tabela com as tarifas para cada tipo de serviço, bem como a relação dos produtos e serviços não tarifados segundo as normas do Banco Central do Brasil.

§ 3º As tarifas debitadas em conta corrente estarão claramente identificadas no extrato mensal e eventuais siglas e abreviaturas utilizadas serão explicadas por meio de legenda.

§ 4º As variações que impliquem redução nas tarifas poderão ser imediatamente aplicadas, independentemente de comunicação.

Art. 23 Quaisquer alterações nas tarifas serão atualizadas tão logo ocorram, nos sistemas das Instituições Financeiras Signatárias e disponibilizadas aos consumidores.

Art. 24 Nos casos em que as Instituições Financeiras Signatárias ofereçam um conjunto pré-determinado de produtos e serviços (“pacote de serviços”), elas deverão informar a sua composição e tarifa.

Parágrafo único. A tarifa do pacote de serviços será inferior à somatória das tarifas individuais de seus produtos e serviços.

No que tange às contratações, de acordo com o art. 25, as instituições financeiras signatárias poderão estabelecer **condições** ou **recusar** a contratação de produtos e serviços por motivos de ordem gerencial ou comercial, devendo ser disponibilizada ao consumidor uma minuta de contrato para conhecimento prévio e avaliação.

A consolidação trata ainda a respeito das contratações realizadas por meio eletrônico, estabelecendo que:

Art. 29 Nos casos de **contratação efetivada por atendimento telefônico, as Instituições Financeiras Signatárias** disponibilizarão o sumário da operação no extrato bancário subsequente, ou através de outro meio eventualmente escolhido pelo consumidor e disponibilizado pelas Instituições Financeiras Signatárias, em **até 15 (quinze) dias corridos da contratação**.

No que diz respeito aos cancelamentos dos contratos, o art. 30 prevê que deve ser solicitada formalmente, e as instituições financeiras signatárias farão o cancelamento de forma ágil e cordial.

Art. 30 Caso o consumidor solicite formalmente o cancelamento de produtos ou serviços, as Instituições Financeiras Signatárias o farão de forma ágil e cordial.

Parágrafo único. Nesse caso, serão disponibilizadas ao consumidor, por meio adequado e a critério das Instituições Financeiras Signatárias, as eventuais informações de valores a serem quitados.

A respeito do serviço de cobrança, o art. 31, da consolidação, prevê que:

Art. 31 O encaminhamento de instrumento de pagamento ou a habilitação do serviço ao domicílio do consumidor somente podem ocorrer mediante sua expressa solicitação ou autorização.

O art. 32 aduz que as instituições signatárias poderão transferir a dívida do consumidor para uma empresa de cobrança.

Art. 32 As Instituições Financeiras Signatárias **poderão transferir a dívida do consumidor para uma empresa de cobrança**.

§ 1º A empresa de cobrança tratará o consumidor de maneira cordial e respeitosa, contatando-o exclusivamente de segunda-feira a sexta-feira, dentro do horário compreendido entre 07h e 21h; e aos sábados, entre 09h e 16h, salvo legislação específica sobre o tema, sob pena de ser descredenciado da prestação desse serviço pela Instituição Financeira Signatária.

§ 2º Os contatos por meio de correio eletrônico poderão ser realizados a qualquer dia e a qualquer horário.

§ 3º Os horários definidos nos parágrafos anteriores se aplicam, também, quando a cobrança é realizada pelas próprias Instituições Financeiras Signatárias.

§ 4º Comprovando o insucesso reiterado nas abordagens ao consumidor, poderá a empresa de cobrança contatar o consumidor em dias e horários alternativos.

Do Atendimento na Rede Bancária

Os arts. 33 ao 54 dizem respeito ao atendimento nas redes bancárias, abrangendo as agências, o atendimento prioritário, acessibilidade e qualidade no atendimento.

De acordo com o art. 33, as instituições financeiras signatárias devem adotar medidas que prevejam instalações físicas técnica e arquitetonicamente adequadas e que possibilitem a efetiva utilização dos serviços por qualquer cidadão, com segurança e tranquilidade.

O art. 34 prevê o seguinte:

Art. 34 As Instituições Financeiras Signatárias devem divulgar, em suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, de forma física ou eletrônica, entre outras, as informações sobre:

I - situações que impliquem recusa à realização de pagamentos ou à recepção de cheques, fichas de compensação, documentos, incluindo os de cobrança, contas e outros; e

II - os números de telefone para acesso ao SAC, à Ouvidoria e ao Procon.

O consumidor tem direito à ampla opção de escolha quanto ao tipo de atendimento mais adequado à sua necessidade, nas agências bancárias, conforme traz o art. 35, sendo **vedada** a restrição ao atendimento dos consumidores nos guichês de caixa.

Art. 35 Deve ser assegurada ao consumidor ampla opção de escolha pelo tipo de atendimento mais adequado à sua necessidade, nas agências bancárias das Instituições Financeiras Signatárias.

§ 1º É vedada a restrição ao atendimento dos consumidores nos guichês de caixa, tais como:

I - a imposição de utilização compulsória de outros canais de serviços;

II - o estabelecimento de valores e/ou transações máximos ou mínimos para recebimento; e

III - o agendamento como única forma compulsória de atendimento ao consumidor.

[...]

A respeito do atendimento prioritário, o art. 36, da consolidação, garante-o para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, pessoas idosas (com idade igual ou superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com transtorno do espectro autista.

Art. 36 O atendimento prioritário para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, idosos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com transtorno do espectro autista, sem prejuízo de demais normas previstas na legislação vigente, deve incluir:

I - disponibilização de guichê de caixa para atendimento preferencial; ou

II - implementação de outro serviço de atendimento personalizado.

Parágrafo único. O tempo de espera do atendimento prioritário deve ser menor que o existente para o atendimento convencional.

No que tange à acessibilidade, o art. 37 estabelece:

Art. 37 *As Instituições Financeiras Signatárias devem garantir a adaptação de suas agências bancárias para o atendimento dos requisitos de acessibilidade, conforme regras previstas na ABNT e demais normas em vigor.*

Parágrafo único. Serão observadas, entre outras, as seguintes regras de acessibilidade:

I - rampas de acesso ou equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical;

II - caixas eletrônicos adaptados para deficientes;

III - guichês ou móveis adaptados;

IV - funcionário com conhecimento de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para o atendimento aos deficientes auditivos;

V - vagas para uso preferencial, quando existir estacionamento próprio; e

VI - funcionários capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência.

O art. 38 estabelece ainda que as instituições devem disponibilizar, no mínimo, dois assentos para consumidores com necessidade de atendimento prioritário e com vulnerabilidade potencial, devidamente identificados e próximos aos guichês de caixa.

Art. 38 *Serão disponibilizados, no mínimo, 2 (dois) assentos para consumidores com necessidade de atendimento prioritário e com vulnerabilidade potencial, devidamente identificados e próximos aos guichês de caixa.*

O art. 40, da consolidação, estabelece que o atendimento deve ser prestado a todos os consumidores que demandarem suas agências no período em que estiverem abertas para o público externo, sendo **vedado**:

Art. 40 *O atendimento deve ser prestado a todos os consumidores que demandarem suas agências no período em que estiverem abertas para o público externo, sendo vedado:*

I - horário para recebimento de tributos e pagamentos, exceto aqueles normatizados pelo Conselho Monetário Nacional; e

II - cobrança de valores para recebimento no guichê de caixa de títulos e boletos de cobrança de cedência de outras Instituições Financeiras.

A respeito do tempo de espera para atendimento nos guichês de caixa, a consolidação afirma no seu art. 42 que:

Art. 42 *Nas praças que não possuam regulamentação por lei estadual ou municipal, o tempo máximo de espera para atendimento nos guichês de caixa será de até 20 (vinte) minutos em dias normais e de até 30 (trinta) minutos em dias de pico.*

Parágrafo único. São considerados dias de pico a véspera ou dia útil pós-feriado, o último dia útil do mês e do dia 1º ao dia 10 de cada mês.

O art. 43 apresenta o seguinte:

Art. 43 *O consumidor terá à sua disposição, para fins de medição de tempo de espera de atendimento, o registro de data e horário de chegada na fila e do início do efetivo atendimento no caixa.*

Parágrafo único. Para cumprimento da obrigação prevista no caput do presente artigo, as Instituições Financeiras Signatárias devem disponibilizar equipamentos emissores de ticket/senha, em local adequado, visível e informado para o consumidor.

As instituições poderão, conforme art. 44:-

Art. 44 *As Instituições Financeiras Signatárias devem adotar, consideradas as suas particularidades, prática de ampliação do horário de atendimento em suas unidades para determinados dias do mês, especialmente os considerados de “pico”, nas agências e/ou praças que requeiram a ampliação de sua capacidade de atendimento.*

§ 1º A adoção da prática prevista no caput do presente artigo será prévia e amplamente divulgada aos consumidores, com cartazes afixados na entrada da agência.

§ 2º A divulgação no ambiente da agência seguirá os modelos padronizados anexos a esta Consolidação (Anexo I).

A consolidação assegura aos consumidores o acesso aos guichês de caixa para a realização de pagamentos ou recebimentos; devem ser prestadas as informações sobre as condições de cobrança e de recebimento de forma prévia, adequada e clara nos instrumentos de pagamento e nos meios de informação e comunicação das agências, pelo menos 30 dias antes e 30 dias após a mudança de modalidade de atendimento.

Nos dias de “pico”, a consolidação afirma que instituições financeiras assegurarão que o maior número possível de funcionários de caixa esteja em seus guichês, para diminuir o tempo de espera em filas.

A respeito da utilização dos caixas de atendimento, veja o que diz o art. 50:

Art. 50 *As Instituições Financeiras Signatárias devem garantir a eficiência operacional dos equipamentos que funcionam durante os fins de semana e feriados, de modo a assegurar sua efetiva utilização pelos consumidores.*

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

*Parágrafo único. O **abastecimento adequado dos caixas eletrônicos** com dinheiro, principalmente nos dias de pagamento do funcionalismo público e privado, bem como de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, deve ser assegurado pelas Instituições Financeiras Signatárias.*

Art. 51 Fica a critério de cada Instituição Financeira Signatária estabelecer os dias e horários de funcionamento dos terminais ou caixas de autoatendimento, consideradas as peculiaridades do local de operação, inclusive com relação à segurança bancária e dos consumidores.

*Parágrafo único. A periodicidade de funcionamento dos caixas de autoatendimento **deve ser informada ao consumidor**, mediante afixação de quadros no local de uso do equipamento ou por qualquer outro meio disponível que assegure seu conhecimento.*

Sobre o sistema de monitoramento e relacionamento com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a consolidação estabelece que:

Art. 54 As Instituições Financeiras Signatárias, mediante iniciativa própria ou por solicitação dos coordenadores estaduais da política de defesa do consumidor – Procons Estaduais, devem promover diálogo institucional local para a discussão das questões relativas ao atendimento e tempo de espera em filas da praça.

§ 1º Os encontros envolverão os executivos e gerentes das agências das Instituições Financeiras Signatárias e os convidados da autoridade estadual de defesa do consumidor, tais como o Procon Municipal, as Defensorias Públicas dos Estados, o Ministério Público e entidades civis pertencentes ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC.

§ 2º Como medida de transparência da relação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ao final de cada encontro, um documento com os principais resultados e medidas poderá ser elaborado e divulgado de forma conjunta e mediante consenso de todos os participantes.

Do Serviço de Atendimento ao Consumidor

Os arts. 56 a 83 tratam a respeito do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

O SAC tem a finalidade de **resolver problemas na relação de consumo**; isso ocorre por meio do recebimento de reclamações, contestações, fornecimento de informações públicas e gerais sobre seus produtos e serviços e pedidos de suspensão e cancelamento dos produtos e serviços que serão prestados pelas instituições financeiras.

O art. 57 afirma o seguinte:

Art. 57 O SAC estará disponível obrigatoriamente por meio telefônico e poderá ser disponibilizado também por outros canais integrados.

Parágrafo único. O acesso ao canal será gratuito.

Art. 58 O acesso ao SAC das Instituições Financeiras Signatárias estará disponível, ao menos em um canal, seja ele telefônico ou outro canal integrado denominado SAC, em regime de tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana.

§ 1º O telefone gratuito para acesso ao SAC deverá atender a ligações provenientes de telefones fixos, móveis e internacionais.

§ 2º Nos casos em que as Instituições Financeiras Signatárias não disponibilizem a contratação ou fruição de seus produtos ou serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, elas poderão disponibilizar acesso ao SAC em regime diverso do tempo integral.

§ 3º O horário mínimo de atendimento do SAC por telefone será de oito horas diárias, com disponibilização de atendimento humano.

Art. 59 Cada Instituição Financeira Signatária deve definir se o acesso ao SAC se dará por meio de um único número de acesso telefônico para todo o conglomerado e/ou de um número específico para cada empresa do grupo.

O atendimento telefônico do SAC terá no menu as seguintes opções para o consumidor:

- reclamação;
- pedido de cancelamento;
- informação;
- contato com o atendente.

De acordo com o art. 62:

Art. 62 As Instituições Financeiras Signatárias devem implementar acessibilidade em canais do SAC, para uso da pessoa com deficiência, assegurando o acesso pleno para atendimento das demandas.

A respeito da informação e da divulgação do SAC ao consumidor, os arts. 63 e 64 estabelecem que:

Art. 63 O SAC deve ser amplamente divulgado pelas Instituições Financeiras Signatárias, de modo a proporcionar ao consumidor clareza em relação ao serviço prestado e à forma de acessá-lo.

Art. 64 O(s) número(s) do(s) SAC(s) deve(m) ser divulgado(s) nos canais eletrônicos, em cartaz exposto em local de grande visibilidade na(s) agência(s), nos extratos mensais, nas faturas de cartões de crédito, nos talões de cheques emitidos a partir de então e nas comunicações avulsas de cada instituição e, progressivamente, nos documentos e materiais impressos entregues ao consumidor, desde o momento da contratação de produtos ou serviços, de forma ostensiva.

§ 1º Os materiais incluirão informações sobre os três principais canais telefônicos (CAC, SAC e Ouvidoria), além dos digitais eventualmente existentes, sempre com o mesmo tipo de letra, tamanho e realce.

§ 2º Os horários e serviços disponibilizados em cada uns dos canais descritos no parágrafo anterior deverão ser informados aos consumidores, quando o material assim possibilitar.

A respeito da qualidade de serviço, os arts. 65 a 67 apresentam o seguinte:

Art. 65 Serão asseguradas a tempestividade, resolutividade e privacidade na tratativa das demandas do SAC.

Art. 66 A fim de garantir a qualidade do serviço prestado em seus SAC, as Instituições Financeiras devem estabelecer políticas de contratação, treinamento e monitoramento adequadas para seus atendentes.

Parágrafo único. O treinamento deve incorporar, ao menos, o conhecimento dos direitos do consumidor e da legislação específica de que trata o canal.

Art. 67 No caso de a opção selecionada ser a de contato com o atendente, as Instituições Financeiras Signatárias adotarão nível de serviço mensal de 80% (oitenta por cento) das demandas atendidas em até 20 (vinte) segundos, desconsiderando ligações abandonadas em até 5 (cinco) segundos.

Durante a espera telefônica, as instituições financeiras poderão utilizar a veiculação de mensagens educativas e de orientação sobre a segurança na utilização de produtos e serviços bancários, informações sobre os canais de atendimentos, entre outras do mesmo teor; é **vedada** a veiculação de mensagens publicitárias, salvo quando houver o consentimento prévio do consumidor, conforme art. 71:

Art. 71 As Instituições Financeiras Signatárias poderão utilizar a espera telefônica para veiculação de mensagens educativas e de orientação sobre a segurança na utilização de produtos e serviços bancários, informações sobre os canais de atendimentos, entre outras do mesmo teor.

Parágrafo único. Fica vedada a veiculação de mensagens publicitárias, salvo quando houver o consentimento prévio do consumidor.

A respeito do acompanhamento das demandas, a consolidação estabelece, no art. 73, que o consumidor deve ser prontamente informado do registro numérico ou de outro tipo de procedimento eletrônico adotado para identificar a demanda, transmitido por voz ou mensagem eletrônica.

Art. 73 O registro numérico ou outro tipo de procedimento eletrônico adotado para identificar a demanda, transmitido por voz ou mensagem eletrônica, deve ser prontamente informado ao consumidor para todas as demandas atendidas pelo SAC.

No art. 75 prevê que:

Art. 75 O conteúdo das gravações das ligações efetuadas pelo consumidor para o SAC, sempre que solicitado, será disponibilizado, a seu critério e sem quaisquer ônus, por meio eletrônico, correspondência ou pessoalmente.

Parágrafo único. As gravações previstas no caput deste artigo serão disponibilizadas em até 10 (dez) dias de sua solicitação e armazenadas durante 90 (noventa) dias, a contar de sua realização.

A resolução das demandas deve se dar em até **sete dias corridos**. O consumidor deve ser sempre informado sobre a conclusão de sua demanda e, caso solicite, as instituições financeiras deverão enviar, por correspondência ou meio eletrônico, a critério do consumidor, a comprovação dessa conclusão, em linguagem clara, objetiva e que aborde todos os pontos da demanda.

Da Ouvidoria

A respeito das ouvidorias, a consolidação aponta o seguinte:

Art. 84 As Instituições Financeiras Signatárias constituirão o canal Ouvidoria, componente organizacional da própria instituição, com atribuição de atuar como canal gratuito de comunicação entre a entidade e os consumidores, inclusive na mediação de conflitos, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Na atuação de suas Ouvidorias, as Instituições Financeiras devem, no âmbito de sua cultura organizacional:

I - respeitar as leis e regulamentos aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional e, com base na ética, disseminar a manutenção e atualização de políticas e práticas institucionais convergentes com as normas de proteção e defesa do consumidor;

II - garantir sua independência, transparência, imparcialidade e isenção, assegurando a ausência de conflitos de interesses organizacionais;

III - reconhecer a vulnerabilidade de seus consumidores, pessoa física ou jurídica, bem como seu perfil, de acordo com suas necessidades, interesses e objetivos; e

IV - atuar, de forma contínua, para o aprimoramento de processos, produtos e serviços.

Art. 85 As Instituições Financeiras devem divulgar amplamente a existência da ouvidoria, forma e gratuidade de acesso, bem como sua atribuição como canal de última instância.

§ 1º O acesso à ouvidoria será garantido, ao menos, por meio telefônico e por um canal digital, a ser definido pela Signatária.

§ 2º A Febraban, por intermédio de seu Comitê de Ouvidorias, Relações com Clientes e Canais de Atendimento, atuará de forma complementar na divulgação setorial do canal ouvidoria.

Art. 86 A ouvidoria deverá assegurar a observância das normas e regulamentos relativos aos direitos do consumidor e atuar como canal gratuito de mediação para as demandas em que o consumidor não concordar com a solução oferecida nos canais de atendimento primários das Instituições Financeiras Signatárias ou, excepcionalmente, por solicitação expressa do consumidor, e como agente indutor de melhorias, a partir das oportunidades identificadas.

Parágrafo único. Para efeitos desta Consolidação, será considerado atendimento primário aquele realizado com habitualidade em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluindo o SAC, regulado pelo Decreto nº 11.034, de 2022.

Art. 87 Além da análise de suas demandas e da avaliação da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria, poderão ser implementados processos complementares que propiciem uma atuação estratégica da ouvidoria, tais como a análise de demandas recebidas por outros canais, em especial, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.

Parágrafo único. Com o objetivo de identificar oportunidades de aprimoramento e de melhoria de sua efetividade, as ouvidorias acompanharão, por meio de indicadores, as demandas dos consumidores, pessoa física ou jurídica que, mesmo após receberem resposta final da Instituição Financeira Signatária, buscarem proteção administrativa em órgãos de defesa do consumidor ou reguladores.

Art. 88 A demanda realizada na Ouvidoria será identificada por meio de número de protocolo de atendimento e o consumidor receberá resposta no prazo previsto no §2º, do art. 6º da Resolução nº 4.860, de 2020, do Conselho Monetário Nacional - CMN e suas alterações posteriores.

§ 1º Ao menos 50% (cinquenta por cento) das demandas de que trata o caput serão respondidas em até 5 (cinco) dias úteis.

§ 2º A Instituições Financeiras Signatárias deverá divulgar amplamente a existência da ouvidoria, bem como informações completas acerca de sua finalidade e forma de utilização.

Do Sigilo e Segurança

Os arts. 103 ao 109 falam a respeito do sigilo e da segurança fornecido pelas instituições financeiras aos seus consumidores.

Art. 103 As Instituições Financeiras Signatárias assegurarão a privacidade e o sigilo de todas as informações pessoais do consumidor, mesmo quando ele não for mais seu cliente.

A respeito da segurança digital, acompanhe o seguinte:

Art. 104 Para a proteção dos consumidores, suas operações, dados e documentos, as Instituições Financeiras Signatárias deverão instituir uma política de segurança digital.

Parágrafo único. Considera-se segurança digital o conjunto de práticas e ferramentas utilizado para proteger dispositivos, sistemas e redes de ameaças ou ataques virtuais.

Conforme art. 105, considera-se medida de segurança:

- **De informação:** aquelas adotadas para a preservação da confidencialidade, integridade e confiabilidade das transações realizadas nos canais de atendimento;
- **De operação:** adotadas para a garantia da segurança e da confiabilidade na utilização de canais, processos, transações e sistemas pelos consumidores.

Art. 105 A segurança digital compreende, entre outras, medidas de segurança de informação e de segurança de operação, implementadas pelas Instituições Financeiras Signatárias.

Parágrafo único. Para fins desta Consolidação, considera-se:

I - medidas de segurança de informação, aquelas adotadas para a preservação da confidencialidade, integridade e confiabilidade das transações realizadas nos canais de atendimento; e

II - medidas de segurança de operação, aquelas adotadas para a garantia da segurança e da confiabilidade na utilização de canais, processos, transações e sistemas pelos consumidores.

Visando proteger os dados e documentos do consumidor, as instituições financeiras deverão:

- efetuar, no prazo de cinco dias úteis, eventuais alterações que o consumidor solicite para reparar inexatidão de seus dados;
- avisar quando gravar conversas telefônicas;
- informar os procedimentos e canais de atendimento disponíveis para comunicar extravio ou roubo de cheque ou cartão.

I DOS CONSUMIDORES POTENCIALMENTE VULNERÁVEIS

Os arts. 110 ao 119 tratam do relacionamento com os consumidores potencialmente vulneráveis, tendo por objetivo promover o aperfeiçoamento dos padrões de **qualidade e serviços** das instituições financeiras no relacionamento com esses consumidores.

O caput, art. 111, traz o conceito de vulneráveis:

Art. 111 São considerados vulneráveis, para fins desta Consolidação, entre outros, os consumidores que, devido a sua condição pessoal, demonstrem menor capacidade de compreensão e discernimento para análise e tomada de decisões ou para representar seus próprios interesses.

Por sua vez, seu § 1º aduz que:

Art. 111 [...]

§ 1º Para fins do caput deste artigo, podem ser consideradas características dos públicos vulneráveis, isoladamente ou em conjunto, entre outras:

I - capacidade civil;

II - deficiência física ou mental;

III - doença grave, nos termos da legislação;

IV - superendividamento;

V - grau de escolaridade;

VI - habilidade e/ou maturidade digital;

VII - idade; e

VIII - renda.

[...]

Segundo o art. 117, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) manterá atualizado o Guia de Boas Práticas, a ser publicado em sua página eletrônica, tendo como objetivo divulgar as boas práticas setoriais voltadas ao público potencialmente vulnerável.

Art. 117 *Com o objetivo de divulgar as boas práticas setoriais voltadas ao público potencialmente vulnerável, a Febraban manterá atualizado o Guia de Boas Práticas, a ser publicado em sua página eletrônica.*

Parágrafo único. O Guia de Boas Práticas previsto no caput contera as práticas de Instituições Financeiras na jornada do relacionamento com o consumidor.

As instituições financeiras promoverão ações de comunicação, orientação e educação voltadas ao público potencialmente vulnerável, conforme previsto no art. 118.

Art. 118 *As Instituições Financeiras Signatárias, diretamente ou por meio da Febraban, promoverão ações de comunicação, orientação e educação voltadas ao público potencialmente vulnerável, abordando, entre outros, temas relacionados ao conhecimento, orientação financeira, comparabilidade e acesso aos produtos e serviços.*

Do Relacionamento com Consumidores Idosos

A respeito do atendimento ao consumidor idoso, leia o seguinte:

Art. 122 *As Instituições Financeiras Signatárias, nos termos do Título III, deverão adotar procedimentos baseados em suas políticas internas, de forma a assegurar que a oferta de produtos e serviços financeiros seja adequada às necessidades, aos interesses e aos objetivos dos consumidores idosos.*

Art. 123 *As Instituições Financeiras Signatárias manterão à disposição dos consumidores idosos canais de atendimento que possibilitem o bloqueio de ligações de telemarketing.*

§ 1º Uma vez realizado o cadastramento do telefone fixo ou móvel pelo consumidor, a Instituição Financeira Signatária e os correspondentes por ela contratados deverão abster-se de realizar qualquer oferta de produtos ou serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da referida solicitação.

§ 2º As Instituições Financeiras Signatárias deverão incluir, nos contratos celebrados com seus correspondentes, cláusula que contenha a vedação prevista no parágrafo anterior, bem como previsão de medidas administrativas em caso de descumprimento.

§ 3º A previsão estabelecida no §1º deste artigo não contempla as ligações que forem realizadas pelas Instituições Financeiras Signatárias ou correspondentes com o objetivo de prevenção à fraude, realização de cobranças ou retenção de solicitações de portabilidade de qualquer natureza.

A consolidação prevê em seu art. 126 a implementação de ações de orientação e educação.

Art. 126 *As Instituições Financeiras Signatárias, diretamente ou por meio da Febraban, promoverão campanhas de caráter orientativo aos idosos, abordando o tema da prevenção a fraudes e engenharia social, utilizando linguagem e recursos audiovisuais adequados ao público-alvo.*

Parágrafo único. Na elaboração e divulgação das campanhas promovidas pela Febraban, ela poderá buscar apoio institucional e parcerias de órgãos que possuam, entre suas atribuições, a proteção aos direitos da pessoa idosa.

O art. 127 afirma que os idosos terão **prioridade** nos canais de atendimento SAC e ouvidoria, levando em consideração a idade e demais características do consumidor idoso nas soluções de eventuais reclamações desse público em seus canais de atendimento.

Art. 127 *Nos casos em que as demandas não puderem ser solucionadas imediatamente, durante o atendimento, as Instituições Financeiras Signatárias envidarão seus melhores esforços para priorizar o tratamento de demandas registradas pelos consumidores idosos no SAC e na Ouvidoria.*

Parágrafo único. Na gestão de demandas, as Instituições Financeiras Signatárias deverão levar em consideração a idade e demais características do consumidor idoso nas soluções de eventuais reclamações desse público em seus canais de atendimento.

Os arts. 129 a 133 estabelecem o atendimento aos consumidores com deficiência.

Art. 129 As diretrizes e procedimentos previstos neste Capítulo têm por objetivo promover condições justas e adequadas de acesso às dependências físicas, informações, ferramentas e apoio aos consumidores com deficiência, garantindo sua participação em todas as operações e recursos disponíveis nas Instituições Financeiras Signatárias por meio de tecnologia eletrônica adequada ao seu uso e bem-estar financeiro.

Parágrafo único. Para fins desta Consolidação, consumidores com deficiência são aqueles que têm impedimentos de natureza física, mental ou sensorial, permanente ou transitória que, em interação com condições adversas, podem ter obstruída sua participação plena e integrada na sociedade, em igualdade com as demais pessoas.

Art. 130 As Instituições Financeiras Signatárias, nos termos do Título III desta Consolidação “Dos Consumidores Potencialmente Vulneráveis”, deverão adotar procedimentos, previstos em suas políticas internas, de forma a assegurar que a oferta de produtos e serviços financeiros seja adequada às necessidades, interesses e objetivos dos consumidores com deficiência, nos termos da Lei nº 13.146, de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único. No relacionamento com consumidores com deficiência, serão observados os seguintes direitos:

I - receber o maior número de informações a respeito dos produtos e serviços adequados à sua necessidade e momento de vida;

II - ser protegido contra qualquer forma de discriminação na oferta de produtos e serviços financeiros;

III - receber atendimento consultivo e transparente, possibilitando a melhor tomada de decisão, respeitando sua liberdade de agir; e

IV - ser atendido de forma adequada em relação ao tipo de deficiência, de acordo com as exigências legais.

I DA ADEQUAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Sobre a adequação de produtos e serviços, os artigos a seguir dispõem que:

Art. 134 As disposições constantes deste Título desta Consolidação tem por objetivo estabelecer o programa de adequação de produtos e serviços e aprimorar a oferta ao perfil dos consumidores, assim como, sua qualidade e segurança, com vistas à sustentabilidade e à harmonia das relações de consumo nas operações financeiras.

Art. 135 O programa geral de adequação, destinado à pessoa física – consumidor, compreende as normas e regras previstas neste Título, os manuais de boas práticas, os guias de orientação aos consumidores e à sociedade publicados pela Febraban, o processo de capacitação e treinamento dos quadros funcionais das Instituições Financeiras Signatárias e o processo de monitoramento do Sistema de Autorregulação Bancária.

Art. 136 As Instituições Financeiras Signatárias deverão adotar procedimentos e conduzir suas atividades de forma a assegurar que a oferta de produtos e serviços financeiros seja adequada às necessidades, aos interesses e aos objetivos dos consumidores.

Parágrafo único. Considera-se “oferta”, para fins desta Consolidação, a disponibilização de serviços ou produtos para contratação direta, indireta ou mediante correspondente no país, por meio de qualquer canal presencial ou remoto, sendo distinta do material de marketing ou publicidade.

Art. 137 Os procedimentos previstos no artigo anterior deverão se basear:

I - na elaboração, por parte das Instituições Financeiras Signatárias, de política ou norma interna que defina o público-alvo para oferta de cada produto ou serviço e considere eventuais vulnerabilidades associadas;

II - na oferta de produtos e serviços aos consumidores que tenham perfil para aquisição e figurem como público-alvo estabelecido na referida política ou norma interna, descrita no inciso anterior;

III - na possibilidade de demonstração do enquadramento do consumidor nos perfis de público-alvo utilizados para definição e oferta de produtos ou serviços adequados por parte das Instituições Financeiras Signatárias; e

IV - na disponibilização de informações aos consumidores que lhe permitam constatar eventuais situações de não enquadramento, inclusive aquelas ocorridas em momento posterior à contratação, quando previsto nos manuais anexos a esta Consolidação (Anexo III).

Art. 138 É vedado às Instituições Financeiras Signatárias definir políticas de oferta de produtos ou serviços em situações em que o perfil do consumidor seja evidentemente incompatível com o público-alvo definido.

Parágrafo único. Caso o consumidor decida pela contratação, deverá ser comprovadamente alertado pela Instituição Financeira Signatária que o produto ou o serviço não é compatível com o seu perfil.

Art. 139 Para assegurar a utilização adequada dos produtos financeiros ofertados ao consumidor, as Instituições Financeiras Signatárias têm o dever de esclarecer seus atributos, inclusive informações relacionadas aos custos decorrentes da contratação, juros e encargos incidentes, além da forma e efeitos de sua utilização, em observância ao art. 186 desta Consolidação, quando aplicável.

Parágrafo único. Os esclarecimentos e informações descritas no caput deverão possibilitar ao consumidor simular as condições efetivas que lhe seriam aplicáveis caso efetivasse a contratação do produto ou serviço ofertado.

Art. 140 A comunicação com o consumidor deve ser considerada desde o processo de desenvolvimento dos produtos e serviços e deverá atender aos requisitos de “adequação de produtos e serviços” previstos nesta Consolidação.

Do Encerramento de Benefícios ou Isenções ao Consumidor

Sobre o encerramento ou cancelamento de qualquer tipo de benefício de redução ou isenção de preço por parte das instituições financeiras signatárias, dispõe o art. 141 que:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 141 No caso de encerramento ou cancelamento de qualquer benefício de preço reduzido ou isenção praticados pelas Instituições Financeiras Signatárias por tempo indeterminado, o consumidor deverá ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Das Políticas de Incentivo e Comercialização

Em relação às políticas de incentivo e comercialização:

Art. 143 As Instituições Financeiras Signatárias deverão considerar critérios de adequação de produtos e serviços ao perfil do consumidor em suas políticas de incentivos e promover o equilíbrio das metas de resultados e de incentivos associadas ao desempenho de colaboradores e de correspondentes no País.

§ 1º Para fins do cumprimento do disposto neste artigo, as políticas de incentivos direcionadas aos funcionários e colaboradores da própria Instituição Financeira Signatária e aos correspondentes no país deverão, entre outras ações:

I - promover o equilíbrio entre metas e desempenho e tratar adequadamente quaisquer desvios;

II - priorizar indicadores relacionados à qualidade da oferta e contratação e à adequação de produtos e serviços;

III - prever rol de condutas não toleráveis durante o processo de oferta e contratação, a exemplo da venda casada, ou prevalecer-se de quaisquer das condições de potencial vulnerabilidade do consumidor, nos termos do Capítulo I, do Título II desta Consolidação;

IV - considerar, para definição dos incentivos, critérios relacionados a cancelamentos de contratações logo após sua efetivação ou reclamações de consumidores relacionadas a vendas com vícios de comercialização;

V - contemplar incentivos negativos para o caso de descumprimento das regras desta Consolidação; e

VI - no caso de funcionários e colaboradores da própria Instituição Financeira, não deverão prever remuneração variável baseada exclusivamente em comissão por vendas de produtos ou serviços por eles realizadas.

Dos Contratos de Transferência dos Recursos Financeiros

A consolidação determina que as instituições financeiras devem assegurar a transparência e prevenir os conflitos de consumo relacionados à abertura, movimentação e encerramento de conta corrente.

A respeito da movimentação da conta corrente, os artigos seguintes dispõem que:

Art. 148 O extrato bancário da conta corrente do consumidor, contendo informações sobre sua movimentação referentes ao mês anterior ou aos últimos 30 (trinta) dias, será disponibilizado de modo gratuito e mensal, por meio físico ou eletrônico.

Art. 149 As informações contidas no extrato devem ser claras, precisas e úteis ao consumidor e, no caso de utilização de siglas, estas serão explicadas por meio de legenda no corpo do próprio extrato.

Art. 150 Nos casos de transferência de valores em qualquer canal transacional disponível ao consumidor, será assegurada a informação sobre o prazo máximo para a sua conclusão.

Art. 151 No ato do depósito em terminal ou caixa de autoatendimento, as Instituições Financeiras Signatárias informarão no envelope de depósito, ou de forma eletrônica nas telas utilizadas para a transação, as condições necessárias para que a operação se realize por completo.

Art. 152 Nas operações de débito automático, as Instituições Financeiras Signatárias deverão, entre outras providências:

I - informar ao consumidor como funciona o mecanismo de débito automático, incluindo o procedimento de programação e o de cancelamento, bem como a condição de saldo disponível para a efetivação do débito automático; e

II - cancelar a autorização dos débitos automáticos da conta corrente do consumidor quando sua solicitação atender ao prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data programada para o débito.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso II deste artigo, o consumidor deverá ser informado da efetivação do cancelamento ou do não atendimento, com a respectiva justificativa.

Art. 153 O encerramento de conta corrente disciplinado nesta Seção V poderá ocorrer, a qualquer tempo, por iniciativa do consumidor ou das Instituições Financeiras Signatárias.

Parágrafo único. Os casos de encerramento de conta corrente compulsórios previstos em legislação específica não serão tratados nesta Consolidação.

Art. 154 As Instituições Financeiras Signatárias disponibilizarão ao consumidor o demonstrativo dos compromissos que ele deve cumprir, detalhando os valores a serem quitados.

Art. 155 Será mantido pelas Instituições Financeiras Signatárias, de forma física ou eletrônica, registro do encerramento de conta corrente pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 156 A existência de compromissos ou débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que o consumidor mantenha na Instituição Financeira Signatária não impedirá o encerramento da conta corrente.

Parágrafo único. Nos casos de existência de saldo devedor originado de obrigações assumidas pela utilização da conta corrente, a Instituição Financeira Signatária poderá, de acordo com suas políticas internas, adotar procedimento próprio para o encerramento da conta corrente.

Art. 157 As Instituições Financeiras Signatárias deverão acatar o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

Art. 158 Eventual saldo credor na conta corrente será colocado à disposição do consumidor que poderá, à sua escolha, solicitar o saque, a transferência ou a emissão de ordem de pagamento.

Art. 159 O pedido de encerramento de conta corrente pode ser realizado pelo consumidor, seu representante legal ou procurador, em qualquer agência da Instituição Financeira Signatária.

Parágrafo único. As Instituições Financeiras Signatárias poderão colocar à disposição do consumidor outros canais para o encerramento de conta corrente e, no caso de abertura por meio eletrônico, deverá assegurar o encerramento pelo mesmo meio.

Art. 160 O pedido de encerramento será realizado mediante termo de encerramento que contenha todos os elementos previstos no Anexo IV do presente Normativo e disponibilizado ao consumidor.

Art. 161 O consumidor deverá ser informado de que, caso existam investimentos com resgate condicionado a crédito em conta corrente, o encerramento de conta corrente depende do prévio resgate do referido investimento.

Art. 162 No caso de contas conjuntas, solidárias ou não, o encerramento somente poderá ser feito mediante assinatura de todos os titulares ou seus representantes legais no pedido de encerramento, salvo disposição contratual em contrário.

Art. 163 Os procedimentos para encerramento de conta corrente pelas Instituições Financeiras Signatárias disciplinados nesta subseção abrangem os casos de:

I - desinteresse comercial; e

II - conta sem movimentação espontânea por mais de 6 (seis) meses, sem saldo ou com saldo devedor.

Art. 164 O encerramento de conta corrente por desinteresse comercial deverá ser precedido de comunicação, mediante meio eficaz, assinalando prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos para as devidas providências do consumidor.

Art. 165 A comunicação de encerramento de conta corrente por desinteresse comercial deverá conter, no mínimo, os elementos previstos no Anexo V da presente Consolidação.

Art. 166 Concluído o processo de encerramento da conta corrente, as Instituições Financeiras Signatárias enviarão ao consumidor, por meio eletrônico ou outro meio eficaz, informação sobre a data de seu efetivo encerramento.

Art. 167 Considera-se, para fins desta Consolidação, movimentação espontânea as operações a crédito, operações a débito e transferências, comandadas ou contratadas pelo consumidor, excetuadas as tarifas e os encargos cobrados pelas Instituições Financeiras Signatárias.

Da Conta Salário

A respeito da conta salário, o art. 173 estabelece que, para a sua abertura, as instituições financeiras disponibilizarão aos consumidores, no mínimo, as seguintes orientações:

Art. 173 Na abertura de conta salário, as Instituições Financeiras Signatárias disponibilizarão aos consumidores, no mínimo, as seguintes orientações:

I - explicação sobre o que é a conta salário e a que se destina;

II - advertência sobre as condições de gratuidade da conta salário;

III - restrições quanto à sua movimentação;

IV - direitos do usuário da conta salário;

V - opção pela portabilidade de salário;

VI - vedação ao recebimento de outros créditos em conta salário que não sejam os provenientes do empregador que contratou com a Instituição Financeira;

VII - advertência sobre a necessidade de encerramento da conta salário em caso de rompimento do vínculo empregatício.

[...]

A respeito do encerramento da conta salário:

Art. 175 O encerramento da conta salário disciplinado neste Capítulo ocorrerá, sem prejuízo das normas aplicáveis, mediante comunicação do empregador ou do empregado/servidor ou, ainda, por iniciativa das Instituições Financeiras Signatárias, nos casos de falta de movimentação.

Art. 176 As Instituições Financeiras Signatárias poderão encerrar a conta salário por inatividade quando:

I - decorrer mais de 180 (cento e oitenta) dias sem a sua movimentação; e

II - a movimentação estiver em desacordo com a regulação vigente.

§ 1º Nos casos de encerramento da conta por iniciativa da Instituição Financeira Signatária, eventual saldo remanescente deverá ser disponibilizado ao empregado/servidor.

§ 2º A hipótese de encerramento de conta salário descrita no inciso I deste artigo só se aplica se estiver prevista no contrato entre a Instituição Financeira Signatária e o empregador.

§ 3º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, o lançamento de crédito pelo empregador caracteriza movimentação da conta salário.

DO CRÉDITO RESPONSÁVEL

A consolidação institui o programa de autorregulação de crédito responsável às pessoas físicas.

A respeito da contratação de crédito:

Art. 182 Considera-se contratação de crédito responsável aquela que possibilite verificar a adequação da oferta de crédito realizada ao perfil econômico e à capacidade de pagamento do consumidor contratante, sob avaliação da Instituição Financeira, especialmente quando se tratar de público potencialmente vulnerável, com base nas informações declaradas e disponíveis nos bancos de dados públicos e privados de crédito.

Parágrafo único. A consulta e o registro das informações pessoais do consumidor observarão os limites da legislação específica sobre o tratamento de dados pessoais.

Art. 183 Na contratação de crédito será garantido o conhecimento prévio do resumo contratual, nos termos desta Consolidação.

Sobre as contratações multicanais, o art. 188 estabelece que:

Art. 188 *As contratações multicanais podem ser presenciais, quando estabelecidas pessoalmente entre o consumidor e a Signatária, ou por meios remotos, quando realizadas, dentre outras, pela internet, telefone ou terminais de autoatendimento.*

Art. 189 *Consideram-se meios remotos de contratação de crédito os canais não presenciais disponibilizados pelas Instituições Financeiras Signatárias que permitam a contratação originária de operações de crédito por consumidores, pessoas físicas, a saber:*

I - telefone;

II - dispositivos móveis de comunicação (Mobile Banking);

III - caixas eletrônicos de autoatendimento (ATM); e

IV - internet (Internet Banking).

A respeito das contratações por meios remotos:

Art. 191 *No caso de contratação de crédito por meios remotos, as Instituições Financeiras Signatárias disponibilizarão as condições gerais para contratação em seu site ou nos canais presenciais, bem como em cartórios de títulos e documentos, para análise prévia do consumidor.*

Art. 192 *As contratações realizadas mediante canais remotos deverão alertar os consumidores sobre os cuidados a serem adotados na escolha do tipo e modalidade de crédito contratado, assim como sobre a possibilidade de esclarecer suas dúvidas, mediante contato direto com as Instituições Financeiras Signatárias.*

Parágrafo único. O alerta referido no caput do presente artigo será definido pelo Conselho de Autorregulação, nos termos desta Consolidação.

[...]

Art. 196 *Nas contratações remotas de crédito por telefone, fica estabelecido como procedimento mínimo:*

I - a identificação do consumidor mediante procedimentos de segurança de cada Signatária que permitam a sua identificação segura, nos casos de chamadas telefônicas originadas pelo consumidor;

II - a leitura do resumo contratual, conforme previsto nesta Consolidação;

III - a indagação ao consumidor sobre a existência de eventuais dúvidas, necessidade de esclarecimentos ou orientações complementares;

IV - a confirmação da contratação por meio de digitação da opção de aceite das condições de contratação no teclado telefônico, nos casos de atendimento eletrônico, ou declaração oral de reafirmação do interesse do consumidor, nos casos de atendimento humano, devidamente gravada pela Instituição Financeira Signatária;

V - após a confirmação do consumidor prevista no inciso anterior, será emitido o alerta previsto no art. 192, desta Subseção e concedida, novamente, a opção de ele prosseguir com a contratação;

VI - registro da operação nos sistemas da Instituição Financeira Signatária, garantindo-se a informação ao consumidor e sua disponibilização por meio eletrônico ou outro meio alternativo informado pela Signatária; e

VII - disponibilização das condições gerais da operação e resumo contratual, conforme art. 199 desta Consolidação, por meio informado pelas Instituições Financeiras Signatárias ao consumidor.

Quanto ao prazo das contratações por meio remoto, o art. 197 prevê que:

Art. 197 *Nas contratações de crédito realizadas por meios remotos, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de até 7 (sete) dias do recebimento dos valores, pelo mesmo meio utilizado para a contratação, devendo restituir o valor total financiado ou concedido que lhe foi entregue, acrescido dos eventuais tributos e juros incidentes até a data da efetiva devolução.*

Parágrafo único. O procedimento para desistência previsto neste artigo será devidamente informado aos consumidores no ato da contratação.

Art. 198 *Nas operações de crédito por meio do canal remoto telefone, o Custo Efetivo Total - CET será informado ao consumidor previamente à contratação e devidamente registrado, mediante gravação da chamada telefônica, armazenada pelo prazo mínimo de dois anos contados da data da contratação.*

A respeito do resumo contratual, o art. 199 afirma que será disponibilizado ao consumidor o resumo contratual (sumário executivo) da operação.

O art. 200 prevê que:

Art. 200. *O resumo contratual tem por objetivo assegurar, de forma transparente, clara e precisa, a informação sobre as principais cláusulas do contrato de crédito entre o consumidor e as Instituições Financeiras Signatárias.*

Parágrafo único. O resumo contratual não substitui ou afasta o contrato celebrado entre as partes, mas suas informações vinculam, nos termos das normas em vigor, os respectivos contratantes.

Do Uso do Cheque Especial

Os arts. 204 e seguintes preveem o uso consciente do cheque especial.

Art. 204 *Ficam estabelecidas as medidas de promoção e estímulo do uso adequado do limite concedido em operação de crédito rotativo sem garantia vinculado à conta corrente de depósito de pessoa física, de acordo com as necessidades, interesses e objetivos do consumidor.*

Art. 205 *As Instituições Financeiras Signatárias deverão, a qualquer tempo, disponibilizar alternativas de liquidação do saldo devedor do cheque especial, inclusive através de seu parcelamento, em condições mais vantajosas para*

o consumidor em relação àquelas praticadas no “cheque especial” por ele contratado no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Art. 206 Em caso de utilização ininterrupta pelo consumidor de mais de 15% (quinze por cento) do limite total disponível do “cheque especial” durante 30 (trinta) dias consecutivos, e desde que o valor seja superior a R\$ 200,00 (duzentos reais) no momento da oferta, a Instituição Financeira Signatária deverá oferecer, de forma proativa ao consumidor, alternativas de liquidação do saldo devedor, nos termos do art. 205.

§ 1º A oferta de que trata o caput será efetivada em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que foram constatados os requisitos nele previstos.

§ 2º A reiteração da oferta deverá ocorrer a cada 30 (trinta) dias, sempre que o consumidor mantiver os requisitos de uso previstos no caput.

Art. 207 Em caso de parcelamento do saldo devedor, as Instituições Financeiras Signatárias poderão, observadas as condições creditícias de cada consumidor, manter os limites de crédito contratados, bem como estabelecer novas condições para utilização e pagamento do valor correspondente ao limite ainda não utilizado e que não tenha sido objeto do parcelamento.

Art. 208 As Instituições Financeiras Signatárias promoverão ações de orientação e educação financeira relacionadas ao cheque especial, especialmente no que diz respeito à sua utilização consciente, apenas em situações emergenciais e de forma temporária.

Art. 209 Em caso de utilização do cheque especial, independentemente do valor contratado, as Instituições Financeiras Signatárias deverão comunicar imediatamente o consumidor, por meio de alerta sobre:

I - a contratação do produto; e

II - a utilização consciente do cheque especial, reforçando que se trata de um crédito de utilização emergencial e temporária.

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput será reiterada toda vez que o consumidor liquidar o saldo devedor e iniciar novamente a utilização do limite do cheque especial.

Art. 210 A oferta de liquidação do saldo devedor e o envio de alertas deverão ocorrer, de forma individualizada, por meio de quaisquer canais de atendimento e comunicação disponibilizados pelas Instituições Financeiras Signatárias e, preferencialmente, daqueles utilizados pelos consumidores.

Art. 211 Os contratos de abertura de limite de crédito vinculado à conta corrente de depósito deverão conter em destaque informação relativa ao caráter de utilização emergencial e temporário do cheque especial.

Art. 212 O valor do limite de crédito do cheque especial disponível para utilização deverá ser informado nos extratos de forma clara, ostensiva e apartada, de modo a não ser confundido com os valores mantidos em depósito pelo consumidor na conta corrente.

Parágrafo único. A informação de saldo disponível ou saldo total disponível não poderá incluir o limite de cheque especial disponível para utilização.

Da Oferta e Contratação de Financiamento e Arrendamento Mercantil Para Aquisição de Veículos

Os arts. 213 a 227 dizem respeito à oferta e contratação de financiamento e arrendamento mercantil para aquisição de veículos.

De acordo com o art. 214, as instituições financeiras adotarão procedimentos de informação ao consumidor a respeito da oferta e contratação de operações de financiamento e arrendamento mercantil financeiro no mercado de veículos.

Art. 214 As Instituições Financeiras Signatárias e as Conveniadas que atuarem, através de Correspondentes no País, na oferta e contratação de operações de financiamento e arrendamento mercantil financeiro no mercado de veículos, adotarão procedimentos de informação ao consumidor definidos neste Capítulo e em outros Normativos com pertinência temática.

Art. 215 As Instituições Financeiras Signatárias e as Conveniadas deverão assegurar, diretamente ou por meio dos Correspondentes, a adoção dos seguintes procedimentos:

I - informar ao consumidor, após a respectiva análise e aprovação de crédito e previamente à contratação, por meio físico ou eletrônico, os custos principais da operação, com as seguintes informações mínimas:

a) valor do veículo;

b) valor de entrada;

c) tarifas bancárias, registro do contrato, tributos e outras despesas cobradas do consumidor;

d) valor total financiado;

e) número de parcelas e valor;

f) taxas de juros mensal e anual;

g) soma total a pagar; e

h) Custo Efetivo Total - CET mensal e anual.

II - apresentar a planilha padronizada previamente à contratação da operação.

Os demais artigos preveem o seguinte:

Art. 222 Em respeito ao princípio da boa-fé, que rege as relações de consumo, a análise da situação cadastral do consumidor não será afetada pela escolha do consumidor pelo pagamento da tarifa ou pela entrega da documentação exigida, mas sim pela verificação efetiva da sua situação cadastral.

Parágrafo único. Cabe às Instituições Financeiras Signatárias e às Conveniadas efetuar a referida análise prevista no caput deste artigo, de acordo com as suas políticas internas aplicáveis e demais critérios de mercado, não se limitando à análise da documentação entregue ou coletada.

Art. 223 As Instituições Financeiras Signatárias e as Conveniadas que oferecerem financiamento ou arrendamento mercantil não poderão cobrar tarifa de cadastro de clientes que com ela mantenham relacionamento, independentemente do local de solicitação do crédito ou arrendamento mercantil.

Art. 224 O pagamento do Registro de Contrato para a constituição da garantia é responsabilidade do consumidor e pode compor o valor da operação de financiamento de veículos ou de arrendamento mercantil, desde que expressamente solicitado e discriminado no CET.

§ 1º Os custos de Registro de Contrato, nas operações de financiamento de veículos, representam as despesas e os tributos relacionados à constituição da alienação fiduciária sobre o bem que o consumidor deu em garantia, nos termos do art. 490, do Código Civil - CC e da Resolução nº 807, de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e suas alterações posteriores.

§ 2º Os custos de Registro de Contrato nas operações de arrendamento mercantil representam as despesas e os tributos relacionados à constituição do arrendamento mercantil, nos termos da Lei nº 11.882, de 2008 e da Resolução nº 807, de 2020, do Contran e suas alterações posteriores.

§ 3º Os custos de Registro de Contrato não comporão a operação de financiamento ou arrendamento mercantil sempre que o consumidor contratar diretamente, às suas expensas, o envio dos dados do contrato para os Departamentos Estaduais de Trânsito - Detrans que possuem sistema próprio de registro.

Art. 225 O valor pago pelo consumidor para o registro das operações de financiamento de veículos ou arrendamento mercantil corresponderá aos exatos valores cobrados pelos agentes responsáveis pelo registro da operação e constituição da garantia, ficando expressamente vedada a cobrança de qualquer remuneração adicional.

I DO TRATAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

A respeito do tratamento da negociação das dívidas, acompanhe o art. 228:

Art. 228 Ficam estabelecidas as medidas para contribuir com o resgate da capacidade financeira do consumidor nas contratações de crédito sem garantias, com a segurança e o bom funcionamento das relações bancárias e de consumo e estimular o progressivo aprimoramento da qualidade dos serviços, além de prevenir e tratar a situação de superendividamento.

Parágrafo único. As medidas e procedimentos deste Título não se aplicam aos casos de fraude ou má-fé.

Dos Princípios do Tratamento e Negociação de Dívidas

De acordo com o art. 229:

Art. 229 O tratamento e a negociação de dívidas do consumidor em situação de endividamento serão orientados pelos seguintes princípios, sem prejuízo de outros aplicáveis:

I - exercício da liberdade de negociação;

II - equidade e boa-fé;

III - transparência do processo;

IV - sustentabilidade do acordo e concessão responsável do crédito;

V - educação financeira do consumidor; e

VI - acesso aos canais de tratamento e negociação.

Das Ações do Tratamento e Negociação de Dívidas

Quanto às ações no tratamento de negociação de dívidas, os arts. 230 e 233 estabelecem o seguinte:

Art. 230 O tratamento e a negociação das dívidas são expressões do exercício da liberdade de negociação no mercado de consumo.

§ 1º O pedido do consumidor de tratamento e negociação de dívida deve ser devidamente registrado pelas Instituições Financeiras Signatárias.

§ 2º A apresentação de reclamações e insatisfações dos consumidores com alegações de vícios na contratação de crédito não se confunde com o registro previsto no parágrafo anterior e deve ser registrada como reclamação.

Art. 231 Os canais disponíveis para tratamento e negociação de dívidas serão informados aos consumidores pelas respectivas Instituições Financeiras Signatárias.

Art. 232 Os consumidores adimplentes que evidenciem poder incorrer no inadimplemento, mediante solicitação, também deverão receber tratamento das Instituições Financeiras Signatárias, de acordo com suas respectivas políticas de negociação e premissas de crédito responsável.

Art. 233 As Instituições Financeiras Signatárias, de acordo com suas políticas de crédito responsável, disponibilizarão ao consumidor inadimplente, mediante solicitação, proposta de tratamento e negociação de dívidas.

As instituições financeiras promoverão o tratamento e a negociação de dívidas de forma **ativa e receptiva**.

No que tange à formalização da negociação de dívidas, o art. 237 prevê que é **obrigatória** a identificação do consumidor e a formalização das negociações realizadas; caso a negociação seja realizada por canais remotos, deverão ser utilizados mecanismos para assegurar a validade e a eficácia dos acordos celebrados.

O prazo legal de exclusão dos bancos de dados e cadastros será informado ao consumidor, nos casos de negociação e adimplemento.

Do Tratamento de Dívidas de Consumidores em Situação de Superendividamento

Acompanhe o texto do art. 242:

Art. 242 *A participação dos órgãos de proteção e defesa do consumidor é fundamental para o tratamento extrajudicial do consumidor em situação de superendividamento.*

Parágrafo único. Para objetividade e celeridade do processo de tratamento e negociação, consideram-se essenciais as seguintes informações, entre outras:

I - o exame das circunstâncias das dívidas e do superendividamento, consistentes em relatórios e entrevistas que descrevam a situação do consumidor;

II - a aferição do patrimônio e renda do consumidor, de forma documental; e

III - a indicação do montante disponível para a equalização das dívidas, sem comprometimento do mínimo existencial.

A respeito do tratamento de dívidas, o art. 243 prevê:

Art. 243 *A impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem prejuízo de um mínimo existencial, inclusive quando decorrentes de desemprego, doença grave ou morte do devedor ou de membro do seu respectivo núcleo familiar, caracterizará a situação de superendividamento e ensejará o tratamento específico, nos termos da legislação em vigor.*

Não se consideram de boa-fé:

Art. 243 [...]

§ 1º Para os fins do caput, não se consideram de boa-fé as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

De acordo com o § 2º, do art. 247:

Art. 247 [...]

§ 2º O consumidor deverá ser informado e orientado, de forma clara e objetiva, sobre as suas dívidas, de maneira a ter plena compreensão de sua situação.

I MEDIDAS DE APLICAÇÃO, CUMPRIMENTO E EFETIVIDADE

A respeito da capacitação dos quadros funcionais, os arts. 260 e 261 estabelecem que:

Art. 260 *A Febraban desenvolverá, nos termos do Normativo SARB nº 08/2011, módulo específico de ensino eletrônico à distância para capacitar e atualizar a força de trabalho das Instituições Financeiras Signatárias, relacionado, dentre outros, à qualidade do atendimento, em consonância com os seguintes temas dispostos nesta Consolidação:*

I - proteção e direitos dos consumidores potencialmente vulneráveis;

II - oferta de crédito responsável;

III - tratamento e negociação de dívidas;

IV - oferta e contratação de financiamento e arrendamento mercantil financeiro no mercado de veículo; e

V - adequação de produtos e serviços.

Art. 261 *As ouvidorias implementarão os programas ou processos que assegurem aos seus colaboradores capacitação e atualização de todos os temas relacionados nesta Consolidação, sem prejuízo da certificação obrigatória.*

Sobre o monitoramento e controle, o art. 263 prevê que as instituições financeiras manterão relação atualizada de todos os correspondentes que lhe prestem serviços relativos às operações.

Art. 263 *Para fins de monitoramento e supervisão de condutas, as Instituições Financeiras Signatárias e as Conveniadas manterão, à disposição da Diretoria de Autorregulação, relação atualizada de todos os Correspondentes que lhe prestem serviços relativos às operações tratadas nesta Consolidação.*

A relação conterá as seguintes informações, conforme o § 1º:

Art. 263 [...]

§ 1º A relação prevista no caput deste artigo deverá conter as seguintes informações:

I - razão social, nome fantasia, endereço da sede e número de inscrição no CNPJ de cada Correspondente;

II - endereços dos pontos de atendimento ao público e respectivos nomes e números de inscrição no CNPJ; e

III - nome, CPF e comprovação de Certificação Profissional válida de, pelo menos, um profissional por ponto de atendimento.

[...]

A respeito do monitoramento e supervisão dos consumidores endividados, acompanhe o seguinte:

Art. 264 *Para monitoramento e controle dos casos de tratamento de consumidores endividados, realizados mediante mutirões ou programas permanentes pela Febraban em parceria com o Sistema Nacional do Consumidor, serão elaborados relatórios pelas Instituições Financeiras Signatárias e enviados para a Diretoria de Autorregulação Bancária com informações sobre a quantidade de atendimentos realizados e os respectivos índices de acordos celebrados.*

Das Sanções

O art. 266 prevê o seguinte:

Art. 266. *O descumprimento da presente Consolidação sujeitará as Instituições Financeiras Signatárias às sanções previstas no Capítulo II, Seção IX, do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária.*

I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os arts. 267 a 269 estabelecem que:

Art. 267 *As condutas disciplinadas nesta Consolidação serão monitoradas e supervisionadas pela Diretoria de Autorregulação, com base nos mecanismos previstos no Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária e demais normas aplicáveis, consideradas as peculiaridades das práticas aqui disciplinadas, sujeitas, ainda, de forma específica, aos seguintes procedimentos de aferição de conformidade de suas práticas:*

I - visitas in loco aos Correspondentes, para fins de simulação das operações, com ou sem identificação do procedimento de supervisão (ações de “cliente misterioso”); e

II - auditoria nos contratos que as Instituições Financeiras Signatárias e as Conveniadas mantenham com Correspondentes.

Art. 268 *Aplica-se a presente Consolidação também aos Correspondentes no País, quando expressamente previsto. Parágrafo único. As Instituições Financeiras Signatárias divulgarão esta Consolidação aos seus prestadores de serviços de cobrança para a devida aplicação e efetividade de suas regras.*

Art. 269 *Esta Consolidação não se aplica ao produto cartão de crédito, cujas regras e procedimentos são disciplinados pelas normas do Código de Autorregulação da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs.*

LEI N° 10.741, DE 2003 – ESTATUTO DA PESSOA IDOSA – E LEI N° 13.466, DE 2017 (ACIMA DE 80 ANOS)

Caro(a) estudante,

É necessário enfatizar que a Lei n° 13.466, de 2017, é responsável por alterar os arts. 3°, 15 e 71 da referida Lei n° 10.741, de 2003, uma vez que ambas dispõem sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Portanto, a seguir serão tratadas juntamente para sua melhor preparação.

Bons estudos!

Embora os direitos fundamentais sejam universais (por serem inerentes à condição de ser humano), em alguns casos, levando em conta as dificuldades enfrentadas por determinadas minorias sociais — tais como as mulheres, as crianças, as pessoas idosas —, houve/há necessidade de criação de mecanismos de proteção de alcance especial. Além disso, a fim de enfrentar a violência e o preconceito contra determinados grupos étnicos, também foram criados alguns instrumentos legais de tutela e acolhimento.

Cumpra esclarecer, no entanto, que o sistema de proteção especial não visa relativizar as peculiaridades sociais e culturais de determinado grupo, mas, sim, aumentar o alcance de proteção dos direitos humanos em razão das particularidades existentes.

Nesta ótica, pode-se dizer que o art. 229, da Constituição Federal, de 1988, deu amparo aos direitos da pessoa idosa ao estabelecer que, na velhice, carência ou situações de enfermidade, compete aos filhos o dever de prestar auxílio e amparo aos seus pais. Além disso, ainda de acordo com a CF, é dever da família, da sociedade e do Estado prestar assistência às pessoas idosas, garantindo que participem da comunidade de forma digna, pois assim como todos os outros indivíduos, esse grupo social tem direito à vida e ao bem-estar.

Trata-se de um dever **tripartido**: **dever** da família, da sociedade e do Estado, conforme prevê o art. 230, da CF, de 1988.



Em razão dessa proteção constitucional, foi elaborada a Política Nacional do Idoso por meio da Lei n° 8.842, de 1994. No entanto, o sistema de proteção da pessoa idosa no Brasil somente foi aperfeiçoado com a presente Lei n° 10.741, de 2003, também denominada “Estatuto da Pessoa Idosa”.

Antes de iniciarmos o estudo deste estatuto, é preciso ter em mente que, para melhor compreendê-lo, é primordial entender sua estrutura e identificar as ideias mais importantes da legislação, uma vez que as bancas tendem a cobrar o que se denomina “literalidade das ideias”, ou seja, os pontos principais de cada artigo com base em sua estrutura. Não há, entretanto, a necessidade de decorá-los.

O presente material dedica atenção especial à parte relativa aos crimes (arts. 93 a 108).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em 2020, a Lei nº 14.423, de 2022, trouxe uma nova denominação ao estatuto: Estatuto da Pessoa Idosa. A lei alterou, ainda, as expressões “idoso” e “idosos”, que foram substituídas por “pessoa idosa” e “pessoas idosas”. Portanto, onde se lê “idoso” e “idosos”, leia-se “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente.

O Estatuto da Pessoa Idosa é dividido em sete partes:

- **Disposições preliminares:** estabelece os conceitos iniciais e as regras de interpretação;
- **Direitos fundamentais:** elenca e disciplina os direitos à vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, à profissionalização e ao trabalho, à previdência social, à assistência social, à habitação e ao transporte;
- **Medidas de proteção:** cuida dos meios de proteção sempre que os direitos fundamentais dos idosos forem ameaçados ou violados;
- **Política de atendimento à pessoa idosa:** disciplina as linhas de ação da política de atendimento, as entidades de atendimento ao idoso, os meios de fiscalização dessas entidades, as infrações administrativas, a apuração administrativa de infração às normas de proteção à pessoa idosa e a apuração judicial de irregularidades das entidades;
- **Acesso à justiça:** estabelece a tramitação prioritária, as regras de proteção e o órgão competente por sua promoção;
- **Crimes:** tipifica os crimes praticados contra as pessoas idosas;
- **Disposições finais e transitórias:** cuida das regras de transição e demais modificações legislativas feitas pelo estatuto em outras leis.

Inicialmente, o conceito de **pessoa idosa** é encontrado no art. 1º, do estatuto. Considera-se pessoa idosa aquela “**com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.**” Por levar em consideração apenas a idade biológica da pessoa, descartando qualquer outro critério para apuração, como o físico e o psicológico, por exemplo, estamos diante de um critério cronológico.

Atenção: embora o estatuto fixe a idade de 60 anos ou mais, isso não impede que outras leis fixem idades distintas, desde que estas **não se refiram, exatamente, à pessoa idosa**, ou seja, desde que se relacionem apenas à idade e não ao fato de a pessoa ser idosa. São exemplos importantes:

- **65 anos:** direito ao benefício do **transporte coletivo público gratuito**, conforme o § 2º, art. 230, da Constituição;
- **65 anos:** direito ao **Benefício de Prestação Continuada (BPC)**, conforme art. 20, da Lei Orgânica da Assistência Social;
- **70 anos**, na data da sentença: direito à redução, **pela metade, do prazo prescricional**, conforme art. 115, do Código Penal.
- **Acima de 80 anos:** possuem prioridade perante aquelas com idade igual ou superior a 60 anos, conforme § 2º, art. 3º, da Lei nº 10.741, de 2003.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Segundo dados do IBGE (2018), nas próximas décadas, a população idosa brasileira tende a crescer. De acordo com a pesquisa, em 2043, um quarto da sociedade deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens de até 14 anos será de apenas 16,3%.

Ademais, cabe ressaltar que, recentemente, a Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022, alterou a Lei nº 10.741, de 2003, a fim de substituir, em toda a lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Observemos o que diz a lei:

Art. 1º É instituído o **Estatuto da Pessoa Idosa**, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Conforme previsão do estatuto, idosas são todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. À pessoa idosa restam assegurados todos os direitos fundamentais, inerentes à pessoa humana, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e para seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

O art. 2º estabelece uma **norma de interpretação** extremamente importante, pois, mesmo que o estatuto objective apresentar um sistema de proteção específica para a pessoa idosa, ele não exclui a aplicação de outras regras inerentes a todas as pessoas. Vejamos:

Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Para uma melhor compreensão do artigo: os sistemas de proteção geral (aplicável a todas as pessoas) e especial (aplicável a pessoas determinadas em razão de peculiaridades) não são dicotômicos. Na realidade, eles se complementam. Como consequência, não é porque existe um sistema de proteção próprio à pessoa idosa que os direitos deste grupo serão excluídos da proteção trazida pela Constituição Federal. Portanto, as pessoas idosas possuem

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- somados à proteção integral do estatuto, mais específica, uma vez que leva em consideração suas peculiaridades
- a garantia de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Neste mesmo sentido, o art. 3º clarifica o caráter complementar do estatuto ao reafirmar que a pessoa idosa possui, além dos direitos intrínsecos a todas as pessoas, um sistema próprio de proteção.

Os direitos fundamentais de proteção às pessoas idosas são direitos de terceira dimensão em razão de estarem relacionados à solidariedade e à fraternidade.

Art. 3º *É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.*

Ademais, seu § 1º apresenta as diversas garantias deste sistema especial de proteção. Vejamos:

Art. 3º [...]

§ 1º *A garantia de prioridade compreende:*

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa;

IV - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações;

V - priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

VI - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas;

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

IX - prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.

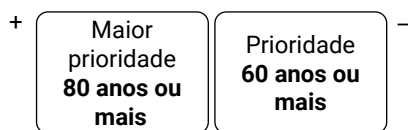
Dica

O sistema especial de proteção dos direitos não exclui o sistema geral de proteção, uma vez que ambos se complementam.

Outra regra importante apresenta-se no § 2º, do art. 3º: **a pessoa idosa com mais de 80 anos** deve gozar de **prioridade especial**, ou seja, suas necessidades devem ser atendidas de forma preferencial em relação aos demais. Nos termos:

Art. 3º [...]

§ 2º *Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.*



Assim, é válido ressaltar que, dentro da especificidade da comunidade idosa, prioriza-se, no atendimento à saúde, por exemplo, aqueles com mais de 80 anos, exceto em caso de emergência e na tramitação processual.

Os arts. 4º e 5º, do estatuto, afirmam que as pessoas idosas não podem sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação ou violência. Ainda de acordo com os mesmos dispositivos, a inobservância das normas de prevenção resulta na responsabilização da pessoa física ou jurídica. Observemos:

Art. 4º *Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.*

§ 1º *É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa.*

§ 2º *As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados.*

Cumpra ressaltar que as previsões contidas consistem em **obrigações**, e não faculdades. Dessa maneira, sempre que houver desrespeito a estas, será cabível punição. Assim, qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão à pessoa idosa, além de todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será penalizado na forma da lei.

Art. 5º *A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.*

Do exposto, percebe-se que todos têm a obrigação de prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Dito isso, é dever da sociedade, de forma geral, comunicar, à autoridade competente, qualquer forma de violação que tenha sido testemunhada ou de que se tenha conhecimento. **Atenção:** a pessoa física ou jurídica que descumprir as regras de prevenção será responsabilizada.

O art. 6º, por sua vez, apresenta o instituto da *delatio criminis* (comunicação do crime), que se refere à possibilidade de todos os indivíduos levarem ao conhecimento das autoridades públicas qualquer forma de violação do estatuto.

Art. 6º *Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.*

Consideremos o que dispõe o art. 230, da CF, de 1988, que assevera que não cabe somente o Estado o dever de cuidado, mas também a família e das pessoas da sociedade. Assim, o Estatuto da Pessoa Idosa inseriu o **delatio criminis**, na qual qualquer pessoa poderá levar a conhecimento da autoridade pública, qualquer forma de violação ao Estatuto.

O art. 7º, no que lhe diz respeito, refere-se à Lei nº 8.842, de 1994, que trata sobre a Política Nacional do Idoso, afirmando que a responsabilidade de zelar pelo cumprimento dos seus direitos cabe aos conselhos nacionais, estaduais, distritais e municipais da pessoa idosa.

Art. 7º *Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa, definidos nesta Lei.*

I DIREITOS FUNDAMENTAIS

O rol dos direitos fundamentais previstos no Estatuto do Idoso (atual Estatuto da Pessoa Idosa) consagra, dos arts. 8º a 42, o direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e ao trabalho, à previdência social, à assistência social, à habitação e ao transporte.

Do Direito à Vida

No que se refere ao direito à vida, vejamos:

Art. 8º *O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.*

Art. 9º *É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.*

O direito à vida encontra-se previsto nos arts. 8º e 9º. Trata-se do direito de maior importância, pois, sem este, não há possibilidade de existência dos demais. Como a vida é inviolável, envelhecer de forma digna é uma consequência e um direito personalíssimo, cuja proteção é um direito social. Além disso, é dever do Estado garantir aos idosos a proteção não só à vida, mas, também, à saúde, por meio de efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições dignas.

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Os direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade estão disciplinados no art. 10, do estatuto, responsável por estabelecer, como obrigação do Estado e da sociedade, a garantia de que estes sejam efetivados. A pessoa idosa possui direitos civis, políticos, individuais e sociais e todos os indivíduos devem zelar por sua dignidade, colocando-a a salvo de qualquer tratamento tido como desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Nos termos da lei:

Art. 10 *É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.*

Conforme o § 1º, do art. 10, o **direito à liberdade** compreende os seguintes aspectos:

Art. 10 [...]

§ 1º *O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:*

I - faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

II - opinião e expressão;

III - crença e culto religioso;

IV - prática de esportes e de diversões;

V - participação na vida familiar e comunitária;

VI - participação na vida política, na forma da lei;

VII - faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.

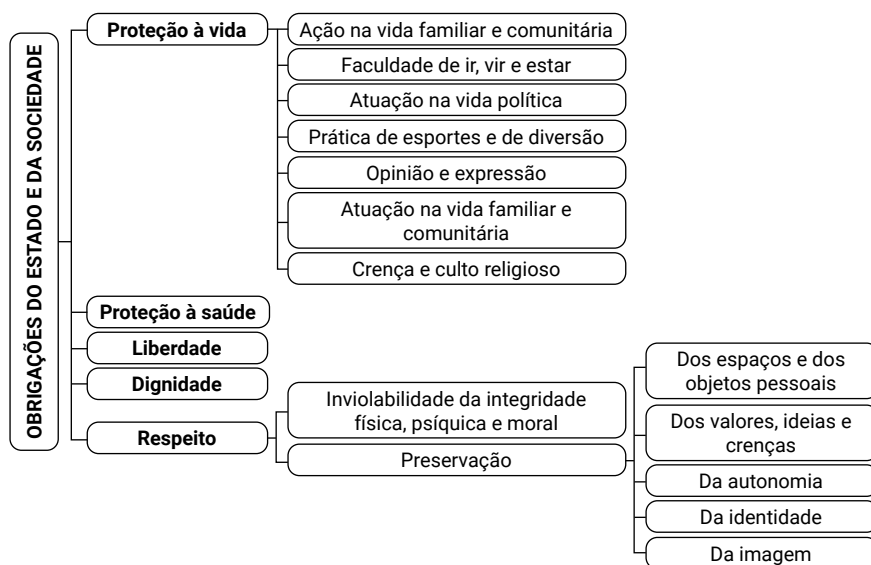
O **direito ao respeito**, de acordo com o § 2º, do art. 10, versa sobre a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da pessoa idosa. Para tanto, considera a preservação de sua imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. Vejamos:

Art. 10 [...]

§ 2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

§ 3º É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Dentre as inúmeras obrigações previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, estão, por óbvio, os direitos fundamentais assegurados a todos na Constituição. Para enxergá-los com mais clareza, observemos o fluxograma a seguir:



Para a efetivação das obrigações listadas acima, é imprescindível a concretização de políticas sociais públicas. Além disso, como anteriormente mencionado, é dever de todos os cidadãos velar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Dos Alimentos

Nos casos em que as pessoas idosas não dispuserem de meios para sua manutenção, estas poderão requerer os alimentos na forma da lei civil. Essa é uma obrigação solidária, e o requerente pode optar entre os prestadores. Observemos o que diz a lei:

Art. 11 Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil.

Art. 12 A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores.

Vejamos que nos arts. 11 ao 14 estão disciplinados os **direitos aos alimentos**. Estes dispositivos asseguram, às pessoas idosas, a concessão de alimentos em casos de necessidade, na forma estabelecida pelo Código Civil. Trata-se de uma obrigação solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Nos casos em que os familiares não possuem condições econômicas de prover seu sustento, o provimento compete ao poder público (âmbito da assistência social). Vejamos os dispositivos na íntegra:

Art. 13 As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.

Art. 14 Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.

Lembre-se: muitas vezes, a pessoa idosa não tem direito à percepção do BPC, pois possuiu auxílio dos filhos. Um filho paga o plano de saúde, outro, o aluguel etc. Assim, recorde-se que, para percepção do BPC, é necessário que a pessoa idosa ou seus familiares não possuam condições econômicas de prover seu sustento.

Do Direito à Saúde

Conforme previsão do art. 196 e seguintes, da Constituição Federal, a “saúde é direito de todos e dever do Estado”. Nesse contexto, compete ao SUS garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa, salvaguardando o “acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde”, com foco principal nas doenças típicas dessa comunidade.

Vejamos a literalidade do art. 15, que dispõe sobre o direito à saúde das pessoas idosas:

Art. 15 *É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)*

O **direito à saúde** trata-se de um direito universal, pois é garantido a todos os indivíduos, na Constituição Federal, como um direito social. Às pessoas idosas, o direito à saúde é assegurado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Vejamos os termos da lei:

Para a prevenção e manutenção da saúde, o Estatuto estabelece as seguintes medidas (§ 1º, art. 15):

Art. 15 [...]

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de:

I - cadastramento da população idosa em base territorial;

II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;

V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

Assim, para que possam ser executadas as políticas relativas à prevenção e à manutenção da saúde das pessoas idosas, precisa-se, em conformidade com o artigo supracitado, de:

- atendimento domiciliar, inclusive internação;
- catalogação da população idosa em todo Brasil;
- apoio geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
- reabilitação;
- unidades geriátricas de referência.

Além disso, para implementação e fiscalização de todas as políticas públicas, sejam estas em prol da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, ou da criança e do adolescente, é imperativa a realização do censo pelo IBGE. Diz-se isso pois somente com dados atualizados pode-se cobrar o que foi estabelecido, bem como instituir políticas adequadas às novas realidades..

Dica

Nesse sentido, por exemplo, pode-se imaginar que a pandemia da covid-19 impactará, diretamente, a Previdência Social, uma vez que, devido àquela, aumentaram as pensões por morte, os auxílios por incapacidade (temporária ou permanente). Além disso, diminuíram as contribuições vertidas, devido ao desemprego e à concessão de benefícios assistenciais.

Para viabilização de tratamento, habilitação ou reabilitação, por sua vez, deve o poder público providenciar gratuitamente às pessoas idosas medicamentos, em especial os de uso contínuo, bem como próteses, órteses e outros recursos (§ 2º, do art. 15):

Art. 15 [...]

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

O estatuto estabelece no § 2º, do art. 15, como responsabilidade do **poder público**, o fornecimento gratuito às pessoas idosas de:

- medicamentos (como os de uso continuado);
- próteses;
- órteses;
- outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Em relação ao plano de saúde, matéria sempre controvertida, o estatuto preceitua, no § 3º, do art. 15, que é proibida a discriminação da pessoa idosa pela cobrança de valores diferentes em função da idade. Além disso, o mesmo artigo ainda assiste, a essa parcela da população, o direito a acompanhante, quando internado ou sob observação.

Art. 15 [...]

§ 3º É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Com relação ao anteriormente dito, cabe um **destaque**: o Informativo nº 660, do STJ, firmou entendimento quanto ao custeio do acompanhante da pessoa idosa, conforme observa-se a seguir:

Informativo nº 660 (STJ) PROCESSO: REsp 1.793.840-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por maioria, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019

RAMO DO DIREITO: DIREITO CIVIL, DIREITO DO IDOSO

TEMA: Ação de cobrança. Custeio das despesas de acompanhante. Paciente idoso. Responsabilidade. Operadora do Plano de Saúde. Estatuto do idoso. Aplicação imediata.

DESTAQUE: Compete à operadora do plano de saúde o custeio das despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR Inicialmente cumpre salientar que o Ministério da Saúde, antes mesmo do advento da Lei n. 10.741/2003, editou a Portaria MS/GM n. 280/1999 determinando que os hospitais contratados ou conveniados ao Sistema Único de Saúde permitam a presença de acompanhante para os pacientes internados maiores de 60 (sessenta) anos e autorizando ao prestador do serviço a cobrança das despesas previstas com o acompanhante de acordo com as tabelas do SUS, nas quais estão incluídas a acomodação adequada e o fornecimento das principais refeições. No âmbito da saúde suplementar, contudo, a Lei n. 9.656/1998 previu que, na hipótese em que o contrato de plano de saúde incluir internação hospitalar, a operadora é responsável pelas despesas de acompanhante. Posteriormente, o artigo 16 do Estatuto do Idoso - Lei n. 10.741/2003 - estabeleceu que ao paciente idoso que estiver internado ou em observação é assegurado o direito a um acompanhante, em tempo integral, a critério do médico. Cumpre observar que, embora a Lei dos Planos inclua a obrigação de cobertura de despesas de acompanhante apenas para pacientes menores de 18 (dezoito) anos, a redação desse dispositivo é de 1998, portanto, anterior, ao Estatuto do Idoso, de 2003. Assim, diante da obrigação criada pelo referido estatuto e da inexistência de regra acerca do custeio das despesas de acompanhante de paciente idoso usuário de plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu, por meio de resoluções normativas n. 211/2010, n. 387/2015 e n. 428/2017, que cabe aos planos de saúde o custeio das despesas referentes ao acompanhante desse paciente, as quais devem incluir a totalidade dos serviços oferecidos pelo prestador de serviço e relacionadas com a permanência do acompanhante na unidade de internação. Ademais, ainda que o contrato seja anterior ao Estatuto do Idoso, inafastável a obrigação da operadora do plano de saúde de custear as despesas do acompanhante, pois a Lei n. 10.741/2003 é norma de ordem pública, de aplicação imediata.

Além deste, alguns outros informativos tratam, também, de questões relacionadas às populações idosas. São eles:

- **Informativo nº 650:** discorre a respeito da prioridade de tramitação;
- **Informativo nº 647:** estabelece critério de vedação ao crédito consignado;
- **Informativo nº 641:** estabelece a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

Ademais, garantir-se-á às pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante atendimento especializado. Doutro turno, é proibida a exigência de comparecimento da pessoa idosa doente diante os órgãos públicos, de modo que, quando o interesse for do poder público, este promoverá o contato com a pessoa idosa em sua residência. Sendo interesse do indivíduo idoso, este far-se-á representar por procurador legalmente constituído, de acordo com o § 5º. Vejamos:

Art. 15 [...]

§ 4º As pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

§ 5º É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento:

- I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência; ou
- II - quando de interesse da própria pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído.

Importante!

Há duas possibilidades no caso:

- Interesse do poder público: o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência;
- Interesse da própria pessoa idosa: far-se-á representada por procurador legalmente constituído.

Ainda no que concerne à assistência da pessoa idosa enferma, resta garantido o atendimento domiciliar para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária, seja pela perícia médica do INSS, pelo serviço público ou privado de saúde, contratado, conveniado, ou que integre o SUS, em conformidade com o § 6º, do art. 15.

Art. 15 [...]

§ 6º É assegurado à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.

Vejamos que o dispositivo assegura às pessoas idosas enfermas o atendimento domiciliar pelas seguintes instituições:

- perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
- serviço público de saúde; ou
- serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária (§ 6º, art. 15).

Outrossim, os maiores de 80 anos têm direito a **atendimento preferencial**, salvo nos casos de emergência. Vejamos:

Art. 15 [...]

§ 7º Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.

Assim como previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa garante, ao indivíduo que esteja lúcido, o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Caso não esteja em condições plenas, a opção pelo melhor tratamento será feita pelo curador, familiares ou, ainda, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar, ou quando estiver sob risco de vida.

O estatuto **assegura**, também, à pessoa idosa internada, o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde disponibilizar as condições adequadas a sua permanência em tempo integral; vejamos o dispositivo pertinente:

Art. 16 *À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.*

Importante!

Trata-se de um direito, não de um dever: caso a pessoa idosa não queira acompanhante e tenha domínio das suas faculdades mentais, não será obrigada a ter.

Nesse ponto, são estabelecidas algumas **vedações**, sendo de total importância destacá-las:

- a discriminação das pessoas idosas nos planos de saúde (cobrança de valores diferenciados em razão da idade);
- a exigência de a pessoa idosa enferma comparecer perante os órgãos públicos etc. (§§ 3º e 5º, art. 15).

Ainda, a pessoa idosa tem o direito de optar pelo tratamento de saúde que considerar mais favorável, nos termos:

Art. 17 *À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.*

De acordo com o parágrafo único, do art. 17, quando a pessoa idosa não puder optar pelo tratamento que lhe for mais favorável, isto será feito:

Art. 17 [...]

Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita:

*I - pelo **curador**, quando o idoso for interditado;*

*II - pelos **familiares**, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil;*

*III - pelo **médico**, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar;*

*IV - pelo **próprio médico**, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.*

Ademais, o estatuto determina que, em **casos de violência praticada contra a pessoa idosa** (suspeita ou confirmação), os serviços de saúde públicos e privados deverão **notificar** compulsoriamente a autoridade sanitária e **comunicar** qualquer um dos seguintes órgãos, conforme dispõe o art. 19, do Estatuto da Pessoa Idosa:

- autoridade policial;
- ministério público;
- Conselho Municipal da Pessoa Idosa;
- Conselho Estadual da Pessoa Idosa;
- Conselho Nacional da Pessoa Idosa.

Lembrando que é um dever da família, da sociedade e do Estado notificar qualquer tipo de ação ou omissão ou negligência com a pessoa idosa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Para uma melhor fixação do conteúdo, observemos a tabela a seguir.

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA		
Suspeita ou confirmação	Notificar	Comunicar
Serviços de saúde públicos e privados	Autoridade sanitária	Autoridade policial Ministério público Conselho Municipal da Pessoa Idosa Conselho Estadual da Pessoa Idosa Conselho Nacional da Pessoa Idosa

Art. 18 *As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.*

O art. 18 impõe um dever às instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas, as quais devem treinar e capacitar os profissionais para realizar o atendimento às pessoas idosas, seguindo os regramentos da CF, de 1988, e o presente estatuto.

Art. 19 *Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:*

I - autoridade policial;

II - Ministério Público;

III - Conselho Municipal da Pessoa Idosa;

IV - Conselho Estadual da Pessoa Idosa;

V - Conselho Nacional da Pessoa Idosa.

O § 1º, do art. 19, determina o que é considerado **violência contra pessoa idosa**. Vejamos:

Art. 19 [...]

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.

§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.

Portanto, no que diz respeito à violência contra a população idosa, aponta o § 1º, do art. 19, que “qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico” é considerada violenta e, por isso, é cabível de punição.

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Os arts. 20 a 25 disciplinam o **direito à educação, cultura, esporte e lazer**, de modo que sejam respeitadas as peculiaridades e condições de idade de cada indivíduo. Para tanto, cabe ao poder público criar as oportunidades de acesso, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados às pessoas idosas (art. 21).

Art. 20 *A pessoa idosa tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.*

Art. 21 *O poder público criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados.*

§ 1º Os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.

§ 2º As pessoas idosas participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais.

Art. 22 *Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.*

Cumpre também destacar que, como garantia ao direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos, além de serviços que obedeçam à sua particular condição de idade, o estatuto estabelece descontos de, pelo menos, 50% para a pessoa idosa “nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais” (art. 23).

Vejamos os dispositivos:

Art. 23 *A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.*

Art. 24 Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados às pessoas idosas, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento.

Art. 25 As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou a distância, constituídos por atividades formais e não formais. *Parágrafo único.* O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados à pessoa idosa, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual.

O **direito à profissionalização e ao trabalho** encontra-se previsto nos arts. 26 a 28 do estatuto. Este se trata do direito ao exercício de atividade profissional, em respeito às condições físicas, intelectuais e psíquicas do indivíduo, de modo a vedar a discriminação e, também, a fixação de um limite de idade “inclusive para concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir (art. 27)”. Ressalta-se, inclusive, que o primeiro critério de desempate em concurso público é o critério etário, “dando-se preferência ao de idade mais elevada”. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Art. 26 A pessoa idosa tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.

Art. 27 Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.

Art. 28 O Poder Público criará e estimulará programas de:

I - profissionalização especializada para as pessoas idosas, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas;

II - preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania;

III - estímulo às empresas privadas para admissão de pessoas idosas ao trabalho.

Portanto, vejamos que o estatuto regrou o exercício de atividade profissional exercida pela pessoa idosa, indicando a necessidade de respeito às suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Não obstante, é proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, exceto nos casos em que a natureza do cargo o exigir.

Importante!

São **vedadas** a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Da Previdência Social

● Da Previdência

Os arts. 29 a 32, por sua vez, disciplinam o **direito à Previdência Social**, de maneira que, para a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social, deve-se observar os “critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição”, garantindo-lhes o devido reajuste. Vejamos:

Art. 29 Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 30 A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.

Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e § 2º do art. 3º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei nº 8.213, de 1991.

Art. 31 O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento.

Art. 32 O Dia Mundial do Trabalho, 1º de Maio, é a data-base dos aposentados e pensionistas.

● Da Assistência Social

Já em relação ao **direito à assistência social**, assim como o direito à Previdência Social, integra o subsistema da Seguridade Social e faz parte do rol dos direitos sociais previstos no art. 6º, da Constituição Federal. No entanto, este encontra-se previsto nos arts. 33 a 36, garantindo o direito das pessoas idosas que não possuam meios para prover sua subsistência (diretamente ou por familiar), a partir de 65 anos, ao benefício mensal de um salário mínimo (benefício de prestação continuada, estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, BPC/LOAS).

Art. 33 A assistência social às pessoas idosas será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e nas demais normas pertinentes.

Art. 34 Às pessoas idosas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.

Atenção! O BPC concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS (parágrafo único, do art. 34).

Art. 35 Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.

§ 1º No caso de entidade filantrópica, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação da pessoa idosa no custeio da entidade.

§ 2º O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1º deste artigo, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa.

§ 3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo.

Art. 36 O acolhimento de pessoas idosas em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.

As instituições de acolhimento de pessoas idosas poderão cobrar delas pela moradia e pelos cuidados. A cobrança deverá ser no limite de 70% dos valores percebidos pelas pessoas idosas, como benefícios ou aposentadorias.

O art. 36 elenca situação interessante, a qual considera a pessoa idosa como dependente econômica daqueles que a acolherem em residência, independentemente de parentesco. O reconhecimento da dependência influencia em imposto de renda, no cômputo de renda per capita e em outros aspectos.

Do Direito à Habitação

Os arts. 37 e 38 tratam do direito à habitação, ou seja, à moradia digna em família, natural ou substituta, desacompanhado (quando a pessoa idosa assim desejar) ou, ainda, em instituição pública ou privada.

Além disso, de acordo com os mesmos dispositivos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de moradia própria nos programas habitacionais (públicos ou subsidiados com recursos públicos). Vejamos:

Art. 37 A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

§ 2º Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.

§ 3º As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei.

Ademais, no art. 38 do estatuto, é garantida, ao idoso, prioridade na compra de imóvel para moradia própria nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, bem como uma reserva de ao menos 3% das unidades habitacionais residenciais, a garantia de acessibilidade, e, também, parâmetros de financiamento ajustados com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Vejamos:

Art. 38 Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:

I - reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento às pessoas idosas;

II - implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa;

III - eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade à pessoa idosa;

IV - critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão.

Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a pessoas idosas devem situar-se, **preferencialmente**, no pavimento térreo.

Direito ao Transporte

Por fim, os arts. 39 e 42 tratam do direito ao transporte. O estatuto assegura a gratuidade dos **transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos**, exceto nos serviços seletivos e especiais prestados paralelamente aos serviços regulares aos maiores de 65 anos. Para o acesso, de acordo com os dispositivos, basta apresentar qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Vejamos:

Art. 39 *Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.*

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

Importante! Pessoas compreendidas na faixa etária **entre 60 e 65 anos**: ficará a critério da **legislação local** dispor sobre as **condições** para exercício da gratuidade nos meios de transporte. A cidade de São Paulo, por exemplo, passou a garantir essa gratuidade em 2013. Entretanto, revogou-a recentemente.

De acordo com o § 2º, do art. 39, devem ser reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas (identificados com a placa de reservado, preferencialmente, para idosos). Às pessoas idosas entre 60 e 65 anos incompletos, ficará a critério da legislação local a concessão ou não da gratuidade. Veja:

Art. 39 [...]

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas.

§ 3º No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Atenção: como em toda regra, existe exceção: a gratuidade não se aplica aos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Art. 40 *No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:*

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos;

II - desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

No caso de **transporte coletivo interestadual**, este deve estabelecer (nos termos da legislação específica) a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Ademais, deve-se garantir, também, desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, nos termos do art. 40.

O art. 41, do estatuto, também assegura, à pessoa idosa, a reserva de 5% das vagas nos **estacionamentos públicos e privados**, posicionadas de forma a garantir melhor comodidade à pessoa idosa, nos termos de legislação local, além de prioridade à segurança nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.

Art. 41 *É assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa.*

Para facilitar seus estudos, vejamos um breve resumo dos principais pontos abordados nos arts. 40 e 41, do estatuto:

- duas vagas gratuitas, por veículo, no sistema de transporte coletivo interestadual, para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos;
- desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos;
- 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, que deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

Já para ajudar na assimilação do tema, organizamos essa parte do conteúdo em tópicos:

- **Maior que 65 anos:**

- gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos;
- reserva de 10% dos assentos nos transportes coletivos.

- **Entre 60 e 65 anos:**

- legislação local disporá sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte.

- **Estacionamentos públicos e privados:**

- reserva de 5% das vagas, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

- **Transporte coletivo interestadual:**

- legislação local disporá sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte;
- desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

Art. 42 São *asseguradas a prioridade e a segurança da pessoa idosa* nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.

As pessoas idosas não possuem apenas assentos prioritários nos transportes coletivos, devendo a prioridade se estender à sua segurança no embarque e desembarque.

I MEDIDAS DE PROTEÇÃO

As medidas de proteção, disciplinadas nos arts. 43 a 68, do estatuto, tratam dos meios aplicáveis sempre que os direitos dos idosos sofrerem ameaça/violação por ação/omissão da sociedade ou do Estado, falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento ou, ainda, em razão de sua condição pessoal.

O art. 43 estabelece as situações nas quais serão adotadas medidas de proteção. Transcreve-se:

Art. 43 As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal.

Caso ocorra ameaça ou violação, cabe ao ministério público ou ao Poder Judiciário, a requerimento daquele, determinar algumas medidas, entre as quais se destacam:

Art. 45 Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;

V - abrigo em entidade;

VI - abrigo temporário.

Conforme preconiza o art. 44, as medidas de proteção “[...] poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”.

I DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA

No que se refere à **política de atendimento à pessoa idosa**, de acordo com o art. 46, esta será feita por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais dos entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios), tendo em vista as seguintes linhas de atendimento:

Art. 47 São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem;

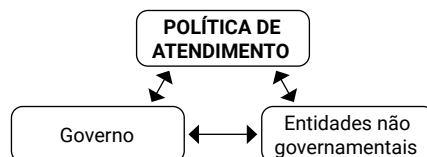
III - serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas;

VI - mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Observe o fluxograma a seguir:



Assim, conforme vimos acima, para implementação da política de atendimento ao idoso, é necessária a articulação de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

De acordo com o art. 48, assim como as políticas de atendimento, as **entidades de atendimento**, responsáveis pela manutenção das próprias unidades, deverão observar as normas de planejamento e execução da Lei nº 8.842, de 1994 (Política Nacional da Pessoa Idosa). Vejamos:

Art. 48 As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:

- I - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
- II - apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;
- III - estar regularmente constituída;
- IV - demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Assim, para a execução da política de assistência ao idoso, existem as entidades de atendimento que são responsáveis pela manutenção das próprias unidades e devem observar os critérios elencados no art. 48, conforme vimos acima.

Cumpra ainda mencionar que as entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão **fiscalizadas** pelos conselhos da pessoa idosa, ministério público, vigilância sanitária e outros previstos em lei.

Já o art. 49, por sua vez, estabelece as regras que deverão ser adotadas pelas entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência. Vejamos:

Art. 49 As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios:

- I - preservação dos vínculos familiares;
- II - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
- III - manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior;
- IV - participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;
- V - observância dos direitos e garantias das pessoas idosas;
- VI - preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas.

Para efetivação da proteção, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece três **infrações administrativas**. Observe-mos a tabela a seguir.

INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Art. 56	Art. 57	Art. 58

Art. 56 Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei:

Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais.

Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição.

A primeira infração está prevista no **art. 56** e guarda relação com o descumprimento das seguintes obrigações pelas entidades de atendimento:

Art. 50 Constituem **obrigações das entidades de atendimento**:

- I - celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso;
- II - observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas;
- III - fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;
- IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;
- V - oferecer atendimento personalizado;

- VI - diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares;
- VII - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
- VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa;
- IX - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
- X - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
- XI - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
- XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com doenças infectocontagiosas;
- XIII - providenciar ou solicitar que o Ministério Público requirite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem na forma da lei;
- XIV - fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas;
- XV - manter arquivo de anotações no qual constem data e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;
- XVI - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;
- XVII - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.

Importante!

Se a entidade descumprir as determinações que constam no art. 50, ficará sujeita à pena de multa. Se o fato constituir crime, pode haver, ainda, a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Nesse caso, as pessoas idosas serão transferidas para outra instituição (os custos serão arcados pelo estabelecimento interditado).

A segunda infração encontra-se determinada no **art. 57** e refere-se ao fato de o profissional de saúde (ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência) ter deixado de comunicar, à autoridade competente, os casos conhecidos de crimes contra pessoa idosa. Trata-se de uma infração com pena de multa, aplicada em dobro no caso de reincidência. Vejamos:

Art. 57 Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra pessoa idosa de que tiver conhecimento:
Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência.

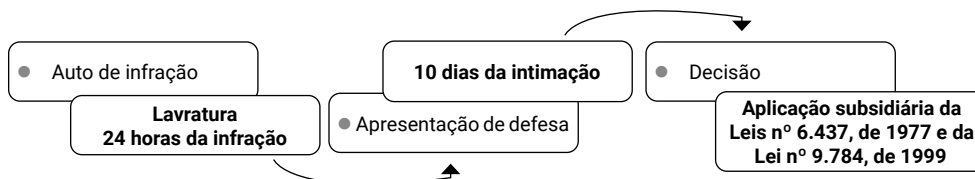
O **art. 58**, do estatuto, traz a terceira e última infração, que ocorre quando se deixa de cumprir as determinações do estatuto sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa. Esta infração é punida com pena de multa e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Nos termos:

Art. 58 Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa:
Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 1.000,00 (mil reais) e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa.

As regras atinentes à **apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso** estão disciplinadas nos arts. 59 a 63, do estatuto. Nesta parte, são estabelecidas atualizações monetárias anuais dos valores das multas e o procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à pessoa idosa, tendo início com requisição do ministério público ou auto de infração, elaborado por servidor efetivo e assinado por duas testemunhas, se possível (art. 60).

O procedimento de apuração tem início com o auto de infração, que deverá ser lavrado dentro de 24 horas da verificação da infração, salvo motivo justificado. Após a lavratura do auto, o autuado terá prazo de 10 dias, contado da data da intimação, para a apresentação da defesa. De acordo com o art. 64, para a sua apuração, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições das Leis nº 6.437, de 1977, e nº 9.784, de 1999.

Vejamos o fluxograma a seguir.



O art. 64 preconiza que as Leis nº 6.437, de 1977, e nº 9.784, de 1999, são aplicadas subsidiariamente ao procedimento administrativo.

Por fim, o procedimento de **apuração judicial da irregularidade**, quer em entidade governamental, quer em entidade não governamental de atendimento à pessoa idosa, iniciará mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do ministério público (art. 65). É cabível a liminar para afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas julgadas adequadas para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa, mediante decisão fundamentada depois de ouvido o ministério público (art. 66).

O dirigente da entidade deverá ser citado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, podendo, inclusive, juntar documentos e indicar as provas a produzir (art. 67). Após a apresentação da defesa, o juiz designará audiência de instrução e julgamento e deliberará sobre a necessidade de produção de outras provas (art. 68). As alegações finais deverão ser prestadas pelas partes e pelo ministério público em cinco dias, salvo manifestação em audiência. Caso ocorra o afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, o juiz oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, dando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição (§§ 1º e 2º, art. 68).

Não se esqueça dos prazos:

10 DIAS	Dirigente da entidade Após citado, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir
5 DIAS	As partes e o ministério público Para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo Exceção: manifestação em audiência
24 HORAS	Caso de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental Autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado para proceder à substituição

I ACESSO À JUSTIÇA

Os arts. 69 a 71, da Lei nº 10.741, de 2003, trata do exercício do acesso à justiça pela pessoa idosa.

Considerando a especialidade da matéria, o poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas ao idoso. Importa destacar que já existe, em tramitação no Senado, o projeto de lei nº 448, de 2018, que visa obrigar a criação de varas especializadas e exclusivas à pessoa idosa.

Art. 69 *Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nesta Lei.*

No que se refere à parte atinente ao **acesso à justiça**, o estatuto estabelece que se aplique, subsidiariamente, o procedimento sumário, previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos no estatuto.

Art. 70 *O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa.*

A pessoa idosa tem **prioridade** na tramitação processual, nos procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte, ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância, nos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao **atendimento preferencial** junto à Defensoria Pública da União, dos estados e do DF em relação aos serviços de assistência judiciária. Há, ainda, a prioridade especial para os maiores de 80 anos.

Art. 71 *É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.*

§ 1º O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.

Para obtenção da prioridade, é apenas necessário que a pessoa idosa faça **prova** de sua **idade**.

A preferência **não** cessará com o óbito do beneficiado — ao revés, estende-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos.

Art. 71 [...]

§ 2º A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.

§ 3º A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.

§ 4º Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis

§ 5º Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 (oitenta) anos

A lei assegura, ainda, prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure, como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância (art. 71). Caso a pessoa idosa possua mais de 80 anos, a ele será dada prioridade especial (§ 5º, art. 71).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Dica

A prioridade de tramitação não encerra com a morte da pessoa idosa, estendendo-se em favor do cônjuge ou companheiro(a) maior de 60 anos.

Do Ministério Público

Os arts. 73 a 77 tratam das funções e competências do ministério público.

Art. 73 *As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.*

O art. 73 pressupõe que as funções do ministério público serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica.

O art. 74 traz as competências do ministério público, que são:

Art. 74 [...]

I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa;

II - promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condições de risco;

III - atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;

IV - promover a revogação de instrumento procuratório da pessoa idosa, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar;

V - instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo:

a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas;

VI - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à pessoa idosa;

VII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

VIII - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;

IX - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições;

X - referendar transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas previstos nesta Lei.

O Estatuto da Pessoa Idosa prescreve, em seu art. 75, que o ministério público atuará **obrigatoriamente** nos processos e procedimentos, em que não for parte, na defesa dos direitos e interesses de que cuida a lei em comento, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis.

Art. 75 *Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis.*

O art. 76 prevê que o **ministério público**, em qualquer caso, será **intimado pessoalmente**.

Art. 76 *A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente.*

A ausência de intervenção do ministério público gera **nulidade**, conforme prevê o art. 77.

Art. 77 *A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.*

Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos

Sobre os interesses difusos e coletivos, os arts. 78 e 79 preconizam:

Art. 78 *As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.*

Art. 79 *Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de:*

I - acesso às ações e serviços de saúde;

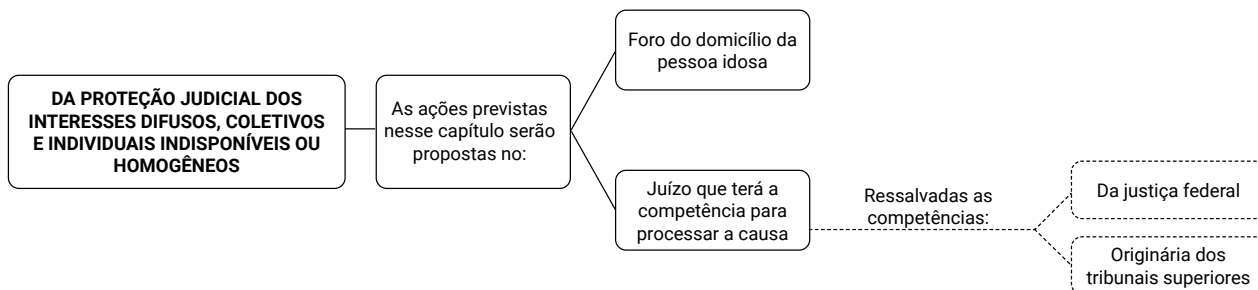
II - atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante;

III - atendimento especializado à pessoa idosa com doença infectocontagiosa;

IV - serviço de assistência social visando ao amparo da pessoa idosa.

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios da pessoa idosa, protegidos em lei.

O art. 80 trata a respeito das ações propostas:



O art. 81 trata do rol dos legitimados, concorrentemente, para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que são:

Art. 81 Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente:

I - o Ministério Público;

II - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III - a Ordem dos Advogados do Brasil;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização estatutária.

É admitido pelo Estatuto da Pessoa Idosa o litisconsórcio entre os ministérios públicos da União e estaduais.

Em caso de **desistência ou abandono** da ação coletiva por associação legitimada: o ministério público ou outro legitimado deverão **assumir** a titularidade ativa, conforme o § 2º, art. 81, da Lei nº 10.741, de 2003.

O art. 83, da Lei nº 10.741, de 2003, faz referência à tutela antecipada apresentada em favor da pessoa idosa no caso de ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 83 Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado.

O art. 85, do Estatuto da Pessoa Idosa, preconiza: “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.

Art. 85 O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Após o trânsito em julgado da sentença, o art. 86 estipula que, caso esta resulte em condenação para o poder público, o juiz ordenará a remessa dos documentos à autoridade competente para investigar a responsabilidade civil e administrativa do agente para o qual a ação ou omissão seja atribuída.

Art. 86 Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.

I CRIMES

O estatuto disciplina os crimes contra as pessoas idosas nos arts. 96 a 108. Antes, porém, estabelece três regras importantes de interpretação, explicitadas na tabela a seguir:

ART. 93	ART. 94	ART. 95
Aplicação subsidiária da Lei nº 7.347, de 1985 (Lei de Ação Civil Pública), no que couber	Aplicação do procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 1995 (Lei dos Juizados Especiais), aos crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos	Os crimes trazidos pelo estatuto são de Ação Penal Pública Incondicionada, ou seja, compete ao ministério público promover a ação independentemente da vontade da vítima, excluindo a aplicação dos arts. 181 e 182, do Código Penal

Embora o Estatuto da Pessoa Idosa estabeleça o rito sumaríssimo do juizado aos crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não exceda quatro anos, a transação penal — **medida despenalizadora** — só é cabível aos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima não ultrapasse dois anos.

Lembre-se: entende-se por transação penal o acordo realizado entre o acusado (autor do fato) e o ministério público por meio do qual o último submete o primeiro ao cumprimento de determinada medida alternativa com o objetivo de evitar a instauração de um processo, sem, contudo, ocorrer a admissão de culpa.

Os arts. 181 e 182, do Código Penal, tratam de hipóteses de imunidade absoluta (art. 181) e relativa (art. 182). Vejamos:

Código Penal

Art. 181 *É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:*

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182 *Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:*

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

De acordo com o art. 95, do estatuto, qualquer crime praticado contra a pessoa idosa (de caráter patrimonial ou não, com ou sem violência ou grave ameaça) é de ação pública incondicionada.

À vista disso, salienta-se, por necessário, que o próprio art. 183, do Código Penal, já trazia a previsão do art. 95, do estatuto, de forma expressa, ou seja, vedava a aplicação da imunidade trazida pelos arts. 181 e 182, do Código Penal, quando “o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”.

Dos Crimes em Espécie

Voltando ao Estatuto da Pessoa Idosa, vamos, agora, ao estudo dos crimes em espécie:

Art. 96 *Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:*

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Um ponto importante neste dispositivo diz respeito ao conceito de discriminar. No estatuto entende-se como **discriminação** toda distinção, exclusão ou restrição baseada na **idade da vítima do delito**. No caso do art. 96, acima exposto, o agente (autor do fato) cria empecilhos (dificulta ou impede) seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou ao exercício de sua cidadania.

A discriminação poderá ocorrer de duas formas:

- impedindo o exercício da cidadania;
- dificultando o exercício da cidadania.

Cumprе esclarecer que a expressão “meios de transporte” trazida pelo estatuto é bem ampla, uma vez que envolve todos os meios de transporte aéreos, terrestres, marítimos, sejam eles individuais ou coletivos, públicos ou privados. A definição do “direito de contratar”, por sua vez, refere-se à faculdade legal de celebração dos negócios jurídicos. A expressão “exercício da cidadania”, por último, guarda relação com tudo aquilo ligado ao status de indivíduo, ou seja, ao pleno gozo dos direitos políticos e civis.

O crime tipificado no art. 96, do estatuto, é um **crime comum**, isto é, que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo qualidade especial do autor do delito. Porém, exige-se que a prática do crime seja motivada pela **idade (dolo em razão da idade)**.

Art. 96 [...]

§ 1º *Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.*

O § 1º apresenta uma conduta equiparada à discriminação. Trata-se do tratamento de desdém, menosprezo ou humilhação contra a pessoa idosa por quaisquer outros motivos que não os disciplinados no *caput* (quais sejam: acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou ao exercício de sua cidadania).

Importante!

Não confundir o crime em questão com o delito de injúria qualificada (§ 3º, art. 141, do Código Penal). No crime contra a honra, o fato de a vítima ser idosa é *conditio sine qua non* para a configuração da ofensa, enquanto no delito de humilhação à pessoa idosa o agente não se vale da condição de pessoa idosa para ofender a vítima.

Art. 96 [...]

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

O § 2º afirma que, nos casos em que o agente de uma das condutas elencadas for o responsável (legal ou não) pela pessoa idosa que sofreu a discriminação, a pena será aumentada. Portanto, o aumento de 1/3 da pena decorre da proximidade e do dever de cuidado para com a pessoa idosa. São considerados responsáveis os filhos, netos, curadores, cuidadores, entre outros.

Lembre-se: embora a conduta do § 2º seja mais reprovável do que as anteriores, a esta também são aplicadas as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099, de 1995, uma vez que trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo (pena máxima inferior a dois anos).

É de suma importância ressaltar as recentes alterações realizadas no estatuto, pela Lei nº 14.181, de 2021, conhecida por Lei do Superendividamento. Esta lei alterou dispositivos do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741, de 2003) e do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), objetivando melhor disciplinar a sistemática de crédito ao consumidor e, também, dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Veja o que dispõe o § 3º, do art. 96, do estatuto:

Art. 96 [...]

§ 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa.

O *caput*, do art. 96, do Estatuto da Pessoa Idosa, prevê como crime, entre outras condutas, impedir ou dificultar o acesso da pessoa idosa a operações bancárias (como, por exemplo, negar um empréstimo a uma pessoa pelo simples fato dela ter 60 anos ou mais).

Antes da alteração, muitas instituições financeiras acabavam por conceder empréstimos para pessoas idosas já endividadas e sem capacidade financeira suficiente, com receio de serem penalizadas por negar o crédito. A inclusão do § 3º traz segurança para que as instituições financeiras neguem crédito a fim de evitar o superendividamento do indivíduo idoso.

Os arts. 97, 98 e 99, do estatuto, tratam, em síntese, da proteção à saúde física e psíquica da pessoa idosa. A estes, portanto, compete disciplinar as formas de violência que atentem contra a saúde do indivíduo idoso, ou seja, aquelas que, por ação ou omissão, cause morte, dano ou sofrimento físico/psicológico.

Art. 97 Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

O crime do art. 97, do estatuto, é um crime praticado por omissão: deixar de prestar assistência quando há a possibilidade de fazê-lo sem qualquer risco pessoal. Este pode ser cometido de três formas distintas:

- a **primeira** refere-se à conduta omissa quando a pessoa idosa está em **iminente perigo**, isto é, o perigo que está prestes a ocorrer;
- a **segunda** forma ocorre quando o agente **recusa, retarda ou dificulta, sem justa causa, a assistência à saúde da pessoa idosa**, sem que exista qualquer tipo de impedimento;
- a **terceira** forma de incriminação é a conduta de não pedir socorro à autoridade pública.

Importante!

O fato de o agente não prestar assistência à pessoa idosa devido ao risco à sua integridade **não** o exime de pedir socorro a uma autoridade competente.

Para que o agente seja responsabilizado pelo delito do art. 97 do referido estatuto, além da prática de quaisquer das condutas típicas, deverá conhecer a condição especial da pessoa idosa em iminente perigo ou necessitada de socorro da vítima, sob pena de desclassificação de seu comportamento para o crime do art. 135, do Código Penal.

Cabe mencionar que, considerando a pena máxima cabível, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeita às medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099, de 1995.

Art. 135 (Código Penal) [...]

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

O parágrafo único traz uma hipótese de causa de aumento de pena devido ao resultado. No caso de a omissão resultar lesão corporal grave, a pena será aumentada de metade. Caso resulte em morte, ela será triplicada.

Observe o que os §§ 1º e 2º, do art. 129, do Código Penal, dispõem sobre a lesão corporal de natureza grave (sentido amplo):

- **Lesão corporal grave em sentido estrito:**

Art. 129 [...]

§ 1º Se resulta:

I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto;

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

- **Lesão corporal gravíssima:**

§ 2º Se resulta:

I - incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto;

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

De volta aos artigos do estatuto, observe o art. 98:

Art. 98 Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

O art. 98 traz uma modalidade de crime próprio, ou seja, aquele que somente será cometido por quem possui dever de cuidado (obrigação legal ou convencional), como no caso de filho que abandona a mãe, privando-a do convívio familiar, de carinho ou de afeto.

Temos duas modalidades omissivas. A primeira é o **abandono** da pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres.

Trata-se de abandono material, na qual o sujeito se abstém do dever de assistência e cuidados da pessoa idosa.

Além disso, é crime abstrato, visto que a pessoa idosa não é exposta a perigo concreto.

A segunda modalidade consiste em **não prover** as necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado — hipótese na qual as pessoas que estão obrigadas por lei ou por ordem judicial a prover as necessidades básicas de pessoas idosas deixam de fazê-lo.

Por exemplo: o filho que tem o dever de prestar alimentos ao pai idoso, mas que deixa de prover.

Atenção! Na hipótese de o agente não ter condições financeiras para prover as necessidades básicas da pessoa idosa (justa causa), não haverá crime.

Como a pena máxima excede dois anos, não caberá transação penal, mas é cabível a suspensão condicional do processo⁴, já que a pena mínima não ultrapassa um ano.

Art. 99 Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

O crime do art. 99 também é próprio, ou seja, o acusado necessita ter um vínculo de cuidado com a pessoa idosa. A exposição a perigo deve ser concreta, ou seja, é preciso provar que o idoso ficou, efetivamente, exposto a uma situação de perigo.

Pune-se a **exposição a perigo** à integridade e à saúde física ou psíquica da pessoa idosa, que pode ser executada, por exemplo, com a submissão do indivíduo idoso a condições desumanas ou degradantes.

Entende-se como situações desumanas aquelas que criam sofrimento físico ou mental, como, por exemplo, manter a pessoa idosa trancafiada por horas.

A situação degradante é compreendida como a submissão da pessoa idosa a situações humilhantes, como no caso em que o indivíduo é forçado a tomar banho na presença de várias pessoas, por exemplo.

Nessa modalidade, o delito poderá ser praticado por qualquer pessoa.

Privar a pessoa idosa de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, também é punível.

A privação dos alimentos poderá ser total ou parcial, sendo ambos os casos capazes de configurar o delito em estudo.

No caso da conduta em questão, o sujeito ativo exigiu a condição especial de pessoa obrigada a prover os alimentos à pessoa idosa (crime próprio).

Por exemplo: o indivíduo responsável por pessoa idosa não permite que esta tenha acesso a remédios prescritos por médico.

Sujeitar a pessoa idosa a trabalho excessivo ou inadequado também é punível.

⁴ Devido à pena da infração penal, ao oferecer a denúncia, poderá o ministério público propor a suspensão do processo por até quatro anos, no caso de o acusado não possuir outro processo criminal ou de não ter sido condenado por outros crimes, propondo o cumprimento de determinadas condições em troca do benefício.

Entende-se por trabalho excessivo aquele que ultrapassa os limites físicos da pessoa idosa, como, por exemplo, carga horária excessiva.

Já o trabalho inadequado é aquele incompatível com a condição de pessoa idosa do trabalhador, como, por exemplo, trabalho braçal que deveria ser designado para pessoas mais jovens.

Trata-se, também, de infração de menor potencial ofensivo, sendo cabível aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099, de 1995.

Art. 99 [...]

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O § 1º traz uma hipótese de crime qualificado pelo resultado, de modo a alterar o patamar da pena. No caso de o fato resultar lesão corporal grave, a pena será reclusão de um a quatro anos.

Art. 99 [...]

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

O § 2º disciplina outra qualificadora pelo resultado. No caso de o fato resultar em morte, a pena será reclusão de quatro a 12 anos.

Art. 100 *Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:*

I - obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;

II - negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;

III - recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;

IV - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;

V - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

O art. 100 traz várias formas de cometimento de crime. Com exceção do inciso III, cujo crime pode ser praticado por qualquer pessoa (crime comum), os demais incisos são hipóteses de crime próprio (I e II pela pessoa responsável pela admissão, IV e V pelas pessoas que obstem ordem judicial ou requisição do ministério público).

O obstáculo criado pelo agente deve estar desprovido de amparo legal, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é possível a limitação de acesso a cargo público com base na idade, desde que com previsão anterior em lei e desde que o respectivo cargo, por sua natureza, justifique a medida — ou seja, sem amparo legal será crime.

Para todos os delitos previstos neste artigo, cabem as medidas despenalizadoras, por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo.

Art. 101 *Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa:*

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

O crime do art. 101 refere-se ao descumprimento da execução de **ordem judicial** expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso, ou seja, qualquer tipo de ação que tenha, como parte ou interveniente, a pessoa idosa.

O delito, apesar de semelhante ao do inciso IV, do art. 100, do Estatuto da Pessoa Idosa, é distinto.

INCISO IV, ART. 100, LEI Nº 10.741, DE 2003	ART. 101, LEI Nº 10.741, DE 2003
Refere-se de forma ampla às ordens judiciais proferidas em ação civil pública prevista na Lei nº 10.741, de 2003 Pena: reclusão de seis meses a um ano	Refere-se de forma específica às ações em que a pessoa idosa figura como: ● parte autora ou ré ● interveniente Pena: detenção de seis meses a um ano

Este trata-se, também, de crime próprio e sujeito às medidas despenalizadoras, por ser uma infração de menor potencial ofensivo.

Art. 102 *Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:*

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

O crime tipificado no art. 102 pode ser praticado de dois modos: apropriação ou desvio.

Em relação ao verbo “apropriar”: significa praticar qualquer ato de disposição, ou seja, como se dono fosse.

No caso do verbo “desviar”: trata-se de dar destinação diversa ao bem, provento, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa — aplicação diversa da sua finalidade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

As duas condutas são punidas com pena de reclusão de um a quatro anos. Trata-se de crime comum e, devido à pena mínima ser inferior a um ano, cabe a suspensão do processo.

Importante!

É cabível o benefício do arrependimento posterior, previsto no art. 16, do Código Penal, no caso de voluntária reparação do dano ou restituição dos bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa apropriado ou desviado, ocorrendo até o recebimento da denúncia ou queixa.

Art. 103 Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

O tipo penal traz dois comportamentos típicos. O primeiro é **negar o acolhimento** da pessoa idosa.

Nessa modalidade, há a rejeição ao acolhimento da pessoa idosa em entidade de atendimento.

O segundo comportamento é **negar a permanência** do acolhimento da pessoa idosa.

Nessa modalidade, a pessoa idosa já está em entidade de atendimento, mas o sujeito ativo passa a não aceitar sua permanência no local, suspendendo sua estadia.

Trata-se de crime comum e infração de menor potencial ofensivo, sujeito, portanto, às medidas despenalizadoras.

Art. 104 Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

O delito configura uma modalidade especial de crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 168, do Código Penal. Isso porque o agente retém o cartão magnético de conta bancária ou qualquer outro documento relativo a benefícios, usando chantagem para assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida.

Trata-se de um crime próprio (credor do idoso) e sujeito à aplicação das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099, de 1995, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Atenção! Não é necessário que a vítima pague ou perca seu patrimônio para a configuração do crime.

Art. 105 Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa:

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

O objeto do crime consiste em informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa da pessoa idosa que tenham, justamente, o poder de depreciar ou injuriar o indivíduo idoso. Pode ser colocado em prática por qualquer forma (escrita ou verbal) e por qualquer meio de comunicação (internet, redes sociais, TV, rádio etc.)

Trata-se de crime comum ao qual, devido à pena mínima, caberá a suspensão condicional do processo.

Art. 106 Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

O crime consiste em induzir (influenciar, convencer) uma pessoa idosa sabendo que ela está desprovida de discernimento para consentir.

Importante!

O crime pune apenas o ato de induzir a pessoa idosa sem discernimento para outorgar procuração para fins de **administração de bens** ou para **deles dispor livremente**. Não deve estar, portanto, nos planos do sujeito ativo o locupletamento dos bens de pessoa idosa.

Se a intenção for obter o patrimônio da vítima, então estaremos diante do crime de estelionato previsto no art. 171, do Código Penal.

Art. 107 Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

A coação deve ser entendida como o ato de constranger, intimidar, forçar a vítima a realizar algo ou compeli-la contra a sua vontade. Por força da expressão “de qualquer modo”, a coação poderá ser **física** (*vis absoluta*) ou **moral** (*vis compulsiva*).

Trata-se de crime comum.

Art. 108 Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

O crime do art. 108 trata de pessoa idosa sem discernimento para a prática de seus atos, cuja conduta (lavatura de ato notarial) é realizada sem o representante legal. Trata-se de crime próprio (praticado somente pela pessoa responsável pela lavatura do ato no cartório).

Cumpra mencionar, por fim, que o art. 109, do estatuto, embora não esteja disciplinado na parte relativa aos crimes, trata do crime de atentado ou empreendimento, que ocorre quando o agente impede ou embaraça ato do representante do ministério público ou de qualquer outro agente fiscalizador.

Art. 109 *Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador: Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.*

Lembre-se: o art. 52, do Estatuto da Pessoa Idosa, determina que as entidades governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, pelo ministério público, pela vigilância sanitária e por outros previstos na Lei nº 10.741, de 2003.

I REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Idosos indicam caminhos para uma melhor idade.** [On-line]: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022. Disponível em: <https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html>. Acesso em: 02 ago. 2022.

FOLHAPRESS. Fim da gratuidade no transporte para quem tem entre 60 e 64 anos é adiada. **Folha de Pernambuco**, 2020. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/fim-da-gratuidade-no-transporte-para-quem-tem-entre-60-e-64-anos-e/167368/>. Acesso em: 02 ago. 2022.

I LEI Nº 14.364, DE 2022 (ACOMPANHANTES DE IDOSOS)

Caro(a) aluno(a),

Em se tratando da Lei nº 14.364, de 2022, informamos que esta altera a Lei nº 10.048, de 2000, e que ela será inserida abaixo com as devidas alterações para sua melhor preparação.
Bons estudos

A Lei nº 10.048, de 2000, completou 21 anos em 8 de novembro de 2021. Ela regula a **prioridade de atendimento às pessoas com deficiência** e, durante esse tempo, já sofreu algumas alterações. A mais significativa foi promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 2015).

Você pode se perguntar: **quem terá prioridade de atendimento?** A resposta está no art. 1º, da referida legislação. Acompanhe a seguir:

- pessoas com deficiência;
- idosos com idade igual ou superior a 60 anos;
- gestantes;
- lactantes;
- pessoas com crianças de colo;
- obesos.

Art. 1º *As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.*

Parágrafo único. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no caput serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.364, de 2022)

A todas as pessoas citadas no art. 1º será assegurado um atendimento prioritário pelas **instituições financeiras** (bancos), **repartições públicas** e **empresas concessionárias de serviços públicos**.

Além do atendimento prioritário, as empresas públicas de transporte coletivo e concessionárias deverão reservar **assentos especiais e identificados** a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

A Lei nº 14.364, de 2022, incluiu o parágrafo único ao art. 1º, passando a dispor que os acompanhantes ou atendentes das pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, obesos e pessoas com crianças de colo serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade.

Art. 3º *As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.*

Uma das significativas mudanças promovidas pelo advento da Lei nº 10.048, de 2000, foi a necessidade de que, para a construção de **logradouros, sanitários públicos e edifícios públicos**, houvesse normas claras destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais às pessoas com deficiência. Tais normas deverão ser **aprovadas** para efeito de **licenciamento** dessas edificações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 4º Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência.

Dentro de um ano (12 meses) após a publicação da Lei nº 10.048, de 2000, os veículos de transporte coletivo tiveram que se planejar para facilitar o acesso das pessoas com deficiência a seu interior.

Importante!

A Lei nº 10.048, de 2000, utiliza a terminologia “pessoa portadora de deficiência”. Contudo, o termo definido pela Convenção das Nações Unidas é “**pessoa com deficiência**”.

Caso haja ofensa à legislação específica, os infratores estarão sujeitos ao seguinte, de acordo com os incisos, do art. 6º:

INFRATOR	SANÇÕES
Servidor ou chefia responsável pela repartição pública	Penalidades previstas na legislação específica
Empresas concessionárias de serviço público	Multa de R\$ 500,00 a R\$ 2.500,00 por veículos sem as condições de assentos identificados e que não sigam as normas para construção

Se, por acaso, houver **reincidência**, as **penalidades** poderão ser elevadas ao **dobro** do previsto, segundo o parágrafo único, do art. 6º.



Fonte: Portal Ônibus da Paraíba⁵.

Como é possível perceber, a Lei nº 10.048, de 2000, é curta e direta.

LEI Nº 12.764, DE 2012 – SOBRE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

A lei em estudo foi sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, ao final de 2012, sendo também conhecida como “Lei Berenice Piana”.

Berenice é mãe de um menino com transtorno do espectro autista e ativista pelos direitos das pessoas com autismo. Ela estudou o assunto por anos e fez sugestões para a implantação de políticas públicas que contribuíssem para a criação da Lei nº 12.764, de 2012.

Em palestra realizada na Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), que contou com o auditório lotado logo após a promulgação da lei, Berenice apresentou um relato que nos auxilia a compreender o contexto de importância social e educacional dessa lei. Conforme os registros da própria FCEE (2013):

Ela [Berenice] conta que notou que o filho começou a mudar de comportamento aos dois anos. “Ele parou de responder aos carinhos, ficou mais quieto, não me olhava mais nos olhos. Na época se falava pouco de autismo. Nem os pediatras sabiam o que era. Mas eu sabia que havia algo de errado. Então, me vi na obrigação de estudar por conta própria para entender o que ele tinha”, relata.

O filho de Berenice só recebeu o diagnóstico com seis anos, mas muito antes disso ela já identificava o transtorno. “Sei que minha história não é muito diferente da de outras mães. Como o autismo não é diagnosticado por exames clínicos, é muito complicado”.

Berenice conta que, em conjunto com outras mães, foi atrás de profissionais, inclusive de fora do Brasil, que pudessem falar sobre autismo. Após buscar informação, o próximo passo foi ir atrás de formas para incentivar políticas públicas que contemplassem os autistas, pois até então não eram considerados na legislação brasileira. “Mesmo recebendo resistência, não desisti”.

Berenice foi à Brasília, insistiu, e após uma longa trajetória foi ouvida. (FCEE, 2013)

5 TODOS os assentos de ônibus em João Pessoa serão preferenciais. **Portal Ônibus da Paraíba**, 2018. Disponível em: <http://www.onibusdaparaiba.com/2018/08/todos-os-assentos-de-onibus-em-joao.html>. Acesso em: 24 mar. 2023.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa história nos ajuda a compreender a relevância social da maior mudança sancionada por essa legislação, que se refere a reconhecer a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência e, assim, passar a garantir legalmente os direitos de assistência equivalentes.

Nesse sentido, à luz da história de Berenice e de seu filho, é possível compreender o quanto o reconhecimento oficial do autismo como deficiência foi um ponto crucial para fortalecer a luta pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias.

Importante! Assim como outras legislações no Brasil, a referida política nacional é resultado da luta de organizações sociais e de responsáveis por pessoas com TEA, sigla utilizada para “transtorno do espectro autista”.

Berenice Piana, por exemplo, é uma ativista na luta pelos direitos desses sujeitos e conseguiu a aprovação da lei, após obter o apoio de um grupo de pais. Sua batalha diária envolveu também o envio de e-mails para deputados e senadores para sensibilizá-los. O senador Paulo Paim (PT/RS) sugeriu que o projeto fosse uma iniciativa popular por meio de legislação participativa, sendo aprovado posteriormente.

Em linhas gerais, a lei determina:

- direito a um diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e ao acesso à medicação pelo Sistema Único de Saúde;
- acesso à educação e proteção social;
- estímulo ao acesso e à inserção no mercado de trabalho e aos serviços para a promoção de igualdade de oportunidades;
- reconhecimento da pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, considerando, assim, todos os efeitos legais consequentes.

Dica

Sugere-se a leitura das referências deste material, pois foram utilizadas para amparar conceitualmente a análise apresentada.

No art. 1º pode ser encontrada a confirmação de que a Lei nº 12.764 “*institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista*”, que, para efeitos legais (§ 1º), é considerada como sendo “*aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II*”:

Art. 1º [...]

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela **portadora de síndrome clínica caracterizada** na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita **quebra-cabeça**, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista.

A esses sujeitos, garante-se a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados que utilizem a fita **quebra-cabeça**, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista.

Entre as diretrizes da referida política, aparecem:

- políticas, ações e atendimentos que considerem a **intersetorialidade**;
- **participação e controle social** da **comunidade** na formulação, implantação, acompanhamento e avaliação de **políticas públicas** para esses sujeitos;
- atenção às necessidades de **saúde**, considerando o diagnóstico, o atendimento e a medicação;
- responsabilidade do poder público em relação às **informações** relativas ao transtorno e suas implicações;
- incentivo à formação e qualificação de **profissionais especializados**, na relação com as pessoas com transtorno do espectro autista, mas também com os pais ou responsáveis;
- estímulo à **pesquisa científica**.

Há destaque a uma série de direitos desses sujeitos, relacionados à vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança, lazer, proteção contra abuso e exploração, direito integral à saúde, acesso à moradia, previdência social e assistência social, entre outros já mencionados.

No caso do acesso à educação e ao ensino profissionalizante, a legislação prevê, em caso de necessidade, o direito à **acompanhante** especializado para a inclusão dessas pessoas nas classes comuns do ensino regular.

Além disso, a política reafirma a **impossibilidade** de recusar a matrícula a estudante com transtorno do espectro autista, apontando como punições possíveis a cobrança de três a 20 salários mínimos e, até mesmo, a perda do cargo para o gestor escolar ou autoridade competente que assim fizer.

A garantia dos direitos àquelas pessoas consideradas autistas, nos termos referidos acima, vem assegurada logo na sequência, ainda no art. 1º, em seu § 2º, que conta que “*a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.*”

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Reconhecendo que a sociedade é dinâmica e que as pessoas com deficiência não devem ser vistas como categorias fixas, a referida lei sofreu algumas alterações na última década.

Entre elas, pode-se mencionar o **Decreto nº 8.368, de 2014**, que regulamenta a política e reforça a aplicação de direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e nas legislações relacionadas às pessoas com deficiência.

Na sequência, o art. 2º da lei em comento apresenta as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a saber:

Art. 2º [...]

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

IV - (VETADO);

V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações;

VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis;

VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no País.

Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado.

Como se pode observar, o registro da lei indica que, na prática, as instituições escolares devem (ou deveriam) promover momentos e espaços de estudo, pesquisas, reflexões e análises das práticas pedagógicas, bem como possibilitar que essas análises sejam convertidas em cursos, simpósios, seminários e outros eventos.

O objetivo principal da promoção de eventos é a busca por capacitação, formação e atualização de pessoal (recursos humanos) para atuar de forma competente e assertiva junto a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, de modo que a habilitação dos profissionais se volte para a dialogicidade do movimento ação-reflexão-ação.

No mesmo sentido, compreendendo a tríade escola-criança-família, a legislação indica que também há de se pensar iniciativas voltadas para proporcionar orientação e acompanhamento aos pais ou responsáveis do estudante com transtorno do espectro autista, viabilizando e favorecendo sua participação ativa em todo o processo de formação do sujeito, tanto no âmbito da escola quanto nos momentos em que a educação se estende para além dela.

Quanto ao direito à saúde, destaca-se as atribuições do Ministério da Saúde, objetivando a qualificação e articulação da Rede de Atenção à Saúde em relação a:

- cuidado integral na atenção básica, especializada e hospitalar;
- ampliação e fortalecimento de serviços de cuidados em saúde bucal;
- qualificação e fortalecimento da rede de atenção psicossocial e terapêutica;
- processos de educação permanente e qualificação técnica dos profissionais da rede de atenção à saúde;

Em continuidade, o art. 3º registra os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, quais sejam:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º terá direito a acompanhante especializado.

Como visto, para muito além de normas meramente programáticas, a legislação de proteção e inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista no ambiente escolar prevê regras claras e assertivas a serem observadas. Assim, oportuniza uma educação adequada às necessidades especiais dessas crianças e adolescentes.

Ademais, entre os direitos previstos pela Lei Berenice Piana está a figura do acompanhante especializado, um profissional que, teoricamente, seria uma garantia para assegurar os direitos de aprendizagem do estudante com transtorno do espectro autista em casos de comprovada necessidade.

Nesse sentido, a lei dialoga com os estudos feitos por pesquisadores sérios, como Eugênio Cunha, que afirma, nas conclusões de suas pesquisas, a importância de o estudante com transtorno do espectro autista permanecer na sala de aula regular.

Contudo, o estudante dependerá de um profissional capacitado ou um psicopedagogo que lhe dê suporte e trabalhe em conjunto com o professor em sala de aula. Assim, será dependente de um profissional capacitado até que o estudante adquira a autonomia necessária diante do aprimoramento de conhecimentos para níveis mais elevados de ensino, como, por exemplo, o ensino profissionalizante, que também é um direito estabelecido pela legislação em estudo.

O mesmo pesquisador reconhece que ainda que a escola atue a partir do princípio da inclusão, é demasiadamente difícil para um único educador atender a uma classe inteira com diferentes níveis educacionais e, ainda, propiciar uma educação inclusiva adequada. Segundo Cunha (2014, p. 55), tudo o que for construído no ambiente escolar deverá possuir o gene da qualidade.

Ainda amparados por esta reflexão, é possível afirmar que se a BNCC registra os direitos de aprendizagem de **todos** os estudantes de um lado, de outro este direito pressupõe o dever do Estado, da escola e da sociedade em garantir que esse direito se efetive na prática.

Dica: é importante observar nos documentos curriculares de cada rede de ensino como esta questão do acompanhante é organizada, uma vez que este é um ponto bastante polêmico que, na prática, a depender da rede de ensino, chega às esferas da judicialização junto ao ministério público.

Vejam os a seguir que a lei estabelece a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Essa carteira é uma ferramenta fundamental para garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, para as pessoas diagnosticadas com TEA.

Art. 3º-A É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

§ 1º A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado;

II - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado;

III - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador;

IV - identificação da unidade da Federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável.

Desta forma, a Ciptea funciona como um documento de identificação que certifica oficialmente o diagnóstico de transtorno do espectro autista de uma pessoa.

Ao apresentar essa carteira, o portador do TEA e sua família podem ter acesso a serviços especializados, atendimento prioritário e recursos necessários para o desenvolvimento e bem-estar da pessoa com TEA.

Essa iniciativa visa facilitar o acesso a serviços e benefícios específicos destinados às pessoas com TEA, reconhecendo suas necessidades e garantindo que elas recebam a assistência adequada em diferentes áreas da vida.

Art. 3º-A [...]

§ 2º Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), com validade em todo o território nacional.

§ 3º A Ciptea terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional.

§ 4º Até que seja implementado o disposto no **caput** deste artigo, os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista deverão trabalhar em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos de identificação, para que sejam incluídas as necessárias informações sobre o transtorno do espectro autista no Registro Geral (RG) ou, se estrangeiro, na Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou na Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), válidos em todo o território nacional.

A lei também garante que mesmo as pessoas com TEA em situação migratória regular no Brasil tenham acesso à Ciptea, além de permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional e garantir a atualização das informações sobre essa população.

No art. 4º pode ser encontrada a garantia de que:

Art. 4º *A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Parágrafo único. Nos casos de necessidade de internação médica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o art. 4º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.*

Neste ponto, cabe esclarecermos que, em 2020, uma lei complementar a essa trouxe a possibilidade do uso de fitas com o quebra-cabeças, símbolo do autismo para identificar questões prioritárias, como as aplicáveis à filas preferenciais, às quais autistas e seus acompanhantes têm direito.

A mesma Lei nº 13.977, de 2020, institui também a Ciptea, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Voltando à Lei nº 12.764, de 2012, o art. 5º assegura:

Art. 5º *A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.*

Na sequência, chama-se atenção ao teor do art. 7º, que registra que o:

Art. 7º *[...] gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.*

O gestor escolar, em descumprimento, corre o risco de perder o cargo em caso de reincidência, conforme indicado no § 1º.

Como anunciado desde o início desta análise, do ponto de vista normativo, a Lei Berenice Piana (Lei nº. 12.764, de 2012) trouxe inúmeras conquistas para os portadores do Transtorno Global do Desenvolvimento. No âmbito escolar, um dos mais expressivos avanços é o direito a um acompanhante especializado.

Em síntese, como pode ser observado nos artigos da lei, ao considerar as pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência, todos os direitos das pessoas com deficiência também passam a acolher as pessoas com esse transtorno.

Assim, as pessoas com transtorno do espectro autista e sua família passam a poder utilizar todo o serviço que a assistência social tem a oferecer no município onde residem, dentre os quais destaca-se o direito à educação com atendimento especializado garantido pelo Estado.

Nesse sentido, a partir da promulgação da Lei nº 12.764, fica assegurado o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo: o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos e as informações que auxiliam no diagnóstico e no tratamento.

Da mesma forma, a pessoa com autismo terá assegurado o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social.

Dando sequência à análise, observa-se a Lei nº 8.112, mencionada como sendo objeto de alteração a partir da legislação em estudo. Observando o texto legal, pode-se constatar que a referida lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

Seu art. 98 trata das concessões, e no § 2º trata da concessão de horário especial ao servidor com deficiência, “quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário”.

No § 3º, a lei indica que tais concessões “são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente” com deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário.

Portanto, a alteração indicada a partir da promulgação da Lei nº 12.764 refere-se ao fato de tais concessões passarem a valer também para trabalhadores com transtorno do espectro autista e/ou para aqueles que tenham cônjuges, filhos ou dependentes com diagnóstico de autismo. Isso ocorre pois a principal mudança oficializada por essa legislação é justamente passar a reconhecer o autismo como uma deficiência, o que não era considerado até então.

Para Maria Teresa Mantoan, pesquisadora considerada uma das maiores especialistas em inclusão,

[...] o cenário educacional brasileiro atual tem como mote principal o acesso, permanência e sucesso de toda criança na escola regular. A educadora afirma que a situação se concretiza como desafio, posto que a escola atual não é feita para todos: “Até agora, os sistemas de ensino têm lidado com a questão por meio de medidas facilitadoras, como cuidadores, professoras de reforço e salas de aceleração, que não resolvem, muito menos atendem o desafio da inclusão. Pois qualificar uma escola para receber todas as crianças implica medidas de outra natureza, que visam reestruturar o ensino e suas práticas usuais e excludentes. Na inclusão, não é a criança que se adapta à escola, mas a escola que para recebê-la deve se transformar”. (Centro de Referências em Educação Integral, 2014)

Por isso, mais do que incluir por meio da garantia ao acesso, o desafio central está relacionado à qualidade de ensino oferecida:

É necessário um plano de ensino que respeite a capacidade de cada criança e que proponha atividades diversificadas para todos e considere o conhecimento que cada aluno traz para a escola”, sugere Maria Teresa. A educadora aponta que é fundamental se afastar de modelos de avaliação escolar “que se baseiam em respostas pré-definidas ou que vinculam o saber às boas notas”. (Centro de Referências em Educação Integral, 2014)

Em concordância com as afirmações de Maria Mantoan, no contexto da legislação educacional, o reconhecimento legal do autismo como deficiência possibilita que o direito da pessoa com transtorno do espectro autista se amplie a uma maior normatização.

Além disso, merece um inicial destaque a Lei nº. 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que, em seu art. 59, dispõe que todas as escolas devem assegurar aos estudantes um atendimento adequado às suas necessidades.

Para conferir:

Lei nº 9.394, de 1996

Art. 59 Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; [...]

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

De acordo com Khoury et al., em *Manejo comportamental de crianças com Transtornos do Espectro do Autismo em condição de inclusão escolar: guia de orientação a professores* (2014, p. 25):

Quando o estudante autista tem seus direitos de aprendizagem assegurados, respeitando sua singularidade, ações educacionais poderão contribuir significativamente para seu desenvolvimento global impactando assim na qualidade de vida individual e familiar desses sujeitos e contribuindo para sua inserção social, no mercado de trabalho e no progresso acadêmico, sem desconsiderar o que as condições fenotípicas do transtorno possibilitem mas não reduzindo-os pela escassez de oportunidades e assistência.

Em consonância com o psicopedagogo Eugênio Cunha (2014, p. 68),

O aluno autista não é incapaz de aprender, mas possui uma forma peculiar de responder aos estímulos, culminando por trazer-lhe um comportamento diferenciado, que pode ser responsável tanto por grandes angústias como por grandes descobertas, dependendo da ajuda que ele receber.

Reafirma-se, portanto, que o Brasil possui uma avançada legislação, seguindo uma atmosfera global de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e que, neste contexto, a Lei Berenice Piana trouxe uma série de significativos avanços, inclusive de ordem pedagógica.

A partir dessa lei, indivíduos com transtorno do espectro autista têm o direito legal de serem incluídos na escola regular e de receberem acompanhamento especializado, quando for necessário.

O direito à educação torna-se obrigatório, fazendo com que os órgãos responsáveis se articulem para a compreensão da temática, a capacitação dos profissionais e a adequação de suas estruturas física e pedagógica, para proporcionar uma inclusão eficaz das pessoas com o TEA no ambiente escolar.

Dica: fique atento quando uma alternativa de questão trouxer termos como “portador de autismo”. Esse é um conceito muito discutido por pesquisadores da área da deficiência e da educação inclusiva que concordam que portar algo seria o equivalente a carregar consigo um acessório que poderia ser retirado a qualquer momento, o que não faz sentido ao tratarmos de deficiências que são características do indivíduo para além de suas escolhas ou opções. Por isso, inclusive em respostas dissertativas, dê preferência a usar “pessoa com deficiência” ao referir-se a esse aspecto.

Amplia-se, também, aspectos relacionados à educação, como a garantia da transversalidade ao longo da educação básica e do ensino superior; a promoção do direito em sistema educacional inclusivo; responsabilização do Estado, família, comunidade e sociedade para assegurar esse direito; ampliação das punições e consequências da recusa de matrícula em estabelecimentos públicos e privados.

Vale ressaltar que as pessoas com TEA possuem garantidos todos os direitos legais em relação à educação especial e ao atendimento educacional especializado, como mencionado nos outros tópicos. Lembre-se dessas disposições!

A Lei “**Romeo Mion**”, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), também é um movimento que alterou a referida Política Nacional.

Essa lei considera a impossibilidade de se identificar o autismo visualmente e os obstáculos que isso acarreta ao acesso aos atendimentos prioritários e aos serviços que são direitos desses sujeitos. A lei foi sancionada em 2020 e incluída na redação da Política Nacional. É uma homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion.

A Ciptea, como é conhecida, é um documento emitido gratuitamente em órgãos estaduais e municipais com validade de cinco anos. Por isso, é preciso manter os dados cadastrais atualizados, seguindo as orientações dos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Importante!

Há outras legislações que regulam questões mais específicas do cotidiano desses sujeitos, como a redução da jornada de trabalho de servidores públicos com filhos com transtorno do espectro autista; a garantia de gratuidade no transporte interestadual para aqueles que comprovem renda de até dois salários mínimos; regulamentações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), antigo LOAS, entre outras.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014**. Regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília: Diário Oficial da União, 2014.
- _____. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília: Diário Oficial da União, 2012.
- _____. **Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020**. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2020.
- AUTISMO e escola: os desafios e a necessidade da inclusão. **Centro de Referências em Educação Integral**, 2014. Disponível em: <https://educacaoinTEGRAL.org.br/reportagens/autismo-escola-os-desafios-necessidade-da-inclusao/>. Acesso em: 05 abr. 2022.
- CUNHA, E. **Autismo e Inclusão**: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Rio de Janeiro: Wak, 2014.
- ÍCONE da luta pelos direitos dos autistas, Berenice Piada palestra sobre Lei 12.764. **FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial**, 2013. Disponível em: <https://www.fcee.sc.gov.br/sala-de-im-prensa/noticias/6615-noticia%20-1555>. Acesso em: 22 fev. 2024.
- KHOURY, L. P. *et al.* **Manejo comportamental de crianças com Transtornos do Espectro do Autismo em condição de inclusão escolar**: guia de orientação a professores [livro eletrônico]. São Paulo: Memnon, 2014.

DECRETO Nº 8.727, DE 2016 – DISPÕE SOBRE O USO DO NOME SOCIAL E O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS

Temos, no Decreto nº 8.727, de 2016, uma disposição bem curta e rápida que trata sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, no âmbito da Administração Pública direta federal, autárquica e fundacional.

De tal informação já é possível extrair um questionamento de prova: o decreto **não** será aplicado em toda a Administração Pública, mas apenas no âmbito federal, excluindo-se os demais entes federados (estados, Distrito Federal e municípios). Mesmo dentro da Administração Pública federal, não haverá a incidência em relação às empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista).

Neste sentido, vejamos os dispositivos que seguem:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se:

- I - **nome social** - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida; e*
- II - **identidade de gênero** - dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento.*

Para acrescentar aos seus estudos, apresentamos as definições de transexual e travesti, conceitos extraídos da publicação do Correio Braziliense, com a ajuda da psicóloga Isabel Amora, que atende pessoas transgênero no Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Deste modo, cumpre elencar alguns conceitos essenciais para melhor entendimento do dispositivo legal.

O termo **transexual** deriva da classificação antiga “transexualismo, transtorno de identidade sexual”, descrita na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1989, entrando em vigor em 1993.

Pela nova edição da CID-11, em 2019, a transexualidade saiu, após 28 anos, da categoria de transtornos mentais para integrar a categoria de “condições relacionadas à saúde sexual” e é classificada como “incongruência de gênero” (CFP, 2019).

Segundo a OMS, a transexualidade é um

[...] desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.

Já **travesti** trata-se de termo tipicamente dos países da América Latina, Espanha e Portugal. É uma identidade de gênero feminina e o seu conceito ainda causa divergências. Mas, para grande parte da comunidade LGBTQIAPN+, a travesti, ainda que invista em roupas e hormônios femininos, tal qual as mulheres transexuais, não sente desconforto com sua genitália e, de maneira geral, não tem a necessidade de fazer a cirurgia de redesignação sexual (Correio Braziliense, [s.d.]).

Por tratar-se de um decreto curto, vejamos um resumo com sua ideia central. De fato, isso será a maior probabilidade de aparecer em provas, se o assunto for cobrado.

Assim, o decreto tem como objetivo dispor sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais.

Desta forma, o **âmbito de aplicação** do decreto é a Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 2º *Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto neste Decreto.*

Parágrafo único. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais.

As instituições governamentais devem respeitar e utilizar o nome social escolhido pela pessoa travesti ou transexual em todos os documentos e comunicações, garantindo seu direito à identidade de gênero e uso do nome social nas instituições governamentais, proibindo a utilização de linguagem discriminatória ou pejorativa.

Art. 3º *Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter o campo “nome social” em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos internos.*

Além disso, o decreto estabelece que, nos documentos oficiais, será incluído o nome social da pessoa travesti ou transexual, desde que expressamente requerido pelo interessado; essa inclusão será feita junto ao nome civil da pessoa. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 4º *Constará nos documentos oficiais o nome social da pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado, acompanhado do nome civil.*

Essa disposição é essencial para garantir o direito à identidade de gênero, permitindo que as pessoas sejam reconhecidas social e legalmente de acordo com sua identidade de gênero, conforme o nome com o qual se identificam e são reconhecidas em suas relações cotidianas.

Há, porém, situações em que o órgão ou entidade da Administração Pública federal poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual, acompanhado do nome social. Vejamos:

Art. 5º *O órgão ou a entidade da administração pública federal direta, autárquica e fundacional poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual, acompanhado do nome social, apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros.*

Em certas circunstâncias, poderá haver a necessidade de utilizar o nome civil da pessoa, mesmo que ela tenha adotado um nome social diferente. No entanto, essa utilização deve ser justificada pelo interesse público e pela proteção dos direitos de terceiros, evitando assim possíveis constrangimentos ou violações dos direitos da pessoa travesti ou transexual.

Por fim, o decreto também permite que a pessoa travesti ou transexual requeira, a qualquer momento, a inclusão do seu nome social em cadastros, programas e outros documentos similares da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 6º *A pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu nome social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.*

Importante ressaltar que isso inclui não apenas documentos oficiais, mas também registros em sistemas de informação e em diferentes tipos de formulários e cadastros utilizados pela Administração Pública federal.

Portanto, ao garantir esse direito, o decreto busca promover a inclusão e o respeito à diversidade de gênero, assegurando o respeito aos direitos humanos e exercício da cidadania dessas pessoas.

I REFERÊNCIAS

TRANSEXUAL, travesti e drag queen: qual é a diferença. **Correio Braziliense**, [s.d.]. Disponível: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/transexual-travesti-drag-queen-qual-e-a-diferenca>. Acesso em: 17 fev. 2021.

TRANSEXUALIDADE não é transtorno mental, oficializa OMS. **CFP**, 2019. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/transexualidade-nao-e-transtorno-mental-oficializa-om>. Acesso em: 22 fev. 2024.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DECRETO Nº 5.296, DE 2004 – RELACIONADO À PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS QUE ESPECIFICA E PROMOVE A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

A proteção aos direitos das pessoas com deficiência é recente. Na realidade, a preocupação da sociedade com essa parcela da população faz parte de um discurso atual, porém que se modificou ao longo da história. Nesse sentido, é possível observar quatro fases. A primeira fase foi a de intolerância em relação às pessoas com deficiência. Nesse período, a deficiência simbolizava a impureza, o pecado, ou, até mesmo, o castigo divino.

A segunda fase foi marcada pela invisibilidade das pessoas com deficiência. Dela, decorreu a terceira fase, marcada pelo assistencialismo e pautada na perspectiva médica e biológica de que a deficiência era uma patologia e, como tal, deveria ser curada.

Por fim, a quarta fase se voltou para os direitos humanos, despontando os direitos à inclusão social, com ênfase na relação da pessoa com deficiência com o meio em que está inserida.

Além disso, emergia a necessidade de eliminar obstáculos e barreiras que impedissem o pleno exercício de direitos humanos, quer fossem eles culturais, quer físicos ou sociais.

Atenção! A própria forma de se referir a essas pessoas é fruto de uma construção histórica. Até o século XIX, as pessoas com deficiência eram chamadas de “inválidas”. No século XX, até a década de 1960, eram denominadas “incapazes” ou “incapacitadas”. Entre a década de 1960 e a de 1980, os termos utilizados eram “deficiente”, “defeituoso” ou “excepcional”. De 1981 a 1987, passaram a ser chamadas de “pessoas deficientes”. Entre 1988 e 1993, eram denominadas “pessoas portadoras de deficiência”. A partir de 1993, as nomenclaturas mudaram para “portadores de necessidades especiais”, “pessoas com necessidades especiais”, “pessoas especiais”, “portadores de direitos especiais” ou “pessoas com deficiência”.

Importante!

O termo “pessoa com deficiência” é preferido atualmente por colocar o foco na pessoa em si em lugar de definir o indivíduo por sua condição. Isso promove uma linguagem mais inclusiva e respeitosa, reconhecendo a individualidade e os direitos de cada um.

Dentro desse cenário, tem-se o Decreto nº 5.296, de 2004, cuja finalidade é regulamentar a Lei nº 10.048, de 2000, que trata da prioridade de atendimento a determinadas pessoas, e a Lei nº 10.098, de 2000, que trata das normas gerais e dos critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O decreto, que é composto por 72 artigos, encontra-se dividido em nove capítulos.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Capítulo I traz as disposições preliminares e compreende os quatro primeiros artigos. Além de deixar claro o objetivo da norma, que é servir de regulamentação para as leis de prioridade de atendimento e promoção da acessibilidade, traz as situações que ficam sujeitas ao seu cumprimento. Veja:

Art. 2º Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada:

I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva;

II - a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;

III - a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e

IV - a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados.

Cumpra esclarecer que, nos casos em que o decreto deve ser aplicado, mas deixa de ser, a norma traz a **tripla responsabilização**: administrativa, penal e civil.

Art. 3º Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas deste Decreto.

O capítulo é finalizado com a previsão de **gestão participativa** — ou seja, da possibilidade de o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dos conselhos estaduais, municipais e distritais e das organizações representativas de pessoas com deficiência acompanharem e sugerirem medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma. Nos termos do art. 4º:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Art. 4º O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto.

I CAPÍTULO II – DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

O Capítulo II cuida das regras acerca do atendimento prioritário e é composto dos arts. 5º ao 7º.

Para tanto, estabelece que os órgãos da Administração Pública direta (União, estados, Distrito Federal e municípios) e das entidades públicas da Administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), bem como empresas privadas, quando prestadoras de serviços públicos ou quando atuarem como instituições financeiras, devem prestar o atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Veja:

Art. 5º Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Para tanto, considera-se como **pessoa com deficiência** aquela que possui **limitação ou incapacidade** para o desempenho de atividade e que se enquadra nas seguintes categorias:

Art. 5º [...]

§ 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

a) **deficiência física**: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

b) **deficiência auditiva**: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

c) **deficiência visual**: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) **deficiência mental**: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação;
 2. cuidado pessoal;
 3. habilidades sociais;
 4. utilização dos recursos da comunidade;
 5. saúde e segurança;
 6. habilidades acadêmicas;
 7. lazer; e
 8. trabalho;
- e) **deficiência múltipla** - associação de duas ou mais deficiências.

II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

§ 2º O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

Para todas as demais que, não se enquadrando no conceito de pessoas com deficiência, tenham dificuldade para se movimentar, mesmo que temporariamente (e se essa dificuldade gerar redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção), o decreto enquadra como **pessoa com mobilidade reduzida**. São exemplos as pessoas idosas (idade igual ou superior a 60 anos), as gestantes, as lactantes e as pessoas com criança de colo.

Todos esses brasileiros e brasileiras têm o direito à acessibilidade assegurado pela Constituição Federal, de 1988, que visa, justamente, garantir os direitos básicos de todo cidadão brasileiro.

A Constituição Federal, no § 2º, do art. 227, dispõe que:

Art. 227 (CF, de 1988) [...]

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

E, no art. 244, complementa que:

Art. 244 (CF, de 1988) *A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, § 2º.*

O último artigo mencionado é complementar ao anterior:

[...] o § 2º do art. 227 destina-se aos novos empreendimentos, como logradouros e edifícios de uso público, assim como à fabricação de novos veículos de transporte coletivo; por sua vez, o art. 244 cuida da adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo existentes anteriormente à promulgação da Carta. Em ambas as situações, é idêntica a intenção do constituinte: garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Observa-se, ainda, que:

A lei prevista na Carta Magna para conferir eficácia plena aos dispositivos mencionados já foi editada: trata-se da Lei n.º 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Conforme seu art. 1º, a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida será alcançada mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Justamente em meio a esse contexto é que, com a finalidade de regulamentar a Lei n.º 10.098, de 2000, em 2004 foi editado o presente decreto.

O referido decreto indica, ainda, no § 3º, do art. 5º, que:

Art. 5º [...]

§ 3º O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitem com a Lei n.º 7.102, de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.878, de 26 de julho de 2001.

Isso nos mostra o quanto a questão da acessibilidade é séria, a ponto de merecer destaque e descrição detalhada em múltiplas esferas.

Por conseguinte, no que tange ao atendimento prioritário, ele compreende tanto o tratamento diferenciado como o atendimento imediato.

O atendimento diferenciado é aquele que possibilita o efetivo atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Veja:

Art. 6º *O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º.*

§ 1º *O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:*

I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º;

VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e

IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5º.

Já o **atendimento imediato** é aquele prestado antes de a qualquer outra pessoa, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observando, ainda, o estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Neste ponto, cumpre esclarecer que, nos serviços de emergência relativos aos atendimentos à saúde, a prioridade fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade de outros casos a atender.

Ainda com relação ao atendimento prioritário, o decreto estabelece a obrigação de os órgãos, as empresas e as instituições financeiras possuírem, ao menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva. Veja os dispositivos:

Art. 6º [...]

§ 2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

§ 3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.

§ 4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva.

Chegando ao art. 7º, encontra-se a seguinte indicação:

Art. 7º O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste Decreto, além do que estabelece o Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000.

Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste Decreto.

Como a análise do texto legal torna perceptível,

Art. 70 (CF, de 1988) [...] assegurar a acessibilidade nas obras de reforma ou de construção de edificações, realizadas com recursos públicos ou mediante os mencionados contratos, insere-se na missão institucional dos órgãos de controle externo de fiscalização operacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade.

Assim, reconhece-se, aqui, a legalidade como um dos princípios constitucionais regentes de toda a atividade da Administração Pública no Brasil.

Vale ressaltar que verificar a conformidade das obras públicas em relação ao disposto legalmente deve ser exercício do dia a dia nas atividades de fiscalização do controle externo. Isso se aplica principalmente no que diz respeito à legislação de licitações e aos contratos e normas de licenciamento ambiental.

Desse modo, é responsabilidade inarredável do gestor público a contratação, execução, fiscalização e licenciamento de obras públicas ou privadas, destinadas a uso coletivo, sob a égide da lei e do decreto aqui estudados.

Estendem-se às equipes gestoras à frente das escolas públicas a importância e exigência de que conheçam os ditames da Lei nº 10.098, de 2000, e do presente decreto. De igual forma, compete aos órgãos de controle externo proceder à verificação da legalidade.

I CAPÍTULO III – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ACESSIBILIDADE

O Capítulo III trata das condições gerais da acessibilidade e compreende os arts. 8º e 9º. Leia com atenção os nove conceitos estabelecidos pela norma:

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;

III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral;

VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza;

VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e

IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.

Art. 9º A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:

I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações; e

II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos.

À vista disso, é importante observarmos, ainda, outras disposições da Lei nº 10.098, de 2000:

Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

[...]

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

[...]

Art. 5º O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Ademais, são previstas normas para a instalação de:

- semáforos;
- postes de sinalização e similares;
- cabines telefônicas;
- fontes públicas;
- lixeiras;
- toldos;
- marquises;
- quiosques;
- quaisquer outros elementos de mobiliário urbano.

CAPÍTULO IV – DA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA

O Capítulo IV trata da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Essa parte é subdividida em quatro seções.

A Seção I, que compreende os arts. 10 a 13, cuida das condições gerais para a concepção e implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos.

O art. 10 estabelece que os projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do **desenho universal**, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a legislação específica e as regras contidas nesse decreto. Veja:

Art. 10 A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto.

§ 1º Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e correlatos.

§ 2º Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal.

O art. 11 estabelece a exigência de que, na construção, reforma ou ampliação de edificações destinadas ao uso público ou coletivo, bem como na alteração de sua finalidade, o projeto seja executado de forma a garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Vejamos:

Art. 11 A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.

§ 2º Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.

§ 3º O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do “Símbolo Internacional de Acesso”, na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985.

O art. 12 estabelece a obrigação do poder público e das empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços públicos de, na hipótese de qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, garantir o livre trânsito e a circulação, de forma segura, das pessoas, em especial das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto durante como após a sua execução.

Art. 12 *Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.*

Por fim, o art. 13 orienta que as regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade devem ser observadas. Veja:

Art. 13 *Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto:*

I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e Trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste Decreto;

II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário;

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental; e

V - a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo.

§ 1º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º Para emissão de carta de “habite-se” ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

A Seção II, que cuida das condições específicas, é composta pelos arts. de 14 a 27.

Enquanto o art. 14 estabelece quais são as regras a serem observadas na promoção da acessibilidade (decreto, normas técnicas de acessibilidade da ABNT e disposições contidas nas legislações estaduais, distritais e municipais), o art. 15 cuida das regras para o planejamento e urbanização das vias, praças, logradouros, parques e demais espaços de uso público (normas técnicas de acessibilidade da ABNT), tais como construção ou rebaixamento de calçadas e instalação de piso tátil direcional e de alerta.

Art. 14 *Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.*

Art. 15 *No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

§ 1º Incluem-se na condição estabelecida no caput:

I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas;

II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível; e

III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.

§ 2º Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível.

O art. 16 trata das características que devem ter o desenho e a instalação do mobiliário urbano, que precisam garantir tanto a aproximação segura como seu uso por pessoa com deficiência visual, mental ou auditiva, além da aproximação e do alcance visual e manual para as pessoas com deficiência física, como no caso dos cadeirantes. Veja:

Art. 16 *As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

§ 1º Incluem-se nas condições estabelecida no caput:

I - as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres;

II - as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e serviços;

III - os telefones públicos sem cabine;

IV - a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento do mobiliário urbano;

V - os demais elementos do mobiliário urbano;

VI - o uso do solo urbano para estacionamento; e

VII - as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres.

§ 2º A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade Local, deverá assegurar que, no mínimo, dois por cento do total de Telefones de Uso Público - TUPs, sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universalização.

§ 3º As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-atendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

O art. 17 aborda a questão dos semáforos para pedestres, os quais devem ser dotados de dispositivos que possibilitem a orientação ou guia para a travessia de pessoas com deficiência visual ou com mobilidade reduzida em locais onde há densidade do tráfego de veículos ou de pedestres, ou, ainda, onde a periculosidade da via exigir.

Salienta-se que é possível a instalação do equipamento em outros locais por meio de solicitação dos interessados. Nos termos:

Art. 17 *Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados.*

O art. 18 estabelece que os espaços coletivos nas edificações de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público.

Tais regras se aplicam, por exemplo, aos acessos a piscina, recreação, salão de festas e de reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagens, entre outros locais.

Art. 18 *A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

§ 1º Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, as piscinas, os andares de recreação, os salão de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, os estacionamentos e as garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo.

§ 2º O disposto no caput não se aplica às áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto.

O art. 19 traz a obrigação de que, na construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público, exista ao menos um acesso ao seu interior que seja livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade.

Art. 19 *A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.*

§ 1º No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas.

O art. 20 trata dos desníveis das áreas de circulação internas ou externas quando da construção, ampliação ou reforma, que deverão ser transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, salvo se houver outro acesso mais cômodo para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 20 *Na ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

O art. 21 dispõe que tanto os balcões de atendimento quanto as bilheterias em locais de uso público ou coletivo e as urnas das seções eleitorais devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 21 *Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo.

O art. 22 traz a obrigatoriedade de as edificações de uso público ou coletivo possuírem sanitários acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 22 A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 3º Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 4º Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

O art. 23 estabelece que deve haver espaços livres para os cadeirantes e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, que devem respeitar alguns requisitos. Veja:

Art. 23 Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme o disposto no art. 44 § 1º, da Lei 13.446, de 2015.

§ 1º Os espaços e os assentos a que se refere o caput, a serem instalados e sinalizados conforme os requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devem:

I - ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação de até mil lugares, na proporção de:

a) dois por cento de espaços para pessoas em cadeira de rodas, com a garantia de, no mínimo, um espaço; e
b) dois por cento de assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com a garantia de, no mínimo, um assento; ou

II - ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação acima de mil lugares, na proporção de:

a) vinte espaços para pessoas em cadeira de rodas mais um por cento do que exceder mil lugares; e
b) vinte assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida mais um por cento do que exceder mil lugares.

Importante consignar, ainda, que, nesses espaços, 50% dos assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ter características dimensionais e estruturais também para o uso por pessoa obesa.

Há de se mencionar que o direito à meia-entrada para pessoas com deficiência não está restrito a esses espaços e assentos, mas está sujeito ao limite estabelecido pela Lei nº 12.933, de 2013.

O art. 23-A estabelece que, na falta de procura comprovada a esses espaços, os assentos podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida.

Art. 23-A Na hipótese de não haver procura comprovada pelos espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida.

§ 1º A reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até vinte e quatro horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais.

§ 2º No caso de eventos realizados em estabelecimentos com capacidade superior a dez mil pessoas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até setenta e duas horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais.

§ 3º Os espaços e os assentos de que trata o caput, em cada setor, somente serão disponibilizados às pessoas sem deficiência ou sem mobilidade reduzida depois de esgotados os demais assentos daquele setor e somente quando os prazos estabelecidos nos § 1º e § 2º se encerrarem.

§ 4º Nos cinemas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até meia hora antes de cada sessão, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais.

O art. 23-B estabelece que os espaços livres para cadeirantes e os assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados nos mapas de assentos localizados nos pontos de venda de ingressos e de divulgação dos eventos, sendo eles físicos ou virtuais.

Art. 23-B Os espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados no mapa de assentos localizados nos pontos de venda de ingresso e de divulgação do evento, sejam eles físicos ou virtuais.

Parágrafo único. Os pontos físicos e os sítios eletrônicos de venda de ingressos e de divulgação do evento deverão:

I - ser acessíveis a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; e

II - conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponíveis nos eventos.

O art. 24 trata da obrigação de todos os estabelecimentos de ensino proporcionarem as condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O dispositivo faz referência, inclusive, às salas de aula, bibliotecas, instalações desportivas, áreas de lazer, auditórios, ginásios, laboratórios e sanitários.

Art. 24 *Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários.*

§ 1º Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que:

I - está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste Decreto;

II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas; e

III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas.

§ 2º As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo.

O art. 25 estabelece que, nos estacionamentos externos ou internos de locais de uso público ou coletivo, bem como os localizados nas vias públicas, 2% do total de vagas para veículos devem ser reservados para aqueles que transportem pessoas com deficiência física ou visual.

Salienta-se, ainda, que, no mínimo, uma vaga deve estar em local próximo à entrada principal ou ao elevador da estrutura, para facilitar o acesso e a circulação de pedestres.

Art. 25 *Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

§ 1º Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei nº 7.405, de 1985.

§ 2º Os casos de inobservância do disposto no § 1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes.

§ 3º Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo.

§ 4º A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput constitui infração ao art. 181, inciso XVII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O art. 26 traz a obrigatoriedade da existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas com deficiência auditiva e visual nas edificações de uso público ou de uso coletivo.

Art. 26 *Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

Finalizando a seção, o art. 27 cuida da obrigatoriedade de instalação de novos elevadores ou de sua adaptação em edificações de uso público ou coletivo, e da instalação em edificação de uso privado a ser construída.

Art. 27 *A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.*

A Seção III é composta pelos arts. 28 e 29 e trata da **acessibilidade na habitação de interesse social**. Enquanto o art. 28 trata das ações para assegurar as condições de acessibilidade nas habitações de interesse social, o art. 29 traz a competência do Ministério das Cidades para a aplicação de tais normas.

Art. 28 *Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos:*

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas;

II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos;

III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e

IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 29 Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete:

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 28; e

II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais relativas à acessibilidade.

Por fim, a Seção IV trata da **acessibilidade aos bens culturais imóveis**. Veja o que dispõe o art. 30:

Art. 30 *As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa no 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003.*

I CAPÍTULO V – DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS

O Capítulo V trata da acessibilidade aos serviços de transportes coletivos. Essa parte é subdividida em seis seções.

A Seção I, que cuida das condições gerais, é composta pelos arts. 31 a 37 do decreto.

O art. 31 elenca quais são os serviços de transporte a que a norma se aplica. Veja:

Art. 31 *Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação.*

O art. 32, por sua vez, especifica quais são os serviços de transporte coletivo terrestre.

Art. 32 *Os serviços de transporte coletivo terrestre são:*

I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual;

II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e

III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual.

O art. 33 traz quais são os responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo.

Art. 33 *As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo são:*

I - governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal;

II - governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal;

III - governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal; e

IV - governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional.

O art. 34 estabelece que os sistemas de transporte coletivo devem ser concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, com o objetivo de garantir seu uso pleno, com segurança e autonomia, por todas as pessoas.

Art. 34 *Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas.*

Parágrafo único. A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação deste Decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O art. 35 assegura espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em terminais, estações, pontos de parada e veículos.

Art. 35 *Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.*

O art. 36 se refere à responsabilidade de implementação de tais medidas pelas empresas concessionárias e permissionárias, bem como pelas responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivo.

Art. 36 *As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no art. 34 deste Decreto.*

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” após certificar a acessibilidade do sistema de transporte.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por fim, o art. 37 traz a obrigação de as empresas concessionárias e permissionárias e de as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos qualificarem seus profissionais para que eles prestem atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 37 *Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.*

Os demais artigos não possuem grande relevância para a sua prova. Basta que você saiba:

- a Seção II cuida das normas de acessibilidade no transporte coletivo rodoviário, compreendendo os arts. 38 e 39;
- a Seção III traz as regras de acessibilidade no transporte coletivo aquaviário e compreende os arts. 40 e 41;
- a Seção IV, que compreende os arts. 42 e 43, cuida das normas de acessibilidade no transporte coletivo metro-ferroviário e ferroviário;
- a Seção V, que trata das regras de acessibilidade no transporte coletivo aéreo, é composta pelo art. 44;
- a Seção VI cuida das disposições finais, sendo composta pelos arts. 45 e 46.

I CAPÍTULO VI – DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO

O Capítulo VI aborda o acesso à informação e à comunicação. Os arts. 47 e 48 determinam um prazo de 12 meses, a partir da publicação do decreto, para que as entidades se adequem às exigências da norma e garantam a disponibilidade de condições acessíveis em seus portais e sítios eletrônicos na internet.

Art. 47 *No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.*

§ 1º *Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual período.*

§ 2º *Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de entrada.*

§ 3º *Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual.*

Art. 48 *Após doze meses da edição deste Decreto, a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores (internet), deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2º.*

O art. 49 trata das ações que devem ser implementadas pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações para garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência auditiva ao Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), disponível para uso do público em geral, e ao Serviço Móvel Celular, ou Serviço Móvel Pessoal.

O art. 50 estabelece prazo de seis meses para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) regulamentar os procedimentos a serem observados.

Os arts. 51 e 52 se referem à necessidade de o poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis, bem como de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização, de modo a garantir o direito de acesso à informação pelas pessoas com deficiência auditiva ou visual.

Art. 51 *Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor.*

Art. 52 *Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual.*

Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos no caput:

I - circuito de decodificação de legenda oculta;

II - recurso para Programa Secundário de Áudio (SAP); e

III - entradas para fones de ouvido com ou sem fio.

O art. 53 traz os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas previstas para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Art. 53 *Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas previstos no art. 19 da Lei nº 10.098, de 2000., serão regulamentados, em norma complementar, pelo Ministério das Comunicações.*

§ 1º *O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no art. 31 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.*

§ 2º *A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual:*

I - a subtítuloção por meio de legenda oculta;

II - a janela com intérprete de LIBRAS; e

III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

§ 3º A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá o Ministério das Comunicações no procedimento de que trata o § 1º.

O art. 54 estabelece que as autorizatárias e as consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que aquelas previstas pelo plano.

Art. 54 *Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operadas pelo Poder Público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que aquelas as serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no art. 53.*

O art. 55 trata da capacitação de profissionais em Libras, que é de responsabilidade dos órgãos e entidades públicas, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público e sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

Art. 55 *Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitação de profissionais em LIBRAS.*

O art. 56 estabelece que o projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no Brasil deve contemplar, obrigatoriamente, os três tipos de sistema de acesso à informação: circuito de decodificação de legenda oculta, recurso para programa secundário de áudio (SAP) e entradas para fones de ouvido com ou sem fio.

O art. 57 se refere à responsabilidade da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República de editar, no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação do decreto, normas complementares.

Art. 57 *A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no prazo de doze meses a contar da data da publicação deste Decreto, normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no § 2º do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens.*

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados, obrigatoriamente, no prazo de seis meses a partir da publicação deste Decreto, de sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de LIBRAS.

O art. 58 trata dos mecanismos de incentivo pelo poder público para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publicadas no Brasil.

Art. 58 *O Poder Público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publicadas no País.*

§ 1º A partir de seis meses da edição deste Decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.

§ 2º A partir de seis meses da edição deste Decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.

O art. 59 estabelece que o poder público deve apoiar, preferencialmente, os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam os meios de acessibilidade, tais como apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea.

Finalizando o capítulo, o art. 60 trata do financiamento dos programas e das linhas de pesquisa que contemplem temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas com deficiência.

Art. 60 *Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência.*

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência.

II CAPÍTULO VII – DAS AJUDAS TÉCNICAS

O Capítulo VII cuida das ajudas técnicas. Para tanto, o art. 61 considera como ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologias que estejam adaptados ou que foram projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de modo a favorecer sua autonomia pessoal, total ou assistida.

Art. 61 *Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.*

§ 1º Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência.

§ 2º Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são considerados ajudas técnicas.

O art. 62 trata do apoio aos programas e às linhas de pesquisa que contemplem temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.

Art. 62 *Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.*

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas.

Do mesmo modo, o art. 63 dispõe sobre o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas, por meio de parcerias com universidades e centros de pesquisa, para a produção nacional de componentes e equipamentos.

Art. 63 *O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos.*

Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo Poder Público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas.

Vejamos o que dispõe o art. 64:

Art. 64 *Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de:*

I - redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas que não sejam produzidos no País ou que não possuam similares nacionais;

II - redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as ajudas técnicas; e

III - inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a dedução de imposto de renda.

Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 2000, sinalizando impacto orçamentário e financeiro da medida estudada.

O art. 65 estabelece as diretrizes que o poder público deve viabilizar:

Art. 65 *Caberá ao Poder Público viabilizar as seguintes diretrizes:*

I - reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento;

II - promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação;

III - apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas;

IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas; e

V - incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas.

O art. 66 estabelece que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos deverá instituir Comitê de Ajudas Técnicas. Veja:

Art. 66 *A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas, constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será responsável por:*

I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento;

II - estabelecimento das competências desta área;

III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas;

IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; e

V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional integrada.

§ 1º O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62.

§ 2º Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados.

I CAPÍTULO VIII – DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE

O Capítulo VIII trata do Programa Nacional de Acessibilidade. De acordo com o art. 67, tal programa será coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), atual Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD)⁶.

⁶ A partir de 2020, a CORDE passou a ser a SNDPD, em conformidade com a Lei nº 13.844, de 2019.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Breno Gurgel Santiago - 70669050407, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Já o art. 68 traz as ações que deverão ser prestadas pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

Art. 68 A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

I - apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas;

II - acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade;

III - edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade;

IV - cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, comunicação e informação;

V - apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade;

VI - promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade; e

VII - estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade.

DECRETO Nº 5.904, DE 2006 – SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL DE INGRESSAR E PERMANECER EM AMBIENTES DE USO COLETIVO ACOMPANHADA DE CÃO-GUIA

O material a seguir aborda o Decreto nº 5.904, de 2006, que regulamenta a Lei nº 11.126 de 2005, a qual, por sua vez, dispõe sobre o direito de pessoas com deficiência visual ingressarem e permanecerem em ambientes coletivos acompanhadas do cão-guia.

O presente decreto possui poucos artigos, o que facilita o estudo pelo aluno; entretanto, decretos regulamentares são compostos por róis extensos, descritivos, o que torna o estudo cansativo, pois torna-se basicamente de memorização.

Importante destacar que o referido decreto não se volta apenas às instituições financeiras, mas se aplica também aos estabelecimentos em geral.

Art. 1º A pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia tem o direito de **ingressar e permanecer** com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo.

§ 1º O ingresso e a permanência de cão em fase de socialização ou treinamento nos locais previstos no caput somente poderá ocorrer quando em companhia de seu treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados.

§ 2º É **vedada** a exigência do uso de **focinheira nos animais de que trata este Decreto**, como condição para o ingresso e permanência nos locais descritos no caput.

§ 3º Fica **proibido** o ingresso de cão-guia em estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidade de tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, farmácia hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos e em casos especiais ou determinados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde.

§ 4º O ingresso de cão-guia é **proibido**, ainda, nos locais em que seja obrigatória a esterilização individual.

§ 5º No transporte público, a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia ocupará, preferencialmente, o assento mais amplo, com maior espaço livre à sua volta ou próximo de uma passagem, de acordo com o meio de transporte.

§ 6º A pessoa com deficiência visual e a família hospedeira ou de acolhimento poderão manter em sua residência os animais de que trata este Decreto, não se aplicando a estes quaisquer restrições previstas em convenção, regimento interno ou regulamento condominiais.

§ 7º É **vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos** vinculados, direta ou indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão-guia nos locais previstos no caput, sujeitando-se o infrator às sanções de que trata o art. 6º.

Neste sentido, a regra geral estabelecida é de que a pessoa com deficiência visual tem o direito de ingressar e permanecer nos estabelecimentos abertos ao público com o seu cão-guia, vedando-se a cobrança de valores em decorrência do ingresso do animal.

Entretanto, nenhum direito é absoluto, motivo pelo qual o decreto elenca locais em que o cão guia é proibido, conforme dispõem os §§ 3º e 4º, relacionados a locais de saúde em que o animal pode colocar em risco demais indivíduos.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, **considera-se:**

I - **deficiência visual:** cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05° no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3° e 0,05° no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

II - **local público:** aquele que seja aberto ao público, destinado ao público ou utilizado pelo público, cujo acesso seja gratuito ou realizado mediante taxa de ingresso;

III - **local privado de uso coletivo:** aquele destinado às atividades de natureza comercial, cultural, esportiva, financeira, recreativa, social, religiosa, de lazer, educacional, laboral, de saúde ou de serviços, entre outras;

IV - **treinador:** profissional habilitado para treinar o cão;

V - **instrutor:** profissional habilitado para treinar a dupla cão e usuário;

VI - **família hospedeira ou família de acolhimento:** aquela que abriga o cão na fase de socialização, compreendida entre o desmame e o início do treinamento específico do animal para sua atividade como guia;

VII - **acompanhante habilitado do cão-guia**: membro da família hospedeira ou família de acolhimento;
VIII - **cão-guia**: animal castrado, isento de agressividade, de qualquer sexo, de porte adequado, treinado com o fim exclusivo de guiar pessoas com deficiência visual.

Dica

Uma das principais funções de um decreto é, exatamente, definir expressões e termos utilizados na lei e no próprio decreto, sendo de suma importância memorizar as definições acima.

Não se trata de informações complexas, mas a atenção especial deve recair na diferença entre instrutor e treinador, palavras similares que podem confundir o aluno e excelentes para uma “pegadinha” em prova. Instrutor treina a dupla cão-guia e pessoa com deficiência, enquanto treinador é o profissional que treina o cão-guia, apenas.

A utilização do cão-guia é voltada para diminuição da barreira ocasionada pela deficiência visual; não pode o animal ser utilizado para finalidades diversas, como ataques, intimidações e afins.

Art. 2º [...]

§ 1º Fica vedada a utilização dos animais de que trata este Decreto para fins de defesa pessoal, ataque, intimidação ou quaisquer ações de natureza agressiva, bem como para a obtenção de vantagens de qualquer natureza.

§ 2º A prática descrita no § 1º é considerada como desvio de função, sujeitando o responsável à perda da posse do animal e a respectiva devolução a um centro de treinamento, preferencialmente àquele em que o cão foi treinado.

Conforme elencado no dispositivo em comento, os animais não devem ser treinados para empregar agressão direcionada às outras pessoas ou animais, buscando promover uma convivência harmônica e segura entre seres humanos e animais.

Essa medida visa proteger não apenas o bem-estar do animal contra práticas inadequadas, mas também garantir que esse animal receba o cuidado e a orientação necessária para acompanhar as pessoas com deficiência visual em sua rotina diária.

Ato contínuo, é fundamental que seja demonstrado o cumprimento de alguns requisitos essenciais do bem-estar dos animais, como a identificação do cão-guia e do usuário, buscando garantir sua legitimidade e reconhecimento.

Além disso, é também necessária a apresentação de uma carteira de vacinação atualizada, visando garantir a segurança e a eficácia do trabalho dos cães-guia.

Importante destacar que o decreto estabelece também um mecanismo de controle e garantia da qualidade dos centros de treinamento e dos instrutores autônomos que atuam na preparação e qualificação dos cães-guia.

Desta forma, é necessária uma avaliação realizada pelo INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

A avaliação tem como objetivo garantir os padrões de treinamento e qualidade necessários para fornecer cães-guia de alta qualidade e garantir o bem-estar tanto dos animais quanto dos usuários.

Art. 5º A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, organizará **exame para avaliar a capacitação técnica dos treinadores e instrutores de cão-guia** por meio da instalação de comissão de especialistas, formada por:

I - representantes de entidades de e para pessoas com deficiência visual;

II - usuários de cão-guia;

III - médicos veterinários com registro no órgão regulador da profissão;

IV - treinadores;

V - instrutores; e

VI - especialistas em orientação e mobilidade.

§ 1º O exame terá **periodicidade semestral**, podendo ser também realizado a qualquer tempo, mediante solicitação dos interessados e havendo disponibilidade por parte da CORDE.

§ 2º A CORDE poderá delegar a organização do exame.

Haverá exame para avaliar a capacitação dos treinadores e instrutores, realizados, em regra, a cada semestre. Todavia, poderá ser realizado a qualquer tempo, mediante solicitação de interessados.

Note que não basta a solicitação de interessados para realização de exames avulsos, necessitando que haja disponibilidade da CORDE.

Art. 6º O descumprimento do disposto no art. 1º sujeitará o infrator às **seguintes sanções**, sem prejuízo das sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis:

I - no caso de impedir ou dificultar o ingresso e a permanência do usuário com o cão-guia nos locais definidos no caput do art. 1º ou de condicionar tal acesso à separação da dupla:

Sanção - multa no valor mínimo de R\$ 1.000,00 (mil reais) e máximo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

II - no caso de impedir ou dificultar o ingresso e a permanência do treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados do cão em fase de socialização ou de treinamento nos locais definidos no caput do art. 1º ou de se condicionar tal acesso à separação do cão:

Sanção - multa no valor mínimo de R\$ 1.000,00 (mil reais) e máximo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); e

III - no caso de reincidência:

Sanção - interdição, pelo período de trinta dias, e multa no valor mínimo de R\$ 1.000,00 (mil reais) e máximo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo único. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos será responsável pelo julgamento do processo, recolhimento da multa e decisão da interdição.

O art. 1º, estudado no início do material, dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência visual de ingressarem acompanhados do cão-guia em estabelecimentos de atendimento ao público.

Deste modo, os eventuais descumprimentos dessas obrigações impostas aos estabelecimentos incorrerão em sanções administrativas previstas no art. 6º.

Destaca-se que as sanções previstas no presente decreto não afastam a responsabilidade criminal, civil ou administrativa, previstas em diplomas normativos diversos, em decorrência da independência das esferas administrativa, cível e criminal.

Embora separe-se as infrações, as sanções são as mesmas para o inciso I e II, diferenciando-se, apenas, nas hipóteses de reincidência, inciso III.

Por fim, a competência para o processo administrativo para apuração e julgamento das infrações ficará a cargo da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Em provas, as bancas tendem a afirmar que a competência será da CORDE, órgão citado no decreto e que ensejará dúvidas ao aluno.

No que se refere aos cães guias treinados no exterior, vejamos:

Art. 7º O usuário de cão-guia treinado por instituição estrangeira deverá portar a carteira de identificação do cão-guia emitida pelo centro de treinamento ou instrutor estrangeiro autônomo ou uma cópia autenticada do diploma de conclusão do treinamento no idioma em que foi expedido, acompanhada de uma tradução simples do documento para o português, além dos documentos referentes à saúde do cão-guia, que devem ser emitidos por médico veterinário com licença para atuar no território brasileiro, credenciado no órgão regulador de sua profissão.

Assim, a exigência da apresentação de documentos específicos visa assegurar que os cães-guia estrangeiros e seus usuários cumpram com as normas e regulamentações do país em relação à saúde, treinamento e utilização desses animais de assistência.

Por fim, o decreto também destaca a importância de informar a população, por meio de campanhas publicitárias e iniciativas de conscientização, acerca dos direitos das pessoas com deficiência visual, promovendo uma cultura de respeito e inclusão.



HORA DE PRATICAR!

1. **(CESGRANRIO – 2023)** No final do trimestre, a empresa Y passou a utilizar o banco X como sua única opção para transações financeiras, encerrando operações com quaisquer outros parceiros financeiros. O diretor do banco W, que antes realizava metade de todas as operações da empresa Y, entrou em contato com a direção dessa empresa para saber o que estava acontecendo e foi informado que a decisão havia vindo do nível corporativo mais alto: os presidentes do banco X e os da empresa Y participavam do conselho de uma instituição filantrópica, ficaram muito próximos e, por conta disso, a empresa passaria a realizar suas operações exclusivamente com o banco X. Em seu relatório de gestão de perdas de clientes, o diretor do banco W classificará a empresa como um caso de deserção
 - a) oculta
 - b) horizontal
 - c) tecnológica
 - d) transnacional
 - e) organizacional
2. **(CESGRANRIO – 2015)** O planejamento de vendas no setor bancário tem-se baseado na segmentação de mercado como forma de obter mais sucesso nos negócios.
Um objetivo da segmentação de mercado é
 - a) adotar uma abordagem única de vendas para toda carteira de clientes.
 - b) concentrar esforços em ações de vendas que sejam bem avaliadas.
 - c) desenvolver ações de vendas específicas para cada grupo de clientes.
 - d) reunir em um mesmo grupo clientes com necessidades e desejos distintos de compra.
 - e) selecionar os serviços bancários em função do grau de dificuldade.
3. **(CESGRANRIO – 2021)** No marketing de relacionamento de uma empresa, foi utilizada uma venda consultiva. Isso significa que tal venda foi focada
 - a) no recebimento dos pedidos de compra, buscando a minimização do preço para garantir a venda e a gestão de todas as contas.
 - b) no canal de vendas (atração), fluxo e conversão, sem levar em conta os processos internos de atendimento e a divulgação do serviço.
 - c) nos clientes interessados nos serviços de valor agregado, envolvendo os profissionais que têm conhecimento profundo da empresa.

- d) nos clientes que não estão interessados, ou que são incapazes de ter recursos para os serviços de valor agregado oferecidos pela empresa de venda.
- e) nas técnicas de coaching, onde o vendedor não fala para o cliente qual é a solução para o seu problema, conduzindo-o para insights através de perguntas.
- 4. (CESGRANRIO – 2018)** O gerente de uma agência bancária pretende aperfeiçoar suas ações de telemarketing receptivo. Para atingir tal objetivo deverá
- a) aumentar a realização de ligações efetuadas por semana.
- b) comprar mailing list de clientes com potencial para serem contatados.
- c) estabelecer um padrão de atendimento ao telefone.
- d) preparar cursos de finanças e contabilidade empresarial.
- e) treinar os funcionários na dinâmica do trabalho em equipe.
- 5. (CESGRANRIO – 2013)** Campanhas de propaganda são instrumentos eficientes para aumentar o share of mind de uma marca, aumentando a confiança dos consumidores nos serviços bancários contratados. Por intermédio de pesquisa, um banco pode medir o nível de share of mind de sua marca, solicitando aos clientes que
- a) respondam a questões relacionadas aos fatores psicográficos.
- b) marquem o índice de satisfação com os serviços e benefícios recebidos.
- c) citem a primeira marca que lhes vêm à cabeça nesse segmento.
- d) demonstrem as percepções mentais relacionadas com a marca.
- e) indiquem o grau de concordância com afirmações a respeito dos serviços.
- 6. (CESGRANRIO – 2023)** Uma instituição bancária criou três contas únicas que não existiam no mercado financeiro: Digital, para movimentação exclusiva pelos seus canais de conveniência, Universitária, para pessoas que estão cursando o Ensino Superior, e Agrícola, para produtores rurais, com concessão de crédito e benefícios exclusivos. Essa ação é denominada
- a) estratégia de posicionamento
- b) tecnografia
- c) personalização em massa
- d) hospitalidade
- e) vantagem competitiva sustentável
- 7. (CESGRANRIO – 2021)** A ampliação das fronteiras do marketing digital fez com que os canais remotos de vendas passassem a ter importância muito grande nos negócios. Como forma de monitorar os resultados das atividades de marketing desenvolvidas no site oficial de uma empresa, o gerente constatou que, ao longo de uma semana, 420 compras foram iniciadas no site, mas apenas 357 foram finalizadas e geraram receitas para a empresa. Nesse caso, a taxa de abandono foi de
- a) 3,5%
- b) 7,5%
- c) 15,0%
- d) 58,0%
- e) 63,0%
- 8. (CESGRANRIO – 2015)** Existem leis municipais e estaduais que regulamentam o tempo de fila de espera para atendimento em instituições financeiras. Em uma agência do Rio de Janeiro, o funcionário que trabalha no pré-atendimento constata que uma pessoa na fila do atendimento prioritário não tem direito a esse tipo de atendimento. O funcionário deverá explicar para essa pessoa que, segundo a Lei nº 5.254, de 25 de março de 2011 (Lei da Fila do Banco), o atendimento preferencial é destinado aos
- a) maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física, pessoas com crianças de colo e estudantes, para quem a agência deve ofertar 30 assentos de correta ergometria.
- b) maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, para quem a agência deve ofertar, no mínimo, 15 assentos de correta ergometria, sendo realizado por meio de senhas numéricas preferenciais.
- c) clientes que possuem conta-corrente no banco, apenas.
- d) maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência visual e aos clientes que possuem conta-corrente no banco, apenas.
- e) maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, sendo realizado através de senhas numéricas preferenciais até as 14 horas.
- 9. (CESGRANRIO – 2018)** Um gerente analisou as atividades da agência sob sua responsabilidade e notou que o movimento de clientes aumenta em quase três vezes entre os dias 5 e 10 de cada mês, quando se concentram os pagamentos de contas de consumo. Nos demais dias do mês, os funcionários passam parte do tempo sem terem clientes para

atender. O gerente lamentou não ter como utilizar essa ociosidade em dias de maior procura e focou no treinamento dos funcionários para que o atendimento fosse mais rápido nos dias mais intensos.

A situação apresentada se relaciona à característica diferenciadora dos serviços que está associada à impossibilidade de estocagem ou revenda de serviços denominada

- a) variabilidade
- b) perecibilidade
- c) intangibilidade
- d) inseparabilidade
- e) heterogeneidade

10. (CESGRANRIO – 2023) Um cliente da instituição financeira M.O. apresenta reclamação sobre lançamentos indevidos na sua conta corrente sobre os quais solicitou esclarecimento. A instituição quedou-se inerte, tendo o cliente renovado seu pleito por vinte outras vezes. Sem esmorecer, procurou saber quais seriam as alternativas previstas na legislação para amparar sua pretensão, uma vez que foram esgotados os meios normais de acesso ao cliente previstos. Nos termos da Resolução CMN no 4.860, de 23 de outubro de 2020, o caso deve merecer a intervenção da

- a) Presidência da instituição
- b) Auditoria da instituição
- c) Diretoria da instituição
- d) Ouvidoria da instituição
- e) Corregedoria da instituição

11. (CESGRANRIO – 2012) Uma empresa de consultoria ingressa com ação de cobrança, referindo que adquiriu da Concessionária Carro Zero Ltda. um veículo para transporte dos clientes, que, além da garantia de fábrica, tinha também uma “supergarantia Carro Zero”, conforme documento que lhe foi entregue no ato da compra, assinado, carimbado e datado pela vendedora. Nesse documento, consta, na cláusula 4a, referência de que a supergarantia seria concedida e entregue a clientes especiais, até que o veículo atingisse os 100.000 km, desde que fizesse a manutenção indicada pela fábrica em seu estabelecimento e, na cláusula 7a, havia de registro de que a supergarantia seria uma oferta aos clientes preferenciais, pessoas físicas. A empresa de consultoria fez as manutenções de seu veículo na Concessionária Carro Zero Ltda., conforme carimbos apostos em seu manual.

Ocorre que, quando o veículo estava com 40.000 km rodados, fora da garantia de fábrica, a correia dentada se partiu, e a empresa de consultoria acionou a supergarantia, ocasião em que lhe foi negada a proteção, por ser pessoa jurídica. A empresa de consultoria está cobrando o valor do conserto em dobro.

Analisando-se esse caso, constata-se que a(o)

- a) entrega da documentação relativa à supergarantia à empresa de consultoria faz prova em favor do direito desta ao ressarcimento.
- b) cobrança não pode prevalecer, visto que a concessionária tem o direito de escolher a quem fornece a supergarantia.
- c) cobrança é inviável, por haver cláusula contratual expressa registrando ser um benefício oferecido a pessoas físicas.
- d) empresa de consultoria não sendo destinatária final do bem, não prevalece a presunção de contratação da garantia a seu favor.
- e) valor cobrado pela empresa de consultoria é devido, visto que a interpretação é favorável ao aderente.

12. (CESGRANRIO – 2023) Um indivíduo é correntista de determinada instituição financeira que lhe apresenta, através dos responsáveis internos, proposta para investimento no mercado de renda variável, apresentando o mercado de capitais como capaz de superar o rendimento fixo de várias aplicações financeiras, sem apresentar as desvantagens e perigos desse setor da economia.

Nesse contexto, nos termos da Lei no 8.078/1990, a atuação dos prepostos da instituição financeira estaria violando a regra da

- a) lucratividade planejada
- b) informação adequada
- c) menor onerosidade
- d) capacidade econômica
- e) conservação de valores

13. (CESGRANRIO – 2018) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/1990, o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que estes apresentem deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores. Essa comunicação deve ser feita por meio de

- a) carta simples
- b) correspondência registrada
- c) telegrama
- d) editais de convocação
- e) anúncios publicitários

14. (CESGRANRIO – 2015) Um cliente de longa data do Banco X S/A emitiu cheque vinculado à sua conta-corrente no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Apesar da existência de provisão de fundos, o cheque não foi pago, por causa da não certificação da assinatura no referido título por preposto do Banco. Após reclamação formal, constatou-se que a assinatura conferia com as dos cadastros arquivados no Banco.

Nesse caso, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor ocorreu

- a) prática abusiva
- b) responsabilidade continuada
- c) força maior
- d) defeito do serviço
- e) publicidade enganosa

15. (CESGRANRIO – 2016) Sr. Z adquiriu um automóvel de luxo da empresa LR, tendo o bem vindo com defeito no sistema de freios. Constatou-se que o vício veio da fábrica e não poderia ser consertado, diante da sofisticação do sistema de computadores utilizado no automóvel.

De acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor, Sr. Z deverá receber

- a) valor em dobro do anteriormente pago.
- b) bem superior em qualidade ao adquirido.
- c) bem inferior com quitação total do preço.
- d) bem equivalente em condições de uso.
- e) bem e a devolução do preço pago.

16. (CESGRANRIO – 2021) AN é bancária e recebe, mensalmente, plano de metas para realizar com a sua clientela ou com novos clientes que venha a consolidar. Muitos dos seus clientes são idosos que percebem razoável remuneração de aposentadoria e pensões. Mirando nesse nicho, ela contata os indivíduos e, com sua competência verbal, consegue realizar inúmeros contratos e bater as metas exigidas. Alguns dos seus clientes, no entanto, após verificar que o saldo disponível em suas contas não permite o pagamento de suas despesas básicas, apresentam reclamação à Diretoria do banco.

Segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, constitui prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua

- a) familiaridade
- b) generosidade
- c) liberdade
- d) amizade
- e) idade

17. (CESGRANRIO – 2023) Um profissional liberal procura agência bancária para postular empréstimo necessário para as suas atividades laborais. O gerente responsável lhe apresenta várias simulações contratuais, contendo valores, período de pagamento e número de parcelas. Em letras miúdas, constam várias cobranças a incidir no curso do contrato e não esclarecidas ao cliente.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando as cláusulas contratuais forem estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, será realizado o denominado

- a) acordo bilateral
- b) contrato de adesão
- c) empréstimo consignado
- d) mútuo corrente
- e) convencionado recíproco

18. (CESGRANRIO – 2023) Um correntista de certa instituição financeira frequenta as agências físicas com assiduidade por opção, pois tem dificuldades com os meios tecnológicos. Por ter também necessidades especiais, a instituição designa funcionários para o seu atendimento.

Nos termos da Lei no 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento

- a) sofisticado
- b) prioritário
- c) engajado
- d) qualitativo
- e) criativo

19. (CESGRANRIO – 2021) B é empregado do Banco G, atuando como caixa em agências. Após cursos de capacitação, foi promovido a gerente e, por consequência, transferido para local de trabalho distante de sua residência. No percurso diário, sofreu acidente que acarretou a diminuição de movimentos nas mãos e nos pés, dificultando seu caminhar.

Tendo em vista que sua capacidade laboral foi atingida, requereu transferência para agência mais próxima de sua

residência. Após os trâmites internos, obteve sua transferência. A par disso, iniciou procedimentos fisioterapêuticos por recomendação médica.

Nos termos da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, é direito da pessoa com deficiência submeter-se a

- a) reabilitação profissional
- b) tratamentos alternativos sem comprovação científica
- c) determinação de local de trabalho
- d) função escolhida pelo empregador
- e) procedimento arbitrado por comissão laboral

20. (CESGRANRIO – 2015) Dentre as competências do SUS, está a de desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis.

NÃO é uma ação preventiva do SUS, nesse sentido, o(a)

- a) acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro
- b) aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal
- c) oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção
- d) promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional
- e) identificação e controle da gestante de alto risco

✓ GABARITO

1	E
2	C
3	C
4	C
5	C
6	A
7	C
8	B
9	B
10	D
11	A
12	B
13	E
14	D
15	D
16	E
17	B
18	B
19	A
20	C

ANOTAÇÕES



